ב ס " ד

מקום בינה

הוצאה - רשויות - חצירות - תחומין

הקדמות וביאורים במסכתות שבת ועירובין

מהדורת ניסיון | לא מוגה

נתנאל דיינובסקי

תוכן עניינים כללי

הקדמות וכללים - יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות ..... ט

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... טו

מהות השבת וחלקי מצוותה - טו | חלקי מצוות השבת - טו | גדרי השביתה, המנוחה והנפישה - טז | השביתה, מנוחה, ונפישה - טז | יום השבת – גדריו ומשמעותם - כ | גדרי הזמן דיום השבת - כ | סדר המושגים וביאור לישנא דקרא - כב | קדושת זמן שבת וגדרי חילולו - כג | קדושת יום השבת - כג | מעשה דחילול שבת - כג | ביטול מנוחת שבת - כד | גדר הכנה כהשלמת שביתה - כד | מתנת שבת - כו

גדרי מעשה ..... כח

מציאות המעשה - כח | מושגי המציאות - כח | המציאות - כט | סיכום - לא | מושגי המציאות כמשמשת לאדם - לא | סיכום - לג | המעשה - לד | מעשה כנושא את הנעשה - לד | המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות - לה | משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך - לה | המעשה ביחס למציאות קיימת - לו | הגדרות שאינם משמעות במעשה - לו | העושה - לז | העושה כנושא המעשה - לז | אדם העושה - לז | דעת האדם - לז | בקשה - לז | מחשבה - לח | רצון - לח | כוונה - לט | סיכום - לט | העושה מעשה מצווה - מ | סיכום - מ | גדרי איסור מעשה - מא | גדרי מעשה - מא | גדרי העושה - מא | איסור לא תעשה - מא

איסור עשיית מלאכה ..... מג

איסור מלאכה - מג | גדר האיסור - מג | גדרי מלאכה - מד | מעשה מלאכה - מד | חכמה ומלאכה - מד | מלאכת מחשבת - מד | עשיית מלאכה - מה | מעשה מלאכה - מו | מלאכה שאינה צריכה לגופה - מח | מלאכת מחשבת - מט | דבר שאינו מתכוון - נ | מתעסק - נ | סיכום - נא | סוגי מלאכות שבת - נב | מלאכות יצירה - נג | מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ - נג | גדרי מלאכת הוצאה - נה | מלאכה גרועה - נח

רשויות ..... נט

מציאות מעשה הוצאה - נט | גדרי מקום - נט | הגדרות מציאותיות - נט | הגדרות שימושיות - סא | הגדרות רשות - סג | דיני מקום - סד | גודל מקום - סד | אחידות המקום - סז | גדרי מציאות חפץ במקום - סז | מקום - סז | חפץ ומקומו - סח | צורך אדם במקום - סח | צורך האדם בחפץ - סט | צורך האדם בחפץ ממוקם - סט | סיכום - סט | חילוקי רשויות - עא | נושאי דיני הוצאה ברשויות - עב | חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן - עג | רשות כמקום שימוש - עג | רשות ביחס לחפץ המונח בה - עה | רשות היחיד - עו | המבנה הממשי של רשות היחיד. - עז | דין שתהיה גדורה לעצמה. - עז | תל - עז | חריץ - עז | מחיצה - עח | מספר המחיצות - עח | דין שתהיה ראויה לשימוש - פ | דין שעולה עד הרקיע - פ | ההגדרה השימושית של רשות היחיד. - פא | ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. - פא | גדרי

מעשה הוצאה ..... צו

סוגי מעשה הוצאה - צו | מעשה הוצאה מרשות לרשות - צו | מעשה העברה ד' ברה"ר - צו | תנאי מעשה הוצאה - צז | עקירה והנחה - צז | שיעור דבר היוצא - צט | העושה מלאכת הוצאה - קא | סוגי עשייה דמלאכת הוצאה - קא | כוונת העושה - קג | איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה - קג

מלאכת הוצאה – סוגיות ..... קו

יציאות השבת (שבת ב.) ..... קי

א. מתניתין דיציאות השבת - קי | ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ - קי | ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות - קיא | ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום - קיב | ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה - קיד | ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה - קטו | ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות - קטז | ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה - קיז | ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת - קיח | י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת - קיט | יא. עוד בעניין שם יציאה - קכ

ידו של אדם (שבת ג:) ..... קכב

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור - קכב | ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' - קכג | ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות - קכד | ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה - קכד | ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה - קכה | ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה - קכו | ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י - קכו | ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם - קכז | ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה - קכח

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) ..... קל

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור - קל | ב. בירור בגדר עקירה - קלב | ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה - קלג | ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קלד | ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור - קלה | ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה - קלז | ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה - קלח | ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה - קלט | ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קמ | י. בגדר קלוטה כמי שהונחה - קמב | יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע - קמה | יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה - קמח | יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה - קנ | יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא - קנג | טו. בגדר הנחה תוך ג' - קנו | טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב - קנט | יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו - קס | יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) - קסב

המוציא מחנות לפלטיא (ה:) ..... קסה

א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים - קסה | ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא - קסו | ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור - קסז | ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים - קסח | ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קסט | ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו - קעא | ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל - קעב | ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל - קעב | ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת - קעג | י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קעד | יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) - קעה | יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי - קעז | יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך - קעט | יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה - קפ

העבירו דרך עליו (שבת ח:) ..... קפב

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש - קפב | ב. בגדר חפץ נח - קפד | ג. בירור בגדר עקירה - קפז

העבירה דרך עליה (שבת פ.) ..... קצ

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה - קצ | ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם - קצא | ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה - קצד | ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום - קצה

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) ..... קצז

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא - קצז | ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה - קצט | ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה - קצט | ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור - ר | ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) - רא | ו. תוספת ביאור בדברי רבא - רא | ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) - רב | ח. בירור בגדר מחשבת שיעור - רב | ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה - רג | י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה - רד | יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) - רה | יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם - רז | יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור - רח

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) ..... רט

א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב - רט | ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה - ריב | ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - ריג | ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - ריד | ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה - רטו | ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות - רטז | ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם - ריז | ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן - ריח | ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה - רכא | י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה - רכא

בגדר מתעסק (כריתות יט:) ..... רכה

א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות - רכה | ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק - רכז | ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה - רכט

דבר שאין מתכוין ..... רלא

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין - רלא | ב. ביאור מח' ר"י ור"ש - רלב

שנים שעשאוה ..... רלד

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה - רלד | ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה - רלה | ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה - רלז | ד. ביאור דברי רש"י בזיווז"י דאין דרך בשנים - רלז | ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה - רלט | ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה - רמ | ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח - רמ | ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה - רמא | ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים - רמג

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) ..... רמה

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא - רמה | ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה - רמו

סיכום ..... רמז

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת - רמז

רשויות - סוגיות ..... רמט

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי ..... רנג

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב - רנג | ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי - רנה | ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת - רנו | ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר - רנז | ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו - רנח | ו. בדין אמלתרא - רנט

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ..... רסא

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים - רסא | ב. מח' הטור ורבינו יואל - רסב | ג. סיכום חילוקי הדעות - רסג

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים ..... רסה

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב - רסה | ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה - רסו | ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה - רסז | ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו - רסח

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) ..... רע

משך חקק (ה.) ..... רפ

מבוי שנפרץ (ו.) ..... רפז

מבוי עקום (ו.) ..... רצ

מבוי שצידו א' ארוך (ח:) ..... רצג

בין לחיים (ח:) ..... רצו

בגדרי רשויות ..... רצט

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי - רצט | ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות - ש | ג. ביאור גדר עירוב רה"ר - ש | ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי - שא | ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה - שב | ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום - שג | ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת - שד | ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן - שה | ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות - שו | י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום - שז | יא. בגדר ג' מחיצות - שט | יב. בגדר מחיצה עצמה - שט | יג. בגדר קרקע מקום - שיא | יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן - שיב | טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י - שיד | טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו - שטו | יז. בגדר מקום רה"ר - שטז | יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר - שיז | יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י - שיט | כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות - שיט | כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות - שכא | כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה - שכג | כג. בגדר בקיעה - שכו | כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת - שכז | כה. גדר מחיצות רה"י - שכט | כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום - שלא

שם מקום ..... שלד

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה - שלד | ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה - שלה | ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות - שלו | ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות - שלו

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח ..... שלח

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו - שלח | ב. בגדר שם ד' מחיצות - שלט | ג. בגדר ד' צדדים דמקום - שמ | ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת - שמב | ה. בגדר גבוה י' טפחים - שמג | ו. ביאור גדר שיעור י"ט - שמה | ז. בירור בגדרי שטח ומקום - שמז | ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום - שמט | ט. בירור בגדר קרקע ואווירה - שנ | י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת - שנב | יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים - שנג | יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ' - שנו | יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים - שנט | יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר - שס

חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א) ..... שסג

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית - שסג | ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים - שסד | ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י - שסה

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום ..... שסו

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת - שסו | ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות - שסז | ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע - שסט | ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי - שע

בגדרי שיעורי הוצאה ..... שעב

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות - שעב | ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר - שעג | ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח - שעד

בגדר שיעור ד' אמות (מח.) ..... שעז

א. מחלוקת ר"מ ור' יהודה בשיעור שבו איש תחתיו - שעז | ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר - שעט | ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח - שפ

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:) ..... שפב

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך - שפב | ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם - שפג

עירוב תחומין ..... שפו

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב ..... שצ

א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה - שצ | ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא - שצב | ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא - שצד | ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה - שצז

ספק עירוב ..... ת

א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות - ת | ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות - תא | ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה - תב

אלפיים אמה ..... תה

א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה - תה | ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח - תח | ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין - תט

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ..... תיא

א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה - תיא | ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה - תיד | ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן - תיח | ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו - תכב

תחילת היום קונה עירוב ..... תכד

א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום - תכד

יוצא חוץ לתחום ..... תכה

א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות - תכה | ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך - תכח | ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות - תלג | ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א - תלה | ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות - תלו | ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי - תלח | ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום - תמב | ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה - תמג | ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות - תמו | י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה - תנ

תחומין דאורייתא או דרבנן ..... תנג

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת - תנג | ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין - תנה

לאו שבאל ..... תנח

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל - תנח

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא ..... תס

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר - תס

אלפיים אמה עגולות ומרובעות ..... תסא

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות - תסא

יצא ברשות ..... תסג

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות - תסג

שביתה בישן ..... תסה

א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה - תסה

תקנה לי שביתה בקרפף ..... תסו

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר - תסו

עיר ..... תסז

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה - תסז | ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר - תסט

עירוב תחומין ..... תעא

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני - תעא

שם עירוב תחומין ..... תעג

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו - תעג

עירובי חצירות ..... תעה

איסור חצרות ..... תעז

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל - תעז | ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר - תעט

תקנת עירוב ..... תפג

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים - תפג

תורת עירוב ..... תפה

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים - תפה

ביטול רשות ..... תפז

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י - תפז | ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות - תצ | ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת - תצד | ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן - תצז | ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו - תק | ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו - תקג | ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי - תקו

שבת הואיל והותרה הותרה ..... תקט

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב - תקט | ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה - תקיב | ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר - תקטז | ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית - תקיט | ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות - תקכב | ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום - תקכד

עיר של רבים ..... תקכח

א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה - תקכח | ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור - תקלא | ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות - תקלו

כל שהותר למקצת שבת ..... תקלט

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת - תקלט

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים ..... תקמ

א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים - תקמ

שכירות ..... תקמא

א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה - תקמא | ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות - תקמג

יש גזל בשבת ..... תקמה

א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות - תקמה | ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע - תקמו | ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות - תקמח

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר ..... תקנא

א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים - תקנא | ב. דעת רש"י - תקנב | ג. דעת הרשב"א וטוש"ע - תקנג | ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו - תקנד | ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם - תקנד | סיכום המקרים הנדונים והאפשריים - תקנו

הקדמות וכללים

יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות

תוכן עניינים מפורט

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... טו
מהות השבת וחלקי מצוותה ..... טו
חלקי מצוות השבת ..... טו
גדרי השביתה, המנוחה והנפישה ..... טז
השביתה, מנוחה, ונפישה ..... טז
יום השבת – גדריו ומשמעותם ..... כ
גדרי הזמן דיום השבת ..... כ
סדר המושגים וביאור לישנא דקרא ..... כב
קדושת זמן שבת וגדרי חילולו ..... כג
קדושת יום השבת ..... כג
מעשה דחילול שבת ..... כג
ביטול מנוחת שבת ..... כד
גדר הכנה כהשלמת שביתה ..... כד
מתנת שבת ..... כו

גדרי מעשה ..... כח
מציאות המעשה ..... כח
מושגי המציאות ..... כח
המציאות ..... כט
סיכום ..... לא
מושגי המציאות כמשמשת לאדם ..... לא
סיכום ..... לג
המעשה ..... לד
מעשה כנושא את הנעשה ..... לד
המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות ..... לה
משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך ..... לה
המעשה ביחס למציאות קיימת ..... לו
הגדרות שאינם משמעות במעשה ..... לו
העושה ..... לז
העושה כנושא המעשה ..... לז
אדם העושה ..... לז
דעת האדם ..... לז
בקשה ..... לז
מחשבה ..... לח
רצון ..... לח
כוונה ..... לט
סיכום ..... לט
העושה מעשה מצווה ..... מ
סיכום ..... מ
גדרי איסור מעשה ..... מא
גדרי מעשה ..... מא
גדרי העושה ..... מא
איסור לא תעשה ..... מא

איסור עשיית מלאכה ..... מג
איסור מלאכה ..... מג
גדר האיסור ..... מג
גדרי מלאכה ..... מד
מעשה מלאכה ..... מד
חכמה ומלאכה ..... מד
מלאכת מחשבת ..... מד
עשיית מלאכה ..... מה
מעשה מלאכה ..... מו
מלאכה שאינה צריכה לגופה ..... מח
מלאכת מחשבת ..... מט
דבר שאינו מתכוין ..... נ
מתעסק ..... נ
סיכום ..... נא
סוגי מלאכות שבת ..... נב
מלאכות יצירה ..... נג
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ ..... נג
גדרי מלאכת הוצאה ..... נה
מלאכה גרועה ..... נח

רשויות ..... נט
מציאות מעשה הוצאה ..... נט
גדרי מקום ..... נט
הגדרות מציאותיות ..... נט
הגדרות שימושיות ..... סא
הגדרות רשות ..... סג
דיני מקום ..... סד
גודל מקום ..... סד
אחידות המקום ..... סז
גדרי מציאות חפץ במקום ..... סז
מקום ..... סז
חפץ ומקומו ..... סח
צורך אדם במקום ..... סח
צורך האדם בחפץ ..... סט
צורך האדם בחפץ ממוקם ..... סט
סיכום ..... סט
חילוקי רשויות ..... עא
נושאי דיני הוצאה ברשויות ..... עב
חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן ..... עג
רשות כמקום שימוש ..... עג
רשות ביחס לחפץ המונח בה ..... עה
רשות היחיד ..... עו
המבנה הממשי של רשות היחיד. ..... עז
דין שתהיה גדורה לעצמה. ..... עז
תל ..... עז
חריץ ..... עז
מחיצה ..... עח
מספר המחיצות ..... עח
דין שתהיה ראויה לשימוש ..... פ
דין שעולה עד הרקיע ..... פ
ההגדרה השימושית של רשות היחיד. ..... פא
ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ..... פא
גדרי מחיצה ..... פא
דיני מחיצה ..... פה
דיני פירצה ..... פז

המבנה הממשי של רשות הרבים ..... פח
הגדרות השימושיות של רשות הרבים ..... צג
מעשה הוצאה ..... צו
סוגי מעשה הוצאה ..... צו
מעשה הוצאה מרשות לרשות ..... צו
מעשה העברה ד' ברה"ר ..... צו
תנאי מעשה הוצאה ..... צז
עקירה והנחה ..... צז
שיעור דבר היוצא ..... צט
העושה מלאכת הוצאה ..... קא
סוגי עשייה דמלאכת הוצאה ..... קא
כוונת העושה ..... קג
איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה ..... קג

הקדמה

כהקדמה לדיני הוצאה וגדרי רשויות ועל מנת לבאר את הדינים התלויים בגדרים אלו, נצרכים אנו לבאר את גדרי האיסור ואת המציאות שעליה נאמר האיסור, ולראות איזה מהם מזה ואיזה מזה.

והנה כהרבה מדיני התורה הק' ניתנו לנו איסורי התורה על מציאות מוקדמת הברורה לנו (ויש שמציאות זו היתה בבריאת העולם, דאיסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש שנתחדשה אך בקבלת התורה), חלק מהם ברורים לנו מבלי להעמיד בהם גדרים במציאות ושאר שיעורים, בין מחמת קיצוניות המשתנים שמכריחה אותנו להבדלה, ובין כאלה המקובלים כתורה שבעל פה. אך חלק מהם, ועליהם רובה של תורה שבעל פה, אינם ברורים לנו באופן טבעי (כשתי כליותיו של אברהם אבינו), הן מחמת חסרוננו בהבנת התורה (התלויה בהבנת לשונה הק', והתאמת כולה באחת), והן מחמת קושי היכולת לצמצם בסברא, ועיקרם של הלכות אלו להאיר עינינו לראות המציאות הקיימת וחילוקיה, לחייב ולפטור, להתיר ולאסור, ולתיקון תקנות במקום בו עיני העם כבדו מהבחין ביניהם.

(הדברים פשוטים בכל מקום שתחילת כל הגדרה ותכלית כל חילוק אין קיומו אלא בציוויו ית', שכל הגדרה תעמוד על הקודמת לה, וכולן מיוחסות להגדרות הפשוטות הקודמות להם, והוא ראשון אל חי וקיים עליון (במובן הקדום, המוחלט, וחסר היחס) קודם לכל המתייחסים, ואין יחס בלתו, ומבלעדיו אין יחס, ועל כן יש לראות בכל המציאות הנ"ל, מציאות הלכתית בציוויו ית', ואיך שיהיה הרי אין המציאות המדוברת בעלת חשיבות אלא במשמעותה).

וכן הוא בדיני רשויות והוצאה, שתהיה אריכות הדברים בהבנת המציאות וגדריה, שעליה ניתנו ההלכות והתקנות, והי"ע.

סימן א

קדושת יום השבת ומצוותיה

מהות השבת וחלקי מצוותה

חלקי מצוות השבת

חילוקי משמעות בשם שבת - שבת ומצוותה, עשייה ואי עשייה, קדושה ושביתה, זכירה ושמירה

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בחי עשייה. בחלק העשייה מצאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מצאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מצאנו שני גדרים. א. ביום. ב. בחלם. בדבר ממנו שובתים מצאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בחי עשייה מצאנו שתי מעמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של אי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

חילוקי גדרים בחלק העושה - העושה כנפרד, בעצמו ולדעתו

בחלק העושה מצאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל יקרחל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל יקרחל לדורותיהם. בגדר העושה כנפרד מצאנו שלושה גדרים. א. החלם העושה בעצמו. ב. החלם ביחס לעשיית חלם אחר לטעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מצאנו שלושה גדרים. א. הלעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הלעה מצאנו שלושה גדרים. א. הנקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למצוות שבת שונים משאר המצוות, וכלבעינן מיעוט על שניס שעשאוה.

חילוקי גדרים במעשה האיסור - עבודה, עשייה, ומלאבה בהמצאה עילוי ושינוי מצב

בחלק המעשה של החיסור מצאנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמלאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן החמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לכ, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההולמה מרשות לרשות.)

חילוקי גדרים בחלק הזמן - היום המסוים, מכלל ימי השבת, וכשביעית השבוע וביחס לעושה

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. ת. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. ת. כדבר לחוד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. ת. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. ת. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. ת. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

חילוקי משמעות בקיום ותכלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. ת. מטרת המצווה. ב. מטרת המצווה. במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. ת. במצווה. ב. בשביתתו. במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. ת. לות. ב. זכרון. בלות מלאנו שני גדרים. ת. לות בזמן המצווה. ב. לות לעולם. והזכרון הוא ליליית מלרים. במטרת שביתתו מלאנו שני גדרים. ת. יליעה. ב. מעשה. היליעה היא שילעו לומות העולם בקדושת יקרלל. במעשה מלאנו שלושה גדרים. ת. מנוחת הבהמה. ב. נפיקת בן לחתך והגר. ג. מנוחת העבד והלמה כמוך. ובמטרת המצווה מלאנו גדר לחד שהוא ברית עולם.

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

שלושה שמות למעשה השבת ותכליתם - נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתוצאה של המלאכה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות ליני יום השביעי יהוא בתורה בשלושה שמות. ת. נפיקה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. ת. נפיקת העושה לעלמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתולאה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו יח' במעשה ברלשית, שביתה, מהיות היליה גמורה. מנוחה, מה שלין לורך במלאכה. ונפיקה, במשמעות קיום רלון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהיליה. מנוחה, מההתעסקות. ונפיקה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל רלונותיו ואין לו רלון.

חילוק וינח וינפש מוושבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן לאחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יהילה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברלשית היא בגדר יום השוב שבו מעשה ברלשית נגמר ויבדך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים - העבר הנח מעבודה לעומת נפישת האדם הנבחר לה'

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליליאת מלרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפיקה תהוה שיהיה האדם תכלית לעלמו כי בנו בחר וקדש ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ליווך לעשות את יום השבת, היינו שזה שאתה תשבות מעשה היהילה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יהילה שהם רק משמשים להתעסקות ביהילת האדון, אך בזה שיקבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לגורך משהו חילוני ולא לקיום רלון היהילה.

חילוק וינח וינפש מוושבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ויקבות, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, לך ויקבות מתייחס למי קיום המלאכה. וכלייל המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעלמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי שהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עלמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה בזמן שנקבע כך משאת ימי ברלשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע

מסויים, לו שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנם. והלאה לכולנו לית דיה, שביחם לכלייה מעצה ברחשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיצנם, וביחם לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחם לקדושת היום השביעי הוא יום מסויס.

שם נפישה ביחס לאדם - אי היות העושה משמש ליצירה ושמירת נפישתו האישית

ופש הוא לשון שחרית ונפש הוא כח התמדת החחרית וינפש היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחם לעשיית הדברים הנפרדים לח שייך נפישה שעליין מחיה לותם לך ביחם לכלל הבריחה כדבר לחד יש כאן תוספת שנשחרה מכח הבריחה הרחשונה.

וביאורו כי שם נפישה יבוח במשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחם ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה הלחר לח ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית חלח כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחם למוסג מלחכה, כמטרת יצירה, חלח יחשב העושה לותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפישה גדר במלחכה חלח שהחדם ללח מלחכה הוא נופש, שעשיית מלחכה ע"י החדם מבטלת חת נפישתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ולף שהוא יושב ושמו עליה אין זה נפישה חלח ריבוי. לך לחר שיהיה זמן שאינו עושה מלחכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן לחמתך, ממילח לחר שאין לו מלחכה לעשות.

גדר נפישה מותקיימת אך בזמנה - ברית לדורות לעשות בכל שבת בנפרד ושמירת היום

ותהא הנפישה גדר בחדם רק בלותו הזמן שהוא עושה זחת, שנפישה לחרת תהיה בחדם הנפוש כבר. וגם ביחם לזמן שהחדם נופש אין בזה יחם לשבת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסויס, ועל זה כרתו ישראל ברית לדורותם שיעשו לת השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו שריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עשיו שכל יום שביעי יעמדו, חלח שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעלמו היו שריכים לקבל עליהם לת כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל לת השבת לעשות לת השבת.

והשמירה הרחשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים ליזה יום שבת בכדי לעשות לת השבת, והיינו, כי שם היה המלווה רק שיש יום מסויס שלריך לשמרו לש היה שייך ללוות גם לשמור לת היום שזה משמרת למשמרת, חבל כיון שיש במלווה משמעות עלמית לכל יום שבת בפני עלמו שייך ללוות על שמירת השבת בכדי שיהיה לפשר לקיים לת קיום היום.

נפישת השבת כאות קודש - שביתת יום השביעי כאות בינו ית' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לש יהיה נפישת השבת זכרון לשבת מעשה ברחשית, היינו, שתהא עשייתנו לת השבת מטרת הזכיר מעשה ברחשית, חלח בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת החדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורח, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור וביחם לדור ולעתיד.

ועל כן לש יהיה נפישת השבת זכרון לשבת מעשה ברחשית, היינו, שתהא עשייתנו לת השבת מטרת הזכיר מעשה ברחשית, חלח בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת החדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורח, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור וביחם לדור ולעתיד.

משמעות שמירת שבת כאות – חשיבות שמירת שבת אחת כתקנה באילו שימר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחם לשמירת לות הדור וכלחיתה במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עלמו, ואין כריתה חלח הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד לימה רבי לומר, כל המשמר שבת חחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כחלו שימר כל השבתות מיום שברח הקדוש ברוך הוא לת עולמו עד שיחיו המתים, שנחמר ושמרו בני ישרחל לת השבת לעשות לת השבת לדורותם ברית עולם.

יום קדוש במשמעות יחוד - אי עשיית מלאכות מורה על יחוד הזמן

וזה גדר יום קדוש החמור ביחם לעשיית מלחכה, והיינו ביחם לזמן שריבוי מיני המלחכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלח מיוחד לדבר, ולי עשיית מלחכות תורה לת יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחם לקדושה ויחוד יום השבת

מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי תחללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מאלו ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה בה מלאכה וכו' (והיינו לחמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבים פטור).

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע"י העושה וחפץ מסויים הוא גם נעשה בזמן מסויים והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קדוש ולכן מי שעושה בזמן קדוש התולדה יצאה מדבר קדוש.

ששת ימים תעשה מלאכה - יחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב שאת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללמד שהעושה כי זה במשמעות הזמן, ואחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לאפקרות שהעושהו אחד, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה ליזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לחלק לו ללמד, כי דיבר מיוחד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות - העושה יונח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשייה דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

מנוחת שבת כיציאת מצרים – הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הגם הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה,

וזה ע"י שיפסיק לחלוטין ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והלגיס שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים יעשה מלאכה - שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היס ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר לוך ה' לוקוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחל להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לאדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של דין לאדם לחבירו, וע"כ תמלא כי בגדר זה לא הוזכר קודש לו לה'.

ועל דרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא ללו לווקוק ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, ובשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחיצת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי אלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודש לו מה שהיא לה'.

שביתה במשמעות שלילית בעושה – השביתה תתייחס לימי עשייה ושבת היא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבלותו הזמן שקובע לינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שקובע לינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אדם שלינו עושה אף פעם

מין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחודשת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס חליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שקודם האדם אין זו עשיה שלו, ולפ מה שיש זמן שקודם אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה חלא שבת היא לה'.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה - שותפות ישראל במעשה בראשית ע"י שביתת השבת

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש חני שתהיו קדושים לאות כי חני קדוש, כי אין מי שיקבות ממעשה הבריאה כי אם בורחה, וזו השביתה החמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, אבל מלאכות שאדם עושה אותם בתוך שביתה מלאותית זו שעולנה בנמלא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה' נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה החמיתית שייכת רק בשביתת הבריאה, אך נתן ה' מתנה זאת ליזרחל שיחשבו גם הם בחי עשייתם כקודחים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכאילו עשו את השבת, וכלאיתא במדרש רבי אלעזר בן פרטא אומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

ויכל מלאבתו וישבות מכל - כילוי בבריאה, שביתה בבורא, וקדושת יום השביעי

א"כ מלאנו שלושה שמות ביחס לאדם השובת, והם שביתה מנוחה ונפיקה, ושלושה שמות ביחס לאדם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כנגיעת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גריעת האדם מלאכה כיצירת האדם ומלאכה כיצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, האדם בהמתו ועבדו, האדם כעובד כעושה וכיוצר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

שלושה שמות באדם במלאכה וביום - שביתה מנוחה נפישה, עבודה עשייה, ושורך ועבדך

ולפי"ז ובהקדם הפרק גדר שיש למלות בין מלאכת שמים למלאכת האדם, כי ה' ברא את הכח עלמו ועשה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה בראשית נקרא לבדוק מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה בראשית הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובאי בריאה ביחס לעושה, מעשה בראשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה בזה, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, אף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

חילוק מלאבת שמים ומלאבת אדם - לברוא בחדש ולעבוד ולהשתמש בקיים

ועל כן שביתת הבריאה ממלאכת מעשה בראשית יש בה קיום מעשה בראשית על כל פרטיו שלא יתנו עוד לאחר שנסתיימה הבריאה, וע"כ כתב ויכל מלאכתו וישבות מכל מלאכתו, כי הכילוי הוא ביחס למעשה בראשית עלמו שמלאכת ה' בבריאתו נשלמה שכבר נעשה, והשביתה היא ביחס לבורא שהשבית כח הבריאה מהמלאכה, היינו שלא ניתנה עוד בריאה בעולם כי לא נגרעה, וע"כ כתב מכל. וברכת וקדושת יום השביעי היא מקום השביתה ולא מקום הכילוי, כי אף כשמלאכה נעשית ונגמרת אין זה לומר שלא תשתנה ע"י מחשבת מלאכה נוספת, אך השביתה שבשת מכל מלאכה, היינו שלא תהיה מלאכה אחרת, היא סיבת ברכה וקדושה, והברכה להבדיל מן הבריאה היא מכח הדבר הקיים כמו מבריך גפן, וכן הוא קדושתו, היינו יחודו משאר שבת ימי המעשה שהייתה בהם בריאה, וזה משמעות שברא לעשות, כי המעשה הוא יחס בין שני דברים, ואם אין נסתיימה בריאתם וקביעותם אין שייך ליחסס. והבן.

מנוחה ונפישה בבריאה ובאדם - אחדות הבריאה ועמידת אדם על רצונו

אבל אם מנוחה ונפיקה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחס והנפיסס, והנפיקה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפיקה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר עשה כי אם זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית ביחס לאדם אין היא

מבריאה חלה מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחד הרי אין דעת האחר דעתו ואין נפישה ביחס לדעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כלמור.

מנוחת הפרטים בתוך הבריאה - נחת איברים על מקומם

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שאף שכל בריאה עצמה נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב ויום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית הזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האברים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שאף שאין היא בעלת דעה להינפש העבודה תסתור מנוחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח אבריו, עצם ההפסקות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלרך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קלוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קלוב וילוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

ששת ימים לעומת ששה - אגידת ימים כאחת לעומת מניין דברים נפרדים

וזה יהיה בילור לשנא דקרא ונקיטת שבת ימים לעומת ששה ימים שמשמעות לשון שבת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל לגילת הימים מאוחדת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מכח או ביכולת הימים), לך לשון ששה ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגדר מאחד בהם, אלא הרי הם ימים מחולקים, ומנייתם למספר תורה רק שהם שווים לגבי ענין מסויים, והעניין הנ"ל קיים בכל יום בנפרד. ואמר קרא שבת ימים תעבד, ושם עבודה הוא שימוש בכח הקיים בדבר ביחס לאחר, להבדיל משימוש בכח לקיום העצמי הנקרא בשם נפישה. ושם עבד אמתם הוא ביחס היות בו לולר של עבודה, ותעבוד, היינו, תהיה עבוד, היינו, תקיים את יכולת העבודה שיש לך בין בעצמך ובין באחרים.

חילוק לישנא דקרא בעשייה - העושה בעבודתו, המעשה במציאותו, והעשוי כתוצאה

וחילוק שלושת הלשונות הנ"ל (ששת ימים תעבד, ושבת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכתך), כי בילור שבת ימים יעשה מלאכה, היינו, ששת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. ובילור שבת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע"י עשיה, מוגבל לששת ימים. ובילור שבת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לששת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניצול מאליו (וכמו שביאת כליס לבית יוסף). המעשה, היינו המליאות היולרת את התולאה. והעשוי, היינו התולאה.

יום השבת - גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

ספירה ומניה בחלקי הזמן - יחס האחד לרבים וסכום לסיפוק התכלית

ובהקדם בילור גדרי חלק הזמן לשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שמניה לבד ונאמר יש כאן שלוש, ומניית אחד הוא ביחס לקודם לו שמניה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה סתם, שיש שמניה לשם דוגמת מרובעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהמרובעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של מרובעה. אך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית יציאתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לשעת סוף סכומם

ולמה יועילו, אם לקניית דבר לחד לו מצנהו, והצניה שלין במצעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק צורך המטרה הנ"ל.

השבוע באיחור וחלוקה בזמן - ששת ימי מלאכה לשלימות יום השביתה וההכנה

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ושיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת לורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, ושיחס לימים היא שיחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה רלצית המוצג הנ"ל. ותהיה סיבת לורך זה הוא בשלימות (המסויימת שלינה מצחלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעצמית מלאכה והכנה ויום לחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוקי חטאות בזמני השבת - עיקר שבת, היום שבת, ובחלק בשבת

והנה מצאנו בדיני חילוקי חטאות בשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי מצמעויות שיש למצוא בזמן השבת. שנמצא דינים שהם ביחס ומצמעות בכלל השבתות כגדר לחד, וכלליתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמצא דינים שהם ביחס ומצמעות שבת לחת שלמה כגדר לחד, וכלליתא בדין להשוכח שהיום שבת. וכן נמצא דינים שהם ביחס ומצמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכלליתא לחייב לכל חילול וחילול (ולא לחריגן שלחר שנתחלל פעם לחת כבר עבר).

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים שלו מצמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחד לכל השבתות, על מצמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על מצמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

השבת במחזור השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית הזמן כמעשר לה'

והיות מצמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב לחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, הלחד שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ושזה שייך לומר להלחם מקדש קודש לה', ולשיכור עבודה בשבת במצמעות של מעשר לה' כבכור ובכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לבכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קליר של מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקליר תשבת שלין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקליבו הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ודאי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בבכור ובכורים וזה גדר חייב בר בר מצמר לחד ומונה שבה וזהו שבת של לחם הרשבון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

קדושת שבת בראשית - קדושת בלל היום באחת לעומת קדושת כל רגע

והיות מצמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילת. ובזו המצמעות יש למצוא שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר לחד, בהיות זמן שבת הנובע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לבלל היום בלחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קילשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעלמו.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסורה לבית דין

והבן הגדרך לשתי מצמעויות שיהיה גדר ביום השבת שלינו ממחזור השבוע, שלינו שייך לולא בקדושתו יתברך לולו הזמנים, שהוא ית' ממליך כל הנמלחים ולינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש לת השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, לבל לין זה שייך ביחס לשהם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ביום השביעי שבת קדש ליי', ולויתא במדרש לשם שבת מסורה, ולינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם לת השבת.

וגדר שלמדנו ביום השבת כמה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבדות של שבעה ימים, נמצא בדעת רב הונא כמי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע לימתי שבת, שהוא מונה שבת ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שלמדנו ביום השבת כמה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמצא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחד ומונה שבת. ובימות החמה לפי רב הונא ברור שאין דין לעשות שבת ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ג"כ לדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאדם הראשון.

דין שבת בגדרה כחלק מכלל השבוע – היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי שקומר אותה ועל כן תיחשב אות דין ה' לבין כל ישראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הופיע עצמו מכלל ישראל בשותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלום.

משמעות חילול שבת שבמלאכה - חילוק זמן ברובי מלאכות

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח לאדריו, עצם האפשרות שיתכן שיצטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלחץ, וזה משמעות עבד, לכל אחד שיש שיונח לזמן קצוב תנוח דעתו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קצוב וידוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

חילוק לישנא דקרא בשלושה גדרים הנ"ל - שבתותי תשמורו, ושמרו את השבת, ומחלליה

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ושבת בראשית היה את כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של שבת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הלטבדות. ויושבות ביום השביעי מכל מלאכתו משך עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

שורש מושג השבת משבת בראשית – שלימות המלאכה, שביתה כספירה, קדושת וברכת עצם היום

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות כלל השבתות ואות לישראל

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי כמה שהם שלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו לאומות העולם שבכל דור שאני ה' שלוני מקדישכם, היינו מעתיד אתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו ששבתותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת יאמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור לאומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא דין יראל לה', אלא מאחר שעליון היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא

שביעית מהזמן שלהם, על כן לומר לדורותיכם שלזמן זמנו של זה כזמנו של זה.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם את השבת - קדושה עצמית לכל השבת, ומלאכה בה, ברית עולם לדורות

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ולאחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, לומר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות שיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן לומר להם שלמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, לך ביחס לכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי לם היתה קדושת השבת ביחס לאדם, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי שמשמרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד לומר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא חות בין ה' לבלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן לומר שלף היחיד ולף על מלאכה אחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, לם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעל עכשיו ליבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם שליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית המתורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מבריית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש בעשייתו מהשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. וכאמור הביאור בזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן בחופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא בשם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר משביתה, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימלא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכדוגמת הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקולר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן במוליך שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ולף שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הלעת המיטה, זה אינו, שתכונת הלמחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם אלא גרילת. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת דבר חשובה. ולף שתולדת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בטלה לדבר, אין שם מלאכה משום התולדה אלא ביחס לעשייה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קלף לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מלשון שתי לעות בלשון ריבוי למילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שלף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיל שאין היא (השבת) לה',

יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה׳. ולפ״ז יש לעשות מעשים רבים שיהיו לה׳, כי הוא מקדש לשימושים רבים ובזמנים רבים, לך קדושתו היא לחת, והרי שסיבת קדושתו מלחלת לת כללו, לך סיבת חיסור חילולו מחלקתו. ובילוד מילת מחלליה, כמו חללים. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עליו שלה כי יש לה ליקח כמה דברים. והשבת כולה לה׳, וע״כ חין כתוב שבת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, חלא ובשביעי תשבת. כי מלוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה׳, לך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמלא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטווינו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), חין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלחר שנלטונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות החלם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות החלם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלחכה שאינו שובת, וזו התולדה החסורה, והיא שינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת החלם ביום השבת, וע״ז נאמר דין שמירה ודין זה חין הוא בשמירה ממעשה מסויס, חלא בשמירת מצב שביתה לחלם.

וע״כ כל מעשה שיעשה החלם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר החלם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שחין הוא עושה חותה (וכמו בדליחה שחין הוא סיבת חיות הנרלח), ע״כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, וחין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, חלא הם גדרים קבועים. וע״כ חף מי שחין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו חין היח חשובה), יתחייב משום שמלוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר חיסורה לחו ללח תעשה כל מלחכה (בהקדם לשבת ימים תעבוד ועשית כל מלחכתך וכו׳ שהוא גדר ביחס לחדם, ולח תעשה כל מלחכה שהוא שלח בגדר זה), לחין שביתה ועבודה החמורה גדר למלחכתך, חלח כל מלחכה חסורה. ומשום שחין השביתה החמורה ביחס למעשיו חלח היח מגדירה דבר זה בעלמו, והיינו, שחין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע״י שינוי מעשיך, חלח גדר שביתה החמורה היח ביחס לרחוי להיות מעשיך, ויש בחיסור להגדיר המעשים עלמם. ושים בחיסור התורה הנ״ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולח חיסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר – בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר חיסור עשיית הכנה הוא במשמעות חחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה לרבה מלחורייתח. ומיניה שלחר שיש מלוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר לם הוכן חו לח. וגדר זה מחובר, שחמנם מעשה ההכנה נעשה מקודס, חבל תולדת המעשה היח כמה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע״כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מלווה משום תולדתו, שהיח הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לטורך יום חחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. חבל גדר זה השני החמור חינו מלווה.

והנה לגבי מעשה שבת חמרו דמ״ל מעשה שבת לחורייתח יליף מקודם היח לכס, ודווקח במזיד, לחמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וח״כ יהיה גדר בתולדה שהיח מעשה של יום השבת. חלח דזה חין ללמוד מעשם חיסור עשיית מלחכה, שהרי מלחכה הנעשית מחליה ודחי מותרת, ולח יש בה מעשה שבת.

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע״י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

ולמדו זה מהחמור לקודם היח לכס, ויש בעשם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולח היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן

היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר לקודש היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין צייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחבירו בקדיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, או יהיה לכם קודש, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בציווי. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עצמו, היינו, שמיוחד להדבר, נעשה ע״י יקרלה. וזה צייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, וליקרלה יש זמן לשבת מכללו. אלא שאין זה ע״י מעשה, לבזה היה לו לומר קדשה.

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע״י יקרלה. ובאמת שזה צייך רק בבשר ודם, שיהיה אצלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודש בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במלילות. וזה הרי צייך רק ביחס לשאר ימים, שע״י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת אל שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

משנה בשישי ושבתון במן - יום שביתה עצמי לסיבה וקדושת יום השביעי לה׳

וע״כ אמר בברכת המן משנה בשיש, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה׳ אחר. והיינו למה שאמר שבתון הוא לשאר ביבר ה׳, שהרי אמר לו שיהיה משנה בשיש. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה די רק שלא ירד אחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה משום שבת אל יקרלה, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם אחר הרי יהיה משום משנה לשיש. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע אל יום השיש. אבל במה שירד משנה בשיש מוכרח שאין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק משום לאונו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יהודו משאר ימים, הוא משום קודש לה׳, והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע״כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתבדר בירידת המן רק פעם אחת, ולפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עליין לא נתבדר שלא ירד למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום אכלוהו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתבדר שזה משום יום השביעי.

דיקדוק לישנא דקרא באמירת משה – משמעות שבתון כבוד היום שאין מבינים בו לצורכו

וכן נראה שלא אמר לו ה׳ לאמר זה הדבר להם, וע״כ לא אמר וביום השיש כמו אליו נשיאי העדה, כי לף להם לא אמר, ובהם ניכר ביותר שהיו שומעים לו ביותר. וע״כ הודיעם שזה הדבר כבר הודיעו משה ואינו לרך מקרה. והיינו שהיה לחשוב שתוספת שיש ביום השיש הוא משום כבודו ולא הכנה למחר, וזה אמר להם שאין זה משום כבוד היום השיש אלא משום יום שאחריו. ואם תאמר שהיה לתתו ביום המחר ולכבדו בנתינה מרובה, ע״כ אמר להם שבתון, שגדר יום הזה הוא שיהיה יום שבתון, היינו שאינו לריך לקיטה, וזה היה להם חידוש שיהיה כבוד ליום במה שאין מכינים בו לצורכו. וע״כ אמר להם שסיבת יום זה שהוא שבתון הוא משום שהוא שבת קודש לה׳ מחר. ואמנם אין בזה עשיית לרכי היום מעלה לאדם ביום, אבל יש בזה משום כבוד ה׳, שע״י שאינו לריך ללקיטה יהיה נחשב היום קדוש לה׳. וכן שמה שנדרש שיהיה אפוי יאפו היום וכו׳, והעודף למשמרת, ולא גילה להם אלא שלא יהיה מחר ללקוט, ע״כ אמר משמרת. ומה שלא אמר להם שלא יהיה מחר הוא משום שלא יחשבו היום כיום עינוי שיש בו מחסור, ואף שהיה להם משנה לחם ויהיה להם לף למחר וירלו שלא חסר, יהיו לומגים על שאר ימים, שאחר שהיה להם לסמוך מיום על חבירו ביום השיש ובשביעי אין זה הכיטחון, ילמגו בו עוד יותר משאר ימים.

אכלוהו היום במן דשבת - יום שביתה מחמת עצמו ומניעת דאגת מחר

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה׳, ועשו כמו שציווש, ולמחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ורלה להוציא מליבם שאם עלתה בידם ולא

נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים לחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתוותר לימים לחרים, ואמר לכלותו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים לחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השישי להכנה לבד לא יגרע יום זה מנתינה, לבד בחמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן בבר בבית, ובילר להם טובתו שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, שאיפה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורל בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלעשות זו. לבד מן העם ילאו ללקוט עכ"פ, שלשם לאכילת יום המחר, ואמרו חולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום כבוד ה' רלוי שלא ירל ביום קודש אלו, לבד לילדם הרי יש מחסור בזה.

מתנת שבת

ראו כי ה' נתן לכם השבת - נתינת שבת ככוח נוח וענין לחם יומיים

וע"כ אמר בברת המן משנה בשישי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה' מחר. והיינו למה שאמר שבתון הוא משר ליבר ה', שהרי אמר לו שיהיה משנה בשישי. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה די רק שלא ירל מחר. ובמה שירל היום משנה אנו למדים שאין זה משום שבת של ישראל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה משום משנה בשישי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירל ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השישי. לבד במה שירל משנה בשישי מוכרח שאין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון יריעת מן ולא רק משום לאונו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יחודו משאר ימים, הוא משום קודש לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתבדר בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עליין לא נתבדר שלא ירל למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום לכלוהו והיום מתחיל מהלילה. לבד במה שלא ירל למחרתו נתבדר שזה משום יום השביעי.

וישבתו העם ביום השביעי – גדר תחומין בשביתת האדם עצמו חלף גדר מלאכה

וזהו שכתוב ויקבתו העם ביום השביעי, היינו שעד עתה לא היה בזה שביתה, ואף שם היה לוסר עליהם בלי גדר הנתינה לא היה בזה שביתה שלא כראוי. ועוד נראה שיש לחלק בין דין תחומין לשאר מלאכות, שהרי אינה מלאכה, שאף שם יהיה לו תועלת במה שהוא נמצא כאן, כמו המי לשקטו, אין שייך בשאם עצמו גדר מלאכה, שאינו מוכן לבבר אחר שלא הבריים מוכנים לו. ואינו גדר זה הוא גם במשמעות השביתה האמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדר הכנה יש לו משמעות ביחס לשאר הימים מצד היום עצמו, היינו שנקבע יום זה משאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קילוש ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש לתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קדוש והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה' נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום שלא גם שביתת עלמכם. ובתחילה אמר למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, ואחר כן אמר עד אנה מאנתם לשמור מלוותי ותורותי.

עד אנה מאנתם - אנה כסיבת כיוון ומאנתם באנסנו כמנוסה

ויש לדקדק במה שאמר הוא יתי עד אנה. אנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, שאם אן הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובילורו, עד אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ותמה עד אנה, היינו, איזה אנה לריך שתהיה, בבדי שתחללו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' יתי סיבות שיהיו מכוונים לשמור מלוותיו ותורותיו, ותמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען אנסנו, היינו שגם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לבבר, וגם הוא סיבת כיוון מבבר אלא שחשבת מטרה. ואלה שיגיעו לבבר, אבל לא אלה להרהותם לאן, ואכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא

היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שהלה לכתחלה חייב ימלאו הלכך הנכונה יוכלו להגיע למקום הגרלה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומלאכת הדרך בשתי פנים, או ע"י הורמה, או עד שיפסה עד יגיע למקום הגרלה, היינו אינה שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

הילך בתורתי אם לא - הליכה בדרך התורה כתבלית או בדרך השלילה

ולא יאמר או לא שהרי אף אם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו משום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שאריכים עדיין לימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניקם אם לא יעשו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למצוא הדרך, אלא גם לא מלאו בדרך השלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מולאים הדרך הנכונה.

לשמור מצוותי ותורותי – גדר סייג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

וזהו שכתוב לשמור מצוותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בגיוון, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאינו מולא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימלא הדרך למקום הראוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר על אנה, כלום הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו תבינו, וכי אין די בזה שרואה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לעמוד אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעמוד מקומם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצוותי, דאם לו הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום יום - מניעת דאגת מחר וסכנת הוללות בהכנה

והנה לא מלאנו שכעס על הותרתם על הבוקר. ובילורו שיש בליקטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו משום שלחנו לחגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין לריכים את לחגתו, ועכ"פ יאלו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלחגת מחר שני משמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לחוג מקולר זמן שיהיה לו, אם לא יחוג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, אולי יבוא דבר מחודש ולא יהיה לו זמן על שילטרך. והשני, הלחגה שאינה לחגת יום מסויים אלא זמן מסויים, אלא לחגה כללית על כל לרה שלא תבוא, ותהיה שייכת אף בחופן שיהיה לו לרכיו מוכנים לזמן רחוי, ואין שעה לוחקתו. ומידה זו רעה מקולמתה. והנה בירילת המן יום יום יש למנוע מידה הרשחונה, שאחר שהתברר להם ביטחון נתינתו ית' אין לחגת מחר עליהם. אבל אליה וקוץ בה, להמיר מידת הביטחון במידת ההוללות, כי מחר נמות. ובהיות להם יום שאין בו מעשה ולריך להכנה, יאימו על ליבם, שאף שיש לחוג לחגת יום קרוב, הרי שיש להם על מי לסמוך עליו, היינו הוא ית'.

סימן ב

גדרי מעשה

מלאכת הוגלה נמסרה לנו בכלל לישורי מלאכות, ובכלל מעשי לישור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוגלה, נדרשים אנו לבאר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביאם כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים לי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה בלשון כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התוגלה ואת התעסקות העושה בתוגלה, והתוגלה כשמה כן היא המלאיות הנודעת מן המעשה

מציאות המעשה

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המלווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחד לכל השבתות, על משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביאם למעשה מסויים של לוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את הלוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מלאותיים ונוכל לדון בהם כך, לך המושגים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונלטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במושגים המלאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליאר ביאור בלורת השימוש בהם.

מושג

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביאם לדבר לאחר ולורש השגה ולאינו מלוי, והמושג לבד, היינו, מה שקייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביאם לבאינת מלאות כשנגדיל דבר שאינו קיים במלאות לך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מלאותי, וכן כשנרצה להגדיל חלק ממקרה מלאותי בנפרד משאר המלאות לף שם הוא לא קיים במלאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מלאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מלאותי,

נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה לחר, ובעל צורה לחילה של החפץ והמקום.

קיים

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק לפקרי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר שם קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר שם קיים במציאות או לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ואי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מלוחכת להגדרת הדברים עצמם שלותם נגדיר כקיימים כמושג או לאו. ובדוגמא שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום לף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

דבר

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ושם נדבר על דבר מציאותי הוא ביחס למציאות, ושם נדבר על דבר כמושג מציאותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קולס לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ולחי אינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבותנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמא שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המלוחד ביחס לדבר לחר.

המציאות

המציאות היא כל הדברים המלויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, חלא עצם זה שיש הדבל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לחבר.

מושג הדבר הקיים הנפרד

שאף שאמרנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו לבא שיהיה תלוי בקיום דבר לחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המציאות כמקרה בעצם. ובדוגמא שאמרנו חפץ יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים לחרים.

מציאות דברים נפרדים

כמו שאמרנו המציאות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום לדברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במציאות משמעות מחולקת, וכל המציאות היא לדבר לחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מציאות לחת. אך לחר שנגדיר חלק מהמציאות כקיום של דבר נפרד תיפרד המציאות ביחס לדבר הנפרד הנמצא בה וקיומו יהיה חלק מציאות נפרד. והגדרת המציאות הלחת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מציאות כוללת שאמנם היא לחת ביחס למושג הקיום של הדברים, אך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מציאות לחת של המושג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, להיינו שמציאות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא לחת לו שהם קיימים לו שלא וחלקי המציאות יהיו רק בסובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובסובן של דבר נספר. ובדוגמא שאמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמציאות לחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שניהם כלולים במציאות לחת, ושאין קיום לחד סותר לת קיום הלחר, אך אין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי אין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במציאות לחת, וזה משמעות כל שני דברים.

מושג דבר בעל צורה

היינו מה שדבר הוא בעל צורה, ויחס לקיומו הוא מלאות אחת עם כל שאר דבריס כלאמר, ויחס לנפרדותו הוא קיים בנפרד משאר דבריס, לך יחס לצורה הוא מושג מלאותי נוסף, ויחס לקיומו יש משמעות שהוא נמצא בגבול, ויחס לנפרדותו יש משמעות שהוא נפרד מסיבת צורתו, והוא משמעות קיום נוספת ועל כן לא יפרד מצורה השווה לו. ובדוגמת שלמדנו החפץ והמקום הם בעלי צורה שונה, שהחפץ הוא צורה של חומר, ומקום הוא צורה של חלל, לך אין כמה שהחפץ מונח במקום הזה משמעות שונה בחפץ או במקום ויחס לקיומס כצורה שלהם אינה תלויה בזה. ויחס לקיומס הם יהיו קיימים בצורתס, ויחס לנפרדותם יהיה להם משמעות עלמית שהם נפרדים ע״י צורתס, לך לא יהיה גדל חפץ שאין משמעות לחילה לחפץ כולו כנפרד שהרי ויחס לצורתו כחומר אין הוא דבר לחל לעלמו, כי אין הבדל בינו לשאר חפלים במשמעות צורתו החומרית. וכן לא יהיה משמעות לחילה למקום זה שביחס לצורתו כחלל אין הוא דבר לעלמו כי אין הבדל בינו לבין שאר חללים ויחס להיותו בעל צורת חלל.

מציאות דברים בעלי צורה

המציאות הכוללת את כל הצורות תכלול דבריס בעלי צורות שונות למלאות לחל, והם יחשבו ויחס למלאות קיימים ויחשב כל בעל צורה כקיים, ויחס למלאות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי צורה יש להם גבול ויחס לדבריס לחריס גבול דבר זה הוא סייגו של הלחר, ויוגדלו ויחס להתלחמם הצורתית, שיש שצורתם תלפשר שיתקיימו בחלק מלאות לחל והמלאות הכוללת תהיה מתלימה לקיום הצורות, ומלאות שני צורות תגדיר לותם כמתלימות. ובדוגמת שלמדנו. החפץ והמקום ויחס למלאות, למלאות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעלמם יש משמעות כמתלימה שצורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במלאות לחת, ויחס להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יחד משמעות כדבר נפרד ויחס לשאר מקרי דבר בחלל, לך לא יהיה הבדל ויחס לשאר מקריס של דבר הנמצא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ חלא כחומר רב וכן למקום רק כחלל לך לא במה שהוא מונח במקום לו ויחס לחפץ זה ומקום זה כי אין בזה משמעות ויחס למלאות הצורות.

מושג הדבר הנפרד בעל הצורה הנבדלת

דבר בעל צורה הרי שהוא נפרד מלבד בקיומו הרי שהוא נפרד גם בצורתו ויחס למלאות יוגדר זה כמושג מלאותי עלמי, שכיון שיש צורות המתלימות ויש שאינם הרי שנוכל להגדיר את צורת הדבר ויחס לצורות לחרות כהגדרה עלמית, ויהיה הדבר נפרד לא רק בקיומו שהוא קיים מסיבת עלמו חלא גם מסיבת צורתו, ומושג זה יהיה כולל הגדרות רבות בדבר קיים, נפרד, ובעל צורה. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, ויחס לקיומו, להתלמת הצורות הנבדלות, היינו, דבר בחלל יהיה משמעות לדבר שהחלל מכיל לותו כמעשה שעושה החלל בדבר שהרי ויחס למלאות הצורות אין מלאות של דבר שאינו נמצא בחלל, וזה יהיה חלק מהגדרת דבר בקיים במלאות הצורות ונגדיר את החלל שבו הוא נמצא כמקיימו, לך לא יהיה בזה משמעות קיומית לחלל המכיל דבר שהרי אין הדבר מקיים את החלל שבמלאות שייך שיהיה חלל ריק ולם כן מה שחלל מכיל דבר לא יהיה חלק מהגדרתו בקיים במלאות. ויחס לנפרדותם יהיה משמעות בחלל בעל הצורה המכיל דבר כדבר בעל קיום נפרד שהרי ויחס למה שהוא מכיל דבר הרי אינו יכול להכיל עוד דבר ו״כ חלל המכיל דבר יחשבו לדבר נפרד ויחס לחללים לחרים שאינם מכילים דבר, היינו, ריק ומלא, וכיון שהדבר הנמצא בתוכם מוגדר כדבר קיים בחלל יהיה להם משמעות מקום, וכיון שהוא קיים כדבר נפרד יהיה משמעות בכל חלל המכיל דבר נפרד כמקום נפרד.

מציאות של דברים נבדלים

היא המלאות הכוללת כל הדבריס הנבדלים והיא תגדיר משמעויות כלליות בדבריס הנבדלים, ותגדיר בדבר את יחסיו עם הדבר הנבדל הלחר, ובדוגמת שלנו החפץ שהוא דבר בעל צורת חומר ויחס למלאות הכללית יהיה משמעות שהוא נמצא בתוך החלל שכיון שהחלל הכללי הוא לחיד בצורתו והוא נמצא בחלקו יוגדר שהוא נמצא

בתוכו, אך לחפץ כולו כאחד לא יהיה מצמעות כלבד נפרד מאחר לבריס, ואף ביחס למקום שהרי כל הדברים נמצאים במקום. וביחס למציאות הכללית של דברים נבדלים יהיה לכל הצורות האונות מצמעות אחת כנבדלים. ויהיה מצמעות קיום לדבר בעל הצורה המסויימת כמובדל מאחר דברים בעלי צורה, וכיון שיש צורות שונות לחומר ולאחלל יהיה מצמעות לחילה של קיום לכל חומר החפץ כדבר אחד, וכן יהיה מצמעות לחילה לחלל הנבדל בצורתו וביחס לחפץ בתוך מקום החפץ כולו יובדל כדבר אחד ביחס לשאר חפלים אך לא יהיה למקום החפץ מצמעות לחילה שאינו בעל צורה נבדלת משאר חללים וכן יהיה לדברים בעלי צורה מצמעות נפרלת שהרי ביחס למקום זה לא כל הדברים בעלי הצורה יתקיימו במקום זה שהרי צורתם נבדלת בגולמם וכו' אך ביחס לחלל בעל הצורה לא יהיה מצמעות לחלל כדבר בעל צורה נפרל שהרי מכיל את כל הדברים בעלי הצורה באחת. וכן לא יהיה מצמעות למה שהחפץ מונח במקום.

סיכום

כל המצמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם מצמעויות גצמיות שדבר קיים או נפרל או שהוא צורה הם נושאים גצמיים הנמצאים בדברים.

וקיום דבר אחד אין הוא נושא אחד עם קיום דבר אני, ונפרלות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, וצורות הוא נושא המבדיל בין אני לדברים.

ותהיה זאת בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מושג, האם דבר קיים, האם דבר מושג כנפרל, האם דבר קיים כנפרל, האם דבר מושג כצורה, האם דבר קיים כצורה, האם דבר מושג כנפרל בצורתו כנפרל בצורתו, והאם הדבר מושג כנבדל בצורתו, והאם הדבר קיים כנבדל בצורתו. ובדוגמת שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מציאותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרלים החפץ כדבר אחד והמקום כדבר אחד וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונבדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני צורות נבדלות.

מושגי המציאות כמשמשת לאדם

האדם

כיון שהמציאות מצמצת את האדם וכל מצמעותה הצימוצית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הנברא, וכל אשר יקרא להם הם שמם. מושגים צימוציים של האדם יובדלו כמושגים מציאותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את אותם הגדרים המציאותיים כמו במצמעויות הגצמיות.

ויהיו זאת חילוקים כמו במצמעות המציאותית, מושגים צימוציים הנוגעים להיותו בר צימוצ בחופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לצימוצ ודבר שאינו בר צימוצ יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה צימוצית, ומושגים הנוגעים לצימוצ הדבר כמצמצ לסוג צימוצ יגדירו את הדבר כנפרל משאר דברים צימוציים, ומושגים הנוגעים להתאמתו הצימוצית יגדירו דבר כבעל צורה צימוצי, למנע לף שגדרי הדבר ביחס לצימוצ נוגעים למושגים צימוציים אין זה מבטל את מצמעות המושגים גצמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג צימוצי, לך יתכן שדבר שלא קיים במציאות אבל קיים כמושג מציאותי יהיה שיך שיהיה גם מושג כצימוצי וכן לגבי שאר ענייניים.

הזמן

כיון שנושא הצימוצ הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממצמעותו הצימוצית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים הצימוציים שבכלי שיחשב בר צימוצ יש לו להיות בר צימוצ במשך זמן הצימוצ, וכן ביחס לשוג הצימוצ שיש צימוציים מרוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן צימוצ.

מושג דבר בר שימוש

מציאות דבר במצמעותו כדבר שיכול לשמש אדם, ומצמעות זו תושג רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרל ובעל צורה, ובחינת המציאות הנ"ל

תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כבר בר שימוש קיים כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפצים בו, וכן המקום יוגדר כבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום דברים וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

מציאות דברים ברי שימוש

המציאות הכוללת של דברים ברי שימוש תגדיר את הדברים בקיימים במציאות אחת ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שביחס לקיומם כברי שימוש תהיה המציאות אחידה, לך ביחס לדברים ברי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לשימושו יוגדר כבר בר שימוש וביחס להיותו במקום יחשב כמשתמש במקום והמקום יוגדר כבר בר שימוש נפרד וביחס להיות בו חפץ יחשב כמשתמש לחפץ.

מושג דבר המשמש לשימוש נפרד

והיינו למה שהיא מחולקת הוא מקום לרחמנא למר, לבל מה שיש בה תוספת יחול על עצם מובלוטה הוא ע״י יקרלל. ובאמת שזה שייך רק בבשר ודם, שיהיה לאלו חלוקה בלי יחול. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במציאות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, אע״י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. לבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

מציאות של דברים בעלי שימוש נפרד

המציאות הנ״ל תגדיר את הדברים בקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשתמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

מושג דבר בעל צורה שימושית

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הלורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

מציאות של דברים בעלי צורה שימושית

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי לורה שימושית, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר כנמצא ברשות, והיינו, שלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשאר ברשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות ושם יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמצא בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוא כרשות אחת מכיל את כל הדברים הנמצאים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל לורת חוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוא בר אכילה וכן המקום בעל לורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוא בר שימוש כמקום לחיל וביחס לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל לורה שימושית להיחשב כנפרד לגיך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל לורה שימושית להיחשב כנפרד לגיך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוא שיעור ד׳ וביחס למציאות המותאמת החפץ בהיותו בעל לורה שימושית נפרדת בכלי להיות מתאים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות לגיך שינוח במקום חשוב והמקום בכלי להיחשב כרשות הרבים או היחיד לגיך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז׳ אמה וכו׳ או רשות היחיד וכו׳.

משמעות קניין ביחס לשימוש וגדר דבר כמשמש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

ולתוספת ביאור גדר שימוש הנ"ל בדבר, הנה גדר הנ"ל הוא גם עיקר משמעות קניין חפץ (והוא גם פשר שייכות קניין חפץ לדיני רשויות), וכי יש משמעות למלת בחפץ שיש לו בו קניין מהפקר לגבי שימוש, ומשמעות זו תבוא בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדרו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שממנו לפי הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדרו במה שהוא שלו, שאין גדר שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ולדבריה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה עיקר משמעות קיום חילוק קניין בגוף ופירות. וע"כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (ולפי בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. לך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ולכ"מ). לך לגבי פירות, היינו, גדר מה ששימוש דבר זה מוכן, כיון שגדר שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, בשם יהיה הדבר רשוי לשימוש כמה שנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדר מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. לך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים לאחר. וע"כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ותהיה השתלשלות משמעות לקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרשוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי ששיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין שלא מהני מה שיש לבני החלר רשות וקניין להשתמש בחלר גבי שכירות מגוי, ולף שמשומש הוא מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחלר, ומה שיש לו קניין בכל החלר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא ביאור אין שכירו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמלשונו בחפץ כמה גדרים מן הפשוט למכוכב, דבר, קיים, נפרד, בעל צורה, בר שימוש, בר שימוש נפרד ובעל צורה שימושית. כדבר קיים נפרד ובעל צורה, יוגדר כדבר תופס ומתקיים ע"י מקום, כבר שימוש יוגדר כחפץ, כבר שימוש נפרד יוגדר כל החפץ כדבר לחד. וכבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כלוכל, ונפרד כלוכל חשוב, ומתאים כנמלא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרד ובעל צורה יוגדר כמקום, כבר שימוש יוגדר כרשות, כבר שימוש נפרד יוגדר כרשות חפץ. כבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרד כמקום חשוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרדים ובעלי צורה, יחשבו כדבר במקום. כבר שימוש,

יחסבו כחפץ ברשות. כגבי שימוש נפרד, ככלי ברשותו. כבעלי צורה שימושית, יחסבו קיימים, כלומר במקום רשות. נפרדים, כלומר חשוב במקום חשוב. ומתחימים, כלומר בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיל את משמעות חפץ במקום נגדיל
בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום לחד עם חלל, ומה שהוא לריך חלל, ומה שהוא נחשב מקויס ע״י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר גר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע״י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא גר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מוקצה לשימוש ע״י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום לחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל גר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע״י חפץ. ומה שהוא רשות גרת שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיל את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדל ע״י מקומו.

ועניין המציאות החמורה היא בחינה של
הדברים ומצבם בנמלא ולין זה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיד שימלא כמוצג לחד. וממילא יגדיל את הדבר שמלבו היה נמלא כך ועכשו מלבו לחד כדבר לחד שהשתנה וכן דבר שמלבו כעת כך ובעתיד יהיה מלבו לחרת כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנוסף את הנעשה,
והיינו, שיחסב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע״מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדילו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה בגרימה מבח דמעשה - משמעות כח הפעולה בייחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה,
האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולאת המעשה, ובזה יהיה גדל מעשה בגרימה, שאין משמעות בכוח חלא כסיבה מספקת, אך כמו את׳ בע״ה כיון שבשבת אין גדל המעשה בגרימת התולאה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה בגרימה לתולאה, אך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דאין אנים שעשו יהיה שייך אף בזורה ורוח מסייעתו, כי אף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לתון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי
צורה שימושית, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדל כנמלא ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשינוי ברשות יוגדל כך ביחס לכלל הרשות ואם יש לרשות משמעות תוך יחסב כנמלא בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדל שהוא כרשות אחת מכיל את כל הדברים הנמלאים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר גר שימוש החפץ בעל צורת לוכל מוגדל כקיים מבחינה שימושית אם הוא גר לכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדל כקיים מבחינה שימושית אם הוא גר שימוש כמקום לחיל וביחס לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחסב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחסב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוא שיעור ל׳ וביחס למציאות המותלמת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרדת בכדי להיות מתאים להיחסב

כולו בתוך כלל הרשות לריק שינוח במקום השוב והמקום בכלי להיחשב כרשות הרבים או היחיד לריק שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז׳ לחמה וכו׳ לו רשות היחיד וכו׳.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה לחר הגדרת המלאות יבוא הגדרת המעשה, ולחנס יש לפעמים שמשמעות המלאות ביחס למעשה תבוא לחר הגדרת המעשה, לך לף בזה גדרי המלאות יקלמו לגדרי המעשה עלמו. שהמלאות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה כמאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המלאות יגדיר חלקי מלאות כלחד מה שלא ניתן לומר ביחס למלאות להיינו שאני דברים במלאות המשפיעים לחד על השני לא יוגדרו במלאות כמובן לחד ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב לת מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלאותית גרידא כי אם נגדיר לת הדבר כמלאות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה זה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתלחדו חלקי המלאות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

משמעות המעשה כהמשך וחיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר לת המלאות שלפניו ולחריו כדבר לחד שהמלאות כפי שהגדרנו לומה אין זה יחס המקשר בין שלבי המלאות, והיינו, שלף שלמרנו שצייך להגדיר כחלק מהמלאות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מלאות של שינוי כי המלאות היא הנמצא והשינוי ביחס אליה הוא עליין רק מלאות. ולף כשנגדיר שינוי בדבר לחד במלאות הוא יוגדר בנמצא ולא כחלק מהמלאות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מלאות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום לחר, לף לם נגדיר משמעות לחת לשני המלאויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זלת ביחס למקום על המקום הקודם שלינו מכיל לת חפצו, לו המקום הבא כמכיל חפץ שלינו חפצו, הגדרות ללו לינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מלאותיות לדבר נמצא.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו ליחוד חלקי המלאות לסיפור לחר, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, וכדוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ולם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום לחר לו למקום שלינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמשפיעת שני חלקי מלאות בבת לחת היא מלריכה להגדיר לת המלאות הקודמת כחלק ממשמעות המלאות הנוכחית.

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך

וכיון שלין גדרי המעשה כגדרי המלאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלאויות לגדר לחד ויוכל להגדיר לת עושה המעשה כמקיים לת המלאות המחודשת לו כיוצר לת השינוי המחודש.

וע״מ להבהיר לת הדברים נתייחס למלאות מעשה של דבר הנמצא בדבר.

מקרה שני דברים כמעשה

(חלוקת המלאכות לסוגיהן המומרים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין לורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההולחה מרשות לרשות.)

מקרה דבר בדבר אחר כמעשה

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, חלף עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא והלא קיים הינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המציאות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המציאות המחודשת הינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ולוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חבירו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע״י אדם הוא התולדה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בחיים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע״י אחר אלא שעצם הקיום של אדם לאוכל חלב הוא חלק מהמציאות והמעשה הוא ההנאה (הגה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע״י העושה לך מצאנו תום׳ בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המציאות ולאי לכוש החילוק שיש במעשה לך חילוק זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ״ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעצם מהותו נוגע לדברים המשתנים, לך אינו דרוש כגורם את המציאות המחודשת.

המעשה כגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המציאות המחודשת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולדה וממילא גם העושה לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המציאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המציאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המציאות הנוכחית ביחס למציאות הקודמת כדבר שהומצא, ואת העושה כממציא דבר.

המעשה כמציא מציאות

אבל אם מנוחה ונפיקה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפיקם, והנפיקה כמו בנפק חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפיקה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלשעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפק כלל מעשה בראשית גמור, וע״כ לא הזכיר את כל שאר דם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית ביחס לאדם אין היא

המעשה בחידוש מצב בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עצם המציאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצם עצמית השינוי.

המעשה כשינוי מצב הדבר

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה אף שהוא הגדרה כללית של מקיים מציאות, גדר המעשה המסויים ישתנה בכל מקום לפי ענייננו, ולכן הוא הינו תלוי בתחילות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים לחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו של העושה ולא של המעשה.

העושה

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולדה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה לופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכבל שנגדיר את המעשה והתולדה, כך יוגדר העושה.

העושה כנושא המעשה

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עם המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה שלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עם עשיית השינוי.

אדם העושה

גדר שם העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המציאות.

וקיום בדבר אחד אין הוא נושא אחד עם קיום בדבר שני, ונפרדות בדבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, ולזרות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ויש בשם העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במציאות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב השם כשם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דעת האדם

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמציאות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת השם תיאור שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המציאות והקשר ביניהם והיותם יכידים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה השם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

דעה מקובלת

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הראשון ולא ידמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציווס, ולמחר בבוקר לחמ להם מלכותו היום. ולזה להוציא מליבם שאם עלתה בידם ולא

דעת פחותה

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

והדעת הנ"ל היא מקום כולל לכלל מחשבות השם שיהיה השם נהנה ושמח ומלטער ועצוב ושאר דברים מעין אלו.

דעת כבעלת ידיעות

והדעת תכיל את הידיעות שיש לשם הן בשופן כללי, מה שיש המושגים ואת הידיעות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה מצטיעות דבר קיים וכו'.

בקשה

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת השם שקריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב השם שקריך הוא בשכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה בזיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם קריך הוא לשכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לשכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

מחשבה

הדעת כלשון המקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה הלשם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו הקיומית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שלשם לשם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שלין לדוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חלק וכמוכן זה תחשב התולשה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא לורך.

רצון

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא משם רק כלשם הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן בלשם שיש בדעתו ילישה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכשירצה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב לנוח ביחס למצב, והיא משם נם כלשם היושב ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן בלשם שלנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שלנוח בו וגם זה אף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וכן הוא ביחס למעשה, היינו, קיום מציאות המעשה שיחשוב לשם קיום תולשת המעשה כרצויה לו יחשב כרוצה את המעשה וכן להיפך אם לנוח עליו.

וכיון שמשמעות לונם ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה לשם מעשה ברצון למעשה לך לא יחשב כך ביחס לתולשה, וכן ביחס למי שעשית דבר שכיון שהלונם מתייחס למציאות לא יהיה הלנוס כמי שעשה, לך ביחס למציאות שנמלא שלא עשה, שייך שיהיה לנוס עליו, ונפרט.

ביחס למציאות מתחדשת

אם נחשוב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה ברצון. וזה יתחלק לפי המעשים, שלשם נחשוב מעשה שקיום מציאות נוכחית, לז יספיק שיהיה הלשם רוצה את קיום המציאות. ולשם נחשוב מעשה שמקיים התולשה, נצטרך שירצה את התולשה. וזה יתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, בלילוסים שלינם עניין לגרימה אלא רק עצם המצב הלסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהלשם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מרצונו הרי זה נחשב רצון.

ביחס לעשיית המעשה

ובדברים שצריך שיהיה הלשם גורם, וש משמעות גם למעשה עצמו בלא התייחסות הנוגעת ממטרת המעשה, לז המעשה צריך שיהיה לרצונו, וכדוגמת שבועת שוא, שמשמעות הלילסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, לם נתנם על דבר שקר לחשוב שהוא לשת נחשב כלנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ואף שבלשת הוא שקר, כיון שהלילסור הוא להישבע, היינו, לשת דבר שהוא שקר, הרי שלשם היה בדעתו הדבר כדבר לשיתי, לז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שלין הלילסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שלשירת השבועה תהיה במשמעות של לימות שקר. וכיון שהמשמעות של שקר ולשת היא ביחס לילישת הלשם, לם זו היתה ילישתו הרי שהוא לנוס.

והנה מלשנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, לחלב נחשב לפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא ברצונו ולא בלונם. ונזיקין חייב לפילו לם נעשה בלונם, אבל לם אינו גורם למעשה אינו חייב.

והנה מלשנו בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנוגעים מרובי משמעויות שיש למנוע

בזמן הקבצת. שנמצא לומר שהם ביחס ומשמעות בכלל הקבצות כגדר לחד, וכלשיטת בדין להקוכח עיקר קבצת. ונמצא לומר שהם ביחס ומשמעות קבצת לחת שלמה כגדר לחד, וכלשיטת בדין להקוכח שהיוס קבצת. וכן נמצא לומר שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהקבצת, וכלשיטת לחייב לכל חילול וחילול (ולא לומרינן שלחר שנתחלל פעם לחת כבר עבר).

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסוים, לשם דבר לחר, והוא משם כיוון, כדבר המכוון ומתאים לדבר לחר.

ביחס למציאות

ובדברים שצריך שיהיה הלשם עושה למטרה, צריך שיהיה עשיית המטרה לרצונו, שצריך שבמעשה עצמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שלשם נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה הלשם עושה לת מעשה המצווה, אלא צריך שיהיה המעשה עצמו יהיה לשם דבר לחר. היינו, קיום מה שה' ציווה. וזה שייך גם בדברים שאין צריך שיהיה גורם להם אלא שהלשם עצמו צריך שיעשה לותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה לותו הוא אלא רק מה שישמע, ולשם צריך כוונה זו צריך שיהיה עושה השמיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווה ה' לשמוע קול שופר. והיינו, שמשמיעת הקול תחשב שמיעה בכל לופן, גם לשם לא יכוון למצווה, אבל צריך שילמה לעלת ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש לת גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה שקומע הוא גוף המעשה, והרצון במשמעות הוא הכוונה.

ביחס למעשה

וכן לגבי דברים החסורים משום התוללה שנעשית, שצריך שיהיה רצון במעשה שילא ממנו התוללה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התוללה.

ביחס למעשה בעל משמעות

ובדברים שיש משמעות לעשם המעשה שהוא עושה לת התוללה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתוללה, לא יהיה הרצון להתוללה חלק מגדר המעשה עצמו, ולשם לא יהיה הרצון לתוללה, לא המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יובל המעשה לתוללה, ולפילו ילע שהמעשה מובל לתוללה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מובל לתוללה. וכוונת מעשה לתוללה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התוללה.

סיכום

ונמצאנו מ"כ לרבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרצון והכוונה.

הבקשה, היא יחס הדעת להיות הלשם צריך שיומש, והיא התייחסות לעצמו כצריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים לו שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעצם הדבר כממלא צורך הבקשה. רצון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמילות במשמעות המחשבה, ובזה שייך ליני לומש ורצון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר לחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר לחר.

וכן יתחלקו מושגים ללו לפי משמעותם לגדרם, שהבקשה, כיון שלוינה מתייחסת לדבר לשל לעצמו, לין צורך שיהיה חושב בה ביחס לדבר, לו בזמן עשיית הדבר. והמחשבה, שלוינה מחשבה לשל בדבר, לזי כל שחשב בה ביחס לדבר תקרל מחשבה, לך תשתנה בגדריה לחשיבה לעתו של לדם לפי הבנת המילות שבה, שלם חשב מחשבה על דבר וטעה בילועתו על הדבר לל חשב מחשבתו, וכן לפי יכיבות המחשבה הנקרלת גמירות דעת שלם יחשוב עכשיו כך ובזמן לחר יחשוב כך לל חשב מחשבתו כלעתו. לך הרצון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתוללה מסוימת, כל זמן שילה נחשב רצון ביחס לזמן ההוא, ולם התרלה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה ברצון, לף לם ברור שישתנה רצונו ללחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר לחד לדבר לחר, יהיו שני הדברים צריכים להיות חלק מהכוונה, ולם יהיה זה כוונה של מעשה לתוללה, לז צריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התוללה.

העושה מעשה מצווה

והנה כל זה למדנו ביחס לחיוב הלוקח עושה המעשה, לך בנוגע לחלות התורה יש לנו מקורות שמעמעת לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור יש לנו עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

ויש לזה עוד חלוקה שנביא בעניננו לגבי גדר התעשה

השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר לוכך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. לך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים לאחר. וע"כ בגדר הרשאון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה.

ולי בזה.

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי

המיסוך, שילטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שמיסוך לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה המיסוך כגופים וכו', כי מחמת המיסוך היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת המיסוך משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כזביחה ואכילה והנאה וכו', והן בגופי המיסוך, תהיה חלוקה בדעת ביחס למי שעייתם, ויתחלקו בזה ביחס לשמת המלם.

וימצא בזה (היינו, גדר עשייה המסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם המלם, המעשה המסור, והדבר המסור. והשמר הוא ביחס למלם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר מסור, לבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שמפקר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס למלם אלא אם יוגדר מצד שכו יהכן למלם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס למלם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, לבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[ב].

סיכום

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, לעת העושה, הידיעות בלעת העושה, מחשבה כהגדרת מציאות, לון ביחס למציאות מתחלפת וביחס לתולאה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, יידעת משמעות המצווה במעשה. לעת מעשה המיסור ביחס לכלל המעשים.

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום מי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה אסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על המלם שיהיו מעשיו מכוונים.)

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מלתנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתולדה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדל שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רליה במי שרובה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורדה במוריד והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדל שיש בתולדת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עלמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת אחרים במטמא והיוח דבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשיית הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (אל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מלתנו שמות מעשה ותולדה כללייס כמו לא תעשה ולא יהיה. וכן מלתנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוח בכמה גדרים דבר, בדבר, אל דבר, מדבר, לדבר, את דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככח בחפץ, וכדבר במקום. אל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוליא מן הדבר בלי לשנות גדרו, ככח דבר, או כמלאות דבר. את דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדל במעשה או בתולדה שיש בחלקה גדל ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מלתנו שהשייכות בין העושה למעשה תבוח בכמה גדרים כמו בדבר שהם, תעשה לך, וכן מלתנו שהשייכות בין העושה לנעשה תבוח בכמה גדרים כמו דבר, לדבר לו דברו, דבר לדבריך או דברי לדבריך, דבר לך.

גדרי העושה

והנה במעשים שהעושה הוא חלק מהמעשה, כמו נגיעה ודיחה וחכילה וכו', אין גדל המעשה החסור לבר לעלמו, וע"כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, אף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו חכילה שהוא גדל בעושה כנעשה. וע"כ יהיה גדל בחלם כאינו בעל המעשה, וכמו שאמרו חלכים ועריות חייב אפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, לכיון שחסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן המעשה, הרי שיש גדל בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. אך במעשים שאין הם מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו רליחה, היינו, שפיכות דמים דנרלח, לא יהיה מעשות בחלם כחלק מהנעשה אלא כעושה גרידא. ולא תרלח הוא כאילו אמר לא תהיה רלח.

ועכ"פ מלתנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולדה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון ברליחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה רליחה, והנעשה נרלח, והתולדה בעושה רלח, ובעשוי רלוח. (ולאמנם לא מלתנו לשון עשוי, היינו, לפוֹעַ. כי הרליחה בנפש חיה, והנפש הרוגה, והחיה מת, והחלם חלל, והלם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר אחד שהוא רלוח) וכן בחכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתולדה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מלתנו לשון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים האסורים מאחת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר אחד שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים אפשריים, גופו, לעתו, ולרונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם האחילה. ובתולדה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עלמו בעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ורלונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מחשבת חיסור וכוונת ד' דבריס,

ולעונו כדוגמת לא תחמוד ופניות הלב, ושמירת מעשיו כדוגמת רופא בשגגה, ושמירת תועלותיו כדוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, היינו, שאין הוא מכוח המצוה ואף שיתכן שנעשתה על ידו לאבד קיומו אינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש לאבד שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מצוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר"כ יהיה על מחרישי שעשייתם שייכת אליו מחמת שהם שייכים אליו או שעושים ע"פ או לכלל הגידור כאחראי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה שאיכותם אליו מחמת בעל העשייה או הדבר הנעשה וכן בגידור כאמור, ובדבר שהוא ברשותו וכו'. ויש מן המצוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מלאנו גדר אי עשייה לחיסור עשיית מלאכה, וגדר שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדר מניעת קיום, בעשייה, לבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב"ש.

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה׳, ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ואמר הכתוב קודש היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצוותה, נלמדנו שיהיה קודש זה גם ביחס ליעקרלל. וכמו שיהיה חפץ קדוש לה׳, כך השבת זמנה קדוש לה׳ ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. וים בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה׳. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה היא מוגדרת לעצמה כמו לחילה וכו׳. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו לחילה או ביתה, וגם לא הוגדר תולדה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולדת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע״פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולדתו, גם העשייה כעושה תוגדר ע״פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, וכגדרי עושה כלליים, ודמה שים לעשייה המוגדרת ע״פ המעשה להגדירו. ומ״כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה אסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולדתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון שלי תולדה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה אסורה. וכן למידך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ״ל. וע״כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשה ועשייתו והעושה.

(היינו, להיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותולדת המלאכה עלמה, וכמי שאותך כי יש לו לורך בפרי חתוך לווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבודו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה מקום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא לריך, אלא הוא מקום קדושת היום, וע״כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא לריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר בישרנו במק״א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו לברשית ומלאכתך, במנין ל״ט מלאכות השבתות), ומיניה לעיקר גדר האיסור לאיזה ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדל איסור עשיית מלאכה בשבת, ושים כו מיעוט בגדל מעשה, לחין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שחין במעשה גדל אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שחין מאמעות מלאכה שאם ירירה שים לה מאמעות אלא האדם, אלא הוא גדל בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבדרים המותרים הם מה שחין בעשייתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העושה, המלאכה והמעשה המחברים

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (ויומלא ביחר במלאכת הולדה) בדינים שגדלריהם קבועים מעיקר מלוות התורה, ובדינים המושפעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולדה נמלא גם גדל בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בדגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שים לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדל המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. וליני העושה נלמדו בפרשת חטאת, וליני המלאכה נלמדים מהמשכן. וליני המעשה נלמדו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדל המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצדו המוגמל השוב להיקרלות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שים להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. חי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עלמו בעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולשונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כדוגמת מחשבת לישור וכוונת ד' לדברים,

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בדבר, ולין העושה חלק מהמעשה, וכדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, לין זה מעשה בדבר, אלא לו מדבר, ביחס למנוחת גופו, לו לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ולין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד למרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שים להפריל את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, לו בלורה מדוייקת לשלימות עשייה, שלין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ולין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ולדית הפת, שלף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו לו נשיפתו בלורה מדוייקת, הרי שים לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. ול"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שלין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוין לורת גופו הוא לכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ולין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד למרו שמלשון הכתוב לאא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו בלעת המיטה, אחת כלי וקניבת ירק שלינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה לין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שאא נאסרה אלא מלאכה שים עמה מחשבה. ואם מחשבה היא במה שלינו

בנמצא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו החמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההנעה חשובה כלבר לעצמו, אלא היא מצד שלב המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לבר חשוב בדבר, ושם מלאכה שתם היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

חילוק גדר מלאכה ומלאכת מחשבת – מעשה שיש בו הבנה

וביאור חילוקם אלו שהנה נמצא יש במיסוד מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנשתכו וגם מיסורם, וכיון שאלו נשתכו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכללון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והנעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני חופנים או בחשיבה שקורם המעשה כילד לעשותו, או בדקדוק צורכו, והנה בקשת צורכו בבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והנעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה במלאכה – המוחשה תהיה במיעוט משמעות ההכנה בתוצאה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורין לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורין לבגד הוא הכנה ללביקה, ואין לביקה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדת מלאכה זו לבבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו רבייתא הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי רבייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לבבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

עשיית מלאכה

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכללעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר עשה כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שירצה לעבוד את האחר הרי אין בעת האחר בעתו ואין נפישה ביחס לבעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך ונפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה – חשיבא מלאכה אף שלא הוזה בפועל במשכן

ועוד שאמרו שמלשון הכתוב לשה תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הנעת המיטה, הדחת כלי וקנינת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם לף זו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליישראל מצוה שהלויה בזמן, שהזמן קדום, ויישראל מקיימים הזמן הקדום, אלא הוא בין יישראל לה', אלא מאחר שעליון היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן – שם מלאכה, פרטי המלאכות, ודינים כלליים

והנה מלשון בהא דילפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דילף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה

כלול כל מה להסיר שם מלאכה (ויש דזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ודזה כלול סילורא לסממנין ולצמר ולעור והמוליח. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ודזה כלול סילורא לבגד וקרקעים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ודזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלוש שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, למד לצדע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לוי לא כתיבא במלאכה בפירוש, לכיון דילעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כלעיל השיב מלאכה לשבת (כמו סילורא לפת מסממנין, וסילורא לחוט מצמר, וטוויתם וסילורא לבגד מיריעות, וסילורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקעים, ובונה וסותר מבניית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליא מהבלה).

והגדר השלישי, הוא מה ליליף בגדר המלאכות עלמס, ודזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הולאה לילפי מהבאת ישראל, לך גדרי המלאכה כהולאה והוסטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוסיט לעגלות), והעברה למעלה מי' ממשך בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מלרון, ומה שלנו למילף ד"ת. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות לבני מררי אלא עבודה, וגס לא יליף מלשון מלאכה לאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע לדעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לורך תיקון שמלאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, אף למכבה למשכן יליף מכיבוי אש שתחת דוד לסממנין, וכמו לכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו אם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, אלא יליפינן בהיפך מקורע להוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולאת המעשה, ולורתו בגדר התולאה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שלמנס עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, לך משמעות העשייה היא מחמת הגעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הגעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולאה, ואף שלא יהיה גורם התולאה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולאה גם יהיה חייב. ועל כן אף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם לוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי לורת ההתעסקות של האדם בתולאה, אף שנלרשת פעולת הרוח לגרום התולאה. וכן לגבי שניס שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה לין הגרימה ביחס לתולאה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולאה), אבל כיון שהוא לין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולאה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה מנשים. וכן

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתוצאה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

הוא כמי שגרם לת התולדה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ולפ מי שמחייב לפ מחבר לת שני המעשים, אלפ מגדיר לת אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתולדה תחבר לת שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

פעולה שגורמת מעשה במלאכה - עשיית מלאכת קוצר המשלבת אדם, דעה, בקשה, מחשבה, ורצון

ומבואר מכל זה דבאיסור עשיית מלאכה הדבר האסור על האדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המלאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדלו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לתעתו נאסרה יצירת התולדה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

ולדוגמא עשיית מלאכת קוצר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו בחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא לוכל. וכוללת בה ת האדם, הדעה, הבקשה, המחשבה, הרצון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסויים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר לאחר שיחתך), המעשה והתולדה. שהאדם הוא בעל הדעה והפועל של המחשבה, הרצון, הכוונה, והפעולה, הדעה היא מקום יציעת המלאות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולדה כממלאת צורך, המחשבה היא במעשה בקיום הבקשה, והיא סיבת הרצון והכוונה, הרצון הוא מחשבת קיום התולדה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה בקיום התולדה וסיבת צורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מלאות המעשה, והמעשה הוא כלל מלאות הדבר שהיה עד שהוא עכשיו, והתולדה היא הדבר שנמלא.

ייחוס הפעולה, המציאות, והתוצאה - היתוך ירק כמוכן לאכילה וגמר פעולת האדם בזמן

הפעולות מיוחסות לאדם, המלאות מיוחסת לפעולה ולדבר, והתולדה מיוחסת לדבר, ובקולר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כלוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיולר לוכל, והרצון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולדה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בדבר כמוכן לאכילה מחשבה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לדבר ירק לאכיל, והרצון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולדה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת האדם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מלאות דבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולדה היא בזמן שיש לדבר משמעות כחתוך.

הגדרת הפעולה השלימה באדם - הבחנה בין עסק, התעסקות, מלאכה, ומלאכת מחשבת בעשייה

מעשה האדם הוא הפעולה, וביחס לאדם הפעולה השלימה היא שאדם בר דעת יפעל בצורה שתגרום תולדה שתמלא את הצורך שהיה לו. שצריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולדה, ברצון התולדה, בכוונת המעשה, לפי מחשבת המעשה, ולפי גרימת התולדה.

המעשה, היינו, המלאות בלי עוד נקראת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקראת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התולדה נקרא מלאכה, והמלאכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התולדה נקראת מלאכת מחשבת, ומלאכת מחשבת עם הפעולה נקרא לעתות מלאכה.

גורם התוצאה וביטול השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה מלשון בבריתא דרבי להבילו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם לין להעושה מקלתה וגם לין לפניס ועפו לותה וגם לליין לפניס ועפלוה.

והנה בגמרא משמע לליין חיוב יכולים לר״י קשור לפטור להעושה מקלתה, להגמ׳ הבילה לין פניס שהיו וכו׳ ולאחר כן ר״י לומר לת כל הלין מחלק ומחלק בין לפ יכולים ליכולים, ומשמע ללפ יכול הוא סיבה לחיוב, ולי ליכא פטורין, ולהה קאי ר״ש לשע״פ שלפ יכול פטור, ומשמע שחולק לליימול להעושה ומקלתה, ולומר ללכך נאמר בעשותה פניס וכו׳. ובבריתא יש שינוי לשון בדר״מ מחייב ור״י לומר חייבין ופטורים.

והנה לגבי מעשה שבת לאמרו דמ״ל מעשה שבת לתורייתא יליף מקודם היא לכפ, ודווקא במזיד, לאמר מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ות״כ

יהיה גדל בתולעה שהיא מעצה של יום השבת. אלא זה אין ללמוד מעצם איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ולאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' עד הנה. והנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו הנה תלכי, שעם זה הוא כמו כיוון, וכמו לזה. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שזה הוא לזה אלא מזה, שהיו פונה לכוון זה. ובירורו, עד הנה היינו שהיו כמה וכמה הנה, ותמה על הנה, היינו, היזה הנה לריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מזה ותהיו לזה. והיינו שנתן להם ה' ית' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותוכותיו, ותמה היזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען לנסנו, היינו שגם הוא היפך הזה, שהזה הוא סיבת כיוון לדבר, וגם הוא סיבת כיוון מדבר אלא משעבת מטרה. ולזה שיגיעו לדבר, אבל לא רצה להרשותם לזה, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך זה ולא

מלאכה שאינה צריכה לגופה

וכיון שהשבת לשום כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, אלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

חשיבות מלאכה הצריכה לגופה - בחשיבות העושה ולא ברצון התוצאה

ויבואר לפ' בתוכך גדל חשיבות שיש במלאכה בהיותה לריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שזה נחשב שעושה מלאכה אם זה לריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי לשון תולדת המלאכה, כי זה חשובה מלאכה בלא תולדה, וכיון שזה רואה התולדה זה המעשה מעשה מלאכה, דולאי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, וזה בזה חסרון בתולדת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביאם למעשה שנעשה ע"י היא שרואה במה שנעשה, וגדל מה נעשה האמור כאן, זה הוא התולדה בדבר, וכדוגמת בקולר שזה הכוונה הפרי הקלוב אלא החיתוך, היינו, התולדה במעשה, ובלי משמעות פרי לזה ליה שהיא התולדה.

חשיבות רצון מעשה במלאכה – במשמעות ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

והנה מלאנו כי גדל לשון מעשה הרצוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ש, ללעת ר"י כל לורך לזה ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר"ש שזה נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש זה מקום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא מקום חשיבות החיתוך, כי זה הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולאתה, ומה לבעי לליהווי האי חיתוך בפרי הוא מקום לע"י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע"כ אף אם זה הוא לריך בפרי חתוך לווקא, אלא אפילו לצורך שזה לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

ועל לרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שזה שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לזו לווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות זה השבת שבזה אלא לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחישת הגר וזה שביעית שהוא לעניים ולזקא נמי לזה הזכיר בשתי פרשות אלו גדל שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה'.

אבל לר"י שזה זה תלוי במה שהעושה לריך, ר"ש בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שזה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא לריך את תולדת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדל מלאכה הוא ביחס לכל העולם, זה מחשבת טורכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדל מעשה מלאכה הוא מעשה

הנחשב לעבודה מחמת התולדה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לכל"ע גדלו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה הנלרכת לו, וכ"י הוא מחמת תולדה הנחשבת למעשים.

מלאכת מחשבת

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תולדה, לך כיון שהאיסור נובע מדין השביתה, ולא מחמת התולדה, שהרי אם התולדה לא היתה נעשית בלופן לסור לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עלמו. וזה יגדיל את האיסור כהתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתולדה כמו בשאר איסורים, אלא לריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתולדה עלמה. שההתעסקות והתולדה הם חלק ממעשה אחד, ולריך שתהיה ההתעסקות עלמה כהתעסקות בתולדה, וכן התולדה לריכה להיות תולדת ההתעסקות ולא רק תולדת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתולדה. אם כי כפי שנראה יש לינים הנוגעים רק לעושה ולתולדה.

מלאכת מחשבת כמלאכת אומנות - צורך בתכנון מוקדם המכוון לתוצאה שיש בה מילוי צורך

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ובאיזו מיעוט בגדר מעשה, דאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יכירה בזה לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

מלאכת מחשבת בעושה המלאכה - פטור משצל"ג לר"ש, דבר שאינו מתכוון, וזורה ע"י רוח

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שלריך שתהיה עשייתו בכוונה לתולדה לריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות לחילה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת לריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתולדה) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לכ"ע, שאין התולדה במחשבת מילוי לורך. ולעת כ"י שאין דין שהתולדה תהיה במחשבת מילוי לורך (וע"כ לא יועיל לכ"י מה שלריך לכללו ולאפרו להגדילו בתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור לבר שאינו מתכוון לכ"ע, שלריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתולדה, ואם התולדה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שאף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שניס שעשאוה.

מלאכת מחשבת במעשה עצמו - צורת מעשה מחושב במלאכה ומשמעות פטור שלא כדרך

במעשה, היינו, שלריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעושה לריך לעשות המעשה בכוונת התולדה, לריך שהמעשה יהיה בלורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה. ואם היתה לא בלורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פטור שלא כדרך.

מלאכת מחשבת בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחושבת ופטור מקלקל במשצל"ג לר"י

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תולדה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתולדה לחלת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולדה של מעשה מחושב. ולדוגמא שאף ששיעור מכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור הסוד ביחס למכילה, אך כיון ששיעורי שבת נוגעים לחשיבות התולדה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון לבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתולדה היא קלקול אין זו תולדה הרלויה למעשה מחושב.

גדר מלאכת מחשבת במעשי המלאכות – חלק המעשה הנכלל תלוי במשמעות המלאכה

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת משאת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שישנם. והאמת לכולהו איכא בה, שביחס לכלליות

מעצה בהקשיות היום השביעי הוא מכלל הימים שאנשים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

דבר שאינו מתכוון

ודבר שאינו מתכוון היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולדה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תולדה.

מתעסק

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב לפי המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול היתה נחשבת כוונה בתולדה, ולענין"כ חייב.

מתעסק ביחס לתוצאה

מציאות דבר במשמעותו בדבר שיכול לשמש לדם, ומשמעות זו תופיע רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המציאות הנ"ל

והיינו, שאם מעשה הוא מסוג עשה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טפל לו. ואם מתעסק הוא מסוג עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם הדם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של הדם כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה לפילו בלי שיעשה.

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בריאתית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלפי שכל בריאה עומדת נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בריאתית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדם על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלפי שאין היא בעלת דעה להינפק העבודה תסתור מנוחתה.

פטור מתעסק בשבת לעומת חלבים – גדר פטור דמלאכת לעומת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה למרו בגמ' שאין שייך פטור למתעסק בשבת ולפי שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה לשיטת תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב בילירת המלאכה ומתעשה למחשבתו, הרי שיש למעוש בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה לילירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור לחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ילירת חטא, אלא משום שאין זה חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטא, שאינו מעשה מלאכה.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בשם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת השם הכוללת שמירת גופו לעתו ולעונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כדוגמת מחשבת איסור וכוונת ד' דברים,

ובזה תלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, ושזה הדבר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין לריך שילע שהוא אסור, דאמן מחייבין חטאת על לא ילע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור בחיתוך, הוא יציעה הנלרכת לילירת המעשה חיתוך עצמו.

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התכומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קליר שלא מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקליר תשבת שאין בו גדר תכומה שהוא עצמו תכומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקליר הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולפי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשכול וביכורים וזה גדר חייא בר רב משמר אחד ומונה שבה וזהו שבת של שבת הרשמון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקוריית.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שילעיבת חיתוך ולכילה, ולפי שהם גדר במעשה עצמו (שלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה לכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה לכילה בחלב, אלא כמה שנהנה בלכילה זו שסוף לכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה לכילה רק מעשה קידמה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב הלכילה לקיחת האיסור, ול"כ מה שכתבה תורה שחטאת בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא כמה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתבדך אלו הזמנים, שהוא יתי' ממליך כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקייס בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

וביאור חילוקם אלו שהנה נמלא יש באיסור מלאכה גם גדר השיבות שיש במלאכות שנאמרו וגם איסורם, וכיון שלא נאמרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למלוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהלאת הכום והלעת המיטה וכו'.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לא.[1]

סיכום

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל לותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאותית מחשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרלון (ורלון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרלון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרלונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נלרך.

והנה מלאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי דין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה לו לתולדה לו בהבנת המלימות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לצני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והצני אינו ועשיית המעשה לכוונה הצניה מגדיל את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדל יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה החסורה. היליעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרלון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

(היינו, להיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק לסם לריך למעשה ותולדת המלאכה עלמה, וכמי שחותך כי יש לו לורך בפרי החוך לווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה סם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, שאין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגילון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלילותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

וכן יחלקו בחשיבות התולדה מבחינת היותה משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לציטול שביתה, והיינו, שכלל שהדבר שהומלא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת הכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר לך שימוש בלוכל הוא שימוש אל פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומלא על ידה יחשב יותר כמוכן. לך אחר שנאספו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תולדות אלו הרי שלף כזו הכנה אסורה. ול"ל יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עלמית בייחס לתולדה ומשום כך הכנת לוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. לך הכנת כלי אם תהיה בלופן שלא מתקייים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחור מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש כהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ולפי זה יהיה גדר איסורה אלו אלא תעשה כל מלאכה (בהקשם לשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), לאין שביתה ועבודה החמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה החמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעלמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה החמורה

חשיבות התוצאה כדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המתקיים להכנת אוכל המתכלה

היא ניחם לרצוי להיות מעשיך, ויש במיסור להגדיר המעשים עצמם. ויש במיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא מיסור בתוך מערכת קיימת.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שקיעורה יהיה קיעור הרצוי לשימוש בתולדה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה קיעורה קניס גם קיעור חפץ חשוב וגם קיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה הה קיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי קיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שמחשב המחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנגרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, המחל, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולתם. שאחי מלאכות הנגרכות לעשות שהיתם בכדי להגיע לתולדה סופית, וגם היו במשכן בחותו חופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו דזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשודט ומדקדק, דרבי סבר דשודט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', דאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודש שאמרו שאף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים כלל שעני חוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק משם. וכן במה שאמרו למולח דורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקלס, הרי בכלל מעבד שהוא דורך עיבוד, ואף להוה במשכן אין נחשב תולדת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תולדה חשובה, אין היא חשובה ניחם למעבד והיא כשלב מוקלס שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו שאינם, שאין גדר תולדה לימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

מלאכות יצירה

גדרי מלאכות של יצירה חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והנייר כאמצעי בעלמא

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חדשה שאין היא יחם למליאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולדוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לדבר כתוב אלא הנייר לדבר שכתוב עליו אלא עצם היצירה של דבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו אלא בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק למצעי לכתיבה, והכתיבה היא עצם צורת האות אלא הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים אך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ

מלאכות של יצירת מצב חדש - חידוש מצב בדבר קיים כבורר אוכל מפסולת

צורה אחרת של מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש בדבר, והיינו, שתולדת המלאכה היא לא עצם יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב גם לפני שלא היה חידוש מצב של דבר קיים, שהיה דבר שנמצא במצב מסוים וכעת הוא במצב אחר, והתעסקות הוא בדבר לשנות מצבו ולא בעצם יצירת המצב כי המצב, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עצמו, ולדוגמא מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נחשב אוכל והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע"י המעשה האוכל מבורר, שהדבר עצמו שהוא אוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

ובמלאכה כתב התעסקות בתולדה כוללת את ההתעסקות בחפץ, ולכאורה יש הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים לפי לחפץ עצמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה חציבות המצב לא רק בעצם קיומו אלא ביחס לדבר, והיינו, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עפר יצירת הדבר החלק, חציבות קיומו תהיה רק במה שנוגע למציאותו, ובדוגמת שלמדנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקיים, אך לא יהיה פחות משמעות קיום במה שלעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חלק, אבל במלאכות שהוא חילוק מצב בדבר הרי שהמצב תלוי בדבר, וכיון שהמלאכה נעשית בדבר יהיה משמעות מה מחשבת הדבר אם להתקיים ואם לא, ולמנם ביחס למצב עצמו שהוא החילוק לא יהיה משמעות מה שחושב אלא יתקיים, ובדוגמת שלמדנו שיבדור מתוך מחשבה לעבד אחר כך, אך ביחס לדבר עצמו יהיה משמעות מה שהוא מתקיים, שהרי המצב הוא חציבות הדבר ואם הדבר עצמו לא עשוי להתקיים לא יהיה חציבות במצב[א].

וביתר ביאור במה שמצאנו במלאכת בורר שבירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שבדבר בורר מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, אף יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר בשירה הוא שינוי ממצב תערובת לעצמה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בשינן לעצם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולמי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר[ב].

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יזוע שנעשה במשכן, והיינו, לאחר שאנו יודעים להולדה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הולדת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו. והנה למדו בין העבדה וזריקה דהה"כ מהולדה וגם הם חשובים כתולדה להולדה, ובילוד הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולדה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בתי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולדתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליזרעל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה שחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

א.
ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, ע

ב.
ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונ

גדרי מלאכת הוצאה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עצמית המצב החפץ, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"י וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עליפות למצב לחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עצמית המצב החפץ, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותוצאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

הוצאה כשינוי מצב מקום החפץ - התעסקות ממונה ברשות זו עד מונח ברשות השניה

ובזה תמצא הבדל מלאכת הוצאה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עצם שינוי מצב חפץ, וההבדל ביניה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצב בדבר מסויים אלא עצם החידוש, אבל גם אין היא ממלאכות של מצב חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצב חדש יצטה השיבות בעצם התוצאה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יעבד לאוכל בפסולת אין זה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חשיבות, ובזה לזה מי שמעבד לא עשה דבר.

ייחוד הוצאה משאר המלאכות - שינוי מצב מקום החפץ בלא תוספת עילוי בחפץ

אך בשינוי למלאכת הוצאה אין משמעות עילוי במצב החדש, שאני המצבים הינם שווים, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שכשהחפץ נמצא במקום זה הוא רצוי לדבר מסויים וכשנמצא במקום זה הוא רצוי לדבר אחר, וזה אמנם התוצאה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק בחסם למצבו הקודם, שמי שימצית חפץ במקום מסויים לא יחשב זה יצירה אלא רק בחסם לחפץ ולא בחסם למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך היים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מצבי לחפץ גם לכלל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה צריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיר את התוצאה, היינו, המצב החדש כשינוי מצב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מצוות היצירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

שיווי שני המצבים בהוצאה - קיום מצוות היצירה בקיום המצב המשתנה ולא בחפץ

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכלורה במלאכת הוצאה מצאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכלורה כן בחסם לשם מלאכה לילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרובן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר). ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דינים במלאכת הוצאה כמו שיתבאר בע"ה. והיינו, ממאחר שמעשה להוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. וע"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הרצוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, וחפץ הרצוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים באדם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הרצוי למקום, שהן כלמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

חילוק הוצאה משאר מלאכות – הוצאה הוה מעשה בצירוף מקום וחפץ

ועתה תרצה כי מאחר שהתצטלות של תשיבות חפץ ממוקם בדעת שימוש, הוא התצטלות מרובעת, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו,

השתלשלות משמעות חפץ במקום – חשיבות שימוש מקום וחפץ בהוצאה

שאין גדר במעשה כחילול אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לצימוק מסויים, אין סוג הצימוק תלוי בדעת בני אדם, והחשבתם את הצימוק. ויהיו סוג הצימוק, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, כמה שהחשיבה התורה כרלוי לצימוק (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לצימוק הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לצימוק זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לצימוק הנ"ל היא בדעת העושה וכו', וחשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והצימוק החמור הוא גדרי הי"י והי"ר (היינו, מה רלוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רשות החמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא הי"י והי"ר הנ"ל (כליני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כליני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי בית רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חשיבות המעשה (כדין ילו של אדם חשובה לו, ואחשביה למקומו, ועקירת גופו וכו'), וחשיבות חפץ, (היינו, המניע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי הצימוק (כדין ס' ריבוי), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (דגלי מדבר ומחילות), וגדרי חפץ ממוקם (בית כמלן למליח, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חשיבות חפץ (הרלוי להכנה וכו').

חשיבות רשות במלאכת הוצאה – נצרכות המלאכה אינה ביחס לרשות המסויימת

ולא אמר לו לא שהרי אף אם לא יאכל בדרך הנאתו מחמת תורתו, יש להם לאכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שיאכל משום לא על דרך האכילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שאריכים עדיין ללימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניקם אם לא יעשו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למצות הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך האכילה, אז היה רלוי להמות, שהרי כשאלו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו ליחוד חלקי המלילות לסיפור לחד, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חילוק, וכלוגמת כשנגדיל מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמשפטרת שני חלקי מלילות בדבר אחת אינה מלריכה להגדיר את המלילות הקודמת כחלק ממשמעות המלילות הנוכחית.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה – משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שים בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפלא לאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שלא שהיא מעשה אדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שים גדר במעשה שהוא חשוב כמצא ולא פעולה גרילא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקרלותו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ואימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנרלה מזה לגדלו כמו אין שביתת כלים דצ"ע בלוגין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצד קבוע, היינו, שי"ל שמעשה בכלי בדבר המונח בו הוא

קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצד קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוכל תוכלה עתידית.

ולענייננו היות הוכלת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא דווקא מרה"י לרה"י והחיפך, אין זה מצוי התוכלה, אלא מצוי המעשה עצמו, וכמו לגי חציר מעשה תכילת חלב אלא בחלב, כך לגי חציר הוכלה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הג"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוכלת ספר מרה"י ולרה"י לקרות בו חציר מעשה, והוכלת חפץ מחבר חבירו לחברו לקנותו בקנין חבר לגי חציר מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לגוף האדם (וחבר חברו מונעת הקנין וחברו פועלת הקנייין), ובזה לא.

ולפמשנ"ת בגדר מלאכת הוכלה שהיא מלאכת שינוי מצד הדבר[1], ומשמע יש לעיון חציות מעשה שיש בו חילוק תוכלה, ביחס למה שיש בתוכלה להחציר המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תוכלה (דלא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הוכלה אף שאין למצוא בתוכלתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית יצאו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוכלה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, שבשינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא לצרך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ושם במעשה זה מחשבה, חציות מלאכת מחשבת, ושינוי מצד מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוכלה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב בחיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההוכלה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצד שימוש ברשויות בתופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוכלה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום לדברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוכלה. ובילהנו גדר חשיבות זו בגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה ההוכלה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן דשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של חלק בהמשך לדברים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שבוע ומניית אחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלום יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף לומניה שתם, שיש שנמנה לשם לוגמא מרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהמרבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של מרבעה. לך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ילימתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לעת סוף סכומם ולמה יועילו, לם לקניית דבר אחד לו משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לעת רמת סיפוק לורך המטרה הג"ל.

חשיבות מעשה
הוצאה
לגוי בשבת
והמעשה חשוב
אם שתוצאתו
נעשית מצד הכח
ולא חידושו

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום)

ואם כניס הדברים הרי שאין המעשה אסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. א. כל היום כדבר נפרד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. א. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

וכן יחלקו בשיעור בדבר המוכן שהשיעור בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי ששיעורה יהיה שיעור הרלוי לשיעור בתולדה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שניס גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

ותוספת ביאור חילוק מלאכת תולדה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי מעמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולדה חשובה, ומעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי למנס עשייה לכשעצמה תחשב לפילו ללא תולדה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תולדה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה החמרה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התולדה הנרצית התכלית, והעשייה לותה לאמצעי. וככל שתהיה התולדה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית. לך עשייה שאינה מביאה ליצירה, לא תבטל את המנוחה ולכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[6]

כל המשמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שדבר קיים או נפרד או שהוא צורה הם נושאים גשמיים הנמצאים בדברים.

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרחמנן ולא ישמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועתו כמו שציווס, ולמחר בבוקר אמר להם לאכלהו היום. ורצה להוציא מליבם שאם עלתה בידם ולא

א.
ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכי

סימן ד

רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כלומר תנאי המציאות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, וכוד רובם של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מציאות אלו.

ודבר שאינו מתכוין היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תוצאה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תוצאה.

וגדרי מקום חפצים הלמורין במלאכת הוצאה הם גדרים הנוגעים למושג השימושי של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, לך יש בהם גדרים הנוגעים לף לזה.

גדרי מקום

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה׳, היינו, שעל עבשיו ליבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועבשיו מבאר את קדושתה העצמית הלמורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

והמשמעות הראשונה תהיה במשמעות הקיום עצמה, שאין דבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום דבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למציאותו, ונבאר כי אין הכנה זו במשמעות קדימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ולף משמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ״ל לא ימצא חשיבות מקום חפץ, שאין החפץ אחד בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום כקיום הוא ביחס אליהם, וע״כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוצאה במשמעות חפץ הנמצא במקום.

החלל והחפץ

וביאורו כי אם נפיצה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיל, כלומר נפצי, היינו, שיהיה האחר לא אחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיצה גדר במלאכה אלא שהאדם אלא מלאכה הוא נופל, שעשיית מלאכה ע״י האדם מבטלת את נפיצתו הפיזית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ולף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיצה אלא ריבוי. לך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפצ, וזה

שכתוב וינפק בן למתך, ממילא לאחר שלזין לו מלאכה לעשות.

הרשות והכלי

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שלזיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עשמו זין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שלזין לאחרים תפיסה בו, זין הכלל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שלזין גדר זה עומד לעשמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקנייגו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין דלא מהגי מה שיש לבגי החלר רשות וקניין להשתמש בחלר גבי שכירות מגוי, ולף שלשימוש הוא מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהגי, דזין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחלר, ומה שיש לו קניין בכל החלר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, וזין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי ביתו.)

מושג מקום כמקיים הוא בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

וכיון שזין גדרי המעשה כגדרי המלימות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלימות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושלר מושגים שמשייכים מלימויות לגדר לאחד ויוכל להגדיר לת עושה המעשה כמקיים לת המלימות המחושבת או כיוצר לת השינוי המחושב.

ויש להבחין כי עשם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל לאחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שלזינם מרובעים ומעוקבים, דדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי זין מקום מגדרי חלל (לגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי יש לנו לדון בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמלא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המאפשר קיום לדברים יבוא בשני מובנים. האחד, ביחס לדברים הלריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר לאחד נחשב מקום, וביחס לשני לא, וזה גדר נפרל מעשה משמעות מקום, וכגון מה דקיימ"ל דלזין מקום החשוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עשמו בלופן כללי כמאפשר קיום לדברים, הרי שלזין מקום שלזינו ד"ט על ד"ט דהרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום החשוב האמור הוא המיבות ביחס להיותו מאפשר קיום לדברים מסוימים או סוג מסוים של קיום, ובמקום ד"ט שכשמ"כ במק"מ שגדר המיבותו הוא ביחס לקיום דבר מרעי, וביחס לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינוח, שלף שולמי שגם לוויר החשוב מקום, אין בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר מרעי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום אינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דברים שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה ליכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוליא דבר ממקום למקום, שיש למלוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום לאחד, והכרח שאין היות הדבר המולא בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עשמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המולא, וזה גדר קרקע למקום, שבזה יהיה המקום החשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ יתחנה המקום, ואין זה הולאה אלא יציאת מקום מחדש.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בלופן כללי, והיינו, שאין לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הראוי לקיומו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו

למיכים לגבי העברת דבר ממקום למקום הברחנו גבי מקום בנפרד, וגבי הולכה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ל"ט ליט חלק מהגבלה זו. וע"כ בהברחה לשיעור ל"ט ליט במקום, לחין מקום אלא לדבר, ולכן אין למטה חסרון במקום עלמו אלא מי שיותו.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיל האם הדבר המוכן הוא תוספה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יגירת דבר אחד הרי שקיעורה יהיה שיעור הראוי לשימוש בתוספה זו, ומלאכה שמשמעותה יגירת מגע בחפץ יהיה שיעורה שניס גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מגע חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה הה שיעור גם בחפץ וגם במגע וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

הגדרות שימושיות

ואחר הגדרות אלו יבואו המשמעויות השימושיות של מקום, והיינו, שכיון שהאדם נמלא במקום ומשתמש בו ומשתמש בחפלים ומניח חפלים בין שימוש לשימוש ע"כ יהיה משמעות לחפלים ביחס למקום וההיפך וכל האמור למעלה שייך גם באדם בגדרי מלילות.

קירבה **המשמעות** הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים כקיבוב, והדוגמא הפשוטה היא לכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עלמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קיבוב ביחס לרייחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

מנוחה **המשמעות** השניה היא שימוש אדם במקום כמקום שלו, והיינו, מה שילטרך האדם מקום להנחת עלמו, ובמשמעות זו המקום מקיים את האדם בדין תנועה לתנועה ע"י שמאפשר הנחה, וזה גדר מקום במשמעות המלילותית הראשונה וביחס לשימוש, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש.

ישיבה **המשמעות** הנ"ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה בזה תוספת משמעות במה שהמקום משמש אותו לאחר שרכים הנאכים לשהות אכוכה, וזה קרוי בכל מקום ישיבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המלילותית הראשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום ישיבה.

חלל שימוש **אם** נחשוב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה בראון. וזה יתחלק לפי המעשים, שאם נחשוב מעשה שקיום מלילות נוכחית, אז יספיק שיהיה האדם רואה את קיום המלילות. ואם נחשוב מעשה שמקיים התולאה, נשטרך שילאה את התולאה. וזה יתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, בחיסורים שאינם עניין לגרימה אלא רק עשם המצב האסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהאדם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מראוי שרי זה נחשב לראון.

מקום הינוח **המשמעות** הרביעית הוא שימוש אדם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי הפעילות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל להחזו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה רשוי להעמיד חפץ ושין משמעות זו ביחס לחפץ אלא באדם ביחס למקום שרואה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום כרשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש אדם לעלמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש אדם לאורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש אדם במקום לאורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שאריך שיהיה אורת המקום רשוי להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עלמו שאין לחפץ משמעות שימושית עלמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

עד כאן לשון משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המלילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המלילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

מקום המוכן לשימוש

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש הוא שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי שיקבוע ממעשה הבריאה כי אם בורא, וזו השביתה המיוחדת שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, אבל מלאכות שאדם עושה אותם בתוך שביתה מלילותית זו שעולה בנמלא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה' נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה החמישית שייכת רק בשביתת הבריאה, לך נתן ה' מתנה זאת ליזכרהל שיחשבו גם הם בחי עשייתם כקונים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכלילו עשו את השבת, וכלילותא במדרש רבי אלעזר בן פרטא אומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

רשות

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה דבר מלאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר אם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולדת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצווה מסוים תולדתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצווה.

רשות מקום

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

גדרים חלוקים במקום, חלל ורשות ובחפץ - חלל כשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסוים

וביתר ביאור כי מצאנו בדינים אלו שלושה גדרים במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כדבר שלעצמו (לעומת חומר), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שאינו חלל, הרי שאין חשיבותו נובעת מדברים הנמצאים בו או שיתכנו להימצאות בו, וע"כ אין הוא חלוק או מוגדל לפי יכולתו להכיל איזה דבר ויהיה כולו אחיד, וגדריו ביחס לשאר חללים בגבול גודל וצורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמשפט קיום דברים, ויהיו הדברים קודמים לו וחשיבותו נובעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לרוב לפשטיות שיש בו להכיל שתי דבר, שכיון שדברים נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לדברים יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לדבר המסוים שנמצא בו. שדברים נפרדים נחשבים גם לשונים אחד מהשני מעצם הפרדתם, וע"כ גם גדר מקום שביחס אליהם יחשב נפרד משאר מקומות, וזה רשות. וע"כ ביחס לחפץ האמור יהיה שלוש הגדרות במקום, חלל, במשמעותו חסר היחס לדברים. מקום הוא המשמעות ביחס לדברים. ורשות היא המשמעות ביחס לדבר מסוים.

המשמעות הרלוונטית הוא משמעות של קיבוע שאדם משתמש בדברים כקיבוע, והלוגמת הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קיבוע ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיצוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר האמורים אינם שייכים לגדרי הוצאה שהם בחפץ ומקום, לך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, והגדרה של מקום

נטול לבריס, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מוקצה למקום שיש לו לפקידות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המוצג יהיה גדר כלי ורשות מוקצה למקומות שמוגדרים לקיומם מסויים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיר דבר שלא נח כלל נמצא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמצא ברשות לא מוגדרת כנמצא בלוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמצא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי שייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ל׳, דבר בלוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך בזה שאחר היחס של כלי למקום מסויים נגדיר רשות כמיועד לחפצים מסויימים, ויבדלו החפצים לשונותם הקיומיות. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמצא במקום שרצוי לקיומו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך לפשר להגדיר רשות במקום שהופם כליס הנמצאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיר כליס ככליס שלף שעברו רשות עליון נחשבים ברשות שחפסה לותם. וכיון שיש כליס חוץ לרשות שנחשבים ברשות כך נוכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות אחרות להיות נספח אליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנספח נוכל לומר שכליס הנמצאים בהם לף נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שלף שיש בהם כליס לא יוכלו הכליס להגדיר הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כליס שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו׳.

ועכ״פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע״כ לבריס הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך לותו המקום יצנם לבריס המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שלבריס הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש לבריס שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לבריס ללה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו לבריס שייך שיהיה מקום שהוא מקומם, לז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שלבריס נמצאים במקום שייך שיהיה מיוחד לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לבריס מקום מיוחד בלוי שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום לחר. וכיון שבמקום יצנם לבריס שנחשבים כנמצאים במקום לחר, לז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום לחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום לחר, הרי שגם לבריס שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום לחר.

הגדרות רשות

ועתה נפרט לת המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימוש לדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

רשות המוכנה לתשמיש

המשמעות הרלשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לדם שימוש במקום ברשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות הרביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפצים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחידה שהוא מיועד לשימוש לדם, וכיון שהוא לחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיר לותו בנפרד משאר המקומות לך ביחס לכלל מקומותיו לף שהם משמשים לשימוש לחד לין הם לחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל לריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחידה ביחס לחוץ.

רשות המוכנה לשימוש

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה לת התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, לז יהיה הרלון לתולדה חלק מגדר המעשה עצמו, ולם לא יהיה הרלון לתולדה, לז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יובל המעשה לתולדה, ולפילו ידע שהמעשה מובל לתולדה,

לא יחסר המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מועיל לתועלתה. וכוונת מעשה לתועלתה תהיה בגדר לגון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחסרת התועלתה.

והנה לגבי מעשה שבת למכו למ"ל מעשה שבת לתוריתא יליף מקודש היא לכם, ולווקא במזיל, לאמר מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחסר כחלק מהמעשה, וע"כ

ומיניה שגדר מחסרה הוא במה שאין זה נחסר להכנה גמורה, וכמו לסילוקא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקא לצגל הוא הכנה לצביעה,

ואין לצביעה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחסרה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תולעת מלאכה זו לצבר אחר, ובעי מחסרה.

והנה לאמנם השתמשנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הצבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקיים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, וזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מחפצך קומתו.

דיני מקום

הנה כמו"ש כתבנו לעיל במשמעותו השימושית של מקום תנאי מקום ביחס להולאה יהיו חלק ממשמעותו השימושית של המקום, ויש בזה שני גדרים גדול מרחב שימוש והלחילות השימושית בכלל המרחב.

גודל מקום

הנה מלאנו ביחס להולאה כמה שיעורי מקום, ויש לנו להגדירם כדלוי מחיזה משמעות מקום מקורם.

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחילות וגובה להחשיב מקום להיות נפרל מרשות שסביבו, ועוד כללה, הוא מלימוד שלא ירדה שכינה לארץ ומלאנו שביבר עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר לינו מגדרי מקום אלא מגדרי תפיסת הקרקע את לווירה שתחסר חלק מהקרקע, וממנו נלמל שמימוש של אדם בקרקע הוא עד גובה י', והיינו, שעד י' טפחים נחשיב את שימוש האדם כחלק מהשימוש בקרקע, ואפילו שיתכן שימוש גס מעל י' טפחים לא יחסר זה כשימוש בקרקע, אלא כשימוש בלוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחסר הרשות אלא עד עשרה טפחים. וממילא

עשרה טפחים

אם נרצה להפריל רשויות אין לנו אלא להפריל את הקרקע שלהם, וזה יספיק מחיזה י' טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחסר כמקום נפרל מהקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדל בקרקע לא תועיל מחיזה י' טפחים לחתן רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

גדר מה שמקום שביעית אדם הוא ל' אמות, וכן העברה היא ל' אמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בחרבע אמות, הוא מקום ששיעור מקומו של אדם הוא חרבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מלאנו מחלוקת אם הוא מקום שעשה מקום לאדם המונח הוא בל' אמות, או ששיעור שימוש אדם בחפץ הוא במקום ל' אמות. ואיך שלא יהיה הוא גדל בשימוש אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש אחד של אדם ל' אמות, וכיון שעל עשרה טפחים נחסר השימוש כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך חרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש אחד של החלק של הקרקע שלידו, ויחסר חלק זה של התל כנפרל מהקרקע. אך אם יתלקט עשרה ביותר מחרבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל אורך התל אפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש אחד עם הקרקע, כיון שהגדל הגדול ביותר של מקום שימוש אחד הוא חרבע

ארבע אמות

לחמות, וכן לא תחסך העברה ברה"ר בפחות מד' כיון שעל ד' אפשר שיש עליה שם שימוש אחר במקום.

ארבעה טפחים

גדר מה שצריך שיהיו הרשויות בעלות גובל מקום של ד' על ד', וכן שלא יחסך עקירה והנחה אלא במקום ד', וכן שלא תחסך מחילה אלא אם היא למקום ד', וכן לא יהיה פתח נחסך אלא אם הוא רחב ד', וחלון רחב וגבוה ד', כי אין לך מקום חשוב פחות מד' (והנה אף שלא מצאנו שכתבו זה לכאורה רוחב מרבעה הוא גם גדר במה שהוא רוחב מרבעה כמו שמצינו במסכתין לעניין פתח הולאת המת), והיינו, שביתם לחפצים המונחים לא יחשבו כמונחים באופן שיחסך שזה מקומם, אלא אם יהיו מונחים במקום שרשויים להישאר עליו מבחינת מה שימצאו עליו ולא יפלו ממנו, וזה גדר מקום ד', וזה באופן כללי כיון שיש חפצים לקיים שיונחו גם במקום קטן יותר, וכן יש כאלה שלא יונחו אלא במקום גדול מזה, אבל ביתם לרוב חפצים לא יהיו מונחים באופן המועיל אלא אם הם מונחים במקום ד'. ומשמעות מילת חשוב הוא שרשוי לקיום חוזר, אם לשימוש, ואם לשאר דברים. וכיון שלא יחסך מקום אם אלא אם הוא מקום הרשוי להניח עליו חפצים, וכיון שאין מניחים חפצים אלא במקום ד' לא יחסך מקום חפצים אלא אם הוא בגודל ד' על ד', וכיון שכך בדומנו להגדיר מקום כרשות שמהותה היא מקום המיועד לשימוש מסוים, הרי שלא תחסך אלא אם יהיה בה גדרי מקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין עקירת והנחת חפץ, אף שיחסך שהחפץ נמצא ברשות, לא יחסך כמונח ברשות, אלא אם הוא מונח במקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין מחילה, שלא תחסך מחילה אלא אם היא מחילה למקום, שאין מחילה אלא למקומות, וכיון שמקום פחות מד' על ד' לא חשוב מקום, לא תחסך מחילה כזו מחילה.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

והנה כלשון שמנסח שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל אין שטח של ד"ט על ד"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ומשנסח ביחס למקום הינוח אחר שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרשוי לשימוש, אך אם השטח עשוי מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכיון שאין שיעור שטח דד"ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרשוי לשימוש, כיון שבשטח זה רשוי להניח עליו דבר ויהיה רשוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הג"ל יש לו להיות נחשב אחר. ומבואר לעשם גדר קרקע לרשות (היינו לעומת חוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדר שטח ד"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רשוי לרשוי שביחס לרוחב ד"ט הוא רשוי מקום לתלי ביה מילי, וביחס לשטח קרקע הוא רשוי ע"י שיניח שם חיזה דבר ויסתמך.

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

וביתר ביאור כי אין גדר ד"ט ברוחב שווה לגדר ד"ט לשטח, והיינו, אף שמה שצריך שיעור ד"ט ברוחב הוא משום רוחב קרקע הרשוי לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הרשוי לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכשילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו בשותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין רשוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ לי שיניח דבר. והיינו, אף שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין זה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, אלא לולי הלי מילי נחשב הלי שטח כשטח אחר, אלא שיש בו אין שיהיה רשוי לשימוש, ובזה מועיל מה שרשוי להניח וכו'.

בית סאתיים

דין בית סאתיים הוא אין הנוהג ביחס להגדרת מקום המשמש לשימוש הינוח אחר, וזה נקרא שימוש דירה, והיינו, שכמו שכתבנו, ששימוש המיועד לדירה מגדיר את כל המקומות המשמשים

לשימוש זה כמשמשים למלס, וכיון שהשימוש זה נוגע לשימוש בקרקע הרי שהרשות תלויה בנפרדות השימוש בקרקע, וכיון שכך לריך שהקרקע עלמה תוגדר ממקומות שסביבותיה. והנה בכלי להגדיל לת המקומות כנפרלים מספיק מה שיעשו מחילה למקום, ומקומות שנפרדים משלר מקומות יוכלו לשמש לשימוש של הינות, וההרשות הכוללת כל המקומות תחשב לרשות לחת לחילה, לך יון זה ענין לשחילות המקומות, שהן לל נתשחלו ביעוד השימוש שהרי משמשים לשימושים נפרלים ולשפלים נפרלים. ות"כ יש לנו רשות לחת המיועלת לשימוש של הינות ומקומות רביס המיועלים להנחת לברים רביס, שלל שכיון שהרשות נפרלת מסביבותיה יש לנו להגליל לת מקומותיה כלבר לחל, שהרי כולן כלחת נמלות בתוך מחילות הרשות, והיות למחילות תוך יגלילם כלבר לחל. ומעיקר הלין יון לריך שיהיו המקומות עלמם מיועלים לשימוש לילה, שלל כיון שיש מחילות הרי שכל המקום נשחל לרשות לחת, וכל מקומותיו מוגלרים חלק מהרשות. שלל שמשקנת חכמים להגליל בין שימושי הינוח שונים. וגלר לחל משקנה זו היא להגליל בין שימוש לילה לשמינו, ולהגליל רשות ע"פ הכללה זו, והם לומרו שלל תחשב רשות לחת, היינו, מקום המיועל לשימוש כרשות, היינו, שהיא משחלת מקומותיה לשימוש זה, שם יהיה זה שלל לשם לילה, לך כיון שכשמוד המחילות בהיותם מכילים לת כלל המקומות משחלים לת המקום, יהיה חלוי בכח הכללת מחילות, ומקום שיין המחילות מוגלרות כמכילות, יעוד שימוש כזה לל ישחשב לרשות לחת, ולמלנו שגודל זה הוא כגודל חלר המשכן שהיה מלה בחמישים שהוא גודל בית שחתיים, והיינו, שכיון שלמלנו שהשרה ה' שכינתו בתוך המשכן, וכלכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחילות יכילו גודל כזה, היינו, להגליל מה שנמלא בהללם כנמלא בתוכם. ות"כ משלנו מהו גודל מקום שמחילות יגלילוהו כלחת מכח היות מכילים לותו. וע"כ שימוש שלל יחשב כשימוש הרגוי לשחל לת חללו לשימוש לחל שם יהיה בתוך בית שחתיים יחשב לשחל, מכח מחילותיו, ויותר מזה לת. לך שם יהיה מיועל לשימוש לילה, יחשב לשחל מיעוד שימושו, כיון שהשימוש זה הוא שימוש לחיל בכל הרשות, והיינו, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שימוש, שיש שימוש שהוא לשנס מחולק ביחס למקומות שמשתמשים בו בחפלים שונים, לך לף השימוש הנפרל הוא חלק משימוש שאינו מחולק, והיינו, שמי שישתמש במקום שלא לשימושי לילה הרי שכל מקום הוא מקום נפרל ביחס לשימוש. לך מי שישתמש שימושי לילה לא יהיה בשימוש הנפרל משמעות נפרלת, כי הכל תחת שם לילה יחשב ועל כן יחשב חלל הרשות לחל.

ט"ז אמה

שיעור ט"ז לשה הנוגע לכוחב רה"כ, (ולשורכו בפלטויל) הוא יין הנלמל משיעור כוחב הלכך שמשמשה לת עגלות קרבי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור בזה שהוא שיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסויס אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרבים היה על העגלות, והם עברו בלכך. ולף שמלנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שלנו משערים בן לוי שהיה עמהם נלמל שלף הוא שיעור בשימוש החלס במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של מרבע לשות נאמר, שמשיעור מרבע לשות הוא שיעור לוכך, כי הוא נוגע לשימוש לחל. לך שיעור רה"כ הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמלל בשיעור כוחב. והיינו, כי שיעור לוכך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. לך רה"כ יין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שאינו שיעור של התחלה וסוף, שלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן משלנו שיעור ט"ז לשה ביחס להתפשטות קילוח ירק בכרס). (ובמק"ח כת' לשולי יש בזה גלר של מרבע פעמים מרבע לשות).

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

וביתר ביאור ושוב גם זה נבאר לגלר לוכך בכל מקום הוא גלר התמשכות לבר, וגלר רוחב הוא גלר תפיסת לבר, ובכל שיעור יש לבר שם

גדל מצד אחד או גדל תפיסה, דבזה יצתנו, דאם הפיעור הוא גדל תפיסה, הרי צמצמעותו הוא הדבר עצמו, והוא פיעור המועט. אך אם הוא בגדל התמצכות, מצמעותו הוא התפצטות, והוא פיעור המרובה, וביותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המצועד ע"י פיעור אחד לאורך ורוחב, יש לברר אם הוא בגדל אורך או רוחב. שאם הוא פיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדל ברוחב, אך אם הוא פיעור רק לאורך או רוחב, הרי שבהכרח או שהוא פיעור מרחק, והוא פיעור המרובה. או שהוא פיעור תפיסה, והוא פיעור המועט. וכמו לרבעה טפחים שהם פיעור המועט, ולרבע אמות שהם פיעור המרובה. כי פיעור לרבעה טפחים הוא פיעור ברוחב, וכמו למצלתו בחלון לעיכוב וטומאה, וע"כ הוא פיעור המועט, והוא פיעור מרובע. אך פיעור לרבע הוא לכאורה פיעור באורך. וע"כ יבוא בכל מקום כפיעור המרובה ובהתפצטות.

אבל אם מנוחה ונפיצה הרי הם ביחס למעצה ברחצית, היינו, שהניחם והנפיצם, והנפיצה כמו בנפץ חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפיצה ביחס לכלל מעצה ברחצית תבוא אחר הצביתה, וכללעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדיין אין נפץ כלל מעצה ברחצית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אצד בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין הצביתה,

סדר חשיבות שטח מקום
מרובע - אורך חשוב ברוחב
חשוב להיות שטח ומקום נפרד

גם בענין הנפיצה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפצו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחר הרי אין בעת האחר בעתו ואין נפיצה ביחס לבעתו, ע"כ כתוב ביחס לצביתת מעצים וינפץ בן אמתך והגר שינפץ ממעצי לצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

אחידות המקום

ואחר שנתבאר כי אין מקום הוא גדל הנובע מצימוש האדם במקום, ע"כ לא יחצב מקום כמקום אלא עם הצימוש בו יהיה אחיד, וכיון שראינו שמקום חצוב אינו אלא בד' טפחים, ע"כ צריך שכל הד' טפחים יהיו מצמצים צימוש אחד. אך אם לא יהיה המקום ראוי לצימוש בכולו כאחד לא יחצב המקום אחד, ולא יהיה בו פיעור מקום. אך זה הגדר נוגע רק למה שיצתמצו בו בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד' שאינו אחיד לא יחצב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי רצות אלא תחצב רצות לולא שיהיה בה מקום חצוב, כיון שאין הם נוגעים לצימוש בפועל, אלא ליעול לצימוש, אם יהיה אפצר להצתמש במקום באופן אחיד ע"י שיניח עליו דבר או בדרך אחרת יחצב המקום כרצות, אפילו לא הניח עליו דבר. כיון שאין הרצות אין בקרקע אלא בצימוש בו.

גדרי מציאות חפץ במקום

אחד שבירורו את מצמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל יצנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המצמעות המלילותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמלאים במקום ושהמקום מקיימם המצמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמצמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה מצמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

מקום

והנה אם מקום נמלאהו במצמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמצמעות היסודית ומעלה.

דבר שיש בו דבר

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלילות אלא יש להם מצמעות של המצך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמצייכים מלילויות לגדר אחד ויוכל

להגדיל את עוצמת המעשה כמקיים את המצוות המחוסרת לו כיוצא את הציווי המחוסר.

דבר המקיים דבר

דבר המקיים דבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עצם התקיימות דבר בו במקום הניתן, שאין מניחת דבר מחוייבת מעצם קיומו. וזהו גדר במקום עצמו, לך ביחס לדבר שיש בו או שאיך שיהיה בו.

דבר המוכן לקיום דברים

דבר המוכן לקיום דברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדר במקום עצמו, ולא מחמת ליזה דבר שיהיה בו. ולפ כשיהיה בו דבר, אין גדרו במקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי לולי לדברים הרבה.

חפץ ומקומו

וכן הוא בשם חפץ ומקומו, שנמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חפץ הנמצא במקום

ועוד למרו שמלשון הכתוב ללמ תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ולמרו שלמנס לפ שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, לילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא כמה שאינו

חפץ הנמצא במקום מסוים

והנה לגבי מעשה שבת למרו למ"ל מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, לומר מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ומ"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא זה אין ללמוד מעצם איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מלאיה ולאי מותרת, ולפ שיש בה מעשה שבת.

חפץ הנמצא במקום חשוב

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל

להוא ובלבד שינוח, לבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

צורך אדם במקום

והנה כלמור תנאי המלאות המגדירים את המעשה של מלאכת הולאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, ולוב רובם של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מלאות אלו.

חלל

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי יניש לאו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחל לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

מקום

מקום סתם, וכגדר השני במקום ביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בלוך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), ולקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתיילב עליה).

רשות

המעשה הוא הדבר הנוסף את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדילו כנפרד מן העושה.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח בכולל ולעצמו

וכמש"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולפ שמושג שטח נפרד ממושגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך אלא בלורך וכו', לבל השטח הוא בכח לחל גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדילו בלחת, שכל לורכו ורוחבו הוא משמעות לחת של שטח. לך רלה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי לורך ורוחב, ולפ השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו

לין ל״ט על ל״ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור כוחב ל״ט, ולפ של״ט הוא שיעור בכוחב לבד, כשנרצה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנשטוך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו ובהיות לו כמות שטח, ולפ שלכרכי מדילה נשתמש במושגי לוכך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאחיס שאינו שיעור בלוכך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גובלו.

משמעות קרקע כפני שטח

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציאת השימוש מלבד בפני שטחה. וע״כ יהיה שטח מקום גדר לשמון בו, וביתר ביאור שלפ למנם וכשמ״כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עצמו, והם זה בגדרים כמותיים ביחס למשמעות לקרקע עצמה, לך עצם משמעות קרקע מוגדרת ע״י שטח, היינו, שלין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וכשנגדיר גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עצמו, וכמ״כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ולפ שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומחוברת תיבחן ע״י גדרי שטח, וזה לפ שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

צורך האדם בחפץ

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסויים של לוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את הלוכל.

שימוש בילוי

שימוש כילוי, וזה שייך בלוכך עכשווי, ובחפץ מתכלה, וכמו הרעב לאוכל.

כלי תשמיש

כלי תשמיש, וזה שייך בלוכך עתידי מסויים, ובחפץ הרשוי לזה, וכמו כלי לאכילה.

אסיפת ממון

אסיפת ממון, וזה שייך בלוכך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרשוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית לאכילה (או שווה כסף).

צורך האדם בחפץ ממוקם

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המציאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מציאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מציאויות לגדר אחד ויוכל

שימוש בו

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרשמון למקום חפץ, ובגדר הרשמון בלוכך המלס בחפץ, והיינו, מה שיש לו לוכך עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה לאכילה וקירבה וכו׳.

מוכנותו לו

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המציאות המחודשת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולאה וממילא גם העושה

שמירתו

שמירתו וזה כמו וכו׳, והיינו, מה שיש לו לוכך עתידי שאינו מסויים, ולריך שיהיה ממוקם בקביעות לכשיתעורר חיזה לוכך שחפץ זה רשוי להשלימו.

בחלק המעשה של החיסור מאחנו שלושה גדרים (ול״ל לחילוק הנ״ל במעשה סתס, ח. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). ח. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע״י גדר העושה החמור. ח. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מאחנו שלושה גדרים. ח. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולאה. בחלק המלאכה מאחנו שלושה גדרים. ח. ההמלאה היא יכירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יכירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

סיכום

ונסכם את כל החמור, ונקדים בשייכותם למלאכת הולאה, להנה מלאכת הולאה מרשות לרשות לא נחמרה בכל דבר שיש להגדירו כיציאה, אלא במקרים מסוימים, ולא נאסרה הולאה מרשות לרשות בכל הרשויות, ומושג הולאה מרשות לרשות אינו נובע מעצם חיסור המלאכה, אלא מציאות הולאה מרשות לרשות נובעת מסוגי שימושי המלס.

ומאחר שמלאכת הוצאה נעשית במעשה
לפס בחפץ ובמקום. יהיו גדרי
המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים
אלו, להיינו מעשה הפס, החפץ, והמקום.
ומקום וחפץ יוגדרו ע"פ מה שעושה בהם
הפס, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה
הפס, וחוזר שיכול מעשה הפס להגדיר החפץ
והמקום.

מקום וחפץ

גדר פס העושה בחם למעשה הוא שמחלנו,
שם שיחשב עושה מחמת משמעות
המעשה בחם אליו, וש שיהיה העושה נחשב כך
כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלאות.

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה,
שם במשמעות זו שני סוגים עיקריים
של שימוש פס במקום, כמקום הכנה, וכמקום
מעבר.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו
צורך במקום, משמעותו הקיומית
אינה תלויה בהיות לו מקום, ואף אחר היות לו
מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

אך אחר שישנו מושג המקום וכיון שמקום
מכיל חפצים הרי שם משמעות לחפץ גם
במובן שהוא במקום.

והיינו שאחר שישנם המושגים היחסיים של
חפץ ומקום, יוגדרו יחסים אלו כמושגם
של חפץ ומקום בנפרד בחם למשמעות זו,
ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום,
שם שחפץ ים לו מקום, וש שחפץ שאין לו
מקום. וכן במקום, שם שמקום מלא, וש
שמקום ריק.

ואחר שישנה יחסיות המושגים לפצך להגדיר
את מלאותם של דברים, והיינו, שחפץ
הנמצא במקום יחצב שם לו מקום וכן מקום
שם בו חפץ יחצב שהוא מלא, והיפך. ממילא
יוגדר מצב היחסי בנפרד להיינו שמקום שם בו
חפץ בחם לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא
במקום ובחם למקום שבמקום יש חפץ.

וכל זה הוא בחם למושגי מקום וחפץ שיוגדרו
בחם זה לזה, ולא יהיה משמעות
למקומות נפרדים וחפצים נפרדים. לך בחם
לפס יגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון
שהפס מתייחס לחפצים נפרדים בתופן נפרד,
וכן למקומות נפרדים בתופן נפרד, הרי שמושגי
מקום וחפץ יוגדרו בתופן נפרד, והיינו, שלף
שולאי שגם מלא המלאות דברים הם נפרדים,
לך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס הפס,
נפרדותם לא תגדיר את יחסיהם, לך אחר שים
להם משמעות לפס הרי שיוגדרו הן מחמת
נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ
זה מוגדר בנפרד משלר חפצים מחמת משמעותו
של הפס, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדר
כמקום שים בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום
כלבד מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום
מוגדר בנפרד משלר מקומות מחמת משמעותו
של הפס, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ
הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם
בחם מקומם.

מקום וחפץ והאדם

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלאות אלא
יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו
להיות מושגים במעשה אלא יתכנו בהגדרת
מלאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול,
חידוש ושינוי, ושלר מושגים שמשייכים מלאויות
לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה
כמקיים את המלאות המחודשת או כיוצר את
השינוי המחודש.

והבן הנגרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום
השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך
אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא יתי
ממלית כל הנמצאים ושאינו מעשיו בגבול זמן,
ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשלר
ימים, אבל אין זה שייך ביחס לפס שהיותו
פועל ויציים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי
התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב בדיוס השביעי
שבת קדש ליי, ושיתא במדרש לפס שבת
מסורה, ושאינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר
ושמרתם את השבת.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם בלופן לאחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן לורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום לאחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחשב מקום לאחר וחפץ הנע במקום זה יחשב שילא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המלילות המחולשת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולאה וממילא גם העושה

והנה אין כוונתנו שהיחס השימושי יבטל את המשמעות המוקלמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקלמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית׳ ממליא כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל ולייס בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי׳, ואיתא

חילוקי רשויות

רשויות, 7 – 804) - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם במקום וכרשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

הנה במה שאמרה תורה אלא להוליח מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעלמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הולאה, וגדר כולל שיש למלוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למלוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם זה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם כולם בהרבע רשויות של שבת, שרה״י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה״ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין

הרצון הוא מחשבת קיום מלילות, והיא משם רק כאדם הרץ אל מקום אחר ואף שבזמן שהוא רק אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו ילייעה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכשילאה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

נושאי דיני הוצאה ברשויות

חילוקי רשויות, מחיצה ופרצה, תקנות עירובין, ומעשה ההוצאה האסורה

דיני הוצאה והכנסה מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנלמדים ביחס וגדר. א. מהות הרשויות עצמם לחופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההוצאה והכנסה (הנחה ועקירה, ד' לרשות, וכן דין כלי בית ועוד).

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנובעים מעיכובי הרשויות הללו (שגם הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להקריבם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוקפע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההכוללה.

וגדר ההבדל בין רשות לחורייתא (היינו, הדינים שנאמרו בתורה שביחס להם יש להיות דין רשות), ודין רשות לרבנן. כי מן התורה אין משמעות לרשות מלבד לדין הוצאת חפץ, וכל גדרי רשויות לחורייתא נוגעות רק למשמעותם במקומו של חפץ, ואף אי נימא דאל יצא אינש ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של אינש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום דאין הוצאה במקום אדם, והיינו, שנאמר דגדר הוצאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין חיגורו בידו, ובזה נתבטל גדר העברה בית מזריקה. זה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה"י והיחיד, וגדר העברה דרה"י בגדר אחד, לנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוצאה. ובהכרח דגדר מקום והוצאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד"א להעברה משיעור ד"ט לרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לאיכא לאין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו של אדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, אלא היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר דהיפך לכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה לאיות רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הכלה לשון תורה, דאין משמעות הכלה ביחס לעצם התרומה, ושם הכלה, היינו, שאף לאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להכלת התרומה הרי לי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

הגדרת מושג רשות במקום המיועד לשימוש - התאמת המקום לסוג התשמיש והמשתמש והצורך בהפרדת מקומות

והנה המושג הראשי שממנו יוצאים עיקרי הדינים הוא רשות שמשמעותו מקום שהוא מיועד לצורות שימוש מסוים, ושימוש זה כולל בתוכו חלוקה על פי סוג התשמיש, וסוג המשתמש. ובכדי להגדיר מקום שהוא מיועד לשימוש מסוים (רשות), נצטרך להתחיל את המקום המיועד לשימוש הנ"ל תוך שימוש בתנאים המגדירים הנמצאים במושגי שימושי המקום הכלליים (טרם הגדרת השימוש המיועד), ע"פ התנאים שמחייב השימוש המסוים שהמקום יועד לו, ודבר זה נכון גם לכשנרצה להגדיר מחדש מקום שימוש מיועד ליעוד שונה ממנו כבתקנות החכמים ז"ל. ומעתה נאמר שאף הצורך בהפרדת מקומות לצורך המושג רשות, סיבתו, מהיות מקומות מיועדים לענייניים שונים, השוני (המצוי והמְצוּוֶה) מחייב הבדלה בין אחד למשנהו על מנת לשמר כל מקום כמקום השימוש המסוים, ושיהיו מוגדרים לעצמם כמיועדים לשימוש מסוים זה ולא זה, ופשוט. ועפ"ז נצטרך לדון בע"ה בכל עניין בגדרי השימוש שלו, ועי"ז, על מהות המקום הנלמד לשימוש זה ועל גדרי המקום (טרם הגדרת היעוד).

שני מרכיבים המשפיעים על הרשות - מבנה ממשי בששת צדדיה מול אופי השימוש בה

והנה מלאנו בדיני רשות שני מרכיבים אשר משפיעים על לופי הרשות. הלקס יפיעו על עיקר דין התורה דרשות היחיד, הרבים ומקום

פטור, וחלקם יפיעו רק על דינים לרבנן כמו כרמלית, ודינים הנובעים מתקנת עירובי חצרות. המחב, הוא מבנה הרשות הממקי, היינו, הגולל (גובה, מרחב), גידור שסת לדיה (מרבעה לדדים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא לופי השימוש שברשות, היינו, סוג השימוש (נוח, מיוחד, תדיר, ננוע, למוויר שחופה לו, למוכר, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, שותפים, לורחים, גזלנים, ועוד).

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מלילות חשובה ביחס למעשה כי עסס המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה חלא מעשה השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעסס יציבות מלבו לחא שינוי והמעשה המבילו למצב חדש הוא עסס עסייח השינוי.

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קלושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קלושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשייח מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר לחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה לת הזמן כמיועד לדבר לחר, וכל סוג מלאכה יחלק לת משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות לחת יהיה משמעות לחידה לכל מי שלומר לותה ועל כן תיחשב לות בין ה' לבין כל ישרחל ובין כל הלורות, ומי שמחלל לת השבת הרי שהוא הופיע עלמו מכלל ישרחל בלותו זמן ובכל הלורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלוס.

גדרי רשויות קודמים ליצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן

והנה חילוקי השימושים הכלליים הנזכרים הס: א. שימוש היחיד שמקומו נקרא בכל מקום רשות היחיד. ב. שימוש הרבים שמקומו נקרא בכל מקום רשות הרבים. ג. ושימוש שאינו לחד מללו לינו נחשב שימוש להגדיר מקומו על פיו, וכן מקום שאינו רלוי לשימוש (שאין יתכן להגדיר לותו כלחד מן משני הרשויות השימושיות שכוחס מלופי שימושס), ומקומו נקרא מקום פטור. ז. עוד רשות לחת מהבי חז"ל היא כרמלית, שהחשיבוה בתנאיה המסוימים כרשות נפרלת. (ולא מלאנו לו הגדרה שימושית לחידה, ולפשר שנתנו לו חכמים הגדרה רק ע"פ תנאי מקום הממשי. וכן שם כרמלית ניתן כהגדרה לישורית (לעניין הולאה וטילטול בתוכו) למקומות שאינם מתוקנים כתקנת חז"ל, ובלי שייכות לגדרים המבניים שלו כרמלית).

ארבע רשויות בחילוקי השימושים הכלליים - שימוש היחיד, שימוש הרבים, מקום פטור, וכרמלית

רשות כמקום שימוש

והנה מעשה לף שהוא הגדרה כללית שלו מקיים מלילות, גדר המעשה המסויס ישתנה בכל מקום לפי ענייניו, ולכן הוא אינו תלוי בלחידות הפעולה מבחינת הפועל לו מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות לו נפרלות וכן יהיה תלוי במעשים לחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו שלו העושה ולא שלו המעשה.

והנה מלחר לגדר רשות נודע ממשמעות מלילות מקום ביחס לשימוש המלס, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסויס יחשב כרשות נפרלת ומקום לחר. וביחס לזה נמלא שלושה מיני רשויות.

ואתה דבר לל בני ישרחל לומר, לתה ולא שליח, היינו שכיון שלומר שהיא לות ביני וביניכס והוא היחס, לס יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

והנה כמ"כ בגדר מקום המוזכר בדינים ללו, ליש למלוא בו שני גדרים. המחב, מקום שלעלמו, היינו, מה שיכול להכיל לבריס. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמלא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עלמית.

רשויות – 7 – 819 820 821) - גדר מקום רשות ותנאיו - מקום המכיל ומקום דבר, קרקע ורוחב

והנה לף שלגבי מקום סתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי סס רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמלא חשוב ברשות, מלאנו שני דינים. המחב, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ז' על ז' טפחים.

ותנאי הרלשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שלף שלוויר

שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות לזיק שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילוך הדבר הוא כי לין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לזיק גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, לין זה נחשב שמוכן לכך. ובילוכו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שלין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

קרקע ואוויר כשני משמעויות במקום – קדימתם לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל דרשות, והיינו, דכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, במה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום דשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה סם מקום שלין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ול"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שלין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ול"כ ביחס למושגי מקום דרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יוצרת קביעות שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנדבה להגדיר רשות לף שלין צורך לשימוש כל דהוא דווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

גדר רשות בשימוש הקבוע במקום – שלא יחשב שימוש ארעי להגדרת הרשות

ובזה יבואר שלף שמנם שימוש כל דהוא הרי לפעמי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא לינו צריך להכנה (במובן כן ולא במובן הקדמה), לך גדר רשות שימוש לינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ צריך לאדם מסוים, שלף לין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למושגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים לאחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עצמו לין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בפורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ולכן גם גדרים האמורים לינם לווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למולם גם ביחס לשאר מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולזה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו לינו מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדילו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון לרשות נדבר ממושגי לוויר על קרקע, וכמו שכתבנו שלף שעצם גדר לוויר קרקע לינו נוגע לעצם המושג שימוש בקרקע, שזה שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר עד היכן נחשב לוויר שלינו קרקע, כחלק מקרקע.

רשות היחיד

רה"י. היא מקום המיועד לשימוש של היחיד.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שלין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ולין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שהינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה לזיק להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

רשות הרבים

רה"ר. היא מקום המיועד לשימוש הרבים.

אך אם לא יהיה רואה, היינו, שחושב בדעתו על מי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב לנוח ביחס למצב, והיא משם נם כאדם היושב ממקום שלף שהוא עליין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באדם

שמנוס על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שמנוס בו וגם זה לפי בזמן המצב ניתם להמשכו.

רשות כרמלית

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימושי.

ועוד למד שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא חות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן למד שפי היחיד ופי על מלאכה אחת חייב.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"ר

והנה מן התורה לא נאסרה הוצאה אלא ברה"ר ורה"י, ויובחן שמין זה מעצם שם הוצאה (היינו, שיהיה שם הוצאה מרשות לרשות כולל גם הוצאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההוצאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמצא ברשות אחת יהיה ברשות אניה, והיותה רשות אניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לפי בשני רשויות היחיד ושאר רשויות. לך ליסוד התורה נאמר רק על הכנסה או הוצאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שמין כלל בזה הוצאה מרה"י זה לרה"י זה, הוא משום שמין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הוצאה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ ברה"ר מלבד מה שהוא במקום מסויים (עצם הגדרת מקום הוא מסויים), יש לו משמעות שהוא מוצא, ולהיפך שהיות חפץ ברה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

ותהיה משמעות זו ניתם לשמירת אות הדור וכלליותה במדרש ונכרתה הנפש ההיא, שפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד ליתא רבי אומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות שיוצא שברא הקדוש ברוך הוא עולמו על שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

רשות ביחס לחפץ המונח בה

והנה מהות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנובעים מעיקרי הרשויות הללו (שגם הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להצריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותופיע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון למעשה בראשית, היינו, שתהא עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת השבת ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, אות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה אות בין ה' לכל דור וביתם לדור ולעתיד.

הבחנה ממונית בין רה"י לרה"ר - שימוש היחיד בזכותו מול שימוש הרבים בהפקעת מניעה

עוד יש לבאר, שההבחנה העיקרית בין רשות היחיד לבין רשות הרבים (חילוקי הרשויות מן התורה) היא בעין המשמעות הממונית שלהם, וכמו חילוק שיש בדינים הממוניים בין אדם שמשתמש בחפץ שלו, שגדר השימוש הוא כפועל יוצא מזכותו והשלמת היעוד הממוני שלו, לבין אדם שמשתמש ברשות הפתוחה לכל, וגדר שימושו אינו מחמת שיש לו זכות במקום, אלא רק שאותו מקום מופקע מזכות אחר למנוע, והרי שאין בשימושו קיום של זכות כלשהי, וכן בענייננו, רשות היחיד מיועדת לשימוש של אדם פלוני בלופן חיובי, שהיא שלו ולא של אחרים, ושימושו הוא נובע מזכותו, ויש בשימוש זה שימוש היעוד של זכותו ברשות זו. ולעומת זאת רשות הרבים אמנם גם היא מיועדת לשימוש של אותו אדם, אבל לא בלופן חיובי, ולא בגדרו המסויים אשר אנשים, אלא רק מחמת שהיא מקום שמיועד לכל אדם, ולכן גם שימוש של שותפות, יחשב לשימוש היחיד, אפילו אם הוא מרובה שותפים, שכל אחד משתמש

כאן בזכות ותלוה כי בזה לשות הרבים היא היעלר הגדרה במשמעות הגדר הפרטי (למנם אין לשות הרבים לי הגדרה של לשות בעלם, שלף לה יקנם תנאים חיובייס להיות רלויה לשימוש הרבים, רק שביחם לפרטיות השימוש, חוסר תנאי זה בלשות הרבים הוא לי הגדרה).

ואם כי דיני לשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו', אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה לף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רביס, יחיד). ועיין להלן.

חילוקי גדרים ברשות במקומה – משמעותם הנפרדת והמאוחדת

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימושי אדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנצטווינו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלאחר שנצטווינו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש באותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף דשתי וערב לאוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מבית אחתים. לך כיון שהמקום הוקף לבירה, ומשמש כבירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחיצות כאחד. ונמצאו מרבעה אלבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול אלא יחשב העברה. וצריך לרשות שיחשב הולאה.

רשות היחיד

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רלוי לשימוש היחיד כלפי המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לשימוש של איש (או לנשים מסוימים), ולכן יש ההבדלה וההפרלה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

גדר רשות היחיד כמותאמת לשימוש היחיד - דין ההבדלה והחפרדה במבנה הממשי כתנאי לייחוד הרשות

והדעת הנ"ל היא מקום כולל לכלל מחשבות האדם שיהיה האדם נהנה ושמח ומלטער ועמוד ושאר דברים מעין אלו.

וברשות היחיד המוגדרת כך ע"י המבנה הבסיסי שלה (ושאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיא וכו'), יכנס כמה סוגים הנזכרים אצלנו.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, דירה העשויה לסוכך שאולה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגובלו יותר מבית אחתים, שאחיצתם אינה אחי וערב, ואחיצה העומדת מאליה.

והנה מצד הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ומצד הולאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י איכות שאחץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י אינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא איכות נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ואורך שיש לו שיהיו לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

איכות רשות היחיד ושם הכנסה – בהכלתה יהיה חפץ כנוס וכלל מקומותיה מקום אחד

והיות מקמעות הקבע המצווה במה שהיא חלק מכלל של קבעה ימים סיבת חיוב לחל לכל הקבעות, הוא בהיותה במחזור הקבוע. והיות מחזור הקבוע סיבה, יתכן בקני גדרים, להחל שהוא הקטבדות של קבעה ימים. והקני שהוא קביעית מכלל כל הימים (ולזה צריך לומר להחלם מקדם קודם לה׳, ואיסור עבודה בקבע במקמעות של מעקר לה׳ כבכור ובכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קציר של מצווה).

כיון שנושק הקיומן הוא ביחס להחלם, הזמן יהיה חלק ממקמעותו הקיומנית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים הקיומניים שבכלי שיחסב בר קיומן יש לו להיות בר קיומן במשך זמן הקיומן, וכן ביחס לסוג הקיומן שיש קיומנים מכוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן קיומן.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה לינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והאפשרויות ליצור אותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדורה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לקיומן, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לקיומן. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה ניתן בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדורה במחיצות, ואמנם בברייתא דל׳ רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד אחרים, ושה״כ שלושה והם: א. חרין שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב מרובעה על מרובעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב מרובעה על מרובעה. ג. עוד דין בו רשות נקראת גדורה הוא כשיש לה מחיצות (גדר לקה הסובבת את המקום הנרצה), והנה למרות שלהגדיר מקום צריך שיהיה גדור לחלוטין, מצאנו שלא צריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לצורך הרחקת מפריע מסויים, שגידור זה הוא חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הנובע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסורו בהרחקה מן החוץ, כדי שלא יהיו מהייחם למפריע מסויים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהבאנו, היינו חרין, וגדר (ולהלן שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע׳ בריתא הנ״ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע״י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לקיומן (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש לומנם גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום הקיומן, שהוא על גבי התל.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שלומנם מרובעים ומעוקבים, דאבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (לגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי דיש לנו לדון בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו׳.

חרין

וביאורו כי אם נפיקה יבוא במקמעות ריבוי הדבר עצמו ויחס ליחיד, כלומר נפקי, היינו, שיהיה אחד לא יחוד שני דברים או ריבוי במקמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומקמעותו יחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחסב העושה אותה כמקמע ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדר במלאכה אלא שהחלם ללא מלאכה הוא נופש, שעצמית מלאכה ע״י החלם מבטלת את נפיקתו האישית, שהרי נעשה מקמע ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיקה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה

שכתוב ונפק בן לחתך, ממילא לחר שלין לו מלחכה לעשות.

מחיצה

המציאות הנ"ל תגדיר לת הדברים שקיימים במליאות לחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמליאות שימושית לחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמל שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית לחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמלא במקום לחר והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמלא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית לחת כרשות של החפץ.

שני צדדים בהגדרת שטח המחיצה - חלוקת אוויר הרשויות לעומת מניעת רגל רבים

ותראה כי שני לדדים שלו יגדירו לת שטח המחילה ופעולתו בשופן שונה, שכלל הרלשון שהמחילה מתייחסת לשני הלדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחילה פועל חלוקה על חלק לחר בשוויר הרשויות שכנגדו (ובכל שופן יש כלן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולבילור השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחילה לחילה למניעת רגל רבים ולין ערך לחלקיה, וגובה המחילה משמש כמשך לחיל, (וללח"ז זכיתי שתלמר בדין סלע שיש בשורכו עשרה טפחים ורחבו לרבעה ולין בגבהו עשרה לעניין כלחים (וירושלמי כלחים פ"ב ה"ו)).

ולפי שני לדדים שלו יש לחלק לת שייכות המושג מחילה בחריץ ושל, שכלל הרלשון גם לם נלמר שהגובה השונה של חריץ ושל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחריץ ושל וכללעיל, לך לין לנו לומר שיש כלן מחילה במובנה הפשוט החוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (שלח לם נלמר גוד וכו'). ולכל השני יש לבחר שלף בחריץ ושל שייך המושג מחילה, בשופן זה שהם יוצרים משך מסויים שמונע רגל רבים, ובזלת יופרדו ליניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרל, ויתבחר בשופן דומה לין של המחלקט.

הגדרה עצמית לדין מחיצה - צירוף שני הדינים בהפרדת רשויות ובמניעת רגל רבים

וזה שכתב שם יעשה מלחכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלח פרט בשחר מקומות, כי עשה ה' לת היס ולת כל לשר בס, היינו בלרץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היל ביחס כלל המלחכות שהיה לעשות. וביחס לחדם עלמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלח יהיה כעבד שמשמש לת המלחכה, וזה שפרט הפסוק לשר לוך ה' לחלוקיך שיהיה הלווי למעלך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמניס הגורמים יחל להפקיע שם עבד מהחדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהחדם לריך שיקבעו זמניס קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה וביובל כעבודת הלרץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לדם פרטי וזמן כלל החנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של דין לדם לחבירו, וע"כ תמלל כי בגדר זה לל הוזכר קודם לו לה'.

גובה עשרה טפחים

והנה בכל הנ"ל יש למוש שלריך גידור של עשרה טפחים. ובכמה מקומות מוגדר עשרה טפחים גם הוא כמקום הרלוי לשימוש.

מספר המחיצות

מחלוקת שלוש או ארבע מחיצות - מהות הגידור בשלושה או ארבעה צדדים מול פירצה

והנה מלמנו שנחלקו בדין מחיצות רס"י לי שלש מחיצות לתוריית לו מרבע (ולע"פ שהדברים נלמרו לגבי מחיצות, ה"ה לגבי חריץ וכו' ונתפוס מקרה מחיצות לקלות הענין), ובספק זה היה להניח שני נילונים נפרדים, הרלשון הוא בעיקר המושג גידור לם יש לו שלושה לדדים לו מרבעה לדדים (וביתר בילור נלמר שלמשל שנרלה לגדור בין כרס לזרע הקרוב לו שפניהם נפגשים מכל לחד, לז נלמר שהגידור הנלרך הוא רק מכל לחד, וכך יתכן שגידור של מקום רשות היחיד הוא רק משלושה לדדים, והכל הנותר לינו לל לענין זה), ועוד יש להניח בספק זה שלף לם נלמר שלגידור רשות היחיד יצטרכו מרבעה לדדים, עדיין יש לדון ולומר שיש בכל הלדדים יחד גדר לחד של גידור, וע"כ יספיק לנו לגדור חלקם שע"י זה יוגדרו כל הלדדים מחיזה סיבה.

ותראה שעכ״פ שני גילונים חלה הם לחל מצני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגילוי, ואמנם היה נראה שיש לומר בחו״ל שהמח׳ מתייחסת רק לנושא הפרלה והעירוב הבלתי נראה, ולכ״ע הגילוי נצרך לו חינו נצרך מכל הצדדים, רק שחלקו כמה לצדים תעצה פרלה, ויהיה קלקול בגילוי האמור ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גילוי ופרלה, שפשטות הדברים שהן דבר אחל, היינו, שפרלה המקלקלת היא היא חסרון גילוי, וגדלו אחל. אבל אחר העיון יש למצוא מקום שנחלק הגילוי והפרלה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגילוי מתייחס ליכירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע״ה).

ועכ״פ נאמר שיפנם שלושה הבחנות בזה, האחל, מספר הצדדים. השני, מספר בעיות העירוב. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות ולורתם הנצרכות לגדור את הצדדים הנצרכים.

והנה עיקר עניין ארבעה צדדים נגדיר ע״פ האמור, שהגישה אל מקום (הכולל את כל צדדיו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק לארבעה צדדים, והיינו, שיפנם ארבעה צדדים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מושפע ע״י ארבעת צדדיו, וכל צד משפיע בשופן כולל על כל הצדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על שף שבעיית העירוב אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, אבל חיבור לותו מקום ושפשפר שיתערב, מחולק לארבעה חלקים שיוגדרו כל אחד לעצמו לדיניו הנוגעים לצד אחד (ותליא בזה גדר דין עומד מרובה בצד אחד, ודין פרוץ במילותו, ועוד) ויפשיעו בשופן כולל על כל הצדדים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והאחד. והיינו שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הנראה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

ומזה יש לשמוע שארבעה צדדים האמורים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל ארבעה צדדי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני צדדי העירוב מבחינתו של צד אחד), ואין כמו שיש שראו לדון, שם דין ארבעה צדדי עירוב נאמר במקום, שבכל מקום יש ארבעה צדדים, או שהמקום הוא אחד וארבעה צדדים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה אינו ע״פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שאין יהיה מעורב ע״י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתשמישו וכל הנ״ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נשאר מוגדר לעצמו, ומ״כ בהכרח שאינם משפיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

והנה בעניין לצדי המקום, יש לנו לדון איך נתשב את הצדדים המתייחים של הרשות האמורה להתגדר בהם, שהרי כשיש ארבע מחיצות שלמות, אין לנו צורך להגדיר את מיקום הצדדים כלפי הצדדים המתייחים, שמכל מקום הרי הרשות גדורה לעצמה, אבל הרי כמו שכתבנו ישנם דינים המתייחסים לכל צד בנפרד, ואם לא נגדיר את צדדי העירוב לפני שנתייחס לצורת המחיצות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת האם מדובר בצד אחד, שהעומד מרובה בו ושאר המחיצות יצרות, או בשלושה צדדים, שאחד מהם פרוץ במילואו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתחה בקרן זווית לא אמרינן, וכן במקרה שלא כל צדדיה של הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית שאני צדדיה קצרים מן השניים האחרים, וברשות משולשת וכו׳. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מלאנו שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מלאנו זאת לגבי מחיצות רשות היחיד, ואף בזאת נראה לומר כלעיל שאין ארבעה צדדים נאמר רק ביחס לרשות עצמה, ולהגדרתה העצמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את הצדדים שאינם מתייחסים לצדדים אחיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרשות לעצמה ולהגדירה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיר אותה כגדורה, ודוק.

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השפעת עירוב המקלקלים את הגדרת המקום

חישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הרשות לפי גדרה הפנימי

מחלוקת כמה צדדים נצרכים להיחצץ - הגדרת קצוות המחיצות בשתיים ובשלוש לסגירת חלקי העירוב הנצרכים

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל לדליו שהם מרבעה, וכמו שהקלמנו שיעשה מחלוקת כמה לדלים מהווים בעיה וחסרון בהגדרת המקום לעצמו, מ"כ יש לנו לסגור את כל לדליו הגורמים את היותו מוגדר. והנה יעשה מחלוקת נוספת כמה לדלים נצרכים להיות נחצצים ע"מ להגדיר את המקום, והנה מחילה אחת וודאי לא תגדור את המקום כיון שאין לה לפיכך יכולת להגדיר ריבוע מקום או כל מקום סגור, שלפ אם נאמר שיש לה יכולת להגדיר עוד שני לדלים ע"י קלותיה אין זה הגדרה שאין להם סוף לדלים אלו כיון שאין מגדירה את הלד הרביעי. והנה מרבעה מחילות וודאי יגדירו את לדלי המקום כמוגדר, כיון שחוללים את כל חלקי העירוב, ויש להסתפק בשנים ושלוש מחילות, והיינו, שאני מחילות יכולים להגדיר את המקום שבתוכם על ידי הם עצמם מלידם, ועל ידי קלותיהם שיגדירו את שני הלדלים הנותרים של המקום, (רק שיש לנו להבין שלפ על פי שאנו אומרים שקלותיהם מגדירים את שאר הלדלים הם אינם חוללים אותו), והנה בשם יעשה שלש מחילות יש שלשה לדלים ודאי מוגדרים ואף הלד הרביעי מוגדר מכח שני המחילות הגדולות אותו בשני קלותיהם (וכללעיל).

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הלדלים מהווים בעיה בהיותם פולגים את השטח הגדלה יאנו מושג שנקרא פילוג, והיינו, שבשם שני לדלים פולגים לשטח הגדלה מכיוונים המתחברים בפרילתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולג על ידם והנה יש לנו שהם הוא מקום היות כל לד פורץ על הלד שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירצה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחילות הקיימות) לו מקום שיש שני לדלים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מלדליו ליו.

בירור גדר פילוש במחיצות הרשות - פריצה רצופה מעבר לעבר המבטלת יכולת שימוש המחיצות הקיימות

דין שתהיה ראויה לשימוש

דין מרבעה על מרבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע"י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא דבעינן לויר עשרה טפחים גובה.

דין שעולה עד הרקיע

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מאחר שנפרדו דיניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב המוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהמוויר על הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

רשות היחיד עולה עד לרקיע - כח עשרה טפחים תחתונים להחיל דיני הרשות בגובהה

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד יעשם דינים מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ואף לגבי מי למרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שביארנו לעיל אין לומר שזה חלק מהלוך לגדול את הרשות הנפרלת אלו שהיא על עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מאחר שילטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל שעניהם עולים על הרקיע, ובהכרח שאין זה בין שרשות היחיד היא מחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גובהה.

גג בבית מקורה ברשות היחיד - חילוק תשמיש הגג מהבית ואיסור ביתוך כומתא וסודרא

ומעתה יש לנו לתון בבית מקורה, שהיה לומר שהתשמיש הנמלא על גבי הבית (גג) אינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה על הרקיע (אלא שם כן יש בו דין גוד לסיק מחילתא שאז המחילות גודרות אותו בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא למרינן רשות היחיד עולה על הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה על הרקיע אף על פי שהוא פרוץ למעלה בשוויו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן השוויר אינו מיועד לשימוש לחיל עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא שוויר, וקרקעו גדול עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה דין עולה על הרקיע, אם תשמישו התחלק

מסיבתו שהיא הקרקע, ע״י קרקע אחרת, ועיין לה, שבכרמלית אנו אומרים שאף שמוויל כרמלית הוא עד עשרה טפחים, הרי אם נחלק המוויל ע״י קרקע אחרת, תהיה הקרקע גובה אחד למיקוד אין כרמלית עד עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה עז׳ אמה ואחר ניניה.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רשאי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בתופן פרטני לשימוש של היא (או אנשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדיונו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

ההגדרה השימושית של רשות היחיד.

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומלאנו שיאנס כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע״פ מקומות שהיו ידועים ולהם לופי שימוש מסוים, נאמר שלא מלאנו שחילוקים אלו יפעיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

ואלו הם והגדרותיהם לשימושם:

הגדרות שימושיות ברשות היחיד - אופי בנין, חצר, מבוי, גג, קרפף, מוקצה, דירה

בית. מקום מיוחד ליחידים המיועד לשימוש קבוע, דיניים מיוחדים ניתנו לכלים שנשברו בתוכו, ולווילו נחשב כמלא.

חצר

עד כאן לאו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוקף המקום במשמעות המילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מוקף החלל במשמעות המילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

מבוי

מבוי. גם הוא אינו מיוחד כחצר ומיועד עוד פחות ממנו לשימושים קבועים, ולכן מאפשר שימוש של אנשים רבים יותר יחד, דין במבוי שניתן לגדור מחילתו ע״י לחי או קורה מה שלא הותר בחצר (הגדרת לפם תרבעה). ולריכים להשתתף כל בני המבוי להתירו.

גג

גג. מקום מיוחד ליחיד ואין שימושו תדיר כבחצר ואינו מיועד לשימושים קבועים, דינו כחצר לגדור מחילתו ע״י פם תרבעה.

קרפף

קרפף. אין שימושו תדיר ואינו מיועד לדירה כבית וחצר, כי אם לאוצר וזריעה וכדומה, אם היה גדול מבית שחתיים עשאוהו חכמים ז״ל כדין כרמלית, שאסור לטלטל בו.

מוקצה

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

דירה שתשמישה לאוויר

דירה שתשמישה לאוויר. אם היתה גדולה מבית שחתיים עשאוה חכמים ז״ל ככרמלית ואסור לטלטל בה.

ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הגובעים מהמבנה הממשי של הרשות.

ע״מ להבין את פעולת המחיצות כיוצרות את ההגדרה העצמית של הרשות, נצרכים אנו להבין את החלקים הקשורים בפעולת המחיצה.

גדרי מחיצה

בכל מקום בו פועלת מחיצה קיימים שלושה מרכיבים:

א. מחיצה, היינו, המבנה הממשי בהגדרתו כדבר בעל יכולת לחלוץ.

ב. הדבר שהמחיצה חוצלת בפניו.

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימושי.

סדר השתלשלות משמעות מקום – מקום, קרקע, שטח, אוויר ומחיצת מקום

ובהקדם לזה, סדר משמעות למקום (ויתבאר בע״ה). ה. מקום סתם בגדלו הכולל לוויל וקרקע בלחת. ב. קרקע בגדר אם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי לורך וכוחב הנפרלים. ג. שטח בגדר קרקע הלמול וביחס לחשיבות הינוח, ויש בזה משמעות ללורך וכוחב כגדר עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שחתיים. ד. לוויל המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ובזה יהיה דין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעלמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די

בסיום כל דהו לו בהבדל שע״י סיבות שאינן גילוי כמו בדה״ל לו בדרכים לחרות הנוגעים לקטח. ועל הקטח הנ״ל יהיו גדלי מקום חשוב דל״ט על ל״ט, והוא גדל בדוחב המושת על הקטח, שכשנדלה שיהיה קטח (שהוא בגדל נפרל מאורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נלטרך שיהיה כך בכל כיון. גדל מחילה אין הוא גדל בקטח לבל, אלא הוא סיום קטח הקרקע לגופה, וכלאמרן אין זה דין חלל לאית דיה שלושה עוביים ושאה לדליס ושיעורו שווה בשלושת אורכיו לגבי גדל רוחב המושת על חלל, ואפס היתה מחילת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדל גבוה לוויר לקרקע גדל של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ״פ ביחס ללוויר שמעלילה.

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרל כלפי כל פעולה הנובעת מעירוב, והם שני חלקים דשה״כ לשני לידי העירוב, ושני חלקים לכל לל בעירוב, שתים שהן לרבע, והיינו, ההשפעה על הלל שני בעירוב וההשפעה ממנה. ואע״פ שברשויות לאורייתא הגרלה הוא שיש השפעה חל לדלית של רשות הרבים על רשות היחיל, ואין כל השפעה של היחיל על הרבים, ברשויות לרבנן קיימת אפשרות זו (אפשרות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לאורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שתוספת של יחיל אינה שתירה לריבוי, אך מאידך ההתייחסות ליחיל היא של מיעוט שהרבים הם שתירה לו. משא״כ ברשויות לרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שינויים איכותיים ולא כמותיים, שאז נמלא שעירוב יחיל (או שאר הגדרות) איכותי לעצמו יסתור הגדרה של יחיל אחר), והיינו, בשתי חלרות שלכל חלר השניה יש את שני האפשרויות להשפיע על החלר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

שלושת חלקי המחיצה בעירוב - השפעה הדדית ברדבנן מול השפעה חד-צדדית בדאורייתא

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, אלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

והן אמת שאע״פ שהיה נרלה שבהתקיים תנאי מחיצה כאילו פרחו היכולת להשפיע ולהתערב, יצטרך גם פעולה חיובית למחיצה זאת ביחס למהות המשפיעה, והיא הקיום המחיל למהות בתוך המחיצות אשר שייך בעיקר בהגדרת רשות היחיד, וכמלומה שגם ברשות הרבים להגדרתה שייך דבר זה.

והנה למרות שכל הנחלקים משני לידי המחיצה שווים כלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחלילה (או צורך לאי חלילה) מוגדרים ע״י המחיצה כנחלקים, ואלה אשר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחיצה לא תשייכם אליהם רק כחוצלת מפניהם, וכלאמיל.

הגדרת המקום הנחצץ לפי צרכיו - מחיצה המפרידה צד אחד בלבד עקב מהותו

כמו״כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו צורך במקום, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ולף אחר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

והנה בגמרא משמע לאין חיוב יכולים לר״י קשור לפטור להעושה מלאתה, להגמ׳ הבילה אין שנים שהיו וכו׳ ואחר כן ר״י לומר את כל הדין מחדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע לאא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, ואהא קאי ר״ש לאע״פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק לאימור להעושה ומלאתה, ולומר לאכך נאמר בעשותה שנים וכו׳. ובבריתא יש שינוי לשון בדר״מ מחייב ור״י לומר חייבין ופטורים.

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא אליה, היינו שכיון שאמר שהיא לות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע״י אליה יהיה בריחוק.

הגדרת המחיצה הממשית והמקום הנחצץ - דיני עומד מרובה ופתח כדינים במקום הנחצץ ולא במחיצה

בהגדרה של מחיצה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוצלת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לל והגדרתו העצמית ובאדרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרלית בפני מי היא חוצלת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמובילים למיעוט בלטיומות המחילה (עומד מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום

הנחלק (ובהגדרתו העצמית) ולא במחיצה שעליה לא יחולו דינים ונאמר כה שהיא קיימת בשלימות או שהינה כלל (ע"ע לעיל שמלאנו שתהיה במחיצה מעמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן דו אנו דנים על מחיצה במעמעותה העצמית).

הדבר הנלמד מחיצה הוא מהיות שבתי החיצה נוגעת דו עיבוד בלתי רצוי לו. ועיבוד זה יהיה ע"י פרצה למקום שונה מהמקום הצריך חיצה שעי"ז תוסר הגדרתו.

תנאי המחיצה בהתאם למציאות הרשות - חציצה מושלמת מול רשות מערבת שאינה צריכה הגדרה עצמית

ויהיו תנאי המחיצה הן בהתאם לעיבוד הקיים והפרצה הרצויה, ובאיחוד ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למציאות הרשות וקיומה (ולכן בכמה מקומות נראה שאין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדרת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

והיינו, שאם מעשה הוא מעשה עוקה, היינו, שיש מעמעות במעשה שנפעל מהעוקה, והוא טפל לו. ואם מתעסק הוא מעשה עסק, היינו, שיש מעמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם החלש התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו מעמעות של עוקה, אבל בדבר שאינו עשייה של החלש כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

והנה לגבי מעשה שבת שאמרו לע"ל מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ולווקא במזיק, לאחר מחלליה מות יומת. והיינו אם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וע"כ

והנה המחיצה אמורה לחצוץ בתופן מושלם את כל הדבר הנדרש לחציצה שאם חציצה אחד הוא. וההגדרה של הרשות המוגדרת והרשות המערבת (שאחייחסים לכל אחד, המוגדר) היא הגדרה שונה ביסודה, בהיות הרשות המערבת בלתי נדרשת להגדרה כל שהיא על מנת ליצור עיבוד, אלא כוחה הוא בזה שאינה מוגדרת ודבר לא נאבד ליו.

שלושת תנאי הגידור במקום מסויים - מהות שימוש היחיד, החלק הנצרך להגדרה, והגורם המערב שמסביבו

וכן לגבי דברים האסורים מקום התולמה שנעשית, שאריך שיהיה רצון במעשה שיצא ממנו התולמה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולמה.

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ"ל למקום שאנו באים להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הנאדך להגדרה, והגורם המערב והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ"ל אינם רשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו אנו רוצים להגדיר יאנם חלקים רבים במרחב המקום, אין דעתנו לגדור כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיר את כל המקום בחלת, שאין בעיית עיבוד המקום נמצאת רק בפניו החשופים למקום המערב, אלא בעיית העיבוד קיימת בכל מרחבו של המקום, ויש לנו לדון האם המחיצה (או כל גבול) הגדירה את כל המקום הקיים ברשות או רק את לדדיו שהם הבעיה ובהיות לדדי המקום בלתי מערבים את הבעיה הרי ממילא הופך הוא שאר המקום לבלתי מעורב).

מהות הכח הסותר לרשות היחיד - תנאי מקום גדור ליחיד מול מקום פרוץ למעבר הרבים

ונצרכים אנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחיצותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המדובר לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה יאנם שלושה רשויות ושם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדור לעצמו ומיוחד לשימוש לנמצאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות עיקרית של מקום פרוץ המיועד לשימוש מעבר הרבים. ורשות מקום פטור עיקר הגדרתו הוא מקום שאין לו הגדרה מן ההגדרות האמורות לעיל, שאין הוא בעל תנאים להיות דו שימוש הרבים לו היחיד.

כיון שנושא השימוש הוא היחס למקום, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, והיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי

שיחסך כל שימוש שיש לו להיות כל שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלילים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

ולפמשנ"ת לעיל יובהן שני דינים נפרדים במחיצת מקום, דין במחיצה כהגדרת קרקע להנחת חפץ (ובזה יש דין מניעת רגל רבים וכו'), וסוג המחיצה וכו', ומלבד זה יש דין במחיצות יחד, כהגדרת מקום שימוש לחם (ובזה יש דין שיהיו מחיצות ניכרות). וכמו שיתבאר בעז"ה אין זה דין במחיצות עצמם, אלא כמה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מאוד ביחס לתל, והיינו, שולמי מחיצות לתל כהגדרת קרקע הם בלילי התל וכל התל עצמו, ובזה אין חסרון אלא נראה. אך גדל מחיצות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף התל אלא עצם הבדל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, אין גובה עשרה למחיצות הוא לא אין בגובה אלא בתפיסת קרקע את לווירה, ובזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדל מחיצות הוא גדל חיובי, היינו, שנלטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר את לווירה, ובזה גדל המחיצה מניעת רגל רבים. אך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש לחד, אין המחיצות רק גבולות, ואין למחיצה עצמה משמעות, ובתל יהיה זה הפרש הגובה, (ובזה יהיה שייך גדל לינא להר"ן (גבי שיעור גובל מקום דיהני ליה מחיצות) במחיצות ניכרות, היינו, שלריך שירשה את הפרש הגובה).

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בדין מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולמי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו דיניהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, וא"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לתל. וזה הבדל הנמצא בין גדל פילה לגדל בקיעת גדייס, לפילה היא דין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא לחד, לך בקיעת גדייס הוא דין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

(רשויות, 7, 676) - שני דינים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ובכל המחיצות יחד להגדרת שימוש

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא לורת חומר, שהוא לורת לבר שאינו סותר קיום לחד עם חלל, ומה שהוא לריך חלל, ומה שהוא נחשב מקוים ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - המחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

והנה כלמור לין שיהיה המקום נפרל הוא לין תמילי, ויש לזון בזה מסוגיא לחתי רבים, והיינו, שעכ"פ בלותו הזמן לא לחתי עכ"פ יחשב המקום כנפרל, ויש להכריח מזה שהוא לין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחיצות עכ"פ בזמן לא לחתי, וכן יש לבאר לפס זה לין במחיצות למה יהיה זה תלוי בפס ד' מחיצות, או בגדל שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה למבדל מה לחית בזה במחיצות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחיצות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחד, היינו, שבת ברשותית, ולא מקום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן לין השבת הזאת ליקרא מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קלום, ויקרא מקיימים הזמן הקלום, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעליין היה

לפסק לומר שהוא תלוי בזמן של המנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן למר לדורותיכם שלזן זמנו של זה כזמנו של זה.

גדר גובה עשרה טפחים – תפיסת גובה של פני השטח ולא גדר בחלל

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה המוויר, וכמו מה להי"י עולה על לרקיע, והי"ר תופסת על עשרה, והיינו, למשמע למקום עלמו הינו השטח, והגובה הוא ביחס לפני השטח, וגדר מורך ורוחב שטח, הרי אינם במושגי שטח, שהרי אין בכוח מורך רק למורך, ואיך נאמר בו גדר ביחס לגובה. אלא שמקום היינו, השטח, כיון שיש לו פנים, היינו, פני שטחו, הרי שיש לו שייכות למוויר שפניו פונים אליו, וזה לא נודע ממושגי מורך ורוחב דשטח, אלא ממציאות המתחדשת בשטח יותר מאורך ורוחב, וזה ביחס לכלל השטח. והיינו, כמו שיעור ל"ט למקום אלא שהוא ביסודו ממושגי רוחב ל', אחר שיש לנו שטח חשוב ביחס למושג רוחב זה, הרי שהשטח עלמו הוא כבר בגדרי שטח, ולא מחולק למורכו ורוחבו. וע"כ יהיה בו גדר פני שטח, שמופנה למוויר שמולו.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, דדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי אחד (לגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי שיש לנו לתון בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמלא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

חילוק גדר מחיצות דאורייתא ודרבנן – מחיצות דאורייתא להגדרת קרקע לעומת ודרבנן להיקף חלל

והנה מזה תמלא הכרח לאין אין מחילות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ביחס לרשות נצטרך להגדיר את מוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לענין רשות. וא"כ אין גדר המחילות ביחס למקום כהגדרת המחילות עלמם, כי המחילות מגדירות את המוויר עלמו, ואין בזה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות המוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את מוויר לבד ולא מוויר דקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את מוויר, אלא גדר מחילות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את המוויר, הרי שיש לו גם להגדיר אותה עלמה, במה שהיא ומוויר שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ולפי זה נראה לפף גדר מקום בעל ל' לדדיס הוא בלורתו, היינו, ביבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביבוע, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויבוע מקום הוא בלורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ולפ שיתכן להלקו ביותר מזה אין זה משום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסויס ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגובה אין זה משמעות מקום לווקא. ומ"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים שהם לורך ורוחב חיובייס, ולפ לביחס למקומות שבאוץ מאלנו לבאים מל' לדדיס, כ"ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו משמעות פירלה וחיבור מאד לאד.

דיני מחיצה

אין מחיצה אלא לד' טפחים

אין השיבות למחילה למקום להיקרא מחילה, אלא מ"כ היא עשויה למקום שיש בו ד' טפחים. אין זה מתייחס למקרים בו תהיה למחילה השפעה נוספת מלבד המקום המסויס הנ"ל.

לבוד

לבוד – הל"מ. והוא אין על רווח הגדול שלא יחשב כלווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש לורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקס תוך שיעור לבוד יחשב כיאלו חיבור הנאלך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום האסר כאילו לא קיים.

ומאחר שאין לבוד מתייחס למקום (רווח, שטח) כשלעצמו רצוי להתייחסות נפרדת מסביבותיו, הרי שלא יתקיים רק בדברים שהם עצמם בחינה של דבר לחבר, לוגמת מחיצות שהם בחינה (של גידור) למקום לותם הם חוללות (היינו, שאין המחיצות רק לורך להגדרת המקום הגילון כגדור או לא), שבלופן זה אין לבוד יחבל את הרווח שבין המחיצות עם המחיצות עצמם לצורך הגדרת המקום לותם הם חוללת כחלוץ.

וביאור הדבר שאין לומרים לבוד חלא בדבר שהוא התייחסות לחבר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים חלא אם כן יהנה סיבת לחיוב קודמת לחיחולס, וכמו במקרה לעיל שיהנו מקום לחיל ומחיצות נפרדות, ולשם לחידות המקום לעניין גידולו אנו מתייחסים גם למחיצות ולרווח שבסיבותיו כחבר. וכך הוא גם בדיני קורה

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך חלא בקלושתו יתבדך לנו הזמנים, שהוא יח׳ ממציל כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש לת השבתות וחלקס בלי יחס לשאר ימים, אבל

ויש לחקור במקום בו לרוש קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, לזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין לופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג׳ מהמבוי, שבזה לא יהנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה לל המבוי לו המבוי קרב לל הקורה, לשם הרווח נתון על מקום זה נלרכת פעולתם כשהקורה קלרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף שם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך חלא בקלושתו יתבדך לנו הזמנים, שהוא יח׳ ממציל כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש לת השבתות וחלקס בלי יחס לשאר ימים, אבל

גוד אסיק – הל״מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד אסיק הוא, שאני מושך ומעלה לת המחיצה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורם שגם האזור שממעל למחיצה יקרא שהוא בעל מחיצה, ודין נוסף הגורם שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקרבת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין לת הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט לת הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרא בעל מחיצה מה שלא שמענו בשאר לדדים נאמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלכתחילה להיות חוללת כלפי לד לחד לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחיצה לבבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת לת כל הלל, ומימלא דין המחיצה קיים לכל הלל ומתקרב על הבבר הנלרך קירוב מחיצה

גוד אסיק

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה חסור משום מה שנעשה בחפץ, חלא משום מה שנעשה במקומות, חלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע״י החפץ.

גוד אחית

דין המתייחס לגידור המקום שתחת התקרה ע״י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד לחית הוא דין הנובע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ושבכוחה זה קנות התקרה נעשות למעין מחיצות מגדירות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גדיים הפורלת מחיצות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

פי תקרה

סתימה משהו ברוח לחת המגדירה לת כל הרוח כסתומה, ודין זה אם נאמר שהוא בגדרי מחיצה, כוחו מכלל גידור הרשות והוא כנספח למחיצות החברות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחיצות ממשיכות משהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

לחי

קורה

גג. מקום מיוחד ליחיד ואין שימושו תדיר כבחצר ואינו מיועד לשימושים מנועים, דינו כחצר לגבול מחיצתו ע"י פס לרבעה.

והנה לף שלגבי מקום סתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, דהיינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

פתח

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחד ממרכיבי הלד של כל מקום גדול, הרי לגורה מובהקת שלו יש שם גידור (עיין גורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחיצת אותו הלד, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

פתחא רבה

הגדרה המתייחסת לפתח העיקרי של הרשות מחמת גודלו וחשיבות מיקומו ביחס לרשות.

צורת הפתח

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הולאה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי

דופן

מלאכת הולאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הולאה, נדרשים לנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

כותל

שם דופן השובה שאינה ראויה להיטפל לשאר רוחות.

עומד מרובה

הדבר הנלרך מחיצה הוא מהיות שבחי החיצה נוגרת בו עיכוב בלתי רצוי לו. ועיכוב זה יהיה ע"י פרלה למקום שונה מהמקום הנריך חציצה שעי"ז תוסר הגדרתו.

פסי ביראות

כלי תשמיש, וזה שייך בלורך עתידי מסויים, ובחפץ הראוי לזה, וכמו כלי חציצה.

גידודי

חלקי מחיצה שאינה שלימה, לא שם מחיצה קיים עליה לענייני מסוימים.

גיפופי

חלקי מחיצה שאינה שלימה, לא שם מחיצה קיים עליה לענייני מסוימים.

דיני פירצה

חילוק גדר בין פירצה וביטול במחיצה – פירצה חסרון במחיצות מקום והביטול ביתרון כח הפורצן

וע"כ לאמר בדרך המן משנה בשיעי, שבתון. ואחר כן לאמר, שבת קודש לה' אחר. והיינו דמה שלאמר שבתון הוא לשון לשבר ליבר ה', שהרי לאמר לו שיהיה משנה בשיעי. ואחר לאמר שלין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה די רק שלא ירד אחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שלין זה משום שבת של ישראל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם אחר הרי יהיה משום משנה בשיעי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השיעי. אבל במה שירד משנה בשיעי מוכרח שלין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעשמה, וכאילו היה העולם שובת מעשמו בחסרון יכידת מן ולא רק משום לאונו. וכיון שהשביתה לעשמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יאורו משאר ימים, הוא משום קודש לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא לאמר שביעי, שהרי לא נתבדר ביכידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתבדר שלא ירד למחר, ועוד שלין ביכידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום מלקוטו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתבדר שזה משום יום השביעי.

שלושה טפחים

גודל פילה המפרידה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות אחד, ולהחיל שם גידור על מקום השלוש.

ארבעה טפחים

גודל פילה השובה הניתנת להגדרת מקום עלמית ופרוץ.

עשר אמות

גודל פילה השובה שאינה מושפעת בהגדרתה כפרולה ע"י דברים אחרים.

פרוץ במלואו

פירצה המתייחסת לרוח אחת כפרולה לחלוטין ואינה ניתנת להגדרה ע"י הרוחות האחרות.

פרוץ מרובה

והנה מלאנו בהא דיליפינן לקדש ממקצן כמה גדרים. התחל, הוא בגדל שם מלאכה התמור בקדש, דילף ממלאכה הנתמרת במקצן, ובזה

פרצה בקרן זווית

והנה שם מקום נמלאהו במקומות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בקלוק, ונפרטם מהמקומות היסודית ומעלה.

מפולש

שתי רוחות פרוצות היוצרות פילה מתמקת לעומק הרקות.

בקעי ביה רבים

שימוש ברקות בלופן המערב את הרקות שמחוצה לו לתוכו.

אתי רבים

וכן לגבי דברים התסורים מקום התולאה שנעקית, שקריך שיהיה לקון במעקה שילא ממנו התולאה. וגם זה נחקב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולאה.

אתי אוירא דהאי גיסא

ותוספת ביחור חילוק מלאכת הולאה מקחר מלאכות, שבקחר מלאכות קדש יש למצוא שינוי

בקיעת גדי

דין המונע ממחילה לאויה לגדור מקום, כיון שהוא פרוץ מלמטה לכניסת גדי.

דקירת גדי

דין המונע משני חלקי מחילה לגדור מקום כתחל, כיון שהוא פרוץ בתמצעיתו לכניסת גדי.

רשות הרבים

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברקות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה אינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעקה ע"י תדם יהילי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רקות הרבים.

והנה שם מקום נמלאהו במקומות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בקלוק, ונפרטם מהמקומות היסודית ומעלה.

דין תרבעה על תרבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רקות ע"י שיהיה לאוי לשימוש. וכן הא לבעינן לאויר עשרה טפחים גובה.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה תקוד מקום ברה"ר), דינים שהם במקום עשמו, ודינים שהם בשימושו. במקום עשמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבות, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

גדר מקום חפץ דרשות הרבים – אין קרקע רה"ר אחת ומקומותיה נפרדים

ופש הוא לקון שתרית ונפש הוא כח התמלת התתרית וינפש היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שתרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחם לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיקא שעדיין מחיה לותם לך ביחם לכלל הבריאה כדבר לחר יש כאן תוספת שנשתרה מכח הבריאה הרחשונה.

וכן לרה"ר שחפץ הנמלא בה חשוב כמולא, כי יש ליכות ברה"ר שאין כלל מקומותיה תשובים להיות לחר, ולדברה שהיא מפרילתם, והיינו, שלמנם ביחם לגדר כנוס שיש ברה"י הרי מצמעות זו ברה"ר היא שלילית, לך יש גם ליכות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, לפילו במקום שיש להחשיבו כלחר מלד עלמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (היינו חפץ המונח כבר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום לחר ולא יהיה נפרד משלר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמלא בכמה מקומות ואין לו מקום.

המבנה הממשי של רשות הרבים

שתי רוחות פרוצות היוצרות פילה מתמקת לעומק הרקות.

א. רוחבו (ולורכו) של רקות הרבים לריך להיות ט"ז למה.

ב. לריך שלא יהיה מקורה.

ג. שיעברו בו ס' ריבות בכל יום.

רשויות – 7, (592) - חילוק גדר רשות ברה"י מרה"ר - רה"י בקרקע נפרדת ורה"ר בשימושה

והנה בהקדם גדרי רה"ר יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרקותם, היינו, לין גילוך הנמלא ברה"י, ולין שימוש הנמלא ברה"ר, לכלאורה יחוייב גדר המקותף להיותם מחשבים מעשה הולאה בחפץ. ובילולו, לודלי לין גדר שינוי מקום חפץ להולאה מלא ביחם למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום שלם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחם לשייכות שלם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיוס, היינו, מקום

זה ולא מקום לחב, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרלת.

אך גדר רה"י הינו ביחס לאדם מסויס, שאין אדם יחל מגדיר רה"י, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרלת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"י בנפרל מצימוצה, לרוחב רה"י ומורתו הס גדרים שליליים לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"י, אלא כל משמעות רה"י הוא בצימוצה, וע"כ לא תוגדר אלא בצימוצה, וע"כ תנאי רה"י הוא בצימוס. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר צימוס הרבים אינו רה"י עצמה, אלא שצימוס הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו ברה"י.

וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הס משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת הצימוס. וע"כ אס לא יהיה בהס משמעות ביחס לצימוס, היינו, אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לצימוס, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ומי לוך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הס ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הס בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שלף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה בלופן חיובי, ואס נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהס גדרים שליליים כמניעה וכו'.[א]

וביאור לבר זה הוא כי יש גדר בעובה מלאכה שאינו שובת, וזו התולאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העובה, ועליה נאמר אין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קלובת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר אין שמירה ואין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויס, אלא בשמירת מצד שביתה לאדם.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"י אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, לא"כ לא הוי בית אין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"י הוא גדר בין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ אין רה"י הוא אין שלילי, ואלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מלאנו לבעת ר' יוסי לאף שתי רשויות הרבים נפרלות הוי אחל לגבי הולאה).

וא"כ הוא שאין רה"י גדר מקום חפץ, וא"כ הוא שבילאנו שאין רשות להולאה הוא אין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת אינו שיש בין הולאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה מקום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה מקום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה מקום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקלמת לעצם מקום חפץ והיא המגדילה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויס, וכיון שזה לאור ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאס אין הס בלותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

א. אך כאמור לעיל גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו

ונקדים להוסיף מדעת מה שהיה לומר דדין העברה כשינוי מקום חפץ נודע מגדר רשות שבה נמסרה, היינו, רה"י, שלפי שיש למנות בדין העברה מכלל היסוד הולמה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מפני חסרון לחידות משמעות היות חפץ ברה"י ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר לכן הוה כשני רשויות.

הוצאה – 7, 170) - שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה ד' - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

המשמעות הלשונה הוא משמעות של קירבה שלפי משתמע בדברים כקירוב, והדוגמא הפשוטה היא לכילה, היינו, שימלא הכובל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו הלפי עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש לפי משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום לגבי לפי.

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולדת המעשה, ולורתו בגדר התולדה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שלמנע עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, לך משמעות העשייה היא מחמת הגעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה תשובה הוא ליסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הגעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית לחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

רשויות – 7, 171) - ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

אחד שבילנו לת משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל ישנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המלילותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמלאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כלבר לחל במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

רשויות – 7, 177) - חילוק גדר מקום דרה"ר מרה"י - רה"ר לשימוש זמני ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ובדברים שיש משמעות לעשה המעשה שהוא עושה לת התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, לז יהיה הרצון לתולדה חלק מגדר המעשה עצמו, ולם לל יהיה הרצון לתולדה, לז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יובל המעשה לתולדה, ולפילו ידע שהמעשה מובל לתולדה, לל יחשב המעשה כמעשה, כיון שלל רצה שיהיה המעשה מובל לתולדה. וכוונת מעשה לתולדה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולדה.

והפרש משמעות יש בין וינח וינפץ ובין ויצבות, שוינח ווינפץ הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופץ, לך ויצבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייל המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעשה כי לל נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משלר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בתופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עשמו בלי שייכות לשאר שאר הימים.

(לפ"ז יחולקו ליני המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום לי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא מקום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על הלם שיהיו מעשיו מכוונים.)

ועכ"פ נמלא כי גדר רה"י הוא ביחס לשימוש לדם, והנה תמלא שימוש לדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמילה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך לדם לחד הוא בדוחב ל"ל, והילוך לרבים בדוחב ט"ז למה, והילוך ליחיד דל"ל הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו דוחב ל"ל הנלרכים לו. והילוך לרבים לט"ז למה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המלכיות הפסיעה,

רשויות – 7, 646) - גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

ופסיעה אחת לאדם היא בלוכד ל״ט (דציותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפילה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשיעור אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביאבר, והילוך ביאבר הוא בתוך רוחב ל״ת, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיידי (היינו בלא עמידה), ודין רה״י כמו ברה״י מוגדר בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון דאין הילוך הרבים אלא בט״ז אמה, יהיו כל ט״ז אמה אחד ברה״י ביחס להילוך, וע״מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לרה״י צריך שיהיה בה ט״ז אמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מלוחלת בט״ז אמה אלא שיעור הרבים אינו נחשב ככזה אלא ברוחב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. לך קרקע רה״י אינה אחת בט״ז אמה, ואין לה רוחב, וע״כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע״י דריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, אאין משמעות בכל חלק מהקרקע במשך ההילוך, אלא בדריסה, וע״כ כל מקום שיהיו הרבים דורסים בחלק מהילוכם יחשב כרה״ר, וע״כ לא יהיה עמידה חסרון בהגדרת קרקע כרה״ר, אלא בהגדרת שיעור כזה כשיעור הרבים, וע״כ אם יהיה עמידה שהיא מוגדרת כשיעור הרבים לדריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע כרה״ר.

רשויות – 7, 647) - קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע״כ לף אלא יחשב שיעור המגדיר רה״ר אלא בדריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע״כ שיעור הרבים אינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שיעור שיחשב שיעור הרבים יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב כרה״ר. והיינו, שאמנם רה״ר המוגדרת כך היא ע״י שיעור הרבים, והמוסג שיעור הרבים הוא בהילוכם, וכל שיעור אחר אינו מוגדר שיעור הרבים אלא שיעור היחיד, אך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע ברה״ר, אלא עצם השיעור שביחס להילוך נקרא דריסה, אך כל שיעור שיחשב שיעור הרבים יגדיר את המקום המשמש כרה״ר, וע״כ שיעור שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שיעור הרבים, וע״כ עמידה שהיא חלק מהילוך כמו עמידה לכתף גם היא נחשבת לשיעור הרבים, כי אין גדר הילוך הרבים כסוג שיעור גדר חיובי של שיעור אדם, אלא גדר שלילי, היינו, שיעור המועט שאינו מבטל שיעור הרבים, שהרי אין הרבים אלא הרבה יחידים, ואין שיעור במקום אלא שיעור היחיד, והגדרת רבים אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

רשויות – 7, 648) - גדר שיעור הרבים ביחס למקום - שיעור שאינו סותר היות המקום לרבים בהילוך וביתוף

וע״כ יהיה גדר שיעור הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשיעור, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ואם היה אפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לא היה צריך את השיעור. אלא כיון שאין הגדרת המקום כרה״ר אלא ע״י היותם, ואין היותם אלא ע״י שיעורם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ולף בהילוך), וע״כ אין שיעורו ראוי להגדיר רה״ר, ע״כ יהיה השיעור המגדיר את המקום שיעור שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע״י יחיד, ואמרו דבט״ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשיעורו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ל״ת ליחיד ביחס למקום המיועד לשיעור הנ״ל). וא״כ יש כאן שיעור בלי תפיסה, וזה גדר שיעור לרבים לפילו ביחיד. ואמנם אין עמידה לפוס נחשבת הילוך, היינו, שיעור בלי תפיסה, אך עמידה לכתף לף היא נחשבת שיעור הרבים, אלף היא חלק מהילוך, וע״כ כיתוף יחשב כשיעור הרבים להגדיר את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט׳. ולף אאין הוא חלק מהקרקע דרה״ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי לף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שיעור הרבים

הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך לקרקע, להילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדלת קרקע הרשות, לך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו לווייה, ולא כקרקע הרשות. וזה בשמעות קליטת רשות, היינו, שגדל קרקע הרשות הוא בשמעות קולם לרשות, לך קליטת הרשות הוא רק לחל שיש רשות, שחפץ הנמצא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

וא"כ הרי שלריסה ניתם לקרקע קולם הגדלת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב לריסה שאינה נוחה כלל ניחא תשמישתיה, היינו, ניתם להגדלת קרקע כמשמשת לרגים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי לריסה, ולא נחשב לריסת רגים לפילו קרגים דורסים, לכיון שזה חסרון בלורת שימוש של רגים, אין זה רגים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רגים מכתפים לה בכומתא וסולרא ברה"י, שלף שולאי אין לזה גדר רה"ר, לכיון שהוא רה"י גם שימוש רגים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי לף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), לך זה יש גדר שני, והיינו, שלף אחר שיעשם התגאים בקרקע להגדלת שימוש כשימוש הרגים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרגים, וזה אינא הבדל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרדת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדלת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרגים בשאת עם מקום שימוש הרגים, יחשב גם הוא רה"ר. וגדר זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרגים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרגים.

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תגאים להגדלת השימוש כשימוש הרגים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים בשאת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עלמו. ובזה לא נצטרך להתגאים לבעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ניתם לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר לף שהוא נחשב מקום נפרד מלל קרקע, לך הוא שאל עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ניתם לדבר הלריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש שאת.

רשויות – 7, 649) - דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לבתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

רשויות – 7, 650) - התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים – גדר עמוד ט' שנחשב שימוש אחד עם שימוש רה"ר

ובהתפשטות שימוש הרגים לעול מקומות נמלא כמה גדרים, וכמו ע"י השאק, היינו, שלף אם יהיה מקום המשמש את הרגים בשאת עם רה"ר אלילו, והיה לו להיחשב כשאל, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש אלילו, לריך שהוא יהיה משמש בשאת, ומקום שמתפשט שימוש הרגים אליו מקום השאק שיש ברה"י, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיל את השימוש שאל עם שימוש אלילו, ושימוש שהוא מקום שאין מקום ברה"י, אין הוא נחשב שימוש שאל. ועל זה אמרו שהילוך שע"י השאק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י השאק אינו נחשב תשמיש. ובילוכו שכיון ששימוש הרגים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרגים, לף שנעשה ע"י השאק, שאל שנעשה אין הבדל בינו לבין שימוש מקומו לו. לך תשמיש שאין הוא נחשב חלק משימוש רגים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרגים עלמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך אלילו, שם נעשה שימוש זה ע"י השאק, אין נחשב להיקרות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שאמנם יש בה הילוך ע"י השאק, ונחשב הילוך שאל, לך מקום קרן זווית עלמה יש בו חסרון בהילוך אלא נוח תשמישו. וזה חסרון בהגדלת שימוש הרגים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דלא מסגי בהליכה, שאין זה נחשב שימוש שאל אלא שימוש שאל, וכיון שאין במקום עלמו גדר רה"ר אין זה נחשב שימוש הרגים.

רשויות – 7, 651) - גדרים בהתפשטות שימוש הרבים למקום אחר – התפשטות השימוש הנובעת מדחק בבקרן זווית

סתימה משהו בדוח לחת המגדירה לת כל הדוח כסתומה, ולין זה לס נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גילוי הרשות והוא כנספח למחילות התחרות ברשות, והוא כלילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הס חלים גס עליה.

גידור ושיעור ט"ז ברשות הרבים - רוחב השתמשות מול מחיצות ושיטת הרשב"א בפלטיא

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות חשובה ניחס למעשה כי עס המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצס יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצס עשיית השינוי.

ועל דרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך ובויס השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן למתך והיינו שגס זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שלין שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא ללו לווקק ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לציפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדס לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שס דעשקינן בלחיצת הגר ולין שביעית שהוא לעניים ולזקק נמי ללא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודס לו מה שהיא לה'.

והנה מלאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שס מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שס מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העס, ונקראת מלאכה לכתיב לל יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורה לסממנין ולשמר ולעור והמוליה. והשני, במעשה רוקס וחרש וכו' שעשו כל חכס לב, ובזה כלול סידורה לבגד וקרקעס וכלים. והשליש, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולס (שלא שנאמר על תרומת תכלת ושס וכו' מלאכה, והיינו, שמר לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

שתי מחיצות דר' יהודה ברה"ר – דעת תוס' בגדר הנ"ל מה דעביד לרה"י הוה ביטול רה"ר

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקושת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילת. ובזו המשמעות יש למלוא שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר אחד, בהיות זמן שבת הנובע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום באחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גס כל חילול יהיה חשוב חילול לעצמו.

הגדרות השימושיות של רשות הרבים

הנה כמצ"ת לינו לשות הרבים בכל מקוס, שדשס שיהיה מקוס זה מיועד לשימוש הרבים כל אחד שירצה.

והביאור בזה בהקדס מה לל"ב לין בכלל יגדיר שימוש הרבים גדר בקרקע, אאר שהקרקע אינה מופעלת ע"י שימוש בה. ובהכרח שלין זה לין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיר את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הצ"ל הוא מכוחס (שלין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצס גדר הקרקע לין הוא מוגדר ע"י הרבים, וההפך שהוא מגדיר את השימוש (והרי זה ההבדל לין רשות לסתס לוויר מקוס שלין שייך רשות בלוויר אלא בקרקע).

רשויות – 7, 627) - משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

ולפ"ז יש למלוא גדר במה דזה תלוי במסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי לין התורה במה נחשב הצ"ל הוא בקרקע שלין לה משמעות שימושית בעלמה, שבזה אמרה תורה ששימוש הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובלשת בזה לין ליהושע לחדש לין (יותר ממה שלין לחב' בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ודאי שלין ליהושע

רשויות – 7, 628) - גדר כח יהושע בהנחלת הארץ - כח הצ"ל להיות מגדיר מסירת קרקע לשימוש הרבים והיחיד

כח, שלא ניתן לו כח בתנאים, ולפ בקרקע הרי לא ניתן לו כח לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דמ"כ לא אתי מה למד כ' יוחנן בירושלים אלא למ"ד שלא נתחלקה לשבטים, ולפ אי נימא לאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לכהר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין לפשטות לכהר זה בקרקע שאין נוחות תשמיקה קבוע, וגם כהר לאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד לשבט, וזה שייך לגדרי לחוזק לכות ולא לגדרי קנין, לשמי חוזרת ביובל. ולכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגביל מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה לוכסן, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ליחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגביל שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין רה"ר דלוריימת שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע לארץ ישראל ואין דין הולאה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ליחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ליחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארלות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ליחס לרבים בכלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון במעלות ומורדות לת"י הוא חסרון בדיני התורה, ודמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לת"י לגבי מדבר.

וא"כ מלאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע במקום הרלוי להנחת אדן הוא תנאי לשמון, ודזה אין לורך שיהיה תשמיקו נח, אלא גדלו הוא בעצם מובן קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדילו במקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדלת קרקע במקום נפרד הוא בשמעותה ביחס לתשמיש, והגדלת קרקע במקום הרבים הוא ביחס להגדלתה במקום שימוש, ויהיה הגדלתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שאימוש הרבים מגדיל את הקרקע בשמעותה השימושית במקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם בלופן כללי. ובזה נחלקו ת"י וחו"ל שבת"י אין נחשב שימוש לדוד יחידים במקום ללא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי אדם בלופן כללי, ואלא תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה החמורה, ושאר דיני הולאת חפץ שווים בכל הרשויות.

ביאור שלושה סוגי רה"ר וגדרם המאוחד – רה"ר, סמטא, צידי רה"ר

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הולאה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום לדברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהולאה. ובילארנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כלדר אחד לאדם, ומעשה להולאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

והנה למרות שכל הנחלקים משני לידי המחילה שווים כלפיו בהפרלתם, רק מקומות כאלה שיש להם לורך בחלילה (או לורך לאי חלילה) מוגדרים ע"י המחילה כנחלקים, ואלה אשר אין פעולת העיבוד משפיעה עליהם ועל הגדלתם העצמית גם המחילה לא תחייחם אליהם רק כחולשת מפניהם, וכדלעיל.

סמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שילה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את התשמרות

רשויות – 7, 629) - סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

שכל מקום יקחמק בהם, ומפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה

לפעמים יהיה המעשה רק בשמעות של המלאת המלירות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המלירות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המלירות הנוכחית ביחס למלירות הקודמת כלבר שהומלת, ואת העושה כממלירו לבר.

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בביתו שהלם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולף שאין בזה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחורים לורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיר קרקע נפרלת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרל לא יהיה לריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כלווירה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר מי מיכא ברה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע

גדר חלוק בשימוש רה"ר - ההילוך בקרקע והתשמיש בביתוף

עלמה והילוך אחיד מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרלת בעלמה כמו ע"י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרלות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרל ולא ההילוך אותה, שהנפרלות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיר את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע לרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

וא"כ מלאנו לעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, לריסת הרגל, להוא שימוש היחיד שאינו נלרך למקום נפרל, כי אין חסרון לגבי מקום לריסת רגל ליחיד במה שאף אחרים לורסים בו, וכמ"ש אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום אלוי לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הלין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה שלה) וכמ"ש אף שעשה שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להומלה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הרשוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה רשוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך לריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרלת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סיכום שימוש המגדיר רה"ר – דריסת רגל הרבים המגדירה את הקרקע

סימן ה
מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

וזהו שלמדנו לעיל שהפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שלא צלולי לעיולי יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה מלא מחשבה בדבר הזה, ולא שייתחיס לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות כשינוי - מעמד כנוס ברה"י מול מעמד בחוץ ברשות הרבים

הוצאה מלשות לשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהולאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחלקים לשני לשויות עי' ב"ב נה: לשב"ש ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי לשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר לשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, ברה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי לשויות. והיינו, שלפי משמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, החיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר כתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

והנה לגבי מעשה שבת למדנו למ"ל מעשה שבת לחולייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, ללמד מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ

והנה למנם השתמשנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, וזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מלפשר קומתו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימודן - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים למלאכת הולאה כך, שהנה כמ"כ דיש למצוא חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו,

יבואר מה לנו בעו ילפותא להכנסה, שמין בה פחות מהולאה בשיעור סוג המקום (ולפשר לכן לולי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר שמין המלאכה שיעור שלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', לפני לחר לולייני בהולאה פשוט לולייני בשיעור, שמין רה"י מועטת שימוש מרה"י שמינה לטומה וחטומה).

וכיון שמין גדרי המעשה כגדרי המלילות שלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מוקנים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושלר מוקנים שמשייכים מלילויות לגדר לחד ויוכל

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עלמו, שמין המקום מחולק מחבילו שלא ניחם לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה לת המקום כקונה ממקום שלילו (ל"ן), הרי שיהיה לורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ומין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם מין הוא מניח בידים במקום החלק, מין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו הלופן שהיה המקום הקודם, ומין זה שינוי שלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי מין זכות להניח חפלים במקום רה"י שם מין הם חלק משימוש שלם בו). ולפי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלוקק בזריקה שהשלם נותר במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שינוי.

מיעוט העיקרי בגדר הוצאה - בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

ונחלק לת הדברים שהמוקנים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום ללורך זמן הם מוקנים מלילותייהם ונוכל ללון בהם כך, לך המוקנים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מוקנים שימושיים ונלטרך ללון בהם במובנם השימושי, ונלון תחילה במוקנים המלילותיים.

ועניין המלילות החמורה היא בחינה של הדברים ומלבם בנמלא ומין זה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיד שימלא כמוקן לחר. וממילא יגדיל לת הדבר שמלבו היה נמלא כך וכעת מלבו לחר כדבר לחר שהשתנה וכן דבר שמלבו כעת כך ובעתיד יהיה מלבו לחרת כדבר שישתנה.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מצבי החפץ כמעשה מלאכה אחד לתוצאה

כיון שלמדנו שמלאכת הולאה משמעותה שינוי מבב מקומו של חפץ, ולא עשיית המבב החדש, וזה מכליל בעשייה לת כלל המבבים של החפץ מהיותו במקום הקודם הקודם ועד היותו במבב הנוכחי והשונה, הרי שההתעסקות בכל שלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב לת העושה כעושה לת כל המלאכה יהיה לורך שיתעסק בגורם כל מבבים שלו, וכן שהולאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שבני הלקים שלו יהיו מעשה מלאכה לחד, במשמעות שההולאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם ההולאה.

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהוצאה - הגדרת מקום החפץ כמונח ברשות היוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הולאה מרשות לרשות לריך שיעקור מרשות ויניח ברשות, הוא חלק ממה שלא נחשב חפץ בתוך רשות שלא שם הוא מונח במקום, להיינו, שלמנם שם רשות שהוא שם כולל לכלל המקום, כולל לת לוויכו, והחפץ שכן נמלא ברשות, לך בכדי להגדיר שהחפץ עלמו יש שם הרשות שהיא מקומו, לריך שיהיה מונח במקום. והיינו, שמין חיסור הולאת חפץ מרשות שלא שם הוא נחשב ברשות, ובכדי להגדירו ברשות לריך שיהיה במקום שיש עליו שם הרשות. ובילוחו שמה שחפץ נחשב ברשות הוא לא בהיותו ברשות עלמה, שהרי שין לחפץ המשמעות שהוא בכל הרשות. שלא משמעות חפץ ברשות הכוונה שמקומו הוא

חלק מרכות. ולזה לריך שיהיה החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום לריך שיהיה מונח שם. וממילא ולזי שכשמוליח לרשות לריך שיניח שם. וכן לריך שילא מהרשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן לריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהוליא מרשות זו. וכן לגבי העברה ברה"ר שיחשב הטלטול העברה, לריך שיהיה ברה"ר, וזה ע"י שנעקר מרה"ר והונח שם.

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמלא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנלטונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות המלם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות המלם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה כהתעסקות במונח והנחה כהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וגדר האמור במעשה הולאה דבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, לך זו אינה אלא השיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תולאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליא נחשבת אם תהיה מקום התולאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא השיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה האובה אלא בדבר האוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה האובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הולאה.

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

ואמנם אין המליאות והתולאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, לך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליא בשם עשייתו עלמה לא רלויה להולאה האובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שלף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לאחר מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוליאים הולאה האובה לא היו מוליאים (ויש לחלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כניס הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במעד החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק מקום לרך עשיית הולאה.

משמעות הנחה לחשיבות מעשה הוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי בזה יהיה גדר הנחה ביאם למעשה הולאה בשתי פניס, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הולאה להעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו בבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (בלופן שהוא מעשה אחד להיו חייבים עליו מי ללו מיעוט דניס שעשאוה).

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לאחר, היינו, שבת בראשית, ולא מקום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליעקרל מלוה שהלויה בזמן, שהזמן קבוע, ויעקרל מקיימים הזמן הקבוע, אלא הוא בין יעקרל לה', אלא מאחר שעליין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביאם לקיום חפלים בו, וע"כ דבריס הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך לותו המקום יאנס דבריס המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדבריס הנמלאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דבריס שיש להם מקום נפרד, הרי ביאם לדבריס אלה יוגדר המקום שנמלאים בו הדבריס כמקום של דבר. וכיון שהדבריס נמלאים במקום שיש בו גדר עלמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמלאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימלאו

דברים שצריך שיהיה מקום שהוא מקומם, לז יהיה צריך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום שצריך שיהיה מיוחד לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחד בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום ישנם דברים שנחשבים כנמצאים במקום אחר, לז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם דברים שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחר.

והבן הנלמד לפתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו צריך אלא בקדושתו יתבדך אלו הזמנים, שהוא יתי ממליך כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל

והנה בישוב מה דרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש השוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה לילה אלא ביחס למקום החפץ המסוים, והיינו, לא במה להשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחר מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסוים. ובזה יהיה מעשה להמועיל במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

גדר חשיבות במקום רה"י ורה"ר לחפץ – משמעות הנחה כמעשה עזיבה במקום מסוים הקבוע מראש

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסוים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שמעשה קיום החפץ במקום אינו מעשה להמועיל, ואף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה השובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בתולדת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשיטת המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת אורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחל לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת אורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק שמות הנחה לגדריהם ביחס לחפץ ולרשות

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולדה, וביחס לשלם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לשלם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (בְּמֶעשה, ובמעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (בְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

שיעור דבר היוצא

צורך שיעור מסוים בהוצאה - חשיבות מקומית של חפץ הראוי להצנעה לקניית שימושו

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת בלשעית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקרא מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקרא מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעליון היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן למר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס למלם בעל הבעה לף שלי העבודה הרגעית תניח לחבריו, עצם החפצות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור לת מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלרך, וזה משמעות עבד, לבל לחר שילע שיונח לזמן קלוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ולמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות לת יום השבת שהוא זמן קלוב וילוע, וזה זכר ליליאת מלריים.

פטור הוצאת שלהבת בלא כלי - העדר חשיבות הצנועה לחפץ שכולו שימוש והחשיבו האדם

כיון שהמילוות משמשת לת המלם וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס למלם שהוא תכלית הגברת, וכל לשר יקרא להם הם שמם. מושגים שימושיים של המלם יוגדרו כמושגים מילוותיים ביחס למלם, ויהיה להם לת לותם הגדרים המילוותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

וכמו בדין מקום ל', שלפשר שיחשיב המלם מקום שלא בשיעור, כך בשיעור החפץ, יש למלם לפשרות להחשיבו לפילו שלינו בשיעור.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, לם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

שיעור בשתי נקודות ההנחה - חשיבות ההנחה וגדר בחפץ בשלבי עקירתו והנחתו ברשות

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב לחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, החד שהוא הלטברות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להשם מקדש קודש לה', ולחיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבכור ובכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קניר של מצווה).

עיקר ההוצאה במעשה בשינוי מקום חפץ - חילוק הפסק מקום פטור באמצע משיעור התלוי בהנחה

והיטב בלר ע"פ מה שכתבנו במק"ח שעיקר הוללה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוללה מרשות לרשות מיועל להגדרת חפץ כנפרל מגדר המקום שבו הוא נמלא, ושיהיה מקומו מלבו. ול"כ יש לומר שמעשה זה כולל גם לי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לחבל לת מקום עקירתו והנחתו. לך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לומן, שהרי כמו שהתורה לא חסרה חלא הוללה מה"י לרבים, למרות שהוללה מה"י לרה"י גם היא הוללה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שלף שביחס למקום פטור בחמלע מעשה ההוללה, לין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, ול"כ הנחה עלמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ול"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכחילו נגמרה העקירה. ולמנם לף זה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההוללה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית שלא מחמת חיסור מלאכה לינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) החל לא הפסיק ביחס לחפץ זה לף שנתמעט משיעורו, ול"כ יש למעשה לחבל לת העקירה, וההנחה לחר שעמל על שיעורו. חלא שיש לומן שהרי לא נחסרה הוללה חלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן החיסור, יש לומן שחפץ שילא מכלל חיסור הוללה בשבת, יקרא שנלחה כבר מחיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה לסור.

חילוקי גדרים בדיני מלאכת הוצאה – דיני מעשה הוצאה ודיני איסור מלאכת שבת

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוללה, דהיינו שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוללה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובמלם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודהיינו שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הוללה בשבת. ולף שחלו וחלו חלק ממעשה הנחסר, וחלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדל על ידיהם, שחלו גדרים בחשיבות, וחלו גדרים במילוות (כמו שחי לפשר לו למלם להחשיב מקום לחד כקניים לו חפץ כלא נמלא במקומו). ולף למנם שחין דיני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ולחי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש משיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עצמית המצב החלק, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עצמית המצב החלק, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון שעצם שינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולמת המלאכה היא היות החפץ במקום חלק.

ונמצאנו מ"כ דלין שיעור הוא מתנאי המיסור, ואינו מגדר שם המלאכה עצמה, ומשמעותו הוא חשיבות החפץ, וחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

חשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה – גדרי מעשה הנובעים מלאו דשבת

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למדנו לבשינו שיעשה המלאכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה לחלם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ואי אינה להחי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאורו כי שם נפיצה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפצי, היינו, שיהיה החלר לא ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למוצג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה לוותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיצה גדר במלאכה אלא שהחלם ללא מלאכה הוא נופל, שעצמית מלאכה ע"י החלם מבטלת את נפיצתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיצה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפצ, וזה

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה פרוטה דגזל - שיעור שגדרו נובע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר החיסור ע"פ מה שיחשב מעשה החלם (והיינו שאין שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תוצאה לחסרון שוה פרוטה כתוצאה חשובה, אבל גרוגרת לשבת אין זה משום חשיבות התוצאה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין לחם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה אינ עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו שלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה שלא יפחת חשיבותה במה שהיא בנויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

וזהו שאמרו דלייתי הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי דלייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שייתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

המעביר

והנה מאחר דגדר רשות נודע ממשמעות מציאות מקום ביחס לשימוש החלם, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסויים יחשב כרשות נפרדת ומקום אחר, וביחס לזה נמצא שלושה מיני רשויות.

המושיט

והנה מלאנו שתי דעות בלשון ריבוי למילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שאף שקלוקת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיל שאין היא (השבת) לה',

הזורק

ודבר שאינו מתכוין היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולמה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תולמה.

חילוק מעשי זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל להוא ובלבד שינוח, לבד השני יניחו במקום שהמכינו לכשיצטרך לו).

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, דיש בזה שינוי גדל לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף לזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמצא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף לחב ליליה, ומ״כ אין בהנחה לזריקה גדל השייכות הנ״ל, ועפ״כ עדיפא ממעבירי, כיון להוי מעשה לחב, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא״כ במעבירי שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לאמרו בהוליא ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק״ח האריכתי).

שלוש משמעויות במעשה המוציא בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק דיניהם במעשה ההוצאה

ונראה שאין גדל זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי לאמרנו לבשינן שיעשה המלאכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה לאדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין איסור שבת אלא במעשה כזה, ואי איכא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בהשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו כבר אמרנו שאין זה גדל ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדל מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה לאמר שאף שהלחת הכום והלעת המיטה וכו׳ יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעצה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק לאחד להמעצה, שייך להיותו נישא בחלק לאחר, כיון שגדל נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא״כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא משאר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדל בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו לחב אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שבדגע לאחון גדל נישא הוא ביחס לדגע הבני, ובדגע הבני יש בני גדלים, לאחל שהוא העתיד לדגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והבני שהוא סיבת המצב בדגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות לאחילה לכל הזמן, שהרי היותו נישא בדגע לאחון הוא סיבת כל הדגעים שאחריו, וזה גדל למפרע שאחר שינשא יתברר שהכל בגדל לאחל, וזה יהיה נפק״מ לגדלים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחל של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, למזה למחייב להולאה להילוך, הרי שיש גדל אחל למשא שהוא כולו מעשה אחל ביחס להולאה, כמו לכילות דבות בכדי לכילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדל משא, והוא שווה לף בזורק ומוציו) ועיקר גדלו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום לאחון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחל, הוא החילוק, והבני, הוא השינוי, והגדל הראשון הוא במעבר עצמו, והוא

חציצות שיש במעשה למלס, ומצד החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חילוק דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחציצותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ובהולמה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כלאמר, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה המלס במקום חפץ יהיה זה חציצות פחותה לאחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה זה חציצות יתירה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שכותב בין שני לפסקיות שבחיבתו חשובה לעומת מי שיש לו לפסקות אחת שאין זה בחיבה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין חציצות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכותו אין מילוי מקום מעשה חשוב, לף שהוא תוללה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסויס, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

הכוונה כמאחד מעשה ההוצאה

כוונת העושה

גדר למלס העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

והנה המחילה אמורה לחלוץ בחופן מושלם את כל הדבר הנרלה לחלילה שפס חלילה אחד הוא. וההגדרה של הרשות המוגדרת והרשות המעורבת (כשמתייחסים לכל אחד, המוגדר) היא הגדרה שונה ביסודה, בהיות הרשות המעורבת בלתי נפרכת להגדרה כל שהיא על מנת ליטור עירוב, אלא כוחה הוא בזה שאינה מוגדרת ודבר לא נתבלר ליו.

אך זה ולתי לטניין המעשה עלמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה אחת.

הכוונה כגורם תוצאת ההוצאה

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרחקון למקום חפץ, ובגדר הרחקון בתוך המלס בחפץ, והיינו, מה שיש לו תוך עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה כלחילה וקירבה וכו'.

הכוונה כמחשיב החפץ היוצא

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחילות וגובה להחשיב מקום להיות נפרד מרשות שסביבו, ועוד כלאה, הוא מלימוד שלא ילדה שכינה לארץ ומלאנו שליבר עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר אינו מגדרי מקום אלא מגדרי תפיסת הקרקע את לווירה שתחשב חלק מהקרקע, וממנו נלמד שעימוש של מלס בקרקע הוא עד גובה י', והיינו, שעד י' טפחים נחשיב את עימוש המלס כחלק מעימושו בקרקע, ואפילו שיתכן עימוש גם מעל י' טפחים לא יחשב זה כעימוש בקרקע, אלא כעימוש בלוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחשב הרשות אלא עד עשרה טפחים. וממילא אם נרלה להפריל רשויות אין לנו אלא להפריל את הקרקע שלהם, ובזה יספיק מחילה י' טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחשב כמקום נפרד ממקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדר בקרקע לא תועיל מחילה י' טפחים לחלוץ רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

ויש במלס העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבלעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב המלס כמלס העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - העושה, ההתעסקות, והתוצאה, והאיסור במטרת הגורם הסיבתי

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא מעשה שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מעשה עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מעשה שאינה עשייה. והפטור לשאינו מתכוין הוא

מקום שאינו מעשה לסול. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

והנה כאמור תנאי המלאכות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, וכך רואים של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מלאות אלו.

וברשות היחיל המוגדרת כך ע"י המבנה הבסיסי שלה (ושאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיה וכו'), יקנס כמה סוגים הנזכרים שלנו.

גודל פירצה המפרידה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות אחד, ולהחיל שם גידור על מקום השלוש.

מלאכת הוצאה

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

יציאות השבת (שבת ב.) ..... קי
א. מתניתין דיציאות השבת ..... קי
ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ ..... קי
ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות ..... קיא
ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום ..... קיב
ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה ..... קיד
ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה ..... קטו
ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות ..... קטז
ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה ..... קיז
ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת ..... קיח
י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת ..... קיט
יא. עוד בעניין שם יציאה ..... קכ
ידו של אדם (שבת ג:) ..... קכב
א. תורף הסוגיא והצריך ביאור ..... קכב
ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' ..... קכג
ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות ..... קכד
ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה ..... קכד
ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה ..... קכה
ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה ..... קכו
ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י ..... קכו
ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם ..... קכז
ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה ..... קכח

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) ..... קל
א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור ..... קל
ב. בירור בגדר עקירה ..... קלב
ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה ..... קלג
ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד ..... קלד
ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור ..... קלה
ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה ..... קלז
ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה ..... קלח
ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה ..... קלט
ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד ..... קמ
י. בגדר קלוטה כמי שהונחה ..... קמב
יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע ..... קמה
יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה ..... קמח
יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה ..... קנ
יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא ..... קנג
טו. בגדר הנחה תוך ג' ..... קנו
טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב ..... קנט
יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו ..... קס
יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) ..... קסב
המוציא מחנות לפלטיא (ה:) ..... קסה
א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים ..... קסה
ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא ..... קסו
ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור ..... קסז
ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים ..... קסח
ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת ..... קסט
ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו ..... קעא
ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל ..... קעב
ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל ..... קעב
ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת ..... קעג
י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת ..... קעד
יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) ..... קעה
יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי ..... קעז
יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך ..... קעט
יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה ..... קפ

העבירו דרך עליו (שבת ח:) ..... קפב
א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש ..... קפב
ב. בגדר חפץ נח ..... קפד
ג. בירור בגדר עקירה ..... קפז
העבירה דרך עליה (שבת פ.) ..... קצ
א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה ..... קצ
ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם ..... קצא
ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה ..... קצד
ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום ..... קצה
בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) ..... קצז
א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא ..... קצז
ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה ..... קצט
ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה ..... קצט
ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור ..... ר
ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) ..... רא
ו. תוספת ביאור בדברי רבא ..... רא
ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) ..... רב
ח. בירור בגדר מחשבת שיעור ..... רב
ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה ..... רג
י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה ..... רד
יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) ..... רה
יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם ..... רז
יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור ..... רח
בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) ..... רט
א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב ..... רט
ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה ..... ריב
ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה ..... ריג
ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה ..... ריד
ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה ..... רטו
ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות ..... רטז
ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם ..... ריז
ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן ..... ריח
ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה ..... רכא
י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה ..... רכא

בגדר מתעסק (כריתות יט:) ..... רכה
א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות ..... רכה
ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק ..... רכז
ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה ..... רכט

דבר שאין מתכוין ..... רלא
א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין ..... רלא
ב. ביאור מח' ר"י ור"ש ..... רלב

שנים שעשאוה ..... רלד
א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה ..... רלד
ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה ..... רלה
ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה ..... רלז
ד. ביאור דברי רש"י בזיוו"י דאין דרך בשנים ..... רלז
ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה ..... רלט
ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה ..... רמ
ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח ..... רמ
ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה ..... רמא
ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים ..... רמג

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) ..... רמה
א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא ..... רמה
ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה ..... רמו

סיכום ..... רמז
סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת ..... רמז

סימן א

יציאות השבת (שבת ב.)

א. מתניתין דיציאות השבת

מתניתין דיציאות השבת ודינים היוצאים - בגדרי הוצאה דאדם ומקום חפץ

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שמנינו, היינו חריץ, וגדר (וכיוצא שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין לנו לדייק לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש לומר גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. למשל, היא היות לחדש זמן תכליתי שאינו משמש זמן לחר, והוא הנופש. השני, היא היות לחדש יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק וילירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום השוב שבו מעשה בראשית נגמר ויברך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי לינים המאורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לחדש, היינו, שייכות לחדש למקום חפץ. וכאן מה שלא תשיב מועיל ידו כהולאה, הוא מקום שלא נייח, או מקום לגרירה בתר גופו לעומת מועיל כל גופו לחייב לפי שאינו כידו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. החדש, המקום והחפץ.

ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ

ביאור שייכות עקירה והנחה למעשה הוצאה - משמעות שיהיה חפץ במקום ושיהיה נח לעקירה

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הלדיים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הנראה ישנו מושג שנקרא פילוש, והיינו, שבשם שני לדיים פורצים לשטח הנראה מכיוונים המתחברים בפרילתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לומר שהם הוא מקום היות כל לא פורץ על הלל שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירצה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני לדיים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מלדיו ליו.

בירור מקום החפץ ביד המוציא - חילוק בין היות אדם במקום אחר להיעדר שם מקום בידו

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במודן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי אינ אלא יהיה הכי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

והנה מצאנו שתי לשונות בלשון ריבוי למילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה בילושו, שאף שקלושת שבת לה' לחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיל שאין היא (השבת) לה',

סיכום שני גדרי מקום בחפץ - מקום רשות החפץ לעומת מקום חפץ לגבי עקירה ומנוחה

והבן הגדרך לשתי משמעויות שיהיה גדל ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלושתו יתבדך אלו הזמנים, שהוא יתי ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגדול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לשם שהיותו פועל ויקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות

ראיה מעמוד ט' דאינו מדיני רשות - מקום חפץ ברה"י נפרד מחלוקת מקומות דהרשות

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק לפקרי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר שם קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר שם קיים במציאות או לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ואי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מלוחכת להגדרת הדברים עצמם שאותם נגדיל כקיימים כמושג או לאו. ובדוגמא שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום לף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

וכיון דביחס לרשות כל הרשות אחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' ולף שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעצמו, אלא גדלו שהוא מקום ברשות, ולף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שבין פחות מט' עד ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת עד עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מד' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, וע"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

ביאור מקום עמוד ט' בטפל לרה"ר - מקום החפץ הוי בגדר מוקדם לשם הרשות

אלא ולאי לאין אין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"י, אין זה מקום שזה נחשב רה"י בעצמו, להא ליתא ליה גדרי מקום דרה"י דטז' למה וכו', אלא, להמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"י אין זה מקום שמקומו לעצמו חשיב רשות, וגם אין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לנון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"י.

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוגעים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמש"כ ליש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן ללי כתב רחמנא הוצאה בגוונא להכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ

שמור וכו', אבל אחר לחיירי בהולאה פשוט לחיירי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"י שאינה לטומה וחטומה).

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסויים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסויים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

ויהיו תנאי המחילה הן בהתאם לעירוב הקיים עקירה בהכניס יד מחוץ לרשות - יד אדם גרירא בתר גופו לענין הנחה

וההפרדה הרלויה, ובאיחוד ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למציאות הרשות וקיומה (ואכן בכמה מקומות נראה שדין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדרת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

הבקשה היא מחשבת הלורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש ובלוגמת שיחשוב האדם שלריך הוא באכילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה באיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה המסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסויים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליא מאוויר רשות לרשות ע"י עקירת גופו, אחד שאם החסרון הוא בגדר החפץ כנת, הרי אלף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, אחר מחמת משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ידו במקום גופו. אך אם החסרון הוא במה שאין היל נחשבת במקום, הרי שכאן ואלי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הבדל גופו מידו למרו שהוא מקום שגופו נח מה שא"כ ידו, ושאין נחשבת הכנסת ידו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ידו מאוויר הרשות לעומת עקירה מיל השני, אם הוא מקום שאין נחשב שידו נמלאת במקום ההוא, או מקום אם הוא מקום שיל השני גרירה בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וידו במקום אחד לא גרירה, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא מקום שיש חסרון בעצם מה שידו באוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

חקירה בחסרון עקירת גופו מאוויר רשות - חסרון הכנסת יד תלוי בגרירת היד אחר הגוף

ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום

אבל אם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בדלקית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היעוד האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בדלקית תבוא אחר השביתה, וכלשעיל, אשר לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה בדלקית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אחד בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא

חקירה בגדר שם הוצאה במקום - חילוק בין שימוש במקום מסויים לשימוש כללי במקום

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בדבר, ואין העוסקה חלק מהמעשה, וכלוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עוסקה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העוסקה, אין זה מעשה בדבר, אלא או מדבר, ביחס למנוחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

ביאור החילוק בין מקום כללי למסויים - הבדל משמעות חפץ מצוי במקום לעומת קיים

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בלופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

ויובחן בגדל לחסור עשייה מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדל מעשה, לחין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שחין במעשה גדל אלא כמה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שחין משמעות אלא מלאכה שתם יצירה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדל בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבבירים המותרים הם מה שחין בעשייתם לי שביתה.

א"כ מלאנו שלושה שמות ביחס לאדם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לאדם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת האדם מלאכה ליצירת האדם ומלאכה ליצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, האדם בהמתו ועבדו, האדם בעובד בעושה וכיולב, הבהמה בעובדת והעבד בעובד ובעושה. והפסוק הכולל, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

משמעות מקום כללי במעשה הוצאה - העברה מרה"י לרה"ר כהשבת מצב מקום חפציו של אדם

אבל גם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה ברשות, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה ברשות תבוא אחר השביתה, וכללעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדיין אין נפש כלל מעשה ברשות גמור, וע"כ לא הזכיר את כל שבת בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את עצמו אלא רצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחר הרי אין בעת האחר בעתו ואין נפישה ביחס לבעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בחי עשייה. בחלק העשייה מצאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מצאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו שני גדרים. א. בשבר הנשבת. ב. בשבר ממנו שובתים. בשבר הנשבת מצאנו שני גדרים. א. ביום. ב. באדם. בשבר ממנו שובתים מצאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בחי עשייה מצאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של אי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נשמך לביכורים ולפטור חמור ועל כן מיעט קציר של מצוה מהמשך הפסוק בחרישׁ ובקציר תשבת שאין בו גדל תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדל ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקציר הוא מצוה של זמן ומכמ"ל) ובגדל זה ולאי עליך שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בבכור וביכורים וזה גדל חייב כל רב משמר אחד ומונה שבה וזהו שבת של אדם הראשון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

גדר הוצאה בשימוש בחפץ עצמו - חילוק בין רה"י לשמירת חפצים לרה"ר להעברת חפצים

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה האדם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו העיקרית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין לדעת שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש ובמובן זה נחשב התולאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא תורך.

וכן בעניינו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, שכל ביחס למקום, ולעורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שדרוש לו מקום כזה, ויש שדרוש לו מקום כזה.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקין לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקין לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תולדת מלאכה זו לבבר אחר, ובעי מחשבה.

ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה

בירור לישנא דיציאות השבת במתניתין – יציאות כרשויות ובעקירות

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המלווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום השוב שבו מעשה בראשית נגמר ויבדך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

והנה ליענין למתני' יציאות דשבת ל"ב, אלו כבבא דרשויות קתני ניחא, שביאורו סוגי רשויות, ובזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות לבבא ס"ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא לייירי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עצמה) אבל אם יציאות קתני מהו לנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד דהרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

והנה בגמ' אמרו לכל עקירת דבר ממקומו הוצאה קרי ליה, ולרש"י לחייבי מעקירות קרקוס יציאות חפילו בלא יציאה לרשות אחרת, וכ"ל דעקירה חפילו בלא הנחה ברשות אחרת חשיב יציאה לגבי חפץ. ואף שלא נאסרה אלא הוצאתו מרשות אחת לרשות אחרת, חשיב יציאה ממקום לגבי חפץ. ובפשטות ביאור מה שלא נאסר זה הוא משום שבאותה הרשות הוי מקום אחד (וכמו שאמרו כוליה כל"ת) והרי הניחו בחזרה באותו המקום, ולא עבד מידי, אבל עצם המעשה לעקירת חפץ הוא תחילת המעשה האסור, ויבואר בזה לשון יציאות השבת, במיעוט וריבוי בחיוב ובפטור.

הקושי בפשיטות פטור מרה"י לרה"י - גדר דמוציא מרה"י לרה"י לא עביד מידי

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שאמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכאמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו לריכים לביני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו יצנע גבוהות בורות מכל צידי הרשות הרחויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש אמנם גבוהות בלפי חוץ, אבל לא גבוהות בלפי פנים, שכן אין להם גבוהות במקום השימוש, שהוא על גבי החל.

ואמנם מבואר בכמה מקומות לאין חייבים בזה, אבל קשה לומר לסמכו אלישים האמורים בשאר מסכתא לבאן למאי קא עביד לא משמע כן, ועוד להא מהתם ילפינן לעיקר מלאכות דשבת, ומשמע בכל מקום אלי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות דבמה לחיובא רה"ר בינהם קא עביד מעשה, ואי במשכן הוציאו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י חית לן מיניה.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמוציא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח להא ולאי היה בעזות המשכן גם הוצאה מרה"י לרה"י שקוסס שפורק המשכן הוציאו בני קהת את האהל מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לזין הוצאה. וסברא זו ל"ב.

בירור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - טעם חילוק אורך רה"ר מרוחבה

וכיון דביחס לרשות כל הרשות אחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' לפי שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעצמו, אלא שהוא מקום ברשות, ואף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שאין פחות מט' על ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת על עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מל' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, ות"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

והן למת שמע"פ שהיה נראה שבהתקיים תנאי מחילה כאילו פרחו היכולת להשפיע ולהתערב, יצוה גם פעולה חיובית למחילה זאת ביחס למהות המשפיעה, והיא הקיום האחיד למהות בתוך המחילות אשר שייך בעיקר בהגדרת רשות היחיד, וכמדומה שגם ברשות הרבים להגדרתה שייך לבר זה.

ויש לחקור במקום בו לרוב קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, איזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין לופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא יצתנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום בה נגרעת פעולתם כבמקרה שהקורה קלרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף שם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה

חילוקי גדרים בחלקי מעשה דהוצאה כמלאכה – גדר הנעשה בחפץ ביציאתו מרשות לרשות

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממליך כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם כלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן כלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

אבל לא נתברר איזה מעשה נעשה בדבר במה שהוא יוצא מרשות לרשות, והיינו, דאי הוה איסור רק בהכנסה ולא בהוצאה, שפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הנמלא בדה"י ממה שהיה בדה"ר, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חשיבות לטלטולו, אבל כיון שהוא אסור בשני האופנים אין לומר שיש כאן גדר עילוי מצד (ובפרט לפעמ ר' יוחנן בירו' דבהוצאה חלי שיעור והכניסו מתחייב), וגם אין לומר דהוי עילוי בעצם היות לחפץ מקום להח בעינן לעקירה כהנחה ולא די בהנחה לבד ומוכח שאין זה איסור בעצם הימלאותו במקום החדש, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מצד החפץ שלזה אין לורך בעקירה (ובפרט לסברת רגמ' דאמר ולילמא הנחה הוא דלא בעי אבל עקירה וכו'), ואי בעי הרי הוי כדבר שאין מתקיים, ועוד דלפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הנחה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש שלא היה נאסר זריקה לאש ולפי כלב, וגם אין ביאור בכל זה די להעברה ד"ת וכו'.

גדר מלאכת הוצאה בשינוי מצב דבר - חשיבות המעשה בהתאמת מקום השימוש ולא ביצירה חדשה

ויש להקדים מה שכבר ביארנו במק"ח שגדר מלאכת הוצאה שונה מרוב מלאכות שהיא מלאכת שינוי (וכבר ביארנו שם מלוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חילוק דבר כבותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר לסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי ועוד יבואר), ובאילנו שאמנם ברוב יותר חשיבות מעשה שיש בו חילוק תוללה ומה שיש בתוללה להחשיב המעשה, אבל אין זה

גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תולדה (דלא כמר הכתוב לא יהיה חלא לא תעשה).

מציאות לגבי שלוחתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל המורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות לאחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיל ושם לשימוש הרבים.

וא"כ יהיה עיקר השיבות מעשה הוללה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שים לו שני כלים והוא מחשב בחיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שים לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר השיבות מעשה ההוללה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות בלופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות

יסוד חילוק רה"י מרה"ר בצורך האדם - יעוד המקום ומוכנותו לעומת זהות המקום לשימוש

ועוד יש לנו להקדים זה מה שכבר ביארנו במק"א שיש לחלק גדר מקום לשתי משמעויות, ושתיהם נובעות מצורך האדם במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לשימוש האדם וממילא לחפצים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש אדם בחפצים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש לאדם צורך במקום לשימוש ונוח, וצורך לשימוש במקום לחפציו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפציו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפציו באותו מקום, וצורך שיש לאדם בחפציו הוא הקובע חשיבות החפץ, וצורך במקום להנחת חפציו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש האדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תשמיש ורה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש לאדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות לף שהם מאותו הסוג (כמו ד"א שהוא תפיסת שימוש מקום אחד לאדם וממילא גם לגבי חפץ), אבל יש ומקום מסוג אחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג אחר משום שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו משמעות חלוקה בתוכו.

ובזה יהיה חילוק הגדר בין מקום רשות הרבים למקום רשות היחיל, לכיון שחשיבות היחיל היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיל, וחשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע"כ לא יהיה ברשויות היחיל החלוקות זו מזו גדר הוללה לו העברה, שהרי זה עצם מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ואין בזה שום מעשה.

הערך הוצאה מרה"י לרה"י בעצמה - חילוק מרה"ר המשמשת להילוך תמיד לכלל הרבים

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים כאחד. וע"כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ועוד אמרו שמלשון הכתוב דלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הגעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה המאורה בשבת, דילפינן מלשון

מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ומס מחשבה היא כמה שאינו

ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה

מושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר - הפסק רשות הרבים יש בו לגלות שינוי מקום החפץ

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היום ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק לשאר עוד ה' אלוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם צריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לאדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר לין שבת שביעית של בין אדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדר זה לא הוזכר קודם לו לה'.

חילוק בין מושיט ליורק - הוצאה דרך רה"ר שייכת רק במעשה אחד המחבר שתי רשויות

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כעקירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו השובה מלאכה אלא מקום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא כמה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוצאה חשוב לאחד, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולכתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נחשבת בעקירתו מהנחה כלל וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כעקירה) וזה משמעות שינוי האמור.

וע"כ במושיט שהוא משעה אחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שביניהם, והנחתו אלא נעשתה לדך רה"ר הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (להרי הוא לפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הראשונה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד אחרון, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכדאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ דרה"י (ויש לומת זה לפיזור המותר לעומת ביטול האסור לף שנבדר בפיזורו שאין משמעות בבירה אלא ביחס לתערובת).

ביאור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - אורך רשות הרבים מגדיר חלוקת מקומות ולא רוחבה

ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין אורך לרוחב דה"ר, שאמנם ביחס לחילוק מקומות אין משמעות ברוחב יותר מבאורך, אך ביחס לחילוק רשות לאיתא ביה הרי שאורך דה"ר הוא אחד ולא רוחבו, וע"כ יהיה משמעות ביותר לגדי חלוקת דה"י השונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסקא שהוא לרוחב דה"ר ולא לאורכו כי אין משמעות חילוק בזה יותר מבאבר יש, וכן יבואר מה שכתב להוא לכל רוחב דה"ר, והיינו, שהרי יש ברה"ר לאחד כל רוחבה ולא יועיל פיסקא ד"ט או ד"ת לכיון שאורכה אחד מצידי הפיסקא ורוחבה אחד לעניינו אין זה חילוק (וזה לווקא בפיסקא שהוא גדר בשימוש וכו' ואכמ"ל)) ובמק"א פירשתי יותר.

ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת

ביאור לישנא דמותני' לרב פפא – משמעות יציאות אמקום חפץ ביחס לרשות ולא לשימושו

במטרת המצווה מלמנו שני גדרים. ת. מטרת המצווה. ב. מטרת המצווה מלמנו שני גדרים. ת. במצווה. ב. בסביבתו. במטרת המצווה מלמנו שני גדרים. ת. לות. ב. זכרון. בלות מלמנו שני גדרים. ת. לות בזמן המצווה. ב. לות לעולם. והזכרון הוא ליליאת מלרים. במטרת סביבתו מלמנו שני גדרים. ת. יליעה. ב. מעשה. היליעה היא שילעו לומות העולם בקדושת ישראל. במעשה מלמנו שלושה גדרים. ת. מנוחת השבת. ב. נפישת בן לחתך והגר. ג. מנוחת העבד והלמה כמוך. ובמטרת המצווה מלמנו גדר לחד שהוא ברית עולם.

בהכרח הגמ' דאיירי אף אהכנסה – משמעות הוצאה הכוללת עקירה והנחה

וזה ביאור הגמ' שהביאה הוכחה ממשנה לחבות מלאכות להמוליא מרשות לרשות דע"כ לייבי גם בהכנסה. ולא נתבאר פשר הדברים, לחלרבה הא התם לייבי בחבות מלאכות, והכנסה תולדה היא, וע"כ לא לייבי בהכנסה, ומאי הוכחה יש כאן. ולבבי הגמ' בשבועות לחמר מרשות לרשות סתם לא נתבאר, ועוד מהו שנלרכנו לזה לחר דקתני יליאות ומפרש הכנסה.

ולפי החמור יהיה ביאורו, דעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועות לחייבי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הוצאה, לכיון לחייבי במעשה שלם דעקירה והנחה, לף להוה הוצאה מרה"ר, אין לקרות לשון המעשה כולו לחיובי בלשון הוצאה (היינו לף שמלמנו לשון יליאה חוצה, ובהכרח שיליאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, לאל"כ חוצה הוי יתור, כיון שכתב יליאות ופירש מעשה שלם לא משמע ליה הכנסה, אבל במתניתין לידן הרי כלל פטורי לחד לר, ובהכרח ליליאות לף בהכנסה לייבי), ומתרו להא לגבי חבות מלאכות שאין לפרש בהם אלא לחיובי כתב המוליא מרשות לרשות, ולשון מרשות לרשות הוא יתור שהרי כולה מתני' בלשון העושה כתיבה, והעושה ולאי הוי מרשות לרשות (ולא כתב השוחט בהמה או הקולר וכו'), ובהכרח לכתב כן משום הכנסה לכלל ליה, וקרא למעביר חפץ מרשות לרשות מוליא. ומוכרח שקורא לכלל העשיה ע"ש התחלה שלה, והיינו, עקירה ויליאה, היינו, ממקום החפץ ולא מהרשות, ולחר כן למר להכי מוכח מליעה דמתני', והיינו, לחיך שלא נפרש שתייס שהן וכו' ולף אם נאמר לחייבי רק ההולאות, והכנסה כדי נסבה לא היה לו למתני הכנסה בריאה, להוא מעשה הולאה, ובהכרח לחייבי לעקירת חפץ ממקומו, ובזה אין נפק"מ בין הולאה להכנסה.

ביאור לישנא דיציאות במתניתין - שם כולל של מעשה בהיימצאות החפץ ולא שינוי רשות לבד

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לעמוד לחלס, ומשמעות זו תוקג רק על דבר שקייים כמוקג מליאותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המליאות הנ"ל תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר שימוש קיים כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפלים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום דברים וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

וכן כתוב שאת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עסקיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לאפשרות שתעשוהו לחל, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה חיזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן לין הבערה לחלק לו ללאו יאמת, כי ליבר מיחול הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תולאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יליאת דבר חדש הרי שבעורה יהיה שיעור הרלוי לשימוש בתולאה זו, ומלאכה שמשמעותה יליאת מצב בחפץ יהיה שיעורה שניס גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת

חילוק ילפותא דהוצאה מהעברה - הוצאה תליא בסוג המקום והעברה תליא בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוקמים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמש"כ ויש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם מפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי דהוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה דלא צעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ומפשר לכן דלי כתב רחמנא הוצאה בגוונא דהכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר לחייבי בהוצאה פשוט לחייבי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שאינה לטומה וחתומה).

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלאויות לגדר אחד ויוכל

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ל"ל), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החלש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש מלם זו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהלש נותר במקום הקודם יש משמעות אחידה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בשילוף שני המקרים לגדר שינוי.

וע"כ למרו דבעי הילכתא לתרוייהו לף ללא בעו מידי לזריקה מרשות לרשות (וגם לא היה במשכן, ומה לכתב רש"י בסוגיא לכוורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה להוי דרך הוצאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות להתהוי במשכן, וכן נראה דבזה חלק כ"ע דילף זורק ממושיט).

ביאור חילוק מעשה דמושיט וזורק - מושיט מגדיר בפועל מעבר דרך רה"ר משא"כ זריקה

ולפמשנ"ת להוצטה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הוצאה מרשות לרשות, וכיון דמשמע לגדר העברה דלית ביה (היינו דהוה עשיית מלאכה) הוא מסברת, כ"ל שהיא נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נצרכה להיותה במשכן אלא משום שגדר העברה דלית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא משום המעשה שבו שהוא דרך רה"ר), יש לורך ללמוד למעשה דהוצטה (ולפילו למעלה מי') משיב להגדיר שהחפץ עבר דרך רה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהוצטה ליהו עדיל מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיל השינוי החמור. אבל בזריקה אינו.

וגדר שלמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבדות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שלמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחד ומונה שבה. וביאורו דהא לף לרב הונא בדור שאין דין לעשות שבה ימים, אלא הדין הוא לקדם את השביעי, ועל כן כ"ל ללדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדם חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הרלשון כחלש הרלשון.

בחלק העוקה מלאנו שלושה גדרים. ת. העוקה כנפרל. ב. העוקה כחלק מכלל יקרולל שבדורו. ג. העוקה כחלק מכלל יקרולל לדורותיהם. בגדר העוקה בנפרל מלאנו שלושה גדרים. ת. החלם העוקה בעלמו. ב. החלם ביחס לעקיית חלם לחר לדעתו כבנו ועבדו. ג. העוקה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העוקה בעלמו מלאנו שלושה גדרים. ת. הדעה. ב. המעקה. ג. המלאכה. בחלק הדעה מלאנו שלושה גדרים. ת. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו דיני העוקה (במשמעותו כנפרל) למלוות שבת שונים משאר המלוות, וכדבעינן מיעוט על שנים שעשלוה.

יא. עוד בענין שם יציאה

חלקם מושפעים משופי השימוש שבשלותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכליל משוגי החצר), גג, קרקף, דירה העשויה לעורך שחושה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עלמו כמו מקום שגוללו יותר מבית שלחייס, שמחילתם היא שתי ועבד, ומחילה העומלת מחליה.

בירור גדר שם יציאה במקומות - ראיה מהילוך כהן בהיכל דאינו ממקום גדור לפתוח

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים החמורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולחה לחלם, היינו, שייכות חלם למקום חפץ. וכמו מה לחי חציב מועיל ידו כהולחה, הוא מקום לחי נייח, או מקום דגרירה בתר גופו לעומת מועיל כל גופו לחייב לפי שהיו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולחה בשלושה חלקים. החלם, המקום והחפץ.

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לח תועיל מן הבית מן הבשר חולה היא לי לחי מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חולה חוץ לחכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שהיו הולחה למקום פתוח דווקח, דהח יכפי מליענח לתועיל חפילו מבית לבית. חבל יש לפקפק דבעי קרח לחולה לחסור הולחה מחבורה לחבורה בבית חחל, ומשמע דפשטות ליענח דתועיל בלח חולה היינו חלח ממקום גדול, ויקשה למה לח יכפי לה מיליחה דכהן, דחציב יהיה חפילו במקום חחל, ושפשר דלח לה התם חלח משום דכתיב מן הבית, חבל שם יהיה שהם היתח חפילו במקום חחל.

מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - דין עקירה והנחה מלא תוציא בבית אחר

חלקם מושפעים משופי השימוש שבשלותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכליל משוגי החצר), גג, קרקף, דירה העשויה לעורך שחושה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עלמו כמו מקום שגוללו יותר מבית שלחייס, שמחילתם היא שתי ועבד, ומחילה העומלת מחליה.

והנ"ל לח למי יכיחה להולחה, דשם יכיחה חלוי רק בדבר היולח ולח במעשה להולחתו, וע"כ בפסול יולח שלין גדר לישורו משום מעשה הולחה להמוליח לחח משום יכיחת הדבר, החם לח בעינן הנחה, חבל הולחה שהיח מעשה לחדם לח הוה חלח בעקירה והנחה. וכיון לשון הפשוק הוח לח תועיל בהולחה לחדם, יש לחמותו להולחה דשבת ולח ליולח לקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) לכתב לטומלת המוליחים לשריפה בעי הנחה, משום לכתיב ביה והוליח חת הפר.

דקדוק לישנא דרש"י בבשר פסח - צורך עקירה והנחה מעיקר שם הוצאה ולא מקדשים

הבקשה היח מחשבת הטורך, היינו, שיהיה בדעת החדם שלריך הוח בשימוש וכדוגמת שיחשוב החדם שלריך הוח בחכילת דבר מסוים חו בהנחת דבר מסוים, חבל לח תהיה המחשבה בחיזה דבר הוח חלח בסוג הדבר שחם לריך הוח לחכילת תחנים כיון שהמחשבה נוגעת לחכילה עלמה כל הדברים, היינו, התחנים יחשבו לדבר חחר, כי המחשבה היח בשימוש.

ונראה ביחור דבריו כך, דלגבי שבת שחיסורה נחמרה בלשון שלח לעשות מלחכה, והרי במלחכה החמורה חציבת לעלמה, ולח כמעשה, שלח נחמר לח תועיל, וע"כ יין חציבותה תלויה בעושה עלמו, וחם נעשית המלחכה, היינו, עד ההנחה, חף לחיהו לח עבד חלח חלקה, חציב עושה מלחכה, והוה מחייב, חי לחו מיעוטח דבעשותה, חבל בפסח יין הולחה גדר לעלמו, חלח היח

מעשה המיסור, ולא יהיה שם הוצאה למעשה על תומו, וע"כ על שלא יניח לו חשוב שהוליח.

בירור סוגיית אוויר מזבח בזבחים - הנחת גופו בהנחת קרבן וספק בהולך בין כבש למזבח

בגמ' זבחים (פז:) בעו מי לוויר מזבח הוי כמזבח לענין פסולין לחם עלו לא ירדו, ותמרו שם (פח.) ילמי נקט להו לא מבעי, היינו, כשעומד ע"ג מזבח ותוחזן בידו, משום לוויר מזבח כמזבח, וכתב רש"י (ל"ה למר) דזה משום דהא גברא בדשם מזבח קמי, והנחת גופו בדשם מזבח כהנחת קרבן דמי, ותמרו דבעיא בתלנהו בקנה בלוויר מזבח, ומשמע דמי קמי מתרעא ונקט להו לשם מי הוה לוויר מזבח כמזבח, הנחת גופו מתרעא כהנחת קרבן מתרעא לעזרה ולא לתוויר קרבן, והנה בגמ' שם לעיל מיניה דנו דמי לוויר מזבח לתו כמזבח, מה יועיל לעלו לכבש, לכיון דלוויר יש בין מזבח ולכבש, הוה כירדו, ותין העלתת כבש מועילה להקטירם, כיון דלא מצי להביאם למזבח, ותמרו לכשגורים בזמן שהובש בכבש חשוב בכבש, וכשהובש במזבח חשובים במזבח.

ויש להסתפק מי בעינן לה גם בנקט להו בידיה, והיינו, דמה דשמר רש"י להנחת גופו הוי הנחה, מי הוה דווקא כשעומד, או אפילו כשהולך, ומי נימא דשם דשם כשהולך הוי הנחת גופו ל"ב מתי שנח משבת.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לתו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לשבת, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דתין שביתה ועבודה התמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה דשבת. ומשום שתין השביתה התמורה ביחס למעשיו אלא היא מגבילה דבר זה בעצמו, והיינו, שתין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה התמורה

היוצא מאוויר מזבח להנחת גופו - החשבת מקום החפץ כנמצא במקום עמידת גופו

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן דמה דתמרינן הנחת גופו כהנחת חפץ, תין בישורו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, דמה שחשוב החפץ בדשת הוא משום עצמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע לתף לי תין לוויר מזבח כמזבח (שתינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמלא במזבח, והיינו, לגבי מקומו דיש להחשיב ביתו ביל מי שמונח לקרקע למזבח כהיותו לקרקע למזבח (ותין לומר דולמי לוויר למזבח חשיב כמזבח, ולא דנו דזה אלא משום שדבר הנמלא בלוויר תינו חשוב כדבר קבוע, ובעי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלתתו מכבש למזבח תלתו בנגרר, והרי נגרר ולמי לא חשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה תף שהמוליח חלי חפץ ותחר כך הוליח שתר החפץ פטור, כי דבר הנגרר תינו חשוב כנח).

הנשמע מהג"ל בגדר הנחה דשבת – דין הנחה במקום ולא בעמידת חפץ

ואם תכן גם לגבי שבת יש לומר דתין גדר הנחה רק לגבי קביעות דנח, אלא גם מה דחשיב בדשות כנמלא על מקום עמידת מי שמוחזן (היינו, לגבי מקום מסויים בדשות) להא לגבי דשות עצמה תמר לבעי דילו תינה נזדקת לחר גופו לגמרי שתהיה בדשות שגופו נמלא בה.

והיינו, דתף דולמי עמידת גופו כעמידת חפץ, אבל תין דין הנחה גדר דק במה שהחפץ עומד, אלא בעינן שיהיה הנחה, ותין הנחה אלא במקום, והנחה במקום, היינו, ביחס לשתר מקומות, והיה להסתפק מי הנחת גופו הוה הנחה במקום החפץ, או במקום גופו דמי הוה הנחה במקום החפץ, תין עדיפת הילוכו הנחה אלא הפסקה סתם (ולא הוי אפילו כשתי כותות בשם, דלא עקר או עכר החפץ מהמשך הילוכו, אלא דק הפסיק את סיבת הילוכו), ונעטרך לומר דכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוליח חפץ בתוך כלי דהנחת הכלי חשוב הנחה לגבי חפץ (ותין זה תלוי בספיקא דרבא בתגוז וכלי להתם מניח תכלי, תבל שם יניח הכלי עם התגוז, פשיטא דלא הוה הנחה יותר מכלי לבד), תבל מי נימא דהוה הנחה במקום גופו, והיינו, שחשוב החפץ מונח היכן שגופו מונח ותין ידו מקום החפץ ובהילוכו, כיון שתין גופו מונח גם חפץ תינו מונח, ובהנחת גופו חשוב כתילו הניח החפץ במקום גופו, וזה הנחה מעלייתא.

סימן ב

ידו של אדם (שבת ג:)

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור

מימרא דאביי בידו של אדם וספק בחזרה – גזירת ידו כברמלית במקום ידו ולא במעשה

דין המתייחס לגידול המקוס שתחת התקרה

ע"י ההבחנה של סיוס המקוס בסיוס התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד לחיה הוא דין הנוגע מכוח הגדרת התקרה על המקוס שמתחתיה, ושבכוחה זה קלות התקרה נעשות למעין מחילות מגדידות לכלל המקוס. ועל כן אין בקיעת גדייס הפורצת מחילות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקוס.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע,

כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

וכן נראה שלא חלקו בין מבעוד יום לבין

משחשיכה אי נימא לכרמלית היא, כי אין זה שייכות להיות המעשה הולאה אסור או לא, שאם נאמר שגזרו שיהיה ככרמלית, זהו גדר בית הנמצאת ברשות אחרת מגופו.

הנשמע ממתניתין דעומד ברה"י ומטלטל - אמאי לא גזרינן שמא יכניס בידו

והנה לכאורה מלאנו מקנה מפורשת שאין ידו

נחשבת ככרמלית לף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, לאיתא התם עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' אמות(יו), ודקדק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכניס, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. ות"כ מלאנו במשחשכה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

לבוד – הל"מ. והוא דין על רווח הגדול שלא

יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש לוכך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקס תוך שיעור לבוד יחשב כיצנו חיבור הנלכך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקוס החסר כאילו לא קיים.

בירור דבעי אביי למילף ארה"י ורה"ר בתרתי - חילוק גדרי רה"י ורה"ר לענין ידו

והנה כאמור תנאי המגילות המגדירים את

המעשה של מלאכת הולאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקוס, ובהיות חפץ במקוס, ורוב רובס של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מגילות אלו.

וגם ל"ב מה ללמד מדבי (לרש"י) ממה שלא

חייב מי שלקח מיד השני הנמצא ברשות אחרת, ואף לגבי כרמלית אין הנידון אלא להתחייב אם יהיו להולית.

ונראה מזה שסבר מדבי שעשה מה שהולית

מרשות לרשות יהיה בזה גדר שהחשב ידו ככרמלית, וכמו שבילאנו במקוס אחר גדר ידו הנמצאת מחוץ לרשות, שהוא נמצא כך שהחפץ אכן נעקר מרה"י, והיינו, ממקוס חפץ בתוכו שיתחייב אם יניח

ברה"י יתחייב, ואם היה נשלחת ידו ברה"י לא היה בזה כלל גדר הוצאה.

ב. ביאור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו'

היבי אתי לחיוב האם קימ"ל בר"י - חקירה בעוקר ברה"ר לטלטל פחות

אלא לפ"ז הרי דיש להקשות להא קימ"ל כהא דלמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליכו, ולכאורה לדברי ר"י שייכים גם כאן, דכיון שלא עקר ע"מ להניחו או על כל פניס שלא התכוון לכך, למה יהיה לחי לידי חיוב חטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליכו אף אם לא חשב להניחו אין זה חסרון בעקירה.

והמשמעות הפשוטה תהיה במשמעות הקיום עצמה, שאין דבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום דבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למציאותו, ונמלר כי אין הכנה זו במשמעות קיימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ואף שמשמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ"ל לא ימלא חשיבות מקום חפץ, שאין החפץ תחל בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום כקיום הוא ביחס לחלקיו, וע"כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוללה במשמעות חפץ הנמלא במקום.

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה"ר לטלטל מצווית לצווית תוך ד' אמות, ואחר החליט להוליכו מד' אמות לי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי אין בעקירה להעבירה ברה"ר חסרון מה שזה בלותו רשות, ומ"כ אין לריך שיהיה בעקירה כוונה להניח ברשות אחרת.

ואם נגדיל את משמעות חפץ במקום נגדיל בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא נותן חומר, שהוא נותן דבר שאינו סותר קיום אחר עם חלל, ומה שהוא לריך חלל, ומה שהוא נחשב מקום ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחר עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש אחר עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת

ביאור מה דבעינן למילף ארה"י ורה"ר בנפרד - עקירה מיוחדת להוצאה ברה"י משא"כ ברה"ר

עד כאן חלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המציאותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המציאותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

והנה לכאורה מלשון משנה מפורשת שאין ידו נחשבת כרמלית אף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לאיתא התם עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא מד' אמות(יו), ולקדק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. ומ"כ מלשון במשחשכה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות

הנשמע מדין עקירה מזווית לזווית - חסרון עקירה דוקא במקום אחד ולא מרשות לרשות

ולפי זה נראה לדוקא בעקירה למזווית לזווית יש חסרון בעקירה, אך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות אף בהולאה לפטור, כמו מרה"י לרה"י לחרת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הולאה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ הנמצא ברה"י לעומת רה"ר והיפוך. וכמו לשון המשנה בחוץ ובפנים, והיינו, שיש משמעות בחפץ ביחס למקומו כמה שהוא נמצא ברה"י, יותר ממה שהוא נמצא ברה"ר. שברה"י יש משמעות שהחפץ כנוס, וברה"ר יש משמעות שהחפץ מולח, וזה משמעות בחפץ.

הקדמת גדר הוצאה הכולל בכל מעשה - משמעות חפץ כנוס ברה"י ומוצא ברה"ר

ועכ"פ נאמר שיצנם שלושה הבחנות בזה, האחד, מספר הכללים. השני, מספר בעיות העיכוב. והשלישי, מספר המחילות הממשיות ולורתם הנדרכות לגדור את הכללים הנדרכים.

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שאם יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי אין אלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

ונקדים להולית מדעת מה שהיה לומר דדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שאף שיש למנוע בדין העברה מכלל חיסור הולאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחילות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר ללכן הוה כשני רשויות.

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים כקירוב, והלוגמא הפשוטה היא לאילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיליו, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה

ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולאת המעשה, ולורתו בגדר התולאה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שאמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, אך משמעות העשייה היא מחמת הנעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ואם המלאכה להיותה מלאכות נפרדות, הוא בשם הנעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

אחד שבירורו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל יאנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המיליותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמלאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"י מהעברה - גדר שינוי מקום חפץ במושיט דרך אורך רה"ר

ועוד נאמר שהיחיל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תועלת, ונקרא מתעסק, ובדבריס שהמקלקל חייב אף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתועלת, ואעפ"כ חייב.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידול לצורך הרחקת מפריע מסויים, שגידול זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידול הנובע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסודו בהרחקה מן החוץ, בכי שלאינו מתייחס למפריע מסויים, ולכן גידול זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה

חילוק אורך רה"ר מרוחבה - שימוש היזוך יש לו כיוון משא"כ שימוש במקום

עד כאן לגלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוצג המקום במשמעות המגילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מוצג החלל במשמעות המגילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

ויש בזה כמה נפק"מ, ולענין השימוש במקום האחד הוא ביחס להפסקה, והיינו, שמי שימלא רוחב רה"ר במפריעי היזוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא אורך רה"ר (וכמו מה שמלאנו שיהיה חסרון בעירוב עיר לחלאין לאורכה יותר מעירוב לרחבה, והיינו, שיש בתיקון ללחי וקורה שתי משמעויות, האחת, היא החלוקה שאין שימוש שבתוך המקום בעל הלחי וקורה אחד עם שימוש שבחוץ. והשנית, היא שהשימוש שבתוך המקום הוא שימוש מעורב וחיוב. וחיסרון ללחלאין הוא במשמעות הרשותנה, שאף אם יש לנו לערב שימוש של עיר שלמה כר"י, היינו, להגדיר השימוש כמעורב, יש חסרון בעירוב לחלאין שאין להחשיבו כמחלק את שימוש שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שימושם שהרי הם עיר אחת. ועל זה למדנו שיש בעירוב לאורך חסרון יותר, היינו, שאין חלוקת המקום לאורכו מספיק להחשיב שימושים שבשתי החלקים להיות שימושים נפרדים. וזה כמו שכתבנו), שהרי אין שימוש דרה"ר אלא הילוך ושימוש של הילוך הוא בכיון מסויים, היינו, התנועה לאורך הרשות.

היוצא בגדר שינוי מקום במושיט - הפרדת שתי רשויות היחיד ע"י רה"ר שביניהן

אחד שבילגנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל יש שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המגילותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ומזה שייך לומר להשלם מקדם קודם לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה' כבכור וביכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

ונחלק את הדברים שהמוסגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום למורך זמן הם מוסגים מלימותיים ונוכל לומר בהם כך, לך המוסגים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מוסגים שימושיים ונלטרך לומר בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במוסגים המלימותיים.

הפשוט שבגדרי הוצאה בהעברה - חשיבות חפץ נח כמונח לשימוש במקומו בד' אמות

ועניין המלימות החמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמלא ומין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיד שימלא כמוסג לחב. וממילא יגדיל את הדבר שמצבו היה נמלא כך וכעת מצבו לחב כדבר לחב שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו לחרת כדבר שישתנה.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), לך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום לחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעלמו חשובה מלאכה אלא מצום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוצאה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הוצאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן לאחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כיצירה) וזה משמעות שינוי החמור.

דין עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר - חילוק ד' - אמות בלא אלכסון מד' אמות באלכסונן

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התוצאה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מוכילה לתוצאה, אז יהיה הכלון לתוצאה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הכלון לתוצאה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יוכיל המעשה לתוצאה, ולפילו ידע שהמעשה מוכיל לתוצאה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא הלה שיהיה המעשה מוכיל לתוצאה. וכוונת מעשה לתוצאה תהיה בגדר לצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התוצאה.

יישוב חילוק רה"ר מרה"י במקום - רה"ר לשימוש נוכחי ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

והפרש משמעות יש בין וינח ויניפ ובין ויצבות, שוינח ווינפ הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופל, לך ויצבות מתייחס לחי קיום המלאכה. וכלייח המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעשיה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביעית יש משמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עלמו בלי שייכות לשאר שאר הימים.

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום חי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על המלאם שיהיו מעשיו מכוונים.)

הנה במה שאמרה תורה שלא להוליח מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעלמם (היינו, שגדרם ברשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה

חילוק הוצאה והכנסה ממרשיט - שני שינויים מצטרפים ויסוד מה לי הוצאה מה לי הכנסה

הולמה, וגדר כולל שיש למלוח בהם הוא כמה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק לשויות בגדל זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למלוח שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לחיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, דזה כמו גדר ד"ת בדרה"ר שיש בהם לשימוש להנחה, שלפ שכמו שאמרנו אין מחילות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש להנחה, אך כיון שעובר לדך רה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש להנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הולמה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב בחיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למלוח לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההולמה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות בלופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

תוספת ביאור בהפסק אורך רה"ר - מחיצות שבת למניעת הילוך רבים והפסק רשות במושיט

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"ח בדילוג לדבי תום' למחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עשרה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנראה להגדיל שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלאנו שנפרדו ביניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב האויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהאויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

וקיום דבר אחד אין הוא נושא אחד עם קיום דבר שני, ונפרדות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, ולזות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולית מרה"י לרה"י לא קעביד מילי, ובאמת שזה מוכרח להא ולאי היה בעבודת המשכן גם הולמה מרה"י לרה"י שקולם שפורק המשכן הולילו בני קהת את האהל מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולמה. וסברא זו צ"ב.

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם

ביאור בעיית אביי בידו של אדם - שני טעמים לגרירת היד אחר הגוף ברה"י וברה"ר

ומעתה יבואר לדבי אביי מה ללא חשיב ידו רה"ר ורה"י, והיינו, שכמו שאמרנו שונה משמעות מקום חפץ בין רה"י לרה"ר, שברה"י גדר מקום חפץ הוא ביחס לשימוש להנחה, וברה"ר הוא ביחס לשימוש בפועל. וע"כ תהיה משמעות זו גדר ביחס להגדרת ידו לגרירה אחר גופו.

והביאור בזה, שאמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו או הולמתה נחשבת עקירה ממקום שנמלאת מקום ללא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שוה ברה"ר והיחיד, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ביחס להגדרת ידו כמקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו אין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך ברה"י

הוא ביחס להנחה כנ"ל, ויש בזה ובזה סיבה לומר לילו גרירה בתר גופו, כרה"י מקום מקום, ובכרה"ר מקום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקם ומי"ה נבלרס).

שלילת יד הנגררת אחר הגוף - אינה נחשבת מקום שימוש בפועל ברה"ר או ברה"י

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוליא מן הבית מן הבצר חולה אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חולה חוץ לאכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שאין הולאה למקום פתוח דווקא, דהא יכלי מליענא לתוליא לפילו מבית לבית. אבל יש לדקדק לדעי קרא דחולה לאסור הולאה מחבורה לחבורה בבית אחד, ומשמע לפשטות ליענא דתוליא בלא חולה אינו אלא ממקום גדול, ויקשה למה לא יכלי לה מיליאה לכהן, דחשיב יליאה לפילו במקום אחד, ואפשר דלא לה התם אלא מקום לכתיב מן הבית, אבל אם יליאה סתם איתא לפילו במקום אחד.

ביאור גדר שידו תחשב כרמלית - חילוק בין רשויות דאורייתא לכרמלית שאין להּ משמעות חיובית

והיינו שאחר שיענם המוקפים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים אלו כמוקפם של חפץ ומקום זנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מוקפי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שאין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה משרון בהיות הקרקע רה"י, ומי שיך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרשות למקום חפץ, ובגדר הרשות בעור המלא בחפץ, והיינו, מה שיש לו עור עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה כאכילה וקירבה וכו'.

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה

חילוק גזירת כרמלית ביד מקנס - חשש שיטעה ויחליף בין הוצאת ידו להכנסת חפץ

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנובעים מעיקרי הרשויות הללו (שגם הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להצריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוקפע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

ביאור גדר קנס בהוצאת ידו - קנס על מעשה הוצאה וחילוק בין חצר זו לאחרת

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בגדר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בגדר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנתכוון לאחוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, האיחוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהגדר מחובר, ושזה הגדר האסור לעשות בו מעשה איחוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ולאי אין לריך שילע שהוא לאסור, לאנן מחייבין חטאת על לא ילע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הגדר ממין האסור באיחוך, הוא ילועה הנגררת לילועת המעשה איחוך עצמו.

ונחלק את הגדרים שהמוקפים חפץ כגדר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כגדר, היינו, חלל המכיל גדרים והיות החפץ נח במקום למורך זמן הם מוקפים מליוחייס ונוכל לדון בהם כך, לך המוקפים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הגדרים, הינם מוקפים שימושיים ונלטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במוקפים המליוחייס.

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמלא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנלטוונו לנוח בשבת,

הרי שהצבת מקור ויכולת להיות הלחם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות הלחם מוכן, הפירות תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עומד עשייה של לבר מוכן.

סימן ג

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור

סוגיית פשט העני את ידו – בירור מה דבעינן עקירה והנחה ע"ג מקום ד'

גמ' שבת (ד.) פשט העני את ידו למאי חייב והא בעינן עקירה והנחה וכו' ואמר רבה הא מני ר"ע וכו' אלא אמר רבה ידו של אדם חשובה לו כל' על ד'. ובתוס' הקשו מנלן דבעינן לעקירה והנחה מעגמ"ד (ותרלו מסס ר"ת שאין רגילות להניח בפחות מד' (וכן משמע בפה"מ לרמב"ם), ומסס ר"י לפיטתו דאל יצא חייבי בהולאה, וים לפרש ממקומו, היינו, לחפץ). ועוד הקשו מאי קושיא מספיקא דרבה לאיך שיהיה איכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה. ועוד הקשו מנלן לעקירה בעי והא אפשר לאא חייב משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו למה לא אמרו רבה וכ יוסף למחשבתו משויא ליה מקום כאלמרו רבה בפי כבשן וכאב וכ יוסף בארק והשתין. ועוד הקשו מאי ס"ד לרבי זעזי והא התם ליכא אלא להנחה. ועוד הקשו להא כ יוסף גופיה לא אתני הא דשמואל לרבי משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו לרש"י דס"ל דשלי נופו והוה כמונח ברה"ר עגמ"ד, דאי למטה מג' לא בעי לשלי נופו וכו' וחייב אף לרבנן, ואי למעלה מג' וחשיב מקום ד"ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לאמרו לריב"י חייבי באמעלה מי"ט דפשיטא היא כיון דאי באמטה אף אי ליתא לסברא דגדיים בוקעים לא הוה אלא כרמלית. ועוד הקשו מרב ושמואל דאלא אמר רבי אלא ברה"י מקורה אמה לאמר בגיטין לחאר קנה הוא כרבי להבא, והא התם חיירי באינו מקורה. ועוד הקשו להאי מאן דאמר דר' יהודה מגי לאמטה מג' אמאי חייב הא אין דרך בני אדם להניח כלי בפחות מג' ולא יתחייב עני בהכנסה לבד אי אגד ילו לאו אגד.

דקדוק לישנא דרש"י בדרך הוצאה - גדר דרך המלאכה הפוטר בעושה שינוי מרשות לרשות

והנה בעיקר מה דבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שאין דרך הולאה באא עקירה והנחה. והא דבעינן למקום לע"ד כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמוציא חשובה הנחה, ומבואר דבעינן מקום ד' להוא חשוב להגדיל את הנחת המוציא כהנחה, ובעינן להנחה מקום שהיא דרך הולאה.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי יניים המאורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לאדם, היינו, שייכות אדם למקום חפץ. וכאו מה באא חשיב מוציא ילו כהולאה, הוא מקום באא נייח, או מקום לגרירה בתר גופו לעומת מוציא כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. האדם, המקום והחפץ.

דעת ר' יהודה בזורק ומעביר – אמאי לא אוקמוה מתניתין כר' יהודה דקלוטה כהונחה

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה ראוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות המונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בתופן פרטני לשימוש של איש (או אנשים מסוימים), ולכן יין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שמין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקין לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקין לבגד הוא הכנה לללבישה, ואין לבישה עשיה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משכר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תולדת מלאכה זו לגבי אחר, ובעי מחשבה.

ולפמש"ת להוסטה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הולאה מרשות לרשות, וכיון דמשמע דגדר העברה לאית ביה (היינו דהוה עשיית מלאכה) הוא משברית, כ"ל שהיא נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נלרכה להיותה במשכן אלא משום שגדר העברה לאית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות אינוי מלה"י זה לחבירו,אלא משום המעשה שבו שהוא לרך דה"ר), יש לומר ללמוד למעשה דהוסטה (ואפילו למעלה מי') חשיב להגדיל שהחפץ עבר לרך דה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מינית, דבהוסטה היהו עדיל מה שהחפץ שט מעל מקום דה"ר, ויש בזה להגדיל השינוי המשמר. אבל בזריקה אינו.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזר השבוע, שאינו שייך אלא בקלוסתו יתברך אלו הזמנים, שהוא יתי ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם כלי יחס לשאר ימים, אבל

ואגב ריהטא היה נראה להוא תליא במה שיש לחקור בגדר הנחה דמשמע לכל"ע בעי ואף לאכ', אלא לכל"י ול"ע גם קלוטה כמוה, ובהקדם חלקי מעשה להולאה בלשם (העוסקת), החפץ, המקום וחיבורם ושייכותם, והא לאיתא דבתוך ג' כבר חשוב הנחה (ובמק"א ביארנו להא דבעי שיעור אין זה מקום אין הנחה, לפ"ל אמאי מהני מה שאחזתו הרוח להוי כקלט אחר אלא חשיב הנחה מכוחו), וכתב רש"י דבתוך ג' לא לריך הנחה, ובמק"א ביארנו מה שאין זה תלוי בהיותו נח ממש, שהיה לכאורה לומר שהוא עיקר חשיבות מקום לחפץ שהוא מונח (ואינו מחוסר לילה), ועיקר חשיבות מקום מסויים שהוא ממוקם (ואינו מחוסר חיפוש), ובילוחו הוא שאין ההנחה האמורה הנחה לקיום חפץ כמי שמניעו, אלא לשימוש חפץ, וכמי שמוסר לחבירו דבר, שהרשות חשובה כדבר המוכן לשימוש, וההנחה בה כמעשה המלאה לשימוש (וזה ביאור מה אלא בעי שיהיה דבר המתקיים, ובנח פורתא ונכנס לתוך מרבע חייב), ובמשמעות זו תהיה עשה קליטתה בחוויל הרשות תולאה חשובה. ומקום גדר זה יש למנות בשתי פנים, או ביחס לרשות, או ביחס למקום, ביחס לרשות, היינו, מה שהיא מוכנה לשימוש, וביחס למקום, היינו, מה שיש בו שימוש (והיינו, או מחמת שמוכן לשימוש שהרשות מוכנה לו, או מחמת שמוכן לשימוש משתמשי הרשות), ולפי"ז יש לומר דזה פליגי ר"ע ור"י, דל"ע סבר דקליטה היא ביחס לרשות, וע"כ אין שייך קליטה לענין העברה בתוך הרשות, ור"י סבר דהקליטה ביחס למקום, וכיון שכן יהיה חשיבות בכל מקום שימוש לעצמו, ויהיה שייך גם לגבי ההעברה שהיא במקום. וזה ל"ב.

ועוד לריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' בין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא לכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולאת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ואף בעוקר דבר מונח לחרינן, לאין זה אלא לורך הנחה (ואף לאלן לפליג התם לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא לורך הנחה, אלא להתם עיקר הניזון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לעניין שהעושהו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה עד שיניח, אף דבלא עקירה לא מחייב אף אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

ויש בזה כמה נפק"מ, ולענין השימוש במקום החל הוא ביחס להפסקה, והיינו, שמי שימלא

בהשוואת עקירה ממקום להנחה בו - הנחה גמור מלאכה לעומת עקירה שהיא צורך הנחה

חקירה בגדר הנחה תוך שלשה - חילוק אוויר רשות מאוויר מקום ותלי בשח' ר"ע ור' יהודה

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות המעשה עצמו ולא רק תוצאת החפץ במקומו

רוחב רה"י במפרשי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא לוחך רה"י (וכמו מה שמצאנו שיהיה חסרון בעירוב עיר לחצין לחורכה יותר מעירוב לרחבה, והיינו, שיש בתיקון ללחי וקורה שתי מצעויות, האחת, היא החלוקה שאין שימוש שבתוך המקום בעל הלחי וקורה אחד עם שימוש שבחוץ. והשנית, היא שימוש שבתוך המקום הוא שימוש מעורב ומחיל. וחיסרון ללחצין הוא במצעות הרחשונה, שאף אם יש לנו לערב שימוש של עיר שלמה כר"י, היינו, להגדיל השימוש כמעורב, יש חסרון בעירוב לחצין שאין להחשיבו כמחלק את שימוש שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שימושם שהרי הם עיר אחת. ועל זה **ואמנם** אין המלילות והתולאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליך בשם עשייתו עצמה לא רצויה להולאה האסורה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר בחיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא יחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוליכים הולאה האסורה לא היו מוליכים (ויש לחלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במלא החפץ כהגעת הגח והנחת הגע, אלא רק מקום לרך עשיית הולאה.

ב. בירור בגדר עקירה

וימצא בזה (היינו, בגדרי עשייה האסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם האלם, המעשה האסור, והגבל האסור. והשמר הוא ביחס לאלם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מגבר לאסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לגבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס לאלם אלא אם יוגבר מצב שבו יתכן לאלם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאלם ושייכותו לגבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

והשמירה הרחשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יולעים אזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המלווה רק שיש יום מסוים שלריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במלווה משמעות עלמית לכל יום שבת בפני עלמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

והנה מה שאמר רש"י לעקר אלא ע"מ להחזיר אין זה מלאכת מחשבת, ל"ב למשמע בסוגיא הנ"ל (ה:) לאביי שבר להא דר"י, והנה לקמן אית (שבת עג.) רשות היחיד ונמלאת רשות הרבים אביי אמר שייב להא קא מכוון לזריקה בעלמא. ורהיטת הדברים הא"ה דייקיב אביי אף בנתכוון לזרוק מרה"י, ומ"כ הכא נמי נימא דקא מיכוון לעקירה בעלמא. וכ"ם הוא למה לגבי זריקה שהיא מעשה ההולאה עלמה לא בעי כוונה לאיסור, עקירה מיבעיא. ואי מהייב אכוונת זריקה בעלמא למה לא יהייב במעביר מזווית לזווית, והרי זה שקר לזריקת אתים לא עקר ע"מ להוליא, ואי לאו מקום זריקה יש לפוטרו מקום עקירה וכהכא.

ואחר שיקנה יחסיות המוקפים אפשר להגדיר את מלילותם של דברים, והיינו, שאחר הגמלא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו אחר יחשב שהוא מלא, והחיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו אחר ביחס לאחר החפץ יוגדר שהוא נמלא במקום וביחס למקום שבמקום יש אחר.

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר

חילוק דעת אביי מבין זווית לזווית - גדר עקירה ביחס תחילת המעשה בהוצאה

והנה מסס הכנסה הנאמר במעביר לרה"י וסס הולמה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמס. והיינו, שיש ברה"י חיכות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה"י הינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו סס רה"י. חלח הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיכות נוספת בחפץ חוץ מהמוקג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע מסני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולוכך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

המציאות היא כל הדברים המלויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמלא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמלא ואלא קיים אינו נמלא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שיך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ספק בעוקר מזווית לזווית בטעות - אי חשיבא עקירה ע"מ לצאת בשלא ידע שהיא רה"ר

ובהקדם זה יש להסתפק בזה בימי שעקר מזווית לזווית ונמלאת רשות הרבים מי פטור דלאו ע"מ לצאת היא, או לכיון שהאי זווית שנתכוון לה נמלאת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לצאת, אלא שלא ידע בזה יציאה. וביתר ביאור שאף שאמרנו שלא שנחלקו אביי ורבא אי בעינן לכוונתו אלא בשם שיש להחשיבו כחתיכה לאיסורא ושאין הוא חלק מעשייתו.

והנה מסס הכנסה הנאמר במעביר לרה"י וסס הולמה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמס. והיינו, שיש ברה"י חיכות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה"י הינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו סס רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיכות נוספת בחפץ חוץ מהמוקג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע מסני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולוכך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

הוכחה מנתכוון לזרוק ב' חורק ד' - חילוק בין ידיעת מציאות המעשה לרצון תוצאת המלאכה

ויש להקדים מה שכבר ביארנו במק"ל שגדר מלאכת הולמה שונה מכוד מלאכות שהיא מלאכת שינוי (וכבר ביארנו סס מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חילוק דבר כבותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר לסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי ועוד יבואר), וביארנו שאמנם בכור יותר חשיבות מעשה שיש בו חילוק תולמה ומה שיש בתולמה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תולמה (ולא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה).

וכיון שמשמעות לונם ולאן מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה אדם מעשה בדאן למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתולמה, וכן ביחס למי עשיית דבר שכיון שהלונם מתייחס למציאות לא יהיה הלונם כמי שעשה, אך ביחס למציאות שנמלא שלא עשה, שיך שיהיה לונם עליו, ונפרט.

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המציאות אין ביחס למעשה ואין ביחס לעשייתו (היינו מה שחשב שאין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, בדאן התולמה. והרחקון הוא גדר במעשה עלמו, אבל

הרמון כיון שאין הוא מתייחס אלא רק לתוספת, אין חסרונו חסרון במעשה, שהרמון הוא אחר שיעשה המעשה ולמאי דבעי ואין המעשה נוגע לזה, אבל אם רצה שתגיע למקום אחד והגיעה למקום אחר, אין זה רמון הנוגע להיות התוספת אלא לסוף המעשה, וע"כ בנתכוון לזרוק שתייס וזרק מרבע כל המעשה של השתייס הנותרות לו נעשה בכוונתו, וע"כ אין נפק"מ לגבי התוספת כסוף המעשה למעשה גופיה לא בעי לה, אבל נתכוון למרבע וזרק שמונה אין המרבע היתרות חלק מהמעשה האסור, אלא לאי לא בעי שתנוח התם חסר גם במעשה למרבע לשמונות כאמור. ומעתה לפ אי נימא לאבי מחייב ובנתכוון לזווית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמוליכו, ולפ מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו עם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ואלא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בתוספת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה דבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

הנשמע ממח' חב' וב"ע לגבי עמידה - אי תלוי דין עקירה והנחה במחשבת אחד לגבי חבירו

ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בגדר מקום חשוב לעניין עקירה והנחה - חקירה אי הכוונה למקום למעשה או לחפץ

והיינו דמה שהיא מחולקת הוא מקום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יקרלב. ובאמת שזה שייך רק בצבר ודס, שיהיה אלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במלילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודם. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

בגדר חשיבות מקום ד' - חשיבות ביחס לשימוש האדם ולא במקום החפץ לבדו

והכרע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הולאה גדרים חלוקים, ושיש לדון בזיזה מהם יהיה משמעות התורה בדברי רש"י הנ"ל (לחשיבות המקום תועיל להחשיב הנחתו). והיינו, דבחינת מעשה למוליכו אלא דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, לגבי האדם עצמו הרי נתונים החפצים והרשויות כמשמשים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, היינו, מה דבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, היינו, מה דבעי שיהיה מקום זה מלא או ריק. ואין נראה שיהיו גדרי הולאה נמצאים מבחינה זו, דהא מצאנו שאפילו לכ"י קרקע הולאה שהיא משום ריקון המקום מלאכה שאינה לריכה לגופה. וגם אין נראה שיהיו גדרים הנ"ל נמצאים מבחינת חפץ, דמ"כ איך יתחייב על חפץ שנשרף בשלהבת. וגם הוכחנו מכמה מקומות שאין שייכות בין גדרי רשויות היחיל והרבים לאוריייתא, לבין רשות שימוש בחפצים (ובזה יבואר חילוק בין קרפף יותר מבית שאחייס לגיתא מדאורייתא. ואף דמשמע לגבי תחומין הוא דאורייתא. ודו"ק). כי גדר חשיבות הולאה מרשות לרשות, היינו משום לתא לחפצים. אלא גדר שם וחשיבות דרשויות הוא משום שהם משמשים לאדם ובלא שייכות לחפצים (אלא בכלל גדר שימוש אדם שיש בהם), ומקום חפץ הוא משום מה שהחפץ משמש לאדם (וכמו ערי מקלט דהוו ערי הלווים לשבת, ואין גדרי העיר במקום ניסה, אלא גדר העיר הוא לעצמה, והנם שמה יהיה בו גדר נוסף).

ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור

והנה עוד בגמ' דבעו למימר למתני' ר"ע היא, ובעיקר לעת ר"ע הנה איתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מה"י לרה"ר וכו' והקשו תר"י להו"מ היכא בעי וכו', ול"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפשיטות תר' יהודה לקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר"ע. ובאמת, כיון דבר"ע היכא דבעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק לרבע וזרק שמונה ולא אמר כל מקום שתרצה תנוח, דזה לא שם נחה ממש בדשות לא חייב לר"ע. ואולי י"ל דלא בעי שירצה במקום הנחה אלא למען דבעי הנחה, אבל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ולפ דבעי לה במקום אחר אין בזה חסרון והוי כמי שאמר כל שתרצה שהרי רוצה שיעבור דרך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כרצון הינוח בכל מקום.

ולפי"ז יבואר למאי לא מייחיב ר"ע שהיה כדבי דלקמיה, דמה שאמר דבי דביתא למען למליא אין זה גדר בהולאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום לווייה, ולפ לא הוה במעשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדידיה. אבל לר"ע אין גדר בקלוטה לחשיב הנחה דידיה, אלא לא בעי להנחה דידיה כיון דקלוטה ע"י הרשות, והוי כמי שזרק ליד חבירו אי לאו וכו' לא בעי להנחה יותר.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אליכם למה שהם אלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי זאת היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו לאומות העולם שבכל דור שאני ה' שלוני מקדישכם, היינו מעתיד אתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו ששבתותי הוא ביחס להיות כל יום שבעיני בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת יאמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור לאומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא לוקח חומר, שהוא לוקח דבר שאינו סותר קיום אחד עם אחד, ומה שהוא לריך אחד עם נחשב מקום ע"י אחד, ומה שהוא תופס אחד. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש ברשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כאלו. ומבחינת

ועוד ל"ב בהא דבעו לאוקמי מתני' כרבי ודחו לה מהא דאמרו רב ושמואל דאף אי חייב רבי אלא ברה"י מקורה דביתא כמאן דמליא, וא"כ ליכא להא דרבי אלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה משום דאין למיא לגלי מדבר, ואף יתבאר באוקימתא כרבי דינא דמתני' ביאליתא דעשיר דחייב. לל"ב מה דחיה היא זו, הא עכ"פ חזינן דאף בעי רבי עקירה והנחה מעגמ"ד מעקירת עני והנחתו, אף אי נימא דהוא משום דיתא כמאן דמליא חפלים וגם בלוויר כמונח דמי אין זה חשיב מקום ד' ואי נימא דחשיב למה יגרע ידו של אדם מחשיבות זו דיהו חפלים לכביכול עדיפי מידו.

והשמירה הרשמונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים איזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק איזה יום מסויים שלריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני

בירור הקושיא בפשיטות אר' יהודה - חילוק דעת ר"ע מרבי ברין קלוטה כמי שהונחה

אוקימתא דרב יוסף - אמאי מוקי כרבי אי איהו גופיה סבר כר"י

ברחיית הגמ' ביתא כמאן דמליא - סתירה מדעת רבי בחצר שאינה מקורה לקנין

עצמו צריך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה לפסק לקיים את היום.

וכן בעיקר הסוגיא התם דקאי לחיתא שם לחמר רבא התם שלושה מיתות וכו', וחילק לקניית חלרה משום מינטר הוא, ובזה לף רבנן מודו. והנה מלאנו בפ"ק דצ"מ (יב.) דרבא נסתפק במי שזרק מרנקי לחבר ונכנס בפתח זה וילא בפתח זה, דהוי לוויר שלין סופו לנוח מי קונה או לא, והנה לף לי ניימא דלא מחייב רבי שלים ומשום הולאה, הרי ודאי ליירי בלוויר שלין סופו לנוח, וכיון דסבר רבא דלף רבנן לא חלקו אלא בשבת אבל בקנין חבר מודו, מה יש משום להסתפק, ואי ניימא דסבר לחלק, לגבי לוויר שלין סופו לנוח גרע חבר דמשום מינטר משבת, היה לו לחלק זה בגמ' גיטין שם, דלא דמי דמה לחלקו רבי ורבנן דהוא בלוויר שלין סופו לנוח, משא"כ בחבר לגט סופו לנוח דצ"ע מודו.

בירור בסוגיא דאוויר חצר – בעיא דרבא באוויר שאין סופו לנוח ומתגלגל

המשמעות הרלשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לאדם שימוש במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות השביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפלים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש לדם, וכיון שהוא לחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגביל לותו בנפרד משאר המקומות לך ביחס לכלל מקומותיו לף שהם משמשים לשימוש לחד לין הם לחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל לריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לחוץ.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן המסורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מכשיר דבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין לורג, פולע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, מחתך, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מכשיר בדבר כלולה ההולאה מרשות לרשות.)

בדרחיית הגמ' לאוקמי כרבי דזיז - מאי אולמיה דרבי אחר דדחו קלוטה דר"ע

ועוד יש להקשות בעיקר ספיקא דרבה להא לישתא מח' רבי וחכ' לגבי מקום מקורה דרה"י לישתא לך לחלק בין למעלה ללמטה מי', ואי התם סברי רבנן דלא מהני מחי ס"ד לומר למולו דרה"י מקורה תוך לוויר מחיצות.

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכדי שיחשב דבר שימוש יש לו להיות דבר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

אהא דלא אוקמי מתני' כר' יהודה - חילוק בין היכא דנח ברשות להיכא דלא נח כלל

והנה ליש"נ למתני' יציאות דשבת ל"ב, דאי כרבה דרשויות קתני ניחא, שביאורו סוגי רשויות, וזה שייך למתני דשויות של שבת, (ואין להקשות לרבה ס"ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא מיירי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) אבל אם יציאות קתני מהו לנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד דהרי כלל זה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' דלגבי מקוס ד' ממכו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' ממכו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא נקט לשון חוויר שמין וכו, ולגבי מתגלגל דשבת נקט לשון שמין סופו לנוח סתם.

דקדוקי לישנא דגמ' ופרש"י בהנחה - קלוטה כמי שהונחה, כמונח דמי, וצריך שינוח

והנראה בביאור דיקדוק הנ"ל ובהקדם גדר בין עקירה והנחה הנ"ל, ונחל בחילוק הנמצאים המתורים (ויבואתו לי"ה לקמיה). דעיקר בין עקירה והנחה הוא מגדרי המעשה דהמוליך בעשייתו, ומין לו שייכות למקום או לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוא גדר בדשות, ובמה שמעשה הולאה הכולל הנחה בדשות נגמר ע"י שנקלט, דכיון שיש בכוח דשות לקלוט, אין תוספת במעשה שלו בהנחתה (דלגבי מה שנעשה בחפץ ע"י המקום הול"ל נקלט כהונח, ולגבי מעשה לעושה בדשות הול"ל הקלטה כהנחה). וגדר מונח הוא דיחס למעשה שנעשה בחפץ (שהעשיה היא הנחה, והנעשה הוא חפץ מונח, כמו הזנה ומוזן, הנעה ומונע). וגדר נח הוא גדר בחפץ כמלבו ולא כחלק מגדר מעשה הנעשה בו. וגדר חוויר שמין סופו לנוח הוא גדר בחוויר, שאינו כשאר חוויר שיש לומר שיהיה גורם שיהיה החפץ נח. וגדר אין סופו לנוח סתם, הוא בחפץ שנמצא במקום, או שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוע בלי סוף (דיחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוליך).

ביאור חילוקי הלשונות בהנחה - דינים באדם, ברשות, במעשה שבחפץ ובחפץ עצמו

וביאורם של דברים שממנם מלאכת הולאה תכלול כל המעשה, אך גדר האדם כעושה דיחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים.

דבדיחס לכוח האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן דיחס למחשבתו, אך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ ודיחס למעשה הולאה כאמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא כמעשה האדם בחפץ זה ומקום הוא אחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה לעקירה והנחה עצמם אין הם דיחס למקום כלל, אלא רק דיחס לחפץ. ואמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל דיחס לאדם העושה אין מקום החפץ רק כגדר בחפץ, ולא גדר מקום כמקום חפץ נח אלא רק דיחס למעשה שעושה בחפץ.

והשתלשלות הגדרים היא כך ח. מעשה האדם בהולאה מדשות לדשות, ובמובן זה לא יהיה גדר החפץ ומצבו רק חשיבות דיחס למעשה, שאין מקומו הקודם בדשות זו שייך למקומו הנוכחי, וההולאה היא בדשויות. ומי לזין להאוכל ביום הכיפורים, אלף שאין שביעה אלא כהולאה של מעשה האכילה, לא יהיה גדר האכילה כאכילה האסורה אלא במה שיש להחשיבו כאכילה לשביעה. וכן הוא במעשה האסור למוליא מדשות לדשות, שיהיה משמעות הנעשה בחפץ ומקומו מגדרי החשבת המעשה להולאה ולא גדר המעשה עצמו. ובמשמעות זו יהיה גדר קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, דכיון שיש גדר בחוויר הדשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחשיב מעשה להקלטה הנ"ל כמעשה הולאה, וחסרון שהחפץ לא הונח אין הוא גריעות, כי אין הנחת חפץ רק גדר להחשיב עשייתו כהולאה, ולגבי הולאה הרי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה. וזה הלין הוא גדר בדשות עצמה בחוויר, ושם קלוטה והונחה חייבי להולאה, דהולאה שנקלטה כמי שהונחה. שאין חסרון להנחה אלא דיחס למקום חפץ, ולא דיחס למעשה הולאה.

ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה

חילוק דעת ר"ע בין עקירה להנחה - עדיפות חשיבות הגעת החפץ למקום על עזיבתו

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ'. ויהיה בזה ביאור לפשיטות העמלת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה ללא שמעינן מהא דר"ע רק ללא בעי הנחה מעגמ"ל, והיינו, דלמנס לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים בלותו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הולאה מרשות לרשות כיון שאין זה מעשה במקום חפץ סתם, אלא מעשה הולאה או הכנסה שיש להם משמעות כיון, ומשמעות עזיבה והגעה, וודאי יהיה חשיבות יתר בזה בהגעתו מאשר מאשר בעזיבתו לגבי המעשה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון ללא שמעינן מר"ע לחשיב כנ"ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דדוקא לגבי הנחה ס"ל לר"ע ללא בעי, משום שגדר ההנחה עגמ"ל לגבי המעשה היא בחשיבות ההגעה, וס"ל דיש חשיבות בזה שהגיע מ"מ שסו"ס הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ"ל שהיא חשיבות מוקדמת ביחס למעשה, יש לומר דאף לר"ע בעינן לה למעשה חשוב במקום החפץ.

ביאור מהלך הגמרא לאוקמי ודיחויי - חשיבות מקום החפץ לעומת חשיבות מעשה ההוצאה

ובהקדם זה יש לבאר גם לעת רב יוסף, והיינו, דכמו שלמדנו סברת ר"ע להחשיב הקלוטה כמי שהונחה הוא משום גדרי מעשה להולאה. וזה גדר עיקרי יותר ביחס למשמעות מקום חפץ, וכי לין משמעות מקום חפץ אלא להחשיב ההולאה שהוא המעשה הקשה. ולהא למר רב יוסף רבי היא, ולמאן דבילה הגמ' שתי לעות דרבי זיז ודרב רה"י. והקשנו למעלה מה יועיל לעת רבי בהנחה מאחר שלא הועיל לעת ר"ע.

ולענייננו היות הולאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא דווקא מרה"י לרה"י והחיפך, אין זה משום התולאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו ללא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלינות חלב לינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלינות שינוי רשות חפץ לינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולאת ספר מרה"י ולרה"י לקרות בו חשיב מעשה, והולאת חפץ מחצר לחבירו לחצרו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש מלמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לאותו האדם (וחצר חבירו מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

ומעתה יבואר לחיית הגמ' מהא לחבי, והיינו, לכיון לסברת רבי משום לנופו לזיל בתר עיקרו הנמלא ברשות לחרת שוב יש לומר כלעיל שיש משמעות להנחתו יותר מעקירתו, ומה שלמרו להביא ראיה מדעת רבי בזורק מרה"י לרה"י לדך רה"י לליתא לעקירה והנחה, והקשנו לעיל לדב יוסף גופיה לא ס"ל הא דשמואל וכו', לפמנ"ת יבואר היטיב ללא לחה דב יוסף הא דשמואל אלא משום לעבד חב ותולדה ולא חייב עליה אלא לחת לחב רבי מתחייב על חב להוא הולאה ואינה נעשית אלא ע"י עקירה והנחה, וגם נפק"מ לעניין מזיל ותחילתו בשוגג וכו', ולי בזה להוכיח ללא בעי לעקירה והנחה במקום ר'. ועוד יבואר בע"ה.

ביאור דחיית הגמ' דפטור דרבי משום מקורה - סברת ביתא כמאן דמליא דהוי כחפץ מונח

וביאור הדבר שאין לומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן ישנה סיבת חיבור קודמת לאיחודם, וכמו במקרה לעיל שישנו מקום אחיל ומחילות נפרדות, ולכך אחילות המקום לעניין גידולו אינו מתייחסים גם למחילות ולרווח שסביבותיו כלאחר. וכך הוא גם בדיני קורה

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדר במעשה האדם בחפץ ביחס להולאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כאן למליא, היינו, דבית כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חשיבות בחוויבו כבקרקעו, ואף לגבי גדר נח לחפץ עצמו אין זה מועיל, לגבי גדר הולאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הראוי להתמלאות כמעשה הולאה.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה כמי עשייה, כשמירת מעשה, וכמניעת קיום. מי עשייה היא בשלש העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת השלם הכוללת שמירת גופו לעצמו ולזולתו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובלעתו כדוגמת מחשבת ליסור וכוונת ד' לבריס,

ביאור מה דלא דחו לר"ע דהעברה שאני - חילוק בין דין במעשה ההוצאה לדין במקום החפץ

ומעתה יבואר מה שלא דחו הא דר"ע לתולי לדין העברה וכו', אף להכא חילקו שלא לומר רבי שלא מקום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין מקומות להחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומקום דביתא כמקן דמליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעשה הולאה אלא מקום החשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא כדה"י מקורה.

ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה דגרע יהו שהחפץ מונח עליה בפועל, מדה"י מקורה לכאילו מלאה חפצים שעליהם נח החפץ, והיינו, כי אין זה גדר בחפץ שחפץ ברשות מקורה כמונח מקום שרצוי להניח חפצים בכולו וכאילו נח עליהם, אלא הוא גדר בעצם חשיבות שיש במקום חפץ לכיון שרצוי להתמלאות יש חשיבות לצוויר מקום תפיסת מקום, וזה אינו בדה"י שאינה מקורה, ולא יועיל הנחתו בית.

ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה

בירור דימוי דעת רבי לחצר דגט - קנין חצר אינו תלוי ברשות אלא בחפץ

ובזאת יש לבאר לעת רבי ומה שדימו לעת רבי לחלר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בדעת חכ' ובלופן לחלר, ונקדים להנה מה שהעמידו זה בחמ' רבי וחכ' קשה שהרי מצאנו הרי שברית בבית כמקן למליא כלעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הדבר הוא דולמי לף לדעת חכ' יש תוספת חשיבות בדה"י שהוא מקום הינוח חפצים (וזה לף בשאינו מקורה), אלא דס"ל שאין בזה תוספת חשיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר השלילי שאמרנו הוא לא גדר ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי לוויה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי"ט אלא מקום שאינו מקום שימוש חשוב, אבל בבית בגדלו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדר זה אינו אלא ברשויות לרבנן לחזלי בתר שימוש ליורין, אבל לגבי הולאה לחורייתא אין גדר שימוש לחפץ להחשיב רשות כי אינה תלויה בזה.

דימוי רשות מקורה לקלוטה - רה"ר תלויה בשימוש הרבים משא"כ רה"י במחיצותיה

והשתלשלות הגדרים היא כך ת. מעשה השלם בהולאה מרשות לרשות, ובמובן זה לא יהיה גדר החפץ ומצבו רק חשיבות ביחס למעשה, שאין מקומו הקובע ברשות זו שייך למקומו הנוכחי, ובכל המלאכה והולאה היא ברשות. ולמי לאין להחוכל ביום הכיפורים, שלף שאין שביעה אלא בהולאה של מעשה האכילה, לא יהיה גדר האכילה האסורה אלא במה שיש להחשיבו כאכילה לשביעה. וכן הוא במעשה האסור למוליא מרשות לרשות, שיהיה משמעות הנעשה בחפץ ומקומו מגדרי החשבת המעשה להולאה ולא גדר המעשה עצמו. ומשמעות זו יהיה גדר קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, לכיון שיש גדר בלוויר הרשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחשיב מעשה להקלטה הנ"ל כמעשה הולאה, וחסרון שהחפץ לא הונח אין הוא גריעות, כי אין הנחת חפץ רק גדר להחשיב עשייתו כהולאה, ולגבי הולאה הרי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה. וזה הלין הוא גדר ברשות עצמה בלוויה, ושם קלוטה והונחה חייבי להולאה, להולאה שנקלטה כמי שהונחה. שאין חסרון להנחה אלא ביחס למקום חפץ, ולא ביחס למעשה הולאה.

ביאור דימוי חצר לגט בקלוטה דר"ע - תליא בקליטת הרשות ולא בעצם ביתא כמאן דמליא

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת ברחשית, ושבת ברחשית היה לת כל הגדרים החמורים, והוא שכתוב ויכל לאוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה

של שמת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל לחל מהימים בנפרד, ויחל, שזה מעלה של הטבדות. ויש בות ביום השביעי מכל מלאכתו לשל עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר חלר לף בלא שברת למינטר, כי אין לורך בגדר תפיסת מקום לחלר, אלא רק למה לחשיבות מקום שימוש לחל לחפלים הנכנסים לה, וכיון לשבר שיש בשתיית המקום להחשיבו לף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לשבור זה גם לגבי מחילות חילוניות לף שלא במקורה. ונבאר חילוק לחלר משבת להוא למינטר לף לרבנן דס"ל ללא מהני לוויר מחילות, ובילורו שאין גדר לשוויות לשבת משום שימוש להינוח חפלים, אלא משום תשמיש לאדם הרביס והיחיל, ואין גדר חשיבות במעשה הולאה משום גדר שיש להינוח חפלים זה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעלמם מסיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה כלמור. ולא נו חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חלר כיון שגדרה הוא משום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

והנה מלאנו בהא ליליפין לשבת ממשכן כמה גדרים. החלר, הוא בגדר שם מלאכה המלור בשבת, לילף ממלאכה הנלמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. החלר, בדברים המלורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לל יעשו עול מלאכה, ובזה כלול סילורא לסממנין ולמר ולעור והמולית. והשני, במעשה רוקח וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סילורא לבגד וקרשים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל לת המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלף שנלמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, למר לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

ביאור גדר אוויר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק מצב החפץ מהיות מעשה בחפץ

והנה בהקדם גדרי רה"י יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, לין גילור הנמלא ברה"י, ולין שימוש הנמלא ברה"ר, ללכלורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. ובילורו, דולאי לין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום לחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת.

ביאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה ביחס לנח רשות לסיום מעשה המוציא

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

ובעיקר לין דבעי לעקירה מע"ג מ"ל יש לבאר לשון למעל גבי למשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ולא סתם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו לחורי ופני הוא בגדר המקום עלמו (היינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ולחרי לויה דבר, והנה לכלורה גדר זה שייך ביחס לדבר עלמו שנלמר זה גבו ולא פניו וכו', ולריך בילור לויה גדר יש בהנחת דבר לחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

בירור גדר יד אדם להיבדל מקרקעה - דקדוק לישנא דרש"י בזורק לכותל דבילה שמינה תוך עשרה

וגדר שלמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזר השבוע במשמעות שהוא הטבדות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע לימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום לחר לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שלמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזר השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר

כד שמשמר יום לחד ומונה שפה. ובילושו להא לף לכך הונח בדור שלין לעשות שפה ימים, אלא הין הוא לקדם את השביעי, ועל כן ל"ל ללעשת חייל בר כד הגדר הוא לקדם חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כלאם הראשון.

גדר מקום מסויים החלוק מרשות - גב מקום לעומת חלל אוויר שבולו אחד

(וגדר מקום מסויים בילונו במק"ח בהרחבה, והתבאר לעיקר גדרו כלמשמע ברש"י הוא במה שיש לו גב, ומקום שלין לחלק מקומות בלא זה, לחלל האוויר הוי כולו אחד. והשיבות גב לעומת לוויר מקום שהוא מקום הינות, והיינו, ללף שכל מקום ואפילו חלל לוויר חלוק בעצם זהותו שהוא זה ולא אחר, ובישם לגדר קיום דבר, היינו, שדבר הנמלא במקום זה אינו נמלא במקום אחר, אין זה חשוב מקום לעצמו, אלא מקומו של דבר מסויים, שהרי לא יחלק משאר מקומות אלא בהיות בו דבר, ואין להגדיל עשייה להנחת חפץ בו כמעשה הנחה, שאין קיום דבר במקום מעשה לאדם, וגם אין שייך בזה מעשה כיון שאין לך דבר שאין לו מקום (במובן קיום), ולא נעשה דבר ולא עשה דבר (וחלל חולנו מחולל כל), אבל במקום מסויים הרי הוא חלוק לעצמו, ויש בו גדר מקום לף בלא דבר, וכבחינת מלא וריק, ודבר הנמלא בו מוגדר כנמלא במקום.)

חקירה בהנחה תוך ג' לע"ג מקום ד' - חילוק מקום חפץ ברשות מגדר הנחה בהוצאה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות ריני יום השביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. א. נפישה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תהייחם לשלושת חלקי מעשה. א. נפישת העושה לעצמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתולשה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית' במעשה ברלשית, שביתה, מהיות היכירה גמורה. מנוחה, מה שאין צורך במלאכה. ונפישה, במשמעות קיום רצון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהיכירה. מנוחה, מההתעסקות. ונפישה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל רצונותיו ואין לו רצון.

והנה ברש"י הנ"ל כתב לליכא חסרון להנחה אלא על קרקע הרשות אלא במקום מסויים שיש להחשיבו רשות לעצמו ככרמלית, או מקום פטור ולא כתב גדר יל, וגם בסוגיא להכא הא לא הקשו רק מקום אין הנחה ע"ג מקום ד', ולא מקום להחשיב רשות לעצמו, וגם לדבי לעיל (ג:) לא בעי למימר שיהיה גדר מקום נפרד ליל מרשות שנמלאת בה, אלא ביל שאינה במקום גופו, אבל במקום גופו הוי כגופו, וכלמשמע ברש"י גבי הוליא יהו לכתב דאי עמד הוי הנחה מקום הנחת גופו אע"ג דהוי בילו (וזה נקטנו אלא כתום' שרצו לומר בשיטתו ליש חסרון ביל יותר מגופו), וגם במה דרצו לחלק בגמ' בין עקירה להנחה משמע שאין הנילון בשם החפץ נחשב ברשות, אלא היה הנילון הא נחשב שנמלא ברשות כיון שמלאנו לסבר ר"ע כן לענין הנחה, לאדי לא נילף עקירה מיניה.

אין ביד ליחלק מרשות שהיא בה - מקום מסויים לענין הנחת חפץ בקרקע

ועכ"פ משמע דולאי אין במקום יהו ליחלק מרשות שנמלאת בה, ולף לאדי לא בעי אלא לאהדורי ליהו לגביה, וגם לא מלאנו שאלו בלהחליף במקום פטור לאיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך בילור כיון דהוי מקום מסויים לאדי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר לאחרו דילו חשובה כמקום ל'.

והנה אין כוונתנו שהיחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס בינייהם, ובישם לאדם, וכן משמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס בינייהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

בחילוק דין יד מעמוד ט' - גדר עמוד ט' כבטל לשימוש קרקע רה"ר שלידו

אבל הנה לף אחר בילור זה עדיין יש להקשות אאי שנח מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ל', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילונו במק"ח דדין עמוד ט' הוא מקום משמש כאחת עם קרקע שלליו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר בין זה כחלק מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דאי לפשר לרה"ר לתילקט דרהיטני (ועע"ג דדחו לה ואמרו דהוא מקום הלכה לגבוד (וכמו דבילונו שגדר אי לפשר וכו' הוא גדר בעורת כל הרשות,

וחין בגבסוסית לו בשלר הקרקע חשיבות לחל על משנהו, לחבל לבוד הוח משום חשיבות שלר הקרקע לבטל לליה הגבסוסית, ויהיה בזה נפק"מ לתפיסת לוויר י"ט מהיכח משחינן לה), עיקר הסברח קיימת, ובעמוד ט' שהוח סיבה חיובית שמכתפים עליו ומשמש כלחת עם הקרקע הוי משום הח).

והנה בזה המשמעות הרי לדבה בעינן לקביעות לווקח, שחין לבטל לבר למשנהו מחמת שהוח משמשו, ללח בקביעות השימוש (ויש לחלק בין זה לבין בבר הבטל מחמת מיעוט חשיבותו כמקום פטור, ללח בעי לקביעות, שחין זה משום סיבה חיובית של שייכות המקום הנ"ל לרשות שלילו, ללח מחמת גרייעותו וכו'). ושם כן י"ל ללח בעי שיעור ל"ט לעלמה, להוי כמניח ע"ג קרקע לחית בה הלי שיעור (ויש לדמות זה להח לחמר לחבי במח' רבי ורבנן בזיז).

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממלב למלב, והיינו, שלח יהיה במלב החדש מליחות חשובה ביחס למעשה כי עשם המלחת המלב החדש בדבר לח תהיה מעשה ללח מעשה

דקדוק לישנא דמעל גבי מקום ד' - חילוק מנח על גבי מקום שהוא בחפץ

השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוח בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעשם יפיבות מלבו ללח שינוי והמעשה המביליו למלב חדש הוח עשם עשיית השינוי.

והנה כבר בילחנו שגדר חשיבות מקום ד' הוח משום מעשה הנחה, היינו, שלף שינוח החפץ בכל להו ולפי לורך החפץ בגופלו וכו', לין זה מועיל להחשיב המעשה כהנחה, כיון שלין גדר המעשה החסור משום תוללתו ללח משום חשיבות המעשה עלמו, וע"כ לריך שיהיה גדר מעשה הנחה עוד בטרם הונח החפץ, וזה לינו ללח בהנחה במקום שיש לו חשיבות הנחה מוקדמת, וזה במקום רחב ד"ט (וכמו בילחנו זהו לשון מקום חשוב לללשון חשוב הוח משום מחשבת מי שלריך למקום הנחה בחופן כללי, ולין העושה במחשבה תחילה קובע מקום הנחה שלו ללח על מקום ד"ט).

ואחר כל זאת נרחה לבאר לשון מעל גבי מ"ד יותר מלשון על מ"ד שגדר נח על הוח היכן שנח, וזה לינו תלוי במקום ללח בחפץ, ואם החפץ רק ב' טפחים הריהו מונח על ב' טפחים, אבל לשון גבי משום ד' הוח ביחס למקום, וללו להנחה מסויימת זו, וללו ביחס לגד קרקע או חפץ שנח על גופו, ללח ביחס למקום הנמלח מעל גביו, שלין גדר חשיבות המעשה ללח על התוללה וללו ממנה.

י. בגדר קלוטה כמי שהונחה

בגדר קלוטה כמי שהונחה – כ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ ברשות

והנה בעיקר מה ללמדנו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה למיל, וכתב רש"י משה לשון קליטה, היינו, לחויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיל בתוכה, ול"ב גדר קליטה בלוויר, וגדר תוכה לרשות, ובמלי פליגי ר"ע וח"כ.

וכן לשמוע מדקדוק רש"י הנ"ל דכ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ בתוך הרשות (וגדר תוך כתבנו במק"ח שהוח כמה שהמקום כולו לחל, והבבר המונח בתוך הריהו כמי שנעשה בו מעשה תמידי של הכלה, והוח תוספת משמעות על מקום סתם, והוח גדר ברשות שלין היל מקום סתם, ללח

יש בה משמעות נוספת ברשות היחיל והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם לחד במשמעות הנ"ל, ומשמע דבשם החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ודלי נחשב שהוח בתוכה, שזה עיקר חשיבות מקום בחפץ, ולין זה שייך לגדר הרשות, היינו, שלף שרשות הרבים עשויה להילוך ולא לתשמיש הנחה, לגבי מה לחשיב בתוכה הוח בב"ח, ונחלקו בנקלט בלווירה.

בירור בחסרון קלוטה שיש בקלוטה מבהונחה - היות החפץ באוויר לעומת חסרון מקום בקרקע

והנה לכאורה יש למנות בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני עניינים, הלחד, מה שלא נח, והשני, מה שלינו נמלח ללא בלווירה ולא

בקרקעה. ובדמ"י כתב דלפ לי העמידתו הרוח לחפיד נח, לי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ומ"כ לין זה ענייו להיות החפץ נח, אלא במה שלין הונח, היינו, להיותו בלוויל לרה"ר לא חפיד בתוכה.

וזה גדר הלימוד הצני, היינו, מה נחפד למלאכה. וזה יליף לף דלא כתיבא המלאכה בפירוש, לכיון דילעינן להכי הוה במקצן, והכי נקרא מלאכה כללעיל חפיד מלאכה לפצת (כמו סילורא לפת מממנין, וסילורא לחוט מלמר, וטוויתם וסילורא לבגד מיריעות, וסילורא לעור מתחפים, וכותב ומוחק מקרפיס, ובונה ופותר מבנית המקצן, ומכבה ומבעיר מביקול סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליא מהבלה).

וביאור הדבר הוא שעיקר גדר הנחה הוא לכלורה רק הפסקת הנעת החפץ, ולין זה מעצה חיובי, אלא שעל עתה הניע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לקון בהניח ה' לך), וביחס למעצה הולאה הוא לכלורה רק גדר סיום המעצה, ובאם עודו בידו ולא הניח גופו מפמע לליכא מאן לפליג ללא חפיד הנחה (אי לאו דמהלך כעומד וכדעת בן עזאי. וגם בזה מלאנו שיש מי שאמר ללדעת הבבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ד"א ברה"ר. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורק נחלקו אי קלוטה כמי שהונחה בתוכו למיא, והחילוק בזה הוא מאום שאין הזורק עושה הנחת החפץ בידיים, ואף באם נח החפץ לבסוף ברשות אין הנחתו מעצה חפיד, אלא אלא פעל כוחו להניע החפץ רק על כאן, ומ"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא מאום מעצה אלו, ואי נימא דקלוטה כמי שהונחה דמיא, ביאורו, שטבעה לרשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ ברשות.

גדר הנחה בקלוטה כמי שהונחה - חילוק בין מניח בידיים לזורק ביחס למעשה הנחה

ולפי זה נראה לפף גדר מקום בעל ד' לדדים הוא בלורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון דאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביאם לכא התפשטות אחד, ויושר מקום הוא בלורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדלו, והיינו, שכיון שמקום מסויים ביאם לשאר מקומות מאמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לדיאם לגובה אין זה מאמעות מקום לווקא. מ"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים שהם אורך ורוחב חיובייס, ואף לביאם למקומות שבחוץ מאלנו לבאים אד' לדדים, ל"ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו מאמעות פילה וחיבור אלד לאד.

גדר קלוטה דר"ע במחשבת הנחה - עצם קליטת החפץ ברשות נחשבת גמר מעשה דיליה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא באמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הצא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הצא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

ודמי לליהתא בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"ל, ללא לאמרינן בזה שכיון ללא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חפיד הולאה, ללא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילאנו במק"ח לגבי הינוח להולאה הוא בלרעיות מקום דבר, שמל"כ עשה מעשה הולאה היה בו להגדיל שאין מקום לבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום לאר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניינו לאי ס"ל לר"ע לקלוטה כמי שהונחה למיא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך

לרשות לחברת, עצם קליטתו כבר חשובה תוספת הוספה חשובה.

חילוק גדר קלוטה דר"ע מביתא במאן דמליא - גדר במעשה הוצאה לעומת תפיסת מקום דחפץ

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דאמת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), לאין שביתה ועבודה האמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם האדם ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ועם באיסור להגדיר המעשים עצמם. ועיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

אבל לעת ר"ע דקלוטה כמי שהונחה, אין זה משום שהקליטה נותנת חשיבות בחפץ לגבי מקומו, אלא הוא גדר במעשה הוספה עצמה, ובמה שאין חשיבות בהנחה יותר מקליטה (וע"כ לא כתב רש"י להחפץ כמאן דמונח דמי, וכמו שכתב בלעת רבי), שזהו גדר בכל גדרי הוספה מרשות לרשות, שהמקליט חפץ ברשות חשוב כמוניח.

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בלופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מלוי לעומת קיים.

דקדוק לישנא דרש"י בדעת רבי דזיז - חילוק בין דחיה גמורה לאוקימתא בדעת רבי

המעשה גם יגדיר את המלאכות שלפניו ואחריו כדבר אחד שהמלאכות כפי שהגדרנו לותה אין בה יחס המקבל בין שלבי המלאכות, והיינו, שלפי שאמרנו שצריך להגדיר כחלק מהמלאכות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מלאכות של שינוי כי המלאכות היא הגמלת והשינוי ביחס אליה הוא עליון רק מלאכות. ולפי כשנגדיר שינוי בדבר אחד במלאכות הוא יוגדר בגמלת ולא כחלק מהמלאכות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מלאכות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, לפי אם נגדיר משמעות אחת לשני המלאכויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ביחס למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפצו, הגדרות אלו אינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מלאכותיות לדבר נמצא.

הקדמה לביאור חלקי מעשה הוצאה - עקירה, משא, והנחה, כגדרי מעשה מלאכה באדם

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיפשו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלפי לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין אלא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ולפי שאמנם הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא יכנסו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין האמור מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי דיתו.)

ותראה שלפי גם זאת אין גדרם אלא משום איסור מעשה ההוספה, שחשיבותו במה שהוא מלאכת לבריס אלו, ובמלאכת הוספה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמצא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות שניה, וחשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחדש שבחפץ, אלא מחשיבות שיש למעשה זה בעצמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא

מקום המעשה ולא התולשה, אבל תמלאהו מבואר במלאכת הולשה ביותר).

השלמת גדר הנחה בקלוטה לר"ע - אין חשיבות יתר בהנחה בקרקע על פני קליטה

והנה בהקדם זה יתבאר מ"כ שאין גדר מה שהחפץ נמצא ברשות השניה אלא להחשיב מעשה שלו כהולשה, ומאידך אין לדרך הולשה בלא עקירה והנחה, ואין חשיבות הנחה אלא ע"ג מקום ד', ואין חשיבות הנחה ע"ג מקום ד' אלא בהיות החפץ נח, אבל ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, וזה הוא לגבי עיקר מעשה הולשה, וביחס למה לאמרן לאין לדרך הולשה בלא הנחה, דס"ל לכיון שנקלט החפץ בלוויר הרשות נחשב כבר הונח, ואין חשיבות יותר במה שהוא ע"ג מקום ד', או במה שהוא נח שם, ואף שיונח אח"כ לא הוה חשיבות יותר לגבי מעשה הולשה שעשה (ונפק"מ לגבי מי שנתכוון שינוח ביד לשם, ולשם זה הניחו בקרקע, לא יחשב שעשאוה לף אי אין יד לשם חשובה), למעשה הולשה ליליה כבר נגמר במה שעשה שיקלט ברשות, והיינו, עקירה והנחה ליקלט.

וגדר לאיסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה לרבה מלאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר שם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודש, אבל תולשת המעשה היא במה שבבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצוה משום תולשתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור לינו מצוה.

יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע

ספק רבה במאי פליגי ר"ע ורבנן - אי בלמעלה מעשרה בזריקה או בקלוטה למטה מעשרה

ומעתה יבואר מה שלא לחו הא לר"ע לאולי לא בעי הנחה אלא ברה"ר לחשיבות לדין העברה וכו', אף להכא חילקו ולא אמר רבי אלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולשה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומקום דליתא כמלוי למליא. הרי דהכרח שאין זה גדר במעשה הולשה אלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ולמאי לא נימא דבאי יליפינן זורק ממושיט פליגי, ותכוויהו ס"ל דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"מ בגמ' זבחים בדעת ר"ע למי חטאת נפסלים לפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא למרו דלא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לשון יליפינן זורק ממושיט לא נתבאר, לכיון דס"ל לר"ע לחפילו זורק חייב הרי ממושיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא דלא שני ליה בין זריקה להושטה.

הקדמת חילוק זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

ונקדים בזה מה שכבר ביארנו במק"ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההולשה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקילול הדברים שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לאחד משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נאחז במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שאם נמלא העושה.

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, ליש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמלא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף אחר ליליה, ומ"כ אין בהנחה לזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר

שהסייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לחמרו בהוליא ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום דיחוי. ובמק"ל המלכתי).

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלף שכל בריאה עומדת נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדרים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בדהמה, שלף שאין היא בעלת דעה להינפע העבודה תסתור מנוחתה.

גדר הוצאה במושיט דרך רה"ר - הפסק אורך רה"ר כנותן חשיבות למעשה ההוצאה

ובהקדם זה תמצא מה לנגדי גדל זה ליכא למימר דלמי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה, הרי זריקה עומה עוברת במקום שיש בו להגדיל העברה בשני רשויות היחיד הללו כהולחה שהיא דרך רשות הרבים, ולף לאין לוויר שהיא עוברת בו רה"ר, דהוא למעלה מי', הרי לא בעי רק להחשיב שני הרשויות כנפרדות מחמתו, ולא שיעבור בו, וכיון דהאי לוויר והאי לוויר, יש להחשיב הולחה מזה לזה כהולחה חשובה (ובמק"ל בילהנו ביתר לעיקר חשיבות הולחה דדרך רה"ר, הוא במה שלא הונח שם), וזה חסרון שיש בזריקה מבהושטה, דאי לאו דס"ל לקלוטה כמי שהונחה, ליתא לחיובא משום דעבר דרך רשות הרבים, דכיון שהכל נעשה במעשה אחד, וליתא להאחורי, ואי לאו משמעות לי הנחה ברשות הרבים ע"י דהוי לויר למעל לויר שיש קליטה כדבר מוקלס, לא היה למעשה זריקה גדל דהוי דרך רשות הרבים, אבל בהושטה שיש לו להפסיק ולהניח ברשות הרבים דבינייהס, יש בעשס המעשה שלו משמעות לשא הונח ברשות הרבים.

זריקה בהצטרפות קלוטה כמי שהונחה - מעבר החפץ באוויר מגדיר שתי הרשויות כנפרדות

המעשה הוא הדבר הנושא את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדילו כנפרד מן העושה.

דקדוק לישנא דילפינן זורק ממושיט - גדר מעשה הזורק המחשיב את שתי הרשויות כנפרדות

וכיון שיש בה קלוקה עלמית, מחללה מות יומת, והיינו, כי לס היתה קלוקת השבת ביחס לשלס, כיון שחילקו פעם לחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיא קלוקה עלמית, ושין קלוקתה תלויה במי שעשרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

וזהו שלמרו רלייל הפת חכמה ושינה מלחכה, היינו, שלף שלולי רלייתו יקרף, ויש בזה הכנה, שין זה שלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתחיס לדבר לחר. וכן משמע מכל מלחכות שהן ע"מ.

ועל כן לא יהיה נפיקת השבת זכרון לשבת מעשה בראשית, היינו, שתהא עשייתנו לת השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, שלא בהפך שנפיקה שהיא נוגעת לקלוקת השלס ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שבירת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור ודיחס לדור ולעתיד.

וכיון דביחס לרשות כל הרשות לחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' לשף שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעלמו, שלא גדלו שהוא מקום ברשות, ושף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שלין פחות מט' על ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת על עשרה, והיה להשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מד' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעלמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, ות"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

אבל בהעברה כיון שגדל השינוי הוא לא במקום עלמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה לת המקום כשונה ממקום שלילו (ל"ל), הרי שיהיה צורך

תוספת ביאור במושיט מרה"י לרה"י - הצלחת מעבר חפץ דרך רה"ר מגדירה שינוי חשוב

לילמוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שלא אין הוא מניח בידיים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בזותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ולי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שדווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שינוי.

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא לכן כמו שאמרנו, היינו, לכיון להיה מפסיק רשות הרבים לביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא שעונה הנחתו), יש משמעות הלאת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא ניתק בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

וגדר החמור במעשה הולאה לדעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תולאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליא נחשבת אם תהיה מקום התולאה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי חיסור הולאה.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"ר ממושיט - שינוי רשויות קבוע לעומת שינוי הנובע מעצם המעבר

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לדעת רש"י דלא אמר כ"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו,

יישוב שיטת רש"י במעביר בידו - קלוטה כמי שהונחה נאמרה דווקא בזורק ולא במעביר

שנמלא החפץ בידו, אפילו כ"ע מודה דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר אגב יד, וכגון דליכא חוץ כולו לרשות, וכגון דלא עמד לפוף (או לדעת רבא דאגב יד לא הוי אגב, דהא לא מסתברא לפלוג אדרבה דהדר פשט דבמלטטה מי' פליגי, וכדהקשה תוס', דכיון דלכ"ע למעלה מג' הוי כלטטה מג' לרבנן, ואגב יד לא הוי אגב, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מתוכה משום שחיס שעשאוה, דהפשט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת אוויר, ועוד יש להקשות דלי הכי ליכא להוציאה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב אהולאה מרה"י לרה"ר לקליטה, ובתום' תירלו דלפלוג רבה וס"ל כאביי, דלא דמי רבה לא אמר אלא הוי אגב, אלא למטה מי', ואיכא למימר לפלוג רש"י על הג"ל משום דקשיא למימר לפלוג רבה אדרבה רבים, וגם לי אגב יד הוה אגב, לחוק הוא לחלק בין למעלה לאלטטה).

והנה בילור מה לרה"ר ולרה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

וכיון דביחס לרשות כל הרשות אחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' לף שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעלמו, אלא גדלו שהוא מקום ברשות, ולף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שאין פחות מט' על ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת על עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מד' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעלמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, ול"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

תוספת ביאור בחילוק רבי ור"ע - פשיטות שמואל דרבי מחייב שתים אף אעקירה

המשמעות הפנימית הוא יעוד הפיקוח במקומות הרשות הנפרדים ביחס לפיקוח שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לפיקוח, והמשמעות השישית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לפיקוח מסוים, והמשמעות הפנימית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

הרצון הוא מחשבת קיום מלילות, והיא מצד רק כלפי הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עליין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות גם יש עליו שם המקום ההוא יותר מאשר מקומות וכן בלפי שיש בדעתו ילינה לגבי המצד הרחוי להיות בו ובשילוה, היינו, שיחשוב קיום מצד כרחוי לו יקרא שרוצה במצד ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצד ביחס להמשכו.

והיינו לכמ"ש הא לבעינן להנחה הוא מקום לבלא כן הוי הוצאה שלא כדרך, שאין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה, והיינו, לגבי עיקר שינוי שנעשה בחפץ במעשה הוצאה (היינו, היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ולאי חשיב שנעשה, ואפילו בהיותו רק בחוויל רשות (אבל אי לא הוה בחויל רשות לא, ומה שאמרו במעביר בידו אפילו ביותר מי', הוא מקום לגריל לאחר גופו להוי בחוויל רשות (וביותר י"ל להשיב מקום כן לנגרר מקרקע רשות, להא מחייב בעמידה לפוש כהנחה אפילו עודו למעלה מי', אבל אין נורך לאברא זו לגבי העברה עצמה)), אבל כיון ללא הוי דרך הוצאה אלא בעקירה והנחה, אין להחשיב עושה דבר זה בחפץ כמוליא (היינו, לגבי חשיבות המעשה בעושה לגבי איסור מלאכה).

יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה

גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה - דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הוצאה להעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו בבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (בלופן שהוא מעשה אחד להיו חייבים עליו מי לאו מיעוט דשנים שעשאוה).

והנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצאה הוא בלשון בדש"י לאין דרך הוצאה וכו', אבל כמ"ש לעיל בביאור לאת דדרך הוצאה, שהוא משום למעשה הוצאה הוא מעשה למיקום חפצים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצאה שגדרו שינוי מיקום חפצים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוליא משנה מקומו, ולא עשה המצאת מקום לחפץ.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך לותו המקום ישנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו דברים שאיך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום שאיך שיהיה מיוחד

לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדבריס מקום מיוחד בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום יצנם לדבריס שנחשבים כנמצאים במקום אחר, אז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם לדבריס שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחר.

וע"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום אחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה לאיש ליה.

ביאור גדר אוויר ברשות - קלוטה באוויר הרשות לעומת ביתא כמאן דמליא בקרקע

והן הן תרי גדרי לוויר המאורים לעיל, דמה ללמר ר"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא כמה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדירו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג משהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, אי לאו דהוה תוך ג' דהוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, לאינו ממינה.

אבל אין קלוטה דר"ע אינו משום תפיסת קרקע את לווירה, ויחס לקרקע שתחתיה, אלא ביחס ללוויר הרשות הכללי, וכמו ברשות היחיד לעולה על הרקיע, ודזה הלוויר אינו לגדר תוך כיון שהיא אחת, והחפץ הוי במקום שהוא חלק ממקום כולל, ודזה לא בעי שינוח, וכלוויר כלי.

והנה כלמר אין שיהיה המקום נפרד הוא אין תמידי, ויש לדון בזה מסוגיא דאתי רבים, והיינו, שעכ"פ בלותו הזמן דלא אתי עכ"פ יחשב המקום כנפרד, ויש להכריח מזה שהוא אין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחיצות עכ"פ בזמן דלא אתי, וכן יש לבאר דאם זה אין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד' מחיצות, או בגדר שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה למאבד מה דאית ביה במחיצות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחיצות כולן יחד ודלי שייכות לרשות.

ביאור צריכותא דמקום ד' לעקירה ולהנחה - הנחה כמעשה עזיבה במקום מסויים הקבוע מראש

ויש בזה כדי ביאור למה לפשיטא ליה לגמ' לדעני עיקרה והנחה, ודעני לליהוי מע"ג מקום ד', והשתא תוס' מנ"ל הא, ודיאורו, דכיון דמה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עצמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מציאות דבר במקום), ומה לריה"ל ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה ליליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ודזה יהיה מעשה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמוליא, ואף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בהולאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לדעני שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק לשונות מניח, מנחה, ומקליט, ביחס לחפץ ולרשות

וא"כ נמצאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא אינו מעשה בחפץ ובמקום (וזה

שמו הנחייה, והעוקה שמו מנחה), אלא הוא מעשה לדם בחפץ לבד, והעוקה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עצמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעוקה את החפץ במקום הוא כך, העוקה הוא מנחה, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעוקה בכוונת הוא מקליט, והמעשייה היא הקלטה, ופעולת הכוונת היא קלוטה כמו גמולה[ב].

יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה

והבן הנלמד לעתי מסמעויות שיהיה גדר ביוס השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממליך כל הנמצאים ואינו מעביו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם כלי יחס לאחר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת לדש לי', ואיתא

ובדברים שלריך שיהיה האדם גורם, וש מסמעות גם למעשה עלמו בלא חשיבות הנובעת ממטרת המעשה, אז המעשה לריך שיהיה לרצונו, וכלוגמת שבועת שוא, שמסמעות האיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נאנס על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ואף שבאמת הוא שקר, כיון שהאיסור הוא להישבע, היינו, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר אמיתי, אז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין האיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה בססמעות של אימות שקר. וכיון שהססמעות של שקר ואמת היא ביחס לידיעת האדם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

ושביתה ביחס לעוקה היא מסמעות שלילית, שבאותו הזמן שאינו עוקה דבר, והיא מסמעות ביחס לזמן שבזמן שאינו עוקה כזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עוקה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיוס שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת בססמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שעובת האדם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שעובת אין זה זמן שלו, שאין מסמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

וע"כ היסלוות החפץ בקירבת מקום כזה, שהובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שאמר רבא לבעי שינוח הוא מקום חפץ עלמו, וכמו שבילרנו החילוק בין לילוף אלאי שיעור, דבאנו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרא לאחל נח ושני לא, דבעי שיהיה עליו לראוון, כי מה שהמעשה לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור הבוד, אין זה מקום הבידות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הולאה כו), אלא במעשה ההולאה שהוא ברשויות, ואין הבוד שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

ולכאורה יש להקשות למה יהיה בעליו דאלי לאחר לגרף האלי השני לאחר ששניהם בגדר אחד, ואין הבידות בזה יותר מזה, ובילורו כי ביחס להבידות שיש בחפץ ממוקם יהיה נח הבוד כממוקם יותר, וע"כ יהיה אלי שיעור המונח דאוי לגרף האלי שעובר דרך עליו, כי יש הבידות בעליו לגבי חפץ העובר, אבל ביחס למעשה ההולאה לאין הבידות יותר בחפץ נח, אין בילוף זה מסמעות לאלי המונח מגרף האלי שאינו, אלא הרי שניהם הבובים מונחים באחת, כי הרשות מכילתם, וכן הוא בעניננו כי לגבי מעשה להעוקה שהוא מעשה הולאה לרשויות, כיון שנמלא החפץ

א. ובהשתלשלות □ מעשה □ פשוט □ דעושה, □ מעשה, □ ותוצאה, □ וביחס □ לאדם □ לחפץ □ ולמקום, □ היינו, □ מעשה □ דאדם □ בחפץ, □ מניח, □ הנחה, □ מונח. □ מעשה □ הנחת □

בתוך ג' כגד חשוב מעשה שלו כהגחה, לגבל ניחם לחפץ בעינן שיטח), כי לף שהבלה הוא מעשה פחות חשוב מן ההיטח לגבי חפץ, לגבי מעשה שעושה ברשות, הרי אין עושה רק הבלה להבלה (היינו, ע"י הגחה).

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כוללת כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולף לאין זה מעשה להעושה אלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרל ברשות שהונח בה, וחשובה הולאה. לאבל ר' יהודה סבר לבעינן מעשה הנחה ברשות הרי כמעשה נפרל, לאבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

בביאור מחלוקת ר"ע ור' יהודה - קלוטה כמי שהונחה משום הכלת הרשות או הנחה

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה לריך, ס"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וס"כ לא יועיל מה שהוא לריך לת תולאת הקלקול לגבי אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת צורכו מועילה להגדיר גבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה

שני פנים בהשפעת הרשות על החפץ - הבנסת החפץ בכלל הרשות והיותו מוכל במקום מסויים

והמשל בזה כמו מה שמלאנו לכלי מלרף שני עיסות לענין חלה, ואין גדר בעיסה אחת יותר מן האניה, שהשיעור הוא לילוף שניהם, ואין סיבת לילופם אחת עלמם, אלא הוא מעשה לכלי בכל עיסה ועיסה שהיא בתוכו שהיא במקום שהוא חלק ממקום כולל, וכיון שאני עיסות אלו בתוכו מקום הנ"ל, יש להם להלטרף, וגדר היות העיסה אחת בכלי (ובלי גדר הלילוף), הוא כמו המשמעות הרלשונה, והמשמעות האניה, היא כלוגמת מה לכתב רש"י בדעת ד"ק בשביתת כלים, לגחלים הנמצאים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ולף שאין בהיותם בו שינוי במה שהגחלים מגמרים הכלים, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שאלו היו (ולבר זה מובן יותר במיס, וכלכתב רש"י לאין נחיס אלא בדבר שיש לו תוך (וזהו גדר ביחס לדבר לבר, ואין בעל התוך אלא כלי), אבל מאלנו גדר זה בכל ענין, כהא לכלי שרת מקלשים וכו').

מעשה האדם הוא הפעולה, וביחס לאדם הפעולה השלימה היא שאדם בר דעת יפעל בצורה שתגרום תולאה שתמלא את הצורך שהיה לו. שלריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולאה, בדאון התולאה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התולאה.

ואחר העיון נראה לגדרים אלו בחפץ תלויים בשני גדרים שיש ברשות, האחד, בהיותה כוללת, וזה מעלה שיש בכל רשות שתהיה, וזה מחמת מה שהיא משמשת כאחת, ויש גדר אחר בכל מקומותיה (וזה מחמת שהיא מוכנה לשימוש, לעומת מקום שאין שימוש שבו קיום מוכנותם, אלא בשעה שמשתמשים), והגדר השני הוא בסוג השימוש שהיא מוכנה לו, ויש בכל המקומות שבה משמעות כוללת שאינם חלוקים בגדר זה, ובכל מקום ומקום שהוא מוכן לזה. וביחס לחפצים הנמצאים בתוך רשות, נראה שזהו חילוק בין גדר החפצים כנמצאים ברשות, שיש בזה גדר הכנה לשימוש (מה שאין כן אם היו במקום אחס, שאף שיהיו ראויים לא יחשבו כמוכנים), ובין גדר החפצים כנמצאים ברשות המסויימת, שיש בזה גדר הכנה לשימוש המסויים שהרשות מוכנה להם (וכגון, ברה"י, שהם מוכנים להשמיש, וברה"ר, שהם מוכנים להעברה).

תליית גדרי החפץ בגדרי הרשות - כוללת ומשמשת באחת לעומת סוג השימוש המיוחד לה

דבר המוכן לקיום לברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו לברים, וזה גדר במקום עלמו, ולא מחמת חיזה לבר שיהיה בו. ולף כשיהיה בו לבר, אין גדרו כמקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי ראוי לדברים הרבה.

מחלוקת ר"ע ור' יהודה בקליטה - אי מהני קלוטה לכלל הרשות או אף למקום מסויים

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות

ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים לז הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסויים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לאותם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון לגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, לזה גדר באותם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

ביאור השמטת דעת ר' יהודה לגבי מתניתין - לשיטתו חייב אף בפשט ידו ונטל אחר מתוכה

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן שאובת אינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שאובת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אלם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיוס שביתה הוא ביחס ליומי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שאובת האלם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שאובת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

דקדוק לשון הגמרא בר"ע ור' יהודה - לישנא דכמי בר"ע לעומת לישנא דכמה בר' יהודה

ועוד אמרו שמלשון הכתוב ללא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא כמה שאינו בנמלא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצד שלי המיטה, והמיטה בנמלא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה דבר חשוב בדבר, ושם מלאכה שתס היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא ששליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

והנה זה יש לדקדק למה שאמרנו בדעת ר"ע שגדר קלוטה הוא ביחס להיות הרשות אחת וכוללת כל מה שיש בתוכה, לאין הכוונה ביחס לחפצים הנמלאים בה מחמת שהיא מקומם, ובגדרי מקום חפץ, אלא ביחס לחפצים כנמלאים ברשות לבד, ובגדרי רשות שימוש, שזהו גדר שימוש, וכלאמרן, ולא גדר רשות הינוח חפצים (כלוגמת עמידה לכתף שאינה חשובה כהנחת חפץ משום שאין היא עמידה לנוח אלא עמידה לשימוש), כי אין גדר ברשות כמקום חפץ אלא שימוש. אבל אם היה ברשות גדר שהיא מקום חפץ, היה לפילו ר"ע מודה לר"י לכמה שהונחה, שהרי מקום חפץ הוא גדר קבוע, ואם יש ברשות לכלול מה שיש בתוכה בגדר זה, אז יהיה משמעות חיובית בהיות החפץ נקלט, ומשום להוא ממלא הרשות, לביחס למקום חפץ יש לרשות גדר תכולה, וכיון שיש גבול לתכולה יהיה חפץ הנקלט ברשות (אי ניימא לחשובה קלוטה כהונחה), כדבר שמונח במקום, ואף לאין קליטה כמקום הינוח, שאין לוויר מקום הינוח, לגבי תכולה אין משמעות להינוח, שהדבר המונח ושאינו מונח ימלאו את הרשות בשווה.

בירור בגדר קלוטה לדעת ר"ע - גדרו שימוש רשות ולא תכולת מקום חפץ הממלא הרשות

יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא

ביאור דעת רבי בביתא כמאן דמליא - רשות מקורה מחשיבה תפיסת החפץ כחפץ מונח

(לפ"ז יתולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוון הוא מקום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על המלא שיהיו מעשיו מכוונים.)

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' אמות דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' אמות (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא נקט לשון חוויר שאין וכו, ולגבי מהגלגל דסברת נקט לשון שאין סופו לנוח סתם.

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהולאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות לאו שונות לחלוטין מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

הקושי מלשון רש"י חשוך ומלא הבלא - גדר מקום חפץ סותר הרשות והסברא בשימוש

שאף שאמרנו שהמלאכות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים בחלק מהמלאכות כמושג מלאכותי נפרד. ובדוגמה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו בלא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המלאכות כמקרה בעצם. ובדוגמא שאמרנו חפץ יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. לך לא יהיה שום משמעות בחפץ לו במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו לין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחר, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות מקום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה בחוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עילוד, אבל בקרקע יש בה סיבת עילוד יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמלא בחוויר, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

הקדמת ביאור ללשון רש"י - חשיבות הקרקע לאיחוד הרשות לעומת קלוטה באוויר הרשות הכללי

ולא למר לו לא שהרי אף אם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו מקום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שאריכים עדיין ללימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניקם אם לא יעמו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למטות הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך השלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הובילה למקום בלתי נראה היה להם לנוח ממנו, וע"י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

ועוד יש להקשות כמה דברים הנ"ל בסוגיות. דיש להקשות למי סבר רבי דביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לעין קלוטה כמי שהונחה, וכמו משמע בדברי רש"י למר לעין חוויר חשוב חוויר, אבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון קלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות למי עיקר הסברא הוא משום ביתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש למייתי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא דמיא (ואף להתם הוא לענין רשויות

בירור הצ"ב בדעת רבי בכמה סוגיות - ראיית חצר שאינה מקורה ועיקר דעת רבי בקלוטה

לרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') למה ליה הבילו התם מרבי לענין חלר, שהרי אינה מקורה, והכא משמע ללא מלן דפליג להעמיד לעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ומכמ"ל. ודי בזה להוכיח לעיקר לעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה לחמרו לחיירי במקורה, הוא בתוספת למה לסבר קלוטה וכו', ומשום ליוק לחלקו בלרך רה"י ולא לרך רה"ר או בהעברה וכר"י.

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרשות למקום חפץ, ובגדר הרשות בלורך החלם בחפץ, והיינו, מה שיש לו לורך עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה כאכילה וקירבה וכו'.

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבשותו הזמן שעושת אינו עושה לבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שעושת אינו עושה בזמן שעשה, שהרי אלם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיוס שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שעושת החלם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שעושת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

הצ"ב בדין תוך שלשה לרבא - אמאי חייב ברבילה שמינה ובחורי רה"י כשאינו תוך ג'

והנה בגמ' אמרו לכל עקירת דבר ממקומו הוצאה קרי ליה, ולרש"י לחייבי מעקירות קרשום יציאות לפילו בלא יציאה לרשות אחרת, וכ"ל לעקירה לפילו בלא הנחה ברשות אחרת חשיב יציאה לגבי חפץ. ואף שלא נאסרה אלא הוצאתו מרשות אחת לרשות אחרת, חשיב יציאה ממקום לגבי חפץ. ובפשטות ביאור מה שלא נאסר זה הוא משום שבאותה הרשות הוי מקום אחד (וכמו שאמרו כולה כל"ק) והרי הניחו בחזרה באותו המקום, ולא עבד מידי, אבל עשה המעשה לעקירת חפץ הוא תחילת המעשה האסור, ויבואר בזה לפון יציאות השבת, במיעוט וריבוי בחיוב ובפטור.

והן הן תרי גדרי לוויר האמורים לעיל, למה ללמר ר"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, לבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדירו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג מקהו, כיון ללא הוה מנוחה קבועה, לי לאו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, ללינו ממינה.

הצ"ב בדין כותל משופע לקבלת גשמים - אי חשיב נח וסברת מיא לא עבידי דניחי

וכמו"כ לין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא לין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשיך בו מלאכה, אע"פ שלעתו על המעשה ותולשת המלאכה.

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום ללחמנא לימר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עשם מובלותה הוא ע"י יקרא. ובלמת שזה שייך רק בבשר ודם, שיהיה אלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היוס עלמו, ולא הזמן, אין הוא קודש בעלמו, אלא במה שמקדשים אותו במילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יוס זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יהיה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

יישוב חילוק כותל מאחזתו הרוח ברש"י - כותל חשוב מקום אוויר משא"כ ברוח לבדה

ומרש"י מסתמע לקמן כותל חשוב מקום מטויים, ולא הוי אלא לוויר רשות הרבים, חשיב מקום, ולא הוי כמחזתו הרוח, והווי מקום לוויר רשות הרבים, אבל במחזתו הרוח אין מקום שמחזתו שם חשוב מקום, לקמן הוא שם אלא מחמת הרוח, וע"כ בעינן שיהיה תוך ג' לקרקע, לחשיב מקום הקרקע, אבל אין זה נחשב להוא במקום זה, אלא שם נח ע"ג מקהו, ותרתי כי זה גדר בחפץ, והיינו, דשם יהיה המקום מניחו ככותל לדבילה שהוא מחזיקה, כבר חשוב להחפץ נמצא במקום, אבל תוך ג' לקרקע לף שהוא במקום הקרקע, כיון שלא נח, אין חשוב מציאותו שם כנמצא במקום זה, ובזה חילק רבא בין מתגלגל בלוויר, שאין במצבו הנוכחי סיבה שיהיה נח, שבזה ולאי אין לומר שנמצא במקום לקרקע אם לא שיהיה נח ע"ג מקהו, או שתתחזו הרוח, אבל בסופו לנוח, הרי שהיה לומר לכיון שהוא כמחפץ מקום מנוחה, והרי בתוך ג' לקרקע המתפקרת זאת, יחשב כנמצא בה, ולף שבכותו הנ"ל יצא מן המקום הזה, בזמן שנמצא במקום יחשב שנמצא, וזה אינו, ובעי להנחה ע"ג מקהו.

דקדוק שינוי הלשון שינוח והנחה - חילוק בין זורק למקום מכוון לזורק שלא נתכוון

ולפי"ז נרתה לומר בדקדוק שינוי הלשון לומר כ' יוחנן שינוח ע"ג מקהו, ורבא אומר לבעי הנחה ע"ג מקהו הוא בלווקא, דכ' יוחנן חייבי במי שזרק למקום חיוב, ומסתע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק שם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקהו, אבל בהא דרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, ולף שזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה שם לא נח ע"ג מקהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

שאף שמחמנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים בחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו אלא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המציאות כמקרה בעצם. ובדוגמת שאמרנו חפץ יוגדר בקיום נפרד והמקום יוגדר בקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה על קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

יסוד החילוק בין הנחה לנח - הנחה מעשה חיבור חפץ ומקום ונח הוא מצב

המציאות היא כל הדברים המטויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים או הוא נמצא ואלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

מה דלא הביאו דינא דרבא בקיבל גשמים - במי גשמים ליכא מעשה הנחה אלא עקירת המונח

והפרש משמעות יש בין וינח וינפץ ובין ויצבות, שוינח וויינפץ הם פעולה בעוקה שהוא נח ושהוא נופץ, לך ויצבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייית המלאכה ביום השביעי היא שנעקו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

החילוק בין כותל משופע לרוח - שלילת דימוי מים לספר משום דלא עבידי דניחי

ועוד יש להקשיש כמה דברים הנ"ל בסוגיות. דיש להקשות לאי סבר רבי לביתא כמאן דמלית, לכאורה לא בעינן לאין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמסתע בדברי רש"י לאמר לאין לוויכו חשוב לוויר, אבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון דקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות לאי עיקר הסברא הוא משום דיתא כמאן דמלית, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש לחייבי במקורה. ועוד יש להקשות לבגמ' עירובין מסתע דנ"ע סברי להא לביתא

כמלן למליח למיח (ולף להתס הוא לענין דשויות לרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') למה ליליה הבילו התס מרבי לענין חלר, שהרי אינה מקורה, והכא משמע דלא מלן דפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ומכמ"ל. ולי דזה להוכיח דעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה דלמרו דלייני במקורה, הוא בתוספת למה דסבר קלוטה וכו', ומשום דיוק דחלקו בדרך רה"י ולא דרך רה"ר או בהעברה וכר"י.

והיינו, דלף דולמי עמילת גופו כעמילת חפץ, אבל אין הנחה גדר דק במה שהחפץ עומד, אלא בעינן שיהיה הנחה, ואין הנחה אלא במקום, והנחה במקום, היינו, ביחס לשאר מקומות, והיה להסתפק אי הנחת גופו הוה הנחה במקום החפץ, או במקום גופו דמי הוה הנחה במקום החפץ, אין עלירת הילוכו הנחה אלא הפסקה סתם (ולא הוי אפילו כשתי כותות בחלם, דלא עקר או עכר החפץ מהמשך הילוכו, אלא דק הפסיק את סיבת הילוכו), ונלטרך לומר דכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוליך חפץ בתוך כלי דבהנחת הכלי חשוב הנחה לגבי חפץ (ואין זה תלוי בפשיקא דרבא בחגוז וכלי להתס מניח מכלי, אבל אם יניח הכלי עם החגוז, פשיטא דלא הוה הנחה יותר מכלי לבד), אבל אי נימא דהוה הנחה במקום גופו, והיינו, שחשוב החפץ מונח היכן שגופו מונח ואין ילו מקום החפץ ובהילוכו, כיון שאין גופו מונח גם חפץ אינו מונח, ובהנחת גופו חשוב כאילו הניח החפץ במקום גופו, וזה הנחה מעלייתא.

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או אוויר, והשני, הוא סיבת מה שנח, וזה בשני אופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שאינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה סתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמלא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל באוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולף שאין זה תמיכה כדי לי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה דלמ), אבל אין הגדר שהוא נח לכותל והכותל מקומו (וכמו לאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא אוויר רה"ר דשולט עד עשרה (ומקום ד' דיליה, כ"ל או להוא תחתיו (ונלטרך לומר דלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), או דלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', אבל המונח באוויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שאינו רחב ד').

יישוב חילוק כותל מרוח בשני גורמים - מקום הנחתו וגדר כח התומך בחפץ באוויר

טו. בגדר הנחה תוך ג'

ביאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אוויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנה בשתי הדוגמאות הרשמונות שמנינו, היינו חריץ, וגדר (ובלמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו לריכים לדיני מחילות, שכן הרשות מוגדרת לעלמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, דו יש גדולות בדורים מכל לידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, דו לכאורה יש לומנם גדולות כלפי חוץ, אבל לא גדולות כלפי פנים, שכן אין לתל גדולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

והנראה לומר בזה להבריייתא לא בזה אלא לבאר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא דלמרו לכ"ע מודו למעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות דלייני להולאה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא מקום זורק כמושיט, דליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריייתא אמרה

מינו לסטור אלא מקום שבות, וכתב רש"י, היינו, מקום עירובי חצירות, וזה לא מקום שעובר לרך רשות הרבים, ואסור לפילו בלי הפסק), אבל לא להקוות פרטי דיניהם, ואמרו למעלה מי' לא חציך רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', לעיקרה של בריימא בזה לחלק לוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

עדיפות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות בקרקע ממש ונפק"מ לר"ע בחיוב שותים בתוך ג'

ולכאורה ביאור הדברים הוא לתוך ג' לף מי לא ניימא לקלוטה כמי שהונחה מין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוד ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג מקהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא לר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג מקהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ לישה נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

ואמר רבא לרבנן לריך הנחה וכו', והיינו, דמה לר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין להחשיב כמקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה ליכא מח' לי לריך הנחה וכו', וכמו דאמרו לעיל אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג מקהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתום' לעיל ר"ע מודה לחי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לעיל' דבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מאחר דבעי למיעוט זה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא לרבא, ומחלק בין כותל מקופף לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג מקהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ולפילו במקוריה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

הקושי ממעביר תוך שלשה לר"ע - אמאי פטור ביד עני ובעה"ב באגד יד לאו אגד

ויש להקשות לכיון דאמר רבא לרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג מקהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל לגד יד שמיה לגד, אבל לאביי קשה, ולף לרבא אם נראה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), ול"ל דלף לר"ע שאני אמה מגי' מלמעלה מג', והיינו, מה לאמרו בבריימא לר"ע מולו תוך ג'.

והנה אמרו בגמ' שאין חייב פטור אתעסק בשבת ולף שכתו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה אסרה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב בילירת המלאכה ואתעשה למחשבתו, הרי שים למעוה בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה לילירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור לחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ילירת חטא, אלא משום שאין זה חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטא, שאינו מעשה מלאכה.

חקירה בגדר אוויר לעומת קרקע - דקדוק לישנא דרש"י דאין אווירו חשוב אוויר במקורה

גדר מה שמקום שביתת אדם הוא ד' אמות, וכן העברה היא ד' אמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בארבע אמות, הוא משום שאיעור מקומו של אדם הוא ארבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מלאנו מחלוקת אם הוא משום שעשה מקום אדם המונח הוא בד' אמות, או שאיעור שיעור אדם בחפץ הוא במקום ד' אמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשיעור אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שיעור אחד של אדם ד' אמות, וכיון שעל עשרה טפחים נחשב השיעור כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך ארבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משיעור אחד של החלק של הקרקע שלידו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. אך אם יתלקט עשרה ביותר מארבע הרי שהוא מקום שיעור עם הקרקע, וכן לכל אורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שיעור אחד עם הקרקע, כיון שהגדל הגדול ביותר של מקום שיעור אחד הוא ארבע

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים לגבי מי שמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחד לכל הפחות, על מי שמעות הפצת המצווה כמה שהיא חלק מכלל של פצעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל פצת על מי שמעות ליווי על כל הפחות, ובלי שייכות למחזור הפצוע.

בק' הגמ' דהנחה ביד לא הוי הנחה מעגמ"ד - יד אדם מקום נפרד מקרקע הרשות אף שאינה חולקת

ועתה תרלה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הוללה בפתי פנים, החחל, מה דבלל זה הרי לל עשה מעשה החסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולל ונכנס ולל עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והפני, לגבי סיום המעשה, ללל נפתיים מעשה הוללה להעושה ללל בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו בפחלק הרלפון שלל עשה מעשה החסור, ובעקירה לגבי עקירה לחחר (בלופן שהוא מעשה לחד להיו חייבים עליו לי ללו מיעוט לפנים שעשאוה).

וביאורו כי הפציתה בפצת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לציכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קליל של מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקליר תפצת שלין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת הפצת שהעומר תחילת ספירת הפחות וקליכו הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולפי עדיף שיהיה הפצת קודמת לפצת ימים כמו בפכור וציכורים וזה גדר חייל בר רב משמר לחד ומונה שפה וזהו פצת של לחם הרלפון שלל היה לו שפה וזה הפצת היא היא הפצת המקורית.

חילוק למעלה מי' דמשא בני קהת מבעיא דאביי - חילוק גדר יד אדם לפי מקום עמידת גופו

וגדר מחפצה הוא בפני לופנים לו בחפיצה שקודם המעשה כילל לעפותו, לו בפקפת מוכרו, והנה בקפת מוכרו בפר למכרנו שלין זה גדר ביחס למלאכה, וגם לין זה במחפצת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למר שלף שהלחת הכום והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחפצת מלאכה, לך לין זה נחפצ מלאכה שיש עימה מחפצה.

והנה בבעיא לחביי ילו של לחם מהו שתעשה בכרמלית חילקו הכא למעלה מי' והכא למטה מי', וכתב רש"י, למעלה מי' הוא לוויר מקום פטור, וכמו לחמרו בהזורק למעלה מי' ללא הוי רה"ר למעלה מי', וקשה להא הכא הוא כמו מעביר להא המולית, היינו, מרה"י לרה"ר, ונלל"ל להתם לגופו הוה ברה"ר, גם חפץ המונח בילו למעלה מי' חשוב ברשות הרבים, לבל היכא לגופו לינו ברשות הרבים, לין חפץ המונח בילו חשוב ברה"ר (ומזה נרלה לפצר רש"י ללא כתוס' דפציטא ליה לחם החזיק טרסקל למעלה מעשרה והניח בעה"ב בילו פטור משום שלין רה"ר למעלה מי"ף ללא כיון שהוא מונח בילו וגפו נייח יש לחייב כלילו הוה ברשות הרבים, לולי ריב"י דהוי רה"י).

וטעם זה הוא לכלורה כלחמרן, כי לגבי שם רשות לין ילו חשובה להיחלק מקרקע לגופו מנח עליה, לבל שם לין גופו ברשות לין ילו חשובה להיחשב כקרקע הרשות, ללא כלווירה, וזה לווקא תוך י'.

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן מחחר דבריס. ושם נדבר על דבר מלילותי הוא ביחס למלילות, ושם נדבר על דבר כמושג מלילותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמושג, לך מה שלל ניתן לדבר עליו כמושג לינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שלינו דבר ודלי לינו שייך בקיום כדבר, לך הדבר שייך לבוחנו בבחינת הקיום שם קיים הוא לו לל. ובדוגמת שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המחוחד ביחס לדבר לחר.

טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב

והנה בעיקר מה דבעי לעקירה והנחה, כתב רמ"י לעיל שאין לך הולאה בלא עקירה והנחה. והא דבעינן למקוס לע"ל כתב רמ"י שהוא מקוס שאוב להיות הנחה להמוליא שאובה הנחה, ומבואר דבעינן מקוס ד' להוא שאוב להגדיל את הנחת המוליא כהנחה, ובעינן להנחה מקוס שהיא לרך הולאה.

פטור זה עוקר וזה מניח - קושיא ממ"נ אי אסור מאיסור מלאבה או שלא עשה

והנה במה לילפי פטור לזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת לכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה לממ"נ אי לאסור מקלת ללא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו לותו וכו', ואי לאינו לאסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו לכתב רמ"י לאי פטרינן מתעסק בשאת מקום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט לאשר חטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

גדר חפצא דאיסורא – דימוי הנ"ל לשיעור בזית בדי אבילת פרס

והנה בהא לתמהו לאאי שניהם פטורין לאמרו לחייב מקום לאיתעבדא מלאכה מבנייהו, ולכאורה זה לכל חילוק, לכיון להאי לא עביד כולה והאי לא עביד כולה, אין נחייב האחד על מעשה לחבירו, ומהו לפשיטא ליה. וכבר בילאנו במק"א עיקר גדרי לילוף שניס שעשו, ומה שהוא לבל פשוט לאין האחד תלוי בחבירו לגבי לאיסור, ואי חייבין, כל אחד חייב חטאת לעצמו, ואין שיתוף לאיסור, והיינו, למינא לא תעשה כל מלאכה היה לחייב כל אחד על מעשה שלו לבד (בהיותו חלק מסיבת תולאת כל המלאכה).

גדר מלאכה כחפצא דאיסורא מוגמר - מיעוט בעשותה הוי בחוטא ולא בהגדרת מעשה האיסור

ושביתה בישם לעושה היא משמעות שלילית, שבשותו הזמן שעושת אינו עושה לבר, והיא משמעות בישם לזמן שבזמן שעושת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אלם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן בישם לזמן שיוס שביתה הוא בישם לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא בישם אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שעושת האלם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שעושת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

אבל לבר זה כ"ב שאמנם יש להבין גדר חפצא לאיסורא בישם לבר הקיים לפני שיעשה האיסור, וכאלב ואם שהם לבר לאסור וקיים אף בלא אכילתם, אבל קשה איך יהיה מלאכה הנעשית ע"י מעשה, שאובה חפצא לאיסורא קודם המעשה שעושה אותה. ואין זה קושיא, לאין הכוונה שיהיה התולאה שטרם נהייתה החפצא לאיסורא, אלא די במה שאסרה תורה מלאכה, שיהיה גדר מלאכה בנפרד מהמעשה.

והנה בהקדם זה יתבאר מ"כ שאין גדר מה שהחפץ נמצא ברשות הקניה אלא להחשיב מעשה שלו כהולאה, ואמנם אין לרך הולאה בלא עקירה והנחה, ואין חשיבות הנחה אלא ע"ג מקום ד', ואין חשיבות הנחה ע"ג מקום ד' אלא בהיות החפץ נח, אבל ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא, וזה הוא לגבי עיקר מעשה הולאה, ובישם למה לאמרן לאין לרך הולאה בלא הנחה, דס"ל לכיון שנקלט החפץ בלוויר הרשות נחשב כבר הונח, ואין חשיבות יותר במה שהוא ע"ג מקום ד', או במה שהוא נח סס, ולף שיונח אח"כ לא הוה חשיבות יותר לגבי מעשה הולאה שעשה (ונפק"מ לגבי מי שנתכוון שינוח ביד אלם, ואלם זה הניחו בקרקע, אלא יחשב שהיס שעשאוה לף אי אין יד אלם חשובה), למעשה הולאה דיליה כבר נגמר במה שעשה שיקלט ברשות, והיינו, עקירה והנחה ליקלט.

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה סס מלאכה בלי יחס לעושה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואס תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו שינוי ליוה"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד,

לענין קיום עינוי וביטול להנפק מזה לא תעונה), ומ"כ הרי שבשם המלוכה נעשתה לף שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העושה מקלתה כעושה לישוב. ולף שהוא יהיה רק סיבה לחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלוכה וזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלוכה, וזה גדר הישוב החמור בקרא לגא תעשה כל מלוכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

ובגדר זה בחמת לא נתמעט העושה מקלתה, כי לף העושה מקלתה שם הוא דרך עשיית המלוכה, חשוב כעושה מעשה מלוכה, ומימלא יש לחייב בלף בשביל שעשאוה, ומיעוט דחטאת אין הוא מיעוט במעשה הישוב, שהרי נחשב מעשה מלוכה גגא במעשה שהוא סיבת כל המלוכה (כי אין זה שייך לדיני חטאת, אגא להגדרת ישוב מעשה מלוכה, ואין ללומדו מדיני חטאת וגם שם היה זה הגדרה במעשה מלוכה שא הוה בעינן לכמה מיעוטים, דזה עוקר וזה מניח וזה אינו יכול וכו'), אגא בחטאת העושה, היינו, בעיקר גדר העושה כחוטא, ומשום חשוב העושה כחוטא אגא בהיותו עושה יחיד, ובשם לישוב עצמו, היינו, המלוכה, שהרי אין פרשת חטאת מיוחדת לישוב שבת, אגא לכל מצוות ה' אשר וכו', והמשותף הוא הדבר האסור, להוא מלוכה בשבת וחלב בלוכילה וכו', וכיון שכן אין זה מיעוט בישם למעשה אגא בישם לעושה (וכמו שנאמר שאין שני שומרים שנגנב מהם הפקדון חשודים חוטאים, כי אין השמירה מוטלת על אחד יותר מהשני, ואין האחד אגא חלי חוטא, לעומת מקרה שכל השמירה עליו, ואין זה גדר בישם לגדרי שמירה שולאי שאם היה שומר לבדו, היה חשוב פושע וחוטא בלי שמירתו, כי אא היה לו להטיל איזה אחריות על חבדו, ואמנם אין זה שייך לאיזה הנושבים משמירה שהם ריני ניזיקין, אבל בישם להגדרת השומר כחוטא יש בזה קולא, ויהיה בזה נפק"מ בלאיכות השמירה, וכמו שמצאנו שגם בזה נפרדו ש"א וש"ש, ואא רק בישם לאחריותם, כי המקבל שכר יש לו לשמור ביותר).

וע"כ יהיה תלוי גדר החטאת הנעשה בשניים במה שיש לחייב האחד על לף היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העושה עשייתו, אגא תיעשה ממנה מלוכה ביום השבת.

יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדל בישם למציאות כנמצא, ובמציאות בכלל אא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אגא יהיה משמעות לדבר הקיים, אגא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא והאא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיל יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם בישם לאחר.

בעיית ר' יוחנן בזרק וקיבלו - ספק בצירוף שני כוחות באדם אחד ולא בחלוקת המעשה

והנה זה פשוט לאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה חדש, אגא גרע ממעביר למי להלכוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה לאחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשניים שעשאוה, אגא אגא עשה מלוכתו בשת אחת, אגא ואגי המעשה אחד הוא, ולף בשני כוחות.

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה לף לענין המקום המסויים, ומשום לס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לסתם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון לגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא בישם להנחת חפצים, אגא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, זה גדר בסתם מקום, ואא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

ובדברים שקריך שיהיה הלקח גורם, ויש מקמעות גם למעשה עצמו בלא חשיבות הנובעת ממטרת המעשה, לז המעשה צריך שיהיה לרצונו, וכלוגמת שבועת שווא, שמשמעות האיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נתנם על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ולף שבאמת הוא שקר, כיון שהאיסור הוא להישבע, היינו, לומת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר לאמיתו, לז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין האיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של אימות שקר. וכיון שהמשמעות של שקר ולומת היא בידוע לילינת הלקח, אם זו היתה ילינתו הרי שהוא אנוס.

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמלאים בכלאן, הן מקום המסויים כיל לקח, והרשות הכללית, והיינו, דולקי עיקר אם הולאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא לאמרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילוך גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל החפץ, ואין חשוב הבאה למקום מוכן בידם לעצם מילואתו אם, אם יש גדר ברשות שהיא תופסת החפץ (היינו, שהיא חשובה להחשיב חפלים הנמלאים בה), לזה חשוב כמעשה להרשות, ואין הבאה לגדר זה חשובה כמעשה להמציא, ואין המציא עושה אלא פעולת קיבוד לחפץ למקום שיעשה בו מעשה להרשות (היינו, לכיון שחשיבות היות חפץ ברשות לעומת שאינו הוא לא בגדר זהות מקום הלאוי לאיזה דבר, אלא הרי זה כהכנת החפץ והטבת מצבו, משום שהוא ברשות שימוש, וזה גדר כללי במקום ברשות, והרי זה כמעשה להרשות, וכמו מי שנותן לוכל בפי לקח, שבידם לחשיבות לאילה אין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהאילה היא מעשה שעושה מי שאוכל במה שאוכל, כן הדבר הזה, שלגבי חשיבות שנותנת הרשות בחפץ אין מעשה הנחה בה חשוב כמעשה).

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לדגל הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עלמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתאים תוללת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

אך בשינוי למלאכת הולאה אין משמעות עילוי במצב החלק, שבני המלדים הינם שוויס, ולף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שבשהחפץ נמלא במקום זה הוא רלוי לדבר מסויס ובשנמלא במקום זה הוא רלוי לדבר אחר, וזה אמנם התולאה תהיה החפץ כהשתנה מלבו לך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימליא חפץ במקום מסויס לא יחשב זה יליכה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עסק השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מלדים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך יניס הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המלדים של החפץ, וההתעסקות במעשה לריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיר לת התולאה, היינו, המצב החדש בשינוי מלב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מילואת היליכה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), ליניס שהם במקום עלמו, ודיניס שהם בשימושו. במקום עלמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבוא, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

ונראה לף לגבי שני כוחות חשוב בשני בני לקח, עדיין יש להחשיב מה שקיבל כהנחה מחמת להוא הזורק, וכאילו למרו למלטרפת

הבחנה בין מקום מסויים לרשות - הכנסת חפץ לרשות אינה מעשה הנחה ביחס לרשות

בירור הספק בעקר רגליו וקיבל - חסרון בהנחה משום שהמקום לא עמד בשעת הזריקה

קבלה שלו לזריקה להיחשב הנחה, אבל כיון שעקר וקיבלה הרי שהנחה זו נעשית בשני כוחות וחשובה הנחה, כיון שהוא אדם אחד, ואעפ"כ יש להגדירה כשניים שעשאוה, וכמו במתניתין דפשט העני ונטל בעה"ב מתוכה, שלפי שהעני הכניס החפץ לרשות, אין חשוב הנחה לבעה"ב על שמו, אלא שהנחת המקום המסויים נעשית מכוח בעה"ב, כי אין שייכות בין הולאת החפץ לרשות בלא הנחה, להנחתו במקום המסויים, ויחשב זריקה וקבלה דיליה כמעשה הנחה, ואעפ"כ יהיה לזון שחשוב כשני בני אדם אחד שמקום ההנחה נעשה בכוח חלק.

יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.)

ברייתא דאחרים בעמוד וקיבל ובעקר - חקירה אי החסרון בשינוי מקום או בחידוש המקום

וכיון שמשמעות לוגם ולזון מתייחסים לקיום מצילות יתכן שיעשה אדם מעשה בלזון למעשה אך לא יחשב כך ביחס להולאה, וכן ביחס למי שעשית דבר שכיון שהלוגם מתייחס למצילות לא יהיה הלוגם כמי שעשה, אך ביחס למצילות שנמצא אלא עשה, שייך שיהיה לוגם עליו, ונפרט.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הולאה במה שהוא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב בחיזה מהן לחוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למלוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההולאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצב שימוש בכשויות בחופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

הדעת כלמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למצילות ולמעשים, והיינו, שיהיה אדם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו השימושית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעליין לא קיים. התייחסות למצילות הוא לדוגמא שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למצילות קיימת שאין לדוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש וכמוכן זה תחשב הולאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא צורך.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו אלא תעשה כל מלאכה (דהקלס דשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), לאין שביתה ועבודה האמורה גדר במלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ויש בלאיסור להגדיר המעשים עצמם. ושים בלאיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא לאיסור בתוך מערכת קיימת.

דקדוק לישנא דעמוד לעומת עקר - גדרי הנחה נאמרו ביחס לרשות שבה נעשה מעשה הוצאה

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיחשב כל שימוש יש לו להיות כל שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

ועי"כ השמלות החפץ בקירבת מקום כזה, חשובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שאמר רבא לבעי שינוח הוא משום חפץ עצמו, וכמו שביארנו החילוק בין לירוף אלאי שיעור, לבנאו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לאחד נח ושני לא, לבעי שיהיה עליו לרשות, כי מה שהמעשה לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, אין זה משום חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הולאה בו), אלא במעשה

ההולמה שהוא בקשיות, ואין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

ויש לחקור במקום בו לרוח קידה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, מיזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין חופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא יתכנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום בה נגרכת פעולתם כבמקרה שהקורה קלה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף אם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

הערך חסרון בפשט ידו בקיבל - בפשיטות יד אין חידוש מקום ברשות משא"כ בעקירת גופו

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב לחזתו הרוח (אף אם נתחשבה אחר שזרק והוא פשטות המקרה) כקיבלה אחר, כי אין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילענו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום אחר, אלו לא אכפת ליה בזיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולדת הזריקה, אלא החסרון הוא כמה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחדש, ובלחזתו הרוח אין זה מקום חדש אלא סיבת נח חדש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולדה, והתולדה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומקום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

ספק בשאלת הגמרא והא לא נח - חסרון שיהוי או ייחוס המעשה למקום שלא נח

ואחר כל זה יש להסתפק במה דבעו והא לא נח, כלבר פשוט אם הוא מקום שאין חשוב שנמצא החפץ במקום הנ"ל בלא נח אם אם מעט, או דילמא שאין להחשיב מעשה זריקה למקום הנ"ל אחר שלא נח אלא במקום אחר, ובדע"י כתב גם ברוח וגם בזורק בכותל שמלת הגמ' הוא ביחס למעשה, היינו, לכיון שבסוף המעשה נמצא החפץ בתוך ד"א אין להחשיב זה כהעברה, ובדוח כתב רש"י ולמה מזלזלין בתרה, היינו, במה שהיה חוץ לד"א, אחר שסוף המעשה שחזר לתוכה, ובזורק לכותל כתב להיות קופצת חזרה לתוך ד"א, והיינו, לאמר דבא אלא בעי ר' יוחנן שינוח אלא בהא לאין סופו לנוח, והיינו, שלגבי מה שיש לחייבו משום סוף מעשה שלו ושאין להחשיב מעשה שלו כהעברה ד"א, אחר שאין מעשה שלו פעל תולדה זו לבסוף, אבל לגבי מעשה שלו ושיחשב כמעשה הולדה או העברה, לי במה שנכנס לפילו בלא נח (ונפק"מ לי עקר אחר וקבלה, לכיון שסופו לנוח כבר נעשה ההנחה ואין בקבלת אחר חסרון כלמור).

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר דבא לאיהו מיירי בזופן לסופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי לף בדר' יוחנן מיירי שנח לבסוף, ואין לומר דמתגלגל בשוויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו מיכא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי היהו מיירי בדבנן דר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח בדשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן דמתניתין לסופו לנוח בתוך ד"א.

חילוק ר' יוחנן מרבא בסופו לנוח - תוצאה שקבעה מעמד מול גדר מעשה הנחה ברשות

ולפי המסור יבואר דר' יוחנן לא מיירי אלא במה לחשיב תולדה להחשיב המעשה כבעל תולדה אסורה, ואין במה שימשיך החפץ לעוד רשות חסרון בהיותו בדשות, למעבר בדשות גם חשוב כהולדה חשובה, ומה שינוח בדשות השניה מחשיב העברה בדשות כתולדה קיימת, משא"כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד"א הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד"א להחשיב היותו חוץ לד"א כחלק מתולדה לתוך ד"א, אבל דבא לאיירי למעשה הנחה, אין זה גדר תולדה להמעשה, אלא גדר המעשה עצמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה בדשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח בדשות אחרת מועיל, להנחה היא ביחס למקום.

ויש לבאר לפי הדעת לסבר לגד גוף לאו שמיה לגד יש לפטור בפסט ילו תוך ג' וגטלו מתוכה, מי לאו למרינן לילו חשובה כמקום ד', לכיון שאינה חשוב מקום לגבי הנחה הרי שלא נגמרה הנחת החפץ, וכמו מי שזורק ד"א תוך ג' שאין לפוטרו מקום שחשוב כנח (ולעיל למרנו לפי במעביר הלין כן, והעבירה לרך עליה הוא בלווקלן), וזה ביאור מה שלא לחה רבא לוקימתא לתוך ג', מקום שיש לחייב פסט העני לת ילו לגד יל לאו שמיה גד, כי אין זה אלא בהלטרף אין לילו שם שם חשובה וכו'.)

סימן ד

המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

א. דברי הגמ׳ והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים

מוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו – שלושת דימויי ר׳ יוחנן הנדחים וקושיות תוס׳ עליהם

גמ׳ שבת (ה:) ת״ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב וכן עזאי פוטר. בשלמא כן עזאי קסבר מהלך כעומד למי חלח רבנן נהי נמי דקסברי מהלך לאו כעומד למי היכא משכחנת כה״ג לחייב. ת״ר ספרח ת״ר למי ת״ר יוחנן מידי דהוה למעביר חפץ ברה״ר התם לאו מע״ג דכמה לנקיטו ליה ולזיל פטור כי מנח לי׳ חייב ה״נ ל״ש. מי למי התם כל היכא למנח ליה מקום חיוב הוא הכא מי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא. חלח מידי דהוה למעביר חפץ מתחלת ד׳ לסוף ד׳ התם לאו מע״ג דלמי מנח ליה בתוך ד׳ למות חייב ה״נ ל״ש. מי למי התם לגבי דהמי גברא מקום פטור הוא לכ״ע מקום חיוב הוא הכא לכ״ע מקום פטור הוא. חלח מידי דהוה למוציא מרה״י לרה״ר דכך לדי רה״ר התם לאו מע״ג דלמי מנח ליה חלדי רה״ר פטור וכי מנח ליה ברה״ר חייב ה״נ ל״ש. מתקיף לה רב פפא הניחח לרבנן דלמרי לדי רה״ר לאו כרה״ר למי חלח לר׳ חליעזר דלמר לדי רה״ר כרה״ר למי מאי היכא למימר. ת״ל רב אחא בריה דרב חיקא חימור דשמעת לר״ח דלמר לדי רה״ר כרה״ר למי היכא דליכא חיפופי חבל היכא דליכא חיפופי מי שמעת ליה. הלכך להא למיא. ת״ר יוחנן ומודה בן עזאי בזורק. תניא נמי הכי המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב אחד המוציא ואחד המכניס ואחד הזורק ואחד המושיט בן עזאי אומר המוציא והמכניס פטור המושיט והזורק חייב. ע״כ.

וביאורו שממנס אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בתופן כללי, וע״כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ״ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

הצ״ב בסוגיית המוציא דרך סטיו – דימויי ר׳ יוחנן וקושיית רב פפא מדעת ר׳ אליעזר

מקום שתס, וכנגד השני במקום וביחס לאלס עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בלוכך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולאה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה חופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכבל שנגדיל את המעשה והתולאה, כך יוגדל העושה.

עוד צ״ב מה להקשו מר׳ אליעזר לשבר לידי רה״ר כרה״ר, ומאי קושיא ארבנן, ואף ר׳ אליעזר

הרי לא פליג משום הא, ואפשר להוא נמי ס"ל. ולפ"ז לכתבו למשתמ הכי הוה במשכן, היינו, לידי בתים מה יועיל למולה ר"ח בחיפופי, כיון דלא הוה במשכן חיפופי (ובדשב"א כתב להיינו למרן כי לכן היו במשכן חיפופי, ובדרב"י לכתב להוא משום שמירת כתלים לא משמע כן, ובכלל לא משמע מהרש"י להיינו לילפינן), וכן מה למרן התוס' דצ"ע מולה לכן הוה במשכן ומעפ"כ פטור, משום דעומד כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת לפסוקי רשותא פחות סיבה לפטור מעומד כמהלך, ועוד דהיכיתת הסוגיא דילפי מלידי כמו שרצו למילף ממעביר ולמרן הילכך להא למילת, ולתוס' אין זה לימוי אלא הוא הוא.

וזה גדר יום קדוש המאור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שכיבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלא מיוחל לדבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי תלנו מאד. וכן ביחס ליום השבת, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לאמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, לבל חוט אחד שהרית וחוט אחד בין הערביים פטור).

כיון שאמרנו שמלאכת הולאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שהתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שתולאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שאני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במשמעות שהתולאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התולאה.

ועוד קשה בהתקפתא דרב פפא לרב"ח לידי רה"י כרשות הרבים, מאי קושיא היא זאת, להא לא פליג ר' אליעזר אלא בדין לידי רה"י, ויתכן לומר שיהו אלו יהי אלא הוי כרה"י חייב במעביר דרכו, ואין זה דרך להקשות, ועוד קשה לי מה לעשו לימוי למעביר מתחילת וכו' כלימוי חדש, אחר דבכלל מחתים מנה, וכל מעביר יותר מד"א הרי הוא מעביר בתוך ד"א ואי מנח ליה פטור, ובדרב"י עוד לקדק לומר במלומלמות, ומשמע אלא סגי בלא הא. ולע"ד דברו הק'.

ב. ביאור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא

חסרון מיפסקא רשותא בדרך סטיו - שלושה חסרונות בין מעביר בהדיא למעביר דרך כרמלית

ולענייננו היות הולאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מרה"י לרה"י והיפך, אין זה משום התולאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו אלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולאת ספר מרה"י ולרה"י לקרות בו חשיב מעשה, והולאת חפץ מחלר מבירו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחלר אבדו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקניין), ובזה לא.

יסור הצורך בהמשכיות מעשה הוצאה - שינוי מקום החפץ כמעבר רציף מעקירה להנחה בלא עמידה

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעשה, מעשה, ותולאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולאה (מֵעשה, ומעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֵעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה

הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (בְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

הפסק רשות ביחס לתוצאת המעשה - שלילת חיוב ההנחה מחמת הפסק רשות ולא ביטול עקירה

והנה עוד בגמ' לדעו למימר למתני' ר"ע היא, ובעיקר לעת ר"ע הנה מיתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מרה"י לרה"ר וכו' והקשו מר"י להו"א היכא בעי וכו', ול"ד חילוק מה להקשו בגמ' בפשיטות מר' יהודה לקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא בעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב מי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה ולא למר כל מקום שתרצה תנוח, דזה לפ"ז נחה ממש ברשות לא חייב לר"ע. ולולי י"ל דלא בעי שילה במקום הנחה אלא למקן לבעי הנחה, אבל לר"ע לקלוטה כמי שהונחה למיא אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ולפ"ז בעי לה במקום אחר אין זה חסרון והוי כמי שאמר כל שתרצה שהרי הוא שיעבור לרך רשות הרבים, וכיון לקלוטה כמי שהונחה תקיד כרשן הינוח בכל מקום.

שלילת מיפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

הבקשה היא מחשבת הטורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שצריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב האדם שצריך הוא באכילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה באיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם צריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' לפי גדר הפסק - דימוי למעביר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק כוונת הנחה

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולדה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (בְּמֶעשה, ובמעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (בְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

דחיית דימוי מעביר ברה"ר לסוגיין - חילוק בין מקום חיוב לחובת שמירת מעמד עקור בסטיו

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה צריך, מ"מ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ומ"מ לא יועיל מה שהוא צריך את תולדת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה הנגרכת לו, ור"י הוא מחמת תולדה הנחשבת למנעים.

ואף שאינו מונח אם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כעקור הוא לגבי פנים, לגבי מקום שממנו נעקר, ולגבי מקום שעתיד לנוח, והיינו, אלף שעקירה עצמה כאמור אינה גדר במקום, אבל מצד החפץ כעקור הוא אכן ביחס למקום, ואמנם לגבי מקום שממנו נעקר הרי נעקר כבר ממקום חיוב, וזה גדר שכבר אינו במקום ההוא ונסתיים בעקירה, וכאמור אין הליכה מפסיקה, אבל לגבי מקום שעתיד להניחו שם, הרי מקום זה

הוא ניחם לשלח מקומות, היינו, שמניחו כאן ולא כאן, וזה גדל שאין החפץ נח אלא במקום זה, ועל שמניחו הרי הוא עקור משלח מקומות, וזה הגדל בעינן שיהיה לכל לוכך מעשה העבירה, היינו, שמירת החפץ במצב עקור וניחם למקום שאפשר שיונח, שבכל מקום שעובר בו יש גדל שהוא עקור ואינו מונח במקום זה (וכמו שביארנו בהעבירה לרך עליה, שלי במה שהוא עקור ממקומה לחייבו) ומימלא יהיה גדל ניחם להנחה לעקירה הן מה שאין החפץ מונח כאן, והן לגבי שמה שהוא הונח לבסוף שהונח ממקום לאשון ולא שלח מקומות שבינתיים, וזה גדל המשכיות שיש לכל לוכך המעבר, ובזה שייך שיהיה מיפסקא לשותא. וזה אין להוכיח כלשעיל ממעביר בריה"ר, להתם כל מקום שיניח הוא מקום חיוב, ויש לומר שכבר חשוב שהגיע למקום, ומה לבעינן שיונח ממש הוא מיני הנחה ולא מיני לשויות, והעבירה נסתיימה בסוף ל"ת, לאבל הכא אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, ומיפסקא לשותא.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ל' לסוף ל', שהרי אם יניח בשמצע ל' פטור, וולאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוניח לרך סטיו אף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ אם הפסק אם הניחו בריה"ר, וחשוב כמוניח מריה"י לריה"ר בלא הפסק.

ודחו בלא דמי כי במעביר מתחילת ל' לסוף ל', לאנס לההוא גברא חשוב במקום פטור, לאבל

דחיית דימוי מעביר ד' אמות - חילוק בין מקום פטור לגביו למקום פטור לבו"ע

לכ"ע הוי מקום חיוב, משא"כ בסטיו לכ"ע הוי מקום פטור, ובילאו הכי אין להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, לאבל עדיין יש לומר שזה אינו אלא כמה שהוא תלוי במעשה שלו, וכמו במעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ לל' ופטור תוך ל' הוא משום שנטלו מתחילת ל' שלו, ואין חייב אלא בהעברת ל"ת שלימות, לאבל אם יטלהו חוץ לל' ויניחהו כאן בהשלמת ל' היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא ניחם למעשה העבירה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, לאבל במוניח לרך סטיו שאין הי"ו והי"ל ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות הסטיו מקום פטור ניחם למעשה שלו אלא לכ"ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו בהעברה מהי"י לריה"ר הרי מיפסקא לשותא.

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הפעולות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ומזה שייך לומר להשלם מקצץ קודם לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשי לה' כשבוע וביכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קציר של מצווה).

אבל בהעברה כיון שגדל השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ניחם לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ל"ת), הרי שיהיה לורך

ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים

והנה לכאורה מלשון משנה מפורשת שאין ילו נחשבת כרמלית אף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לאיתא התם עומד אדם בריה"י ומטלטל בריה"ר ובלבד שלא יוציא מד' אמות(יו), ולקלק רש"י לכתוב אלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות להתם. ות"כ מלשון במשחשכה ובאתי לילי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

יישוב קושיית תוס' מכל מוציא - דימוי ר"י בהפסק מעשה העושה ושאר דימויים בהפסק מקום

ולפי"ז ובהקדם הפרק גדל שיש למנות בין מלאכת שמיים למלאכת אדם, כי ה' ברא את הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש

בכח קיים, וע"כ מעשה בהשקיה נקרא לבדו מלאכה לעצמה ומעשה החלם נקרא לעבוד מלאכה לעצמה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה בהשקיה הוא מה שלא בדרך ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובאי בריאה ביחס לעושה, מעשה בהשקיה שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כלייה מלאכה זה, היינו אי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, אף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

כיון שהמילות משמשת את החלם וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס לחלם שהוא תכלית הגברת, וכל שאר יקרא להם הם שמם. מושגים שימושיים של החלם יוגדרו כמושגים מילותיים ביחס לחלם, ויהיה להם את לותם הגדרים המילותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא שכן כמו שלמדנו, היינו, לכיון להיה מפסיק רשות הרבים לביניהם (ולא כמובן שלסורה הנחתו אלא שעונה הנחתו), יש משמעות הלכתית החפץ להיותו ברשות שלילה הגיע, ומימלא ליתא בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ביאור דימוי ר' יוחנן במעביר - מעשה העברה מתאחד ממעשה האדם בלא תלות ברשויות

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למדנו לבעינן שיעשה המלאכה בגוף אחת. אלא גדרו במעשה לחלם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ואי ליכא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וזה ניכור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משפט ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שישנם. והאמת לכולהו ליתא היא, שביחס לכליית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שישנם, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

הבקשה היא מחשבת הלורך, היינו, שיהיה בדעת החלם שלריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב החלם שלריך הוא בהכילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא להכילת תחנים כיון שהמחשבה נוגעת להכילה עלמה כל הדברים, היינו, התחנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

ראיית ר' יוחנן ממעביר יותר מד' - העברה ברה"ר תלויה במקום ואינה צריכה המשכיות ברשות

וכן נין זריקה להוסטה, שבהוסטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, ליש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל החמור, לכיון שבהוסטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמלא במקום כוחו, אלא לכוחו הוא כגוף אחר ליליה, וא"כ אין בהנחה בזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לאמרו בהוליא ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה משום לייחוי. ובמק"א האריכתי).

ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

דחיית דימוי ר' יוחנן בגמרא - יציאת מקום נחשבת רק למקום חיוב ובסטיו מיפסקא רשותא

ומעתה יש לבאר מהלך הגמ' ביתר ביאור. ויתבאר הא דלאו לדימוי לר"י כך, דלאמנם אכן יש להוכיח אלא בעינן שתהיה הנחתו במשמעות הגעת מקום המשך אחד עם יציאת מקום קודם, אבל עדיין יש להקשות דעכ"פ בעינן שתהיה יציאת המקום למקום חיוב, כי יש לומר דאין יציאת מקום הקודמה אלא ליליה למקום חיוב (ולהגדיר משמעות שינוי ולא חיבור למקום קודם), וע"כ במעביר לכל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא הקודמה יציאתו (ואף אלא נסתיימה העברה, שזה חשיבות ליציאה לבד, אלא שהיא נחשבת מחמת מקום שאליו יוצאת), אבל במוליא לרך סטיו אין יציאת ר"י הקודמה, שהרי אם יניח בסטיו מקום

פטור הוא, ולא חשיבא אלא כשיעבור הסטיו ויכנס בהי"ר, ומ"כ בעינן שיהיה הילוכה המשך אחד עם הגעה לרשות חיוב וליכא, למיפסקא רשותא כלומר, ואין להוכיח ממעביר ליליתו חשובה מיל כשילא מד"ת, לכל היכא שיניח מקום חיוב הוא (וזה כמו שאמרנו במוליך בית לחשיבות יציאה לבד).

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקא דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

אבל ממעביר ד"ח מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ח, הרי לא נסתיימה העבדה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר לחשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ח מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ח חייב, והליכת ד"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שעם העבדה הכלול מיליתא מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, ומ"כ אף במעביר יותר מד"ח כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ומזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליך לרך סטיו.

ראיה ממעביר ד' אמות מצומצמות - העברה הכלולה מיציאה והגעה מעשה אחד של האדם

ולפי זה נראה לאף גדר מקום בעל ד' לדיס הוא בלורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויושר מקום הוא בלורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסוים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. בשיחס לגובה אין זה משמעות מקום כוותא. מ"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים

דחיית ראיית מעביר ד' אמות - אחדות שני המקומות קודמת למעשה ואינה מוגדרת על ידו

שהם לורך ורוחב חיוביים, ואף לשיחס למקומות שבחוץ מאותו לבחיס אד' לדיס, ל"ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו משמעות פילה וחיבור מלד לגד.

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר רבא לאיהו אייבי בשופן לסופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי אף בדר' יוחנן אייבי שנח לבסוף, ואין לומר דמתגלגל בשוויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו איכא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו אייבי בדבנן לר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"ח.

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליא מחוויר רשות ע"י עקירת גופו, לאם החסרון הוא בגדר החפץ כנח, הרי אף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, לאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין יולו במקום גופו. אך אם החסרון הוא במה שאין היל נחשבת במקום, הרי שכאן ואלי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הבדל גופו מילו לאמרו שהוא משום שגופו נח מה שמ"כ יולו, ושאין נחשבת הכנסת יולו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת יולו מחוויר הרשות לעומת עקירה מיל השני, אם הוא משום שאין נחשב שילו נמלאת במקום ההוא, או משום אם הוא משום שיל השני גרילא בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וילו במקום אחד לא גרילא, ומ"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא משום שיש חסרון בעצם מה שילו בחוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

וזה הוכיחו אלא כן מהמוליך לרך לילי רשות הרבים, ואין זה כמו סטיו, שאין גדר לילי רשות הרבים כרשות נפרלת, אלא הם כחלק מרה"ר, ואמנם אין להוכיח מזה על סטיו שהרי אין זה רשות לעצמה, ויש לומר שלווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י

ראיה אחרונה מצידי רשות הרבים - אין הוצאה צריכה חיבור מוקדם בין רה"י לרה"ר

לרה"ר הקובה כן מחמת גדל מוקלס שיש בין הרשויות, שהרי לא היה מניח שם פטור, וכשהגיח ברה"ר שלילו חייב. ואם אין זה יהיה ההוצאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"א ברה"ר (ומקום לרה"ר כמו רשויות), וקא חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

והנה בגמרא משמע לאין חיוב יכולים לר"י קשור לפטור להעוקה מקלתה, להגמ' הבילה לין שניים שהיו וכו' ואחר כן ר"י לומר אח כל הלין מחלק ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע ללא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, ואהא קאי ר"ש ללא"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק לגמרי להעוקה ומקלתה, ולומר ללכך נאמר בעקותה שניים וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בלר"מ מחייב ור"י לומר חייבין ופטורים.

ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו

בגדר מה שאין בהילוך בכרמלית חסרון - שלושה פנים במעשה, מעשה האדם, החפץ, והרשויות

והנה כלמור תנאי המגילות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, ובוד רובם של גדרי המלאכה מבחינת העוקה והמעשה תלויים בגדרי מגילות אלו.

ואם כי ביני רשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממצי שלהם, כמו גובל וכו', אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה אף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רביס, יחיד). ועיין להלן.

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפיקה תבוא שיהיה החלם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה השבות מעשי היצירה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת האדון, אך בזה שישבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום לצון היצירה.

ועכ"פ נאמר שיש שלושה הבחנות בזה, האחד, מספר הגדרים. השני, מספר בעיות העיכוב. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות ולורתם הנצרכות לגדור את הגדרים הנצרכים.

בסברא דהוצאה דרך כרמלית פטורה - שם הוצאה תלוי ביחס ישיר דפנים וחוץ ברשויות

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהוקלה זה משום שהוא הוציא חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא לרך כרמלית אין זה הוקלה, לכיון שעיקר שם הוקלה הוא בשינוי מהכא להתם אין זה שייך בהלרגה, וכמו מה שמשמע בשם הוקלה והכנסה, היינו, שאין שם הוקלה שינוי מקום חפץ כל להוא, ומה ללא מחייב אלא מרה"י לרה"ר הוא משום ללא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע להוא דווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא דיש משמעות לחילה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בזיזה משמעות ועליין יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקולס, ובהיפך. ובהוקלה מרה"י לרה"ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמצא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הוקלת חפץ הוא בגדר זה.

ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל

וע"כ אם זה נעשה לכך מקום לחלק הרי שאין כאן מעשה הוצאה, ואף שעתה החפץ נמצא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, אין זה נחשב שהעושה עשה הוצאה במשמעות הרשויות, אלא הרי זה כביטול מקום פנים, וחידוש מקום חוץ (וכמו שמצאנו בבורר, למי שקדח כלכלה לפירי ואחר כך לקח האוכל מהמפוזר, אף שהיתה תערובת, ואף שלכאורה יש לבר בבור, אין זה נחשב בור שהוא מעשה מתערובת לבר בבור). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, אין מעשה זה חשוב הוצאה לרשויות.

הפסק כרמלית כביטול שם הוצאה - ביטול מקום פנים וחידוש מקום חוץ כבורר ע"י פיזור

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיר את המעשה שנעשה בחפץ כיפיה, ואין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החיוב יגדיר יפיה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחידוש כוחו בכל עת, ואין היפיה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיפיה, שהרי כוח שהופיע מרשות לא הופיע אלא לרשות שאינה רשאית להחשיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיר כוח שלפניו למפרע.

הפסק כרמלית כחילוק בוחות במעשה - חידוש הכח בכל עת מונע הגדרה למפרע של הקודם

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי המיסוך, שילטרך יהיה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו'. וכיון שמיסוך לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה המיסוך כגופים וכו', כי מחמת המיסוך היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת המיסוך משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כביפה ומכילה והגלה וכו', והן בגופי המיסוך, תהיה חלוקה בדעת ביחס למי שעייתם, ויתחלקו בזה ביחס למשמת המלס.

הפסק כרמלית כביטול חשיבות יציאה - המעשה אינו מוגדר כהוצאה כשהנחתו שם היתה פוטרת

ומעתה יבואר מה שלא לחו הא דר"ע לחולי לא בעי הגחה אלא בדה"ר לחשיבת לגין העברה וכו', אף להכא חילקו שלא למר רבי אלא משום דה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הוצאה והכנסה שמצינו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דביתא כמקן למליה. הרי דהכרח שאין זה גדר במעשה הוצאה אלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר שלא הוי אלא בדה"י מקורה.

הפסק כרמלית כביטול אחדות המעשה - הפסק הכח הארוך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

והנראה לומר בזה להבריייתא לא בחה אלא לבאר חלוקת הדעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לחמרו לר"ע מולו לשמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות לחייבי להוצאה מדה"י לדה"ר, ולמעלה מי' הוא משום זורק כמושיט, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה בדה"ר למעלה מי', והבריייתא אמרה

חילוק הוצאה כשינוי רשות מהעברה - שיטת בן עזאי וק' אחב' מסטיו ברשות מפסקת

ובאמת שהיה לומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הוצאה, וע"כ אין הילוך ללא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, לכיון שעזב רשות בהכרח שנעקר לגמרי מממקום שהיה לו בה, ואין לך לבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ונמצא נעקר מרה"י ומונח בשטיו ועוקר משטיו ומניח בדה"ר), ות"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי אפילו שנעשה הכל במעשה אחד ובמחשבה אחת.

איסורי לח תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. חי עשייה היא בשם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת השם הכוללת שמירת גופו לעצמו ולזולתו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובלעתו כלוגמת מחשבת ליסור וכוונת ד' לבריס,

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, לז יהיה הרצון לתולדה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתולדה, לז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יובין המעשה לתולדה, ולפילו ידע שהמעשה מובין לתולדה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מובין לתולדה. וכוונת מעשה לתולדה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולדה.

המשך ביאור מהלך סוגיית הגמרא - ראיות ממעביר ברה"ר ומצידי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הקשו שאין כן מוכח שאין בהילוך שלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יחי ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, ות"כ אמנם מיכא הפסק, אבל גדר החפץ כעובר מגדיר את המעשה כאחד, וכאמור, ואין לחיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, משא"כ בסטיו שהרי אם יונח החפץ יפטר. ות"כ אין הגדרת המעשה כמשות לרשות, אלא לבעבור המעשה, והמעשה חלוק כאמור, ובעיון להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

בחלק המעשה של האיסור מלאנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מלאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מלאנו שלושה גדרים. א. ההמלאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

וע"כ במושיט שהוא מעשה אחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שביניהם, ובהנחתו שלא נעשתה דרך רה"ר הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (דהרי הוא לפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הרשות בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד אחרון, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכדאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ דרה"י (ויש לומר שזה לפיזור המותר לעומת ביכור האסור לף שנבכר בפיזורו שאין משמעות בבכירה אלא ביחס לתערובת).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

המשמעות הרשות היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לאדם שימוש במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות הרביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפלים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש לאדם, וכיון שהוא אחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיל לותו בנפרד משאר המקומות לך ביחס לכלל מקומותיו לף שהם משמשים לשימוש אחד אין הם אחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל לריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לחוץ.

חקירה בהונח ממש החפץ בסטיו - חלוקת המעשה לשניים או ביטול שם הוצאה מכל המעשה

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' – מקום ראשון, מקום שני, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא מצד רק כלפי הרץ אל מקום אחד ולפי שבזמן שהוא רץ אין הוא עליין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שלפניו להיות גם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן בלשם שיש בדעתו ליעצר לגבי המצד הרחוי להיות בו ובקירבה, היינו, שיחשוב קיום מצד כרחוי לו יקרא שכולה במצד ויהיה עליו שם הדבר שכולה, וזה גם בזמן המצד ביחס להמשכו.

והנ"ל לא למי יציאה להולאה, רצי יציאה תלוי רק בדבר היולי ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יולא שאין גדר ליסורו מקום מעשה הולאה להמוציא אלא מקום יציאת הדבר, התם לא בעינן הנחה, לבד הולאה שהיא מעשה לשם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון לשון הפסוק הוא לא תוציא להולאה לשם, יש לשמוע להולאה רשבת ולא ליולא לקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ל"ה היו) לכתב לטומאת המוציאים לשריפה בעי הנחה, משום לכתיב ביה והוציא את הפר.

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

תוספת ביאור במהלך סוגיית הגמרא – מעבר הכרחי בהעברה ברה"ר בדימוי למוציא דרך סטיו

וא"כ מלאנו בגדרי עושה כמה לדברים, גוף העושה, לעת העושה, הילויות בדעת העושה, מחשבה להגדלת מציאות, לשון ביחס למציאות מתחדשת וביחס לתולאה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מלווה, ילויעת משמעות המלווה במעשה. לעת מעשה המיסור ביחס לכלל המעשים.

וביאור חילוקם אלו שהגה נמלא יש בחיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאמרו וגם ליסורם, וכיון שלא נאמרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, ובלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למלוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהלחת הכום והלעת המיטה וכו'.

דחיית הראיה ממעביר ד' אמות – חילוק בין מעבר הכרחי להוצאה למעבר שאינו הכרחי

וכן יחלקו בשיעור בדבר המוכן שהשיעור בדבר המוכן יגדיל האם הדבר המוכן הוא תולאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יציאת דבר חלש הרי שהשיעורה יהיה שיעור הרחוי לשיעור בתולאה זו, ומלאכה שמשמעותה יציאת מצד בחפץ יהיה שיעורה שניש גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצד חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצד וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביוס השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלושתו יתבדך אלו הזמנים, שהוא יתי ממציא כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם כלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן כלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

בסיבת העמדת דינא דבן עזאי בהוצאה דרך סטיו – בגדר מהלך בעומד ובתמיהת הגמרא היבא אשכחנא

ונמצא זה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולאת המעשה, וזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולאה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זה חסרון רק במעשה גרימה לתולאה, אך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דלין שניס שעשו יהיה שייך אף בזורה וכוח מסייעתו, כי אף שאין המעשה לשניהם יחל מסייע בכל מעשה הגרימה, עליין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

העדר החפץ במקום ורשות הילוך – ראיה ממעביר פחות מד' ומצידי רה"ר להוצאה דרך סטיו

והנ"ל לא למי יציאה להולאה, רצי יציאה תלוי רק בדבר היולי ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יולא שאין גדר ליסורו מקום מעשה הולאה להמוציא אלא מקום יציאת הדבר, התם לא בעינן

הנחה, לבד הוללה שהיא מעשה לחלם לא הוה חלא בעקירה והנחה. וכיון לקמן הפסוק הוא לא תועיל בהוללה לחלם, יש לחמותו להוללה דשבת ולא ליועל לקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) לכתב דטומאת המוציאים לקריפה בעי הנחה, משום לכתיב ביה והוציא את הפר.

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפיקה תבוא שיהיה החלם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעשם היצירה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת האדון, אך בזה שישבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום רצון היצירה.

וכן אין זריקה להוקטה, שבהוקטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה חלא מכוחו, דיש בזה שינוי גדל לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוקטה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף לזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמצא במקום כוחו, חלא לכוחו הוה כגוף אחר ליליה, וא"כ אין בהנחה זריקה גדל השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחר, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר

שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לאמרו בהוציא ונמקה וחזרה ותפחה למטו בה משום ליחוי. ובמק"א האריכתי).

סיכום שלושה גדרי מקום בהוצאה - מקום הינוח, מקום חפץ, ומקום רשות באדם ובחפץ

סמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שילה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את התפקודות שכל אדם יתמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

אבל אם מנוחה ונפיקה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפיקם, והנפיקה כמו בנפק חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפיקה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא תחת השביתה, וכלשעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפק כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר ברם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית ביחס לאדם אין היא

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת נמשך ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שאנחנו. והאמת לכולהו אית ביה, שביחס לכליית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שאנחנו, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.)

סוגיא דצידי רשות הרבים - מחלוקת ר"א וחכמים וקושיית תוס' בחילוק חיפופי לרש"י

והפרש משמעות יש בין ונח ונפק ובין ושבות, שונח וונפק הם פעולה בעושה שהוא נח והוא נופק, אך ושבות מתייחס למי קיום המלאכה. וכליית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית

לחלקו בנפרלה ולא בלילי רה"ר, הוא משום לסתם לילי רה"ר ליכא חיפופי, וכן סתם רש"י בכתובות (לא: ד"ה לילי) דר"ח לחמר לילי רה"ר כרה"ר חיירי בלחיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לחילקו בין לחיכא חיפופי ללליכא, ולמשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות לילי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דלמ"כ לא הוי בית הין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מלאנו לדעת ר' יוסי לקמן שתי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי הוללה).

גדר צידי רה"ר בליבא חיפופי - חסרון עיקר שימוש הילוך הרבים בלא מחיצה מרה"ר

וכן בענייננו ברה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולאורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שלדוש לו מקום כזה, ויש שלדוש לו מקום כזה.

והנה בטעם דין לילי רה"ר ליתא בגמ' כתובות (לא.:) לשקלו וטרו בגילוי דינא דבריתא להגונב כים ואמרו שם בגילוי טעם פטור מגניבה במגרר ויוצא (משום קלב"מ) ולשפקיה להיכא. אי לשפקיה לרה"ר וכו' לא ליכא לשפקיה לגילי רשות הרבים. וכמאן אי כר' אליעזר לאמר לילי רה"ר כרה"ר למו חיסור שבת ליכא חיסור גניבה. אי כרבנן לאמרי לילי רה"ר לאו כרה"ר למו חיסור גניבה ליכא חיסור שבת ליכא. לעולם כר' אליעזר וכי אמר ר"ח לילי רה"ר כרה"ר למו הני מילי לענין חיובא לשבת דזימנין לדחקי רבים ועיילי להתם, אבל לענין מיקנא קני. מ"ט דהא לא שכיחי רבים. ע"כ. והנה פשטות לופן זימנין לחקי בני רה"ר ועיילי להתם, היינו, שאף לאין לכך

בגדר דין צידי רה"ר - ביאור לישנא דגמ' (כתובות לא.) זימנין דדחקי רבים ועיילי להתם לשבת

להלך התם, כיון שבזמנים לרה"ר לחוקה ברשות הולכים נפנים לילך שם חשיב ליה כרה"ר לענין שבת.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחד, היינו, שבת בלשמית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליצרלל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קבוע, ויצרלל מקיימים הזמן הקבוע, אלא הוא דין יצרלל לה', אלא מאחר שעדיין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דבריס. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קידמה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל דהוא ובלבד שינוח, אבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

חילוק גדר דחקי בצידי רה"ר ממבואות מפולשין - דוחק רבים מועיל רק במה שהוא חלק מרה"ר

ותראה שאף גם זאת אין גדרם אלא משום לחיסור מעשה ההוללה, שהשביתו במה שהוא מלאכת דבריס אלו, ובמלאכת הוללה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמצא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות אחרת, והשביתו השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחדש שבחפץ, אלא מהשביתו שיש למעשה זה בעצמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחד, היינו, שבת בלשמית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליצרלל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קבוע, ויצרלל מקיימים הזמן הקבוע, אלא

הוא דין יקרקל לה', אלא מאחר שעליין היה לפסק לומר שהוא תלוי בזמן של המנסים, שהוא

ביאור מחלוקת ר"א וחכ' בגדר רשות הילוך - הילוך הרבים באמצע הדרך ושינוי צידי רה"ר לתשמיש

ולפי"ז נראה שמחלוקת ר"ש וחכ' הוא בעיקר גדר רשות הילוך, והיינו, שהילוך הרבים מטבעו הוא בדרך הפרוצה, וע"כ יהיה עיקר הילוכם באמצע הדרך, ולא בצידיה, ובמקום שאין כתלים, גם אין ללדין, וע"כ היכן שיהיה הילוכם הוא רשות הרבים, אבל במקום שיש כתלים לף אם יהיה צידי רה"ר רשאי להילוך לא יהלכו בו רבים, כיון דהוא פחות פרוץ מאמצע הרשות (ונראה שזה מטעם שאין הילוך לאדם ביושר, הן משום שאינו מהלך לבדו, וצריך לנטות ימין ושמאל, והן משום שאין רואה להיות מקפיד על לעליו), וע"כ ימנעו מהליכה בצידי לרבים, ודזה יסתנה רשות להילוך מרשות תשמיש, וסברי רבנן לכיון שאין לרך להלך בצידי רה"ר, אין זה חלק מרשות הרבים, ואמנם בכל רה"ר אין לומר שצידיה לא יהיו רה"ר, לכיון שאין הילוך ביושר גם הילוך שליל צידי רה"ר הוא הילוך בהם, אבל במה שיהיה חלוק מאיזה סיבה, ושאין לומר שהילוך שלילו הוא הילוך בו אין הוא רה"ר.

שיטת ר"א דרשות הרבים במקום - שילוב מקום המשמש באחד עם רשות הרבים כעמוד ט'

וזה ביאור מה שלא מצאנו שנחלקו רבנן בסתם צידי רה"ר (ובהא לאין לרך להתחכך בכתלים), ולא מצאנוהו אלא בחצר שנפרצה וחיפוף ובתרוויהו פליג ר"ש וסבר לכרה"ר למיל, והיינו, לסבר ר"ש לאמנס אין לרך הילוך הרבים בצדדין, אבל אין רשות הרבים תלוי בזה, דשם רשות הוא גדר מקום, וכל שיהיה אחד בגדרי מקום אחוד כרשות אחת. וע"כ רשות הרבים הוא כולל כל המקום שהוא להילוך הרבים, ואף שיהיה הילוך חלק מהמקום אינו שווה כשאר המקום לגבי רשות, אחוד רשות אחת, ובחצר שנפרצה הרי זה רשות הרבים גמור כאמור, שאינו חלוק, אבל בלאיכא חיפופי כיון שהוא חלוק, ויש בו סיבה שלא ילכו בו הרבים אין זה אחוד כרשות הרבים, שהרי מניעת הילוך הרבים שם אין הוא אחמת לרך הילוך הרבים, אלא אחמת שאין המקום ראוי להילוך כשאר הרשות, ואין זה רשות אחת. ומה לפליג ר"ש אף בזה הוא משום לכיון שאין רשות הרבים מוגדרת ע"פ לרך הילוך הרבים אלא בגדרי מקום כאמור, הרי זה גם סיבה לקרף מקום שאמצע כאחד עם הרשות, וכיון לזיעינן לדחקי רבים ועיילי להתם הוי כרה"ר, וכמו עמוד ט'.

(היינו, להיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותועלת המלאכה עלמה, וכמי שאותך כי יש לו טורך בפרי אחוד לווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה אם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי

בגדר טעמא דבן עזאי דמהלך כעומד - לשון רש"י וספק אי רגליו בשתי הרשויות חשיב הוצאה

ופש הוא לשון שאירית ונפק הוא כח התמלת השאירית וינפק היינו כי אחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שאירית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביאם לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיקה שעליין מחיה אותם אך ביאם לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשאירה מכח הבריאה הראשונה.

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא דבאי ילפינן זורק ממושיט פליגי, ותלוייהו ס"ל דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"ל בגמ' זבחים דבעא ר"ע למי חטאת נפסלים אפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא אמרו דלא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לשון ילפינן זורק ממושיט לא נתבאר, לכיון דס"ל לר"ע לאפילו זורק חייב הרי למושיט לאו לווקא, ואין זה ילפותא אלא דלא שני ליה בין זריקה להושטה.

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון דאמר ר' יוחנן שינוח ע"ג מקדו, ובדא אמר דבעי הנחה ע"ג מקדו הוא בדווקא, דר' יוחנן סיירי בתי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא לגלגלתו הכוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא דאין לו להתחייב רק אם נעשתה

מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקהו, אבל בהא לבד הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק להה"י, ואף לזרק בתוך ג' להה"כ לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

ונראה דהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו ללמדו לכעקירת חפץ דמי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא האדם, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי ובתוכו חפץ, או למקום החפץ הוי ברשות, וכן הולתתו, ואין עקירה לגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא ללמדן, דאי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת בהה"כ שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה בהה"כ עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בגדל מקום חפץ, היינו, לחכ' סבירי למקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וב"ע סבר לאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

חקירה בהא דעקירת גופו בעקירת חפץ - אי מקום החפץ באדם או ברשות למחלוקתם

ויש להקשות לכיון ללמד רבא ללרבנן תוך ג' דמעביר לא בעי הנחה ע"ג מקהו, והרי תוך י' לכ"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ולמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל לגד יד שמיה גד, אבל לאבוי קשה, ואף לרבא אם נרצה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), וכ"ל דאף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דלמדו בברייתא לר"ע מדלו תוך ג'.

יישוב לשון מהלך בעומד לב"ע - חילוק עמידת רגל אחת מהילוך וביאור קושיית בשלמא

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח מאבריו, עכ"פ האפשרות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלכד, וזה משמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קצוב תנוח דעתו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך וגמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קצוב וידוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

וביאורו שאמנם אין לך לבד שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בתופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

דקדוק לישנא דמהלך בעומד לב"ע - מהלך ברגע הנחת רגליו בין פסיעה לפסיעה

וביאורו שאמנם אין לך לבד שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בתופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיר את המעשה שנעשה בחפץ כיציאה, ואין גדל זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החיוב יגדיר יציאה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחידוש כוחו בכל עת, ואין היציאה מרשות לרשות בכוח אחד, אין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיציאה, שהרי כוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה ראויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיר כוח שלפניו למפרע.

יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך

חסרונות ההולך דרך סטיו בחפץ - מעבר ברשות שלישית לעומת חלוקה טבעית של שתי רשויות

והנה בזה הגדר למהלך יש למעוט כמה חסרונות בעובר לרך סטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בסטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, לפי שהוא לצרך הוצאה, וודאי אינו הפסק לגבי מעשה עצמו, לחשיב בבת אחת, אבל לגבי חפץ יש למעוט בזה חסרון.

ועדיין צריך לבקוש בזה אין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כלשון, לשיחשב בבת אחת, ובשם למעשה לשם בשופן כללי, לביחס לחפץ אין חסרון במה שאין זה בהמשך לאחר, משום שגדר החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא בחינה נפרדת, וזה פשוט לגבי הוצאה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ודאי גדר חלוק ונפרד, ובהכרח שמעשה ההוצאה יש בו לאחד חילוקים אלו למשמעות אחת להיות המעשה חשוב כמעשה הוצאה. אבל במעשה הוצאה מרש"י לרה"ר בהדיא לא בעי רק לאחד היות החפץ ברשות אחת והיותו ברשות שניה, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההוצאה הנוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדר מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הטבדות של שבעה ימים, נאלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע לימתי שבת, שהוא מונה משה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נאלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחד ומונה משה. ובירושלמי להא לף לרב הונא בדור שאין דין לעשות משה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ל"ל ללדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאחד הראשון.

ביאור דימוי מעביר ברה"ר - העברה ברה"ר אינה מוגדרת ברשויות אלא במקום החפץ

ואמרו מידי דהמעביר ברה"ר, שהרי אין העברה ברה"ר משום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ביחס למקום חפץ, ול"כ לא חשובה הליכתו כהעברה אלא עד שיניח, והרי שגדר המעבר הוא במה שיונח בריחוק ד"א, והרי עקירתו נעשית בד"א לראשונים, ואחר שילא מד"א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המובא מרש"י לרה"ר בהדיא שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיר את הליכתו שאחר העברה כלורך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא עד שיניח, ול"כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, אלא נגמרה העברה, ואע"פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לרך סטיו.

ודחו ואמרו כי זו אינה ראיה שהרי במעביר ברה"ר יותר מד"א כל מקום שיניח יתחייב, ויש לומר שחשובה הליכתו כלורך הנחה, אבל במובא לרך סטיו אם יניח שם יפטר. ומעתה יש לומר שאף במובא להדיא גדר העברתו היא שאחר שהעביר לרשות אחרת היא לורך הנחה.

יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה

וכיון שיש כה קדושה עצמית, מחללים מות יומת, והיינו, כי לא היתה קדושת השבת ניתנת לחלל, כיון שחילולו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו מצות זו, ויוכלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיתה קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי שקומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ביאור משמעות ההליכה במעשה הוצאה - מעשה קבוע המאחד שתי הרשויות למעשה אחד שלם

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום לבריים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל זהוא ובלבד שיוכל לחבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

ביאור משמעות המשא במעשה הוצאה - מעשה חלוק המתייחס לעתיד וגדר אחדות המשא למפרע

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, ות"כ הרי שגדר המושג נישא הוא שיהא לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוא, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, לך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלאחי (ואמנם יתכן גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שנושא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לאחיד שיש במעשה כזה (היינו, למזה שמחייב אהולאה להילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להולאה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

ביאור משמעות המעבר במעשה הוצאה - ביטול מקום ראשון וקיום מקום שני בחידוש ובשינוי

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזורק ומוציט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חילוק לבד, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ולהולאה יהיה גו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תולאה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסויים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר

שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדל בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.[ו]

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מוקנים במעשה אלא יתכנו בהגדרת מלאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ואלו מוקנים שמשייכים מלאויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלאות המחודשת או כיוצר את השינוי המחודש.

ולכאורה היה נראה לומר שמעשה העברה הוא בעבור מרשות לרשות, היינו, מה שקודם היה ברשות זו ומ"כ ברשות זו, אבל ס"כ יקשה ממאי חייב אחר שיש הפסק הילוך שבתוך הרשויות בין עקירה והנחה, ולבן עזאי ניחא לסבר מהלך כעומד דמי, ואכן אין הפסק, אבל לרבנן דמהלך לאו כעומד, בהכרח שאין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעליין יש לדון אם זה מקום שהיא מעשה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיר את העקירה והנחה כהעברה מרשות לרשות, או שהעברה חשובה העברה בגלל מעבר עצמו, והליכה אינה הפסק.

ויש להוכיח זה מהא דמעביר ברה"ר יותר מד' אמות חייב, דהנה אם הרי מקום העברה הוא ד' אמות, ואין גדר העברה כהליית גבול, ואם כן בהכרח שכל המעשה חשוב כהעברה, והרי אין זה מקום מקום ד' אמות שהרי אם ימשיך ללכת יהיה פטור, וכשמניח חייב, ובהכרח שיש בהליכה לחבר עקירה והנחה, ושמשמעותם יחד הוא העברה, אלא שיש לדחות דבאמת אין עקירה והנחה מגדירים את העברה, ובמעביר באמת העברה מסתיימת אחר ד' אמות, אבל כיון שאם יניח מיד יהיה חייב, הרי שיש להחשיב הליכה זו כהליכת הנחה, כיון שיכול להתחייב אם יפסיק. אבל יש להוכיח ממעביר ד"א מלומלמות שאחר שאמרנו שיש בהליכתו גדר שהיא להניח, מ"כ בהכרח שאין בהליכה לגרף, ואמה יתחייב ע"י הליכה זו, ובהכרח שהוא מקום שיש בעקירה והנחה להגדיר העברה, אלא שיש לדחות שאין גדר הליכה כהנחה במקום ההילוך אלא ביחס לרשות, ואף שאין מקום הילוכו מקום חיוב, אבל ואלו חשוב רשות חיוב, שהרי אחר שיעקור ד"א ויניחהו כאן יתחייב, ואין חסרון בגדר מה שהליכה כהנחה. אבל יש להוכיח כן ממי שמוליך דרך לידי רשות הרבים שאף שאם יניח שם פטור, ע"י הילוך חייב, אלא שעליין יש לדון אמי שעובר דרך רשות אחרת שאף שיש בהילוכו להחשיב עקירה והנחה כהעברה מרשות עקירה ורשות הנחה, אין זה העברה המחייבת, ובהקדם מה שאמרנו שיש בהליכה לגרף ד"א לגדר העברה אחת (היינו, שעובר מתחלת ד' לסוף ד' ולא מלפני ד' לאחר ד'), וזה כזה.

א. אבל□בלא□מקום□אחר□אין□זה□גדר□נייד,□שיש□להשליך□מצבו□בלא□מקום,□אחר□מקום□שנמצא,□בין□לגבי□מקום□קודם□שאין□במצב□אי□מקום□לבט

סימן ה

העבירו דרך עליו (שבת ח:)

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש

דבר המוכן לקיום לבריס. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו לבריס, וזה גדל במקום עצמו, ולא מחמת ליזה לבר שיהיה בו. ולפ כשיהיה בו לבר, לין גדלו כמקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי רלוי לדברים הרבה.

אבל לבר זה ל״ב שלמנס יש להבין גדל חפלה לליסורלה ביחס לבר הקיים לפני שיעשה הליסור, וכחלב ודם שהם דבר לסור וקיים לפ בלא לכילתם, לבל רקה היך יהיה מלאכה הנעשית ע״י מעשה, חשובה חפלה לליסורלה קודם המעשה שעושה לותה. ולין זה קושיל, דלין הכוונה שיהיה התולדה שנדרס נהייתה החפלה לליסורלה, אלא די במה שלסדרה תורה מלאכה, שיהיה גדל מלאכה בנפרד מהמעשה.

והקדמה לזה מה שיש לחקור במי שמעביר ד״ל בדשות הרבים ע״י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד״ל לבל קירב החפץ לאל גופו לו שריחקו וכו׳), לי מחשבינן ד״ל במקום החפץ, לו במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בידו לבד לפילו בלא שעקר גופו, הרי למחשיבנן הלי ד״ל ביחס לחפץ, דביחס לגופו הרי לא עבר כלל. לבל יש לדחות להתם כיון דעקר והניח מקרקע להיל מקום חפץ ליכל למיחשב ד״ל ביחס לחפץ, לבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

חקירה במדידת ד׳ אמות במעביר בגופו - אי נמדדות ממקום החפץ או ממקום גופו

מבוי. גם הוא לינו מיוחד כהלכ ומיועד עול פחות ממנו לשימושים שונים, ולכן מלפשר שימוש של לנשים רבים יותר יחד, לין במבוי שניתן לגדול מחילתו ע״י לחי לו קורה מה שלא הותר בהלכ (הנלרכת לפם הרבעה). ולריכים להשתתף כל בני המבוי להתירו.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדל ביום השבת שלינו ממחזור השבוע, שלינו שייך הלא בקלושתו יתברך הלו הזמנים, שהוא ית׳ ממליך כל הנמלחים ולינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש לת השבתות וחלקם בלי יחס לשהר ימים, הבל

חילוק משמעות חפץ נח משאינו - תפיסה וקירבה בחפץ ביחס לאדם וגדר סוגי מקומות

ותראה כי השבוע הוא חלוקה וליחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת חורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא ליחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשית המושג הנ״ל. ותהיה סיבת חורך זה הוא בשלימות (המסויימת שלינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שעם ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת חורך שעת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

ושני הלו לף שלינם קיימים הלא ביחס למושגי מקום, לינם גדל במקום חפץ לבד, כי החלם

והחפץ שוויס בזה, ולין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום לאדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לאדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בנוח על פני נוע, אלא רק ביחס לאדם שרצונו בחפץ (וע"כ תמצא קיום חציבות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין לי קביעות המקום חשובה חיסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחד תהיה התנועה סיבה המחייבת לרוץ ולרוץ, ולאני תהיה התנועה סיבת תפיסה והשגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה), ואף שתמצא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא נוגע לחיפוש ומציאה, אבל מאחר שגדריס אלו או שאינם ביחס למקום אדם (שהחיפוש יהיה בלי קביעות מיקום האדם), או שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמציאה בדבר מסויים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שרצוי לזה וביחס למקום שרצוי לזה (והדק לבגולל הדם למרה תורה ומצא אותו, ובאבידה למרה ומצאתה ולא ומצא אותה, כי אין זהות האבידה מוקדמת למציאה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר והבא אותו, ובבן סורר למרה והוציאו אותו), והמסותף שאין גדר מקום האדם והחפץ בזה שווים שנוון חציבות מקום חפץ מקום מיקום לקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון במיקום, וע"כ אמר תאבד ממנו, ולא אמר מציאתו כי גדר האבידה היא במיקום שיש לאדם בו, היינו, שהמקום מוגדר מקום שליטה שיש לאדם בו, ולא כקירבה שהיא גדר מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוש בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין חיסרון בנח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון חיסרונו.

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדר במעשה האדם בחפץ ביחס להועלה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כמאן דמליף, היינו, לביתא כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חציבות בלווירו כבקרקעו, ואף לגבי גדר נח לחפץ עצמו אין זה מועיל, לגבי גדר הועלה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הרצוי להתמלאות כמעשה הועלה.

ביאור גדר נח בדבר עצמו - קיום ושביתה מתנועה וביאור לישנא דותנח בגדו אצלה

ובזה תמצא הבדל מלאכת הועלה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עשה שינוי מצד חפץ, והבדל בינה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצד בדבר מסויים אלא עשה החידוש, אבל גם אין היא ממלאכות של מצד חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצד חדש יצטרך בעשה התועלה שהיא מצד מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב אוכל בפסולת אין זה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חציבות, וביחס לזה מי שמערב לא עשה דבר.

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהועלה זה משום שהוא הוציא חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא דרך כרמלית אין זה הועלה, לכיון שעיקר שם הועלה הוא בשינוי מהכא להתם אין זה שייך בהלכה, וכמו מה שמשמע בשם הועלה והכנסה, היינו, שאין שם הועלה שינוי מקום חפץ כל דהוא, ומה לא מחייב אלא מדה"י לדה"ר הוא משום לא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע להוא דווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא דיש משמעות לחילה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בזאת משמעות ועליון יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהועלה מדה"י לדה"ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמצא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הועלת חפץ הוא בגדר זה.

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנזרק – מניעת מעבר ממקום למקום והיותו נתמך ואינו נופל

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ושיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי הוא חלוקת לוכך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים הוא שיחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה רמזית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת לוכך זה הוא בשלימות (המסויימת שהינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחל לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לוכך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דהיינו שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובמרחק, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. והיינו שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הוצאה בשבת. ולפ שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמצא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו למרם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמצא במקומו). ולפ למנם שאין דיני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ולאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש שאיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

וביתר ביאור שנסתפקנו לעיל בעוקר מיד העומד לכתף, לאין עמידתו חשובה עמידה להנחה, הן לענין הנחה, והן לענין עקירה, שאין עקירת גופו מעמידה זו חשובה עקירת חפץ. ויש לדון בראחר העוקר, אי חשוב עקירה לגביה, או לא, ונטינו לתחשב עקירה, כי מה לגביה העומד לכתף אין עמידה זו חשובה הנחה, הוא משום שהנחה היא ביחס למעשה שלו, והיינו, עקירה והנחה, וכיון לעקירתו היא ע"י עקירת גוף להילוך, לא תחשב הנחה לעקירה זו שלא בעמידה מהילוך, וביחס לזה אין עמידה לכתף חשובה כעמידה, שזה לרך ההולכים, אבל לגבי אחר הנוטל מידו אין להתחשב אי הוא עמידתו לכתף או לפוף, כי זה מעשה חדש, וביחס למעשה שלו היות החפץ ביד העומד חשוב הנחה (וחילקנו דמה לכתב רש"י בעמד לכתף ונטל אחר מידו דשניהן פטורים, הוא רק לגבי ד"ח דלשון לכיון שאין חשובה הנחה זו כהעדרה שלא לגבי ד"ח שהעביר הראשון, גם עקירה והנחה למעשה זה מוגדרת ע"פ מעשה להראשון, אבל אם אחר שיטול מידו ילך עוד ד"ח, לגבייה העברה זו אינו לריך לשלוף חלק המעשה להראשון, יהיה חייב, וכמו בפשט ונטל ממניחין, כי אף שחשוב חפץ שביד בעה"ב כעקור אם נתן, ומשום דבעי לעקירה לבעה"ב (משום לאין עקירת ידו חשובה עקירה לשלו נייח), אם נטל יחשב עקירה, וכיון דאית ליה עקירה לא בעי לשלוף מעשה דבעה"ב, וחייב לבדו (וזה מוכח, שהרי אמרו דידו שלו נייח, ומשמע דאי הוה נייח היה לו להתחייב, ושם הוה שנים שעשאוה).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לפ בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עלמו, והוא

ספק בעקור מיד העומד לכתף - חילוק בין מעשה דעומד עצמו, למעשה דאחר הנוטל מעמידתו

אבל יש להסתפק במי שעמד לכתף ונמלך לפוף אם חשוב כהנחה, והיינו, ללפי מה שלמרנו שההנחה היא ביחס להעברה, וע"כ אין מעשה שהוא חלק מהעברה חשוב הנחה בלא הנחה ביחס אליו, הרי כאן כבר היתה הנחת גופו לכתף לאינה חשובה עמידה, ולכאורה אין מחשבתו החדשה לפוף שינוי מעשה, שנאמר שעתה עמידתו עמידה וחשובה כהנחה (וכמו בעני המוליך לסבר רש"י דבעינן שיניח לקרקע, אף דולאי חשוב הנחה

ספק בעמד לכתף ונמלך לפוש - חילוק גדר הנחה במצב לעקירה שהיא כמעשה

בידו כהנחה, ולא גרע מהנחת גופו), ויש לחלק דזה בין הנחה לעקירה, שאחר שעמידתו עתה לפוף עקירת גופו הוה עקירה, כי אין הנחה לגבי עקירה מעשה אלא מצד, ועקירה היא המעשה. ומה שלא נסתפקנו בעמד לפוף וגמלך לכתף לגבי עקירה, היינו, שלא יחשב עקירת גופו אחר שעתה עמידתו לכתף, הוא משום שאין עקירתו מעמידה אלא מהנחה והא נייח.

כוונת לכתף כגדר חיובי - ביטול משמעות הנחה בהעברה שאינה מועילה במעשה חדש

דין המתייחס לגילוי המקום שתחת התקרה

ע"י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ולין זה בשונה מלין גוב לחיה הוא דין הנוגע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ושבכוחה זה קלות התקרה נעשית למעין מחילות מגדירות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גדייס הפורצת מחילות מקלקלת דין זה, שהוא חלל מכח ובכלל המקום.

וההבחנה בזה במה שיש לדון במי שעקר מזוזות לזווית ועמד לכתף ועקר להוליך (בהניח, שאין מחשבת עקירה כלפוף), לכאורה היה נראה לדזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב לותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברתם. אבל בזה שעושה מעשה חדש להוליכה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח אבריו, עכ"פ המשכות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלרך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שידע שיונח לזמן קלוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קלוב וידוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

ביאור לישנא דאביי לאפוקי מדאמר מר - חידוש רבא דאף ביוצא ונכנס בעי לפרש

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא אמרה וכו', ומשמע דלא קשיא להו אלא מקום אחרי לאמר והוא שעמד לפוף, והיינו, לאי הוה מחייב ר' יוחנן אפילו בעומד לכתף וכדאמרן, היה לומר דאין זה מקום להכל חשוב מעשה אחד ועקירתו בהיתר או שלא לצאת היתה, אלא מקום לצאת היה עקירה כיון שלא נח, וחידש ר' יוחנן דאף ביוצא ונכנס, קיש לומר שכיון שאין הילוכו אחד זה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא דאמרה וכו', אבל אחר לאוקים אביי בשעמד לפוף בהכרח שאין זה מקום לליתא לעקירה, ומקום הילוכו, אלא מקום לחשיב המשך לעקירה לשונה שהיתה מזווית לזווית, וא"כ הא אמרה אחלא זימנא וכו'.

במימרא דאביי ורבא - עקירה והעברה והנחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאכה דהוצאה

המשמעות הנ"ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה זה תוספת משמעות במה שהמקום משמש לותו לשאר ברכים הנצרכים לשהות אלוכה, וזה קרוי בכל מקום יציבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המלאותית הראשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום יציבה.

ובזאת יש לבאר לעת רבי ומה שלימו לעת רבי לחבר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בלעת חכ' ובאופן אחר, ונקיים להנה מה שהעמידו זה במח' רבי וחכ' קשה שהרי מלאנו האי סברא דזיתא כמאן דמליא כלעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הבבל הוא לולאי לף לעת חכ' יש תוספת חשיבות בהי"י שהוא מקום הינוח חפצים (וזה לף בלאינו מקורה), אלא דס"ל שאין בזה תוספת חשיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדל השלילי שאמרנו הוא לא גדל בשאת, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי חוויה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי"ט אלא מקום שאינו מקום שימוש השוב, אבל בבית בגדרו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדל זה הינו אלא בשאות לרבנן לחזלי בתר שימושי ליורין, אבל לגבי הולאה לחורייתא אין גדל שימוש לחפץ להחשיב לשות כי אינה תלויה בזה.

ובגמרא נקראת הולאה מהי"י להי"ר הולאה, והולאה מהי"ר להי"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ

ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום לעל משמעות זו למקום לעל משמעות כזו היא שינוי לעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, החיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

ביאור רבותא דכל היום בר"י - שלילת הסברא שאורך הזמן לבדו יחשיב כיתוף בעמידה

וזה גדר יום קדוש החמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לדבר, ושי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ושת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו למרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבייס פטור).

אלא שעדיין היה לומר לאף שאין גדרי הושאה תלויים בו, זה אינו אלא כמה שהוא גדר הושאה לכל העולם, אבל כמה שהוא תלוי במחשבתו, יש לו להחשיב, והיינו, לאף לעמילה לכתף אינה חשובה עמילה, אבל זה שיולא ונכנס כל היום בלא עמילה לפוש, יש להחשיב עמילת כיתוף שלו כעמילה (היינו, להא גופו נייח ברשות, ויש לומר לאין חסרון ממחשבת לכתף אלא ביחס להילוך אחר, אבל ביחס ליולא ונכנס, לא), ואזה אמר אבי לכן, והוא שעמד לפוש, ועל זה אמרה הגמ' ולאי לאו כאבי ניחא שנתחדש לאו כלאמרן, אבל אי בעינן עמד לפוש, בהכרח לאין גדר עקירה והנחה ביחס לכלל מעשיו, לאין גדר לפוש אלא ביחס להליכה זו, ומה שחשובה הליכה אחת לפניה ולאחריה, ואי בעינן לה, ולאי שאין לומר כלאמרן, ומה נתחדש בר"י, ואין לומר שנתחדש בבעינן עמידה לפוש, אאר שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ צ"ל להא קמ"ל וכו, והקשו לאמרה אאת זימנא וכו', ותירצו לאכן עיקר לבבי כ"י נאמרו בסתם ואמוראי אמרו לה וכו'.

דקדוק לישנא דאביי ממאי מדאמר מר - חילוק בין עמידה באמצע ובסוף לתחילת מעשה

ותראה שאף גם זאת אין גדרם אלא מפוש מיסור מעשה ההושאה, שחשיבותו במה שהוא מלאכת לבריס אלו, ובמלאכת הושאה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה החסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמשך ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות שניה, וחשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחדש שבחפץ, אלא מחשיבות שיש למעשה זה בעצמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר החיסור הוא

בחלק הזמן מאתו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מאתו שני גדרים. א. כל היום כלבד אחד. ב. חלק מהיום כלבד נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מאתו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת שלל המאווה. בחלק כלל ימי השבת שלל המאווה מאתו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. א. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מאתו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

ג. בירור בגדר עקירה

חקירה בגדר עקירה לענין הוצאה - אי הוה חסרון במקום החפץ או גדר במעשה ההוצאה

שאף שמהמרנו שהמלאות תכיל כל הדברים נוכל ללבד על דבר שקיים בחלק מהמלאות כמושג מלאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית ללבד מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו בלא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המלאות כמקרה בעצם. ובדוגמת שמהמרנו חפץ יוגדר בקיום נפרד והמקום יוגדר בקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

והנה לגבי מעשה שבת שמהמרו דמ"ד מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, לאחר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ

וביתר ביאור שאם הגדר הוא רק ביחס לחפץ, ביאורו, שאין נחשב הוצאה אלא בחפץ שהיה מונח במקום אחר, ומוציאו למקום אחר, אבל אם אין החפץ מונח במקום, אין חשוב כהוצאה, דהוי כמוציא ממקום פטור. אבל אם נאמר שזה גדר במעשה הוצאה, הרי שהעקירה היא ביחס להעברה, שלא חשובה העברתו אלא בעקירה (ושאין העברה רק שינוי המקום של החפץ), וכל מעשה העברה היא בגדר עקירה עד עת הנחתו את החפץ, וכיון שמעבירו בהליכתו בעינן שתהיה העקירה בהליכתו, ואם עוקר תוך כדי הילוך אין זה עקירה (שהילוכו לפני ולאחרי הגבהת החפץ, הילוך לאחר הוא), וכתב רש"י דהוי עקירה, והיינו, שנתקשה רש"י במה לאמרו שבגופו חייב חטאת בהבירו לאסור, לאין זה דומה, דמה לבגופו חייב חטאת הוא רק ע"י עקירה, וכאן אין הבירו עביד עקירה, ובהכרח שכוונת הגמ' ביחס להעברה בלא עקירה, ועדיין יקשה, שיש לומר דבלא עקירה אין חשוב כמעשה העברה כלל, וכלאמרן, וזה לאמר רש"י שאם עקר תוך כדי הילוך חייב, שאין העקירה אלא בחפץ, וא"כ גם העברה היא ביחס לחפץ שעובר, וע"כ אם עקר, והבירו מעבירה חשוב העברה.

ביאור גדר עקירה במקום החפץ בלבד - ביאור דברי רש"י ודין עקר תוך כדי הילוכו

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ז' לסוף ז', שהרי אם יניח בלאמצע ז' פטור, וודאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוליך לרך סטיו לף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ שם הפסק אם הניחו בדרכ"כ, וחשוב כמוליך מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

ביאור גדר משא בהוצאה - משמעות חפץ נע בכלל לעומת חפץ עובר במקום מסוים

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ל"ל), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולזי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מינה, דכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בחותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין חלק מצימוס אחם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מינה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהחדש נותר במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שינוי.

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלאות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילוי שינוי בדעת במקום הידיעות, והמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה,

העברה בהליכה כתנועת חפץ בזריקה - עקירת גופו כעקירת חפץ משום גדר משא באדם

וא"כ הרי שיש בהעברה שע"י הליכה גדל כמו שיש בתנועת חפץ שע"י זריקה, וכיון שאין החפץ נע אלא ביחס להעברה, והיא נעשית ע"י הליכה, אין זה המעשה בחפץ אלא בשלם הנושא אותו, והמעשה המחייבו הוא מה שיוצא טעון מרשות לרשות (ובזה יבואר שאין העברה למעלה מי' הגלמ ממשא בני קהת רשיה למי שמניח ביד שלם למעלה מי', או כמי שמעביר בידו למעלה מי' בלא גופו), וכיון שממנו שמה שנחשב העקירה הוא ביחס למקום החפץ, ולא ביחס למעשה העברה, הרי שגדל עקירה מעמידה שאחר הילוך תלויה בהילוך לבד, היינו, שעמידה זו חשובה עמידה ביחס להילוך, וע"כ חשוב החפץ עומד ומונח במקום, וע"כ עקירתו הנעשית ע"י עקירת הגוף להילוך חשובה עקירה.

ביאור שני חלקי דברי רבה - תוך ד' אמות וחוץ להם נצרכים בחפץ ובמעשה

ויש כאן עיכובי גדרים, שביחס למקום החפץ חזקינן בתר חפץ, וביחס למעשה העברה חזקינן בתר הילוך שלשם, ואי אמר רבה דינו בתוך ד"ש לבד, הו"א דלווקא בזה יהיה תלוי אי עמד לפוש או לכתף, כיון דד"ש הוא בהכרח ביחס למעשה העברה, שאין לגרף ד"ש לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה בפחות פחות), אבל לגבי הנחה לפילו עמד לכתף יהיה חייב. ואי אמר בחוץ לד"ש, הו"א דלווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העברה, והוא ביחס למעשה העברה, יהיה תלוי בשי לפוש או לכתף, אבל תוך ד"ש שהוא גדל במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמידה ויהיה פטור. ומתרוויהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העברה, תלוי עמידתו בשי לכתף או לפוש, ולף לגבי תחילת המעשה לליחשב עקירתו עקירה, והעברה שלחריה העברה, לעקירה זו תלוי בשי עמד לכתף או לפוש.

ביאור חילוק הנמצא בהוצאה מהעברה - שינוי במציאות קבועה לעומת שינוי התלוי במעשהו בעצמו

וביתר ביאור החילוק שיש בין הולכה להעברה ד"ש, שמה שהולכה מרשות לרשות חשובה שינוי מקום, הוא מחמת גדל המקום, ובלי שייכות לחפץ, שאין רשות היחיד שונה מרשות הרבים מחמת היות החפץ בזה, או שאינו בזה, אבל שינוי מקום לחוץ לד"ש הוא מחמת מקום החפץ

(וכלשלמו, לגבי ההוא גברא מקום פטור וכו'), כי אין חשוב מקום עקירת החפץ ומקום שחוץ ד"ש למקום זה כמקום לחד שלא משום מקום חפץ, וכן בחוץ לד"ש, ואפשר שיחם לחפץ מסויים ומקרה מסויים לא יהיה נפק"מ בזה (היינו, שלגבי חפץ הנמצא במקום מסויים יהיה מקום שחוץ לד"ש שלו חשוב כרשות לחכת כמו בשחי רשויות), אבל שיחם למעשה להעברה יהיה תוספת משמעות בהעברת ד"ש מבהולכה מרשות לרשות, להמוליא מרשות לרשות פועל מעשה שינוי שיחם למליאות קבועה שקיומה אינה תלויה במעשה שלו, אבל המעביר ד"ש פועל שינוי שיחם למליאות שקיומה תלוי במעשה שלו, ואפשר חילוק זה אינו שייך בסוגית לילן (והוא עניינה של סוגית המעביר לרך סטיו), אבל יש להעמידו לכאר גדל הדברים, ומה שאינו תלוי בזה.

חקירה אי עמידה תלויה בדעתו - עמידה כהפסקת המעשה אינה זקוקה לכוונה כעמידה בע"כ

ויובחן משמעות זה הגדל כמו משמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"ש בביאור לדברי תוס' למחילות שבת הם בגדל מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדלת מחילת שבת עשרה (לפילו מחילה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדל חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנראה להגדיל שאני רשויות אלו שנחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בשלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עשמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת השלם הכוללת שמירת גופו לעשו ולשונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולשותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת הלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מחשבת חיסור וכוונת ד' דברים, ולשונו כלוגמת לא תחמוד ופנית הלב, ושמירת מעשיו כלוגמת רוצח בשגגה, ושמירת תולשותיו

כלומר מזיק. ומכירת מעשה היא כדבר שעשוי, היינו, שלזה הוא מכוון המכוֵּה ולפ שיתכן שנעשתה על ידו לאבל קיומו היינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקדש לאבל מכירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מלוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ומעשה, ובדבר, בעשייה בדל"כ יהיה על לחרים שעשייתם שייכת אליו מחמת שהם שייכים אליו או שעושים ע"פ או לכלל הלימוד כלחרלי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה שמיכותם אליו מחמת בעל העשייה או הדבר הנעשה וכן בלימוד כלמור, ובדבר שהוא בדשותו וכו'. ויש מן המלוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מלאכה גדל לי עשייה לאיסור עשיית מלאכה, וגדל שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדל מניעת קיוס, בעשייה, לבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לצ"ע.

סימן ו

העבירה דרך עליה (שבת פ.)

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה

מימרא דרבא בחצי גרוגרת דרך עליה - חילוק בין תוך ג' לקרקע לצירוף מקום

וכן לגבי דברים המסורים מקום המלאכה
שנעשית, שצריך שיהיה לון במעשה שילא ממנו המלאכה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת המלאכה.

ועוד ל"ב בהא דבעו למוקמי מתני' כרבי ולחו לה מהא לחמרו רב ושמואל ללא חייב רבי אלא ברה"י מקורה דביתא כמאן דמלית דמיא, ות"כ ליכא להא דרבי אלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה משום דלא דמיא לדגלי מדבר, ולא יתבאר בלוקימתא כרבי דינא דמתני' ביליחות דעשיר לחייב. ל"ב מה לחיה היא זו, הא עכ"פ חזינן דלא בעי רבי עקירה והנחה מעגמ"ל מעקירת עני והנחתו, דלפ"ז אי נימא דהוא משום דיתא כמאן דמלית חפצים וגם בלוויר כמונח דמי אין זה חשיב מקום ד' ואי נימא דחשיב למה יגרע ילו של אדם מחשיבות זו דיהו חפצים לכבישול עדיפי מילו.

ובגמרא נקראת הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. והיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלפ משמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, החיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

והקדמה לזה מה דיש לחקור במי שמעביר ד"ח ברשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"ח שבל קירב החפץ שלל גופו או שריחקו וכו'), אי מחשבינן ד"ח במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בידו לבד שפילו בלא שעקר גופו, הרי למחשבינן האי ד"ח ביחס לחפץ, לביחס לגופו הרי לא עבר כלל. שבל יש לדחות להחס כיון לעקר והניח מקרקע להיא מקום חפץ שיכא למיחשב ד"ח ביחס לחפץ, שבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

חקירה בהעבירו דרך תחתיה - אי מעלת עליו הוי בקירבה לבד או תפיסת אוויר

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה אסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המלווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל הפעולות, על משמעות הפעולת

המלווה כמה שהיה חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

צורך תוך ג' לקרקע ודרך עליה - הנחת החצי הראשון מחשיבה הנחה לשני עליו

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל המורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות לחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

ואם תכן יבואר שמענם לגדי לירוף שתם יין לריך שיהיה דרך עליו, אבל הכא דרך העבירה ברשות ולא הניחה, והרי לחסר בעיקר מעשה הולאה להחלי שיעור השני (להא משמע שלף שהעביר החלי השני בתוך ג' דקרקע לפני שהעבירה מלטרף, שדוחק לומר דשחה רק כשהגיע מעל החלי הרלשון, ות"ל הרי ללא חשיב הנחה לף בשעביר, ומה הועיל לירוף מה שלא הונח, ולקמן בגמ' בעו מי חיכא לליחוי בשבת. ודו"ק) לליכא להנחה גביה, וזה לשר דבש לכיון דהחלי הרלשון מונח, יש לו להחשיב החלי השני העובר עליו גם הוא כהונח.

ביאור חילוק הא בזורק והא במעביר - שאין במעביר מניעת סיבת הנחה במקום

ויש בזה כדי ביאור למה לפשיטא ליה לגמ' בשבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, וביאורו, לכיון דמה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כדלמרן (וכעין מה דלמרו דחי נושא את עלמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מליאות דבר במקום), ומה דהה"ל והה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבעו עלמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה דחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

והנה מלאתו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי אין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה או לתולאה או בהנחת המליאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמינו בהלכות בורר ועוד.

ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם

שלושת אופני אי-מנוחת החפץ - חילוק בין זריקה, רוח, ואדם, ביחס להמשכיות חלקי המעשה בהוצאה

וההבחנה בזה כמה שיש לומן במי שעקר מזויות לזווית ועמד לכתף ועקר להולילו (בהנית, שאין מחשבת עקירה כלפום), לכאורה היה נרלה בזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברם. אבל בזה שעושה מעשה חדש להולאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הולאה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מצד זה ביחס לזה.

וא"כ מלאתו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. היליעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה

המסויים (לאפוקי שיש למעשה משמעות לחלק שאינה מלאכה).

ואם לכן גם לגבי שבת יש לומר דאין גדר הנחה רק לגבי קביעות לנח, אלא גם מה דחשיב בדשות כנמצא על מקום עמידת מי שמוחזו (היינו, לגבי מקום מסויים בדשות) דהא לגבי דשות עשמה לאו אדעי לינה נזדקק לאחר גופו לגמרי שתהיה בדשות שגופו נמצא בה.

המקום, בגדר המעשה, היינו, במושגי מקום, בעינן להווי בכל המעשה, בין במה דבעינן להווי בשת אחת (ולא אלו זה בדיחוי), ובין במחשבת המעשה, ולגבי זהות המקום לא בעי.

לבוד – הל״מ. והוא דין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות דיחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כישנו חיבור הנלרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הלטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר דהשלם מקדם קודם לה׳, ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשי לה׳ כשבוע וביכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קניר של מלווה).

ויהיו תנאי המחילה הן בהתאם לעירוב הקיים והפרדה הרלויה, ובאיחוד ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למגילות הרשות וקיומה (ולכן בכמה מקומות נרשה שדין התורה ותקנת החכמים היא דווקא בהגדרת מגילות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

ומצב המקומות ביחס לחפץ הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח עליו הוא מניח, מאחד מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף.

גדר המקומות ויחסיהם בהוצאה - ההנחה וההוצאה עצמן הן גוף מלאכת שבת

והנה לגבי מעשה שבת לאחר למ״ל מעשה שבת לאוכייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, לאחר מחללי מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא״כ

אחד שבירנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל ישנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המילותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחר במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

א״כ מצאנו שלושה שמות ביחס לחלם השבת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לחלם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת החלם מלאכה ליצירת החלם ומלאכה ליצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, החלם בהמתו ועבדו, החלם כעובד כעושה וכיוצר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

שלילת גדר קבוע בחפץ בהוצאה - דחיית מקום קודם המשפיע לאחר יציאה כגזילה וכלי

ועדיין יש לנו למצוא גדר הקבוע הנ״ל וכבר הוכחנו שאין גדר זה בחפץ (היינו, המסויים), ושאין מלאכת הוצאה מעשה לסוג מקום תולאה שיש בחפץ, והיינו, שיהיה גדר קבוע בחפץ שאינו משתנה ע״י מעשה הוצאה, ואין תולאת המעשה, היינו, השינוי מרשות לרשות משפיע עליו, שבזה יש למצוא שני גדרים, האחד, הוא היות לחפץ מקום, וזה אינו, דהא בעי עקירה ובטל ממנו מקומו, והשני, הוא היות מקומו של חפץ, והיינו, שהיה לומר דאף שנעשה בו עקירה, עדיין יהיה שם רשות קודמת עליו, והגדרת תולאת המעשה בהיותו ברשות אחרת כמצב שהוא חסרון בגדר הקבוע (וכמשל מצב חפץ הנמצא ביד הגזלן, לפני

שעשה בו קניני גזילה שאין בגזילתו מיל הבעלים להסתפיע על מה שהוא של הבעלים, ויש גדל בהחזקתו שהוא מחזיק בדבר שהוא של אחר. וכן היה לומר שחפץ הגמלא בדה"י יש עליו שם הרשות, ולפי אחר שיוציאו מן הרשות ויניחו ברשות אחרת, הרי זה חפץ דרה"י הגמלא ברשות שאינה רשותו (וכמו דין כלי בית לעיכובין)), שאז נאמר שאיסור הוצאה הוא המלאת דבר ברשות שאינה שלו, וגם זה אינו, שהרי אין חשיבות יתר בהיות הרשות האחרת רשות חשובה, בביאם למה שעשה החפץ אינו במקומו (ואמנם יבואר בזה מה שאין איסור בהכנסה מכרמלית, אבל מ"מ היה לאסור הוצאתו לכרמלית, דולפי נחשב בהנאתו שם כאינו במקום קושי, וכמו לפטור במוציא מרשות לרשות שם הוצאה בכרמלית, אלא הוה בצד אחר), ותירצה שלאחיות אלו שייכות גם בשם נאמר שגדל הקבוע הוא ברשות שנמצא בה החפץ (ככלי ריק ומלא), וכן מוכח מהא דלא בעו במוציא שני חצאי שיעור אלא לאיזוף שניהם לגבי מעשה.

ובטול סברא זו מוכח מכמה מקומות.

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוצאה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום דברים במקומות, ומעשה שיש להשתיבו כשינוי בגדל קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוצאה. ובידוע גדל חשיבות זו בגדל כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה להוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

גדר הקבוע בהוצאה הוא המיקום - שינוי במיקום הכללי של חפצים להחשיב המעשה

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן לשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומניית אחד הוא ביחס לקודם לו שמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה שתים, שיש שמנה לשם דוגמא מרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהארבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של ארבעה. אך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית יעיצתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לדעת סוף סכומם ולמה יועילו, שם לקניית דבר אחד או משהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק לפוך המטרה הנ"ל.

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה לאסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות שם לא ע"י החפץ.

מח' ר"ש ור"י במוציא מת - חשיבות המעשה במקומות לעומת צורך הגוף בחפץ המוצא

ולקרב הדברים נביא את הגדרים ביחס למעשה מסויים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

וביאור לדבריו הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדל ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדל במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדל אחד, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות מקום שהיא אחת ממש, והיינו, שלפי שלא יהיה בלוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדל בחפץ הגמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמלא בלוויה, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

ובאמת לפי לפוטרים לא נעי שיהיה הלוך בחשיבות המלאכה עלמה, שלפי שאין חייבים אלא מרשות חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה הלוך תלוי בגדל רשות החיוב, וכמו לוך המתקיים ברשות הרבים דווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור מקום שאין לריך להריאה או הפירה שיש בה, אלא אפילו אי נעי לה מקום לוך אחר כבר היה דזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ואי בעינן לעוך במשמעות

המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי לי בעי לזריעה בציתי לין לחייבו משום בונה וכו', אלא ודאי לפ למאן דפוטר בחינה לריכה לגופה לין זה משום שחסר במשמעות המלאכה, אלא משום חיסרון בחשיבות המעשה אלא. ומכמ"ל).

הנה במה שאמרה תורה אלא להוציא מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעלמם (היינו, שגדלים כרשויות לינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה

ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה

גדר חשיבות המעשה שאינה מדעתו - ראיה מדעת רבא במכוון לזריקה בעלמא דחייב

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יאראל. ובאמת אזה שייך רק בבשר ודם, שיהיה אלו חלוקה בלי יחוד. ורקושת היום עלמו, ולא הזמן, אין הוא קושר בעלמו, אלא במה שמקדשים אותו במלילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, אע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקושר. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת אל שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר לבריס שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

והנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוללה הוא כלכתב ברש"י לאין לרך הוללה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לאת לרך הוללה, שהוא משום למעשה הוללה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוללה שגדלו שינוי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוליא משנה מקומו, ולא עצם המלאת מקום לחפץ.

והנה מלאנו עוד חסרון (והג"ל שהוא מגדרי אין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה

גדר עושה מלאכה במה שאינו שובת - משמעות אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המלילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המלילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

וע"כ כל מעשה שיעשה החלם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר החלם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקושת השבת שאין הוא עושה לותה (וכמו בראיתה שאין הוא סיבת חיות הנרלה), ע"כ גם אלא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

אך בשינוי למלאכת הוללה אין משמעות עילוי במלב החדש, שאני המלבים הינם שוויס, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ לך אין הם מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק משנות לותו ממלב למלב, שכשהחפץ נמלא במקום זה הוא ראוי לדבר מסויס וכשנמלא במקום זה הוא ראוי לדבר אחר, וזה אמנם התוללה תהיה החפץ כהשתנה מלבו אך זה יהיה רק ביחס למלבו הקודם, שמי שימליא חפץ במקום מסויס לא יחשב זה ילירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מלבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך ליגים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המלבים של החפץ, וההתעסקות במעשה לריכה להיות גם במלב הקודם וגם במלב הבא אזה מה שיגדיר את התוללה, היינו, המלב החדש כשינוי מלב החפץ, וכיון שכך משמעות קיום מליאות הילירה תהיה בקיום המלב ולא בחפץ.

ועל כן הלעת תהיה מקמעותית ביחס לגדרי המיסור, שילטרך יהיעה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו'. וכיון שמיסור לא תעשה נוהג לכלל המעשים, יהיה חלוקה בלעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה המיסור כגופים וכו', כי מחמת המיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת המיסור מקמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עלמם כציחה ומכילה והנחה וכו', והן בגופי המיסור, תהיה חלוקה בלעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו זה ביחס לאמת המלס.

גדר המקומות במלאכת הוצאה - שני המקומות עומדים כדברים קבועים ומוכנים בפני המוציא

אך גדר רה"י אינו ביחס למלס מסויס, שאין מלס אחד מגדיר רה"י, וע"כ ביחס למקוס חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרלת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע לרה"י בנפרל מעשוסה, לרוחב רה"י ולורתו הס גדרים שלילייס לחוסר הגבלה. ות"כ אין כלל הגדרה בלורת רה"י, אלא כל מעמעות רה"י הוא בעשוסה, וע"כ לא תוגדל אלא בעשוסה, וע"כ תנאי רה"י הוא בעשוס. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקוס חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר עשוס הרבים אינו רה"י עלמה, אלא שעשוס הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלוותה המעמעות כמו ברה"י.

והנה כלמור תנאי המציאות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלוטה לדברים בחפץ, במקוס, ובהיות חפץ במקוס, ורוב רובם של גדרי המלאכה מבחינת העוטה והמעשה תלויים בגדרי מציאות אלו.

ד. ביאור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

חשיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והבן הנלרך לעתי מעמעויות שיהיה גדר ביוס השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלוסתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקס כלי יחס לשאר ימיס, אבל אין זה שייך ביחס למלס שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן כלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביוס השביעי שבת קדש ליי', ולייתא

אלא ולאי לאין אין רשות נוגע למקומות, שמקוס רשות הוא קודס לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"י, אין זה מקוס שזה נחשב רה"י בעלמו, להא ליתא ליה גדרי מקוס דרה"י דטז' אמה וכו', אלא, להמקוס הוא בגדר מוקדס לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"י אין זה מקוס שמקומו לעלמו חשיב רשות, וגס אין זה מקוס לשייך רשות על מקוס קטן כזה, אלא אחר לאיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לדון לכל מקוס שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"י.

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות למלס שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקוס הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקוס ביחס למלס (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקוס חפץ, ומחשיבות לותו בעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני לופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותס, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהס משמש את המלס לשימוש שונה.

ביאור גדר זהות ואיכות ברשות - איכות המקום ביחס למיקום חפץ בשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמש"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה למקומות, כמו שאמרו ביחס למקוס ד' וכו', ואס היה מעשה הולאה רק במקומות השונים מחמת זהותס ניחא, שזהו גדר קבוע במקוס, אבל שונות שהיא באיכותס (היינו, שאין חשובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק באס יהיו שונים (גס) בסוג המקוס) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאס יהיה לו צורך בשינוי איכות המקוס מחמת שהוא לריך לשימוש זה השייך במקוס זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אס אין לו צורך בזה (ולא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לדידיה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בבורר לאלתר, לאף שאין שינוי במעשה והתולאה ממי שבורר לאוכל, ועדיין תלוי במחשבתו שלא ימלך לאוכלו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות

הבריה), ומבואר שמין גדר זה חלק מעצייתו (ולפ לכ"ע לפ בעי לפלפ לקרות בו, ובפקטות לפ מקום לבעי לקריאה זו דווקא בקשות שפליה הוליח, לפלפ מקום קיבבה לו).

וביאור לבר זה הוא, שגדר חיכות החמורה הוא בייחס לקיומן לפס בה, ולפ בייחס למיקום חפץ (ובלחמת שיש לכלורה חקיבות יותר בכה"י מכה"כ לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ומין זה כשני סוגים, לפלפ טוב ורע, ולפ שייך בזה סברת למה לי עיולי וכו'), וע"כ מין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה בקשות שהיא בייחס לקיומן לפס, וכיון שמינו עושה מעשה בזה, מין במחשבת עצייתו להגדיל חקיבות בקשות, וע"כ יהיה גדר שינוי חיכות הנ"ל בייחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ – ראיה מהעדר איסור יציאה באדם

והנה כל זה למרנו בייחס להיות הפלס עושה המעשה, לפ בנוגע למלוות התורה ישנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלפ תעשה. והיינו, שבייחס לעשיית המעשה הפסול ישנה עוד הבחנה, פס יודע שעושה מעשה פסול, שהיודע שעושה מעשה פסול ועשאהו נקרא מזיד, ואם לפ ידע שהמעשה פסול נקרא שוגג.

ובהקדם זה יש לבאר גם לעת רב יוסף, והיינו, לכמו שלמרנו סברת ר"ע להחשיב הקלוטה כמי שהונחה הוא מקום גדרי מעשה להולאה. וזה גדר עיקרי יותר בייחס למשמעות מקום חפץ, וכי מין משמעות מקום חפץ פלפ להחשיב ההולאה שהוא המעשה הפלס. ולהלה למר רב יוסף רבי היא, וכלמור הבירה הגמ' שתי לעות דרבי זיז ודרך רה"י. והקשנו למעלה מה יועיל לעת רבי בהנחה לחר שלפ הועיל לעת ר"ע.

סיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאכה היא במיקום והמעשה הוא במקום החפץ

ודמי ללמיתת בהעמידתו הרוח ולחר כך הכניסתו לתוך ד"ל, לפ למרינן בזה שכיון לפ בעי לה הכא לפ נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פוסקת רבר חשיב הולאה, לפ בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילפנו במק"ל לגבי הינוח להולאה הוא בלרעיות מקום דבר, שלפ"כ עשם מעשה הולאה היה בו להגדיל שמין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכלן ומניחו במקום לחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בענייננו לפי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיל, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח לת החפץ בתוך הרשות, ולפ שמין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות לחרת, עשם קליטתו רבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב לחר לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, הלחר שהוא הלטברות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להלם מקדם קודם לה', ולפסול עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כשבוע ובילורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

סימן ז

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא

גמ' (שבת לח.) אמר רבה אמר רב נחמן הוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו לתימא בעינן עקירה והנחה בחלל מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבה הוליח חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תא"ל התם הוא למיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא לחפקה לא הוה ביה שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דאיזלו מישתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה לזריעה השתא נמי מיחייב. ואת"ל כיון דאיזלו מישתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה לזריעה השתא נמי מיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי מישתיק ממחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ואת"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה ותפחה מהו. יש ליחוי לענין שבת או אין ליחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

מימרא דרב נחמן ובעיות דרבא - שינוי מחשבת אכילה וחריעה ושיעור החפץ באמצע הוצאה

והנה יש לבאר במימרת רבה ובהא דבעי בשיתוף עניינם, ובמתחלק בכל חד וכבותה שיש בו יתר על קולמו. ולפוס ריהטא נ"ל כך. בעיקר מימרת רבה בהוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחלק בדברי רבה להו"א דבעינן עקירה והנחה בחלל מחשבה והא ליכא. ואמר רבה לחייב אף בחופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ אין עקירה להנחה.

ביאור מימרא דהוציא לאכילה ונמלך - חשיבות החפץ אינה חלק ממעשה הוצאה אלא בו עצמו

אך אם לא יהיה רואה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כראוי לו הוא יחשב לנוח בית למצב, והיא משם נם כאלם היוצא ממקום שאף שהוא עליון במקום שכיון שהוא בדרכו לצאת מן המקום בית למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באלם שנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שנוח בו וגם זה אף בזמן המצב בית להמשכו.

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המצית המלאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המלאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המלאות הנוכחית בית למלאות הקודמת כדבר שהומצא, ואת העושה כממציא דבר.

הנה כמה שאמרה תורה שלא להוליח מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות חינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה

ביאור בעיא דחצי גרוגרת לזריעה ותפחה - מחשבת האדם בתחילה מגדירה חשיבות השיעור לכל המעשה

עד כאן למדנו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוקצ המקום במשמעות המלאכותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מוקצ החלל במשמעות המלאכותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פיזיקה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחד ממרכיבי הבל של כל מקום גדול, הרי לכורה מובהקת שלו יש שם גידול (עיין לורת הפתח). הגדרת המוקצ פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לותו הבל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

ומאחר שמלאכת הולמה בשבת נוגעת במעשה למס בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה המלס, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע״פ מה שעושה בהם המלס, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה המלס, וחוזר שיכול מעשה המלס להגדיר החפץ והמקום.

והנה לחר הגדרת המחיצות יבוא הגדרת המעשה, ולמנס יש לפעמים שמשמעות המחיצות ניחם למעשה תבוא לחר הגדרת המעשה, לך לף בזה גדרי המחיצות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמחיצות ניחם למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

ביאור בעיא דכגרוגרת לאכילה וצמקה - חשיבות החפץ בכל שלב בנפרד בלא צורך באחידות החשיבות

המעשה להבדיל מן המחיצות יגדיר חלקי מחיצות כלחד מה שלא ניתן לומר ניחם למחיצות להיינו שאני דבריס במחיצות המשפיעים לחד על השני לא יוגדרו במחיצות כמוקצ לחד ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחזיק לת מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מחיצותית גרידא כי לם נגדיר לת הדבר כמחיצות נפרדת נאמר ניחם לדבר שהוא מונח בכלי וניחם לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה זה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתלחדו חלקי המחיצות ויוגדרו משמעויות השפעה בדבריס.

ביאור בעיא דצמקה וחזרה ותפחה - ספק אי יש דיחוי אצל שבת מחמת חשיבות ההנחה

והנה מלמנו בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנודעים מריבוי משמעויות שיש למנות בזמן השבת. שנמלנו דינים שהם ניחם ומשמעות בכלל השבתות כגדר לחד, וכלשיתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמלנו דינים שהם ניחם ומשמעות שבת לחת שלמה כגדר לחד, וכלשיתא בדין להשוכח שהיוס שבת. וכן נמלנו דינים שהם ניחם ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכלשיתא לחייב לכל חילול וחילול (ולנו למרינן שלחר שנתחלל פעם לחת כבר עבר).

והנה לגבי מעשה שבת למדנו למ״ל מעשה שבת לשורייתא ילף מקודש היא לכס, ודווקא במזיד, לשמר מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ומ״כ יהיה גדר בתולשה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין ללמוד מעשה לסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מחליה ולתי מותרת, ולף שם בה מעשה שבת.

ולפי זה נראה לדוקא בעקירה למזווית לזווית יש חסרון בעקירה, לך לם נתכוון לעקירה מרשות לרשות לף בהולשה לפטור, כמו מרה״י לרה״י לחת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה

הצ"ב ממוציא לרה"ר דרך כרמלית - אמאי לא הוי הפסק במעשה דההוצאה כספק דיחוי הנ"ל

ונראה דיתור דכיון כך, לכאורה שפיסורה נתמרה בלשון שלח לעשות מלאכה, והרי למלאכה החמורה חשיבה לעצמה, ולא כמעשה, שלח נאמר לה תוליח, וע"כ אין חשיבותה תלויה בעושה עצמו, ואם נעשית המלאכה, היינו, עד ההנחה, אף למיהו לא עבד שלח חלקה, חשיב עושה מלאכה, והוה מחייב, אי לאו מיעוטא דבעשותה, אבל בפסח אין הולאה גדר לעצמו, שלא היא מעשה האיסור, ולא יהיה שם הולאה למעשה עד תומו, וע"כ עד שלא יניח לא חשוב שהוליח.

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, לעת העושה, הילעות בלעת העושה, מחשבה להגדרת מלילות, לאון ביחס למלילות מתחלשת וביחס לתולאה, כוונה, ביחס למלילות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל מחמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ילעת מחמעות המצווה במעשה. לעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

יישוב הצ"ב ממוציא דרך כרמלית - חילוק בין מקום פטור באמצע לדין שיעור התלוי בהנחה

והקדמה לזה מה ליש לחקור במי שמעביר ד"ח ברשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"ח אבל קילב החפץ אצל גופו או שהיחקו וכו'), אי מחשבינן ד"ח במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בילו לבד לפילו בלא שעקר גופו, הרי למחשיבנן האי ד"ח ביחס לחפץ, לביחס לגופו הרי לא עבר כלל. אבל יש ללחות להתם כיון לעקר והניח מקרקע להיא מקום חפץ ליכא למיחשב ד"ח ביחס לחפץ, אבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא אכן כמו שאמרנו, היינו, לכיון להיה מפסיק רשות הרבים לביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא שעונה הנחתו), יש משמעות הללחת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא ליתא בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ויש להסתפק אי בעינן לה גם בנקט להו בילה, והיינו, דמה לאמר רש"י להנחת גופו הוי הנחה, אי הוה לווקא כשעומד, או אפילו כשהולך, ואי נימא לאף כשהולך הוי הנחת גופו ל"ב מאי שנא משבת.

ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה

היוצא דשיעור עקירה והנחה מאיסור מלאכה - הגדרת חשיבות המעשה ע"י מחשבת האדם כחלק מהאיסור

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומצאנו שיש שם כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו ילועים ולהם לופי שימושי מסויים, נאמר שלא מצאנו שחילוקים אלו יפיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

ונמצא כמו כן לומר שאם דיני חשיבות אלו נאסרו כחלק מאיסור האדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת האדם להגדיר אותם כחשובים, ואף ששיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יניע אדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמצאנו שלא יעבור אדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת האדם להגדיר מקומות אחרים כחשובים כמו יהו וכו', הרי שיחשוב אותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

סיכום חילוק גדרי הוצאה - הבחנה בין דינים הנובעים ממעשה ההוצאה לדינים מאיסור מלאכת שבת

ונמצא דזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולאה, דיניס שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההולאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיניס שגדרם נובע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הולאה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכאורה לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במלילות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא

נמצא במקומו). ולפ"ז ממנ"ם שמין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ולפי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדל בחפץ, ועקירה והנחה הם גדל בחפץ, וכן במקום.

חילוק ספיקות הגמרא לפי הנ"ל - שיעור גרוגרת כמציאות החפץ או כחשיבות איסור השייכת בדיחוי

אבל הנה לפ"ז לאחר דיעלור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ל', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילארנו במק"ח דלין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כאחת עם קרקע שלפיליו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר לין זה כחלק מלין ג"ט וי"ט שהוא כגדל תוך ג"ט, וכמו שאמרו דאי לאפשר לרה"י לתילקט בהיטני (ולע"ג דללהו לה ולאמרו להוא מקום הלכה לגבוד (וכמו דבילארנו שגדל אי לאפשר וכו' הוא גדל בגורת כל הרשות,

ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור

חקירה בצירוף שני חפצים לגרוגרת - אי הוי גדר בחפץ המונח או במעשה ובשינוי הרשות

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדל שיעור הנמצא בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדל שיעור שאין למולאו כגדל בחפץ מסויים, וכמו בהולאת שני לבריס שמסתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שיטרפו למלאכה אחת, ולפ שאין למצוא ליופפ זה לזה (שנאמר לבזה נחשיבם לאחת). ולכאורה בזה יוכרח לומר שאין זה גדל בחפץ מבחינת הנחה, ומעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הולאה, אלא הוא גדל במעשה וביחס לשינוי מלב חפץ.

והנה לכאורה משמעות גדל שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. לו שהוא שינוי בדשות שאליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות בדה"ל שיש בה חפץ מרה"י לו והחיפך. ולהיחשב שינוי בדשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כלעת ר' יוסי לפטור בהולילו לשתי רשויות הרבים. לו שהוא שינוי בדשות ממנה ילא, שיש משמעות ביליאת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כלעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

היוצא דדין שיעור מתנאי האיסור - צירוף שני מעשים בהעלם אחד ואי צירוף שתי רשויות

והנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלכתב בדש"י לאין לדך הולאה וכו', אבל כמ"ש לעיל בביאור לאת דלוה מקום חשיבות החפץ, אלא שהוא מקום למעשה הולאה, שהוא מקום למעשה (הנעשה) הולאה שגדלו שינוי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמולילו מצנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ל וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עשה שינוי מקום החפץ. וכיון שמשינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהות החפץ מונח בדשות זו ועד היות החפץ מונח בדשות השניה, והולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

ונמצאנו מ"כ דלין שיעור הוא מהנאי האיסור, והיינו מגדר שם המלאכה עלמה, ומשמעותו הוא חשיבות החפץ, ובחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח בדשות.

ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:)

מחלוקת ר"ח ותוס' בדעת ר"י - ק' תוס' מדין מחוסר קריבה דכתיבה ותירוץ

ויהין דזה חילוקים כמו במשמעות המלימותיה, מוסגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש בלופן בלבי יגדילו לת קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שלינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומוסגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדילו לת הדבר כנפרד משלר לדברים שימושיים, ומוסגים הנוגעים להתלמתו השימושית יגדילו דבר כבעל צורה שימושי, לממנם לף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למוסגים שימושיים לין זה מבטל לת משמעות המוסגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שלינו קיים במוסג המלימות לא יהיה מוסג שימושי, לך יתכן שדבר שלא קיים במלימות לבל קיים כמוסג מלימותי יהיה שייך שיהיה גם מוסג כשימושי וכן לגבי שלר ענייניס.

ביאור יסוד מחלוקת ר"ח ותוס' - אי גדר הנחה ביציאת החפץ מרשות או בהיותו ברשות

ולפי המסור יש לבאר מחלוקתם, שדעת ר"ח שגדר הנחה הוא לא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, אלא בחשיבות ההוללה שיצא מרשות, שלא נחשב שיצא מרשות זו עד שיונח ברשות אחרת, וכיון שכן הרי ביחס לשיעור כחשיבות החפץ הוא חשיבות החפץ המוצא, ומ"כ אם יצא מרשות אחת לף שהונח בשתי רשויות יצטרפו ההנחות לחשיבות החפץ המוצא. לך אם יצא משתי רשויות, הרי לף שהונח במקום אחד לא תועיל ההנחה אלא להחשיב אלתי שיעור ופטור. ודעת תוס' כמ"ש שגדר ההנחה הוא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור כחשיבות החפץ הוא החפץ היוצא בכלל מעשה ההוללה, ומ"כ אם הונח בשתי רשויות המחלקות לא תחשב ההנחה להיות אחת, וממילא לא יחשב השיעור אחד.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מימרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במוציא שהחשיבו חבירו

ולכאורה ביאור הדברים הוא דאף ג' אף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', דאף ג' חשוב שנמלא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוד ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואפשר דלר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ אינא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, וייק דמ"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דמ"ל דלא חייב אתוללה במקום אב וכו').

ביאור דעת חכ' דפילגי אדרשב"א - חשיבות חפץ מהמת מחשבת המצניע

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוליא מן הבית מן הבאר חוללה אין לי אלא מבית לבית מאבורה לאבורה מנין ת"ל חוללה חוץ לאליבתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שאין הוללה למקום פתוח דווקא, דהא יכפי מליבתא לתוליא אפילו מבית לבית.

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.)

דין רבא בצירוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגביה ראשונה קודם הנחת שניה להשלמתם

ותראה כי שני לדלים חלו יגדילו את שטח המחילה ופעולתו בחופן שונה, שלכל הרחקון שהמחילה מתייחסת לשני הלדלים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחילה פועל חלוקה על חלק אחר בחוויר הרשויות שכנגדו (ובכל חופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולכאורה השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחילה לחידה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגובה המחילה משמש כמשך לחיל, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין סלע שיש בחורכו עשרה טפחים וברחבו מרבעה ואין בגבהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

דין צירוף חצאי שיעור לחטאת - אמאי לא נחשבו שני המעשים כאכל בכדי שני פרסים

וע"כ נראה שגדל השיעור הוא לכן כמו שאמרנו, היינו, לכיון להיה מפסיק רשות הרבים ביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא שעונה הנחתו), יש משמעות הלאחת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא ליחת בהולאה זו גדל הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שבני המעשים מצטרפים למעשה הולאה אחד, ולמה לא יחשבו שני המעשים כאכל שני חלאי בכדי לאכילת שני פרסים שפטור, אף בהעלם אחד. ויש בזה טעם לפטור משום בעשותה ולא חלי דבר, וכן שאין להחשיב זה כמעשה אחד, שהרי משמע שאם יוליח החלי שיעור השני אלא ע"י עקירה יהיה פטור, ות"ל אין זה מעשה אחד.

דעת ר' יוחנן בירושלמי בהוציא והכניס - האיסור בכמות עשויית חפץ שיצא ולא בגוף החפץ

והיינו, שאם מעשה הוא משם עושה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טופל לו. ואם מתעסק הוא משם עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טופל לו, ומי טופל למי, הוא חלוי אם החלם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של החלם כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

חילוק דין הנ"ל מצירוף דהוצאה - איסור הוצאה גרימת חפץ שיצא ודימוי לצירוף בזית בכדי פרס

והנראה לכאורה שגדל האיסור הוא שיגרום חפץ מושל, והיינו, שבאמת אין כל מעשה ההולאה כולל שינוי הרשויות ע"י עקירה והנחה חלק מהאיסור עצמו, אלא רק מה שבסוף המעשה יהיה חפץ שילא, וכל גדרי מעשה ההולאה הם בכדי להגדיל את החפץ כילא. ולכן ביחס לאיסור אין הבדל אם זה נעשה בשתי הולאות, שהרי גרם שיהיה חפץ שילא כשיעור. וביחס לאיסור שתי מעשי ההולאה הם כמו שילאל חלב בשתי אכילות, שאם זה נעשה בכדי לאכילת פרס חייב, ואף שבליעה היא מעשה האיסור, אין זה האיסור עצמו, אלא ההנאה ובכדי לאכילת פרס נחשב הנאה אחת. וכן בענייננו, שאמנם מעשה ההולאה הוא מה שגורם שיחשב החפץ שילא, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שילא, וכיון שבני המעשים יחד גרמו הולאת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולכך אלאי החפץ בלותה רשות הוא כמו לאכילת פרס לדעת ר"י, ולהחשיב את שני החלאים כחלק מאיסור אחד.

ח. בירור בגדר מחשבת שיעור

בגדר צירוף שיעורים חלוקים בחפץ דהוצאה - מחשבת האדם מייערת החפץ ואינה יוצרת חשיבות עצמית בו

מלאכת הולאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הולאה, נדרשים אנו לבאר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונראה שבאמת אין בשיעורים אלו חשיבות של החפץ, והיינו, שביחס למעשה ההולאה שיעור כל שהוא יחשב כהולאה, וכן מסתבר שהרי ביחס לחפץ הרי ילא, ולא כמו שאמרנו שחפץ לא חשוב לא יחשב שילא, אלא שביחס לכמות העשייה לא יחשב עשה אלא אם הוא שיעור חשוב. והיינו, שאין הפירוש במאניע שחשב לזרע, אז נחשב החפץ

חשוב שיש בשיעורו זרע, ואז יהיה חייב על הוצאת חפץ כזה כי נחשב הוצאה חשובה. אלא שכיון שחשב לזרע הרי שחפץ זה מיועד לזרע, וכיון שכך נחשבת הוצאתו כעשייה לזרע, וזו עשייה חשובה, ובזה יבואר ביותר לעת רשב"ח.

בגדר איסור מלאכת הוצאה - האיסור במעשה האדם ושביתתו והתוצאה מחשיבה המעשה כביטול שביתה

וזה גדר יום קדוש החמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לדבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לחמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבייס פטור).

חקירה בחלק המעשה דבעינן ביה שיעור - ראיה מצירוף שני חצאי שיעור דאינו במעשה עצמו

וזה גדר יום קדוש החמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לדבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לחמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבייס פטור).

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והמשקוויות ליצור לותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תגזים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדולה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מלשנו דין שרשות היחיד עולה על הרקיע.

וזה בילור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משעת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנס. והשמת לכולהו חיש ביה, שביחס לכלייה מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיצנס, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשייכות תוצאת המעשה למעשה - אחדות בשני מעשים משום העושה

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהבאנו, היינו חריץ, וגדר (וכלשון שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין לנו לריכים לדיני מחילות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו יש גבולות ברורים מכל לידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש חסרון גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

סתימה משהו ברור אחת המגדירה את כל הרוח כשתומה, ודין זה לא נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גילוי הרשות והוא כנספח למחילות החסרות ברשות, והוא כלילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

בירור בגדר צירוף דהעלם אחד - חקירה אי בעינן שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה ליו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע"י לשם יחידי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

והנה בהקדם זה יתבאר מ"כ שאין גדר מה שהחפץ נמצא ברשות השניה אלא להחשיב מעשה שלו כהולאה, ואמנם אין דרך הולאה בלא עקירה והנחה, ואין חשיבות הנחה אלא ע"ג מקום ד', ואין חשיבות הנחה ע"ג מקום ד' אלא בהיות החפץ נח, אבל ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא,

וזה הוא לגבי עיקר מעשה הוצאה, וביחס למה לחמרן לחין לכך הוצאה בלא הנחה, דס"ל לכיון שנקלט החפץ בחוויר הרשות נחשב כבר הונח, ואין חסיבות יותר במה שהוא ע"ג מקום ד', לו במה שהוא נח שם, ולפ שיונח לח"כ לא הוה חסיבות יותר לגבי מעשה הוצאה שעשה (ונפק"מ לגבי מי שנתכוון שיונח ביד לחם, ולחם זה הניחו בקרקע, דלא יחשב שחיים שעשאוה לף אי אין יד לחם חשובה), למעשה הוצאה דיליה כבר נגמר במה שעשה שיקלט ברשות, והיינו, עקירה והנחה ליקלט.

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו המוליח לחם בחמלא מניח במקום פטור מקום ללא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, אין נחייב בהוליח שני חלאי שיעור להוו בשתי מעשים (לעקירה והנחה), וע"ש מה שכיילנו. ולעניינו מה שיש לדייק בלשון ללא עשה מלאכתו, ומשמע לחשיב מלאכה (וכמו לחמרו בשנים שעשאוה לחיתעבדא מלאכה מבנייהו), חלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, לחי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

חסרון בת אחת בהוציא שני חצאי שיעור - חסרון שייכות המלאכה למעשה העושה ולא בעצם המלאכה

והיפך הנח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לחזונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והולילך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והלגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות שלל התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מליחות חשובה ביחס למעשה כי עשם המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה

ביאור גדר כדי אכילת פרס - דין באוכל ולא באכילה והשוואתו לצירוף מעשי הוצאה

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהוצאה זה משום שהוא הוליח חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא לרך כרמלית חין זה הוצאה, לכיון שעיקר שם הוצאה הוא בשינוי מהכא להתם חין זה שייך בהלגה, וכמו מה שמשמע בשם הוצאה והכנסה, היינו, שחין שם הוצאה שינוי מקום חפץ כל להוא, ומה ללא מחייב חלא מרה"י לרה"ר הוא משום ללא חשיב מקום משמעותי חלא בשני רשויות חלו, חלא משמע להוא דווקא בשני רשויות חלו, ומטעמא דיש משמעות לחילה ברשויות חלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בחיזה משמעות ועליין יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקושש, ובהיפך. ובהוצאה מרה"י לרה"ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמלא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הוצאת חפץ הוא בגדר זה.

י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה

ועוד יש להקדים כמה דברים הנ"ל בסוגיות. יש להקשות לחי סבר רבי לביתא כמאן דמליח, לכאורה לא בעינן לדין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמשמע בדברי רש"י לחמר לחין חוויבו חשוב חוויר, חבל זה חינו, שהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון הקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות לחי עיקר הסברא הוא משום ביתא כמאן דמליח, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש לחייבי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליח דמיח (ולף להתם הוא לענין רשויות דרבנן, חין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') דמה לחיה הביחו התם מדבי לענין חגר, שהרי חינה מקורה, והכא משמע דלא מאן דפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ותכמ"ל. ודי בזה להוכיח לעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה ללמדנו

בירור גדר צירוף הקודם למעשה - חלות גדר כולל דסעודה המצרף מעשים רבים לגדר אחד

לחייבי במקורה, הוא בתוספת למה לסבר קלוטה וכו', ומשום ליוק לחלקו בדרך הר"י ולא לדך הר"ר או בהעברה וכר"י.

וכמו"כ לין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא לין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, היזיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולמת המלאכה.

ביאור דחשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה - גדר המעשה הנובע מגדרי מלאו דשבת

ונראה שמין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למרנו לבעינן שיעשה המלאכה בדבת מחת. אלא גדרו במעשה לחדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ומי חיכא להתי מין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאורו כי שם נפיקא יבוא במשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחס ליחיל, כלומר נפשי, היינו, שיהיה החבר לא ליחול שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יציריה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליציריה. ומין הנפיקא גדר במלאכה אלא שהחדם לאו מלאכה הוא נופל, שעשיית מלאכה ע"י החדם מבטלת את נפיקתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליציריה, ואף שהוא יוכר ושמו עליה מין זה נפיקא אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפל, וזה

חילוק שיעור גרוגרת משוה פרוטה - חילוק בין שיעור התלוי בתוצאה לשיעור התלוי בחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר החיסור ע"פ מה שיחשב מעשה החדם (והיינו שאין שיעור גרוגרת לחשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תולאה לחסרון שוה פרוטה כתולאה חשובה, אבל גרוגרת לחשבת אין זה משום חשיבות התולאה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה), ובחשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחר הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת החשיבותה במה שהיא בנויה מכמה אלבישים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהולאה מר"י לר"י, ומר"ר לר"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מר"י לר"ר והחיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

הקושי בצירוף שני חצאי שיעור - אמאי לא הוי הנחת חצי הראשון כהפסק כרמלית

יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכנים והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א)

דברי הירושלמי בדעת ר' יוחנן - קושיית הגמ' מדר' יוסי ותירוצי ר' אילא ור' יודן

ולבאר זה נקדים הא לחיתא בירושלמי ריש מסכתין אמר ר' יסא בשם ר' יוחנן הכנים חצי גרוגרת והוציא חצי גרוגרת חייב. והקשו למה לאמר רבי יוחנן הוא אלא כרבי יוסה. דתני הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד חייב בשני העלמות פטור רבי יוסי אומר בעלם אחד ברשות ר' חייב בעלם אחד בשתי רשויות או בשתי העלמות ברשות ר' פטור. ובקיין חילו הולאה והולאה אינן מלטרפות כלא לאמר ר' יוסה לא כ"ש הכנסה והולאה כלא לאמר ר' יוחנן, ות"ל הוי מה למר ר' יוחנן אלא כר' יוסי. ואמר ר' חילא לא סוף דבר שני פתחים פתוחים לשתי פלטיות אלא אפי' פתוחין לפלטיא אחת אוף ר' יוסי מודה דר"י מדמי רשויות להעלימות לחיוב. כמה דר"י מדמי רשויות להעלימות לפטור כך מדמה רשויות להעלימות לחיוב שאם הוציא כגרוגרת בפתח זה וכגרוגרת בפתח זה בעלם אחד שמא אינו חייב שתים. אמר ר' יודן ר' יוסי מדמי רשויות לאכילת פרסיים שאם אכל חצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה וחצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה שמא

חינו פטור לכל כמה זיתים בכמה פרסיים בעלם ז׳ חינו חייב חלא לחת. רבנן דקיסרין חמרין עד דלת מדמה לה לחלבים למינה לפדת שלם לרג חוט ז׳ בתוך בגד זה וחוט ז׳ בתוך בגד זה שמא חינו פטור לרג כמה חוטין בכמה בגדים בעלם לחל חינו חייב חלא לחת. ע״כ.

והנה מלתנו בהא דיליפינן לפדת ממשכן כמה גדרים. החחל, הוא בגדל שם מלאכה החמור בפדת, דילף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה

במטרת המלווה מלתנו שני גדרים. ת. מטרת המלוֶוה. ב. מטרת המלוֶוה. במטרת המלוֶוה מלתנו שני גדרים. ת. במלוֶוה. ב. בסביבתו. במטרת המלוֶוה מלתנו שני גדרים. ת. לוח. ב. זכרון. בלוח מלתנו שני גדרים. ת. לוח בזמן המלווה. ב. לוח לעולם. והזכרון הוא ליליחת מלרים. במטרת סביבתו מלתנו שני גדרים. ת. ידיעה. ב. מעשה. הידיעה היא שילעו חומות העולם בקדושת ישרחל. במעשה מלתנו שלושה גדרים. ת. מנוחת הבהמה. ב. נפישת בן חמתך והגר. ג. מנוחת העבד והחמה כמוך. ובמטרת המלוֶוה מלתנו גדל לחל שהוא ברית עולם.

ביאור מהלך סוגיא דהירושלמי - דעת ר״י דחיובא אהעברה ולא אהיותו ברשות

ונראה שבחמת חין בשיעורים חלו חשיבות של החפץ, והיינו, שביחס למעשה ההולחה שיעור כל שהוא יחשב כהולחה, וכן מסתבר שהרי ביחס לחפץ הרי ילא, ולא כמו שחמרנו שחפץ לא חשוב לא יחשב שילא, חלא שביחס לכמות העשייה לא יחשב עשה חלא שם הוא שיעור חשוב. והיינו, שחין הפירוש במניע שחשב לזרע, לז נחשב החפץ חשוב שיש בשיעורו זרע, ולז יהיה חייב על הולחת חפץ כזה כי נחשב הולחה חשובה. חלא שכיון שחשב לזרע הרי שחפץ זה מיועד לזרע, וכיון שכך נחשבת הולחתו כעשייה לזרע, וזו עשייה חשובה, ובזה יבולר ביותר לעת רשב״ח.

ותראה כי שני גדרים חלו יגדירו חת שטח המחילה ופעולתו בחופן שונה, שלל הרחשון שהמחילה מתייחסת לשני הלדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגופה המחילה פועל חלוקה על חלק לחר בלוויר הרשויות שכנגדו (ובכל לופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולביאור השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחילה לחילה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגופה המחילה משמש כמשך לחיל, (ולשח״ז זכיתי שתאמר בדין סלע שיש בלוכו עשרה טפחים וברחבו חרבעה ואין בגדהו עשרה לעניין כלחים (ירושלמי כלחים פ״ב ה״ו)).

השוואת דברי רבא לדר״י בירושלמי - אי צירוף שיעור תלוי בהעברה או בהיותם ברשות אחת

וכמו״כ בין מתעסק יהיה גדל בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא בין בכל התורה להגדלת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשייך בו מלחכה, חע״פ שלעתו על המעשה ותולשת המלחכה.

ולפי שני גדרים חלו יש לחלק חת שיכות המושג מחילה בחרץ ותל, שלל הרחשון גם שם נחמר שהגופה השונה של חרץ ותל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחרץ ותל וכלשעיל, לל חין לנו לומר שיש כאן מחילה במובנה הפשוט החוכן בין רשות הרבים לרשות היחיד (חלא שם נחמר גוד וכו׳). ושל השני יש לבחר שלף בחרץ ותל שייך המושג מחילה, בלופן זה שהם יוכרים משך מסויים שמונע רגל רבים, ובזחת יופרדו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרת, ויתבחר בלופן דומה בין תל המתלקט.

וזה הוכיחו ממעשיר מהחילת ד׳ לסוף ד׳, שהרי שם יניח בחמלע ד׳ פטור, וודחי חינו חשוב במקום חיוב, ומעפ״כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שחין בנשיחתו חת החפץ במקום שחינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י״ל במוניח לרך סטיו לף שלם יניח בסטיו יהיה פטור, חין נשיחתו חת החפץ שם הפסק שם הניחו ברה״ר, וחשוב כמוניח מרה״י לרה״ר בלח הפסק.

ויהיו בזה חילוקים כמו במשמעות המלילותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש

בתופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ולבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, למנם לף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג שימושי, לך יתכן שדבר שלא קיים במציאות לבל קיים כמושג מציאותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר ענייניים.

ועוד למרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריל את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בצורה מדוייקת לצליחות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ורליית הפת, שלף שהעושה קול שופר הוא גופו, לך כיון שצריך לכוון פיו או נשיפתו בצורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. ומ"כ יש להחשיב את גופו כנפרל מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוין צורת גופו הוא חלק עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

חקירה בדעת ר' יוחנן בהוציא והכניס - תלות הדין בקיום החצי הראשון בשעת עשיית השני

יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם

גדר שיעור דרגרוגרת שבת לר' יוחנן - גדר שיעור בחשיבות העושה ולא בחשיבות מעשה או תוצאה

א. מחילה, היינו, המבנה הממשי בהגלרתו כדבר בעל יכולת לחלוף.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו צורך בשקוס, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ולף אחר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

וביאור גדר זה לצורה הוא אלא חשיב מוציא אלא מי שפועל בסכום חשוב של דברים, וביחס למעשה למיקום בתופן כללי (וכמשל שאלא נחשיב מישהו כשומר אם לא יהיה תחת ידו נכסים בערך חשוב), וזה גדר החשיבות בעושה ולא במעשה, כי הרי אין הדבר שנעשה בו דבר אחר, וגם אין המקום אחר, ואין המעשים מצטרפים אלא ביחס לעושה, ואין גדר בעושה אלא במה שיש להחשיבו משום מעשה, ויהיו המקומות והחפלים כעומדים לפניו להצטרף, כמו חפלת לחיסורת, משום חשיבות העולה להחשיב העושה לותה כעושה חשוב (ביחס לשביתת שבת).

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תועלה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב לף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתועלה, ומעפ"כ חייב.

ביאור דעת ר' יודן בדימוי פרסים - גדר שיעור בחשיבות המעשה כפעולה בין שתי רשויות

ויובחן בגדר חיסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לחין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התועלה, ומה

ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה לגרע ידו שהחפץ מונח עליה בפועל, מה"י מקורה לכאילו מלאה חפלים שעליהם נח החפץ, והיינו, כי אין זה גדר בחפץ שחפץ בדשות מקורה כמונח משום שרצוי להניח חפלים בכולו וכאילו נח עליהם, אלא הוא גדר בעצם חשיבות שיש במקום חפץ לכיון שרצוי להתמלאות יש חשיבות לאוויר משום תפיסת מקום, וזה אינו בדה"י שאינה מקורה, ואלא יועיל הנחתו בית.

(היינו, להיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותועלת המלאכה עצמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי תוך דווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה אם מלאכה אלא מלאכתך, ואלא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ואלא מלאכתך.

בירור בשיטת הבבלי בדר' יוחנן הנ"ל - ראיה מספק דיחוי דגדר שיעור בכל מעשה ההוצאה

וביאור דכל זה הוא כי יש גדל בעוקה מלאכה שאינו שוכת, וזו המולאה המסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדל קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצד שביתה לאדם.

(ויש לבאר דאף לרבת לסבר אגד גוף לאו שמיה אגד יש לפטור בפשט ילו תוך ג' ונטלו מתוכה, אי לאו לאמרינן דילו השובה כמקום ד', לכיון שאינה חשוב מקום לגבי הנחה הרי שלא נגמרה הנחת החפץ, וכמו מי שזורק ד"א תוך ג' שאין לפוטרו

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר רבת לאיהו אילי באופן לסופו לנוח, אלי כוונתו שינוח לבסוף, הרי אף בדר' יוחנן אילי שנח לבסוף, ואין לומר למתגלגל בלוויל יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתלוויהו אילא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו אילי בדבנן לר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"א.

יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור

גדר המוקדם באיסור אבילה - קיום כח קבוע כמציאות באדם לעניין צירוף

ונראה ביאור דבריו כך, לגבי שבת שאיסורה נאמרה בלשון שלא לעשות מלאכה, והרי למלאכה האמורה חשיבה לעצמה, ולא כמעשה, שלא נאמר לא תוליח, וע"כ אין חשיבותה תלויה בעושה עצמו, ואם נעשית המלאכה, היינו, עד ההנחה, אף לאיהו לא עבד אלא חלקה, חשיב עושה מלאכה, והוה מחייב, אי לאו מיעוטא דבעושתה, אבל בפסח אין הולאה גדל לעצמו, אלא היא מעשה האיסור, ולא יהיה שם הולאה למעשה עד תומו, וע"כ עד שלא יניח לא חשוב שהוליח.

יישוב דימויי ר' יודן ורבנן דקיסרי - עדיפות דימוי אריגת בגד על דימוי אבילת חלב

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העיכוב, היינו, הללים מהווים בעיה בהיותם פורלים את השטח הנרלה יצנו מוצג שנקרא פילוש, והיינו, שבשם שני ללים פורלים לשטח הנרלה מכיוונים המתחברים בפרילתם (המוגדל ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדל השטח כמפולש על ידם והנה יש לדון האם הוא מסוס היות כל לל פורץ עד הלל שממולו (ויש להגדילו יותר מאשר פילה המהווה ריעותא בהנרלה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחילות הקיימות) או מסוס שיש שני ללים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדל מללליו ויו.

סימן ח

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב

ובזה יבואר ביתר מה שמין חשוב לחזתו הרוח (לף לס נתחדשה לחר שזרק והוא פשטות המקרא) כקיבלה לחר, כי מין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילכנו לעיל שמין חסרון בעקר וקיבלה משום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחר, לחי לא לכפת ליה בחיזה מקום ינוח, לין חשובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא כמה שמין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחדש, ובלחזתו הרוח לין זה מקום חדש אלא סיבת נח חדש, ולין נח גדר בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בשינוי העתיל, וזה לינו מוגדר בזריקה (לס לא ע"י מחשבתו, ומשום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא משום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ומס הולאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והיינו, שיש ברה"י חיבות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה"י לינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיבות נוספת בחפץ חוץ מהמוקף מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום לחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הולאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקוס ל"ט), אך לין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום לחר היא כילירת דבר חדש, ולין משמעות חפץ מונח לעלמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההולאה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ולינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן לאחר הנחתו אם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כיליאה) וזה משמעות שינוי האמור.

והנה בעיקר מה לכתב רש"י (ח. שם) לילפינן מזריקת מחטין, י"ב שלכאורה הוי ליה למילף מזריקת בוכיאר לשולליהן שהיא המוקימתא המחכונה בסוגיין. והנראה לפי מה לכתב לפירוש לילמא גבי הדדי הוו יתבי, היינו, ויש להם להוסיט ח"כ הרי מה שנלחה שכן בוכיאר לילמא שחלפי שלחופי, היינו, ועכ"פ גבי הדדי הוו יתבי ויש להם להוסיט, וכן מה ללא ילפינן מזריקת בוכיאר דלחו לה מקום לבמקום פטור קא חזלה, וללו הקושיות חינם מתורלות ע"י הלכתא דל"ת, חבל לוקימתא לתופרי יריעות לנלחתה מקום לילמא בתוך חלבע הוו יתבי מה"נ, ומעפ"כ לחו ליחוי הוא, ללא בעינן למילף ללא לזריקה לבד שהיתה במקן, ודינא דל"ת בדה"ר מהילכתא היא. ללא דקשה ח"כ למה לא נילף מזריקת בוכיאר בירושה לכיון דלית לן למילף ממחטין לף להוה בתוך ל"ת, הכא נמי לא שנא, ומקמע לזריקה למקום פטור הוא חסרון במעשה עלמו.

הדעת היא מקום הילושת ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילור שינוי בדעת במקום הילושת, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הילושה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עלמה היא היכולת להסיג מושגים וילושות על המלילות והקשר ביניהם והיותם יכידים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עלמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

ועכ"פ יש לבאר מאי שנא זריקה דהולאה מזריקת ל"ת בדה"ר, ולפוס ייהטח נראה לכיון דשיעור ל"ת תלוי במקום החפץ המוקדם, ובזה גופא נעשה מעשה בילוי, הרי שאין השינוי המעשה שיש בהעברת ל"ת נמדדת אלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, אלא מיפטר לרבנן דריב"ב מפני שההכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר דאין זריקה מחייבת בזה, אחר שאין היא פעולה אלא בתחילת ההעברה (אף לדברי התולאה יש משמעות יותר במה שנעשה מכח אחד ולא בכמה כוחות, אבל ביחס למעשה שאין תולאתו חשובה בלי משמעות לכל לורך המעשה, יש חסרון במה שאין הוא פועל לכל לורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי לההלורי).

והן הן תרי גדרי לוויר החמורים לעיל, דמה ללמד ר"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדילו כנח בקרקע, דמנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג מקהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, לי לאו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, ללינו ממינה.

והנה זה הגדר דמהלך יש למלוא כמה חסרונות בעובר דרך סטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בסטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, דלף להוא לורך הולאה, וודאי אינו הפסק לגבי מעשה עלמו, לחשיב בדבי אחת, אבל לגבי חפץ יש למלוא בזה חסרון.

ועי"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משבבר, ובהיות ממקום לאחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמלא ביחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תולאה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתולאה לאחרת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולאה של מעשה מחושב. ולדוגמא שאף ששיעור אכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור השוב ביחס לאכילה, אך כיון שאין שיעורי שבת נוגעים לחשיבות התולאה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פשוט מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא

בדברי רש"י דלפי זריקה ממחטין - הקשה מזריקת בוכיאר ובירור במעבר במקום פטור

חקירה בחילוק זריקה מהעברה - כח התנועה בגוף הדבר או במעביר ביחס למקום

בירור בחיוב זריקה לעומת העברה ד' - ד' אמות גדר במעבר החפץ ולא צירוף שיעורים

מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון לדבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתולדה היא קלקול אין זו תולדה הרצויה למעשה מחושב.

וע"כ יהיה צריך שלפי במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרצים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כאחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך להתנאים לעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר לפ שהוא נחשב מקום נפרד מלא קרקע, לך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם צריך שתהיה רה"ר נפרדת ביחס לדבר הצריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלפ שאני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש לאחת.

וכן לשמוע מלקלוק רש"י הנ"ל לכ"ע מולו לדעינן שיונח החפץ בתוך הרשות (ונגד תוך כתבנו במק"א שהוא כמה שהמקום כולו לאחד, והדבר המונח בתוך הרייהו כמי שנעשה בו מעשה תמידי של הכלה, והוא תוספת משמעות על מקום סתם, והוא נגד ברשות שאין היא מקום סתם, אלא יש בה משמעות נוספת ברשות היחיל והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם אחד במשמעות הנ"ל), ומשמע לכאו החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ולאי נחשב שהוא בתוכה, שזה עיקר חשיבות מקום בחפץ, ואין זה שייך לגדר הרשות, היינו, שלפ שרשות הרבים עשויה להילוך ולא לתשמיש הנחה, לגבי מה לחשיב בתוכה הוא בכ"ש, ונחלקו בנקלט בלווירה.

ויש לדון אם יש בזה גדר מונח או לא, ואי בעי לנוחו להגדיר סיום למעשה הנחה, כיון להוא ביחס למעשה האדם, הרי שאין במה להוא בפעולה מתחדשת, סיבה שיחשב מונח בכל עת ונעקר מחדש.)

ועניין המילות המשורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ואין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמושג אחד. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו אחר כדבר אחד שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו אחרת כדבר שישתנה.

שני סוגי תולדות במלאכת הוצאה - שינוי בצורת המעשה לעומת שינוי בנפעל במלאכה עצמה

מלאכת הוצאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת מקבוצה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוצאה, נדרשים אנו לבאר ביתר ביאור שבושה חלקים אלו.

ויש בשלם העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב השלם כשלם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

משמעויות לשון מלאכה האמורה במשכן - תרומות המשכן נחשבה מלאכה מצד מיקום חפץ בעל משמעות

גוד אסיק – הל"מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד אסיק הוא, שאני מוסך ומעלה את המחיצה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורם שגם האזור שממעל למחיצה יקרא שהוא בעל מחיצה, ודין נוסף הגורם שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקבצת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרא בעל מחיצה מה שלא שמענו בשאר נדרים נאמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלכתחילה להיות חוצצת כלפי לד אחד לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחיצה לדבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת את כל הצד, ומימלא דין המחיצה קיים לכל הצד ומתקבץ על הדבר הנצרך קירוב מחיצה

מקום שתם, וכגדר השני במקום וביחס לשלם עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בצורך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מחפצת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה

הא דבעינן לילפותא במלאכת הוצאה - טעם הראשונים משום היות הוצאה והכנסה מלאכה גרועה

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוצאה שהוא המיקום, והיינו, שיש למלס חשיבות במיקום לכריס במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהולאה. ובילתנו גדר חשיבות זו בגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כשבר לחל למלס, ומעשה להולאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת כהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ובביאור חילוק מלאכת הולאה משאר מלאכות נרלה, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולאה חשובה, ומשעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה.

וגדר זה יש להבין בקל, שאמנם עשייה לכשעלמה תחשב לפילו ללא תולאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תולאה, שאין ענין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התולאה הנרלית התכלית, והעשייה לותה למצעי. וככל שתהיה התולאה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמלא בתכלית.

גדר אדם העושה בישם למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה בישם אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

השתלשלות חשיבות בחפץ – ברשות – חשיבות השימוש, המקום והחפץ לאדם

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שבירה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי בישם לקושת השבת שאין הוא עושה לותה (וכמו בדליקה שאין הוא סיבת חיות הנרלה), ע"כ גם לא יהיה ביטול שבירה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שבירה לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמאות השבת גם הוא גדר מהי עבודה ומהי שבירה.

הקדם חילוק הוצאה בהצטרפות מקום וחפץ - מקום וחפץ לעצמם קבועים וחיבורם תלוי בדעת העושה

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים לו בחשיבה שקולם המעשה כילל לעשותו, לו בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר למדנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למד שאף שהלחת הכום והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

ונראה בהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו ללמדנו לכשעקירת חפץ למי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא המלס, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי וכתוכו חפץ, או למקום החפץ הוי ברשות, וכן הולאתו, ואין עקירה לגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא לאמרן, לאי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת ברה"ר שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בגדר מקום חפץ, היינו, לחכ' שברי למקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וב"ע שבר לאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף ללא כתיבת המלאכה בפירוש, לכיון לידעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא לפת מסממנין, וסידורא לחוט מלמר, וטוויתם וסידורא לשני מיליעות, וסידורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן,

ומכבה ומדעיר מדיקול סממנין, ומכה בפטיש מטסים, ומוליח מהבלה).

ובזה יבואר שלף למנס שימוש כל להוח הרי לפסקי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוח אינו לריך להכנה (במובן כן ולח במובן הקלמה), לך גדר רשות שימוש אינו ניחס לשימוש כזה אלח ניחס לשימוש הקבוע, והוח בהכרח גדר נפרד ממוסגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנלמר שחפץ שייך לאדם מסויס, שלף אין שייכות בין חפץ עלמו (בקיומו ובסגולותיו השימוסיים) למוסגי קנין אדם בו, אלא הוח מתקייס אחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוח גדר מגביל ניחס לעצם מוסג חפץ הכולל, וכן הוח ניחס לשימוש ורשות שמוסג השימוש עלמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שניחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ואין גס גדרים האמורים אינס לווקק במקום כרשות לענין שבת, ויש למלוסס גס ניחס לשאר מקומות שמשמעותס מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ניחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עלמו (ולאה כי זה משמעות שס רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעלמו אינו מוגבל ניחס לדבר אחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, לוויר. וניחס לקרקע כמכון לרשות נדבר ממוסגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלף שעצם גדר לוויר קרקע אינו נוגע לעצם המוסג שימוש בקרקע, שזה שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר עד היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

בהא שאין צורך למלאכה ברשות - ברשות המלאכה כחפצא דאיסורא כשלעצמה ורק עשייתה תלויה בדעתו

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו לאו תעשה כל מלאכה (בהקדם דשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוח גדר ניחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוח שלא בגדר זה), לאין שניתה ועבודה האמורה גדר במלאכתך, אלא כל מלאכה מסורה. ומשום שאין השניתה האמורה ניחס למעשיו אלא היא מגבילה דבר זה בעלמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שניתה האמורה היא ניחס לרצוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עלמס. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו איחוד חלקי המציאות לסיפור אחד, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, וכלוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נשתרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואס נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמאפשרת שני חלקי מציאות בשת אחת אינה מציאה להגדיר את המציאות הקודמת כחלק ממשמעות המציאות הנוכחית.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה מלאכה - מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

והנה לישנת למתני' יציאות לשבת ל"ב, דאי כדבת לרשויות קתני ניחא, שביאורו סוגי רשויות, וזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות לדבת ס"ל לרשות שבת כרשות גיטין, דהכא מיירי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) אבל אס יציאות קתני מהו לנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד דהרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

והנה מלאתו בהא ליליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דילוף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה דאשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סילוק לסממנין ולצמר ולעור והמוליא. והשני, במעשה רוקס וחרס וכו' שעשו כל חכס לב, ובזה כלול סילוק לבגד

וקרקעים וכלים. והקליפי, כמה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיד ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלפי שנאמר על תרומת תכלת ושני וכו' מלאכה, והיינו, למר לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע - זריקת ארבע אמות היא המעשה והצריבה לגופה בעשייתו

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני דשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בלופן כללי, והיינו,

שמין שוה לבבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיימו שם. וכיון שמין מנוחה אינו על דבר, הרי שמין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו מריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט הינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט הינו במקום, לשין מקום אלא לבבר, ולכן אין למנוע חסרון במקום עלמו אלא לי היותו.

ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

שינוי רשות החפץ גוף המלאכה - חילוק מקנין חצר שאינו נחשב כמעשה מלאכה בשבת

ולענייננו היות הולאת חפץ מרשות לרשות, היינו, הסינוי, הוא גדר המלאכה עלמה, ומה להוא דווקא מה"י לרה"י והיפך, אין זה מקום התולאה, אלא מקום המעשה עלמו, וכמו אלו אפיל מעשה מכילת אוכל אלא בחלב, כך אין אפיל הולאה אלא בסינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלינו אוכל אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלינו סינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולאת ספר מה"י ולרה"י לקרות בו אפיל מעשה, והולאת חפץ מחנר אבירו לחנרו לקנותו בקנין חנר אין אפיל מעשה, אף שבזה יש משמעות בסינוי מקום החפץ ביחס לעורך החנר (וחנר אבדו מונעת הקנין וחנרו פועלת הקניין), ובזה אין.

חילוק שתי דיוטאות מדיוטא אחת במושיט - הכנסה מסבראי והעברה מהלל"מ

וע"כ יהיה תלוי גדר החטאת הנעשה בשנייס כמה שיש לחייב האחד על אף היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העושה עשייתו, אלא תיעשה ממנה מלאכה ביום השבת.

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות השמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילור שינוי בדעת במקום הידיעות, וההמחשבה האדם תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה,

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שבבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מבבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס ללכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

ותהא הנפילה גדר בשם רק בשותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפילה אחרת תהיה בשם הנפוץ כבר. וגם ביחס לזמן שהשם נופל אין בזה יחס לשבת ימי השבוע, שכל זמן נפילה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפילות, וזה יהיה גדר השבת בהיום הזה המסויים, ועל זה כתוב יקראל בריתי לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו לריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי יאמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעלמו היו לריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

הא דלא בעינן קרא לסידורא דפת – היות דבר מוגמר במשכן כולל כל מעשי הבנתו

והנה כאמור אין שיהיה המקום נפרד הוא אין תמידי, ויש לדון בזה מסוגיא לאתי לבים, והיינו,

ועל דרך זה יתבאר, קרוב לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שלפני שבת שהוא בכלי שינוי העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק ליפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדם לחבירו, וכאמור ענייני הפרשה אם לעסקינן בלחיצת הגר ולין שביעית שהוא לעניים וליקח נמי ללא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם לו מה שהיא לה׳.

ה. במח׳ הבבלי והירו׳ בילפותא דהוצאה

מחלוקת הבבלי והירושלמי בלימוד הוצאה - מקור הכנסה ולימוד דיום אסור

והשמירה הרלשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים ליזה יום שבת בכלי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק שיש יום מסוים שלריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה לפשר לקיים את קיום היום.

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה בגדר תכונת חפץ הנמצא ברשות - לימוד הכנסה ופרטי דיני הרשויות מגילוי מילתא הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החפץ, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה״ר וגם הכנסה לרה״י, ובהכרח שלין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החפץ, ול״כ בהכרח שהמלאכה היא עשה שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שהתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותוצאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שלינו ממחזור השבוע, שלינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית׳ ממליך כל הנמצאים ולינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו.

שיטת הירושלמי בלימוד דהכנסה מגיזברין - גדר המלאכה כשינוי מקום ולא יצירה

שיטת הבבלי בלימוד מקרא דוהמלאכה היתה דים - החפצים עצמם נקראו מלאכה

בנוגע לכל אחד מהשיטות שהם מן התורה מלאנו שנפלגו ליניהם לגבי עד כמה גודה מקרקע המקום, יחשב המוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהמוויר על הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

סתימה משהו בדוח אחת המגדירה את כל הדוח כסתומה, ולין זה אם נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גידול הרשות והוא כנספח למחילות האחרות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

והנה בעיקר מה לבעי לעקירה והנחה, כתב רש״י לעיל שאין לרך הוצאה בלא עקירה והנחה. והא לבעינן למקום לע״ל כתב רש״י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמוציא חשובה הנחה, ומבואר לבעינן מקום ל׳ להוא חשוב להגדיל את הנחת המוציא כהנחה, ובעינן להנחה מקום שהיא לרך הוצאה.

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו כבר למדנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למד שאף שהלחת הכוס והלעת המיטה וכו׳ יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות

חילוק הוצאה משאר מלאכות בבורר - ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

והנה לכאורה מלאנו מצינו מפורשת שאין יכו נחשבת כרמלית לף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, לאיתא התם עומד אדם בהי"י ומטלטל בהי"ר ובלבד שלא יוציא מד' אמות(יו), ולקלק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכניס, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. ומ"כ מלאנו במשחשבה ובאחי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

וביאורו שגדר מלאכת בורר אין היא ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שלבר בדבר מוכן לזה, ולבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב לף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר ברירה הוא שינוי ממצב תערבות למאינה, ובגדר זה יאסר לף עירוב (ולא בעינן לבם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב בדבר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולאי שמעורב אינו שייך לבבור, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בדבר תוספת תכונה, אלא בבבר לבבור ולא בדבר מפוזר.

ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך תוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא לבבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בלבבור אלא בדבר שעומד להתקייס, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקייס, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, לכיון שגדר המעשה הוא בכל הבבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה לתוספת תכונה, וברירה לפחות מכשיעור תחשב אפי שיעור ולף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק אפי שיעור בתולאה שיש לו להלטרף, לכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר לבבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא לף מלאכת אפי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתולאה, ואין זה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה לאית ביה).

גדרי תנאי איסור בורר לפמשנ"ת - תכונת הברירה בעומד להתקיים ושיעור כגדר בתוצאה בלבד

וביאור הדבר הוא שעיקר גדר הנחה הוא לכאורה רק הפסקת הנעת החפץ, ואין זה מעשה חיובי, אלא שעל עתה הניע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לשון בהניח ה' לך), וביחס למעשה הולאה הוא לכאורה רק גדר סיום המעשה, ובאם עודנו בידו ולא הניח גופו משמע לכאורה מאן לפלוג לאא חשיב הנחה (אי לאו למהלך כעומד וכדעת בן עזאי. וגם זה מלאנו שיש מי שאמר לדעת הבבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ל"ף בהי"ר. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורק נחלקו אי קלוטה כמי שהונחה בתוכו למיא, והחילוק בזה הוא משום שאין הזורק עושה הנחת החפץ בידייס, ולף באם נח החפץ לבסוף בדשות אין הנחתו מעשה חדש, אלא אאא פעל כוחו להניע החפץ רק עד כאן, ומ"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא משום מעשה שלו, ואי נימא דקלוטה כמי שהונחה למיא, ביאורו, שטבעה דשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ בדשות.

גדר הוצאה כשינוי מצב חפץ - אין חסרון בשני עושים בזה אחר זה

והנה איתא בגמ' הוריות (7.) לאין ב"ד חייבין על שיורו בדבר שאין הלוקין מולין בו, והקשו מן המשנה לאמרו לאם הורו בהולאה מדשות לדשות לפטור חייבין, והרי הולאה כתיבא לכתיב לא תוליאו משא מבתיכם. ותירלו להורו בהכנסה, ואב"ש להורו במושיט וזורק. וכתב רש"י לא כתיבי בהדיא (ובגמ' שם הובא גי' אב"ש בהכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר אי גרס לה אי לאו).

סוגיא דהוריות בהוצאה מרשות לרשות – הבנסה, מושיט וזורק שאין הצדוקין מודין בהן

וכבר הובא בדברי הירו' שאף הכנסה חשובה כהתובה, בגיזברין לעובי המלאכה, והכא משמע להלמוד דילן לא סבירי ליה, וכמו שאמרו בהזורק להוא מסברא דמה לי עיולי וכו', ואמרו לבר"ש הוה הכנסה תולדה משום דלא כתיבא בהדיא בקרא, או דלא הוה במשכן חשיבא, ומושיט וזורק כתבו בתום' שם דהיינו מה"י לרה"ר, ומשמע ולא במושיט מה"י לרה"י דבך רה"ר, ובגמרא דילן משמע שהן נלמדים ממלאכת המשכן דזריקת

מחטין (לכרס"י נשאר למשקנת, וכלכתב בסוגיא לכוורת), והוקטה מרה"כ לעגלות (ללא משמע שהעלום תוך כדי עליה ללא בהוקטה), ומי נימא למוקיט, היינו, מרה"י לרה"י לכך רה"כ, גם בהא למכו להוא נלמד ממלאכת המשכן להם עשו ואתם לא תעשו, ובילוד הגמרא ללא כתיבא, היינו, לכיון להולאה נלמדת מהבאת העם, והתם הוי בהולאה ובהעברה ביל לבד, ע"כ מוקיט וזורק חשיבי לין הלדוקין מודין בה.

אבל יש להקשות לכיון שהוא סברא למאי לין הלדוקין מודין בה, ועוד קשה מה להביאו קרא ללא תוליאו משא מבתיכם להוא לבבי קבלה ולא הביאו לימוד להזורק ללא יעשו עוד מלאכה, והבי לא יליפינן לימוד מלבבי קבלה, ולי הוה כגילוי מילתא, קשה למאי לא הביאו זה הפסוק בהזורק לנתקשו שם לי קרוי מלאכה, וילפי העברה העברה וכו'.

וכיון לביאם לרשות כל הרשות לאת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' ללף שאינו קרקע הרשות שהבי לינו תופס עשרה לעצמו, אלא גדלו שהוא מקום ברשות, ולף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שלין פחות מט' על ג' לין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהבי הרשות תופסת על עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מל' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהבי הרשות היא בחלל עשרה, ול"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

בירור וביאור בגדר הוצאה האמור שם - גילוי מילתא במשכן אינו מועיל להכנסה וזריקה ללא גז"ש

ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם

וע"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום לאבר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביאם למקום המסויים שבו הוא נמצא ביאם לגדלי מנוחה לאית ליה.

שלושה נושאים בעשיית מלאכה בשבת - העושה, המלאכה, והמעשה המחברים

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנלטוונו לנוח בשבת, הבי שהשבת מקור ויכולת להיות החלם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות החלם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

והנה בזה הגדר למהלך יש למצוא כמה חסרונות בעובר לרך סטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בסטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, אלף להוא לורך הולאה, וולאי אינו הפסק לגבי מעשה עשמו, לחשיב בבת אחת, אבל לגבי חפץ יש למצוא בזה חסרון.

ועוד אמרו שמלשון הכתוב אלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר שנמצא במקומו ובתכליתו, אבל אם הוא נמצא שלא במקומו ובתכליתו, אלא שהוא מוכן לתכליתו, כמו הצעת המיטה, הדחת כלי וקנידת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאמרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא כמה שאינו

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה - נוטע אב מלאכה אף שלא ניטע בפועל במשכן

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי לימים, הבי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליצרכל מלוה שהלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויצרכל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יצרכל לה', אלא מאחר שעדיין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

מחלוקת ר"י וחב' במנין מלאכות - מקור ל"ט מלאכות וחילוק הנושאים

וזה גדר יום קדוש האמור ביאם לעשיית מלאכה, והיינו ביאם לזמן שביבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלא מיוחד לבבר, ולי עשיית מלאכות תורה לת יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביאם לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עול מין

מלאכה תחצב חילול קדושתו ביותר, ועל זה צייך לומר ואת שבתותי תלנו מאל. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מחל יחצב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו דלמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבייס פטור).

שימוש בו, וזה כמו בגדל הרלשון למקום חפץ, ובגדל הרלשון בלורך האדם בחפץ, והיינו, מה שיש לו לורך עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה כאכילה וקירבה וכו'.

ומבואר מכל זה דבאיסור עשיית מלאכה הדבר האסור על האדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המלילות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדלו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לדעתו נאסרה יצירת התולאה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

והנה מלאכות מלאכות לחציבי אבות ואעפ"כ חציבי מלאכה אחת, וכמו בזורע לחציבי זורע ונוטע ומבריך ומרכיב כולן אבות, וכן בחורש וחופר וכו', וכן בקוצר ובולר וכו'. וכן מלאכו בבורר וזורה ומרקד לכולן אבות, וכן בכותש ודק, וכן בטולח ומעבד, וכן במיסך ושובט, וכן בלורג ומלקלק. ואעפ"כ משמע לחין חייבין בנפרד אם עשה כולן אלא בבורר ובזורה ומרקד, ובזה לבמולח ומעבד לפקו אחד ועיילו לבירטוט. ורק"י חילק בין בורר וכו' לבין שובט ומלקלק אלא חציבי מל"ט, משום דשובט ומלקלק הרי הם כמיסך ולורג ממש, אבל זורה וכו' אלוקים דזה בקשין וזה בלרוסת וכו'. ולא נתבאר לאמי ליתא חילוק זה בזורע ונוטע שאמר רק"י דזה בזרעים וזה באילנות. וכן בכותש יש לומר דזה בשבלים וזה בחיטין, ול"ב למה לא יתחייב עליהם בנפרד. ועוד כיון דולאי מולח ומעבד הוו במקדש אמאי לא נחציב לה מע"ג דלמי. ונוטע וכו' וחופר וכו' ובולר וכו' לא נתבאר אי הוה במקדש (ובולר ומסיק לכאורה בעו ליין נסכים וקטורת ושמן זית למנורה). והנה בזורע וכו' כתב רש"י דכלוהו לאמוחי, ובחורש וכו' כתב לכולהו לרפויי לרעתא, ובזורה וכו' כתב לכולם להפריש פסולת מן האוכל, ובמולח ומעבד כתב לאף מליחה לורך עיבוד הוא.

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי הוא חלוקת לורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים הוא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לאמית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת לורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, וכמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

ספק בלימוד המלאכות מעבודת המשכן - אי דווקא הוו בבנייתו או אף אלו דהוו בקיומו

מלאכות החשובות כאב אחד - חילוק בין מלאכות הדומות ותכליתן המשותפת

ח. בגדרי הגלמד ממלאכת המשכן

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן - שם מלאכה הכללי, פרטי המלאכות, ודינים כלליים במקלקל

והנה מלאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדל שם מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחציב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סילורת לסממנין ולשמן ולעור והמוליא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סילורת לבגד וקרקעים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלא שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, שמר לבוש לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדל הלימוד השני, היינו, מה נחצב למלאכה. וזה יליף אף ללא כתיבת המלאכה בפירוש, לכיון

דילעיון להכי הוה במשכן, והרי נקרע מלאכה כללעיל חשיב מלאכה לעצמה (כמו סילורלא לפת מממנין, וסילורלא לחוט מצמר, וטוויתם וסילורלא לבגד מיריעות, וסילורלא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקעים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביקול סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליך מהבלה).

והגדר המליקי, הוא מה לילף בגדר המלאכות עלמס, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוללה לילפי מהבלת ישראל, לך גדרי המלאכה כהוללה והוסטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוסיט לעגלות), והעברה למעלה מי׳ ממשק בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מלרון, ומה שלנו למילף ד״ת. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מררי אלא עבודה, וגם לא ילף מלשון מלאכה לאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש״י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע דלעת רש״י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לורך תיקון שמלאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע״מ לבנות לסותר, לף למכבה במשכן ילף מכיבוי אם שתחת דול לסממנין, וכמו לכתב רש״י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו אם אזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, אלא ילפינן בהיפך מקורע להוה במקומו).

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקולם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שלף שהחת הכום והלעת המיטה וכו׳ יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, לך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

בירור בהא דבעו מלאכות בנגד מי – דקדוק לישנא דכנגד מי במנין ולא בסיבה

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויליאה, ואין עליו שם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליאה) שאינו שותר (הגדרת מקום עם) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא לאל ממרכיבי הלל שלל כל מקום גדול, הרי לשורה מובהקת שלו יש שם גידול (עיין שורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח אחת, והיא תהיה חלק ממחילת שותו הלל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

ויש להסתפק אי בעינן לה גם בנקט להו בידיה, והיינו, למה לאמר רש״י להנחת גופו הוי הנחה, אי הוה לווקא כשעומד, או אפילו כשהולך, ואי נימא לאף כשהולך הוי הנחת גופו ל״ד מאי שנא משבת.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רשוי לשימוש היחיד כלרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לשימוש של איש (או לענייס מסוימים), ולכן ליס ההבלה וההפרלה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדיונו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרשות למקום חפץ, ובגדר הרשות בלורך האדם בחפץ, והיינו, מה איש לו לורך עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה כאכילה וקידה וכו׳.

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזורק ומוציט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום לראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עלמו, והוא

חילוקי חטאות בסוגי מלאכות שבת - הבחנה מחילוקי חטאות בגופים ושתי מלאכות מחייבות שתים

והנה מלאנו בגמ׳ שאין עשיית מלאכה בשבת שבמזיד חייב כרת ובשוגג חטאת נחשבת לעשיה אחת, ולף שלשון כרת וחטאת נאמר בכללות על לולו ללא תעשה כל מלאכה, ישנם חילוקי חטאות בין סוגי המלאכות, והיינו, בכל חייבי חטאת

יש לינו חילוקי חטאות בגופים וכו', ואלו הן גדרים בחילוקי עשייה, ומלבד זה ישנם בשבת גם חילוקי חטאות לסוגי המלאכות (ויותר מזה מצאנו שיש חילוקי עונשים שמצאנו מי שיסבור למלאכת הבערה לבדה יהיה, וכן שמחת מן המלאכות תלמ מן הכלל שאין חייב עליה סקילה, אבל אין זה שייך לגדר חילוקי חטאות הנובעים מחילוק לורת ומטרת המעשה). והעושה שתים חייב שתים, והעושה אחת כמה פעמים חייב אחת, אם אין חילוקי חטאות במעשים עצמם. וכן שנחלקו בזהות המלאכות, וכמה הם, שמצאנו לעת ר"י לשובט ומדקדק גם חסובים לאב מלאכה לעצמו.

שני גדרי חילוק בין מלאבות - חילוק גדר מלאבה עצמה לעומת חשיבות תוצאתה במשבן

בחלק המעשה של האיסור מצאנו שלושה גדרים (ול"ד לחילוק הנ"ל במעשה שתים, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדל העבודה חלוק גם ע"י גדל העושה המאור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמלאה היא יכירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יכירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

ובגדר הרשות, היינו, מה שאמרו לזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומדקדק, לרבי סבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק.

וביון דביאם לרשות כל הרשות אחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' ללא שאין קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעצמו, אלא שגדלו שהוא מקום ברשות, ולא שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שאין פחות מט' על ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת על עשרה, והיה להחשב גם לוחב המקום, ומהו שפחות מל' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, ור"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

ומלאכות שהן לומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה אלו שתים, שאין גדל תולדה לימוי ממש שהלומה הרי הוא אב.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קולר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההולאה מרשות לרשות.)

והנה למדו אין העברה וזריקה ברה"ר מהולאה וגם הם חסובים כתולדה להולאה, ובילול הדבר הוא שעיקר גדל מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדל איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בתי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדל בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת לישראל אלא במדבר סיני ולא במרה, כי גדל חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה להשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפץ בגדרי המלאכות מה להשיב לאדם.

סיכום לימוד ממלאכות דמשכן - גדר חילול שבת שאינו קדוש לה' ולא בחשיבות לאדם

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הכנה ושלילתו מהדחת כוס והצעת מיטה

והנה למרות שכל הנחלקים מצני לידי המחילה שווים כלפיו בהפרלתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחלילה (או צורך ללאי חלילה) מוגדרים ע"י המחילה כנחלקים, ואלה שאך אין פעולת העירוב מצפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחילה לא תתייחס אליהם רק כחוללת מפניהם, וכללעיל.

וגדר מחשבה הוא בצני לופנים או בחשיבה שקולם המעשה כילל לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו בבר לאמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה לאר שאף שהלחת הכום והצעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורלו לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורלו לבגד הוא הכנה ללביקה, ואין לביקה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שבב מקומם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תולאת מלאכה זו לבבר אחר, ובעי מחשבה.

גדר מחשבה כשלב מוקדם במלאכה - רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה כי אינה לדבר אחר

וזהו שאמרו בדיית הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי בדייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בבר הזה, ולא שיתאים לבבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - חשיבות המקום כהכנה לצרכים אחרים וחשיבותה כשאר מלאכות

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, אלא מהני מה שהולה לעשות בבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לבבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לבבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לאפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר אפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים אשר יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולאה כשאר מלאכות.

והנה אף שלגבי מקום אתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו במקום. לגבי אם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה בבר הנמלא חשוב ברשות, מלאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופה האמור במלאכה - צורך בדבר שבו נעשית המלאכה ולא בצורך העושה

וזהו שכתוב לשמור מצוותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרלה הוא בליווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ולאי שמי שאינו מולא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימלא הדרך למקום הרלוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר עד אנה, כלום הרולה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועליין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין לי בזה שרולה אתה שאין אתה מגיע בבלי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרלה, והיה לך לעשות מקומם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצוותי, לשם לו הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הורלה יוכל למצוא הדרך.

והנה ליענה למתני' יליאות דשבת ל"ב, דאי כרבה דרשויות קתני ניחא, שביאורו שוגי רשויות, וזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות דרבה ס"ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא מיירי בשוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) אבל אם יליאות קתני מהו לנקט יליאות השבת, וכי תני קבילות השבת וכו', ועוד דהרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

אבל לר"י שמין זה תלוי במה שהעושה לריך, ח"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שמין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא לריך את תולאת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בוכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה

ועיין לה כי עיכוב לריכים שנו כאן, שיש בורך של העושה, ויש בורך של הדבר שנעשה, ובשניהם ר"ש פוטר. ולא חייב ר"ש אלא ביש בורך של העושה בדבר שנעשה ובהולאה, היינו, מקומו של חפץ, ובורך, היינו, לקרות בו וכו', ופשוט למוליא מחמה לכל חייב, ולא גרע בורך בקריאת החפץ מבורך בקיומו.

ונסכם את כל האמור, ונקדים בשיבותם למלאכת הולאה, דהנה מלאכת הולאה מרשות לרשות לא נאמרה בכל דבר שיש להגדילו כיולאה, אלא במקרים מסוימים, ולא נאסרה הולאה מרשות לרשות בכל הרשויות, ומשם הולאה מרשות לרשות היינו נובע מעצם חיסור המלאכה, אלא מליאות הולאה מרשות לרשות נובעת מבורת שימוש החלס.

המציאות הכוללת של דברים בדי שימוש תגדיל את הדברים בקיומם, והיא תהיה מליאות כוללת שביחס לקיומם כדבי שימוש תהיה המליאות לחילה, אך ביחס לדברים בדי שימוש קיומים יחשבו כדברים נפרלים. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לשימושו יוגדל כדבר בל שימוש וביחס להיותו במקום יחשב כמשתמש במקום והמקום יוגדל כדבר בל שימוש נפרל וביחס להיות בו חפץ יחשב כמשתמש לחפץ.

וביאורו כי שם נפיקה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחס ליחיל, כלומר נפקי, היינו, שיהיה החבר לא ליחול שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העושה אותה כמשתמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדר במלאכה אלא שהחלס אלא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י החלס מבטלת את נפיקתו החיצית, שהרי נעשה משתמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיקה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה

ובזה יבואר מה שלא אמרינן דמחוסר קירבה לא הוה מחוסר מעשה, דזה שייך רק בדבר שמשמעות המלאכה שבו אינה מקום ככותב וכו', אבל מלאכת הולאה כולה רק משמעות מקום, ומחוסר קירבה הוי כמחוסר מעשה[ב].

ואחר כל זאת נראה לולאי אף ר"ש יודה דבנתינה לאחר חשיב לריכה לגופה, לכיון שאינו מפקיר הדבר סתם אלא נותנו למי שהוא רולה שיהיה לו, חשיב בורך לו בשינוי מקום הדבר[ג]. ואלא אמר ר"ש דבעי שיהיה זה בורך לו, אלא במניח במקום שאין לו בורך שיונח לווקא בו, ואלא מי שמוליא את ורולה שיונח במקום מסויים לווקא שיש לו בורך בזה גם ר"ש יודה לחייב, דשינוי מקום הוא גופה של מלאכה, אבל לא יועיל בורך מלוה לקבורת את, דהוא מלוה בתת ולא במקום.

א. וצ"ל דדעת ר"ח דלא הוי מחוסר מעשה הוא רק בשיעור הדבר, ובמק"א הארכתי

ב. וכן נראה דאמרו ידו של אדם חשובה לו כד"א, והנה מצאנו מח' אי הצנעת אחד חשיבא לאחר, ואם רצו לומר דיד אדם חשובה כד"א לא

ולפי שני לדעים אלו יש לחלק את שיכות המושג מחיצה בחריץ ותל, שלגד הרשות גם שם נאמר שהגודה השונה של חריץ ותל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחריץ ותל וכלעיל, לך אין לנו לומר שיש כאן מחיצה במובנה הפשוט החוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא שם נאמר גוד וכו'). ולפל הנני יש לבאר שאף בחריץ ותל שייך המושג מחיצה, בתופן זה שהם יוצרים מסך מסויים שמונע רגל רבים, ובזאת יופרדו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרא, ויתבאר בתופן דומה בין תל המתלקט.

דקדוק בלשונות רש"י בגדר משצל"ג - צריכה לגופה בחשיבות העושה ולא ברצון בתוצאת המלאכה

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו השונה מלאכה אלא מקום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא כמה שמשמש לאדם, כל מעשה הוצאה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הוצאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כיצירה) וזה משמעות שינוי האמור.

מחלוקת ר"י ור"ש ברצון המעשה הנצרך - לר"י כל צורך ולר"ש דוקא צורך בגוף המלאכה

והנה כל זה אמרנו ביחס להיות האדם עושה המעשה, אך בנוגע למצות התורה יש מה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור יש עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה כל מלאכה – איסור מלאכת שבת הוא במעשה ואינו במלאכתך

וההבחנה זה במה שיש לנו במי שעקר מזויות לזויות ועמד לכתף ועקר להוליך (בהנית, שאין מחשבת עקירה כלפוף), לכאורה היה נראה לדזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב לותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל זה שעושה מעשה חדש להולאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ועל כן לא יהיה נפיאת השבת זכרון לשבת מעשה בראשית, היינו, שהוא עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפיאה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור ודיחס לדור ולעתיד.

מלאכה שיש עמה מחשבה - מעשה חשוב בעצמו ולא מחמת צורך שלשמו נעשה

ובעיקר אין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון למעל גבי למשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ולא שהם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו לחורי ופני הוא בגדר המקום עלמו (היינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ואחרי ליזה דבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עלמו שנאמר דזה גבו ולא פניו וכו', ולריך ביאור ליזה גדר יש בהנחת דבר לאחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

ועניין המלילות האמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמלא ואין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיד שימלא כמושג לאחר. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמלא כך וכעת מצבו לאחר כדבר לאחר שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו לאחרת כדבר שישתנה.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שים להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, דירה העשויה לגורך שאותה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עלמו כמו מקום שגודלו יותר מבית שאתיים, שמחילתם לינה שתי וערב, ומחילה העומדת מאליה.

ואחר שיטנה יחסיות המושגים לפצר להגדיר את מלילותם של דברים, והיינו, שאחץ הנמלא

ביאור דברי רש"י הנ"ל לר"ש - אין חשיבות המלאכה משום תבליתה

במקום יחסר שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחסר שהוא מלא, והיפך. ממילא יוגדל מצדם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדל שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

ומעתה י״ל לקו״ש אם רוצה במעשה לא בעי שיהיה לריך לתוצלתו, והיינו, עני ובעל הבית, והבלה ליקרלא, לכיון שרוצים להוציא לף שתהיה צורך ההוצלה לתוצלה שאין היא צורך עלמו, הרי זה מלאכת מחשבת.

ובזה יבואר מה לאמר רש״י לכיון דס״ל לר״ש משלא״ג פטור לא מהני מה לריך לאפרו במבעיר, שהיה להקשות למה לא יחשב זה כצורך, והרי אפר זה הוא מגוף מה שהובער, וביאורו כאמור ללא מהני לר״ש צורך שיש לו בתוצלת המלאכה, אלא במה שיש בה להחשיב את המעשה, וכיון דהאי אפר לא בא ע״י מלאכת הבערת הדבר, לא מהני מה שלריך לגופו להחשיב את מעשה מלאכת ההבערה, שמבעיר הוא מה שבוער ולא מה שנשרף, והוי גוף דבר אחר ולא גוף המלאכה האסורה, וכן י״ל בלריך לכלבו, לקו דהוא לריך לדם למשמע דהיא גוף המלאכה, כיון שאין לריך זה אלא לכלבו, הרי שגוף הדבר הנלרך הוא אכילת כלבו, ואין זה גוף המלאכה.

סמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שילא בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל אדם ישתמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

חקירה במה חשיב גוף מלאכת הוצאה לר״ש - אי בחפץ לבד או בחפץ ומיקומו

אין השיבות למחיצה למקום להיקרא מחיצה, אלא מ״ש היא עשויה למקום שיש בו ד׳ טפחים. אין זה מתייחס למקרים בו תהיה למחיצה השפעה נוספת מלבד המקום המסוים הנ״ל.

אבל הנה לף אחר ביאור זה עדיין יש להקשות ממי שנא מעמוד ט׳ לכתב רש״י לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע״ג חייב אע״ג דלא הוי מקום ד׳, ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילאנו במק״א דדין עמוד ט׳ הוא משום שמשמש כאחת עם קרקע שלילויו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר אין זה כחלק מדין ג״ט וי״ט שהוא כגדל תוך ג״ט, וכמו שאמרו דאי לאפשר לרה״ר להילקט בהיטני (ואע״ג דללהו לה ואמרו להוא משום הלכה ללבוד (וכמו דבילאנו שגדל אי לאפשר וכו׳ הוא גדל בצורת כל הרשות,

ביאור דמח׳ ר״י ור״ש היא בגדר מלאכה - ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

ועל דרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבילו, וכשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלאיפת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי אלא הזכיר בשאר פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה׳.

אבל לר״י שאין זה אלו במה שהעושה לריך, מ״כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ומ״כ לא יועיל מה שהוא לריך את תוצלת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוצלה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לר״ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוצלה הנלרכת לו, ור״י הוא מחמת תוצלה הנחשבת למעשים.

והנה לכאורה יש למצוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני ענייניס, האחד, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נמצא אלא בלווירה ולא בקרקעה. וברש״י כתב לקו לי העמידתו הרוח לחשיב נח, אי הוה יותר מג׳ פטרי רבנן, ומ״כ אין זה עניין להיות החפץ נח, אלא במה שאין הונח, היינו, להיותו בלווייר דרה״ר לא חשיב בתוכה.

סימן ט

בגדר מתעסק (כריתות יט:)

א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות

מימרא דרב נחמן אמר שמואל במתעסק בחו"ע ושבת

ואחר שיצנה יחסיות המוצגים לפצל להגדיר את מלימותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמצא במקום יחצב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחצב שהוא מלא, והחיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

והנה לכאורה הא לאמר רב נחמן לא יהני לר"ש שהרי אין לין מקלקל בחבורה אלא במה שאין הוא צריך לזה, ובהכרח לפי בחבורה חייבי שלריך, וכיון שאין שינוי בין חבורה זו לחבורה זו לענין מה שלריך לפס יהיה חייב. וזה התירוץ אינו אלא לר"י. ולר"ש כיון שגדר מה שנחצב תולאה כמלאכה להגדיר המעצה כעבודה הוא בחפץ הנצרך לו, אז אין גדר שונה בחובל, שזה כמו בכל המלאכות שיש תולאה והוא צריך לה, ואם מלאנו פטור למתעסק בהכרח שהוא ביחס לפני לרכים שיש לו, והוא התכוון לעשות תולאה לצורך זה ועשה לצורך אחר מכוונתו, ות"כ אף במילה יש לר"ש לפטור. אבל לר"י שגדר מלאכה היא במה שהדבר עלמו רלוי ומתעסק, היינו, ביחס לדבר עלמו, וע"כ בהכרח לפטור למתעסק הוא במה אלא נתכוון לחפץ זה, וכיון שחייבה תורה על חובל בהכרח הוא מצוס שמלאכה זו, אף שאין היא תולאה החצובה לצימוס אלא, מעצה שלה נחצב לעבודה, ות"כ הרי אין מלאכה זו תלויה בחפץ. ות"כ אין במה שהתכוון לחפץ אחר פטור למתעסק.

תיובתא דרב יהודה

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמליבת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר רשאי בו, וביתר ביאור שאף לאנס וכמ"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עלמו, והם זה בגדרים כמותייס ביחס למשמעות לקרקע עלמה, אך עצם משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שאין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וכשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עלמו, וכמ"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ואף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומצוס כך גם היותה נפרדת ומלותלת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה אף שאין לשטח זה לבדו עמידה במליאות.

תיובתא דרב אושעיא

ויש להקדיס מה שכבר ביארנו במק"א שגדר מלאכת תולאה שונה מרוב מלאכות שהיא מלאכת שינוי (וכבר ביארנו שם מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חילוק דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח

במקום) ולפסק לסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חסידי מלאכת שינוי ועוד יבואר), ובילתנו שממנס ברור יותר חסידות מעשה שיש בו חילוק תולדה ומה שיש בתולדה להחשיב המעשה, לבד מזה זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תולדה (ללא ממר הכתוב לא יהיה חלא לא תעשה).

פירוקא דרבא

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם מיכא דינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו, לתייבי כלעיל לחבד מלקט מליבו, דלכ"י לף במין אחד פטר כ' יהושע, וכ"ם שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, וכ"ם שזורי שיתכן דם"ל דמלאכה שאין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור כ' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלשה ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לכ"ם דסבר שהוא תלוי בלורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הלורך הוא אחד חייב, וכ"י אפילו בזו אומר שפטר כ' יהושע, אין לכ' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רשאי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בתופן פרטני לשימוש של אדם (או מעשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה וההפרלה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדיונו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

ואם מכן י"ל להיינו לאמר רבא שאין מחלוקתם במה אדם לשקט לבזה אפילו כ"ם פוטר, אלא מח' בלהקדים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקדים, לכ"י פטר כ' יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולכ"ם וכ"ם שזורי לווקא בשני שמות, היינו, שהי מלאכות, אבל בשוחה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף כ"י מודה לאסור לכ' יהושע, לכיון שאין גדר בדבר האסור להוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

סיכום חילוקי נושאי מח' אביי ורבא ומח' ר"ש ור"י - מעשה האיסור לחטאת לעומת התוצאה ושגגת חטא בה

והנה המחילה למורה לחלון בחופן מוקלם את כל הבבר הנראה לחילה שאם חילה אחד הוא. והתגדרה של הרשות המוגדרת והרשות המערבת (כשמתייחסים לכל אחד, המוגדר) היא הגדרה שונה ביסודה, בהיות הרשות המערבת בלתי נלרכת להגדרה כל שהיא על מנת ליצור עירוב, אלא כותה הוא בזה שאינה מוגדרת ובבר לא נתבאר ביו.

וביאורו כי אם נפיקה יבוא במשמעות ריבוי הבבר עלמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למוקג מלאכה, כמטרת יליבה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופש, שעשייתי מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפיקתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיקה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה שכתוב וינפק בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

והנה במה דילפי פטור דזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת לכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה דממ"נ אי אסור מקרא אלא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו אותו וכו', ואי אינו אסור מקרא אלא תעשה כל מלאכה, הרי זה בלא עשה כלום (וכמו לכתב רש"י לאי פטורין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט לאשר חטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

סמטא, והיא המיועדת לשימוש הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שילכה בה. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את התפקודות שכל אדם יתמתם בהם, ואפילו בעת מחלת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

והשמירה הרשמונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים היכן יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק שיש יום מסוים שעליך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולדה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (כְּמֶעשה, ובמעושה), ומלד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (כְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומלד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעצמו ולרצונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כדוגמת מחשבת איסור וכוונת ד' לדברים,

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, ושזה הדבר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין לריך שידע שהוא אסור, לאחר שמחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור בחיתוך, הוא יהיה הנלרכת לידיעת המעשה חיתוך עלמו.

גדר מתעסק בחלבים ועריות - חייב שכן נהנה מגוף הדבר משא"כ בשבת שיצר מלאכה

מושג, אם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר והוא השגה ואינו מצוי, והמושג לבד, היינו, מה שקייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעלמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיל דבר שאינו קיים במציאות לך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרלה להגדיל חלק ממקרה מציאותי בנפרד משאר המציאות לף אם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי,

אבל בנתכוון להגדיה לו לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שילינת חיתוך ואכילה, ולאי שהם גדר במעשה עלמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עלם מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עלמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגדי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת אסרה

תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר תמוך), תשיבת גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי זית במעשה גדר שעושה את מלאכות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

חסרון גדר מלאכה במתעסק בשבת – ביאור חילוק חבורה לר"י ברצון ולר"ש בנטילת נשמה

והנה בגמ' לקמיה כתבו לגון בדברי שמואל מה שאין רין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת (והנה גדר מה שאמרו שאין זה מתעסק, אף שאמרנו לעיל לאיתתא בנתכוון וכו', היינו, משום שעיקר פטור דמתעסק מחטאת, הוא משום שאין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון ידיעת איסור, וכמו שאמרו שגגת תלמוד עולה זדון. אבל חסרון ידיעת המלאכות אין בו צורך כפרה לחטאת, אך היה לגון בזה לכאון שיש לו לבעל יב לו גם להיזהר במעשיו שלא יחטא בה, והיינו, שגדר הפטור הוא במה שיש להגדיר כלל מעשים של אדם אינה שיעשה כמותרים או אסורים, וזה הרי תלוי במלאכות לבריס האסורים שיש לעשות בהם איסור, וע"כ עיקר גדר הפטור דמתעסק הוא לא במה שיש לו לעשות מעשים שאין אסורים, אלא במה שיש לו לעשות מעשים המותרים. ובזה יש במתעסק שנתחלף לו ממותר לאסור יותר גדר הפטור מהעושה בלא כוונה כלל), והיינו, לכאון שגדר מלאכה האסורה אינה רק בדבר המוגמר העומד לעצמו אלא במה שהוא מחשיב לעצייתו, וממילא במתעסק לשני לבריס אסר בדבר שנעשה גדר מלאכה, והוי כמי שלא יצא מלאכה כלל ממעשיו.

הרצון הוא מחשבת קיום מצוות, והיא משם רן כאדם הרן אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רן אין הוא עליין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום בייחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו ידיעה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכשירצה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שכוונה במצב ויהיה עליו שם הדבר שכוונה, וזה גם בזמן המצב בייחס להמשכו.

השבת תבוא בשני מצמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בתי עשייה. בחלק העשייה מצאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מצאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מצאנו שני גדרים. א. ביום. ב. בשלם. בדבר ממנו שובתים מצאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בתי עשייה מצאנו שתי מצמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של תי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

דין מילה שלא בזמנה - דחיית שבת במילה ובגדר זמן המצוה

(וביתר ביאור ריש להקשות לרש"י למאן דלריש התי לא לריש התי, ות"כ ליתא לדשמואל אלא לר' יהושע, דלא ס"ל מתעסק פטור אלא ממלאכת מחשבת, ות"כ עדיין יש להקשות לר"י דלא ס"ל דילפינן ממלאכת מחשבת, ותין שייכות בין פטור דמתעסק לתין מקלקל, ולא בחדא מחתא מחתינהו, ול"ל דבנתכוון לזה ועשה בזה אפילו לר"י הוא משום מלאכת מחשבת, דהא ס"ל לר"י דליכא פטור זה לגבי יציעת איסור, וזה ביאור המשך הגמ'. וע"ש. וברש"י כתב דשוגג חייבי שנתכוון לזה, אלא שחשב שנולד בשבת, ושאה דהרי יש לתלות זה במח' תניי ורבא, דזה תניי ס"ל דחייב, ואף אחר פטור דמלאכת מחשבת, ולרבא פטור אף אחר מלאכת מחשבת, והנה רבא פוטר אף בחשב שהוא רשות אחרת, ולכאורה זה ממש כמו כאן, היינו, שנתכוון לזריקה, ונתכוון לזריקת ארבע, אלא שטעה בידיעת מהו המקום שזורק בו, ואמאי לר"י חייב, ואמאי צריך לסברה דדבר מצוה, וי"ל שאין גדר לחייב יום השמיני את השבת, גדר בילוד, אלא הוא ספירה מעת שנולד לקיים בזמן זה מצווה למילה, וע"כ אין שייך בזה מתעסק כלל.)

ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה

גדר מעשה מלאכה שיש במהלכו משמעות בתוצאה - חיוב חובל במעשה כמהלך ולית ביה מתעסק

גדר מה שמקום שביתת לדם הוא ל' לחמות, וכן העברה היא ל' לחמות, וכן שיעור של המתלקט עשרה הוא כדרבע לחמות, הוא מקום ששיעור מקומו של לדם הוא כדרבע לחמות, ומה שהוא שיעור מקומו של לדם מצאנו מחלוקת לם הוא מקום שעמם מקום לדם המונח הוא בל' לחמות, או ששיעור שימוש לדם בחפץ הוא במקום ל' לחמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשימוש לדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש אחד של לדם ל' לחמות, וכיון שעד עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, לם התל יתלקט עשרה בתוך כדרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש אחד של החלק של הקרקע שלילו, ויחשב חלק זה של התל כנפרל מהקרקע. לך לם יתלקט עשרה ביותר מכדרבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל לורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש אחד עם הקרקע, כיון שהגולל הגדול ביותר של מקום שימוש אחד הוא כדרבע לחמות, וכן לא תחשב העברה כרה"ר בפחות מל' כיון שעל ל' לפשר שיש עליה שם שימוש אחד במקום.

וע"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בשבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום לאחר מעשה, וכיון שאין היות לשבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

וכן לרה"ר שחפץ הנמצא בה חשוב כמונח, כי יש לאיות ברה"ר שאין כלל מקומותיה חשובים להיות לאחר, ולשרבה שהיא מפרילתם, והיינו, שאמנם ביחס לגדר כנוס שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, לך יש גם לאיות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרל, לפילו במקום שיש להחשיבו כאחד מלל עלמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (היינו חפץ המונח כשר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום לאחד ולא יהיה נפרל משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמצא בכמה מקומות ואין לו מקום.

במה שהקשו ברישא מדברי ר"י ולא מר"ש רש"ש - חיוב במין אחד משום אבד מלקט מליבו במחשבת קיום

וכן כתוב שפת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ואחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עסקיו לבד במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לפשרות שתעשהו אחר, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה אינה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן לין הבערה לאחלק לו ללאו יאמת, כי ליבל מיחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

ולמדו זה מהאמור לקודש היא לכם, וים בעשם יום השבת גדל קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן

וזה אמרו דר"ח שבר לאכן אין שייכות, אלא שבדרך כלל בנתכוון לזה ועשה זה, בשני מינים ממילא ליהא למחשבה, והיינו, שאכן בייקר לעשות המלאכה, והיינו, שהיה חפץ בקיומה, ובזה לי לגדר מלאכת מחשבת, היינו, מחשבת הקיום, אבל לר' יהושע בעינן לבקשתו, וזה מחשבת הקיום הנלרכת לעשייה, ובעינן למחשבתו, היינו, מחשבת הקיום הנלרכת לגרימת המעשה.

משמעות קיום בקשתו במלאכת מחשבת - גדר רצון האדם בעשיית המלאכה שיש בה מחשבה

והנה מצאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי לין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה לת המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתולאה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיל לת המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמינו בהלכות בורר ועוד.

ומעתה יבואר גדר מושיט מה"י לה"י, והיינו, דזה כמו גדר ד"ל בה"ר ביחס לשימוש להנחה, שלפ שכמו שמחלנו אין מחיצות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש להנחה, לד כיון שעובר לדך ה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש להנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

המשמעות המציעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שלגיו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלקת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות המציעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

ביאור מחלוקתם בילפותא דאשר חטא בה - חטא בתוצאה המבוקשת ולא במעשה עצמו באבד מלקט

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהולאה מה"י לה"י, ומה"ר לה"ר (שנחלקים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לד השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מה"י לה"ר וההיפך. וזה כי רשויות אלו שונות לחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

והנה כאמור תנאי המגדירים את המעשה של מלאכת הולאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, וכוד כופס על גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מציאות אלו.

עוד צ"ב מה להקשו מר' אליעזר לסבר לידי ה"ר כה"ר, ומאי קושיא לרבנן, ולפ ר' אליעזר הרי לא פליג משום הא, ולפשר להוא נמי ס"ל. ולפ לתוס' לכתבו למשנתנו הכי הוה במשכן, היינו, לידי בתיס מה יועיל למולה ר"ח בחיפופי, כיון דלא הוה במשכן חיפופי (ובדשב"א כתב להיינו לאמרן כי אלו היו במשכן חיפופי, ובדש"י לכתב להוא משום שמירת כתלים לא משמע כן, ובכלל לא משמע מהדש"י להיינו לילפינן), וכן מה לאמרו התוס' דצ"ע מולה לאלו הוה במשכן ואעפ"כ פטר, משום דעומל כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת לפסוקי דשותא פחות סיבה לפטור מעומל כמהלך, ועוד דלהיטת הסוגיא לילפי מלידי כמו שרצו למילף ממעביר ואמרו הילכך להא למיא, ולתוס' אין זה לימוי אלא הוא הוא.

מחלוקת ר"י ורש"ש באבד מלקט מליבו בשם אחד - בגדר שם מלאכה המתקיים בבקשתו לר"ש

והנה ליתא בגמ' הוריות (7.) לאין צ"ל חייבין עד שיוכו בדבר שאין הלאוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לאמרו לאם הוכו בהולאה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הולאה כתיבא לכתיב לא תוליאו משא מבתיכם. ותירצו להוכו בהכנסה, ומצ"ל להוכו במושיט ווורק. וכתב רש"י ללא כתיבי בהדיא (ובגמ' אם הוצא גי' מצ"ל בהכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר מי גרם לה מי לאמו).

סימן י

דבר שאין מתכוין

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין

במח' ר"י ור"ש בהנאה הבאה לאדם בע"כ - הנאה שאינה באה דרך מעשה

וכמו"כ יש מתעסק יהיה גדר בעשייתו העושה כחשיבות במעשה (שהוא יש בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, היכיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלאכות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ד' לסוף ד', שהרי אם יניח בשמע ד' פטור, וולמי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל כמוליח לרך סטיו אף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ אם הפסק אם הניחו ברה"ר, וחשוב כמוליח מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

בגדר פטור דמתעסק בחטאת - אין נחשב שעשה מעשה בדבר האסור כלל בשוגגתו

והבן הנגרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלוקתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממליח כל הנמלאים ואינו מעשיו בגדול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יהם לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

בגדר חיוב מתעסק בחלבים ועריות שכן שנהנה - הנאת גרונו ומעיו בלא חסרון כוונה במעשה האבילה

והיינו לכמ"ש הא לבעינן להנחה הוא משום דבלא כן הוי הולאה שלא כדרך, שאין דרך הולאה בלא עקירה והנחה, והיינו, לגבי עיקר שינוי שנעשה בחפץ במעשה הולאה (היינו היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ולאי חשיב שנעשה, ואפילו בהיותו רק בחוויר רשות (אבל אי לא הוה בחוויר רשות לא, ומה שאמרו במעביר בילו אפילו ביותר מי', הוא משום דגריל אחר גופו להוי בחוויר רשות (וביותר לי"ל לחשיב משום כן לנגרר מקרקע רשות, להא מחייב בעמילה לפום כהנחה אפילו עודו למעלה מי', אבל אין צורך לסברא זו לגבי העברה עצמה)), אבל כיון דלא הוי דרך הולאה אלא בעקירה והנחה, אין להחשיב עושה דבר זה בחפץ כמוליח (היינו, לגבי חשיבות המעשה בעושה לגבי חיסור מלאכה).

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל לרשות, והיינו, לכמו שלמדנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, דמה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום לשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עול יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה סם מקום שלמדנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ות"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שלמדנו שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ות"כ ביחס למושגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יולדת קביעות שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנדלה להגדיר רשות לף שלמדנו לוכך לשימוש כל להוא לווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

ב. ביאור מח' ר"י ור"ש

חילוק גדר קול מראה וריח מאבילה - אין לקיחת הנאה בלא מעשה המיועד להשגתה

אבל בדבר שלמדנו שהוא עשה מעשה ונמיעה ולהיא שלמדנו שהוא עשה מעשה בדבר יותר ממה שהדבר עשה בו, לא יחשב לקיחת הנאה אלא במעשה, וכיון שכאן אין הוא עשה המעשה בשביל זה, אין זה לקיחת הנאה. ומה שלמדנו עשה מה שבא למקום ההנאה דבר שלמדנו מתכוין לר"י, שהרי אין לא לפשר לכאן לונם עשייה לעומת אי עשייה, משום שלמדנו להחשיב עשייה שלו כלקיחת הנאה בלי שיחשב שהנאה שלו היא הנאה, והיינו, לכיון שעשה מה שנחשב הנאה הוא רק בדבר עצמו, וכמו בחתיכת חלב שהיא לסורה גם מבלי שיאכלנה שהרי ליסור שלה הוא מחמת זהות עצמה, וע"כ מעשה זה אין לריך אלא לכוונת מעשה שלו, אבל בהנאה כיון שהיא נולדת רק ע"י מה שיש מי שנהנה, אם לא תחשב הנאה מחמת חסרון חיבור עם מי שנהנה, גם מעשה שלה לא יחשב כלקיחת הנאה. וע"כ לא שייך לומר שאלא יעשה משום להוי לבר שלמדנו מתכוין לר"י, ואין בבעל כורחו סיבה לחיוב כמו בפסיק רישא.

בגדר פטור דרך הנאתן וזיעה בעלמא – גדר חפצא דאיסורא דהנאת דבר תלוי בדרך שנהנים ממנו

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויליחה, ואין עליו שם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליחה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא אחד ממרכיבי הבל של כל מקום גדול, הרי לסורה מובהקת שלו יש שם גידור (עיין סורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחילת לותו הבל, לו כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולמה, היינו, בלא מהני מה שרולה לעשות דבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לדברים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולמה כשאר מלאכות.

הנאה במקום שנאמר בו אבילה - זיעה בעלמא אינה חפצא דאיסורא אף לענין אבילה עצמה

ובזה נחלקו, אם גדר זה שייך רק במקום שלא נאמר בו אבילה, שאז יש לומר לכיון שלגבי אבילה הרי גדר חפלא לאיסורא הוא בחפץ לבד, ות"כ יחשב חפלא לאיסורא לף לגבי הנאה, או דלף במקום שנאמר אבילה כיון שרק נהנה, לא חשיבא חפלא לאיסורא לגבי הנאה, אבל בזיעה בעלמא אפילו למאן דאמר דבמקום שנאמר אבילה גם חפלא לאיסורא להנאה הוא כאבילה, זיעה אין חשיב חפלא לאיסורא אפילו לענין אבילה.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולינו מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובלמת שזה מוכרח להת ולמי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הולינו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל"ב.

והנראה לומר בזה להבריית לא בלה אלא לבאר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לאמרו לכ"ע מותו למעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות למייני להולאה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא משום זורק כמושיט, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריית אמרה

סדר השיטות בדבר שאין מתכוין - חילוקי אביי ורבא באפשר ולא קא מכוין ולהיפך

והנה לכאורה מח' רל"י ור"ש היא בכוונה וכבר אמרנו שגדר כוונה כאן, היינו, לתולאה ובהנאה, היינו, מה שהוא עצמו נהנה מדבר זה, וכבר אמרנו שבמה שנהנה אין זה גדר מעשה וכוונה כלל, שכיון שנהנה הרי התולאה האסורה נעשית, ואם לא נהנה אין כלל איסור, וכיון שדבר זה הוא בעצמו אין שייך אינה לריכה לגופה או לא פסיק רישא (ובכלל שאין למנוע גדר פסיק רישא בתולאה, שאם נעשית הרי נתגלה להוה פסיק רישא, ובהכרח להוא גדר במעשה, והיינו, לאי הוה בפסיק רישא, אין מצמעות לכוונה), לבמתכוון אין היתר לא הוה פסיק רישא ואינה לריכה לגופה.

גדר כוונה בהרגשת ההנאה גופה - אין שייך משצל"ג או פסיק רישא אלא בהתקרבות לאיסור

ועיקר גדר כוונה הוא כמו שנאמר שמי שרוצה להגיע למקום מסוים מכוון הליכתו לשם, וכן ביחס לכוונה במעשה שהצידותו הוא מחמת התולאה. אבל אין גדר זה ביחס לדבר שבו נעשה המעשה, שזה גדר שלא מתעסק, והיינו, שאין גדר אינו מתכוון שגרירת דבר עושה חריץ, שגם זה לא שייך שלא יהיה פסיק רישא. אלא כוונה האמורה כאן היא במה שמכוון לעתו בהרגשת ההנאה, וע"כ בלא יפסר לו להידל מההנאה יהיה הכוונה שהביא הוא לו, ובלפסר לו יהיה הכוונה להתקרב, ואף שאין ההליכה למקום שיבוא לו הנאה חלק מהאיסור, שהרי הולך לצורך דבר אחר, אבל כיון שפסר לו בדרך אחרת יש כוונה במעשה שעושה, שהוא מתקרב לדבר ההנאה, וגדר קירבה אף הוא כמו שאמרנו נודע מהגדרת מעשה לקיחת הנאה, כגורס חיבור בין שני דברים, היינו, הרגשתו, ודבר האיסור. תול"ע.

סימן יא

שנים שעשאוה

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה

ואם נפק לחת תחטח בקגגה מעט המרץ בעשתה לחת ממלות ל׳ תקל לח תעשינה ותקס.

דיני פטור וחיוב הנלמדים מפרשת חטאת - עוקר ומניח, זה וזה יכולין, ואינן יכולין במעשה סתם

ויובחן מקמעות זה הגדל כמו מקמעות מחילות קדין רה״י לרה״כ, וכמק״כ במק״ח בביאור לדברי תוס׳ למחילות קבת הס בגדל מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עקרה בתוך ל׳), והיינו, שהגדלת מחילת קבת עלמה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיח מגדילה מקום זה המסויים) הוח במובן מה שאין היח מספקת קימוש הילוך לרבים, וזה גם גדל חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנדלה להגדיל שקני רשויות חלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע״י שיהיה ביניהם מקום שהוח לינו משמש להנחה.

והנה בזה עוקר וזה מניח הרי שכל לחד עשה חלק מן המלחכה, וכתבו בתוס׳ לגבי שלל מלחכות כמו כתיבה, מי כתב לחד לות לחת וכתב שני לות שניה, חין לריך פסוק חלח רק להולחה לחיכח להולחה והכנסה בחל, והו״ח ללחייב, לפילו ליכח הנחה, והיינו, למלחכת הולחה חין היח כשלל מלחכות שיש בעשיית חלק מהס חסרון בשיעור המלחכה, וזה חסרון במלחכת מחשבת שלין רלוי להיחשב בפחות מכשיעור, וכיון לכתיבה ועוד מלחכות חין בהס חלח יצירת הדבר המוגמר (בכתיבה היינו, הדבר הכתוב) הרי שוללי לדכתיבת לות לחת נגמר המלחכה ללות לחת, ות״כ מחי חלח מחייב חלח ע״י לות שניה, הוח מקום חסרון בחשיבות התולחה להחשיב מעשה כזה כמלחכה.

גדר עשייה דעוקר ומניח - חילוקה מכתיבה שתוצאת המעשה הוי דבר מוגמר בפני עצמו

אבל שם מנוחה ונפיקה הרי הס ביחס למעשה ברחשית, היינו, שהניחס והנפיקס, והנפיקה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כלחד לקיים היצור החד, והנפיקה ביחס לכלל מעשה ברחשית תבוח לחר השביתה, וכדלעיל, שאם לח נסתיימה הבריחה עדין חין נפק כלל מעשה ברחשית גמור, וע״כ לח הזכיר חת כל מאי דם כי זה נוגע לכללות שמים וחרץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית ביחס לחדם חין היח מבריחה חלח מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוח נעבד ע״י לחריס חין חלקי נפשו לחד, שאין הוח עושה חת רלונו חלח רלון לחריס, ולפ שירלה לעבוד חת החד הרי חין לעת החד לעתו ואין נפיקה ביחס ללעתו, ע״כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן לממך והגר שינפש ממעשי רלונך, חבל לח נלמד זה ביחס לבהמה כלמור.

פטור שנים שעשאוה בשאר מלאכות – אחזו קולמוס בכותב ומח׳ ר״מ וחכ׳ בזה יכול

והנה חין כוונתנו שהיחס המיומן יבטל חת המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לחדם, וכן משמעות זו לח תבטל

הוצאה במעשה שינוי מצב של חפץ - עשיית מלאכה בשני מעשים אינה חסרון בעצם איסור המלאכה

את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

ותהיה משמעות הנ"ל נוגעת בנידונים המוזכרים, דזה עצה הולמה בחלי שיעור וזה בחלי שיעור פטור, אף שיחיל שעשאם אין לריך שיעשה במעשה אחד, שהרי בכתיבה אין שייכות בין כתיבה לאות אחת לכתיבה לשנים, וכן בהולמה הוליח חלי שיעור וחזר והוליח עוד חלי שיעור חייב, שאין חלי שיעור חסרון במעשה אלא בתולמה, אלא נחשב כזו מעשה מלאכה, כיון שאין הוא מביא לתולמה חשובה, לחסרון זה הוא בלחש שמעשה בעל תולמה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבשה"כ עשה תולמה חשובה, הרי שאף מעשה שעשה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל התולמה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה אחת, ואם אכן הרי שאין עשיית מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, וא"כ אפילו מעשה בחלי שיעור נחשב מעשה, וע"כ אם השלים לשיעור חשוב חייב, אפילו שאין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים אות אחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חלי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה

וא"כ פטור דזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור לחלי מעשה כגדר בעצם המלאכה אלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

פטור זה עוקר וזה מניח - עקירה והנחה במשמעות הוצאה שלמה

ותראה שעכ"פ שני נידונים אלה הם אחד משני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגידול, ואמנם היה נראה שיש לומר בלו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרלה והעיבוד הבלתי נראה, ולכ"ע הגידול נלרך לו אינו נלרך מכל הלדדים, רק שחלקו כמה לדדים תעשה פרלה, ויהיה קלקול בגידול האמור ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גידול ופרלה, שפשטות הדברים שהן דבר אחד, היינו, שפרלה המקלקלת היא היא חסרון גידול, וגדרו אחד. אבל אחר העיון יש למלוא מקום שנחלק הגידול והפרלה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגידול מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

אבל שם מנוחה ונפיצה הרי הם ביחס למעשה בלחשית, היינו, שהניחם והנפיצם, והנפיצה כמו בנפץ חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד

דקדוק לישנא דרש"י דליכא דמסייע בכולה - חסרון בגרימת המעשה ולא בשם המלאכה שנעשית

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות נפרדים למקומות

חילוק דיני שבת מדיני נזיקין - אי שביתה בתוצאה המגדירה מעשה וגדר חיוב אינו יכול לר"י

וחפצים נפרדים. לך ניחם לחלם יגדלו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהחלם מתייחם לחפצים נפרדים בלופן נפרל, וכן למקומות נפרדים בלופן נפרל, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדלו בלופן נפרל, והיינו, שלף שולמי שגם מלל המציאות לבריס הם נפרדים, לך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחם החלם, נפרלותם לא תגדיל לת יחסיהם, לך לחר שיש להם משמעות לחלם הרי שיוגדלו הן מחמת נפרלותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרל משלר חפצים מחמת משמעותו של החלם, הרי שהמקום שבו הוא נמלא יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כלבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרל משלר מקומות מחמת משמעותו של החלם, הרי שחפץ שנמלא בו יוגדר כחפץ הנמלא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ניחם מקומם.

ובזה יבולר עוד ענין, שהנה מלבד גדר שיעור הנמלא בכלן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדר שיעור שלין למולאו כגדר בחפץ מסויים, וכמו בהולאת שני לבריס שמסתכמים יחל לשיעור גרוגרת, לענין שיטרפו למלאכה לחת, ולף שלין למלוא לירופם זה לזה (שנחמר לבזה נחשיבם לחת). ולכלוורה בזה יוכרח לומר שלין זה גדר בחפץ מבחינת הנחה, ושמעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הולאה, חלא הוא גדר במעשה וניחם לשינוי מלב חפץ.

עד כלן חלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המציאותית שמקיים לת הלבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים לת השימוש, ומעתה יבולו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המציאותית שמכיל לת הלבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל לת השימוש.

בירור בשקו"ט דגמרא בפטור שנים - חילוק גרימות המעשה בפועל מחשיבות המעשה ביצירת המלאכה

וע"כ למרו לבעי הילכתא להתרוויהו לף לחח בעו מילי לזריקה מרשות לרשות (וגם לח היה במשכן, ומה לכתב רש"י בסוגיח לכוורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה להוי לרך הולאה ממקום למקום, חבל לח בעי לזריקה מרשות לרשות להיות במשכן, וכן נרחה לבזה חלק כ"ע דילף זורק ממושיט).

וע"כ לם יחשב שכל לחד עשה חלי מלאכה ולחי שלין לחייבו, וזה לין לריך פסוק נוסף על מה לכתיב כל העושה מלאכה, שרק מי שעשה מלאכה חייב, ולין חלי מלאכה נחשבת למלאכה, ולין זה נחשב לפילו חלי שיעור.

וכן להח לגבי העברה ל"ח ברה"כ, פשיטח ללם יעביר זה ב' למות וזה ב' למות לין זה כלום, ומה שלנו לניס הכח הוא משום שזה העוקר וזה המניח לין זה גדר במלאכה עלמה, שהרי הונחה מלליה גם פטור לף שלין שם לחר, חלא זה גדר רק במעשה, היינו, שלא נחשב המוליא בלי להניח לו לעקור כעושה מעשה הולאה, ולכלוורה זה גם מוכרח מעלם מה לעוקר ומניח הם כשני מעשים, והיינו, שלין זה מעשה חרוך, חלא זה גדר במה שנחשב ההולאה נעשית, ולא מלליה, היינו, שלולי ההנחה לין נחשבת יליאת החפץ לחת, חלא כשילו היה חפץ זה כלן ועתה הוא כלן, ולין מלאכת הולאה חלא בחפץ שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בתוך זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה לפשר לומר, שהרי ע"י השני נחשב שחפץ זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הולאה שהיא גדר מעשה לשינוי מצב, וכיון שכך יש להחשיב לף מעשה שגורם חלי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה ורוח מסייעתו).

העברה שתי אמות ושתי אמות - פטור עוקר ומניח אינו במלאכה עצמה אלא בגדרי מעשה

ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה

ומעתה יבואר מה שלא לחנ הא דר"ע לשולי לין העברה וכו', לף להכא חילקו שלא לחמר רבי שלא משום רה"י מקורה. והיינו, שלין גדר הוצאה והכנסה שלמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן לין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. לאבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשלינה, ומשום דשיתא כמלן למליא. הרי בהכרח שלין זה גדר במעשה הוצאה שלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר שלא הוי שלא ברה"י מקורה.

מיעוט פרשת חטאת בעוקר ומניח - אין היחיד מתחייב בחטאת ע"י מעשה שנעשה ע"י חבירו

אבל לר"י שלין זה תלוי במה שהעושה לריך, ד"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שלין זה נחשב למלאכה, וד"כ לא יועיל מה שהוא לריך לת תוצאת הקלקול לגבי אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, לין מחשבת בורכו מועילה להגדיל בכך זה כתיקון, ואם כמו שלמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה

והנה בהקדם זה יתבאר ד"כ שלין גדר מה שהחפץ נמלא ברשות השניה שלא להחשיב מעשה שלו כהוצאה, ולמנם לין לרך הוצאה בלא עקירה והנחה, ולין החשיבות הנחה שלא ע"ג משום ד', ולין החשיבות הנחה ע"ג משום ד' שלא בהיות החפץ נח, לאבל ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיל, וזה הוא לגבי עיקר מעשה הוצאה, ובישם למה ללמרן לשין לרך הוצאה בלא הנחה, דס"ל לכיון שנקלט החפץ בשוויר הרשות נחשב כבר הונח, ושין החשיבות יותר במה שהוא ע"ג משום ד', לו במה שהוא נח שם, ולף שיונח שח"כ לא הוה החשיבות יותר לגבי מעשה הוצאה שעשה (ונפק"מ לגבי מי שנתכוון שיוח ביל לשם, ולשם זה הניחו בקרקע, שלא יחשב שחיש שעשאוה לף אי שין יל לשם החשובה), למעשה הוצאה לילים כבר נגמר במה שעשה שיקלט ברשות, והיינו, עקירה והנחה ליקלט.

לימוד מיעוטי הנ"ל הוו היחס לחטאת היחיד - יחיד שעשה בהוראת ב"ד ופטור זה עוקר וזה מניח

אבל בשנים שהוליאו יחד, היינו, שעקרו והניחו, וים לכל לחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שלמרנו שין פטור לשנים שעשוה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שים בכל לחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלשון יחיד, וים בזה הגדרה של מעשה של לחד לעומת שנים, דהא במעשה המסויים הרי תמיד כל חד חשיב אינו יכול, כדלמרינן בתוס' לשיירי שלוחזין את הדבר בצורה שהוא נסמך על שניהם, ומ"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לחד. וכתב ברש"י שגדר החסרון דזה וזה יכולים משום שאין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שלמרנו, היינו, פירושו שכיון שהלחד יכול לעשותו לבדו, הרי שים במה שהשני מסייע גילוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שדרך לעשות זה בחד, הרי שגדר מעשה דהאי מלאכה לגבי חד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י לחד הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

חילוק זעוז"מ משנים שהוציאו יחד - ביאור דברי רש"י שאין דרך לעשותו בשנים ביחס למלאכה

ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים

הגדרה למשוש שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויליחה, ואין עליו שם פילחה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליחה) שאינו סותר (הגדרת מקוש עש) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחד ממרכיבי הבל של כל מקוש גדול, הרי לצורה מוהקת שלו יש שם גילוי (עיין צורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחילת לותו הבל, לו כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

בירור בדברי רש"י דאין דרך לעשותו בשנים - אמאי מחייבינן בזה יבול וזה אינו יבול

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולדה החסורה, והיא לינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת הבית ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה

אין הוא בשמירה ממעשה מסוים, אלא בשמירת מצב שביתה למדם.

ותראה כי שני גדרים אלו יגדירו את שטח המחילה ופעולתו בלופן קונה, שכל הרשקון שהמחילה מתייחסת לשני הגדרים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגופה המחילה פועל חלוקה על חלק אחר בלוויר הרשויות שכנגדו (ובכל לופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולביאור השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחילה אחידה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגופה המחילה משמש כמשך אחיד, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין שלא שיש בלוכנו עשרה טפחים וברחבו אלכעה ואין בגבהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

גדר מעשה באחד לעומת שנים - מעשה מלאכה אין בו מעלה לגורם יחיד

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש למדם, ומשמעות זו תוסג רק על דבר שקייים כמוסג מלילותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המלילות הג"ל

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מאי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא כמה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יכירה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה, וש"כ אף לגבי פטור דשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשניים אין זה אי שביתה, וכיון דאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולדה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כאי שביתה, ואם מלאנו גדר פטור למעשה בקרא, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות אי שביתה בשנים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון

גדר איסור לא תעשה כל מלאכה - התוצאה מגדירה מעשיהם כאי שביתה וגדר המיעוט דשנים שעשאוה

לאיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שאין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, ללא שבתו.

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעושה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עינוי ליוה"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד, לענין קיום עינוי ודיטול להנפק אשר לא תעונה), וש"כ הרי שבאם המלאכה נעשתה לף שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העושה מקלתה כעושה חיסור. ולף שהוא יהיה רק סיבה אחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה ובזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדר האיסור האמור בקרא ללא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

חסרון מעשה שאינו ראוי לשנים - חילוק עושה מקצתה מזה עוקר וזה מניח שאינו אלא חציה

ועתה נשוב לגדר זה יכול וזה יכול במה שכתב רש"י שיש בזה חסרון מה שאין לרכם לעשות זאת בשניים, וכמו שכתבנו זה תלוי בשני הלה לווקא, לגדר הפטור הוא מה שאין נחשב שלא שבתו בעשייה זו, ע"י שאין מלאכה זו חשובה שתהיה לאויה להיעשות ע"י שני הלו, והיינו, שנמצא כאן שני גדרים למה שבפועל שניהם נושאים את הדבר יחד, היינו, שאם יעזוב עתה אחד מהם יהיה הדבר נופל מיד השני, הוא מה שמגדיל את המלאכה כנעשית ע"י שניים, לך גדר אי שביתה שיש שבעשייתם ע"י שנעשית המלאכה הוא גדר שני והיינו תלוי במעשה בפועל, כיון שהוא גדר בחיוב כל אחד בנפרד, והיינו, שאין במה שבפועל נושאים יחד ואין אחד נושא לבד סיבה לומר שאין מעשה האחד אי שביתה, לכיון לאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה במעשהו אי שביתה.

גדר זה יכול וזה יכול – חילוק גדר מעשה הנעשה בשנים ממשמעות אי שביתה דכל אחד

ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה

חילוק בעשה ורוח מסייעתו משנים שעשאוה – בזור"מ די בכוונתו אך באדם אחר צריך גם כוונתו

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמיות הוא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילוי שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המלילות והקשר ביניהם והיותם יכידים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבואה באופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבואה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. אך באדם אחר הרי אין לי בכוונתו, ולכיך שגם האדם האחר יכוון את מעשהו למלאכה, וא"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. וא"כ החסרון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט ליכושלמי דאף בהולאה איכא לאיובי בכוח מסייעתו).

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסויים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לאותם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון דגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, דזה גדר בפתח מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

דעת ר"מ בחילוק הנ"ל משנים ומזעוז"מ – דכיון כוחו הוי בכל המעשה ודי בכוונתו כמו בזור"מ

ומעתה יש למצוא לכך להבנת החילוק בין לאוכך לרוחב דה"ר, שלאנס ביחס לחילוק מקומות אין משמעות ברוחב יותר מבאורך, לכך ביחס לחילוק רשות לאית ליה הרי שאורך דה"ר הוא אחד ולא רוחבו, וע"כ יהיה משמעות ביותר לגבי חלוקת דה"י השונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסקא שהוא לרוחב דה"ר ולא לאורכו כי אין משמעות חילוק בזה יותר משבאר יש, וכן יבואר מה שכתב להוא לכל רוחבה דה"ר, והיינו, שהרי יש בדה"ר לאחד כל רוחבה ולא יועיל פיסקא ד"ט או ד"ח לכיון שאורכה אחד מלידי הפיסקא ורוחבה אחד לענייננו אין זה חילוק (וזה דווקא בפיסקא שהוא גדר בשימוש וכו' ואכמ"ל)) ובמק"א פירשתי יותר.

דעת ר"י בחילוק זה וזה יכול מאינו יכול - תלותם יוצרת מעשה אחד משא"כ ביכולים שעושים בנפרד

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאינם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, לכך ביחס לכלם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

דעת ר"ש בפטור שנים שעשאוה - צורך בכוונת השני פוטר וחילוקו מאחד יכול ושני אינו

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

שייכות גדר מסייע דטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידיה כדריסה ומלאבה מגדירה המעשה כאי-שביתה

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיכות החמורה הוא דיחס לצמוץ לחם בה, ולא דיחס למיקוס חפץ (ובלחמת שיש לכאורה חציבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינות חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה כצני סוגיס, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברא למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקוס חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא דיחס לצימוץ לחם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיל חציבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי חיכות הנ"ל דיחס למיקוס חפץ, כגדר שינוי זהות.

דיני הולאה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנלרכים בילוד וגדר. א. מהות הרשויות עלמס לחופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרלה וההגדרה (מהם מחילה ופרלה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכלומה). ד. ההולאה האסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן דין כלי בית ועוד).

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה לריך, ס"ל דהכרח אמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא לריך לת תוללת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא דיחס לכל העולס, אין מחשבת לורכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואס כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוללה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדלו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוללה הנלרכת לו, ור"י הוא מחמת תוללה הנחשבת למנשים.

ראיית הגמ' מדין שיעור זיבה וטביחה - שיעור חשיבות תוצאה המגדיר המעשה כטביחה וכאי שביתה

ומעתה יבואר מה דלא דחו הס דר"ע דלולי דלא בעי הנחה אלא ברה"ר דחשיבא דלין העברה וכו', אף דהכא חילקו דלא אמר דבי אלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות לחציבות חפץ ומקוס. אבל לדעת דבי דחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דציתה כמקן דמליא. הרי דהכרח שאין זה גדר במעשה הולאה אלא משום חשיבות מקוס חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בז"יח"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי חיוב נפרד באחד מבשנים

ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח

הדעת היא מקוס הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקוס הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילוד שינוי בדעת במקוס הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואס לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עלמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המלילות והקשר ביניהס והיותס יכידים לאוכך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עלמה, ואס לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

חסרון זה עוקר וזה מניח - חסרון עשה מקצתה וחסרון דעביד פלגא לר"י ולר"מ

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבלשונו הזמן שאובת שינוי לבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שאובת שינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עושה אף פעם

דקדוק לשון הברייתא ברייש מסכתין - גורם התוצאה ומבטל השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה בגמרא משמע לאין חיוב יכולים דר"י קשור לפטור להעושה מקלתה, דהגמ' הביאה לין שניס שהיו וכו' ואחר כן ר"י לומר את כל הדין מחדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב, ולי ליכא פטורין, ואהא קאי ר"ש דאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק אלימוד להעושה ומקלתה, ולומר דלכך נאמר בעשותה שניס וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י לומר חייבין ופטורים.

המשמעות הקבועית הוא יעוד הקיומן במקומות הרשות הנפרדים ביחס לקיומן שלהן הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמיקית והקיומית יחד, והיינו, שהמשמעות החמיקית התייחסה למקום מסוים כמוכן לקיומן, והמשמעות הקיומית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לקיומן מסוים, והמשמעות הקבועית היא המשמעות החמיקית ביחס לקיומית.

והיינו, שהרי קרע לחטאת לא מיירי לווקא בחיסור קבת, ובהכרח לומן גדר הפטור במלאכה אלא במעשה ככלל, והיינו, אלף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש קיומן בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל קבירה, היינו, שמלאכה שנעשית יש בה להגדיל את העשה לותה כמבטל קבירה, וכיון שאין במעשה עצמו גדר חיסור אלא בתוצאתו, ואין בתוצאה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי קיומן כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב את העשה כגורם התוצאה בלותו הגדר עם המעשה האסור, דגדר המעשה המחשיב את העשה כגורם התוצאה, אין בו משמעות חיסור, והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התוצאה, וזה גדר מלאכת מחשבת[1].

ובזה יבואר מה שלא למרינן למחוסר קירבה אלא הוא מחוסר מעשה, לזה שייך רק בגדר שמשמעות המלאכה שבו אינה מקום ככותב וכו', אבל מלאכת הוצאה כולה רק משמעות מקום, ומחוסר קירבה הוי כמחוסר מעשה[2].

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לקיומן פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומלאנו שיקנס כמה וכמה סוגים של קיומן שנחשבים קיומן רשות היחיד, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו יושבים ולהם לופי קיומן מסוים, נאמר שלא מלאנו שחילוקים אלו יקפיעו על אין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה

דבר המוכן לקיום לבריס. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיום בו לבריס, וזה גדר במקום עצמו, ולא מחמת חיזה דבר שיהיה בו. ולף כשיהיה בו דבר, אין גדרו כמקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי רצוי לדברים הרבה.

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו המוציא מס בחמצע מניח במקום פטור מקום ללא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוציא שני חלקי שיעור להוו בשתי מעשים (לעקירה והנחה), וע"ש מה שביארנו. ולעניינו מה שיש לדייק בלשון ללא עשה מלאכתו, ומשמע לחשיב מלאכה (וכמו לחמרו בשנים שעשאוה לתיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, דלי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

והיפך הנח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לדונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והדגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

א. ודמי לדין שיעור מלאכה דילפינן שיעור גרוגרת מדין מלאכת מחשבת, והיינו, דאין שיעורו כשיעור דאכילת איסור, דשיעור דאכילת איסור הוא

ב. וצ"ל דדעת ר"ח דלא הוי מחוסר מעשה הוא רק בשיעור הדבר, ובמק"א הארכתי

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כולל כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרא לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולפי זאת אין זה מעשה להעושה שלא להרשות, ר"ע לית דעתי הנחה כמעשה נפרד ברשות שהונח בה, ומשובה הולמה. לשל ר' יהודה שבר דבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרד, לשל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

גדר פטור מקרא דחטאת בכוחו דחד במעשה - מיעוט פעולת אחד ולא שנים כסיבת המעשה

והנה ביאור מה דרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לפי יחשב מעשה ליליה שלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לפי כמה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום שלם אחד מחמת היותו רשות, שלפי ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה ליכו שלפי במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליך כמה שמניחו שם, והנחה זו מצטרפת בעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, שלפי ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ שלפי עזיבתו לעצמו.

חילוק גדר מעשה דעושה כגרימה מגדרו בכח דמעשה - שייכות דין שנים שעשאוה אף בזורה ורוח מסייעתו

ועתה יבואר מה שיש בזה עוקר וזה מניח יותר סיבה להיכלל במיעוט דקרא הנוגע לכח העושה במעשה, והיינו, דכמצ"ת אין מלאכת הולמה כשאר מלאכות, שמעשה להולמה כיון שגדלו שינוי ממצב אחד למצב שני, הרי שפייך לחלק את המעשה לשתי כוחות, וכמו שכתב תוס' לאין פייך זה בכתיבה, שאין שתי אותיות גדל אחי מעשה, אלא זה שני מעשים חלוקים, ולפי שכאן יש בהם יחד להחשיב את המעשה הכולל כמלאכה, אין גדל חלוק במעשה עצמו, שאפשר שיעשה זה במעשה אחד שיכתוב שניהם בכוח אחד. לך בהולמה כיון שהיא עשויה משני מעשים, הרי שגדל שלה כמעשה אחד הוא מעשה עם שני כוחות, וכיוון שכך אם נמצא שמיעטה תורה אחד ולא שניים יהיה המיעוט במעשה כזה שיש להגדיר

יסוד החסרון בזה עוקר ומניח - הוצאה מורכבת משני מעשים והמיעוט ממעט חצי כח המעשה

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבוה. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בהן מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולמי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עלמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו ליניהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה ליני תקרה, ומ"כ יהיה הין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לשבך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לחל. וזה ההבדל הנמצא בין גדר פירצה לגדר בקיעת גדיים, לפירצה היא הין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה הין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחד, אך בקיעת גדיים הוא הין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה הין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

חיוב בזה יכול וזה אינו - מסייע אין בו ממש והא דמעשה ראשון נחשב אבל המעשה

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המלווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ילירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה ברשית נגמר ויבדך לותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

מחלוקת ר"י ור"ש בזא"י וזא"י - אין להעדיף כח דאיזה חד ושניהם חשיבי בעושי המלאכה

וההבחנה זה במה שיש לדון במי שעקר מזוית לזווית ועמד לכתף ועקר להוליך (בהנית, שאין מחשבת עקירה כלפום), ללכאורה היה נראה לדזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה

שמחריה, כהמשך העבדה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברם. אבל בזה שעושה מעשה חדש להולאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים

שני חסרונות במעשה של שנים - אין כוחו פועל כולו או אין די בכוחו לפעול

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולאה ע"י הרצון (ולצון משמעותו בכל התורה היות התולאה סיבת גילת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לצון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים החמורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לחלס, היינו, שייכות חלס למקום חפץ. וכמו מה ללא חשיב מועיל ידו כהולאה, הוא משום ללא נייח, או משום דגרירא דאהר גופו לעומת מועיל כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. החלס, המקום והחפץ.

ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה אלו שהיס, שאין גדר תולדה לימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בריאית, וביחסס אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שאף שכל בריאה עשמה נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בריאית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית דזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדרים על מקומס שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בדהמה, שאף שאין היא בעלת דעה להינפק העבודה תסתור מנוחתה.

הבחנה בין שני גדרי כח - כח הפועל בכל המעשה מול כח הנבחן בכל חלק

המשמעות הרחשונה הוא משמעות של קיבוע שלחס משתמש בדברים כקיבוע, והלוגמת הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו החלס עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש חלס משמעות זו היא משמעות קיבוע ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אל חלס.

וזהו שאמרו דרייתא הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי דרייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מחלוקת ר"י ור"ש במיעוט בעשותה - מיעוט באדם לעומת מיעוט בבח עצמו גבי מלאכת שבת

וכמש"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטוחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטוחו. ואף שמוצג שטוח נפרל ממוצגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהס, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גס באורך וגס ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך דאה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מוצגי אורך ורוחב, ואף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטוחו, אורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו

ויש לצון אם יש בזה גדר מונח או לא, ואי בעי לנוחו להגדיר סיום למעשה הנחה, כיון דהוא ביחס למעשה החלס, הרי שאין במה להוא בפעולה מתחדשת, סיבה שיחשב מונח בכל עת ונעקר מחדש.)

דקדוק לישנא דקרא בפרשת חטאת - נפש אחת, מעם הארץ, ובעשותה, בשלושה מיעוטים נפרדים

ולדוגמא עשיית מלאכת קולר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו כחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא אוכל. וכוללת

זה את השלם, הלעה, הבקשה, המחשבה, הלזון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסויים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר לחר שיחתך), המעשה והתולשה. שהשלם הוא בעל הלעה והפועל של המחשבה, הלזון, הכוונה, והפעולה, הלעה היא מקום ידיעת המליאות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולשה כשלשלת צורך, המחשבה היא במעשה בקיום הבקשה, והיא סיבת הלזון והכוונה, הלזון הוא מחשבת קיום התולשה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה בקיום התולשה וסיבת צורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מליאות המעשה, והמעשה הוא כלל מליאות הדבר שהיה עד שהוא עכשיו, והתולשה היא הדבר שנשלם.

סימן יב

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:)

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא

מימרא דרבא בחילוק ארבעת המקרים - דיני העברת ד' אמות ברה"ר בעקירה, הנחה, והעברה

אלא ולמי לומר דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"ר, מין זה מקום שזה נחשב רה"ר בעצמו, להא ליתא ליה גדרי מקום דרה"ר לטז' למה וכו', אלא, להמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"ר מין זה מקום שמקומו לעצמו חשיב רשות, וגם מין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר למיכא לרה"ר מחמת קרקע אחרת, יש לדון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"ר.

וכיון שמשמעות תוכן ודרון מתייחסים לקיום מצילות יתכן שיעשה חדש מעשה ברדון למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתוללה, וכן ביחס למי עשיית דבר שכיון שהתוכן מתייחס למצילות לא יהיה התנוח כמי שעשה, אך ביחס למצילות שנמצא אלא עשה, שייך שיהיה תנוח עליו, ונפרט.

והנה יש להקשיש בסדר בחינת המקרים ומסרון שיש למנות בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקרים לא היה חסרון לכוחו, שודאי כוחו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקרים הרשתנים לא היה כלל יכולה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הרשתון הרי בהכרח שגדר המעשה

סדר ארבעת המקרים במימרא דרבא - הידיעה במעשה ובתוצאה ביחס לנזיקין וד' דברים

המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כוחו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא מי שמירת עצמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמ"כ בתום').

ובמקרה השני היה יכולה בחלק מהמעשה שלא בשעת מעשה, ואם נחייב הוא משום הטעם הקודם, או משום שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת מעשיו, והכוונה המחייבת היא, מי שמירת מעשיו (וחלוקת הכתוב בגלות לרועה, שזו הגדרת מעשה ע"פ תוללה, ומכה נפש בשגגה שזו הגדרת מעשה ע"פ כוונה, מוכיחה שגדר שגגה אינו ביחס לאיסור, או לתוללה שנאסרה אלא ביחס למעשה, וע"כ נתמעט מזה גם לומר מותר).

ובמקרה השלישי היה יכולה בכל המעשה, אך לא בתוללה שנאסרה. ואם נחייב הוא מהטעמים האמורים, או משום שגדר המעשה המחייב הוא עשית המעשה, והכוונה המחייבת היא מעשה לתוללה (ובגלות כיון שגדר המעשה הוא מי שמירת מעשיו, ובזה נתכוון למעשיו, ולא מכלל מעשים שאינם שמורים, צריך ריבוי לגלות).

הבקשה היא מחשבת הטורך, היינו, שיהיה בשעת המדם שצריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב

הלל שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פילגה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחילות הקיימות) לו מקום איך שני לדיים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים לזי לא יקרא מוגדר מלדליו ליו.

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

ויש לדקדק לעיקר מימרת לרבא הוי בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רלון תוצאה, לפיליו במקרה הרביעי לא הוכח רלון שתנוח אלא בלופן שלילי, שאין לו זה רלון מסויים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא לרלון[א].

והנה לאחנס משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצאה הוא כלשהו ברש"י לאין לרך הוצאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בבילור לאת לרך הוצאה, שהוא משום למעשה הוצאה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצאה שגרלו שינוי מיקום חפלים, אלא רמה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, איך לחפץ מקום, והמוליא משנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

וטעם זה הוא לכאורה כלאמרן, כי לגבי שם רשות אין יכו חשובה להיחלק מקרקע לגופו מנת עליה, אבל שם אין גופו ברשות אין יכו חשובה להיחשב כקרקע הרשות, אלא כאווירה, וזה לווקא תוך י'.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא לין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתוצאה ע"י הרצון (ולצון משמעותו בכל התורה היות התוצאה סיבת לילת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין אלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק איך לצון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחלק בו מלאכה אינו נלרך.

ובזה יבואר שייכות המשך לדברי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, לאחר שבילר שגדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח לגדר מעשה לנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, בילר איך בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנת תבירת, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב לכיון שאין ליני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם ליני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבלרים מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר שמייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כוחו מעשה היזק, אלא בכוח איך בו כדי להזיק.

והנה זה פשוט לאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה אחד, אלא גרע ממעשיר למלי להשהלויה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעשיר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פשוט לשנים שעשאוה, אלא שאין עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ואלי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

והנה בעיקר מה שלמדו בשעת ר"ע שם"ל קלוטה כמי שהונחה למיא, וכתב רש"י אזה לשון קליטה, היינו, שאויר הרשות, לקולטת ונחשב שהיא בתוכה, ול"ב גדר קליטה בשאויר, וגדר תוכה לרשות, ובמלי פליגי ר"ע וח"כ.

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביא

סימן יג

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דאין שליחו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה לאסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה לחד מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, וזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיל לאותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ חשוב מעשה לחד שאין עשיית המעשה המלוותית מחשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

משאצל"ג

והביאור בזה, שאמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו לו הולחתה נחשבת עקירה ממקום שנמלאת מקום לגא נייח, וזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שווה ברה"ר והיחיל, וכמו לחזינן מדין העברה. אך ביחס להגדרת ידו כמקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו אין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, אך ברה"י

מתעסק

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא אין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלוות הקיימת כשייך בו מלאכה, וע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל

כיון שלמדנו שמלאכת הולאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שההתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שתולדת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במשמעות שהתולדה תהיה מקום ההתעסקות וההתעסקות לקם התולדה.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

רשויות

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי ..... רנג
א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב ..... רנג
ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי ..... רנה
ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת ..... רנו
ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר ..... רנז
ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו ..... רנח
ו. בדין אמלתרא ..... רנט
בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ..... רסא
א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים ..... רסא
ב. מח' הטור ורבינו יואל ..... רסב
ג. סיכום חילוקי הדעות ..... רסג
מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים ..... רסה
א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב ..... רסה
ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה ..... רסו
ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה ..... רסז
ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו ..... רסח
סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) ..... רע
משך חקק (ה.) ..... רפ
מבוי שנפרץ (ו.) ..... רפז
מבוי עקום (ו.) ..... רצ
מבוי שצידו א' ארוך (ח:) ..... רצג
בין לחיים (ח:) ..... רצו

בגדרי רשויות ..... רצט
א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי ..... רצט
ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות ..... ש
ג. ביאור גדר עירוב רה"ר ..... ש
ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי ..... שא
ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה ..... שב
ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום ..... שג
ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת ..... שד
ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן ..... שה
ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות ..... שו
י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום ..... שז
יא. בגדר ג' מחיצות ..... שט
יב. בגדר מחיצה עצמה ..... שט
יג. בגדר קרקע מקום ..... שיא
יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן ..... שיב
טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י ..... שיד
טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו ..... שטו
יז. בגדר מקום רה"ר ..... שטז
יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר ..... שיז
יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י ..... שיט
כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות ..... שיט
כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות ..... שכא
כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה ..... שכג
כג. בגדר בקיעה ..... שכו
כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת ..... שכז
כה. גדר מחיצות רה"י ..... שכט
כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום ..... שלא
שם מקום ..... שלד
א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה ..... שלד
ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה ..... שלה
ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות ..... שלו
ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות ..... שלו

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח ..... שלח
א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו ..... שלח
ב. בגדר שם ד' מחיצות ..... שלט
ג. בגדר ד' צדדים דמקום ..... שמ
ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת ..... שמב
ה. בגדר גבוה י' טפחים ..... שמג
ו. ביאור גדר שיעור י"ט ..... שמה
ז. בירור בגדרי שטח ומקום ..... שמז
ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום ..... שמט
ט. בירור בגדר קרקע ואווירה ..... שנ
י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת ..... שנב
יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים ..... שנג
יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ' ..... שנו
יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים ..... שנט
יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר ..... שס
חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א) ..... שסג
א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית ..... שסג
ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים ..... שסד
ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י ..... שסה
בגדרי פירצה במחיצה ובמקום ..... שסו
א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת ..... שסו
ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות ..... שסז
ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע ..... שסט
ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי ..... שע
בגדרי שיעורי הוצאה ..... שעב
א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות ..... שעב
ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר ..... שעג
ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח ..... שעד
בגדר שיעור ד' אמות (מח.) ..... שעז
א. מחלוקת ר"מ ור' יהודה בשיעור שבו איש תחתיו ..... שעז
ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר ..... שעט
ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח ..... שפ

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:) ..... שפב
א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך ..... שפב
ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם ..... שפג

סימן א

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב

מקור דין גובה מבוי כ' אמה –חכ' ילפי מפתחו של היכל ור"י מפתחו של אולם

הנה בריש מסכתין לנו במקור דין שמבוי הגבוה למעלה מעשרים לאמה יתעט לרבנן ולכ"י יש לריך. ותורף הסוגיא לאמר דב יהודה אמר רב רבנן למדוה מפתחו של היכל שהיה גובה עשרים אמה ורחב עשר, וכ"י למדה מפתחו של אולם שהיה גבוהו מרבעים אמה ורחב עשרים. ונחלקו בדין אולם ומי חשיב אוהל מועד לקרא או בפיכוסי לקרא. ע"ש. ושאלה הגמרא היכי ילפינן מהאי קרא כיון דלחייבי במשכן, ואמרו מקדש לשקרי משכן, והכריחו כן דהא ילפינן מהאי קרא דין לתוות היכל פתוח לגבי שלמים. והביאו להא למשכן לשקרי מקדש והפך. ושאלו לרב אמה לא למדוה מפתחו של שער החלר לכתיב ביה לשון פתח והיתה מלתו חמש גובה ועשרים אמה רוחב. וע' בתוס' בשם ריצב"ח דהיינו, שנלמד שמבוי שהוא בגובה חמש יחשב פתח לפילו לא רחבו עשרים. ותירלו לכתיב ביה פתח שער החלר ולין ללמוד מפתח שער לכל פתח. ועוד תירלו שיש לפרש הכתוב בלופן אחר ולא היה פתח שער החלר ברוחב עשרים. ושאלו לת"כ יחלוק כ"י גם ברוחב, ותירלו לאה"נ גם בזה חולק כ"י. ובתוס' הקשו ללקמן לאמרינן לאף כ"י לא התיר יותר מיג' אמה ושליש. ושאלו בגמ' לאברייתא דכ"י אמר עד מ' ונ' דבשלמא מ' הוה כפתחו של אולם אבל נ' מניין. והסיקו דכ"י לאו מפתחו של היכל למד אלא מפתחם של מלכים. ושאלו לרבנן שגמרי מפתחו של היכל לליבעי לאתוות שהיכל. וכתבו בתוס' שאין להקשות שהרי במשכן לא היה לאתות, משום שבמשכן היה גובהו עשר אמות, אך במבוי שהוא עשרים אמה ליבעי לאתוות כבמקדש. ועוד תירלו דע"כ אין פתח אוהל מועד נחשב פתח שהרי הוא פרוץ במילואו. ובגמ' תירלו דללאתות שהיכל לשניעות הוא דעבידן. ושאלו שלא יועיל צורת הפתח שבהיכל היה צורת הפתח ואע"פ כן היה רק עשרים. והקשו בתוס' שכל הול"ל בדאתות ותירלו דהא דללאתות מהניא פשוט הוא דהוו מחיצה מעולה. ועוד כתבו שם שאין להקשות לליבעי צורת הפתח שאין צורת הפתח אלא לנוי. ותירלו בגמ' דאה"נ לרב לא מהני. ושאלו שלא יועיל למלתרא ביותר מכ' דהיכל היה למלתרא ואעפ"כ לא היה אלא עשרים. ותירלו דאין למלתרא כתנאי ומאן דס"ל דלמדו מפתחו של היכל לא מהני למלתרא. ואמר רב נחמן בר יצחק דבריתא דקתני כפתחו של היכל לסיומא בלבד. ורבנן משום היכרא שיותר מכ' אינו ניכר. ולקמן נחלקו בזה אם קורה משום מחיצה או משום היכר. ושאלו לכבר נחלקו בזה במשנה סוכה ותירלו לחלק בין היכר במקום העשוי להילוך ובין העשוי ליציבה. ופליגי חכ' וכ"י בתרוויהו.

הנצרך ביאור בילפותא דפתח - בגדר שם פתח והצורך בלימודו ובדין קורה

וסוגיא זו לכאורה ביאור מה בעו למילף והיכי ילפי. והנה במשנה לין מוזכר כלל שם פתח ולא נתבאר למה מקום קורה תלוי בשם פתח. ועוד ל"ב מה למשמע לאי ליתא בקרא שם פתח על פתח קטן וגדול ילפינן מגדול והלא תפסת מרובה וכו'. ועוד ל"ב בר"י דגמיר מפיתחא למלכים, ומלכים רובא דעלמא נינהו, והא כ"ע לא פליגי דפתח חולם מרבעים ועכ"פ לא גמרי מיניה כיון דלא ליקרי פתח. ועוד ל"ב בדלמר רנב"י דסימנא בעלמא הוא, ת"ר רוחב עשר מנין, דהיכרא הוה רק בגובה דקורה. וע"ע בגליה"ק שהקשה למה שהקשו דין לחכ' ודין לר"י מפתח שער החצר לר"י ואה"נ דמהני וכליתא בגמ' בסמוך. ועוד ל"ב מש"כ בתוס' מריבב"ח דגובה ורוחב הם כגדר לחד של פתח ת"ר היכי ילפי גובה ורוחב בנפרל מהיכל וחולם. וגם ל"ב בתוס' בפשיטות לפרוץ במילואו לא חשיב פתח על שלמרו דשלא כדין נכתב בתורה עליו שם פתח, ועוד קשה לחי כתיב פתח במה שאינו הרי שאין פתח לחורייתא כפתח מבוי ליכא למילף מיניה כלל. ועוד קשה לכל מבוי ליה ליה גיפופי ופרוץ במילואו הוא, ולי קשיא הא קשיא להול"ל בגמ' לליבעי גיפופי כהיכל. ועוד ל"ב בפשיטות לתוס' דללתות מהני משום מחיצה, ת"ר מהיכי תיתי לליבעי ללתות כיון שאינם מליני פתח. ועוד ל"ב להא הן להיכל והן לחולם היתה תקרה וליבעי. ועוד ל"ב בליבעא דגמ' בשלמא מ' מחולם גמר חלא נ' מנלן למשמע שאם הוה לן הוה ניחא. ועוד יש לדקדק מה שלא נזכרה לעת ר"י בהיתר פרלת עשר שהוא כפתח. ועוד יש לדקדק בליבעא למהני מבוי שהוא גבוה, ללכלורה אין זה דין במבוי אלא בקורה, וכמו שבילר רש"י. ועוד יש לבאר מה לחיתא לקמן בתיקון מבוי שהוא גבוה עשי"ו הגבהת הקרקע, ובין למ"ד היכרא מבפנים ומ"ד מבחוץ ל"ב מה מהני כיון דקורה למעלה מכ'. וע"ע מש"כ בדשב"ח שהא דר"י התיר רוחב עשרים ובגמרא משמע למ"ד דלא יליף מפסי בילחות הוא משום דהוא קולא ומבוי חמיר טפי, ות"כ ליכא למ"ד.

וכן בעניינו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפלים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפלים. ולמנם כלמור ביחס לגדרי מקום חפלים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולאורך שימוש בחפץ עלמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שלרוש לו מקום כזה, ויש שלרוש לו מקום כזה.

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתלמתו שיהיה מלפשר זמן שימוש.

דין שיעור דגובה קורה ורוחב פתח מגדרי מבוי - דין קורה עד עשרים דין במבוי כולו ולא בקורה

וחילוק שלושת השלושות הנ"ל (שעת ימים תעבד, ושעת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכה), כי ביאור שעת ימים יעשה מלאכה, היינו, שעשת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וביאור שעת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע"י עשיה, מוגבל לשעת ימים. וביאור שעת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לשעת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניתול מאליו (וכמו שביארנו בלים לרב יוסף). המעשה, היינו המליאות היוצרת את התולשה. והעשוי, היינו התולשה.

גדר תנאי מבוי הניתר בלו"ק - בתנאי היתר קו"ח במבוי שארכו יתר על רחבו

וא"כ הרי שיש בהעברה שע"י הליכה גדר כמו שיש בתנועת חפץ שע"י זריקה, וכיון שאין החפץ נע אלא ביחס להעברה, והיא נעשית ע"י הליכה, אין זה המעשה בחפץ אלא באדם הנושא אותו, והמעשה המחייבו הוא מה שיולא טעון מרשות לרשות (ובזה יבואר שאין העברה למעלה מי' הגלמד ממשך בני קהת רליה למי שמניח ביל אדם למעלה מי', או במי שמעביר בילו למעלה מי' בלא גופו), וכיון שלמרנו שמה שנחשב העקירה הוא ביחס למקום החפץ, ולא ביחס למעשה העברה, הרי שגדר עקירה מעמילה שאחר הילוך

תלויה בהילוך לבד, היינו, שעמילה זו חשובה עמילה ביחס להילוך, וע"כ חשוב החפץ עומד ומונח במקום, וע"כ עקירתו הנעשית ע"י עקירת הגוף להילוך חשובה עקירה.

ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי

גדרי גידור ומחיצה במבוי – גדר המתווסף בתקנת חכ' אדאורייתא בהגדרת שימוש שבמקום

ויובחן משמעות זה הגדל כמו משמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"ח בביאור לדברי תוס' דמחילות שבת הם בגדל מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ז'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עצמה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מספקת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדל חילוק רשויות למוקיט, לך בהיפך, שנראה להגדיל שבני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

שני גדרים במקום חלוק לעצמו – היותו נפרד מסביבותיו והיותו מיועד לשימוש בנפרד

וביאורם של דברים שאמנם מלאכת הולאה תכלול כל המעשה, לך גדל הלדם כעושה ביחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לכוח הלדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, לך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הולאה כלמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה הלדם במקום, אלא כמעשה הלדם בחפץ זה ומקום הוא לחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה דעקירה והנחה עצמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ואמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לאדם העושה אין מקום החפץ רק כגדל בחפץ, ולא גדל מקום כמקום חפץ נח אלא רק ביחס למעשה שעושה בחפץ.

שם רשות הנובע מאופיה השימושי - חילוק רה"י מרה"ר במקום המוכן לשימוש לעומת שימוש

והנה מזה תמלא הכרח לאין בין מחילות הנוגע להגדרת קרקע לשות גדל בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ביחס לרשות נעטיך להגדיר את לוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. ול"כ אין גדל המחילות ביחס למקום כהגדרת המחילות עצמם, כי המחילות מגדירות את הלוויר עצמו, ואין בזה טורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות הלוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את לווירה לבד ולא לוויר לקרקע לחרת, וכן אין לקרקע לחרת להיות תופסת את לווירה, אלא גדל מחילות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את הלוויר, הרי שיש לו גם להגדיר לותה עצמה, במה שהיא ולווירה שוויס, היינו, גדל מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

חילוק אופי השימוש בחצר ומבוי – יעוד חצר לתשמישה ויעוד מבוי למעבר ומבוא

ובגדר זה נראה לבאר חילוק חלר ממבוי, כי יובללו בגדל שימושם, ולף לשווה משמעות שימושם במה שרשות לשימוש זה לאויה להיחשב רה"י, לך לגבי תיקונם בגדל החמור יהיה בהבדל השימוש שביניהם להפרידם. והבדל הנ"ל הוא שחלר מיועדת לתשמיש, לך מבוי כשמו הוא רק מבוא לחלירות ובתים. וע"כ חלר משמעות שימושה בתוכה, לריכה גילוי שיש בו יותר משמעות לסתימה, לך מבוי משמעותו שימושו מעבר אין גילוי לשימושו לסותמו, שאין זה משמעות למעבר. וזה ביאור דשני התנאים הנ"ל, וכי יש בהם גדרי מעבר. בלותו כמעבר, וזה במה שיהיה חרכו יתר על רחבו. ובשימושו כמעבר, וזה במה שיהיה מרובה כניסות. שמקום שהוא מיועד רק לחלר לחת אין בו משמעות מעבר יותר משלר החלר. ובזה יבואר מה שנשתנו בתיקון שלהם. וכחמור לתיקון מבוי אינו בגדל שהוא סותם את המקום, אלא רק המגדירו כמעבר ובחילוקו מרה"ר.

ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת

משמעות מבוי כפתח לחצרות – כיון דגדר מבוי כפתח לית ביה חסרון בהיותו פרוץ במילואו

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עלמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעלמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ומולם, לחינו מהמולם או ההיכל, שהרי הם כביכול או חלר. אלא רק מפתחם. וכחילו למרנו שיהיה המבוי לחלר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עלמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, לורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחלרות. ואין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא אין במבוי בגדר פתח לחלירות.

בדברי תוס' דלא ילפינן ממשכן - חילוק בין פתח ביחס למקום לשער במקום עצמו

ואמר רבא לדבנן לריך הנחה וכו', והיינו, למה לר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין להשיב במקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה היכא אמ' אי לריך הנחה וכו', וכמו דאמרו לא אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתום' לקמ' ר"ע מודה לחי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לקמ' דבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מלאנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא לרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג משהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ואפילו במקורה, כרבבי הגמ' לשוקמי מתניתין כוותיה).

חילוק גדר פתח ופירצה במבוי – דין פירצה במחיצות ודין קורה אבולה מבוי

וכן הוא בדין רוחב מבוי לרבנן ילפי מפתח היכל להוה בעשר, דזהו גדר בפתח. ואינו שווה לדין פרלת עשר עשר הנאמר במחילות. וע"כ יתכן לאף למ"ד מפתחו של מולם גמרינן אינא לדין פרלת עשר, כיון דמבוי הוא רה"י נאמרו בו דינים הנוגעים לכל רה"י, אך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה אפילו יותר מעשר עדיין יחשב כפתח. ובזה יתורץ קושית תוס', והיינו, שבאמת לגבי מה שמבוי לריך להיות גדול לעלמו יהיה שיעור הפילה י' או יג' אמה ושלים ויהיה לריך לסתום פילה זו בחיזה דרך (וכדאמרן בגמ' שם), אך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל עד עשרים (ונפק"מ בשופן שסתימת הפילה לא תועיל לקורה). ואף שדינים אלו דרך כלל יבואו במקרה אחר, אין זה דין אחר, שדין פילה הוא ביחס למחילות (ובפשטות פילת עשר היא פילה בכל המקום ולא רק במחילה הנפרלת), ולדוחב גובה עשרה. ודין קורת מבוי הוא ביחס לכל המבוי המוגדר ע"י הקורה, וכדלעיל.

בדברי הגמ' בק"ו דמבוי מחצר - דין עשר דקורה נלמד מגדר פתח ולא מסתימת פירצה

וגדר חיסור עשיית הכנה הוא בשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה דרבה מדאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר אם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודש, אבל תולאת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מלווה משום תולאתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצווה.

בקושיית רע"א בילפותא דשער החצר - חילוק בין פתח לבית לפתח לחצר לר' יהודה

ועפ"ז נלוה לתרץ קושיית רע"א אהא דהקשו בין לר' יהודה מפתח שער החלר, והקשה דהא לעיל משמע דאי פתח המולם מיקרי פתח אית לן למילף מיניה ולא מהיכל, ומשמע דאית למילף מהשיעור הגדול, וכיון דר' יהודה יליף מאולם שהוא גובה מרבעים, מה יקשה לניליף משער החלר הא אולם גדול ממנו. וי"ל דלפמש"כ דגדר הלימוד הוא דמבוי גופא יהיה כפתח לחלרות, מ"מ יש לנו לדקדק דאף אם פתח האולם אינו כפתח, ואית לן למילף דמבוי דהוא משום פתח, יש לחלק דפתח דהיכל הוא פתח לבית, ואולי יש

לחלק שפתח לבית חינו בלותו גדל לפתח לחצר, וכיון שכן חולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ולפ"ז יהודה שיש לומר בזה סברת בין לחומרא ובין לקולא. לפ"ז זה רק ביחס לפתח החצר, לפ"ז ביחס לחולס והיכל הרי שניהם פתח בית, ואי כתיב פתח בשניהם, לכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

ביאור מה דמסקינן דר"י מפיתחא דמלבים גמר - גדר פתח הוא בכלל המבוי

ונראה לזה גדר מה למסקינן דר' יהודה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו לשקיק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמש"כ מבואר די"ל להפסוק חייבי בפתח בית, ואנן חיינן בפתח לחצר, וס"ל לפתחי מלכים לומיס יותר. וכן נראה לגדל פתח הנ"ל הוא גדל ביחס לכלל המבוי, להא חית לן לחצר פרלתה בעצר, ופסי בירלות פרלתס ביג' אמה ושליס, ודין עצר הוא מקום להוא כפתח ויותר מזה חינו ואיך יועיל בפסי בירלות. ובגמרא רלו למילף מניה לדין מבוי לר"י, ודחו דיש לומר לכיון לפסי בירלות קיל לשרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' אמה ושליס, וע"ש. ברש"י לכתב להוא קיל לחשיב פתח. והנה הרי פסי בירלות הוא דין לחורייתא, וע"כ התי סברת כוונתו לגדל פסי בירלות שהוא סיבה שלין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לקיעור פתח ביג' אמה ושליס. ומשמע לגדל פתח הוא ביחס לרשות, וכללמרן.

ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר

תיקון מבוי אינו תלוי בהיכר או מחיצה - הא דלא מהני לבור בקורה לענין היותה ע"ג מבוי

ונראה שגדל זה החמור במבוי הוא לכולי עלמא דין למ"ד מקום היכר ודין מקום מחיצה, שהנה מלחנו שחע"פ שמועיל דין לבור בקורה שם חין הקורה ע"ג מבוי לפילו שהיא בתוך ג' חינו מועיל, והיינו, שסיבות הקורה עם המבוי הוא חלק מלורת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דב יהודה לחמר בשם דב שגובה מבוי ילפינן מפתח חיהו גופיה סבר לקורה מקום היכר. ולפ"ז נימא לדב יהודה טעמיה לדב קחמר ולית לה ס"ל, הרי דב גופא לחמר למותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר לסבר לקורה מקום היכר. והיינו, שלפ"ז מ"ל קורה מקום היכר לח לחמר רק שחין גדל פתח מקום מחיצה. חבל בחמת לפ"ז הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגדרי פתח, וכללמרן. ולפ"ז למה לחמר דב נחמן בר יחחק לגובה עשרים הוא מקום הכירא, היינו, בשיעור הגבלת הגובה, חבל עכ"פ היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע ברש"י שלקלק לכתוב להחי טעמא הוא לדין גובה עשרים.

המעשה גם יגדיל חת המילוות שלפניו ולחריו כדבר לחד שהמילוות כפי שהגדרנו לותה חין בה יחס המקבר בין שלבי המילוות, והיינו, שלפ"ז שחמרנו שצייך להגדיל כחלק מהמילוות משמעות של שינוי, חין הכוונה שתהיה מילוות שלל שינוי כי המילוות היא הגמלה והשינוי ביחס לחיה הוא עדיין רק מילוות. ולפ"ז כשנגדיל שינוי בדבר לחד במילוות הוא יוגדל בגמלה ולא כחלק מהמילוות המוקדמת, ולדוגמת כשנגדיל מילוות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום לחר, לפ"ז לם נגדיל משמעות לחת לשני המילוויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נלמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, לו שנלמר זלת ביחס למקום על המקום הקודם שחינו מכיל לת חפלו, לו המקום הבא כמכיל חפץ שחינו חפלו, הגדרות ללו לינם הגדרות של שינוי לולא הגדרות מילוותיות לדבר נמצא.

ביאור חילוק ג' גדרי היכר - במטרת התקנה, בגדר קורה הראויה לתיקון, ובגדר התיקון עצמו

והנראה בדילוך ג' גדרים חלוקים הנ"ל בשם היכר להן חייבי לגי נושלים בדין תיקוני מבוי. במטרת התקנה, בגדל קורה להיות תיקון ובגדל התיקון. והיינו, למה שכתב רש"י בריש מסכתין הוא ענין למטרת התקנה, לכיון שסיבת הגזירה היא לי ההבחנה בין מבוי לרה"ר, הרי שתקנה הרלויה לזה היא שמובילה להבחנה הנ"ל, והיינו, היכר. וענין מח' רב ורנב"י הוא במה שיש לקורה להוות תיקון, לם הוה מקום שיש בה לתת לם פתח למבוי (לו לתהווי תיקון לפתח), לו מקום היכר שיש בו (במבוי) על ידה. וענין מח' לי הוה מקום היכר לו מקום מחיצה, הוא בגדל תקנת

דברי רש"י בג' גדרי היכר במבוי - היכרא שלא יחליפו, היכר דרנב"י, והיכר דמח' רב

קורה עלמה, היינו, מה מקמעות קורה כקלעלמה להיות בה כוח לעשות התיקון הנ"ל (היינו היכר, ולי מקום מחילה, היינו, ללא יוכר המבוי להיות מובדל מרה"ר ללא ע"י נתינת מחילה בו).

והנה מיתא בגמ' הוריות (7.) למין ב"ל חייבין על שיורו בדבר שאין הלקוחין מודין בו, והקשו מן המשנה למקמו למס הוכו בהולאה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הולאה כתיבא לכתיב לא תוליאו משא מבתיכם. ותירלו להוכו בהכנסה, ולפ"מ להוכו במושיט וזורק. וכתב רש"י ללא כתיבי בהליה (ובגמ' שם הובא גי' לפ"מ להכנסה בהסגר מכובע, ורש"י ללא פירש בה, ולא נתבאר מי גרם לה מי ללאו).

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הלין במי שעקר ברה"ר לטלטל מזוזית לזוזית תוך ד' למות, ולמר החליט להוליך מד' למות מי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי אין בעקירה להעבירה ברה"ר חסרון מה שזה בלומו רשות, ומ"כ אין לריך שיהיה בעקירה כזאת כוונה להניח ברשות לחרת.

ואי"כ פטור לבזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור לחלי מעשה כגדר בעשם המלאכה שלא נעשית ע"י לחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, ולא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שלף שכל לחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

והנה לכאורה מקמעות גדר שיעור במעשה הוא שיגרוס שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. או שהוא שינוי ברשות שאלו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה מקמעות ברה"ר שיש בה חפץ מרה"י או וההיפך. ולהיחשב שינוי ברשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כלעת ר' יוסי לפטור בהוליך לשתי רשויות הרבים. או שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש מקמעות ביציאת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כלעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

רא מצריכוו בסוכה היכר ד אינו נוג תיקון ז

ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממלב למלב, והיינו, שלא יהיה במלב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עשם המלאת המלב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעשם יציבות מלבו ללא שינוי והמעשה המביאו למלב חדש הוא עשם עשיית השינוי.

והנה לריך תלמוד מהו שהביאה הגמרא בפסוק הנ"ל בדווקא, להרבה פתח אהל מועד אינה

הלריך במינ דשמ בשלב הצ"ב בי מדלתוח ובדחי יהו

בקרא. ועוד קשה במה להקשו להאי במקמן כתיב, והא בלב"ח מייירי במקדש ואית להו פסוק במקדש למר כלמפרש ליה ולמר כלמפרש ליה, והיה לגמרא להביא קודם השאלה להאי קרא במקמן כתיב, ולחי"כ הלב"ח. ועוד קשה במה שלחו רבנן לר' יהודה ללכאורה ליקנא דקרא משמע כר' יהודה (לפוס גירסא דגמ', ועכ"פ לא לחו לה מקום זה), ומנין הוכרח להס שפתח האוהל לא מייירי ביה. ועוד יש לבאר בגמ' מה נתוסף יותר בגימרא דרב יהודה אמר שמואל ממה שאמר רב יהודה בשם רב.[א]

א.
ומה שכתב תוס' בשם הר"ר נתנאל דבהכרח דעיקר דרשה למקדש, נראה דאין כוונתו דמוכרח דהאי קרא נכתב למקדש, דהא ודאי ילפינן מ

מחטין (ללקמ"י נשאר למסקנא, וכלכתב בסוגיא לכוורת), והוקטה מרה"ר לעגלות (ללא משמע שהעלוס תוך כדי עליה ללא בהוקטה), ולי נימא למוקיט, היינו, מרה"י לרה"י דרך רה"ר, גם בהא לאמרו להוא נלמד ממלאכת המקבן דהם עקו ואתם לא תעקו, ובילוך הגמרא ללא כתיבא, היינו, לכיון דהולאה נלמדת מהבאת העם, והתם הוי בהולאה ובהעברה ביד לבד, ע"כ מוקיט וזורק חציבי מין הלבוקין מולין בה.

הצריך ביאור בילפותא דדלתות פתוחות - אמאי לא חשיב פתח אהל מועד כשהן נעולות

וביתר ביאור דלמי מין זה דין במקום שחיטה אלא בשחיטה עלמה, הרי שמין משמעות לפתח ביחם לשחיטה אלא רק ביחם להיכל, וגדר הדין הוא שהשחיטה תעשה כשההיכל פתוח. אך מי נימא להוא גדר במקום השחיטה, הרי שהפתח מתייחם גם למקום השחיטה, וגדר פתיחה היינו שיהיה ההיכל פתוח אלא שיהיה פתח בין ההיכל למקום השחיטה. והנה גדר זה של פתח היינו במשמעות פתח למקבן כלל, לפתח לאי ליה ללהות ננעלות היינו בגדר מי שמין לו גם בשעה שפתוחות, דללהות ננעלות הוי מחילה מעלייתא. והיינו, דלאי נימא דלין זה הוא רק בהיכל בלי יחם לחוץ, הרי שמשמעות הדבר לאנו לריכים שלא יהיה סתום, והרי שללהות פתוחות הוי כמאן דליתיה ביחם לסתימה, ובזה לין ללהות פתוחות במקדש דומה לדין המקבן, דלא הוי ליה ללהות כלל, ואיכא למילף מיניה. אך אי נימא להפתח הוא ביחם לחוץ, אין דומה פתח המקבן להוא פרוץ, דללא פתוחה לחשיב כפתח, ואי נימא דלין זה נאמר גם במקדש הרי שהוא לין שונה, ואיכא למילף מיניה, אי לאו דהאי קרא גופיה חיירי גם במקדש. ולפ"ז יש לבאר שלא הובא לין זה להרלות למשכן חיקרי מקדש לכאמור לא בעינן לה, אלא הוא תוספת גדר במשמעות פתח לאוהל מועד, ובמק"א האריכתי.

ו. בדין אמלתרא

בגמ' לקמיה. אלא מעתה לא תיהני ליה למלתרת להא היכל למלתרת הויא ליה וכו' והאי מאי תיובתא וכו' והאי מאי קושיא דילמא תבנית היכל כתבנית לולם וכו' אמר רב יוסף למלתרת מתניתא היא מאן קתני לה וכו'.

והנה זה ל"ב מה לבתחילה שאלו מלמלתרת להיכל, ותירלו דהאי למלתרת בלולם היתה, ולאו דילמא תבנית היכל כתבנית לולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי אתינן לבאר לעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך דילמא זה ל"ב, ונימא לרב ס"ל לאין תבנית היכל כתבנית לולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה למהני למלתרת, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מאן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן אמרי לרב אמר לך לל לא אנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר לרבנן לא למלוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל למהני מאמלתרת, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הלינים.

הצ"ב בשקו"ט דגמ' באמלתרא – מהו להקשות בדרך דילמא ובסתירת דברי רב

וע"כ כל שיעורי הר"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחם לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחם לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע הר"ר, ואי איך שלא יהיה הרי שגדר הקות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחם למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הלינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא לינים עלמיים אלא ביחם לקרקע.

כתב רש"י (ד"ה מקום היכר ובד"ה לק') בטעמא למהני למלתרת ליותר מכ', לכיון למסתכלי בה חזו לה לקורה. והנה בגמ' הקשו ללעת רב דילפינן לין כ' מפתחו של היכל לא תהני למלתרת שהרי היכל היה לו למלתרת ואעפ"כ לא היה אלא עשרים אמה, וזה ל"ב דבלא זה יש להקשות מדבריתא אחר דאי מהיכל ילפינן למאי יהני לזה למלתרת, להניחא לרנב"י דפסול ללמעלה מכ' מקום היכרא איכא למימר דתהני למלתרת דע"י

דקדוק לישנא דרש"י בטעמא דאמלתרא - אמאי מהני אמלתרא לרב דגמר מפתחו של היכל

לכאורה היכרח, אבל לי כרב דמהיכל ילפינן וגדל הפסול ללמעלה מכ' משום לליכה ולילכה לפתח לקורה בפתח, ליכה למימר דתהני למלתרא. ולכלורה משמע דלא כרש"י דהא דמהני למלתרא היינו משום היכר הקורה אלא משום היכר פתח. וכן משמע מסוגיא דלקמן דבעי מי מהני למלתרא לגבי פסול דרחב יותר מעשר, ופשה הרי פסול דרחב מעשר הוא לכ"ע משום דלא הוי פתח, וכדמשמע בפרש"י דמהני' לגבי פסול דגבוה מכ' כתב (ד"ה ימעט) דטעמא מפרש בגמ'. ופשטות כוונתו דהוא תליא במח' רב ורבנ"י. ולגבי פסול דרחב מי' כתב (ד"ה והרחב מי') דיותר מי' לא הוי פתח, ומזה פתח בעינן. ומשמע דהוא לכ"ע כנ"ל, ואי הא דמהניא למלתרא משום דחזו לה לקורה, מה הו"ל דיהני לגבי רחב מי' דפסולו משום דליתא לפתח.

לבוד – הל"מ. והוא דין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך שלא חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיצנו חיבור הנצרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

המשמע ברש"י תרי טעמי באמלתרא - חילוק בין ראיה בפסקי דארזא והסתכלות דקיני לקורה

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שלא משתמש בדברים כצירוב, והדוגמא הפשוטה היא לכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו השלא עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש שלא משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיצי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום שלא שלא.

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנגרותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולשתם. שאחי מלאכות הנגרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתולשה סופית, וגם היו במשכן בלותו לופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו לזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומלקלק, דרבי סבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', ללף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודק שאמרו שלף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים כלל שעני לוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדש. וכן במה שאמרו למולח לורך עיבוד הוא, ולף שמולח הוא שלב מוקלס, הרי בכלל מעבד שהוא לורך עיבוד, ולף להוה במשכן אין נחשב תולשת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שלף שהעושה לותה לבדו חייב שהיא תולשה

ביאור מ"ד קיני לפמשנ"ת - חילוק בין היבר לפתח עצמו להיבר לקורת המבוי

הבקשה היא מחשבת המורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש וכדוגמא שיחשוב האדם שלריך הוא בלכילת דבר מסוים לו בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה בזיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עלמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

אבל דין קליטה דר"ע הינו משום תפיסת קרקע את לווירה, ובית לקרקע שתחתיה, אלא בית לאוויר הרשות הכללי, וכמו ברשות היחיד לעולה על הרקיע, ובזה האוויר היכא לגבי תוך כיון שהיא אחת, והחפץ הוי במקום שהוא חלק ממקום כולל, ובזה לא בעי שינוח, ובאוויר כלי.

סימן ב

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים

סוגיות נר חנוכה סוכה ומבוי – במח' טעמא דפסול למעלה מכ' אמה

חלקם מוקפעים מחופי השימוש שבחותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, לירה העשויה לגורך שחולה לה. וחלקם המוקפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגודלו יותר מבית סאתיים, שמחילתם לינה שתי וערב, ומחילה העומדת מחליה.

והנה כחמור תנאי המציחות המגדירים את המעשה של מלאכת הולחה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, וכוד רומם של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מציחות אלו.

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוון הוא מקום שאינו מעשה חשוב. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על המלם שיהיו מעשיו מכוונים.)

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסויים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא לין בשבת הגלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חידוד המעשה והתולחה ע"י הרלון (ורלון משמעותו בכל התורה היות התולחה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרלון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרלונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לזון מכל שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נגרך.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיל האם הדבר המוכן הוא תולחה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שקיעורה יהיה קיעור הרלוי לשימוש בתולחה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מכי בחפץ יהיה קיעורה שניס גס קיעור חפץ חשוב וגס קיעור מכי חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה קיעור גס בחפץ וגס במכי וגס בשינוי שיהיו כולס בעלי חשיבות.

דעת המאירי בטעם דלא שלטא - אין דרך להשליך ראשו לאחור ומשמעות ידיעת צל

המקום, בגדר המעשה, היינו, במושגי מקום, בעינן להחווי בכל המעשה, אין במה לבעינן להחווי בבת אחת (ולא תלו זה בזריחוי), ואין במחשבת המעשה, ולגבי זהות המקום לא בעי.

דברי תוס' בגודל הדבר הנראה – חילוק קורת מבוי ונ"ח מסוכה

וזה למרו דר"ח סבר להלן אין שייכות, אלא שבדרך כלל בנתכוון לזה ועשה זה, בשני מינים

ממילא ליתא למחשבה, והיינו, שאין ביקש לעשות המלאכה, והיינו, שהיה חפץ בקיומה, ובזה לי לגדר מלאכת מחשבת, היינו, מחשבת הקיום, אבל לר' יהושע בעינן לבקשתו, וזה מחשבת הקיום הנלרכת לעשייה, ובעינן למחשבתו, היינו, מחשבת הקיום הנלרכת לגרימת המעשה.

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תיקור שינוי בדעת במקום הידיעות, והמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה,

מה' רש"י ותוס' בתועלת המרחק לשליטת העין - אי הוי חסרון באי ראיה או באי שימת לב

ובזאת יש לבאר דעת רבי ומה שדימו דעת רבי לחלר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בדעת חכ' ובקופן לחבר, ונקדים להנה מה שהעמידו זה במח' רבי וחכ' שאם מלאנו האי סברא לביתא כמאן דמליא כדעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הדבר הוא דולאי לף לדעת חכ' יש תוספת תקיבות ברה"י שהוא מקום הינוח חפלים (וזה לף באינו מקורה), אלא דס"ל שאין בזה תוספת תקיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר השלילי שאמרנו הוא לא גדל ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי לוודיה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי"ט אלא משום שאינו מקום שימוש הקבוע, אבל בבית בגדלו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדר זה אינו אלא ברשויות לרבנן לאזלי בתר שימושי דיורין, אבל לגבי הוללה לאוכייתא אין גדר שימוש לחפץ להחשיב רשות כי אינה תלויה בזה.

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו המוליח אם בחמלע מניח במקום פטור מקום אלא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוליח שני חלאי שיעור להוו בשתי מעשים (לעקירה והנחה), וע"ש מה שבילאנו. ולענייננו מה שיש לרייק בלשון אלא עשה מלאכתו, ומשמע להחשיב מלאכה (וכמו לחמרו בשניים שעשאוה לחיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה אלו, דאי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

צריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי וסוכה - תלות שליטת עין בצורת הראיה ומצב הרואה

ב. מח' הטור ורבינו יואל

ובטור (ס' תרעח) כתב בשם רבינו יואל הלוי דאפילו כ' אמה הוא דוקא בשמניחה בחוץ, אבל בשמניחה בבית אפי' למעלה מכ' אמה בשירה, כדאמרינן גבי סוכה אם לפנות מגיעות וכו' (ואף אלא אפשר כרבה בסוכה, בע"ח ודאי הוא משום שליטת עין (דרכ"מ) ועיין פמ"ג. ופ"ע.) וכתב הטור שאין הגידון דומה לראייה, דהתם בעינן שתשלוט עינו בגג, וכיון שמחילות מגיעות לגג, על ידם ישלוט עינו בגג, אבל הכא שריך שישלוט עינו בנרות, כיון שהוא למעלה מכ' אלא שלוט בית עינא, מאי נפקא מינה בגג שהוא עליון למעלה ממנו וכו'. והיינו, לחייבי בתים גבוה יותר מכ', ובע"ח המונח גם הוא מעל כ' אלא ע"י הלפנות, שדעת רי"ה למשך לפנות גורם שילאה כל הגובה עד הגג, ודעת הטור, אלא יועיל רק לרחיית הגג כהלא לסכך ולא כל מה שבגובה.

מחלוקת הטור ור"י הלוי בע"ח בבית - חילוק דפנות מגיעות בין מניח בבית למניח בחוץ

(ולפי ביאור המקבה לחיירי שאין הע"י הלופן ובזה חלקו, יש לומר בדעת הטור אם יהיה הע"ח על הלופן עלמו או בנר שהוא עלמו גבוה יותר מכ'.) ובב"ח הביא דברי תוס' הע"ל וכתב שנלהו דברי הרי"ה והיינו שאף בלופן שמועיל אין לפנות מגיעות יש חסרון לחבר בע"ח להוא אינו רחב. ונ"ל שאפשר לחלקו במח' הע"ל לאי הוה חסרון לאינו רואה הרי סיבת בלפנות לגג יועיל גם לבבר לחבר ואי הוה החסרון בשימת הלב הרי הרי שמשך לפנות יועיל רק להמשך אלו ולא לבבר לחבר.

ונראה דזה גדל מה למסקינן לר' יהודה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו לשביק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמש"כ מבואר לי"ל להפסוק לחייבי בפתח בית, ואנן חיינן בפתח לחבר, וס"ל לפתחי מלכים דומים יותר. וכן נראה בגדר פתח

דברי מהר"י אבוהב בביאור ר"י הלוי – חקירה בכוונתו באוויר המזיק בראייה או בשימת הלב

הנ"ל הוא גדר ביחס לכלל המצוי, דהא ליתא לן לחלק פרלתה בעצר, ופסי בירלות פרלתם ביג' אמה ומליק, ולין עצר הוא מקום להוא כפתח ויותר מזה ליכא ואיך יועיל בפסי בירלות. ובגמרא רצו למילף מניה לדין מצוי לר"י, ולחו ליש לומר לכיון דפסי בירלות קיל דקרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' אמה ומליק, וע"ק. ברש"י לכתב דהוא קיל לחשיב פתח. והנה הרי פסי בירלות הוא לין לחוריית, וע"כ האי סברא כוונתו דגדר פסי בירלות שהוא סיבה שלין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' אמה ומליק. ומשמע דגדר פתח הוא ביחס לרשות, וכדלמרן.

ואם מכן י"ל דהיינו דאמר רבא שלין מחלוקתם במה חשב לנקט דבזה לפילו ר"ש פוטר, אלא מחי' בדהקדיש, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ולין חסרון לחבד מלקט מליבו, וחלקו בדהקדיש, לר"י פטור ר' יהושע לפילו בשם אחד, היינו, לנקוטו זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי לווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי לף ר"י מודה לחסור לר' יהושע, דכיון שלין גדר בדבר החסור דהוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

ביאור הב"ח במח' הטור ורי"ה - הסרת מפריע האוויר לעומת עזר לראיה יתרה בגובה

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי החיסור, שילטוך יהיה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו'. וכיון שחיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה החיסור כגופים וכו', כי מחמת החיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת החיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עלמם כבילה וחכילה והנאה וכו', והן בגופי החיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לחי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס לחשמת החלם.

נפק"מ בט"ז לפי מהר"י אבוהב - חילוק אי משך הדופן סמוך לסכך ובלילה בנ"ח

ג. סיכום חילוקי הדעות

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסתפק לביכורים ולפטור חמור ועל כן מיעט קליל שלא מלוה מהמשך הפסוק בחרים ובקליל תשבת שתין בו גדר תרומה שהוא עשתו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקליכו הוא מלוה של זמן ותכמ"ל) ובגדר זה ולתי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשבור וביכורים וזה גדר חייב בר רב מצמר אחד ומונה שבה וזהו שבת של חלם הרחשון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

ג' שיטות בחסרון שליטת עין מכ' - המאירי באי ראיה, תוס' בשינית לב, ורי"ה באוויר

ובסיבת הכשר לפנות מגיעות לסכך מלתו ג' שיטות. מאירי וריטב"א, שע"י הלל המוחלט יודע שהוא תחת סכך. מאירי וטור ועוד, שע"י הדופן נמשכת הרחיה עד לסכך. מהרי"ח בשיטת הרי"ה, שהדופן חוסס לוויר המזיק ורוחה על למעלה מכ'.

ג' שיטות בהכשר דפנות מגיעות - ידיעת צל מוחלט, המשכת ראיה, וחסינית אוויר מזיק

אבל הנה לף לחר ביאור זה עדיין יש להקשות מתי שנת מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) דהוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק"ח דלין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כאחת עם הקרקע שלילויו, והשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר בין זה כחלק מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דלתי לפשר לרה"ר להילקט בהיטני (ולע"ג דלחו לה ואמרו דהוא מקום הלכה לגבוד (וכמו דביארנו שגדר מי לפשר וכו' הוא גדר בטורת כל הרשות, ובין בגבשושית או בשאר הקרקע חשיבות אחד על משנהו, אבל לגבוד הוא מקום חשיבות שאר הקרקע לבטל אליה הגבשושית, ויהיה זה נפק"מ לתפיסת לוויר י"ט מהיכא משחינן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט' שהוא סיבה חיובית שמכתפים עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי מקום הא).

תלות שליטת עין במטרת הראיה - חילוק בין ישיבה בצל להפרדת רשויות ולפרסומי ניסא

וא"כ פטור לזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור לאלי מעשה כגדר בעשר המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון

סיכום חלקי הפסול בלמעלה מכ' - במטרת הראיה, בדבר הנראה, ברואה, ובראיה עצמה

שנעשתה מלאכה מדין שניהם יתחייבו, והיינו, שלפי שכל אחד עשה חצי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

סימן ג

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב

סוגיית מקצת קורה וסכך למעלה מכ' - בדברי רש"י ותוס' בגדר קלוש ואי קלשת הוי וכו'

שמירתו וזה כמו וכו', והיינו, מה שיש לו לזכך עתידי שאינו מסויים, ולכך שיהיה ממוקם בהקיעות לכשיתעורר לזיזה לזכך שחפץ זה רשוי להשתלימו.

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון לשמר כ' יוחנן שינוח ע"ג משהו, וכבא שמר לבעי הנחה ע"ג משהו הוא בלווקא, דר' יוחנן מיירי כמי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא רשין לו להתחייב רק שם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג משהו, אבל בהא דבבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, ואף בזרק בתוך ג' דרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג משהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לשין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

ובתוס' כתבו לפ' ר"י למאי לשמרינן בגמ' לאי קלשת הוי חמתה מרובה מלילתה לא משום שאין בחלק הנותר למטה לא מרובה, אלא אלולא מה שלמעלה יתפזר הסכך שלמטה עד שיהיה חמתו מרובה, אלא נאמר שאין בחלק הנותר כדי ריבוי לא חיך מכשיר רבה בליטנא בתרא, הרי סכך שלמעלה הרי הוא סכך פסול ואינו מלטרף כמ"ש לגבי סוכה שתחת האילן, ומ"כ חמתה מרובה.

והקשו בתוס' לשיטת קמא דבסוכה פסול הרי לשרינן להוציא יורדין לתוך עשרים אי הוה ליכא מרובה כאן, ואי תליא במלכרי יש לומר שהוציא מלכרי יותר אבל אי תליא בדלוריתא קשה, ותירצו דבהוציא לפילו קלשת אחפץ שיעמדו. ועוד שמרו בתוס' דלא כר"י והכא אירי דאי קלשת לא הוי ליכא מרובה, וסכך שלמעלה מלטרף לשין סכך יותר מכ' חשיב סכך פסול. והקשו ת"כ למכשיר כאן למה בהוציא פסול, ותירצו להוציא לוגדין יחד ביותר ואי קלשת הכל יפול משא"כ כאן. ועל כתבו בתוס' לכך שילפינן מפתחו של היכל פשוט לכאן להרי חללו כ'. ועוד כתבו לכרבא לשון הוציא יורדין לתוך עשרים לאו דווקא אלא הכוונה לתוך הכאן לעשרים, להיינו שפת עשרים ולמעלה. ועוד כתבו בשיטע רב פפא מדיוקו לחלל ההיכל לאף לבמבוי אירי בעלבות, שמא גם בהיכל אירי בעלבות. ואפילו לאבי שבמבוי בחמה בת חמשה, יש לומר לילפינן מהיכל רק לחלל, וכל אחד בחמות דיליה. ע"כ תורף הסוגיא.

אבל דבר זה ל"ב שאמנם יש להבין גדר אפלא לאיסורא ביחס לבבר הקיים לפני שיעשה האיסור, וכאלב ולא שהם דבר אסור וקיים לאף בלא אכילתם, אבל קשה איך יהיה מלאכה הנעשית ע"י מעשה, אשובה אפלא לאיסורא קולס המעשה

הצ"ב בפרש"י בגדר קלוש - מה חסרון יש בעצם קיום הקורה שלמעלה מכ'

שעושה לותה. ומין זה קושיא, למין הכוונה שיהיה התולמה שטרם נהייתה החפצא למיסורא, אלא לי במה שאסרה תורה מלאכה, שיהיה גדר מלאכה בנפרד מהמעשה.

וכיון שמין גדרי המעשה כגדרי המלימות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלימות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלימויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלימות המחופצת או כיוצר את השינוי המחופץ.

אמאי לא תלו הדין במח' רב ורנב"י - אמאי לא מהני היכר החלק שבתוך עשרים

וזה הוכיחו ממעשיר בריה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"ש לחוץ לד"ש לינה למצד המחייב, ואעפ"כ כשאר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, ואין ההליכה דשיני ושיני מפסיקה, וש"כ גם במולילו דרך סטיו י"ל כן, כי אף שמולילו מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מצד המחייב כשיניח בריה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח בריה"ר נחשב שהולילו מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת בינו ובינו.

ונמצא כמו כן לומר שאם בינו חשיבות אלו נאסרו כחלק מאיסור האדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת האדם להגדיל אותם כחשובים, ואף שאיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יניע אדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמלאנו אלא יעבור אדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ד', אע"פ שהיה ע"י מחשבת האדם להגדיל מקומות אחרים כחשובים כמו ילו וכו', הרי שיחשוב אותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

דיעוי דין מקצת סבך למחיצות מוגיעות - שייכות טעם רב לגזירת רבה

ויהיו בזה חילוקים כמו במשמעות המלילותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש בשופן כללי יגדילו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדילו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדילו דבר כבעל צורה שימושי, אמנם אף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המלילות לא יהיה מושג שימושי, אך יתכן שדבר שלא קיים במלילות אבל קיים כמושג מלילותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר ענייניים.

ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה

חקירה בגזירה דרבה אי שייכא בקורה שבולה למעלה - חילוק בין סברא דמדברי לדרמי אנפשיה

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור בגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כבילה וחכילה והנחה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו דזה ביחס לאחמת האדם.

ביאור סיבת גזירת רבה לתרי הלשונות – ריבוי ראיה באקראי לעומת ראיה בכוונת השגחה

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (וימלא ביתר במלאכת הולאה) בדיניים שגדריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדיניים המושפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולאה נמלא גם גדר בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בהגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השליטי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא

המעשה. ולישי העושה נלמדו בפרשת חטאת, ולישי המלאכה נלמדים מהמשכן. ולישי המעשה נלמדו בפרשת שבת, ונלמדים מעול מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצדו המוגמר חשוב להיקרות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

ועדיין צריך לקדוק בזה שמין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כלשון, לשיחשב בשבת אחת, וכיחס למעשה למדם בתופן כללי, לביחס לחפץ אין חסרון במה שמין זה בהמשך אחר, משום שגדר החפץ ומקומו בשעת המעשה

ביאור דעת רבינא בשתי הלשונות – חילוק אי מהני חומרת הדין לפמש"ת

והנה מלשון שתי לעות בלשון ריבוי למילת מחללים, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שלף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיר שמין היא (השבת) לה',

ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפלא לאיסורא בעצמו, וכמו לכילה שלף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצד ולא פעולה גרידא, ובזה שוו לכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצינו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והגרלה מזה לגדלו כמו אין שביתת כלים דב"ק בחונין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני לדברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה ליליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ולף שמין זה מצד קבוע, היינו, שי"ל שמעשה לכלי בדבר המונח בו הוא

דימוי דין בריאות קורה לצלתה מרובה – בריאות קורה הוי דין בעצמה אבל צל תלוי בסובה

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ושם הולאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והיינו, שיש ברה"י ליכות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה"י אינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא ליכות נוספת בחפץ חוץ מהמוקף מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ומורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

דעת ר"י במקצת סכך שלמטה - עמידות הסכך מחמת מה שלמעלה אינה גדר בסכך

והנראה לומר בזה להבריותא לא בזה אלא לבאר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לאמרו לכ"ע מודו לאמלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות

בבוונת רש"י בראויה לאריחי - אי הוי מדין בריאות קורה או תנאי נפרד

לחיירי להוסלמה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא מקום זורק כמוקיט, לליכא למ"ל קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריית' לאמרה היינו לסור ללא מקום שבות, וכתב רש"י, היינו, מקום עירובי חלירות, וזה לא מקום שעובר דרך רשות הרבים, ואסור לפילו בלי הפסק), אבל לא להתוות פרטי דיניהם, ואמרו למעלה מי' לא חקיב רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', לעיקרה של ברייתא בשה לחלק לוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעשמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו

חקירה בגדר שיעור כ' אמה - אי הוי שיעור במבוי, בקורה, או ביחס שביניהם

והנה יש להקדים בסדר בחינת המקרים וחסרון שיש למלוא בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקרים לא היה חסרון לכותו, שולאי כותו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקרים הראשונים לא היה כלל יציעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הראשון הרי בהכרח שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כותו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא אי שמירת עשמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתום').

שיעור עשרים בגבול דבר הניכר - חילוק בין גבול ראיית גבוה לגבול תפיסת מרחב

וכמש"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולפ שמוקג שטח נפרד ממוקגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך שלא בלורך וכו', אבל השטח הוא בכח לחד גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו בלחת, שכל לורכו ורוחבו הוא מצמעות לחת של שטח. לך רואה נת, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל לת מוקגי לורך ורוחב, ולפ השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. לחלק, במצמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו

ביאור צריכותא דגמ' בסוכה ומבוי - חילוק ישיבה מהילוך בתפיסת המרחב של המקום שתחתיו

דין רשות היחיד שתהיה גדולה לעצמה ליתת בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדולה במחילות, ולמנם בברייתא לל' רשויות הובלו שני מקרי רשות היחיד לאחרים, וסה"כ שלושה והם: א. חריץ שהוא עמוק עשרה (גידול) ורחב לרבעה על לרבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידול) ורחב לרבעה על לרבעה. ג. עור לין בו רשות נקראת גדולה הוא כשיש לה מחילות (גדר לקה הסובבת לת המקום הנדלה), והנה למרות שלהגדיל מקום לריך שיהיה גדול לחלוטין, מלאנו שלא לריך שיהיו מחילות ממש שסוגרות לת כל המקום.

שלישת עין במקום הילוך וישיבה - תפיסת המקום כדבר אחד אינה תלויה בהילוך וישיבה

אמנם אחר הדקדוק נראה לכאר בדריכותא נחתינן להאי סברא, דהא לעון הגמרא היא לסוכה לישיבה עבידא, ויש לדקדק בזה, דלפ למנס דעבידא לישיבה אך כיון דגם מהלכים בה (ולטייל וכו') הרי שיש להדריכה שיעור להסתכלות גם במצב זה, ול"ל דודאי נחתינן להאי סברא דשיעור כ' הוא בתפיסת כלל המרחב, אלא שיש לחלק בין יכולת תפיסת המרחב של מקום העשוי לישיבה, לבין מקום העשוי להליכה, והיינו, שיש לומר שגבול תפיסת המרחב של האדם תלויה בסוג המרחב עליו הוא מסתכל, ובמקום העשוי להליכה כיון שהוא מטבעו בעל כיוון אין לאדם מכוון דעתו לכיוון אחר, וזה סיבת מה שאין המהלך מסתכל למעלה. אך לתפיסת מקום העשוי לישיבה, אף שהאדם מהלך בו, אין תפיסת המקום מכוונתו ושלטת בה עינו בסוכה על כל צורתה. ומסקינן שאין כוונת השליטה בעצם תפיסת כל לדדי המקום, אלא בתפיסתו כדבר אחד, וע"כ אין מה לליכה או להילוך עבידא נפק"מ.

חילוק מבוי ממחיצות מגיעות לסכך - תפיסת קרקע רה"ר למחיצות המתחילות ממקום ישיבה

וכן משמע מהא למייתינן רלזה מסוכה ללא מהגי לנפיש משכיה. וכן משמע ללזנו גדל בהגבלת רלזה כמשמעה, דל"ל מה מהגי למלתרא כיון דלזנו רוחבו, ולף לי נימא למשום מה רוחבו יותר מקורה, משום קול הלא לין לזה שייכות עם רלזה כלל. והיינו, דבהו"א סברה הגמרא שמיעור כ' הוא ביחס לתפיסת המרחב של הקורה ביחס לקרקע, ובזה יש לדון בשם חלק מהקורה נמלאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמתחת נמשכת אחר חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא דבר אחד עם חלק של מעלה, לעומת גבול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ביאור פשוט שאלו סוכה שאלם לריך לבעת שהוא יושב תחת סכך, והיינו, שלין הכוונה ידיעת השכל, אלא תפיסת הרלזה שישיבתו במקום זה היא בתפיסה אחת עם היות לו סכך. ובזה יבואר חילוק לין מבוי מלין מחילות מגיעות לסכך, להתם כיון דהמחילות מתחילות ממקום ישיבה, לין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שאלה הגמרא מדוע לא אמרינן כן במבוי, דהא תלינן הלי היכרא דהלי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שלין זה הוא בכל הקורה.

סימן ד

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

גמ'. היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט, כמה ממעט, כמה לריך ליה, אלא רחבו בכמה. רב יוסף אמר טפח, אביי אמר אמה. לימא בהא קא מיפלגי, דמאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה, ומ"ד אמה קסבר אסור להשתמש תחת הקורה. לא, דכולי עלמא קסברי מותר להשתמש תחת הקורה, ובהא קא מיפלגי, מר סבר קורה מקום היכר, ומר סבר קורה מקום מחילה. ואיבעית אימא דכולי עלמא קורה מקום היכר, והכא בהיכר של מטה ובהיכר של מעלה קא מיפלגי, דמר סבר אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ומר סבר לא אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה. ואיבעית אימא דכולי עלמא אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, והכא בגזירה שמא יפחות קמיפלגי. ע"כ.

וזהו שכתוב לשמור מצותי, היינו שמה שמקום זה אינו נגלה הוא בצווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאינו מונע גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימנע הדרך למקום הרחוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר על אנה, כלומר הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו תבירו, וכי אין לי בזה שרוצה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצותי, דאם לו הוא שייך שלא לעבור, שע"י שימשך מלעבור השייך יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שימשל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

והנראה לומר בזה להבדייתא לא בא אלא לבאר חלוקת הדעות בשלושת מקומות אלו בשלושה גדרי מקום שיש בדקות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא דאמרו לכ"ע מודו לשמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות דאיירי להוציא מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא מקום זורק כמוציט, לכאורה למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבדייתא אמרה

ועוד יש להקשות אמה דכתב דמ"ד אסור להשתמש, והיינו מקום דחודו הפנימי יורד ומותס, בעי ר"ט, לכאון לאפוקיה מתחת הקורה כדי שיהיה מקום הניכר וחשוב, דלא נתבאר למה לא די שיעשה הטפח מלגיו, דכאון דלא נחתינן השתא לאין להיכר של מטה, הרי שאין למצוא טעם בשיעור מקום שממנו יש היכר (וביאור דמשמע דלמ"ד קורה מקום מחילה ליתא לענייו היכר של מטה כלל, ולא מצי למיתלי בהכי, דלמ"ה הוי ליה לאוקמי פלוגתייהו בהכי (דכ"ע קורה מקום מחילה ופליגי בתי אמרינן היכר של וכו')), ומשמע דהא דבעינן מיעוט תחת הקורה הוא לכ"ע, ואף אי חודו הפנימי יורד ומותס, ואף אי

בירור במשמעות היכר מלתחת הקורה – הא לא אשכחן להכירא אלא מלגיו או לבר

בגדר תיקון דטפח תחת הקורה - דמשמע דבעינן לכ"ע וחשיב אחד מד"ט

בסתירת דברי רש"י בהאי היכר דבעינן – אי הוה בעמידה ובשימוש או בבניסה

נימא להכירא מלגיו, ומיעוט לתחת הקורה מהני לעניין מסויים לכ״ע בשווה (וכן מבואר בדמ״י לכתב וז״ל ולמשתמשים במבוי אין להם היכר במבוי שהרי בנמוך הן הלכך לריך שימשך וכו׳. ע״כ. והיינו, לנקט טעמא דמ״ד ד״ט בהא דלא מהני מיעוט טפח, ול״ב למה לא בילאר בפשטות טעמא דהאי מ״ד בד״ט, ומשמע דלפ״ז להאי מ״ד ד״ט מהני טפח לאיזה עניין, רק דלגבי הכירא דהמשתמשים במבוי לריך שימשך האי מיעוט טפח לתוך המבוי), ול״ב מהו עניין זה, ואי איתא, לפ״ז אי אסור להשתמש, אמאי לא די בו לבד. ועוד ל״ב דבפשטות משמע דלמ״ד ד״ט הוה טפח לאחד מהם תחת הקורה, וקשה דהאי בעינן ד״ט משום שיהא מקום הניכר וחשוב ודקרי למשתמשי ביה, היכי מהני האי טפח להילטרופי לאחר דאסור להשתמש בו.

והדק היטיב מה דקאמר בשמו הטה׳ הכא מדלקמן (ד״ה גזירה) בחשק דשמא יפחות, דהתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד״ט (אף דהיה אפשר לאפוקי מהשתא בפחות מכן), וז״ל וכיון דאפיקתיה מהיכר של מעלה לוקמיה אדרבעה דהשתא בכל דוכתא. ע״כ. ולשון זו משמע דאין למצוא חשיבות בד׳ ביחס לחשק דשמא יפחות, רק דכיון דבעינן דליהווי ביותר מטפח, הרי דשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ד״ט (ואמנם עדיין יש לדקדק מה שנקט דאפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם דאפיקתיה מטפח. ול״ע). אבל הכא כתב דלריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע דהוא מגדרי היכר המבובר, ופירוש דפירושו דכיון דאפיקתיה מתחת הקורה, היינו, דלא נוכל למצוא תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במשך טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי אפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום אחר, דלריך שיהיה זה המקום בשיעור הנודע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ד״ט. כך נראה לבאורה. ול״ב תועלת מה דהוי מקום שימוש בתחת הקורה לגבי שיעור מקום.

דקדוק לישנא דרש״י בפ׳ כיון דאפיקתיה וכו׳ – הא דשינה פירושו בתרי לישני דגמ׳

ועוד ל״ב בפשטות הגמ׳ בתוקימתא דכ״ע ס״ל קורה מקום היכר ופליגי בזאי לאריכין היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולא נתבאר היטיב, דהיכר של מטה מאן דכר שמיה, הלא אין פסול למעלה אלא רק מקום גובה הקורה, ואין גובה הקורה אלא בהפרשו מקרקע המבוי, ואין זה שני דבריס. וגס ל״ב מה לא לשכחן בשום לוכתא עניין זה להיכר של מטה כלל, ובמבוי שמתחילתו ועד סוף אמה היכר של מטה היא הוא, ואלא שתאמר דבמבוי נמוך אל׳ כל המבוי חשוב היכר של מטה, ל״ב הרי זה דין במבוי והוי ליה למיתלי שיעור היכר של מטה בשיעור מבוי, וכדלקמיה בחקק. וגס ל״ב מה ללא״ד לא אמרינן היכר של וכו׳ לא נתבאר פשר שיעור ד״ט, דהא לעיל דבעינן למימר דפליגי בקורה אי משום היכר אי משום מחילה, ניחא לן דמה דא״ד משום היכר סגי ליה בטפח, ול״ל הול״ל טעמא דא״ד ד״ט, וגס בדמ״י לא פירש. ויותר מהכל ל״ב מה מהני מיעוט ד״ט לעניין היכר של מטה אחר שאין רלוי לקורתו מיעוט כיון שאין הוא ממעט דבר, דאחלל שעליו עולה על הרקיע.

בירור מ״ד היכר של מטה כשלמעלה – בגדר היכר של מטה ושיעורו בד״ט

והנה אחר הגדרת המלילות יבוא הגדרת המעשה, ואמנם יש לפעמים שמשמעות המלילות ביחס למעשה תבוא אחר הגדרת המעשה, אך אף בזה גדרי המלילות יקדמו לגדרי המעשה עלמו. שהמלילות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

והנה בתום׳ הכריחו פירוש רמ״י להעמיד מתי אי מותר להשתמש אליבא דמ״ד קורה משום מחילה, ואמרו דאין להקשות ל״ב מ״ט דמ״ד טפח, הא אמרו לקמן דאי קורה משום מחילה בעינן ד״ט, ופרמ״י דהוא משום אין מחילה לפחות מד׳, וכתבו בתום׳ דאין לחוש ע״פ מה דכתב דרמ״י לקמן דהכא איתא לדופן, והנה דרמ״י לקמן משמע דעיקר חילוקו דבפחות מי׳ אין מבוי לקורה, והיינו, דהכא אין החסרון אלא בקורה לבד, ולא במה שהקורה אינה עומדת במבוי (היינו, בשיעורו דגובה י״ט ומוכך למבוי כל אחד לשיטתו), ומ״ש עדיין יקשה ללא יהני האי סברא

בתי׳ תוס׳ דאף למ״ד משום מחיצה לא בעינן לד״ט – בהא דדיינו להא דכ׳ רש״י לק׳ דאיתיה לדופן

לבאר למאי לא בעינן הכא ל"ט הנלרכים לקורה לבד לי הוה מקום מחילה.

כמו שכתבנו לעיל גדלו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רשאי לעשות בתוך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בתופן פרטני לשימוש של חיק (או מנשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

בד' רש"י דמשמע לק' דיטעמא אי מותר להשתמש תליא באיזה חוד יורד וכו'

והנה מיתת בגמ' הוריות (ד.) לתין ב"ל חייבין על שיוכו בדבר שאין הלדוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לממכו לשם הוכו בהוללה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הוללה כתיבא לכתיב לא תוליכו משא מבתיכם. ותירלו להוכו בהכנסה, ואב"א להוכו במושיט וזורק. וכתב רש"י ללא כתיבי בהליה (ובגמ' שם הובא גי' אב"א להכנסה בהסגר מכובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר אי גרם לה אי לאו).

באיזה היכר למכו בשל מטה – ומאיזה מקום בעינן שיהא ניכר

וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלא מיוחד לבבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השבת, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לשמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבייס פטור).

במה דלב"ע לא בעינן היכר קורה בכל המבוי

ועיין לה כי עיכוב לרכים שנו כאן, שיש צורך של העושה, ויש צורך של הבבר שנעשה, ובשניהם ר"ש פוטר. ולא חייב ר"ש אלא ביש צורך של העושה בבבר שנעשה ובהוללה, היינו, מקומו של חפץ, ולורך, היינו, לקרות בו וכו', ופשוט למוליא מאמה לכל חייב, אלא גרע צורך בקריאת החפץ מצורך בקיומו.

בהא דאוקמוה לחשש דשמא יפחות בדב"ע משום היכר

והנה מלאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי לין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתולאה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיל את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמיינו בהלכות בורר ועוד.

בביאור תמיהת הגמ' הבא כמה ממעט ולק' בכמה חוקק

והנה יש להבין מה שקלקלה הגמ' הכא ובסוגיא לחקק לקמן (ה.) בלישנא לבעיא לכמה ממעט לתמהו מאי בעיא כמה ממעט הרי ממעט כמה לגריך לה, והיינו, דיש לשמוע מיניה לסברה הגמ' לגדל כמה ממעט, היינו, שנרלה לומר לגדל מיעוט ושיעורו אינו גדל עלמי, אלא ביחס לבבר אחר, ובעו כמה ממעט, היינו, ביחס למה הוי האי מיעוט, לנחשוב שיעורו בהתאם לכך, ואזה תמהו, לגדל האי מיעוט בשמו, פשיטא להוא מיעוט המרובה, היינו, חלב, להליא הפסול ברובו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה לגריך ליה, ומשמע להאי בעיא ליכא, לליאנא לנקטו אלא לאחד בכמה משמע להוא תיקון הבעיא, והיינו, לגדל מיעוט עלמו ולאי אינו נמדד שלעלמו, היינו, שאם גובה המבוי עשרים ואחת אמה, ונמעטו בהגבהת הקרקע אמה, אין ביאור הבבר לגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשוב אותו כגדל נפרד מן המיעוט, היינו, לגובה המבוי המשתער רק מגדיל שבאם נרלה לתקנו נלטרך למיעוט הגמדל לפי זה, אלא ביאורו שבהיות המיעוט ליכא לגובה מבוי, וגבהו הוא מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה אמרו אלא אחד בכמה, והיינו, כי ביחס למיעוט החלל, הרי מיעוט בדוחב כל להוא חשוב

מיעוט גמור ביחס לחותו הרוחב, ואם יהיה גדל רוחב המיעוט ביחס לחלל עצמו (היינו, כלבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי לבבל להו כבר ליכא להאי חלל, ואי נימא דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שאין זה גדר בחלל (היינו, במשמעותו המחילה בכל רוחבו, וזהו ברוחב שווה בכל החלל שיוגדר כחלל לחלל), אלא הוא גדר ברוחב חלל, והיינו, דבבל להו רוחב כבר חשיב חלל, ואי נימא דבעינן מיעוט חלל ברוחב מסויים, בהכרח להאי לשיעור רוחב הנ"ל בחלל אינו בגדרו כחלל (היינו, כלעיל, ולוגמתו בחלל טפח על טפח ברוס טפח), אלא שיעור ברוחב איזה דבר, ובבעינן שיהיה החלל הנרצה קיים ברוחב מסויים.

והנה עוד בגמ' לבעו למימר למתני' ר"ע היא, ובעיקר לעת ר"ע הנה איתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מהר"י לרה"ר וכו' והקשו תר"י להו"א היכא בעי וכו', ופ"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפשיטות תר' יהודה לקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לבעת ר"ע. ובאותר, כיון דבר"ע היכא בבעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה ולא תמר כל מקום שתרצה תנוח, דבזה אף אם נחה ממש ברשות לא חייב לכ"ע. ואולי י"ל דלא בעי שילדה במקום הנחה

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיר את המעשה שנעשה בחפץ כיליתה, ואין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החיל יגדיר יליתה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, ואין היליתה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיליתה, שהרי כוח שהוליך מרשות לא הוליך אלא לרשות שאינה רשויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיר כוח שלפניו למפרע.

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הראשון ולא ישמעו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציוום, ולמחר בבוקר אמר להם תלכוהו היום. ורצה להוליך מליבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ואמר תלכוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השישי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל בחמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן כבר בבית, ובילר להם טובתו שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, שששה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלחוגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלאחו לאכילת יום המחר, ואמרו לולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום כבוד ה' רצוי אלא ירד ביום קודם שלו, אבל לילדם הרי יש מחסור בזה.

ויש בזה כדי ביאור אמה לפשיטא ליה לגמ' לבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ל', והקשו תוס' מנ"ל הא, וביאורו, לכיון דמה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (ובעין מה לאמרו דאי נעשה את עצמו לגבי מעשה, כן הוא כאן לגבי מליאות דבר במקום), ומה לרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה ליליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליך במה שמניחו שם, והנחה זו מצטרפת כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

בירור בלשון רש"י בתועלת הגבהת הקרקע – אי הוה גדר בגובה חלל או בהעדרו

שינוי לשון רש"י במשמעות מה דעבידא קורה לתיקון המבוי

ואמנם אין המלילות והתולעה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, לך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליד בשם עשייתו עמה לא רצויה להולעה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר בחיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר החיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמולידים הולעה חשובה לא היו מולידים (ויש לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק מצוי לרך עשיית הולעה.

המתבאר לפי"ז דברי רש"י דנקט היכר אבניסה כשמשתמשים תחת הקורה

כתב בדרמ"י בלוקימתא למ"ל ל"ט סבר קורה מצוי מחילה, דהיינו, דבעינן שתהא המחילה רלויה לל"ט, דבלא כן לאו מחילה היא, וכתב דהיינו טעמא דאין רצוי היחיל פחות מל"ט לף שמוקפת מחילות עשרה, וזה קשה לדלקורה גדר שיעור ל"ט בדה"י הוא במקום שלה דבעינן שיהא מקום חשוב, והנע עצמך בדה"י שיש לרבע בה ל"ט אלא שהיא רחבה בצד אחד וקרה בצד שני כזה ומי איכא למימר דאלו דה"י היא, ואי הוה ליש חסרון במחילה עצמה מה שאין שיעור לל"ט, הרי חלק מחילה שבצידי אורכה של רצות אינם לל"ט מרובים, מי נימא דאלו דה"י היא, אלא ודאי שאין חסרון דל"ט במחילה עצמה, אלא הוי חסרון במקום דלא חשיב בפחות מדע"ל טפחים, וכן פרמ"י בכמה מקומות, ומאחר דהוי חסרון במקום, הרי לכל המחילות יחד בגדר אחד, והוו כולן מחילות הרלויות וכו', ול"ל אינו ענין להכא דליכא לחסרון מקום דע"ל אלא מצד אחד ובייחס למחילה הנעשית ע"י קורה. ואמנם לעיקר ביאור שכתב בסדרת מיעוט ל"ט שפיר, דיש לשמוע דבעינן שיהא למחילת קורה מקום ל"ט לעצמה ולעניין גובה דעד כ', אבל מה שאלה בזה אין ל"ט לדה"י קשה.

הצ"ב במה דאלה ר"י שיעור ד"ט דרה"י בדבעינן שאהא המחיצה ראויה לד"ט

וכל זה הוא ביחס למוצגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים

בראיה שהביא רש"י מגזוזטראות דחננית בן עקביא

וחפצים נפרדים. אך ביחס לאדם יגדרו מוצגים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לחפצים נפרדים בתופן נפרד, וכן למקומות נפרדים בתופן נפרד, הרי שמוצגי מקום וחפץ יוגדרו בתופן נפרד, והיינו, שאף שודאי שגם מצד המלילות דברים הם נפרדים, אך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם, נפרדותם לא תגדיר את יחסיהם, אך אחר שיש להם משמעות לאדם הרי שיוגדרו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרד משאר חפצים מחמת משמעותו של האדם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

חוד ופי ופני דבר האמורים מכח דבר ושיעורו

אבל ממעביר ל"ח מלומלמות ומנח ליה בסוף ל"ח, הרי לא נסתיימה העבירה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי מי מנח ליה בתוך ל"ח מקום פטור הוא, ואעפ"כ מי מנח ליה בסוף ל"ח חייב, והליכת ל"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שפס העבירה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, ול"כ לף במעביר יותר מל"ח כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ומזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליך לרך סטיו.

המתחייב לפי"ז דעב"פ בעינן מיעוט תחת הקורה

אבל הנה לף לאחר ביאור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) דהוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ל', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק"ח דדין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כאחת עם קרקע שלידיו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר דין זה כאחד מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דאי לאפקר לרה"ר דהילקט בדהיטני (ועע"ג דדחו לה ואמרו דהוא מקום הלכה לעבוד (וכמו דביארנו שגדר אי לאפקר וכו' הוא גדר בעורת כל הרשות,

היינו טעמא דלכ"ע לא בעינן היכר בכל המבוי

ועדיין לריך לקלוק בזה שאין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עלמו כלאור, לשיחשב בפני אחת, ובייחס למעשה לאלם בלופן כללי, לביחס לחפץ אין חסרון במה שאין זה בהמשך לאחר, משום שגדר החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא בחינה נפרלת, וזה פשוט לגבי הולאה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ולאי גדר חלוק ונפרל, ובהכרח שמעשה ההולאה יש בו לאחל חילוקים אלו למשמעות אחת להיות המעשה חשוב כמעשה הולאה. אבל במעשה הולאה מרה"י לרה"י בהליא לא בעי רק לאחל היות החפץ ברשות אחת והיותו ברשות שניה, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההולאה הנוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדר מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

המציאות היא כל הלברים המלויים, והלבר הקיים יוגדר ביחס למלילות כנמלא, ובמלילות בכלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אלא יהיה משמעות לבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במלילות שאם הדבר קיים אז הוא נמלא והאי קיים אינו נמלא. והמלילות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמלילות בהיותה כוללת כל הלברים תגדיר יחס בין הלברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

בחלקי דין גובה מבוי ומה שיש לחקור בזה

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקלם ליכא בינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו, לאיירי כלעגיל לאבד מלקט מליבו, ללכ"י לף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר לבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש שזורי שיתכן לס"ל למלאכה שאין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלשה ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לכ"ש לסבר שהוא תלוי בלורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הלורך הוא אחד חייב, ור"י אפילו בזו אומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

והנה כמש"כ בגדר מקום המוזכר בדינים אלו, שיש למלוא בו שני גדרים. האחד, מקום שלעלמו, היינו, מה שיכול להכיל לבריס. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמלא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עלמית.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקרקע ובחסרון דיותר מכ'

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הלברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האלם תילור שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה האדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עלמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המלילות והקשר ביניהם והיותם יכידים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עלמה, ואם לא יהיה האלם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

ובזה נרחה לבאר המשך לברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא אמרה וכו', ומשמע לכאו' קשיא להו אלא משום אדיי לאמר והוא שעמד לפוש, והיינו, לאי הוה מחייב ר' יוחנן אפילו בעומד לכתף וכלאמרן, היה לומר לאין זה משום להכל השוב מעשה אחד ועקירתו בהיתר או שלא לצאת היתה, אלא משום לאא הוה עקירה כיון שלא נח, וחידש ר' יוחנן לאף ביושא ונכנס, שיש לומר שכיון שאין הילוכו אחד שזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא לאמרה וכו', אבל אחר לאוקים אדיי בשעמד לפוש בהכרח שאין זה משום לליתא לעקירה, ומשום הילוכו, אלא משום לחשיב המשך לעקירה לשאונה שהיתה מזווית לזווית, ומ"ש הא אמרה אדא זימנא וכו'.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקורה ובחסרון דיותר מכ'

וביאורו כי שם נפילה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עלמו ובייחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחול שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפילה גדר במלאכה אלא שהאלם אלא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י האלם מבטלת את נפילתו

המיעוט, שהרי נעשה משמש לילדה, ולפ שהוא יוכל ומשו עליה אין זה נפיעה אלא ריבוי. לך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפע, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

והנה יש להקשיס בסדר בחינת המקריס וחסרון שיש למעוט בהס ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקריס לא היה חסרון לכוחו, שולאי כוחו היה הגורס להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקריס הראשונים לא היה כלל יליעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הראשון הרי בהכרח שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כוחו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא לי שמירת עלמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

ואי הוה ין בחלל יהיה גדלו לבשינן חלל שיכול לקבל משמעות המלמלת והגודלת (הניחנת ע"י קרקע וקורה כגבולותיו), ושיעור גודה הוא שיעור חלל שיש בו עלמו משמעות כזו (או שאין בו משמעות הקולטת), שיועיל בו קרקע וקורה כתוספת משמעות (או שאינה נשלטת עכ"פ), ובאופן הפסול, היינו, יותר מכ', יש למעוט שתי חסרונות, או בחיוב דביותר מכ' יש בו משמעות לאף לי יהני ביה עניין קרקע שיש עליה קורה (היינו, שנאמר בו בחלל זה הוא חלל קרקע שיש עליה קורה), מאחר שיש בו גודה כ' אין למשמעות זו להועיל בו, אחר שבגודה זה כבר יצא מגדר חלל הנגבל ע"י עניין זה. או בשלילי, דביותר מכ' הוי חלל שאין גבולותיו חשובים להתחבר יחד להיות בו גדל שיש בגבולו התחתון קרקע ובגבולו העליון קורה, והיינו, לאין לקורה על קרקע להועיל אלא במשמעותם יחד בגבולות החלל, ובזה החלל יתפרדו.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בחלל ובחסרון דיותר מכ'

ותראה בחילוק שני גדרים אלו באי הוה דין בחלל במשמעותו החיובית או בשלילית, למיניה יהא גם חילוק במשמעות תחילות של חלל זה, היינו, לאי נימא שפסולו מקום משמעותו החיובית, ונימא למשמעותו הנ"ל (כמו הפקטות), היא בגודה ורוחב ולורך, הרי אלא בעינן אלא לבטל אחד מהן, היינו, למשמעות חיובית הנ"ל לא תמצא אלא בחלל בלורך מבוי ורוחב טפח וגודה יותר מכ', ומיעוט ליזה מהן כבר יתבטל משמעות זו, ואלא ניבעי אלא למעט גודה במיעוט רוחב (אבל מיעוט לורך לא יהני לאין הלורך לורך החלל אלא לורך המבוי, היינו, רוחב פתחו), ואלא מאינהו בתלמוד ליתן (היינו, לאיתא למ"ד דיהני מיעוט רוחב כל שהוא), אבל איתא בתלמוד דבני מערבא (פ"א ה"ח) אחבריא למרין כל שהו הרי אין כאן גודה עשרים אמה על רוחב טפח. ע"כ. אבל אי נימא לפסולו משום משמעות שלילית שיש בו לתיקון לאי וקורה, הרי שיממא גדר זה אבל משהו ומשהו גודה בנפרד להיותה משמעות שוללת אמה שיש בתיקון לקורה וקרקע להועיל.

בדקדוק דברי רש"י בגדר חסרון דיותר מכ' למ"ד משום מחיצה

ונראה לזה גדל מה למסקינן לר' יהודה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו לשביק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמש"כ מבואר לי"ל להפסוק ליירי בפתח בית, ואנן ליירינן בפתח לחצר, וס"ל לפתחי מלכים דומים יותר. וכן נראה לגדל פתח הנ"ל הוא גדל ביחס לכלל המבוי, דהא אית לן לחצר פלתה בעצר, ופסי בירלות פלתם ביג' אמה ושליש, ולין עצר הוא משום דהוא בפתח ויותר מזה אינו ואיך יועיל בפסי בירלות. ובגמרא לגו למילף מניה לליין מבוי לר"י, ולאו ליש לומר לכיון לפסי בירלות קיל דקרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' אמה ושליש, וע"ש. ברש"י לכתב להוא קיל לחשיב פתח. והנה הרי פסי בירלות הוא ין לאורייתא, וע"כ האי סברא כוונתו לגדל פסי בירלות שהוא סיבה שאין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' אמה ושליש. ומשמע לגדל פתח הוא ביחס לרשות, וכלאמרן.

והן שני גדרים בפסול דיותר מכ'

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר רבא לאיתו ליירי באופן לסופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי לף בדר' יוחנן ליירי שנח לבסוף, ואין לומר למתגלגל בשויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו ליכא לכוח המונע

מלנוח עתה וסופו ליבטל, ומי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי היהו חייבי בדבנן דל"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"ת.

ותנאי הרשמון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שתי משמעויות בהא דאמרינן קורה משום מחיצה ותי' קושיית תוס'

שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שלפי שמוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לפי היות המקום חשוב ברשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחם, ובילור הדבר הוא כי אין גדר מקום ברשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. וביאורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כאלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

ותראה מה שיש בזה למעט במשמעות גדר מחיצה למ"ד קורה מקום מחיצה, והיינו, דבפשטות היה לומר דלמ"ד קורה מקום מחיצה, הא דמהני תיקון לקורה הוא מקום דגזירת חכ' למבוי מקום לחתי לאחלופי, היא בהיות מבוי חסר מחיצות, ותיקון קורה הוא מקום תועלת מחיצה לחיות בה. אבל אי נימא דלא מהני קורה ביותר מכ' מקום היכר, ואף בחופן שיש להאי קורה למיעבד מחיצה, הרי בהכרח שבחופן המועיל אין זה מקום מחיצה גרידא, אלא במשמעות האי קורה לגבי עניין אחר שהוא סיבת גזירת מבוי (היינו, ולאין מה לחייבינן לאחי לאחלופי נוצע מחסרון מחיצות).

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משפת ימי ברשקית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע

והנה יש לבאר במימרא דרבה ובהא דבעי בשיתוף ענייגס, ובמחלק בכל אל ובכותא שיש

הצ"ב במח' אי חורה הפנימי או החיצון יורד וסותם

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת ננפרל יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס ללכם היא קדושה נפרלת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרלים.

מח' הנ"ל אינה בגדרי קורה וחורה אלא בגדר תקנתא דקורה

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תועלה, אך כיון שהאיסור נובע מדין השביתה, ולא מחמת התועלה, שהרי אם התועלה לא היתה נעשית בחופן לאסור לא היה זה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עלמו. וזה יגדיר את האיסור כהתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתועלה כמו בשאר איסורים, אלא לריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתועלה עלמה. שההתעסקות והתועלה הם חלק ממעשה אחד, ולריך שתהיה ההתעסקות עלמה כהתעסקות בתועלה, וכן התועלה לריכה להיות תועלת ההתעסקות ולא רק תועלת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתועלה. אם כי כפי שנראה יש דינים הנוגעים רק לעושה ולתועלה.

ביאור מה דתלו דין אי מותר להשתמש תחת הקורה בהנ"ל

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן דמה דלמרינן הנחת גופו כהנחת חפץ, אין ביאורו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, דמה שחשוב החפץ ברשות הוא משום עלמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא

לגבי מקומו, והכא משמע לקמן לי לין לוויר מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו תשוב הקרבן נמצא במזבח, והיינו, לגבי מקומו ליש להחשיב היותו ביד מי שמונח לקרקע למזבח כהיותו לקרקע למזבח (ולין לומר דולמי לוויר למזבח חשיב כמזבח, ולא דנו דזה לאא משום שדבר הנמצא בלוויר לינו תשוב כדבר קבוע, ובעי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלאתו מכבש למזבח תרצו בנגרר, והרי נגרר ולמי לא תשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה לף שהמוליך חלי חפץ ולחר כך הוליך שאר החפץ פטור, כי דבר הנגרר לינו תשוב כנח).

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שצריך שתהיה עשייתו בכוונה לתולאה צריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות לחילה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת צריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתולאה) חלק ממחשבה לחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התולאה במחשבת מילוי צורך. ולעת ר"י שאין צריך שהתולאה תהיה במחשבת מילוי צורך (ועי"כ לא יועיל לר"י מה שצריך לכלבו ולאפרו להגדילו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור דבר שאינו מתכוין לר"ש, שצריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתולאה, ואם התולאה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שלף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שניס שעשאוה.

גדר הנ"ל ביחס למיעוט הנרצה

ובזה יש להוסיף דזה שאנו אומרים למי"ד לסור להשתמש תחת הקורה לחולה הפנימי וכו' צריך שיהא גדר היכר בקורה למבוי (היינו, שלא תהא חשובה הקורה ניכרת שלא בהיותה ניכרת למבוי, ולאמור משמעות מבוי בזה הוא כמקום שימוש, ותהא נבחנת בהיותה ניכרת למשתמשים במבוי), הרי יש בזה תוספת גדר היכר על עיקר היכר לקורה עלמה, שלא נמצאה לאידך מ"ד, והיינו, שלמי"ד מותר להשתמש תחת הקורה לחולה החילון וכו' ולפמשנ"ת למשמעות היות קורה ברשם מבוי היא בכל המבוי, הרי שאין להבחין גדר מקום שתחת הקורה ממקום שאר מבוי במשמעותם העלמית, ולא נמצא הבחנת מקום שתחת הקורה אלא במה שהיא תחת הקורה, ומימלא הרי שלא נמצא לין היכר קורה אלא בקורה עלמה, ויבואר מה לא בעינן למיעוט אלא תחת הקורה, שביחס לקורה עלמה מהיכי תיתי לומר שנצטרך שתהא נבחנת ממקומות אחרים (ולאמור למה שלי נאנו במקום טפח הוא נובע מעיקר לין קורה אלא בעינן שתהא אלא טפח), אבל למ"ד לאסור וכו' לחולה החילון וכו' הרי שאין מקום שתחת הקורה בגדר אחד עם מקום הניתר על ידה, למקום שתחת הקורה הוא כמקום מחילה עלמה (כעובי מחילה), ומקום המבוי הוא מקום הנפעל מן מחילה (היינו, מקום הנמחץ על ידה), וגדר היכר האמור בקורה הוא ממקום הנפעל על ידה (ולוגמתו בסוכה לאדם יודע שהוא לר בסוכה, היינו, לין בדרישת הסכך תוספת משמעות ביסיבת מקום הסוכה), להוא חשוב מקום קורה, ובעינן שתהא ניכרת למבוי, ואמנם כאמור לעיקר היכר דבר מלתחת הוא ממקום שתחתיו, אבל מאחר לעיקר משמעות קורה ותחתיה הוא במה שיש בהם סתימת מקום המבוי, לריך שימשך מקום הקורה (החשוב כן ע"י מיעוט חלל מכ') לתוך המבוי.

תוספת גדר היכר דאיבא למ"ד אסור להשתמש תחת הקורה

ועל דרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שלין שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדם לחבירו, ובאמר ענייני הפרשה אם לעסקינן בלחילת הגר ולין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי אלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה'.

הצ"ב להנ"ל בתועלת המשבת המיעוט למקום שלא תחת הקורה

גדר האי מקום כמקום הקורה (ולא חלק ממקום המבוי)

והנה למדו לין העברה וזריקה ברה"ר מהולכה וגם הם חסובים כתולדה להולכה, ובירור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולכה היא שינוי חפוז במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדם את הזמן לשבת בשי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולדתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליישראל אלא במדבר סיני ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה להשביתי קודם לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה להשביב לאדם.

שינוי גדר ד"ט באוקימתא דקורה משום מחיצה מאוקימתא דלעיל

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים בקירוב, והדוגמא הפשוטה היא לכיסה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחידוד ביחס לניתוק במובן חיצי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אל אדם.

ומעתה י"ל לאף לר"ש אם רוצה במעשה לא בעי שיהיה לריך להולאתו, והיינו, עני ובעל הבית, והבאה ליישראל, לכיון שרוצים להוציא אף שתהיה צורך ההולאה להולאה שאין היא צורך עצמו, הרי זה מלאכת מחשבת.

ותהיה השתלשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרווי לשימוש אחד ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא אלו לאחוד בו.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, דירה העשויה לגורך שהותה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגוללו יותר מבית שאחיים, שמחיצתם הינה אחי וערב, ומחיצה העומדת מאליה.

סימן ה

משך חקק (ה.)

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולינא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובלמת שזה מוכרח להת ולאי היה בעבודת המשכן גס הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הולינו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל"ב.

ומזה יש לשמוע שארבעה לדיים האמורים אינם גדר אלא במקום עלמו שמכיל ארבעה לדי עירוב (וכמו שהקלמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני לדי העירוב מבחינתו של לד אחד), ולא כמו שיש שרלו לדון, אם דין ארבעה לדי עירוב נאמר במקום, שבכל מקום יש ארבעה לדיים, או שהמקום הוא אחד וארבעה לדיים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעלמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעלמו ולהשמישו וכל הנ"ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נאחר מוגדר לעלמו, ול"ב בהברח שאינם משפיעים על החלק שהוא הדין עלמו (ועיין הערה לעיל).

בהא דלא תלו לשיעור משך חקק בהני דתלו לשיעור רוחב מיעוט

והנה פסול לקורה בפחות מי' מקורו בתוספתא לעיל (ג:) למטה כלמעלה מה למעלה חללה כ' אף למטה חללה י', והנה למ"ד חוזו החילון יורד וסותם ניחא, לכיון לחלל קורה הוא תוך הסתימה, הרי י"ל להמבוי מתחיל מתחת הקורה והלאה ומכשיל בגובהו, ואי ליתא לשיעור משך מבוי וכו', אלא למ"ד לחוזו הפנימי יורד וסותם ל"ב אמאי לא יהני בחללה פחות מי' בשופן למקלת קורה תוך עשרה ומקלתה למעלה (או עד גובה י'), לליתא למשך מבוי בגובה י', ואף אי נימא כללמרינן לעיל לבטפי מעשרים לא למרינן יורד וסותם, לא ניבעי אלא חקיקה ל"ט מחול הפנימי ולפנים אף לאבני (ואי נימא אלא חציד קורה אלא בלחית לה חלל עשרה לא ניבעי אלא ה"ט), ולמה חלל שתחת הקורה יהיה נותן גדר להוא חלל המבוי אחר שאינו חלק מהיתר המבוי, ובהברח שאינו מוגדר חלק מצורת המבוי הנעשית ע"י קורה.

היות קורה אמבוי הוי דין קודם לנפעל על ידה

והנה בדמ"י (ל"ה רב יוסף) בילאר טעם מה אף לר"י דס"ל לעיל לבטפח סגי הכא בעי ל"ט, וז"ל להתם לאיתיה לדופן ולמעוטי קאתי בהיכר בעלמא סגי הכא להשתא הוא למשוי ליה דופן וכו' בעינן לליתחזי האי דופן לשיעור הכשר לורך מבוי שלם. ע"כ. ומבואר לבטפי מעשרים אף לפסלינן מטעמא להיכר או פתח, אין גדר הפסול לקורה למעלה מכ' להשיבא כאין כאן קורה, וכיון להאי חילוק בעינן אף לאבני ואף לאוקימתא דמ"ד ל"ט ס"ל קורה משום מחילה, בהברח איש משמעות בהיות קורה למבוי אף באופן שאינה פועלת סתימה, ומשמעות זו אינה בפחות מי', ומשמעות זו קולמת לסתימתה, והיינו,

גדר חלל מבוי דקורה למ"ד חוזו הפנימי יורד וסותם

כלעיל לכלאורה להיות חול הקורה יורד וסותם לא בעינן אלא שתהא ראויה לד"ט, ומהא דלא מהניא משמע להיות הקורה חשובה להיות חולה יורד וסותם במקומה (היינו, לד"ט), תליא בהיות הקורה חשובה כלופן, וזה בהיותה ראויה לשיעור הכשר אורך מבוי שלם. ול"ב גדר זה.

והנה ממנ"ם השתמשנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העכשיו, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקיים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, וזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מחפשך קומתו.

דקדוק דברי רש"י דבעינן דליתחזי קורה להכשר אורך מבוי ולא משך מבוי

והנה לגבי מעשה שבת אמרו למ"ד מעשה שבת לתורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, לאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא זה אין ללמוד מעשה איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ולאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

כן משמע מדברי הגמרא

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזוית לזוית ונמלאת רשות הרבים מי פטור דלאו ע"מ לנחת הוא, או דכיון שהאי זווית שנתכוון לה נמלאת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לנחת, אלא שלא ידע שזה יניחה. וביתר ביאור שלפ שאמרנו שלא שנחלקו אביי ורבא מי בעינן לכוונתו אלא במה שיש להחשיבו כהתיכה לאיסורא ושאין הוא חלק מעשייתו.

גדר דין משך מבוי באורך ולא בשטח

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ויבדות, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, אך ויבדות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייתי המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים,

הא דלא בעינן שיהא חקק עד דופן האמצעית דאין זה מדיני אורך מבוי

וביחס לשביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל ששת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בשופן כללי וביחס לששת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר ששת הימים.

אבל הנה לף לאחר ביאור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ת.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילאנו במק"א דבין עמוד ט' הוא משום שמשמש כאחת עם קרקע שלגיליו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר בין זה לכאלך מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדל תוך ג"ט, וכמו שאמרו לאי לאפשר לרה"י להילקט בהיטני (ואע"ג דלאו לה ואמרו להוא מקום הלכה לגבוד (וכמו בבילאנו שגדל אי לאפשר וכו' הוא גדל בגורת כל הרשות,

הצריך ביאור בדברי הגמ' דאביי ור"י בדר"א ור"א קמיפלגי

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, לך הרי אין מעשה הרוח בזריזתה אלא ע"י שכיוון התבודה באופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבודה ופיזורה, וע"כ נחשב שלף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. לך בשלם אחר הרי אין לי בכוונתו, ולריך שגם השלם האחר יכוון את מעשהו למלאכה, וא"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. וא"כ החסרון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט לירושלמי שלף בהולאה איכא לאיובי ברוח מסייעתו).

והנה בגמ' לקמיה כתבו לגון בדברי שמואל מה שאין לין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת (והנה גדל מה שאמרו שאין בזה מתעסק, שלף שאמרנו לעיל לאיתא בנתכוון וכו', היינו, משום שעיקר פטור למתעסק מחטאת, הוא משום שאין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון ידיעת איסור, וכמו שאמרו שגגת תלמוד עולה זרון. אבל חסרון ידיעת המציאות אין בו צורך כפרה לחטאת, שך היה לגון בזה לכיון שיש לו לבעת יש לו גם להיזהר במעשיו

סתירת דברי רש"י בחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר אורך מבוי

שלא יחטא בה, והיינו, שגדר הפטור הוא כמה שיש להגדיר כלל מעשים של חסם לחזה שיעשה כמותרים או חסורים, וזה הרי תלוי במציאות דברים החסורים שיש לעשות בהם חיסור, וע"כ עיקר גדר הפטור למתעסק הוא לא כמה שיש לו לעשות מעשים שאין חסורים, אלא כמה שיש לו לעשות מעשים המותרים. וזה יש במתעסק שנתחלף לו ממותר לחסור יותר גדר הפטור מהעושה בלא כוונה כלל), והיינו, לכיון שגדר מלאכה החסורה אינה רק בדבר המוגמר העומד לעצמו אלא כמה שהוא מחשיב לעצייתו, וממילא במתעסק דשני דברים חסר בדבר שנעשה גדר מלאכה, והוי כמי שלא יצא מלאכה כלל ממעשיו.

והנה לקמיה בביאור הו"מ לחדיי פליג לזה כתב (ד"ה ואחדי ליה) וז"ל להא הכשר מבוי בד' לחמות קאמר והכא נמי אי ליכא פס ד' לחמות אין קורה זו רחויה לאותו הפס ואין כאן קורה. ע"כ. ופירוש לפירושו למאחר שהכשר מבוי בד"ת, אי ליכא להאי קורה פס ד"ת, הרי אין לקורה זו מקום הרחוי לקורה, ואין להחשיבה כקורת מבוי, ואין קורה זו, היינו, קורה המקבלת חשיבותה ושמה ממקום שלפניה, רחויה לאותו הפס, היינו, להיחשב כחלק ממבנה כללי הכולל לפסי הלל וקורה, שמשמעותו היא שיש לפס זה קורה, ואין כאן קורה, לכיון שחסרון זה הוא ביחס להיות קורה לפס זה, מאחר שאינה, הרי זה כאין כאן קורה, ולמי לקורה שאינה ע"ג מבוי, לאין זה רק חסרון בהיות הקורה פועלת פעולתה, אלא אין חשוב שיש לקורה כלל. ועליין ל"ב היך חסרון שיעור בפס עביד לקורה אינה רחויה לו. ועכ"פ משמע לחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר מבוי הוא בחשיבות קורה שאינה רחוייה לפס (היינו, מחיצת הלל). ול"ע.

ואחר העיון נראה לתף בדברי רש"י הרחשונים בפירוש דרך חמי ורך חסי לחיבא דרך יוסף גופייהו יש למצוא שינוי דברים, דבתחילה כתב דמה ללא בטלה תורת פתח וקורה מן הרחשון הוא משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו, ובילר למה דחשיב פתח לד' הסמוכין לו הוא הוחיל ול' לחוך רחויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי ה' רחויין לקורה, אבל לקמיה בביאור פסול לפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה ליהיה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דלף לחיתא לקורה מלד עלמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מיחלא בטלה קורה דהאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לד' הסמוכין לו הוא משום שד' רחויין לקורה, למה לי למתני בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' רחויין לקורה.

בחלק העושה מלאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל יחרחל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל יחרחל לדורותיהם. בגדר העושה בנפרד מלאנו שלושה גדרים. א. החלם העושה בעלמו. ב. החלם ביחס לעשיית חלם אחר לעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעלמו מלאנו שלושה גדרים. א. הלעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הלעה מלאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו דיני העושה (במשמעותו כנפרד) למצוות שבת שונים משאר המצוות, וכלבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע שיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ובלזה הגדר יהיה מחזור השבוע שימן גרילת. ובזו המשמעות יש למצוא שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר אחד, בהיות זמן שבת הנובע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום באחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית שיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע שיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעלמו.

בדברי רש"י אי ד' אורך מהני לתורת קורה עצמה או לתורת פתח דהוא מהני לתורת קורה

הצריך ביאור בסברת סוף ותחילת מבוי

והנה בזה עוקר וזה מניח הרי שכל לחד עשה חלק מן המלאכה, וכתבו בתוס' לגבי שאר מלאכות כמו כתיבה, לי כתב לחד לות אחת וכתב שני לות שניה, אין לריך פסוק אלא רק להועלה לאיכא להועלה והכנסה בחד, והו"ל לחייב, אפילו ליכא הנחה, והיינו, למלאכת הועלה אין היא כשאר מלאכות שיש בעשיית חלק מהם חסרון בשיעור המלאכה, וזה חסרון במלאכת מחשבת שאין רלוי להיחשב בפחות מכשיעור, וכיון לכתיבה ועוד מלאכות אין בהם אלא יצירת הדבר המוגמר (בכתיבה היינו, הדבר הכתוב) הרי שוללי דבכתיבת לות אחת נגמר המלאכה לאות אחת, ול"ל מאי לכל מחייב אלא ע"י לות שניה, הוא משום חסרון בחשיבות התועלה להחשיב מעשה כזה כמלאכה.

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תועלה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתועלה אחרת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתועלה של מעשה מחושב. ולוגמא שלף ששיעור אכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב שיחס לאכילה, אך כיון שאיעורי אדם נוגעים לחשיבות התועלה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פשוט מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לר' יהודה, שלף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון דבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתועלה היא קלקול אין זו תועלה הרלויה למעשה מחושב.

ומנוחה הוא שיחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, ושיחס לעשה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. ושיחס לעשה, עשיית דבר מוגמר הלורך הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית שלימת העולם.

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים שקיימים במציאות ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ליחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וליחס להיותו נפרל יהיה משמעות שימושית אחת וליחס למקום יחשב שכל החפץ כנמלא במקום אחד והמקום ליחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמלא בתוכו וליחס להיותו נפרל יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הועלה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ הנמלא בה"י לעומת ה"ר וההיפך. וכמו לשון המשנה בחוץ ובפנים, והיינו, שיש משמעות בחפץ ליחס למקומו במה שהוא נמלא בה"י, יותר ממה שהוא נמלא בה"כ. שבה"י יש משמעות שהחפץ כנוס, ובה"כ יש משמעות שהחפץ מונח, וזה משמעות בחפץ.

ביסוד מח' אביי ורב יוסף בשיעור משך מבוי אי הוי בשיעור אורך אחד או באיזה אורך בעינן

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ליחס לדבר אחר ודורש השגה ואינו מלוי, והמושג לבד, היינו, מה ששייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעלמו, וליחס לבחינת מציאות כשנגדיר דבר שאינו קיים במציאות לך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרלה להגדיר חלק ממקרה מציאותי בנפרל משאר המציאות לף שם הוא לא קיים במציאות בנפרל גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרל, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מציאותי, נפרל ממקרה אחר, ובעל צורה אחילה של החפץ והמקום.

ויש כאן עירובי גדרים, שביחס למקום החפץ אזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העברה אזלינן בתר הילוך לאדם, ואי אמר רבה דינו בתוך

ל"ת לבד, הו"ל דלווקא בזה יהיה תלוי לי עמל לפוש לו לכתף, כיון דל"ת הוא בהכרח ביחס למעשה העבירה, שאין לקרוא ל"ת לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה לפילו עמל לכתף יהיה חייב. ולי נראה בחוץ לל"ת, הו"ל דלווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העבירה, והוא ביחס למעשה העבירה, יהיה תלוי בלי לפוש לו לכתף, אבל תוך ל"ת שהוא גדל במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמילה ויהיה פטור. ומתרוייהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העבירה, תלוי עמילתו בלי לכתף לו לפוש, ולף לגבי תחילת המעשה לליחשב עקירתו עקירה, והעבירה שלחריה העבירה, לעקירה זו תלוי בלי עמל לכתף לו לפוש.

בחלק העושה מלאכה שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל יקרלל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל יקרלל לדורותיהם. בגדר העושה כנפרד מלאכה שלושה גדרים. א. החלש העושה בעלמו. ב. החלש ביחס לעשיית חלש לחר לעשהו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעלמו מלאכה שלושה גדרים. א. הלעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הלעה מלאכה שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למלוות שבת שונים משאר המלוות, וכלשיטן מיעוט על שנים שעשאוה.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח בלה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, לא"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעלמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה לה"ר הוא גדל בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין לה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמלא במקום הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלאכה לעשות ל' יוסי לגף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי הולאה).

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה

דברי רש"י בביאור חילוק שיעור מיעוט גובה מבהגבהתו בחקק

ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עשמו, ויהיה נחשב כחלק מלה"ר מפני שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהחלם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולף שאין זה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי לה"ר כמה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחורים לורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיר קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדל קרקע נפרד לא יהיה לריך אלא שישמשו את לה"ל, ויהיו כלווירה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי לה"ר אי אינה בלה"ר גדל שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע

ונמצאם כולם בתרבע רשויות של שבת, שלה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיל), ולה"ל היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ולף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ליניהם, שאין טלטול לרבע לחות הוא ענין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ל' לחות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שבהמקום לחיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יחסר לטלטל בלה"ל ובכרמלית שאינם מקום לחיל, ולא יחסר בלה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס לל מקום.

ג' גדרים בדין מחיצות מקום

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' לת היס ולת כל אשר בס, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לחלם עשמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש לת המלאכה, וזה שפרט הפסוק משאר לוך ה' לשוקיך שיהיה הציווי למעשך, ובמשמעות זו

חילוק דין דופן ממחיצה בב' גדרים הנ"ל

תהיה הקבלות זמנים הגורמים יחד להפקיע עם עבד מהלם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע עם עבד מהלם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לשם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית שלו דין לשם לחבירו, וע"כ תמלא כי בגדר זה לא הוזכר קודם לו לה'.

ביאור חילוק הנ"ל דמיעוט והגבהה הוו בב' גדרים נפרדים

וזה חילוק בדין חסרון ליותר מעשרים לחסרון לפחות מעשרה, מכיון שאנו רואים שיהיה גדר במבוי כפתח, הרי שמחיצות המבוי הם כמזוזות הפתח, והקורה כמשקוף. ועבילא להאי הפתח לא יהיה חסרון משום מחיצתו הרביעית הפרוצה וככל פתח, וזה הוא ממשמעות המבוי כפתח שאין לריך להיות סתום (וכי לסותמו הוא לריך), אבל חסרון דבהיותה גבוהה יותר מעשרים אין הוא חסרון בצורת מבוי הנ"ל, אלא בקורה ובגדלה הנפרל לגל שלה כגבול, וזה כמו גדר לפירצת מחילה לגל אחר, שאין המחילה הקיימת מועילה לחלל שתחתיה. וע"כ אין זה שייך לכלל המבוי, שאין חלל פרוץ זה גדר בצורת המבוי. אך בחסרון של פחות מעשרה הרי שאין כאן כלל קורה, וממילא אין כאן צורת מבוי. שגדרה כלופן, היינו, שיש בקורה שהיא מקיימת צורת מבוי, וע"כ לד רביעי שלה אין לריך מחילה ממשית. אך אם הקורה מתחת לגובה עשרה טפחים, אין לה משמעות קורה שנגדילה כתקרת הפתח, שאין פתח נמוך מעשרה טפחים, ולא יועיל לתקן את גובה הקורה לבד, שאף אם הקורה תהיה גבוהה עשרה, ואף אם נאמר שתהיה מחילה לגל זה (וכמו שכתבנו אין זה נכון), עדיין לא תהיה הקורה חלק מצורת פתח של כלל המבוי. וע"כ יהיה חסרון לדופן תלוי בדין מצד מבוי, ולא יועיל מצבו בלא חקק, לקורה הוה לופן משום שמחוברת בצני לידיה.

גדר קורה ומחיצות במבנה הכולל וגדר שיעור אורך במבוי

ובזה יבואר ביתר מה שאין חסוד לחזקתו הרוח (אף אם נתחדשה לאחר שזרק והוא פשטות המקרא) כקיבלה לאחר, כי אין הרוח מקוס, אלא כוח מה שנח, והמקוס הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נקבעה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילרנו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקוס שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקוס לאחר, דאי לא לאכפת ליה בלאיזה מקוס ינוח, אין חסובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקוס קיים ולא שנתחדש, ובאחזתו הרוח אין זה מקוס חדש אלא סיבת נח חדש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומקוס ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקוס גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיוס).

בשייכות קורה אאורך מבוי

ועכ"פ מלאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולאה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בלילחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לילחה, והנעשה נלילח, והתולאה בעושה לילח, ובעשוי לרוח. (ולחמנם לא מלאנו לשון עשוי, היינו, לפוֹעַ. כי הלילחה בנפץ חיץ, והנפץ הרוגה, והחיץ מת, והחלם חלל, והדם נפץ, ובשרו נבול. וחין זה דבר לחל שהוא לרוח) וכן באכילה, שהעושה חוכל, והעשייה חכילה, והנעשה נאכל, והתולאה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מלאנו לשון עשוי כי אינו לחל שנאכל) ובמעשים החסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפקרייס, גופו, לעתו, ולשונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם האחילה. ובתולאה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

חילוק גדר שיעור ד"ט מד"א ונפק"מ לגבי גדר מחיצות להן

וגדר האמור במעשה הולאה דבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מצוס שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תולאה מכוונו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליא אינה מלאכה האסורה. ואין

הגדרתו כמוליך נחשבת לו תהיה מקום התולשה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חציצת הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולשה חשובה אלא בשבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליכו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע לחר, שאז יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי חיסור הולשה.

משמעות חילוק הנ"ל אמה דבעינן דליתחזי האי דופן לאביי ולרב יוסף

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטבעות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחלם מקדש קודש לה', וחיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבכור ובזיכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קליל של מלווה).

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון הקוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כוללת כל החפצים הנמלחים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולפי זאת אין מעשה להעושה אלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרד ברשות שהונח בה, ומשובה הולשה. לכל ר' יהודה שבר בבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרד, לכל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

אבל לשבי בשיעור מבוי בל"ק, הרי שלפ שמה בבעינן ליתחזי היינו קורה ביחס לאורך מקום, לך בזה לא די במה שיהא אורך מקום בל"ק (היינו, שהוא מקום רחב והיינו מלומלם), שהרי מקום ל"ק אינו מוגדר אלא ע"י מחיצות, ואי בעינן לליתחזי האי לופן למקום מבוי, בעינן לליתחזי מקום המוגדר במחיצות, ומ"כ מלבד מה בבעינן למחיצות הלל לגדר מבנה הכולל קורה ומחיצות,

בעינן להו גם מקום בבלא כן לא חציב מקום ל"ק, ובייבי האי מחיצות בשיעור אורך בל"ק, לליהחשב קורה במשמעותה להגדיר מבנה הכולל קורה ומחיצות הלל בעינן אורך מבוי, ולא יחשב אורך מבוי אלא ע"י מחיצות, ובעינן למחיצות ל"ק.

ויש בזה כדי ביאור אחה לפשיטא ליה לגמ' בבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ל', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובאמת, לכאן אחה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עצמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מליאות בבר במקום), ומה לבה"ל ובה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה ליליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא בחה להחציב החפץ בחוך מקום המוגדר כמקום אחר מחחת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחחת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליך בחה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

ובזה אלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בבבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בבבר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנחכוון לחוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני אלקים. האחד, החיוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהבבר מחובר, ובזה הבבר האסור לעשות בו מעשה חיוך. ואמנם כיון שנחכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין לריך שיודע שהוא אסור, לאנן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הבבר ממין האסור בחיוך, הוא יסיעה הנלרכת ליסיעת המעשה חיוך עצמו.

ואתה בבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא אליה, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י אליה יהיה בריאוך.

סימן ו

מבוי שנפרץ (ו.)

המשמעות הראשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לשם שימוש במקום כראוי חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות הרביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפצים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש שם, וכיון שהוא שם אחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיל לותו בנפרד משאר המקומות שך ביחס לכלל מקומותיו שף שהם משמשים לשימוש שחל שין הם שחל שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל ליך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לחוץ.

וזה הוכיחו ממעביר בריה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לר"ש שינה למצב המחייב, ואעפ"כ כשאר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהוציאו להיכן שהונח, ושין ההליכה לביני ובינו מפסיקה, ומ"כ גם במוליא לרך סטיו י"ל כן, כי שף שמוליא מריה"י לסטיו ושין ההליכה בסטיו מצב המחייב כשיניח בריה"ר יש לחייבו, שכיון שלשתו להניח בריה"ר נחשב שהוליא מריה"י לריה"ר, ושין ההליכה בסטיו מפסקת בינו ובינו.

גדר שיעור ד' בנפרץ מצידו לתוס'

(חלוקת המלאכות לסוגיהן השמורים לעיל כך. במלאכת יצירת לבר חלש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בשבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, לש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין לורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לר, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בשבר כלולה ההולאה מרשות לרשות.)

מפירכא דגמ' לעיל משמע דהוא שיעור פירצה

ובאמת להיא גופא קשיא לאי סברת ר"ה מקום שבקי וכו', לאמאי הוה בשיעור ד', והא לאמרינן רב אמי ורב אסי דבג' כבר הוה פירלה, ולקמן אמרי' דר"ה לא פליג אדרב אמי ורב אסי (וביותר לשיטתו שייני בהליכת גילוי ואעפ"כ הוי בג', ומ"כ כ"ש בדר"ה לליכת גילוי ורש טפי להוכ"ל בג'). ואמנם כאמור פרש"י דמילתו שייני לליכת לפס ד', וכן מוכח מגמ' להקשות מדרב אמי ורב אסי למתיר בפירלה עד עשר, ומ"כ היה לומר דע"כ הוי פירלתו בד' ולא בג', אלא לפ"ל תוס' הנ"ל דטעמא דר"ה מקום שבקי וכו', ואע"ג דרב אמי ורב אסי אמרו בהליכת פס ד' ליכא לחקשות דשבקי, ולכאורה ל"ל דר"ה ס"ל לגבי חקשת דשבקי וכו' בהליכת פס ד' וליכא גילוי הוי כבהליכת פס ד' ואיכא גילוי, וקשיא מה דשאני שיעורייהו כנ"ל.

סתירת שיעור פירצה לענין שבקי

חקירה בגדר הפסול דשבקי

וביאורו שלמנס אין לך לבר שאין לו מקום נוכחי המשפיע את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בלופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מלוי לעומת קיים.

בגדר הפירצה לשני צדדים הנ"ל

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דיני המחורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הוללה לחלס, שייכות אלס למקום חפץ. וכמו מה ללא חציב מועיל ידו כהוללה, הוא מקום ללא נייח, או מקום דגרירה בתר גופו לעומת מועיל כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההוללה בשלושה חלקים. החלס, המקום והחפץ.

הנפק"מ בזה לענין שיעור הפירצה

אלא ולאי לאין דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קולס לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חציב רה"י, אין זה מקום שזה נחשב רה"י בעצמו, דהא ליתי ליה גדרי מקום דרה"י דטז' למה וכו', אלא, דהמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חציב רה"י אין זה מקום שמקומו לעצמו חציב רשות, וגם אין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לדון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"י.

ביאור שיעור ד' דר"ה וג' דר"א ור"א לפי הנ"ל

ובגמרא נקראת הוללה מרה"י לרה"י הוללה, והוללה מרה"י לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"י כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

פירצת ג' מהני רק דלא עיילי ונפקי בפתחא קמא

אלא ולאי לאין דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קולס לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חציב רה"י, אין זה מקום שזה נחשב רה"י בעצמו, דהא ליתי ליה גדרי מקום דרה"י דטז' למה וכו', אלא, דהמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חציב רה"י אין זה מקום שמקומו לעצמו חציב רשות, וגם אין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לדון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"י.

בגדר פחות מג' מתיר באין שם פס ד'

וגדר האמור במעשה הוללה דבעינן שיהיה בדרך הוללה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הוללה קרוי מועיל, ואמנס אין מעשה בלא הוללה, לך זו אינה אלא חציבתו של הנעשה להחציב עשיית העושה. וע"כ לף שיהיה הוללה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמועיל אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמועיל נחשבת אם תהיה מקום ההוללה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חציבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוללה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מועילו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הוללה.

גדר היתר פירצה שהיא כפתח

אבל לא נתבאר איזה מעשה נעשה בדבר במה שהוא יוצא מרשות לרשות, והיינו, דאי הוה איסור רק בהכנסה ולא בהוללה, אפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הנמצא ברה"י ממה שהיה ברה"ר, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חציבות לטלטולו, אבל כיון שהוא אסור בשני האופנים אין לומר שיש כאן גדר עילוי מצדו (ובפרט לדעת ר' יוחנן בירו' דבהוללה אפי' חציר והכניסו מתחייב), וגם אין לומר דהוי עילוי בעלם היות לחפץ מקום להא בעינן לעקירה כהנחה ולא די בהנחה לבד ומוכח שאין זה איסור בעלם הימלוחו במקום החלק, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מצד החפץ שלזה אין צורך בעקירה (ובפרט

לסברא דגמ' לעמר' ולילמא הנחה הוא לגמ' בעי לאכל עקירה וכו'), ולי בעי הכי הוי כלבר שאין מתקיים, ועוד לפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הנחה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש שלא היה נאסר זריקה לאש ולפי כלב, וגם אין ביאור בכל זה לי להעברה ל"ת וכו'.

שיבואר גדר שאמרנו בפתח החשוב להיות עליו קורה לחשיבא תיקון ביחס לכל המבוי, ולכאורה כזה היכא למעליותא לגמ ליפסל בריבוי פתחים, והיינו, דמאחר דהיתר פתחים תליא בהיות למקום שם מבוי, ומאחר דאין מקום מבוי ניתר אלא בקורה, ואין קורה חשובה כן אלא בהיותה לפתח, ובדליתא פס ד' מאחר דאין למצוא שיהא מקום הקורה חשוב כפתח אלא בהקדם לחילות המקום, ומאחר לאחילות המקום הנובעת מהיותו גדול היכא, יהיה תלוי באחילותו הנובעת מצימוצו, היינו, היות המקום מצמצם ציעור אחד, וחלק ציעור המבוי הנוגע להגדרת פתחו הוא מה לעיילי ונפקי ביה, והנה היות ציעור זה לעיילי ונפקי ביה חשוב לגבי אחדות המקום הוא מעצם היותו מבוי ולא מצימוצו בפועל, וזהו גדר היתר בדליתא פס ד' להתיר פילה על עצר אי לאו חשצא לצבקי. ויהיה בגדר זה נפק"מ לגבי היתר פילה שניה בהמשך המבוי בתופן לליתא פס ד' ופילה שאחרי פס ד' פחות מג'. והבן.

שיבואר גדר שאמרנו בפתח החשוב להיות עליו קורה לחשיבא תיקון ביחס לכל המבוי, ולכאורה כזה היכא למעליותא לגמ ליפסל בריבוי פתחים, והיינו, דמאחר דהיתר פתחים תליא בהיות למקום שם מבוי, ומאחר דאין מקום מבוי ניתר אלא בקורה, ואין קורה חשובה כן אלא בהיותה לפתח,

סימן ז

מבוי עקום (ו.)

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' לגבי מקוס ד' לחמו דבעינן הגחה, ולגבי סבכת כ"ע (וכבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סבכת כבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח למי, ולגבי סבכת רבנן לפ' בתוך ג' לחמו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נת. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא נקט לקולא שאין וכו, ולגבי מתגלגל דסבא נקט לקולא שאין סופו לנוח סתם.

בגמ' דתלו דין מבוי עקום בדין מפולש – משמע דאין לחשוב פילוש במה שאינו פירצה

וביאורו כי הסביתה בסבא תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קליר של מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקליר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקליבו הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולפי עניף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשבור וביכורים וזה גדר חייא בר רב משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של חלם הרלשון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקוריית.

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, החחל, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה

דקדוק דברי רש"י בגדר האוסר מבוי עקום – אי הוי בחד פילוש ולרה"ר או למבוי חבירו

גרימת התולדה, אין לוכך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, אך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא לדין שניס שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל לחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

והנה זה ל"ב מה דבתחילה שלשו מלמלתרת להיכל, ותירלו להחי למלתרת בחולס היתה, ודחו לילמא תבנית היכל כתבנית חולס. וכי מקשינן מדילמא, ולי לתיגן לבחר דעת המקשה הוה ניחא, לבל להעמיד קושיא על רב בדרך דילמא זה ל"ב, ונימא דרב ס"ל דאין תבנית היכל כתבנית חולס. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דמהני למלתרת, ולמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מלן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא למרה. ולקמן למרי דרב למר לך דל לנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר דרבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל דמהני מלמלתרת, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הדינים.

בירור בכוונת רש"י בביאור דעת שמואל – אמאי בעי לכלל דיצו"ה אחר דהוי כמבוי סתום

ובעיקר פירושו לשמואל קשה לי דבתחילה בילר למבוי עקום חקיב לשמואל כסתום ובילר לרך התיקון כשתי מבואות סתומים, ולכאורה לי זה לבחר למה לא בעינן לתיקון לרב, ולעפ"כ

דהמשך הוסיף כללא דמשמיעל דלא מצריכנן לו״ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד וכו׳, ועוד קשה דלא אתי שפיר האי כללא למה שפי׳ לקמיה לתי ביותר מעשר הוי כחל מבוי וכו׳ ואי כדקאמר דלא מצריכנן לו״ה וכו׳ מאי קושיא.

ובאמת לעיקר לדבריו הק׳ דלא מצריכין לו״ה ל״ב, דהרי דין דלורת הפתח הוא לכאורה תיקון פתח אחד, ומה שייך לתלות גדר נפרכותו כגדר בשתי הפתחים כאחד (היינו, דאין למצוא גדר דזה כנגד זה כגדר נפרד בחד פיתחא), ואי אמר גדר זה במבוי עצמו היינו דלא מצריכין לו״ה אלא למבוי המפולש, ולא חשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו׳, הוי אתי שפיר, דהוא גדר בכל המבוי כחד לבעי לו״ה (אבל יהא אתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקשׁ׳ לעיל מפירושו לק׳, דכיון דהוי יותר מעשר הוי כחד מבוי וחשיב כמפולש לף לשמואל), גם ל״ב מה שקרוי שם מפולש אבל פתח ופתח (והרי לא מיירי לפתחים דעלמא דריבוי פתחים לנקט הוא משום זה כנגד זה), והיינו דלכאורה אין לחשוב מבוי לו פתח כמפולש אלא בהלטרף שני הפתחים ושני רה״ר שלידיהם הם פתוחים, דאם לא כן הרי כל פתח מצורתו הוי מפולש דלחיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

ואמרו מילי דהמעביר דרה״ר, דהרי אין העברה דרה״ר משום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא דיחס למקום חפץ, ול״ל לא חשובה הליכתו כהעברה אלא עד שיניח, והרי שגדר המעבר הוא במה שיונח בריחוק ד״ת, והרי עקירתו נעשית בד״ת לשמונים, ואחר שילא מד״ת נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המוליך מרה״י לרה״ר דהיינו שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיר את הליכתו שאחר העברה כגוף הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא עד שיניח, ול״ל הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, אלא נגמרה העברה, ואע״פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ

בירור בעיקר כלל הנ״ל - דלא מצריכנן צו״ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד זה

השובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לדך סטיו.

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המלאות המחוסרת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולדה וממילא גם העושה

ספק בגדר המוקדם דמבוי עקום אי חשוב אחד וגדר צורתו ביחס לדין ארבו יתר על ארבו

ובאור לדבריו הק׳ לריך לכאורה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שקלקלנו לין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחד, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה בלוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות משאר נמלא בלוויה, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

ולכאורה ביאור הדבריס הוא לתוך ג׳ אף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג׳, לתוך ג׳ חשוב שנמלא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג׳ לרבנן לריך הנחה ע״ג משהו) משמע דר״ע לא בעי שינוח תוך ג׳, ולמנס פשיטא דלר״ע כיון דקלוטה תוך י׳ הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע״ג משהו לא גרע תוך ג׳ מזה, אבל נראה דעכ״פ איכא נפק״מ, דהא אמרו דר״ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש״י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי״ל דזה דווקא למעלה מג׳, אבל תוך ג׳ יחייב ר״ע שחייס (ולעפ״כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס״ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו׳).

ספק באי חשוב כשני מבואות באופן חלוקתם ופילוש האמור בכל אחד

עוד יש להסתפק אי נימא דחשוב כשני מבואות דלרך דתורתו כמפולש מה גדר פילושו (היינו, דאי חשוב כמבוי אחד פשיטא דפילושו בשני פתחיו לרה״ר), אי הוה גדר פילושו היותו מפולש לחבירו, ונפשיטא לומר שנתחדש בדברי רב דפילוש למבוי

ספק בגדר פילוש דרב אי הוה פילוש לרה״ר או פילוש למבוי האחר

הפסק מבוי אחר חשוב פילוס (ומ"מ אין זה אלא בפילוס למבוי הפתוח לרה"ר, אבל אין גדר הפילוס לרה"ר אלא למבוי, ונתחדש גדר חדש במבוי הפתוח לרה"ר, דפילוס אליו חשוב פילוס), או לאמת הוה גדר פילוסו לרה"ר, ונתחדש בדברי רב שדין מבוי המפולש לרה"ר אינו מגדרי גבול מבוי (היינו, כמו שיש למעוה בדין נפרצה למקום האסור לה, ובדין מצא מין את מינו ועוד), ואין חשוב הפסק לענין היות רה"ר שמעבר לו בגדר פילוס אחד עם רה"ר שבצד שני, להחשיב מבוי שביניהם כמבוי המפולש (ומאחר שאין למעוה גדר זה מעורת מבוי עצמו (ולאי הכי היינו גדר מבוי אחד שאמרנו), נעטרך לומר שהוא גדר מוקדם לזה, היינו, שהוא מגדרי רשויות, ויהיה גדר מבוי המפולש אחוק בעיקר ענייני ממבוי הסתום, כחילוק אחר ממבוי. ויתבאר בע"ה).

סימן ח

מבוי שצידו א׳ ארוך (ח:)

ובזה יהיה גדר המיסוד ע״פ מה שיתבאר במעשה המלט (והיינו שאין שיעור גרוגרת לשבת כשאר פרוטה לגזל לשאר פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נתבע תוללה לחסרון שאר פרוטה כתוללה חשובה, אבל גרוגרת לשבת אין זה משום חשיבות התוללה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין לשם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה שם משום שאין זה מלאכה ושם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו שלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כשבר אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה ממחשבה שלא יפחת חשיבותה במה שהיא בנויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

והנה מהא דנקטו ליענין למבוי שלישו אחד אורך ורוחב אחד קלר, משמע דגדר אופן זה הוא בצורת המבוי (דאין גדר לר בכל כותל כשלעצמו, ואף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובגלריו המוגדרים ע״י כתלים), אלא דיש לעיין אם גדר זה מוקדם לגדר הנאלך במבוי המתוקן, והיינו, לולי דתקנו חכ׳ דין לחי וקורה, אלא היה לרואת מקום המבוי שלישו ו׳ וכו׳, אבל אחר דבעינן לתיקוני רוח רביעית, כבר אין למצוא גדר במקום המבוי אלא ובגלריו מחמת כתלים שבשתי רוחות (דהא גדר לר התמוך כאורך או כקלר הוא ביחס לאיזך גיסא), אלא לי היינו שמניח קורה באלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו באחת, וקורה העומדת באלכסון היא יוצרו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, דלשמור אין משמעות באורך הכתלים כשלעצמם, אלא רק במה שיש להם להגדיל מקום המבוי, ובהיעדר מחיצה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (בל׳ לגליו) אלא בהם, בהיות קצותם מסיימים אותו הלר, אבל בהיותו מתוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע״י התיקון), ולי היינו להניח כנגד הקלר, הרי שעל כאן הוא מקומו. או שנאמר דזה גדר מקום המבוי עכ״פ. ולפי שאמרו חכ׳ לתקן רוח רביעית, אין התיקון רשאי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך לגדר התיקון ומקום הנחתו הרשאי מוגדר ע״י מקום המבוי. ועכ״פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

והנה למרות שכל הנחלקים משני לילי המחיצה שויים בלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחלוקה (או צורך לאי חלוקה) מוגדרים ע״י המחיצה כנחלקים, ואלה שאר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחיצה לא תחייחם אליהם רק כחוללת מפניהם, וכדלעיל.

והבן הנאלך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא

דקדוק לישנא דגמ׳ ביחס אריכות וקוצר – חקירה בגדר אריכות צד אחד

פירוש דברי רש״י בגדר האי מבוי – הצ״ב בפ׳ ובגדר מקום אלכסון

בקלוסתו יתבכך לכו הזמנים, שהוא יח׳ ממילא כל הנמלחים ושינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם בלי יחס לשלר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לשלם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ויום השביעי שבת קדש ליי׳, ושיתא

ונקדים זה מה שכבר ביארנו במק״ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההולחה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקילור הדברים שהובללו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לשחל משני המקומות שנלמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשלר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפס נמלא העושה.

נפק״מ בין שני הצדדים הנ״ל – ובאופנים השונים שיש למצוא גדר אלבסון

ועל כן נלחה שפלל הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ובשבת בראשית היה לת כל הגדרים החמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של שפת היחים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהיחים בנפרד, ויחד, זוה מעלה של הטובות. ושבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעלמו כי בו שבת.

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיבות החמורה הוא ביחס לשימוש אחד בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובלחת שיש לכאורה חשיבות יותר ברש״י מרמ״ב לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו׳, ואין זה כאני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת למה לי עיולי וכו׳), וע״כ אין מעשה הולחה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אחד, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיל חשיבות ברשות, וע״כ יהיה גדר שינוי חיבות הנ״ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

והנה עוד בגמ׳ לבעו למימר למתני׳ ר״ע היא, ובעיקר לעת ר״ע הנה חיתא בגמ׳ לק׳ (לז:) לעת ר״י לחייב זורק מרה״י לרה״ר וכו׳ והקשו מר״י להו״א היכא בעי וכו׳, ול״ב חילוק מה להקשו בגמ׳ בפשטות מר׳ יהודה לקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר״ע. ובאמת, כיון דבר״ע היכא לבעי לה, היינו, ברה״י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה ולא אמר כל מקום שתלה תנוח, דבזה אף אם נחה ממש ברשות לא חייב לר״ע. ואולי י״ל דלא בעי שילה במקום הנחה אלא למען לבעי הנחה, אבל לר״ע דקלוטה כמי שהונחה ממיל אין מקום הנחה חלק מהמעשה אלו, ואף לבעי לה במקום אחר אין בזה חסרון והוי כמי שאמר כל שתלה שהרי רולה שיעבור לרך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כרלון הינוח בכל מקום.

בירור בשיעור ד״א האמור בסוגייתנו – בירור במשמעות מקום ד״א והשייך לדידן

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עלמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תוללת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג׳ אף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג׳, דתוך ג׳ חשוב שנמלא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג׳ לרבנן לריך הנחה ע״ג מקחו) משמע דר״ע לא בעי שינוח תוך ג׳, ואמנם פשיטא דלר״ע כיון דקלוטה תוך י׳ הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע״ג מקחו לא גרע תוך ג׳ מזה, אבל נראה דעכ״פ איכא נפק״מ, דהא אמרו דר״ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש״י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי״ל דזה דווקא למעלה מג׳, אבל תוך ג׳ יחייב ר״ע

תירוץ סתירת דעת רב יוסף בלחי הבולט והמושך – הנראה לחקור לפי חילוק הנ״ל בסוגייתנו

שתייס (ולעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם לפקפק לס"ל ללא חייב לתולה במקום לב וכו').

ומיניה שגדר מחצבה הוא כמה שלין זה נחצב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללביסה, ואין לביסה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחצבה מלשך שלא מלאכות, שהרי יהיה לריך להתלוים תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ודעי מחצבה.

וביאור הדבר שלין חומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן יעשה סיבת לאיחוד קודמת לאיחודם, וכמו במקרה לעיל שיצאו מקום אחיל ומחילות נפרדות, ולצם אחילות המקום לעניין גידורו אנו מתייחסים גם למחילות ולרווח שצידותיו כאחד. וכך הוא גם בדיני קורה

בדימוי גדר כותל העודף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום

והנה זה פשוט לאין זה מקום שחילוק העשייה לצני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחצב כמעשה אחד, אלא גרע ממעביר למי לאהלוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לצניס שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בצת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ואף בצני כוחות.

והנה בעיקר מה לבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שלין לרך הולאה בלא עקירה והנחה. והא לבעינן למקום לע"ל כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמוציא חשובה הנחה, ומבואר לבעינן מקום ל' להוא חשוב להגדיל את הנחת המוציא כהנחה, ובעינן להנחה מקום שהיא לרך הולאה.

דקדוק בפ' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל – אי הוה גדר במקום או בצורת המבוי וכתליו

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן למה לאמרינן הנחת גופו כהנחת חפץ, לין ביאורו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, למה שחשוב החפץ ברשות הוא מקום עלמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע לאף אי לין לוויר מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמלא במזבח, והיינו, לגבי מקומו ליש להחשיב היותו ביל אי שמונח לקרקע למזבח כהיותו לקרקע למזבח (ולין לומר דולאי לוויר למזבח חשיב כמזבח, ולא דנו אלא מקום שדבר הנמלא בלוויר אינו חשוב כדבר קבוע, ובעי אינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלאתו מכשר למזבח תלוי בנגרר, והרי נגרר ולאי לא חשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה אף שהמוציא אאי חפץ ואחר כך הוליא שאר החפץ פטור, כי דבר הנגרר אינו חשוב כנח).

סימן ט

בין לחיים (ח:)

ונמצאם כולם בתרבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ביניהם, שאין טלטול לתרבע לשום הוא ענייו הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' אמות שסביבו, ובאחילות המקום, היינו, שכשהמקום אחיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל ברה"ר וכרמלית שאינם מקום אחיל, ולא יאסר ברה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס אל מקום.

המשמעות הרביעית הוא שימוש אדם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי הפעילות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל להחזקו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה רשות להעמיד חפץ ואין משמעות זו ניתם לחפץ אלא באדם ניתם למקום שרוצה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום ברשות ניתם לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש אדם לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש אדם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש אדם במקום לצורך הכנת חפץ שבמקום יניח את החפץ, שאיך שיהיה טרח המקום רצויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שאין לחפץ משמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ניתם לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

והנה זה פשוט לאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה אחד, אלא גרע ממעשיר למי להחלוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעשיר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשנים שעשאוה, אלא אלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

והנה ליתנא למתני' יציאות לשבת ל"ב, לאי כרבא לרשויות קתני ניחא, שביאורו שוגי רשויות, וזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות לרבא ס"ל לרשות שבת ברשות גיטין, להכא מיירי בשוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עצמה) אבל אם יציאות קתני מהו לנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד להרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

אבל הנה בדמ"י (ל"ה ובלבד) כתב להא דלימה רבא בין לחיין למקום פטור, וז"ל ובין לחיין נמי לפילו חמצת ליה מקום בפני עצמו בטל וכו'. ע"כ. ויש לעמוע לחין זה דעתיה דרבא עצמו, ובחמת לדיליה היתר הלחי מועיל לף למקום שכנגדו, ולא בעי להא למקום פטור אלא לאביי דס"ל דלא מהני לחי למקום שכנגדו, והוה ליה מקום בפני עצמו, דיש להתירו כמקום פטור. ואם כן הרי התירולא דרבא בפתוח לכרמלית וכן הכרח אביי במניעת חוקימתא דלב בחית ביה ד"ט, לא חתו אלא לאביי לחמיך מקום בפני עצמו, ולא במקום פטור, אבל לרבא גופיה אלו מקום בפני עצמו הוא, אלא חמוך משאר מקום הניתר בלחי זה יהיה מותר (וכן משמע מהא להמשה ר"ה בדר"י ממבוי שרלפו בלחיין, ואי ס"ל לרבא גופיה ההיתר רק בלית ביה ד"ט מאי קושיא, הא חית ביה (ולחוקמיה הא לרבב"ח אר"י בב' לחיין לליתיה לד"ט הוא לוחק)).

ולפי"ז נעטרך לומר להא לתריץ רבא אתוך הפתח לאייבי בפתוח לכרמלית לא אתיי אלא לבעתיה לאביי, אבל לבעתיה דרבא לא למי תוך הפתח לבין לחיין, וכן י"ל בהא לכתב רש"י (ל"ה תוך הפתח) למחילות שיש לפתחו הן הן לחיין שלו, אלא כתב כן אלא לאביי לאביי, והיינו, לבגבי מה למהני היות המקום כנגד הלחי להחשיבו כמקום בפני עצמו, שווה תוך הפתח ואי בעינן בתוך הפתח לחי אחר להתירו, כן הוא במקום בין לחיין, אבל לאביי דרבא נעטרך לחלק לף שיש ללחי להתיר מקום שכנגדו, אית ביה במקום שתוך הפתח טעמא להחשיבו כמקום בפני עצמו.

והנה כל זה הוא רק ביחס החלם למשמעות מקום חפלים, אך ביחס לשימוש החלם בחפלים ובמקומות יוצדו מקומות שימוש וחפלי שימוש ויחסיהם בלופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמלא בו יחשב כנמלא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמלא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר לא המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחר וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

(ואמנם כן י"ל לשא"כ דס"ל חילוק לפתוח לכרמלית לף לגבי היתר קורה).

ונראה דכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, דלא מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא כריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לכרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולאה כשאר מלאכות.

והדק היטיב מה לשינה לשונו הטה' הכא מלקמן (ל"ה גזירה) בחשק דשמא יפחות, להתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (לף להיה לפשך לחפוקי מחשק בפחות מכן), וז"ל וכיון לחפיקתיה מהיכר של מעלה חוקמיה לחרבעה לחשיבי בכל דוכתא. ע"כ. ולשון זו משמע לחין למלוא חשיבות בד' ביחס לחשק דשמא יפחות, רק לכיון דבעינן לליהווי ביותר מטפח, הרי לשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ד"ט (ולמנס עדיין יש לדקדק מה שנקט לחפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם לחפיקתיה מטפח. ול"ע). אבל הכא כתב לריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע להוא מגדרי היכר המועבר, ופירוש לפירושו לכיון לחפיקתיה מתחת הקורה, היינו, דלא נוכל למלוא תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במשך טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא

הבקשה היא מחשבת הלוכך, היינו, שיהיה בדעת המלט שלריך הוא בשימוש וכלוגמא שיחשוב שלריך הוא באכילת דבר מסויים אלא בסוג הדבר שלשם לריך הוא לאכילת מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא להנאת דבר

סימן י

בגדרי רשויות

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי

מחלוקת ר"י וחכמים אי רה"ר מיערבא - מחלוקת בעצם המושג ולא רק בצורת התיקון

והנה לכאו' יותר גדר מבוי עצמו ובמה להחשיב המקום להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמלאנו שדין לחי וקורה הינו מועיל לולא במבוי שיש לו תנאים מסוימים.

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' לי רה"ר מיערבא. ומלשונה בשתי סוגיות בגמ' ובתוי"ט משמע לר"י וחכ' חלקו בעצם המושג לי רה"ר מיערבא, ובלי שייכות לצורת התיקון, דבגמ' לעיל שלי יחיל ורבים נחמרה לעת ר"י כדין כללי ללעתו רה"ר מיערבא, ולעת חכ' אין רה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע לעיקר מחלוקתם הוא בלי רה"ר מיערבא או לא, וביותר, לחיתא שם בגמ' להוכיח לאין רה"ר מיערבא לפילו בללתות מהא דבעינן ללתות ננעלות בירושלים ובמחוזא בכדי שלא יתחייבו עליה משום רה"ר, והיינו, דפשיטא ליה לגמ' דמה דרה"ר מיערבא ע"י ללתות ננעלות אין זה בגדר דרה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ר ועירובא דרה"י הוא. ופשיטא ליה דללתות שאינן ננעלות הוא רק לי רה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' דהאי דרך רה"ר הוא במקום אחר מרה"ר, והיינו, דהוקשה לגמ' לשון לעירוב בדרך רה"ר דהא אין רה"ר מיערבא, ופשיטא ליה לאין לחי או קורה או לורת הפתח או

הצריך ביאור במחלוקת עירוב רה"ר - קושי היאך מועיל לו"ק להפוך רה"ר לרה"י

לולת שאין ננעלת מועילים להחשיב המקום כאינו רה"ר. וע"כ שאלו היאך מערבים רה"ר הרי לעת חכ' לאין רה"ר מיערבא כלתני בבריייתא ליתר על כן.

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם לגדרם, שהבקשה, כיון שאינה מתיחסת לבבר אלא לעצמו, אין לורך שיהיה חושב בה ביחס לבבר, או בזמן עשיית הבבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בבבר, אזי כל שחושב בה ביחס לבבר תקרא מחשבה, לך תשתנה בגדריה להשיבה לעתו של אדם לפי הבנת המציאות שבה, שאם חושב מחשבה על דבר וטועה בידיעתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי יכיבות המחשבה הנקלטת גמירות לעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן אחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כלעתו. לך הלאן, כיון שהוא התייחסות ביחס לתוללה מסוימת, כל זמן שירלה נחשב לאן ביחס לזמן ההוא, ואם התלה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה בלאן, לף אם בדור שישתנה לאונו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר אחד לדבר אחר, יהיו שני הדברים לריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתוללה, אז לריך שיתכוון בזמן המעשה שמעשה התוללה.

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות

ותהיה זה בחינה משלמת ביחס לדבר והוא החם לדבר מושג, החם לדבר קיים, החם לדבר מושג כנפרד, החם לדבר קיים כנפרד, החם לדבר מושג כלורה, החם לדבר קיים כלורה, החם לדבר מושג כנפרד בלורתו החם לדבר קיים כנפרד בלורתו, והחם הדבר מושג כנבדל בלורתו, והחם הדבר קיים כנבדל בלורתו. ובדוגמת שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מלילותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במלילות וכן הם מושגים נפרדים החפץ כדבר לחל והמקום כדבר לחל וקיימים במלילות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי לורה החפץ הוא בעל לורה והמקום הוא בעל לורה וקיימים בלורתם החפץ קיים, ונבדלים בלורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במלילות כשני לורות נבדלות.

תיקון מבוי לעומת תיקון רה"י - הכשר הקורה מועיל בכרמלית ואינו הופכה לרה"י

גוד למשל – הל"מ והוא אין המתייחס להמשכת מחילה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד למשל הוא, שאני מושך ומעלה את המחילה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורם שגם החזור שממעל למחילה יקרא שהוא בעל מחילה, ודין נוסף הגורם שיחשב שהמחילה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקבצת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחילה יקרא בעל מחילה מה שלא שמענו בשאר לדיים נאמר, שהוא בגלל שמחילת עצר כוחה מלכתחילה להיות חוצלת כלפי לד אחד לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחילה לדבר נוסף, הרי שמחילה סוגרת את כל הלד, ומימלא אין המחילה קיים לכל הלד ומתקרב על הדבר הנלרך קירוב מחילה

דקדוק לישנא דרש"י ברייש מסכתין - מבוי מפולש שאינו רה"י כלל נקט לדין קורה

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, לך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבוללה בלופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבוללה ופיזורה, וע"כ נחשב שלך מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. לך בשלם אחר הרי אין די בכוונתו, ולריך שגם השלם האחר יכוון את מעשהו למלאכה, ו"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. ו"כ החסרון בשנים שעשאוה הוא מה שאין די בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט לירושלמי אלף בהולאה איכא לאיובי ברוח מסייעתו).

מבוי שאינו ראוי לשיתוף בר"י - הכשר קורה משום היבר ועדיין כרמלית לענין הכנסה

וז' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסוים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לסתם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון לגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפלים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, זה גדר בסתם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

איסור טלטול במבוי שאינו משותף - הכשר קורה אינו נוגע להיתר טלטול דשיתוף

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר

ובזה יבואר דין עירוב רה"ר, ותמנס ולאי אין משמעות בהכשר הנ"ל לעבדינן ברה"ר אם היא עליון נחשבת רה"ר, ובהכרח לעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, ולכאורה בדש"י זה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב רה"ר ביחס לגדרה כרשות היחיד לרבים, והיינו, לכאורה אין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"ר לאי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני אלא כלפי הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר בזה לשון עירוב רה"ר (וכמו שלא נאמר שמי שגילה מקום רה"ר בתרבא מחילות שהוא התיר ע"י זה לטלטל ברה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כרשות היחיד לרבים. וזה ימלא במקומות שאין בהם תנאי מקום ברה"ר

משמעות לישנא דעירוב רשות הרבים - שייכת לרשות היחיד ולא לעצם גדרי מקום דרה"י

והשובים כרה"ר מחמת היותם מחובירים לה לו מחיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שייכותם לרה"ר.

ובזה נחלקו ר"י וחכ' ברה"ר לי מיערבא לו לא. לר"י סבר לכיון ליש בלחי וקורה להגדיר מקום בצורתו יש לו להגדיר גם משמעות לשימוש בו, וחין בהילוך הרבים שהוא רק משמעות בשימוש המקום לבטל גדר הכשר הנ"ל שהוא בצורת המקום עצמה. וחכ' סברי להכשר לחי וקורה לף שהוא בצורת המקום חין הוא כמחיצות ולא מהני להגדיר שימוש למקום אלא בשימוש שתם, ולא כזה שיש בו סיבה עצמית להגדרתו כשימוש הרבים (היינו, שהרי הוא המשך שימוש הרבים). ובילחו בהקדם משנ"ת במק"ח בתריכות דנמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום ברה"ר), דיניס שהם במקום עצמו, ודיניס שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ליבות, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

יסוד מחלוקת ר"י וחכמים בלו"ק - חילוק בין הגדרת מקום בצורתו להגדרת שימוש הרבים

ובגמרא נקרית הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

שני גדרים במקום להכשרו בלו"ק - במקום עצמו לרוחבו ובשימוש המקום המחובר לרה"ר

ואמנם מבואר בכמה מקומות ללאין חיובים בזה, אבל קשה לומר לסמכו ללינים האמורים בשאר מסכתא ללשון למאי קא עביד לא משמע כן, ועוד להא מהתם ילפינן לעיקר מלאכות לשבת, ומשמע בכל מקום ללאי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות לשמה ללאיכא רה"ר ביניהם קא עביד מעשה, ואי במשכן הוליאו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י לית לן מיניה.

שיובות לשון עירוב לתיקון לו"ק - הכשר מועיל בכרמלית אף שאינו עושה רה"י

ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי

והביאור בזה שהרי לישור העברה ל"ת ברה"ר הוא לין ברה"ר לחשיב העברה כזאת להולאה' ליש במקום רה"ר גדר להעברה ל"ת בו חשובה כהולאה, והא לילתא ברה"י הוא בחסרון גדר זה. ול"ר מה שגזרו חכ' טלטול ל"ת בכרמלית הוא בדשות שתיחשב כרה"ר. וכן משמע לדין טלטול והולאה מכרמלית ולכרמלית הוא בגדר לחד, וזה כי הוא גדר ברשות דיחם לאתי לאחלופי. וכן משמע מהא לדין רה"י שאינה ככרמלית כיון לכולה כל"ת, ול"ר הרי שיש לומר לגדר עירוב הוא נוסף ללי הנוגע לחיבור לשויות. וגזירת חכ' במבוי להוי ככרמלית נוגע לגדר זה, וגם הכשר מבוי הוא דיחם לזה. וכיון למלאורייתא גדר זה נוגע לתנאי השימוש, להרי אין כרמלית חסרת תנאי מקום לרה"ר, הרי שמה שתקנו חכמים לתקן גדר כרמלית למבוי, הוא נוגע לגדר זה., והיינו, לשימוש למבוי דומה לשימוש לרה"ר, ולאתי לאחלופי. ויועיל היכר ללאי וקורה ללא לאתי לאחלופי. וכיון שכן הרי שזה יועיל לף לכרמלית, להכשר זה יש בו להחשיב כלל המקום כמקום לאחד שאינו מחולק. וזה גדר שם עירוב לאיכא בהכשר מבוי. ונחלקו חכ' ור"י שם אפשר להכשיר מקום שיש עליו שם רה"ר מחמת שימושו, שלעת חכ' לאין אפשרות לעשר רה"ר היא מחמת שימוש לרה"ר. שנחלקו שם שייך בכלל להגדיר שימוש של רבים, ע"י הגדרת מקום שאין לה משמעות לגבי השימוש בפועל.

ביאור גזירת אתי לאחלופי בכרמלית - איסור העברה דין ברשות המחייב הגדרת חלל המבוי

ובזה יבואר מה שפשוט לגמרא שגדר ללתות ננעלות קונה מגדר ללתות שאינם ננעלות, כי אין זה רק בלשת מקום נעילה עצמה לדיוס אין נעולות, אלא הכוונה ביחס להגדרת השימוש במקום, שללתות ננעלות בלילה אפשר להגדיר את גדר השימוש במקום עצמו. וזה ביאור מה

גדר דלתות ננעלות בירושלים ומחוזא - הגדרת שימוש המקום שלא כחלק משימוש רה"ר

שהבילו מלכ' יוחנן ושהיה להקשות הא ליהו פליג עלה ולא ס"ל כחכ' לגבי לחי רבים, והוכיחו זה מהאי מימרא, ות"כ הרי שיש לומר דס"ל לליכא למחיצה, ועל כן צריך לללתות נגעלות. ומוכח מזה דגדר ללתות נגעלות יותר מקחזין ליכו מקום מחיצה. ויש דהאי מימרא שני נוקחים. האחל, אם שימוש רה"ר במקום מבטל המחיצות, ובזה ס"ל לכ' יוחנן כר"י, ועל כן חקיבא רה"ר וחייבין עליה. והשני, וממנו הוכחת הגמ', הוא ממה שאמר כ' יוחנן דללתות נגעלות מועיל למקום כזה, והרי ליכ גדר נגעלות חלק ממשמעות מחיצה לגבי לחי רבים, וכמו שס ל' מחילות לרבנן, ושתי מחילות מעלייתא לר"י. ובהכרח לזה ביחס לשימוש הרבים ברשות, ושלא יחשב שימוש זה חלק משימוש רה"ר ע"י הגדרת המקום, וממילא ליכא לבקעי בה רבים, לשון שימוש הפנימי לחל עם שימוש שבחוץ. וכיון דס"ל לרה"ר לא מיערבא, והיינו, לשון שייך לערב מקום שיש בו שימוש הרבים ע"י הגדרת המקום, שלא רק ע"י הגדרת השימוש עלמו, הרי זה בלותה משמעות לחלי רבים, ומוכח לשון זה ניתר שלא בללתות נגעלות, וכן הוא גם לעיל הנ"ל, לך שון זה חלק מדין לחי רבים.

ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה

חילוק לחי וקורה משאר מחיצה - שתי מחיצות דר"י אינן מועילות בלא לחי וקורה

ולענייננו היות הוגלת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מרה"י לרה"ר והחיפך, שון זה מקום התוגלה, שלא מקום המעשה עלמו, וכמו שלא חשיב מעשה שכילת חלב שלא בחלב, כך שלא חשיב הוגלה שלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב שינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלילות שינוי רשות חפץ שינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוגלת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוגלת חפץ מחלר חבירו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, לף שבזה יש מרמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לגורך האדם (וחלר חבירו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקנייו), ובזה שפ.

שתי משמעויות שימוש בהגדרת מקום - מחיצות המגדירות מקום נפרד מול תיקון המגדיר שימוש

ותהיה מרמעות הנ"ל נוגעת בנידונים החמורים, בזה עשה הוגלה בחלי שיעור וזה בחלי שיעור פטור, לף שיחיל שעשאם שין לריך שיעשה במעשה אחל, שהרי בכתיבה שין כתיבה לגוים, וכן בהוגלה הוגיח חלי שיעור וחזל והוגיח עוד חלי שיעור חייב, שאין חלי שיעור חסרון במעשה אלא בתוגלה, שלא נחשב בזו מעשה מלאכה, כיון שאין הוא מביא לתוגלה חשובה, לחסרון זה הוא בחלס שמעשה בעל תוגלה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבסה"כ עשה תוגלה חשובה, הרי שלף מעשה שעשה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל התוגלה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה אחת, ואם כן הרי אאין עשיית מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, ות"כ לפילו מעשה בחלי שיעור נחשב מעשה, וע"כ אם השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו אאין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים אות אחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חלי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

דקדוק לישנא דברייתא במילת בכך - כוונת חכמים להגדרת מקום ולא להגדרת שימוש בדלתות

ופש הוא לשון שאירית ונפש הוא כח התמלת השאירית ונפש היינו כי אחר שעשה והתקייים הדבר שעשה היינו שאירת עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיקא שעדיין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחל יש כאן תוספת שנשאירה מכח הבריאה הראשונה.

חילוק עירוב רה"ר מאתי רבים - נפרדות נושא הכשר מבוי מנושא ביטול מחיצה

ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק נושא מחלוקת ר"י וחכ' בעירוב רשות הרבים ממחלוקתם אי אתי רבים ומבטלי מחיצתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני רשויות דאוירייתא, דפסיס רה"י לאורייתא ניהו, וזה ל"ב שהרי גדר רה"י הוא מקום נפרד, וזה נודע ממחילותיה ולא ע"י השימוש, ובהכרח שאין חסרון אם יהיה בה שימוש שהוא שאינו בגדר זה (היינו שימוש נפרד), כי יהיה מקומה מגדיר את השימוש ולא בהיפך,

יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ולפ"ז יש לעשות מעשים רבים שמיועם לה', כי הוא מקדש לשימושים רבים ובזמנים רבים, לכך קדושתו היא לחת, והרי שסיבת קדושתו מחלקת את כללו, לכך סיבת חיסור חילולו מחלקתו. ובילוד מילת מחלליה, כמו חללים. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עליה שלה כי יש לה ליקח כמה דברים. והשבת כולה לה', וע"כ אין כתוב שבת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מצוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה', לכך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום

חילוק מחיצת צד ממחיצת מקום - מחיצה על כל צד מול הגדרת כל המקום

ויש להבין שהרי גם בדקדוק היחיד יקנס דינים מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ואף לגבי מי שמרגין עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבילרנו לעיל אין לומר שזה חלק מהצורך לגדול את הרשות הנפרלת שליו שהיא עד עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מלאנו שילטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל שמניחם עולים עד הרקיע, ובהכרח שאין זה דין שרשות היחיד היא לחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גובהה.

גדר בקיעת הרבים במחיצה וברשות - שימוש הרבים מגדיר המקום כאינו נפרד בכל צד

דין רשות היחיד שתהיה גדולה לעלמה ליתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדולה במחילות, ואמנם בבריית לל' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחרים, וסה"כ שלושה וסס: ח. חרין שהוא עמוק עשרה (גילור) ורחב ארבעה על ארבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גילור) ורחב ארבעה על ארבעה. ג. עוד דין בו רשות נקראת גדולה הוא כשים לה מחילות (גדל דקה הסובבת את המקום הנרלה), והנה למרות שלהגדיל מקום צריך שיהיה גדול לחלוטין, מלאנו שלא צריך שיהיו מחילות ממש שסוגרות את כל המקום.

גדר סך כל המחיצות במקום - שם אחד לכלל המחיצות שאין שימוש הרבים מבטלו

והנה למדו דין העברה וזריקה ברה"ר מהולאה, וגם הס חשובים כתולדה להולאה, ובילוד הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נחינת שבת ליזראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עלמו, אלא במה לחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

יסוד מחלוקת פסי ביראות לר"י - פסין משום שימוש ולא משום מחיצות מעלייתא במקום

וכן אין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, ליש בזה שינוי גדל לגבי ההבדל האמור, לכאון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה להחשיב שגופו נמלא במקום כוחו, אלא לכוחו הוא כגוף אחר לילה, וע"כ אין בהנחה בזריקה גדל השייכות הנ"ל, ועפ"כ עליפא ממעביר, כיון שהוי מעשה אחר, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו שאמרו בהוליא ושמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"א האריכתי).

חשיבות שתי מחיצות מעלייתא לר"י - מחיצה בכל המקום חשובה לעצמה להתאחד עם חברתה

ובזה נתבלו ר"י וחכ' ברה"ר אי מיערבא או לא. דר"י סבר שכיון שיש בלאי וקורה להגדיר מקום בלורתו יש לו להגדיר גם משמעות לשימוש בו, ואין בהילוך הרבים שהוא רק משמעות בשימוש המקום לבטל גדר השבר הנ"ל שהוא בלורת המקום עלמה. וחכ' סברי שהשבר לאי וקורה אף שהוא בלורת המקום אין הוא כמחילות ולא מהני

להגדיר שימוש למקום חלל בשימוש שתש, ולא כזה שיש בו סיבה עצמית להגדרתו כשימוש הרבים (היינו, שהרי הוא המשך שימוש הרבים). ובילקוט בהקדם משנ"ת במק"ח בתריכות לנמלץ מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), דיניש שהם במקום עצמו, ודיניש שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבוא, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

ביאור כאן הודיעוך כוחן של מחיצות - משמעות המחיצות ביחס למקום ולא רק לצדדיו

והנה למדו לין העברה וזריקה ברה"ר מהולאה וגם הס חשובים כתולדה להולאה, ובילקוט הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר חיסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בלי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נחינת שבת ליקראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה לחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

גדר מה שמקום שביתת אדם הוא ד' אמות, וכן העברה היא ד' אמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בארבע אמות, הוא משום ששיעור מקומו של אדם הוא ארבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מלאנו מחלוקת אם הוא משום שעשה מקום לאדם המונח הוא בד' אמות, או ששיעור שימוש לאדם בחפץ הוא במקום ד' אמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשימוש אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש לחד של אדם ד' אמות, וכיון שעל עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך ארבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש לחד של החלק של הקרקע שלידו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. אך אם יתלקט עשרה ביותר מארבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל אורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש לחד עם הקרקע, כיון שהגודל הגדול ביותר של מקום שימוש לחד הוא ארבע אמות, וכן לא תחשב העברה ברה"ר בפחות מד' כיון שעל ד' לפשר שיש עליה שם שימוש לחד במקום.

ארבעה שלבים בהיתר מבוי לר"י - מרה"ר לנפרד ע"י לו"ק ועד מחיצות מעלייתא

ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצד של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצד החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצד לחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצד החדש, וע"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצד הקודם, והמצד הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצד הקודם וגם במצד הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות האניה, ותולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

בירור המוכרח מברייתא דשני בתים - שתי מחיצות דר"י צריכות לו"ק להגדיר המקום

כמו שאמרנו המליחות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום לדברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במליחות משמעות מחולקת, וכל המליחות היא דבר לחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מליחות לחת. אך לחד שנגדיל חלק מהמליחות בקיום של דבר נפרד תיפרד המליחות ביחס לדבר הנפרד הנמלח בה וקיומו יהיה חלק מליחות נפרד. והגדרת המליחות החת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מליחות כוללת שאמנם היא לחת ביחס למוצג הקיום של הדברים, אך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מליחות לחת של המוצג קיום המלילה קיימים נפרדים רבים, היינו שמליחות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה

גדר שלוש מחיצות ברשות היחיד - תל וחריץ רה"י גמורה שיש להם ארבע מחיצות

נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא לחת להם קיומים לו שלא וחלקי המציאות יהיו רק במובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובמובן של דבר נספר. ובדוגמת שלמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמציאות לחת של שני קיומים נפרדים, ויהיה משמעות שלניהם כלולים במציאות לחת, ושלין קיום לחד סותר לת קיום האחר, לך לין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי לין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במציאות לחת, וזה משמעות כל שני דברים.

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לפקפק בלישנת הגמ' לגבי מקום ל' לחמרו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנת קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ל: ד"ה שלי וה. ד"ה כמלן) לכמונח למי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' לחמרו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לפקפק דבספיקא דרבא נקט לשון לוויר שלין וכו', ולגבי מתגלגל דשבת נקט לשון שלין סופו לנוח שתם.

ראיה מספיקא דתל המתלקט באתי רבים - אין דין אתי רבים תלוי במספר המחיצות

ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן

חילוק גדרי דאורייתא מדרבנן ברשויות - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

גמ' (שבת לח.) לחמר רבא לחמר רב נחמן הוליח כגרוגרת לכילה ונמלך עליה לזריעה לי נמי לזריעה ונמלך עליה לכילה חייב. פשיטא זיל הכא לוכא לועורא וזיל הכא לוכא לועורא. מהו לתימא בעינן עקירה והנחה בחלת מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוליח חלי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לכילה מהו. לת"ל התם הוא למיחייב דזיל הכא לוכא לועורא וזיל הכא לוכא לועורא הכא כיון דבעידנא לחפקה לא הוה בים לועור לכילה לא מיחייב או דילמא כיון דלילו לישתיק ולא חשיב עליה מיחייב לחחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ולת"ל כיון דלילו לישתיק ולא חשיב עליה מיחייב לחחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוליח כגרוגרת לכילה ולמקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי לישתיק לחחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ולת"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוליח כגרוגרת לכילה ולמקה וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוי לענין שבת או לין ליחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ובהכרח לגדר מקום והולחה הוא גדר במקום חפץ, ולין גדר מקום לחם בגדר מקום חפץ אלא משם לין חפץ אלא ביחס לחם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לחם ומקומו. וזה מוכח גם מענין שינוי שיעור ד"א להעברה משיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לוכא לין מקום חפץ (וכן משמע ממה לחמרינן ירו של חם חשובה וכו' וגדל לחשביה ביחס למקום ד"ט, לחם היה הגדל ביחס לחם, הרי היה לומר בהיפך לכל לין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לחם, ויש בזה לחיות רבות. ולכמ"ל), והיינו, גדל הכנסה והולחה והעברה, וזה גם משמעות שם הבחה לשון תורה, לחין משמעות הבחה ביחס לענין התרומה, ושם הבחה, היינו, שלף לחין חסרון בענין התרומה, הרי שביחס להבחת התרומה הרי לי למלחכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

וזה הוכיחו ממעביר דרה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"ח לחוץ לד"ח הינה למלך המחייב, ולמעפ"כ כשלך יניחו (לת החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, ולין ההליכה לביני ובינו מפסיקה, ול"כ גם במולילו לרך שטיו י"ל כן, כי לף שמולילו מרה"י לשטיו ולין ההליכה בשטיו מלך המחייב כשינוח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהולילו מרה"י לרה"ר, ולין ההליכה בשטיו מפסקת ביני ובינו.

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

ונראה שהוא תלוי בשנים, החחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או לוויר, והשני, הוא סיבת מה שנח, וזה בשני לופנים, החחד, בחפץ לבד, היינו, שלינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ולין תזוזה שלו

נפילה סתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמצא במקום הקרקע, ולי רק דמה שמינו זז, לכל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולפ שמין זה תמיכה כדי לי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה ללא), לכל מין הגדר שהוא נח מכותל והכותל מקומו (וכמו למאר ר"ת בטוח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא לוויר דה"ר לשולטו על עשרה (ומקום ד' דיליה, ל"ל לו להוא תחתיו (ונלטרך לומר דלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), לו דלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', לכל המונח בלוויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שמינו רחב ד').

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' לי דה"ר מיערבא. ומלשונה בשתי סוגיות בגמ' ובתלוויהו משמע דר"י וחכ' חלקו בעצם המושג לי דה"ר מיערבא, ובלי שייכות לצורת התיקון, דבגמ' לעיל

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

שם יחיל ובבית נאמרה לעת ר"י כלין כללי ללעתו דה"ר מיערבא, ולעת חכ' אין דה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק למשמע לעיקר מחלוקתם הוא בלי דה"ר מיערבא לו לא, ובוודאי, לאיתא שם בגמ' להוכיח לאין דה"ר מיערבא לפילו בללתות מהא דבעינן ללתות נעלות בילוקלים ובמחוזא בכלי שלא יתחייבו עליה משום דה"ר, והיינו, לפשיטא ליה לגמ' דמה לדה"ר מיערבא ע"י ללתות נעלות אין זה בגדר לדה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול דה"ר ועירובא בדה"י הוא. ופשיטא ליה ללתות שאינן נעלות הוא רק לי דה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' דהאי לכך דה"ר הוא במקום אחר מדה"ר, והיינו, דהוקשה לגמ' לשון לעילוד בדרך דה"ר דהא אין דה"ר מיערבא, ופשיטא ליה לאין לחי לו קורה או צורת הפתח לו

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלשונו שנפרדו זיניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב האוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיל נאמר שהאוויר על הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות

וכבר בישלנו לעיל את מושגי שלש חפץ ומקום, ועכ"פ שם כניס הדברים הרי שגדר רשויות שמן התורה הוא בשני מובנים. האחד. הוא ביחס לשייכות שבין שלש וחפץ ביחס למקום, וזה גדר מקום חפץ. והשני, הוא במשמעות מקום חפץ ביחס למשמעות המקום לשלש, וזה גדר שינוי רשויות. וע"כ יהיה גדר רשות כמקום חפץ בשים לגדר רשות אינה שתהיה (וכיון שמלשונו גדר בשינוי מקום חפץ ביחס לרשות שאין זה שינוי (העברה), בהכרח שאין גדר שינוי מקום לחפץ מרשות לרשות, יותר מגדר שינוי במקום חפץ, ויהיה אין הולאה אין בשינוי מקום חפץ, וכיון לאין זה אין בעצם השינוי, היינו, לאין מקום זה כמקום זה, בהכרח להוא גדר במשמעות המקום עצמו כמקום חפץ, וביחס למשמעות חפץ במקומות שונים, וזה סתירה, ע"כ

גדר רשויות דאורייתא במקום חפץ - שייכות אדם וחפץ ומשמעות מקום חפץ בשינויי רשויות

בהכרח לגדר השינוי הוא ביחס לשלש, ומכמ"ל). והיינו שאין לרשויות שמן התורה אינו אלא ביחס לחפץ ומקום חפץ, וע"כ גדרי לרשויות עצמם יהיו ביחס למושג מקום לחפץ (וע"כ יהיה גדר קרקע מקום בשים לכל לשות, כי זה משמעות מקום ביחס לחפץ, לעומת שימוש בחפץ שאינו ממושגי מקום חפץ עצמו אלא ממושגי שלש ביחס לחפץ, וע"כ לא יהיה תנאי ברשות התורה שאינו גדר במקום החפץ, היינו, הקרקע).

ביאור חילוק רה"י מרה"ר בהגדרה - רה"י מוגדרת בקרקעה נפרדת ורה"ר מוגדרת בשימושה

ובזה יבואר מה לאיכא בדה"י לאיכא בדה"ר ביחס לגילוד, ומה לאיכא בדה"ר לאיכא בדה"י ביחס לשימוש, והיינו, דולאי אין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר דה"י הוא גדר במקום שלש יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות שלש וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו,

מקום זה ולא מקום אחר, שזה המוקף שייכות גמור למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרלת. לך גדר רה"י הינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחר מגדיר רה"י, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרלת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"י בנפרל משימושה, לרוחב רה"י ומורתו הם גדרים שליליים לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בתורת רה"י, אלא כל משמעות רה"י הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"י הוא בשימוש. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים הינו רה"י עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בחותה המשמעות כמו ברה"י. וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שאלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ואי אין שאלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע. וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש ברה"י מה שאין כן מן משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגודה עצרה. וגם אין יועיל זה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה בחופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.

חילוק תקנת חכמים ברשויות מדאורייתא - תקנת חכמים ביחס לחלל הרשות ולא לקרקעה לבד

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן דשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומניית אחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. וזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה שתש, שיש שנמנה לשם דוגמא לרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהארבעה שבנפרל הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של ארבעה. לך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ידיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לדעת סוף סכומם ולמה יועילו, שם לקניית דבר אחד או מקנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק צורך המטרה הנ"ל.

י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום

מחלוקת מספר המחיצות והכשר מבוי - הגדרת קרקע מדאורייתא לעומת הגדרת חלל בארבעה צדדים

וזה ביאורו, כי גדר המח' ביחס למספר המחיצות הוא ביחס להגדרת קרקע, לך גדר הכשר מבוי נוגע להגדרת חלל, וזה כ"ע מורו לאין הוא מוגדר אלא ע"י ארבעה צדדים, וזה גדר תיקון דמחיצה רביעית. לאין הכוונה לחכ' גזרו לתקן עוד מחיצה או ד' בלותו הגדר דמחיצת תורה, אלא גדר מחיצה זה הוא במשמעות ביחס לחלל, וזה ולאי שהוא בארבעה צדדים. וזה המשמעות יהיה שם מפולש, והיינו, דביחס לקרקע אין משמעות פילוש אלא רק בחסרון מחיצות, ואף בבקעי בה רבים אין החסרון בעצם הפילוש אלא בביטול המחיצה, והרי גדר המח' מפולש הוא, היינו, לך, ובלי שייכות להיכן הוא מפולש. והוא כמו שלמדנו שגדר תקנת חכ' במבוי הוא ביחס לחלל הרשות, וביחס לחלל הרי כל חוויר הרשות במשמעות אחת, ויהיה משמעות בלותה הצדדים, וזה יבואר גדר לחי ומה לאין לו שיעור רוחב, וגדר פם ארבעה ומה שהוא בלי שייכות לרוחב הרשות, והיינו, לתיקון שהוא ביחס לקרקע המקום ולאי שהוא תלוי ברוחבו לאין גודה הרשות אלא ביחס לקרקעה, והיא ברוחב. אבל כיון דגדר תקנת חכ' כלמור הוא ביחס לחלל, ובזה הרי שאין עליפות

לרוחב על הגובה, להם בלותה משמעות, וע"כ יתכן להגדיל את החלל ע"י משמעות גובה כללית.

חילוק גדר לחי מגדר פס - פס מחיצה עצמית ולחי מחיצה רק עם כלל המבוי

ודחו ללא למי כי במעביר מתחילת ד' לסוף ד', למנם להוות גבלת חשוב במקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, משא"כ בסטיו לכ"ע הוי מקום פטור, ובילהון, שלכן יש להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, אבל עדיין יש לומר שזה אינו אלא כמה שהות תלוי במעשה שלו, וכמו במעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ לד' ופטור תוך ד' הוא משום שנטלו מתחילת ד' אלו, ואין חייב אלא בהעברת ד"א שלימות, אבל אם יטלהו חוץ לד' ויניחהו כאן בהשלמת ד' היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא ביחס למעשה העברה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, אבל במוניח לרך סטיו שאין רה"י ורה"ר ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות הסטיו מקום פטור ביחס למעשה שלו אלא לכ"ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו כהעברה מרה"י לרה"ר הרי מיפסקא רשותא.

ואף למאן דס"ל ללחי משום מחיצה אין הכוונה שלחי עצמו חשיב מחיצה, לאפילו לגבי שם ד' מחיצות לא חשיב, אלא בילוד גדר שום מחיצה ליליה הוא משום דבלילוף הלחי למבוי נחשב שהמבוי חלוק מרשות שלפניו כאילו היתה לו מחיצה, וזה גדר לחי משום מחיצה, היינו, שתיקון לחי הוא משום שע"י יחשב שיש למבוי מחיצה. ולפי"ז ל"ל בילוד חילוק גדר לחי אי משום מחיצה אי משום היכר הוא, דגדר מחיצה הוא עפ"י החלוקה שנעשית ע"י המחיצה. אך גדר היכר הוא מה שניכר לורת הרשות, ואף למאן שאין לחי אלו קורה חוצצים למעשה את המבוי מרשות שלפניו שהרי ניתן לעבור בו אבל מורים על הפרלת הרשויות.)

בירור מספר המחיצות הנדרש לרה"י - שתי מחיצות שלמות מגדירות היטב את ריבוע הקרקע

ויש להקליס מה שכבר בילונו במק"ל שגדר מלאכת הולאה שונה מרוב מלאכות שהיא מלאכת שינוי (וכבר בילונו שם מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חילוק דבר ככותב וכו' (היינו ילירת חפץ חונח במקום) ואפשר לסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי ועוד יבואר), ובילונו שלמנם ברור יותר חשיבות מעשה שיש בו חילוק תולאה ומה שיש בתולאה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תולאה (ללא למר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה).

משמעות מחיצות לכל חלק בקרקע - מניעת חדירה לרשות מול הגדרת הקרקע ע"י גובהה

וכמש"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ואף שמושג שטח נפרל ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדילו באחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ואף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, אורכו, ורוחבו. ואכן מאלנו שיהיה השטח מוגדל בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו

גדר מחיצות ביחס לרשות שבת - מניעת פריצה לרשות ומשמעות חלוקת הדין בצדו מראשו

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא לבאי ילפינן זורק ממושיט פליגי, ותלוייהו ס"ל ללא למרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"א בגמ' זכחים בלעת ר"ע למי חטאת נפסלים לפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון לס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא למאי ללא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לשון לילפינן זורק ממושיט לא נתבאר, לכיון לס"ל לר"ע לפילו זורק חייב הרי למושיט ללו לווקא, ואין זה ילפותא אלא ללא שני ליה בין זריקה להושטה.

יא. בגדר ג' מחיצות

משמעות שלוש מחיצות ברשות שבת - בקעי בה רבים ומפולש ולישנא דנכנסים ויוצאים

ובגדר ג' מחיצות מלמנו לגבי עירוב בפועל זה הוי בקעי בה רבים, ולגבי הגדרת מקום זה קרוי מפולש, וכבר כתבנו לעיל משמעות מפולש בלי בקיעה ביחס לרשות לחורייתא, וגם שם חסרון למפולש שווה בכל הלורות, ולפ"י ס"ל למבוי עקום דינו כמפולש, שם הוא מפולש, ושם זה שייך למספר המחיצות. אך גם ביחס לבקיעה בפועל לא מלמנו אלא משמעות לשם ד' מחיצות, משמע לשם בקיעה גדר בשלוש מחיצות, וגם שם בקיעה הוא ביחס לבבר עצמו ולא לצדיו. ועוד מלמנו שנקרא נכנסים לה בזה ויוצאים לה בזה, והיינו, בזה גדר מעבר, אך גדר זה הוא גדר רק ביחס לבקיעה בפועל. וזה אף ביחס לשלוש מחיצות יחד ולא כל אחד לחוד. ועוד לשם זה במשמעות המחילה עצמה, ובפרט זה נאמר במקום להוא מועיל לשבת, והרי שם כניסה לו יציאה חסרון בג' מחיצות.

חילוק ג' מחיצות מב' וד' - שתי מחיצות לסתימת אורך ושלישית להגדרת אי פירצה

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדר זה, והנו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כוללת כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול בחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולפ"ז שם מעשה להעושה שלא להרשות, ר"ע לית דעי הנחה כמעשה נפרל ברשות שהונח בה, ושפובה הולאה. אבל ר' יהולה סבר לבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרל, אבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, דקלוטה כמה שהונחה.

ולמדו זה מהשמור לקודש היא לכם, ויש בעשם יום השבת גדר קלושה. וקלושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחל. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר לקודש היא לכם, שם זה גדר ביום, שהיה לומר קלשהו. וגם שם שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחבדו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, לו יהיה לכם קודש, שים בזה מיעוט ביחס למי שאינו בציווי. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עצמו, היינו, שמיוחל הדבר, נעשה ע"י יצראל. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישראל יצא זמן לשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, דבזה היה לו לומר קלשה.

חילוק מחיצת שבת מסוכה בתוס' - מניעת רגל רבים בשבת לעומת מחיצות מגיעות לסכך

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציווס, ולמחר בבוקר אמר להם מכלוהו היום. ולזה להועיל מליבם שאם עלתה בילם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתוותר לימים אחרים, ואמר מכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, והיינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השיבי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנחינה, אבל בחמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמלאהו בשדה, אלא יהיה מוכן בבר בבית, וביאר להם טובתו שאין לריכין לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, שפיאה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וביום השביעי

הערה שייבות מנין מחיצות למקום - פס בחצר ודיומדין בפסי ביראות כראיה לגדר המקום

גדר ארבע מחיצות לר"ש בסוכה - שייך בסוכה ולא בשבת ואינו דין במקום דאורייתא

שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלשגה זו. אבל מן העם יכלו ללקוט עכ"פ, שלשגו לאכילת יום המחר, ואמרו לולי נמלא דבר לחר, והיינו שחשבו שאמנם מקום כבוד ה' לולי שלא ירד ביום קודם שלו, אבל לגילם הרי יש מחסור בזה.

חומרת מחיצה בשבת במשהו מגבשושית - מחיצה המונעת רגל רבים ולחי שאין בו כתותי

וזה גם משמע בגדר גבשושית פחות מג', דאי סברת דאי מקום פטור, דאין בה משמעות גובה עשרה, זה רק לירוף לגדי הרשות, והק"ו הוא ביחס לזה, ואכמ"ל). וע"כ שייך שיהיה לחי משהו, ולא יהיה בו חסרון לכתותי מיכחת שיעורה, שביחס לגובה אין זה חשיב שיעור, זה ביחס לרשות. ואין בלחי עלמו לף למ"ד מקום מחילה אלא מה שהוא חומר המונע רגל רבים, וזה משמעות שלילית, ולילא חסרון להוא לשריפה.

והנה בעיקר מה לכתב רש"י (ת. שם) דילפינן מזריקת מחטין, ל"ב שלכאורה הוי ליה למילף מזריקת בוכיאר לשולליהן שהיא התוקימתא המחרונה בסוגיין. והנראה לפי מה לכתב לפירוש דילמא גבי הדדי הוו יתבי, היינו, וים להם להושיט מ"ב הרי מה שנלחה שכן בוכיאר דילמא שחלפי שלחופי, היינו, ועכ"פ גבי הדדי הוו יתבי וים להם להושיט, וכן מה דלא ילפינן מזריקת בוכיאר דלחו לה מקום דבמקום פטור קא חזלה, ואלו הקושיות אינם מתורלות ע"י הלכתא דד"ח, אבל לוקימתא דתופרי יריעות דנלחתה מקום דילמא בתוך מרבע הוו יתבי מה"נ, ואעפ"כ לאו דיחוי הוא, דלא בעינן למילף אלא לזריקה לבד שהיתה במקום, ודינא דד"ח בהה"כ מהילכתא היא. אלא דקשה מ"כ למה לא נילף מזריקת בוכיאר בירושה לכיון דאית לן למילף ממחטין אף להוה בתוך ד"א, הכא נמי לא אנא, ומשמע דזריקה למקום פטור הוא חסרון במעשה עלמו.

חילוק לחי מפס בגדרי מחיצה - לחי משמעותו ביחס למחיצה שבצידו ולא בעומד לעצמו

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא דבאי ילפינן זורק ממושיט פליגי, ותרוויהו ס"ל דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"א בגמ' זבחים בדעת ר"ע דמי חטאת נפסלים אפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא אמאי לא אמרו מהני התי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לפון דילפינן זורק ממושיט לא נתבאר, לכיון דס"ל לר"ע דאפילו זורק חייב הרי ממושיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא דבי ליה בין זריקה להושטה.

משמעות לחי בהגדרת מקום מבוי - חילוק בין מקום שאורכו יתר על רחבו לחצר

וכמו שאמרנו בבילור דעת מאן דס"ל שתי מחילות לאורייתא, דלף הוא מודה דאיכא למקום ד' לדדים, ואע"כ יקשה איך שייך שיוגדר המקום ע"י שתי מחילות, ובילורנו שלעתו דין מחילות הוא ביחס לעצם הגדרת המקום, לכיון שהוא מרובע הרי שאתי מחילות יגדילוהו, דים בעצם לורת המקום המוגדרת בשתי מחילות וגבול השפעתם, הגדרה לכלל המרובע, אלא שאין זה הגדר מכוח המחילה עלמה לבדה אלא רק מכוח מה שאנו מתייחסים למקום כמרובע, וע"כ לא יהיה זה הגדרה לכלל שטח הקרקע.

וזה גדר לחי, שע"י לחי ים במחילה שבלד עלמה הגדרה לגד שברשותה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות לד במקום שמוגדר בגד אחד יותר מגד אחר, והרי שאין לדדיו שוויס בהשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יחירה למחילות הדדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת גד מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. אך בחגר מרובעת שאין משמעות יחירה לדדים מסויימים, אלא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי גד זה, שאין כלל משמעות מחילה בגד זה, וע"כ יטרכו לפס להגדיר מחילה בגד זה.

יג. בגדר קרקע מקום

ובהתפשטות שימוש הרבים לעוד מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע"י הלחק, היינו, שלפי שם יהיה מקום המשמש את הרבים בלחת עם רה"ר שלידו, והיה לו להיחשב כלחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלידו, לכך שהוא יהיה משמש בלחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו מקום הלחק שים ברה"ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר את השימוש לחד עם שימוש שלידו, ושימוש שהוא מקום שאין מקום ברה"ר, אין הוא נחשב שימוש לחד. ועל זה למדו שהילוך שע"י הלחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הלחק אינו נחשב תשמיש. ובילמדו שכיון ששימוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, לפי שנעשה ע"י הלחק, לחר שנעשה אין הבדל בינו לבין שימוש מקומם לו. לפי תשמיש שאין הוא נחשב חלק משימוש רבים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עצמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלידו, שם נעשה שימוש זה ע"י הלחק, אין נחשב להיקרות מחובר. לפי הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שאומנם יש בה הילוך ע"י הלחק, ונחשב הילוך לחת, לפי מקום קרן זווית עצמה יש בו חסרון בהילוך אלא נוח תשמישו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דלא מסגי בהדיא, שאין זה נחשב שימוש לחד אלא שימוש לחר, וכיון שאין במקום עצמו גדר רה"ר אין זה נחשב שימוש הרבים.

משמעות מחיצה לגבי עירוב בלאיים - מחיצת בלאיים במשמעות הרחקה וניתוק ולא הגדרת נפרדות

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחר, היינו, שבת ברשות, ולא מקום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקרא מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קובע, ויקרא מקיימים הזמן הקובע, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעדיין היה לפי לומר שהוא תלוי בזמן של המשים, שהוא שביעית מהזמן שלפני, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

עירוב דקרקע בבלאיים לעומת שבת - ברשויות שבת עירוב קרקע בבלאיים נוגע למושגי גידולים ולא לקרקע

אבל גדר עירוב דקרקע ביחס לרה"י אין הוא במשמעות מסויימת בשימוש קרקע, אלא מעצם עירוב דקרקע במשמעותה השימושית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והיינו, דכיון שגדר רה"י בקרקע אינו נוגע לעצם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היא בעצם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה"ר, אלא הוא נוגע להיותה רשות נפרדת, והרי אין גדר זה של רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך אלא ע"י הגדרת המקום כנפרד, הרי שזה חשוב כגדר בקרקע עצמה, וביחס למושגי קרקע עצמה יהיו כל הקרקעות לחת. וע"כ ע"מ להגדיר קרקע נפרדת ע"י מחיצה, נצטרך להגדירה כלחת. שהרי זה משמעות קרקע הבסיסי שהיא לחת, והיותה נפרדת גם פירושו שהיא לחת נפרדת. וע"כ יהיו גדרי מחיצה למקום רשות במשמעות לחת, ולא כגדרה בכלאיים.

גדר עירוב דקרקע ברשויות שבת - עירוב ביחס למשמעות שימושית כללית ולא לשימוש מסויים

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו משמע לגדר עירוב קרקע רשות הוא במשמעות קרקע עצמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלאיים שאינו בגדרי קרקע עצמה, אלא בגדרי קרקע לגידולים), והיינו, שמשמעות עירוב קרקע הוא כמו מה לחמרי' לגבי קנין לסדנא לחרעא חד הוא. ולכאורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא ברה"י למקיף ליה לוקיינוס, אם הוא חסרון במחיצה או חסרון במקום. והיינו, שאם הוא חסרון במחיצות (או בגדר היקף, או בגדר לד, לפי לא בגדר מניעת רגל רבים), דילמא שאין בכוח מחיצות להגדיר מקום בגודל כזה, ואף שביחס לקרקע אין חסרון בהגדרת קרקע גדולה כזו, שהרי כל משמעות מחיצות הוא ביחס לקרקע, וכיון שקרקע זו לחת היא יש לפפרות להגדירה, אלא שזה אי לפפר ע"י מחיצות (או מחיצות רגילות בכל לופן). או דילמא אין זה חסרון במחיצות וכי כל גדר מחיצות הוא ביחס לקרקע ומשמעותה, ואם קרקע עולם לחת היא, הרי שים למחיצות להועיל בה, אלא שאין קרקע עולם לחת, והיינו, לפי כמו שכתבנו לגדר הגדרת רה"י, הוא ביחס למושגי קרקע עצמה,

חקירה באוקיינוס המקיף כולי עלמא - אי החסרון בכח מחיצות או בעצם אחדות הקרקע

וכמו גדר סלנט לחרעה חל הוא, לולא בחמת גם גדר קרקע לרשות, כמו גדר קרקע לכלחייס, מוגדר ע"י מושגי רשות עצמה., והיינו, טעמא דלא הוה רה"י, לכיון שאין משמעות רשות מחת ביחס לכל העולם, הרי שאין שלא יועיל זה מחילות. ויש חסרון בעצם הקרקע להיות מחת.

ובעיקר הא דלמרו כולי עלמא מקיף וכו' ומשמע לנדחה, מלשנו ליש מי שאומר שהוא חסרון דווקא במחילות שאינם נעשות ע"י אדם (ובתוס' כתבו להוא לרבנן דלא אתי רבים, וזה קשה דלפ' לר"י הרי איכא הכא ג' מחילות מעלייתא. ות"ת שאין חשיבי מעלייתא משום גודל המקום, או שאין נעשות ע"י אדם, ס"ל יש לומר דגם לא חשיבי שם ד' מחילות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא איכא יותר מטז' אמה ולא כבפסי בירות). וזה ל"ב שלא מלשנו גדר בגודל מקום ביחס למחילה, אלא ביותר מג' סאתיים. ואף בזה מחילה העומדת מאליה חשיבא מחילה ופה לא מלשנו שיעור אחר. ובחמת יש לבאר לשון ר"י דאין חיישין עליה משום רה"ר, שהרי לא מלשנו שיש למחילות גדר ברה"ר אלא ברה"י. והוה ליה למימר דהוי רה"י לזכות, ואף אי נימא דיש חסרון ברה"ר שיש לה מחילות לפילו ביותר מטז' אמה (ולא כהרשב"ץ בדין פלטיח), הרי בשני מחילות ולאי ליכא חסרון, ואף דבארץ יקראל יש מרבעה מחילות (היינו יס וירדן ויש לבאר למה לא פירשו זה בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה אלא שתיים. ובחמת זה קשה איך שלא יהיה, לפ' אי נימא דהוא לדעת ר"י, הרי מודה ללא חשיב רה"י ביותר מטז' אמה. ומעתה דברי הגמ' משמע דאין זה חלק מגדרי רה"ר עצמה, שהרי אין מחילות דרה"ר ביותר מטז"ח, היה לאון בו בלי שייכות לארץ. ולפמש"נ לק' יתבאר קלת.)

גדר קרקע דרשות לגבי מחיצות - חסרון אוקיינוס בעצם היות הקרקע אחת למקום שימוש

ותנאי הרשאון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שאף שאוויר שוה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות צריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילור הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא צריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. ובילורו כי משמעות מקום לדבר הנמלא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

גדר קרקע ביחס לרשויות שבת - שימוש אדם מגדיר קרקע וקרקע רשות ורשות מקום

ולכאורה בילור הדברים הוא לתוך ג' לף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמלא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוד ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא דלר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ איכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

יד. הצ"ב בברייתא דיתר על כן

חמש סיבות במבוי שאינו רה"י - ברייתא דיתר על כן ודברי ר' יהודה להתירו

בחלק המעשה של החיסור מלשנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הנ"ל במעשה סתם, ת. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). ת. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. ת. עלמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מלשנו שלושה גדרים. ת. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולאה. בחלק המלאכה מלשנו שלושה גדרים. ת. ההמלאכה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' למכו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו ליקנה קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' למכו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבנן נקט לשון חוויר שמין וכו, ולגבי מתגלגל דסברת נקט לשון שמין סופו לנוח סתם.

ועיין המלאות המאורה היא בחינה של הדברים ומצדם בנמצא ואין בה הגדרה של שיהו שהות הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמובן לחלק. וממילא יגדיל לת הדבר שמצאו היה נמצא כך וכעת מצאו לחלק כדבר לחלק שהשתנה וכן דבר שמצאו כעת כך ובעתיד יהיה מצאו לחלק כדבר שישתנה.

ביאור דעת ר' יהודה להיתר - הכשר מקום הפרוץ לרה"ר בלו"ק וב' מחיצות מעולות

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קידמה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קל, לבין מי שמניחו מחמת שמין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל דהוא ובלבד שיוח, אבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

הצריך ביאור בסוגיית תל וחריץ - קושי בלשון גמורה דתני לאפוקי מדעת ר' יהודה

והנה ל"ב בעצם מה לנקט התנא תל וחריץ ולא סתם מקום המוקף מחיצות, לכאורה הוא עיקר דינא דרה"י, דבתל הלא בעינן לדין גוד לסיק (ולף בחריץ לכאורה לריך לגוד לסיק דיהם לחוויר שכנגד רה"ר). ועוד קשה למה נקט בתל וחריץ דוקא להו ד' מחיצות שלימות, והוה ליה למינקט עיקר הדין דג' מחיצות עם לחי לו פס, ועוד ל"ב לכיון דאית להו ד' מחיצות חיך נמעט מהם דעת ר"י דאית ליה רק ב' מחיצות, ויותר היה משמע למעט ג' מחיצות, ועוד דהלא מת' ר"י וחכ' חינה דדין מחיצות רה"י לבד מלא היא תלויה כלמור גם בגדרי הכשר מבוי וגדרי לחי וקורה דבתל וחריץ לא בעינן להו. ועוד קשה חיך דייקינן מלשון גמורה דתני הכא למת' דר"י וחכ', ומי תני גבי הדדי לנמעט (והיא תוספתא לעירובין), ולי הוה למר לשפוקי ניחא לבל הרי פשטות מילת למיעוטי הוא דיהם לדין ולא למקרה המסויים. והנה בדש"י כתב לשון גמורה הוא דיהם לר' מחיצותיה, וקשה ביותר מ"כ נמעט לפילו ג' מחיצות, וכלשיל (ובעיקר דברי רש"י קשה דלי לייבי למחיצות מה שייך לומר לשייבי זה כתב לשון גמורה מרה"כ. וע' בתוס').

הצריך ביאור בסוגיית עירובין ברישא - קושי בגדר אין מערבין רה"ר בבך ובדלתות ננעלות

ובזה יבואר דין עירוב רה"כ, ולמנס ולמי דין משמעות בהכשר הנ"ל לעבדינן ברה"כ לם היא עליון נחשבת רה"כ, ובהכרח לעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"כ, וכלכתב ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"כ. אבל יהיה משמעות עירוב רה"כ דיהם לגדרה ברשות היחוד לרבים, והיינו, דלמור דין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"כ למי מהני הרי דין זה רה"כ, ומי לא מהני לאו כלום הוא. והם כשני הפכים ודין שייך לומר בזה לשון עירוב רה"כ (וכמו שלא נאמר שמי שגילה מקום רה"כ בלרבים מחיצות שהוא התיר ע"י זה לטלטל ברה"כ), אבל הוא שייך דיהם לגדרה ברשות להיחוד הרבים. וזה ימצא במקומות שאין בהם תנאי מקום דרה"כ וחשובים ברה"כ מחמת היותם מחוברים לה או מחיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שיכותם לרה"כ.

אבל יש להקשות לכיון שהוא סברת לאמי אין הלבוקין מודין בה, ועוד קשה מה להבילו קרא דלא תוליאו משא מבתיכם להוא דברי קבלה ולא הבילו לימוד להזורק לאל יעשו עוד מלאכה, והרי לא ילפינן חיסור מדברי קבלה, ואי הוה כגילוי מילתא, קשה לאמי לא הבילו זה הפסוק בהזורק לנתקשו אם אי קרוי מלאכה, וילפי העברה העברה וכו'.

ויש לדקדק במה שאמר הוא יתי על אנה. ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, אשם אן הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובילוכו, על אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ואמה על אנה, היינו, חיזה אנה לריך

שתהיה, ככלי שתחללו מלהיות מהן ותהיו להן. והיינו שנתן להם ה' יתי סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותורותיו, ותמה מיזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען ינסנו, היינו שנם הוא היפך הזה, שהזה הוא סיבת כיוון לרבר, ונם הוא סיבת כיוון מדבר ללא מחשבת מטרה. ולזה שיגיעו לרבר, אבל לא רצה להרחותם לזה, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם מקום גריעות מקומם, שבזה שייך זה ולא

ועכ"פ נמצא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמצא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא בכוחב ל"ת, והילוך לרבים בכוחב ט"ז לחמה, והילוך ליחיל דל"ת הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו כוחב ל"ת הנצרכים לו. והילוך לרבים לט"ז לחמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה,

ונקדים להוסיף מדעת מה שהיה לומר לדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שאף שיש למצוא בדין העברה מכלל חיסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה משום חסרון לחידות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר ללכן הוה כשני רשויות.

טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י

ארבעה דינים נפרדים בסוגיית מעלות - דגלי מדבר, אתי רבים, ניחא תשמישתיה, ומסור לרבים

ונראה לומר שחיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מאי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שאלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שאם יכירה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבבים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה, ות"כ אף לגבי פטור דשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשנים אין זה אי שביתה, וכיון לאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שהולאה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כאי שביתה, ואם מלאנו גדר פטור למעשה בקרא, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות אי שביתה בשנים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון לאיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שאין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, אלא שבתו.

גדר ניחא תשמישתיה בתל המתלקט - הילוך ע"י הדחק ברקק לעומת בקיעת רבים בתל

והנה גדר לניחא תשמישתיה כבר מבואר במקומות אחרים כשאין בוקעים בו אלא הוי רה"ר, ואין אחי רבים הרי לא תלוי בתשמיש אלא בהילוך, והילוך ע"י הדחק הוי הילוך בפחות מי', אבל כאן אפילו בי' הוה הילוך, והיינו, להילוך ע"י הדחק במשנה לרקק הוא ביחס למיס, ולא ביחס לגופה הרקק לשם הוי הלי רקק לא במתלקט, ובאחריץ י' ליכא למ"ד להוי רה"ר, ואין הילוך הרבים מועיל לאין זה נחשב הילוך אחד. אלא להכא אף לאיכא י' כיון לאייבי במתלקט לאין חסרון להילוך, אלא רק מה שיש לו מחיצה, ולמ"ד אחי רבים היה להם לבטל המחיצה, אלא אלא ניחא תשמישתיה להאי תל, היינו, בו עצמו, והיה לומר שאף למאן דס"ל דין אחי רבים, היינו, דווקא כשעשאום במקום שבוקעים בו הוא נוח, וע"כ יש להגדירו כחלק מרה"ר, אבל במקום שעצמו אינו נוח לשימוש דילמא לא. והבקיעה היא בכלל המקום ומקום זה הוא רה"י, וזה למדנו לר"י ס"ל לאחי וכו'. אבל ניחא תשמישתיה הוא ביחס לעצם השימוש.

ביאור הילוך רבים ותשמיש ברה"ר - הילוך מגדיר קרקע ותשמיש מחבר מקום למשמעות הקרקע

ועכ"פ יש לבאר מאי שנא זריקה להולאה מזריקת ל"ת ברה"ר, ולפוס ליהטא נראה לכיון לשיעור ל"ת אלו במקום החפץ המוקלס, ובזה

גופא נעשה מעשה דיליה, הרי שלין השיבות המעשה שיש בהעברת ד"ש נמללת שלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, שלא מיפטר לרבנן לריב"ב משום להכאה שהמיתתו הוה בגוסס ושלא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר לשין זריקה מחייבת בזה, אחר שלין היא פעולה שלא בתחילת ההעברה (אף לשיטת התוספות יש משמעות יותר במה שנעשה מכח אחר ושלא בכחה כוחות, אבל ביחס למעשה שלין תוצאתו חשובה בלי משמעות לכל אורך המעשה, יש חסרון במה שלין הוא פועל לכל אורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי להתלורי).

והנה לכאורה משמעות גדר שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. או שהוא שינוי ברשות שאליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות ברה"ר שיש בה חפץ מרה"י או ההיפך. ולהיחשב שינוי ברשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כדעת ר' יוסי לפטור בהוליא לשתי רשויות הרבים. או שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש משמעות ביציאת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כדעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

ניחא תשמישתיה דשבילי בית גלגול - תנאי בהגדרת רשות הרבים עצמה ולא בביטול מחיצות

טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו

שימוש הרבים כתנאי ברשות הרבים - הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל בקרקע ולא מעצם המשתמשים

והיינו לכאו שמכאן שימוש הרבים הוא תנאי במקום שבלי זה אין קרקע המקום תחשב כרה"ר, ול"ב מה גדר שימוש לרבים, שהרי אין שימוש לכל אחד אלא לעצמו, והרי הוא יחיד, ומהו שיגדיל את המקום כרה"ר, ות"ת לזה נעשה ע"י כלל המשתמשים יחד, הרי אין גדר מוקדם לרה"ר מלבד שימוש הרבים, ואם יש לומר בזה שאימוש כל אחד הוא בגדר שימוש היחיד, כמה יש לכלול כולם. ובהכרח ל"ל לשימוש לרבים הוא הגדרה בכל יחיד ומה שהוא משתמש במקום של הרבים, והגדרה זו היא הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל, שנגדיל את שימושו כשימוש של הרבים (ובפרט לרש"י דס' ריבות), וכיון שאין הגדרה זו ברורה מעצם השימוש, הרי צ"ל שהיא הגדרה בקרקע עצמה. דע"י שימוש הרבים נעשה גדר זה בקרקע, ונעשה בחלל מחתא עם גדר הקרקע כמשמש בפועל, וכמו שנבאר. וע"כ יהיה זה שייך לווקא במקום שאין לו משמעות רבים ויחיד.

גדר תיקון יהושע בארץ ישראל - קביעת דרכים לרבים במקום שתשמישו נד וליחיד באינו

אך בארץ ישראל כיון שיהושע חובד יקראל היה עמד ותיקן להם לרבים ומרטיח, ועצם תקנת יהושע היתה לצורך הרבים שלא יהיה היחיד תופס מקום ומונע מעבר הרבים, וכיון שעצה זה בתנאים מסויימים, יש לנו ללמוד מה נחשב מקום הראוי לרבים. ולאינו שקבע שמקום שתשמישו נח יהיה לרבים ואם לאו יהיה ליחיד, משום לסבר שלבר שתשמישו אינו נח ראוי לרבים. ואמנם ולאי שיהיה שייך רה"ר בכל מקום ואין תלוי במה שהוא של רבים, וכמו בחולה לארץ לגבי אתי רבים. אך ביחס להגדרת מקום ע"י שימושם של רבים, חזינן מיהושע מהו גדר שימוש של רבים ובמקום שתשמישו אינו נח אין זה נחשב זה תשמיש הרבים, אלא תשמיש היחיד. ואין זה רין שחידש יהושע בדיני הולאה ורה"ר, אלא מעשה מה שקבע יהושע לרבים רק במקום שנח תשמישו, ממילא הוגדר שזה גדר שימוש הרבים לש"י, ושימוש שאינו נח לא יחשב כשימוש של רבים. והיינו, שביחס למשמעות שימושם של רבים כהגדרה של קרקע, הרי שניטל מהם כח זה במקום שלא ניחא תשמישתיה (אך זה רק ביחס לשימוש הרבים, אך ביחס לרה"י כמו שאמרנו אין השימוש בפועל מגדיל את קרקע רה"י, וגם ולאי לחילק ליחיד גם מקומות שתשמישם נח, אלא שמזה שבתחילה לרבים ובשנמצא מקום שלא נח תשמישו נתנו ליחיד, חזינן שאין רלוי זה לרבים).

שימוש הרבים במשמעות סוג השימוש - חילוק בין ריבוי משתמשים לסוג נוחות השימוש בא"י

ונמצא זה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולאה, דיניס שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההולאה, ומהם שנמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיניס

שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הוצאה בשבת. ולפ שאלו וחלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכאורה לומר יהיו חלוקים בדבר הנגרר על יחיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחזיק מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמצא במקומו). ולפ למנ שאין ביני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ולאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש שעיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

שלבי הגדרת מקום כרשות בשבת - מקרקע כמקום הינוח חפץ לשימוש הילוך או תשמיש

אבל ממעביר ד"ח מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ח, הרי לא נסתיימה העבירה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ח מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ח חייב, והליכת ד"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שאם העבירה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, וא"כ אף במעביר יותר מד"ח כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך ומזיל לא הוי הפסק, ויש להוכיח מזה למוציא לדך סטיו.

הגדרת שימוש הרבים בקרקע בפועל - חילוק בין א"י שיש בה גדר חיובי לחו"ל

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' דבא למר ליקדם מיכא דינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו, דלחייבי כדלעיל לחבד מלקט מליבו, דלכ"י אף במין אחד פטר ר' יהושע, וכ"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, מקום שאין נחשב מחשבת חיסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, וכ"ש שזורי שיתכן דס"ל דמלאכה שאין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע מקום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלא ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לכ"ש דסבר שהוא תלוי בלוכך, כיון שאפילו בזו וזו שם אלוכך הוא אחד חייב, וכ"י אפילו בזו לומר שפטר ר' יהושע, אין לכ' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

יז. בגדר מקום רה"ר

בירור מקום להיחשב רשות הרבים - קושי כיצד יגדיר יהושע דין חדש מחוץ למדבר

ולפי האמור יהיה ביאורו, דעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועות לחייבי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הוצאה, דכיון לחייבי במעשה שלם לעקירה והנחה, לפ להוה הוצאה מכ"ש, אין לקרות לשון המעשה כולו לחיובי בלשון הוצאה (היינו לפ שמצאנו לשון יציאה חוצה, ובהכרח שיציאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, לאל"כ חוצה הוי יתור, כיון שכתב יציאות ופירש מעשה שלם לא משמע ביה הכנסה, אבל במתניתין לידן הרי כלל פטורי לחד לד, ובהכרח ליציאות לפ בהכנסה לחייבי), ואמרו להא לגבי חבות מלאכות שאין לפרש בהם אלא לחיובי כתב המוציא מרשות לרשות, ולשון מרשות לרשות הוא יתור שהרי כולה מתני' בלשון העושה כתיבה, והעושה ולאי הוי מרשות לרשות (ולא כתב השוחט בהמה או הקולר וכו'), ובהכרח לכתב כן מקום הכנסה לכלל ביה,

משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

והביאור בזה בהקדם מה לכ"ב איך בכלל יגדיר שימוש הרבים גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. ובהכרח שאין זה בין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לאפשרות שימוש, וזה יש לרבים להגדיר את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, והפך שהוא מגדיר את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לאותם לוויר מקום שאין שייך רשות בלוויר אלא בקרקע).

גדר תיקון יהושע בהנחלת הארץ - כח יהושע להגדיר סוג הקרקע לשימוש הרבים והיחיד

ולפ"ז יש למצוא גדר במה זה תלוי במסירת יהושע וכוחו להנחיל את הארץ, כי אין התורה במה נחשב הא"י הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה שמשימוש הרבים בה יחשיבה כרה"י, ובלשת בזה אין ליהושע לחדש דין (יותר ממה שאין לחכ' בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ולאי שאין ליהושע כח, אלא ניתן לו כח בחנשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין,

ומין לו כח להגדילה בגדרים קניניים, וגם מין גדר הר"ר תלוי בקניין (דל"כ לא ליתי מה לחמר כ' יוחנן ביכושלים אלא למ"ד דלא נתחלקה לשבטים, ולפ"ז אי נימא למין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לברר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם מין לפשטות לברר זה בקרקע שמין נוחות תשמיטה קבוע, וגם ברור למין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד לשבט, דזה שייך לגדרי מחוזת מבות ולא לגדרי קנין, למי חוזרת ביובל. ולכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיל מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה לוכסן, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים מין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת המרן לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיל שבמרן ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין הר"ר לאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע להר"ר הוא גדר שלילי (ושמין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע למרן ישראל ואין דין הוללה תלוי במרן), ודין התורה שיחשב קרקע הר"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את המרן, ולא בשאר מרצות שם שיהיו חוקקים חוק לומה, כי שם שיהיה להם שלטון על מנשים (ודינא למלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורלות דל"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין לומה קרקע למעלות ומורלות דל"י לגבי מדבר.

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

וא"כ מאלו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, דגדר הקרקע במקום הרלוי להנחת חפץ הוא תנאי רלשון, ובזה אין לורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מוצג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. והר"י הוא מקום תשמיש ליחיד, והר"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע במקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע במקום הרבים הוא ביחס להגדרתה במקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמשמוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית במקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבת"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום אלא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי אדם בלופן כללי, ואלא תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (אלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה המורה, ואלא דיני הוללת חפץ שוים בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י בדגלי מדבר - קושי אמאי יוחד חסרון מישור למדבר לבדו

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיכות החמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובחמת שיש לכחורה חשיבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה כאני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברא למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הוללה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיל חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי חיכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעורי הרקק תלויים בחיבורו לרשות שלפניו ולאחריו

והנה בגמ' שם מבואר דאף דאיכא הילוך, ואף במקום פחות מי', אי הוה האי מקום פחות מרוחב ד"ח לא חשיב רה"ר, וכן אי לא הוה בחורך ד"ט מקום שאין הולכים בה, ובירחנו לאין זה שייך לנידון דאחי רבים דשם איכא לרה"ר לפני ואחרי

הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו, והילוך ותשמיש הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. לך גדל לחתי רבים הוא ביחס לרשות שהיא נפרדת (היינו לפני שנתבטלו המחיצות) ויש להגדיל את המקום הנפרד בהיותו נפרד שיחשב שחתי רבים לענין ביטול המחיצות. והיינו, לחסרון להילוך ותשמיש דרקק לחשיב ע"י הלחק, אין הכוונה ביחס לרקק עצמו (דמ"כ מה רחיה יש לגומא), אלא הכוונה ביחס לשאר הרשות, והיינו, כמה שיש חסרון במשמעותם כחלק מכלל הרשות כיון שעימושם כחלק מרשות הוא רק ע"י הלחק (למשמעות לחק, היינו, שלא משתמשים בהם מצוי לחק הקיים בדה"כ) וע"י הלחק הוא בסיבת השייכות, היינו, שהרי קרקע שהיא בחילוק יותר מג' כבר לא נחשבת כקרקע לחת עם זו שלידה, והוה ליה להיות כרמלית (ולא מצאנו דין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוא רק מצוי שיש בה הילוך לחל לדה"ר ויש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון להאי הילוך הוא רק מחמת הדוחק יש לצון אם יש בזה לחשב את שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית לחת. וע"כ יהיה בהם חסרון לפחות בל"ת, והיינו, לאין זה שיעור בחשיבות הרקק (ולז הוה ליה להיות במרובע), אלא בשימוש הרבים ומצוי שהקפת ד"א לא תשיבה להם, וכן הוא גדל פסעי לה בל"ט.

ובזה חלקה הגמרא בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עצמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מצוי שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בביתוף שהלחם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולא שאין בזה להגדיל את העמוד בקרקע, אלא יהיה בזה השימוש לבטל ממנו אין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין

חילוק הילוך מתשמיש בהגדרת רה"ר - הילוך בקרקע עצמה ותשמיש בכיתוף מחבר המקום לקרקע

חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחורים לורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיל קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדל קרקע נפרד לא יהיה לריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כלוורה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי מיקרי בדה"ר גדל אלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיד מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרד ולא ההילוך לותה, שהנפרדות גדל בקרקע, וההילוך גדל בשימוש בה (ולא אלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיל את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע לדה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לל"י.

פעולת אתי רבים בביטול מחיצה - בקיעה ושימוש בשני חלקים בפעולת אתי רבים ברשות

וא"כ יהיה בפעולת אתי רבים שעושים ברשות כאן שני חלקים, האחד, הוא מה שבוקעים בו, ויעשו זה שיהיה שייכות למקום שבוקעים בו עם מקום הרבים. והשני, הוא בשימושם במקום. ושפק לרחבה הוא בתולאת פעולה הנ"ל, והיינו, שביטול מחיצה ע"י אתי רבים הוא בשלושה שלבים, בקיעת הרבים הנ"ל, וביטול המחיצות, דבזה מתבטל שם רה"י, ורה"ר, היינו, מה שנחשב חלק מרה"ר. וכיון להיות המקום ניחא תשמישתיה הוא תנאי בדה"ר, אף בלי מחיצות, וכמו בקרן זווית, לא יהני בזה מה שאתי רבים, ומאידך כיון שזה תנאי רק בשיוך מקום לרה"ר, ור"י ס"ל לע"י בקיעת רבים המקום משוייך אף כנגד מחיצות שאין לך מפריל גדול מהם, כ"ש כאן.

יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י

חילוק קרקע דרה"י מקרקע דרה"ר - ברה"י התשמיש בחפץ וברה"ר התשמיש באדם ככיתוף

והנה מה שכתבנו בענין תשמיש הרשות יש לבאר זה כי יש הבדל בין גדר ראוי לשימוש לקרקע רה"ר וראוי לשימוש לקרקע רה"י, לגבי רה"י מצאנו שגדר תשמיש הוא ביחס לחפץ, ולא ביחס לאדם. וכן מצאנו שאין צריך שתהיה הקרקע ראויה לשימוש בפועל, אלא די שתהיה ראויה לראויה, והיינו, לאפשר לתלי ביה מידי, שהוא ביחס לחפץ. וכן מצאנו שדי שתהיה ראויה להניח עליה איזה דבר שאז תהיה ראויה לשימוש. ואין זה תלוי אימו צריך ברה"ר כלל. וגם שונה גדר ראוי לשימוש ברה"ר לבעי לשימוש לכיתוף, ולרבי ליה רבים, ומסגי בהדיא, שכל אלו גדרים בשימוש אדם במקום. וגם גדר נייחא תשמישתיה הוא רק ביחס לשימוש אדם, ולא להנחת חפץ, שזה אפשר בכל להו, כלחזינן ברה"י, או לכל היותר בד"ט.

והנה בטעם דין לילי רה"ר אימת בגמ' כתובות (לא.:) לשקלו וטרו בביאור דינא דבריית להגונב כיס ואמרו שם בביאור טעם פטור מגניבה במגרר ויוצא (משום קלב"מ) ולאפקיה להיכא. אי לאפקיה לרה"ר וכו' לא לריכא לאפקיה לגילי רשות הרבים. וכמאן אי כר' אליעזר לאמר לילי רה"ר כרה"ר למו איסור שבת איכא איסור גניבה ליכא. אי כרבנן לאמרי לילי רה"ר לאו כרה"ר למו איסור גניבה איכא איסור שבת ליכא. לעולם כר' אליעזר וכי אמר ר"ש לילי רה"ר כרה"ר למו הני מילי לענין חיובא לשבת דזימנין דלחקי רבים ועיילי להתם, אבל לענין מיקנא קני. מ"ט להא לא שכיחי רבים. ע"כ. והנה פשטות לופן זימנין לחקי בני רה"ר ועיילי להתם, היינו, שאף לאין דרך להלך התם, כיון שבזמנים דרה"ר לחוקה בריבוי הולכים נפנים ליכך שם חשיב ליה כרה"ר לענין שבת.

עיקר גדרי רשויות בהוצאת חפץ - קרקע רשות ביחס למקום מנוחת חפץ בשיעור נפרד

דין ד' על ד' טפחים בקרקע - תוספת גדר על מקום מנוחת חפץ לשימוש אדם

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליח מלוויל רשות ע"י עקירת גופו, אלא החסרון הוא בגדר החפץ כנח, הרי אלף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, אלא מצמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ידו במקום גופו. אך אם החסרון הוא במה שאין היד נחשבת במקום, הרי שכאן ואלי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הבדל גופו מידו לאמרו שהוא מקום שגופו נח מה שא"כ ידו, ואאין נחשבת הכנסת ידו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ידו מלוויל הרשות לעומת עקירה מיד השני, אם הוא מקום שאין נחשב שידו נמצאת במקום ההוא, או מקום אם הוא מקום שיד השני גרירה בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וידו במקום אחד לא גרירה, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא מקום שיש חסרון בעצם מה שידו בלוויל הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות

גדרים חלוקים במקום ד' טפחים - ריבוי מקומות הינוח הרלוויים לעיומת לעומת שיעור שימוש כולל באדם

וא"כ הרי שמקום ד"ט חלוק בגדריו, שביחס להיותו ראוי לשימוש אדם כולו אחד, וביחס להינוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ד"ט ריבוי מקומות הינוח הרלוויים לשימוש אדם. וע"כ מקום הינוח הוא גדר בקרקע, אך שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שתנאים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לאוויר). אך כיון שגדר מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין לוויל רשות (י"ט) אלא במובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיר קרקע עצמה ע"י לוויל שעצמו מוגדר ביחס אליה. וע"כ לא יועיל בזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשושית להתם היכא לרשות כבר, ואין זה לוויל קרקע אלא לוויל רשות. ויתבאר בעז"ה). אבל כיון שכל שיעור ד"ט בגדרו האחיד הוא ביחס לשימוש אדם, אם יהיה המקום יחד ראוי לאיזה שימוש אדם להנחת חפץ די בזה שיחשב זה המקום אחד.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

אלא שעדיין היה שייך לומר שיעור שטח של ד"ט

על ל"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ולפנ"ז ביחס למקום הינוח לחל שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרצוי לשימוש, לך שם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכיון שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם חציצת הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרצוי לשימוש, כיון שבשטח זה רצוי להניח עליו דבר ויהיה רצוי לשימוש, לך ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב לחל. ומבואר לעצם גדר קרקע לרשות (היינו לעומת חוויב) הוא ביחס להגבת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ל"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדר שטח ל"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רצוי דרצוי שביחס לרוחב ל"ט הוא דרצוי מקום לתלי בית מילי, וביחס לשטח קרקע הוא רצוי ע"י שיניח שם חיזה דבר ויסתלק.

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

ובית ביאור כי אין גדר ל"ט ברוחב שווה לגדר ל"ט בשטח, והיינו, לפי שמה שבריך שיעור ל"ט ברוחב הוא מקום רוחב קרקע הרצוי לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הרצוי לרשות שהיא פני השטח. שאיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכאילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו בשותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין רצוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. לך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ לי שיניח דבר. והיינו, לפי שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין זה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, לפי לולי האי מילי נחשב האי שטח כשטח אחר, אלא שיש בו דין שיהיה רצוי לשימוש, וזה מועיל מה שרצוי להניח וכו'.

שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

וא"כ הוא שאין רה"ר גדר מקום חפץ, ומ"כ הוא שביארנו שדין רשות להוללה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שיעור שיש בדין הוללה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חציצת חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדילה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה לשון ביחס לקרקע לעומת חוויב, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם בלשונו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

חילוק קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו בכלל הרשות שלא כברה"י

ועכ"פ מלשונו לגדר קרקע הנלמד לרה"י היינו ביחס לשימוש אדם לחל. לך אין זה הגדר בקרקע לרה"ר, והיינו, לפי שלריך שיהיה מקום לרה"ר רצוי להנחת חפץ, אין זה משמעות רה"ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות החמורה לעיל המוגדרת כהוללה) גדר רה"ר עצמה. ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, דל"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח משמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ אין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמלא במקום הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלשונו לעיל ס' יוסי לפי שהי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הוללה).

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע רה"י - מקום רה"י מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום רה"ר מחולק

וביתר ביאור שלם היה ברה"י גדר שימוש, לז היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שימוש שבקרקע, לך כיון שאין השימוש חלק מהגדרת רה"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שלפ משמעות שימוש שמלאנו ברה"ר, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שינוי האסור עצמו, לא"כ היה לאסור הולאה לכרמלית, בהכרח שלפ מה שנחשב רה"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ האמורה. וכללעיל.

הנה מלאנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתולאה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רליה במי קרולה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורלה במוריל והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש בתולאת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טוחת עלמו במיטחת, ובנעשה כמו טוחת לחרים במטחת והינוח דבר במנית. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשיית הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה לחר (לל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה לחר (כהפנות שכמו). וכן מלאנו שמות מעשה ותולאה כלליים כמו לל תעשה ולל יהיה. וכן מלאנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תהוא בכמה גדרים דבר, בדבר, לל דבר, מדבר, לדבר, לת דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככח בחפץ, וכדבר במקום. לל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוליח מן הדבר בלי לשנות גדרו, ככח דבר, או כמלאות דבר. לת דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדר במעשה או בתולאה שיש בחלקה גדר ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מלאנו שהשייכות בין העושה למעשה תהוא בכמה גדרים כמו בדבר שתם, תעשה לך, וכן מלאנו שהשייכות בין העושה לנעשה תהוא בכמה גדרים כמו דבר, לדבר לו דבר לדבריך או לדברי לדבריך, דבר לך.

מקום חפץ והנחתו ביחס לשימוש - חשיבות שימוש דהנחה קיימת דוקא ביחס לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אדם, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאדם החפץ בו. וגם גדר מקום הרי אף הוא ביחס לאדם, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאדם. וא"כ אין משמעות שימוש להנחת חפץ (היינו תוספת המשמעות שיש בחפץ מונח במקום משאינו) במקום אלא ביחס לשימוש האדם. ואף הגדרת מקום עצמה, היינו, רשות, היא ביחס לשימוש האדם. וע"כ ביחס לשימוש להנחת חפץ יהיה הגדרת מקום, היינו, רשות, או רשוי לו או לא. וע"כ יהיה משמעות שימוש המגדירה רה"ר משמעות שלילית ביחס להנחת חפץ, כלומר, שאין מקום זה רשוי להנחת חפץ, וכיון שביחס לאדם אחד הרי אין זה משמעות חיובית (ולדרכה הרי זה גדר רה"י מה שהוא רשוי לשימוש אדם בהנחת חפץ כי אין לאדם היחיל אלא יתכון בהיות מקום רשוי להנחת חפץ), וכיון שאין רשות אלא במשמעותה החיובית, הרי שאנו נדרכים למשמעות שימוש חיובית במקום שהיא סותרת להנחת חפץ, וזה שימוש הרבים. שכיון שאין משמעות הנחת חפץ אלא בחפץ, ואין חפץ אלא ליחיל (שזה ההבדל בין קרקע לחפץ, היינו, השימוש המסויים), הרי שקרקע כמקום הרשוי לשימוש הרבים יהיה בסתירה להנחת חפץ. וכיון שאנו חפשים בהגדרת קרקע (שהיא מגדירה מקום ביחס להנחת חפץ), לא יהיה הגדרת קרקע דרה"ר אלא בשימוש להילוך, היינו, שהוא גדר שלילי ביחס לחפץ, וחיובי ביחס לשימוש אדם. וכיון שגדר אחדות דקרקע דרה"ר היא ביחס להילוך, היינו, שימוש אדם. לא יהיה זה הגדרה מאחדת ביחס לחפץ המונח במקום זה, ותהיה הרשות אחת ביחס לשימוש האדם להילוך, אך ביחס לחפץ המונח ברשות אין הרשות אחת, שאין אחדותה מיועדת להנחת חפץ. ואמנם חפץ מסוים המונח שם הרי זה מקומו, אבל ביחס למשמעות הרשות, כלומר, הגדרת הקרקע, יהיה זה נחשב כאילו

הוא מונח במקומות רבים, שהרי אינם מיועדים להנחה. וזה יהיה משמעות הגמרא ר"י לרבים, לעומת הנחה, היינו, שחוץ מעצם הקינוח, יש בקרקע רה"י משמעות שלישית לחוץ לעומת פנים.

והנה עיקר עניין מרבעה לדלים נתבאר ע"פ האמור, שהגישה של מקום (הכולל את כל דלתיו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק למרבעה דלתים, והיינו, שיצנם מרבעה דלתים מהם ניתן להצפיע עירוב על מקום, והמקום מוצפע ע"י מרבעת דלתיו, וכל לד מצפיע בחופן כולל על כל הדלתים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על אף שבעיית העירוב אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, אבל חיבור לותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק למרבעה חלקים שיוגדרו כל אחד לעצמו לדיניו הנוגעים לכל אחד (ותלוי בזה גדר דין עומד מרובה כנגד אחד, ודין פרוץ במילואו, ועוד) ויצפיעו בחופן כולל על כל הדלתים המצפיעים על מהותו של המקום הכולל והאחד. והיינו שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הנדלה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

סיכום גדר קרקע לעומת אוויר - ראויה להנחת חפץ בגדר באחדות המקום ושיעור ד'

ושם רשות הוא בהגדרה נוספת של מקום שימוש, ובזה מלאנו שני משמעויות, מקום שימוש במובן תפיסה, ומקום במובן חלל, שיש מקום הרשוי להנחת דבר, והוא מקום הרשוי לתפיסה, היינו, שיהיה מלא. ויש מקום הרשוי למעבר דבר, והוא מקום חלל, היינו, שיהיה ריק. ובמשמעות שימוש לשם הם, מקום הינוח, ומקום הילוך. מקום הינוח, היינו, שימוש חיובי במקום, ומקום הילוך הוא שימוש שלילי במקום. וביחס לקרקע, היינו, לעומת אוויר, שניהם חיוביים. אלא שביחס לשימוש חיובי, היינו, תפיסה, תהיה הקרקע שהיא ביחס למקום תפיסה, וביחס לשימוש שלילי תהיה הקרקע נפרדת, והגדרת קרקע לרה"י תהיה ביחס למושגי קרקע כנפרדת משאר קרקעות, והגדרת קרקע לרה"ר תהיה ביחס לשימושי קרקע כנפרדת משאר קרקעות, והגדרת קרקע כרה"י היא ע"י הגדרת הקרקע עצמה, והגדרת קרקע לרה"י היא ביחס לשימוש בקרקע. וקרקע המוגדרת כרה"י תהיה אחת ביחס לקיום חפצים בה, וקרקע המוגדרת כרה"ר תהיה מחולקת ביחס לזה, ואחת ביחס לשימוש בה, וביחס למקום חפץ מסוים, היינו, היות בה למקום, יהיה שני משמעויות. משמעות קרקע ביחס לחפץ והיא המקום התפוס ע"י החפץ, ומשמעות קרקע כמקום לחפץ והיא המקום הרשוי להיתפס ע"י חפץ.

גדר קרקע ואוויר ברשויות שבת - מקום תפיסה ומקום חלל ומקום הינוח לעומת הילוך

וא"כ גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש לדם, ושימוש לדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך לדם אחד הוא בכותב ד"ת, והילוך לרבים בכותב ט"ז אמה, והילוך ליחיד לד"ת הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"ת הנדרשים לו. והילוך לרבים לט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לדם היא בשורך ד"ט (לביותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפיצה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושר, והילוך ביושר הוא בתוך רוחב ד"ת, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיידי (היינו ללא עמידה), ואין רה"ר כמו ברה"י מוגדר בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון לאין הילוך הרבים אלא בט"ז אמה, יהיו כל ט"ז אמה אחד ברה"ר ביחס להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לרה"ר צריך שיהיה בה ט"ז אמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מחולקת בט"ז אמה אלא שימוש הרבים אינו נחשב ככזה אלא בכותב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. אך קרקע רה"ר אינה אחת בט"ז אמה, ואין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י דריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, שאין משמעות בכל חלק

גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמועילים הולאה חשובה לא היו מועילים (ויש לחלק בין זה לזה כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק מצום דרך עשיית הולאה.

כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה

קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ לפ שלא יחשב שימוש המגדיר רה"י אלא בדריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרגיש אינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרגיש יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב כרה"י. והיינו, שאמנם רה"י המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרגיש, והמושג שימוש הרגיש הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר אינו מוגדר שימוש הרגיש אלא שימוש היחיד, אך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע דרה"י, אלא עצם השימוש שביחס להילוך נקרא דריסה, אך כל שימוש שיחשב שימוש הרגיש יגדיר את המקום המשומש כרה"י, וע"כ שימוש שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרגיש, וע"כ עמידה שהיא חלק מהילוך כמו עמידה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרגיש, כי אין גדר הילוך הרגיש כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש אלא, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאינו מבטל שימוש הרגיש, שהרי אין הרגיש אלא הרבה יחידים, ואין שימוש במקום אלא שימוש היחיד, והגדרת רגיש אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

גדר שימוש הרגיש ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרגיש בהילוך וביתוף

וע"כ יהיה גדר שימוש הרגיש ביחס למקום גדר ברגיש ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרגיש. ואם היה לפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרגיש, בלי היותם לא היה לריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כרה"י אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ולפ בהילוך), וע"כ אין שימושו רלוי להגדיר רה"י, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרגיש והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו דבע"ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ל"ל ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרגיש לפילו ביחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף לפ היא נחשבת שימוש הרגיש, שאף היא חלק מהילוך, וע"כ ביתוף יחשב בשימוש הרגיש להגדיר את המקום הרלוי לביתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ואף שאין הוא חלק מהקרקע דרה"י במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי אף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרגיש הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך דקרקע, להילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו מווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה בתשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא בתשמעות קולם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק לאחר שיש רשות, שאחר הנמלא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

דריסת הרגיש בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לכתף חלק משימוש הרגיש כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קולם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב לריסה שאינה נוחה כלל ניחא תשמיטיה, היינו, ביחס

להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי לריסה, ולא נחשב לריסת רבים לפילו שרבים דורסים, לכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפיס לה בכומתא וסודרא בריה"י, שלף שודאי אין לזה גדר ריה"ר, לכיון שהוא ריה"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי לף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), לך בזה יש גדר שני, והיינו, שלף אחר שיטנם התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע ריה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, ובזה ליכא הבדל בין ריה"ר ליחיד, שכיון שאין ריה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפקע למקום אחר, שאין נפרדות מתפקעת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרכת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת ריה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפקע, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים באחת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא ריה"ר. וגדר זה הוא בכל ריה"ר, שכיון שאין ריה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כאחת עם ריה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים לעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לריה"ר לף שהוא נחשב מקום נפרד מלא קרקע, לך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה ריה"ר נפרדת ביחס לדבר הצריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לריה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים - עמוד תשעה נחשב רה"ר מחמת שימוש אחד עיימה

ובהתפשטות שימוש הרבים לעול מקומות נמלא כמה גדרים, וכמו ע"י הלחק, היינו, שלף אם יהיה מקום המשמש את הרבים באחת עם רה"ר שלילו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלילו, לריך שהוא יהיה משמש באחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אלו מקום הלחק שיש בריה"ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר את השימוש אחד עם שימוש שלילו, ושימוש שהוא מקום שאין מקום בריה"ר, אין הוא נחשב שימוש אחד. ועל זה אמרו שהילוך שע"י הלחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הלחק אינו נחשב תשמיש. וביאורו שכיון שמשימוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, לף שנעשה ע"י הלחק, אחר שנעשה אין הבדל בינו לבין שימוש מקודם לו. לך תשמיש שאין הוא נחשב חלק משימוש רבים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עלמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלילו, אם נעשה שימוש זה ע"י הלחק, אין נחשב להיקרות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שאמנם יש בה הילוך ע"י הלחק, ונחשב הילוך אחד, לך מקום קרן זווית עלמה יש בו חסרון בהילוך שלא נוח תשמישו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דלא מסגי דהליא, שאין זה נחשב שימוש אחד אלא שימוש אחר, וכיון שאין במקום עלמו גדר ריה"ר אין זה נחשב שימוש הרבים.

גדרים בהתפשטות שימוש הרבים לרה"ר - חסרון בהתפשטות הבאה מכח הדחק כבקרן זווית

מלבד זה מלאנו גדר בהגדרת מקום ע"י שימוש הרבים הנקרא בקיעה, והיינו, לאין זה מחמת עצם השימוש שנחשב שימוש אחד עם שימוש הרבים, אלא הוא ביחס למקום, והיינו, שלף שיהיה המקום נפרד ממקום שימוש הרבים, ושימוש שבו לא יחשב שימוש אחד, כיון שאין הוא מפסיק את שימוש הרבים, המקום עלמו נחשב כחלק ממקום שימוש הרבים. וגדר זה הוא ביחס למקום, היינו, חיבור המקומות, שגדר הילוך אחד מגדיר את קרקע המקום ע"י שימוש שיש בו, משום שגם הוא נחשב שימוש הרבים, היינו, שלריכת הקרקע נחשבת לריכת הרבים. לך גדר בקיעה אין זה בשימוש, שאין בו שימוש לו שאין שימושו נחשב שימוש הרבים מסיבה אחרת, לך כיון שהרבים בוקעים בו הוא נחשב חלק מריה"ר. ובזה חלוק

גדר בקיעת רבים במקום נפרד - חילוק בין מקום שקרקעו נפרדת למקום בעל מחיצות

הדין, שאם אין המקום נפרד לעצמו אלא רק קרקעו נפרד, היינו, ע"י שאין משתמשים בו, בזה ליתא לכך אצל הח"ד, אך אם המקום עצמו נפרד ע"י מחיצות בזה ליכא למחלוקת ר"י ורבנן אי אתי רבים ומבטלי מחיצתא, והיינו, שאף ששימוש המקום אינו נחשב שימוש הרבים בגלל מחיצותיו, כיון שבוקעים בו רבים אין נחשב המקום נפרד, ואין הקרקע נפרדת, ממילא שימוש הרבים בו נחשב שימוש רבים, ומגדיל את הקרקע כה"ג. ובזה נסתפקו בתל אלא ניחא תשמיתיה, והיינו, שהרי במקום לאין מחיצות, ואין צורך לבטול מחיצות, אין נוחות השימוש במקום חסרון בבקיעה, שהרי אין אנו מחברים את המקום בגלל השימוש במקום עצמו, אלא בגלל חוסר חשיבותו השימושית ובקיעת רבים בו, אך כיון שהמקום נפרד, הרי שיש לומר שמה שמבטל את המחיצות הוא שימוש הנחשב חלק משימוש הרבים ע"י הבקיעה, ואם השימוש עצמו אינו נוח, יש לומר שאין זה מועיל. והיינו, דשימוש שלא ע"י בקיעה כמו בקרן זווית אינו נחשב שימוש רבים משום שלא נוח תשמישו, אך בבקיעה הרי אין חסרון בשימוש, וכמו בגורלא דגמלא. אלא שאם אין מחיצות, אבל כאן הרי יש מחיצות, ואנו רואים לבטלם ע"י בקיעה, ולהגדיל את השימוש כשימוש הרבים. ובמקום שנוח תשמישו וכמו בפסי בירלות, יש לומר שאף שהשימוש לבד אינו מספיק, שהמחיצות מגדילות את השימוש כלא שימוש הרבים, אך ע"י בקיעה יש להגדיל את השימוש. אך בתל שהשימוש עצמו לא נוח היה להסתפק בדעת ר' יהודה אם הבקיעה רק מגדילה את השימוש כשימוש הרבים, דיתכ לחסרון שהמקום נפרד ואמרינן שהשימוש אחד עם שימוש הרבים, וע"כ בטלים המחיצות, אך השימוש עצמו להחשיב המקום כה"ר צריך שיחשב שימוש בלי גדרי בקיעה, וכמו בקרן זווית. או ללמא הבקיעה מגדילה גם את השימוש עצמו, שלא יהיה בו חסרון ללא נוח תשמישו, וכמו שכתבנו לעיל הרי בלא נוח תשמישו יש חסרון בחשיבות השימוש כשימוש של רבים הנצרך להגדלת קרקע ע"י לריסה, אלא לדעת ר' יהודה שבקיעת הרבים מגדילה את השימוש עצמו כשימוש הרבים, ונחשבת לריסתם את המקום להגדיל את הקרקע, וזה משמעות מה שאמר ר' יוחנן במעלות ומורדות לח"י, והיינו, שבארץ יצרלא לפילו במקום שיש לו תנאי רה"ר (היינו ואין צריך לבקיעה או הילוך ע"י הלחק), ויש בו עצמו שימוש רה"ר אין זה חשיב רה"ר, אלא נמסרה לרבים. אך בחו"ל אין חסרון בזה לגבי רה"ר. ואפשר להוכיח הוא אחר דברי ר' יוחנן, שהוא נסתפק שלר"י אף בארץ יצרלא יחשב כן עכ"פ בגלל בקיעה, או לא יחשב אף בחו"ל, כיון שלא ניחא תשמישתיה. וזה פשט לו שבא"י אף ברשות עצמה לא נחשב מקום שלא נמסרה, ובחו"ל אף בלא ניחא תשמישתיה נחשב רה"ר מקום בקיעה.

וא"כ מלתנו לעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, לריסת הרגל, להוא שימוש היחיד שאינו נצרך למקום נפרד, כי אין חסרון לגבי מקום לריסת רגל ליחיד במה שאף אחרים דורסים בו, וכמ"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרבה, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום ראוי לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הוין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה אלא) וכמ"כ אף שעצם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להולאה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סיכום גדרי רשות הרבים ושימושה - עיקר שימוש הרבים בהילוך ותוצאתו בהגדרת קרקע הנדרסת

כג. בגדר בקיעה

והנה גדר בקיעה עצמו, היינו, משמעות מה לרבים העוברים במקום המפולש כבוקעים, ל״כ, ללכלוכה בילוכו משום שהוא חלק מהילוך שבשני גבולותיו, וכמו גדר מפולש. אך מלשון ברש״י סוכה שהזכיר מושג קפנדריא ביחס לבקיעת רבים, והוא לכלוכה גדר נוסף.

בירור מושג בקיעה ומשמעותו ברה״ר - שייכות הילוך לשני גבולותיו וגדר קפנדריא ברש״י

והיינו שהיה לנו מהו המחבר בין שני המיעוטים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאינו בלוותו גדר שיעור. ואין בדבריהם גדר שיעור הרבים. ויש לומר שעורת השיעור של בקיעה היא המגבילה את ההילוך כלחב, ויש בהילוך זה שם שיעור הרבים, ויש בדבריהם להגדיר את הקרקע. אלא שגדר זה מלשון לף במקום שאין כלל לריסה וכלאיתא בגמלא לגמלא, ויש לומר שבמקום שאין בו סיבה נגדית להגדרת השיעור כשיעור הרבים, אלא בי בעצם הבקיעה, היינו, ההילוך, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ״ל הרי בעינן לריסה המוגדרת ע״י לחלות ההילוך, אך אין ההילוך עצמו מוגדר כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, היינו, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה אסרון שיש בעצם השיעור במקום, שכיון שאין השיעור אלא חלופת העיקוף, אין הוא נחשב שיעור במקום (והיינו שלף בדין קפנדריא בביהכנ״ס, יש לדון אם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שרוצה לקרוא למישהו שאם האסרון הוא בעצם השיעור במקום אלא לצרכי תפילה וכו׳, לפילו זה לסור. אבל אם הוא אסרון רק במה שהשיעור שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמשתמש במקום, אין כניסה סתם קפנדריא, שזה שייך בעצם לשיעור בביהכנ״ס אם מותר שיעור כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, ובזה לא יועיל מה שיהיה, או ילמד בעצם השיעור אלא לתפילה לסור. ומה יועיל עוד שיעור להכשיר השיעור, אלא שיש לומר לגם זה גדר בשיעור במקום ביחס למקום תורה ותפילה. וע״ע). ולף כאן היה שייך לומר שגדר שיעור הרבים בבקיעה (היינו, לחיבת לרה״ר משני

הנבקע ע״י חיבור שני השיעורים - צורת שיעור רבקיעה מגדירה את ההילוך באחד ברשות

אך מהגדרת רש״י בקיעה בקפנדריא נראה לומר שאין ביכולת העיקוף רק חיבור לשני השיעורים, אלא הוא גדר בצורת השיעור עצמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בשיעור כזה משמעות שאינו מוגדר ע״י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, היינו, שהרי אין שיעור במקום נפרד נחשב שיעור הרבים, ולף לם יהיה שיעור זה חלק משיעור הרבים לפני ולאחרי אין לי בזה בהגדרת השיעור, משום שבשיעור במקום נפרד הוא גדר חיובי בשיעור שאינו נחשב שיעור הרבים (וכמו שכתבנו שלהחשיב שיעור הרבה יחידים כשיעור הרבים הוא מחמת אסרון בגדר שיעור היחיד שיש בכל לחד), אלא שכיון שאין השיעור במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי שיש בשיעור כזה סיבה שלא יוגדר ע״י מקום השיעור, וע״כ לף שבדר״כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדרת השיעור בו, אין זה מועיל לכזה שיעור.

גדר בקיעת רבים בקפנדריא ברש״י - חילוף עיקוף מגדיר השיעור כאינו תלוי במקום הנפרד

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שהחשב המחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנגרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולדתם. שאף מלאכות הנדרכות לעשות שתיהם בכלי להגיע לתולדה סופית, וגם

שימוש הרבים בסוגיית רקק ברה״ר - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו חסרון בהגדרת מקום

היו במשכן בלותו לופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדל הרלשון, היינו, מה שממרו לזורע ונוטע מלאכה לחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשוגט ומלקלק, לרבי סבר לשוגט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדל השני הוא מה שממרו בזורה ובורר וכו', ללף שהם לומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודק שממרו שלף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים בכלל שעני לוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדם. וכן במה שממרו במולח לורך עיבוד הוא, ולף שמולח הוא שלב מוקלם, הרי בכלל מעבד שהוא לורך עיבוד, ולף להוה במשכן אין נחשב תוללת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שלף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תוללה

ופש הוא לשון שאירית ונפש הוא כח התמלת השאירית ונפש היינו כי אחר שעשה והתקיים

הבדל רה"ר מרה"י בכלל מקומם - רה"ר מוגדרת בכל חלק בנפרד ורה"י כמכלול אחד

הדבר שעשה היינו שאירית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיחה שעדיין מחיה אותם לף ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשאירה מכח הבריאה הראשונה.

וביאורו שגדל מלאכת בורר אין היא ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מעשה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר בורר מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב לף כמפזר שהרי גדל המעשה הוא תערובת, וגדל בריאה הוא שינוי ממעשה תערבות לשאינה, ובגדל זה יאסר לף עירוב (ולא בעינן לעשן), אלא גדל המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מעשה בורר הוא כיאירת תכונה חדשה, וודאי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר.

גדרי מקום רה"ר בשימושה בפועל - הגדרת קרקע ע"י שימוש הרבים היא בעצם המשתמשים

כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שידיעת חיתוך ואכילה, ואפי שהם גדל במעשה עשמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עשם מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עשמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, ואי"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעשמה (כדבר אחר), חשיבא גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדל שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

ביאור אחי רבים לפי קפנדריא - בקיעה מגדירה שימוש שאינו במקום וממילא מבטלת מחיצות

והיינו, שכמו שממרנו הרי גדל מלאכת הוללה חלוקה למקומות ושעות וגדל עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדל במקום חפץ (מקוס ל"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות,

שתי מחיצות מעלייתא לר' יהודה - מחיצות המגדירות מעבר מסויים אינן בטלות ע"י בקיעה

והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיאירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעשמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוללה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הוללתו מרשות לרשות, שזהו גדל בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נחשבת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה ביתו הפשוטה של העני כיאירה) וזה משמעות שינוי האמור.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה באי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא באדם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עשמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת האדם הכוללת שמירת גופו לעתו ולשונו, שמירת מעשיו, ושמירת תוללותיו, ושמירת העושה

בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מחשבת ליסור וכוונת ד' לבריס,

דעת חכמים החולקים על ר' יהודה - מחיצות מגדירות קרקע נפרדת ולא רק צורת מעבר

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' על מנה. ומנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו מנה תלכי, שפס לן הוא כמו כיוון, וכמו לשן. וכן הוא לשון מאנתס, היינו שאין הוא לשן אלא מלן, שאינו פונה לכוון זה. ובילוכו, על מנה היינו שהיו כמה וכמה מנה, ותמה על מנה, היינו, ליזה מנה לריך שתהיה, בכדי שתחלכו מלהיות מלן ותהיו לשן. והיינו שנתן להם ה' ית' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מלוותיו ותוכותיו, ותמה ליזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען לנסנו, היינו שגם הוא היפך השן, שהשן הוא סיבת כיוון לדבר, וגם הוא סיבת כיוון מדבר ללא מחשבת מטרה. ולשה שיגיעו לדבר, אבל לא רצה להרחותם לשן, ולכן גרם להם לנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גרייעות מקומס, שבזה שייך שן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, שלא ההילוך עלמו, היינו שרצה ללמדם היך ימלאו הלרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הנרלה. וזה לשון תורתי כמו מורה הלרך, ומלילת הלרך בשתי פנים, או ע"י הורלה, או עד שינסה עד יגיע למקום הנרלה, היינו מנה שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

ביאור כאן הודיעוך כוחן דמחיצות - משמעות חיובית למחיצות להגדיר קרקע ולא מניעה בלבד

וכמו"כ ין מתעסק יהיה גדר בעשיית העוסה כחשיבות במעשה (שהוא ין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העוסה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שלעתו על המעשה ותולשת המלאכה.

העדר כוחן דמחיצות בב' לר"י - שתי מחיצות מגדירות מקום שלילי ואינן מגדירות קרקע

ולפ"ז מבואר למה לא אמרו ר"י ור"ש מאמר זה ביחס לשתי מחיצות מעלייתא לר"י (ולכאורה הוא ריבוי כוחן), למה שאתי מחיצות לר"י מועילות זה כאמור בגדרם השלילי, כלומר, שאין מקום זה מחובר למקום שלילו וכלשעיל. ואין בזה כוחן של מחיצות, שבגדר זה אין להם כלל התנגדות ע"י לבקעי בית רבים. לך אכ' הרי סובבים כן לף ביחס למחיצות הלל הנבקע (שאין מי שיחיר פסי בילחות בלי ליומדין), והיינו, לשף לשית לן למימר דב' מחיצות לאורייתא, אין זה אלא בשמעות המחיצות בהגדרת המקום יחד, וזה גם רבנן וגם ר"י מודו לבקיעת רבים ושימושם חשיב להגדיר את המקום כרה"ר, לאין הגדרה לכלל המחיצות עושה אלא מקום נפרד, ולא קרקע נפרלת, ושימוש הרבים הרי פועל בדרישת קרקע, ואם אין בכח המחיצות להגדיר הקרקע עלמה, אלא רק ע"י הגדרת מקום כנפרד משביבותיו, הרי שבשימוש הרבים עדיף בהגדרת המקום, שבזה אין משמעות המחיצות אלא משמעות שלילית (מניעת רגל רבים), ביחס לשימושיות הקרקע כשימושית בלופן חיובי (שימוש נפרד ליחיד), ושימוש הרבים הוא חיובי (רגל רבים) ביחס לשימושיות הקרקע בלופן שלילי (שימוש הרבים שאינו מוגבר). אלא שבזה לרבנן הוא ביחס למחיצות כל לד בנפרד, מה שיש בהם הגדרה לקרקע שחוללים (וזה גדר ליומדין שמחיצות כל לד לליומדין פועלות בנפרד ביחס לכל לד, וביחס לחוץ, ועיכובן בליומדין חשיב לאחלם להגדרת הקרקע).

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - דיומדין בד' מחיצות מגדירים קרקע בפני שימוש הרבים

אבל ממעביר ד"ש מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ש, הרי לא נסתיימה העבירה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר לחשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ש מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ש חייב, והליכת ד"ש לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שפס העבירה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, וש"כ לף במעביר יותר מד"ש כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוציא לרך סטיו.

כה. גדר מחיצות רה"י

גדר מחיצות רה"י בקרקע וברוחב - קרקע ביחס לחפץ בכל חלק ושיעור ד' ברוחב

ואחר כל זה נבאר גדר מחיצות רה"י, דכמו שמצינו הרי מין קרקע ביחס להנחת חפץ דהולאה בעלמא גדר מקום, אלא רק מה שהיא קרקע לעומת חוויר שרחויה להיטות, וכיון שזה ביחס לחפץ, ומין גוסל חפץ שמם, הרי שיהיה כל חלק וחלק מהקרקע בגדר קרקע לבד. וע"כ אם נרצה להגדיר קרקע כזו ביחס לשימושיות, היינו, קרקע הרחויה לשימוש שמם, ולא ביחס לחפץ מסויים. יהיה זה בגדר כמות ביחס לקרקע, וכיון שבהגדרת קרקע לעומת חוויר, אין לנו להגדיר שטח, היינו, כגוסל לחד, שאין צורך לזה ביחס לחפץ שמם, הרי שיהיה גוסל הקרקע ברוחב לבד. והוא רוחב ד"ט, היינו, שיעור חשיבות של קרקע (במובנה לעומת חוויר). אלא שביחס להגדרת רשות, היינו, קרקע מקום, הוא קרקע ד' על ד'. וע"כ תהיה הגדרת קרקע זו כמקום לחד ביחס לשימוש, וע"כ גם גדר מחיצה דרה"י, ושימוש דרה"ר הוא ביחס לקרקע זו. ויהיה זה משמעות לכל חלק מהקרקע בנפרד ובאורך ורוחב בנפרד (וכמו פס משהו דר' זירא, היינו, ביחס יציר לקרקע המועטת).

וע"כ יהיה גדר לכל מחיצה, בכל מ, ובכל רוחב, בנפרד, שהרי יש בקרקע מקום אורך ורוחב כמחיצות לכל חלק וחלק בה, והיינו, שכל חלקי הקרקע שבאורך מסויים יוגדרו בנפרד, ותהיה המחיצה עליהם בנפרד, ביחס לפרישת מ, ושתי מחיצות נגדיות ביחס להגדרתם כשתומים, וגדר לשתי מחיצות שלמות יהיו רק בהגדרת האורך של כל הקרקע, ול' מחיצות יהיו רק הגדרת כל האורך והרוחב בנפרד, ואם יהיו עריבן הרי שיש מחיצה אחת לכל השטח יחד. ולעת ר"י שאין שום משמעות למחיצות אורך קרקע לבד, ומ"כ לעתו שאין המחיצות עושות כלום, לא ביחס לפרישה, ולא ביחס לסתימה, חוץ מהיותם מגדירים את כלל השטח יחד. וכמו שאמרנו זוהי הגדרת שטח מקום, המגדירה קרקע. ואף בפסי בירלות אין גדר של ל' מחיצות שהרי אין זה בכלל השטח, אלא לאורכו ורוחבו, וע"י ליומדין יוגדר שטח כמקום שע"י זה יוגדר כל הקרקע. אך לדעת חכמים שיש משמעות בהגדרת כל אורך בנפרד, ומ"כ יש משמעות ד' מחיצות מה שאין ב', שכב' אין הגדרה רק לאורך ולא לרוחב, אך ד' יש הגדרה לאורך ורוחב, ויש בזה תוספת הגדרה לחלקי הקרקע, וכל חלק בקרקע מוגדר לאורכו ורחבו. וכן בפסי בירלות שאף שגם ר"י מודה שהוא רה"י לאורייתא, אך לדעת ר"י שאין זה מחמת הגדרת הקרקע, אלא מחמת הגדרת השטח כמקום המגדיר את הקרקע. אך לדבנן סברי שיש במחיצות פסי בירלות גם הגדרת הקרקע עצמה, והיינו, שע"י שם ד' מחיצות יש גדר באורך ורוחב הקרקע עצמה, וממילא יש הגדרה בקרקע, ואין כאן שימוש הרבים. אבל בב' מחיצות טובות, אף אי נימא לסברי דבנן דב' מחיצות לאורייתא, יהיה זה באותו גדר דר"י, היינו, שבני מחיצות המגדירות את כל חלקי הקרקע באורכם, חשובות להגדיר את כלל המקום כאחד. אבל אין גדר בקרקע, שהרי אין בהם אלא הגדרה לאורך, ואין זה הגדרת מקום. ולריסת הרבים בכל חלק בקרקע פועלת בקרקע להגדיר מקום.

ביאור דיני מחיצה לאורכם ורוחבם - משמעות בכל צד בנפרד ובכל רוחב בחלוקת הקרקע

והנה לאורך ביאור האמור לעיל, נקדים מה שכ"ב בגדר משמעות מחיצת לכל ביחס למרחק מקום שהוא חוזק, והיינו, דבמחיצה לכלאיים ניחא שהרי אין אנו צריכים אלא לחוזק מפני דבר מסויים, וביחס לזה הרי ממה נפשך אם יצנה השפעה, הרי מחיצה תועיל, ואם אין השפעה אין צורך במחיצה, וממילא אין צורך בהגדרת השפעת מרחק מחיצה. ובאמת כך הוא שבכלאים לפי המרחק מוגדר, וביותר ממנו אין צריך מחיצה, ואין גדר כה מחיצה ביחס לחיבור מקומות, אלא במרחק זה. וכמו בגדר לכרם. אבל מחיצות שבת שהן ביחס להגדרת מקום שלהם, הרי היה צריך שיהיה בזה חיזה שיעור. ואמנם מלשנו שיעור לבית שאתיים, אך אין גדר בית שאתיים ביחס למחיצות, אלא ביחס לשטח, ואף למ"ד שהוא בצורה מסויימת, אין זה גדר בכל מחיצה בנפרד, דמ"כ הוה ליה

משמעות מחיצת צד למרחק מקומה - קושי מדוע שיעור ההשפעה של כח המחיצה במרחק

להיות בריבוע, ואף לר׳ יוסי לעיקרה ריבוע, הרי מועיל גם במלבן. ואף לפר״ח הוא גדר במקום, לחין לחכסון גדר במחילות בחופן שלילי, שהרי יש מחילות על כל חלק מהחי לחכסון ביושר, ובהכרח שהוא גדר בקרקע, וחיך שלא יהיה ולחי שחין זה גדר בכוח מחילה לחת (חלא בשניים, וחין משמעות שניים חלא כגדר בקרקע לבד, ולא כגדר בכח מחילה).

גדר מחיצת צד ביחס למקום - אין הגבלה לפירצה ביושר אלא בכלל הצדדים יחד

וכן יתחלקו מושגים חלו לפי משמעותם לגדרם, שהבקשה, כיון שחינה מתיחסת לבבר חלא לעצמו, חין צורך שיהיה חושב בה ביחס לבבר, חו בזמן עשיית הבבר. והמחשבה, שחינה מחשבה חלא בבבר, חיו כל שחשב בה ביחס לבבר תקרח מחשבה, חך תשתנה בגדריה לחשיבה לעתו של חדם לפי הבנת המציחות שבה, שאם חשב מחשבה על דבר וטעה בילידתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי ילידות המחשבה הנקראת גמירות לעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן לחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כלעתו. חך הלמון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתולדה מסוימת, כל זמן שירדה נחשב לון ביחס לזמן ההוא, ואם התרדה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה בדמון, חף אם ברוב שישתנה לגונו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר אחד לדבר אחר, יהיו שני הדברים לריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתולדה, חז לריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התולדה.

חילוק אורבו יתר על רחבו - לחי בצד המיוחד לעומת מחיצה כללית בכל שטח

ואין להביא ראיה מהיתר לחי וקורה בשורבו יתר על רוחבו, כלומר, לומנם שם מוכח ליש להגביל מחילת לחי וקורה (חי הוא משום מחילה), רק אם משמעותם חשובה דזה שלל שהם חוללים הוא חשוב משאר לדדים, חבל הרי פם דהוא מחילה חין לו גדר זה. ועוד יש לומר שזה שייך רק ביחס למקום שיש לו צורה, שאז יש להחשיב לד ע״פ חלקו ביחס לכלל הלדדים, חבל בנידון דילן שהוא ביחס למחילת לד לחד לא מצאנו זה. ובפרט, שאף בכלליים שגדר מקומו הוא מרחק, מועיל מחילת מרבעה לחומרא ולקולא, חפילו לגבי מקום חכוך על ד׳, ומוכח שחין משמעות במחילת לד ביחס לשאר לדדים, חלא יש במחילת לד חשיבות לחוץ לבדה, ואי לית שלא יהיה גדר קרקע לכלחייס, הרי חינו שיעור במחילה, חלא בחשיבות קרקע במקום בעל חשיבות מרחק. ויש לומר שגדר זה יגדיר גם משמעות מחילה לחומרא. חבל הרי חשיבות קרקע במקום הוא חשיבות תפיסה, ולא מרחק, היינו, רוחב ד״ט, וכמצ״ת בחריכות, וא״כ חין לזה משמעות במחילות כלל חלא במקום (ובמחילות שחשיבותם ביחס למקום כמו בהיקף לדירה). ובלחת בור וחולייתה מלטרפים שחין חסרון במחילה, המגדירה מקום מה שחין לה מקום ל׳ שהרי היא מגדירה חת המקום, ולא המקום חותה, וחנחנו לניס במחילה כזחת (ולא במחילה ביחס למקום קייס, שבזה חין חשיבות המחילה חלא למקום, וכמו בקורה מקום מחילה לגבי מיעוט גופה, חו במחילת קרפף. והרי בחריך בין חלירות בעינן לסברת לפסעי לה, שזה גדר בלחילות הקרקע במובן חיובי ולא בחסרון כח מחילה. וז״ב) וחיך שיהיה פשוט שחין גדר ד״ט במרחק מחילה, וחין לפעולת מחילה להגדיר מקום גדר חיובי בד״ט.

שיעור ד׳ טפחים במחיצה ובמקום - שיעור בתפיסת קרקע ביחס לחפץ ולא מרחק מחיצה

ויש לדקדק במה שלמר הוא יח׳ על חנה. וחנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו חנה תלכי, שאם אן הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן חלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובילוכו, על חנה היינו שהיו כמה וכמה חנה, ותמה על חנה, היינו, חיזה חנה לריך שתהיה, בכדי שתחלקו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה׳ יח׳ סיבות שיהיו מכוונים לשמור מלוותיו ותורותיו, ותמה חיזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שלמר למען לנסנו, היינו שגם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, וגם הוא סיבת כיוון מדבר ללא מחשבת מטרה. ורלה שיגיעו לדבר, חבל לא רלה להרחותם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. חבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, חלא ההילוך עלמו, היינו שרלה ללמדם חיך יעלמו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הגרלה. וזה לשון תורתי כמו מורה

הדרך, ומלילת הדרך בשתי פנים, לו ע"י הוראה, לו על שיעשה עד יגיע למקום הגרלה, היינו לענה שהוא סיבת כיוון מחשת מטרה.

כו. במשמעות מחיצות ובגדר הגפעל ע"י במקום

ובדברים שצריך שיהיה הלשם עושה למטרה, צריך שיהיה עשיית המטרה לרצונו, שצריך שבמעשה עצמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שלא נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה הלשם עושה את מעשה המצווה, אלא צריך שיהיה המעשה עצמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה' ציווה. וזה שייך גם בדברים שאין צריך שיהיה גורם להם אלא שהלשם עצמו צריך שיעשה אותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם צריך כוונה אז צריך שיהיה עושה השמיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווה ה' לשמוע קול שופר. והיינו, ששמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למצווה, אבל צריך שילמה לשלא ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה שקומע הוא גוף המעשה, והרצון במשמעות הוא הכוונה.

סוגיית ארץ ישראל אינה רשות הרבים - דחיית הגמרא שאין הבדל בגודל בין א"י לעולם

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ולורש השגה ושינו מצוי, והמושג לבד, היינו, מה שצריך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מלילות כשנגדיר דבר שאינו קיים במלילות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מלילותי, וכן כשנרצה להגדיר חלק ממקרה מלילותי בנפרד משאר המלילות אף שם הוא לא קיים במלילות בנפרד גם הוא יחשב מושג מלילותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מלילותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מלילותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחידה של החפץ והמקום.

חילוק מחיצות רה"ר ממחיצות רה"י - מחיצות הקרקע לעצמן מול מחיצות המגדירות מקום נפרד

ובראשונים מלאנו שים שלמדו שהשיעור הוא שצריך שילע שהוא בתוך מחילות, ובריטב"ל דימה זה לדין מחילות ניכרות בסוכה, והנה יש לדון על מקום רחיתן, שם די שירחה אותן במיזה מקום, או שצריך שיוכל לראות בכל מקום. ובכ"ן כתב שצריך שירחה כולן מכל מקום שיש בדשות. והנה עפ"י הנידון הוא ביחס לדשות, דביחס לקרקע הרי סדנא לאריעא חד, או שכל חלק וחלק נפרד. וכן עפ"י גדר רחיה הרי לא נוגע לקרקע לבד, אלא לשימוש בקרקע (והנה גדר רחיה ממנו נתבאר בכמה מקומות ביחס לאבידה ולריעה, אבל הרי אבידה ודאי אינו שייך לכאן שהוא רחיה שיש בה התעלמות, ובדועה זה ביחס לרחיית דבר מסוים. ובכלל יש לדון להרי דין מחילות ניכרות הוא אפילו בתל שלא נחשב ניכר כיון שאין רואה אותם, אבל בשבת כיון שתל תשיב הרי שדי ברחיית גבולות הדבר. ויש לדון מה נחשב רחיית מחילות, ואם צריך שירחה את כל המחילה, או די בחלקה. ואולי יש לרחות את חיבור המחילה לקרקע דווקא, שזה גבול המקום, ועוד דודאי שבכל שיגבהו המחילות ירחה ביותר. ועוד יש לדון מי בדשות מקום נמוך או גבוה במקום שאין בגבוהו להתלקט ואין יכול לראות. והנה בר"ן כתב שצריך שיוכל לראות כל המחילות הדרושות לדין לאורייתא, ובזה יש לדון במחילות העשויות כמרזב אם די שרואה חלקן או שצריך לראות כולן). וע"כ כ"ל שאין זה גדר בכוח מחילה, אלא בגדר מקום לדשות, וע"כ זה ביחס לכל המחילות.

דעת הראשונים בשיעור מחיצות ניכרות - צורך שיוכל לראות המחיצות המגדירות רה"י דאורייתא

(ועל כן מי שנתן דשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון

דברי הר"ן במחיצות שיראה בכל מקום - יכולת ראיה בכל מקום ברשות כגבולות המקום

שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא הקנה לו המקום לומר שמכר גדר זה, שלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להסכירו, והוא פשר הדין ללא מהני מה שים לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ולפ שמימשם הוא מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שים לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שים לו קניין בכל החצר שלא יימנע ממנו להשתמש, זה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי ביתו.)

שני דינים נפרדים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ומחיצות יחד להגדרת שימוש

והיינו, שים כאן שני דינים נפרדים, דין במחיצה להגדרת קרקע להנחת חפץ, וזה יש דין מניעת רגל רבים וכו', וסוג המחיצה וכו', ומלבד זה יש דין במחיצות יחד, להגדרת מקום שימוש לחם, וזה יש דין שיהיו מחיצות ניכרות. וכמש"כ אין זה דין במחיצות עצמם, אלא כמה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מאוד ביחס לחצ, והיינו, שולחי מחיצות לחצ להגדרת קרקע הם כלילי החצ וכל החצ עצמו, וזה אין חסרון שלא נראה. אך גדר מחיצות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף החצ אלא עצם הבנל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, אין גובה עשרה למחיצות הוא לא אין בגובה אלא בתפיסת קרקע את לוויה, וזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדר מחיצות הוא גדר חיובי, היינו, שנלטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר את לוויה, וזה גדר המחיצה מניעת רגל רבים. אך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש לחצ, אין המחיצות רק גבולות, ואין למחיצה עצמה משמעות, וחצ יהיה זה הפרט הגובה, והלי לינא להר"ן יהיה בחלק זה, היינו, שלריך שילמה את הפרט הגובה.

חילוק גדר מחיצה בשבת ובסוכה - פירצה כגבול מול בקיעת גדיים כדין חיובי במחיצה

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבוה. וזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שים בדין מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולחי ביחס למחיצה להגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרדת, וכלי שם מקום, שוו ליניהם. אלא שביחס למחיצה להגדרת מקום הרי יש למקום שלה ליני תקרה, וא"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לחצ. וזה הבדל הנמלא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גדיים, לפירלה היא דין במחיצה בהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא לחצ, אך בקיעת גדיים הוא דין במחיצה בהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב. וזה יבואר גדר היקף לבירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עצמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי שמימושו נראה כרה"כ, וזה משמעות יותר מבית סאתים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

ביאור הגמרא בהכשר מבוי לב"ש - צורך בלחי וקורה יחד עם ג' מחיצות דאורייתא

וזה ביאור הגמרא בהכשר מבוי להו"א למה לבעי לב"ש גם לחי וגם קורה זה אינו משום גדר ההכשר, אלא משום לבעי ד' מחיצות, וע"כ לריך אחד למחיצה ואחד להכשר מבוי, ולריך שניהם. ולאחתה הגמ' זה נלרך לטלטל (ויש להסתפק אם עדיין כל אחד עושה גדר אחר), והיינו, שלריך לחי או קורה לפילו במקום שהוא רה"י, ואח"כ שאלה הגמרא למה לריך לחי או קורה לפילו ברה"י במה דב"ה לריכי לחי במבוי סתום, יש לדייק דג' מחיצות לאורייתא, והיינו, שסברה הגמ' לאין מועיל לחי או קורה אלא ברה"י, וזה לאתה הגמ' דלי בב' מאורייתא אלא לטלטל בעינן ג'. והיינו, בהלטרף לחי או קורה. והנה לכאורה סוגיא זו היא בין למ"ד מקום מחיצה ובין למ"ד מקום היכר, ומלאנו למ"ד לחי מקום מחיצה מועיל האי לעשות רה"י, ולא יהיה לחי גדול

שאין צורך לדבר ע"מ שיהנה מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרגיל לקיימו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למטה, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטוחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו מייחסים לגדר העמדת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הואלה בנפרד, היינו, יותר ממקום. ושיעור ד"ט ליטו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח דשיעור ד"ט ליטו במקום, דאין מקום אלא לדבר, ולכן אין למעלה חסרון במקום עצמו אלא מי היותו.

סימן יא

שם מקום

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה

עצם מושג מקום בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

ונסכם את כל האמור, ונקדים בסיכומם למלאכת הוצאה, דהנה מלאכת הוצאה מרקות לרקות לא נאמרה בכל דבר שיש להגדירו כיציאה, אלא במקרים מסויימים, ולא נאסרה הוצאה מרקות לרקות בכל הרקויות, ומושג הוצאה מרקות לרקות הינו נובע מעצם חיסור המלאכה, אלא מציאות הוצאה מרקות לרקות נובעת מצורת שימושי האדם.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דבריס שאינם מרובעים ומעוקבים, דדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי אלא (לגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי ליש לנו לדון בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המאפשר קיום לדבריס יבוא בשני מובנים. האחד, ביחס לדבריס הנריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר אחד נחשב מקום, וביחס לשני לא, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה דקיימ"ל לחין מקום חשוב פחות מל"ט על ל"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עצמו בחופן בללי כמאפשר קיום לדבריס, הרי שאין מקום שאינו ל"ט על ל"ט להרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא החשיבות ביחס להיותו מאפשר קיום לדבריס מסויימים או סוג מסויים של קיום, ובמקום ל"ט שכמש"כ במק"א שגדר החשיבות הוא ביחס לקיום לדבר אחרי, וביחס לקיום לדבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינות, שאף שולאי שגם לוויר חשוב מקום, אין בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר אחרי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום הינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דבריס שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה היכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוציא דבר ממקום למקום, שיש למצוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום אחד, והכרח שאין היות הדבר המוצא בגדרי המקום. שאחקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המוצא, וזה גדר קרקע למקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ יפתנה המקום, ואין זה הוצאה אלא יצירת מקום חדש (ועוד יתבאר בעז"ה).

גדר מקום ביחס לשאר מקומות - דין לבוד כחוסר חשיבות המקום להבדיל בין דברים

והשני, ביחס לשאר מקומות, וכמו שמצינו בדין לבוד החמור לגבי שייכות בין דברים הנמצאים במקומות שונים, שמשמעותו היא כמי חשיבות לאותו מקום להגדיר כלל המקום. וגדר זה הוא ביחס למקום עצמו (היינו, בכלל משמעותיו), שמשמעות מקום לשייך דברים נפרדים הוא בשני פנים, האחד, כי יהיה גדר מוקדם למקום לשייך דברים שנמצאים בו, והשני, בחוסר חשיבות המקום להבדיל בין הדברים משום מקומם, ולדוגמא בגבשושית גבוהה ג' בריה"ר, שלפ' דריה"ר תופסת על עשרה, אין בזה להחשיב את קרקע גבוהה ג' כחלק הימנה, כי גדר לוויר עשרה טפחים הוא גדר מסדר שני בתפיסת קרקע את לוויריה, וחסרון לגבשושית ג' הוא בעצם הקרקע שלא תיחשב לקרקע לחת, וכיון לסברת מי לפשר לריה"ר לתילקט בריהיטני נלחתה, ואין זה הדין ביחס להכללת מקומות, בהכרח שגדרו הוא במקום עצמו במה חשוב מקום לחד ובמה לאינו. ומזה נלמד בהכרח לאין לין עשרה לין בסיום שטח אלא בסיום לוויר שטח, ועל נאמר שיעור ד"ט על ד"ט למקום וביחס לדברים שהם עצמם אינם מקום לריך. שעצם הגדר הוא מקום הרלוי להינוח וביחס לדבר מסוים שהוא רלוי להינוחו, שלם אינו די להנחתו שנופל ממנו, או שנח על עוד דבר, אינו מונח במקום זה. ושיעור זה אינו במקום עצמו אלא כמות לורך ורוחב למקום. ושם מקום עצמו הוא במה שמלפשר קיום דברים. והיות לו קרקע הוא במה שמלפשר הנחת דברים, ושיעור רוחב ד"ט הוא בתפיסת דברים, וביבוע לשיעור זה בשטח הוא שיהיה חשוב מקום המלפשר קיום תפיסת הדברים, (אף שיתכן גם בד"ט על פחות מד"ט, להגדירו ביחס להחשיבות מקום הוא בגדרי המקום עצמו ושאינו מכוון וזה בהיות לו שיעור זה בכל כיווניו), ושיעור עשרה טפחים הוא ביחס לתפיסת השטח את לוויר שסביבו.

ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה

גדר מקום לעניין הוצאת חפץ - בכל מקום לעצמו בהינוח וביחס לכלל המקומות בהוצאה

ועל כן הלעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי החיסור, שילטרך ילישה בתחילה, ויהיו ילישות מחלקות וכו'. וכיון שחיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בלעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה החיסור כגופים וכו', כי מחמת החיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת החיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כביאה ולכילה והנאה וכו', והן בגופי החיסור, תהיה חלוקה בלעת ביחס למי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס למשמת החלם.

שני גדרים במקום לענין הוצאה - הגדרת מקום שיחשיב דבר כנח והגדרת מקום מנוחה

ויש להקדים מה שכבר ביארנו במק"ח שגדר מלאכת הולאה שונה מרוב מלאכות שהיא מלאכת שינוי (וכבר ביארנו שם מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר כבותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ולפשר לסותר וקורע ומוחק ומכבה גם משיבי מלאכת שינוי ועוד יבואר), ובאמנם שמצינו ברוב יותר משיבות מעשה שיש בו חידוש הולאה למקום הכרחנו

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בלופן כללי, והיינו, שאין לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיימו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו לריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום

עקירה והנחה ממקום ד' טפחים - לא יחשב דבר כנע אלא אם נח במקום חשוב

והנה כל זה למדנו ביחס להיות החלם עושה המעשה, אך בנוגע למצוות התורה יצטרך משמעות לעשיית מעשה שהוא אלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה החסור יצטרך עוד הבחנה, שם יודע שעושה מעשה לחסור, שהיודע שעושה מעשה לחסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה לחסור נקרא שוגג.

גדל מקום בנפרד, וגדל הולכה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ל״ט לוט חלק מהגדלה זו. וע״כ בהכרח לשיעור ל״ט לוט במקום, ללון מקום אלא לבד, ולכן לון למעלה חסרון במקום עלמו אלא לי היותו.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיל הלם הדבר המוכן הוא תוללה חשובה.

ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי ששיעורה יהיה שיעור הרלוי לשימוש בתוללה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מלב בחפץ יהיה שיעורה שניס גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מלב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במלב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד׳ מחיצות

קדימת גדר שטח לחלל

ואם לכן גם לגבי שבת יש לומר ללון גדל הגחה רק לגבי קביעות לנח, אלא גם מה שחשיב בדשות כנמלא על מקום עמידת מי שלוחזו (היינו, לגבי מקום מסויים בדשות) להא לגבי דשות עלמה לאר לבני לידו אינה נזדקת לאר גופו לגמרי שתהיה בדשות שגופו נמלא בה.

הרשות - גדר הדרשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו

דין ד׳ מחיצות בפנים ובחוץ - גדר היקף ביחס לפנים וגדר צד ביחס לחוץ המקום

(ויש לבאר לפף לרבא לסבר לגד גוף לאו שמיה לגד יש לפטור בפשט ידו תוך ג׳ ונטלו מתוכה, די לאו לאמרינן דידו חשובה כמקום ל׳, לכיון שאינה חשוב מקום לגבי הגחה הרי אלא נגמרה הגחת החפץ, וכמו מי שזורק ל״ח תוך ג׳ שאין לפוטרו משום שחשוב כנח (ולעיל אמרנו לפף במעביר הדין כן, והעבירה לרך עליה הוא בלווקא), וזה ביאור מה אלא לחה רבא לוקימתא לתוך ג׳, משום שיש לחייב פשט הענין את ידו ללגד יד לאו שמיה לגד, כי אין זה אלא בהלטרף דין דידו אל אלם חשובה וכו׳.)

ד. גדרי רה״י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות

גדר מקום נפרד ברשויות שבת - רשות היחיד נוגעת למקום מסויים ורשות הרבים בלתו

ובזה יהיה חילוק הגדל בין מקום לשות הרבים למקום לשות היחיד, לכיון שחשיבות לשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, וחשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע״כ לא יהיה בדשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הולאה או העברה, שהרי זה עשה מהותה של הדשות שהיא חלוקה, ואין בזה שום מעשה.

סיום מקום ביחס לכל המקומות - גדר מחיצות

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני דשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בלופן כללי, והיינו, שאין לורך לבבר ע״מ שיחשב מונח יותר מכלי הנחתו, היינו, יולא ממקום.

דין רה״י במשמעותה השימושית - תנאי שהרשות המסויימת תהיה בעלת משמעות שימושית דיחיד

ויובחן משמעות זה הגדל כמו משמעות מחילות שבין רה״י לרה״ר, וכמש״כ במק״א בביאור

דברי תוס' למחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עצמה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מתפקדת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למוסיפ, לך בהיפך, שנראה להגדיר שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדר במעשה המלס בחפץ ביחס להוצאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לפברת ביתא כאלן למליא, היינו, לביתא כיון עשוי להתמלאות בחפלים יש חשיבות בלוויהו כבקרקעו, ולף ללגבי גדר נח לחפץ עלמו אין זה מועיל, לגבי גדר הוצאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הרלוי להתמלאות כמעשה הוצאה.

הגדרת מקום בדין הוקף לדירה - כוחן של מחיצות בפירצת עשר הסתומה לשם דירה

ואמרו מילי להמעביר ברה"ר, שהרי אין העברה ברה"ר משום חילוק מקומות כשאר רשויות, אלא ביחס למקום חפץ, ומ"כ לא חשובה הליכתו כהעברה אלא עד שיניח, והרי שגדר המעבר הוא כמה שיונח בריחוק ד"א, והרי עקירתו נעשית בד"א לחשונים, ואחר שילא מד"א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המוליא מרה"י לרה"י בהליא שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיר את הליכתו שאחר העברה כלוקך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא עד שיניח, ומ"כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, שלא נגמרה העברה, ואע"פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך דרך סטיו.

גדר מחיצות דפסי ביראות בחקיקה - כוחן של מחיצות והקושי במחלוקת ר' יהודה וחכמים

סימן יב

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו

הפרדת המקום ממקומות שסביבו - מחיצה פועלת על הרשות שהיא משמשת לה בלבד

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולדה, וביחס לשלם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לשלם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶּׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (כְּמֶעשה, ובמעושה), ומלבד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶּׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (כְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומלבד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ושיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת לורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא שיחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשעית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת לורך זה הוא בשלימות (המסויימת שהינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

והנה בעניין לשלי המקום, יש לנו לשון לוך המשמש להתגדר בהם, שהרי כשיש מרובע מחיצות שלמות, שין לנו לורך להגדיר את מיקום השלים כלפי השלים החסיתים, שמכל מקום הרי הרשות גדולה לעשמה, אבל הרי כמו שכתבנו ישנם דינים המתייחסים לכל לד בנפרד, ואשם לא נגדיר את שלי העירוב לפני שנתייחס לשורת המחיצות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת האם מדובר בשל אחד, שהעומד מכובה בו ושאר המחיצות ישרות, או בשלושה שלים, שאחד מהם פרוץ במילואו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתחה בקרן זווית לא אמרינן, וכן במקרה שלא כל שלייה של הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית שאני שלייה קשרים מן השניים האחרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מלאנו שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מלאנו זאת לגבי מחיצות רשות היחיד, ואף בזאת נראה לומר כשלעיל שאין מרובעה שלים נאמר רק ביחס לרשות עשמה, ולהגדרתה העשמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את השלים שאינם מתייחסים לשלים אמיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרשות לעשמה ולהגדירה, וממין כשלים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיר אותה כגדורה, ודוק.

חילוק משמעות פירצה מאתי רבים - פירצה חסרון בכח המקום ואתי רבים כח החוץ

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עצמית המצב החפץ, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עליפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עצמית המצב החפץ, וא"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון שעצם שינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותוצאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

בירור מעמד מחיצה בלא רבים - אמאי לא תחשב המחיצה כמפרידה בעת דלא אתי

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחד, היינו, שבת ברשותי, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקרא מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקרא מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעליין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של המנחים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן למר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - מחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

ב. בגדר שם ד' מחיצות

והנראה לומר בזה להבריית לא בזה אלא לבאר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לאמרו לכ"ע מולו למעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות המחכות לחייבי להוצאה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא משום זורק כמושיט, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריית אמרה

אתי רבים לביטול מחיצה ולא לפירצה - שם ד' מחיצות נוגע להפרדת המקום ולא לצורתו

והנה בהקלם גדרי רה"ר יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, אין גידור הנמצא ברה"י, ואין שימוש הנמצא ברה"ר, לכאורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הוצאה בחפץ. ובאמת, דודאי אין גדר שינוי מקום חפץ להוצאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אחד יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אחד וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת.

ובזה יבואר דברי הגמ' הנ"ל לאמר רבה דלטעמא דר"י בגשרים המפולשין משום פי תקרה

דברי רבה בטעמא דר"י בגשרים - ספק אי פי תקרה יורד וסותם או ב' מחיצות

שני המחיצות מגדירות את המקום לצורתו, תקנו חכ' להוסיף להם צורה המגדירה.

תועלת פי תקרה בגשרים לר"י - תוספת הגדרה לב' מחיצות או סתימה בפני עצמה

ויש לדון בדברי המשנה ובמה שמועיל פי תקרה אם הוא מקום ליש בו תוספת הגדרה לב' מחיצות, ולי"כ ב' המחיצות הן המחיצות ופי תקרה רק מועיל לתוספת הגדרה. או שנאמר שאין פי תקרה מועיל כתוספת הגדרה, ולי"כ בהכרח שהוא אין עלמי שיורד וסותם. ואי נימא כלל זה אכן אין הכרח לומר לב' מחיצות לתורייתא, דהא איתא לר' מחיצות. וזה שאמר רבה. ואחר כן תותביה רבא דבהכרח לומר לב' מחיצות לתורייתא, דהוא פשוט דאין לחי וקורה מועילים בעצמם אלא רק בתוספת הגדרה למחיצות הקיימות. ואמר רבה לאמנם אם אכן לחי וקורה מועילים בתוספת הגדרה, ואכן מוכח לב' מחיצות לתורייתא. אך עדיין יש לומר דאין בפי תקרה רק משמעות תוספת הגדרה, אלא הוא עצמו יורד וסותם. וזה דייק רב אשי לגירסא קמא, דאי גדר הדין דקורה ופי תקרה כתוספת הגדרה לב' מחיצות, היינו, דאמרינן ועוד לאייתי דאין ב' מחיצות למועיל גם יחד עם קורה, וגם יחד עם פי תקרה. ועל כן צריך גם שיהלקו חכ' על שני הדינים. אבל אם הדין הראשון הוא משום פי תקרה, והשני הוא כתוספת הגדרה. הרי אלו שני מחלוקות שונות. ודזה יבואר לולאי לכל לאורך הסוגיא היה פשוט לסיבת ההיתר היא התקרה אלא שלנו נגדר היתרה.

חילוק צורת מקום ממניעת רגל - קושי אמאי לא יספיק שהמקום נפרד משאר צדדיו

ובזה יבואר דין עירוב דה"ר, ואמנם ודאי אין משמעות בהכשר הנ"ל לעבדינן דרה"ר אם היא עליון נחשבת דה"ר, ובהכרח לעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב דה"ר, וכדכתב ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם דה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב דה"ר ביחס לגדרה כרשות הילוך לרבים, והיינו, דכאמור אין שייך ההכשר הנ"ל במקום דה"ר דאי מהני הרי אין זה דה"ר, ואי לא מהני אלו כלום הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר בזה לשון עירוב דה"ר (וכמו שלא נאמר שמי שגילה מקום דה"ר בראובן מחילות שהוא התיר ע"י זה לטלטל בדה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כרשות להילוך הרבים. וזה ימצא במקומות שאין בהם תנאי מקום דדה"ר ותשובים כדה"ר מחמת היותם מחודרים לה או מחיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שיכותם לדה"ר.

ג. בגדר ד' צדדים דמקום

מקור דין ארבעה צדדים למקום - קושי אי נלמד מד' רוחות העולם או גדר עצמי

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לעיל דש"י אלא אמר ר"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, אפילו ר"ע מודה אלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר אגד יד, וכגון דיצא חוץ כולו לרשות, וכגון אלא עמד לפום (או לעיל רבא אגד יד לא הוי אגד, דהא לא מסתברא לפלוג אדבה דהדר פשט דבמלטה מי' פליגי, וכדהקשה תוס', דכיון דלר"ע למעלה מג' הוי כלטה מג' לרבנן, ואגד יד לא הוי אגד, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מחובה משום שחיים שעשאוה, דהפושט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת חוויר, ועוד יש להקשות דאי הכי ליכא להושטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב בהוצאה מרה"י לרה"ר לקליטה, ובתוס' תירצו דאפילו רבה וס"ל כאביי, אלא דבא לא אמר אלא דאין הוי אגד, אלא למטה מי', ואיכא למימר דפליג דש"י על הנ"ל משום דקשיא למימר דפליג רבא אדבה דביה, וגם אי אגד יד הוה אגד, דחוק הוא לחלק דין למעלה ללמטה).

(ומצאנו בגדר מקום המוקף גדרים חלוקים, וכמו בשבת וסוכה דאף אלא שוו דיניהם להדדי דבסוכה אית לן שתי דפנות או שלושה דפנות כהלכתן ועוד אחת אפילו טפח, ובשבת איכא למ"ד ב' או ג' או ד' מחילות לתורייתא, אעפ"כ יליפינן מיגו דאי אהני לגבי דופן לסוכה ולגבי לחי למבוי ולגבי פסי דירות, וכ"כ לכיון אלא

שוו ביניהם בזה גופא חיך למרינן דהו מיגו. ועוד מלתנו דלינא לר״מ לגבי דבר שיש בו רוח חיים לא אמרה אלא בדופן לסוכה, ולחי למבוי ופסי בירות, ול״ג מאי האי דשוו להדדי. ועוד יש לדקדק במה דסברות דשני מחיצות מעלייתא ושם ד׳ מחיצות האמורים בשבת לגבי מקום דבקעי ביה רבים שייכים גם לגבי מיגו דשבת לסוכה. ובפרט ל״ג דמשמע להם במחלוקת ר״י וח״כ ומעפ״כ שייכי לגבי מיגו לכ״ע (היינו, שהיה לומר לכיון דקימ״ל כח״כ לא יהיה כלי כוחה לגבי שם ד׳ מחיצות עדיפא).

ומשמע שהוא גדר במקום שלעצמו, שצורתו היא בעלת ד׳ לבדים, ומ״כ ל״ל לגס ד׳ רוחות לעולם הוא אחר שאנו יודעים שיש למקום ד׳ לבדים. (וכן משמע להא ד׳ רוחות דמזרח ומערב וצפון ודרום הרי הם בית לחמה, וחמה עצמה אינה אלא בשתי רוחות, לצפון ודרום אין להם משמעות מלבד מה שהם ימין ושמאל למהלך החמה, ועוד דהרי משמעות מהלך החמה מועילה רק בית לתפיסת אדם את סביבתו מנקודה מסויימת, והרי זה משמעות של התפשטות, והתפשטות שוה של נקודה תהיה בעיגול, ואף אם נאמר למהלך החמה מגדיר אורך (וזה לכאורה אינו דאין מהלך החמה יכול שנגדיל אורך, ואף במקומות השווים אין מהלך החמה אחד, ואף במקומות השווים, ר״ל כן, שיהיה אורך מהלך חמה בית לממנע, מהיכי תיתי להגדיר בזה ממנע אורך), הרי בית להתפשטות השוה לא יתקבל ביבוע דד׳ לבדים, ומלבד זה לא נראה לגדר זה שייך למקום שהרי גדר ד׳ לבדים בית להגדרת מקום הוא מלמטה, והיינו, לולי הגדרה הנ״ל לא יהיה המקום מסויים, ולולא סיום לא היה לו צורה. ומ״כ גדר מקום הוא בהכרח גדר מלמטה (וזה הרי משמעות לשון מחיצה, מלשון למוחץ המקום, היינו, שעושה שאר המקום חוץ), ולימלוש הוא הפך ההתפשטות, וע״כ לחינו תלוי בהתפשטות, ומ״כ לא יועיל מהלך אורך לבד להגדיר צורת מקום). וכן מוכח מהא דמלתנו לקמן במקום שמוגדר בעלמו

גדר ד׳ צדדים במקום עצמו - ריבוע המקום נדרש אף בהיקף ששלושה צדדים מקיפים

בית לסביבתו, לגבי הגדרת גודלו בית לשיעור היותר קטן בעינן לאפוקי ריבועא מגו עיגולא (כמו בסוכה), ומשמע דגדר ד׳ לבדים אינו גדר המקום בית לחולה לו, אלא למקום מחמת עצמו הוא מרובע ממילא אית ליה ד׳ לבדים. וזה מוכח ביותר ממה דלמרינן דין זה גם בית לחלון לגבי ובגדר חיובי שיהווה פתח, וזה אינו משמעות בית לחוץ אלא לצורתו העצמית. ולסיכום מלתנו שיתכן בזה שלושה גדרים, יתם דבר לחולה לו שהוא בגדר התפשטות, ויתם החוץ למקום שהוא גדר למטה, ויתם מקום עצמו שהוא גדר צורה והיא ד׳ לבדים.

ואמנם אין המלחות והתולאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יתכן העושה כמוליח בשם עשייתו עצמה לא רצויה להולאה האסורה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר בחיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר החיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא יתחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוליחים הולאה האסורה לא היו מוליחים (ויש לחלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז״ה). ואם כניס הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק מקום לרך עשיית הולאה.

צורת המקום הפחות בריבוע - סיום מקום הפחות בצדדיו בריבוע מחמת אורך ורוחב חיובים

ולפי זה נראה לאף גדר מקום בעל ד׳ לבדים הוא בצורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביושר, היינו, בית לכח התפשטות אחד, ויושר מקום הוא בצורתו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בצורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן להלקו ביותר מזה אין זה מקום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסויים בית לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לבית לגודה אין זה משמעות מקום לווקא. ר״ל זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים

גדר ד׳ צדדים בסיום מקום - סיום מקום לעצמו ביחס לכל המקומות ולא רק לסביבותיו

שהם לורך ורוחב חיובייס, ולף לביחס למקומות שבחוץ מלחנו לבחיס מל' לדליס, ל"ל לחין זה מגדר מקוס הבסיסי, היינו, שטוחו, חלח זה במובן גובהו שיש לו משמעות פילוה וחיבור חלל לחל.

ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת

ואחר כל זחת יבואר מה שכתבנו לעיל דס"י לחל לחמר כ"ע חלח בזורך חבל במעביר, היינו, שנמלח החפץ בידו, לפילו כ"ע מודה לחל לחמינן קלוטה כמי שהונחה, ולפילו ליכח למימר לגד יד, וכגון לילח חוץ כולו לרשות, וכגון לחל עמד לפוסו (חו לעיל רבח לחגד יד לח הוי לגד, להח לח מסתברח לפליג חרבה להדר פשט דבמלמטה מי' פליגי, וכלהקשה תוס', לכיון לכ"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לרבנן, ולגד יד לח הוי לגד, ליכח למיפטר פשט ידו ונטל לחר מחוכה משום שחיס שעשוה, להפושט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת לוויר, ועוד יש להקשות לפי הכי ליכח להושטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לכ"ע, כיון דכבר נתחייב להולחה מרה"י לרה"י לקליטה, ובתוס' תירלו חו לפליג רבה וס"ל כחבי, חו לפף רבח לח לחמר לפי הוי לגד, חלח למטה מי', ויליכח למימר לפליג דס"י על הנ"ל משום דקשיח למימר לפליג רבח חרבה רביה, וגס לי לגד יד הוה לגד, לחוק הוח לחלק בין למעלה ללמטה).

גדר עשרה טפחים בגובה מקום - התפשטות פני השטח לגובה האוויר ולא גדר בחלל

וביתר ביחור ולגד גס זה נחלר לגדל לורך בכל מקום הוח גדל התמקות דבר, וגדל רוחב הוח גדל תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לדבר סס גדל משך חו גדל תפיסה, דבזה יסתנו, דסס השיעור הוח גדל תפיסה, הרי שמשמעותו הוח הדבר עלמו, והוח שיעור המועט. לך סס הוח בגדל התמקות, משמעותו הוח התפשטות, והוח שיעור המרובה, וביותר לח יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור מחל לחורך ורוחב, יש לדבר סס הוח בגדל חורך חו רוחב. שסס הוח שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוח גדל ברוחב, לך סס הוח שיעור רק לחורך חו רוחב, הרי שבהכרח חו שהוח שיעור מרחק, והוח שיעור המרובה. חו שהוח שיעור תפיסה, והוח שיעור המועט. וכמו לרבעה טפחים שהם שיעור המועט, ולרבע לחות שהם שיעור המרובה. כי שיעור לרבעה טפחים הוח שיעור ברוחב, וכמו למלחנו בחלון לעירוב וטומחה, וע"כ הוח שיעור המועט, והוח שיעור מרובע. לך שיעור לרבע הוח לכלורה שיעור בלורך. וע"כ יבוח בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

גובה מקום הנמשך משטחו בחלל - שיעור גובה אינו שווה לאורך ורוחב אלא לשטח

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמלחים בכלן, הן מקום המסויים כיל לחלס, והרשות הכללית, והיינו, דולחי עיקר סס הולחה הוח ברשות, ולח במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ולי לח לחמינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכח גדל הנחה ברשות, חלח רק במקום, ובילוד גדל הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוח חלק מהרשות חשובה כהמלחתו ברשות, חבל לין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היח כעומדת לקבל החפץ, ולין השוב הבלה למקום מוכן ביחס לעשס מלילותו סס, לס יש גדל ברשות שהיח תופסת החפץ (היינו, שהיח חשובה להחשיב חפלים הנמלחים בה), לזה חשוב כמעשה להרשות, ולין הבלה לגדל זה חשובה כמעשה להמביח, ולין המביח עושה חלח פעולת קירוב לחפץ למקום שיעשה בו מעשה להרשות (היינו, לכיון שהחשיבות היות חפץ ברשות לעומת שלינו הוח לח בגדל זהות מקום הרלוי לחיזה דבר, חלח הרי זה כהכנת החפץ והטבת מלבו, משום שהוח ברשות שימוש, וזה גדל כללי במקום ברשות, והרי זה כמעשה להרשות, וכמו מי שנותן לוכל בפי לחס, שביחס לחשיבות לכילה לין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהלכילה היח מעשה שעושה מי שלוכל במה

שמוכל, כן הדבר הזה, שלגבי חציצות שנותנת הרשות בחפץ אין מעשה הנחה כה חשוב כמעשה).

הגדרת מקום כשטח באורך ורוחב - שטח עצמו אינו צריך יותר מהגדרת אורך ורוחב

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולֶה, וביחס לולֵם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לולֵם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולֶה (מֶעשה, ומעושה), ומלמד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולֶה הינוח (מֶעשה הניח, במעושה מונח), ומלמד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

משמעות מחיצות במקום מרובע - שתי מחיצות מגדירות מקום ומחיצות במשמעותן העצמית בצד

ולפ"ז יש לבאר משמעות מחיצות ביחס למקום בעל ד' לדדים, ומה לחית ביה שני גדיים, גדר לד מסויים לעצמו, וגדר כל הלדדים כאחד. והיינו, שלפ לגדר מקום המוקלם כמובנע הוא ביחס לאורך ורוחב כאמור, ות"כ הרי כל לד מהווה הגדרה עצמית לאורך ורוחב לכל שלו, ואם נרצה להגדיר כל לדדי מקום בלופן גמור נצטרך לאחיצה מחיצות. הרי שביחס למקום עצמו יהיו כל לדדיו בגדר אחד, ואם נרצה להגדיר המקום בלופן המועט, נצטרך לשני מחיצות. והיינו, שיש בשני המחיצות הנ"ל שני גדיים, האחד, הוא הגדרת המקום, כי יש בהגדרת שני לדדים יכולת להגדיר ביצוע למקום. והשני, בגדר מחיצות עצמם, שיש במחיצה משמעות נוספת בהגדרת מקום, לשבשת הוא מניעת רגל רבים, ובסוכה הוא חיבור מקום לסכך.

דיון מחודש בגדרי מחיצות המקום - אי משמעות המחיצות מספיקה להגדרת מקום שבת וסוכה

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמולית, ולפ מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בתולֶלת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

ה. בגדר גבוה י' טפחים

ביאור דגובה עשרה אינו חלל - אילו היה חלל היה שיעורו מעוקב בכל צדדיו

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות לבריס שאינם מרובעים ומעוקבים, דאבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (לגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי ליש לנו לומר בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

תקרה וגובה עשרה ברשות שבת - ביטול חלל הרשות ע"י תקרה בדין רה"ר מקורה

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המלילות בין ביחס למעשה וכין ביחס לעשייתו (היינו מה שחשב שמאן לוולתו לעשות כן, אם לא), והשני, בכוונת התולֶלה. והנה, בכל מעשה שנעשה בכוונה לתולֶלה, אם נתבונן בו נמצא שיש בו שני חלקים, חלק אחד הוא המעשה עצמו, וחלק שני הוא הכוונה שבו, שעל ידי המעשה הזה נתכוין לתולֶלה פלונית. ואם נתבונן בחלק המעשה עצמו, נמצא שיש בו שני חלקים, חלק אחד הוא הגדרת המקום, כי יש בהגדרת שני לדדים יכולת להגדיר ביצוע למקום. והשני, בגדר מחיצות עצמם, שיש במחיצה משמעות נוספת בהגדרת מקום, לשבשת הוא מניעת רגל רבים, ובסוכה הוא חיבור מקום לסכך.

ומעתה לפ"ז אי נימא לרבי מחייב ובנתכוון לזווית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה קעשה.

מקור דין גובה עשרה טפחים - שתי דעות ילפינן מארון או הלבה למשה מסיני

והנה מהיות כי לשיטת הרמב"ם וגם חילוקי לשיטת מלרבנן בעלי הגדלות עלמיות, ותנאים כנלך להם, ועוד יש בהם תנאים ולינים הנובעים מעיקרי הרשויות הללו (שגם הם יולאים מכח הגדרתם העלמית או מתקנות החכמים ז"ל להלריכם הגדלות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוקפע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

גובה עשרה טפחים אינו במחיצה - נלמד לדפנות סוכה וברה"ר שאין לה מחיצות כלל

והנה יש לבאר במימרא דרבא ובהא לבעי בשיתוף עניינים, ובמתחדש בכל חד ורבותא שיש בו יתר על קודמו. ולפוס לייטעו נ"ל כך. בעיקר מימרא דרבא בהולין כגרוגרת לאכילה ונאלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונאלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחדש בדברי רבא דהו"ל לבעיון עקירה והנחה בחלל מחשבה והא ליכא. ואמר רבא לחייב אף בשופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

גובה עשרה אינו בחלל מקום - צורך בילפותא נפרדת לחלל סוכה לבר מסכבה

והא הנפישה גדר בחלם רק בשותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפישה לאחרת תהיה בחלם הנפוש כבר. וגם ביאם לזמן שהחלם נופק אין בזה יאם לשאת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השאת כהיום הזה המסויים, ועל זה כרתו ישראל ברית לשומרם שיעשו את השאת הכוונה כל יום שאת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו לריך קבלה לכל הלורות, שיספיק רק מה שיקבלו עלשיו שכל יום שביעי יאמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שאת לעלמו היו לריכים לקבל עליהם את כל ימי השאת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השאת לעשות את השאת.

גובה וסכך בשני לימודים נפרדים - גובה מקום עשרה טפחים וסכך מעל עשרה טפחים

(ואלו שני לימודים נפרדים, היינו, לימוד לגובה מקום הוא עשרה טפחים, ועוד לסכך הוא מעל עשרה טפחים. והיינו, דבקרא דונועדתי כתיב מעל לכפורת שהוא בתחילת מה שנאשב על הכפורת, וביאם לקרקע המשכן הרי ממילא לאית לן עשרה, וגדר שיעור זה ביאם לתפיסת קרקע מוכח מהא להשמיס שמיס, אבל מה לילפינן לגבי סככה לכתיב סוככים על הכפורת הוא שסיכוך הוא על גובה עשרה, ופחות מזה אין זה חסרון בעל, ולהרבה הוא יותר על, אלא הוא חסרון בשם סיכוך. ובזה יש לבאר להרי משמעות סכך ביאם למקום הוא תקרתו, היינו, שהוא מלמעה, ול"ב כיון לחזינן לאין חסרון בזה מלד גובה מקום, מ"ב לף אחר למעלתו לבפחות לא חשיב סיכוך, הוא רק אין בסיכוך. ול"ב גדר מקום עם סכך אין הוא בגדר סיכוך, וכיון לבעינן לייהי המקום עם סכך בהכרח זה בגדר מחילה. ואית לן בזה שני יניס, להמקום יש לו אין שייהי לו מחילה מלמעלה, ועוד להאי מחילה לריך שייהי בה סיכוך. ובזה יבואר לעת ר' יאשיה לף לאית ליה אין לכל לפנות לא מלתו שחולק על אין שתיס כהלכתן, ול"ב בהכרח לאינו אין במקום., והיינו, כמ"ש לאית ליה אין מחילה ביאם למקום, ועוד להאי מחילה תהווי ליה סכך. ויש כאן שלושה יניס, אין במקום שיהיה לו מחילה, ואין במחילה שתהיה סכך, ואין במחילה העליונה שתהיה מסככת. וכיון לילפינן לאין סכך שיהיה מעל עשרה מהלבר לותו הוא מסכך, אין זה שייך ביאם לפנות שהם לגילו של המקום, והיינו, אין זה אינו במקום אלא במחילה. לביאם למחילה עליונה מלתו לחשיב סיכוך במעל עשרה, ובמחילות הלדיים לא נאמר זה, ובהכרח שהם מחודרים למקום, אאי לאו הכי לא יחשבו חלק מהמקום. ול"ב בהכרח שאין שייך בהם שיעור עשרה, ואי שייך סיכוך לד לי"י הרי שזה נכלל בשם סוכות האמור בפסוק, ומשום לסוכות האמור בקרא אינו ביאם לסיכוך אלא ביאם למקום. ובזה יבואר לאין העשה ולא מן העשוי אינו סיכוך לעשרה, זה אמור ביאם למקום ומחילותיו, היינו, אלף שכך הוא בגדר מחילה. וע"ב יהיה שיעורו טפח הנוגע לשיעור מועט לחלל מקום, והיינו, מחילה עליונה. ואף אאין גדר מקום סוכה חלל, להא בטומאה אף רוחבו ואורכו הוא בטפח, כיון להאי טפח אמור בשכך ביאם

חסרון בחורי רה"ר כמה שאין הס בגובה ט', לכיון שאין בחורים לורך בהגדרת שיעורם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיר קרקע נפרלת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרל לא יהיה לריך אלא שיעמלו את רה"ר, ויהיו כלוויירא, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי אינה ברה"ר גדר אלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהס חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה

והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרלת בעלמה כמו ע"י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרלות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרל ולא ההילוך אותה, שהנפרלות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא אלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיר את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע לרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

ו. ביאור גדר שיעור י"ט

שיעור עשרה כאורך בפני המקום - מיעוט השייכות בין דבר לדבר שאינו באותו הגדר

וכן כתוב שאת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה בתשמעות הזמן, ואחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לפשרות שתעשוהו אחד, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה אינה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לאחד או ללאו יאחת, כי ליבר מיאחר הזמן ויעודו שאינו משמש לשוגים שונים של מטרות.

שיעור עשרה בשייכות שני דברים - שייכות גובה שאינם באותו גדר כלל

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא לאמרה וכו', ומשמע ללא קשיא להו אלא משום מאבי לאמר והוא שעמד לפנים, והיינו, לאי הוה מחייב ר' יוחנן אפילו בעומד לכתף וכדאמרן, היה לומר דאין זה משום דהכל אחד מעשה אחד ועקירתו בהיתר או שלא לצאת היתה, אלא משום דלא הוה עקירה כיון שלא נח, ואילם ר' יוחנן לשם ביולא ונכנס, שיש לומר שכיון שאין היצוכו אחד שזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמילת גופו ואין זה כהא לאמרה וכו', אבל אחר לאוקים אבי בשעמד לפנים בהכרח שאין זה משום לליתא לעקירה, ומשום היצוכו אלא משום לחשיב המשך לעקירה לחשונה שהיתה מזווית לזווית, וא"כ הא אמרה אלא זימנא וכו'.

דקדוק במשמעות שייכות גובה עשרה - קושי מהו גדר חיובי בזה בשמים ובארץ

וביאורו כי אם נפיאה יבוא במשמעות ליבוי הדבר עלמו וביחס ליחיל, כלומר נפאי, היינו, שיהיה האחר לא ליחול שני דברים או ליבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למוצג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיאה גדר במלאכה אלא שהאדם אלא מלאכה הוא נופא, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפיאתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיאה אלא ליבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפא, וזה שכתוב וינפא בן אחתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

שני גדרים בשייכות קרקע לאוויר - אוויר כחלק מכלל הארץ מול אוויר פני השטח

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלילות הנוכחית, והיינו, שעשה השינוי בקיום המלילות המחודשת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עלמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חבבו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בזיס כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעשה הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המלילות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת

כנגרמת ע״י העוקה לך מלאנו תוס׳ בסנהדרין סה שחולק בזה). ולפנים להגליל את המעשה כמקיים את המלילות ולאי לרוץ החילוק שיש במעשה לך חילוק זה נדרש רק בכדי להגליל כנ״ל את המעשה שהוא מקיים שזה המוסג מעשם מהותו נוגע לדברים המתנים, לך אינו לרוץ כגורס את המלילות המחולקת.

שיעור גובה כמרחק תפיסת קרקע - כח הקרקע לתפוס אווירה עד עשרה ולא הגבלת רשות

המציאות הכוללת את כל הלורות תכלול דברים בעלי לורות שונות למלילות לחל, והם יחשבו ביחס למלילות כקיימים ויחשב כל בעל לורה כקיים, וביחס למלילות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי לורה יש להם גבול וביחס לדברים לחרים גבול דבר זה הוא שייגו של החר, ויוגדרו ביחס להתלחמתם הלורתית, שיש שלורתם תלפשר שיתקיימו בחלק מלילות לחל והמלילות הכוללת תהיה מתלימה לקיום הלורות, ומלילות שני לורות תגליל לותם כמתלימות. ובדוגמת שלמרנו. החפץ והמקום ביחס למלילות, למלילות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעלמם יש משמעות כמתלימה שלורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במלילות לחת, וביחס להיותם נפרלים יהיה דבר בחלל יחד משמעות כדבר נפרל ביחס לשלר מקרי דבר בחלל, לך לא יהיה הבדל ביחס לשלר מקרים של דבר הנמלא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ לולא כחומר רב וכן למקום רק כחלל לך לא במה שהוא מונח במקום לו ביחס לחפץ זה ומקום זה כי לין בזה משמעות ביחס למלילות הלורות.

דקדוק בגדר גובה עשרה טפחים - שיעור ביחס למקום מסויים ולא לסיום המקום עלמו

ובדברים שלריך שיהיה החלם עוקה למטרה, לריך שיהיה עשיית המטרה לרלונו, שלריך שבמעשה עלמו יהיה רלון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במלוות, שאם נאמר שמלוות לריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה החלם עוקה לת מעשה המלווה, אלא לריך שיהיה המעשה עלמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה׳ ליווה. וזה שייך גם בדברים שאין לריך שיהיה גורם להם אלא שהחלם עלמו לריך שיעשה אותם בעלמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם לריך כוונה אז לריך שיהיה עוקה השמיעה לשם מלווה, היינו, לקיים הליווי שליווהו ה׳ לשמוע קול שופר. והיינו, שבשמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למלווה, אבל לריך שילמה לשתי ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש לת גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מלווה, ומה שעושע הוא גוף המעשה, והלשון במשמעות הוא הכוונה.

גובה עשרה באווייר דקרקע ברשות - אילו היה כולל קרקע ואווייר לא הוצרכו מחיצות

והנה זה לגבי גובה המחור ברשויות שבת הוא בלוייר לקרקע, ולא במשמעות כוללת לקרקע ולווייר, הוא לכלורה מוכרת. והיינו, לכלורה יש לבחר האי לינא ברשויות לשבת לף אם היה זה במשמעות הכוללת הנ״ל ולומר שגבי עשרה הוא מוסג שימושי, היינו, ששימוש בלוייר קרקע הוא עד עשרה. אלא לאו היה לנו לבחר גבי רה״י עולה, ואם עולה הרי שאוב נדרשים אנו למחילות להאי לוייר. ובפרט שהרי לף ברה״ר שעשרה הוא הגבלת גובהה, אם נעשה שימוש מעל עשרה נחלקו, אם יש להחשיבו כשימוש ברה״ר. ואם הוא שייך למה לא יחול מלכתחילה. ובפרט לולא מלאנו משמעות לשימוש עד עשרה, שיש להגדירו בנפרל משימושים למעל. וחלוקת חבר מחבר ומרה״ר הרי היא בכותל מרבע למות וכו׳.

דיני מחיצות על סיום קרקע - חידוש התורה שניתן לחלק קרקע ע״י גובהה ואווירה

(ובעיקר הא לחמרו כולי עלמא מקיף וכו׳ ומשמע לנלהה, מלאנו דיש מי שלומר שהוא חסרון דווקא במחילות שאינם נעשות ע״י אדם (ובתוס׳ כתבו להוא לרבנן דלא לחי רבים, וזה קשה לף לר״י הרי ליכא הכא ג׳ מחילות מעלייתא. ות״ת שאין חשיבי מעלייתא מקום גדול המקום, או שאין נעשות ע״י אדם, ח״כ יש לומר דגם לא חשיבי אם ל׳ מחילות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא ליכא יותר מטז׳ לחה ודלא כבפסי בירלות). וזה ל״ב שלא מלאנו גדר בגודל מקום ביחס למחילה, אלא ביותר מב׳ שאחיים. ולף בזה מחילה העומדת מאליה חשיבא מחילה ופה לא מלאנו שיעור לחר. ובאמת יש לבאר לשון ר״י דאין חייבין עליה משום רה״ר, שהרי לא מלאנו שיש למחילות גדר ברה״ר אלא ברה״י. והווה ליה

למימר להוי רה"י לזרוק, ולף לי נימא ליש חסרון דרה"ר שיש לה מחיצות לפילו ביותר מטז' למה (ולעל כהרשב"ם בדין פלטיח), הרי בשני מחיצות ולעי ליכא חסרון, ולף לשארץ ישראל יש לרבעה מחיצות (היינו יש וירדן ויש לבחר למה לא פירשו זה בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה אלא שתיים. ובאמת זה קשה אין שלא יהיה, ולף לי נימא להוא לבעת ר"י, הרי מודה לעל שאיב רה"י ביותר מטז' לעמה. ומעשה דברי הגמ' משמע לעין זה חלק מגדרי רה"ר עשמה, שהרי אין מחיצות לרה"ר ביותר מט"ז, היה לעון בו בלי שייכות לארץ. ולפמש"נ לק' יתבאר קלת.)

וראה כי גדר זה בשבת ובסוכה אחד הוא, היינו, שעל לף דעין עשיית רה"י ועשיית סוכה נפרדו בהילכותיהן, שכן אין מקומם מיועד לאותו העניין, ובהכרח שיהיה שינוי ביחס לעיני המקום ועשייתו. וזה מוכח מעשה זה דרה"י לשבת היא בגדר אחד עם רה"ר, דרה"ר לף הוא הגדרה למקום, ומלבד תנאי שימושו הרי בעינן שיהיה בו תנאי מקום. וסוכה ורה"י הרי יש ביניהם הבדלי יעוד, וממילא הבדלי הגדרת מקום, דשבת אין מחיצותיה אלא לקרקעה, וסוכה הרי מחיצותיה לקרקע וסככתה. וממילא יובדלו ביחס לעינים הנובעים מזה, ולף בהיות המקום מוגדר, לא יועיל היות המקום רה"י לעניין סוכה, והפך. ולעפ"כ הרי מלאנו שעיני מחיצת שבת וסוכה נלמדים מאותו הפסוק ואותה ההלכה, והרי כמ"ש עשה המושג מקום הוא שווה בשניהם, היינו, שיש לו ד' לדדים, והגדרת המקום נעשית ע"י מחיצות שעל פני גופהו של המקום. ולדקדוק הגדרים יש לבאר במה נחבדו גדריהם ובמה נפרדו.

אחדות גדר מקום בשבת ובסוכה - עצם המושג מקום שווה בשניהם אף שנפרדו ביעודם

ז. בירור בגדרי שטח ומקום

ונפרט, לכמו שאמרנו גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרד ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך רואה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ולף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, אורכו, ורוחבו. ואכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו דין ד"ט על ד"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ד"ט, ולף שד"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנצטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עשמו ובהיות לו כמות שטח, ולף שלעדי מדיקה נשתמש במושגי אורך, לא יהיה זה גדר השטח עשמו, וכמו בשיעור בית שאתים שאינו שיעור באורך או ברוחב אלא שאתים שטח בשטח עשמו, היינו, גודלו.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח ככולל ולעצמו

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חלקה שאין היא יכם למציאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולכוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לבבר כתוב או הנייר לבבר שכתוב עליו אלא עשה היצירה של בבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק אמצעי לכתיבה, והכתיבה היא עשה צורת האות או הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עשמה ולא בדיו. ומזה יבאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים אך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כאמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

שיעורים באורך וברוחב השטח - שיעור באורך אינו שיעור בשטח עצמו אלא באורבו

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

גדר רשות היחיד וסוכה בחלל - מושגים הנוגעים לחלל אך תנאי קיומם מוקדמים לחלל

במדרש לפס שבת מסורה, ולינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת. שיהיה החלם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעשם הילידה לזו ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת ילידה שהם רק משמשים להתעסקות בילידת החלון, לך בזה שישבות החלון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חילוני ולא לקיום רצון הילידה.

תנאי סוכה ושבת בשטח ובגובה - שיעור ד' טפחים בשבת ושיעור ז' טפחים בסוכה

אבל ממעביר ד"ת מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ת, הרי לא נסתיימה העבדה אלא בהנחה, ואין גדר ילידה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחשובה ילידה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ת מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ת חייב, והליכת ד"ת לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שפס העבדה הכלול מילידת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דילידה שהוא חל, ואע"כ לף במעביר יותר מד"ת כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליח לרך סטיו.

גדרי חלל ושימוש בסוכה ובשבת - השימוש ויכולת המקום להכילו מגדירים את חלל הרשות

ומעתה יבואר שיכות רבי לגדל חלר לף בלא סברת למינטר, כי אין צורך בגדל תפיסת מקום לחלר, אלא רק למה דחשיבת מקום שימוש אחד לחפלים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לף בתקרה שאין בה גדל ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחילות חילוניות לף שלא במקורה. ונבאר חילוק לחלר משבת דהוא למינטר לף לרבנן דס"ל דלא מהני לוויר מחילות, וביאורו שאין גדל לשויות לשבת משום שימוש להינוח חפלים, אלא משום תשמיש לחלם הרבים והיחיד, ואין גדל חשיבות במעשה הולחה משום גדל שיש להינוח חפלים דזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והולחת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה כאמור. ולא דנו חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חלר כיון שגדרה הוא מקום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

העדר חלוקת משמעות ברשות גמורה - גדר יצירת מקום נבדל משימוש ואינו מתחלק לחלקי שיעור

ובאמת לעיקר לדברי הק' אלא מלרכינן לו"ה ל"ב, להרי אין לאותת הפתח הוא לכאורה תיקון פתח אחד, ומה שייך להלות גדר נגרכותו כגדר בשתי הפתחים כאחד (היינו, לאין למעות גדר לזה כנגד זה כגדר נפרל בחל פיתחא), ואי אמר גדר זה במבוי עצמו היינו אלא מלרכינן לו"ה אלא למבוי המפולש, ולא חשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו', הוי אתי שפיר, דהוא גדר בכל המבוי כאח לבעי לו"ה (אבל יהא אתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקשו לעיל מפירושו לק', לכיון דהוי יותר מעשר הוי כאח מבוי וחשיב כמפולש לף לשמואל), גם ל"ב מה שקרא שם מפולש אכל פתח ופתח (והרי לא שייכי לפתחים לעלמא לריבוי פתחים לנקט הוא מקום זה כנגד זה), והיינו לכאורה אין לחשוב מבוי או פתח כמפולש אלא בהצטרף שני הפתחים ושני רה"ר שאליהם הם פתוחים, אלא לא כן הרי כל פתח מצורתו הוי מפולש ללאיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

קרקע כתנאי ראשון לרשות שימוש - בירור המקום הפחות הראוי להכיל רשות שימוש בעצמו

ונבאר מה שאין גודה שיעור לחלל, לכיון שאמרנו שאין בעינן למיגדר מקום ביחס לשימוש, ובהכנתו לקיום השימוש (ואין זה שוה להכנה לרשות לזה יש גדר אחר. ויבואר בעז"ה), ולהיות המבנה ראוי להכיל רשות שימוש. הרי שיש לנו לבדר מהו המקום הפחות שיהיה ראוי למשמעות זו. ובזה יש לנו לבדר מהם התנאים הנלרכים לזה. והנה היות למקום קרקע הוא התנאי הראשון, היינו, שאין שימוש לאדם במקום בלי קרקע, שלף אמנם יש שיתמשו האדם גם בחוויר מקום לבד, אך כיון שהגדרת מקום הוא ביחס לשימוש במקום ולא לשימוש סתם, נלטרך שיהיה המקום ראוי לעצמו. ובאופן כי גדרי רשות נוגעים להיות המקום עצמו ראוי לשימוש בלעדי כח האדם, וא"כ התנאי הראשון הוא היות למקום קרקע שתהיה ראויה לעמוד בפני עצמה, וגדר זה הוא בעצם

המשמעות השימושית של מקום ובלא שייכות לעצם מבנה רשות וכו', וע"כ יהיה הקרקע המקום עיקר שם מקום ומחריה יתמשכו כל התגאים למקום ורשות. כי כלמור הקרקע הרשות היא השייכות היצירה והיחידה בין משמעות שימוש בכלל למקום כרצוי לשימוש.

משמעות קרקע כפני שטח המקום - קרקע פני השטח בלבד ונפרדותה תיבחן ע"י גדרי שטח

ועוד צריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' בין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא לכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולדת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ומי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ולפ בעוקר דבר מונח למרינן, לחין זה שלא צורך הנחה (ולפ למאן דפליג התם לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא צורך הנחה, אלא להתם עיקר הגילון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לענין שהעושהו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה על שיניח, לפ דבלא עקירה לא מחייב לפ אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

גדרים בחלקי המציאות בנפרד - כאורך ורוחב שאינם עומדים לעצמם אך בעלי משמעות נפרדת

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחיצה שבלא עצמה הגדרה לגד שבלחצה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שחין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות לא במקום שמוגדר בלא אחד יותר מלא אחר, והרי שחין לדליו שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחיצות הלדדיים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לא מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לפ בחבר מכובעת שחין משמעות יתירה לדדיים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחיצה לגבי לא זה, שחין כלל משמעות מחיצה בלא זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיר מחיצה בלא זה.

ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום

גדר שטח כגבול תחתית לקרקע - קרקע נתינת גבול תחתית ואינה מגמרי מבנה הרשות

וכיון דגדר זה של פני שטח הרשות אינו בגדרי מבנה אלא, ואין הוא רק נתינת גבול תחתית לרשות, יתבונן ליניו משלל ליני מבנה הרשות הנוגעים לגבול הרשות, כי גדרם ביחס למושג המקום הוא דבר ביחס לדבר (מקום לעומת שלל מקומות, או ביחס למקומות שסביביו), לפ קרקע המקום הרי היא הדבר עצמו. וע"כ יהיו בה לינים שאינם נוגעים לגדר גבול (וכמו בליני ביטול קרקע, שלפ לדבי יצירת גבול די בכל להוא וכמו לאמרינן לתבן הוי מחיצה ולא הוי קרקע, והיינו, שגדר מחיצה אינו לומר שקרקע שבתוך המחיצה, אינה חלק מקרקע שמחוץ לה, דבזה שנתן לאריעא חד הוא, אלא הוא רק נתינת גבול, וזה אין לריך שיהיה מוחלט, כי הוא רק ביחס לחלוקת קרקע ביחס לגובה, לפ לומר שזה קרקע המקום שזה נוגע לקרקע עצמה וכמ"ש שזה עצם המקום, הרי לריך שיהיה חשיבות הקרקע הרלוה לכל הפחות כמו הקרקע שאינה רלויה, שלז אין הקרקע שתחת תהיה חשובה לאחר שיש עליה קרקע אחרת בלותה המשמעות (ובזה יבואר גדר מחיצה ביחס לבית שלחייס שהוא כמו קרקע לרשות. ועוד יבואר בעז"ה), וכיון שקרקע מקום היא בעצם משמעותו כבר שימוש, הרי שלאחר שנגדיר מקום שאין לריך אלא לקרקע יוגדר המקום ושם רשות שעליו לפי הקרקע, שהיא עצם שייכות הרשות עם המקום שנגדיר, וע"כ לא יהיה זה גדר הניתן להגדרה פחותה, ולא יהיה לי בסימון הקרקע, ועוד יבואר בעז"ה)

גדרי מקום ביחס לקרקע הרשות - שאר גדרי רשות ביחס לקרקע ומשמעותה כמושג חלל המקום

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודורש השגה ואינו מצוי, והמושג לבד, היינו, מה שלייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ואלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מלילות כשנגדיר דבר שאינו קייס במלילות לך יתכן שיתקייס הוא יחשב כמושג מלילותי, וכן כשנרלה להגדיר חלק ממקרה מלילותי בנפרד משאר המלילות לף שם הוא לא קייס במלילות בנפרד גם הוא יחשב מושג מלילותי. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מלילותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה

שחפץ מונח במקום הוא מוגג, מלילותי, נפרל ממקריה לאחר, ובעל טורח לחילה של החפץ והמקום.

יסוד ואוויר כשני מושגים במקום - יסוד ואוויר קודמים לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

ולבאר הדברים נגדיל לא שני המושגים הקולמים לגדר חלל לרשות, והיינו, לכמו שלמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, כמה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסול ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עול יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה סם מקום שאין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שלמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ול"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם השטח כי רק יסול לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ול"כ ביחס למושגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יוצרת קביעות שימוש לאוויר שעימה, וע"כ כשנלמה להגדיל רשות לף שאין צורך לשימוש כל דהוא לווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

רשות כגדר בשימוש הקבוע במקום - גדר רשות שימוש אינו בשימוש ארעי אלא בקבוע

ובזה יבואר שלף למנס שימוש כל דהוא הרי לאינו לריך להכנה (כמובן כן ולא כמובן הקלמה), לך גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרל ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסוים, שלף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למושגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים אחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בצורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ולכן גם גדרים האמורים אינם לווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למלומס גם ביחס לאדם מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולאה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין אדם שבעצמו אינו מוגבל ביחס לאדם אחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון לרשות נאדר ממושגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלף בעצם גדר לוויר קרקע אינו נוגע לעצם המושג שימוש בקרקע, אלא שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר עד היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

ט. בירור בגדר קרקע ואווירה

שייכות קרקע ואוויר ברשות שימוש - שימוש בפני השטח בקרקע ושימוש במקום שהוא באוויר

וביתר ביאור שכמו שכתבנו גדר קרקע הוא פני השטח, וביחס לזה כל שיהיה השימוש בפני השטח כקרקע, היינו, יסול, יש להגדירו כשימוש בקרקע. לך כיון שאין רשות גדר שימוש הפשוט אלא גדר בהכנה לשימוש, הרי שגדר זה בקרקע מוגדר ע"י הקרקע, וכיון שגדר רשות נוגע למקום, הרי שלוויר הוא המקום, ושייכות קביעות לרשות למקום לרשות, היינו, השייכות בין קרקע לאוויר, והוא ביחס לקרקע. וע"כ נלטרך להגדיל איזה לוויר יש לו שייכות עם קרקע, שגדר זה נוגע לעצם המושג מקום, היינו, היות דבר במקום להיחשב שנמלא במקום של קרקע, לכיון שגדר קרקע הוא מה שנוגע להיותה מקום קבוע ביחס לאוויר, הרי שבהכרח אין היא רק לוויר, ואין לה שייכות עם לוויר, אלא שעצם שם מקום הוא משותף לשניהם, וזה הענין הוא השייכותה ביחס להיות עליה שם רשות.

גדר אוויר מקום בתפיסת קרקע - שייכות בין קרקע כשטח לאוויר שמעליה בכיוון גובה עשרה

ואם כנים הדברים שגדר קרקע הוא ביחס לפני השטח, הרי שזה פניה, וגדר השייכות בין קרקע

כשטח לחוויר שמעל לה הוא במשמעות של כיוון תפיסה מפני הקרקע כשטח לחומה לה כלפוך, ולפ שביחס לרשות אין משמעות כזו, שהרי רשות היא לחילה ביחס להלכה, ואין זה כיון, לך כיון שאין החוויר ללוי לכם רשות אלא מקום היותו לוויר לקרקע, והרי לה יש כיון, גם בנוגע לרשות יהיה החוויר בזה הגדר (ותשמע מזה גדר רשות עולה עד לרקיע, ועול יבואר בעז"ה), וע"כ יהיה גדר גובה קרקע בכיון מעלה (ובטרם הגדרת הרשות), והרי שכל חלק מפני השטח יגדיל את תפיסת החוויר בנפרד, ואין זה גדר גובה חלל שהוא חסר כיון, אלא גדר גובה בלוכך (ולא כמו ביחס לחלל טומאה שכוס שלו טפח כמו לוכך וכוחב והוא גדר בחלל, וכמצ"ת, ותמצאהו שם סכך ומחילותיו בגדר הפוך), וכמו שנאמר שלוכך לוויר קרקע הוא עשרה טפחים (ובזה הגדר יבואר מה שמצאנו דין לבוד בגובה ביחס לקרקע שהוא ביחס לקרקע עם לוויר שלה, שזה לכאורה אינו שייך לא בגדר קרקע עצמה שהיא שטח, ולא בגדר חלל רשות שאין בו הגבלת גובה), וזה הדין לפני שטח למקום תוספים לוויר שלהם בי"ט שייך לכל הכיוונים, שאם נרצה להגדיל שיכות לוויר קרקע מהצד גם יהיה לוכלו בעשרה טפחים, וכן בכל פני שטח בהגדרת לווירו.

התפשטות קרקע לאוויר בתפיסת עשרה - שייכות האוויר לקרקע בגדר אחד ומשמעותם כמקום נפרד

וא"כ מצאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפניס מזה, לגדר הקרקע כמקום הרחוי להנחת חפץ הוא תנאי לעצמו, ובזה אין לוכך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרל הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אלם בלופן כללי. ובזה נחלקו ל"י וחו"ל שבחו"ל אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום ללא ניחא תשמישתיה בשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי אלם בלופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הוצאת חפץ שווים בכל הרשויות.

איחוד קרקע וגובהה בחלל הרשות - צירוף שטח וגובהו ביחס לרשות מגדיר ד' צדדים

אך מהגדרת רש"י בקיעה בקפנדריא נראה לומר שאין ביכולת העיקוף רק חיבור לשני השימושים, אלא הוא גדר בצורת השימוש עצמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק בלופת העיקוף, יש בשימוש כזה משמעות שאינו מוגדר ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, היינו, שהרי אין שימוש במקום נפרל נחשב שימוש הרבים, ולף אם יהיה שימוש זה חלק משימוש הרבים לפני ואחרי אין די בזה בהגדרת השימוש, משום ששימוש במקום נפרל הוא גדר חיובי בשימוש שאינו נחשב שימוש הרבים (וכמו שכתבנו שלהחשיב שימוש הרבה יחידים כשימוש הרבים הוא מחמת חסרון בגדר שימוש היחיד שיש בכל אחד), אלא שכיון שאין השימוש במקום זה רק בלופת עיקוף הרי שיש בשימוש כזה סיבה שלא יוגדר ע"י מקום השימוש, וע"כ לף שבדר"כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדרת השימוש בו, אין זה מועיל לכזה שימוש.

העדר תקרה כגדר חיובי ברשות - גובה קרקע גדר תפיסה באוויר ללא צד עליון

ובזה יבואר מה שלא יהיה תקרה גדר חיובי ברשות עצמה (ותהיה רה"י כזו בלי יחס לחילה, ועול שיהיה בתקרה גדר נוסף לף שלכאורה היא חלק מעצם גדרי חלל, ולגביו אי לא בעי לא מהני), כי אין גובה המאול גדר בחלל אלא בגובה קרקע, וע"כ אם תמצא גדר בתקרה הרי בהכרח שהוא גדר נפרל ברשות, ולא מגדרי מקום שלה, כי אין גדר גובה קרקע רק גדר תפיסה, ואין לו לך עליון כלל, כי גבולו העליון אינו אלא העדר ואי יכולת תפיסת קרקע לוויר שמעל לה יותר מגובה עשרה. ומה שמצאנו גדר של גובה טפח אין זה חסרון בגדר קרקע, אלא בגדרי חלל. וכן מה שמצאנו בדין רה"ר מקורה אין חסרון

בעצם תנאי למקום רה"י, אלא בגדר נוסף לאיכא ברה"י, והיינו, שביחס להיות קרקע הנ"ל מקום הרשות להיות רה"י אין חסרון בהיותה מקורה, ואין יתרון, אלא ביחס לרשות הרבים במשמעותה כאהל, ובמשמעותה השימושית, יהיה זה יהיה חסרון, וכן הוא הגדר ביחס לדין סכך לסוכה. וע"כ אם תמצא שיהיה תנאי הנוגע לכל לדדי מקום הרשות כאחד, לא יהיה שיעורו בגודה קרקע, שזה בהכרח דין נפרד הנוגע למשמעות הרשות כשלעצמה, ולא למקום כרשות להיות עליו שמה.

גדר מחיצות באוויר להגדרת קרקע - מחיצות מגדירות את האוויר ומניעה מגדירות גם את הקרקע

והנה כאמור שמנסח שיעור ל"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל אין שטח של ל"ט על ל"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום

היינו אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרשות לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו רבינו שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם תשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרשות לשימוש, כיון שאטח זה רשות להניח עליו דבר ויהיה רשות לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר בעצם גדר קרקע דרשות (היינו לעומת חוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ל"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדר שטח ל"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רשות דרשות שביחס לרוחב ל"ט הוא דרשות מקום לתלי היה מידי, וביחס לשטח קרקע הוא רשות ע"י שיניח שם חיזה דבר ויסתמך.

י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת

שלוש משמעויות במחיצות מקום הרשות - ביחס לקרקע, ביחס לגדרה הכולל אווירה, וביחס למקום

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא דבאי ילפינן זורק ממוקיט פליגי, ותרוויהו ס"ל דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"ת בגמ' זבחים בדעת ר"ע דמי חטאת נפסלים אפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא אמרו דלא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לפון דילפינן זורק ממוקיט לא נתבאר, דכיון דס"ל לר"ע דאפילו זורק חייב הרי למוקיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא דלא שני ליה בין זריקה להוקטה.

גדר ד' צדדים במחיצות הרשות - הגדרת שטח ביחס לרשות מחיבת מחיצה בכל צד בנפרד

ונראה זה נלמד מקרא דכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות דהרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצה לאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ואימה הוא שיך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה דגדרו כמו דין שביתת כלים דצ"ע בחונין של פשתן (יח.), דכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דבריס המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה ליליה. וזה גם

גדר מחיצות באוויר ומניעה גם את הקרקע

גדר מלאכה, היינו, שהיות לחם מקפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ולפ שאין זה מלב קבוע, היינו, שי"ל שמעשה לכלי בדבר המונח בו הוא

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, החלב, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולדה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, לך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמצא דאין שנים שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

משמעות חלוקת מחיצות בגובה וברוחב - כל חלק פועל באוויר בנפרד וביחס לשטח יחד

ואמרו מידי להמעדיר בדה"ר, שהרי אין העבדה בדה"ר משום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ביחס למקום חפץ, ומ"כ לא תשובה הליכתו כהעבדה אלא עד שיניח, והרי שגדר המעבר הוא במה שיונח בריחוק ד"א, והרי עקירתו נעשית בד"א לשונים, ואחר שיצא מד"א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ומין זה כמו המובית מרה"י לרה"ר בהליכת שגדר העבדה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיר את הליכתו שאחר העבדה כלורך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העבדה אלא עד שיניח, ומ"כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העבדה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, שלא נגמרה העבדה, ואע"פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ תשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לרך סטיו.

חילוק מחיצות רה"י דשבת מסוכה - בשבת הגדרת קרקע נפרדת ובסוכה הגדרת חלל לסכך

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

וזה הוכיחו שלא כן מהמובית לרך לילי רשות הרבים, ואין זה כמו סטיו, שאין גדר לילי רשות הרבים כרשות נפרדת, אלא הם כחלק מרה"ר, ולמנם אין להוכיח מזה על סטיו שהרי אין זה רשות לעלמה, ויש לומר שדווקא דזה לא תשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"ר תשובה כן מחמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, וכשהניח בדה"ר שלילו חייב. ואם אין בין שיהיה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעבדת ד"א בדה"ר (ומקום לרה"ר כמו רשויות), וקא חזינן שאין הילוך מפסיק בהעבדת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

הכשר מחיצות שבת לסוכה במיגו - מועיל רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

והביאור בזה, שאמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו או הולאתה נחשבת עקירה ממקום שנמצאת משום שלא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שווה בדה"ר והיחיד, וכמו לחזינן מדין העבדה. לך ביחס להגדרת ידו במקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בביראות

(לפ"ז יתולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום מי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - העדר שיעור רוחב כלל לגבי שם מחיצה לעצמה

ופש הוא לשון שחרית ונפק הוא כח התמדת השחרית ונפק היינו כי אחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיקה שעדיין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשחרה מכח הבריאה הראשונה.

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה בלחי בתוספת גדר דחופן חלל ולא מקום

ושיעור ד״ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת לד אחד, וכמו לחיתת לגבי כלאים (ובפרט לי נימא למהני לכלאים אף בחלכסון. וע׳ חזו״ח), והיינו, שאף דולמי אין למחיצת ד״ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד״ט (וכן הוא בכלאים לי הוה עיבודו בתורך יותר מכאן) כיון לחשיב מחיצת לד אחד לגבי מקום ד״ט ליליה הרי לחית ליה שם מחיצה למקום (ולא רק שם מחיצה כשלעצמה וכלחיתת בלחי ובשליפת לסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים משום דלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפם לחצר להוווי מחיצה חשובה (כלמוד להוה מחיצה למקום) ברוח רביעית, ובסוכה לר״ם ולי״ת ריב״ל עוד יבואר בעז״ה).

שיעור ד׳ טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד כמחיצה למקום ד׳

ואמר רבא דלדבנן לריך הנחה וכו׳, והיינו, דמה דר״ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב במקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה מיכא מח׳ לי לריך הנחה וכו׳, וכמו דלמרו דלא למר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע״ג מקהו, וזה יתכן לפילו לר״ע, והיינו, דהא למרו בתוס׳ דלף ר״ע מודה דלי הוה ביל עני ובעה״ב לא למרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר דלפ׳ רבי יהודה דס״ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מלאנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין למרו דס״ל הא דרבא, ומחלק בין כותל מקופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע״ג מקהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו ושתים שעשתה, ומשמע דס״ל מתניתין ולא מחייב למה שביל עני ובעה״ב, ולפילו במקורה, כדבעי הגמ׳ לשוקמי מתניתין כוותיה).

שיעורי ד׳ אמות וז׳ טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיל את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ודוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הקורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כמוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות לחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיל ושם לשימוש הרבים.

שיעור בדיומדי בפסי ביראות - ספק אי שיעור ד׳ טפחים שהוחל על חלל

וע״כ יהיה גדר שימוש הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ושם היה לפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לא היה לריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כרה״ר אלא ע״י היותם, ואין היותם אלא ע״י שימושם, אלא שאין היחיל משתמש אלא לעצמו (ולף בהילוך), ות״כ אין שימושו רלוי להגדיל רה״ר, ע״כ יהיה השימוש המגדיל את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיל הוא תפיסת המקום ע״י יחיל, ולמרו דבע״ז לשה אין נחשב שהיחיל תופס המקום, לאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ר״ת ליחיל ביחס למקום המיועד לשימוש הנ״ל). ות״כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרבים לפילו ביחיל. ולשנס אין עמילה לפוס נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, לך עמילה לכתף לף היא נחשבת שימוש הרבים, שלף היא חלק מהילוך, וע״כ כיתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיל את המקום הרלוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט׳. ולף שאין הוא חלק מהקרקע דרה״ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי לף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרשת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, לך ביחס להגדרת שימוש הרבים

חקירה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגופו מד׳ טפחים למקום עמידת רגליו

ואחר העיון נראה זה ביותר דהרי אין ליומלין הוא לכאורה ולאי ביחס לאלל, דמשמע מכולה סוגיה דמחיצת ליומל פועלת יחל, ולפשנ״ת הרי בהכרח שזה מקום היותה מתייחסת לשטח וגובהו כולו להגדירם יחל, דביחס למקום בעל ד׳ לדדים אין למלוא משמעות בשני מחיצות לבד, דהרי

גדר שיעור אמה בדיומדי ביראות - שתי מחיצות עריבן המגדירות חלל מוגדר בשני צדדים

ביחס להיות הכלדים מחולקים הרי יש להגדיל כל לד לעצמו, ולפ״ז אין לכל הכלדים הוא במשמעות כל הנפרדים שלעצמו, שהרי לחלות כל הכלדים במשמעות אחת הוא כלמור רק ביחס לחלקו, היינו, שטח וגובהו. ובזה יהיו שני גדרים לפסריים, האחד, בשני מחיצות שבשני צידי המקום, והשני, בשני מחיצות לעריבן. ובילור הגדר שבין שני אלה ביחס להגדרת המקום הוא, שבשני מחיצות משני לדדים לף שהם מגדירים חלל הרי שלין זה רק לחר שנחבר לת משמעותם יחד, והיינו, שהמחיצות הרי לינם מחוברות בלילה לופן שנלמר שהם מגדירים יחד מקום, ול״כ לין הפירוש שהמחיצה מגדירה המקום אלא שאחר שנגדיל שטח ביחס למחיצה אחת, היינו, מקום השפעתה הרי שהמחיצה השניה תגדיל מקום זה מצד הנותר, לך שני מחיצות לעריבן הרי שיש בעצם לורת המחיצות הגדרה אחת לשניהם, ויש להם להגדיל מקום, ול״כ הרי שיש בשני גדרים אלו יחד להגדיל חלל. ובזה יבולאר שיעור אמה האמור, והיינו, שאמנם גדר מחיצה אחת ביחס לצד אחד של מקום הוא בל״ט, אך זה כאמור ביחס לשטחו ובאופן שרי לנו להגדיל השטח שהוא יגדיל החלל, אך אם נרלה להגדיל חלל הרי שנשטרך לשיעור הנוגע לחלל, ואולי יש למלוא בזה גדר לשיעור אמה כאמור.

והן הן תרי גדרי לוויר האמורים לעיל, דמה לאמר ר״ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא דמה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע לשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כלבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדילו כנח בקרקע, דמנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע״ג מטהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, אי לאו דהוה תוך ג׳ דהוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, לאינו ממינה.

גדר דיומד טפח בסוכה להלכה - שיעור טפח ביחס לגדר החלל שבמחיצה השלישית בסוכה

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיליהה, ואין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה האחיל יגדיל יכילה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, ואין היכילה מלוות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיכילה, שהרי כוח שהוכיל מלוות לא הוכיל אלא לרשות שאינה ראויה להחשיב החפץ כיולא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

הצ״ב בשם ד׳ מחיצות בדיומדין - שטח המקום מוגדר ע״י חללו בריבוע קרנות המקום

ולפי״ז ובהקדם הפרק גדר שיש למלוא בין מלאכת שמיש למלאכת האדם, כי ה׳ ברא את הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש בכח קיים, וע״כ מעשה ברלשית נקרא לבדוא מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביחס ביחס למעשה ברלשית הוא מה שלא ברא ה׳ יותר בבריאה, וכיון שאין יתכון או הסכון בבריאה ובאי בריאה ביחס לעושה, מעשה ברלשית שביחס בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כלית מלאכה זה, היינו אי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

שם ד׳ מחיצות בדיומדי פסין - חילוק בין הגדרת שטח לצד להגדרת שטח בחלל

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולאה (מֵמֶעשה, ומעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה ומֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולאה הינוח (מֵמֶעשה הניח, מעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

דקדוק בגדר חלל מקום ברה״י - חלל מקום בלילי המגדיר שטח כהכנה לרה״י ולא כרשות

וגדר האמור במעשה הולאה לבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי לין עשיית מלאכה לסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מולית,

ונראה לכן הוא גדר מחצבה שיש במלאכת הולמה, היינו, לפי מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא כריך שיהיה מחצבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא כמה שהוא מקום בעל חציבות לכרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חציבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חציבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חציבות שווה למלאכת הולמה כשאר מלאכות.

יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ'

ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק נוסף מחלוקת ר"י וחכ' בעיבוד רשות הרבים ממחלוקתם אי לתי רבים ומבטלי מחיצתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני רשויות לחוירייתא, דפסיס רה"י לחוירייתא ניהו, וזה ל"ב שהרי גדר רה"י הוא מקום נפרד, וזה נובע ממחיצותיה ולא ע"י השימוש, ובהכרח שאין חסרון אם יהיה בה שימוש שהוא שאינו בגדר זה (היינו שימוש נפרד), כי יהיה מקומה מגדיר את השימוש ולא בהיפך, וא"כ אין בדקיעת הרבים לאסור הרשות ובדלתי שאינה מגדירתה כרה"ר, וכמו לתמרינן לר"ח וכי מקום לנפרצה לרה"ר הוויא ליה רה"ר. שעצם שימוש הרבים בתוכה אינו נוגע להגדרתה, שהרי הגדרתה בנפרדותה ולא בסוג השימוש, וע"כ שגדר לתי רבים פוגע בעצם נפרדותה, היינו, שהוא מגדיר את המקום כחלק ממקום אחר, אלא לאחר שנפרדותה נובעת ממחיצותיה, י"ל לכל עוד מחיצותיה קיימות הרי שהיא נפרדת, וא"כ לכאורה לא ניתן לפגוע בנפרדות רה"י, ואם המקום הסמוך רה"י בהכרח שהוא נפרד, דהרי אין רה"י בלא מחיצות.

גדר משותף למקום ולרשות בחלל - שוויון מקום ורשות בגדר הממוצע שהוא חלל המקום

וכיון שפסי בירכות הרי מגדירים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו בזה רק משמעות חלל שבשטח, ובזה יועילו ליומדין למה, שאחר שיש למחיצות אלו משמעות חלל חיובית בצורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשטח המוגדר הנ"ל במה שיש לו ליתן גדר בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ואמה, דשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור אמה נוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, ועל"כ יהיה השיעור שיעור שאמד למקום ביחס לחלל, והיינו, שיעור האמור. ועוד יתבאר בעז"ה.

פסי ביראות ודיומדי סוכה בשיעורם - חילוק בין שיעור טפח בסוכה לשיעור אמה בביראות

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלילות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ואולם, לאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו אמרנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל דתיקון דקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלילות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ולין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא לין במבוי בגדר פתח לחלילות.

גדר שתי מחיצות מעלייתא במקום - הגדרת שטח בגובהו והגדרת החלל המאחד את השטח

ומזה יש לשמוע שחציבה לדיים החמורים מינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל חציבה לדי עיבוד (וכמו שהקדמנו עיבוד הוא לין המתייחס אל שני לדי העיבוד מבחינתו אל לד אחד), ואלא כמו שיש שלו לומן, אם לין חציבה לדי עיבוד נאמר במקום, שבכל מקום יש חציבה לדיים, או שהמקום הוא אחד וחציבה לדיים מתייחסים לכוחות המעבדים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין כאן שני דינים, לין המקום להיות מוגדר לעצמו, ולין המקום אלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל לין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתשמישו וכל הנ"ל מפשיעים רק על חלק זה, והוא היות

שם ד' מחיצות וסתימת החלל - משמעות סתימה בחלל המבדילה מחיצה מעלייתא מלחי שאין לו

המקום נעשה מוגדר לעצמו, ומ"כ בהכרח שאינם מפקיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

שני פנים במחלוקת ר"י וחכמים - מחיצות רה"י ביחס לשטח מול הגדרת שטח ע"י חלל

והנה לכאורה יש למעוט בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני עניינים, האחד, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נעשה שלא בתווירה ולא בקרקעה. וברש"י כתב לשון מי העמילתו הרוח להשיב נח, לי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ומ"כ אין זה עניין להיות החפץ נח, שלא במה שאין הונח, היינו, להיותו בתוויר לרה"ר לא חשיב בתוכה.

ביאור מחלוקת אתי רבים ומחיצתא - שימוש הרבים מבטל הגדרת החלל וממילא הגדרת השטח

ולפ"ז יבואר יותר מחלוקתם לגבי אתי רבים, והיינו, דולמי קרה"י שקטחה מוגדר ע"י מחיצות לא יהיה בו חסרון לבקעי בה רבים, כי אין פעולת הרבים במה לעבידי המחיצות, שהמחיצות מגדירות את השטח, ובקעי בה רבים היא בשימוש הרשות שהוא בחללה, והרי מעשה אין מחיצות הוא שיש בכוח הגדרת שטח להגדיר החלל, וממילא אי איתא לרה"י ליכא לרה"ר, ולהכי שיהיו הרבים מוגדרים כמשתמשים ברה"י (ויהיה זה לכל היותר כרבים המכתפים בכומתא וסודרא). ולא פליגי ר"י ור"ת אלא בהגדרת המחיצות את החלל המסויים ומה שיש בהחלל להגדיר את השטח הכולל, דזה הרי שעשה הגדרת השטח תלויה בחלל, ולי בקעי רבים הרי שהם מבטלים את הגדרת החלל עצמו, וממילא מבטלים את הגדרת השטח, וליכא לרה"י, ואיתא לרה"ר.

חילוק שתי מחיצות מדיומדין באתי - שתי מחיצות מגדירות כל החלל ודיומדין חלל הקרן

ואם נסכם את כלל הרבים ביחס למעשה זה, הרי שמלאנו בחפץ כמה גדרים מן הפקוט למרוכב, דבר, קיים, נפרד, בעל צורה, בר שימוש, בר שימוש נפרד ובעל צורה שימושית. כדבר קיים נפרד ובעל צורה, יוגדר כדבר תופס ומתקיים ע"י מקום, כבר שימוש יוגדר כחפץ, כבר שימוש נפרד יוגדר כל החפץ כדבר אחד. וכבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כמוכל, ונפרד כמוכל חשוב, ומתאים כנמלח בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרד ובעל צורה יוגדר כמקום, כבר שימוש יוגדר כרשות, כבר שימוש נפרד יוגדר כרשות חפץ. כבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרד כמקום חשוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה על חפץ במקום כדבריס קיימים נפרדים ובעלי צורה, יחשבו כדבר במקום. כדברי שימוש,

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - יחסי מחיצה, גובה, ושטח, בהשתלשלות המחיצות להגדרת שטח

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מלי לכתחיד לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יכירה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שבירתה, והיינו, שבדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שבירתה, ומ"כ אף לגבי פטור דאינים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשנים אין זה אי שבירתה, וכיון דאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולאה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כאי שבירתה, ואם מלאנו גדר פטור למעשה בקרא, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות אי שבירתה בשנים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב לאחד פחות לא שובת, והיינו, דכיון דאיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שבירתה, וכיון שאין חוסר השבירתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, דלא שבתו.

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

והדק היטיב מה שאינה לשונו הטה' הכא מלקמן (ל"ה גזירה) בחשש דשמא יפחות, להתם כתב בטעמא דצעינן לשיעור ל"ט (אף להיה לאפשר לאפוקי מחשש בפחות מכן), וז"ל וכיון דאפיקתיה מהיכר של מעלה לוקמיה לחרבעה לחשיבי בכל דוכתא. ע"כ. ולפון זו משמע דאין למעוט חשיבות בד' דיחם לחשש דשמא יפחות, רק דכיון דצעינן דליהווי ביותר מטפח, הרי דשיעור חשוב שמלאנו בתוך הרשות הוא ל"ט (ואמנם עדיין יש לדקדק מה שנקט דאפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם דאפיקתיה מטפח. ול"ע). אבל הכא כתב דלריך שיהא מקום

הניכר וחשוב, ומשמע להו מגדרי היכר המבדיל, ופירוש לפירושו לכיון לשפיקתיה מתחת הקורה, היינו, ללא נוכל למצוא תועלת היכר קיומן, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במקך טפח במקום המותר לקיומן, דהאי קיעור טפח לא מהני להיכר קיומן אלא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי לשפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום אחר, לכיך שיהיה זה המקום בקיעור הנזכר מגדרי חציצת מקום, והיינו ד"ט. כך נראה לכאורה. ול"ב תועלת מה להוי מקום קיומן בתחת הקורה לגבי קיעור מקום.

גדר בקעי בה רבים במבוי - שלוש דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

וכן נין זכיכה להוקטה, שבהוקטה הוי הנחה בגופו, ובזכיכה אין ההנחה אלא מכוחו, לכ כזה קיעור גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוקטה נעקית ההנחה בילו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, כ יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף לזכיכה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה להחזיק שגופו נמצא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף אחר לילית, ומ"כ אין בהנחה לזכיכה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעכיר, כיון דהוי מעשה אחר, וכ שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעכיר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לאמרו בהוליא ומקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"א האריכתי).

שייכות עירוב מבוי לאחר רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פירצה כיון שהוא משמש לקיומן (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיון שפתח הוא אחד ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לגורה מובהקת שלו כ גידול (עיין לורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לאחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לותו הלל, לו כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגידור פניה מגדיר עוביה

וכן לגבי דברים האסורים מקום התולה שנעשית, שלריך שיהיה לזון במעשה שיצא ממנו התולה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולה.

והנה יש להקשיש בסדר בחינת המקרים וחסרון שיש למצוא בהם ביחס למעשה. ויובהן שבכל המקרים לא היה חסרון לכותו, שולאי כותו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקרים הראשונים לא היה כלל יכיעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הראשון הרי בהכרח שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כותו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא לי שמירת עצמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

ארבעה צדדים ודין מיגו ברשויות - מיגו בתוצאת הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

וגדרם המלותל להשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחל את כל שימושיה, שיחשבו שימוש באותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. אך אף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחר, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיל את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף דשתי ועדב רואי להחשיב את כלל המקום לאחר ביותר מביית שאינים. אך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחר, וממילא את כלל המחיצות כאחר. ונמצאו מרובעה שבבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העדרה. ויוצין לרשות שיחשב הולאה.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

עוד יש לבאר, שההבחנה העיקרית בין רשות היחיד לבין רשות הרבים (חילוקי הרשויות מן התורה) היא כעין המשמעות הממונית שלהם, וכמו חילוק שיש בדינים הממוניים בין מלם שמשתמש בחפץ שלו, שגדר השימוש הוא כפועל יוצא מזכותו והשלמת היעוד הממוני שלו, לבין מלם שמשתמש ברשות הפתוחה לכל, וגדר שימושו הינו מחמת שיש לו זכות במקום, אלא רק שאותו מקום מופקע מזכות אחר למנוע, והרי שאין בשימושו קיום של זכות כלשהי, וכן בעניינו, רשות היחיד מיועדת לשימוש של אלם פלוני בחופן חיובי, שהיא שלו ולא של אחרים, ושימושו בה נובע מזכותו, ויש בשימוש זה מימוש היעוד של זכותו ברשות זו. ולעומת זאת רשות הרבים אינה גם היא מיועדת לשימוש של אותו אלם, אבל לא בחופן חיובי, ולא בגדרו המסויים משאר אנשים, אלא רק מחמת שהיא מקום שמיועד לכל אלם, ולכן גם שימוש של שותפות, יחשב לשימוש היחיד, אפילו אם הוא מכוחה שותפים, שכל אחד משתמש

ומעתה יש לשאול מ"כ מאי נפקוה לינייהס, ובפרט להרי לגבי של אין משוויס לינייהס, ואף שהוא רה"י גמורה, לאית לה לרבע מחיצות. ועוד יש לבאר מה לקרו למחיצות שבת בשם לופן, ולא מאתנו זה מלבד פה, ולפי מה שבישלנו גם אין אין לופן בזה. ובישלו לבגדר מחיצה שלעשה לעניין גובהה וכו' שוויס הס, ומה שנשתנה ליגס הוא רק לגבי פעולת המחיצות יחד להגדרת הרשות, להחסרון בשתיס ושליטת טפח בשבת הוא ביחס לכלל המקום לאינו לי בזה להגדיר גובהו, וזה אינו חסרון בשתי מחיצות אלא חוסר יתרון שאין הס מגדירים את המקום ואינס פועלים יחד ביחס לכל המקום. ואין מחלוקת דב' או ג' מחיצות לאורייתא בלורך לגדול לל השליטי, אלא בגדר המחיצות יחד להגדיר המקום, ושתיס ושליטת טפח אינס מגדירים. אך כיון ללגבי סוכה מועילים יחד להגדיר המקום מועילים גם לשבת, וזה שס לופן לגבי שבת, היינו, לולאי לג' מחיצות שבת מועילים

השוואת מחיצות שבת וסוכה בדופן - מחיצות הפועלות יחד להגדרת מקום מועילות אף לאידך

אף אי לית להו גדר לופן, כי אין המחיצות הוא רק ביחס לגובה המקום, אלא לגדרס הכולל ביחס לכלל המקום הוא בלאחת. ושס לופן הוא במה שבכל מחיצה יש משמעות לאחיזה יחד עם שאר מחיצות. ובזה מבואר למאי לא למרינן מיגו בתל, לבתל לף לאחר למהני לידי התל לעניין שבת, ולף אי נימא לגוד לאסיק הוא שנראה המחיצות כאילו הן למעלה, וכאמור חשוב המקום גדול בגדרס כאחד, אין בגדר המקום האחד לעשות שייכות בין המחיצות, שהרי ביחס למקומס אין התל עצמו חשיב מקום, וביחס לעל פני התל אין לומר גוד ואסיק וגוד. ואולי י"ל כן גם במה למרינן בסוכה למחיצות ניכרות בעינן, כי הוא חסרון במה אלא מהני להיות חשובים כל המחיצות בגדר אחד.

מחיצה שלישית טפח בסוכה בהלבתה - חלק משיעור ז' טפחים וסתימת מחיצה ולא סגירה

ומעתה יבואר לשתיס ושליטת טפח בסוכה הוא לא אין בסגירת המקום, אלא לרבנן ליתא מקום זרס, ובעשויה כמבוי ועבדי ליה צורת הפתח אלא עריבן עליין לריך לטפח. אלמאי טפח הוא חלק משיעור ז"ט, ומועיל אפילו בחלוקתו. ולפי זה יבואר גדר המיעוט לגרעי הילבתא, דאע כ"ע מודי אלמאי טפח הוא חלק ממחיצה כהלבתה ואלאתא הלבתא ומיעוטא, והיינו, דלכאורה צורת לימוד זו קשה, דלמה אמרה תורה אין מחיצה שלימה והלבתא בכדי למעטו, והיה די בלימוד לטפח בתחילה, ובילאור הדברים כי יש גדר בטפח זה שהוא חלק ומקלת ממחיצה שלימה, ובזה יש לאון אם הוא כהתחלה של מחיצה, ואלמרה הלבה לחשיב כממשיך. או דהוא רק חלק ממחיצה ואאי טפח אלא משמעות המשכו יש לו לסגור לכל המקום, ויש להוכיח מזה למהני גם ביולא וגם בטפח שוחק ובתוספת צורת הפתח בחלוקת הטפח דהוא עצמו חשיב כמחיצת שבעה. וזה בהכרח גדר במחיצת שבעה עצמה, לאין היא במשמעות אחת ביחס לכל הלל, אלא היא לירוף, ומשמעות זו אין הוא גדר סגירה אלא גדר סתימה, וזה ליכא בשבת כלל. וכלאמרו וכי לסותמו אני לריך. וכיון לאין שתיס ושליטת טפח סותמים מקום,

ובהכרח שהוא גדר במחיצה עצמה ביחס לכל לד, להיות מחיצה הסותמת, וגם זה לינו בקצת לף ביחס למחיצה עצמה. ומכמ"ל.

רוח חיים בדופן סוכה ולחי - דופן סוכה, לחי, ופסי ביראות, משמעותן סתימת מקום

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בריאתית, וביחסם לחל לצני, שיש לכל לחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלף שכל בריאה עצמה נגמרה מלאכתה ביומה, לך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב ויום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדרים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בדהמה, שלף שאין היא בעלת דעה להינפע העבודה תסתור מנוחתה.

גדרי מקום ומחיצה השווים בשבת - שווים בגוף המחיצה ובצד ונשתנו בצירוף מחיצות למקום

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תוצלה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתוצלה לחרת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתוצלה של מעשה מחושב. ולוגמת שלף שאיעור לכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, לך כיון שאיעורי שבת נוגעים לחשיבות התוצלה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זלת בכזית חלא בגרוגרת. וזה פשוט מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לכ' יהודה, שלף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון דבר לחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתוצלה היא קלקול אין זו תוצלה הרלויה למעשה מחושב.

סדר השתלשלות גדרי המקום והרשות - מקום, קרקע, שטח, אוויר, מחיצה, גובה, וסיום המקום

והעולה מכל האמור, סדר משמעות למקום, א. מקום שתם בגדלו הכולל לוויר וקרקע בלחת. ב. קרקע בגדל שם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי לוכך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדל קרקע האמור וביחס לחשיבות הינוח, ויש בזה משמעות ללוכך ורוחב כגדל עלמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שלתיים. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדל הקרקע, ובזה יהיה יין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעלמה לא בעינן מחילות, ויהיה לי בסיום כל דהו או בהכלל שע"י סיבות שאינן גילור כמו בדה"ר או בדרכים לחרות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום חשוב דד"ט על ד"ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שכשנרלה שיהיה שטח (שהוא בגדל נפרד מלוכך ורוחב) בעל רוחב כזה, נשטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחילה אין הוא גדר בשטח לבד, חלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכדלמרן אין זה יין חלל לחית היא שלוקה עוביים ושאה לדדים ושיעורו שווה בשלוקת לוכיו לגבי גדר רוחב המוקף על חלל, ולחם היתה מחילת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לאוויר שמעליה.

יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר

גדר שיעור כחשיבות נוספת בדבר - שיעור אתרוג אינו בעצם זהותו אלא בחשיבותו למצוה

וביתר ביאור מה שאנו אומרים לשיעור י"ט אינו אלא בגדר גובה שטח ולא חלל, וכן בשאר, ואגב נבאר גדר שיעור שתם. להנה מעשה שמו כשיעור לדבר נשמע שאינו מגדרי הדבר עלמו, אלא רק כמה שיש לדבר חשיבות יותר לעול עניין, וכדבר המיועד לדבר. וכמו שיש למצוא בדין שיעור לאתרוג, דולאי אין שיעורו נוגע לעצם היותו לאתרוג שנאמר שבלתו יחשב דבר אחר ולא לאתרוג, לאין שיעורו נוגע לגדלו העלמי שהוא כדבר נאבאר כמה לאמרה תורה פרי עץ הדר (ולאנס למורכב

הוא חסרון בזהות הפרי, או בשלמות הפרי. ולפי הנ"ל יש לומר דהא דאמרינן במתרוג מורכב הוא חסרון לחין זה הפרי להתורה, לך לי נימא דלין התורה בפרי עץ הדר כללי יתכן לפף המורכב חשיב פרי עץ הדר, לך חסרון למורכב הוא בחי היות הפרי ממין אחד וכו') היינו, דלין למתרוג הוא בחין זה, והיות הפרי שלפנינו ממין המתרוג הוא לין עלמי בו ובזהותו, לך שיעור בגודל למתרוג חין הוא שיעור הדבר עלמו, דהרי מה שהוא עלמו (לי נימא דהוא עלמו, היינו, חין למתרוג) לא יורוח או יופסד בשינוי גודלו, ובהכרח לשיעורו הנ"ל הוא ביחס לדבר אחר, כגון, בהיותו ראוי לאכילה, או נענוע, או בהיות לו תוספת שם הדר וכו', וממילא לא יהיה השיעור גדר בחין דפרי עלמו, היינו, שנאמר לשיעור האמור בו הוא שיעור כמות דפרי, אלא גדר השיעור הוא בחי בהיותו בשיעור הנ"ל יתווסף לו חשיבות ביחס לדבר אחר. וע"כ לא תמצא שיהיה שיעור דבר כעפר שם הדבר, ויהיה השיעור הנ"ל לאו בר חילוק וחיבור, ולא נמצא בזה לין אלי שיעור, אלא בהיות בו השיעור הרי הוא כבר ובלא אינו.

הצ"ב מחצי שיעור אסור מה"ת - חצי שיעור בחשיבות מעשה ולא בשיעור חשיבות דבר

והנה אמנם מלאנו לאיכא למ"ד לחלי שיעור אסור מן התורה, ולכאורה יש בזה להוכיח אלא כאמרן, היינו, אלי נימא דגדר השיעור הוא כמות הדבר האסור ניחא, דנימא דבכל שיעור שאם איכא הצטרפות חלקים ובהכרח לכל חלק אית בזה שם דבר האסור, אבל אי נימא דאין שיעורו בעצם הדבר, הרי אין בחלי שיעור כלום לשמו העצמי הרי איכא אפילו בפחות ואעפ"כ לא אסרה תורה אלא שיעור שלם, ואין לחלקו שם לשלם כלל. ואמנם נכון שכן הוא מוכח כאמור, אבל אין זה ענייו עם האמור לעיל, דמה שאמרו לחלי שיעור אסור מן התורה אינו בשיעור שהוא חשיבות בדבר שבעצמו, היינו, שיש בהיותו בשיעור זה שם בדבר עלמו, אלא רק בשיעור שהוא חשיבות לגבי איסור מעשה (וכאלמ"ר התם לחזי לאילטרופי), וכמו במעשה אכילה ובמעשה מלאכה, דבשניהם השיעור הוא בחשיבות המעשה, וחשיבות המעשה היא לירוף חשיבות האוכלה הגעצית ע"י שיעור הדבר עם חשיבות דבר בעל שיעור זה, אבל בשיעור שאינו חשיבות בדבר כשלעצמו הרי לשיעורו הוא גדר הדבר האמור בתורה עלמו, ולא מעשה הגעשה בו (היינו, לאיכא למימר לחלב פחות מכזית יש בו חסרון בשם חלב, אלא רק בזה להאוכלו אינו חשוב שאכל ובגדר מעשה כשלעצמו, ולזה החילוק נתכוונו מי שחילקו בין חלי שיעור לדבר המבושל לבין חלי שיעור לדיבול דבר, והדבה טעו בזה), ולקלק בזה שאין לומר שיעור שהוא חשיבות דבר לשיעור שהוא חשיבות המעשה, ועמ"כ בזה בסוגיא לדיחוי במלות.

חילוק זהות הדבר משיעורו למצוה - ציצית ואזוב ששיעור שמם חלוק משיעור שיריהם למצוה

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחד, היינו, שבת בלשתית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקרא מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקרא מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעליין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של המעשים, שהוא

ביאור דאמרינן לשריפה קאי באתרוג - ביטול חשיבות שיעור המצוה ולא ביטול עצמותו באתרוג

והנ"ל אלא למי יליאה להולאה, לשם יליאה תלוי רק בדבר היולא ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יולא שאין גדר ליסורו משום מעשה הולאה להמוליא אלא משום יליאת הדבר, התם לא בעינן הנחה, אבל הולאה שהיא מעשה לאדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון לשאון הפסוק הוא לא תוליא בהולאה לאדם, יש לאמותו להולאה לשבת ולא ליולא לקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ל"ה היו) לכתב לטומאת המוליאים לשריפה בעי הנחה, משום לכתיב היה והוליא את הפר.

שיעור עשרה טפחים בלחי אשירה - התאמת המחיצה לגובה קרקע ולא שיעור בגוף הלחי

ותהיה זה בחינה משולשת ביחס לדבר והוא השם דבר מושג, השם דבר קיים כנפרד, השם דבר מושג כנפרד, השם דבר קיים כלורה, השם דבר מושג כלורה, השם דבר קיים כנפרד בלורתו, השם דבר מושג כנבדל בלורתו, והשם הדבר קיים כנבדל בלורתו. ובדוגמת שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מלילותיים החפץ כדבר והמקום כדבר

והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרדים החפץ כלבר לחד והמקום כלבר לחד וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונבדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני צורות נבדלות.

גדר שיעור בקרקע ביחס לשימושה - שיעור בקרקע כחצר ארבע על ארבע נוגע לשימושה

וזה הגדר הוא בשיעור קרקע שאמרנו דהרי ודאי שקרקע כל שהוא גם חשיב קרקע, ואם מצאנו שיעור הרי בהכרח להוא בגדר הקרקע שהוא ניתם לגבר לחר מעצם הגדרתה כקרקע, וכמו שימושם וכו'. וכמו מה לאין חלר פחות מחרבע על חרבע, דודאי אין זה נין בקרקע, אלא נין בשימושה, היינו, היות הקרקע ראויה לצמח שימוש מסויים, שיעורו בחרבע על חרבע (לאין נין חרבע על חרבע שיעור בקרקע כלל אלא רק במקום וכו', ותכמ"ל).

סימן יג

חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הצריך ביאור בירושלמי בפי תקרה - קושי בשייכות פי תקרה לקורת מבוי למעלה מעשרים

והנה מלשון זה שני לוגמלות הפוכות חלבים ונזיקין, דלחלב נחסר לפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא בדלונו ולא בחונם. ונזיקין חייב לפילו אם נעשה בחונם, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

ונמצאנו מ"כ מרבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הלשון והכוונה. הבקשה, היא יחס הדעת להיות האדם צריך שימוש, והיא התייחסות לעצמו כצריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעצם הדבר כממלא צורך הבקשה. לשון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמילות במשמעות המחשבה, ובזה שייך ליני חונם ולשון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר אחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר אחר.

גדר את רואה באילו יורד - קושי אי בעינן סתום ממש ומאי יורד וסותם

והנה ממנם המשמעו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיומת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר אחר במקום והעברתו שייך לקומתו, ובזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מלפשר קומתו.

חילוק גוד אחית מפי תקרה - גוד אחית במוחיצה קיימות ופי תקרה בתקרה לבדה

שאף שלמרנו שהמלילות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמלילות כמושג מלילותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עלמית לדבר מסויים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו לבד שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המלילות כמקרה בעצם. ובדוגמת שלמרנו אחד יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עלמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

חילוק מקום במוחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

ואם אכן י"ל להיינו לאמר רבא שאין מחלוקתם במה שחפץ ללקט לדבר אחר לפילו ר"ש פוטר, אלא מה' בלהקדיש, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאבד מלקט מלידו, וחלקו בלהקדיש, לר"י פטר כ' יהושע לפילו בשם אחר, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי לווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל בחותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, לכיון שאין גדר בדבר האסור להוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

והנה מזה תמצא הכרח לאין בין מחילות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעצם הגדרת הרשות,

שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכוב וכו', אלא רק כמה שהוא מגדיל את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיל מקום ביתם לרשות נצטרך להגדיל את חוויר הקרקע, שנגדיל את הקרקע לעניין רשות. וא"כ אין גדר המחיצות ביתם למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את החוויר עצמו, ואין זה דומה ביתם לקרקע, כי עצם שייכות החוויר ביתם לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חוויה לבד ולא לחוויר לקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את חוויה, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיל את החוויר, הרי שיש לו גם להגדיל אותה עצמה, כמה שהיא וחוויה שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

פי תקרה בהגדרת רשות לעצמה - התקרה כולה מגדירה רשות לעצמה ולא רק חוצצת שימוש

ומיניה שגדר מחשבה הוא כמה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיס תוספת מלאכה זו לבגד אחר, ובעי מחשבה.

ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים

גדר פי תקרה בכל צד ובכולם - חילוק בין חציצת צד לחיבור הצדדים לסתימות מקום

והנה זה ל"ב מה דבתחילה שלנו מאמלתרא להיכל, ותירלו להאי אמלתרא בתולם היתה, ולהו דילמא תבנית היכל כתבנית תולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי אתינן לבאר דעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על דב בדרך דילמא זה ל"ב, ונימא דבב ס"ל דאין תבנית היכל כתבנית תולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי דב נפשיה דמהני אמלתרא, ואמר דב יוסף עליה וכי מתניתא היא אלן קתני לה. וזה תמוה, הא דב גופא אמרה. ולקמן אמרי דבב אמר לך דל לא אנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא דב גופא סבר דבבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל דמהני אמלתרא, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הדינים.

א"כ מאלנו שלושה שמות ביתם לאחד השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביתם לאחד העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביתם למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת האחד מלאכה ליצירת האחד ומלאכה ליצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, האחד בהמתו ועבדו, האחד כעובד כעושה וכיולר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל,

מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה - ר"י סובר פי תקרה חציצה לכולם ורבנן לצד

שורש מחלוקת פי תקרה בגשרים - תלות במחלוקת אי שתים או שלוש מחיצות דאורייתא

שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריל את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בסורה מלוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחילוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ודלית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו או נשיפתו בסורה מלוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. וא"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון לותת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מעלת שלוש מחיצות על שתים - תוספת גדר במקום מחזץ אף לר"י דב' דאורייתא

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדר שיעור הנמלא בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדר שיעור שאין למוצאו כגדר בחפץ מסויים, וכמו בהולאת שני דברים שמתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שילטרפו למלאכה אחת, ואף שאין למלוא לירופם זה לזה (שנאמר דבזה נחשבים לאחת). ולכאורה בזה יוכרח לומר שאין זה גדר בחפץ מבחינת הנחה, ושמעשה בפחות

משמעות מחיצת צד לכלל המקום - ראיה מר"י דפי תקרה מועיל לגדר כולל דג'

משיעור יש לו כל משמעויות הנ"ל, אלא הוא גדל במעשה וביחס לשינוי מצב חפץ.

ומהא לסברא ר"י למהני פי תקרה אף ביחס לזה הרי ראיה שהוא סובר שיש בחלילה שאינה משמעות אלא לכל שלה להגדיר המקום בכללותו, כי יש בכל לכ עיקר גדל שיש בהיות בכללות הכלים יחד. ומזה יש להקיש לדין קורה, והיינו, שאף אם נאמר לקורה מקום מחילה, אין ביאורו לשווה דין קורה למחילת עשרה, אלא שיש בקורה להועיל יחד עם שאר מחיצות להוסיף בהגדרת המקום כמחוץ (משא"כ למ"ל להוי מקום היכר שאין הקורה עוגנת להוסיף גדל במחיצת המקום אלא להיכר בעלמא), וכיון שכן הרי שהיה לומר שאין משמעות לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה אין לכ' למה לביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה כחלק ממבנה המבוי ולא כהגדרת מחיצה

וזהו שכתוב לשמור מצותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בציווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ולמי שמי שאינו מולא גזיעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימלא הדרך למקום הרחוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר על מנה, כלום הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו תבינו, וכי אין די בזה שרוצה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעשות מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצותי, דשם לו הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

ביאור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קודם הכללתה עם שאר מחיצות

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים בקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרצות של החפץ.

דעת ריב"י ברואין בקורה וגשרים - חילוק רואין בקורה כהקדם דהקדם כמו יורד וסותם

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"א בביאור דברי תוס' למחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עצמה (לפילו מחילה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנרצה להגדיר שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

סימן יד

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת

גדר מקום מכלל דין הוצאה - שם הוצאה ביציאת הרשות וביציאת החפץ מרשות לרשות

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משעת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנס. והאמת לכולהו היא היה, שביחס לכליית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיצנס, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שיליעת חיתוך ואכילה, ולאי שהם גדר במעשה עצמו (אלא שבאלבישים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה אכילה בחלב, אלא כמה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטאו בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון דמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא כמה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

ובאמת להיא גופא קשיא לאי שבת כ"ה משום שבקי וכו', לאמאי הוה בשיעור ל', והא אמרינן רב אמי ורב אסי דבג' כבר הוה פירצה, ולקמן אמרי' דר"ה לא פליג אדרב אמי ורב אסי (וביותר לאינהו אייתי בראיכא גילודי ואעפ"כ הוי בג', וא"כ כ"ש בדר"ה לאיכא גילודי וריע טפי להול"ל בג'). ואמנם כאמור פרש"י דמילתו אייתי לאיכא לפם ל', וכן מוכח מגמ' להקשו מדרב אמי ורב אסי דמתיר בפירצה עד עשר, וא"כ היה לומר דע"כ הוי פירצתו בד' ולא בג', אלא לפ"ז תוס' הנ"ל דטעמא דר"ה משום שבקי וכו', ואע"ג דרב אמי ורב אסי אמרו בראיכא פם ל' ליכא לחשש דשבקי, ולכאורה ק"ל דר"ה ס"ל לגבי חשש דשבקי וכו' בראיכא פם ל' ולאיכא גילודי הוי כבראיכא פם ל' ואיכא גילודי, וקשיא מה דשאני שיעורייהו כנ"ל.

גדר רשות כמקום המיועד לשימוש - רשות מקום נפרד המיועד לשימוש ולא נפרד סתם

ובגדר זה אין להכליל ריבוי רשויות נפרדות, והיינו, שבמה שאמרה תורה שלא להוסיף מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוראה, וגדר כולל שיש למנות בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני,

גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם כמקום וברשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

בגדרם כרשות. ובגדרם במקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שמינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד למיזה דבר ממה שמינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו למחר.

ארבע רשויות שבת בגדרי מקום - רה"י ורה"ר מיועדות לשימוש, כרמלית ומקום פטור אינן

ונמצאם כולם בתרבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ביניהם, שאין טלטול תרבע למות הוא עניין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' למות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שבשהמקום לחיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל ברה"ר ובכרמלית שאינם מקום לחיל, ולא יאסר ברה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס לא מקום.

הרצון הוא מחשבת קיום מלאות, והיא משם רצון כלשם הרצון לא מקום לחל ולף שבזמן שהוא רצון אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו לא המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן בלשם שיש בדעתו יהיעה לגבי המצב הרצוי להיות בו ובשילה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

דין הוצאה ברשויות לפי הנ"ל - איסור מרה"י לרה"ר ולכרמלית משום שוני מקומם ושימושם

וכן כתוב שאת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחל כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לשבתות שתעשוהו לחל, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה ליזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן לין הבערה לחלק לו ללאו יאלת, כי ליבר מיחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

שייבות רשות עם אחידות המקום - שימוש אחד מגדיר רשות אחת ומקום מאוחד מחיל רשות

ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות

ותראה שעכ"פ שני נידונים אלה הם לחל משני פנים, ושאניהם מכוונים על מהות הגידול, ולמנם היה נראה שיש לומר בלו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרלה והעידוד הבלתי נראה, ולכ"ע הגידול נאבד לו אינו נאבד מכל הלדדים, רק שחלקו כמה לדדים תעשה פרלה, ויהיה קלקול בגידול החמור (ולמנם שיש לפקפק בחלוקה החמורה בין גידול ופרלה, שפשטות הלבדים שהן דבר לחל, היינו, שפרלה המקלקלת היא היא חסרון גידול, וגדלו לחל. אבל לחל העיון יש למצוא מקום שנחלק הגידול והפרלה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגידול מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

גדר רשויות הכולל הוצאה כמעשה - משמעות מאחדת בחפץ המוצא עצמו הכולל שלוש מצבים

ועכ"פ נמצא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש לחם, והנה תמצא שימוש לחם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמילה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך לחם לחל הוא בדוחב ל"ל, והילוך לרבים בדוחב ט"ז לחה, והילוך ליחיל דל"ל הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו דוחב ל"ל הנלרכים לו. והילוך לרבים לט"ז לחה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה,

חקירה במעשה דהעברה מרשות לרשות - אי גדר האיסור בעצם עזיבת מקום החפץ בלבד

אלא דלמ"כ הרי ליש להקשות להה קימ"ל כהה דלמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב חס לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליך, ולכאורה דברי ר"י שייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניח או על כל פנים שלא התכוון

חילוקי שמות במעשה הוצאה והעברה - הוצאה, הכנסה, העברה, וחילוקי מעשים בזריקה והושטה

לכך, למה יהיה לחי לידי חיוב חטאת, ומשמע שלפ"ז יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליך לפי שם לא חשב להניח מין זה חסרון בעקירה.

השוואת הוצאה והכנסה מול העברה - הוצאה והכנסה שוות בסברא והעברה חריקה צריכות לימוד

ואם נגדיל את משמעות חפץ במקום נגדיל
בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא כורת חומר, שהוא כורת דבר שאינו שותר קיום לחד עם חלל, ומה שהוא צריך חלל, ומה שהוא נחשב מקויס ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו שותר שימוש לחד עם מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו שותר שימוש לחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא צריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת

שלושה חלקים במציאות מעשה הוצאה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

ולפ"ז יש לבאר משמעות מחילות ביחס למקום בעל ד' לדדים, ומה לחית ביה שני גדרים, גדר לד מסויים לעצמו, וגדר כל הלדדים כלחד. והיינו, שלפ דגדר מקום המוקדם כמובנע הוא ביחס לאוכך ורוחב כאמור, ול"ב הרי כל לד מהווה הגדרה עצמית לאוכך ורוחב דלד שלו, ואם נרצה להגדיר כל לדדי מקום בתופן גמור נצטרך למרבעה מחילות. הרי שביחס למקום עצמו יהיו כל לדדיו בגדר אחד, ואם נרצה להגדיר המקום בתופן המועט, נצטרך לשני מחילות. והיינו, שיש בשני המחילות הנ"ל שני גדרים, האחד, הוא הגדרת המקום, כי יש בהגדרת שני לדדים יכולת להגדיר ריבוע דמקום. והשני, בגדר מחילות עצמם, שיש במחילה משמעות נוספת בהגדרת מקום, דבשבת הוא מניעת רגל רבים, ובסוכה הוא חיבור מקום לסכך.

חלק השינוי במוציא דרך רשות - משמעות מעבר החפץ ברשות האחרת דרך רשות הרבים

וכיון שמשמעות לונם ולנון מתייחסים לקיום מלילות יתכן שיעשה לדם מעשה בלנון למעשה לד לא יחשב כך ביחס לתוללה, וכן ביחס למי עשיית דבר שכיון שהלונם מתייחס למלילות לא יהיה הלנום כמי שעשה, לד ביחס למלילות שנעלה שלא עשה, שייך שיהיה לנום עליו, ונפרט.

גדר חלק השינוי בהיעדר מקום - מצב החפץ בשעת המעשה כנעזב, ללא מקום, ולמקום

ובתום' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל דפליגי ר"ח ורש' לפילו בדליכא חיפופי, וע' בדש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש דהא דחלקו בנפדלה ולא בלידי דה"ל, הוא משום דשתם לידי דה"ל חיכא חיפופי, וכן שתם דש"י בכתובות (לא: ד"ה לידי) דל"ת דלמר לידי דה"ל כדה"ל חיידי בדליכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לחילקו בין דליכא חיפופי לדליכא, ומשמע שיש בזה שני גדרים נפדלים במשמעות לידי דה"ל דלאי הוי כדה"ל.

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - שלוש משמעויות בחפץ בשעת המעשה המאחדות את העושה

והנה מלבד מה שכל לחד מחלקי העיכוב, היינו, הלדדים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הגדלה יצנו מושג שנקרא פילוש, והיינו, שבשם שני לדדים פורצים לשטח הגדלה מכיוונים המתחברים בפריצתם (המוגדר ע"י דדכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לדון האם הוא מקום היות כל לד פורץ עד הלד שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירצה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחילות הקיימות) או מקום שיש שני לדדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מלדדיו ליו.

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

גדרם הכולל והחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש וסוג המשתמשים והשימוש בהן

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג' לף מי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה מיד זה כמו למעלה מג', דתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ומנסם פשיטא דלר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ מיכא נפק"מ, דהא למרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם לפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

ואחר העיון נראה לף בדברי רש"י הרשמונים בפירוש דרב אמי ורב אסי אליבא דרב יוסף גופייהו יש למנות שינוי דברים, דבתחילה כתב דמה דלא בטלה תורת פתח וקורה מן הרשמון הוא משום דהוי פתח לר' הסמוכין לו, וביאר למה דחשיב פתח לר' הסמוכין לו הוא הואיל ור' אוכך רשויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי המי ר' רשויין לקורה, אבל לקמיה בביאור פשוט דפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דלף דאיתא לקורה מצד עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מיהא בטלה קורה דהאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לר' הסמוכין לו הוא משום שר' רשויין לקורה, למה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' רשויין לקורה.

חלקי המעשה להגדרת מצב באיסורים - חלוקת גדרים בין עושה, מעשה, וחפץ, בכל איסור

והנה בהולאה יש למנות את נושא חפץ האיסור במלאכת הוצאה - חפץ, מקום, מקומו של חפץ, וחפץ במקום

המיסוד בשניים, בחפץ המונח ובמקומו, ויש למנות בזה מרבעה פנים, בחפץ, במקום, במה שיש לחפץ מקום, ובמה שיש במקום חפץ.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), דיניס שהם במקום עצמו, ודיניס שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבוא, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

גדר מקום המוזכר בדיני רשויות - מקום שלעצמו המכיל דברים ומקום של דבר ללא עצמיות

והנה לף שלגבי מקום שהם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלשון שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

שני תנאים בשם מקום רשות - שיהיה קרקע ולא אוויר ורחב ד' על ד'

ותנאי הרשמון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שלף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב ברשות צריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, וביאור הדבר הוא כי אין גדר מקום ברשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא צריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. וביאורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו במקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

תנאי קרקע להנחת דברים ברשות - בסיס קבוע המאפשר קיום דברים ומיקומם ביחס למקומות

ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי

שלושה גדרים במקום בחלל ורשות - חלל כשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסויים

וכמשנ"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, מורכו, רוחבו, ושטחו. ולפ שמושג שטח נפרד ממושגי מורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי מורך אלא במורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם במורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדילו באחת, שכל מורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי מורך ורוחב, ולפ השטח יש לו מורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, מורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל המורך והרוחב, כמו דין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל"ט, ולפ של"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיל שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו ובהיות לו כמות שטח, ולפ שלגדרי מדידה נשתמש במושגי מורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאחים שאינו שיעור במורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

שלושה גדרים מקבילים בחפץ שבת - דבר בלי מקום, חפץ ביחס למקום, וכלי לרשות

הבקשה היא מחשבת המורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שצריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב האדם שצריך הוא באכילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם צריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מהלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר האמורים אינם שייכים לגדרי הולאה שהם בחפץ ומקום, אך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, והבדרה של מקום נטול דברים, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושאל למקום שיש לו אפשרות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ורשות מושאל למקומות שמוגדרים לשימוש מסויים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיר דבר שלא נח כלא נמלא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמלא ברשות לא מוגדרת כנמלא בחוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמלא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי שצייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ל', דבר בחוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך בזה שאחר היחס של כלי למקום מסויים נגדיר רשות כמיועד לחפצים מסויימים, ויבדלו החפצים לשונותם השימושית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמלא במקום שרצוי לשימושו נחשב כנמלא ברשות. וכיון שהגדרנו כך לפשר להגדיל רשות כמקום שתופס כלים הנמלאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיל כלים ככלים שלפ שעדנו רשות עדיין נחשבים ברשות שתפסה לותם. וכיון שיש כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיל שרשויות יוכלו לתפוס רשויות אחרות להיות נספח אליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנפסח נוכל לומר שכלים הנמלאים בהם לפ נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שלפ שיש בהם כלים לא יוכלו הכלים להגדיל הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך אותו המקום ישנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמלאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמלאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמלאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמלאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימלאו דברים שצייך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שדברים נמלאים במקום שצייך שיהיה מיוחד

לדבר, הרי שיוגדל שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחד בלא שנמלחים בו, הרי שיחשבו כנמלחים במקום לחם. וכיון שבמקום ישנם לדברים שנחשבים כנמלחים במקום לחם, לז יהיה גדל במקום עצמו שהוא מקום לחם, וכיון שיהיה המקום מוגדל כמקום לחם, הרי שגם לדברים שנמלחים בכל מקומותיו יחשבו כנמלחים במקום לחם.

אסיפת ממון, וזה שייך בלורך עתידי שלינו מסויים, ובחפץ הרלוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית תכילה (לו שווה כסף).

סימן טו

בגדרי שיעורי הוצאה

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות

לשון הרמב"ם בדיני שיעורי הוצאה - עקירה והנחה ושיעור המועיל בהוצאה מרשות לרשות ובהעברה

המשמעות הלשונה הוא משמעות של קירבה שלדם משתמש בדברים כקיבוב, והלוגמא הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו הלדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש לדם משמעות זו היא משמעות קיבוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום לגבי לדם.

דקדוקים מלשון הרמב"ם בהלכות שבת - חילוק בין הוצאה לעקירה והנחה ולדין העברה ברה"ר

ואם כן י"ל להיינו לאמר דבזה שאין מחלוקתם במה חשב לגבי לקט דבזה לפילו ר"ש פוטר, אלא מד' בלהקלים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקלים, לר"י פטר ר' יהושע לפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי לף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, לכיון שאין גדר בדבר האסור להוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא בלבד - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"ר

ועוד יש לנו להקלים בזה מה שכבר ביארנו במק"ש שיש לחלק גדר מקום לשתי משמעויות, ושתיהם נודעות מצורך הלדם במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לשימוש הלדם וממילא לחפלים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש לדם בחפלים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש לאדם צורך במקום לשימוש ונוח, ומצד לשימוש במקום לחפלו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפלו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפלו בלותו מקום, ומצד שיש לאדם בחפלו הוא הקובע חשיבות החפץ, ומצד במקום להנחת חפלו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש הלדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תשמיש ורה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש לאדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות לף שהם מלותו הסוג (כמו ד"א שהוא תפיסת שימוש מקום לחל לאדם וממילא גם לגבי חפץ), לבל יש ומקום מסוג לחל לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג לחל משם שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו משמעות חלוקה בתוכו.

גדרי הוצאה והכנסה במצב חפץ - כנוס ומוצא כמצבים קיומיים בחפץ וסברת מה לי

ועוד לאמרו שמלשון הכתוב לאו תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ולאמרו שאמנם לף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ומה מחשבה היא במה שאינו בנמלא עליון (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה

נתמעטו האומרים לעיל שמעצה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההנעה תקובה כדבר לעצמו, אלא היא מצד של המיטה, והמיטה בעצמה, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעצה דבר חשוב בדבר, ואם מלאכה אחת היא מעצה בדבר, וכמו מלאך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

ונמצא כמו כן לומר שאם ירצו חשיבות אלו נאמרו כחלק מחיסור החלם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת החלם להגדיל לותם כחשובים, ואף שעיעור הולאה הוא גדוגרת, אם יניע אדם פחות מזה יחשב כגדוגרת. וכן שאף שמלאתו אלא יעבור אדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת החלם להגדיל מקומות אחרים כחשובים כמו ידו וכו', הרי שיחשוב לותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

וכן לרה"ר שאפילו הנמלא בה חשוב כמולא, כי יש לאיכות ברה"ר שאין כלל מקומותיה חשובים להיות

איכות רשות הרבים בהפרדת מקומות - רה"ר מפרידה מקומות ואין חפץ המונח בה במקום אחד

לאחר, ולדבר שהיא מפרילתם, והיינו, שאמנם ביחס לגדל כנוס שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, לך יש גם לאיכות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, לפילו במקום שיש להחשיבו כאחד מלד עלמו וכמו מקום הנאתו של אפן (היינו אפן המונח כבר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יאבד להיות מקום לאחד ולא יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמלא בכמה מקומות ואין לו מקום.

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת לות הדור וכדלאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עלמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקדר עמה ועמה בשלום. ועוד לאיתא רבי לומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו אימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

גדר רשות כרמלית באיכויות הרשות - אין בה איכות רה"י ולא רה"ר והמוציא אליה פטור

ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר

ועיין לה כי עיכוד לרכיס שנו כאן, שיש לוכך של העוסה, ויש לוכך של הדבר שנעשה, ושניהם כ"ש פוטר. ולא חייב כ"ש אלא ביש לוכך של העוסה בדבר שנעשה ובהולאה, היינו, מקומו של אפן, ולוכך, היינו, לקבות בו וכו', ופשוט למוליא מאמה לכל חייב, אלא גרע לוכך בקריאת האפן מלוכך בקיומו.

העברה ד' אמות בלשון הרמב"ם - העברה ברה"ר צריכה עקירה והנחה ושיעור מגדר מעשה

ועכ"פ נמלא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמלא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרגיל הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא ברוחב ד"א, והילוך לרגיל ברוחב ט"ז אמה, והילוך ליחיד לד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"א הנלרכים לו. והילוך לרגיל לט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה,

חילוק מלאכות שבת לסוגי תוצאות - עילוי חפץ, יצירת דבר חדש, ושינוי מצב כהוצאה

והדעת תכיל את הילשות שיש לאדם הן בלופן כללי, מה שיסיג המוסגים ואת הילשות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה משמעותם לדבר קיים וכו'.

חקירה באיסור העברה ד' אמות - אי משום שינוי מקום ברה"ר או התקדמות במקומות

וכן משמע שלא נאסרה העברה ד"א אלא ברה"ר ולא ברה"י, ובהקדם מש"כ לעיל יש לחקור אם זה מגדרה השלילי של רה"ר או מגדרה החיובי. והיינו, אם זה מגדרה השלילי ביאורו שגדר איסור העברה הוא משום שינוי מקום, וזה שייך רק ברה"ר שאין מקומה אחד, אבל ברה"י כיון שאפשר במקום אחד הרי שלא שייך העברה. או שזה מגדרה החיובי, וביאורו שגדר העברה הוא גדר של התקדמות וגדר השיעור הוא משום שיש בד"א כה התקדמות רובי מקומות, וזה שייך רק ברה"ר משום גדרה החיובי שכולה חוץ ואין מקומותיה מתאחדים, אבל ברה"י כיון שאינה כן וכנ"ל הרי אלא שייך כה התקדמות, והוי כפחות

פחות מל״ח, ולכאורה יש לפקוע זה ממה שלא נאסרה העברה בכרמלית, ואף שהיא לאינה מקום לחל כרה״י. ונראה שאיסור העברה ברה״ר הוא מקום שיש בזה גדר התקלמות.

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה״י ורה״ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

ולכאורה היה נראה לומר שמעשה העברה הוא בעבדו מרשות לרשות, היינו, מה שקודם היה ברשות זו ולח״כ ברשות זו, אבל ל״כ יקשה לומי חייב לחר שיש הפסק הילוך שבתוך הרשויות בין עקירה והנחה, ולבן עזמי ניחא לסבר מהלך כעומד דמי, ולכן אין הפסק, אבל לרבנן דמהלך לאו כעומד, בהכרח שאין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעדיין יש לדון אם זה מקום שהיא מעשה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיל את העקירה והנחה כהעברה מרשות לרשות, או שהעברה תקובה העברה בגלל מעבר עצמו, ושהליכה אינה הפסק.

מקור חילוק רשויות משני תשמישין - רה״י מוכנה לתשמיש קבוע ורה״ר מוכנה למעבר והילוך

ומעתה יבואר לבבי אבוי מה לאא חשיב ילו רה״ר ורה״י, והיינו, שכמו שאמרנו שזנה משמעות מקום חפץ בין רה״י לרה״ר, שברה״י גדר מקום חפץ הוא ביחס לשימוש להנחה, וברה״ר הוא ביחס לשימוש בפועל. וע״כ תהיה משמעות זו גדר ביחס להגדרת ילו לגרילה בתר גופו.

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב לחל לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ואזה שייך לומר להאלם מקלם קודם לה׳, ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה׳ כשבור וביכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

הכנסה והוצאה כשימוש תבליתי ואמצעי - רה״י מקום שימוש תבליתי ורה״ר מקום שימוש אמצעי

והביאור בזה בהקדם מה לל״ב חיב בכלל יגדיל שימוש הרביס גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע״י שימוש בה. ובהכרח שאין זה בין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לאפשרות שימוש, ובזה יש לרביס להגדיל את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ״ל הוא מכוחס (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע״כ עצם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע״י הרביס, וההפך שהוא מגדיל את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לסתם לוויר מקום שאין שייך רשות בלוויר אלא בקרקע).

ג. גדר שיעור ד׳ אמות בהעברה ובשטח

גדר שיעור ד׳ אמות בהעברה - החפץ במצב התקדמות ואינו מתקדם למקום מסוים ברה״ר

והנה זה ל״ב מה לבתחילה שאלו מאמלחרת להיכל, ותירלו להאי אמלחרת בחולם היתה, ולהו דילמא תבנית היכל כתבנית חולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי אתינן לבאר דעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על דב בדרך דילמא זה ל״ב, ונימא דרב ס״ל דאין תבנית היכל כתבנית חולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דמהני אמלחרת, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא אאן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן אמרי דרב אמר לך לל אנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר דרבנן לא למזוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס״ל למאי אמלחרת, ומה מאי ליה תנאי כיון דס״ל שני הדינים.

ביאור שיעור ד׳ אמות בהעברה - מעבר במעשה אחד המבטל חשיבות היות הדבר במקומות

בהגדרה של מחילה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חולשת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לל והגדרתו העצמית ובלרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרלית בפני מי היא חולשת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמובילים למיעוט בחטיחות המחילה (עומד מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום

הנחלץ (ובהגדרתו העצמית) ולא במחילה שעליה לא יחולו דינים ונאמר כה שהיא קיימת בשלימות או שחינה כלל (ע"ע לעיל שמלתנו שתהיה במחילה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן בו אנו דנים על מחילה במשמעותה העצמית).

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמולידו, ולפ מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה תשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה להחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרנו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', לאין זה גדר בתוכלת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

דקדוק לשון הרמב"ם מתחילה ועד סוף - היות החפץ בהעברה בכל הד' אמות ברצף

ובזה יבואר גדר מקום המותר בטלטול על גבי סתמיים ואסור ביותר, והיינו, שיש ברשות זו סיבה לגזירת איסור טלטול, ואעפ"כ בפחות מבית סתמיים אינה אסורה, למה שגזרו חכמים טלטול יותר מל' בכרמלית משום שדומה לרה"ר, הוא בגדר מה שאמרנו שאין חפץ תופס מקום ברה"ר, ולפ בכרמלית גזרו משום הקושי להבחין בגדר זה ולהבדיל, וא"כ איסור טלטול הוא בגדרי המקום. לך כמו שכתבנו לפ שם רשות אינה תופסת מקום הרי שאין משמעות למעשה העברה אלא שם העביר ל' אמות, ובפחות מבית סתמיים יחשב מקום המוקף במחילות כמקום ל', משום שיש משמעות במקום המוקף מחילה לבד שהיא מחלקת כל הרשות למקום אחד, לך ביותר מבית סתמיים אין המחילה לאויה לאחד המקום, וא"כ אין הוא כמקום ל', והלכן לגזירת כרמלית משום רה"ר.

גדר טלטול בבית סאתיים בקרפף - מחיצה מאחדת שטח עד בית סאתיים ולא ביותר

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מבריית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עצייה חשקה של שלימות ישראל עם השבת.

שיעור ד' אמות במקומו של אדם - חילוק בין שיעור תפיסת מקום לשיעור מרחק בהעברה

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא נותת חומר, שהוא נותת לבד שאינו סותר קיום לחל עם חלל, ומה שהוא לריך חלל, ומה שהוא נחשב מקוים ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחל עם שימוש במקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש לחל עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא נותת חלל, שאינו סותר קיום לחל עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחל עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש לחל עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיר את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

שיעורים בשטח באורך וברוחב שווה - שיעור אורך המוחל על שטח מול שיעורים איכותיים

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או חוויר, והשני, הוא סיבת מה שנח, וזה בשני לופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שאינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה סתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמצא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל בחוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולפ שאין זה תמיכה כדי לי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה ללא), אבל אין הגדר שהוא נח אאותו והאותו מקומו (וכמו שלמד ר"ת בטח על פני

לבינה דבעינן שיהיה מקום ד׳), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא לויד רה״ר דשולט על עקרה (ומקום ד׳ דיליה, כ״ל או להוא תחתיו (ונלטרך לומר דלא בעי תוך ג׳ לענין הנחה מע״ג מקום ד׳), או דלא בעי מקום ד׳ אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יל וכו׳, אבל המונח בלוויד הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט׳ שלינו רחב ד׳).

סימן טז

בגדר שיעור ד׳ אמות (מח.)

א. מחלוקת ר״מ ור׳ יהודה בשיעור שבו איש תחתיו

מחלוקת ר״מ ור״י בשיעור ד׳ אמות - תפיסת מקום האדם בטלטול כלי ברה״ר ובתחומין

ואם לכן יבואר שמנם לגבי לירוף סתם יין לריך שיהיה לרך עליו, אבל הכא לרק העבירה ברשות ולא הניחה, והרי לחסר בעיקר מעשה הולאה להחלי שיעור השני (להא משמע שלף שהעביר החלי השני בתוך ג׳ לקרקע לפני שהעבירה מלטרף, שלוחק לומר לשחה רק כשהגיע מעל החלי הרלשון, ול״ל הרי ללא חשיב הנחה לף במעביר, ומה הועיל לירוף מה שלא הונח, ולקמן בגמ׳ בעו מי מיכא לליחוי בשבת. ודו״ק) לליכא להנחה גביה, וזה לאר לגבי לכיון להחלי הרלשון מונח, יש לו להחשיב החלי השני העובר עליו גם הוא כהונח.

ונקדים בזה מה שכבר ביארנו במק״ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההולאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקילור הלבריס שהובללו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה למחל משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפשם נשלח העושה.

גדר שיעור ד׳ אמות באדם - מקום תפיסת פישוט איברים מול מקום השתמשות בחפץ

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. והחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה כמובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ילירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה ברשית נגמר ויברך אותו ה׳, וע״כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע״כ כן נקרא היום יום השבת.

שני פירושים בפסוק שבו איש תחתיו - תנאי במקום ישיבה עצמה או הגבלת מעשה ישיבה

ובביאור הדבר נראה, שהנה כאמור תרוויהו יליפו לה מליצנא לקרא שבו איש תחתיו כתחתיו. ויש למצוא בזה שני פירושים, או לאייכי למקום ליציבה שאמרה תורה שמקום יציבתו של אדם היא כתחתיו, והיינו, שלולי ליאור לתחתיו היה לומר כיון שיציבת אדם היא בשמה או פחות (וכדאיתא בגמ׳ סוכה ז: ושם), הרי שזה נחשב מקום יציבתו ולא יותר, וע״כ אמרה תורה שיציבה היא כתחתיו של אדם וכו׳. או לאייכי לשיווי שמה שאמרה תורה בשיווי ליציבה הוא שיצב אדם כתחתיו, והיינו, שאין זה גדר ביציבה עלמה, ויציבה עלמה יתכן שהיא בפחות וכדאמרן (או יותר ושתהיה יציבה בכמה מקומות גם כיציבה אחת), אבל אמרה תורה שיציבה האמורה היא במקום כתחתיו. ואין גילוי לתחתיו ודין ל״ח הגלמד היאינו התאמה של מקום יציבה לגדר מקום אדם, וכי אין יציבה מגדירה מקום. אלא דין המגביל יציבה כמעשה

שאינו שייך לגדרי מקום למקום אלא, שאף שיתכן שהוא מגדיר את היציבה בגדר זה אין זה גדר יציבה.

ואף למאן דס״ל דלחי מקום מחיצה אין הכוונה שלחי עצמו חשיב מחיצה, לחפילו לגבי שם ד׳ מחיצות לא חשיב, אלא ביאור גדר מקום מחיצה ליליה הוא מקום דבלילוף הלחי למבוי נחשב שהמבוי חלוק מרשות שלפניו כחילו היתה לו מחיצה, וזה גדר לחי מקום מחיצה, היינו, שתיקון לחי הוא מקום שע״י יחשב שיש למבוי מחיצה. ולפי״ז ל״ל ביאור חילוק גדר לחי אי מקום מחיצה אי מקום היכר הוא, דגדר מחיצה הוא עצם החלוקה שנעשית ע״י המחיצה. אך גדר היכר הוא מה שניכר לורת הרשות, ואף למנם שאין לחי או קורה חוצצים למעשה את המבוי מרשות שלפניו שהרי ניתן לעבור בו אבל מורים על הפרדת הרשויות.)

נפק״מ בין פירושי שבו איש תחתיו - תפיסת ישיבה את מקומה מול הגבלת ישיבה למקום

ובזה יבואר שייכות המשך דברי רבה בגמ׳ שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, לאחר שביאר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח לגדר מעשה בנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, ביאר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנת תבירת, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב לכיון שאין ביני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם ביני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבררים מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא כמה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר שמייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כוחו מעשה היזק, אלא בכוח שיש בו כדי להזיק.

חילוק טלטול חפץ בתוך ד׳ אמות - שיעור ד׳ אמות כמידת מקום או כמידת מרחק

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולמונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולאותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מחשבת חיסור וכוונת ד׳ לבריס,

היתר טלטול פחות מד׳ אמות - חילוק מקרים במקום חדש מול הפרדת המרחק לשנים

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד יש נם היגים מסוימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלגיד שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ואף לגבי אי למרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבילמנו לעיל אין לומר שזה חלק מהלוך לגדול את הרשות הנפרלת אלו שהיא על עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מלאנו שילטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל שנניהם עולים על הרקיע, ובהכרח שאין זה בין שרשות היחיד היא לחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את היניה לכל גובהה.

מחלוקת ר״מ ור״י בגדר ד׳ אמות - ר״מ סובר מקום אחד ור״י סובר שיעור טלטול

והנה במה בילפי פטור לזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת לכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה לממ״נ אי לחסור מקרא אלא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה החסור וחטא בשגגה בעשותו לותו וכו׳, ואי אינו לחסור מקרא אלא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו לכתב רש״י לאי פטורין מתעסק בשבת מקום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט לאשר בחטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

גדר ר׳ יהודה בשיעור ד׳ אמות - מקום שאין הזזת חפץ בו נחשבת שינוי מקום

ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה״ר

חקירה בארבעה נושאים במעשה העברה - מעשה, חפץ, מרחק, ורשות, ושיעור ד׳ אמות ביניהם

ואם מכן יבואר שמונח לגבי לימוד סתם מין לריך שיהיה דרך עליו, אבל הכא דרך העבירה ברשות ולא הניחה, והרי לחסר בעיקר מעשה הוללה להחלי שיעור השני (להא משמע שאף שהעביר החלי השני בתוך ג׳ דקרקע לפני שהעבירה מלטרף, שדוחק לומר דשחה רק כשהגיע מעל החלי הרלשון, ות״כ הרי ללא חשיב הנחה אף במעביר, ומה הועיל לימוד מה שלא הונח, ולקמן בגמ׳ בעו מי מיכא לליחוי בשבת. ודו״ק) לליכא להנחה גדיה, וזה לומר דבא לכיון להחלי הרלשון מונח, יש לו להחשיב החלי השני העובר עליו גם הוא כהונח.

צדדים בחקירת שיעור ד׳ אמות - מקום החפץ, חילוק מקום, כמות העברה, או מרחק מהמקומו

ומאחר שמלאכת הוללה בשבת נוגעת במעשה הלם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה הלם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע״פ מה שעושה בהם הלם, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה הלם, וחוזר שיכול מעשה הלם להגדיר החפץ והמקום.

גדר מעשה העברה לפי צדדי השיעור - הזזה כל דהו למרחק או מעשה שינוי מקום

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם להשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שמונח בלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לבכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולמונחים נפרדים.

ארבעה גדרים אפשריים באיסור העברה - להזיז ד׳ אמות, לשנות מיקום, להרחיק ממקום, ולהוציא

דבר המקויים דבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עלם התקיימות דבר בו במקום הינוח, שאין מנוחת דבר מחוייבת מעלם קיומו. וזהו גדר במקום עלמו, אך ביחס לדבר שיש בו או שאייך שיהיה בו.

חילוק בארבעת הגדרים האפשריים בהעברה - מקומות נפרדים מעצמם מול מקומות שמשמעותם ביחס למעשה

והנה יש לבאר במימרא דרבא ובהא דבעי בשיתוף עניינים, ובמתחדש בכל חד וכבותא שיש בו יתר על קודמו. ולפוס ריהטא נ״ל כך. בעיקר מימרא דרבא בהוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, או נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ׳ בגדר המתחדש בדברי רבא דהו״א דבעינן עקירה והנחה בחלא מחשבה והא ליכא. ואמר רבא לחייב אף בלופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

המשותף והחלוק בארבעת גדרי העברה - זיווג הגדרים בזוגות לפי מקורות השינוי ביניהם במעשה

וע״כ יהיה משמעות הוללה דווקא בדבר הממוקם משבבר, ובהיות ממקום לאר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הוללה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמלא ביחס לגדרי מנוחה לאיה ליה.

בהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לצורך הרחקת מפריע מסוים, שגידור זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הנובע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסודו בהרחקה מן החוץ, דבי שאינו מתייחס למפריע מסוים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הוללה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוללה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מבב זה ביחס לזה.

וכן יש להבחין כי הגדר השליכי והרביעי שוויס שגדר השינוי הנובע מהם הוא מחמת נפרדות הזהות שיש ביחס לחפץ אלא שבגדר השליכי אין בזה רק לתת שם למעשה האסור, ובגדר הרביעי הוא סיבת האיסור שבמעשה.

ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח

שלוש איכויות ברה"י שאינן ברה"ר - כולה כד' אמות, כנמצא בכל הרשות, ומקום אחד

וזה גדר יום קדוש המאור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שבידוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לדבר, ולפי עשיית מלאכות תורה לפי יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה צייך לומר ולפי שבתותי חללו מלך. וכן ביחס ליום השלם, שלפי יעשה מלאכה זמן לחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם לפי השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו׳ (והיינו למרו עלי׳ עד שיעשה לפי כל המלאכה בה, לבל חוט לחד שחרית וחוט לחד בין הערבייים פטור).

והנה מלחד לגדר רשות נודע ממשמעות מלילות מקום ביחס לשימושי האדם, וכמ״ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסויים יחשב כרשות נפרדת ומקום לחד. וביחס לזה נמלא שלושה מיני רשויות.

איכויות רה"י בשאר רשויות השבת - איבות חיובית ברה"י או איבות שלילית ברה"ר וכרמלית

ועלינו לבחר הנפרד ברה"י מרה"ר וכרמלית וכרמלית לרבנן שלפי בהם ליכויות ללו, ובגדר הרלשון שרה"י נחשבת שהיא כולה כלרבע למות, ורה"ר וכרמלית חלוקות, הוא בשני פניס לו שהוא ליכות חיובית שיש ברה"י שגדורה במחילות, כי שיעור ל״ל שיש ברה"ר וכו׳ הוא ולפי קיים גם ברה"י, והנה גדל זה ברה"י לענין ליסור להזיז חפץ ושיש בל״ל שיעור מעשה להזזה, והיינו, שהשיעור הוא ריבוי התזוזה הנודע מריבוי מקומות שיש בל״ל, הוא ביחס לגדר מקומות הנ״ל ברה"י, שכל המקומות ברה"י חשובים כלרבע למות. לפי של״כ יש לבחר מדוע לין ליסור העברה בכרמלית מן התורה לחר שלינה גדורה וכו׳ כלמור, ולכלורה נפטרך לומר לחת משנים, לו שלין היא נחשבים מקומותיה כמקום כלל להגדירם כמקומות הזזה, וזה מחסרון חשיבות מקום שלה. לו שנלמר שלין חשוב מעשה העברה לפי ברשות וזו לינה רשות להחשיב הזזה למקומות שלה כמעשה מלאכה, וזה מחסרון חשיבות מעשה הזזה בה. והיינו, שיש שני חלקים בחשיבות מעשה העברה שנלמר, במקומות ובמעשה הנעשה בהם, ולפ״ז גזירה לרבנן תהיה לו ברשות לו במעשה. לו שנלמר בהיפך שלין זה מקום ליכות חיובית שיש ברה"י לפי ברה"ר שמקומות רבים שבה חשובים כל לחד לעלמו ולין לחפץ וחשיבות מקומו למחר מקומות לברה"ר, וגדר זה ברה"ר לענין ליסור להזיז חפץ הוא מקום שהזזה המחוייבת הרי היא מהלך מתמשך ולחיל וע״כ כל תוספת מעבר תהיה חופפת עם המקום הקודם של החפץ, ולפי חשיבות מקום זו מוגדרת ביחס למקום החפץ לפי יהיה זה הזזה ממקום למקום, וגדר זה במעשה שהוא לפי להחשיבו ברבוי חלקים לפי יהיה שייך כי לפי ברה"ר שמקומות רבים שלה נפרדים מחמת עלמם, ולפ״ז יבואר מה שלינו בכרמלית מן התורה, וגזירה לרבנן תהיה ברשות לו במעשה לבד ובלפי גדר ברשות. ולפי הוא שיעור מקום ושיעור מקום הוא גדר במקום לגבי טלטול חפץ, לפי הוא גדר של מקום החפץ, והיינו, שחפץ תופס מקום להיקרות מקומו לעניין שכל עוד הוא בתוכו הוא עדיין נחשב במקום לפי, ומשום כך לפשר לטלטל לותו בלרבע למות, שהוא נחשב שלפי זז ממקומו, ולפי יותר כי לסור להוציא חפץ ממקומו. ולפ״ז יש בחפץ גדר למקומו ושינוי זה בחפץ הוא גדר הליסור. לו שנלמר שלרבע למות הם גדר של טלטול כללי, שבתוך ל״ל לפי נחשב טלטול, לך ביותר מזה לין רלוי להיקרא לותו המקום, והזזת החפץ נחשבת טלטול. ולפ״ז לין משמעות של המקום בחפץ שלעלמו, לפי רק ביחס לטלטולו, וביחס למעשה השלם שנחשב להיקרות טלטול. ועשיית טלטול למרות שלין היא עושה דבר בחפץ נפסרה. לו שנלמר שלין לרבע למות הוא גדר של חלוקת שטח כללית, שלרבע למות על לרבע למות הם יחידת שטח לחת.

ולפי״ז יבואר למאי לא מיחייב ר״ע שתיס כרבי לקמיה, למה שלמר רבי דביתא כמאן למליה אין זה גדר בהולאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום מווירה, לפי לא הונח בממשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדיליה. אבל לר״ע אין גדר בקלוטה לחשיב הנחה דיליה, אלא לא בעי להנחה דיליה כיון דקלוטה ע״י הרשות, והוי כמי שזרק ליל חבירו לי למרינן ילו וכו׳ לא בעי להנחה יותר.

והנה מלאנו כי גדר לגון מעשה הרלוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר״י ור״ש, דלדעת ר״י כל צורך לאית ליה ובא לו ע״י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר״ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר״ש אין זה מקום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא מקום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולאתה, ומה דבעי לליהווי הלי חיתוך בפרי הוא מקום דע״י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע״כ אף אם אין הוא לריך בפרי חתוך לווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

סדר התהוות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב יוצר שטח ומקום נפרד

סימן יז

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך

שיטת רש"י בגג הסמוך לרה"ר - רשות שלישית נשלטת ע"י שתי רשויות הסמוכות בתוך עשרה

ושביתה ביחס לעובדה היא מסמעות קלילית, שכלומר הזמן שקובע אינו עובדה לבד, והיא מסמעות ביחס לזמן שבזמן שקובע אינו עובדה כבזמן שעשה, שהרי אלם שאינו עובדה לף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיוס שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחובדת במסמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שקובע האלם אין זו עשיה שלו, ולף מה שיש זמן שקובע אין זה זמן שלו, שאין מסמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

ובהקדם לזה, סלל מסמעות למקום (ויתבאר בע"ה). ו. מקום שהם בגדלו הכולל לוויר וקרקע באחת. ב. קרקע בגדל שם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי לורך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדל קרקע האמור וביחס להשיבות הינוח, ויש בזה מסמעות ללורך ורוחב כגדל עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שאחייס. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדל הקרקע, ובזה יהיה בין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעצמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די בסיום כל דהו או בהבדל שע"י סיבות שאינן גילוי כמו ברה"ר או בדרכים אחרות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום שקוב ס"ד-ס"ו על ד"ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שכשנגלה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מלורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נשטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחיצה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכלאמרן אין זה בין חלל לחלל בית שלוקה עוביים ושעה לדדים ושיעורו שווה בשלוקת לורכיו לגבי גדר רוחב המוקף על חלל, ואלם היתה מחיצת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לאוויר שמעליה.

קושיית ר"י על פירוש רש"י - לא מצינו שיהיו אוסרין בין רשויות דרך מחיצה

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות השובה ביחס למעשה כי עם המצאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה

שיטת ר"ת בעיר של יחיד - איסור בני מבוי אחרים דרך רה"ר ומחיצה בלתי גמורה

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מהי לכתיד לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שלא נאסרה רק על האלם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שם יכירה שיש

לה מקמעות מכל המקם, מלמ הוא גדל כעקייה המקם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שלבריס המותרים הם מה שאין כעקייתם לי שביתה, ול"ל לף לגבי פטור לקניים שעשאוה יהיה גדל המעשה הפטור מה שבשניס אין זה לי שביתה, וכיון לאיתעדל מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולה זו שחשובה מלאכה מגדילה את מעשיהם כלי שביתה, ואם מצאנו גדל פטור למעשה בקרקע, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות לי שביתה בשניס מבאחר, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון

והנה מהיות כי לשויות שלל תורה וגם חילוקי לשויות מלרבנן בעלי הגדלות עלמיות, ותנאים כנגלך להם, ועוד יש בהם תנאים ולינים הנובעים מעילובי הלשויות הללו (שגם הם יולאים מכח הגדלתם העלמית או מתקנות החכמים ז"ל להלריכם הגדלות נוספות שאינם עיקר הגדלתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותושפע גדר הלשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

הצריך ביאור במימרא דשמואל בגג - חמשה עניינים הצריכים ביאור בגג הסמוך לרה"ר וסולם

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם

ברש"י כתב לשייכי בגג גבוה י' ומוקף בהלכ מלבד לד לחל שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי שרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל לשות הסמוכה לחברתה בתוך י', הרי שרשות שליסית הסמוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות הסמוכות, והשימוש של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא לווקק כלי בית לו לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עלמו מותר לטלטל, וכן מותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"כ מגלה דעתו שמסלק לכח רה"ר מהגג, ונוח לו להשתמש בגג. ונרלה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שלז כוחו בגג לא מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולא מרעי כתב, שהוא לין כללי שלא הוי דבר קבוע הרשוי לסלק בו כח רה"ר. ובדחיית רב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלא בתוך עשרה. ומשמע שלפי' לין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בכומתא וסולרא הוי ככיתוף, ולין על כיתוף זה לין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא כיתוף של בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

ביאור שיטת רש"י בגג ומרפסת - מרפסת פתוחה בתוך עשרה וסולם קבוע מן העלייה מתירו

ונמצא בזה חילוק גדלים בדיני מלאכת הולאה, לינים שגדלם נובע מעשם משמעות מעשה ההולאה, ומהם נמלא שיהיו גדלים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ולינים שגדלם נובע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הולאה בשבת. ולף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדם, ולכשתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדל על ידיהם, שאלו גדלים בחשיבות, ואלו גדלים במילות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא

שיטת ר"י בגג הסמוך לרה"ר - גג גבוה עשרה שבני רה"ר משתמשים בו ונעשה קרפף

וכיון שאין גדלי המעשה כגדלי המילות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה אלא יתכנו בהגדלת מילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ואאר מושגים שמשייכים מילויות לגדר אחד ויוכל להגדיל את עושה המעשה כמקיים את המילות המחודשת או כיולר את השינוי המחודש.

שיטת ר"ת בגג הסמוך לרה"ר - גג פחות מעשרה הוי כרמלית וסולם קבוע ממעט כחה

מקום שתם, וכגדל השני במקום ובית אלא יש עלמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עשם התקיימותו בה, וזה שייך בלורך כמו ארץ לרוץ (ובית אלא למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

שיטת הרמב"ם בגג הסמוך לרה"ר - גג בתוך עשרה כעמוד תשעה שרבים מכתפים עליו

סיכום נידוני עירוב ומחיצה בארבע השיטות - סילוק רה"ר, ביתוף כומתא וסודרא, ורשות סמוכה

וע"כ יהיה גדל בהעברת חפץ בין שני מקומות לאלם שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדל מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאלם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות אותו כעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שמין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האלם לשימוש שונה.

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמיות הינן מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האלם תילוי שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדל מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המילות והקשר ביניהם והיותם יכידים לאורך זמן, וזה יהיה גדל בדעת עצמה, ואם לא יהיה האלם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

עירוב תחומין

תוכן עניינים מפורט

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב ..... שצ
א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה ..... שצ
ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא ..... שצב
ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא ..... שצד
ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה ..... שצז

ספק עירוב ..... ת
א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות ..... ת
ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות ..... תא
ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה ..... תב

אלפיים אמה ..... תה
א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה ..... תה
ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח ..... תח
ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין ..... תט

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ..... תיא
א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה ..... תיא
ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה ..... תיד
ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן ..... תיח
ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו ..... תכב

תחילת היום קונה עירוב ..... תכד
א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום ..... תכד

יוצא חוץ לתחום ..... תכה
א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות ..... תכה
ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך ..... תכח
ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות ..... תלג
ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א ..... תלה
ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות ..... תלו
ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי ..... תלח
ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום ..... תמב
ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה ..... תמג
ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות ..... תמו
י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה ..... תנ

תחומין דאורייתא או דרבנן ..... תנג
א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת ..... תנג
ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין ..... תנה

לאו שבאל ..... תנח
א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל ..... תנח

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא ..... תס
א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר ..... תס

אלפיים אמה עגולות ומרובעות ..... תסא
א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות ..... תסא

יצא ברשות ..... תסג
א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות ..... תסג

שביתה בישן ..... תסה
א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה ..... תסה

תקנה לי שביתה בקרפף ..... תסו
א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר ..... תסו

עיר ..... תסז
א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה ..... תסז
ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר ..... תסט

עירוב תחומין ..... תעא
א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני ..... תעא

שם עירוב תחומין ..... תעג
א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו ..... תעג

פתח בחרז לנתמך בארז

אב הרחמן, הנותן בלב לשמור ולעשות. יכניסני בגבולו, להציל מריבות ומסות.

השובת בשביעי, מכל אשר ברא לעשות. יושיבני תחתיו, ויתנני תחום מים לכסות.

הנותן לי משנה, ללחום בעבור לנסות. יצילני מנשבר, ושיקוי תרעלה מכוסות.

השובת בשביעי, מכל אשר ברא לעשות. יושיבני תחתיו, ויתנני תחום מים לכסות.

המושיב לי בסוכו, ובכנפו לחסות ולכסות. יקדיר לי גיא והרים, ויפתח שער חרסות.

המחזק את ידי מרפיון, ויום יום עמוסות. יאלפני אלף ואלפים, ומקומות מניסות.

המגרש מצחק מיצחק, יתנני מגרש ומיכסות. המדבר ועושה, יטע נשמה, וידייר נהרסות.

סימן א

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב

א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה

יסור החילוק בין עירוב פת לרגליו - גדר שביתה משותף התלוי בקביעת מקום שביתתו

המשמעות הנ"ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה בזה תוספת משמעות במה שהמקום משמש לותו לשלר לרכים הנלרכים לשהות מרוכה, וזה קרוי בכל מקום יציבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המליותית הרלשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום יציבה.

אך מלבד זה יש בשניהם גדר שווה לגבי שביתה, והיינו, שיהיה מקום העירוב מקום שביתתו, ובפת כיון שזהו גדר הפת שמקומה מקומו לענין מקום שביתה, אין לריך לומר כלום. אבל ברגליו היה לומר שלריך לומר שמקומו הוא שביתתו, וזה לשר רבה ללא. לך מה שקונה שביתה ממש, היינו, שיש לו להלך אלפיים אמה אין זה בידו כלל, אלא זה מדיני עירוב שתיקנו רבנן.

בירור זמן קניית עירוב שביתה - מחלוקת אי קביעת שביתה בסוף יום או בתחילתו

ולפמשנ"ת להושטה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הולאה מרשות לרשות, וכיון למשמע לגדר העברה לחית בית (היינו להוה עשיית מלאכה) הוא מסברא, כ"ל שהיא נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נלרכה להיותה במשכן אלא מקום שגדר העברה לחית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא מקום המעשה שבו שהוא לרך רה"ר), יש לומר ללמוד למעשה להושטה (ואפילו למעלה מי') חשיב להגדיר שהחפץ עבר לרך רה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהושטה לישנו עדיל מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיל השינוי הממור. אבל בזריקה אינו.

ביאור גדר איסור מיקני שבתה - חילוק בין איסור עשיית מעשה עירוב לתוקפו בעשאו

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ואם נדבר על דבר מליותי הוא ביחס למליות, ואם נדבר על דבר כמושג מליותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה דבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ולשי אינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבואנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמת שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המלוחל ביחס לדבר אחר.

והנה מהא דנקטו לישנא דמבוי שלילו לחד לרוך ולילו לחד קלר, משמע דגדר לופן זה הוא בלורת המבוי (לשון גדר לד בכל כותל כשלעלמו, ולף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובגללו המוגדרים ע"י כתלים), אלא ליש לעיין אם גדר זה הוא מוקלם לגדר הנלרך במבוי המתוקן, והיינו, לולי דתקנו חכ' אין לחי וקורה, אלא היה לרלות מקום

המבוי שלילו ח' וכו', אבל אחר דבעינן לתיקוני רוח דביעית, כבר אין למעוט גדר במקום המבוי ובגללו מחמת כתלים שבתי רוחות (דהא גדר לא החמור כאחוך לו כלל הוא ביחס לאיך גיסא), אלא לי לינו שמניח קורה באלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו באחת, וקורה העומדת באלכסון היא יוצרו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, לכאורה אין משמעות באוחך הכתלים כשלעצמם, אלא רק במה שיש להם להגדיר מקום המבוי, ובהיעדר מחיצה לרוח דביעית לא יוגדר מקום המבוי (בד' לדליו) אלא בהם, בהיות קלותם מסיימים אותו הלא, אבל בהיותו מתוקן ברוח דביעית, יהיה מוגדר ע"י התיקון), ולי לינו להניח כנגד הקלר, הרי שעל כאן הוא מקומו. לו שנאמר דזה גדר מקום המבוי עכ"פ. ולפי שאמרו חכ' לתקן רוח דביעית, אין התיקון רלוי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך דגדר התיקון ומקום הנחתו הרלוי מוגדר ע"י מקום המבוי. ועכ"פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

ונראה לפי לגבי שני כותות חשוב כשני בני אדם, עדיין יש להחשיב מה שקיבל כהנחה מחמת דהוא הזורק, וכאילו אמרו למלטלפת קבלה שלו לזריקה להיחשב הנחה, אבל כיון שעקר וקיבלה הרי שהנחה זו נעשית בשני כותות וחשובה הנחה, כיון שהוא אדם אחר, ואעפ"כ יש להגדירה כשנים שעשאוה, וכמו במתניתין לפשט העני ונטל בעה"ב מתוכה, שלפי שהעני הכניס החפץ לרשות, אין חשוב הנחה דבעה"ב על שמו, אחר שהנחת המקום המסויים נעשית מכוח בעה"ב, כי אין שייכות בין הוצאת החפץ לרשות בלא הנחה, להנחתו במקום המסויים, ויחשב זריקה וקבלה דיליה כמעשה הנחה, ואעפ"כ יהיה לנון שחשוב כשני בני אדם אחר שמקום ההנחה נעשה בכוח אדם.

מחלוקת רבי ורבנן בעירוב ביו"ט - דיוק לישנא דרבי אתה אוסרו דאירי במעשה ההנחה

וביאורו שיש לנו לאסור עשיית עירוב כיון שיש בזה תיקון שמכשיר המקום ליכיאתו ולהוצאתו, והיינו, לפי שאין נקנה לו אלפיים, וזכות אחרו בחצר לענין יציאה והוצאה אלא בשבת, אבל מעשה לעירוב יש בו עוד טרם קנייה להחלת היום משמעות שהוא קנה אם שביתה לענין אחרא אחות (וכמו שכתב רש"י במשנה לנתגלגל דל"ח שיש לו נקנו לו עוד טרם חל העירוב). וכן בחצר לענין הוצאה למדית שהניחו בו את העירוב (אי מקום לירה אי מקום קנין, לחצר משועבדת או מיוחדת לבית זה). וזה אמרו דבבר האסור לו, היינו, תחומין לאסורים לפי ביו"ט, כיון שיש משמעות בד"א אלו לפי לגבי יו"ט עצמו, הרי שיש בזה שנראה כמתקן אותם ד"א. אבל בחצר כיון שאין איסור הוצאה, אין בזה תיקון כלום. אבל לפי לגבי תחומין אי שכבר קנה עירוב ביום קודם אין גדר בהנחתו, אלא ביחס ליום הבא, לגבי ההוא יומא כבר קנוי מבעוד יום קודם, ולכן לפי אי נימא דהא למעשה ברגליו ופא שלא נאכלה הוא רבי, אין לאיה לכאן. וכן לאידך לפי אי נימא לסבר רבי קדושה אחת, יש להתיר בעירובי חצירות, לאיכא ביו"ט קדושה כלל לגבייה. וכמש"כ תוס'.

ביאור טעם איסור עירוב בשבת - גדר תיקון הנעשה במקום העירוב לד' אמות ולהוצאה

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד כלפי כל פעולה הנוגעת מעירוב, והם שני חלקים בסה"כ לגבי לידי העירוב, ושני חלקים לכל לד בעירוב, שתים שהן מרבע, והיינו, ההשפעה על הלד שני בעירוב וההשפעה ממנה. ואע"פ שברשויות לחורייתא הגרלה הוא שיש השפעה חד לדדית של רשות הרבים על רשות היחיד, ואין כל השפעה של היחיד על הרבים, ברשויות לרבנן קיימת לפשרות זו (לפשרות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לחורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שמוספת של יחיד אינה סתירה לריבוי, לך מאידך ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם סתירה לו. משמ"כ ברשויות לרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שיוויים איכותיים ולא כמותיים, שאז נמצא שעירוב יחיד (או שאר הגדרות) איכותי לעצמו יסתור הגדרה של יחיד אחר), והיינו, בשתי חצרות שלכל חצר יש לת שני השפעות להשפיע על החצר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

ביאור גדר קדושת שבת בעירוב - חילוק בין המניח לפני בין השמשות למניח אחריו

ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא

תירוץ הספק בזמן הנחת עירוב - יסוד ספיקא דרבנן לקולא בדין בין השמשות עצמו

ולפי המבואר יש לבאר מחלוקתם, שלדעת ר"ח שגדר הנחה הוא לא גדר בהשקיבות החפץ להיות ברשות, אלא בהשקיבות ההולחה שיצא מרשות, שלא נחשב שיצא מרשות זו עד שיונח ברשות אחרת, וכיון שכן הרי ביחס לשיעור כהשקיבות החפץ הוא השקיבות החפץ המונח, ומ"כ אם יצא מרשות אחת לף שהונח בשתי רשויות יצטרפו ההנחות להשקיבות החפץ המונח. אך אם יצא משתי רשויות, הרי לף שהונח במקום אחד לא תועיל ההנחה אלא להחשיב אלפי שיעור ופטור. ולדעת תוס' כמ"ש שגדר ההנחה הוא גדר בהשקיבות החפץ להיות ברשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור כהשקיבות החפץ הוא החפץ היונח בכלל מעשה ההולחה, ומ"כ אם הונח בשתי רשויות המחלקות לא תשפיע ההנחה להיות אחת, וממילא לא יחשב השיעור אחד.

ביאור יסוד ההכרעה בספק עירוב - גדר תקנת חכמים בקניית מקום שביתה ע"י עירוב

וא"כ לף כאן יש לנו לומר לספיקא הוא ונשאר בספק, ואין זה אלא הכרעה לגבי תחומין דרבנן דכל אד, וספיקא דרבנן לקולא, ואין זה תלוי במה שאיסור יניחה חוץ לתחום הוא דרבנן וקל ליסורו (וכמו מה דאמרינן דבשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו משום דלף אם לא עשה לא הוה אמיר ליסוריה), דלא נאתינן לאי תחומין דרבנן אי לאו (וכמו דמשמע ברש"י דהאי סוגיא אפ' ל"ד תחומין דרבנן ואלו דווקא), אלא הוא משום מה דעירוב הוא דין דרבנן, שאמרו שאין לקנות מקום שביתה אלא בנחינת עירוב (וכמש"כ הרמב"ן דאמן התורה די בדעתו). ודין זה הוא בגדר דבריהם (שיש לשמוע לזה), ובזה מלכתחילה אין מקום לתקן על ספק, וכיון שבין השמשות הוא ספק שאין לפוסקו, יש לאד' לתקן בו דין מוחלט (ולף לרבנן דרבי לוזרו ביה"ש, היינו, משום שזהו דין בשבת עצמה, אבל הנחת עירוב זמנה בזה יולא וזה נכנס), אלא כיון שגדר עירוב הוא שביתה, היינו, שמייחל דבר לסוף יום השבת שיש בו קביעות לדיניו זמנו הוא בכל בין השמשות, דזהו זמן תחילת קדושת היום, וזה כאילו היה זמן שאינו מן היום ואינו מן הלילה, שיהיה מונח העירוב להכין ליום השבת. וע"כ גדר זמן הקנייה תלוי ביום ולילה, ובזה נכנס וזה יולא.

חילוק ספק עירוב בשר מסדר"ל - גדר בשרות העירוב אף בלא הכרעת יום ולילה

ויש בזה כדי ביאור למה לפשיטא ליה לגמ' לבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ל', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובאילורו, דכיון למה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עלמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מציאות דבר במקום), ומה לרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה ליליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה להחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מאחת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מאחת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרל, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

ביאור גדר ספיקא דרבנן בספק - חילוק בין דין הספק עצמו למקרים הנובעים ממנו

אבל בשנים שהולילו יחד, היינו, שעקרו והניחו, ויש לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לשנים שעשותה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלשון יחיל, ויש בזה הגדרה של מעשה של אחד לעומת שנים, דהא במעשה המסויים הרי תמיד כל אד חשיב אינו יכול, כלאמרינן בתוס' לאיירי שאוחזין את הדבר בלורה שהוא נסמך על שניהם, ומ"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה אחד. וכתב ברש"י שגדר החסרון דזה וזה יכולים משום שאין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, היינו, פירושו שכיון שאחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גילוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שדרך לעשות זה באד, הרי שגדר מעשה דאחי מלאכה לגבי אד הוא בעשייתו כולו,

וכיון שחלקו נעשה ע״י לחר הרי שלח עשה מעשה הגורם למלאכה.

ביאור דברי ר' יוסי בספק - יסוד שספק עירוב בשר אף אי תחומין דאורייתא

אבל הרי לכ׳ יוסי אין אנו הולכים לקולא לתת לו שני תחומין, וכיון שאין לפשוט הספק ואין הולכים לקולא (והיינו, שאף לכ״ה בר חיננא שזה תלוי בשי תחומין לאורייתא, אין הכוונה להוה ספיקא לדבנן לקולא, דזה לא שנא טומאה לרבנן מעירוב, אלא כוונתו שלא תאמר שמה שטיעת ר״י, הוא משום דס״ל שספק כזה אינו שקול, אלא בחמת הוי ספק השקול, וע״כ חשיב ספק עירוב לכשר ושפיר, ומה שטיעת ר״י בדרבנן אף שיש ללכת בזה לקולא הוא משום לאורייתא, והיינו, שאם נקל בדבר זה יטעו ויאמרו שאין זה משום שהוא דין דרבנן, אלא הוא משום שאין זה ספק שקול, וא״כ יאמרו כן אף בדאורייתא. וע״ז השיבו מ״כ הרי אף תחומין הוי לאורייתא ויש לגזור ותירצו דס״ל לתחומין דרבנן, והיינו, שאף לכ״ה בר חיננא מה שאמר ר״י שספק עירוב כשר אינו תלוי בתחומין דרבנן, ואף אי הוה תחומין לאורייתא י״ח לספק עירוב כשר, אלא אר״י דס״ל דגזרו יאמר כן רק אי תחומין דרבנן. ובזה יבואר מה שחלקו במשנה לגבי ספק עירוב בתרומה וטומאת, דלולי מש״כ שאף, הרי אין זה מח׳ אי ספק עירוב כשר, אלא אי תחומין לאורייתא אי לאו. אבל למש״כ אתי שפיר לאמר כ״י לכ״מ לדידי אי הוה תחומין לאורייתא שפיר י״ל חמר גמל, אבל לדידך שאינך גוזר לגבי טומאה אף אי תחומין לאורייתא, י״ל שספק עירוב כשר, ושפיר אין כ״ה בר חיננא תלוי בתי כ״מ שבר תחומין לאורייתא וכהו״ת לגמ׳), מ״כ בהכרח שלעת כ״י הוא שאף ספק עירוב כשר.

מחלוקת ר"מ ור' יהודה בספק - בהו"א דבכל ספק תחומין דרבנן אזלינן לקולא

וע״כ כל שיעורי רה״ר יהיו במודן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע״כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ״ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה״ר, ואי אין שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

דחיית ההו"א בטומאה קלה לר"מ - חילוק בין נפק"מ דרבנן לנפק"מ דתחומין דאורייתא

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזוזות לזווית ונמלאת רשות הרבים חשיב שעקר ע״מ לנחת היא, או דכיון שהמי זוויות שנתכוון לה נמלאת רשות הרבים חשיב שעקר ע״מ לנחת, אלא שלא ידע שזה יפיאה. וביתר ביאור שאף שאמרנו שלא שנחלקו אבי ורבא אי בעינן לכוונתו אלא במה שיש להחשיבו כחתיכה לאיסורא ושאין הוא חלק מעשייתו.

סיכום שלושה גדרים בספק עירוב - ספק מציאותי, ספק דיני בהועלת העירוב, וספק התנהגותי

אבל הנה אף אחר ביאור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט׳ לכתב רש״י לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע״ג חייב אע״ג דלא הוי מקום ד׳, ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק״א דדין עמוד ט׳ הוא משום שמשמש כאחת עם הקרקע שלפיליו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר דין זה כאחד מדין ג״ט וי״ט שהוא כגדר תוך ג״ט, וכמו שאמרו דאי לפסק לרה״ר לתילקט בהיטני (ועש״ג דלחו לה ואמרו להוא משום הלכה למבוד (וכמו דביארנו שגדר אי לפסק וכו׳ הוא גדר בעורת כל הרשות,

חילוק הנושאים לפי גדרים הנ"ל - מחלוקת ספק עירוב כשר נוגעת לספק המציאותי בלבד

ונמצא זה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דיעים שגדרם נודע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיעים שגדרם נודע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הוצאה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכאתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כקניים לו חפץ כלא נמלא במקומו). ואף למנם שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ״ש שמיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא

החילוק ברש"י בעירב לאחד ולשנים - ספק בשורות העירוב מול ודאות הכרעת יום בקונה

ולפי"ז ובהקדם הפרק גדר שיש למצות בין מלאכת שמיס למלאכת המלם, כי ה' ברא לת הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והמלם רק משתמש בכח קייס, וע"כ מעשה ברחשית נקרא לבדוא מלאכה לעשותה ומעשה המלם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה ברחשית הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון לו חסרון בבריאה ובלי בריאה ביחס לעושה, מעשה ברחשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה זאת, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקייס בו.

המשך ביאור הספק בקניית עירוב - השוואת מניח עירוב אחד לשניים לשני מניחים נפרדים

הדעת כלמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למלימות ולמעשים, והיינו, שיהיה המלם חושב על לבד מסויס ביחס למשמעותו השימושית, והיא התייחסות לבד קייס והתייחסות לבד שעליין לא קייס. התייחסות למלימות הוא לדוגמא שאם מלם יחשוב שיהיה הבד כלי או שיהיה הבד תרומה נחשב התייחסות למלימות קיימת שאין דרוש שינוי בבד אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לבד שאינו קייס כמו שיהיה בבד חלק וכמובן זה תחשב התולדה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בבד במשמעותו כשהוא ממלא תורך.

יישוב הספק בהנחת עירוב לשניים - יסוד ספיקא דרבנן לקולא בגדר זמן ההנחה עצמו

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרצים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כאחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים לעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר לף שהוא נחשב מקום נפרד מלד קרקע, לך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ביחס לבד הלריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

ספק דרבנן לעומת ספק דאורייתא - איסור דאורייתא תלוי במציאות ודרבנן תלוי בגזירת חכמים

וזה כיאור גדר ספק דרבנן, דהיינו, דמלאוריית גדר האיסור נודע מהמלימות, היינו, שיש מלימות קיימת ואמרה תורה עליה שלא לעשות בה מעשה וכו', וע"כ שנסתפק לם דבר זה אסור, הרי תלוי במלימות, וכיון שכך, בכל מעשה יש לנו לברר עם יש במעשה זה איסור, וכיון שאין לנו לדעת אין לעשותו. אבל מדרבנן אין איסור זה תלוי במלימות, שאין הבדל הרי בהבדל מלימות איסור והיתר, אלא רק משום שאמרו חכמים שלא לעשות, ואין זה תלוי במלימות לבד, אלא לאחר שהתבררה המלימות הרי שאסרו חכ', אבל במקום שלא נתברר מלימותו אין כאן ספק מלימות איסור, אלא ספק אם אסרוהו חכ' שיש לומר שע"ז לא אמרו חכ' דבריהם.

גדר ספק בתחומין לפמשנ"ת - דחיית שייכות ספיקא דרבנן לקולא מאחר שתחומין דאורייתא

ובאמת אלף לפוטרים לא נעי שיהיה האוסר בחשיבות המלאכה עלמה, אלא שאין חייבים אלא מלשות חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה האוסר תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו אוסר המתקיים ברשות הרבים דווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור מקום שאין לריך להריסה או חפירה שיש בה, אלא אפילו אי נעי לה מקום אוסר אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ואי נעינן לאוסר במשמעות המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי אי נעי לזריעה בבית אין לחייבו מקום בונה וכו', אלא ודאי אלף למאן דפוטר בחינה לריכה לגופה אין זה מקום שחסר במשמעות המלאכה, אלא מקום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ולכמ"ל).

הקושי מהנחת עירוב יחיד בביה"ש - חילוקו מהנחת שני עירובין שהוא ודאי ולא ספק

והנה מן התורה לא נאסרה הולאה אלא דרה"ר ורה"י, ויובחן שאין זה מעצם שם הולאה (היינו, שיהיה שם הולאה מרשות לרשות כולל גם הולאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה

ההולמה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמצא ברשות אחת יהיה ברשות שניה, והיותה רשות שניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לפ בשני רשויות היחיד ובשלשה רשויות. לך לימוד התורה נאמר רק על הכנסה או הולמה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הולמה מה"י זה להה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הולמה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ בה"י אבל מה שהוא במקום מסויים (עצם הגדרת מקום הוא מסויים), יש לו משמעות שהוא מולא, ולהיפך שהיות חפץ בה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

קניית העירוב בביה"ש בלא הכרעה - גדר תחומין ודין ספק עירוב כשר לר' יוסי

וזה לשון הרמב"ם בפ"ב מהלכות עירובין הי"ב: "כל שאין מקום להכניס בו את העירוב אין עירובו עירוב, ואין מניחין עירוב אלא במקום שיש לו תחום ידוע, שנאמר איש תחתיו, אין לו תחתיו אל יצא איש ממקומו, ואין מקום לדבר שאין לו תחום ידוע, שנאמר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, ואין יום השביעי אלא לשון תחום, שנאמר ויהי ביום השביעי ויום השביעי קדש לה', ואין קדש אלא לשון תחום, שנאמר וקדשת את העם, וכן הוא אומר והגבלת את העם סביב, ואין הגבלה אלא לשון תחום, שנאמר והגבלת לעם סביב, ואין סביב אלא לשון תחום, שנאמר ויסב את ההר, ואין ההר אלא לשון תחום, שנאמר ויחנו בהר סיני, ואין סיני אלא לשון תחום, שנאמר ויחנו במדבר סיני, ואין מדבר אלא לשון תחום, שנאמר ויחנו במדב

חפץ ואין מצמעות זו ניחם לחפץ אלא בלשם ניחם למקום שרוצה את החפץ לצימוק ואת המקום לצימוק זה וזה מצמעות מקום כרשות ניחם לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד מצישור מקום שימוש לשם לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש לשם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה מצמעות שימוש לשם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלריך שיהיה צורת המקום רלויה להנחת חפץ, והיינו, שאין מצמעות ההנחה בחפץ עצמו שאין לחפץ מצמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה שזה כבר מצמעות שימושו ולא מקומו, אלא המצמעות היא ניחם לשם שהחפץ מוכן לו והיא מצמעות שימוש במקום.

ספק עירוב בשר בגוף העירוב - יישוב בשרות העירוב אף אי העירוב נימא דתחומין דאורייתא

ועוד יש לנו להקדים בזה מה שכבר ביארנו במק"ח שיש לחלק גדר מקום לשתי מצמעויות, ושתיהם נובעות מצורך השם במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לצימוש השם וממילא לחפלים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ניחם לצימוש שם בחפלים מבחינת יעודו לצימוש, והיינו, שיש לשם צורך במקום לצימוש ונוח, וצורך לצימוש במקום לחפלו לצימוש והינוח, וע"כ יהיה מצמעות במקום ניחם להנחת חפלו, וגם יהיה מצמעות במקום ניחם לצימוש בחפלו בלותו מקום, וצורך שיש לשם בחפלו הוא הקובע חצידות החפץ, וצורך במקום להנחת חפלו הוא הקובע חצידות המקום, ומצמעות שימוש השם במקום הוא המצדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תצמיע ורה"ר הוא מקום הילוך), ומצמעות שימוש לשם בחפץ במקום הוא המצדיל בין חלקי מקומות לף שהם מלותו הסוג (כמו ד"ח שהוא תפיסת שימוש מקום לחד לשם וממילא גם לגדי חפץ), אבל יש ומקום מסוג לחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג לחר מקום שזה מיועד לצימוש שיש לו מצמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו מצמעות חלוקה בתוכו.

ההיתר בתחומין אף באי דאורייתא - חילוק בין ספק בזמן קנייה לספק בגוף העירוב

והיינו, לכמו שאנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, שלא ממרו חכ' לבריהם במקום ספק, כך לגבי מה שלמרו חכמים שקניית הצביתה לע"י עירוב תלויה בכניסת שבת זה נכנס וזה יולא ואינו מועיל לי לא, אין זה אלא בוודאי. וע"כ יהיה לי במה שיהיה העירוב בזה נכנס וזה יולא המסופק, אך לגבי מה לריך שיהיה העירוב רלוי לסעודה, כגון בתרומה ונטומלת וכו', בזה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדר בזמן קניית עירוב, ואין זה נין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמד לשם על חזקת תחום ניתו, לכיון שזה ספק בדבר עלמו, שיש להסתפק שם הוה תרומה ונטומלת, יש לנו לזון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין לעבד האי עירובא, והיינו, לשאלן דס"ל דלעת ר' יוסי הוא מקום לתחומין דרבנן, יהיה הגדר לאין לנו צורך בצירוב ולאי לצורך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדר, אלא היתר תחומין אכן לריך ניירוב ולאי, ולא אמר ר' יוסי לספק עירוב כשר מקום לתחומין דרבנן, אלא מקום עירוב עלמו. וניון שכן יש לנו לזון בעירוב עלמו לכיון לאית ליה חזקה למעיקרא וכו', אבל אין גדר מה לאמרינן לליה ליה חזקה רק לעשותו ספק עירוב ולא ולאי, ועכ"פ מועיל לר' יוסי.

מחלוקת אביי ורבא בספק דבריהם - חילוק בין תקנות שנתקנו משום ספק לשאינן משום ספק

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ניום הראשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שניווס, ולמחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ולזה להוסיף מליצת שאם עלתה בילם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עלמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ניום השיני להכנה אבל לא יגרע יום זה מנחינה, אבל באמת הוא יום שבת בעלמו. והיום לא תמלאהו בשדה, אלא יהיה מוכן בבר בבית, ובילר להם טובתו שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, שאיתה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וניום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלחוגה

זו. אבל מן העם יפלו לנקוט עכ"פ, שלשגו לאכילת יום המחר, ואמרו לולי נמלא לבר למחר, והיינו שחשבו שאמנם מקום כבוד ה' רלוי שלא ירד ביום קודם שלו, אבל לדילם הרי יש מחסור בזה.

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות

שיטת רבא בעירוב בבין השמשות - דצ"ל הטעם משום ספק עירוב בשר ולא מביה"ש

כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר לחל, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות מקום שהיא לחת ממש, והיינו, שלף שלא יהיה בלוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמלא בלוויר, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה

אבל בשנים שהולילו יחד, היינו, שעקרו והניחו, ויש לכל לחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לשנים שעשותה מקום שנעשה בשנים, אלא מקום חסרון יש בכל לחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלעזן יחיד, ויש בזה הגדרה של מעשה של לחד לעומת שנים, דהא במעשה המסויים הרי תמיד כל חד חשיב אינו יכול, כדאמרינן בתוס' לפייני שאוחזין את הדבר בצורה שהוא נסמך על שניהם, ומ"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לחד. וכתב ברש"י שגדר החסרון לזה וזה יכולים מקום שאין לך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, היינו, פירושו שכיון שהאחד יכול לעשותו לבדו, הרי יש במה שהשני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שלך לעשות זה בחד, הרי שגדר מעשה דהאי מלאכה לגבי חד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י לחר הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

בירור הצורך בהכרעה בשני עירובין - חילוק בין קניה בכוונת שביתה למהני ע"י עירוב

וזה מה שהביאו רליה לבית שער לזה ובית שער לזה, דשם אין מועיל מה לספק עירוב כשר, שהרי אינא תרתי דסתרי אמקום הרשות להניח בו (דהוי כטומאה וטהורה לכ' יוסי דאין מועיל), ואמרו דיש להביא רליה מרבא שלף לגבי זמן קניית העירוב הוי תרתי דסתרי, אין עירוב תלוי במעשהו, דאמרינן בזה סדר"ל, ועירוב עשמו כשר. וחלקו דמה שאנו אומרים לגבי בין השמשות דהוי ספיקא

ראיה מדין בית שער לזה - חילוק בין ספק שאינו ניכר לגבי תרתי דסתרי

בעיקר סיבת חיוב הנחת עירוב ולא בעירוב עשמו, משום שאין ניכר זמן בין השמשות לם הוא יום או לילה, וע"כ אין בסדר"ל הכרעה לגבי כולו, אבל התם ניכר הוא, ולף אי נימא סדר"ל יש בזה הכרעה, ומ"כ הוי ספק זה והכרעה זו גם לגבי הנחת עירוב עשמו, ומה שהוא רלוי להיחשב עירוב משום מקומו, וזה הרי מועיל משום לספק עירוב כשר. אבל כאן הוה ולאי לאחר לא קנה, ולף שאין זה תלוי בזה כיון שניכר חשיב חוכא ואיתלולא.

תוספת רש"י בטעם חוכא ואיתלולא - חילוק בין תחומין באדם לעירובי חצירות במקום

ומה שהוסיף רש"י גדר זה ולא די לו במה שהוא ניכר, שהיה לומר לאף שכאן ניכר הוא, אבל הרי אין בניכר זה גדר לגבי שני העירובין יחד, והיינו, שיש במה שבין השמשות שאינו ניכר חומר וקל, שחמור הוא שמשום שאין הוא ניכר, יש לאונו בחשת והכרעה בו היא הכרעה בכולו, אך קל הוא שאין אי הכרעה ניכרת בו. אבל התם אף שהכרעה ניכרת בו, אבל הרי אין העירוב במקום אחר, שנאמר שהכרעת זה יסתור לזה. וזה הוסיף שאמנם לגבי קניית עירוב עשמו אין סותר, אבל יש לאחשם מקום שנראה כחוכא ואיתלולא, והיינו, שבזה נחשבה תחומין מעירובי חצירות, שתחומין הם אין בחלם, אבל עירובי חצירות הוא גדר במקום. ואמנם קניית עירוב הוא ביחס לעירוב החנשים שמשפיע על גדר רשות המקום, והיה להועיל כתחומין, אבל כיון שיש בזה הגדרת חלוקה וחיבור ברשות, יחשב בזה לתרתי דסתרי (ובאמת שהיה לומר לכיון שכל סיבת הגדרת רשויות הוא

לגבי גדר מיוחד התלוי במקם, וזה הרי גדר מוקצה לגיני הרשות, ומשום זה מועיל עירוב, וולמי אין לבטל עירוב זה שהוא תיקון בגדר המוקצה משום חילוק רשויות, שהוא נפק"מ. אלא משום שעיקר תקנת חכ' הוא במה שגדר מוקצה זה מהני בחילוק הרשויות, העמדת תקנת חכ' זו עליפא).

וביאורו כי אם נפיקא יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפקי, היינו, שיהיה אחר לא ליחוד אני דבריס או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יציריה, אלא יחסד העושה אותה במשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקא גדר במלאכה אלא שהחדם אלא מלאכה הוא נופק, שעשיית מלאכה ע"י החדם מבטלת את נפיקתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיקא אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה שכתוב וינפק בן אחתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

תרתי דסתרי בהנחת עירוב לרבא - המניח עצמו מגדיר שתי הקניות וגורם לסתירה בזמן

והנה מלאנו כי גדר לגון מעשה הרצוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ס, דלדעת ר"י כל צורך לחיות ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר"ס שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ס אין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולאתה, ומה דבעי לרווחי החי חיתוך בפרי הוא משום דע"י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה אלו כמלאכת מחשבת. וע"כ אף אם אין הוא לריך בפרי החתוך דווקא, אלא שפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא החתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

ביאור גדר הספק וחסרון ההכנה - יסוד ההכנה בהגדרת מקום שביתה ולא בקדושת היום

ומה שחלקו לענין קדושה אחת או שנים הוא לענין קביעות השביתה, האם היא קביעה אחת לצני הימים או לכל אחד לחוד, שגדר קדושה החמור אין הוא נוגע לעיקר היום, אלא למה שנחשב יום זה שונה משאר ימים, והיינו, שהיה להקשות כיון שביתו על אדם הוא מקום שביתתו בחמת, ואין לריך להגדרה, ואם יגדיר מקום אחר שאין לו לקנות שביתה, הריהו חוזר לביתו, איך ניתן להגדיר בהיפך מזה ע"י הנחת פת וכו', ואף היא אין היא אלא רק לתחילת היום. וביאור זה הוא מה שנחשב יום הקבת ליום אחר משאר ימים, ומלכתחילה אין הוא נעשה אלא ליום אחד, ואף שעיקר קביעותו על אדם היא במה שעושה לרוב, כיון שאין גדר מה שקבת קבועה רק ביחס ליום אחד, יהיה לי בתיקון מועט להגדיר בה גדר, שאין זה קביעה לכל הזמן אלא רק ליום אחד, ואין יום אחד בשבוע גדר בגוף הדבר, אלא בשימושו הנוכחי. וע"כ יש לומר שעירוב יחול בזמן ספק והקדם לא, שהקדם הוא בגוף הדבר ועירוב הוא רק בשימושו הנוכחי, לך זה רק במה שעירוב מגדיר שביתה, אבל במה שהוא מגדיר מקום, הרי זה שלריך שיהיה, זה בכל הזמן.

חילוק ספק ביה"ש מספק תרומה - גדר קניית שביתה לעומת הראוי במקום סעודה

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחיצה שבשר עצמה הגדרה לשר שבהחצה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות שר במקום שמוגדר בשר אחד יותר משר אחר, והרי שאין לשרי שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יהיה למחיצות השרים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת שר מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לך בחשר מרובעת שאין משמעות יהיה לשרים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחיצה לגבי שר זה, שאין כלל משמעות מחיצה בשר זה, וע"כ יצטרכו לשם להגדיר מחיצה בשר זה.

סיכום שני גדרים בדין הכנה - הכנה הנוגעת לכל השבת מול איסור הכנה משום זלזול

והנה עיקר עניין מרובעה לשרים נגדיר ע"פ החמור, שהגיעה אל מקום (הכולל את כל שרי ומהותו) מן החוץ הוא מחולק למרובעה לשרים, והיינו, שיעשם מרובעה לשרים משם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מושפע ע"י מרובעת שרי, וכל שר משפיע בחופן כולל על כל השרים,

מחלוקת שתי קדושות בקביעת שביתה - חילוק בין עירוב בשימוש נוכחי להקדש בגוף הדבר

במטרת המצווה מצחנו שני גדריס. ח. מטרת המצוָוה. כ. מטרת המצוָוה. במטרת המצוָוה מצחנו שני גדריס. ח. במצוָוה. כ. בסביבתו. במטרת המצוָוה מצחנו שני גדריס. ח. לות. כ. זכרון. בלות מצחנו שני גדריס. ח. לות בזמן המצווה. כ. לות לעולם. והזכרון הוא ליליאת מצריס.

במטרת סביבתו מצחנו שני גדריס. ח. יליעה. כ. מעשה. היליעה היא שילעו לומות העולם בקלוסת ישראל. במעשה מצחנו שלושה גדריס. ח. מנוחת הבהמה. כ. נפישת בן לחמתך והגר. ג. מנוחת העבד והאמה כמוך. ובמטרת המצוָוה מצחנו גדל אחד שהוא ברית עולם.

סימן ב

ספק עירוב

א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות

סוגיית ארבעת מקרי ספק עירוב - הקדמת הצריכותות במקרי המשנה וצירוד שהם עיקר המחלוקת

והנה בדמ"י (ל"ה דב יוסף) ביאר טעם מה שעי ד"ט, וז"ל להתם לאיתיה לדופן ולמעוטי קאתי דהיכי דעלמא סגי הכא להשתא הוא למשוי ליה דופן וכו' דעיון לאיתחזי האי דופן לשיעור הכשר לוקך מדוי שלם. ע"כ. ומבואר דבטפי מעשרים לף לפסלינן מטעמא דהיכי לו פתח, אין גדר הפסול דקורה למעלה מכ' דחשיבא כאין קורה, וכיון דהאי חילוק בעינן לף לאדוי ולף לאוקימתא דמ"ד ד"ט ס"ל קורה משום מחיצה, דהכרח שיש משמעות דהיות קורה לאדוי לף בדופן שאינה פועלת שתיפה, ומשמעות זו אינה בפחות מי', ומשמעות זו קולמת לשתיפה, והיינו,

והנה כתב דמ"י בביאור הסריכותא דנשרף להוליעך כוחו דל"י, דלע"ג שאינו בעולם לא מיתסר. ולא נתבאר מהי כוונתו, שם הוא ליעותא בגדרי ספק, או לענין אחר. וגם לא נתבאר לשון מיתסר, ובפשטות כוונתו דלא מיתסר תחום לעירוב, וזה לשון משנה. והנה בסריכותא דתרומה ונטמאת להוליעך כוחו דל"מ כתב דמ"י ליקנה בעולם, וי"ל העמידה בדין השמשות על חזקתה, וקולם לכן טהורה היתה, ואפ"ה סבר ר"מ דלא לאיתין חזקה לקולא. והנה יש לבאר להרי עליין לא נחיתא הגמ' להעמיד דברי ר"מ דס"ל תחומין

דקדוק לישנא דרש"י בנשרף ונטמאת - דיוק בלשון מיתסר וחזקת טהרה קודם בין השמשות

לאוריתא, וא"כ אמאי ס"ל לר"מ דלא לאיתין חזקה לקולא, וכי לא סבר ר"מ דאזלינן בתר חזקה, והא אפילו בדאוריתא אזלינן בתר חזקה.

בירור עיקר הנידון בספק טומאה - התלות בין קניית העירוב לתחום ביתו וחמר גמל

ונבאר הספק האמור כאן, דאיתא בגמ' דל"ע ס"ל דלא מהני הנחה לספק, היינו, ספק תרומה טמאה, ומשמע בגמ' דלא בעינן לטעמא דסעודה הראויה מבעוד יום, אלא אין זה נחשב ספק עירוב דכשר. וכתב רש"י דהוא משום דלא היה שם חזקת הכשר עירוב מעולם, ולעיל כתב דש"י לגבי ספק נטמאה מבעוד יום דאיכא חזקת תחום ביתו, ואיכא חזקה הנ"ל דהעמד תרומה על חזקת טהרה, וספיקא דרבנן לחומרא. ומדר הדברים כך, שעיקר הנידון הוא האם אית ליה תחום לעירוב או תחום ביתו, וזה מה שאמרו ר"מ ור"י דהוי חמר גמל, היינו, שהוא בספק תחום ביתו ספק תחום עירובו, ואינו הולך אלא בתחום שיש בו משום שניהם. ונידון זה תלוי בשם קנה עירוב, שאם קנה עירוב הוה ליה תחום עירובו, ואם לאו הוה ליה תחום ביתו (וכתב ש"י לקמן דמה דאית ליה תחום ביתו אף שנתכוון לשבות במקום עירובו, הוא משום דמסתמא ניחא ליה למיקני שביתה בביתו אי לא מהני עירובו. וא"כ הרי זה כמו מי שנתן שני עירובין שיש לו לקנות כאן או כאן, אלא דהכא אי קנה עירוב ממילא נתבטל שביתת ביתו, ודגדר הספק תלוי בשם קנה עירוב או לא).

ונראה בהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו לחמרו לכעקירת חפץ למי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא המלא, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי ובתוכו חפץ, או למקום החפץ הוי ברשות, וכן הולמתו, ואין עקירה לגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא לחמרן, דלמי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת בר"ה ג' שיכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה בר"ה עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה בילוך מ' ד"ע וחכ' בגדר מקום חפץ, היינו, לחכ' סברי למקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וד"ע סבר

בירור דעת רש"י בספק טומאה - הוכחה משתי בכורות שגם ר' יוסי מודה בזה

ללאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

וך' יהודה סבר שמהני קלוטה לף לענין המקום המסויים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לסתם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון דגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא נעי שיהיה החפץ מונח, זה גדר בסתם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הכשר עירוב, קניית עירוב, ותחום, וייחור ספק עירוב כשר

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב לחזתו הרוח (לף אם נתחדשה לחר שזרק והוא פשטות המקרא) כקידלה לחר, כי אין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילחנו לעיל שאין חסרון בעקר וקידלה משום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחר, דלמי לא לחכפת ליה בחיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולמת הזריקה, אלא החסרון הוא משום שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחדש, ובלחזתו הרוח אין זה מקום חדש אלא סיבת נח חדש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולמה, והתולמה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומשום ליתא למלחכת מחשבת ולמפרע, ולא משום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

יסוד תקנת עירוב תחומין - בעיקר דין שביתה אי מהני במחשבה וחידוש תקנת חכמים

ובן להא לגבי העברה ד"ח בר"ר, פשיטא לאם יעביר זה ב' לחות וזה ב' לחות אין זה כלום, ומה שאנו לנים הכא הוא משום שזה העוקר וזה המניח אין זה גדר במלחכה עלמה, שהרי הונחה מלויה גם פטור לף שאין שם לחר, אלא זה גופו גרר רק במעשה, היינו, שלא נחשב המוליח כלי להניח אלו לעקור בעשה מעשה הולחה, ולכאורה זה גם מוכרח מעצם מה לעוקר ומניח הם כשני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה לכוך, אלא זה גדר במה שחחשב ההולחה נעשית, ולא מלליה, היינו, שלולי ההנחה אין נחשבת יליחת החפץ לחת, אלא כאילו היה חפץ זה כאן ועתה הוא כאן, ואין מלחכת הולחה אלא בחפץ שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בחוץ זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה לפשר לומר, שהרי ע"י השני נחשב שחפץ זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלחכת הולחה שהיא גדר מעשה לשינוי מצב, וכיון שכך יש להחשיב לף מעשה שגורם חלי מהמלחכה כמעשה מלחכה (וכמו בזורה ורוח מסייעתו).

וא"כ נמלאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא לאו מעשה בחפץ ובמקום (זה שמו הנחייה, והעושה שמו מניח), אלא הוא מעשה אלם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עלמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה לח החפץ במקום הוא כך,

עירוב דרבנן בתחומין דאורייתא - תקנת עירוב לביטול חשיבות כוונה ודמחני אף לדאורייתא

תקנת חכמים בסעודה לקביעת שביתה - מחלוקת אם תקנה זו מועילה אף במקום ספק

העוקה הוא מנחה, והמעקה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעוקה ברשות הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הרשות היא קלוטה כמו גמולה[א].

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בלואתו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה בייחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף דשתי וערב לאוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מבית שאתים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחילות כאחד. ונמצאו אדבעה שלבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. ויוצין לרשות שיחשב הולאה.

והנה מהות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ולינים הנובעים מעיקרי הרשויות הללו (שגם הם יולאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להצריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוספע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה

ועתה יש לנו לבאר סוגיית דגמ', שכמו שמרנו יש כאן ספק אם היה עירוב כשר, היינו, שמרנו בו חכ' שע"י יש לקנות שביתה ויהיה לו תחום לעירוב, ואמרה המשנה מרבעה מקריס, ושנים הראשונים אינם נוגעים לגדר הספק, היינו, לית בהו ייעותא לאינו בעולם כנשרף, ולית בהו מעליותא ליאנה בעולם וחזקה לתרומה ונטמאת. ויש להקשות שהרי לף בזה יש לומר חזקה, היינו, לכיון שהניחו בתוך התחום ושלא תחת הגל, י"ל העמידנו בדין השמשות על חזקתו ובתוך התחום היה ולא תחת הגל היה, ולכאורה זהו דין חזקה הנלמד מדאית כהן נגעי בתים שהרי רואה את הנגע ואף יש לו לטמאות את הבית משלא, ולף שעתה הוא בספק שמא נתמעט מכגריס ואין הסגרו הסגר, ונאמר דיש לו להסגיר, ואני מעמיד דבר על חזקתו כשהיה. וי"ל להתס אין הסגרו על מה שיש שם עתה, אלא על מה שראוי להיות לא מהני אלא דאית כהן, ולא למדו משם אלא שאין לומר שנשתנה ואין הסגרו הסגר, אבל לגבי דאיתו לי כמה שראוי.

ברש"י כתב לאויירי בגג גבוה י' ומוקף בחצר מלבד לד לחל שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי שרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות הסמוכה לחבירתה בתוך י', הרי שרשות שליאית הסמוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות הסמוכות, והשימוש של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא דווקא כלי בית או אפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עצמו מותר לטלטל, וכן מותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. וצריך סולם קבוע להתירו שצריך סולם מן העליה, שעי"כ מגלה לעתו שמסלק לכאן רה"ר מהגג, ונוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שצריך סולם מהעליה שאז כוחו בגג לא מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולא מראי כתב, שהוא דין כללי שלא הוי דבר קבוע הראוי לסלק בו כח רה"ר. ובלחייית דב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ואפי' המרפסת שלא

א. ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת

בתוך עשרה. ומשמע שאפ' לין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בכומתא וסולרא הוי ככיתוף, ולין על כיתוף זה לין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא כיתוף קל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

סיכום שלושה שלבים בגדרי עירוב - מקום ראוי לשביתה, קביעת שביתה כוללת, ודין תחומין

והיינו, שהיה לזון במיזה חלק נאמר דין לספק עירוב כשר לכמו שאמרנו הרי יש כאן שלושה שלבים החל הוא היות העירוב במקום שנתכוון לקנות שביתה מבעוד יום שעי"ז יש להחשיב את המקום כרשות שיקבע בו שביתה לענין מה שדעתו של אדם על פיתו (וזה גדר הנותן לנותן את עירובו ד"ל במקום שהניח עירובו) ואחר שנחשב מקום זה מקום חשוב לגביו יהיה גדר השני מה שיש לו לקבוע שביתת שבת כולה במקום זה (וזה כולל כוונת שביתתו במקום רשות) ואין בשלב זה גדר מבואר ביחס לעירוב ושכרותו אלא כל שנחשב המקום רשות לשביתה ונתכוון לשבות בו יש לו לקבוע שביתת שבת שלמה במקום זה והחלק האחרון הוא מדיני תחומין, היינו, שמי שקבע מקום שביתה יש לו אלפים לכל רוח ממקום זה.

שלושת השלבים במקרי ספק המשנה - שתי כברות בראשון, נתגלגל בשני, ונשרף בשלישי

והנה בעיקר מה שאמרו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה למיש, וכתב רש"י משה שלשון קליטה, היינו, שחויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיש בתוכה, ול"ש גדר קליטה בחוויר, וגדר תוכה לרשות, ובמאי פליגי ר"ע ור"י.

אך אם לא יהיה רואה, היינו, שחושב בדעתו על מי קיום המצב כראוי לו הוא יחשב לנוח ביחס למצב, והיא אשר נם כאשר היולא ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באשר שנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שנוח בו וגם זה אף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וביאורם של דברים שאמנם מלאכת הוצאה תכלול כל המעשה, אך גדר האשר כעושה ביחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לכוח האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, אך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הוצאה כאמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא כמעשה האדם בחפץ זה ומקום הוא אחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה לעקירה והנחה עצמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ואמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לאדם העושה אין מקום החפץ רק כגדר בחפץ, ולא גדר מקום כמקום חפץ נח אלא רק ביחס למעשה שעושה בחפץ.

ובזה יבואר מה שלא אמרינן במחוסר קירבה לא הוה מחוסר מעשה, זה שייך רק בדבר שמשמעות המלאכה שבו אינה מקום ככותב וכו', אבל מלאכת הוצאה כולה רק משמעות מקום, ומחוסר קירבה הוי כמחוסר מעשה[א].

הרבותא בתרומה ונטמאת להודיע ר"מ - דלא סמיך אחזקה דליית ליה ספק עירוב כשר

והנה למדו אין העברה וזריקה ברה"ר מהוצאה וגם הם חשובים כתולדה להוצאה, ובילוד הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוצאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תוצאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליקרחל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה לחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפץ בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

א. וצ"ל דדעת ר"ח דלא הוי מחוסר מעשה הוא רק בשיעור הדבר, ובמק"א הארכתי

מסויים, לו שהוא החלק האבעיי מכלל היומים שאנס. והלחמת לכולהו לית ביה, שביחס לכללית מעשה ברשות היום האבעיי הוא מכלל היומים שאנס, וביחס לאבעיתה היום האבעיי הוא מכלל אבעת יומים, וביחס לקושט היום האבעיי הוא יום מסויים. וכן י"ל במוליח לרך סטיו לף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נאיתו את החפץ שם הפסק שם הניחו ברה"ר, ואשוב כמוליח מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

קושיית הגמ' וכי סבר לחומרא - נפרד ממחלוקת ספק עירוב כשר ותלוי בספיקות לקולא

ואף שם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיוליהה, ואין גדל זה נודע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה המחיל יגדיל יוליהה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, ואין היוליהה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיוליהה, שהרי כוח שהוליח מרשות לא הוליח אלא לרשות שאינה רשויה להחשיב החפץ כיולא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

השוואת הגמרא טומאה קלה לעירוב - יסוד ההיתר משום קלות התקנה ותירוץ תחומין דאורייתא

ותראה שעכ"פ שני נילונים אלה הם אחד מצני פנים, ושאניהם מכוונים על מהות הגידול, ואמנם היה נראה שיש לומר בשו"ת שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרלה והעירוב הבלתי נראה, ולכ"ע הגידול נאבד או אינו נאבד מכל הצדדים, רק שאלקו כמה לדדים תעשה פרלה, ויהיה קלקול בגידול האמור ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גידול ופרלה, שפשטות הדברים שהן דבר אחד, היינו, שפרלה המקלקלת היא היא חסרון גידול, וגדלו אחד. אבל אחר העיון יש למצוא מקום שנחלק הגידול והפרלה להיות שני עשאים נפרדים, ויהיה הגידול מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קייס, ועוד יבואר בע"ה).

והנה שואלת הגמ' לכיון שאיירי התרומה ונטמאת, הרי מבבד מה שיש ספק אי הוה עירוב, יש להסתפק בדין התרומה עצמה, שם היתה טהורה או טמאה, וכיון שלגבי דין טומאה וטהרה יש להעמידה על חזקתה, יש לומר גם לגבי הבאר עירוב שהיה באר. וזה אמר רב"י לכיון דאית ליה חזקת תחום ביתו, והיינו, שלולי הנחת עירוב באר היה נאמר בתחום ביתו, ואף שאין שייך האי חזקה אלא בדליית לעירוב, אין זה נוגע לגבי אי הוה טהורה בזמן קניית עירוב, שהרי אנו רואים שתהיה חזקת טהרה שלה מבררת היות העירוב באר, ולא היותו לאדם תחום לעירוב, וכמו שאין נוגע טהרת התרומה לדין קניית עירוב, כך אין חזקת תחום ביתו נוגע לזה, שזה רק יולא מזה. והיינו, שאין גדל חזקה לטהורה היתה לומרת שהעירוב היה באר, אלא שאם תאמר שאין העירוב קנה, הרי שאתה מכריע שהיתה התרומה טמאה, ובזה הרי היתה לחזקה לטהורה היתה, וכן לגבי תחום ביתו שאם תאמר שהעירוב קנה, הרי שאתה מכריע שאין האדם בתחום ביתו, ובזה הרי היתה לחזקה לתחום ביתו, וזה חזקה הפוכה, היינו, שאין לך להכריע שהעירוב קנה. וזה כמו שאמרו שחזקת טומאה לאדם מפיעה על הכרעת כשרות המקוה, שכבל שהנפק"מ מן הכרעתך גדולים בשינויים כך הספק.

שאלת הגמרא מחזקת טהרה בתרומה - יישוב רש"י שהיא חזקה הפוכה לחזקת תחום ביתו

סימן ג

אלפיים אמה

א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה

מקור דין אלפיים אמה בתחומין - שלבי הגזירה שווה מן הפסוקים בתורה

וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במודגן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ואי אינך אלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

בירור הצורך בשלבי גזירה שווה - הוכחות שדין תחום עיר ודין שובת נפרדים

והנה לכאורה הוא לימוד לא נכון בשביל עצם דין עיר שהשובת בה יש לו תחומי העיר שהם אלפיים אמה, אלא זה מה לכתיב בערי הלווים שנתנו להם אלפיים אמה, וכמו שמשמע בפרק לקמיה (נו:) בתחום ערי הלווים, וכמו דדרש ר"ע (סוטה כז:) שמגרש אלפיים הוא תחום שבת. וכן משמע אלא חלקו רבנן ורחב"ח אלא בשובת. וכן אמרו בירו' (פ"ד ה"ו) דרחב"ח אע"ג דפליג בחמות מודה הוא בעיבורי הריס. וכן משמע בש"ס לילן שאחר שפירטו ריבוע העיר חשבו רבינו שגרש שאינו אלא במרובעות ומשמע אלא פליגי (ולאמנם הא חשבון רבינו הוא דר"ח בנו של ר' יוסי הגלילי והוא בר פלוגתיה דר"ע (סוטה שם) אבל בחמת זה שייך גם לר"ע וכן משמע

בכולהי סוגיא שקילו לאלפיים בשם תחומין ולא מגרש שלענין חשבון רבינו אין נפק"מ אם זה משום תחומי שבת או שדות וכרמים). וכן משמע להא לאמר שמואל למי שאינו יודע תחומו מהלך אלפיים פסיעות וכו', ובעיר לאמרו מדילת אבל נ' אמה וקילור והבלעה ומומחה וכו', ולמה לי כל זה. ועוד שלא מצאנו בתחומי ערים אין כלתה מילה בסוף העיר, ולמאן דס"ל לחית ליה לאחר העיר תחום שלם (היינו בריבוע) איך נעלם אין עיבור זה מסוגיא לעיבור עיר, ולא לאמרו עיבור אלא בשאת וקרפף וג' כפרים וכו' (וכן נראה לר"ת לפירש לעת אבל דרחב"ח להוו עגולות עם אלכסונן איך יכלכל סוגיא לרבינו מגרש שחישבו גם העיר בחשבון ובה אין לומר עם אלכסונן). וכן משמע משינוי לשון המשנה כאן מבריתא לעיר דבחישוב קרנות לעיר לאמרו לשון הפסד בזוויות והכא לאמרו לשון נשכר, ולכאורה מבואר לאין אין תחומי עיר כאלפיים דשובתי שבת ועכ"פ אין לנו ללמוד אלפיים דשובתי שבת מדין תחומי עיר ונראה להאי ג"ש.

יסוד החילוק בתחומי עיר ושובת - תחום עיר דין בישיבה משא"כ שובת שאינו במיושב

והנה לפ שלגבי מקום שהם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה לכל הנמצא חשוב ברשות, מצאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

חילוק תחומי עיר משובת שבת - עיר תפיסת מקום קודמת לישיבה ושובת צריך לימוד

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מאי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לומר הוא שלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר שלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא מקום שאין משמעות מלאכה שתם יהיה שיש לה משמעות אל האדם, שלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבבירים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה, וש"כ לפי פשוט לשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפשוט מה שבשניים אין זה אי שביתה, וכיון לשיתעדלו מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולדה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כאי שביתה, ואם מלאנו גדר פשוט למעשה בקרקע, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות אי שביתה בשניים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון

פירוש שלבי הגזירה שווה בתורה - מקום ממקום, ניסה מניסה, גבול מגבול, וחוץ מחוץ

ואמרו לילפינן מקום לאל יצא איש ממקומו ממקום לומדתי לך מקום אצל יונס שמה, ואייכי לכולא בשגגה שאמר רחמנא שיהיה לו מקום שיונס שמה מגולל הדם שלא יוכל להוכיח עם, ואנו לומרים שאל יצא איש ממקומו היא מקום החמור הוא כמקום הניתן לכולא בשגגה, וילפינן ניסה מניסה, היינו, היא ניסה שאמרנו מניסה החמור בכולא בשגגה שילא מעיר מקלטו לכתיב בית ואם יצא יצא הכולא את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה. והתם כתיב למקום החמור שיועיל לנוס שמה כולא בשגגה עד גבול העיר, היינו, תחום שהיולא לותו לא יחשב כבר במקום שאמו לו לנוס. וילפינן גבול מגבול, היינו, היא גבול החמור מגבול החמור בפסוק לקמיה ובו כתוב ומצא אותו גולל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו וכו', והיינו, שבזה שילא הכולא מחוץ לגבול עיר מקלטו כבר אינו נחשב שנמצא במקום אשר שמו לו שיועיל לו לנוס שמה מגולל הדם. וילפינן חוץ מחוץ, היינו, חוץ החמור בהאי קרא מחוץ החמור בתמיהת עיר מקלט, לכתיב התם ומדתם מחוץ לעיר לפאת קדמה אלפיים וכו' והאי פסוק לאייכי שיהיה לערי הלוויים החמורים מלבד העיר עצמה מקום סביב אלפיים אמה.

מקור אלפיים אמה מחוץ למקלט - יסוד שנתנה תורה מקום יתר על תחתיו דאדם

ועכ"פ מצאנו בגדר בקרקע הנצרך לרה"י היינו ביחס לשימוש אדם להנחת חפץ. אך אין זה הגדר בקרקע לרה"ר, והיינו, אלא שצריך שיהיה מקום לרה"ר לשוי להנחת חפץ, אין זה משמעות רה"ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות החמורה לעיל המוגדרת כהולכה) גדר רה"ר עצמה. ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, ול"ש לא הוי בית אין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ אין רה"ר הוא אין שלילי, ואלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מצאנו לעת כ' יוסי ללף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הולכה).

בירור הצורך בכל חלקי הג"ש - אמאי לא סגי ליה גזירה שווה מרוצה בשגגה

ועוד יש להקשות אמה לכתב למ"ל אסור להשתמש, והיינו משום לחודו הפנימי יורד וסותם, בעי ר"ט, לכיון לשפיכתיה מתחת הכולה לריך שיהיה מקום הניכר וחשוב, אלא נתבאר למה לא די שיעשה הטפח מלגיו, לכיון אלא נחתינן השתא לדין להיכר של מטה, הרי שאין למנוע טעם בשיעור מקום שממנו יש היכר (ובפרט למשמע אלמ"ל קורה משום מחילה ליתא לענייו היכר של מטה כלל, ואלא מאי למיתלי בהכי, לאל"ה הוי ליה לאוקמי פלוגתייהו בהכי (דכ"ע קורה משום מחילה ופליגי בתי אמרינן היכר של וכו')), ומשמע להא דצעינן מיעוט תחת הכולה הוא לכ"ע, ואף אי חוזו הפנימי יורד וסותם, ואף אי

עומק הפסוק אל יצא ממקומו - הגדרת מעשה האיסור כהימצאות מחוץ למקומו הידוע של איש

והנה ביאור מה שאמרה תורה אל יצא איש ממקומו, שבגדר מעשה האיסור הוא יציאה, ואמר ממקומו, היינו, שאף איש לאיש ללאת ולבוא במקומו, נאסר לו להימצאות ממקומו. והיינו, שזה במקום שאין להחשיבו במקומו או למקומו,

ומלאנו שיש לו מקום, וכל שלא נחשב המקום ממקומו נחשב שלא יצא, וחוץ למקום זה נחשב שיצא והוא המיסוב לעצות. אלא שאין אנו יודעין מה נחשב מקומו, ובפשטות מקום החמור היא גדר יעוע, ומה שהוא מקומו הוא משום שיש לשייכו אליו יותר משאר מקומות, וכחמור בשובת בעיר הרי עיר מקומו שאסור לצאת חוצה לה ולאלפיים של עיר כעיר, וממילא אין זה נחשב שיוצא חוץ למקומו כל עוד נחשב מקום זה כעיר, שהרי שבת שם. אבל בשובת במקום שאינו כן, וגדלו כמקומו הוא מעשם זה שנמצא בו, ואין להחשיב למקום זה תחום, שאינו מקום יכול שיש להגדיל לו תחום ולבהמתם וכו' (וזה הרי ברור שבמקום שאינו מסויים אין לומר תחום, דלא"כ אין לך הבלעת תחומין ובהכרח שאין תחומין אלא במקום מסויים). ולא"כ זה שנשבת במקום שאינו מסויים, יש לנו למילף שיש לו תחום שלא מחמת המקום אלא מחמת עצמו, היינו, שיש לכל אחד לקנות סביבו אלפיים אמה והם יהיו מקומו ויהיה אסור לצאת ממקומו.

שאלת הגמרא ביוצא במקום לא מסויים - מעלת מקום מסויים הנלמדת מגזירת מקום ממקום

והנה ממה שלא שאלה הגמ' אלא זה, היינו, דמי שלא היה מכיר מקום מסויים ואמר שביתתי במקומי לווקא, משמע שבשאר מקריס אין לריך לפסוק. והנה כאמור עיר ותאומה ניחא שזה אין עיר הלוויס, אבל באומר שביתתי בעיקר גדר או עץ פלוני שאינן מקום יצוב ל"ב אמאי לא לריך לפסוק, ובגמ' אמרו שיש לו לסיים ל"ת, והיינו, שזה מקום ממקום. ונראה שגדר זה למסיים מקום ממקום הוא גדר בסיום מקום, והיינו, שאם אינו מכיר המקום כלל ואומר יהיה שביתתי באלפיים אמה פחות שהיס ממקום שביתתי לא מהני, כיון שאין לומר שביתתי במקום שאינו מסויים, והיינו, שיש במקום מסויים מעלה לגבי שביתתי שאם מצטרף אין תחומין מצאנו שאין מקומו הנוכחי של אדם מקומו, ויש לו גדר מקום לף שאינו אם, וע"כ לא יועיל לסיים מקום לתחום לפי מרחק מרגליו, שהרי אנו רואים שיהיה מקום זה חצוב יותר ממקום רגליו, ויהיה לו להגדיל מקומו לף שמקום רגליו עתה קונה מזה. וע"כ אם יש למקום שרוצה לצאת אם גדר מקום מסויים יש לומר שזה מקומו, ויש להגדיל מקום רגליו הנוכחי על פיו, אבל אמי שאמר שביתתי במקום פלוני, דלף ממנס הרי בידך לו מקום תחתיו, אבל יש לנו לומר שאין זה נחשב מקום שיש לו להגדיל תחום, היינו, שלף בעוזבו מקום זה יהיה מקום רגליו שאחר כן מוגדר ע"פ מקום זה (וזה יבואר סברת ר"ת לנותנים לו אלכסון ולף שבעיקר תחומין לעיר אין נותנין לו כן. והנה רש"י כתב למה שנותנין אלכסון בהעברה ולא בשאר דברים הוא משום שאין העברה משום מקום קבוע שיש להגדיל יציאה ממנו, ובהכרח שלימות החמור בכזה יהו כל שובתי שבת הוא ביחס למעשה, והיינו, אלכסון. ונראה דר"ת סבר כן גם לגבי תחום לשבת כמו שאמר רש"י בהעברה. וכן מצאנו ברמב"ם שלמד שאין חיסור תחומין ביס כ"ש מהעברה, וולאי אין כוונתו שאין תחומין אלא בדה"כ, דהא אמרו למגרס הוה תחום, וזה כמו בקעה להוא כרמלית שדות וכרמים. וכן משמע שלא דיבר אלא ממיעוט דגבלי מדבר שמצאנו שנחשבים כעיר (ולא כלריפין), וכמו שמיעטו רה"ר מקורה, להתס ולאי הוה השאר רה"ר חוץ ממקום מקורה, והיינו, שאין זה מיעוט השייך לגיני רשות הרבים, אלא לגין העברה, שאין נחשב שמעביר. וע"כ דימה אין זה ליגיהה מתחום). וע"כ הולרכו למצוא שיש גדר מקום כזה.

ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח

יסוד גדר עיר מקלט ברוצח - הוכחה שהוא דין באדם הרוצח ולא תפיסת העיר

וזה הנלמד מדין עיר מקלט, ובהקדם שהיה לקוד בגדר עיר מקלט בדין שאסור לגואל הדם לרדפו אם, אם הוא מקום העיר שאין לגואל הדם לרדוף בה, וכמו דמשמע מלשון מקלט. או שהוא מקום שנתנו לרופא בשגגה מקום שלא ירצח לותו גואל הדם רק בדם נפשר במקום מסויים. והנה לכאורה כל גדר גלות החמור בקרקע משמע שהוא דין בדופא, והיינו, שאין לו דם אלא לחיות בעיר מקלט, ואין לו זכות לחיות בחופן חפצי היכן שירצה. והיינו, מקום לפר ינוס שמה, והנראה בגדר ניסה הנ"ל, שהרי יש ביכולת רופא בשגגה שלא יהרגהו גואל הדם גם ע"י שלא ימצא לו, ושינוס ממנו בכל עת, אלא שאמרה תורה שתפיס מקום שבהיות הרופא שם יחפד כנס, וכאילו אינו בשליטת גואל הדם. וזה גדר ושמתי לך מקום לפר ינוס שמה, וזה מקום ממקום, היינו, מקום שאינו מקום גואל הדם, שהרי אין מקום לגואל הדם, ובהכרח שמשמעות מקום זה הוא בגדר מקום משאר מקומות. וזה לשון שמתי שהוא שיום מקום, וזה כמו גדר לאל יצא איש ממקומו, היינו, שאמרה תורה שיהיה מקום מוגדר משאר מקומות שנחשב מקום האיש. וכן משמע שהרי אמרו למעט שאם יצא בשגגה יש לו דם, ואם היה זה אין בעיר ותפיסת גבולה, לא בעי למעט שוגג.

חילוק מקום ניסה מערי הלווים - צורך בהוכחה שהמקום עצמו נחשב מקום אשר ינוס

וזה הוכיחו ממעגיר מתחילת ל' לסוף ל', שהרי אם יניח באמצע ל' פטור, וודאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוציא לרך סטיו אף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ אם הפסק אם הניחו בדה"ר, וחשוב כמוציא מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

יישוב הראיה מגבול עיר מקלטו - גבול העיר נחשב חלק ממקום הניסה דאשר ינוס

והנה אחר הגדרת המליחות יבוא הגדרת המעשה, ואמנם יש לפעמים שמשמעות המליחות בייחס למעשה תבוא אחר הגדרת המעשה, אך אף כזה גדרי המליחות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמליחות בייחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

הדיון בגדר תחום עיר מקלט - שמא הגבול הוא תחום העיר ולא תחום לאדם

וזה הגדר הוא בשיעור קרקע שאמרנו דהרי ודאי שקרקע כל שהוא גם חשיב קרקע, ואם מלאנו שיעור הרי בהכרח להוא בגדר הקרקע שהוא בייחס לשבר אחר מעשה הגדרתה בקרקע, וכמו שימושה וכו'. וכמו מה לאין אחר פחות מאחבע על אחבע, דודאי אין זה דין בקרקע, אלא דין בשימושה, היינו, היות הקרקע ראויה לשמש שימוש מסויים, שיעורו באחבע על אחבע (ואין דין אחבע על אחבע שיעור בקרקע כלל אלא רק במקום וכו', ואכמ"ל).

הראיה מפסוק מאחוץ לגבול עיר - גבול הרוצח תחום פרטי הנוגע למקום שביתתו

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף אלא כתיבא המלאכה בפיכוס, לכיון דילעינן דהכי הוה במשכן, והכי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא לפת מסממנין, וסידורא לחוט מאמר, וטוויתם וסידורא לבגד מיריעות, וסידורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביקול סממנין, ומכה בפטיש מטסיס, ומוליה מהבאה).

לימוד חוץ מאחוץ במגרשי ערים - הוכחה שהאחוץ מוגדר ביחס למקום ולא לעיר עצמה

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממאילות המשמש לכניסה וילילה, ואין עליו שם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה וילילה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מאילה, כמו כן כיוון שפתח הוא אחד ממרכיבי הבל שלא כל מקום גדול, הרי לאורה מובהקת שלו יש שם גידול (עיין לורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח אחת, והיא תהיה חלק ממאילת לותו הבל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מאילות הרוחות.

ביאור גדר חוץ וגבול בעיר - חילוק בין מקום הניסה לגבול שהוא תוספת יחס

ועדיין יש לנו לבאר גדר חוץ האמור כאן, ומה שלא נאמר לשון גבול בערי הלווים. ונראה בהקדם ביאור גדר מה שאמר רחמנא ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, היינו, שיהיה מקום זה חלף ניסה מקום שלא יותר לגואל הדם להורגו שם, ומהא דכתיב גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה יליפינן דהאי

מקום הוא עיר מקלטו, ואית לו גבול, הוא תוספת על מקום זה, והיינו, שעיר עצמה היא מקום ניסה שאמר הקב"ה ושמתי לך מקום, וגדר גבול הוא מה שיש תוספת על מקום מכח הבדל מקום זה משאר מקומות. להיינו שאם היתה העיר לבדה בכל העולם לא היה שייך גבול, אבל כיון שיש עוד ערים, ויש ערך בערים על מקומות שאינם ערים, יש להגדיר העיר בית לשאר ערים, וזה גדר גבול, היינו, מקום שיש להחשיבו יותר שייך לעיר זו משאר סתם מקום מרוחק, אבל אין הוא נחשב המקום עצמו, שהמקום עצמו יש לו סיבה עצמית להיחשב כך, אבל הגבול הוא רק משום חלוקה שיש לחלק העיר משאר מקומות שאינם העיר. וע"כ יש ללמוד מזה על יציאה ממקומו המאור בתחומין, שהרי כבר למד שאנו שיש תחתיו, והיינו, שמקום תחתיו נחשב לשבת, לך אל יצא שיש ממקומו, היינו, מקום שאינו לשבת, אלא שיש להחשיבו שאינו יוצא אלא כנוס, וזה גדר מקום לשב ינוס. ומהא לכתיב שמצאו חוץ לגבול עיר מקלטו משמע לעיר מקלטו היא מקומו, וגבול זה הוא גבול מקומו, ומצא לותו במקום מן המקומות שהם נחשבים חוץ למקום הנחשב גבולו, והיינו, כמו שמצינו שגדר גבולו אין זה גדר מקום המאור שהוא נם שמה, שאינו שמה. אלא שעדיין לא נחשב שיצא ממקומו, וגדר זה הוא לא משום שהוא במקום לשב ינוס שזה עיר המקלט, אלא משום שאינו חוץ למקום זה.

ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין

דיוק בקרא דמחוץ לגבול מקלטו - דיש חוץ הנחשב גבולו ויש חוץ שאינו גבולו

ותנאי הרשאון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שאף שאוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחם, וביאור הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. וביאורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו במקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

מקור לימוד חוץ ממגרשי הערים - חילוק בין אלף אמה סביב לאלפיים כשיעור חוץ

והנה בגמ' שם מבואר לשף לשיטת הילוך, ושף במקום פחות מי', מי הוה האי מקום פחות מרוחב ד"ת לא חשיב רה"ר, וכן מי לא הוה כמוכך ד"ט משום שאין הולכים בה, וביאורנו לאין זה שייך לנידון לאתי דברים לשם שיכת לרה"ר לפני ואחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו, והילוך ותשמיש הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. שך גדר אתי דברים הוא ביחס לרשות שהיא נפרדת (היינו לפני שנתבטלו המחילות) ויש להגדיר את המקום הנפרד בהיותו נפרד שיחשב שאתי דברים לענין ביטול המחילות. והיינו, לחסרון להילוך ותשמיש ברקק לחשיב ע"י הלחק, אין הכוונה ביחס לרקק עצמו (לש"כ מה לאיה יש לגומא), אלא הכוונה ביחס לשאר הרשות, והיינו, במה שיש חסרון במשמעותם כחלק מכלל הרשות כיון ששימושם כחלק מרשות הוא רק ע"י הלחק (למשמעות לחק, היינו, שלא משתמשים בהם משום לחק הקיים בלה"כ) וע"י הלחק הוא בסיבת השייכות, היינו, שהרי קרקע שהיא בחילוק יותר מג' כבר לא נחשבת כקרקע אחת עם זו שליה, והוה ליה להיות כרמלית (ולא מצאנו דין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוא רק משום שיש בה הילוך לחד לרה"ר ויש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון להאי הילוך הוא רק מחמת הלוחק יש לנון שם יש בזה לחבר את שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית אחת. וע"כ יהיה בהם חסרון לפחות בד"א, והיינו, לאין זה שיעור בחשיבות הרקק (לאז הוה ליה להיות במרובע), אלא בשימוש הרבים ומשום שהקפת ד"א לא חשיבא להם, וכן הוא גדר פסעי לה בד"ט.

מצאנו כמה לינים הנוגעים למבנה הממקי שלא לשות היחיד והמשכירות ליטול שותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדולה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה על הרקיע.

גבול הרוצה משיעור חוץ דמגרשים - הבדל בין גדר הגבול לתוספת השטח של המגרש

ומעתה יבואר מה שלא זכו הא דר"ע לשולי לא בעי הנחה שלא ברה"ר להשיבת לדין העברה וכו', שלא להכא חילקו שלא לומר רבי שלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולמה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות להשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דביתא כמקן למליא. הרי דהכרח שאין זה גדר במעשה הולמה שלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר שלא הוי שלא ברה"י מקורה.

השתלשלות הלימוד באל יצא ממקומו - גבול מקומו נמדד באלפיים אמה כדין חוץ במגרשים

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ומולם, שאינו מהמולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חנר. אלא רק מפתחם. וכשילו למדנו שיהיה המבוי לחנר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון דקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר בשם לחלירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחנרות. ואין גובה הקורה ורוחב המבוי הוא אין במבוי בגדר פתח לחלירות.

הסבר דין עיר כולה כד' - יסוד והעיר בתוך המגדיר שיעור העיר בתוך ולא כחוץ

וכמשנ"ת גדר מקום בשם לקרקע, היינו, שטחה, מוגדל בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולפ שמושג שטח נפרד ממושגי לורך ורוחב, שם בו מה שאין בשם, שאין גדרי לורך אלא בלורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדילו באחת, שכל לורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. לך ראה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי לורך ורוחב, ולפ השטח שם לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ואכן מצאנו שיהיה השטח מוגדל בשני גדרים. האחד, במשמעותו כשלל הלורך והרוחב, כמו שין ד"ט על ד"ט, שפירושו שם בשטח זה שיעור רוחב ד"ט, ולפ שד"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיל שטח שם לו כזה שיעור הרי שנשטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו ובהיות לו כמות שטח, ולפ שלגדרי מדידה נשתמש במושגי לורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאחים שאינו שיעור בלורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

מחלוקת רחב"א וחכמים בריבוע ליחיד - חילוק בין ריבוע גבול הרוצה לריבוע השובת בשבת

ובזה חלקו מה נחשב מעשה החיסור שם לומר בו מתעסק, אם הוא בגבר החסור במעשה, או במעשה שם לחסור בגבר החסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבשתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה החסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה החסור לעשות במחובר, והשני, מה שהגבר מחובר, ושזה הגבר החסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואפשר כיון שבתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין לריך שידע שהוא חסור, לאחר מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שבחלקו אם היות הגבר ממין החסור בחיתוך, הוא יהיעה הנלרכת לידיעת המעשה חיתוך עצמו.

שאין מרבעין לריבוע עולם בעיר - חילוק בין גבול העיר למתן מגרשים סביב לה

סימן ד

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו

א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה

שני דיני מקום איש בתחומין - ד' אמות משבו איש תחתיו ואלפיים מאל יצא

דיני הוכחה ודקדוק מן התורה ותקנות חז"ל

מתחלקים לכמה נושאים הנלרכים ביאור וגדר. א. מהות הדקדוק עצמם לאופניים השימוש והמבנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחיצה ופרלה) הנובעים מהמבנה הממשי של הדשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימוש (עירוב וכדומה). ד. ההוכחה האסורה (הנחה ועקירה, ד' לאות, וכן בין כלי בית ועוד).

ובזה יבואר גדר מקום המותר בטלטול על

בית שאחייס ואסור ביותר, והיינו, שיש בדשות זו סיבה לגזירת חיסור טלטול, ואעפ"כ בפחות מבית שאחייס אינה אסורה, למה שגזרו חכמים טלטול יותר מד' בכרמלית מקום שדומה לרה"ר, הוא בגדר מה שאמרנו שאין חפץ תופס מקום ברה"ר, ואף בכרמלית גזרו מקום הקוצי להבחין בגדר זה ולהבדיל, וא"כ חיסור טלטול הוא בגדרי המקום. לך כמו שכתבנו לף אם דשות אינה תופסת מקום הרי שאין משמעות למעשה העברה אלא אם העביר ד' לאות, ובפחות מבית שאחייס יחשב מקום המוקף במחיצות כמקום ד', מקום שיש משמעות במקום המוקף מחיצה לבד שהיא מאחלת כל הדשות למקום אחר, לך ביותר מבית שאחייס אין המחיצה רלויה לאחר המקום, וא"כ אין הוא כמקום ד', והלכן לגזירת כרמלית מקום רה"ר.

קונה בית באיסורי הנאה בעירוב - הוכחה למעשה קנין בית הקודם לקניית תחום אלפיים

וע"כ יהיה בשם מקום האמורים שני גדרים, האחד, כמליאות שעליה נאמר הדין, היינו, תחתיו ומקומו. והשני, הוא הדין עצמו. והגדר הראשון הוא בכדי שיהיה בזה דין לשבו ולא יחשב יוצא (ויש לדון אי יהיה איסור לקנות גם באומר שביתתי במקום פלוני או שביתתי במקומי, לכאורה האי לאחשיב בית לא תליא בית לו ד"א, דזה דין אחר קניית עירוב). וכן נראה, שהרי דין זה הוא דווקא לגבי ד"א לאחשיב מעשה שלו, אבל הנפש וקבר אהני לדין פיגום (וכל מבנה שלאם אחשיב חלק אהעיר, ולא רק בית דירה לדית בית, והיינו, כל"ל), שהיה לשאול אאחי לא נאמר שיש בזה קניית שביתה באיסורי הנאה, והנה בהנחת עירוב איכא למימר דהוי מקום מצווה, וכללאנו למקום הא יש להחיל הנחה שם לכ"י, אבל תחומין לעיר הרי אין תלוי בלבורך מצווה לכ"ע, וזה שאם ביותר שהרי דין עיר הוא כמו ד"א לקניית בית. ונראה ביאורו שקניית בית לענין שביתה לאחן לשבת בעיר היא בעיר עצמה (ואולי רק בביתו אי אית ליה בית בה), אבל פיגום למעברה הוא אינו דין בבית, אלא בשביתת עיר, והוא ממילא לכיון שקנה בית ונתנה לו שביתה בעיר, ויש להאחיב מקום זה כחלק אהעיר, ממילא אחשיב שביתתו על מקום זה (והיינו, דאף אף לאחן דס"ל לנותנין קרפף לפיגום אין לומרים דקנה קרפף בשיבורי

שני גדרים בשם מקום בתחומין - מציאות הנשואה לדין וגוף הדין בקניית בית ותחומי עיר

הנאה, והיינו, למין שביתתו במקום זה, אלא מקום שביתתו כולל לף מקום זה, כיון שכל העיר כחלק לעניין לשבת), אבל אין בית שקנה בכל העיר כולל קבר זה מקום קניה שלו, אבל בקניין בית לחית ליה לרבע לחות הוא מעשה דיליה, ומעשה זה הוא מה שמחשיב את מקום הקבר כבית שלו, היינו, שע"י שחושב לדור שם, ויש לו שם סעודה רלוויה, הרי שנחשב המקום כבית (וע"כ יהיה חשוב קניית תחומין שע"י עירוב שהוא נהנה מבית זה, כי לא היה קונה לולי דהוי מקום סעודה, וע"כ אי הוה לדבר מצווה מותרת הנחת העירוב, וניחותא מזמן הנחה, לפילו לפני זמן קניית עירוב, דבעינן סעודה הרלוויה מבעוד יום).

מעשה קנין ד' אמות קודם - ביאור רש"י ביש לו ד' אמות לפני ביה"ש

וא"כ משמע שיש בד"ת לתחתיו מעשה שלו, ומעשה זה הוא טרם קנית עירוב התחום. וכן משמע לף שאין להניח עירוב מחוץ לתלפיים אמה שנמצא בהם בשעת קניית עירוב, אם הניח תוך תלפיים ונתגלגל חולה להם אם לא יצא מרבע אחות למקום הנחת עירוב שפיר, להנותן את עירובו יש לו מרבע אחות. וכתב ברמ"י דמה שיש לו ד"ת, היינו, דמה שנתכוון לשבות אם לף בלא עירוב, ולף במקום שלא הקלו לקנות בלא הנחת עירוב (למ"ד לקולא היא), ולף לפני זמן קניית עירוב (או עכ"פ לפני קביעת תחומיו) כבר יש לו מרבע אחות לגבי שלא יחשב שנמצא העירוב חוץ לתחום, ולף שאין מועיל זה לענין הנחת עירוב עצמו מחוץ לתלפיים (למשמע לשם הניח מחוץ לתחום ונתכוון לשבות בתלפיים ואחת אחות, היינו, שהניח שם עירובו לף שנותר שם לא אמרינן לקנה עירוב, מקום ללחר שיניח הרי יש לו ד"ת ונמצא בתוך התחום), והיינו, אמה שנחשב ד"ת להנחת העירוב מקום אחד לגבי דיליה, די בכוונה, ואפילו במקום שלא מועיל בלא עירוב זה, וזה מעשה שלו, והוא מקודם לקניית תחומין שסביבותיו.

ד' אמות למקום הנחה לר"א - שייכות ד' אמות למקום הנחת עירוב כבר לפני בירור

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולדה הינם מוקף בעושה, והוא נוקשם, וזה יהיה בכמה לופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכבל שנגדיל את המעשה והתולדה, כך יוגדל העושה.

גדר קניית שביתה ע"י עירוב - מקום שביתתו נקבע ע"פ כוונתו ולא ע"פ מקום העירוב

וביאור לבר זה הוא שאמנם ולאי אין לקנות שביתה שיחשב מקומו וממנו ימדול לאלפיים אמה במקום שרחוק ממנו עתה לאלפיים, אבל מקום קניין שביתה שע"י הנחת עירוב הוא במקום שהניח העירוב בתחילה, ואין לריך עתה העירוב אלא מקום שיחשב מקום זה מקום סעודה הרלוי להיות מקום שביתה לף בלי עירוב ברגליו, אלא שלמדנו שיש לין לגבי זמן קניית עירוב שיהיה הוא ועירובו במקום אחד, והיינו, שלף שאין קונה אלא ע"י הנחת עירוב אין מקום העירוב מקום קניית השביתה (ובאמת זה פשוט שהרי אין לחפץ כלל לקנות מקום שביתה דד"ת, ואפילו כהגדרה בעלמא משמע שאין לו, ואכמ"ל), אלא גדר מקום קניית השביתה הוא ע"י מה שחשב לשבות במקום זה, אלא שאמרו חכ' שלא יקנה אלא ע"י הנחת עירוב, והיינו, כמו שאמרו במח' ב"ק וב"ה לי עירוב מועיל לו שלריך להוליא כליו וכו', שגדר הנחת עירוב הוא לחיזוק קביעת מקום שאינו נמצא בו כמקום שביתתו, שהרי גדר מקום שביתה הוא כמה שאמרה תורה שיצא חוץ לתחיו. ואמנם יש לו לקבוע מקום יציבה שלו אלא במקום נוכחי שהרי אמרה תורה תחתיו, היינו, תחתיות שלו. ואי הוה לווקא במקום שנמצא עתה אין זה גדר במה שהוא שלו, ומשמע שיש תוספת גדר במקום זה שהוא שלו ממקום של אחרים ואינו שלו, ולא תלתה התורה הדין בתחת כאילו היה חפץ שאין להזיזו מקום, אלא במה שזה תחת שלו (שהנה נסתפקו בגמ' אי הוה באמה דיליה לו בכל אדם, ואי הוה באמה דיליה פשוט שאין ד"ת הללו מקום סתם אלא מקום שלו, והיינו, שלכל שאמרו להוה בכל אדם היה לפשר לומר שמה שאמרה תורה שבו, היינו, שיקבו ולא יצאו, ותחתיו הוא גדר ביציבת מקום, היינו, שכיון שיש לאדם להשתמש או לתפוס מקום כולו ביציבה אחת אחיב אימוץ אפילו שלא ע"י יציבה בגדר יציבה, אבל אין נחשב יציבה ממש. וזה י"ל שהוא בשיעור כל אדם, שהרי אין גדלו כמה נחשב

יסיבה לגביו, אלא במה נחשב יסיבה לגבי מקום. ומיון להגדיר מעשה אלם מסויים אלא לפי רוב בני אדם, כיון שמין זה גדר במעשה שלו אלא במקום, והמקום מגדיר את המעשה כיסיבה. אבל אי נימא שסיעורו בשמה דיליה, הרי מוכח שמין זה גדר במעשה שלו, שאיך נשער בו גדר יסיבה לגבי מעשה שמינו יסיבה. אלא הוא גדר במקום, והיינו, שמין ביסיבה גדר ביחס למקום כלל, אלא שיש במקום להגדיר יסיבה. ואי הוה בשמה דיליה, היינו, שמין מקום זה מקום יסיבה, אלא גדר אחר יש בו להגדיר מעשה שמינו של יסיבה ממש כיסיבה. ולכאורה הוא מוכח בלשון הפסוק עצמו שאמר שבו איש תחתיו, ואם היה סיעור ד"א סיעור יסיבה, היה לי לומר שבו. ובמה שאמר תחתיו משמע שגדר יסיבה לבד אינו תלוי במקום (וזה גם ברור מפס יסיבה הכתוב בשאר מקומות), ובמה שאמר תחתיו תלה היסיבה בתחתיו, והיינו, שאף שאפשר סיסיבה עצמה תחשב ביותר או רק בפחות (אי עביל כמו רמח וזקפיה רמח וזקפיה, יש להחשיבו יסיבה אחת, או שמין יש במקום אחר. ובעניינו לא יועיל, שתלתה התורה בתחתיו ולא ביסיבה שמם, או סיסיבה אמורה, ולא שלילת אי יסיבה חלשה), אמרה תורה סיסיבה המצווה היא יסיבת תחתיו. וממה שלא הוכיחו מעשה זה שכתוב תחתיו, ללכאורה משמע תחת שלו, מוכח שמין הכוונה שהוא שלו ממה שנחשב זה תחת, אלא ביחס למקומות אחרים שאינם שלו (וזה גם ברור מלשון שבו בבית, ושיש תחתיו ביחיד, היינו, שיושבו כולם כל אחד בתחתיו שלו, ולא של חבירו, והוא מעט מן המרובה), ומעתה פירוש זה בכתוב י"ל אף אי נימא להוא בשמה לכל אדם), וזה שהוא שלו אינו תלוי בהימצאותו במקום, אלא ממה שהוא מייחדו לעצמו. ולמדנו חכ' שזה, היינו, תחתיו שלו, יש לקבוע ע"י מה שיש לו שם לוכל, היינו, ממה שיש בזה חיזוק למחשבת שביתה שם. ובזה יש יותר גדר לקניית שביתה מאשר בריגליו, שאם הוי שביתה ואין לריך לקניה.

וביאור לבריו הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבשוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחר, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה בשוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות משאר נמלא בשוויר, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, בשה חשוב מקום כרה"ר), דיניס שהם במקום עלמו, ודיניס שהם בשיעורו. במקום עלמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשיעורו, משבר ס' ריבות, והיותו שרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

ועכ"פ משמע דולמי אין במקום ידו ליחלק אלא להחדורי היהו לגביה, וגם לא מלאנו שאלו בלהחליף במקום פטור לחיתעבדא מלאכה מביניהו, וזה לריך ביאור כיון דהוי מקום מסויס לאחי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר לאחרו דילו חשובה כמקום ר'.

ועכ" איכא בהאי עירוב (ע"י אחר) יש שני גדריס, לגבי מקום הנחתו הרלשון, גדרו הוא קביעת מקום שביתה, ואחר שהניח והלך לו כבר קבע. וגדר שני, מה שמקום הנ"ל יש בו חשיבות מקום שיש לו סעודה בו, ולאוי לקבוע בו סעודה. אבל אין לריך שיהיה שם בזמן קניית עירוב לגבי קביעה, ודי בשה שחושב שהוא נמלא שם. והוא שמלאנו שהאומר שביתתי בעיקר אילן או גדר שלריך שיאמר כן בזמן שעדיין יכול ללכת לשם, ולהגיע לפני השבת, ובאור מה שהיה להקשות שהרי קניית עירוב בבין השמשות, ומה מועיל שיכול ללכת בזמן אמירה שלו. ואם הגדר שאינו יכול לקנות שם אינו יכול להגיע, לא היה לקנות

מחלוקת ב"ש וב"ה בקביעת שביתה - צורך בהוצאת כלים להכריע כנגד מעלת שביתת ביתו

קביעת מקום שביתה במחשבת האדם - הצורך בעירוב תוספת גדר ואינו חלק מעצם הקביעה

חילוק בין קביעת שביתה לעירוב - נתכוון לשבות למטה ועירובו למעלה חשיבי תרי מילי

שני הגדרים בעירוב ע"י אחר - קביעת מקום בהנחה מבעוד יום וחשיבות סעודה בקנייה

כלל, שקניית עירוב בזה יומא וזה נכנס. ואם נמצא שם ממש הרי נמצא, ואם לאו הרי אינו. ומוכח שיש גדר במחשבת קניית שביתה עוד לפני שקונה העירוב תחומין, והיינו, לגבי קניית תחומין אין לריך שיהיה שם, להיפ גופא קונה שיהיה לו מרחק אלפיים, והוא הרי נמצא בתוכו. אבל לגבי קניית שביתה דל"ת אין מועיל מה שאחר שיקנה יהיה בתחומם, שאין זה מדין תחומין, אלא הוא מוקדם להם. אבל כיון שהם לפני בין השמשות והיא במחשבה בעלמא (משום קולא ומשום מעליותא לסיום מקום), די שיכול לבוא לשם עד זמן קניית עירוב אף בהיפ, אבל בנמצא חוץ לאלפיים אין מועיל שיכול להיכנס תוך אלפיים עד זמן קניית עירוב, דשיעור אלפיים הוא בדיני תחומין, והוא שייך רק בשבת, ובזמן זה הרי שאינו יכול לבוא. שאין קניית עירוב דבין השמשות הוא קניית תחומין למקומו, ולא לקביעת מקום לתחתיו.

עירוב שמות קנייה בדיני שביתה - חילוק בין קנין ד' אמות לתחומין הנמדדים הימנו

ויהיו תנאי המחילה הן בהתאם לעירוב הקיים וההפרלה הרלויה, ובאיחור ההגבלות נאמר שהיא בהתאם למליאות הרשות וקיומה (ואכן בכמה מקומות נראה שאין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגבלת מליאות הרשות והיא הבאים לשאר הדינים).

ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה

דיוק לשון שבו איש תחתיו - הוכחה מלשון שבו שהמקום מוקדם לציווי ואינו נקנה

וא"כ מלאנו כמה תנאים בדה"ל, זה לפנים מזה, דגדר הקרקע במקום הרלוי להנחת חפץ הוא תנאי לשמו, ובזה אין לורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו במקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ל הוא מקום הילוד לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע במקום נפרל הוא במשמעותה ביחס להשמיש, והגדרת קרקע במקום הרבים הוא ביחס להגדרתה במקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמשמוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית במקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם בתופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבא"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום ללא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"ל היא ביחס לשימושי אדם בתופן כללי, ושאר תנאי לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה התמורה, ושאר דיני הולאת חפץ שווים בכל הרשויות.

איסור קניית בית באיסורי הנאה - חילוק בין עצם הישיבה למעשה יצירת שם בית

(וזה מה שאמרו שאסור לקנות בית באיסורי הנאה, שהנה הרי אף שימוש עצמו לא אסרו בבית הקברות, למסוגיא דברכות (יח:) משמע שאין איסור להלך וליתן שם, וכן לא אסרו אלא תשמישים שיש בהם קלות ראש כההיא דמגילה (כט.). ול"ל לכאורה אין כלל איסור להנות מקרקע דבית הקברות (וע' במשנ"ב בביה"ל מה שכתב שם), ולכאורה ביאורו שאין נחשב תשמיש את שאין קרקע נחשבת תשמיש, והלי איסור לאמרינן הכא הוא לווקא כמה שנחשב קניית בית זה במקום בית הקברות. וכן משמע ממה שנקטו לשון בית שאין ת"ל בית. ואין לריך בית כלל, ובכל מקום שיעבוד אדם הוי שביתה, וביאורו, שאמנם בעצם היציבה אין איסור (וכן בשבת ברגליו במקום שאין לריך לאמירה), אבל הכא כיון שאינו נמצא במקום, ולא הוי מקום שביתה משום שיושב שם, אלא כמה שנחשב מוכן ליציבתו, היינו, בית, וזה אסור משום שמיוחל מקום זה לבית הקברות, והוי כתשמישי המת.)

מחלוקת ר' יהודה ורבנן באיסור"נ - יסוד רבנן דחיישינן דניחא ליה דלינטר לאחר קנייה

וכן נראה לבאר להנה אמרו דשבת ר' יהודה הוא משום דמותר לקנות בית באיסורי הנאה, ואמרו דלכך יוסף הוה מצווה, ומצוות לאו להנאה ניתנו, ובטעמא דרבנן דאסרי אמרו דשבי דניחא ליה דלינטר גם אחר קניית עירוב. והנה אנן פסקינן

כרב יוסף וכרבנן דלא קנה עירוב, וקשה לכיון דלפ"ז לרבנן בזמן קניית עירוב ליכא לאיסורא ממאי לא קנה, ואי הוה אמרינן לאסור להניח ניחא, אבל דלא קנה עירוב מנלן. וכן הקשה רע"א. ובאמת שכן מוכח מגמ' עת: שלימו דין זה לסולם המסור, והתם הוא לענין שמועיל ולא לאיסור בלבד. ולפי מה שאמרנו יבואר שגדר מה דזה חשיב קניית בית, היינו, מה שמקום זה מוכן לו ע"י סעודה לאיתיה ביה, ואי הוה רק לצורך קניית עירוב, יש לומר דזה מצוות לאו להינות ניתנו, אבל אי ניחא ליה ללינטר אחר קניית עירוב הרי זה בית אחר לגמרי, ולפ"ז בשעת קניית עירוב לא מהני, כיון שנעשה באיסור, והיינו, דכיון דלא מהני עירוב לקנות תחום אלא ע"י לאיתיה ליה בית התם, ובית זה הוא באיסור, לא מהני האי בית לענין קניית תחום, כיון שאין לומר דהחשיב מקום שביתתו כיון שאין לו זה אלא ע"י איסור, וזה כמו טבל, היינו, שאין לומר קביעות במקום מקום סעודה שאינה רצויה. וזה שייך גם בדבר שאסור לאוכלו, וגם במקום שאסור לסעוד בו.

שיעור ד' אמות בתפיסת מקום - משמעות תפיסת מקום ביחס לקביעת שביתה הנדרשת לתחום

ודמי לאיתיה בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"א, דלא אמרינן בזה שכיון דלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולאה, דלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובאילנו במק"א לגבי הינוח להולאה הוא באילעיות מקום דבר, שאל"כ עשם מעשה הולאה היה בו להגדיר שאין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניננו דאי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עשם קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

מחלוקת התנאים בישן בד' אמות - חילוק אי ציווי שבו באדם או במקום לר"א

(והנה לכאורה נראה לחלקו דזה במשנה שם יש גדר מקום בהאי ד"א, והיינו, במשנה במי שיקן בדרך, למאן דלא ס"ל כריב"ב, ולית תחום אלא מקום שביתה. שמלשונו זה שלום שיטות, דר"א סבר לאיתי ליה ד"א והוא בשמעתן. ור"י סבר לאיתי ליה ד"א לכל רוח שיבחר וממנו והלאה. וחכ' היינו, ר"מ, סבר דיש לו ד"א ואין לריך לבחר, היינו, שמונה על שמונה, לאפילו אחר שקשם היום אין לורך לקבוע מקום האי ד"א. והיינו, דלר"מ אין ציווי לשבו האמור בשבו איש תחתיו דין במקום אלא בשימוש, וע"כ אין זה בירור, שאין בירור אלא במה שיש בו להגדיר מקום, אבל אם אין זה דין במקום, אין להילוכו לורך בהגדרה, ואין זה מוגדר. ודר"א ס"ל שדין שבו הוא דין במקום, ודין דתחתיו הוא האי מקום. ור"י סבר דתחתיו הוא כר"מ, היינו, שהוא תפיסת שימוש, אבל ציווי לשבו הוא במקום. והיינו שגדר המציאות דתחתיו שעליה נאמר שבו בין לר"מ ובין לר"י הוא בשם ולא במקום. אלא שנחלקו אם גם ציווי לשבו הוא בשם, דלר"מ הוא בשם, ולר"י הוא במקום. וע"כ לגבי עשם קביעת נקודת תחתיו לשם. שניהם מודים שאין הוא במקום, אלא לכיון שגדר לשבו לר"י הוא במקום, הרי שיש לו לבחר מקום ישיבה מתוך תחתיו. וזה מה שאמר רבא דלפ"ז שנחלקו לגבי גדר שבו, זה רק בתחומין, שיש לומר שאין הילוך במקום, אבל לטלטול חפץ, היינו, איסור הולאה, הוא ולאי במקום. שאין ת"ל טילטול, ומאן דכר שמיה, אלא היינו טעמא, שהרי לפ"ז גדר ד"א לטלטול הוא משום תחתיו, היינו, שאין זה חשיב שינוי לגבי שימוש אלא בשם במקום, והיה לומר דלפ"ז כאן כיון שתחתיו תלוי בשם, ולר"מ אין לו לורך בבירור, גם לגבי טלטול לחפץ יהיה כן. ולפ"ז שבכל מקום אין הוא אלא בד"א, היינו, משום שאין לו לקנות יותר מזה, ופה יש לומר שקנה, וע"ז אמר דלפ"ז שאלשם אין גדר בירור, אבל זה אינו אלא משום דלר"מ אין ציווי לשבו משום מקום, אבל בהולאה יולה. ונראה לעיקר מחלוקתם הוא בתחתיו עלמו, היינו, שנחלקו אם שימוש לתחתיו הוא שימוש במקום, דר"מ סבר דאין תחתיו כלל מקום, שנאמר לשבו יהיה גדר במקום. אבל ר"י סבר דאמנם תחתיו עלמו הוא גדר שימוש דשם, אבל זהו גדר שימוש במקום. וע"כ יהיה שייך דציווי לשבו הוא ביחס לגדר מקום שיש בשיעור זה. ודפוס

דייהטא נרמה לחזלי לציטתם, היינו, מה שנחלקו בגדר שיעור לתחתיו, דלכ״מ הוא מקום פיקוט ידיו וברגליו שזה אינו שימוש במקום, ולכ״י שהוא מקום נטילת חפץ הרי שזה גדר שימוש במקום (ומזה זה סותר למש״כ לעיל בשיעור ד״ה להוה שיעור תפיסה. ודו״ק). וע״כ יהיה שייך לנוות לזה ליווי הנוגע למקום. ובזה ניחא דיוקר שפיקוט הוא אינו שימוש במקום, אך נטילת חפץ הוא שימוש במקום, והיינו, שבמה שפוקט גופו אין הגדרה נפרדת לחלקי מקום שתופס, וכולו בחדא מחתא מחתינהו, אבל בנטילת חפץ הרי יש שינוי מקום לגבי חפץ, אלא שביחס לשאר כל חלקי מקום זה חשובים אחד, והיינו, משום שיש במקום כזה כדי ליחוד כלל המקומות. וע״כ לכ״י יש לפרש הפסוק לתחתיו, היינו, ביבוי לתחתיו (היינו, למשמע שיש לו כמה תחתון), שהוא ביחס לחלקי מקום זה, ולשמה תורה שיצא בתחתיו הנ״ל, והוא גדר ביצובה, והיינו, לתחתיו הוי שמונה על שמונה, ושבו הוי מיעוט, וע״כ יש בזה ביאור. אבל לכ״מ הרי אין זה תחתיו, שכל גדר המקום הוא אחד, ובהכרח שמה שלשמה תורה שבו תחתיו, היינו, בכמה תחת האמור, וכנ״ל. ולכ״ש צריך לומר בפיקוח הפסוק לציווי דשבו הוא מקום תחתיו, היינו, דשבו הוי הציווי, וזה גדר במקום, ושיש תחתיו הוא גדר שבו אחד, להבדיל מהאמור בעריס לשבת, היינו, יציבת רגיס. וכגון דא צריכא רבה.)

שני גדרים במקום שביתה ותחומין - מקום שביתה הנקבע בכוונה ומקום סעודה הנצרך לקנייה

ועכ״פ יש לבאר מאי שנא זריקה דהוצאה מזריקת ד״ת דרה״ר, ולפוס דייהטא נרמה לכיון דשיעור ד״ת תלוי במקום החפץ המוקדם, ובזה גופא נעשה מעשה ליליה, הרי שאין חשיבות המעשה שיש בהעברת ד״ת נמדדת אלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, אלא מיפטר לרבנן דרייב״ד משום דהכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר דאין זריקה מחייבת בזה, אחר שאין היא פעולה אלא בתחילת ההעברה (אף לנגדי התוספה יש מקמעות יותר במה שנעשה מכח אחד ולא בכמה כוחות, אבל ביחס למעשה שאין תוכלתו חשובה כלי משמעות לכל אורך המעשה, יש חסרון במה שאין הוא פועל לכל אורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי למהדורי).

שאין מקום סעודה תלוי בכוונה - תקנה נפרדת המחזקת מקום השביתה ולא חלק מהכוונה

והנה מה שמקום שביתה תלוי בכוונתו לבד, ומקום סעודה לא, היינו שאף בשם יהיה חושב שנמלא שם סעודתו לא מהני ואין תלוי בכוונתו, כ״ב, והיינו שהיה לומר שאף שאין קניית תחומין נעשה אלא במה שמקום שביתה זה הוא מקום סעודה, אבל הרי כאמור אין זה אלא לחיזוק כוונת שביתה במקום שאינו מקום יאוב, ומ״כ כיון שחשב שיש לו שם סעודה, למה לא יהיה לי בזה להגדיל מקום שביתתו לעניין קניית תחומין, ולמה לא יהיה זה תלוי בכוונתו. ולפוס דייהטא היה נרמה שמה שאמרו חכ׳ שאין לי שיתכוון לשבות שם אלא לריך שיהיה לו שם סעודה אין זו הגדרה בעצם כוונת שביתתו (היינו, שלא חשיב כוונת שביתה אלא במקום סעודה), ובאמת חשיב כוונת שביתה אף בלא זה, ואין גדר מקום סעודה הנ״ל חלק מגדר כוונתו, והיינו, שלא תקנו שלא יחשב כוונת מקום שביתתו ככוונה, אלא בכוונת מקום סעודה, אלא כוונת שביתתו לי לה בעצם כוונת שביתתו, אלא שחוץ לזה תקנו שלא יחשב כוונת שביתתו במקום להגדיל המקום כמקום שביתה לעניין קניה, אלא במקום סעודה, ובילורו, שאין סעודה זו חשיבות במה שהמקום שביתתו שלו, אלא במה שהמקום חשוב להיות מקום שביתה בכלל. וע״כ אין זה תלוי בכוונתו (וגדר זה לכאורה מוכח ממה שמועיל לערב ביין לנזיר ותרומה ליטרלא, אף שאין זה רלוי להיות סעודתו של מניח העירוב, ואין לו על מה לסמוך בזה (ואף לסומכוס מהני ביין לנזיר אף לחייבי שבעתא קניית עירוב לא מיתסיל עליה ולא הוי אלא רלוי)), וזה כאילו אמרו חכ׳ שלא יועיל כוונת שביתה אלא במקום הרלוי לשביתה חשובה, היינו, מקום סעודה. ונרמה גדר התקנה שתקנו שיהיה כוונת שביתה יותר מהנדרך, ואין היא רק כוונת מקום לעניין תחומין, היינו, תחתיו, אלא יש בה חשיבות יותר להיותה רלויה לשבו.

יסוד תקנת חכמים בהגדרת שביתה - דבעינן מקום ראוי כבית להבדיל בין שביתה ליציאה

והיינו, שגדר תקנת חכ' זו היא בהעמדת המוקצ שביתה ומה שהוא נקבע בתחילת שבת, למן התורה גדר תחתיו מועיל לעניין לא יצא איש ממקומו, במה שזה תחת שלו, ומה שמי שנמצא מחוץ לביתו בשעת קניית שביתה חשיב ביתו תחתיו, ולא מקום שנמצא בו הוא מקום שלעתו לשוב שם, וכאילו הוא בשם יציאתו לכל מקום. ויש להחשיב המצלתותו במקום זה עתה כיציאה, ולא כישיבה לתחתיו. אלא מאחר לאין לבר זה ניכר להבחין בין מי שקנה שביתתו במקום זה ושהו ביתו, למי שקביתתו בביתו וזה רק חשיב ליה יציאה, ע"כ קבעו שתהיה קביעת שביתה רק במקום שיש להחשיבו כבית, ושבזה יהיה להבדיל בין מי שקבע שביתה למי שנחשב לו מקום זה כיציאה ועליין שביתתו בביתו.

שלא תקנו עירוב אלא למצוה - יסוד עשיית המקום לבית תלוי בהיתר דבר מצוה

(וע"כ יחשב מניח עירוב כעושה בית, והיינו, שמניח העירוב שם בכדי שיחשב כמקום הרלוי לליור, ושעי"ז יהיה המקום רלוי לקנות שם שביתה מתקנת חכ'. ולכן מכוון לקנות שם שביתה, לבל יאין עשם כוונת השביתה לבל נחשב לעשיית המקום בית, ובזה יבואר מה שהוא תלוי בהא לאמר רב יוסף שלא תקנו אלא לבר מצוה, והיינו, שגזרו חכ' שלא יהיה רלוי לקנות שביתה ע"י כוונה לבד כלאמרן, ולף ע"י עירוב, שיש בזה משום היתר שיחשב מקומו שלא בביתו (היינו, במקום כל תשמישיו כב"ח), והתירו ע"י הנחת עירוב רק לצורך מצוה, וע"כ יחשב עירוב עשמו מצוה. שלכאורה היה לשאול למה לא העמידו לאיירי בלופן שהוא לצורך מצוה, ואתי שפיר לף למאן דפליג אדב יוסף, ומשמע שאין מועיל הא לצורך מצוה אלא אם זה בעיקר תקנת עירוב, והביאור בזה כי אין להגדיל את עשם מה שנחשב המקום כבית במצוה, משום שהוא לצורך מצוה, שאין זה מצוה עשמה, אלא הכנה למצוה, שקונה בית בכדי שיוכל לקנות תחומין שהם צורך מצוה. אבל אי לא תקנו עירוב אלא לבר מצוה, הרי שגדר זה שחשיב האי מקום כבית הוא משום מצוה, ושאם היה מניח שלא לבר מצוה לא היה מועיל העירוב, היינו, שבמה שיש לו כאן מקום סעולה לאוי להיחשב מקומו כנגד ביתו, וא"כ גדר מה שחשוב בית הוא משום מצוה. אבל אי הוה עירוב לפילו שלא לבר מצוה, לא יועיל לף בלופן שעשה זה משום מצוה, שגדר בית הנעשה ע"י עירוב הוא גדר לעצמו, ואינו תלוי במצוה. וכן נראה שיש לומר לשיטת רש"י לעיל בגולר, והיינו, לף לרב יוסף שלא הותר עירוב אלא לבר מצוה, אין זה מועיל אלא לגבי קניית בית, אבל לא במה שיש לו להחשיב האי בית כמקומו, והיינו, לאמרינן למערבין לו בה, וזה הרי גדר שמי שהניח העירוב עשה המקום לבית ולא מי שנעשה בשבילו, והמניח לא נדר, וא"כ חשיב האי מקום כבית בהיתר, אלא לגבי מי שעירבו לו ורוצה לקנות שם שביתה, הרי נהנה מבית האסור לו, וזה לא יועיל לפילו לרב יוסף, שזה גדר בהיתר תחומין, שהרי לף אי לא מערבין אלא לבר מצוה, כיון שאל העירוב מהני ליה להיות הולך לפילו שלא לבר מצוה, ולכל לדלי התחום (והוא פשוט, שהרי קנה תחומין ואין הס לא לאחד בלבד, לאין זה תחומין), ובהיתר בילור להנאה דקנייה בית שלא בביתו הוא נוסף לגבי מה שקונה כאן ולא כאן, אבל עשם מה שיש לו תחומין ממקום זה אין זה שייך לעשם תקנת עירוב, ולא יועיל מה שהוא לבר מצוה, לאין זה מועיל אלא לגבי עיקר דין עירוב, היינו, מה שחשיב האי ד"א כמקום שביתתו, ולא מה שקונה ע"י זה תחומין, וא"כ הרי שהעירוב עביל תרתי, האחד, מה שחשיב בית שיהיה רלוי לקנות שביתה כאן ולא בביתו. והשני, מה שע"י זה יש לו לקנות שביתה כזו שקונה לו תחומין בשעת קניית עירוב. והנה אם היה גדר מצוה לאית בעירוב שהוא רק לבר מצוה, ומשום קניית תחומין לאית ביה, הרי אינו קונה אלא בזה נכנס וזה יוצא, ולמה שיהיה מותר לו להניח לפני כן, וכן שהיה לשאול למה שקונה אין זה משום עירוב, אלא משום דינא לאורייתא, למאן לאית ליה שביתה אית ליה תחומין, ודינא לאורייתא ולאי לא מוגבל רק לבר מצוה, וגם לא היה שייך בזה לשון קנייה, שאין זה הוא משום מקומו, ולא בעי למיקנא לבר, כמו שלא בעי לקנות שהוא בביתו (וליכא משום קניית שביתה בשבתא, בהתנה בשני

יו"ט). ולפ"ז י"ל שיש בהנחת עירוב שני גדיים, האחד, במקום שביתה למקום סעודה, היינו, שבו. והשני, במקומו לתחומין. ויבואר עוד בע"ה)

ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן

מחלוקת ר"נ ור"ח בעיקר עירוב - יסוד עירוב בפת וברגל לר"מ ולר' יהודה

ועכ"פ מצאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולשה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בדליחה, העושה נקרא רופא, והמעשה חלוק, העשיה לדליחה, והנעשה נדלח, והתולשה בעושה נדלח, ובעשוי לרופא. (ולמנוס לא מצאנו לשון עשוי, היינו, לגופו. כי הדליחה בנפש חיים, והנפש הרופא, והחיים מת, והחלש חלש, והלש נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר מחד שהוא רופא) וכן בחליבה, שהעושה חולב, והעשייה חליבה, והנעשה נחלב, והתולשה בעושה חלב, ובעשוי חלוב. (ולא מצאנו לשון עשוי כי היינו לחר שנחלב) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם ירידת דבר חלש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדיים לפשרייס, גופו, לעתו, ולצונו. ובמעשה יהיו שלושה גדיים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם החחילה. ובתולשה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

הספק בד' אמות לנותן עירובו - פשיטות בשבת אי הוי לר' יהודה או אף לר"מ

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון כמה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ואולם, לאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו למדנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחלרות. ודין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחלירות.

תחום בלא ד' אמות שביתה - נותן עירובו וראוי יש לו ד' אמות והספק בתחומו

וגמ' (שבת לח.) למר דבעי למר רב נחמן הוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה מי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא לאכילה שיעורא וזיל הכא לאכילה שיעורא. מהו לחיומא בעינן עקירה והנחה בחלא מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוליח חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. לת"ל התם הוא למיחייב דזיל הכא לאכילה שיעורא וזיל הכא לאכילה שיעורא הכא כיון דבעידנא לחפקה לא הוה דיה שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דלאו לאיפתוקי ולא חשיב עליה מיחייב למחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ואת"ל כיון דלאו לאיפתוקי ולא חשיב עליה מיחייב למחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה וממקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי איפתוקי למחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ואת"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה וממקה וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוי לענין שבת או אין ליחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ד' אמות לנותן עירובו ברש"י - ד' אמות מדין תחום ביתו משום דמצי למישקליה

(ובן משמע ברש"י דגדר מה שנותן לת עירובו יש לו ד"א אין זה שייך כלל למה שקונה שם תחום, שהרי כתב שזה מועיל הוא משום תחום בית שלו, שע"י שקנה שם שביתה הוה ליה כמקום אחר, ומיבלע האי בתחום ביתו, שהיה להקשות שהרי בכדי שיחשב אותן ד"א בתחומו צריך לצין תחומין, והרי אינו רוצה לקנות תחומין לביתו אלא תחומין למקום העירוב, והיה לרש"י לבאר שביתו נמצא בתחום העירוב ולא ההיפך, וכן יש לבאר במה שפרש"י במשנה שממה נפשך לא מצי למישקליה אין בתחום ביתו ואין בתחום לעירוב (ובאמת אלא יתכן לפרש כן שהרי הכא מיירי שנתגלגל אפילו לקנה ד"א, שזה אי אלא למרינן

כר"ח, היינו, לפילו חוץ לצ' לאמות. ול"כ הרי תחום לעירוב לינו כולל לא ביתו, ונרלה לפילו לר"ח האי תחומא מקלה ביתו מקחינן ליה, והניח בקלה לאלפיים, וממה נפקך הוה ביתו חוץ לתחום עירובו. ובהכרח אמה שמועיל הוא מקום תחום ביתו), והיינו, להכא לין לנו לנים מקום תחום שיקנה לו, אלא במה להקיב מני למיקקליה, וכמו לאמרינן מני למיקקליה בכרמלית, אע"ג דלא קקיל ליה, וכן במני בשאלה לנזילות, אע"ג דלא שאל. וזה נדר לפני שקונה עירוב, ובמה שיהיה חשוב לקנות עירוב. וע"ע לקמן.)

גדר ד' אמות בנפרד מתחומין - יסוד הבלעת תחומין ואי תלות ד' אמות בקניית תחום

וביאור זה הוא, שהרי אמרנו שגדר ד"ח אלו הוא מקום שבו אין תחיתו, והרי מיניה יליפי לף למי שלא קנה תחום כלל, ול"כ הוא לין נפרל מדין תחומין, אלא למעשה יש לשאול בכלל מהו שינתן לו התחום בתוספת לזה, אלא היינו ביאורו, למה שנתנו לו ד"ח חוץ לזה הוא מקום שנחשב שהוא יושב בכל ד"ח אלו, ואין הם חלק ממקום וכלאמרן, אבל לין תחומין הרי הוא במקום, היינו, מה שאינו תפוס. וע"כ נסתפקו אם גדר מקום שביתה אע"י נתינת עירוב הוא נחשב כשבת אם ממש או אלא, אבל מה שנותן את עירובו יש לו ד"ח במה שנתכוון לשבות שם, וכן במי שאמר שביתתי במקום פלוני שלריך לבבר לו ד"ח, הוא רק לגבי גדר שביתה לשבו לאיתא בד"ח, ולא לגבי קניית תחומין (והיינו, כמו מה שאמר רבא לאף למ"ד שיש לו שמונה אמות לגבי טלטול הוא בד"ח), והיינו, לגבי הנחת עירוב. שכמו שאנו אומרים שאין נחשב מי שהולילו חוץ ד"ח שהולילו ממקום, כך לגבי נותן את עירובו יש להחשיב את הד"ח כמקום של העירוב, ומקום שנתכוון לשבות שם (ומעתה י"ל אאף לכ"מ וכ"י ד"ח לעירוב הרי הוא כאמרינן שאין גדר ד"ח כמקום אחל לכיון שהולילו אלא אחר שירים את החפץ שיש להגדיר ד"ח לפי האדם המולילו אבל לפני זה הרי מקום המוגדר לפי החפץ הוא כאמרינן וכן כתב ברמב"ם לבתוך ד"ח האמור בנתגלגל היינו שתי אמות וע"ע בלעת הרמב"ם בלא יעמוד אדם ברה"י ויטלטל ברה"ר וכו'), והשיב כל הד"ח כמקום אחד, כי זה גדר במקום שנתכוון לשבות בו, ואף שאין זה מועיל לגבי תחומין, שהרי הוא מחוץ לתחום, יש בזה להועיל להגדיר כל המקום כאחד. וביאור מה שכתב רש"י להוה כמובלע בתחומו נראה שהנה מאחנו יש הבלעת תחומין בשני אופנים, האחד, לגבי עיר, שע"י הבלעה נאבד התחום ממקום ההבלעה, והשני, במערה שיכול ללכת יותר מאלפיים כיון שנכנס לתחום מערה שני, והיינו, שאולא גדר הבלעת תחומין היה לומר שכיון שנתרחק ממקום יציאתו אין לו יותר מאלפיים, אבל כיון שאם היה יוצא מיציאה זו הרי היה בתוך אלפיים יש להחשיב כאילו שיצא משם, וזה הלין הוא מקום שאין להגדיר תחום שהוא מקום תפיסת מרחק לגבי מקום שיש להחשיבו כקבוע מחמת דבר אחר, ואף כאן כיון שיש לו שם ד"ח מאיזה סיבה והם מובלעים בתחום ביתו, חשובים כתחום ביתו, שהרי אין בהם חסרון למרחק לכולם אחד (ואאמנם נחלקו אם שייך הבלעת תחומים משום שתי מקומות שביתה, אבל מאי אז היא רק לגבי תחומין, ואלא לגבי מקום שביתה עלמה, שאין תחום זה סתירה למקום שביתה זו). ועכ"פ משמע ברש"י שגדר מקום שביתה הנ"ל הוא בלי שייכות לאין תחומין, וכלאמרן הוא מוכרח שהרי אין להגדיר שני תחומין הסותרים, ול"כ בהכרח שגדר ד"ח לשביתה הוא גדר שאינו סותר לתחום, שאאחר הוא משום תחתיו (או הלומה לו בתקנת עירוב), והשני, משום מקומו.

אי ניחותא דרש"י בתוספות - חסרון דליתא גביה בעצם ולא משום תקנת חכמים

ונראה שזה ביאור מה שאיתקן רש"י בביאור התוס' שאמרו למה לא מהני עירוב הוא משום אלא יוכל ללכת משום להוא מחוץ לתחום. והנה מה שכתבו תוס' ביאור זה הוא משום אלא ניחא להם בפרש"י לכתב שחיסרון לחוץ לתחום הוא משום אלא מני למיקקליה, שהרי מי תחומין לרבנן יש להתיר משום לרבי אלא גזרו וכו'. אבל ביאור לדברי רש"י כך הם, זה שיקנה במקום העירוב אחר שנתגלגל, הרי אמרו בגמ' שאי אפשר משום אליתא גביה, ואין זה משום תקנה. ומה שהקשה תוס' שאין אנו

מומרים הא לרבי, י"ל להא לרבי מהני רק לגבי דבר שיש לומר שאילו עשאו והרי היה עוד שהות לקנות בשאר בין השמשות שיועיל, אבל לגבי תחום עצמו הרי כשנקנה נקנה. (וזה יהיה ביאור למה שלכאורה היה להקשות למה לריך להא רבי כלל בכל המקרים, שהרי חיירינן אף במניח עירוב לפני בין השמשות, ומ"כ יש לו להועיל גם לרבנן ומה לריכא להא לרבי (ועכ"פ שיועיל לסומכוס במקרה כזה), וביאורו כך דמה שמועיל הא לרבי הוא לענין תנאים הנלרכים בעירוב דמה שעירוב מועיל לקניית תחומין עלמם, שאלות שלו בבין השמשות, והוא ביחס למה שנאשך העירוב כהכנה לכל השבת, ובזה יש לומר לרבי שיקנה אף בדבר זה שאינו רשות כעת, ומה שאין הוא רשות לענין שבת הרי יש לו עדיין שהות אחרי קניה לתקנו, שהרי הוא עדיין בין השמשות, וע"כ לא יהיה כלל חסרון בדבריס אלו, לגבי דבר שאינו רשות מחמת דיני תחומין, הרי בהכרח שגדלו הוא לא תנאי במה שנאשך עירוב זה מוכן לכל השבת, אלא מקום דבר הנלרך שיהיה בשעת קניית התחום, ואם יש לומר הא לרבי יש לומר כן על אחת מן הדרכיס, או שתחומו כאן, או שתחומו במקום העירוב, והוי תרתי לסתרי בדבר אחד. וכמו שכתב רש"י. אבל לעלם זה שיש לו להועיל מקום תחום ביתו, לא בעינן להא לרבי כמו שאין לריך לסומכוס לגבי נזיר ביין, ויבואר עוד בע"ה)

קניית מקום שביתה קודמת לתחום - אין למדוד מקום שביתה עצמו לפי תחום אחר

והנה לכאורה הא לאמר רב נחמן לא יהני לר"ש שהרי אין אין מקלקל בחבורה אלא במה שאין הוא לריך לזה, ובהכרח לאף בחבורה חייבי שלריך, וכיון שאין שינוי בין חבורה זו לחבורה זו לענין מה שלריך לסי יהיה חייב. וזה התירוץ אינו אלא לר"י. דלר"ש כיון שגדל מה שנאשך תולשה כמלאכה להגדיל המעשה כעבודה הוא בחפץ הנלרך לו, אז אין גדל שונה בחובל, שזה כמו בכל המלאכות שיש תולשה והוא לריך לה, ואם מלאנו פטור למתעסק בהכרח שהוא ביחס לשני לרכיס שיש לו, והוא התכוון לעשות תולשה לצורך זה ועשה לצורך אחר מכוונתו, ומ"כ אף במילה יש לר"ש לפטור. אבל לר"י שגדל מלאכה היא במה שהדבר עלמו רשות ומתעסק, היינו, ביחס לדבר עלמו, וע"כ בהכרח לפטור למתעסק הוא במה אלא נתכוון לחפץ זה, וכיון שחייבה תורה על חובל בהכרח הוא משום שמלאכה זו, אף שאין היא תולשה החשובה לשימוש חדש, מעשה אלא נאשך לעבודה, ומ"כ אין מלאכה זו תלויה בחפץ. ומ"כ אין במה שהתכוון לחפץ אחר פטור למתעסק.

מחלוקת ב"ש וסומכוס ביין לנזיר - חילוק בין ראוי במקום שביתה לראוי בקניית תחום

ואחר העיון נראה דבגדר זה חלקו ב"ש וסומכוס ביין לנזיר, והיינו, דלמנס תרוויהו בעי שיהיה העירוב רשות לו, אבל נחלקו משום מה בעינן לזה, דלב"ש אין זה הוא במה שנאשך לו מקום שביתה, היינו, שתקנו חכ' שאין נאשך כוונת שביתה במקום שאינו מקום סעודה הרשות לו, ולכן לא יועיל הא לרבי, או שאלה בנזיר, דכיון שהוא בעלם מה שנאשך מקום שביתה (לעומת ביתו, וכללעיל), הרי שלריך שיהיה זה מבעוד יום, ובשעת קניית התחום. אבל לסומכוס אין זה אין במקום שביתה, ומודי לב"ה לגבי מקום שביתה אין לריך רק שיאשך מקום סעודה, ומאי אלא אזי לחד חזי לחדריני. אבל פליג אדבנן לגבי קניית תחומין, היינו, שאין עירוב קונה תחומין אלא בחזי ליה, וכיון שכן הרי זה גדל בבין השמשות ביחס לכל השבת, וע"כ אי הוה סבר כרבי היה לו להועיל. אבל לגבי מה שנאשך מקום שנתכוון לשבות בו מקום סעודה, הרי הוא אין המוקלס לקניית עירוב, והוא לריך שיהיה לפני קניית עירוב שהוא הגורם לו, וזה לפני בין השמשות (אי ללו לספק עירוב כשר), אבל דבריס בשעינן מקום קניית תחומין הוא במה שלאוי לכל השבת, וזה מועיל אף בבין השמשות, וזה מועיל אף בלא לאוי בפועל, כי אין חסרון לאין לאוי לו לשבת, אלא במה שיש לו קביעות חסרון לכל השבת. וכלאמרן. וזה מה שנחלקו ב"ש וב"ה לגבי גדול ביוה"כ, דב"ה סברי להא בעינן שיהיה לאוי לו הוא אין לכל אותו היום, ומ"כ ממה שמועיל ביוה"כ, מוכרח דגדל סעודה לעניין מקום שביתה הוא אף בחזי לאחריני, אבל ב"ש סברי שאין שייכות בין

שני הלישנים, שמה שיחשב מקום סעודה לי במה שהוא סעודה הרלוויה מבעוד יום (ולפ"ז לא יועיל עירוב בבין השמשות ביוה"כ), ולגבי דין עירוב שיהיה רלוי לו לאין זה תלוי באכילתו בפועל, וזה מה שאמרו ללא כחנניה. והיינו כדאמרן. כי עצם מה שיועיל עירוב ביוה"כ ע"י הוצאת כליו אין זה מחירה, שאפשר שלא חלקו אלא באיזה אוכל יהיה צריך להוציא חוץ מכליו, אבל במה שאמרו שבעינן לסעודה מבעוד יום, והיינו, שאין לאוכל לביום הכיפורים עצמו צריך להיות רלוי לגרכיו, הרי זה יש לחלוק על דברי חנניה, דלחנניה אין צורך כלל באוכל ביוה"כ, שהרי לא יצטרך לזה. והוא ביאור גדר מה שאמרו לנצטרך לזה וכו', שהיה להקשות הא שבת כיון שהותרה הותרה, וכמו שכתב רש"י במשנה לנתגלגל, ואמאי יתבטל העירוב משום שפתאום נצטרך, וביאורו, שכל מה שאנו אומרים שבת הואיל והותרה אין הוא אלא לגבי מה שמועיל עירוב לקניית תחומין, אבל לגבי מה שנחשב מקום זה מקום שביתתו אין מועיל. ולעצת חנניה מחלוקתם הוא לגבי מה נחשב מקום שביתה, והיינו, מה שאמר חנניה שלא היו מודים בעירוב, היינו, במה שיש לעירוב להגדיר תחומין בנפרד ממקום שביתה. ללב"ש אין תחומין הולכים אלא אחר מקום שביתה, ואף אם נתברר אחר כן שאין זה מקום שביתה, בטלו תחומין שלו. והיינו גדר הגידון בסוגיות דבילה לגבי בירה למקום שביתה, וזה אכן יועיל גם בשבת.

והנה מלשון שלא אמרו לבעי להוליך עירובו למקום שביתתו, אלא מקום גזירה דיו"ט שלאחר השבת. והנה הא ולאי לבעינן שיתכוון לשבות במקום מסויים, ומ"ש נצטרך לומר לנתכוון לשבות בעיקר אילן הילוע לו, כלומר שביתתי במקום פלוני, ויועיל לקנות בלותו מקום כמערב בפת לף לליתא התם, הואיל ואי בעי למטוויי מלי, וכמו לאמרו בכלכלה דיכול לנטותה, והיינו, למשמע שנאמר דיכול לנטותה יותר ממה שנאמר בשאלה בנזיר ומעשר בתרומה, לאף לגם בהם בעינן למימר כיון דמלי בשאלה וכו' לא הוה ילפינן מיניהו הא דמלי למטוויי, דהואיל שנאמר בהלו הוא בגדר מה שעירוב רלוי לו, והיינו, במה שיש להחשיב מקום שביתה לנעשה ע"י עירוב בפת, כמקום הרלוי לקבוע ממנו תחום לכל השבת, ובזה נעשה ע"י שיש לו בו מזון כדי ג' סעודות לשבת. אבל מה דבעינן שיהא הוא ועירובו במקום אחד, זהו חשיבות במקום עצמו שיחשב רלוי לשביתה בכלל, והיה לומר דלזה לא מהני הא דמלי למטוויי, ואמרו לאף לזה מהני, בכלכלה דיכול לנטותה, ומ"ש ה"ה לענין הולכת עירוב. ומזה יש להוכיח שאין גדר פת אלא מקום חשיבות שנותנת במקום להיות מקום שביתה, אבל אין פת המונחת עצמה קונה לו התחום.

בחלק הזמן מלשנו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלשנו שני גדרים. א. כל היום כדבר אחד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלשנו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המלווה. בחלק כלל ימי השבת של המלווה מלשנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלשנו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

סיכום שלושת הגדרים בעירוב תחומין - קביעת מקום, חשיבות סעודה, וקניית תחום לכל השבת

גזירת הולכת עירוב ליו"ט סמוך - הוכחה שהפת אינה קונה אלא מחשיבה את המקום

ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו

דקדוק קרא דשבו איש תחתיו - משמעות הפסוק מגבילה מעשה הישיבה למקום אחד לשביתה

ואחר כל נדון לבילור לשון הפסוק דשבו איש תחתיו. והנה כבר למדנו דמה שהתחיל בדבים והמשיך ביחיד כי יהיה הציווי לשון לכולם, לפי דין תחתיו לא יהיה אלא לפי תחתיו לכל יחיד. ומה שאמר שבו ולא יצאו, משום שאין גדר ביציאה שהיא תחתיו, שאמר יהיו במצב של יציאה תחתיו, שאין זה גדר חלוק ביציאה, שיש יציאה תחתיו, ויש יציאה שלא תחתיו, ליציאה אינה מוגדרת בתחתיו, ולומדנו שבו איש תחתיו, היינו, שמעשה יציאה שלכם יהיה מוגבל, איש תחתיו. וזה לפשר לף אם נאמר שיציאה היא בלי מעשה במקום, היינו, כמו הילוך, שהלשון לכו איש תחתיו, היינו, שמעשה הילוך שהוא מעשה של תזוזה ממקום למקום, לא יהיה אלא בתחתיו, ואז הולכת מילת תחתיו היתה גדר סך כמה מקומות שבהם מותרת התזוזה. אלא אמר שבו שהוא מעשה של אי תזוזה, ואין הוא פעולה במקום שתהיה בתחתיו, היינו, כמה יציבות בהגבלת מקום לתחתיו. ואין תחתיו גדר במקום יציבה, אלא בשביתה האמור למעלה, היינו, איש ביציבת מקומות רבים ביטול שביתה. לעומת אם יהיו היציבות בתחתיו שאין זה ביטול שביתה, כי אין ביטול השביתה כמה שיושב בהרבה מקומות, היינו, חוסר קביעות לשם. אלא כמה שאינו יושב במקום אחד, ואיש זה קיום השביתה לשם. ותחתיו הוה מקום אחד לכלול כל יציבותיו לענין שביתה (ושם תחת כמו עולה תחת בנו, והיינו, שנפרד שם תחת משם מקום, שתחת היינו, איש לו במקום זה כבר תפיסה, משום שהוא תחתו, ואין תפיסתו אחת מחמת המקום, אלא מחמתו. אבל גדר מקום הוא כמה איש מקום בעולם, ואיש לו לתפוס חלק מהמקום שיהיה שלו). וכיון שאמר הנ"ל הוא משום שבות, הרי שבזה נאמר שאין לו להוסיף בשבו, וע"כ לא ניתן לו אלא תחתיו, היינו, מה איש לו כבר תפיסה בו משום פיקוח דבר קיים, או שימוש של דבר קיים, וכדלעיל.

ביאור פסוק אל יצא ממקומו - אין ביציאה ביטול קביעות שאינה ביחס לקביעות שבישיבה

והנה ל"ב בעלמא מה לנקט התנא תל ואין ולא שתם מקום המוקף מחיצות, לכאורה הוא עיקר לינא דרה"י, דבתל הלא בעינן לדין גוד אסיק (ולף בחרין לכאורה לריך לגוד אסיק ביחס לאוויר שכנגד רה"ר). ועוד קשה למה נקט בתל וחרין לחיתא להו ד' מחיצות שלימות, והוה ליה למינקט עיקר הדין דג' מחיצות עם לחי או פס, ועוד ל"ב לכיון לחית להו ד' מחיצות איך נמעט מהם לעת ר"י לחית ליה רק ב' מחיצות, ויותר היה משמע למעט ג' מחיצות, ועוד להלא מת' ר"י וחכ' אינה בדין מחיצות רה"י לבד אלא היא תלויה בחמור גם בגדרי הכשר מבוי וגדרי לחי וקורה דבתל וחרין לא בעינן להו. ועוד קשה לריך לייקינן מלשון גמורה לתני הכא למת' לר"י וחכ', ומי תני גבי הדלי לנמעט (והיא תוספתא דעירובין), ולאי הוה אמר לאפוקי ניחא אבל הרי פשטות מילת למיעוטי הוא ביחס לדין ולא למקרא המסויים. והנה בדע"י כתב לשון גמורה הוא ביחס לד' מחיצותיה, ופשה ביותר ר"ל נמעט לפילו ג' מחיצות, וכדלעיל (ובעיקר דברי רע"י פשה לאי לייכי למחיצות מה שייך לומר לאיידי זה כתב לשון גמורה תרה"ר. וע' בתום').

בירור גדר איסור יציאת תחומין - האיסור במצב היוצא ולא בעצם ההסרון מן היציאה

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולדה, ואף שלא יהיה גורם התולדה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולדה גם יהיה חייב. ועל כן אף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם לוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי לורת ההתעסקות של האדם בתולדה, אף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולדה. וכן לגבי קנים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה בין הגרימה ביחס לתולדה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולדה), אבל כיון שהוא בין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש מעמעת של התעסקות בתולדה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא בשי שגרם את התולדה בשני מעשים שונים,

שבנזיקין יש מי שפוטר, ולפ"ז מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיר את אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתולשה תחבר את שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

סיכום הפסוק אל יצא ממקומו - מעשה האיסור, שיוכו לאדם, וביטוסו במקום המבורר שלו

וא"כ ביאור אל יצא, היינו, שלא יעשה דבר ממקומו, וכיון שגדר יציאה ממקום הוא גדר שינוי, שלא נאמר אל יהיה לו במקומו, בהכרח שלפ"ז המעשה האסור הוא במעשה שינוי, שגורם שנחשב יוצא ממקומו, וזה בהילוך. ולא אמר אל ילך חוץ ממקומו, משום שאין הילוך ממקום, אלא למקום, ואין גדר האיסור בכל שאר המקומות מחמת עצמם, אלא במה שאין הם מקום זה, היינו יציאה, אלא יהיה ההילוך במה שיש בעצייתו להגדיר את היציאה כמעשה ולא כתולשה, והמעשה הוא במה שהיה כנוס, ועתה הוא מוצא. ואמר ממקומו ולא ממקום, והיינו, שאין גדר היציאה מצד שהגדרתו כמקום אחד נובעת מגדרי מקום כלליים, אלא ביחס לאדם המסויים, והיינו, שאם היה גדר מקום האמור אחד לענין יציאתו מחמת גדרי המקום, ולא מחמת עצמו, וכמו בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, היה להגדיר מקום כללי, כמו מרבעת אלפים אמה מרובע, אבל אמר ממקומו, היינו, ביחס לאדם היוצא. ואמנם אין גדר מקום עצמו אלו, היינו, שכיון שאמר אל יצא ממקומו, היה לומר שכל אחד יגדיר את המקום שלו. ואמנם אין זה תחתיו, אבל הכא לא שייכינן במקום שיש צורך שינשב כולו אחד מחמת האדם, וע"כ היה לומר שיש לו להגדיר בעצמו מהו מקומו. וזה אינו. והוא לומדו שיש, היינו, שאין מקום האמור תלוי בו, אלא לגבי ביכול חיזה מקום, אבל גדר מקום עצמו ומה נחשב למקום אחד לענין יציאה, אינו תלוי בו. וע"כ יהיה שייך שיהיה גדר המקום ביחס לרבים או לגדר כללי, ואעפ"כ יהיה קבוי שלו, היינו, שיש, והוה שלו רק ביחס למה שבבר מקום זה משאר מקומות. וע"כ לא שמך על שיש האמור בשבו, היינו, שיהיה כתוב שבו שיש תחתיו ואל יצא ממקומו, דאין גדר שיש זה כשיש זה לשיש לתחתיו הוא אכן ביחס אליו, אבל שיש המוסב למקומו, אינו לומר שיהיה גדר מקומו מקום, משום גדר בשלם עצמו. וע"כ לא יהיה זה תלוי בו. ות"כ יהיה ביאור לשל יצא שיש ממקומו כך. לא יעשה מעשה שגורם שבבר יהיה במצב של יצא (של יצא), וגדר יצא הוא לפי שיש (יצא שיש), ויציאה האמורה נחשבת כך משום מקום (יצא ממקום), ומקום האמור הוא המבורר במה שיש לשייכו לשיש היוצא (ממקומו).

שלושה גדרים במקום בתחומין - גדר המקום לעצמו, חלוקתו משאר מקומות, ובירורו ליציאה

ופש הוא לשון שאריה ונפש הוא כח התמלת השאריה ונפש היינו כי אחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שאריה עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיקא שעדיין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשארה מכח הבריאה הראשונה.

שלושה גדרים במעשה איסור יציאה - גדר המעשה עצמו, החשבת הגורם בעושה, ויחסו למקום

וכן יש להבחין כי הגדר השליחי והרביעי שווים שגדר השינוי הנובע מהם הוא מחמת נפרדות הזהות שיש ביחס לאחר אלא שבגדר השליחי אין זה רק לתת שם למעשה האסור, ובגדר הרביעי הוא סיבת האיסור שבמעשה.

שלושה גדרים בדבר שנעשה בו - גדר הדבר לעצמו, גדר חלוקתו, וגדר בעלות האיש

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המציאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מציאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מציאויות לגדר אחד ויוכל

סימן ה

תחילת היום קונה עירוב

א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום

בין השמשות קונה עירוב ברש"י - קדושת היום והוכחה מתרומה דאיכא זמן דמצי מבעו"י

ועפ"ז נראה לתרץ קושיית רע"א מהא דהקשו בין לר' יהודה מפתח שער החצר, והקשה דהא לעיל משמע דלר' פתח המושב מיקרי פתח אית לן למילף מיניה ולא מהיכל, ומשמע דאית למילף מהסיעור הגדול, וכיון דר' יהודה יליף מהושב שהוא גודה מרבעים, מה יקשה דנילף משער החצר הא חושב גדול ממנו. וי"ל דלפמ"כ דגדר הלימוד הוא דמבוי גופא יהיה כפתח לחצרות, מ"כ יש לנו לדקדק דלמ"ד פתח המושב מיקרי פתח, ואית לן למילף דמבוי דהוא מקום פתח, יש לחלק דפתח דהיכל הוא פתח לבית, ודולי יש לחלק שפתח לבית חינו בחותו גדר דפתח לחצר, וכיון שכן דולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ודלמ"ד יהודה שיש לומר דזה סברת בין לחומרא ובין לקולא. לד זה רק דיחס לפתח החצר, לד דיחס לחושב והיכל הרי שניהם פתח בית, ודי כתיב פתח בשניהם, דכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

סימן ו

יוצא חוץ לתחום

א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות

הבדל שביתת ד' אמות מתחומין - שביתה במקום מול שביתה למקום ושילובם ביוצא חוץ

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המסכית ויש בו לחיוב חלקי המלילות לסיפור לחלן, וההמסכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, וכלומנת כשנגדיל מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמסכית של המעשה כמשפטית שני חלקי מלילות בדבר אחת היא מצריכה להגדיל את המלילות הקודמת כחלק ממשמעות המלילות הנוכחית.

יסוד אחידות מקום באוויר מחיצות - היות המקום באחד לתחומין תלוי בשביתה מבעוד יום

ומהא לסבר ר"י למהני פי תקרה לף ביחס לזה הרי רואה שהוא סובר שיש בחלילה שאינה משמעות אלא לכל שלה להגדיל המקום בכללותו, כי יש בכל לל עיקר גדר שיש בהיות בכללות הללים יחד. ומזה יש להקיש לדין קורה, והיינו, שלף אם נאמר לקורה מקום מחיצה, אין ביאורו לשווה דין קורה למחיצת עשרה, אלא שיש בקורה להועיל יחד עם שאר מחיצות לתוספת בהגדרת המקום כמחוץ (משא"כ למ"ד להוי מקום היכר שאין הקורה נוגעת לתוספת גדר במחיצות המקום אלא להיכר בעלמא), וכיון שכן הרי שהיה לומר שאין משמעות לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה אין לכ' למה לביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעשרה, ולעשרה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

הקושי מעיר שכולה בתוך תחומו - נחשבת לו כד' אמות אף שלא שבת באווירה

ובאמת לף לפוטרים לא נעי שיהיה הלוך בחשיבות המלאכה עשמה, שלף שאין חייבים אלא מלאת חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה הלוך תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו לוך המתקיים ברשות הרבים לווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור משום שאין לריך לחרישה או חפירה שיש בה, אלא לפילו אי נעי לה משום לוך אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שאלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ואי בעינן ללוך במשמעות המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי אי נעי לזריעה בבית אין לחייבו משום בונה וכו', אלא ואלי לף למאן לפוטר באינה לריכה לגופה אין זה משום שאסר במשמעות המלאכה, אלא משום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ולכמ"ל).

הספק אי איתא לתחומין למעלה - חילוק בין רשות קרקע גמורה לגדר קרקע בללית

והנה מהא דנקטו לישנא דמבוי שלילו אחד לכוך ולילו אחד קבר, משמע דגדר לופן זה הוא בלורת המבוי (לאין גדר לל בכל כותל כשלעשמו, ולף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובללילו המוגדרים ע"י כתלים), אלא דיש לעיין אם גדר זה מוקדם לגדר הנלרך במבוי המתוקן, והיינו, לכולי

לתקנו חכ' דין לחי וקורה, לכן היה לרשות מקום המבוי שלימו מ' וכו', אבל לחר לבעינן לתיקוני רוח רביעית, כבר אין למצוא גדר במקום המבוי ובפלליו מחמת כתלים שבשתי רוחות (להא גדר לא המעיל כלרוך או בקבל הוא ביתם לחידך גיסתן), אלא אי לינו שמניח קורה בתלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו בחחת, וקורה העומדת בתלכסון היא יוצרו של מבוי (היינו, ביתם לגדר מקומו של מבוי, דכלעיל אין משמעות בחורך הכתלים כשלעצמם, אלא רק במה שיש להם להגדיר מקום המבוי, ובהיעדר מחיצה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (בד' לפניו) אלא בהם, בהיות קצותם מסיימים אותו הלא, אבל בהיותו מתוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע"י התיקון), ואי לינו להניח כנגד הקבל, הרי שעד כאן הוא מקומו. או שנאמר זה גדר מקום המבוי עכ"פ. ולפי שאמרו חכ' לתקן רוח רביעית, אין התיקון רשוי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך דגדר התיקון ומקום הנחתו הרשוי מוגדר ע"י מקום המבוי. ועכ"פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

חלקי קרקע באחד במדידת תחום - חילוק בין דיני חלוקת רשויות למדידת מרחק תחומין

וע"כ יהיו כל חלקי קרקעות אחד לגבי זה, ויש במדידת מרחק לכלול כל חלקי הקרקעות, ולפי זה ולפי זה יהיו אחד לענין מדידת אלפים, וע"כ כל שיש להחשיבו כקרקע יחשב לענין זה, אבל במקום שאינו רחב מרבעה, ואין הוא מוגדר כקרקע לעצמו, יש לדון אם נחשב כנ"ל לענין מרחק אלפים, ואם יהיה בתוך עשרה לא מיבעי לן אף שאין הוא קרקע לעצמו, כיון דליתא ביה ד"ט הרי הוא ברשות דקרקע עולם, והיינו, אפי לפי לגבי רשויות כל שגבוה ג' כבר אינו נחשב חלק מקרקע שלידו, הכא לא הוי חלוקה, וכמשנ"ת לחלוקה הנ"ל חשובה רק לגבי הגדרת רשות דקרקע שהוא גדר מפריד, היינו, להחשיב קרקע מסויימת, שאין גדרה רק קרקע, אלא ביתם לרשות אחת, ויש בגובה ג' להפריד. אבל לגבי קרקע כללית, וביתם להגדרה שאינה תלויה בקרקע שנלטרך להגדיר חילוק קרקעות, אין בגובה ג' כדי להפריד, ויחשב כחלק מהקרקע (והוה כמו עמוד תשעה), וכן הוא בתחומין, שאמנם גדר תחומין הוא ביתם להליכה, ובאינו רחב ד' אינו חשוב מקום הילוך, אבל הרי אין אנו לריכים להגדיר מקום הילוך, אלא הילוך שיש בו התרחקות ממקום, אלא לכיון שאף מקומו, היינו, נקודת שביתתו שממנה מודד אלפיים הרי היא בקרקע, יש לזון אם דבר שאינו קרקע ואלא רשות קרקע, יש לו יתם מרחק לקרקע הנ"ל. וכן מי שעשה במקום כזה, אם נחשב שביתה לגבי תחומין שנחשב מרחק אלפיים מנקודה זו.

עומק גדר מרחק אלפיים אמה - שיעור המקום שיש בו התרחקות ולא מרחק מנקודה

והביאור בזה, כי אין מרחק לאלפיים אמה כגדר התרחקות מדבר אחר, היינו, שנחשיב מקום שביתתו כנקודה שאין להתרחק ממנה, שבזה הרי היה לומר שאף התרחקות בגובה הוא התרחקות, ואם יעלה השמיטה אלפיים גם הרי התרחק. וזה אינו, שאין מקומו דבר, אלא מקום, ואין מקום אלא בקרקע, וע"כ לא תהיה התרחקות ממנה בהיעלמות, אלא בהעדר מקום שיש בו התרחקות. וע"כ יהיה אלפיים כמות מקום, שהנמצא חוץ לה הרי שנחשב שהתרחק, משום שעתה בכדי לחזור למקומו יש לו להלך את כל המקום הנ"ל, והוה כמו חציצה בינו לבין מקומו, והיינו, יציאה האמורה בפסוק, היינו, היותו במקום שהגיעה ממנו למקומו יש בה גדר נוסף לבד ממרחק הליכה סתם, וזה בהיות המרחק מכיל מקום שיש בו גדר התרחקות סתם, והיינו חוץ האמור בלימוד לאלפיים. וגדר זה הוא כמו שנאמר שמי שנמצא בתוך מקום זה, אין זה נחשב שבטל ממנו שם המקום ההוא, ואף שאין הוא המקום הנ"ל, אבל עדיין יש לו שייכות עם המקום שנאמר שנחשב חוץ לזה, שסתם מקום שאין לו שייכות למקום זה, אינו נחשב חוץ לזה, ואין לומר כמי שנמצא בארץ אחרת שהוא חוץ לאיזה ביתו שבארץ זו, אלא הוא מקום לעצמו שאינו מקום זה, ומקום שיש להחשיבו כחוץ למקום מסויים, הרי זה משום שעדיין יש בו שייכות לאותו מקום. אלא שזה שייך רק במה שיש להחשיבו באותו הגדר כמו המקום המסויים, אבל אין לומר שהעולה מעלה בחוויר שיצא מעיר מסויימת, אלא אין הוא כלל בארץ,

וחין זה ילילה ממקומו, חלח ילילה ממקום בכלל, וזה מה דבעו בתחומין למעלה מעשרה, היינו, רשות תחתית (וכמו מה שחמרו שלח ירדה שכינה לחרץ, והיינו, שחין בשלילה זו להרחיק השכינה ממקום מסויים כמו המשכן, חלח הרחקה מהחרץ בכלל שחינה רחויה להשרחת שכינה, חו שחין רחוי לשכינה לשכון שם). חבל חין זה גדר בהילוך, שהרי חין להגדיר הילוך בקרקע בחי שמרחף מעל ג״ט לקרקע, וחין לריך לי״ט לבטל שם הילוך הנ״ל מקרקע שתחתיו, חלח לכחו שחמרנו הרי חין הילוך החמור בקרקע מסויימת, חלח בקרקע כללית כמו חרץ, והיינו, בחה שיש להחשיב חת התקדמותו ביחס לקרקע.

והנה עיקר ענייו חרבעה לדדים נגדיר ע״פ החמור, שהגישה חל מקום (הכולל חת כל לדדיו ומהותו) מן החוץ הוח מחולק לחרבעה לדדים, והיינו, שישנם חרבעה לדדים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מושפע ע״י חרבעת לדדיו, וכל לד משפיע בחופן כולל על כל הלדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על לף שבעייתי העירוב לחת היח, והיח חוסר הגדרת המקום לעלמו, חבל חיבור לותו מקום ושחפשר שיתערב, מחולק לחרבעה חלקים שיוגדרו כל חחד לעלמו לדיניו הנוגעים לכל חחד (ותליח בזה גדר דין עומד מרובה בכל חחד, ודין פרוץ במילותו, ועוד) ויפשיעו בחופן כולל על כל הלדדים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והחחד. והיינו שחין חלקי העירוב המערבים חת המקום הנרלה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, חלח מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

והנראה בדיחור דיקדוק הנ״ל ובהקדם גדר דין עקירה והנחה הנ״ל, ונחל בחילוק הנושחים החמורים (ויבוחרו חי״ה לקמיה). לעיקר דין עקירה והנחה הוח מגדרי המעשה להמוליח בעשייתו, ודין לו שייכות למקום חו לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוח גדר ברשות, ובמה שמעשה הולחה הכולל הנחה ברשות נגמר ע״י שנקלט, לכיון שיש בכוח רשות לקלוט, חין תוספת במעשה שלו בהנחתה (ללגבי מה שנעשה בחפץ ע״י המקום הול״ל נקלט כהונח, ולגבי מעשה לעושה ברשות הול״ל הקלטה כהנחה). וגדר מונח הוח ביחס למעשה שנעשה בחפץ (שהעשיה היח הנחה, והנעשה הוח חפץ מונח, כמו הזנה ומוזן, הנעה ומונע). וגדר נח הוח גדר בחפץ כמלבו ולח כחלק מגדר מעשה הנעשה בו. וגדר לוויר שחין סופו לנוח הוח גדר בלוויר, שחינו כשחר לוויר שיש לומר שיהיה גורס שיהיה החפץ נח. וגדר חין סופו לנוח סתם, הוח בחפץ שנמלח במקום, חו שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוח בלי סוף (ביחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוליח).

ונקדים להוליח מדעת מה שהיה לומר דדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נמסרה, היינו, רה״ר, שלף שיש למלוח בדין העברה מכלל חיסור הולחה מרשות לרשות חנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, חין זה מקום חסרון לחיזות משמעות היות חפץ ברה״ר ומה שהיח לותה הרשות, שנחמר ללכן הוה כשני רשויות.

(ויותר מזה שחין גדר יכיחה לתחומין מקום העברה שיש בחלס ממקום למקום, שהרי חין מקום שחין לנחת ממנו חלח במקומו של חלס, ומה שייך לומר שחין לנחת ממקומו, והרי כל מקום שיהיה הוח מקומו, ובירור החילוק בין הולחת חפץ למלחכת הולחה ליכיחת חלס חוץ לתחום, שגדר מקום החמור לגבי הולחה חין הוח ביחס למקום חפץ חלח ביחס למקום חלס, וע״כ שייך שיהיה שם העברה ד״ח ברשות הרבים, והולחה והכנסה, לף שכל מקום שינוח החפץ הרי הוח מקומו, כיון שחין גדר הולחה במקום חפץ עלמו, חלח ביחס למקום שנחשב לחלס. ובזה יהיה הבדל בין רה״י לרה״ר, ור״ח ברה״ר, חבל ביכיחת חלס כזחת לח יהיה חיסור, היינו, ביולח מרה״י לרה״ר (ועוד שלח יהיה גדר הולחה במלבושיו מחמתו וכו׳). ולף חי ס״ל לחין חי נושח חת עלמו ופ׳ בחלס, שיכיחת חלס היח חשיבות ברשות ולח חשיבות בו. וע״כ לח יועיל

כלתה מידתו בעיר מול מערה - חשיבות חיובית של עיר לעומת גדר שלילי במערה

סיכום גדר אוויר מחיצות בתחומין - דיני תחומין תלויים במקומו של אדם ולא בקרקע

חילוק מלאכת הוצאה מיציאת תחומין - הוצאה תלויה במקום חפץ ותחומין במקום האדם עצמו

גדר ד׳ אמות שחוץ לאלפיים - תלותם בקביעת האלפיים ובשביתה מבעוד יום באוויר מחיצות

מה שנחשב המקום לחלל לגבי תחומין שהוא ביניהם לשם, והיינו, שגדל הולשה הוא ביחס למה שנחשב מקום לבד, חשיבות בלבד, ובשינוי מקום יחשב שינוי חשיבות, לכל בתחומין גדל מקומו הוא במה שיש חשיבות בהישלכות במקום אחד (ובשם היה גדל זה גם בהולשה היה נשאר להוליח לפ' מרה"י לכרמלית. והבן) לענין שביתה לשבת. וע"כ לא יהיה חשיבות במה שהמקום אחד לעצמו אלא במה שהוא נחשב אחד לענין מקומו, וזה רק בזמן קניית תחומין, לכיון שיש במקום המוקף גדל יכיבה אחת לענין שאינו נחשב חוץ להאי יכיבה, והיינו, לוויל מחילות. שלף למנס לגבי רשויות לשבת אין גדל בלוויל מחילות אלא ביחס לשימוש ולא ביחס לקרקע, לכל גדל יכיבה לתחומין הרי הם גדל לשימוש, ולא גדל מקום, והיינו, שמה שנחשב מקומו של שם הוא לא במה שהוא מונח בקרקע זו, שאין הוא חפץ שיש להחשיב מקומו ביחס לקרקע שמונח עליה, אלא ביחס לשימוש במקום, והיינו, לוויל מחילות, שיש במחילות להגדיל שימוש הנעשה בלוויל כשימוש אחר, וכיון שיכיבה לשם הוא בגדל שימוש, הרי שיש בחילוק לוויל שימוש שנעשה ע"י מחילות להגדיל יכיבה בכל המקום. וזה הגדל רק ביכיבה, והיינו, שכיון שגדל יכיבה אין היא שימוש עצמו אלא הכנה לשימוש, והרי שגדל יכיבה הוא ביחס לשימוש קבוע, ומקום שיש להחשיב שימושים שבו לשימוש במקום אחר, גם קביעת מקום שימוש תחשב קביעה בכל המקום. לכל אחר שקנה תחומין כבר נקבעה יכיבתו ותחומיו, ואין מקום לחיל שאינו מקומו, מועיל לעניין תחומין למקום אחר, שאין מקום לתחומין גדל לשימוש קבוע, שהרי אין זה אלא גבול מקומו, ולא מקומו ממש. לכל במי שהולילוהו חוץ לתחום, לף למנס שאין לו לקנות תחום חדש, לכל כיון שיש לו לקנות מרבע לשות ליכיבת מקום, הרי זה כאילו יש לו לקבוע מקומו מחדש, והוי כמו מי שנשבת מבעוד יום, וכשבת בלוויל מחילות, לכיון שאין להחשיב שימוש דר"ח הללו שנתנו לו כחלק משימוש אחר, הרי שקובעים הם שימוש לעצמם, והיינו קולא שהקלו חכ', ביאלא שלא לטעתו שנתנו לו המקום שילא לשם להחשב במקום קבוע.

ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך

מחלוקת התנאים בדין ספינה בשבת - חילוק בין ר"ג וראב"ע לר' יהושע ור' עקיבא

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו משמע דגדל עיכוב קרקע לרשות הוא במשמעות קרקע עצמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלאיים שאינו בגדרי קרקע עצמה, אלא בגדרי קרקע לגילולים), והיינו, שמשמעות עיכוב קרקע הוא כמו מה לאמרי' לגבי קנין דסדנא לארעא חד הוא. ולכאורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא רה"י למקיף ליה לוקיינוס, אם הוא חסרון במחילה או חסרון במקום. והיינו, שאם הוא חסרון במחילות (או בגדל היקף, או בגדל לא, אך לא בגדל מניעת רגל רבים), כילאו שאין בכוח מחילות להגדיל מקום בגולל כזה, ואף שביחס לקרקע אין חסרון בהגדלת קרקע גדולה כזו, שהרי כל משמעות מחילות הוא ביחס לקרקע, וכיון שקרקע זו אחת היא אין לפקפק להגדילה, אלא אם אי אפשר ע"י מחילות (או מחילות רגילות בכל לופן). או לילמא אין זה חסרון במחילות וכי כל גדל מחילות הוא ביחס לקרקע ומשמעותה, ואם קרקע עולם אחת היא, הרי שיש למחילות להועיל בה, אלא שאין קרקע עולם אחת, והיינו, אלא כמו שכתבנו לגדל הגדלת רה"י, הוא ביחס למושגי קרקע עצמה,

ביאור לישנא דנוטלתו בספינה - ד' אמות ליוצא חוץ לתחום חלוקות מד' אמות

והנה בגדל לספינה נוטלתו, כתב ברש"י שלושה פירושים, ומלישנא לגמרא למניחתו בסוף ד"ח, היינו, במקום שיהיה מסור לו אם היה הולך, וממה שלא אמרה הגמרא חוץ לד"ח, משמע שהוא גדל במה שכן מותר בתוך ד"ח, והאיסור הוא במה שאין זה בתוך ד"ח, והיינו, שבספינה אין גדל ד"ח שיש לתת לכל מי שילא חוץ לתחום. והנה יש ד"ח שיש למי שיוצא חוץ לתחום מוסכם לכולי תנאי, ומשמע שאף שאין למי שאינו בתחומו היתר ללכת מלפייס, מקום ללא קונה תחום, ואין ללכת שלא

בתוך התחום, הליכה בתוך ד"ח לא תקובה הליכה התחומה חוץ לתחום, והנה זה ולאי שמי שנמצא בתחומו אין לו ללכת לפילו מקצהו מחוץ לתחום, מקום שילילה מתחום אין היא נוגעת למה שיש לאדם ד"ח סביבו, כיון שאין היא נקבעת ביחס למקום הנוכחי, אבל מי שכבר ילא חוץ לתחום, והרי שאין מקומו הנוכחי נמדד ביחס למקום תחומו, ולפ אם יתרחק ממקום תחומו יותר ע"י ד"ח אלו שקיבל ברי, שכבר ילא ואין ילילה אחר ילילה (ויש לדון לר"ח לתוך ד"ח יכנס, אי ברי ליה לבחור בד"ח לאיזה ליה), ומה שאסור לו ללכת מד"ח אלו הוא מקום שנתקבע יולא ממקומו, כמו מי שיולא מאלפיים לתחומו, אבל אין זה מקום תחום שילא ממנו.

מדידת תחום וד' אמות בספינה - אלפיים לפי קרקע עולם ומחלוקת בד' אמות בקרקע ספינה

והנה משמע לכ"ע מודדים אלפיים לתחום לפי קרקע עולם, ולא לפי קרקע ספינה, ולפילו לר"ג שסיד שילא מחוץ לתחום. אלא שיש לדון אי אדבע אמות לאיזה לפי שילא הוא בקרקע עולם, או בקרקע לספינה, והנה אף ר"י ור"ע להחמירו אמרינן עלייהו דלא ילאו רק מאדבע אמות ולא אמרו שלא זו כלל, והיינו, אף לר' זירא דס"ל לחלקו, אי מהני האי נוטלתו, לר"ג מהני שילא חוץ לאדבע, ולר"י ור"ע לא מהני, הוא דווקא לגבי הילוך כל הספינה, אבל לגבי אדבע אמות לא חלקו, ולפ שנוטלתו חוץ לאדבע, ולפ אם הולך למערב והיא למזרח, ומשמע דאף לר"י ור"ע יש לו אדבע אמות לפי קרקע לספינה, אלא לסבר ר"ג לכיון שנוטלתו וכו', וממילא אין להגדיל בספינה אדבע אמות לתחום לפי קרקע עולם, והרי שאין בקרקע לספינה גדר קביעות ביחס לתחומין, וכיון שכן גם הילוך בכל חלקיה לא יחשב כילילה חוץ לתחום. אבל ר"י ור"ע סברי לאין ד"ח אמות הללו נמדדים ביחס לתחום, היינו, קרקע עולם, אלא ביחס לאדם, וספינה הוי קרקע לשימושו, ויש לקבוע בה ד"ח. אבל רבה סבר לספינה המהלכת כ"ע יודו שמותר, וכלשמרן בדעת ר"ג. ולא חלקו אלא בעומדת. והנה ממה שאמר הסברא לשבת בשוויר מחילות, והיינו, בתחילת שבת (לאמר רבה מבעוד יום, והרי בזה ספינה הוי יותר מדיר ושהר), משמע שגדר היתר לאיזה לר"ג הוא מתחילת שבת, ולפ במהלכת בתחילת שבת, לכיון שבשבת בשוויר מחילות שם הוי שביתתו, ולפ שעמדה בתחילת שבת ורק אז יש לו לקנות ד"ח, כשקונה קונה בשוויר שבשבת בו מבעוד יום. ור"י ור"ע מודו לכיון שהיתה מהלכת בתחילת שבת אין לו לקנות שביתה משום נוטלתו וכו', ולפילו לגבי ספינה ומהלך אית כולה, אבל אם עמדה לפילו בתחילת שבת, עתה יש להם לקנות ד"ח קבועים בספינה, ולפ אחר שתהלך לא יהיה להם אלא האי ד"ח, והיינו, למה למהני מה שנוטלתו הוא רק אלא למנוע קביעת שביתה, אבל אחר שנקבע ולפילו בתחילת שבת אין בנוטלתו להשפיע על ד"ח אלו. ומשמע לאם לא היה מועיל שבת בשוויר מחילות לתחילת שבת לר"ג והיה קונה רק בתחילת שבת משום שעמדה, גם היה מודה לאין לו אלא ד"ח (ולפי מה שפרש"י בפירוש אחרון (וכתב לזה עיקר), ל"ל אלא סבר כן ר' זירא, וגם בזה נחלקו רבה ור' זירא, אי מהני מה שנוטלתו לר"ג אחר שעמדה וקנה שביתה אלא שבת בשוויר מחילות. וכן משמע לת"כ הוה ליה להקשות לר' זירא מדיוקא דמתני', למה לא חש ר"ג שולי עמדה בתחילת שבת וקנה שביתה אלא ע"י שביתה בשוויר מחילות (לר' זירא הוי מחילה גרועה), ועתה לא מהני מה שנוטלתו, וכמו לר"י ור"ע. ולפנס פרש"י כתב להלאי ליצטרך לפילו עמדה, מותר אחר כן בשעת הילוך, ולפילו לר"י ור"ע, ולא נחלקו אלא בשעת עמידה, והיינו, דרבה סבר אף אי עמדה אחר שתלך מותר לכ"ע, ולא ביאר רש"י דיוקא דרבינ"י שרצו להחמיר, להאי ליצטרך, דקשה לאם לא נחלקו אלא על שעת עמידה מה שייך להחמיר, וכי לא היו יודעים אם ספינה מהלכת או עומדת. ול"ל לליצטרך זו לכיון שגדר ההיתר במהלכת הוא משום שמוילותו מד"ח קודמות, בשמעא פסיעה יתכן שתהלך הספינה ולא במהירות, ויניח רגלו שניה מחוץ לד"ח לפני שילאה רגלו הראשונה מד"ח, שלריך שהספינה תהלך מרחק ד"ח תוך זמן לעד אחד. וזה שהחמירו על עלמם שאף שעתה היא מהלכת ד"ח כלי פסיעה, אפשר שתאלט הליכתה,

וזה שכתב רש"י ללמוד עמדה פתאום. אלא שיש להקשות לפ"ז היה להם שלא להלך לפילו בתוך מרבע אמות, לכיון שקונים כל פעם מרבע אמות, אם יש לחשוש שלא הולכת הספינה מרבע אמות כדי לעד אחד, הרי שהבילתם לקנה ל"ש שקנו, ובהגהת רגלם יוצאים מזה. ול"ל לשף לכ"ע בתוך ל"ש מותר, וזה גדר בקרקע ספינה. ול"ב. וע"ע לקמן. וברש"ל מחק מילים אלו וכן כל ד"ה הלכה, ונראה לעתו משום דהא ליתא רק לכ' זירא לית ליה שבת בתוויר מחיצות, ואנן כרבה דייקינן דמהלכת לא פליגי, ולפילו כ"ע, וליכא למימר הלכה כר"ג. ונראה לתרץ דבריס אלו, דהקשם מה ליש להקשות בדרב אחא בריה דרבא ורב אשי דמהלך השקו"ט, דהלא משנה ברורה היא דחלקו בספינה לר"ג ולחכ"ע הלכו, ור"ע ור"י לא זזו, ולפי מה שבילתנו לעיל ל"ל לכיון שהעמדנו למיירי בזמן שיש להסתפק לי ליכא לנוטלתו אלא לא, ובמשנה כתוב שלנו להחמיר, לפשך לשף כ"ג מודה לבודאי עמדה לסור, אלא דלא לשה להחמיר, ומהיכי תיתי לחלק, וכלשבה, שנאמר הלכה כר"ג לפילו בעומדת, ומשום הא לשבה. והוכיח לו רב אשי מדבילתא לר"י לשף בעומדת שבר כ"ג למותר, דהא פשק ר"י כר"ג, ומדוע החמיר על עצמו, ובהכרח דהא לפשק כר"ג הוא במהלכת, ומה שהחמיר הוא בעומדת, ומשום דהוה כדיל ושהר לפשק כר"ע. ואחר העיון נראה לשפשך זה שף לליתנא קמא, ול"ל דמה שאמרו להלכה כר"ג, היינו, ולא מטעמיה, דהוא התיר לפילו בעומדת, ולפילו בלא שבת מבעוד יום, וכמו בדיל ושהר, אלא ממה שאמר רב הלכה כר"ג בספינה ולא לאמר רק הלכה כר"ג, משמע לרב ס"ל שיש גבילותא בספינה מדיל ושהר, ועכ"פ הלכה כר"ג למהלך את כולה ומטעם אחר. וכן משמע מהא דשמואל פשק כן רק בספינה ולא בדיל ושהר. וטעם שביקשה הגמ' הוא טעמא לרב ושמואל ולא לר"ג. ור' זירא שבר דהאי מעליותא הוא מטעם לנוטלתו, ורבה שבר וכו'. אלא שהיה קשה לש"ב אין זה משום להלכה כר"ג, שיש לומר לבזה שף ר"ע יודה, ויש להעמיד את המשנה בלא שבת ובעומדת, וכמו בדיל ושהר. ונאמר להא לכתבה המשנה המעשה בספינה הוא משום מחלוקתם בדיל ושהר, ולא לין נוסף. והוכיח רב משי מבריתא שיש בספינה מחלוקת נוספת, והיינו, לשבר ר"ג שלף לר"ע בדיל ושהר יש להתיר בספינה, משום שאין לחשוש שעמדה או שעומדת, ופשק ר"י כוותיה, ומוכח מזה שלא ס"ל לר"י ור"ע להא לר' זירא ורבה, ומשום הכי תלו רב ושמואל הלכה לספינה בר"ג, ומה שאמרנו לליכא גבילותא בספינה לרב, היינו, לגבי מה שאין לומר בה לכולה כל"ח בשבת בלמלע שבת, וכדיל ושהר. ויש לומר בזה שני שברות, או משום למחילות ספינה להבריח מים עשויות, או משום שלא קביעא, וזה מה שלא למרו ר' זירא ורבה כליבך, לשבר ר' זירא לגבילותא לספינה משום שלא קביעא, וע"כ אין לומר לכולה כל"ח בשבת בלמלע שבת שלא משום שנוטלתו, אבל לא יועיל לזה מה לשבת מבעוד יום, משום למחילות וכו', ורבה שבר לגבילותיה משום למחילות וכו' אבל בשבת מבעוד יום ליכא להאי גבילותא, אבל מה שלא קביעא אין זה חשרון. ובילולו לליתנא קמא לליירי לפני שקנו שביתה, היינו, לאמר ליה רבה לר' זירא לבמהלכת לפילו ר"ע מודה, ובהכרח שאין חשרון בשלא קביעא, לכ"ש שהיה לו לאסור לכתת חוץ לש"ב משום מחילות גדועות. ור' זירא אמר לאמנם היה לשביתה מבעוד יום להועיל לפילו בשא קביעא, אבל רק במחילות שיש בהם להגדיל מקום לספינה, ושא במחילות העשויות להבריח מים, להוו מחילות לבר. וליתנא בתרא לליירי לפילו קנו שביתה ש"ל רבה לר' זירא וכו', ובבילול מה שחוסר קביעות הוי גבילותא, נראה כך, שהרי גדר תחום אינו תלוי בקרקע מסויימת, ומ"ב אין גדר מה שהתיר ר"ג בדיל ושהר, משום שיש לו להלך בכל המקום להוא אחר, והיינו, שיש לומר שסיבת מה שאין איסור בהילוך בד"ש לאית ליה יהיה שייך בכל המקום, וזה אינו. שאין לתלות גדר איסור הילוך במקום, וכמו בחלי מערה. ובהכרח שגדרו משום דל"ש לאית ליה חשיבי בכל המקום, ולומר דייחשב המקום כולו כל"ש, שא משתברת להאי ל"ש משום הילוך הוא, ושא הוי קביעא לגבי המקום, אלא היינו טעמא,

לכיון להאי ד"ז חשיבא כלבר לא קבוע ביחס למקום, יש לומר שלא קביעא ד"ז כלל, והיינו, שיש לצאת ממאי לא יהיה גדר ד"ז אלו כל"ז להולאה, לחית להעביר פחות פחות, ובילוכו הוא, שגדר נקודת מקומו היא יציבה וביחס להילוך הוי דבר קבוע, וע"כ יהיה לה חשיבות להגדיר הילוך, וכמו שנאמר במי שיוצא ויש מי שהולך לילו שאין גדר היוצא שהוא יוצא ליל המהלך, אלא המהלך הוא שהולך ליל היוצא. וע"כ במקום שיש לו גדר מקום קבוע אין להגדיר הילוך, אלא ביחס למקום ולא ביחס ליציבה, שהיא לא קבועה ביחס אליו. וכמו שנאמר בשלושה שאחד יוצא בארץ ואחד יוצא בעגלה ואחד מהלך שיש ליחס המהלך ליוצא בארץ, ולא ליוצא בעגלה, ואף שאם לא היו רק שניהם, ודאי היה מתייחס ליוצא בעגלה, ומ"כ כשמהלך בה הוי כאילו קונה בכל צעד מקום יציבה חדש, ובאלי מערה אין מועיל מקום המערה להילוך האסור הוא, משום שביתה שקנה מבעוד יום, וביחס לאותה השבת הוי כביתו, וזה חשיבות בשלש עצמו, ויש בזה להגדיר הילוך. אבל בספינה לף שיש לה מקום קבוע בקרקע שלה אין בזה חשיבות ביחס להילוך, דהוא בקרקע עולם והרי היא מהלכת כמוהו, וע"כ יהיה גדר ההילוך לפי ד"ז לשיט ליה. אבל בנוטלתו לכ"ק ליתא למקום יציבה כלל, ולכ"ג אין זה הילוך שלו אלא לספינה (ומעתה יש לבאר גם לישנא לכתב רש"י בשם רבו שהספינה הולכת למערב והוא הולך למזרח, והיינו, לאין הכוונה לשייכי בזה המופן, וכמו שהקשה רש"י שפיר. אלא כוונתו שאין להגדיר הילוך בראבי ספינה הנעה בהילוך ביחס לקרקע עולם, שהרי יתכן שילך ממקום למקום בספינה, ויאמר עדיין במקומו לקרקע עולם, וע"כ אין להחשיב הילוך לספינה כהילוך ביחס לקרקע עולם).

והנה מה שאמרנו בגריעותא דמחיצה העשויה וכו', היינו, כמו שיתבאר לקמן דמה שיש להגדיר הילוך ביחס למקום המוקף, ולא ביחס לנקודת יציבתו, הוא משום קביעות שיש למקום המוקף ביחס למקום יציבתו, והיינו, שבאותם ד"ש חשיבא למות להן מקום יציבה יש חשיבות עליהם, להוו מקום המוקף, וע"כ יהיה עמידה להילוך ביחס למקום המוקף, היינו, כל המקום, כיציבה חדשה. אבל אם אין כל המקום חשוב למקום אחד, הרי שכל חלק וחלק חשוב כמוקף לעצמו. ועדיין יהיה חשיבות במקום יציבה, וגם הילוך ביחס למקום המוקף יהיה ביחס לד"ז אלו, והיינו, ספינה שאין מחילותיה חשובים לאחד המקום, אבל בשבת בלוויר מחילות מבעוד יום אין גדר הילוך שלו ביחס לכל המקום, משום מחילות קרקע המקום המוקף, אלא משום קביעות שיש לאדם עצמו במקום, והוי כמו עומד בקצה התחום, שאין הילוכו ביחס לד"ז, אלא ביחס מקום שבשת שם. ולקמן יבואר למה אין חסרון ממחילות עשויות להבריח מיש ביחס לשביתה זו.

מדידת הילוך ביציאת אלפיים אמה - האיסור תלוי בביטול שביתה הנמדד לפי קרקע עולם

ואחר כל זה יתבאר ביתר למה אין הילוך ליליאת אלפיים נמדד אלא ביחס לקרקע עולם (לף למ"ד יש תחומין אין ליסור לעלות למעלה), והיינו, לכיון שאיסור יליאה חוץ לתחום משום ביטול שביתה הוא, הרי שגדר מקומו הוא במה שיש בדי יליאה ממנו שביתה לאדם (ואין זה בכל המלאכות שהם משום עבודה, ואי השביתה היא במלאכה שנעשתה, אלא גדר זה הוא כמו שביתת כלים דצ"ק, והיינו, שהאדם עצמו נחשב שבות ולא רק שובת (ומה להתם בעינן לעביד הכלי מעשה משום להוה מבעוד יום)), וע"כ לא יהיה חשיבות למקום ויליאה ממקום אלא במה שנחשב המקום כמקומו עצמו, ומי שילא מתחומו הרי שאין הוא במקומו. וע"כ יהיה גדר מדידת לבר זה ביחס למקום קיום לאדם עצמו ולא תשמישו, וע"כ לא יהיה חשיבות מקומות חלוקים ביחס למדידת אלפיים, שאין חילוקי מקומות אלא ביחס לשימוש ולא ביחס לאדם. וזה הגדר אינו תלוי בדי יליאה לתחומין למעלה מעשרה או לא, ולא נחלקו אלא בגדר מה נחשב יליאה שלא נאמר אל יהי שלא במקומו, אלא שלא ילא, ואף שהוא גופו

גריעותא דמחיצה להבריח מים בספינה - שייכת לשביתה באוויר מחיצות ולא להילוך רגיל

הדבר הקבוע כמלחכה, אין החיסור חלק בדעתו ובמעשהו. ונסתפקו אי למעלה מעשרה הקיב הילוך.

יסוד הדרעה דרגל אחת כיציאה - חילוק מהוצאה שחציו כאן וחציו כאן אינו הוצאה

וכיון שפסי בילחות הרי מגדילים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו בזה רק משמעות חלק שבשטח, ולזה יועילו דיומדין למה, שאחר שיש למחילות חלו משמעות חלק חיובית בגורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשטח המוגדל הנ"ל במה שיש לו ליתן גדל בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ואמה, דשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור אמה נוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, וע"כ יהיה השיעור שיעור חשוב למקום ניחם לחלל, והיינו, שיעור האמור. ועוד יתבאר בעז"ה.

סוגיית ר' חנינא בתשיב רגלך - קושיא מברייתא דאמרינן באחרים שהולכים אחר הרוב

ועכ"פ נמלא כי גדל רה"ר הוא ניחם לשימוש שלם, והנה תמלא שימוש שלם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדל שימוש הרגיש הוא בהילוך, והילוך שלם אחד הוא בכוחב ל"ת, והילוך לרגיש בכוחב ט"ז אמה, והילוך ליחיל לל"ת הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ל"ת הנלרכים לו. והילוך לרגיש לט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה,

מהלך הגמ' בין ר' חנינא לברייתא - חילוק אי הפסוק מגדיר מעשה איסור או מקומו

וביאור מהלך הגמ' כך, דר' חנינא אמר שע"י שילחת רגלו אחת כבר חשיב שעבר אאיסור תחומין, היינו, ביטול שבירה האמור בחשיב משבת, וממילא לא יכנס, ולא הוי גדל במקומו, אלא משום שבירה אחת בעי, והקשו מברייתא לומר שאין חשיב לעבר, ותרלו להאי ברייתא באחרים, והיינו, דס"ל לברייתא שאין גדל מקומו תלוי בשילחה, אלא שילחה תלויה במקומו, ורגלו האמורה בפסוק, הוא בשופן שאין להגדירה לפי מקום האדם, ומשום מקום שרובו נמלא בו לשם הוא נזקק, והיינו, לעיקר קושיא לגמ' היתה בשילוב הפסוק, שר' חנינא סבר שהוא גדל במעשה שילחה, ורגל אחת אמר הכתוב, ובברייתא משמע שהוא גדל באדם, ורגלו, היינו, גופו, לענין מה שמתרחק. ובאיכא לאמרי לילף ר' חנינא רגלך, דמשמע לסבר שאין חיסור שילחה אלא ע"י סיום הליכתו והקשו מברייתא ותרלו להה"נ אלא סבר ר' חנינא שהוא גדל בשילחה, והה"נ אפילו ברגלו אחת הוה שילחה, וכלכתיב בקרא, אלא למשום לסבר כאחרים הרי אפילו רגלו הנ"ל לא חשיבא שילחה, ולא חיירי קרי להפסוק בגדל החיסור, אלא בגורת המעשה שיש לעבור עליו.

עומק הפסוק רגלך ורגליך בקרי - יסוד בין לחילוק בין מעשה ההילוך למצב עמידת גופו

אבל הנה לף אחר בילור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חשיב אע"ג אלא הוי מקום ל', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילרנו במק"א דבין עמוד ט' הוא משום שמשמש כאחת עם קרקע שלילידו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר בין זה כאלק מבין ג"ט וי"ט שהוא כגדל תוך ג"ט, וכמו שאמרו שאי אפשר לרה"ר להילקט ברהיטני (ואע"ג דלחו לה ואמרו להוא משום הלכה למשה (וכמו דבילרנו שגדל אי אפשר וכו' הוא גדל בגורת כל הרשות, ואין בגבשותית אז בשאר הקרקע חשיבות אחד על משנהו, אבל לבוד הוא משום חשיבות שאר הקרקע לבטל אליה הגבשותית, ויהיה בזה נפק"מ לחפיסת לוויר י"ט מהיכא משחינן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט' שהוא סיבה חיובית שמכתפים עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי משום הא).

ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות

השוואת גדר ההיתר ברבנן ור"א - גדר הבלעת תחומין לרבנן מול תחום חדש לר"א

וכל זה רק לרבנן וביחס להקפעת מקום גופו על מעשה הילוך וההיפך, אבל לר"ח גדר ההיתר הוא משום מקום גופא, והיינו, דמה שחילקנו בין מקום גופו לעמידה לבין מעשה להילוך, הוא גדר רק לגבי הילוך ועמידה כתולדת הילוך, אבל ר"ח סבר שאמנם לגבי מעשה יש לומר כללעיל, אבל אין כניסה תלויה במעשה האסור, ומשום הבלעת תחומין, והיינו, לרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שאסור לו להיות כבר בטל תחום דיליה, אבל ר"ח סבר דלא בטל תחום דיליה אלא דמה דאית ליה תחום אחר, ואין זה משום קנס, אלא כיון שאין יכול יותר להגיע למקום שאבת אין לו תחום להאי מקום, וממילא הוו ל"ח שלו תחום אחד (והיינו, שהיה אולי לומר שאף ר"ח סבר שבעומדו חוץ לתחום כבר בטל תחומו, ומשום דעבד מעשה יציאה, וכרבנן, אלא דסבר דעמידת רגלים הוה ככל אדבע אמות שבביתו, והוי כנמצא מיעוטו בתחום, ודזה לא חשיב שילא. וזה מה דאמרה הגמ' מאי לאו ר"ח לטעמיה, ולא הכריחה, והיינו, כללעיל, שהיה לומר שאין זה משום מקום, ומה שיש לאדם ל"ח כמקומו, אלא זה משום דחשיב גופו ככל ל"ח. וזה דאמרה הגמ' והסכימו דה כ"ע דזה משום מקום, וכמו במי שיצן), אבל אם אפשר לו להגיע לתחומו, אין לתחומו ליבטל.

גדר ד' אמות באמצען לר"א - יישוב דבריו על עקר תרתי וקם אתלתא

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הראשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי אבת הוא לה', ועשו כמו שציווס, ולמחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ולזה להוציא מלבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתוותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי אבת היום לה', ולא אמר אבת קודם אלא אבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות מצנה ביום השישי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנחינה, אבל בחמת הוא יום אבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן אבל בבית, וביאר להם טובתם שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שאף יהיה בכל הימים, שאשה ימים יאקטוהו, היינו שלריכים לאקיטתו, וביום השביעי אבת אין לריך לאקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלאוה זו. אבל מן העם יצאו לאקוט עכ"פ, שאמרו לאכילת יום המחר, ואמרו אולי נמצא אבל אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום אבות ה' רצוי אלא יבא יום קודם אלו, אבל לדידם הרי יש מחסור בזה.

חילוק בגדר הבריחה בתחומין - קניית שביתה זקוקה לבריחה וד' אמות דחזרה אינן צריכות

ויש להקשות לכיון לאמר דבא לרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל לאו יד אמיה לאו, אבל לאבוי קשה, ואף לרבא אם נראה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב על שיניח גופו), ול"ל דאף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דאמרו בבריתא לר"ע מולו תוך ג'.

חקירה בבריחה בד' אמות או בגופו - דיוק מלשון המשנה לאיזה רוח שיריצה לברוך

ונראה לחלק לפמ"כ לעיל, ושיש לחקור אם גדר הבריחה הוא בד"ח או בגופו, והיינו, אף לר"י דסבר שיש לו לברוך כל ל"ח, יש לחקור במה בריחתו, אם היא בחיזה ל"ח רוצה, או בעצמו, שבורח בחיזה חלק דל"ח הוא נמצא, בנפונה או בדומה וכו'. ובלשון המצנה לחיזה רוח שילצה, משמע שאין זה בריחה בעצמו. וכן משמע בדמ"י לכתב יטול ל"ח, היינו, שבורח הל"ח. ונראה דזה בדווקא, דאם היה גדר הבריחה בגופו, לא היה לומר בריחה כלל, והיינו, שאיבת מה שסבר ר"י שיש לו לברוך הוא משום שעדיין אין זה קבוע, והיינו, אלא קנה שביתה במקום מסויים, ואמנם מקום שביתו קבע, היינו, גופו עצמו, אבל אין זה לקבוע מקום. וע"כ יש לו לקבוע בחיזה רוח שילצה, ובחלק זה אף ר"ח מודה לכיון שהיה יכן אין לו לקבוע מקום, אלא שנחלקו דר"י סבר שגדר מקום שהוא קובע הוא משום תחומין,

ומקום הילוך, וע"כ לפסק שיהיו כל הל"ח לפניו. ול"ח סבר לקביעות לחית ליה הוא מקום שימוש במקום, וע"כ גדר הקביעה כמה שיש לו להתמשך ביותר, וזה ע"י שהוא בתמצען. ובילמדנו כי גדר ל"ח לאו הוא שיעור מקומות שימוש רבים.

מקום גופו הישן אינו בשימושו - חילוק בין מקום מקומו העצמי למקום שימושו לר"א

ואם כנים הדברים מעתה יש לנו לומר לפי לגדי יש סבר ר"ח שחין הוא חלק ממקום הל"ח, והיינו, למקום שנמצא בו הוא גדר מקומו, ול"ח הס בגדר מקום לשימושו, ואין מקום הנחת גופו חשיב מקום שימושו, אלא מקומו הוא. וכן משמע ברש"י לחין להיו שנים שעומדים בריחוק ו' אמות, לחייבי בחופן למיבלע ב' אמות של זה בחבירו. ומשמע לזה לכ"ע, ול"כ גם הכא ב' אמות, היינו, חוץ לו. אלא שזה ניחא לר"י אבל לת"ק, היינו, ר"מ, יקשה מהו שאמר שמונה על שמונה, לאי חייבי לים לו ל"ח לכל רוח מלבד עמידת רגליו, אין זה שמונה על שמונה, ור"ח לאמר להוא בתמצען ניחא, להוא חייבי לאבדי ת"ק לאמר לאין לו אלא ל"ח, ואמר ר"ח להוה חציו לכאן וחציו לכאן. וכן ר"י לחייבי על ל"ח כטבלה, והיינו, לאפני שבירר יש לו לקנות בשמונה על שמונה חוץ מעמידת רגליו. אלא לר"מ אי חייבי חוץ מעמידת רגליו אין זה לאוי לקרותו שמונה על שמונה, ומשמע דבאמת אין זה חוץ לעמידת רגליו אלא הרי הוא עומד בתוכם.

יישוב קושיית הגמרא היינו ת"ק - ת"ק כולל עמידת רגליו בשמונה ור"א חילק מחדש

ובזה יבואר מה שקשתה הגמ' להיינו ת"ק, לכיון לאלא סבר ת"ק כר"ח, הרי שאין כוונתו בתמצען, ואי כוונתו לרוח אחת הרי זה כר"י, ואי כוונתו לכל רוח ואין לריך לבדר, מאי מודה ר"י, הלא לא אתי אלא בשביל זה. וזה מתרלת הגמרא לת"ק סבר שמונה על שמונה כולל עמידת רגליו, היינו, ל"ח לכל לד וקלוותיהם בתמצעיתו. ועל אמר ר"ח לאין זה תלוי בתמצעיתו, אלא הוא בתמצען, והיינו, זה חוץ מעמידת רגליו, ואמר ר"י לאמנם הוא חוץ מעמידת רגליו, אבל הרי זה כת"ק להוא לכל רוח שילא, ולקתני מודה ר"י, הוא לכ"ע, לכיון לסבר ר"י להוא חוץ מעמידת רגליו ולכל רוח שילא, היה לומר לכיון שיכול לחזור למקום עמידת רגליו הרשות הרי יש לו לקנות ל"ח לאחרים, שהוא בקלות כולם וכאילו לא יצא, אבל מודה ר"י לאחר שבירר אינו יכול לחזור בו, ולף שלפסק לו לחזור למקום שאין בשהיה בו בירור.

מחלוקת עגולות ומרובעות לר"י - חילוק בין מרחק מנקודה לטבלה המתחלת מרגליו

ועכ"פ מצאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולדה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בריחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לריחה, והנעשה נרלח, והתולדה בעושה רלח, ובעשוי רלוח. (ולאמנם לא מצאנו לשון עשוי, היינו, לעוף. כי הבריחה בנפש חיה, והנפש הרוגה, והחיה מת, והחלם חלל, והדם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר אחד שהוא רלוח) וכן באכילה, שהעושה לוכל, והעשייה לאכילה, והנעשה נאכל, והתולדה בעושה אכל, ובעשוי לאכול. (ולא מצאנו לשון עשוי כי אינו אחד שנאכל) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר אחר שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפשריים, גופו, לעתו, ולשונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם האחילה. ובתולדה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

הטעם לחילוק בין לפני לבירור - לפני הבירור מרחק מנקודה ולאחריו טבלה קבועה

ובגמרא נקראת הולדה מרה"י לרה"ר הולדה, והולדה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מחלוקת רבנן ור"א ביוצא ברשות - חילוק אי ד' אמות מתחומו או תחום חדש

וזה ביאור מה שחלקו רבנן ור"ח בילא לדבר הרשות, והיינו, לסברי רבנן שמה שיש ליולא חוץ לתחום לרבע אמות, אין זה מקום שיש לתת לו תחום חדש, אלא מקום להיולא הריהו כמי שנמצא

בסוף התחום, שאין ליכך לפילו למה, ומה שאנו אומרים שיש לו לרבע לאות, הרי זה מקום מקום לקני, ומקום שאין להחשיב תזוזה בו להילוך, ות"כ ממ"נ אי קני הוי לרבע הרי הפסיד את תחומו, ואי לא קני הרי שאין לו לזוז כמלא נימא. אבל ר"ח סבר להילוך לרבע לאות הנ"ל אינו צריך לקניה, דס"ל שהילוך בפחות מד"א אינו נחשב הילוך, וכיון שכן היה לו ללכת, אלא לדיליתו הרי יש לו לקנות ד"א כמו שיש לו ד"א בתחום עצמו לענין טלטול ועוד, וכיון שקנה הרי זה מקומו, ואין לו עוד מקום לתחום, אלא לכמו להלי לרבע לאית בתוך התחום לא מפקי ממקום תחום, לחשיבא מקום תחומו יותר, כך לגבי יולא לתחום שאין להחשיב לרבע לאות הללו לגבי מקומו, אלא דזה יש לומר שזה רק כלופן לד"ח אלו שייכות עם מקום התחום, והיינו, דהבלעתם, אבל לי לאו אין להם להתבטל מחמת זה.

ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק נוסף במחלוקת ר"י וחכ' בעיבוד דשות הרבים ממחלוקתם לי לתי רבים ומבטלי מחילתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני דשויות לאורייתא, דפסיס לה"י לאורייתא ניהנו, וזה ל"ב שהרי גדר הר"י הוא מקום נפרד, וזה נובע ממחילותיה ולא ע"י השימוש, ובהכרח שאין חסרון אם יהיה בה שימוש שהוא שאינו בגדר זה (היינו שימוש נפרד), כי יהיה מקומה מגדיר את השימוש ולא בהיפך,

ביאור נוסף בשיטת ר"א - תוך שתיים מקומו על גבול תחומו ואינו מפסיד

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ"ל למקום שאנו באים להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הנלרך להגדרה, והגורם המערב והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ"ל אינם רשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו אנו רולים להגדיר יכנס חלקים רבים במרחב המקום, אין לעתנו לגדור כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיר את כל המקום בלחת, שאין בעיית עירוב המקום נמלאת רק בפניו החשופים למקום המערב, אלא בעיית העירוב קיימת בכל מרחבו של המקום, ויש לנו לדון האם המחילה (או כל גבול) הגדירה את כל המקום הקיים בדשות או רק את לדליו שהם הבעיה ובהיות לדלי המקום בלתי מערבים את הבעיה הרי ממילא הופך הוא שאר המקום לבלתי מעורב).

שתי לישנות הברייתא בר"א - לישנא דמשנה ביחס לתחום ולישנא דברייתא בד' אמות

ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א

דיני הולאה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל

מתחלקים לכמה נושאים הנלרכים ביאור וגדר. א. מהות הרשויות עצמם לאופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרלה וההגדרה (מהם מחילה ופרלה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההולאה האסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן דין כלי בית ועוד).

דעת רבנן ביוצא לדבר מצוה - אי תלוי בשלא קנה מקום או בקנה ומובלע

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכלאיתא במדרש ונכריה הנפש ההיא, שפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי אומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

מחלוקת רבה ורב שימי בהבלעה - שני צדדים בדעת רבנן ביוצא לדבר מצוה

וא"כ יהיה עיקר השיבות מעשה הולאה במה שהיא מעשה במקומות כחפלים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב בזיזה מהן לאוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למלוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר השיבות מעשה ההולאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסוים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות בלופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסוים.

חידוש רבה דלא אמרינן עקר - יסוד שלא הקנו לו חכמים מקום אלא ביוצא

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ושיחול שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים

חקירה בגדר תחומין באלפיים אמה - אי לאלפיים גדר מקום או מרחק משביתתו בלבד

היא לאחוד הימים לקבועות של שבע ימים, וזה לשתיית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת לזכר זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לזכר שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

וזה הוכיחו ללא כן מהמולידה לרך לידי רשות הרבים, ואין זה כמו שטיו, שאין גדר לידי רשות הרבים כרשות נפרדת, אלא הם כחלק מרה"ר,

הבלעת תחומין במחלוקת רבה ורחב"א - תלות הדין במעמד אלפיים אמה בגדר מקום

ואפשר אין להוכיח מזה על שטיו שהרי אין זה רשות לעצמה, ויש לומר שזווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"ר חשובה כן מחמת גדר מוקצה שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, וכשהניח ברה"ר שלילו חייב. ואם אין היה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"א ברה"ר (ומקום ברה"ר כמו רשויות), וקא חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות

והנה להוסיף בזה גדר יש לנו לבאר שיטת רש"י שכתב במשנה דיצא חוץ לתחום לא יכנס, הוא במזיד, ולדעת, ושלא לדבר מצוה. והיינו, לכוונתו למה לחלקו דבנן אר"ח במי שנמצא בתוך ב' לא יכנס הוא לווקא בכגון לא, ובילוך שלושה תנאים אלו הוא להנה בגמ' למרו להיפך להוציאוהו נכריס הוא לדעת, וברש"י כתב להוציאוהו נכריס הוי לונס, וכן משמע דרוב רעה מעבירתו על דעתו, ולא למרו יצא לרצון, שהוא היפך לאונס בכל מקום, והיינו, שאין לדעת גדר במעשה שלו, אלא במציאות המסורה. וכמו שאמרו לאין אונס לעבוה משום שאין קיצוי אלא לדעת, והיינו, שגדר איסור עבוה הוא לא בגיהה שהיא המעשה, אלא במציאות השביבה והנאה לאית ליה מחמתה, ולגבי מציאות קיימת אין שייך אונס ורצון, אלא דעת ומסרונה. וכן הוא בעניינו שאין גדר איסור יציאה אלא במה שהוא נמצא חוץ למקומו, היינו, גופו, וכדאמרן שזה חפצא דאיסור, וכדכתיב אל יצא חוץ למקומו, ולא אמר אל ילך כמו שאמר שבו (למילת שבו יש בו משמעות יותר מסתם הימצאות במקום, ולא אמר השאר או הימצאו אינ תחתיו, שאז היה לומר שגדר המלוה היא הימצאות במקום, ושיבה היא מעשה להימצאות במקום), שאין גדר איסור יציאה במעשה להילוך, אלא בעשיית מצד לחוץ לתחום.

שיטת רש"י ביוצא בשוגג ורשות - שלושה תנאים מזיד, לדעת, ושלא לדבר מצוה

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי שעושה מלאכה ועל כן תיחשב לות בין ה' לבין כל ישראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הוציא עצמו מכלל ישראל בלותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלום.

שלא מצאנו לימוד ביציאת חפצים - איסור תחומין באדם עשיית עצמו למצב אסור בחוץ

מציאות דבר שלורתו משמש לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הלורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

שני אופני חסרון דעת בתחומין - הליכה מחמת אונס נפשות מול דחיפה ע"י אחרים

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון לאמר כ' יוחנן שינוח ע"ג משהו, ובבא אמר דבעי הנחה ע"ג משהו הוא בדווקא, דר' יוחנן מיירי במי שזרק

הוציאוהו נכרים או רוח רעה - התאמת שני המקרים לשני אופני חסרון דעת

למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, וכזה לית חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק שם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוי ע"ג מקומו, אבל בהא דבעי הרי לית מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק בתוך ג' לרה"י, ואף דזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, לית חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקומו (ויש להסתפק לי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

סוגיית עובדי כוכבים ברוח רעה - חילוק מנברים דמתני' שאינם מתכוונים להעביר על הדת

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון דלמר דבעי הנחה ע"ג מקומו הוא בלווקא, דר' יוחנן מיירי כמי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, וכזה לית חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק שם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוי ע"ג מקומו, אבל בהא דבעי הרי לית מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, ואף דזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, לית חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקומו (ויש להסתפק לי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

אומר לנברים לדחפו מול שוגג - האומר לנברים לדעתו ושוגג בהילוך מהלך את כולה

(ועל כן מי שנתן רשות לאחר להשתמש בשלו, הרי שמיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו לית גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, לית הכלל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין דלא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ואף שמשומש הוא מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא בילור דין שכירו לגבי בעלים.)

שוגג התחום מול שוגג האיסור - יסוד שוגג תחומין באיסור עשוית מצב דחוץ לתחום

ושוגג המחמר לא נתבאר אם הוא לגבי יציעת התחום, או זכירת שבת ואיסור תחומין, ולגבי הא דנבד"ח הוא לכאורה לף לגבי יציעת התחום (וכמו לגבי סדינו מוטל, ובזה הוי מתעסק לדעת אבי (אם פטור לאבי משום חטאת ולא משום מלאכת מחשבת, או אם גם תחומין חשיבי מלאכה), ולבאה הוי שוגג, ואיך שיהיה חשיב שוגג לענין זה), אלא שנראה שאין זה אלא משום שגגה לאיסור לאית ביה, היינו, שלא ידע שעושה בדבר אסור, שלא ידע שהילוך שלו הוא לחוץ התחום, וזה לכאורה לפילו במי שידע להתחום לענין ערי הלווים, או לרופא בשגגה, ורק לא ידע לאיסור תחומין. ובילור זה כי גדר האיסור שיש בילואה חוץ לתחום הוא בשי שבילתה.

הולך אלפיים פסיעות שאינו יודע - היתר שמואל משום שוגג ולא משום ודאות מקומו

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביאם לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הלורה ביאם להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסויים, וביאם להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביאם להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביאם להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

ספק בהגיע לקצה אלפיים פסיעות - דין חזרה תלוי בהילוך דתחום ולא במציאות בלבד

בהגדרה של מחילה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוללת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא ביאם כלפי כל לד והגדרתו העצמית ובלרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרלית בפני מי היא חוללת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמובילים למיעוט בחטיומת המחילה (עומד מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום הנחלן (ובהגדרתו העצמית) ולא במחילה שעליה לא יחולו דינים ונאמר בה שהיא קיימת בשלימות או שאינה כלל (ע"ע לעיל שמלאנו שתהיה במחילה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן בו אנו דנים על מחילה במשמעותה העצמית).

סתירת הירושלמי בהילוך חוץ לתחום - חילוק מאיסורי הנאה שהאיסור במעשה עצמו ובגופו

ונמצא דזה מקמעות חלוקה ביחס לעוקה, להלן, במקמעות היותו בעל המעקה. והקני, בקייכותו בתוללת המעקה, ודזה יהיה גדר מעקה כגרימה, שאין מקמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שית' בע"ה כיון שבקבת אין גדר המעקה גרימת התוללה, אין לורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעקה גרימה לתוללה, אך בכוח למעקה עלמו, מקמעות כוח העוקה הוא במה שנחקב המעקה לקלו וכמו שנמלא לדין שניס שעקו יהיה שייך אף אלא בזורה וכוח מסייעתו, כי אף שאין המעקה לקניהם יחל מסייע בכל מעקה הגרימה, עדיין יש לומן על כל להל בגדר כוחו בזרייה לבדה).

צורך יציאה וחזרה שלא לדעת - תלות באיסור הגעת האדם למקום חוץ לתחום

והנה יש לנו לבאר גדר יציאה וחזרה האמורה דבעינן שיהיו שניהם אלא לדעת בכדי שיחקב שלא ימלא, והנה בפקטות אין איסור בחזרה להחוס אי לאו שיולא מד"א אלו, והפקטות לכאורה אין שייכות בין ד"א אלו להחומו, ולמה שיהיה זה תלוי בחזרה לדעת, ומשמע שהוא בגדר להל, והיינו, שמניעת הילוך כולה בחוץ להחוס הוא מקום שהגיע באיסור ילאת תחום אלפיס, ומניעת כאילו לא ילא הוא מקום שהגיע באיסור ילאת ד"א. אלא דלפ"ז היה להתיר ילא לדעת והחזירהו נכרים, וזה אמר שמואל דאין לו אלא ד"א, והיינו דבילאתו לדעת כבר הפסיד תחומו אף אלא נעקה איסור בתחומו, כי אין זה גדר כמו במניעת הילוך כולה, היינו, מה שהגיע למקום באיסור, שהפסד התחום הוא גדר באלס עלמו, היינו, שכיון שילא באיסור למקום אין לו מקומו, שאחר שעקה איסור בגופו נאסר לו להשתמש במקום גופו, וזה לעת ר"ג. אבל ר"ע ור"י סברי לאין לו כלל מקום גופו, כיון דלא שבת בה מבעוד יום.

ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי

דעת ר"ע ור"י בד' אמות - שלילת דין תחומין כשלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום

ואמנם מבואר בכמה מקומות לאין חייבים בזה, אבל קקה לומר לסמכו לדינים האמורים בשאר מסכתא לשון אמאי קא עביד לא משמע כן, ועוד דהא מהתם ילפינן לעיקר מלאכות בשבת, ומשמע בכל מקום לאי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פסיטות דבמה לאיכא רה"ר ביניהם קא עביד מעקה, ואי במשכן הולילו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י אית לן מיניה.

מהלך את כולה לר"ג ברש"י - קולא מיוחדת שהקלו חכמים במי שאין לו אלא ד'

והיינו דמה שהיא מחולקת הוא מקום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עלס מודללותה הוא ע"י יצרחל. ובאמת אזה שייך רק בבשר ודס, שיהיה אלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עלמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעלמו, אלא במה שמקדשים אותו במלילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, אע"י שינוי המעקה מיום זה לשאר ימים יקודם. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הכלל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

היתר שמואל לטלטל ע"י זריקה - ספק אי מדובר בכליו או בחפצים של אחרים

והנה זה לגדר גופה האמור בדקויות שבת הוא בלוויר לקרקע, ולא במשמעות כוללת לקרקע ולוויר, הוא לכאורה מוכרח. והיינו, לכאורה יש לבאר האי לינא בדקויות דשבת לף אס היה זה במשמעות הכוללת הנ"ל ולומר שגדר עשרה הוא מוקף שימושי, היינו, שאימוש בלוויר קרקע הוא על עשרה. אלא לאו היה לנו לבאר גדר רה"י עולה, ואס עולה הרי שאוב נדרשים אנו למחילות להאי לוויר. ובפרט שהרי לף ברה"ר שעשרה הוא הגבלת גופה, אס נעשה שימוש מעל עשרה נחלקו, אס יש להחשיבו כשימוש ברה"ר. ואס הוא שייך למה לא יחול מלכתחילה. ובפרט ללא מלאנו משמעות לשימוש על עשרה, שיש להגדירו בנפרד משימושים למעל. וחלוקת חגר מחגר ומרה"ר הרי היא בכותל מרבע למות וכו'.

גזירת רב הונא טלטול אטו הילוך - קושי אמאי הותר טלטול ונאסר הילוך בחצי מערה

ועתה יש לנו לבאר סוגיא דגמ', שכמו שלמדנו יש כאן ספק אס היה עירוב כשר, היינו, שלמדנו

בו חכ' שע"י יש לקנות שביתה ויהיה לו תחום לעירוב, ולמרה המצנה מרבעה מקרים, ושניס הרחקונים חינס נוגעים לגדר הספק, היינו, לית בהו ריעותא לחינו בעולם כנסרף, ולית בהו מעליותא ליצנה בעולם וחזקה לתרומה ונטמלת. ויש להקשות שהרי לף בזה יש לומר חזקה, היינו, לכיון שהניחו בתוך התחום ושלא תחת הגל, י"ל העמידנו בדין המצות על חזקתו ובתוך התחום היה ולא תחת הגל היה, ולכלורה זהו דין חזקה הנלמד מרחית כהן נגעי בתים שהרי רלה לת הנגע ושלא ויש לו לטמלות לת הבית מצילה, ולף שעתה הוא בספק שמא נתמעט מכגרים ואין הסגרו הסגר, ונלמר ליש לו להסגיר, ואני מעמיד דבר על חזקתו כשהיה. וי"ל להתם אין הסגרו על מה שיש שם עתה, אלא על מה שרלה להת לת מהני אלא רחית כהן, ולא למדו מצם אלא שאין לומר שנצתנה ואין הסגרו הסגר, אבל לגבי רחיתו לי כמה שרלה.

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחילה שבלל עלמה הגדרה לכל שברחצה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבולר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות לל במקום שמוגדר בלל אחד יותר מלל אחר, והרי שאין לדליו שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחילות הללדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לל מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטת. לך בחלר מרובעת שאין משמעות יתירה ללללים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי לל זה, שאין כלל משמעות מחילה בלל זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיר מחילה בלל זה.

חילוק מקום עמידה מהילוך בתחומין - גזירת רב הונא בטלטול חפציו משום הילוך דגופו

ובאמת שהיה לומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הולרה, וע"כ אין הילוך ללא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ושלא ממנה ובחילו לא היה בה, לכיון שעצד רשות בהכרח שנעקר לגמרי ממקום שהיה לו בה, ואין לך לבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ונמלא נעקר מרה"י ומונח בשטיו ועוקר משטיו ומניח ברה"ר), ומ"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי אפילו שנעצה הכל במעצה אחד ובמחצבה אחת.

תלויית היתר שמואל בר"ג ור"ע - דחיית התלויה משום שמא ר"ע גזר רק בבקעה

וזה לשו לתלות בשמ' ר"ג ור"ע, והיינו, שיש לומר לכולי עלמא ס"ל לר"ש לחית ליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, אלא שר"ע גזר משום בקעה, ור"ג סבר שאין לגזור. וזה לחו לשפשר לר"ע סבר לחין ר"ש לחמות לחו שנתנו לו חשיבי בכל המקום, משום שלא שבת בשוויר מחילות, וכן שמה ללא גזר ר"ג הוא לווקא בשתי מקומות, היינו, דיר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתום' הקשו לוך לשו להעמיד לדברי שמואל לעצת ר"ג כיון שלא פסק כוותיה בדיר ובסהר, ולרש"י נרלה לביאורו הכין, להרי לף ר"ג מודה למודל לין לו אלא חצי מערה, ואעפ"כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, שר"ש לטילטול חפלים לין שייך בו סברת למרחק ברשות לחת, והרי זה כמו למ"ד לין תחומין למעלה מי', והרי זה כר"ש לנותנים לו לף לר"ע, ומ"כ לין תלוי בשמ' כלל.

ספק איסור ר"ע בדיר וסהר - אי איסורו משום גזירת בקעה או חסרון שבת

אלא שהיה להסתפק בצעת ר"ע לס הוא טילטול לחפלים לף לר"ע כולו כר"ש, ולף לס נאסור ביולא חוץ לתחום ונתנוהו בדיר וסהר ולין אלא ר"ש ויהיה לסור להוליא חפלים, הרי זה משום להוי ברשות היחיד, וכמו לכתב רש"י במצנה, אבל הכא לחית ליה אלפים ליתא, וכרש"י התס, שאין אלפים ברשות היחיד, ובהכרח דר"ש לשבירתה לחית ליה לגבי הילוך לין בהס לאסור טילטול חפלים, שהרי בתוך אלפים מותר לף שהוא מחוץ לר"ש, ולף לר"ע מותר מתוך ר"ש לשבירתה לחוץ להס בתוך ר"ש לחפץ, ולין בר"ש לשבירתה לאסור, ולף מה לאסר ר"ה לא לסר אלא מקום שאלפים נפרצו לחוץ להס, ור"ש לאמר היינו, ר"ש לחפץ, וזה ביאור הגזירה דר"ה, היינו, לכיון שאין ר"ש של הילוך חשיבי בכל המקום, אי נתיר לו טילטול

יהיה לו להשוב שלף ל״ח להילוך הוי בכל המקום, ושלין חשוב הילוך למקום המוקף כהילוך. וזה מה שלמו למח׳ ר״ע ור״ג, שהיה לומר לכולי עלמא סברי דבנתנוהו בליל וסהר יש לו להלך בכל המקום, מטעם שלין חשוב הילוך ילילה מתחום, והיינו, לכיון שהמקום כולו מוקף לין להגליל ל״ח נפרלים, שנלמר שהילוך חוץ להם הוי ילילה מהם, והיינו, שלחר שמהלך מקומו החלק הוי ל״ח ליליה, ומימלא לל שייך לאסור הילוך, ללין זה ילילה ממקומו. אלא לר״ע גזר שלם נתיר לו הילוך מקום כן, יש לו לומר לף בבקעה כן, ור״ג לל גזר, ולף לשמואל ס״ל בליל וסהר כר״ע, לין זה אלא רק לגבי הילוך, שגדלו בבקעה הוא קביעות מקום, לבל לגבי הינוח חפץ לף ר״ע יודה בבקעה שמותר, שלין זה נחשב ילילה לגבי חפץ (ומה שנאסר במשנה הרי זה מקום ל״ח חשיבי רשות היחיד, וזה לל שייך כמי שיש לו אלפיים), אלא שיש לומר לכמו שגזר ר״ע הילוך בליל וסהר מקום הילוך בבקעה יש לו לגזור טלטול מקום הילוך, ור״ג לל גזר, וסבר שמואל כר״ג, ומה שאלא התיר בליל וסהר כר״ג מקום לחשיב ליה הילוך.

ובגמרא נקראת הוראה מרה״י לרה״ר הוראה, והוראה מרה״ר לרה״י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה״י יש משמעות שהוא כנוס, שרה״י כמ״ק הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה״ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה״ר כמ״ק היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שלין שלר שינויי רשויות. והיינו, שלף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

הספק בירושלמי בד׳ אמות דיוצא - פשיטות ר׳ זירא דאין לו ד׳ אמות משתי מקומות

וע״כ במוקיט שהוא מעשה אחד יהיה גדר מה שלין עקירתו היתה להנחה ברה״ר שביניהם, ובהנחתו אלא נעשתה לרך רה״ר הנ״ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ לין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (דהרי הוא לפילו ביותר מי׳), לבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הרשותה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה״ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע״כ לין לומר זורק ממוקיט, שיש לומר שלין משמעות זו שייכות רק מקום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע״י מעשה לחד לרוך, לבל לולי כן לין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכדלאמרן שלין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ ברה״י (ויש לומר זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנבחר בפיזורו שלין משמעות בבירורה אלא ביחס לתערובת).

משמעות ד׳ אמות משום תחום - מקומו הנוכחי הופך לתחומו ושתי אמות לכל רוח

אבל לי נימא להוה מקום תחום, היינו, שלמרו שמעתה יהיה מקומו הנוכחי כתחומו, ול״כ ל״ח אלו תשובים כאלפיים, ויש לו גבול, וע״כ יהיה קבועים ג׳ מכאן וג׳ מכאן, ולין מועיל מה שתוך ל״ח לא תשיב הילוך, וכמו בחלי מערה. אבל בליל וסהר לי נימא ליש לו תחום הרי תחומו בכל הליל וסהר, ומה שלמרו ר״ע ור״י שלין לו אלא ל״ח לינו מקום תחום, אלא מקום הילוך שאסרו להלך חוץ לתחום למעיקרא. והיינו, שיש לנו לאסור בי שילא חוץ לתחום מתרי טעמי, האחד, מקום מקומו, היינו, שם ילא חוץ למקומו העכשווי. והשני, מקום הילוך לחוץ לתחום למעיקרא, ואמנם לין בליל וסהר מקום חוץ למקומו עתה, שהרי כל המקום הוי כל״ח, אבל יש בזה מקום הילוך לחוץ לתחום למעיקרא, וזה הרי לינו תלוי במקומו העכשווי אלא בשם הילוך, אבל זה לינו אלא בהילוך דל״ח, ואפילו משתי מקומות, ואף בזה נחלק ר״ע. והיינו לסבר ר״ע שלין הילוך לחוץ לתחום תלוי במקומו העכשווי, אלא הוא הילוך שתם, והיינו, לאף בנוטלתו לא יועיל ללכת לרבע למות, לכיון שהוא הולך לרבע למות הוי הילוך לסור, ואף שלגבי מקומו לין זה הילוך, שהרי הוא תמיד בתוך מקום שלו, אבל לין הילוך לחוץ לתחום לינו תלוי בזה, והיינו לאף שמודה ר״ע שמותר להלך בתוך ל״ח, לין זה אלא מקום שיש בל״ח להגליל הילוך בו כלא הילוך, אבל ר׳ יהושע לחלק בספינה סבר לשין הילוך נחשב הילוך אלא ביחס למקומו העכשווי, והיינו, ל״ח שיש לו עתה, ושי לא תשיב יליה מל״ח אלה גם לגבי תחומו למעיקרא, לא תשיב הילוך.

יישוב דברי ר׳ זירא בסוגיא - בדיר וסהר מודי דאית ליה משתי מקומות

וביאורו שגדר מלאכת בורר אין היא ביחס להכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר בורור מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב לף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר בירורה הוא שינוי ממצב תערבות למאינה, ובגדר זה יחסר לף עירוב (ולא בעינן לכם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולמי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר.

מסקנת ר' זירא בדיר וסהר - אינו משום תחום אלא שהילוך בד' אמות לא חשיב

וא"כ מה שמלאנו שמי שאבת במקום היקף מהלך את כולו וחוזה לו אלפיים, טעמו משום שנחשב מקום עמידתו בכל המקום (וחלקו חכ' וכ"ע בנותן), וכמו ד"ח שנותנים למי שאבת חוץ ממדינת אלפיים, כי נחשב שעומד בכל ד"ח, ומי שיצא חוץ לתחום שיש לו ד"ח, היינו, שנחשב עמידת רגליו בכל ד"ח שסביבו, וכתחום, כי ד"ח אלו מוגדרים בקרקע שנחשבת כמקומו. ובנתנוהו בדיר וסהר סבר ר"ג לחשיב עמידת רגליו בכל המקום, ומהלך את כולה, וכ"ע וכ"י חלקו.

שביתה במקום היקף מחיצות מבעו"י - מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים כד' אמות

ואית לן למימר דה שתי סיבות, או משום שסבירי שלין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, דזה לא מצינן זה אלא כמי שאבת בחוויר מחיצות מבעוד יום, או לאלכן מודו שחשוב עמידת רגליו בכל המקום, רק שגזרו הילוך דדיר וסהר, היינו, חוץ לארבע אמות משני מקומות, משום הילוך דבקעה, דחשבו שילמד ההולך בבקעה שמה שהעומד בדיר וסהר מהלך, הוא משום שנחשב הילוך בכל המקום כהילוך בתוך ד"ח, ולין הילוך פחות מד"ח נחשב הילוך, ולף שיצא מד"ח למקומו, ויעשה כן לף בבקעה ללכת פחות פחות מד"ח, ובאבת בבקעה והקיפוה נכרים לין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, משום שכשקנה שביתה מבעוד יום לא קנה אלא בד"ח, אבל לגבי חפציו חשוב כל המקום כד"ח, והיינו, דטילטול בתוכו חשיב כטילטול בתוך ד"ח. ור"ה סבר שיש לגזור שלא נתיר לו לטלטל חוץ לד"ח, ומשום שלינו נחשב למצב מקום, ילמר שלף לינו נחשב להילוך, ויש לנו לגזור טלטול משום הילוך. ור"י סבר שלין לגזור טילטול משום הילוך, משום דמה לחשיב כד"ח לגבי טלטול הוא משום שהמקום כולו לחד, ולין לזה שייכות להילוך שהוא משום מקומו, ולא משום שתם, ומה שלמדו ר"ע ור"י הוא משום דסבירי שלין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, משום שלא שבת בה מבעוד יום, לאבל לגבי טלטול ליכא למ"ד דבעינן לשבת מבעוד יום, שלין טילטול אלא בקרקע, והרי היא לחת. ולכן סבר שמואל כר"ע וכר"י לגבי הילוך לתחומין נתנוהו בדיר וסהר לא חשיב עמידת רגליו בכל המקום, ולין לו אלא ד"ח, ולף שכל המקום נחשב למקום לחד לין זה מועיל גבי הילוך חוץ לתחום, ור"ח אלו הוו כתחום. אבל בספינה מודה משום לליתא לד"ח לתחום, או משום שלין לקנות ד"ח בספינה, או משום שאבת בלוויר מחיצות.

שני טעמים באיסור ר"ע בדיר - שלילת אחידות המקום כולו או גזירה משום בקעה

אך גדר רה"ר לינו ביחס לאדם מסוים, שלין אדם לחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד מעימותה, דרוחב רה"ר ועומקו הם גדרים שלילייס לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"ר, אלא כל מעמעות רה"ר הוא בעימותה, וע"כ לא תוגדר אלא בעימותה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בעימות. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר עימות הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא שעימות הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המעמעות כמו ברה"י.

סברת ר"ע לאסור בספינה בנוטלתו - הילוך חוץ לד' אמותיו חשוב הילוך בלא תחום

ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום

הפעולות מיוחסות למלכ, המלילות מיוחסת לפעולה ולכבר, והתולה מיוחסת לכבר, ובקולר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כאוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיולר לאוכל, והרלון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בכבר כאוכל לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לכבר ירק לאכיל, והרלון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת המלכ נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מלילות לכבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולה היא בזמן שיש לכבר משמעות כחתוך.

והנה מן התורה לא נאסרה הולאה אלא בכה"ר וכה"י, ויובחן שאין זה מעשה שם הולאה (היינו, שיהיה שם הולאה מרשות לרשות כולל גם הולאה מכה"י לכה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההולאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמלא ברשות אחת יהיה ברשות אחרת, והיותה רשות אחרת מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לף בשני רשויות היחיד ובשאר רשויות. לך ליסוד התורה נאמר רק על הכנסה או הולאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הולאה מכה"י זה לכה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הולאה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ בכה"ר מלבד מה שהוא במקום מסוים (עצם הגדרת מקום הוא מסוים), יש לו משמעות שהוא מולא, ולהיפך שהיות חפץ בכה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

וא"כ מלשונו בגדרי עושה כמה לבריס, גוף העושה, לעת העושה, הילישות בלעת העושה, מחשבה כהגדרת מלילות, ללון ביחס למלילות מתחלשת וביחס לתולאה, כוונה, ביחס למלילות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מלווה, ילישת משמעות המלווה במעשה. לעת מעשה החיסור ביחס לכלל המעשים.

אבל הנה יש לשון בלעת ר"ג לכיון לאית ליה לף בליר וסהר מהלך את כולה, הרי ללא בעי לשבת באוויר מחילות, ולפ"ז הלכה לאמרו ללא מטעמיה כלל, ול"ב, למאן ייתר לן לאיכא למאן לאמר כהאי (והרי לא אמר שמואל הלכה כר"י וכדתניא לקמן), ומשמע לסבר רבה לף ר"ג מודי בזה לא יועיל אלא משום לשבת באוויר מחילות, וגרעה ספינה מליר וסהר, אלא לא קנה שביתה אלא בחמצע שבת לא יועיל מה לכולה כל"ל משום מחילותיה, והיינו, למה שמועיל בליר וסהר הוא משום ל"ל לקרקע עולם, לכיון של"ל הנתונים לו נמלאים במקום שנחשב כולו אחד, הוי שביתתו בכולו, וזהו תחומו, אבל בספינה כיון שנעה, אין לל"ל לקרקע עולם שייכות עם קרקע ספינה, אבל בשבת באוויר מחילות כיון שיש לו לקנות ל"ל חוץ מתחומו, הרי להאי ל"ל אינם משום תחום, אלא משום מקום שלו, וזה תלוי בו ולא בתחומו, ולף אחר שילא חוץ לתחום, ולף אחר שתנוח הספינה אין לו לקנות ל"ל חלשיס, שזה כבר יש לו.

והנה יש לבאר מה שייכות יש בין שני דינים אלו, היינו, ליר וסהר וספינה, שנחלקו בהם ר"ע ור"ג, והנה בגמ' לעיל למדו שתי סברות בלעת ר"ע, או משום לגזר שמא הילוך בקעה, או משום אלא למדינן כל הבית כל"ל אלא בשבת באוויר מחילות מבעוד יום, ולכך נאמן לאמר מטלטל בכולה בענין למימר להוא משום אלא בשבת באוויר מחילות, ולכך הונח ניחא אפילו שבת באוויר מחילות, לגזרי, ואפשר לאפ' אלא שבת הוי כל"ל,

פשיטת רבא בהוצרך לנקביו לצאת - יסוד שהוא מכבוד הבריות ואינו נחשב הילוך לדעתו

מחלוקת ר"ע ור"ג לדעת רבה - חילוק בין שביתה בתחום ליציאה מחוץ לתחומו המקורי

דעת ר"ג בלא שבת באוויר - יישוב אמאי פסק שמואל כמותו שלא מטעמיה דדיר

דעת רש"י ברבה דעל על - נכנס לתחום שביתתו אינו קונה שביתה במקום עמידתו

שייכות דיר וסהר לדין ספינה - סברות ר"ע מגזירת בקעה או מחסרון שביתה מבעוד יום

ולא מסרו אלא מקום גזירה, ומקמע דמתי סברות אלו אינן אלא בדיר וסהר, היינו דניגזור מקום בקעה דלמיא ליה, אבל בספינה לא, וכן דספינה הרי שבת בתוויר מחיצות כלאחרינן לקמן (ובתוס' למרו לפ"ל דסבר ר"ע אלא מהני מקום להבדיח מיס עקיות), ובדמ"י לכתב דבעת רבה למעליותא דספינה מקום שבת בתוויר מחיצות, ובמהלכת לא פליגי אלא בשעמדה, היינו דסבר ר"ע דעד עתה לא קנה לו ד"א מקום שהיתה מהלכת, ועתה יש לו לקנות, ולא מהני דשבת בתוויר מחיצות, ואפ"ה הרי ר"ג מקום תוויר מחיצות, ומקמע אלף ר"ג דסבר דעד עתה לא קנה. ות"כ צריך ביאור מה מהני מה דשבת בתוויר מחיצות מבעוד יום אחר אלא קנה בתותה שעה. ורבה מבעוד יום קאמר, והנה לכאורה היה נראה למעלת מבעוד יום, היינו, לפני שקנה שביתה, והרי בכל אלו הוה תוויר מחיצות קודם שקנה (מלבד במח' ר"ה ור"נ).

גדר מה שמקום שביתת אדם הוא ד' אמות, וכן העברה היא ד' אמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בארבע אמות, הוא מקום שעיעור מקומו של אדם הוא ארבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מצאנו מחלוקת אם הוא מקום שעשה מקום אדם המונח הוא בד' אמות, או שעיעור שימוש אדם בחפץ הוא במקום ד' אמות. ואיך אלא יהיה הוא גדר בשימוש אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש אחד של אדם ד' אמות, וכיון שעד עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך ארבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש אחד של החלק של הקרקע אלילו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. לך אם יתלקט עשרה ביותר מארבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל אורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש אחד עם הקרקע, כיון שהגדל הגדול ביותר של מקום שימוש אחד הוא ארבע

קושיות בדעת ר"ג בספינה לרבה - יישוב דשבת באוויר מחיצות אינו תלוי בקניית שביתה

ומה שחלקו לענין קדושה אחת או שניס הוא לענין קביעות השביתה, האם היא קביעה אחת לכמי הימים או לכל אחד לחוד, שגדל קדושה האמור אין הוא נוגע לעיקר היום, אלא למה שנחשב יום זה שונה משאר ימים, והיינו, שהיה להקדות כיון שביתו של אדם הוא מקום שביתתו בעמת, ואין צריך להגדרה, ואם יגדיל מקום אחר שאין לו לקנות שביתה, הרייהו חוזר לביתו, אין ניתן להגדיל בהיפך מזה ע"י הנחת פת וכו', ואף היא אין היא אלא רק לתחילת היום. ובילוך זה הוא מה שנחשב יום השבת ליום אחר משאר ימים, ומלכתחילה אין הוא נעשה אלא ליום אחד, ואף שעיקר קביעותו של אדם היא במה שעושה לרוב, כיון שאין גדל מה שבבת קבועה רק ביחס ליום אחד, יהיה די בתיקון מועט להגדיל בה גדל, שאין זה קביעה לכל הזמן אלא רק ליום אחד, ואין יום אחד בשבוע גדל בגוף הדבר, אלא בשימושו הנוכחי. וע"כ יש לומר שעירוב יחול בזמן ספק והקדש לא, שהקדש הוא בגוף הדבר ועירוב הוא רק בשימושו הנוכחי, לך זה רק במה שעירוב מגדיל שביתה, אבל במה שהוא מגדיל מקום, הרי זה שלריך שיהיה, זה בכל הזמן.

ספק בד' אמות חוץ לאלפיים - ראיה מאנשי עיר שנתנו עירובם בעיר אחרת שמהלכים כולה

ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביתר במלאכת הולאה) בדיניס שגדריהס קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדיניס המושפעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולאה נמצא גס גדל בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בדגילות שימושס, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדל המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ולינו העושה נאמרו בפרשת חטאת, ולינו המלאכה נלמדים מהמשכן. ולינו המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה.

אחידות מקום מוקף לענין הילוך - שתי אפשרויות באחידות המקום ותלייתן במחלוקת ר"נ ור"ה

וגדל המלאכה הנעשית עמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצטרף המוגמר הצורך להיקרותו מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשייתו העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשייתו העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

ספק תחומין למעלה מעשרה טפחים - הוכחה שאיסור הילוך אינו תלוי בקרקע מהילוך בשם

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המלווה. הראשון, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן לאחר, והוא הנופש. השניות, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ימיני. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום השוב שבו מעשה בראשית נגמר ויבדל לותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

שני גדרים בהילוך ובתחומין בשבת - גדר עצם ההילוך וגדר יציאה ממקומו בקרקע

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליך מלווה רשות ע"י עקירת גופו, לאם החסרון הוא בגדר החפץ כגון, הרי לקח כאן אין נחשב החפץ לגמ, ויהיה פטור, לאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ילו במקום גופו. לך אם החסרון הוא במה שאין היל נחשב במקום, הרי שכאן ולאי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הכלל גופו מילו לאמרו שהוא מקום שגופו גם מה שא"כ ילו, ושאין נחשב הכנסת ילו עקירה. והיינו, יש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ילו מלווה הרשות לעומת עקירה מיל השני, אם הוא מקום שאין נחשב שילו נמלאת במקום ההוא, או מקום אם הוא מקום שיל השני גרירה בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וילו במקום אחד לא גרירה, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא מקום שיש חסרון בעצם מה שילו בלווה הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

שביתה במקום מוקף מחיצות ושאינו - מקום מוקף מחיצות מבעוד יום נחשב כולו כשביתה אחת

ואמנם במקום שאינו מוקף, אין להגדיר שביתה ביותר מל"ת, אבל במקום מוקף שפיר למי, וזה מקום משמעות לאחילה שיש בשימוש המוקף מחיצות, שאין הוא שימוש להילוך, היינו, שינוי מקום. אלא שלמדנו שאין זה מועיל בכלתה מלתו במערה, והיינו, שאין זה גדר בהילוך שהוא נושא של מרחק ממקום, שהרי במה שנמלך הילוכו ביחס למקום אחר, בהכרח שאין מלילה זו תלויה במקום ההילוך. אבל במקום שביתה אין לאסור היליה מל"ת מקום מרחק ל"ת מנקודת שביתתו, אלא מקום יליה ממקום למקום, דבתוך ל"ת הוי מקום אחר, ומחוץ לו הוי מקום אחר, וא"כ הוי דבר התלוי במקום, ויש בהיקף להגדיר מקום. אלא להאי מקום אינו הכוונה קרקע, היינו, מקום הינוח אלא לוויה, היינו, מקום שימוש, ולא לוויה הטפל לקרקע, אלא לוויה עצמו, ואין היקף לגבי לוויה אלא במחיצות, היינו, לוויה מחיצות. ומכאן יהיה לוויה חלוק ע"י מחיצות גם בלי שביתה, אלא לגבי מה שנחשב הלוויה אחר לא יועילו המחיצות, שאין שייכות בין לווייה שבין המחיצות אלא מקום קרקע, ואין גדר שימוש דשביתה, היינו, לוויה, בקרקע. ומכאן שביתה עצמה, היינו, היכן שהוא יושב ולאי הוי בקרקע, אבל מה שיש בשביתה זו להגדיר הילוך הרי הוא בלווייה, ע"י שנחשב הלוויה, היינו, מקום שימוש, גם הילוך בקרקעו לא יחשב הילוך שיש בו ביטול שביתה. אלא שיש במחיצות להגדיר הלוויה אחד כיון שהם חולקים לותו מכל לדדיו, והרי הוא חלוק באחת לאחת, אבל כיון שאין להגדיר הלווייה לאחד גם אין המחיצות פועלות באחת, וזה במה שנחשבים כל המחיצות, היינו, החלוקה להיקף, יש להגדיר ע"י שבשת שם מבעוד יום, ואין זה שייך לקניית שביתה, שבקניית שביתה יש לבדור מקום, ולא להגדירו, אבל לי שבת שם מבעוד יום, היינו, בזמן בין השמשות, שיש בו להגדיר הבדיים שיש להכינם לכל השבת, אז יש לו להגדיר הלווייה לאחד, וזה יועיל לפילו בלא קנייית שביתה. וכמו שלמדנו לסבר ר"ג לקח במהלכת מתחילת השבת לליכת למיקני שביתה ע"י שבשת שם מבעוד יום, לכשיקנה תהיה קנייתו בכל המקום כאחד, והיינו, קרקע משום לוויה להגדרת לוויה.

סברת שבת באווירו מחיצות בשמואל - חילוק מחיצות אוויר לתחומין ממחיצות המיוחדות לקרקע

והיינו, לכמו שאנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, אלא לאמרו חכ' לבריהם במקום

ספק, כך לגבי מה שלמדו חכמים שקנייתי הקביעה לע"י עירוב תלויה בכניסת שבת לזה נכנס וזה יוצא ואינו מועיל לי לא, אין זה אלא בוודאי. וע"כ יהיה לי במה שיהיה העירוב בזה נכנס וזה יוצא המסופק, אך לגבי מה לעניין שיהיה העירוב רשות לסעודה, כגון בתרומה ונטמאת וכו', בזה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדר בזמן קניית עירוב, ואין זה ענין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמד אדם על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בדבר עצמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין דעבד המי עירובא, והיינו, דלמאן דס"ל דדעת ר' יוסי הוא מקום לתחומין דרבנן, יהיה הגדר דאין לנו לדון בדיבור ודאי לגורך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדר, אלא היתר תחומין אכן לריך ביבור ודאי, ולא אמר ר' יוסי דספק עירוב כאב מקום לתחומין דרבנן, אלא מקום עירוב עצמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עצמו לכיון דאית ליה חזקה דמעיקרא וכו', אבל אין גדר מה דאמרינן דלית ליה חזקה רק לעקותו ספק עירוב ולא ודאי, וע"פ מועיל לר' יוסי.

ואחר העיון נראה לפי בדברי רש"י הראשונים בפירוש דרב אמי ורב אסי אליבא דרב יוסף גופייהו יש למצוא שינוי דבריהם, דבתחילה כתב דמה אלא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון הוא מקום דהוי פתח לר' הסמוכין לו, ובילאר דמה דהשיב פתח לר' הסמוכין לו הוא הואיל ור' אוכך דאויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי המי ר' דאויין לקורה, אבל לקמיה בבילאור פסול דפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דלפי דליתא לקורה מצד עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מיהא בטלה קורה דהמי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לר' הסמוכין לו הוא מקום שר' דאויין לקורה, דמה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' דאויין לקורה.

סברת רבה בדין מחיצות ספינה - שביתה מבעוד יום צריכה מחיצות קרקע ולא מחיצות אוויר

וביאור דבר זה כך הוא, שהנה כתב רש"י שע"י שנוטלתו כשעוקר רגלו יש לו לקנות ד"א שנמצא בהם עתה, ויש להקשות למה העמיד רש"י המקרה בעוקר רגלו, דהוה ליה למימר דכיון שהלך לעד אחד, הרי שיש למדוד מרבע ממקום זה, ומשמע דזה ודאי כיון שנמצא במקום ד"א שהיה, אין לו לקנות אחרות, ואף לר"ג, אבל כשעוקר רגלו ומוליכתו ספינה חוץ לד"א, הרי יצא מן התחום, שאין לומר שביתה בד"א לקרקע ספינה אלא לגבי עמידה, ולא הליכה, והיינו, דאף אם עתה תעמוד הספינה ויצטרך להישאר בד"א שנמצא בהם, אין גדר הליכתו בהם מקום הליכה בתחום, אלא מקום אלא תשיבת הליכה, שגדר ד"א דאית ליה דבקרקע הספינה הוא מקום שכבר נמצא בהם, ולא יוסיף הילוך בהם כלום, וזה גדר בקרקע הספינה. וע"כ סבר שאם נראה להגדיר ד"א אלו בכל הספינה, לא יועיל מה שיש מחיצות לקרקע, ומחיצות לוויר הרי להבריח מים עצויות, היינו, דמה שיש במחיצות להגדיר הלוויר לאחר, הרי אין עצויות לאוויר, היינו, לחלוקה, וממילא לחוור, אלא להבריח מים. ומה שעצויות לקרקע הספינה, אין קרקע הספינה אלא להינוח ולא להילוך. אבל ר"ג סבר לגבי קרקע דספינה אין לריך כלל לשבת, וכמו בדיר ואהל, ומה שיולא חוץ למרבע לחות לתחום, הרי שיש לו לקנות בכל לעד ד"א אחרות. ובזה נשתנה דין ספינה מדיר ואהל, דבדיר ואהל סבר ר"ג דאין נחשב שיולא מקום להשיבן לו כולה כד"א. ובזה חלקו ר"ע ור"י דס"ל דאף שיש להחשיב כל הדיר ואהל לענין מקום ישיבתו, עדיין יהיה אסור לצאת מקום יציאת תחום, אבל בספינה ר"י מודה, שהרי קונה בכל פעם וכו', ור"ע חלק מקום דסבר דהמי ד"א הוי בספינה עצמה, וכיון שכן הוי כדיר ואהל.

לשון רש"י בעקירת רגל בספינה - ד' אמות נקבעות בעמידה בקרקע ספינה ולא בהילוכה

אבל רבה סבר זה כ"ע מודו דהמי ד"א תחום הוי בקרקע עולם, אלא דכיון שנוטלתו בכל שעה אין לו לקנות, וא"כ ליתא כלל ליציאת תחום, והוי כמו בלמעלה מי"ט לחל מ"ד, אבל אי עמדה

דעת רבה בד' אמות דתחום - ד' אמות בקרקע עולם לעולם ר"ג בספינה עצמה

שעה אחת כבר לא יועיל, שהרי קנה וילמ, ולקנות שוב אין לו שהרי יש לו ד״ת לקרקע ספינה שקנה בשעת עמידה. ור״ג סבר למעט אין זה כליר ושהר שיש להגדיל ד״ת לתחומו בכל המקום משום ד״ת לקרקע, אבל כיון שאבת מבעוד יום בלוויר מחילות יש לו את כל המקום, ומה לילמ מחוץ לתחום אין בזה חסרון, לכיון שאבת בלוויר מחילות תחומו נמדד מחוץ להם. ור״ע סבר שאין מועיל מה לשבת אלא ביתם לתחום לאית ליה,

ולא מחוץ לתחום, שגבר ד״ת לאית ליה חוץ לתחום הוא משום לליה לן למחשובי כתחום, היינו, שלא שייך בהם ילילה, ול״ת שנתנו ליומא הוא משום שביתה. ולפי״ז לא הולה רבה במהלכת אלא לעניין שלא קונה תחום, אבל אחר שקונה בזמן עמידה, אף לר״ג לא מהני אלא משום שבת. וע״כ עליין יהיה בזה נפק״מ לגבי נפחתו, וקופץ, ור״י למולה בספינה משום לשבת בלוויר מחילות.

ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות

קושיית הראשונים ממים נדים באוקיינוס - חילוק בין תנועת מים לאדם הקונה שביתה בספינה

ועוד נרלה שיש לחלק ע״פ מה שהקשו הרלשונים להא לאמרינן למיל בלוקיינוס לית להו שביתה משום דניידי, ול״ב האי ספינה לקבועא למיל, גם היא חשובה ניילא, ובולאי לאלם שעליה נחשב דניידי, ולאמה קונה שביתה לפילו למטה מי׳, ולפילו במהלכת תוך ד״ת. ונרלה לבאר זה בשני לופנים. או דניידי האמור לא שייך אלא במים, משום למה דניידי במקום מקוה, הוא משום עלמם וטבעם, אלא זה היה לומר אף בדגים נובעים, ויותר נרלה לומר לאמנם לגבי ספינה יש לומר לכיון לנלה ולפילו שזה משום מים אין לה לקנות שביתה, אלא להכא אנן מייבינן לגבי אלם, וכיון להוא אינו נייד, יש לו לקנות שביתה, והיינו, כמו שאמרנו שגבר קביעות הנלרשת לשביתה אין היא במקום שביתה לתחום, אלא במקום שימוש, וזה בספינה, ולא נצרכנו לשעמדה לכ״ע אלא לענין שיחשב ד״ת לאית ליה בספינה, היינו, שיבת ד״ת, להוא בשמלען, היינו, הוא עלמו, משום תחום, וזה אכן תלוי בספינה, אבל אין זה במקום מנוחת ספינה, זה אמרנו דיש לומר להשיבא כניילא לפילו כשעומלת, אלא הוא ביחם לד״ת לתחום. וזה כליבנא קמא דרב״י, לפיכוכו לקרקע ספינה אין לו להיות מוגדר לפי תחומין, משום שאינו נח, דבכל קפילה נע יותר מד״ת. ויהיה נפק״מ בזה במי שאבד בגופו, אי קונה שביתה, ולפילו אם בפחות מקפילת ד״ת ויש לדון אם האי ד״ת לאמרינן הוא דווקא לשמואל דסבר דלא מהני משיכה בספינה אלא עד שימשוך את כולה, ולגבי ד״ת לאית ליה בעינן לקפילה דד״ת, אבל לרב דלי בכל שהוא הרי להשיב לקרקע של ספינה כולה נלה. ויש לחלק דלא אמר רב התם למהני, אלא משום דס״ל לאין אין משיכה ביחם למקום שנחה עליו, אלא ביחם להיותה נחה, ובכל שהוא כבר לא חשיב נחה. אבל הכא בעינן שתגוד ביחם לקרקע מסויימת, והיינו, ד״ת, ולא יועיל אלא בנלה כולה. ונרלה לזה ל״ל לף לשמואל, להא התם בעי לנלה כולה ממקום שנחה, היינו, שיבוא סופה למקום שהיה לשבה, והכא לא בעינן אלא לד״ת, והיינו, לסבר שמואל להתם שאין בקרקע מנוחתה הגדרה ביחם אליה, אלא במה שהיא שם, וזה בעינן למיפק, או לבעינן למיסק למקום אחר, אבל הכא גדר נוולה הוא ביחם לד״ת לתחום, וע״כ יהיה די במהלכת ד״ת. וטעמא משום לליה לן למימר שיקנה שביתה ד״ת בקרקע היס משום מנוחה לאית ליה בקרקע ספינה, להא אין קרקע לספינה נח ביחם לקרקע היס).

סיום מקום בספינה ברב ושמואל - ספק אי עמידת רגליו נחשבת כסימון מקום שביתה

אלא לאיכא לאקשויי להרי נחלקו רב ושמואל אי סיום מקום מעכב, בלומר שביתתי במקום פלוני, ולף רב מודה במקלת ביתו ניכר, ול״ב היה לומר גם בספינה שלא יועיל מה שקופלת ד״ת, אלא לרב יהא בעינן ח׳, ולשמואל בעינן קפילה לכל הספינה, ויש לומר שלא אמרו כן אלא בלא מסיים מקום, אבל כאן למקומו מסויים במקום עומדו לא בעינן. אלא לעליין יש להסתפק לאמנם כיון שמקום עומדו מסויים ליתא לשמואל, אבל

הרי בפחות מח' אין מסויים רק חלק מד"ת, והיינו, שאין אנו אומרים דבעינן שיהיה מקום עומדו ניכר, אלא רק חלק מד"ת של מקום עומדו, ואף כאן בהילוך פחות מח' הרי שבתחילת הילוך הספינה ניכר חלק מד"ת שלו, ובסוף הילוך ניכר חלק מד"ת שלו, היינו, שני חלקים, כל חלק בקצה לחד של מקום שביתתו, אלא שיש לומר דזה לא מהני, כיון שבכל עת לא ניכר אותו חלק, אלא חלק לחד, ודזה לא נחשב ניכר. אלא שעדיין יש לעיין שהרי לא דמה להבד"י דהרי לחיי בפחות מי"ב, אלא משום שאין לנו להחליט שיהיה מקום שביתתו בחמלעיתו, שנאמר שבכל ל"ת לחיית בהמי מקום, מקום שביתתו ניכר, אבל משום מה שבכל ביכור יעלה חלק לחד של מקום ביתו לא דמה לבריו. ובאמת שהן דבריו להבד"י עצמו, היינו, בפחות מח', והיינו, שאפשר שיהיה שביתתו בדרום וקנייתו בצפון, או שביתתו בצפון וקנייתו בדרום. ות"ב גם כאן שבקפילת ספינה פחות מח' בתחילת קפילה יהיה קצה לחד לד"ת לקרקע היס מובלע בקצה לחד לד"ת שלו, ובסוף קפילה יהיה קצה שני לד"ת לקרקע היס מובלע בקצה שני לד"ת שלו.

והנה מצאנו בדיני דשות שני מרכיבים שאר משפיעים על חופי הרשות. חלקס יפשיעו על עיקר דין התורה לרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקס יפשיעו רק על דינים דרבנן כמו כרמלית, ודינים הנובעים מתקנת עירובי חצרות. הלחד, הוא מבנה הרשות הממשי, היינו, הגובל (גובה, מרחב), גידור שאת לדיה (מרבעה לדיים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא חופי הסימוס שברשות, היינו, סוג הסימוס (נוח, מיוחד, תדיר, קבוע, לאוויר שחופה לו, לאוכל, חוסר סימוס, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, שותפים, חורחים, גזלנים, ועוד).

קושיה מדין שבת בתל בספינה - ספיקה מקום מסויים וכולה נחשבת מקום שביתה לרב

ונראה בישוב דבריו הקושים כמו שיש לבאר במה לכתב רש"י במה לכא בעי לי מין תחומין למעלה מעשרה ווקא בעמוד פחות מד"ט, אלא ניחא תשמישתה, לעומת יש בו ד"ט לניחא תשמישתיה, לחזי להילוך, והוי הילוך מעליא. וזה

לשון רש"י אין תורת ד' בספינה - השוואה לעמוד פחות מד' טפחים שאינו חזי להילוך

ובאמת לעיקר דבריו הק' אלא מצריכין לו"ה ל"ב, דהרי יין לצורת הפתח הוא לכאורה תיקון פתח לחד, ומה שייך לתלות גדר נצרכותו כגדר בפתחי הפתחים לחד (היינו, לחין למעלה גדר דזה כנגד זה כגדר נפרד בחד פיתחא), ולי לחמר גדר זה הדבר ל"ב שהרי גדר למעלה מעשרה הוא לכאורה משום שלא חשיב דשותא דקרקע, ות"ב די שנאמר דפחות מד"ת לא חשיבא דשות לעצמה, שנאמר שהיא קרקע בעצמה, ודשות דקרקע שלמטה היא תופסת למעלה מעשרה, ולמה בעינן לגדר הילוך. ומה גם שמהיכי תיתי שבד"ט הוי חזי להילוך, ויותר היה לומר דשיעור מקום הילוך הוא בד"ת, וכבר ביארנו הכרחיו בתק"ת, ורק נכתוב גדר הדבר, והיינו, דביחס לתחום עצמו אין שייך שיהיה חסרון במה שהוא למעלה מעשרה, שהרי כיון שנתרחק ממקום שביתתו אלפים הרי שילא חוץ לתחום, וגם אי נימא שאין תפיסת התחום כולו אלא בתוך עשרה, לא ימצא זה אלא במיעוט לחיל, וכיון שאבת דרשות זו מה יועיל לרשות ד"ט הגבוהה ממנה, ובהכרח שגדר מה דאמ' אין תחומין הוא במה שיש להחשיב שהות הנמצא בחיזה מקום כנמצא חוץ לתחומו. ובזה נתקצה מה שייך שיתחדשו בזה שיחשב חרעת סמיכתא. וביאורו שאין נחשב תחום אלא במה שיש להחשיב מקומו של אדם, ואין גדר מרחק ביחס לאדם, אלא במה שיש לו להתרחק, היינו, הילוך דשיעור דאלפים הוא משום שנחשב לאדם כריחוק מקום, ואין חוץ לתחום אלא במה שעתה הרייהו בריחוק ממקום שביתתו. וזה גדר ממקומו, היינו, שכל עוד נמצא בקירוב יש להחשיב עמידתו, ומשמעות עמידתו בהילוך כאילו פונה למקומו. אבל בילילה חוץ לאלפים הרי שנחשבת עמידתו כפניה למקום אחר, ואין הוא למקומו אלא ממקומו, וע"כ לא יהיה גדר חוץ לתחום אלא במה שיש להחשיב מקום זה כמקום הרצוי להילוך למקום שאינו מקומו, יותר מאשר למקומו. אבל במקום שאין להחשיבו כמקום הילוך הרי אלא נחשב כלל בגדרים אלו, ואין הוא מקום לא לכאן ולא לכאן.

עומק גדר מקום חזי להילוך - מקום הראוי לעמדת הליבה ולא מקום ההילוך עצמו

במבוי עצמו היינו לכל מלכיונן ע"ה אלא למבוי המפולש, ולא חשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו', הוי לתי שפיר, להוא גדר בכל המבוי כחד דבעי ע"ה (אבל יהא לתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', לכיון דהוי יותר מעשר הוי כחד מבוי וחשיב כמפולש אף לשמואל), גם ל"ב מה שקרא שם מפולש אכל פתח ופתח (והרי לא מיירי לפתחים לעלמא לריבוי פתחים לנקט הוא מקום זה כנגד זה), והיינו לכלהורה אין לחשוב מבוי אי פתח כמפולש אלא בהלטרף שני הפתחים ושני רה"ר שאליהם הם פתוחים, ואם לא כן הרי כל פתח מלורתו הוי מפולש ללחיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

ולענייננו בגיאור דברי רש"י בספינה, אין כוונת רש"י למקום עמידת רגליו, דזה כמ"ש הרי חשיב בל"ח אי אם ח' על ח', אלא כוונת רש"י כמו בגדר תחומין למעלה מעשרה, שאף אם יכל בה מרבע לחות, ויש לחשב מרבע לחות לפי קרקע לספינה, כיון שאין שייך בה פסיעה לחת ביחס לקרקע היס, והיינו, שיהיה מקום פסיעה לחת כולו בתוך ל"ח בקפילה לחת, הרי שאין להחשיב חיזה מקום בספינה כמקום הילוך, ותלמה כי גדר זה הוא בהיפך למה שכתב בליעקע בתרת, והיינו, שאם ל"ח לקרקע קבועים הס, ופסיעה ליליה הוא ביחס להס, כפעולה בהס. וע"כ יהיה הגדר בשלמות למעשה פסיעה, והיא בעקירת רגל לחת והנחתה, כי אין זה נוגע לגדר הספינה, אלא לגדר מה שנחשב פסיעה חוץ לל"ח לאית ליה, ואין גדר בספינה כלל, להתם לעתו שאין חסרון בקניית שביתה משום ניידות לספינה, אבל בליעקע קמת הוא בהיפך, לפסיעה קבועה היא, וזה בדריסת שתי רגליס לאיתא בהילוך לחת לפני השניה, ול"ח לקרקע היס נע לעומתו (וזה כמו לעת רכ לגבי משיכה). ומעתה יבואר מה שלא למרינן בזה מקלת ביתו ניכר, והוא שלחר שאין למעוט קביעות פסיעה לחת בקפילה לחת בתוך ל"ח, אין להחשיב זה כבית כלל, ואין זה חסרון לסיום בית, אלא חסרון לבית עלמו.

כוונת רש"י בפסיעה קבועה בספינה - חסרון עצם בית בספינה ולא חסרון סיום בית

וביתר ביאור, בהבאן מה היא בספינה שאין בשאר מקרים, והוא שהיא מהלכת מעלמה, וע"כ אם יש לנו להחשיב הילוכה כהילוך לאדם, הרי שבשעה שקדם היום יש לאדם לקנות שביתה, ובילילתה מהתחום יאסר לו ללכת, אלא מלחנו במי שמהלך בזמן בין השמשות, אלא יקנה שביתה. אלא ולאי כיון שקדם היום יש לו לקנות מקום לריסת רגליו, מה היא לו להניחס בין פסיעה לפסיעה (או לפילו רגל לחת למ"ל), ויהיה גדר מה שמקום זה נחשב מקומו יותר משאר מקומות שמהלך בהס, שנאמר שאסור לו ללאת ממנו, משום קביעות שהיתה לו בהנחת רגליו, אבל בספינה כיון שאין בהנחת רגליו קביעות, שהוא יושב והיא מהלכת לו, אין לו לקנות שביתה, שאין שביתה אלא במה שיש להגדיל מקום זה קבוע יותר ממקום הילוכו. אלא שיש לנו לקבוע מקום שביתה לגבי ספינה עלמה, שהרי יש לו קביעות ביחס להילוך בה. ואמנס אין גדר שביתה בקרקע המהלכת לגבי תחום לאלפיס, כיון שאין בה אלפיס, אבל לגבי יליאה מתחום לקרקע היס יש לנו לקבוע, ואין למעוט ל"ח אלו גדר אלא במה שיש להחשיב יליאה מהס כהילוך האסור, היינו, הילוך ממקומו, וכמו יליאה לחוץ לתחום, אלא שאין איסור בהילוך זה אלא במה שהוא שינוי מעמידה במקום (לאס לא כן היה לאסור את עלס השהות חוץ לתחום), ואין נחשב שינוי לגבי ספינה המהלכת אלא במה שהילוכה מורכב מרוב קפילות, ואס כן יש להחשיב כל קפילה כפסיעה, היינו, מה שיש מעקירת רגלו עד הנחתה. ויהיה גדר מעשה ליליה בהילוך הספינה, ושינוי המקום בהילוך האלס בקרקע ספינה (וזה עוד יותר מאחר לנכריס שילחפיהו שהרי הילוכה מוכרח, והוי כזורה ורוח מסייעתו שאין בזה חסרון למסייע). אלא שאס יהיה בקפילת הספינה ל"ח, אין להחשיב שינוי המקום להילוך אלס ביחס לתחום, אחר שאין במעשה הליכה אלו יותר מאס היה עומד. ודוק לאין זה משום עשס עמידת רגליו, שאין להגדיל מעשה להילוך ע"י עמידה, אלא דווקא עמידת פסיעה, שאין במעשה לפסיעה גדר שינוי במקום אלא במה שעתה התרחבה עמידת רגליו.

ייחוד דין ספינה המהלכת
מעצמה - הנחת רגליו בספינה נעה אינה קביעות לקניית שביתה

תוספת ביאור במחלוקת רגל אחת - עמידת פסיעה בקביעות ביחס להילוך עתידי למקומו

(ויש בזה תוספת ביאור למה שכתבנו במ"ש לרגל לחת לו שתים. שלם כגון הלבריס שגדל תולעת מעצה ליסוד ליליהה לחוץ לתחום הוא כמה שעתה הוא מרוחק ממקומו, וכבר ניו להחציד עמידת רגליו כעמדה ובסיס הילוך לחזרה למקומו, והיינו, שיש בהימלאות תוך התחום גדל חיובי שבקרבתו לנקודת שביתתו, הרי שיש להגדיל את עמידת רגליו כעמדת הילוך למקומו, הרי שלי ביליהת רגל לחת למקום שהוא מרוחק, להגדיל שלין הוא עלמו כמהלך מוגדל כמהלך למקומו, שהרי ניו גדל מקום לתוך התחום ללא כמה שיש בו להגדיל את המלם, ובלין עמידתו כולה בתוך התחום כבר ניו במקום עמידתו להגדילו כמהלך למקומו. וזה גדל רגלך ביחיד, שביחס לגדל החיובי שיש בזה הרי שלי ברגל לחת לבטלו, וזה ביאור קרי וכתיב, היינו, מה שיש לרגל לחת להגדיל את המלם ביחס להילוך לשני רגליו. אבל מ"ל שתים סבר שלין להגדיל המלם לפי עמידת פסיעה, שלין זו עמידה קבועה ביחס להילוך, שהרי היא עמידה להילוך, ולין להגדיל את המלם ביחס להילוך עתידי, אלא כמה שלין הוא חלק מהילוך עלמו, וזה עמידת שתי רגליו ביובר. וע"כ לף עתה שהוא עומד עמידת פסיעה, יש לבבר היכן הוא נחבב עומד, וזה שאמרו שאחר כוב גופו הוא נזקר, והיינו, משום שלם היה לריך לחזור לעמידת רגלים ביובר, הרי היה חוזר למקום רגלו שבפנים, שכוב גופו עומד עליה, והיינו, קרי וכתיב, לרגליו, היינו, עמידה שיש בשתי רגליו ולא בפסיעה, שבזה בתחילת פסיעה עומד רוב גופו ברגל זו ובסופה ברגל זו, ומה לכתיב ברגלו, הוא משום שגדל זה שייך לף ברגלו לחת, וכלאמרן, בזו שרוב גופו עומד עליה, ולכ"ע גדל יליהה לתחום הוא כמו שאמרנו, אלא שנחלקו אם יש בעמידת פסיעה קביעות, להגדיל את המלם ביחס להילוך עתידי.)

עירוב שמות ביצא ברשות למיצוי - חילוק בין הימצאות חוץ לתחום להיתר כניסה לתחומו

ואגב כן יש לנו לבאר בזה עירוב שמות לאיתא בסוגיא ליצא ברשות, דבמשנה קרלו ליליהה הנ"ל יליהה ברשות, והיינו, למשמע שיש יליהה ברשות ושלא ברשות. ואבאי קרא לה לבבר מלוה, להוא לכאורה היפך לבר הרשות. וכן ביאור מה שיש להקשות לכיון לסבר רבה דבזה לאמרינן הבלעת תחומין והכא לא, הרי ממ"נ או לחזר בו מההיא, ומה יש לאבאי להביא ראיה מאחר שחזר בו, או שיש לחלק בין מרבע לאות להתם לאלפיס להכא, ומה מהני לאבאי להביא ראיה מהתם. וביאור עירוב השמות כך הוא, דהמשנה דברה ביחס להימלאותו חוץ לתחום, דבזה אין לומר דבר מלוה, כיון שאין מלוה בשהותו במקום זה אלא במעשה זה, והמשנה לייבי במה שנותנים לו תחום, וזה הרי גדל במה שהוא נמלא שם, ולא במה שיצא, לאמרו לכיון שיצא ברשות, היינו, כאילו אנו לומרים למקום דבר מלוה הנלרך לעשות, הרשותו להגיע למקום זה שהוא חוץ לתחום. לאבל לאבאי לא לייבי במה שיש להגדיל היותו במקום, שהרי לא בעי למימר אלא שיש לו להיכנס לתוך תחומו, והרי מה למובלע תחום ל"ש לאית ליה בתחומו אינו תלוי בסיבת יליאתו, ואמר רבה אלא חלקו חכ' בזה אלא במי שיצא לבבר הרשות, אבל מי שיצא לבבר מלוה יש לו לחזור, וזה בהיפך ממה שאמרו במשנה, דבמשנה בעינן שיחשב זה במקומו, שיהיה לו אלפיס לכל רוח, וזה במה שאנו קובעים שכאן הוא מקומו, יותר ממי שיצא שלא ברשות, שאנו לומרים בו שאמנם הוא כאן, אבל תחומו במקום שיצא ממנו, ואין לו אלפיס, אבל ביוצא שתים אנן בעינן שיחשב כמי שלא יצא, וזה במה שאנו לומרים שאין כאן מקומו. ונמצא שלושה מדרגות לגבי קביעותו במקום, דביוצא שתים לבבר מלוה אנו לומרים שאינו קונה המקום, וכיון שכן בהיכנסו לתחום הרי הוא כמי שלא יצא. ויוצא לבבר הרשות אנו לומרים שקונה המקום, ולף שיצא רק בשתים, לא יועיל מה שיכנס שעדיין שם מרבע לחות עליה, אבל אין אנו לומרים שכאן הוא קביעות מקומו למלוד לו אלפיס לכל רוח. ויוצא יותר משתים לבבר מלוה, שלא יועיל שלא יקנה מקומו, שאין להלך חוץ לתחום יותר מד"ת, לף מי שאין לו קניית שביתה, הריהו קונה מקומו, ולא זו בלבד שלא שאנו לומרים שאם קביעות מקומו, שיש לו אלפיס חמה לכל רוח.

י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה

ומעתה יש לבאר מהלך הגמ' ביתר ביאור.

ויתבאר הא דלהו לרבויי דר"י כך, דלמאן דאין יש להוכיח דלא בעינן שתהיה הנחתו במשמעות הגעת מקום המשך לחל עם יציאת מקום קודם, אבל עדיין יש להקשות דעכ"פ בעינן שתהיה יציאת המקום למקום חיוב, כי יש לומר דאין יציאת מקום חשובה אלא ביציאה למקום חיוב (ולהגדיר משמעות שינוי ואל מיבול למקום קודם), וע"כ במעביר לכל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא חשובה יציאתו (ואף דלא נסתיימה העברה, שזה חשיבות ליציאה לבד, אלא שהיא נחשבת מחמת מקום שאליו יוצאת), אבל במוציא דרך סטיו אין יציאת רה"י חשובה, שהרי אם יניח בסטיו מקום פטור הוא, ואל חשיבא אלא כשיעבור הסטיו ויכנס ברה"ר, וא"כ בעינן שיהיה היציאה המשך לחל עם הגעה לרשות חיוב וליכא, למיפסקא רשותא כאמור, ואין להוכיח ממעביר ליציאתו חשובה מיד כשיצא מד"א, לכל היכא שיניח מקום חיוב הוא (וזה כמו שאמרנו במוציא ביחס לחשיבות יציאה לבד).

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשאית המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת אורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת אורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

וזה ביאור מה שאמר מהי לאו ר"ח לטעמיה לאמר והוא בשמעתן, שיש לבאר מה בא לשלול, למה יש ליספק בזה הלא שיעור זה הוא הפחות ביותר שיש לתת ללך אחד. ונבאר בהקדם מה שהיה להספיק אם מרבע אמות הנ"ל הוא מקום תפיסת עמידה, או הגבלת מקום פסיעה, שאם היה גדר מרבע שאמר ר"ח משום ד"א למקום עמידה, אין להביא ראיה, שאיך שיהיה ביאור הדברים דר"ח, בהכרח אין זה משום הבלעת תחומין (שאפשר לומר דסבר שלא מאבד תחומו אלא בשכל מקום עמידתו חוץ לתחום, ולאו משום חיסור שעשה). וזה אמר אביי שיש לומר שר"ח לטעמיה, והיינו, דסבר שאין לו לאבד תחומו כלל, וגדר מרבע אמות לחית ליה הוא כמו מי שיש ולא קנה שביתה, שיש לו מקום פסיעה, אבל לא אלפים למקום שביתה. ות"ק הרי שנתנו לו תחום, ומה שהותר ליכנס חזרה הוא משום הבלעת תחומין, ואפילו בלא שבת בלוויר מחילות. וזה אמר לקמן רבי' מודים ביולא לבבל מלוה, והיינו, שלא חלקו רבי' ור"ח רק משום דסברו שלא נתנו למי שיולא בחיסור מקום פסיעה כלל, אבל במקום שנתנו אכן יש לומר הבלעת תחומין.

וביתר ביאור במה שמלאנו במלאכת בורר שבבירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (ולקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שבבר בורר מוכן לזה, ובבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב לף במפזר שהרי גדר המלב הוא תערובת, וגדר בבירה הוא שינוי ממלב תערובת לאחינה, ובגדר זה יחסר לף עירוב (ולא בעינן לכם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, וזה מלב בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולאי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בבבר לבור ולא בבבר מפוזר.[ח].

א.

ובזה□גם□יבואר□גדר□פסולת□מתוך□אוכל□שאין□התכונה□בכל□גרגיר,□אלא□במה□שהוא□צבור,□וכן□יבואר□גדר□לאלתר□שאין□משמעות□תוספת□תכונה

ספק בד' אמות מלבד אלפיים - אנשי עיר שנתנו עירוב בעיר מהלבים כולה

שמו הנחייה, והעושה שמו מנחה), אלא הוא מעשה לשם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. ובזיהם לחפץ עצמו, המעשה הוא נוח, והחפץ היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במציאות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

יישוב הקושיות בגדר מצי למשקליה - הבלעת תחומין תלויה בהיות מקומו ומקום עירובו כאחד

ומעתה יש לומר דודאי אין במה שהוא חוץ לתחום ביתו מקום לחסוך תחומין, אלא שגדר מצי למשקליה הוא מקום שצריך שיהיה הוא ועירובו במקום אחד, ולהווי סעודה הרשויה מבעוד יום, ומה שאמר לנא מצי למשקליה, היינו, לולי שהיה קונה תחומין. שאמנם אין בעצם קניית תחומין שיהיה ע"י העירוב לבטל העירוב, אלא בעינן אלא שיהיה רשוי מבעוד יום ולא אחר כך, אבל כיון לאיתתא לאיסור תחומין, אין נחשב הוא ועירובו במקום אחד, באם יהיה בינו לעירוב מרחק לתחומין. וע"כ אם יחשב בתוך תחום לאחד מהם לי בזה, אלא בעינן שיהיה הוא במקום עירוב או עירובו במקום שלו, אלא די שיהיו במקום אחד מאיזה לד. ואמנם כיון שנתגלגל הרי אין הוא ועירובו במקום אחד, אבל כיון לאתיגן לה מקום תחומין, הרי שלי שיהיה מקומו ומקום העירוב בתחום אחד. וזה לימה רש"י לנותן בבית וכו', והיינו, לפי שאמרנו שנחשב כל המקום אחד והוי עירוב בכל המקום, אינא למילף לאיך הוא קונה שביתה בכל המקום, כיון שאין יכול לבוא לקלה הבית מביתו, ולפי שאנו אומרים שכל המקום כאחד, הרי לגבי תחומין לביתו לא מהני זה. ומוכח לגבי מה שיש חסרון בהיות רחוק מרחק תחום, מהני מה שהוא מובלע, וזה בהתעלם ממה שלא מהני הבלעה זו ליכך חוץ לתחום שקונה, שאין זה גדר לגבי תחומין, אלא לגבי אדם, שיש

תחום אינו מוגדר קודם הילוך - שלילת הבלעת תחומין בסוף תחום אלא במקום שביתה

למדוד מרחק ממקום מסויים, ולא למדוד תחום, ואחר כך להתיל הילוך בו.

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לף שלא כתיבא המלאכה בפירוש, לכיון ליעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סירורא לפת מסממנין, וסירורא לחוט מצמר, וטוויתם וסירורא לבגד מיריעות, וסירורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרצים, ובונה ושותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביזוק סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליך מהבלה).

חילוק דין יציאה מדין חזרה - השוואה למערה ותשובת רבא דהתם שבת באוויר מחיצות

אלא שעדיין יש לומר דזה שפיר ליכא למימר לגבי ליסור יציאה, אבל אחר שיצא לענייו לי שרי להלורי הרי שאנו מודדים שתי מקומות, וכמו בהבלעה האמורה בנתגלגל, ויש"נה הרין לגבי חזרה. אבל במי שיצא בדעת לף לחזור ליה תחום, ותחומו מובלע בתחום מוקדם שלו, אבל אין מקומו מובלע, וזה שאל לבני ממערה, ות"ל דבא לנא למי מקום להתם שבת בחוויר מחיצות, ובילור זה הוא כך, שהנה אמנם אמרנו שאין אלפים אלא מרחק ממקומו, ות"כ אין שום גדר מקום לאלפים הנ"ל כולם יחד, וגם אין משמעות הבדל בין אמה לשונה לאמה אחרונה, דבאניהם אינו נחשב רחוק ממקומו, וע"כ מותר להלך אליהם. אבל מי שבת בחוויר מחיצות, הרי עוד לפני שמתרחק יש גדר מבדיל בין הליכה בתוך המחיצות לחוצה להם, וזה הגדר אינו תלוי במקומו, היינו, מה שיש לו לתפוס. וע"כ יהיה גדר מרחק אלפים גם בלי שילך, והיינו, מה יש להחשיב במקום שהליכה בו חשובה התרחקות ומה לא, וזה גדר אלפים קבועים, וע"כ יש לומר בזה הבלעה. אבל מי שאלא בדעת, לף לאיתי ליה שני תחומין (שאם יולילוהו נכריס חוץ לתחומו החשך ויכניסוהו לתחום ביתו לף רבא יודה בזה), כיון שאין שני התחומין קבועים אין הם מובלעים. ואמר ליה לאביי לאיה שאמרנו מר"ל.

עומק מחלוקת ר"י ור"א בד' - אי הבלעת תחומין תלויה בקביעת מקום ד' אמות

והנה מזה תמלא הכרח לאין אין מחילות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעצם הגדרת הרשות,

שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכו' וכו', אלא רק במה שהוא מגדיל את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות לשון היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיל מקום ביתם לרשות נצטרך להגדיל את חוויר הקרקע, שנגדיל את הקרקע לעניין לשון. וא"כ אין גדר המחיצות ביתם למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את החוויר עצמו, ואין זה נוגע ביתם לקרקע, כי עצם שייכות החוויר ביתם לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חוויה לבד ולא חוויר לקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את חוויה, אלא גדר מחיצות הוא שהיפך שאחר שיש לו להגדיל את החוויר, הרי שיש לו גם להגדיל אותה עצמה, במה שהיא וחוויה שוויס, היינו, גדר מקום לגבי לשון (מקום המוכן לשימוש).

יישוב דעת רבה בדבר מצוה - אביי סבר הבלעת תחומין מילתא ורבה משום מקום

וביאורו שגדר מלאכת בורר אין היא ביתם להכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מעבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שלבר בורר מוכן לזה, ולבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המעשה הוא תעבודת, וגדר בריה הוא שינוי ממעשה תעבודת לשאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן לעשן), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מעשה בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולמי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התעבודת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בלבר לבור ולא בלבר מפוזר.

מקום הנחת עירוב מובלע בתחומו ברש"י - נתינת עירוב למועילה למצי למישקליה בלא קניית תחום

ועוד ל"ב בהא לבעו לאוקמי מתני' כרבי ולחו לה מהא לאמרו רב ושמואל לעולם חייב רבי אלא ברה"י מקורה לביתה כאמת למליח למיח, וא"כ ליכא להא דרבי אלא ברה"י, לברה"ר פטור במקורה משום דלא למיח לגלי מלבר, ולא יתבאר בלאוקימתא כרבי דינא למתני' ביציאות לעשיר לחייב. לל"ב מה לחיה היא זו, הא ע"פ חזינן דלא בעי רבי עקירה והנחה מעגמ"ל מעקירת עני והנחתו, לאף אי נימא להוא מקום ביתה כאמת למליח חפצים וגם בלוויר כאותה למי אין זה חשיב מקום ל' ואי נימא לחשיב למה יגרע ידו של אדם מחשיבות זו ליהו חפצים לכבידול עליפי מידו.

סימן ז

תחומין דאורייתא או דרבנן

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת

ספק תחומין דאורייתא או דרבנן - שיטות הראשונים בשיעור תחומין ובד' אמות ביוצא חוץ

הנה לפנינו שמלאנו בכמה מקומות למשמע שנקטו בפשיטות לתחומין דרבנן, אבל לפי מלאנו שיעמדו מפורש למנן קיים"ל תחומין דרבנן. גם שיטת כמה מחברים לפי עולה מלפי מי ניחא לתחומין לחורייתא (כהא לחדיי בזרון שבת ושגגת מלאכות ביום לקיץ). והרשב"ם ז"ל סבירא לבאר כל דיני תחומין לפיכך למ"ד תחומין לחורייתא, ובירו' נקטו לעכ"פ תחומין לחורייתא בד' אלפים או י"ב מיל, וכן פסק הרמב"ם. אבל לפי נתבאר גדרי הלימוד להאי מ"ד, שלפי מלאנו לימוד לשיעור תחומין אלפי באלפים, כמי שאמרו בעיר מערי הלויים, ובמי שאמרו בדרך מרומז בשגגה. וכמו כן לפי נתבאר גדר פרטי הדינים בזה, וכמו ל"פ למי שיפי חוץ לתחום (ולפי חלקו בזה גם בירו' שמשמע קצת כרש"י לריך ושהר לר"ג הוי קולא, ולפי הולילוהו חוץ לד' אלפים או י"ב מיל היה לבאר שמין להקל בזה (או שנאמר למעיקר הדין היה להתיר אלא שלפי הקלו וכו'), ובכלל לפי נתבאר שם הוא תלוי בזה, היינו, לפי סבר ר"ג להוא לרבנן, ור"ע הרי סבר להוי לחורייתא היה לבאר להוא תלוי בזה, ולפי ניחא לחלקו לפיכך בי"ב מיל מה שייך לחכ' להקל בדלחורייתא), ולמ"ד לתחומין לרבנן לפיכך בי"ב מיל לפי נתבאר ביאורי הפסוקים לדעתו, למקרא מפורש הוא דאמרו שיש תחתיו אל יחא שיש ממקומו (ולפנים בתוס' מלאנו להעמידוהו לגבי הולאה, ולפי נתבאר לעת רש"י בזה. ובגמ' תמה רב אשי אל יוליא כתיב, ולדעת תוס' עדיין יש לדון שהרי למדו לחל יחא בהולאה כתיב, ועוד לדתוס' יש לבאר דפי קרא לפי חייבי בהולאה, הרי דיש להחשיב הולאה כיחאה מן הכלל, ולפי נתבאר כן בכוליה ש"ס, ולפי מלאנו שנחלקו בזה כמו לגבי הבערה, וגם היה לתרץ לחלק יחא גם למ"ד להבערה לחלו יחא, ולפי בעינן לחת מהנה. וגם הא ר"מ סבר דאמרו שיש תחתיו הוי בשמונה על שמונה, ומודה בטילטול דאחרבע, ומנא ליה האי אלבע כיון דסבר לתחומין לחורייתא, ולפי תוס' נצטרך לומר דלפ זה במת', ולפי משמע כן, וגם למה הכריחו דזריקה גמרא היא מהעברה ד"א דלית לן למילף, הא שית לן שאמרו שיש תחתיו, וכן לגבי אל יחא, למה הולרכו לאמרא דמה לי הולאה מה לי הכנסה כיון דאית לן קרא יתירא בהולאה. והיה לומר כיון דלהולאה לפי שיטריך נילף מיניה הכנסה, ובתוס' דאף"ק לעיכובין כתב דבאמת יליפינן. ול"ל דהיה להכנסה להוא אמרא, היינו, לעומד בפנים, וכ"כ ברפ"ק דשבת. ועדיין ל"ב. ע"ש. ועוד יש להקשות לכיון דנפטרו משבת במרה, מה נתחדש לגבי הולאה בעובדא דמן, דאי היינו תחומין, יש לחלק דלפי הוי מלאכה (ועוד יש לחלק דלפי כתיב על פי ה' אלפי בנסיעה דממדבר סיני לרפידים, ואפשר דזה סיבת זה. ואכמ"ל). אבל אי הוה הולאה, למה לפי נפטרו

עליה. ובתוס' שבת פז: עוד הריחקו ליוויו לחר סיני. ולוחק הוא. ולפי בתחומין ניחא, אלא ללעבת תוס' דהוי מלאכה גרועה משאר מלאכות, יש ליתן טעם בזה). וברשבונים מצאנו דמ"ד דרבנן יפרש דהוא לו לצעה לענין המן, ולא נתבאר מה שייך בזה ליווי, לחר שנתברר להם להיתיה לירידת מן בשבת. ועוד לאל יצא ניחא, אבל שבו חיש תחתיו לגבי תחומין ביאלו שהוא בחלו שילאו, ולגבי מן אי ליכא לתחומין, אברבה יש להם לחזור, ולמה לי האי כפילא.

והיטב בחר ע"פ מה שכתבנו בסק"ח שעיקר הולאה מרשות לרשות היא בחהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעצה הולאה מרשות לרשות מיועל להגדרת חפץ כנפרד מגדר המקום שבו הוא נמצא, ושיהיה מקומו מצבו. ות"כ יש לומר שמעצה זה כולל גם אי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לאחר את מקום עקירתו והנחתו. אך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לדון, שהרי כמו שהתורה לא אסרה אלא הולאה מרה"י לרה"י, למרות שהולאה מרה"י לרה"י גם היא הולאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שביחס למקום פטור בחמצע מעצה ההולאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, ות"כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ות"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ואמנם אף בזה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעצה ההולאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית אלא אחמת איסור מלאכה אינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) החאל לא הפסיק ביחס לחפץ זה אף שנתמעט משיעורו, ות"כ יש למעצה לאחר את העקירה, וההנחה אחר שעמד על שיעורו. אלא שיש לדון שהרי לא נאסרה הולאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לדון שחפץ שיצא מכלל איסור הולאה בשבת, יקרא שנחה כבר מאיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעצה אחור.

קושיית הרכבת יבלת בפסח
לר"ע - הזאה שבות ובירור סוגיית לוקין על תחומי שבת

ונראה לבאר לאכן לא ליירי הכא בחי תחומין אלא לחורייתא אי לאו, אלא לכ"ע לחורייתא היא, ולא נחלקו אלא בגדר האיסור אם הוא כדין מלאכה או שביתה אחם, וחילוקם למלאכה נוגע ליום השבת כדבר שאינו תלוי בעשיית האדם, ובזה שייך חילול שע"י עשיית מלאכה, אבל שביתה היא חיוב לעשות את היום ליום שבתון, והוא בדברים שאינם חילול היום, לולי שיש משמעות לגבי שבת. וע"כ אף אי ניחא לאל יצא חיש ממקומו ליירי באיסור תחומין, כיון שאין איסור זה אלא ביחס למה שיש לו שביתה בביתו, ודין שביתה בביתו אין הוא אלא מקום חיוב לשבות בשבת, הרי שיש לומר שאין הוא יוצא חוץ לתחום, אלא שאין לו שביתה, ואיך נחייבו על יציאה כיון שאינה יציאה אלא מחמת קביעתו, ויותר יש לומר שיש בזה ביטול קביעתו מאצל עבירה על קביעתו, וזה אמר לו ר' חייא שאין בשבת רק סקילה וכרת, והיינו, לאם תרצה לומר שלוקה על עצם ביטול קביעתו הרי אין שיש לו לקבוע הוא מקום שבת, ולא מצאנו בה אלא איסור סקילה וכרת ולא מלקות. וזה אמר לו שהרי כתוב אל תאכלו ממנו נא, והרי אין באכילת נע רק מה שאינו מקיים מצוות אכילה דקרבן פסח, ומשמע שכיון שיש לו חיוב לאכול פסח חשיב האי אכילה, משום אכילה דקרבן פסח, ועל אמר שלא יאכל ממנו נא. וזה אמר לו שאין להוכיח מכאן שיש בזה איסור לאו, שלא כתוב לא אלא אל, והיינו, כאומר שמצווה שאמרתי לך לאכול אין היא נעשית ע"י אכילתו נא כי אם שלי וכו', או שיאמר דקרבן פסח זה, היינו, שבשר אין מותר לאכול הימנו נא אלא שלי, ובאמת לא כתוב כאן מצוות אכילה כלל. ואחר כן שאל במאי לכתיב באיסור תחומין שבו שיש תחתיו אל יצא חיש ממקומו, ובזה יש לומר ביותר שלגבי אל תאכלו ממנו נא אכן יש לומר אלא שליירי במצוות אכילה אלא לגבי בשר, אבל כאן הרי כתיב קודם שבו חיש תחתיו, ואח"כ אל יצא, והיינו, שמשמע שיש לכם לשבת ומעתה יאסר עליכם ללאת ממקום שישבתם. וגם זה אמר לו שאם היה כתוב אלא יצא ניחא למשמע כן, אבל לא כתיב אלא אל. והיינו ביאורו שאלא תעשה

עומק המחלוקת בגדר איסור תחומין - חילוק אי הוא דין מלאבה או שביתה כללית

ימיתה, היינו, הליכה, אלא למקומך, ואין זה ימיתה דיציבה, אלא ימיתה לעמידה, ועמידה אין הוא עומד.

ומעתה יש לבאר מחלוקתם שנחלקו אם גדר החיסור הוא עצם ההליכה, ואפילו מקהו, ומה שכתוב שבו, היינו, למלבד זה יש מצוה שיקבו חיש תחתיו. או שגדר החיסור שאחר שקיוהו שיקב, חוסר לו ללמת ממקום יציבתו מקום ביטול יציבה. וזה כמו מה שאמרו להוא מקום שבות, שאין בהבאתו רק ביטול שביתה, וזה מסייע לרשביב"ל.

המשך ביאור עומק מחלוקת תחומין - אי עיקר האיסור הליכה עצמה או ביטול ישיבה

אלא שיש לבאר לפ"כ אף לר' חייא יש ללקות מפני הליכה אלא למקומו, ונראה לתרץ להכין אף לר' חייא לוקה, אלא שאינו לוקה מפני הליכתו חוץ לתחום, אלא מפני הליכתו ללא תחום. וזה כמו שנאמר שיש בהליכה עצמה מעשה חיסור, וכמו שאמרו בהולאה שיש חיסור שמוליא חפץ, גם כאן גדר החיסור הוא שמוליא עצמו למקום שנאסר לו להיות בו, ואף שאין חיסור זה אלא מפני אלא קנה שביתה, הרי זה כמו שאמר בקרבן פסח, היינו, שיש רין להקריב ואחר שהקריב לא הותרה אכילתו אלא לני.

ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' לי רה"ר מיערבא. ומלשונה בפתי סוגיות בגמ' ובתרוייהו משמע לר"י וחכ' חלקו בעצם המושג לי רה"ר מיערבא, ובלי שייכות לשורת התיקון, דבגמ' לעיל של יחיל ורבים נאמרה לעת ר"י כדין כללי ללעתו רה"ר מיערבא, ולעת חכ' אין רה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע לעיקר מחלוקתם הוא בלי רה"ר מיערבא או לא, ובירוש', לאיתא שם בגמ' להוכיח לאין רה"ר מיערבא אפילו בללתות מהא דבעינן ללתות ננעלות בירושלים ובמחוזא בכדי שלא יתחייבו עליה משום רה"ר, והיינו, לפשיטא ליה לגמ' דמה ללה"ר מיערבא ע"י ללתות ננעלות אין זה בגדר ללה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ר ועירובא בלה"י הוא. ופשיטא ליה ללתות שאינן ננעלות הוא רק לי לה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' להאי לרך לה"ר הוא במקום אחר מלה"ר, והיינו, להוקשה לגמ' לשון לעירוב בלרך לה"ר להא אין לה"ר מיערבא, ופשיטא ליה לאין לאי לו קורה או לורת הפתח או ללת שאין ננעלת מועילים להחשיב המקום כאינו לה"ר. וע"כ שאלו היאך מערבים לה"ר הרי לעת חכ' לאין לה"ר מיערבא כאתני בבריית ליתר על כן.

סתירת התלמודים בדין מחנה שיצא - פשור מעירובי חצירות וחייב בעירובי תחומין בשבת

וביאור הלבר נראה למה שאין מחנה לריך לעירובי חצירות הוא מקום שאינו קבוע, שהרי יתכן שילכו באמלע שבת, ומקום כן גם לגבי קניית שביתה היה לומר לכיון שאין הם קבועים אין להם לקנות שביתה, ואי ס"ל לר' יונתן דירו' שאין חיסור תחומין אלא במי שקנה שביתה ויולא היאנו, ל"ל במה שיש להם אלפים הרי יש, ומה שאין הרי יולאים בדקות. אבל ר' חייא סבר שגדר החיסור הוא במה שהולך לעומת עומד, ואומנם הותרה להם הילאה, אבל בעצם ההליכה אם היו יכולים לעשות עירוב יש ללקות, מקום שהיו יכולים ללכת בהיתר ובמקומם. וע"ז שאל ר' יונתן וכי לוקין על אלו שבאל, והיינו, דבשלמא לדידי לאל ייצא היינו אלא יצא ממקום, יש לבאר שהחיסור הוא לעשות מעשה כל שהוא שיהיה גורם שנמצא חוץ למקומו, היינו, לכתיב אל אלא נאסר מעשה מסוים אלא הולאה. אבל לדידך שאין במקום שנאסר לו ללמת גדר חיסור, אלא החיסור הוא בעצם הליכתו, הרי שאין זה חיסור לאו אלא עשה, והיינו, כאומר אלא תלך אלא למקומך, ואין זה חשוב חיסור לאו, ושאלו והרי מצאנו לאו אלא תפנו אל האלילים, והיינו, שפירושו שמעשה שיש פניה לא יהיה אל האלילים אלא לה', וזה כמו אל יצא לר' חייא ומה תמה עליו. וע"כ אמרו שמה שנתקשה הוא שהרי אי נימא שגדר החיסור הוא ללכת למקום שאינו מקומך, והרי אין החיסור בהליכה עצמה אלא בשאינו מקום לאיתא היא, והרי מעשה שנאסר הוא כאילו אמרו אלא תוציא את גופך, היינו, שינוי מקום לגופו, והרי זה ממש

חיוב מחנה בתחומין לפמשנ"ת - איסור תחומין תלוי בגדר הליכה מול ישיבת מקום שביתה

כמו מעשה מלאכה, ויש להכליבו בחיסור דשמא מלאכות, ומה לי מוליך עצמו או דבר אחר, וחשיב ליה זה ניתן לחזרת מיתת ד"ל שהרי יש בו חילול השבת, וחייב סקילה, וכמשנ"ת, והיינו דאמר וכי לוקים על לאו שבאל, שלכאורה היה לשאול הלא מלאנו כן לגבי הבערה שסבר ר' יוסי דילפת ללאו, ואף כאן נימא כן, וזה אמר דזה אין לומר דלאו יצתת, והיינו, שמילת אל היא בחים לדבר אחר, היינו, אל תעשה כך אלא כך.

דקדוקי לשון בין לא לאל - הבדל בין שלילת דבר קיים לשלילת דבר שלא נוצר

(והיינו הכא, אבל בחמת עיקר ההבדל בין לא לאל הוא בגדר שלילת העשייה, היינו, שמילת לא הוא שלילת דבר מן הדברים או מעשה מן המעשים, ומילת אל הוא שלילת דבר. שאות למד היא הסייבות החפציית, ואות אלף היא העשירה והגבול, ומילת לא בהקדמת הסייבות מתייחסת לסייבות קיימת ועשירה ממנה, ומילת אל בהקדמת העשירה מתייחסת לעשירה משייבות שטרם קיימת. וכשנאמר שלילת דבר אחד כמו אל תירא אין הכוונה בחים ליראה קיימת, אלא ליראה בכלל. אבל אם היה אומר לא תירא, הכוונה ליראה שיש לו לירא, ושלילת יראה זו. וכמו שנאמר אל תרצח במות הילד, למות הילד לא היה בידה למנוע, ורחית זה אין בה מעשה במות הילד אלא בה, ושלילה על הרחיה הוא בתולדת הרחיה. אבל אם היה נאמר לא תרצח במות הילד הרי שרחית זה הוא דבר מן הדברים, ויהיה בשלילה על מעשה הרחיה, ומקרא מות הילד, כמו וְלֹא תְכַסֶּה אֶת הָאָרֶץ, או מעשה מות הילד שיש ברחייתו להחשיבה כעושה המעשה, וכמו שכתוב לא תרצח את שור וכו'. וכן הוא בענייננו בקרא לאל יצתו שיש ממקומו, שאם היה כתוב לא יש לומר שהוא שלילת יציאה בכלל, ושיש ממקומו הוא גדר יציאה, והשלילה היא בתולדה המתקיימת בחיש, וכמו בחיש שיהיה במחסר שאין אנו רואים שיהיה יוצא, או שלילת מקום שיש ממעשה יציאה. והשלילה היא בתולדה המתקיימת במקום, וכמו במקום שצריך שיהיה מחוייב שאין אנו רואים שיהיה ריק משיש זה. אבל במה שכתוב אל יש לבאר שאינו משום הוא המקרה לבד, ולא המעשה, והשלילה היא במעשה שיש בו למנוע התולדה. ויתכן בשב ואל תעשה, ויהיה השלילה במי שיש לו יכולת לעשות התולדה, או בקום ועשה במי שיש לו למנוע קיום התולדה, וכיון שאנו יודעים מטרת השלילה שהיא שביתת אלו שנאמרה להם השלילה, תהיה השלילה או למעשה היחיד במה שהוא משפיע על קיום שבת העם, או או לעם בקיום שבתו, ומה שיש לו למונע היחיד מביטול קיום זה. וממה שכתב מקרא קיום ליווי זה בלשון ויעשות העם ואי קיומו בלשון מאנתם יש לפוקטו. ואכמ"ל.)

לוקין על עירובי תחומין לפמשנ"ת - חילוק בין גדר מלאבה לגדר עשה שאין לוקין

וע"כ פניש ממה שאמר ר' חייא שלוקין על עירובי תחומין, יש לבאר בשני לופנים שאם גדר האיסור הוא במעשה שתולדתו היא העברת חיש ממקום למקום, הרי זה כשאר מלאכות שגדרם הוא ביטול קדושת היום לה' ברצון העושה, וזה חילול שיש לחייב עליו מיתה וכו', ואין חסרון לגבי זה בלשון אל, שיש לומר שהוא גילוי מילתא לגבי שבת שכבר נאסרה במה שעייד בה נתינה לעם, והיינו, שאמר להם שיש באיסור מלאכה הנעשה למען קיום הקדשת היום לה' תועלת גם לעם, וזה כאומר הריני אוסר עליכם חילול השבת, ומפרט באל. אך אם גדר האיסור הוא במעשה יציאה, ושיש ממקומו הוא הגדרה במה נחשב יציאה, או שנאמר שהוא דין חדש בשבת, היינו, שכמו שנאסרה עבודה כך נאסרה יציאה, ואז יקשה שאין זה מקום שבת שכבר נאסרה, ואין זה פירוטה שיהיה אפשר לכותבו בלשון אל. או שנאמר שהוא יוצא מדין השבת שנאסרה, ומה שאמרנו שאין זה מלאכה לא קשה, שגם היא אינה אלא פירוט של השבת, ונאסרו העבודה והיציאה מקום קדושת היום (ויש לחבר זה למה שנחלקו אי לייפקלו מתחומין במרה אי לאו, והיינו, שאף שלא אמר להם זה אלא בחיוים לא הוה ליווי לחיוים רק גילוי מילתא).

סיכום עיקר המחלוקת באיסור יציאה - איסור קימה המבטל שביתה מול איסור עמידה לקדושת היום

המשמעות הרביעית הוא שיומם אלם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שיומשית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי השייכות

לצימוק בפועל, אלא שיהיה מוכן לצימוקו שיוכל להקחתו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה רשוי להעמיד חפץ ושין משמעות זו ביחס לחפץ אלא בלבד ביחס למקום שרוצה את החפץ לצימוק ושת המקום לצימוק זה וזה משמעות מקום כרשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוק אלא שמבחינה שימוקית יהיה זה שיעור מקום שימוק אלא לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוק אלא במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלריך שיהיה צורת המקום רשויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שאין לחפץ משמעות שימוקית עלמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימוקו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאלם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוק במקום.

ביאור הפסוקים שבו ואל יצא - שבת, ציווי שבו, ולאו דאל יצא, לשתי השיטות

ודמי לאיתתא בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"ח, אלא אמרינן בזה שכיון שלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולאה, אלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילאנו במק"ח לגבי הינוח דהולאה הוא בתרעיות מקום לבר, שאל"כ עלם מעשה הולאה היה בו להגדיל שאין מקום לבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניננו לאי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עלם קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

נפק"מ למלקות בין שתי השיטות - חילוק אי חסרון קיומה או ביטול שבו לאו הניתק

ויש בזה להרכיב שאם נסבור כר"י שהוא מקום שביתה, ונסבור כמו ר"ח שלווי לשבו הוא עשה, ואל יצא הוא ביטול עשה, והרי זה מקום ביטול עשה לשביתה, הרי שאין עשה לשביתת קיומה אלא גילוי מילתא לשבת המחורה, והרי הוא כמיתה וכרת. ואם נסבור כר"ח שאין הוא מקום ביטול שביתה התמור, אלא הוא רין חלק בשבת, ונסבור כר"י שלווי לאל ייצא הוא לאו המוגדר ע"י לווי לשבו, אין זה לאו שלוקין עליו שאין לוקים על לאו שבאל. והיינו, לכיון שאין לאו זה אלא מקום לווי לשבו, וגם כתיב בלשון אל, יש לפרשו מקום עשה, והיינו, אל יצא אלא ישב, ואין לוקין על זה. (והנה זה מלאנוהו בכמה מקומות, ובילחול בדין השבת אבילה), ובגמרא ליכן לאמרו שלוקין על לאו שבאל, ובילאו שאל לניתן לאמב"ד, ובילאו כמו שאמרנו לכיון שאין זה מקום שביתה, ואין שבו עשה, מ"כ בהכרח שמה שנאסר הוא מקום מלאכה, ונלטרך לומר שמה שכתבו בשבו הוא גדר גם זה חשיב מלאכה. וכלוגמת הולאה, לאילא מלאכת הולאה ברשויות, ואילא מלאכת הולאה במקומות, ומ"כ חשיב לאו שניתן לאמב"ד. וזה לאה רב חסי אלא כתוב אל יולילו, שאז יהיה גדר המעשה הולאה לאלם את גופו, שבזה י"ל להוא מקום מלאכה, והיינו, שגופו חשיב שהשתנה במקומו החדש, אלא כתיב יצא, ובילאו כלאמרן, שזה גדר איסור נפרל מאיסור שאר מלאכות, שאיסור עשיית מלאכה מקום עבודה, וילילת מקום מקום עמילה, ושניהם מקום קדושת היום. וזה מה שאמרו למסייע לר"י שקראו להבלאתו שבות, והיינו, כמו שאמרנו לר"י שבר שגדר הרין רין הוא מקום שיש בזה חילול, אלא מקום שרצה ה' שיהיה היום שביתה להם. ויהיה בזה נפק"מ לחילוקי מלקות, לאי גדר הילילה הוא בגופו כחפץ, והוא הוה חפצא לאיסורא הרי שיש לו להתחייב בהולאת דברים רבים. אך אם אין גופו גדר אלא ביחס להחשיבו שעושה מעשה של ילילה, ואין בהולאת דברים רבים לחלק.

סימן ח

לאו שבאל

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל

ובמקרה השני היה יכיעה בחלק מהמעשה שלא בשעת מעשה, ואם נחייב הוא משום הטעם הקודם, או משום שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת מעשיו, והכוונה המחייבת היא, כי שמירת מעשיו (וחלוקת הכתוב בגלות לרופא, שזו הגדרת מעשה ע"פ תולדה, ומכה נפש בשגגה שזו הגדרת מעשה ע"פ כוונה, מוכיחה שגדר שגגה אינו ביחס למיסור, או לתולדה שנאמרה אלא ביחס למעשה, וע"כ נתמעט מזה גם לומר מותר).

סוגיית יומא באזהרה לעינוי ביוה"כ - דחיית נסיונות בלשונות לא יאכל, לא תעונה, והשמר

ואיבא למידק לאתקפתא דרב אשי למה נקטה דווקא בלשון אל ולא נקט לשון לא, היינו, שיהיה כתוב לא תסור מן העינוי, וכדוגמת לא תסור מן הדבר אשר וכו'. והנה בעיקר גדר מה שאמרו שהשמר פן ואל הוו לאווי, יש להסתפק מה נתחדש במה שאל נתפש לאו, והא ולאו אין זה עשה. ואשארית לא קשיא, לגבי השמר הרי היה לומר שזה מצוות עשה בשמירת מעשיו, היינו, שיהיה זהיר וזריז במעשים שעושה, וחילקו שאף זה נתפש לאו, ובפשטות גדר לאו שיש בשמירה הוא שיעמוד מעשיו שלא יעשה מעשה אסור, וזה שב ואל תעשה. וכן במילת פן שבא עם השמר, שהיה לומר שאין זה ציווי כלל, אלא הוא ביאור סיבת השמירה, היינו, שמור מעשיך להיות זהיר, וסיבת הזהירות היא פן, היינו, שיתכן לבוא לידי מעשה אסור, ונתחדש שאין פן פירושו כמו שמא, אלא פירושו מלשון פניה שקודם מעשה, וכאילו אומר השמר לפני עשיה, וזה משותף למילת שמא, היינו, שעומד במקום שאפשר לעשות ולא לעשות, או שיקרה או לא יקרה, שהוא לפני כן (וכמו שאמרו פן ירבה, להיינו שניאמר במצב לפני שירבה, וזה ע"י התחכמות שתמנע מהם להתרבות), ובאם כתוב השמר פן יתחייב על שבעשייתו לא שמר, והוא לאחר העשיה. ומתוך הנ"ל יבואר גם פירוש מילת לא, ומה שנתחדש בה, והוא כי מילת לא היא בפניה לל' והימנעות לא', אבל לא היא בהימנעות לא' ופניה לל', והיה לומר שאין זה אלא אלא עשה של הימנעות מדבר, כמו לשון עינוי שיש קיום בעינוי הנפש עצמה, ולא בשי עשיית מעשה אכילה וכו'. ונתחדש שאין ביאורו הימנעות מעשיה בכלל, אלא מלדבר זה, והיינו, שב ואל תעשה.

קושיית רב אשי באזהרת עינוי - אמאי נקט דוקא לשון אל תסור ולא לא תסור

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון לחמר ר' יוחנן שינוח ע"ג מאהו, ובבא אמר בבעי הנחה ע"ג מאהו הוא בדווקא, דר' יוחנן סייבי בשי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא לגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא שאין לו להתחייב רק אם נעשתה

יישוב לשון אל תסור ברב אשי - סור משמעו סטיה מדרך המחויבת שלילת אפשרויות באל

מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקהו, אבל בהא לבבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, לבעי לזרוק לרה"י, ואף לזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקהו (ויש להסתפק לי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

סוגיית מנחות בחוקת תפילין - מחלוקת ר"י ורבנן אי השמר דעשה הוי נמי לאו

ומעתה יבואר גם מה שאמרו במנחות (לו:) לקרא לושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, ולפי ימים ולא לילות, מימים ולא שבת. ואמרו להמניח אחר שקיעת החמה עובר בעשה, וכ"י אמר עובר בלאו. ואמרו לסבר כ"י להשמר לעשה נמי הוי לאו. ולקרב הענין נראה שלא אמר כן אלא בהא, דהא אמרינן השמר לעשה עשה לגבי פסח וכו' בפסיטות, ולא משמע לפליגי בזה. ויאלכו כך לאמנם שמירה שייך בשני אופנים, היינו, זהירות לעשות ושלא לעשות, ולעשה עשה, ולאו לאו. אבל בקרא לושמרת יש לנו לבאר על מה אייתי אמי שמירה, והנה קרא ושמרת את החוקה הזאת, לכ"ע ביאורו פסח, ושמירה האמורה, היינו, לעשות במועדו וכו'. אבל אי נימא לאייתי אתפילין, יש לבאר לשמירה הנ"ל אייתי אחוקה, היינו מה שאין מניחין אלא ביום ולא בלילה, ושמירה האמורה בעשה ושלא תעשה, היינו, השמר לעשות בזמן שחקקתי לעשות, והשמר שלא לעשות בזמן שחקקתי שלא לעשות. ובזה שייך השמר לשלא, היינו, על אוק שלא עשיה. וזה יהיה אלוק משמירת מצוה כמו השמר במצוות עיטו שאין לבאתו אלא בעשה. וכן נראה שאמרו לשם מכוון לשמרם שרי, ובילאוכו כי אין האיסור לעשה או לאו אלא ממצוה, וזה שמכוון לשמרם אין עושה מצוה.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור, בהשמר פן ואל

ויש כאן עירובי גדרים, שביחס למקום החפץ אזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העבירה אזלינן בתר הילוך לשלם, ואי אמר רבה היינו בתוך ד"א לבד, הו"א לדווקא בזה יהיה תלוי אי עמד לפוש או לכתף, כיון דד"א הוא בהכרח ביחס למעשה העבירה, שאין לכף ד"א לגבי מקום החפץ (לעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה אפילו עמד לכתף יהיה חייב. ואי אמר בחוץ לד"א, הו"א לדווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העבירה, והוא ביחס למעשה העבירה, יהיה תלוי באי לפוש או לכתף, אבל תוך ד"א שהוא גדר במקום חפץ, אפילו בלכתף חשיב עמילה ויהיה פטור. ומתרוויהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העבירה, תלוי עמילתו באי לכתף או לפוש, ואף לגבי תחילת המעשה לליחשב עקירתו עקירה, והעבירה שאחריה העבירה, לעקירה זו תלוי באי עמד לכתף או לפוש.

סימן ט

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר

דיון תחומין דאורייתא אליבא דר"ע - אף ר"א מודה לאיסור דאורייתא באי יציאה ממקומו

אלא שעדיין יש לומר דזה שפיר היכא למימר לגבי חיסור יציאה, אבל לחר שילמ לענייו חי שרי להחורי הרי שאנו מודליס שתי מקומות, וכמו בהבלעה המחורה בנתגלגל, ויש־תנה הדין לגבי חזרה. אבל בחי שילמ ברשות אף לחית ליה תחוס, ותחומו מובלע בתחוס מוקדס שלו, אבל אין מקומו מובלע, וזה שאל אבי ממערה, ות"ל רבח לאל למי משום להתס שבת בחוויר מחילות, ובילור זה הוא כך, שהנה אמנס אמרנו שאין אלפיס אלא מרחק ממקומו, ות"כ אין שום גדר מקום לאלפיס הנ"ל כולס יחד, וגס אין משמעות הבאל בין אמה לאמה אלא אחרונה, דבשניהס אינו נחשב רחוק ממקומו, וע"כ מותר להאך אליהס. אבל מי שבבת בחוויר מחילות, הרי עול לפני שמתרחק יש גדר מבדיל בין הליכה בתוך המחילות לחוצה להס, וזה הגדר אינו תלוי במקומו, היינו, מה שיש לו לתפוס. וע"כ יהיה גדר למרחק אלפיס גס בלי שילך, והיינו, מה יש להחשיב כמקום שהליכה בו חשובה התרחקות ומה לא, וזה גדר אלפיס קבועים, וע"כ יש לומר בזה הבלעה. אבל מי שילמ ברשות, אף לחית ליה שני תחומין (שאס יולילוהו נכרים חוץ לתחומו החדש ויכניסוהו לתחוס ביתו אף רבח יודה בזה), כיון שאין שני התחומין קבועים אין הס מובלעים. ואמר ליה אבי ליה שאמרנו מר"ח.

סימן י

אלפיים אמה עגולות ומרובעות

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות

מחלוקת צורת אלפיים אמה ליחיד - עגולות או מרובעות לעומת ריבוע ודאי בתחומי עיר

והיינו, לכמו שאנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, שלא למהר חכ' לבריסס במקום ספק, כך לגבי מה שמהרו חכמים שקניית הסביתה לע"י עירוב תלויה בכניסת שבת דזה נכנס וזה יולא ואינו מועיל לי לא, אין זה אלא בוודאי. וע"כ יהיה לי במה שיהיה העירוב בזה נכנס וזה יולא המסופק, אך לגבי מה לנריך שיהיה העירוב לאוי לסעודה, כגון בתרומה ונטמאת וכו', בזה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדר בזמן קניית עירוב, ואין זה ין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמד אלא על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בדבר עלמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין דעבד האי עירובא, והיינו, דלמאן דס"ל דדעת כ' יוסי הוא מקום לתחומין דרבנן, יהיה הגדר דאין לנו לורך בבירור ודאי לצורך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדר, אלא היתר תחומין אכן לריך בירור ודאי, ולא אמר כ' יוסי דספק עירוב כאר מקום לתחומין דרבנן, אלא מקום עירוב עלמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עלמו דכיון דאית ליה חזקה דמעיקרא וכו', אבל אין גדר מה דאמרינן דלית ליה חזקה רק לעצותו ספק עירוב ולא ודאי, ועכ"פ מועיל לכ' יוסי.

ונראה לי שבאמת ליכא ין דזוויות כלל, אלא היינו טעמא, דכיון שלא נתבאר ין זוויות, והרי אין לומר שתאאר העיר קרחת בזוויותיה היה לנו למדוד הזווית ממקום האמובה ביותר, והיינו, שנמדוד הזווית הקרובה לדרום מקצה דרום לצד מערב, והקרובה למערב מקצה מערב לצד דרום כזה, ומ"כ יהיה כל פאה האמורה כלעוה שיש לה תחתית ישרה, ולאאה פינותיו עגולות. וזה אמרו שאין זה קרוי פיאה, דפיאה משמע שהיא מרובעת. ומ"כ אחר שנרבע פינות פאות אלו נמצא דכלל תחום העיר הרי הוא בריבוע, היינו, שלעותות שאנו מניחים לרוחותיו הרי הם מרובעות ומובלעות רוח ברוח בזוויות העיר. ומ"כ לרבנו שמואל לא נשתנה ין תחום ליחיל מעיר. ולכ"ת נשתנה, לגבי אלא אנו מודיים בפינות מעוגלות, וכללעיל. וגם יאתנה היינו שהוא נאבר לאכסון לאלפים, היינו, לאלפים ושמונה מאות לכל רוח, משא"כ בעיר שאין לה ביוצר אלא לאלפים, ולא נאברת לאכסון אלא בזוויות. ולכ"ת ל"ל למה שאמר שמואל שמהלך לאלפים פסיעות בינוניות, היינו, או שיגרע תחומו מקום חוסר מדידה, או שיש בפסיעה בינונית למה ותרי חומשי (והאחרון הכביל שהרי אמרו לפסיעה הוי בד"ט, ואף אם נאמר דזה לולא מקום רגליו, הרי לא מתרחק בפסיעה אלא שיעור רגל אחת, דרגל שניה עולה

מקור דין הריבוע מפיאות בתורה - מדידה מהמקום המרובה ביותר בריבוע הפאות סביב

והנה אין כוונתנו שהיחס השימוש יבטל את המשמעות המוקלמת שיש למקום וחפץ, היינו, ובין למלס, וכן שמשמעות זו לא תבטל

את המשמעות המוקלמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

סימן יא

יצא ברשות

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד׳ אמות

יציאה ברשות בירושלמי בשתי ערים - חילוק בין הבלעה בתוך תחומו לחזרה מחוץ לתחומו

איתא בירו׳ בדין מי שיצא ברשות לחמרינן כחילו לא יצא להוא לווקא כשתחזור חדש שלו מובלע ל״ח בתוך תחומו המוקדם, ולחר כן לחרו בשם רשב״ל לחפילו יצא מחוץ לתחום יכול לחזור, ולוגמא שהביחו הוא בשתי עריס, ביתו בטבריה ויצא למגדלה. ומשמע מהג״ל שלף קודם שהגיע למקום שיצא חלין ברשות עלמו, כבר קונה בו תחומו לחל״כ מה יש להוסיף לפילו יצא. ול״ב. ובגמ׳ דילן ניחח שלחרו כיון לעקר עקר, והיינו, שהיה לומר שיקנה במקום שלשם. לבל בירו׳ משמע שהיה לומר שיקנה במקום שלשם יצא, ולהא לחמרינן לכיון שלא יצא מתחומו, עכ״פ כחילו לא יצא. והיינו, שהעמידו המשנה שלמקום שיוצא לשם מובלע בתוך תחום ביתו, שלז היה לומר כיון שבבר נכנס לתחום מקום שיצא חלין עקר מתחומו. לבל שם מקום שיצא חלין הינו מובלע בתחומו, לא לריכא שמהיכי תיתי לעוקרו מתחומו, כיון שלין לו עדיין תחום מקום שיצא חלין ולא הגיע חליו. ויש לנו לדון דמי שיצא שמוך לעיר לחרת לי מני לקנות שביתה בעיר, לו דילמא לא קונה חלא במקום העשיה עלמה.

צורה לחרת של מלחכות שבת היא יכירת מבד חדש בבבר, והיינו, שתובלת המלחכה היא לא עשם יכירת דבר חדש כי הבבר לעלמו חשוב גם לפני חלא היא חידוש מבד של דבר קיים, שהיה דבר שנמבא במבד מסויס ובעת הוא במבד לחר, וההתעסקות הוא בדבר לבנות מבדו ולא בעשם יכירת המבד כי המבד, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עלמו, ולדוגמא מלחכת בורר שהרי לפני ולחרי המעשה החוכל נחשב חוכל והפסולת לפסולת חלא שהחוכל נמבא במבד שהוא מעורב וע״י המעשה החוכל מבורר, שהדבר עלמו שהוא חוכל לא השתנה, חלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

דקדוק בירושלמי בד׳ אמות מובלעות - אמאי לא די במקום עמידת רגליו לחזור לתחומו

והבן הנגרך לבתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שלינו ממחזור השבוע, שלינו שייך חלא בקבועתו יתבדך חלו הזמנים, שהוא ית׳ ממליח כל הנמלחים ולינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדם לת השבתות וחלקם בלי יחס לשלר ימים, לבל לין זה שייך ביחס לחדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת לדם לי״י, ולחיתא במדרש לשם שבת מסורה, ולינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם לת השבת.

צורך בהבלעת ד׳ אמות שלמות - הבלעה שלימה כדי שלא יצטרך לברור מאיזה תחום הן

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שלינה ממנו, לך הרי לין מעשה הרוח בזרייתה חלא ע״י שכיוון התבוחה בלופן שהרוח תועיל לזריה ע״י הגבהת

הגדר מתי אמרינן באילו לא יצא - מובלע ד׳ אמות קונה שביתה וחזר לתחומו הראשון

התבוה ופיזורה, וע"כ נחשב שלש מעשה הרוח שלו, שזה גדל מעשה מלאכה. לך בחלש אחר הרי אין לי בכוונתו, ולריך שגם החלש האחר יכוון את מעשהו למלאכה, ומ"כ יש כאן שתי כוונות בכל

אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. ומ"כ החסרון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד לימירת המלאכה (ובפרט לירושלמי לשם בהולאה אינה לחיובי ברוח מסייעתו).

סימן יב

שביתה בישן

א. דעת ריב"ן בישן וחזרה מקביעת שביתה

דעת ריב"ן בישן כחומרא - השוואה לגר שטבל משהאיר המזרח ודין חזרה מבירור שביתה

הנה בדעת ריב"ן בישן למדנו בירו' לטעמא דכיון שלא היה לו לקנות מבעוד יום לולי יכול לבטל לו שביתתו עתה, ולמדנו להוא כישן, ולי הלכה כריב"ן, הכא ה"נ, ואין יכול לקנות שביתה עתה. ולחל כן למדנו למי שבירר מבעוד יום יכול לחזור מבעוד יום ומי שבירר משחשיכה יכול לחזור משחשיכה, ונסתפקו במי שבירר מבעוד יום, לי יכול לחזור משחשיכה, והיינו, לא שיכול לבדר עתה למקום לחר, אלא רק לבטל שביתה שקנה, ויהיה כמי שישן, וש לו אלפים לכל רוח. ולמדנו למה שאמר ר"י שאם בירר לינו יכול לחזור בו, ההוא לווקא לגבי ד"ח למות ולא לגבי מקום שביתה. ומשמע לפליג ירו' לגמרא לילן.

לכיון שאם היה עד היה לריך לקנות שביתה, כשהוא ישן לינו יכול לקנות שביתה, והיינו, למה שאמר ריב"ן הוא חומרא, שלולי ריב"ן היה לומר לכיון שישן ולא קנה שביתה ש לו לקנות עתה היכן שילכה, ואף אחר שחשיכה. ולמר ריב"ן לכיון שאם היה עד היה לו לקנות שביתה ולהחליט היכן שביתתו, גם כשהוא ישן הוי כעד שלא בירר, ולין לו אלא אלפים לכל רוח. וכן אמר ר"י שאם היה עד ולא קנה שביתה לין לו אלא אלפים אמה לכל רוח, והיינו, לזה לעומת מי שאמר שביתתי במקום פלוני או בעיר שבתוך אלפים ליליה, ונסתפקו התם בגר שטבל משהאיר המזרח, והיינו, שיש

סימן יג

תקנה לי שביתה בקרפף

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר

ספק בקרפף לר"ע בירושלמי - תלייה במחלוקת ר"מ ור' יהודה בעיקר עירוב בפת או ברגל

והמשל זה כמו מה שמלמנו לכלי מלרף שני עיסות לענין חלה, ואין גדל בעיסה אחת יותר מן השניה, שהשיעור הוא לירוף שניהם, ואין סיבת לירופם מחמת עלמם, אלא הוא מעשה לכלי בכל עיסה ועיסה שהיא בתוכו שהיא במקום שהוא חלק ממקום כולל, וכיון שהני עיסות אלו בתותו מקום הנ"ל, יש להם להלטרף, וגדל היות העיסה האחת בכלי (ובלי גדל הלירוף), הוא כמו המשמעות הרלשונה, והמשמעות השניה, היא כלוגמת מה לכתב רש"י בדעת ר"ש בשביתת כלים, דגאלים הנמלאים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ואף שאין בהיותם בו שינוי במה שהגאלים מגמרים הכלים, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שאלו היו (ובבר זה מובן יותר במיס, וכלכתב רש"י לאין נחיס אלא בבבר שיש לו תוך (וזהו גדל ביחס לבבר לבבר, ואין בעל התוך אלא כלי), אבל מלמנו גדל זה בכל ענין, כהא לכלי שרת מקבלים וכו').

ונמצאם כולם בתרבע רשויות של שבת, שהר"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), והר"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור לאינו מקום וממילא אין שייך בו יעור (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ליניהם, שאין טלטול תרבע לחות הוא ענין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ז' לחות שסביבו, ובאחילות המקום, היינו, שבשהמקום אחיל, אף אם יהיו שני מקומות לחפץ בדשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל בהר"ר ובכרמלית שאינם מקום אחיל, ואף יאסר בהר"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ואף נכנס אל מקום.

יסוד גדרי שביתה בעיר לעירוב - עיר נחשבת אחת מצד עצמה כמליאה מים וטיט

ותראה שאף גם זאת אין גדרם אלא משום חיסור מעשה ההולאה, שהשיעורו במה שהוא מלאכת לבריס אלו, ובמלאכת הולאה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדל המעשה האסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמלא בדשות אחת יותר חשוב מהיותו בדשות שניה, והשיעור הזה נוגע לדשות אינה נובעת מגדל מתאדם שבאפץ, אלא מהשיעורים שיש למעשה זה בעלמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדל האיסור הוא משום המעשה ולא התולאה, אבל תמלאתו מבואר במלאכת הולאה ביותר).

עירוב במקום מוקף מחיצות בקרפף - אין המקום חלוק משאר מקומות ואין צריך לדיורין

סימן יד

עיר

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה

שיטת רש"י בערים שאינן גמורות - אין מודדים מחומתן אלא מפתח ביתו אף אם דר

וכשנמצא לומר יש להבחין כי יניס המחוברים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולכה למלס, היינו, שייכות למלס למקום חפץ. וכמו מה ללא תשיב מוליא ידו כהולכה, הוא מקום ללא נייח, או מקום לגרירה בתר גופו לעומת מוליא כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולכה בשלושה חלקים. המלס, המקום והחפץ.

תמיהה מאיסור עיר חריבה ברש"י - בעיר חריבה לא נחלקו אלא בנותן עירובו

וזה לכאורה תמוה שהרי לא נחלקו בעיר חריבה לחכ' דר"ע ללא בנותן עירובו ולא בשבת, וכתב רש"י לעיר חריבה היא לה מחיצות, ושבת בלוויר מחיצות, וע"כ נתשב לו כל המקום כל"ת, ואם הוא כך בעיר חריבה כ"ש בעיר כשבת, ובבעיתא תשמישה, ויושבי לריפין, ללא גרע משבת בלויר מחיצות (ובכלל יש להקשות דבגמרא משמע שלא נו בעיר כשבת ללא לענייו אם מודלים לה מיתר לחבל לענין עיר עלמה, הרי למרו לחתי דרך בתים, ומשמע שאם יצא מהעיר דרך בתים מרחקי הקשת מונה מרחק הקשת. וכן למרו בירו' מחרבעת חלפים הנ"ל לטעמא משום שהרי אם מונה סנדלו בחמצע יתר יכול לבוא מכאן ויכול לבוא מכאן, ואיך שלא יהיה מונין לו מחומת העיר, ולא נאריכה אלא לרבע העיר שיוכל ללכת יותר מחלפים מחומת רחק הקשת ולחוץ. וכן לעת תוס'

שבת באוויר מחיצות אינו בעיר - חילוק בין שובת ברחוב לשובת בביתו בתוך העיר

שהקשו בענין גדל וחמתן למה שכתב רש"י שאלו יכולין להלך ולאו לא, וכיון שאין מיירינן שהמולד מחומת כל אחת כלתה סוף שניה בתחומו או לא, ושווין הן בזה (להא לא נחתו לתירוץ לעיר קטנה ועיר גדולה עליין), נתקשו ל"כ איך יתכן שאלו יכלו ואלו לא, וע' שם שביארו בלופן אחר (ואי תימא לעליין יקשה לתירולס, להיינו, עיר קטנה עיר גדולה, ונראה למשום כך הוסיפו ואפשר, אבל משמע לאף בלא מש"כ בואפשר, אפשר. ול"ל להיינו תרי גוונא לעיר קטנה עיר גדולה (ושו"ר שיש לומר לאיירי לאף לבני קשת כלתה באמצע העיר, ואיירי אחלק שנאמצע בתחומס, ואין זה עיר גדולה עיר קטנה)).

ונראה לי להיינו טעמא לאכן לגבי דין שבת בלוויר מחיצות לא בעינן לדין עיר, אלא שאין דין שבת בלוויר מחיצות אלא כמי שבשת בראובה של עיר, שאז יש לומר שכל העיר חשובה לו כל"ת, אבל כמי שבשת בבית, כיון שבשת בלוויר מחיצות הבית, כבר אין למחיצות חיצוניות להועילו להחשיב כל העיר כל"ת, אלא בשם יחשב הבית עצמו אלק מכלל העיר, ובזה יהיה גדל יושבי לריפין ויושבת בנחל. ובאמת שלשון לוויר מחיצות כך משמע, להאי ליענא אשכחן גם כן לגבי קנית גט אחרה, ולא חשיב לקנות אלא בהגיע

לחוויר מחיצות, היינו לחוויר שבין מחיצות, ולא לחוויר שמעליהם, ומקום לבעיני לחלר מקתמרת, ולחוויר שבין מחיצות יש לומר שהוא מקתמר, מקמ"כ בלחוויר חלר סתם. ואם למדו שאם מחיצות חלר חילונה של בעל עולפות כיון שמחיצות אלו מקמרים גם את חלרה, חקיבי להגדיל גם לחוויר לחלר פנימית שלה מקתמר, מקום שמחיצות חלר חילונה מקמרות גם הפנימית, ולף שאין מקם רחיה לבבר, זכר לבבר יש, ללף אם י"ל לכיון שאין נחקב כל המקום לבילית כל"ת אלא במה שקבת בלחוויר מחיצות, למרינן בזה מחיצות להחמיר, והקובת במחיצות ביתו אין נחקב שקובת בכל העיר, שתעשה לו ל"ת, והוי כסלוקי מחילתא.

שאין עיר נחשבת בלא מחיצות - מחיצות הוכחה מדין עיבור העיר שאינו קיים בלא חומה

ודחו דלא למי כי במעביר מתחילת ד' לסוף ד', למנס לההוא גברא חקוב במקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, מקמ"כ בסטיו דלכ"ע הוי מקום פטור, ובילוקו, שאכן יש להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, אבל עדיין יש לומר שזה אינו אלא כמה שהוא תלוי במעשה שלו, וכמו במעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ לד' ופטור תוך ד' הוא מקום שנטלו מתחילת ד' אלו, ואין חייב אלא בהעברת ד"ת שלימות, אבל אם יטלהו חוץ לד' ויניחהו כאן בהשלמת ד' היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא ביחס למעשה העברה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, אבל במוניח לכך סטיו שאין רה"י ורה"ר ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות הסטיו מקום פטור ביחס למעשה שלו אלא לכ"ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו כהעברה מרה"י לרה"ר הרי מיפסקא רשותא.

גדר עיר ללא חומה מקפת - כל דיור מודד מפתח ביתו בתוך ע' אמה ושיריים

וביתר ביאור ש"ל דולאי עיר בלא מחיצות לא חשיב כל"ת, ואפילו אי הוה בתוך ע' אמה ובקריים, אין זה נחשב כדבר אחר, וכל אחד מפתח ביתו הוא מודד, שקבת בלוויר מחיצותיו, ומחיצות בלא עיר, היינו, ליורין, אי שבת בלוויר המחיצות כולי עלמא מודו להוו ליה כל"ת, ולא גרע מביתו (ונחלקו בנותן עירובו, לר"ע שבר אלא הוו כל"ת, ובלעת חכ' נחלקו אי בעינן לליורין), ובמקום המוקף שני היקפי מחיצות לא חשיב שבת אלא בלוויר מחיצות ששבת בו, אם בפנימי כפנימי, ואפילו ברוף, ואי בחילוני כחילוני, ואם הוא עיר, היינו, בתים רבים שמקיף אותם היקף אחד כחומה, חקובה יקיבת הבתים כיקיבת העיר, וכאילו שבתו בלוויר מחיצות היקף החילוני. וזה יהיה תלוי בחשיבות יקיבתם, היינו, שיקיבת ליורין שם כל אחד אם היא קבועה, הרי שיש בקביעות יקיבתה להגדיל גם מה שחוצה לה כמקום שימוש שלה, וכיון ששימוש חוץ הוא מעורב, והוי כשימוש אחד לכולם אחד, ויש לו להחשיב גם שימוש לבית ואפילו שיש ביניהם מחיצות (וכש"כ כי היה לכולם רב ואלא יכלו לשבת יחדיו, והרי לשבת הוא בבית כמו שכתוב ערים לשבת, ולכוש הוא בחוץ כמו שכתוב ומגרש לבהמתם, והיינו, שכל עוד שימושם לחוץ לבית היה מועט היה שייך שיהיו בתיהם קרובים לשבת יחדיו, אבל אחר שלכולם רב וצריכים למקום רחב סביבות בתיהם, יש להם להרחיק בתיהם, והיינו, לא יכלו לשבת יחדיו, שבימוש משותף שהיה להם חוץ לבתיהם יש לו להגדיל את יקיבת בתיהם שבת יחדיו). ואמנם כל עוד אין המקום מוקף אין הוא נחשב אחד, שאין שימושם רשוי להגדיל רק שימוש המנשים, ולא המקום כמשמע, אבל אם יהיה מחילה המקיפה את כולם, נחשב כל המקום כמקום ליורין אחד, גם הרחוב וגם הבתים, והדר בבית הרי יקיבתו בכל העיר, וגם הקובת בהם שבת אחת יחשב שקובת בכל העיר.

הקושי מיושבי צריפין ומערה לר"ע - חילוק בין דיורין ממש למחיצה מקפת מבעוד יום

ובאמת בלא לעת רש"י הנ"ל שאין עיר בלא חומה, קשה לפרנס שקו"ט לחכ' ור"ע, שמהלך הלבריס הוא שאמרו הנותן עירוב בעיר מהלך את כולה, והוא שאלם ממערה, ואם אין חייבין בעיר, ואפילו בלא מחיצות, והיינו, שיש חשיבות ביקיבת עיר ובדחובה מקום ליורין לאיזה בה, מה ענין מערה אצל זה, ומהו שהשיבו לו דאי איזה בה ליורין אף אי חשובה כל"ת, וזה אינו מן הענין, שהרי לעתם באיזה בה ליורין, היינו, עיר, לא

זה כולל גם לי התחקדות במקום שבו עובר החפץ לאחר את מקום עקירתו והנחתו. לך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות הקיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לדון, שהרי כמו שהתורה לא חסרה אלא הולאה מרה"י לרבים, למרות שהולאה מרה"י לרה"י גם היא הולאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שביחס למקום פטור בחמצע מעשה ההולאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדל בהנחה, ומ"כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ומ"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ואמנם לף זה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההולאה (שכמו שכתבנו מחמעותו הבסיסית אלא מחמת איסור מלאכה היתה כוללת שיעור ועקירה והנחה) התחל לא הפסיק ביחס לחפץ זה לף שנתמעט משיעורו, ומ"כ יש למעשה לחבל את העקירה, וההנחה לחר שעמד על שיעורו. אלא שיש לדון שהרי לא נחסרה הולאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לדון שחפץ שיצא מכלל איסור הולאה בשבת, יקרא שנלחה כבר מאיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה לאסור.

ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר

שייכות בעיות הגמרא בתחומין - ספק אי ד' אמות משום תחום במקום שאין ב"ש

ובביאור חילוק מלאכת הולאה משאר מלאכות נראה, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולאה חשובה, ומשעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה.

מחלוקת בגדר מקום ישיבה הנצרך - אי בעינן דיורין ממש או די בראוי לדיורין

ובביאור הלבושי בהקדם גדר חלל דרשות, והיינו, דכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לאחם מקום, כמה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עול יותר ביחס לאחם שימוש קבוע), והנה אם מקום שאין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ומ"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ומ"כ ביחס למושגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יולרת קביעות שימוש לאוויר שעיקה, וע"כ כשנלה להגדיר רשות לף שאין צורך לשימוש כל שהוא לווקף בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

ביאור גדר ישיבת עיר ברש"י - ישיבת בתי העיר כישיבה אחת המשפיעה בעיבור העיר

וזה שכתב שם יעקב מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה אלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היש ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה אלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר ברא אלוק לעשות, שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה וביובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן אדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של בין אדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדר זה לא הוזכר קודש אלא לה'.

כמאן דמליא ורשות היחיד עולה - יסוד המשותף בגדר מקום סעודה ודירה לקניית עירוב

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעשה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל

מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה החיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עינוי ביוה"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד, לענין קיום עינוי וביטול להגפן אשר לא תעונה), וא"כ הרי שבשם המלאכה נעשתה לף שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העושה מלאתה כעושה לישור. ולף שהוא יהיה רק סיבה אחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה ובזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדל החיסור האמור בקרא לגא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

וע"כ יהיה גדל המעשה ביחס למקום מסויס, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעשם קיום החפץ במקום לינו מעשה להמוליא, ולף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדל למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', לאין זה גדל בחולאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

גדר השובת בעיבורה של עיר - השוואה למתכוון לקנות ד' אמות בתוך בית סעודה

סימן טו

עירוב תחומין

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוגי

מחלוקת ר"י ור"מ בעיקר עירוב - שיטות רב נחמן ורב חסדא בפת וברגל בעשיר

והנה מלאנו בהא דיליפינן לקבת ממקכן כמה גדרים. התחל, הוא בגדל קס מלחכה התמור בקבת, דילף ממלחכה הנתמרת במקכן, ובזה כלול כל מה לחקיב קס מלחכה (ויש בזה קלוקה חלקים. התחל, בדברים התמורים בפרקת תרומה, הוא מלחכה קעקו העס, ונקרלת מלחכה לכתיב לל יעקו עול מלחכה, ובזה כלול סילורל לסממנין ולמר ולעור והמוליל. והתני, במעקה רוקס וחרס וכו' קעקו כל חכס לכ, ובזה כלול סילורל לבגד וקרקיס וכליס. והתליקי, במה קעקה מקה בבניית המקכן כלכתיב ויכל לת המלחכה, ובזה כלול בונה וסותר), לבל פרטי מלחכות ללו לל נכתבו בתורה בפירוק כולס (קלף שנתמר על תרומת תכלת וקס וכו' מלחכה, והיינו, למר לבוע לל נתפרקו כל המלחכות המביחות לזה כזורע וגוזז וכו').

שלושת חלקי מעשה עירוב תחומין - הכנת המקום, קביעת שביתה, וקניית תחום, וזמניהם השונים

ובזה יהיה גדר התיסור ע"פ מה שיתבד מעקה התלס (והיינו שתין שיעור גרוגרת לקבת כקוה פרוטה לגזל לקוה פרוטה תין זה מקום שתין בפחות מזה תשיבות מעקה גזל, ללל מקום שתין נתבד תוללה לחסרון קוה פרוטה כתוללה תקובה, לבל גרוגרת לקבת תין זה מקום תשיבות התוללה, ללל מקום תשיבות המעקה שתין מעקה בפחות מזה תקוב כמעקה, ומקום תשיבות מעקה כללית, היינו, שתין לתס העובה מעקה בפחות מזה תקוב בעובה לתס מקום שתין זה מלחכה ולס מקום שתין זה מלחכה שיש עמה מחבבה)), ובבבת כיון שנתחייבנו בלל לעקות מלחכה הרי שגם גדר העקיה כלבר לחד הוא ביחס לעקיית מלחכה, וכיון לעקיית מלחכה היא עקייה למחבבה בלל יפחת תשיבותה במה שהיא נעויה מכמה שלבים גם לל יהיה חסרון בעקייתה בשני מעשים במה שתין הוא חסרון בשס מלחכה.

שביתתי במקומי במקום שאינו מסוים - ספק במי שחזר לעירו מבעוד יום אי קנה

והנה כבר חילקנו לעיל לת מעקה העירוב לשלושה. התחל. הכנת המקום שיהיה ראוי לקנות בו שביתה, וזה ע"י שיהיה במקום פת לו רגל לו מכיר לילן וכו', וזה מבעוד יום (ולגבי פת עיין בהערה לקמן מיזה חלק חל בזמן זה, ובמכיר לילן לו גדל הוא בהכרתו לת המקום, ובהיותו מסוים, וברגל הוא מה שיש להסתפק לס יש בהיותו במקום ולמירתו להכין המקום). והתני, קביעת לו קניית שביתה (ולשון קנייה שביתה לין הכוונה שהוא קונה ליזה דבר, כי לין הוא קונה מקומו לו ליזה דבר, ללל גדר קניה כלן הוא שנקבע מקומו לכל השבת. ושם קניה הוא לגבי הזמן, היינו, שזמן מועט קובע לכל השבת, כמו שמעקה קנין שהוא הורלת בעלות בזמן הקנין פועל בעיקר החפץ), היינו, שמקום שקבע יהיה מקום שביתתו לכל השבת (וגם בזה לי עירב

בפת בעינן שיהיה הפת קיים בזמן קנית שביתה. שיש בפת שני גדרים, האחד, הוא מה שנחשב המקום לקנות בו עירוב משום סעודה לאיזה דיה להוה כבית, וזה תשיבות במקום עצמו, וזה הגדר הוא מבעוד יום, והוא בחלק הרחשון האמור, פת החשובה להחשיב מקום, היא הסעודה הרלויה מבעוד יום, ונחלקו ב"ש וב"ה לי בעינן שתהיה רלויה לו או לפילו לאחרים. והשני, הוא שיש בפת גדר עירוב בעצמה, היינו, שיקרא שם על הפת שהיא עירוב, וקריאת שם זה הוא משום שאין הוא קונה בה שביתה, היינו, שאין נקנית שביתתו במקום הפת, אלא קביעת המקום היא נפרעת, והפת רק מחשיבה את כוונתו לקנות שביתה לכל השבת, וזה ע"י שקורא עליה שם עירוב, היינו, שהיא סעודת שבת שלו, ועליה סומך. וזה נעשה בבין השמשות, ופת החשובה לכוונתו היא במלי למיסקליה ולמיכל ליה הוא עצמו, ואין לריך שתהיה רלויה לאכילתו בפועל, אלא אפילו לי מלי למיעבד שתהיה רלויה ע"י איזה מעשה המותר בזמן זה, היינו, בין השמשות, כגר רלויה להחשיב כוונתו), וזמן קנייה זו הוא בבין השמשות בסוף יום או תחילתו. והשלישי, קנית תחום סביב מקום שביתה שקנה (ואין קנייה זו תלויה בכוונתו, אלא שאחר שקנה וקבע שביתתו ע"י לבירים האמורים לעיל יש לו אלפים אמה לכל רוח, כי אלפים אמה נמדדים ממקום שביתתו. ונחלקו בזה, ובאפלי הפקר אם קונים אלפים), וזמן קנייה תחום זה הוא בשבת עלמה, שהוא גדר באיסור יגיאה אחוץ לתחום שאינו אלא בשבת.

אומר שביתתי במקום פלוני בעני - צורך שיובל להגיע לשם עד זמן קניית עירוב

וזה ביאור מה שחלקו רבנן ור"ש בינא לדבר הרשות, והיינו, דסברי רבנן שמה שיש ליושא חוץ לתחום אדבע אמות, אין זה משום שיש לתת לו תחום אדש, אלא משום דהיושא הריהו כמי שנמצא בסוף התחום, שאין ליכך אפילו אמה, ומה שאנו אומרים שיש לו אדבע אמות, הרי זה משום מקום אקני, ומשום שאין להחשיב תשובה בו להילוך, ו"כ ממ"נ אי קני האי אדבע הרי הפסיד את תחומו, ואי לא קני הרי שאין לו לשוז כאלא נימא. אבל ר"ש סבר דהילוך אדבע אמות הנ"ל אינו לריך לקניה, דם"ל שהילוך בפחות מד"ח אינו נחשב הילוך, וכיון שכן היה לו ללכת, אלא דבינינהו הרי יש לו לקנות ד"ח כמו שיש לו ד"ח בתחום עצמו לענין טלטול ועול, וכיון שקנה הרי זה מקומו, ואין לו עול מקום לתחום, אלא לכאו דהאי אדבע לאית בתוך התחום לא מפקי ממקום תחום, דהשיבא מקום תחומו יותר, כך לגבי יושא לתחום שאין להחשיב אדבע אמות הללו לגבי מקומו, אלא זה יש לומר שזה רק כאופן לד"ח אלו שייכות עם מקום התחום, והיינו, דהבלעתם, אבל אי לאו אין להם להתבטל מחמת זה.

סימן טז

שם עירוב תחומין

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו

יסוד לשון עירוב כערבות בחוב - חיבור בין מצב קודם לחדש בחסרון שייכות ישירה

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ'. ויהיה בזה בירור לפקיטות העמדת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה דלא קמיפלגי מהא דר"ע דק דלא בעי הנחה מעגמ"ד, והיינו, דלמנם לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים בתוכו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הוצאה מצות לרשות כיון שאין זה מעשה במקום חפץ סתם, אלא מעשה הוצאה או הכנסה שיש להם משמעות כיון, ומשמעות עזיבה והנעה, וודאי יהיה תשיבות יתר בזה בהנעתו מאשר בעזיבתו לגבי המעשה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון דלא קמיפלגי מר"ע לתשיב כנ"ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דדוקא לגבי הנחה ס"ל לר"ע דלא בעי, משום שגדר ההנחה עגמ"ד לגבי המעשה היא בתשיבות ההנעה, וס"ל דיש תשיבות כמה שהגיע מ"מ שסו"ס הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ"ד שהיא תשיבות מוקדמת ביחס למעשה, יש לומר דאף לר"ע בעינן לה למעשה תשוב במקום החפץ.

משמעות העירוב לגדרי תחומין בשבת - שלושה מרכיבים האדם, מקום שביתתו, והתחום הנמשך הימנו

ולפי האמור יבואר דר' יוחנן לא חייבי אלא כמה לתשיב הוצאה להתשיב המעשה כבעל הוצאה מסורה, ואין כמה שיתשיך החפץ לעוד רשות חסרון בהיותו ברשות, למעבר ברשות גם תשוב כהוצאה תשובה, ומה שינוח ברשות השניה מתשיב העברה ברשות כהוצאה קיימת, משא"כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד"א הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד"א להתשיב היותו חוץ לד"א כחלק מהוצאה לתוך ד"א, אבל רצא לחייבי למעשה הנחה, אין זה גדר הוצאה להמעשה, אלא גדר המעשה עצמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח ברשות לחרת מועיל, להנחה היא ביחס למקום.

חילוק רש"י בתחת האילן לעיקרו - היתר הליבה למקום מול קניית שביתה במקום ממש

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שזה שישמרו שאר ישראל את השבת עשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מבריית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאלא שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאלא (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות אותו כעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האלא לשימוש שונה.

עירובי חצירות

תוכן עניינים מפורט

איסור חצרות ..... תעז

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל ..... תעז

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר ..... תעט

תקנת עירוב ..... תפג

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים ..... תפג

תורת עירוב ..... תפה

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים ..... תפה

ביטול רשות ..... תפז

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י ..... תפז

ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות ..... תצ

ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת ..... תצד

ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן ..... תצז

ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו ..... תק

ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו ..... תקג

ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי ..... תקו

שבת הואיל והותרה הותרה ..... תקט

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב ..... תקט

ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה ..... תקיב

ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר ..... תקטז

ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית ..... תקיט

ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות ..... תקכב

ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום ..... תקכד

עיר של רבים ..... תקכח
א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה ..... תקכח
ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור ..... תקלא
ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות ..... תקלו
כל שהותר למקצת שבת ..... תקלט
א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת ..... תקלט
* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים ..... תקמ
א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים ..... תקמ
שכירות ..... תקמא
א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה ..... תקמא
ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות ..... תקמג
יש גזל בשבת ..... תקמה
א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות ..... תקמה
ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע ..... תקמו
ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות ..... תקמח
בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר ..... תקנא
א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים ..... תקנא
ב. דעת רש"י ..... תקנב
ג. דעת הרשב"א וטוש"ע ..... תקנג
ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו ..... תקנד
ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם ..... תקנד
סיכום המקרים הנדונים והאפשריים ..... תקנו

סימן א

איסור חצרות

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל

הקדמה לביאור גדר בית וחצר - אמאי תיאסר חצר משותפת שאין בתים פרוצים לתוכה

(ואמנם כן י״ל לקמ״ר דס״ל חילוק לפתוח לכרמלית לף לגבי היתר קורה).

לבוד – הל״מ. והוא לין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש לורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיצנו חיבור הנלרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כחילו לא קיים.

וא״כ פטור לבזה עוקר וזה מניח לין הוא פטור לחלי מעשה כגדר בעשם המלאכה שלא נעשית ע״י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבא מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מדין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה ברשות, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה ברשות תבוא אחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה ברשות גמור, וע״כ לא הזכיר את כל אחד בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שלבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מלבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס ללכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

דברי רש״י בגדר הוצאה מרשות - קושיא מכופין על מדת סדום בכלי בית בחצר

אבל לבר זה ל״ב שאמנם יש להבין גדר חפלא לאיסורא ביחס לבר הקיים לפני שיעשה האיסור, וכאלב ולם שהם לבר לאור וקיים לף בלא לאילתם, אבל קשה איך יהיה מלאכה הנעשית ע״י מעשה, חשובה חפלא לאיסורא קודם המעשה

אלא ולאי לאין לין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע״כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט׳ חשיב רה״ר, אין זה מקום שזה נחשב רה״ר בעלמו, להא ליתא ליה גדרי מקום לרה״ר לטז׳ אמה וכו׳, אלא, להמקום הוא בגדר מוקלם לרשות, ומה שעמוד ט׳ חשיב רה״ר אין זה מקום שמקומו לעלמו חשיב רשות, וגם אין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא

יישוב הקושיא בכלי בית בחצר - שליטת הבית על החצר ע״י דריסת הרגל והמשכת דירתו

לרה"ר מחמת קרקע לחודש, יש לחוש לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"ר.

ובזה יבואר ליישב דגמ' לעירובין מרגילה, דלפי שלא הועיל העירוב לענין ההיתר, וממילא אין לה להשתמש בהוצאה בחצר הפנימית, הועיל לעניין הרגל.

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך יהיה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כגיהה וחכילה והנאה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו גם ביחס לשמחת החלם.

שיעור ט"ז לחמה הנוגע לרוחב רה"ר, (ולאורכו בפלטיה) הוא לין הגלמל משיעור רוחב הדרך שמימשה את עגלות קרקי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור גם שהוא שיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסוים אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרקים היה על העגלות, והם עברו בדרך. ואף שמצאנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שאנו מוצאים בן לוי שהיה עמהם נלמד שאף הוא שיעור בשימוש החלם במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של מרבע לחמה נאמר, שמשיעור מרבע לחמה הוא שיעור לוכך, כי הוא נוגע לשימוש לחד. לך שיעור רה"ר הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמדל בשיעור רוחב. והיינו, כי שיעור לוכך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. לך רה"ר אין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שאינו שיעור של התחלה וסוף, אלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן מצאנו שיעור ט"ז לחמה ביחס להתפשטות קילוח ירק בכרס). (ובמק"א כתב' לחולי יש בזה גדר של מרבע פעמים מרבע לחמה).

המשך ביאור גדר שימוש בחצר - הגדרת שימוש הבית בחצר כהשתמשות חלוקה של שתי רשויות

והביאור בזה, שאמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ילו לו הוצאתה נחשבת עקירה ממקום שנמצאת מקום אלא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שווה ברה"ר והיחיל, וכמו לחזינן מלין העברה. לך ביחס להגדרת ילו במקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו לין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך ברה"י הוא ביחס להנחה כנ"ל, ועם בזה ובזה סיבה לומר לילו גרירה בתר גופו, ברה"י משום מקום, וברה"ר משום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקם ולי"ה נבארם).

ואי"כ יהיה על קרקע זו שני גדרי שימוש, בשימוש קרקע לעצמה שהוא שימוש לחיל, ושימוש הבתים שהוא שימוש נפרל. וע"כ מי שיוסיף שימוש לבתים הרי הוא כמי שמוסיף שותפים, ובשימוש לתוספת זו הוא ככל משתמש אלא ברשות. ובכל קניין חפץ יש שני גדרים, האחד, קניין ממוני בעצמו של חפץ, והשני, בגדרו הכולל סך כל שימושיו, ובחפץ שאינו משותף, בעל הקניין הוא גם מוצא השימוש. ושימוש בחפץ ע"י מי שאינו בעל הקניין, הוא שימוש אלא ברשות. לך בחפץ משותף לף שלגבי הקניין הממוני יש לכל אחד חלק שהוא שלו לבד, בגדרו השימושי הוא חשוב משמש לשימוש מסויים. והמשתמש אלא בשימוש זה, חשוב משתמש אלא ברשות, ולף שיהיה בעל קניין בחפץ.

המעשה להבדיל מן המלאות יגדיל חלקי מלאות כאחד מה שלא ניתן לומר ביחס למלאות להיינו שאני לברים במלאות המשפיעים אחד על השני לא יוגדרו במלאות כמוצג אחד ולכוגמת שלבר מונח בתוך כלי ונחשיב את מונחות הלבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלאותית גרילא כי אם נגדיר את הלבר כמלאות נפרלת נאמר ביחס לבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל לבר לף לא

דימוי שימוש חצר לחצר השותפין - חילוק בין שימוש הקרקע לשימוש הבתים המוסיף שותפין

יהיה בזה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדלת המעשה יתלחלו חלקי המלילות ויוגדלו משמעויות הקפעה בדברים.

גדר שימוש דיורין דבית בחצר - דריסת רגל במקומה ודירת נכרי דלאו שמיה דירה

ברש"י כתב לחייבי בגג גבוה י' ומוקף בחלר מלבד לד לחל שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי קרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות המסוכה לחברתה בתוך י', הרי שרשות שליש המסוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות המסוכות, והשימוש של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא לווקא כלי בית או לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עצמו מותר לטלטל, וכן מותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"כ מגלה דעתו שמסלק לכח רה"ר מהגג, ונוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שאז כוחו בגג לא מן הרשות שבמסוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולא מרעי כתב, שהוא יין כללי שלא הוי דבר קבוע הרשוי לסלק בו כח רה"ר. ובדחייית רב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלא

וכיון שמשמעות לונם ורצון מתייחסים לקיום מלילות יתכן שיעשה חלם מעשה ברצון למעשה לך לא יחשב כך ביחס לתוצלה, וכן ביחס למי עשיית דבר שכיון שהחונם מתייחס למלילות לא יהיה החונם כמי שעשה, לך ביחס למלילות שנעשה שלא עשה, שייך שיהיה חונם עליו, ונפרט.

ולפי החמור יבואר דר' יוחנן לא חייבי חלא במה לחשיב תוצלה להחשיב המעשה כבעל תוצלה לסורה, ואין במה שימשיך החפץ לעור רשות חסרון בהיותו ברשות, למעבר ברשות גם חשוב כהוצלה חשובה, ומה שינוח ברשות השניה מחשיב העברה ברשות כתוצלה קיימת, משא"כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד"ח הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד"ח להחשיב היותו חוץ לד"ח כחלק מתוצלה לתוך ד"ח, לבל רבא לחייבי למעשה הנחה, אין זה גדר תוצלה להמעשה, אלא גדר המעשה עלמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח ברשות אחרת מועיל, דהנחה היא ביחס למקום.

חילוק דריסת רגל דאחצר מדרמבוי - יסוד שהמבוי לאחצר כאחצר לבתים ודי בשיתוף

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר

והנה ברשב"י (ל"ה רב יוסף) ביאר טעם מה שאף לר"י דס"ל לעיל לבטפח סגי הכא בעי ד"ט, וז"ל להתם לאיתיה לדופן ולמעוטי קאתי בהיכי בעלמא סגי הכא להשתא הוא למשוי ליה דופן וכו' בעינן לאיתחזי האי דופן לשיעור הכשר לורך מבוי שלם. ע"כ. ומבואר דבטפי מעשיים אף לפסלינן מטעמא דהיכי לו פתח, אין גדר הפסול דקורה למעלה מכ' לחשיבא כאין קורה, וכיון דהאי חילוק בעינן אף לאבני ואף לאוקימתא דמ"ד ד"ט ס"ל קורה משום מחילה, בהכרח שיש משמעות בהיות קורה לאבני אף באופן שאינה פועלת סתימה, ומשמעות זו אינה בפחות מי', ומשמעות זו קולמת לסתימתה, והיינו, כלפעיל לשכשורה להיות חוד הקורה יורד וסותם

גדר תקנת שלמה ברש"י וברמב"ם - חילוק מבואות מרשות הרבים מול דימוי החצר לרשות הרבים

לא בעינן אלא שתהא ראויה לד"ט, ומהא דלא מהניא משמע דהיות הקורה השובה להיות חולה יורד וסותם במקומה (היינו, לד"ט), תליא בהיות הקורה השובה כאופן, וזה בהיותה ראויה לשיעור הכשר אורך מבוי שלם. וע"ב גדר זה.

קושיות בגדר הדבר האוסר בחצירות - שיתוף במבוי ומשמעות רגל האסורה והמותרת במקומה

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש אדם, ומשמעות זו תוצג רק על דבר שקייס כמוצג מלילותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המלילות הנ"ל תגדיר האם הוא קייס כבר שימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר שימוש קייס כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפלים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר שימוש שכן הוא מאפשר

קיום לדברים וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום גר שימוש.

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שצריך הוא בשימוש וכלונמא שיחשוב האדם שצריך הוא באכילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בזיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם צריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולינ מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח להת ולאי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הוליאו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו צ"ב.

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלאנו שנפרדו זיניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב האוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, ורשות היחיד נאמר שהאוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

ביאור גדר ויתור בדריסת הרגל - יסודו מדין נדרים במוכר במידה דלא קפדי אינשי

אין השיבות למחילה למקום להיקרא מחילה, אלא ס"כ היא עשויה למקום שיש בו ד' טפחים. זין זה מתייחם למקרים בו תהיה למחילה השפעה נוספת מלבד המקום המסויים הנ"ל.

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' אמרו לבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי בתב רש"י (ד: ד"ה שדי וה. ד"ה כמאן) דכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן אפ' בתוך ג' אמרו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא נקט לשון לוויר שאין וכו, ולגבי מתגלגל דשבת נקט לשון שאין סופו לנוח שם.

והנה כל זה הוא רק ביחס להלש למשמעות מקום חפלים, אך ביחס לשימוש הלש בחפלים ובמקומות יוצדו מקומות שימוש וחפלי שימוש ויחסיהם בלופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויש יחשב למקום וחפץ הנמלא בו יחשב כנמלא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויש לא יחשב כמקום, וחפץ הנמלא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחר וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

והנה בעיקר מה שלמדו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה למיא, וכתב רש"י וזה לשון קלוטה, היינו, שלוויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיא בתוכה, ול"ב גדל קלוטה בלוויר, וגדל תוכה לרשות, ובמאי פליגי ר"ע וח"כ.

המשך ביאור גדר דריסת רגל - אי תלות עירובין בזכות קרקע אלא בשימוש לשבת

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכלאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, שפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי לומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל דפליגי ר"ח וחכ' שפילו בדאיכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש דהא דאלקו בנפרצה ולא בלידי רה"ר, הוא משום דשם לידי רה"ר איכא חיפופי, וכן שם רש"י בכתובות (לא: ד"ה לידי) דר"ח דאמר לידי רה"ר כרה"ר אייירי בדאיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לחילקו בין דאיכא חיפופי לדאיכא, ומשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות לידי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

הנה במה שמביא תורה שלמה להוכיח מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה

והנה כתב רש"י בביאור הסכיכותא לנשרף להודיעך כוחו דר"י, לשע"ג שאינו בעולם לא מיתסר. ולא נתבאר מהי כוונתו, שם הוא ריעותא בגדרי ספק, או לענין אחר. וגם לא נתבאר לשון מיתסר, ובפשטות כוונתו ללא מיתסר תחום לעירוב, וזה לשון משנה. והנה בסכיכותא לתרומה ונטמאת להודיעך כוחו דר"מ כתב רש"י דיקנה בעולם, וי"ל העמידה בדין המשנה על חזקתה, וקודם לכן טהורה היתה, ואפ"ה סבר ר"מ דלא למרינן חזקה לקולא. והנה יש לבאר להרי עדיין לא נחיתא הגמ' להעמיד דברי ר"מ דס"ל תחומין דאורייתא, וא"כ אמאי ס"ל לר"מ דלא למרינן חזקה לקולא, וכי לא סבר ר"מ דאזלינן בתר חזקה, והא אפילו בדאורייתא אזלינן בתר חזקה.

יישוב חילוק דריסת חצר ממבוי - תלות הדין בזכויות הנותן והלוקח ובריבוי שימושי קרקע

ותראה שאף גם זאת אין גדרם אלא מעשה איסור מעשה ההולאה, שחשיבותו במה שהוא מלאכת דבריס אלו, ובמלאכת הולאה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמצא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות אחרת, וחשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מהחדש שבחפץ, אלא מחשיבות שיש למעשה זה בעצמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא

וע"כ אמרו דבעי הילכתא לתרוויהו אף אלא בעו מידי לזריקה מרשות לרשות (וגם לא היה במקצן, ומה לכתב רש"י בסוגיית לכורכת לילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה להוי לדך הולאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות להוי במקצן, וכן נראה לדזה חלק ר"ע לילף זורק ממוקיע).

בירור גדר דריסת רגל דבית - קושי מדעת רב באוסר טלטול במבוי שעירבו

ודחו ואמרו כי זו אינה ראיה שהרי במעביר דרה"ר יותר מד"ח כל מקום שיניח יתחייב, ויש לומר שחשובה הליכתו כלורך הנחה, אבל במוליך דרך סטיו אם יניח שם יפטר. ומעתה יש לומר שאף במוליך להניח גדר העברתו היא שאחר שהעביר לרשות שניה היא לורך הנחה.

והנה אף שלגבי מקום שתם כל שיהיה בו גדריס הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

חילוק דריסת רגל משאר שימוש - היתר דריסת רגל לשותפים שנדרו מול איסור ריחיים

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שבקבקנו לין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחר, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות מקום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה בלוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמצא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמצא בלוויר, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

והנה בהקדם גדרי רה"י יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, לין גידור הנמצא ברה"י, ולין שימוש הנמצא ברה"ר, ללכאורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. וביאורו, דולאי אין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לבייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרלת.

סיכום העולה בגדרי שימוש בחצירות - דברי מו"ח שליט"א בחילוק זכות שימוש מאי מניעה

והנה זה פשוט לאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה חדש, לא גרע ממעביר ממי להשלוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות להליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ודאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

עוד ל"ב מה להקשו מר' אליעזר לשבר גידי רה"ר כרה"ר, ומאי קושיא מרבנן, ואף ר' אליעזר הכי לא פליג משום הא, ואפשר להוא נמי ס"ל.

ואף לתוס' לכתבו למשתמע הכי הוה במשכן, היינו, לידי בתיס מה יועיל למולה ר"ח בחיפופי, כיון דלא הוה במשכן חיפופי (ובדשב"ח כתב להיינו לאמרן כי אכן היו במשכן חיפופי, ובדש"י לכתב להוא משום שמירת כתלים לא משמע כן, ובכלל לא משמע מהרש"י להיינו לילפינן), וכן מה לאמרו התוס' דש"ע מודה לאכן הוה במשכן ואעפ"כ פטר, משום דעומל כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה שבות לפסוקי דשותא פחות סידה לפטור מעומל כמהלך, ועוד דלהיטת הסוגיא לילפי מלידי כמו שכתו למילף ממעביר ואמרו הילכך להא למיתא, ולתוס' אין זה דימוי אלא הוא הוא.

סימן ב

תקנת עירוב

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים

הקדמה לשלושה גדרי זמן בעירוב - חילוק בין מעשה העירוב, תוצאתו, וההיתר הנעשה ע"י

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הוצאה, היינו, לצאת מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא כריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לכריכים אחרים, ע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות קונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הוצאה כשאר מלאכות.

אבל הנה לף לאחר ביאור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) להוי בין קאי בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק"מ דלין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כאחת עם קרקע שלמילוי, וחשיב תשמיש הרשות, ולקדקנו ממה שנאמר דין זה כאחד מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דאי אפשר לרש"י דתילקט בריחיטני (ועע"ג דלאו לה ואמרו להוא מקום הלכה לבצוד (וכמו דביארנו שגדר אי אפשר וכו' הוא גדר בצורת כל הרשות,

פירוט ארבעת חלקי הנחת העירוב - חילוק בין שיתוף הכלל לעירוב הפרט אל הפרט

ועל דרך זה יתבאר, קרא דסוף משפטים, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לציות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחישת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי אלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה'.

ביאור גדר האיחוד בהנחת עירוב - משל מעגל אנשים האוחזים ידיים כדוגמת זימון

ובזה יהיה ההבדל בין מחשבת הי"ו ומחשבת הי"ו שמחשבת הי"ו אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחשבות שיכרות שיש בדין מחשבת סוכה מה שאין בשבת, דולאי ביחס למחשבה כהגדרת קרקע עלמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו דיניהם. אלא שביחס למחשבה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, ומ"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד אסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לחצ. וזה ההבדל הנמצא בין גדר פילה לגדר בקיעת גדיים, דפילה היא דין במחשבה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא

אחד, לך בקיעת גדיים הוא דין במחילה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחילה ועל זה לא יועיל רוב.

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים בקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום וש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

דין הנחת עירוב בשני כלים - מחלוקת שמואל ור' חנינא ושתי משמעויות עירוב ברש"י

ובזה יש לבאר דין הנתונה בשני כלים שיש עירוב, והיינו, שלפי שהינם שותפים בזה שפיתם מונח בלותו הבית, כיון שנתנוהו בשתי כלים הרי שאין היות פיתם בלותו הבית דבר המשותף להם וכשילו חלקו את הבית לחלקים, כי העירוב גדר חיובי בבית. לך אם נתנוהו בשתי כלים מחוסר מקום אין בזה לומר שחלקו את הבית, ויש בעיניהם משמעות להיות פיתם בבית אחד כדבר משותף, ובזה כ"ע מודו. לך בגדר עירוב שבין הפרט אל הפרט נחלקו שמואל ורבי חנינא, היינו, במי שמקפיד על עירובו (והגריכותא לא הוי רק לענין אם עשה פירוד במעשה מוכיח או לא, שהקפדה היא מעשה חיובי וחלוקה לא). וזה שני משמעויות עירוב שכתב רש"י שם כי העירוב, היינו, כלל המעורבים הוא בשני משמעויות ושימושים בלשה"ק, שהוא לשון דבר ערב, ולשון דבר מעורב. ודבר ערב הוא יחס הפרט אל הפרט, כמו אוכל הערב לחך. ודבר מעורב, הוא יחס הפרט אל הכלל כלשון אחר.

וע"כ הימצאות החפץ בקירבת מקום כזה, שמובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והרי הוא בתוכה (ומה שאמר רבא דבעי שינוח הוא משום חפץ עצמו, וכמו שביארנו החילוק בין לילוף חלבי שיעור, דבאן שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לאחד נח ושני לא, דבעי שיהיה עליו לרשותן, כי מה שהמעשה לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, אין זה משום חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הולאה כו), אלא במעשה ההולאה שהוא ברשויות, ואין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

סימן ג

תורת עירוב

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים

תקנת שלמה בעירובין בראשונים - גדר התקנה כאוזניים לתורה למניעת טעות בין רשויות

ויובחן משמעות זה הגדל כמו משמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמ"כ במק"ל בבילוך לבבי תוס' למחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רביס (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עצמה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסוויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדל חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנלמה להגדיל שבני רשויות לאו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

ונמצאנו מ"כ לרבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הלשון והכוונה. הבקשה, היא יחס הדעת להיות האדם לריך שימוש, והיא התייחסות לעצמו כלריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעצם הדבר כממלא צורך הבקשה. לשון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמילות במשמעות המחשבה, ובזה שייך ליני לושם ולשון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר לחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר לחר.

ויש בחלס העושה שני חלקים, לחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך או לחרת. והמעשה במילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב החלס כחלס העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דין המונע משני חלקי מחילה לגדור מקום כלחד, כיון שהוא פרוץ בחמלעיתו לכניסת גדי.

ארבעה חלקי גדרים באיסור חצירות - מקום דירה, סוג איסור, קפידה בעירוב, וסיבת היתר

המעשה, היינו, המילות בלי עושה נקרלת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקרלת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התולמה נקרל מלחכה, והמלחכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התולמה נקרלת מלחכת מחשבת, ומלחכת מחשבת עם הפעולה נקרל לעשות מלחכה.

בירור מקום הדירה ופגם קפידה - הבחנה בין גדר הגזירה לגדר תקנת הנחת עירוב

והנה לכאורה מלשנו משנה מפורשת שאין ילו נחשבת כרמלית לף אם גופו במקום לחר בפרק בתרל בעירובין, לשיטת התס עומל אלס ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא מד' לשות(יו), ובקלק רש"י לכתוב אלא גזירין שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות להתס. ומ"כ מלשנו במשחשבה ובשיטי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומשי שנא מהכא.

גדר איסור הוצאה משליטת אחר - הגדרת דייר כמשתמש מכח בית בתשמיש או ברגל

והן הן תרי גדרי לוויר המחורים לעיל, דמה למחר ר"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כלבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגלילו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג מחהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, אי לאו דהוה תוך ג' דהוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, לחינו ממינה.

ביאור הרגל עירוב ע"י חיצונה - השתתפות בנתינת עירוב המונעת ביטול ומקנה דריסת רגל

וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במודן של חוסר הגבלה, שאין הם מחמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת החימום. וע"כ אם לא יהיה בהם מחמעות ביחס לחימום, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, מחמעות ביחס לחימום, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ואי אין שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עלמיים אלא ביחס לקרקע.

סימן ד

ביטול רשות

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י

בירור בגדר הזכאים לבטל רשות - קושיא ממומר ומי שיכל להחזיק דלא מצי מערב

הנה מלתנו כחלק מגדרי דין עירוב כמה נושאים נוספים. והם ביטול ושכירות, שלפי הם מהווים גדר בתיקון חלרות.

ויובחן בגדר ליסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה

ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הולדה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולדה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מכל זה ביחס לזה.

ומבואר מכל זה דבשיסור עשיית מלאכה הדבר החסור על החלם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המציאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדלו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לתעתו נאסרה יצירת התולדה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

וכן בענייננו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפלים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפלים. ולמנם כלמור ביחס לגדרי מקום חפלים כללי יש מעלה לרה"י, לבל ביחס למקום, ולטרך שימוש בחפץ עלמו, הרי שהם שוים, שיש שימוש שלרוש לו מקום כזה, ויש שלרוש לו מקום כזה.

ועכ"פ משמע דודלי לין במקום ידו ליחלק מרשות שנמלאת בה, ולף לדבי לא בעי לולא להחדורי היהו לגביה, וגם לא מלאנו שאלו בלהחליף במקום פטור לחיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך ביאור כיון דהוי מקום מסוים לאלי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט לחר לאמרו דילו חשובה כמקום ד'.

ודאי לחיתא בהעמידתו הרוח ולחר כך הכניסתו לתוך ד"ל, לולא לאמרינן דזה שכיון לולא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמל משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ודשהייה פורתא כבר חשיב הולדה, לולא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (וביארנו במק"ל דגדר הינוח להולדה הוא בארעיות מקום דבר, שאל"כ עשם מעשה הולדה היה בו להגדיר שאין מקום לבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום לחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בענייננו דלאי ס"ל לר"ע דקלוטה כאי שהונחה לאיכא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולדה חשוב, וכאי שהניח לת החפץ בתוך

הרשות, ולפי שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עשה קליטתו כבר חשובה תולשת הולשה חשובה.

כל המשמעויות שים לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שבכל קיים או נפרל או שהוא לורה הם נושאים גשמיים הנמלאים בדברים.

והנה לכאורה מלשון משנה מפורשת שאין יכול נחשבת כרמלית לפי שם גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לשיטת התס עומל מדס ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' אמות(יו), ולפלק רש"י לכתוב ללא גזירין שמא יבנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתס. ול"כ משלנו במשחשבה ובשתי לילי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

גזירת דירת גוי כדיר בהמה - יישוב סתירת הברייתא למשנה בדעת רבי מאיר

ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק נושא מחלוקת ר"י וחכ' בעירוב רשות הרבים ממחלוקתם אי לתי רבים ומבטלי מחילתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני רשויות לאורייתא, לפסיס רה"י לאורייתא ניהו, וזה ל"ב שהרי גדר רה"י הוא מקום נפרל, וזה נודע ממחילותיה ולא ע"י השימוש, ובהכרח שאין חסרון אם יהיה בה שימוש שהוא שאינו בגדר זה (היינו שימוש נפרל), כי יהיה מקומה מגדיל את השימוש ולא בהיפך,

והנה לכאורה מלשון משנה מפורשת שאין יכול נחשבת כרמלית לפי שם גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לשיטת התס עומל מדס ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' אמות(יו), ולפלק רש"י לכתוב ללא גזירין שמא יבנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתס. ול"כ משלנו במשחשבה ובשתי לילי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

מחלוקת ר"מ וראב"י בדירת גוי - הבדל בין ישראל יחיד לשניים ונפק"מ בשבירות מגוי

אבל יש להסתפק במי שעמד לכתף ונמלך לפוף שיהא מס חשוב כהנחה, והיינו, ללפי מה שאמרנו שההנחה היא שיחס להעברה, וע"כ אין מעשה שהוא חלק מהעברה חשוב הנחה בלא הנחה שיחס תלוי, הרי כאן כבר היתה הנחת גופו לכתף לאינה חשובה עמילה, ולכאורה אין מחשבתו החשבה לפוף שינוי מעשה, שנאמר שעתה עמילתו עמילה וחשובה כהנחה (וכמו בעני המוליך לסבר רש"י דבעינן שיניח לקרקע, לף דולמי חשוב הנחה בילו כהנחה, ולא גרע מהנחת גופו), ויש לחלק בזה בין הנחה לעקירה, שאחר שעמילתו עתה לפוף עקירת גופו הוה עקירה, כי אין הנחה לגבי עקירה מעשה אלא מצד, ועקירה היא המעשה. ומה שלא נסתפקנו בעמד לפוף ונמלך לכתף לגבי עקירה, היינו, שלא יחשב עקירת גופו אחר שעתה עמילתו לכתף, הוא משום שאין עקירתו מעמילה אלא מהנחה והא נייח.

ועכ"פ משמע דולמי אין במקום ידו ליחלק מרשות שנמלאת בה, ולף לדבי לא בעי אלא להתהדורי ליהו לגביה, וגם לא משלנו שאמרו בלהחליף במקום פטור לחיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך ביאור כיון דהוי מקום מסויס למאי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר למאמרו דילו חשובה כמקום ל'.

הדעת היא מקום הילינות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילול שינוי בדעת במקום הילינות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הילינה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה,

ובזה יהיה חילוק הגדר בין מקום רשות הרבים למקום רשות היחיד, לכיון שחשיבות רשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, וחשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע"כ לא יהיה ברשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הולשה לו העברה, שהרי זה עשה מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ואין בזה קום מעשה.

העמקת ביאור ראב"י בדירת גוי - משל חילוק פרוטה מפחות משווה פרוטה בשימוש

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רשוי לשימוש היחיד כלפי המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא

מותאם בחופן פרטני לצימוק של חיץ (או לנקיים מסוימים), ולכן יין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

וכמו שבירכנו במק"ח ההבדל העיקרי בין צימוק בקנין לצימוק ברשות, הוא במה שנחשב כל צימוק בודד חלק מגדר כולל של רשות, לעומת צימוק בקנין שזה צימוק נפרד בקנין הממוני שיש לו בקרקע, וזה כמו ההבדל בין פרוטה לפחות משוה פרוטה, דולמי ליכא קנין לישראל גם בפחות משוה פרוטה, והרי גוי מתחייב עליו, אלא לאין הוא חשוב, והיינו, שגדר ממון חשוב הוא לענין צימוקו, ולא לענייו קנייניו. וכן לענין חסרון ממון הנעשה ע"י גזל, לגבי ישראל משמעות הממון הוא מה שהוא משמש, ופחות משוה פרוטה אינו נחשב לצימוק. וגדר פחות משוה פרוטה, היינו, שאין זה גדר של סחורה, היינו, שאין זה חשוב להיות נמכר ונקנה, וזה לא משום גדלו הממוני, שאין בשוה פרוטה יותר קנין, והרי זה ליירי לפילו בדברים המחולקים שדולמי קנינם הוא בנפרד. אלא זה משום גדלו הצימוקי שאינו ראוי להיות נסחר, אחר שאינו ראוי לצימוק בפני עצמו. וכן בענייננו שאין גדר צימוקו של גוי בביתו, גדר מה שהוא משתמש ברשות, היינו, בגדלו הצימוקי, אלא בגדלו הקנייני, וממילא אין סך כל צימוקיו יותר מגדר צימוק אחד, אינו חשוב להיקרא רשות, היינו, שביתו עומד לצימוקו.

וא"כ הרי שמקום ד"ט חלוק בגדריו, שביחס להיותו ראוי לצימוק אדם כולו אחד, וביחס להינוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ד"ט ריבוי מקומות הינוח הראויים לצימוק אדם. וע"כ מקום הינוח הוא גדר בקרקע, אך שיעור ד"ט הוא ביחס לצימוק. וכיון שמנחים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לאוויר). אך כיון שגדר מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין אוויר רשות (י"ט) אלא במובן קרקע, הרי שאין זה שייך

גדר רשות חצר הנמשלת בבתים - אי תלות החלוקה בשיעור לבתים אלא בייחור השימוש

להגדיר קרקע עצמה ע"י לאוויר שעצמו מוגדר ביחס אליה. וע"כ לא יועיל בזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשוסית להתם ליכא לרשות כבר, ואין זה לאוויר קרקע אלא לאוויר רשות. ויתבאר בעז"ה). אבל כיון שכל שיעור ד"ט בגדלו המחייב הוא ביחס לצימוק אדם, אם יהיה המקום יחד ראוי לאיזה צימוק אדם להנחת חפץ די בזה שיחשב זה המקום אחד.

ועוד לריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' דין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא אכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולשת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ואף בעוקר דבר מונח אמרינן, אין זה אלא טורח הנחה (ואף לאלן לפליג התם לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא טורח הנחה, אלא שהתם עיקר הגילון הוא במה שחשיב מעשה המחייב מיתה לעניין שהעושהו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה עד שיניח, אף דבלא עקירה לא מחייב אף אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

ביאור הערך שם דירה בגוי - משל לדיר בהמה שאין לה חשיבות מן המקום

והנה במה דילפי פטור דזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת דכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה דממ"נ אי לאסור מקרא דלא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו לותו וכו', ואי לאינו לאסור מקרא דלא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו דכתב רש"י דלאי פטורינן מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט דלשבר חטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

והדק היטיב מה דשינה לשונו הטה' הכא מדלקמן (ד"ה גזירה) בחשב דשמא יפחות, דהתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (אף דהיה לפשר לאפוקי מחשבת בפחות מכן), וז"ל וכיון דלפיקחיה מהיכר של מעלה לוקמיה אמרבעה דחשיבי בכל דוכתא. ע"כ. ולפון זו משמע דלאין

למצוא חסיבות בל' ביחס לחשקת לשמע יפחות, רק לכיון לבעינן לליהווי ביותר מטפח, הרי לשיעור חשוב שמלמנו היותר מטפח הוא ל"ט (ומנחם עדיין יש לדקדק מה שנקט לשפיקחיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם לשפיקחיה מטפח. ול"ע). אבל הכא כתב לריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע להוא מגדרי היכר המדובר, ופירוש לפירושו לכיון לשפיקחיה מתחת הקורה, היינו, לשא נוכל למצוא תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במקך טפח במקום המותר לשימוש, להאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא

והביאור בזה, שמנחם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו או הולחתה נחשבת עקירה ממקום שנמלחת משום שלא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שווה ברה"ר והיחיד, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ביחס להגדרת ידו במקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו לין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך ברה"י

היוצא מחילוק דירת גוי וישראל - הוצאה בבתי גויים כמקרפף ויחוד הגזירה בחד ובתרי

ומעתה יש לנו לדון בבית מקורה, שהיה לומר שהתשמיש הנמלח על גבי הבית (גג) לינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה על הרקיע (אלא אם כן יש בו דין גוד לסיק מחילתא שאז המחילות גודלות לותו בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא לחמרינן רשות היחיד עולה על הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה על הרקיע אף על פי שהוא פרוץ למעלה בלוויכו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן האוויר לינו מיועד לשימוש לחיל עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא לוויר, וקרקעו גדול עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה דין עולה על הרקיע, אם תשמישו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע"י קרקע אחרת, ועיין לה, שבכרמלית אנו לומרים שאף שאוויר כרמלית הוא על עשרה טפחים, הרי אם נחלק האוויר ע"י קרקע אחשה, תהיה הקרקע גובה אחד לחיוב דין כרמלית על עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה טז' אמה ואחר דיניה.

אך מלבד זה יש בשניהם גדר שווה לגבי שביתה, והיינו, שיהיה מקום העירוב מקום שביתה, ובפת כיון שזהו גדר הפת שמקומה מקומו לענין מקום שביתה, לין לריך לומר כלום. אבל בהגליו היה לומר שלריך לומר שמקומו הוא שביתתו, וזה אמר רבה אלא. לך מה שקונה שביתה ממש, היינו, שיש לו להלך אלפיים אמה לין זה בידו כלל, אלא זה מדיני עירוב שתיקנו רבנן.

ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות

סיבת הגזירה שלא ידור עם גוי - חשש שמא ילמד ממעשיו וטעם ראב"י בשפיכות דמים

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הלורך הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

אסיפת ממון, וזה שייך בלורך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרגיל להרבה דברים, וכמו כסף לקניית מכילה (או שווה כסף).

אבל ממעביד ל"ח מלומלמת ומנח ליה בסוף ל"ח, הרי לא נסתיימה העבודה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר לחשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ל"ח מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ל"ח חייב, והליכת ל"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום שעם

העברה הכלול מילתא מקום והגעת מקום, הוא במעשה לילה שהוא חד, ות״כ לף במעביר יותר מד״ח כן הוא הגדל, ומעפ״כ הילוך למנקיט ומזיל לח הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למומיח לרך סטיו.

גמ׳ שבת (ד.) פשט העני לת ילו לממי חייב והת בעינן עקירה והנחה וכו׳ ולמר רבה הת מני ר״ע וכו׳ אלא למר רבת ילו של לחם חשובה לו כל׳ על ד׳. ובתוס׳ הקשו מנלן לבעינן לעקירה והנחה מעגמ״ל (ותרלו משם ר״ת שמין רגילות להניח בפחות מד׳ (וכן משמע בפה״מ לרמב״ם), ומשם ר״י לשיטתו לחל יפת לייכי בהולחה, ויש לפרש ממקומו, היינו, לחפץ). ועוד הקשו מלי קושיח מספיקת לרבה לחיך שיהיה חיכת למ״ל קלוטה כמי שהונחה. ועוד הקשו מנלן לעקירה בעי והת לפשך ללח חייב משום להוי תולדה במקום חב. ועוד הקשו למה לח לממרו רבה וכב יוסף למחשבתו משויח ליה מקום כללמרו רבה בפי כבשן וכלב וכב יוסף בדק והשתין. ועוד הקשו מלי ס״ל לרבי זיז והת התם ליכת חלת להנחה. ועוד הקשו להת רב יוסף גופיה לח מתני הת לשמואל לרבי משום להוי תולדה במקום חב. ועוד הקשו מרש״י דס״ל לשלי נופו והוה כמונח בדה״ר עגמ״ל, ללי למטה מג׳ לח בעי לשלי נופו וכו׳ וחייב לף לרבנן, ולי למעלה מג׳ וחשיב מקום ד״ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לקמן למה לממרו לריב״י חייבי בלמעלה מי״ט לפשיטת היח כיון ללי בלמטה לף לי ליתת לסברת לגדיים בוקעים לח הוה חלת כרמלית. ועוד הקשו מרב ושמואל ללת למר רבי חלת בדה״י מקורה למה לממר בגיטין לחלר קנה הוא כרבי להכת, והת התם לייכי בחינו מקורה. ועוד הקשו בר׳ לבהו ללי למטה מג׳ לממי לח יתחייב עני בהכנסה לבד לי לגל ילו ללו לגל.

ביאור גדר העירוב כרשות מאוחדת - יסוד שהעירוב פועל באיחוד הרשות ולא באנשים

והפרש משמעות יש בין ויטח וינפש ובין ושבות, קוינח ווינפש הם פעולה בעוקה שהוח נח ושהוח נופש, לך ושבות מתייחס למי קיום המלחכה. וכלייח המלחכה ביום השביעי היח שנעשו כבר כל המלחכות, ובייחס לתכלית זו כל מלחכה נחשבת לעשיה כי לח נסתיימה מלחכת הבריחה בלעדיה, וממילח יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משלר הימים, ובייחס לשביעי יום השביעי יש משמעות שלילית בייחס לכל שלת ימי הבריחה ולכל המלחכות כלחת, כי השביעי היח שביתה מהמלחכה בלופן כללי ובייחס לשלת הימים, והברכה והקדושה היח בייחס ליום השביעי עלמו בלי שייכות לשלר שלת הימים.

יישוב חילוק יחיד משניים בגזירה - הגדרת המקרה בלא שביח אף בשני ישראלים במבוי

ובזה חלקה הגמרל בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הס שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה״ר משום שהוא משמש לת הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהלדם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולף שלין זה להגדיל לת העמוד בקרקע, לבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שלין חסרון בחורי רה״ר במה שלין הס בגובה ט׳, לכיון שלין בחורים לורך בהגדלת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיל קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, לבל בחורים שלין גדל קרקע נפרד לח יהיה לריך אלא שישמשו לת רה״ר, ויהיו כלוויה, היינו, לחר שיש רשות (וזה גופל נסתפקו בחורי רה״ר מי חיכת בדה״ר גדל שלא בישם בקרקע). וע״כ לח יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו׳), לבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך לחיל מחשיב לת הקרקע כלחת, ולא משום שמשמש לת הקרקע, וע״כ לם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע״י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיל לת ההילוך כנפרד ולא ההילוך לותה, שהנפרדות גדל בקרקע, וההילוך גדל בשימוש בה (ולא שלה). לבל תשמיש הרי הינו בקרקע, וגם הינו מגדיל לת המקום בקרקע לחת, וע״כ לפשך שע״י שימוש המוגדר לחל עם שימוש הקרקע דרה״ר יחשיב המקום כחלק מרה״ר לר״י.

חילוק בין עירוב לביטול בגוי - הבדל בין ביטול המפקיע זכות לעירוב שאינו מפקיע

והנה שלושה חלקים חלו קיימים בנפרד כלפי כל פעולה הנוגעת מעירוב, והם שני חלקים בדה״ר לשני לידי העירוב, ושני חלקים לכל לד בעירוב,

ביאור גדרי הגוי בביטול רשות - קושיא אטעמא דלא שכיחא אחר שביטל לחבירו

שהיה שהן מרבע, והיינו, ההשפעה על הלך שני בעירוב וההשפעה ממנה. ומע"פ שבדקדוק לשוורייתא הנראה הוא שיש השפעה חד לדלית של רשות הרבים על רשות היחיד, ומין כל השפעה של היחיד על הרבים, בדקדוק לדבנן קיימת שפעות זו (שפעות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לשורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שתוספת של יחיד הינה שהיה לריבוי, אך מאידך ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם שהיה לו. משא"כ בדקדוק לדבנן שבהם השוני בין הדקדוק השונות הוא שינויים ליכותיים ולא כמותיים, שאז נמצא שעירוב יחיד (או שאר הגדרות) ליכותי לעצמו יסתור הגדרה של יחיד אחר), והיינו, בשתי חצרות שבכל חצר יש שם שני האפשרויות להשפיע על החצר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

איחוד השיעבודים בעירוב חצירות - די בהגדרת חלק קטן לבטל פירוד בשפירו ואשתו

וכמו שבאמרנו הרי יצנם בתים נוספים בחצר ולא ביטלו בתיהם לאחר, והרי ולאי לא השתנה מקום פיתח ולינה שלהם לאסור, ואם ביתם פתוח לחצר אחרת ולאי אוסרין (לולי מידת סדום). אלא שאין אנו לריכים שיחשב שדרים במקום זה אלא ביחס לשימוש בחצר, היינו, שלא תחשב דשות שדרים מושלים בה. ובזה לי בהגחת פת, שע"י זה יש להם שייכות בליובי בית זה, והרי יש להם אחזות במה שמשמש החצר את הבתים לענין שימוש בית זה. אך אין בזה לי כמו שאמרנו, שהרי אין זה כל שימושם, שרשות זו את משמש את ביתם, אלא שאנו אומרים שע"י שנשתתפו בענין זה, הרי שנעשה שיעבוד שלהם בחצר אחר, וזה נעשה ע"י המעשה לעירוב, והיינו, שאמנם בכדי להגדיל היכן לירתו של אדם ולאי שמקום פיתח ולינה הוא החשוב יותר, אך לענין גדר דשותם בחצר אם הוא נפרד מקום נפרדות ליובי הבתים, או מאוחד מקום שמשמש בית זה, כיון שעשו מעשה ונתערבו זה עליה. וגדר זה הוא גדר הפועל בכל שבת בנפרד, ועירוב קונה בתחילת שבת. וזה משמעות אוסר בכל מקום, דהיינו, שהרי אף שאכן אחד מבני חצר אין זה מבטל את

וממילא יבואר שאין בגזירה לגוי לוכך הגדרה בית להיות שיעבודו נפרד, שזה מחמת קניינו, אלא במה שיש שייכות בשיעבוד זה לגדר רשות החצר. וע"כ היה להועיל בזה עירוב וביטול כמו שמועיל בשכירו ולקיטו, אלא שאז היה לו ללמוד ממעשיו ביותר, אחר שהוא בגדר אחד עימו לענין עירוב. וע"כ אמרו חכ' שאלא מועיל עירוב וביטול, והיינו, שיש במה שאינו אוסר בחצר סיבה להבדלה שאינו בתורת עירוב, אלא שאין זה לי לענין שילמד ממעשיו אחר שהם נמצאים ביחד בחצר, והיינו, שיש שני גדרים בהתחברות עם הגוי, האחד, מה שיחשוב שהוא שיש כמוהו, וזה לי מה

טעם אי מועילות עירוב בגוי - יסוד שהשכירות המעשה המבדיל ביותר מבין שלושת האפשרויות

שאינו בתורת עירוב, לך זה לא יועיל לענין דבריס שאינם בענין זה, וע"כ יהיה חשק שיחשוב שאינם אין הוא כמוני, שהרי אין הוא בתורת עירוב, לך לגבי מעשים בכל יום לא יבליל, ובזה לריך שיהיה ההבדלה בלופן חיובי, וזה מה שגזרו שהוא לוסר. לך אם היה מועיל עירוב וביטול הרי תקנו הוא קלקולו, שהיה מתדמה אליו ביותר, וע"כ אמרו שאין מועיל רק שכירות שזה המעשה המבדיל ביותר מבין שלושת האפשרויות, כי העירוב מתיר ע"י ההתחברות וזה ולאי מבטל את ההבדלה, והביטול מתיר ע"י ההסתלקות, וזה לא היה מועיל להבדלה. לך שכירות הוא קיום זכותו של הגוי בחצר, והתבדלות ע"י הרחקתו מהחצר, ויש בזה ביטול החסרון הנעשה ע"י האיסור, והיינו, לאף שעיקר התקנה היתה שלא יהיו השראל עם הגוי ע"י מה לגוי לא מוגר, לך גדר השכירות לריך שיעשה פעולה בגדר העירוב.

הוצאה מלשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דבריס המותריס כהולאה מרה"י לרה"י, ומרה"י לרה"י (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן להרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"י וההיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

גזירת מי שאינו מודה בעירוב - קושיא על חילוק רש"י בין כותי לצדוקי בביטול

והנה בגמרא אמרו בשעת ר' יהודה בבריייתא דס"ל דלא מהני ביה ביטול כלל להוה כנכרי, וכן בבריייתא שהביאו לסייעתא לדב הונא חלקו בין ישראל לנכרי לענין ביטול רשות, וכן מה שכתב רש"י בצדוקי דר"ג לר"מ שהוא אינו מודה בתורה שבעל פה יש לבאר, שהרי זה גדר מה לכותי חשיב כעכו"ס, ואמאי קרי ליה אינו מודה בעירוב. וכן יש לבאר בשעת רש"י מה שאמרו שהוא מומר לחלל שבת, ובפשטות זה אמור גם בחילול לאורייתא, וא"כ מה שייך זה למה שאינו מודה בתורה שבע"פ. והיה לחלק דזה אמר רק לשעת ר"מ דס"ל שאין חילוק, והיינו, דר"מ אמנה ובבריייתא ס"ל למהני ביה ביטול עד שיחזיק, והא בבריייתא אירי במומר לחלל שבת בפרהסיא ולר"מ הוי כמומר לכל התורה, ועכ"פ ס"ל לר"מ שאינו נכרי לענין ביטול רשות, ואי"כ אין אין ביטול תלוי בדין מומר. ואפשר לגבי דיניס אחריס יש חילוק בין מומר בלנעה לפרהסיא לפ לר"מ, וכמו מה לנו שאלו אדב הונא אי ס"ל כר"מ אלא ממה לליכא לר"מ נפק"מ בין שבת לשאר מלוות, ולא מהא לליכא לבפרהסיא. ואי"כ הרי לר"מ אין מה שהוא מומר נפק"מ לגבי ביטול, וכ"ש לענין מה שאוסר לבד כישראל. וכן משמע מקושיית הגמ' לנו אלק ר"מ בחזר והחזיק בין ישראל לנכרי, ובכולם עד שהחזיקו לוסר בין בשוגג ובין במזיד, ואחר שהחזיק אינו לוסר. וא"כ אין נפק"מ לר"מ בין לנכרי לישראל כשר לגבי ביטול, וכ"ש לגבי מה שאוסר, ומשמע לאף כ"י לא אלק אלא לגבי ביטול עד שיולית במחלל בלנעה, ולא מהני במחלל בפרהסיא, ולכ"ע הוי ישראל לענין מה שאוסר ולירתו לירה, ולכאורה נראה דעכ"פ לא מהני ביה עירוב, כיון שאינו מודה בתורה שבעל פה וזה אפילו במומר בלנעה לר"י.

סיכום חילוקי הדינים במומר וגוי - הבדלים בין מהני עירוב, ביטול, וחזקה, לר"י ולר"מ

ועל כן נראה שכל הדבריס הוא כך, שקור מוקג השבת הוא משבת בראשית, ובשבת בראשית היה את כל הגדריס האמוריס, והוא שכתוב ויכל אלוקיס ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימיס, ובמוצן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימיס בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הלטבדות. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימיס שלפני, והשביתה היא ביחס לימיס שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעלמו כי בו שבת.

עוד יש להסתפק אי נימא דחשוב כשני מבושות לרב לתורתו כמפולש מה גדר פילושו (היינו, אלו חשוב כמבוי אחד פשיטא לפילושו בשני פתחיו לרה"ר), אי הוה גדר פילושו היותו מפולש לחבירו, ונלטרך לומר שנתחדש בדברי רב לפילוש למבוי

גדר ביטול התלוי במעמדו בישראל - שכירות מועילה מדינא ואינה תקנה נוספת בגוי אורח

ביאור דעת ר' יהודה בבותי - קושיא ארש"י בגדר צדוקי שאינו מודה בתורה שבע"פ

חשוב פילוג (ומ"מ אין זה אלא בפילוג למצוי הפתוח להי"ר, אבל אין גדר הפילוג להי"ר אלא למצוי, ונתחדש גדר חדש במצוי הפתוח להי"ר, דפילוג אליו חשוב פילוג), או דלמא הוה גדר פילוגו להי"ר, ונתחדש בדברי רב שדין מצוי המפולג להי"ר אינו מגדרי גבול מצוי (היינו, כמו שיש למצוא בדין נפלה למקום החסור לה, ובדין מלא מין את מינו ועוד), ואין הפסק מצוי האחר חשוב הפסק לענין היות הי"ר שמעבר לו בגדר פילוג אחד עם הי"ר שבצד שני, להחשיב מצוי שביניהם כמצוי המפולג (ומאחר שאין למצוא גדר זה מלורת מצוי עצמו (דלפי הכי היינו גדר מצוי אחד שאמרנו), נלטרך לומר שהוא גדר מוקדם לזה, היינו, שהוא מגדרי רשויות, ויהיה גדר מצוי המפולג חלוק בעיקר ענייניו ממצוי הסתום, כחילוק חלר ממצוי. ויתבאר בע"ה).

את שבחותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי במה שהם שלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבחות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבחותי. כי לות היא, היינו השבת האחת מכלל השבחות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו אומות העולם שבכל דור שאני ה' אלהיכם מקדישכם, היינו מעתיד אתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו שאבחותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת ברמשית, וע"י שמירת השבת יאמר משמעות מעשה ברמשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה ברמשית הוא הכנה לעולם הזה עבור אומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת

וביתר ביאור במה שמלאתו במלאכת בורר שבבירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שבבר בורר מוכן לזה, ובבר שאינו מוכן לזה, אלא יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר בבירה הוא שינוי ממצב תערובת למאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן לנם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולמי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בבבר לבור ולא בבבר מפוזר.[1]

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולאה, דיניס שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההולאה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיניס שגדרם נובע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הולאה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכאתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנוגע על יחיסם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמצא במקומו). ואף אמנם שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואלי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ"ש שמיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

והן הן תרי גדרי לוויר האמורים לעיל, דאמר ר"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא במה שהחשיב תפיסת עשרה דקרקע לשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדילו כנח בקרקע, דמנוחתו הוי ממין מנוחה דקרקע, אבל בנח ע"ג מקהו, כיון דלא הוה מנוחה

א. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה

קבועה, לי לאו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי חשוב כלוויר קרקע, לאינו ממינה.

חילוק שימוש בית משימוש חצר - ראיה מהיתר הוצאה בחצר יחיד ומעירוב חצרות לבתים

וזה יהיה ההבדל בין הוללה מבית לבית לבין הוללה מחצר לחצר, שכיון שהבית משמש לשימוש פרטי יהיה משמעות בחילוק הבעלות, אך בחצר כיון שאין היא משמשת לשימוש פרטי (עכ"פ כמו בית). וזה מוכרח מעצם מה שהחלוקים בבתים משתמשים יחד בחצר), לא יהיה חילוק לשויות בחצרות בחילוק בעלותם, אך גם זה אין טעם מספיק לאיסור הוללה מבית לחצר, שהרי כיון שיש לו שימוש בעלות בחצר הרי שהם רשות אחת, ולכן לאינו שאין שימוש בעלות חצר של מי שיש לו מקום שאינו רשאי לדירה אוסר להוליך מבית לחצר. ואין לומר שיהיה הבדל הרשויות במה שהבית משמש שימוש פרטי, והחצר שימוש שאינו פרטי שהרי אין איסור להוליך מבית לחצר של יחיד, וא"כ אין הבדל זה נחשב להבדל הרשוי להגדירן כשתי רשויות (וגם זה מוכח ממה שעירוב חצרות מועיל גם לערב הבתים, ואם היה הבדל בין בית לחצר במה שזה משמש שימוש פרטי, וזה אינו איך עירוב הנוגע לשימוש בחצר יועיל לבתים), ואין לומר שחצר של יחיד גם משמשת שימוש פרטי כבית, שהרי מותר להוליך מחצר של יחיד לחצר של יחיד, ואם היתה החצר משמשת שימוש פרטי הרי זה כמבית לבית.

הגדרת רשות בבית ובחצר ברש"י - הרשות מוגדרת ע"י כלל השימושים ולא במעשה ההוצאה

והנה ברש"י הגדיר מה שרשות חצר הרבים שונה מרשות בית, שבית מיוחד לו, וחצר רשות חבירו מותרת בה, והיינו, שאין מי שמוליך מבית לחצר משתמש בזכות שלו. אלא בזכות המשותפת לכולם, ואמנם כמו שאמרנו הרי יש קנין שיש לכל אחד מבני החצר על שאר בני חצר, והוא משתמש בשלו. וכן הוא בקנין שיש לו לשימושי בית שכולם משועבדים שיהיה חצר זו משמשת את בית כל אחד, והוא משתמש בשלו. אבל אין זה גדר רשות שאמרו חכ', שהרי גדר רשות הוא גדר במקום ולא גדר בשימוש, שזה כבר גדר מעשה הוללה מרשות לרשות. וכמו שבדין התורה אין הרשות מוגדרת ע"י ההוללה, אלא חילוקי הרשויות הם גדר ברשות, וההוללה היא המעשה אחר שהרשות מוגדרת, כך גם ברשויות חכ' הרשות מוגדרת ע"י השימוש, אך אין השימוש שההוללה מגדיר את מקום הרשות, אלא כלל השימושים שיש בה. כי משמעות רשות היא גדר המקום ביחס למה הוא משמש (וזה גדר שבת ביחס לרשויות, שאין ליחיד בחול סיבה להגדיר מקום לשימוש שיהיה משמש למשהו מסויים, ועליף שזה יהיה תלוי בדעתו בכל זמן. אך בשבת כיון שגדר רשות הוא קבוע, יש משמעות להזמנת המקום לשימוש), ובחצר הרי היא משמשת את הבתים, ואף שהקנין הוא לאדם והשיעבוד הוא על האנשים, ובזה הם נפרדים, אך הגדרת הרשות היא בקיום הקנין והשיעבוד, והוא במה שהחצר משמשת את הבית, ולא את האדם, וכמו שאמרנו הרי אין חצר משמשת את הבית אלא בהשמיש חצר שאינו פרטי, וכיון שאין מקומות חלוקים אין כאן רשויות חלוקות, אלא רשות אחת, ואין חילוק בעלות הבתים מחלק את החצר, וא"כ כשמוליך מבית לחצר מוליך מרשות שמיוחדת לו לרשות שחבירו מושל בה.

העמקת ביאור גדר שימוש ורשות - הגדרת רשות ביחס לשותפות הכוללת ולא לשעת השימוש

ונפרט, לכמו שאמרנו גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ואף שמושג שטח נפרד ממושגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך אלא בלורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל לורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך לזה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי לורך ורוחב, ואף השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ואכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, בשמשעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו לין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל"ט, ואף של"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עלמו ובהיותו לו כמות שטח, ואף שלגדרי מדידה נשתמש במושגי לורך, לא יהיה זה גדר השטח עלמו, וכמו בשיעור

בית סמתים שאינו שיעור במורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גולבו.

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבוה. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בדין מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולמי ביתם למחיצה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו ליניהם. אלא שביתם למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, וע"כ יהיה דין שתהיה גם גבוה ביתם לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביתם לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות דשות שבת ביתם לתל. וזה ההבדל הנמלא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גדיים, לפירלה היא דין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביתם למקום שהוא אחל, אך בקיעת גדיים הוא דין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לוויבה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

קושיא בחלוקת רשות בחצר ובית - הוצאה מבית רבים לחצר מול בית של רבים

וביאור דברי רש"י שולמי דין גדר שלו, היינו, למוליח, אלא כוונתו לבאר במה נחשב בית דשות לחכת מחבר, והרי דין נחשב אלא בהיות בו דיבה, ובהכרח שדין גדר בית מה שמיומנו אחר מחבר, אלא במה שהוא משמש את הדר בו. וע"כ כתב שהוא דשות המיוחדת לו (ועיין רש"י רפ"ט שהגדיל בית כמיוחד ותדיר, והיינו, שביתם לאחר הוא שונה מה שהוא מיוחד, וביתם לקרפף הוא שונה במה שהוא תדיר. כי דין ההבדל בין בית לאחר שייך לסוג השימוש עצמו, אלא ביתם לדר בו, וזה מיוחד, והיינו, לעומת אותו סוג שימוש שעושים שניהם. אבל ביתם לקרפף דין מספיק מה שהוא מיוחד, שהרי אסור לפילו לשלו לבד, והוא משום שכיון שדין שימושו תדיר, היינו נחשב דשות אחרת בזה שהוא מיוחד, כי משמעות שימוש שניהם שווה, וזה כרמלית דרבנן), שזו הגדרה ביתם לשימוש דיורין (ונרלה שגדר שימוש נפרד מחבדו והרלוי להיקרות להיחשב מדשות לדשות הוא מה שרלוי שיהיה בין שני המקומות המשמשים מחיצה. ולכמ"ל)

יישוב דברי רש"י ברשות מיוחדת - חילוקו בין בית שהוא מיוחד ותדיר לחצר ולקרפף

והנה שולמת הגמ' לכיון שדייני התרומה ונטמאת, הרי מלבד מה שיש ספק אי הוה עירוב, יש להסתפק בדין התרומה עלמה, אם היתה טהורה או טמאה, וכיון שלגבי דין טומאה וטהרה יש להעמידה על חזקתה, יש לומר גם לגבי הכשר עירוב שהיה כשר. וזה לשון רש"י לכיון דאית ליה חזקת תחום ביתו, והיינו, שלולי הנחת עירוב כשר היה נשאר בתחום ביתו, ואף שאין שייך האי חזקה אלא בדלית לעירוב, אין זה נוגע לגבי אי הוה טהורה בזמן קניית עירוב, שהרי אנו רולים שתהיה חזקת טהרה שלה מבדרת היות העירוב כשר, ולא היותו לאדם תחום לעירוב, וכמו שאין נוגע טהרת התרומה לדין קניית עירוב, כך אין חזקת תחום ביתו נוגע לזה, שזה רק יולא מזה. והיינו, שאין גדר חזקה לטהורה היתה לומרת שהעירוב היה כשר, אלא שאם תאמר שאין העירוב קנה, הרי שאתה מכריע שהיתה התרומה טמאה, ובזה הרי ליתא לחזקה לטהורה היתה, וכן לגבי תחום ביתו שאם תאמר שהעירוב קנה, הרי שאתה מכריע שאין האדם בתחום ביתו, ובזה הרי ליתא לחזקה לתחום ביתו, וזה חזקה הפוכה, היינו, שאין לך להכריע שהעירוב קנה. וזה כמו שאמרו שחזקת טומאה לאדם משפיעה על הכרעת כשרות המקוה, שכלל שהנפק"מ מן הכרעתך גדולים בשיעורים כך הספק.

חלוקת רשויות בדיורין לפי מיוחדות - חצר בלא בית אינה מיוחדת שאין שימושה תדיר

ומזה יש לשמוע שאכבעה לדדים החמורים מינס גדר אלא במקום עצמו שמכיל אכבעה לדדי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני דדי העירוב מבחינתו אל דל אחד), ולא כמו שיש שרלו לדון, אם דין אכבעה לדדי עירוב נאמר במקום, שלכל מקום יש אכבעה לדדים, או שהמקום הוא אחד ואכבעה לדדים מתייחסים לכוחות המעברים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעלמו ולתשמישו וכל הנ"ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נאמר מוגדר לעלמו, וע"כ בהכרח שאינם

תוספת הוצאה מחצר לבית ברש"י - תפיסת מקרה המוציא מביתו לחצר המשותפת לו

מקפיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן

ביאור גדר חלוקת חצר ע"י בתים - שתי רשויות במקום אחד בדוגמת מקום פטור

ובזה יבואר גם גדר מה שרק בית שהוא מקום דיורה לשוי להגדיר חלוקה בחצר, וגדר זה כך הוא, שהרי מה שחצר נחשבת רשות המשמשת לת הבתים הוא רק חלק לחל משימוש שיש בחצר, שהרי חצר משמשת גם לשימושי חצר, ולא רק לשימושי בית, וגדר בעלות זה הרי אינו חוסר להשתמש בה, שמותר להוליך מחצר לחצר ולהשתמש בחצר עצמה, ולא נחשב לחסרי לחלדי, וזה משום מה שאמרנו שהגדרת רשות היא קבועה, ואין להגדיר רשות על חילוקי שימוש התלויים בחלקי מקום וזמן. וע"כ רשות החצר לשימוש הרבים בה היא לחת, ואין מועיל בה חילוק הבעלות, וע"כ כיון שגם בית הוא בלוחו משמעות של שימוש ליורין מותר להוליך מבית של יחיד לחצרו, ומותר להוליך מחצר זו לחצר לחרת. לך שימושי בית שיש בחצר במה שהיא משמשת לת הבתים הפתוחים לה, לף שגם זה משום קנין שיש לכל לחד בחצר כמו שימושי חצר, אין זה לותו גדר של רשות אלא שרשות נפרדת, והוא ששימושי בית אלו לף שגם הם נעשים בחצר אינם נעשים אלא משום בית, ולא היו נעשים בחצר שאינה למודה לבית. וע"כ גם כשנעשים בחצר יש עליהם שם שמשמשים לת הבית, וזה רשות נפרדת בחצר של שימושי הבית (ואין להקשות ליך זה שיהיה על מקום לחד שתי רשויות שונות, וכי מלאנו שיהיה מקום שהוא גם רשות הרבים וגם רשות היחיד, משום שגדר מה שנחשבת החצר רשות הבית, הוא משום שבטלה ביחס לבית, משום שלה לבד אין משמעות יהוד, ולו יש, וזה מלאנו במקום פטור שאין רשוי להיות רשות, לך שמשתמשים בו מרשות היחיד ורשות הרבים בטל להאי ובטל להאי).

רשות אחת בחצר עם בתים - בעלות הקרקע אינה שייכת לרשות אלא למה שמשמשת

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, לחחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולאת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולאה, אין לורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולאה, לך בכוח למעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דאין שניס שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל לחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

השפעת חלוקת הבתים על רשות - חלוקה קיימת בשני בעלי בתים ולא בבעלים אחד

וכיון דבית לרשות כל הרשות לחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' דלף שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעצמו, אלא גדלו שהוא מקום ברשות, ולף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שאין פחות מט' על ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת על עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מל' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, ומ"כ יש לחבר מקומות שאין הס תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

משמעות יחיד ורבים בשימוש ברש"י - ריבוי בני הבית אינו מחלק כי עירבו השתמשותם

ובזה יהיה גדר החיסור ע"פ מה שיחשב מעשה האדם (והיינו שאין שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה אין זה מקום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא מקום שאין נחשב תולאה לחסרון שוה פרוטה כתולאה השובה, אבל גרוגרת לשבת אין זה מקום חשיבות התולאה, אלא מקום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומקום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם מקום שאין זה מלאכה ואם מקום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי גם גדר העשיה כדבר לחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא

יפחת חשיבותה כמה שהיא נוויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים כמה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר לחד מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר לחד, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות לחת יהיה משמעות לחידה לכל מי שקומר לותה ועל כן תיחשב לות בין ה' לבין כל יצרלל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הופיע עצמו מכלל יצרלל בלותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלוס.

הוצאה מבית לחצר מול קרפף - כל בית מושל על החצר בנפרד מסיבה שונה

(ויש לבאר לשך לרבא לסבר לגר גוף ללו שמיה לגר יש לפטור בפשט ילו תוך ג' ונטלו מתוכה, אי ללו ללמרינן לילו חשובה כמקום ד', לכיון שאינה חשוב מקום לגבי הנחה הרי שלא נגמרה הנחת החפץ, וכמו מי שזורק ד"א תוך ג' שאין לפוטרו משום שחשוב כנח (ולעיל למרנו לשך במעביר הדין כן, והעבירה לרך עליה הוא בדווקא), וזה ביאור מה ללא לחה רבא לוקימתא לתוך ג', משום שיש לחייב פשט הענין את ילו ללגר יל ללו שמיה לגר, כי אין זה שלא בהלטרף דין לילו של לשם חשובה וכו'.)

דקדוק שליטת רבים משליטת בית - שימוש הבית בשיעבוד שלו ואינו בהגדרת הרשות

ונמצא זה משמעות חלוקה ביחס לעושה, שלחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולשת המעשה, וזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח שלא כסיבה מספקת, שך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולשה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זה חסרון רק במעשה גרימה לתולשה, שך בכוח למעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא כמה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמשל דלין שניס שעשו יהיה שייך שף בזורה ורוח מסייעתו, כי שף שאין המעשה לשניהם יחל מסייע בכל

הקושיא בגדר הוצאה לעומת רשות - בעלות המקום בהנחת חפץ לעומת בעלות הרשות במוציא

מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל לחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

וא"כ מלמנו שיש שני נושאים הנוגעים לבית וחצר, הלחד, הוא הקניין, ובזה יש שני חלקים, קנין הקרקע עצמה, וקנין השימוש בקרקע. וקנין הקרקע עצמה שף שבבעלות רגילה הוא עיקר הקנין, וקנין השימוש הוא נספח לקנין זה, לגבי הגדרת השימוש ומה שקרקע זו משמשת לבר אין משמעות לקנין הקרקע, ואם יהיה קנין הקרקע לחד וקנין השימוש לשני, כמו בשכירות ושאלה הרי שנחשב שהקרקע משמשת רק לחד, והוא בעל קנין השימוש. וגדר קנין השימוש שיש לאדם הוא בשני אופנים, כמו שלמרנו או שיהיה לו קנין הקרקע, וממילא גם קנין השימוש, או שיהיה לו שיעבוד על חבירו שיהיה קנין השימוש של קרקע מסויימת שלו. ויש בשני אופנים אלו בכדי להגדיר קרקע כמשמשת לו, והיינו, שף שבאופן השני, הרי אין לו בעלות בקרקע עצמה, אלא רק על חבירו, שך כל גדר בעלות הוא באדם וקרקע יחל, ולא בקרקע לבדה. וע"כ כיון שיש לו קנין על חבירו יהיה גדר בעלות שף בקרקע, מחמת בעלות חבירו על הקרקע. ובהלר יהיה גדר הקנין כך שיש לכל לחד קנין בקרקע מסויימת (והיינו, שגדר הקנין בקרקע עצמה מוכרח שיהיה ביחס לקרקע מסויימת, שהרי כל גדר קנין הוא גדר שמיוחד לאחד, וזה לא שייך אלא בשיש סיוס קרקע), ולאו להשתתף שיהיו קרקעות כולם משמשות כאחת, ועשו קנין שיהיה קנין לכל לחד על חבירו שתהיה קרקעס משמשתו כאחר. ושימוש אחר, היינו, שיהיה משתמש באופן שאין בו מניעה מאחר להשתמש גם (והיינו, שאין אי מניעת האחר, בגדר קנין שיש לאחר על קנין שיש לאחד להשתמש, אלא גדר הקנין של אחד הוא באופה שאינה מונעת מאחר).

נושאי הקניין והרשות בבית וחצר - שני אופני קנין שימוש בהשתתפות שיהיו קרקעות משמשות

וע"כ במוציא שהוא אחד מעשה אחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שביניהם, ובהנחתו שלא נעשתה לרך רה"ר הג"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא

שני גדרים בקניין שימוש קרקע - גדר שימוש כל אחד וגדר הקרקע בישראל ובגוי

שמירת הסוג (להרי הוא לפילו ביותר מי'), מכל מקום לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הרלשונה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממוקיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק מקום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד מרוך, מכל מקום אין משמעות חלוקת מקומות החמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכלשמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ ברה"י (ויש לומר שזה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנבאר בפיזורו שאין משמעות בבריה אלא ביחס לתערובת).

ואחר העיון נראה לפף בדברי רש"י הרלשונים בפירוש דרך אמי ורק אחי אליבא דרב יוסף גופייהו יש למנות שינוי דברים, דבתחילה כתב דמה ללא בטלה תורת פתח וקורה מן הרלשון הוא משום דהוי פתח ל' הסמוכין לו, ובילר דמה דחשיב פתח ל' הסמוכין לו הוא הואיל ול' מורך לאויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי אלי ל' לאויין לקורה, אבל לקמיה בבילור פסול לפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דלף דאיתא לקורה מצד עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מיתלי בטלה קורה דהאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח ל' הסמוכין לו הוא משום ל' לאויין לקורה, למה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' לאויין לקורה.

ביאור גדר הרשות לעומת הקניין - רשות מוגדרת ביחס לחפץ ורשות אחת בקרקע לכמה

ונבאר שני גדרים אלו לפמשנ"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה למקומות, כמו שאמרו ביחס למקום ל' וכו', ואם היה מעשה הולאה רק במקומות הסמוכים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שמות שהיא בלילותם (היינו, שאין חשובה השמות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק באם יהיו שמים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאם יהיה לו צורך בשינוי לילות המקום מחמת שהוא לריך לשימוש זה השייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (ואלא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לדיליה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בבורר לאלתר, אלף שאין שינוי במעשה והתולאה ממי שבורר לאוצר, ועדיין תלוי במחשבתו שלא ימלך לאוצרו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הבריה), ומבואר שאין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוב בו, ובפשטות לא משום דבעי לקריאה זו לווקא ברשות שאליה הולילו, אלא משום קירבה לו).

סיכום החלוקות בין רשויות השבת - הגדרת מיוחדות כמשמשת דבר אחד ביחס לרשות עדיפה ממנה

וכיון שפסי בירות הרי מגדירים שהיא חיוב, הרי שיחסר לנו בזה רק משמעות חלל שבשהא, ולזה יועילו דיומלין למה, שאחר שיש למחילות אלו משמעות חלל חיובית בלורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשהא המוגדר הנ"ל במה שיש לו ליתן גדר בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ואמה, דשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור אמה נוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, וע"כ יהיה השיעור שיעור חשוב למקום ביחס לחלל, והיינו, שיעור החמור. ועוד יתבאר בעז"ה.

חצר ביחס לבית לפמשנ"ת - עדיפות שימוש הבית התדיר על החצר וחלוקת רשות בבתים

ודמי לשיטת בהעמידתו הרוח ואחר כך הכנסתו לתוך ד"ת, אלא שמרינן בזה שכיון שאלו בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, דכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולאה, אלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובישראנו במק"ח דגדר הינוח להולאה הוא בשרעיות מקום דבר, שאל"כ עשם מעשה הולאה היה בו להגדיר שאין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניננו לשי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיש, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עשם קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

ותהא הנפיקה גדל כלום רק בשותו הזמן שהוא עומד זאת, שנפיקה לחלת תהיה כלום הגפוק כבר. וגם ניחם לזמן שהלום נופק אין בזה יחם לפקת ימי השבוע, שכל זמן נפיקה הוא זמן נפרל ולא חלק מכלל זמני נפיקות, וזה יהיה גדל השבת כהיום הזה המסויים, ועל זה כרתו ישראל ברית לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרל. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו ראוי קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי יעמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעצמו היו לריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

גדרי הוצאה ברשויות דרבנן לפמשנ"ת - משמעות בחפץ לאיזה שימוש הוא משמש במקום מסויים

ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו

ונשוב לדין גוי, בדיאור גדל מה שגוי אין לירתו חשובה לירה הוא מח' בין ר"מ לראב"י, והיינו, לכמו שאמרנו גדל מה שאוסר הבית בחאר הוא במה שלירת הבית חשובה מלירת החאר, ושהחאר נחשב משמש את הבית, ולעת ר"מ לגוי עשו לירת ביתו חשובה להיחשב כלירה לענין שלירתה חשובה מלירת חאר, לך אינה חשובה ליה שאימוש שלה בחאר חשוב כאימוש של הבית. וע"כ יהיה בזה חילוק לגבי הבית יהיה נחשב ביתו לרשות, לך בחאר לא יהיה לו רשות נפרלת מסתם אימוש חאר שאינם אוסרים, לך בלם יהיה אם יהולי הרי יהיה אם רשות בחאר מחמתו, ויהיה הולאה מרשות גוי לחאר הולאה מרשות לרשות, וכיון שאין רשות החאר רשות בית הגוי הוי כמוליך לחאר אחרת. אבל לראב"י גם לירת גוי עצמו אינה חשובה כלירה, היינו, שאין לו רשות שפילו בביתו, שאין חשוב אימוש שמשתמש בביתו להגדיל הבית כרשות המשתמש לותו. וע"כ לף אם יהיה ישראל אחר בחאר לא יהיה איסור להוליך מביתו, כיון שאינה חשובה כרשות הגוי, וכשמוליך מבית גוי לחאר, לף שיהיה רשות הישראל בחאר הרי זה כמוליך מחאר לחאר לאינו אסור. לך בלם יהיו שני ישראל בחאר ותהיה רשות החאר חלוקה בגללם, תקנו חכמים שלף לגוי יהיה חלק ברשות זו, והיינו, שגדל האיסור אינו במה שגוזו שיהיה ביתו לירה, אלא במה שיהיה לו רשות בחאר, ולף שממילא הרי גם לירתו חלוקה, שהרי אין לחלק החאר אלא במה שהוא משמש את הבית, אין זה עיקר התקנה. לאין גדל זה אלא משום שתקנו שיהיה לו רשות בחאר. וגדל מה שיש להחשיב רשותו בחאר בלם כבר יש רשות חלוקה ע"י שני ישראלים, יותר מישראל לחד, הוא משום שאין רשות ישראל לחד ומה שיש לו רשות שאין לגוי חשוב לגבי חלקו של גוי בחאר גדל בשותפות שאינה שווה, לאין זה גדל בשותפות אלא בלירת ישראל. אבל בשני ישראלים כיון שחלוקתם נודעת מחלקם בחאר, הרי לף לגוי יש חלק בחאר.

חזרת הביאור למחלוקת ר"מ וראב"י - לר"מ ביתו רשות ולראב"י אין רשות עד שני ישראלים

והיינו לאמנם מה שגוזו חכ' הוא משום שמא ילמל ממעשיו וכו', ובחל לא שכיחא. אבל יש גדל במה שגוזו רק על שני ישראלים, ולא על לחד שהוא גזירה לחרת. לאמנם גדל מה שילמל ממעשיו ומה לא שכיחא בחל, הוא סיבת הגזירה, לך הרי לא לסרו את טלטולם סתם, שהרי מועיל שכירות לכ"ע, ובהכרח שזה גדל בזכות הגוי בחאר, היינו, שעשו מה שיש לגוי חלק בחאר כאילו היתה לו רשות. ובזה יש להגדיל מה נאמנה ישראל לחד מאנים, שהרי אין זה גדל באיסור מעשה של ישראל, אלא יש בזה גדל ברשותו. וזהו מה שאסר ראב"י על שיהיו שני ישראלים אוסרין זה על זה, היינו, שגדל מה שישראל לחד יש לו רשות בחאר, אין בזה משמעות ניחם לקנין שיש לו בחאר, אלא בגדל שימוש בית וחאר שלו. אבל שני ישראלים אוסרים זה על זה לרך חלקם בחאר, וכמו שאמרנו לעיל. ות"כ כיון שגם לגוי יש חלק בחאר גזרו חכמים שיהיה חלקו אוסר על רשותם, כמו מה שחלקם מחלק רשותם.

המשך ביאור גזירת הגוי בראב"י - גזירה על שני ישראלים גדר בזכות הגוי בחצר

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים למלאכת הולאה כך, שהנה כמ"כ לים

ביאור טעם לא שביח בראב"י - אי תיקון ביחיד מפני שיש בו תיקון גדול

למצוא חילוק בין הולמה להעברה, שהולמה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם מפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולמה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה דלא בעו יליפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולמה בשינוי סוג המקום (ואפשר לכן לפי כתב רחמנא הולמה בגוונא להכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ

מחלוקת ר"מ וראב"י בסיבת התקנה - לר"מ חשש שמא ילמד ממעשיו ולראב"י קנס על ריצונו

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לחויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בלותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ומאחר שין היקף דשתי וערב רלוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מבית שלחים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחיצות כאחד. ונמלאו מרבעה שלבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. ולזורין לרשות שיחשב הולמה.

שני גדרי התקנה והגזירה בר"מ - דירה בלא בעלים ומועילות עירוב ליוצא מביתו

והנה אחר שאמרנו לכ"מ ליכא שני גדרים בתקנה, היינו, מה שיהיה ביתו חלוק מחלירו, ומה שיהיה חלירו חשובה כדירת לעם, יש לומר גם שזה שני גדרים בגזירה, והיינו, לף כ"מ סבר להו לאין לגזור על יקרקל הדר עם הגוי שיהיה אסור לטלטל שתם, וכיון שאין רשות שיש ליקרקל לאחד בחצר נוגעת לחלק הגוי בחצר, וכדלאמרן, בהכרח לגזרו שיהיה דירת ביתו דירה. וע"י זה יהיה לו חלק ברשות שיש ליקרקל בחצר. ות"כ הרי רשותו האוסרת היא רשות כקל יקרקל, וע"כ לא יועיל מה לליתיה לגבי דירתו, זה אינו מועיל לף ביקרקל, והיינו, לגדר מה דדירה בלא בעלים אינה לוסרת עכ"פ לכ"מ לאין זה מקום שמה שלא נמלא בבית נחשב שאין לו רשות בית, לאין יכולה לרעית להגדיר את דירתו בבית שהיא תדירה, אלא כל גדר דירה בלא בעלים הוא רק במה שנחשבת חלירו משמשת את הבית, והיינו, לף ליכולה לרעית כזו אין בה להחשיב את דירת הבית כלל דירה לענין מה שהחצר חשובה להיות רשות הבית, אינו אלא בדירה עם בעלים (ואמנם יש לבאר לגדר דירה בלא בעלים אינה נוגע לעצם השימוש שיש בדירה עם בעלים, היינו, שיש שימוש בפועל מה שאין בדירה בלא בעלים, דהאי ליתנא דבעלים משמע שהוא נוגע לזכותו הקניינית, והיינו, שבאמת אין משמעות ליכולתו לגבי מה שמשמש הבית את החצר, אלא רק מה שלא חשיב בעלותו להגדיר רשות החצר כחלוקה. וכמו שכתבנו שזה נוגע למה שרשות ביתו נפרדת משל חצר בתים, במה שחלק בחצר הוא בבעלות נפרדת. לך ביכולתו לף שיש משמעות בחצר שמשמש את הבית, והווי רשות הבית אבל אין בה משמעות בעלות לגבי זה. ואלא נפק"מ בין שני הגדרים אם מותר להוליא מביתו לחצר, לאם זה גדר שאין דירת ביתו חשובה להגדיר את החצר כרשותה, עליין יהיה אסור להוליא מהבית, זה מוליא מבית של אחד לחצר של אחר, אבל אם עליין חשובה החצר כרשות הבית, ורק אין בעלותו חשובה לחלקה יהיה מותר, להחצר רשות הבית. ובזה יש לבאר מה שכתב המאנ"ש שיועיל עירוב מי שיולא מביתו לענין שאם יחזור, והנה בראנ"ש לגבי מה לאמר רבא לליזול אד מינייהו ולשאול מיניה וכו', תמה האיך שייך עירוב במי שלא דר בבית, ומשמע שאין שייך עירוב אלא במי שנחשב דר. ולשה לאמה שכתב המאנ"ש. ועפאמ"כ יבואר לאין חסרון דדירה בלא בעלים שאין לו רשות בחצר אלא במה שחשובה בעלותו להגדיר רשות החצר חלוקה, ות"כ יש לו בית והחצר רשות ביתו, ות"כ שייך שיעשה עירוב. אבל מה שכתב הראנ"ש הוא במי שלא דר כלל, וזה אין חשוב שיהיה לו רשות בחצר. ואכמ"ל), וכיון שגדר התקנה לאוסר על יקרקל הוא בהחשבת רשות החצר, כיון לליתיה

לא תקנו. אבל לגבי מה שביתו חשיב דירה אין חסרון בדירה בלא בעלים, כאמור, ועדיין יהיה יכולין לוסר עם ואפילו ליתיה ליכולין, לכיון שדירתו דירה, היינו, לענין רשות החצר המוליח מביח גוי מוליח לחלירו של אחר.

וזה הוכיחו ממעשיב ברה"ר שבשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א אינה למצד המחייב, ואעפ"כ כאשר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהוא, ואין ההליכה דביני וביני מפסיקה, וא"כ גם במוליח לרך סטיו י"ל כן, כי אף שמוליח מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מצד המחייב כשיניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהוליח מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

אין ביטול ועירוב במקום עכו"ם - יסוד שהוא דוקא לר"מ שתיקנו רשות בית בחצר

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה ראוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם במופן פרטני לשימוש של אים (או מנשים מסויימים), ולכן אין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחל, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

העמקת החילוק בר"מ וראב"י בביטול - איסור ביטול ועירוב בנכרי אף לראב"י מטעם שונה

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחצירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון כמה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ואולם, לאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו למדנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחצירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ודין גובה הקורה ורוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחצירות.

נפק"מ בין ר"מ לראב"י בכלי - דין כלי בית דנכרי בעירב ישראל עם שכירו

והנה יש לבאר במימרא לרבא ובהא לבעי בשיתוף עניינם, ובמתחלק בכל חד ורבותא שיש בו יתר על קודמו. ולפוס לייטעא נ"ל כך. בעיקר מימרא לרבא בהוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחלק בדברי רבא להו"א לבעיון עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא. ואמר רבא לחייב אף בשופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

גדר שכירות בחצר ולא בבית - זכות הגוי בחצר מתקנת חכמים ולא מכח ביתו

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משפט ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שישנם. והאמת לכולהו ליח ליה, שביחס לכלייח מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שישנם, וביחס לשביחה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

הקושי ממועילות עירוב שכירו ולקיטו - אמאי יועיל עירוב כשאין גדר איסור מכח בית

והנראה זה לפי שאמרנו שאין גדר תקנת חכ' בלאיסור החצר ע"י דירת הגוי, הרי לכאורה אין גוי הדר בבית שער לוסר, והיינו, לפי שגדר האיסור הוא בחצר, אין משמעות חצר בלי בית, והיינו, שכמו שכתבנו אין הבדל בין ישראל לגוי לגבי קנייני החצר, והחצר משעבדת לביתו, אלא לאין חשובה דירתו כרשות, וממילא אין להגדיר את רשות החצר כרשות ביתו. ותקנו חכ' שבשתהיה רשות חלוקה מחמת ישראל, יחשב קנייני החלוק בחצר לפי לגבי הרשות. ואמנם לפ יועיל עירוב בגוי משום שאין רשותו בחצר מחמת רשות ביתו, לפי ולאי שקנייני בחצר הוא לגבי ביתו, וכשיהיה בביתו מי שלאו שיהיה לו דירה, גם רשות שתקנו חכ' בחצר תהיה מחמת דירת ביתו, והיינו, גדר שאמרו שאין דירת שכירו ולקיטו חשובה לחלק רשות החצר, כי יש כאן שני חלקים הקניין והרשות ולגבי הקניין אין משמעות לשכירו ולקיטו כלל, שאין לו קניין, אלא לכיון שהוא חלק מדיירי בית הגוי, והחצר משמשת את ביתו, יהיה בגדר רשות שתקנו בחצר שהיא מחמת הבית. והנה זה הרי אינו

יישוב הקושיא באיסור חצר הגוי - שכירו ולקיטו חלק מדיירי בית הגוי ומערב שיעבודו

לוסר, ואם שכרו מן הגוי לין שכירו ישראל לריך לערב, והיינו, שאין גדר העירוב פעולה ברשות אלא במשמעי הרשות, שע"י שעירבו רשותם נתערב שיעבודם, וכאילו הם שיך לאחד. ול"ב אין חלק הגורם ליסור הוא החלק המעורב, ומה שגורם ליסור הוא חילוק השיעבוד לכל אד, והחלק המעורב הוא רשות האחר. אלא לכאן שאיעבוד שבאחר הוא נפק"מ רק לגבי רשות האחר, אם נתערבו לגבי רשות זו, אין משמעות עוד לאחלוקת שיעבודם. ואף שכאן אין הגוי לוסר ע"י רשות בית, עדיין יש לערב שיעבודו, אלא לגוי אין כלל רשות באחר, אלא הוא לוסר ברשות ישראלים ע"י שיעבודו הנפרל, וע"ב לא יועיל עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש לישראל זה רשות, והרי רשות זו היא מחמת שיעבוד הגוי, ע"י עירוב רשות יתערב גם שיעבוד הגוי. וישראל זה פועל במעשה עירוב בשני גדרים, ברשות שמערב לותה היא מחמת, אך אלוקת הרשות היא מחמת שיעבוד הגוי. וע"ב יש ללמוד ממה שמערב, לגבי שכירות, שאף שמערב רשותו אין זה לערב השיעבוד אלא אם יש לו יכולת להגליל גם שיעבודו של גוי, וכיון שמערב, בהכרח גם יש לו להשכירן ויש ללמוד מזה לאיסתו, אלא גרעה בדיוק שיש לה בבית בעלה משכירו ולקיטו.

ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו

גדר זכות עירוב והשכרה בשביר - בעל חלק בשימוש קבוע יש לו אחיזה בקניין

וזה מה שהבילו לליה לבית שער לזה ובית שער לזה, דשם אין מועיל מה לספק עירוב כשר, שהרי אינא תרתי לסתרי למקום הרשוי להניח בו (להוי כטומאה וטהורה לר' יוסי דאין מועיל), ואמרו דיש להביא לליה מרבא שאף לגבי זמן קניית העירוב הוי תרתי לסתרי, אין עירוב תלוי במעשהו, לאמרינן בזה סדר"ל, ועירוב עשו כשר. וחלקו למה שאנו לומרים לגבי בין השמשות להוי ספיקא בעיקר סיבת חיוב הנחת עירוב ולא בעירוב עשו, משום שאין ניכר זמן בין השמשות אם הוא יום או לילה, וע"כ אין בסדר"ל הכרעה לגבי כולו, אבל התם ניכר הוא, ואף אי נימא סדר"ל יש בזה הכרעה, ול"כ הוי ספק זה והכרעה זו גם לגבי הנחת עירוב עשו, ומה שהוא רשוי להיחשב עירוב משום מקומו, וזה הרי מועיל משום לספק עירוב כשר. אבל כאן הוה ולאי לאחל לא קנה, ואף שאין זה תלוי בזה כיון שניכר השיב חוכא ואיתלולא.

הקדמה לחלוקת גדרי קניין ושימוש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

והנה היה להקדים בזה גדרי קניין דבר לגבי מכירה ולגבי השתמשות, ובמק"א האריכנו הרבה. אך מה שנוגע לענייננו שיש במעלת קניין אדם על דבר משימוש בהפקר, לגבי שימוש, בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדרו לא בעצם הקניין שלו, אלא משום שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם אף הוא מעלת שימוש עקיפא, וגדרו משום שהוא שלו, שאין גדר שימוש זה משום שהוא חיוב לאחרים, ואדרבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה מה שקרוי גוף ופירות. וע"כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (אלא בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. אך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ולכ"מ). אך לגבי פירות, היינו, גדר מה שהשימוש דבר זה מוכן, כיון שגדר שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, משם יהיה הדבר ראוי לשימוש כמה מנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדר מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה. ויש בזה עוד אלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, דמה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים כאחד. וע"כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עשו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו

המסחרי כיון שאין זה ניחם לגורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו כמה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

השתלשלות קניין ושימוש ברשות קבועה - מקבל רשות משתתף בקניין שימוש מוכן ואינו משכיר

ומילא השתלשלות משמעות לקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא כמה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרשוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא כמה שהוא שלו לסחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי ששיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו אין גדר קניין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הדבר נוגע לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא הקנה לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, ואכן לא מועיל מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר. ואף שזה מקום שיעבוד יש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. וכן בשכירו לגבי ביתו.

חילוק איסור חצר לשימוש בית - שותף בשימוש הבית יכול להשכיר פירות שימושי הבית

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהבאנו, היינו חריץ, וגדר (וכלשון שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, דו יפתח גדולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, דו לכאורה יש לפתח גדולות כלפי חוץ, אבל לא גדולות כלפי פנים, שכן אין לתל גדולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

רשות חצר לבתים בשני חלקיה - השוואת שימוש רשות אחרת לקניין גוף ביחוד ואיחוד

והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא כמה שהחצר מוכנה לשימוש, וע"כ יהיה גדרה לפי השימוש המסויים, ואין בה חלוקת בעלות כמ"כ. אלא לשימוש ליור שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדר הרשות ניחם לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות ניחם לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החצר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החצר לבתים נמשלת ע"י כולם. שיש ברשות החצר שני חלקים, לניחם לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בסוג השימוש (היינו, ליורין). וניחם לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד ובלתו. לגדר הרשות ניחם לשימוש לרשות אחרת הוא כמו גדר קנין לגוף, לכיון שאין חשיבות המוכנות לשימוש תלויה בחצר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ניחם לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא סתם שאינו לאחרים, כך גם לגבי רשות חצר לבתים, יהיה משמעות אם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק ניחם לשימוש מסויים, שאין נחסר בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את הדבר. אך ניחם לגדר הרשות כמשמשת לרשות אחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הבדל ניחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שנמצא בזה שלושה מדרגות, חלוקה, ליחוד ויחוד. ולויורין למנס מבטל חלוקה ועושה ליחוד, אך אינו עושה יחוד).

שלוש מדרגות חלוקה מאוחד ומיוחד - ביאור אין דירת גוי דירה וחסרון יחוד בביתו

ויבואר למה שאין דירת ביתו של גוי דירה, שאין רשות שיש לו בחצר רשות של הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין בחצר של גוי משמעות מה שהיא מיוחדת או לא, ואין הבדל בין רשות ביתו לרשות חבירו, ואין לו שייכות ברשות החצר לבתים. ורשות החצר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת או מרובה (והיינו, לכמו שאמרנו יש שלושה גדרים במקום שרבים משתמשים בו, חלוק, מלוחד ומיוחד, למבוי נחשב לחלוק, משום דשימוש כלשהיא הרגל אינו חשוב כשימוש מחד,

שנאמר שהמקום משמש את הלחם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יחשבו. וחלר שיש בו שימוש ליורין שהוא שימוש לחד, נחשב כמשמש את הלחם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מלחלם, ומלחד המקום. ובית גם הוא מקום ליורין, ושימושו נחשב לשימוש לחד, וגם שימוש כל שנשי הבית הוא שם שימוש לחד, והמקום מיוחד. לך בגוי למנס יש בסוג שימוש שיש לו משמעות שימוש לחד, לך אין משמעות בכלל שימושיו משמעות שימוש לחת, מלבד מה שכולם משמשים אותו, ואם יש רבים בביתו, אין גדר השימוש מלחלם, אלא הוא מקום שמשתמשים יחד. וזה ממש כמו חלר, וממילא חסר בו את שני משמעות רשות בית לחלר, לחלר, שאין לו כלל משמעות למקום מיוחד לו, וממילא אין הבדל בין בית לחלר. והשני, מה שהחלר משמש את הבית, שכיון שגדר שימוש חלר ובית שלו שוה, אין נחשב שרשות החלר משמשת הבית, והרי זה כמו שתי חלירות), ואף כשיהיה שכולל לחד, ויהיה משמעות בחלר מה שהיא רשות בית, לא יהיה משמעות ביחס להוללה מבית שלו, לביתו כחלר, והרי זה כמוניא מחלר לחלר. וגם מבית יכולל לא יהיה, כיון שביחס לרשות לבית הרי היא רשות בית זה, וביחס לרשות החלר עלמה הרי אין בה כלל משמעות שם מיוחלת לו לא. ואף כשיהיו שני יכולים, ויהיה משמעות ברשות החלר לבתים שם היא מיוחלת לו לא (ע"י עירוב), אין בהוללה מבית גוי לחלר גדר השתמשות ברשות חלר לבתים, משום שאין השיבות בביתו מבחלר שיחשב שהוא משתמש בה, ואין זה הוללה לרשות חלר לבתים. ובזה תקנו חכ' לרחב"י שיחשב שלירתו לירה שיהיה נחשב שביתו משתמש בחלר, וממילא יש לו כח ברשות חלר לבתים, וכיון שהוא משתמש מכח קנייתו, הרי ברשות זו נמשלת ע"י גוי. לך כיון שאין כח שיש לו ברשות החלר מחמת לירת ביתו, אלא מחמת קניין שיש לו בחלר לשימושי ביתו, הרי שאין שייך לערב עימו, שעירוב החלר נעשה ע"י מה שנחשב בית שמניחים העירוב לבירת כולם, וכל החלר מיוחלת לבית זה, ואין שיעבודם נחשב לחלוק. אבל גוי אין לירתו לירה, ואף שיערב לא יועיל מה שנחשב לו בבית זה לענין רשות החלר לבתים, שגדר מה שמוכל בחלר הוא לא משום לירה, אלא משום שיעבוד שלו ואין לערב השיעבוד על ידי מה שאין לו שייכות לשיעבוד. אבל בשכירו ולקיטו כיון שלירתו לירה, ושיעבוד שיש לגוי בחלר הוא גם שלו משום לירה זו, אם יערב ויחשב כאילו לו אם, יש בכוח לחזור החלר לגבי לירה, לחלק גם שיעבוד של גוי שהוא גם שלו, כלאמרן לעיל, עם שאר בני העירוב.

חילוק שבירו ולקיטו מאשתו ובניו - זכות שניתנה מדעת בעה"ב מול זכות התלויה בדעתו

ובזה יש לחלק גדר שכירו ולקיטו מאשתו, והיינו, שאלתו שיש שני גדרים בשיתוף בזכות שימוש עם הבעלים. החלל, הוא כמי שאין בשימושו משמעות של שימוש לחיל עם הבעלים, וע"כ בהכרח שגדר מה שמשתמש הוא שנותן לו רשות, והשני, הוא כמי שיש בשימוש משמעות שימוש לחיל, וזה גדר של טפלות, שנחשב שימוש שעושה חלק מלרכי הבעלים עלמו. והגדר הראשון הוא גדר לשכירו ולקיטו, וע"כ לחר שנתן לו רשות, נאמר שהוא מועיל לעניין להשכיר, וכללעיל. והגדר השני הוא לאשתו ובני ביתו דלף לאין להם רשות עלמם אלא מחמת טפלות, כיון לשימושם לחד עם הבעלים גם להם יש רשות, אלא שיש חילוק בזה משכירו ולקיטו, לשכירו ולקיטו כיון שגדר זכות שימושם הוא שנתן להם רשות, כבר אין שייכות בין זכותם לזכות הבעלים, ומה שמשכירים, שלהם משכירים, אבל בטפלים לו הרי אין זכותם אלא זכות הבעלים, ומה שמשכירים הוא זכות הבעלים. וימצא בזה חילוק לעניין שגילה בעה"ב לעתו שאין לנו להשכיר זכות זו, שיש לומר שאין טפלים יכולים לעשות לבר נגד לעתו, שכל זכותם תלוי בלעתו. אבל בשכירו ולקיטו כיון שכבר נתן להם זכות, הרי זכות זו תלויה בלעתם, ויש להם להשכיר עד שתבטל רשותם. וכן יש לחלק בזה בין עירוב להשכירות, שיש לומר לכיון לעירוב רק מאחר את משמעות שימושם, אלא יהיה חילוק הבעלות גדר בשימוש, אז יש לומר שזה מועיל אף בטפלים לו, לכיון שיש להם רשות להשתמש והתאחלו עם הבעלים, אף שאין זה

ונפרט, לכמו שֶׁמִּמֶּנּוּ גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדל בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרל ממושגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך חלק בלורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחל גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו בלחת, שכל לורכו ורוחבו הוא מצמעות אחת של שטח. אך רואה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי לורך ורוחב, ולף שלשטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדל בשני גדרים. האחל, במשמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו דין ד"ט על ד"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ד"ט, ולף שד"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרלה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עלמו ובהיות לו כמות שטח, ולף שלשרכי מדידה נשתמש במושגי

ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי

שלושה חלקים ברשות שימוש בלתי-מוחלטת - עירוב, שכירות, וביטול, נוגעים לרשות ולא לפירות

והנה חילוקים אלו יבהירו קיומם של שלושה חלקים בגדר רשות אלא אם בשימוש בדבר שאינה מוחלטת לו ע"י קניין (היינו, להוליא שותף או מי שאכר, ויש בקניין לחלט את הזכות שיש לו, ויש לו לאסור לבדו). ונקדים זה כמובן ביחס לקניין נותן הרשות בדבר שנתן רשות להשתמש בו, שאין למקבל הרשות שייכות בו (ומחמת כן אין במה שנתן, לחלט זכות זו), דולאי מה שהם משתמשים בפועל שיש בזה גדר פירות לקנין גוף שיש לבעלים, אין בזה הבדל, וולאי שהוא שלהם. ובזה שותף ושוכר ושכירו והטפלים לו שווים והוא שלהם (והיינו, לגבי מה דמשתרשי ליה, ולגבי לאי פירות אלו יהיו לגוף נפרד), אלא שאין דין עירוב, שכירות וביטול נוגעים לזה, שהרי גדרם הוא ברשות, ורשות אין היא סך השימוש. אלא היא היא המגדירה את השימוש, והיא גדר במקור השימוש. וכמו שמִּמֶּנּוּ אין השכירות פועל בדבר החסור עלמו, היינו, הרשות, שאין לגוי בזה דבר, והוא מתקנת חכ' שיהיה לו השפעה על זה (ויותר מזה לפי מה שביארנו לאין גדר החיסור בחלקו של גוי, היינו, שאסור להוליא לחלר מקום שמוליא לרשות הגוי, אלא זכות שיש לגוי פועל שזכות שיש לישראל חלוקה מחבירו), אלא דע"י שכירות לא יהיה לו השפעה על הרשות, והרשות לעלמה עומדת. ועוד יש להקדים לעיקר שינוי המשמעות שיש בזכות כל אלו הוא ביחס למה שמקבל הישראל שקובר או מה הוא מערב.

ושלושה חלקים הנ"ל הם אלו א. שיבת ומקור מה שיש לו ב. מה יש לו ג. כוחו במה שיש לו. ונפרטם, א. שכירו ולקיטו, מקור זכותו הוא בקניין הבעלים בדבר, והיינו, שלולי היותו שכירו ולקיטו היה אסור לו להשתמש, שאין הדבר שלו, ומה שהותר לו ע"י שהוא שכיר ולקיט הוא בקניין הדבר, שאין חסרון במה שאינו שלו, היינו, שנתבטל לגבי גדר מה שאינו שלו לגבי השימוש. אך הטפלים לו אינם נרכים לזה, לכיון שהשימוש שלהם הוא מחמת שייכותם לבעלים, ולא לקניינו, הרי שיש להם להשתמש בשלו לף שהוא עדיין נחשב שלו. ב. ולא מזה נפק"מ לגבי שימוש שלהם, דזכות שימוש דשכירו ולקיטו הוא בגדר שהשימוש שלו, אך זכות שימוש של הטפלים לו הוא של הבעלים, ומינה דשכירו לקיטו יש לו כוח קניין בזכות השימוש, אך הטפלים לו אין להם דבר עם הקניין לזכות השימוש (והיינו, ללף שאין לשכירו ולקיטו למכור זכות זו, אין זה אלא משום שאייר הבעלים לעלמו זכות זו, וכמו מה שאין השואל רשאי להשאיל, שיש בזכות שקיבל לף להשאיל למחר, אלא שמשייר בעל הבית לעלמו זכות זו), כיון שאין כריכים לזה שהם משתמשים בזכות הבעלים. ולא עוד זה בגדר מה יש להם. דשכירו יש לו זכות בדבר עלמו. והטפלים יש להם זכות בבעלות. ג. דשכירו ולקיטו כוח שיש לו בזכות השימוש היא רשותו. אך הטפלים גדר כוחם בבעלות הוא הם בעלמם. ול"ש שכירו ולקיטו יש

פירוט שלושת חלקי גדר הרשות - מקור הזכות, מה יש לו, וכוחו במה שיש לו

לו זכות שימושית בקניין הבבר, והטפלים יש להם רשות שימושית בבעלות הבבר.

לימוד שבירות אשתו מעירוב אשתו - מניעת שימוש בעלה חלק מהגדרת הרשות מול הגוי

והנה מלשון שלמדו דין שכירות שלא מדעתו בשעתו לגוי, מדין עירוב שלא מדעתו בשעתו דיקרלא. ויש לנו לדון שהרי כמו שלמדנו שאין בעירוב משמעות לגבי קניין הבעלים ברשות, ועדיין היא רשותו להוריש ולבטל. אך השכירות הרי היא נותנת זכות שימוש ברשות, וזה מחסיר בקניין הבעלים, ומאן יימר לן דיש לה כזה זכות. ומשמע דגם בעירוב אין היא מערבת רשות בעלה, אלא רשות שיש לה, והיינו, דכמו שלמדנו גדר העירוב הוא שע"י שרשות חצר שלהם משותפת ביחס לשימוש בית שהניחו בו עירוב, גם שאר רשות חצר שלהם משותפת. ומשנם אין לשעות שינוי בזכות בעלה, שאין לה תפיסה עלימת בזכות זו. אך כיון שהשימוש שלה מעורב עם בעלה, ואין לו רשות נפרדת ממנה בבית ובחצר, וע"י העירוב עירבה עצמה עם שאר בני החצר, גם בעלה מעורב. וע"כ גם לגבי שכירות יש לומר שאין השכירות בזכות הבעלים, אלא רק ברשות שיש לה, ואף שבעירוב אין היא אלא רק מגדירה שימוש שלה, ולא נותנתו לאחר, גם גדר השכירת יש לומר שאין היא נותנת זכות בשימוש המקום, אלא בשימוש שלה, והיינו, שמשנם גדר שימושה במקום ביחס לקניין קרקע אין הוא רק רשות, ורשות זו היא מכח תמידי של בעלה, וע"כ אין נחשב שיש לה זכות חלוטה בקניין, שתוכל להשכיר שימוש עתידי בו. אך ביחס לאי שימוש, היינו, שלא תמנע מהשוכר ובאי כוחו להשתמש, יש לה יכולת לחלט. ואף שביחס אליה זה מילי בעלמא, כיון שיש לשוכר או באי כוחו כבר זכות שימוש במקום, אין זה מילי בעלמא. ואף שאין זה רק ביחס לשימושה ולא לשימוש בעלה, כיון שיש לה למונע בעלה להשתמש, שהרי נתן לה רשות להשתמש אף שהוא ימנע ע"י זה, די בזה לגבי הגדרת הרשות, ואין נחשב שרשות שיש לה דיקרלא, שהגוי מושל בה, לכיון שהוא עליף על הגוי, יש להגדיר מיוחלות הרשות ע"י מי שהוא עיקר יותר בשימוש המקום, וכמו שמלשון בתורת.

והנה מלשון שנחלקו בדין מחיצות רה"י לי שלש מחיצות לשוריית לו מרבע (ולא"פ שהבבריס נאמרו לגבי מחיצות, ה"ה לגבי חריץ וכו' ונתפוס מקרה מחיצות לקלות הענין), ובספק זה היה להניח שני נילונים נפרדים, הרשות הוא בעיקר המושג גילור שם יש לו שלושה בללים או מרבעה בללים (וביתר ביאור נאמר שלמשל שנרשה לגדור בין כרם לזרע הקרוב לו שפניהם נפנשים מלל אחד, אז נאמר שהגילור הנלרך הוא רק מלל אחד, וכך יתכן שגילור של מקום רשות היחיד הוא רק משלושה בללים, והלל הנותר אינו לל לענין זה), ועוד יש להניח בספק זה שאף שם נאמר שלגילור רשות היחיד יאנש מרבעה בללים, עליין יש לנון ולומר שיש בכל הבללים יחד גדר אחד של גילור, וע"כ יספיק לנו לגדור חלקם ע"י זה יוגדרו כל הבללים מאיזה סיבה.

גדר רשות שימוש דאשה בבית - מניעתה מבעלה חלק מבעלותו לעומת שבירו שאינו מונע

אלא זה לריך עיון שמלשון דין שכירו ולקיטו נותן עירובו ויו, ואם כאמור הרי אין בעירוב גדר לנתינת רשות, אלא רק מה שרשות שימוש שיש לו אינה חלוקה משאר בני חצר, ואם רשות שימוש כזאת שאין בה כדי למנוע מבעל הבית להשתמש די כדי לערב, כ"ש שאתו שרשות שיש לה הוא אף למנוע מבעל הבית שיש בה כדי לערב, ואם למדנו מעירוב לרשות יקרלא, למה לא נלמד מעירוב זה. וזה הקשו תוס' (פ.) ותירלו שאתו משאתו עדיפא ליה, והיינו, שמשנם כמו שכתבנו לא היה לנו ללמוד משכירו ולקיטו על אתו לגבי שכירות, דשכירו יש לו זכות השתמשות בבבר, ולאתו אין, אבל כיון שהגמ' למדה מעירוב, וממילא מוכרח לסברה שיש בזה ללמד על שכירות, ש"כ גדר שכירות לאתו הוא כמו עירוב. ש"כ ולאי היה עליף ללמוד משכירו ולקיטו שיכול לערב, אלא דכמו שלמדנו אין כח ביד אתו לשכור ולערב אלא בעלמה, היינו, מה שהיא מתחייבת שלא למנוע אחר מלהשתמש, ויש בזה גדר ביחס לבעלה כיון שבשימוש שלה חשוב שמונעת מבעלה להשתמש, אך יש לנון שאין גדר זה בשימוש שלה שייך רק לגבי שימוש בפועל, והיינו, שגדר מה

יישוב קושיית תוס' בשבירות אשתו - תירוץ אשתו משאשתו עדיפא ליה לענין שכירות בגוי

שנחשב שכירות זו לגבי שליטת רשות לישראל הוא משום שכיון שהיה לגוי למנוע שימוש מישראל ע"י שמשתו משתמשת שימוש שחשוב לגביו, ועתה אין לו זה. אבל בלאו לא יהיה הגוי כאן, הרי אין לו חשיבות בשימוש משתו כיון שאין זה מניעה לגביו, שאין הוא שם. ויש לומר שמניעת שימוש לא חשוב זה ע"י שכירות למשתו אין בה כדי להגדיר חשיבות בזכות ישראל על הרשות. ובתוס' (סה:) כתבו דיש ללמוד לף על זה. ולפעד זה משום לכשיבות נכרי הרי יהיה בזה חשיבות, אלא שיש לדון שזה רק לאחר שיבות נכרי, ויש לומר שמיד שמגיע לוסר, ויש לעיכוב לחול מחדש, וזה הרי לא מהני כלכתב בתוס' לקמיה (ועכ"פ נראה לדזה העיון לי למה שהקשה רעק"ל בגילון הש"ס שלו).

והנה מה שבישראל לגבי לישור לגוי הוא שמוכל על רשות הישראל (לכיון שאינו שיש בה שני ישראלים לשותם ביתם בחצר חלוקה משום זכותם, תקנו שלף זכות גוי בחצר תאסור, והיינו, שלף שאין דירת בית גוי דירה, ואין חצר נחשבת לרשות ביתו, כיון שיש לישראל רשות כזאת, וכיון שמשילת חבירו לוסרת עליו את הרשות, וכיון שמשילת חבירו נובעת מזכותו הנפרדת בחצר, תקנו שלף זכות הגוי בחצר תחשב למוכלת על הרשות הנ"ל). יש לדון למה כשבא הגוי בשבת לוסר, ולא לאמרינן דזה שבת הוחיל והותרה הותרה. והנה בתוס' (סו.) פשיטא ליה לאין דזה הוחיל והותרה הותרה (ובהג"ה דיאור דזה משום שלא היה עומד להתקיים, שעתיד הנכרי לבא. ובתוס' אכן כתב סברא זו לענין שלא יחול העיכוב שוב לאחר השכירות. אבל נראה לא היה לריך לזה לענין מה שהעיכוב מהבטל כשבא), ולף לגבי יורש שבא בשבת ומוריקו עירב, לאמרינן הוחיל והותרה הותרה, וכלאמצע בתוס' (ע.) בפשיטות, וכיון שלא הוחיל לו העיכוב, ולולי שעירב מוריקו היה לוסר, ל"ב מה נשתנה זה מבא נכרי בשבת שלא לאמרינן דיה הוחיל והותרה הותרה. ונראה לומר לגבי הוחיל והותרה הותרה, היינו, מה שחל על הרשות, דיאוכו לכיון לעירבו אין ברשות זו כלי לאסור. אבל לגוי הרי אין חלק ברשות עלמה, אלא רק בחצר, ומה שאוסר הוא משום זכותו בחצר. וע"ז ולאי שייך הוחיל והותרה, ולף דישראל אין היא ניתרת בעיכוב, אלא רק עיכובן גורם שלא תאסור, אבל אחר שעירבו ואינה לוסרת כבר הותרה הרשות לכולם, ויש לומר דזה הוחיל והותרה הותרה.

אי אמירת הואיל והותרה בגוי - חילוק בין דין יורש שבא לגוי בשבת

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה האדם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו העיומית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין לדוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חלב ובמובן זה נחשב התולאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא מולך.

לשון הואיל והותרה ברשות שבת - אין לגוי חלק ברשות שבת ואעפ"כ אוסר במבוי

סימן ה

שבת הואיל והותרה הותרה

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב

הקדמה לגדר רשויות דרבנן בשבת - קביעות הרשות לכל השבת כדין מוקצה הנקבע לשבת

הנה כבר כתבנו למה דשם רשות על מקום שמלנו לומרים שזה גדר המקום, לף שאינו ניכר על קרקע המקום. ומ"כ אין גדר השיעור במקום לבד, והיינו, שהיה לומר שגדר רשות דרבנן הוא ביחס לשיעור העכשווי, היינו, שכיון שאיעור שלו כזה, כל רגע יש עליו שם רשות, וזה אינו, אלא שם רשות הוא גדר נפרד מהשיעור עצמו, שהוא גדר המוסד על מקום, ושלא יועיל מה שמשתמשים בו עכשיו לענין גדר הרשות. ומ"כ כ"ל שזה גדר כולל, היינו, שנבחן את שיעור המקום, וע"פ זה נגדיר את המקום עצמו. וכיון שכן הרי שזה גדר לכלל השיעור, והוא מלוחר לשיעור המגדילו, ומוקדם להגדרת הוולחה מרשות שיעור זו לאחרת. ומ"כ נמצא לו קביעות, וכיון שאין זה נוגע אלא לשבת, הרי שגדר זה הוא אחד לכל השבת. ובאמת לא מצאנו גדר הואיל והותרה שלא ברשות, וכמו במעשה הוולחה וכו', וכמ"כ כבר לגדר רשויות דרבנן, היינו, רשויות שיעור (ואיכא לצני גדרי רשות לאורייתא, היינו, לכמו לברשויות לאורייתא איכא גדר שיעור לרה"י, וגדר במקום לקרקע לרה"י, היינו, מחיצות וכו', כמו כן תיקנו חכ' גדר זה ברשויות דרבנן. וגדרם השיעור הוא חילוקי הרשויות כמו חילוקי רשויות שיצנם בבית וחצר וגג ומבוי וקרפף. וגדרם במקום הוא תיקון דל' מחיצות, ומחיצות גרועות ביותר מבית סאתיים. וגם גדרים אלו גם הם במובן המקום כמשמע לרשות היחיד, היינו, שמה שמועילים הוא משום שע"י תיקונים והגבלות אלו יהיה אפשר להגדיר את המקום כרשות שיעור (למלאורייתא די במה שהמקום נפרד, אך אם נראה שיהיה בעל שם שיעור, לריך שיהיה המקום אחד, ואין המקום בלי גדרים אלו). וכיון שאין שיעור לבר קבוע, שנאמר שיגדיר הוולחה ביחס אליו, דהרי זה וזה שיעור, היה לאכ' לתקן שיהיה למקום שם אחד, והוא הרשות. וע"כ תהיה השבת זמן אחד לזה (וכן מצאנו לגבי מוקלה שהוא דרלא להוולחה, שגדר מוקלה לכלי נקבע לכל השבת, והוא בלותו המשמעות האמורה, היינו, שכיון שהוא מענין משמעות החפץ לשיעור, ואין להגדיר חפץ כמשמע ע"פ שיעורו בפועל. וחכמ"ל).

ראיות לקביעות הרשות מעירוב וביטול - עירוב קונה בתחילת יום ואין מועיל אלא מבעו"י

אך נלטרך להבחין בין דברים שיש בהם משמעות זו המלריכתן להיות מוגדרים כאחד, לאלו שלא, והנה מצאנו לאין עירוב מועיל בחמלא שבת, ואמרו לעירוב קונה בסוף יום קודם או בתחילת יום השבת ((וגדר זה מובא גם לגבי עירובי חצירות) וכמו שכבר כתבנו יש בעירוב חמיצה שלבים א. הנחת עירוב בבית אחד (ובכלי אחד) ב. וע"י זה נחשב שיש להם חלק או דיור בבית זה (קנין או דיור) ג. וע"י זה מוגדר שיעור אחיד בחצר

לכולם לגבי דיתי שמניחים בו את העירוב ד. וע״י זה מתערבים התנאים שכל שימושי שימושי החצר יהיו בגדר זה ה. וע״י זה יש גדר בכלל רשות דיתם בחצר שהיא מיוחדת לכולם. וכיון שסוף גדר זה הוא ברשות לריך שיעשה בתחילת שבת), ואין מועיל לערב בשבת (וע״כ אין מועיל ביטול בחמלע שבת, לחל מבני העירוב). וכן מלאנו לאין מועיל ביטול רשות אי לא מצי מערבי מבעוד יום (ונחלקו בזה בגמ׳ לגבי מת נכרי, ושוכרין ומבטלין, וכ״ע מודו בשתי בתים בתי לילי רשות הרבים שבאמו נכרים והקיפוס מחילות בחמלע שבת לאין מבטלין). וכן מלאנו לעירוב מבגיל חצר חילונה בפנימית לאסור עליה לכל השבת.

יוצאים מן הכלל בעירוב באמצע - ביטול שלא עירב, נפתח חלון, ושכירות גוי בשבת

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבדות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע ליומתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחד ומונה שבה. וביאורו דהא לף לרב הונא בדור שאין דין לעשות שבה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ל״ל לדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאדם הראשון.

מחלוקת שבת גורמת או דיורין - סוגיית מחיצות שתי וערב וקבועת דין שוירא באמצע שבת

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב לחצתו הרוח (אף אם נתחדשה לאחר שזרק והוא פשטות המקרה) כקיבלה לאחר, כי אין הרוח מקוס, אלא כוח מה שנח, והמקוס הוא הקרקע להוה תוך ג׳, וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובאירוף מה שביארנו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקוס שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקוס אחר, אלי לא אכפת ליה בזאת מקוס ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא רמה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקוס קיים ולא שנתחדש, ובאחזתו הרוח אין זה מקוס אחד אלא סיבת נח אחד, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תליה מטבעה בשיעי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע״י מחשבתו, ומשום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא משום גדר זריקה כהגחה, שהוא גדר עכשוי התלוי בקיום).

נידונים הנוגעים לסוגיית שבת גורמת - ניטל קורה, נסתם חלון, דיורין הבאים, וכותל שנפל

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע״י העושה וחפץ מסוים הוא גם נעשה בזמן מסוים והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קדוש ולכן מי שעושה בזמן קדוש התולאה יולאה מלבד קדוש.

חלוקת הנידונים לשני גדרים שונים - חסרון באחדות המקום לעומת חסרון בהפרדת המקומות לטלטול

ותחילה יש לנו לחלק בין המקרים, דלין נסתם החלון ולין ספינות קדושות הוא לגבי עירוב, היינו, מה שגורם שיהיו דיורי שתי מקומות מעורבים, להחיר טלטול שביניהם. ולין דרב ושמואל ודיורין הבחין וניטל קורה נוגע להיתר מקומות שהותרו לעלמן, ועתה אינם נפרדות, ובזה גם יש לחלק בין הא דרב ושמואל לניטל קורה, שלין קורה הוא בעיקר הטלטול למקוס, ובלי שייכות לדין עירוב. לך הא דרב ושמואל, וכן דין חצר קטנה שנפרלה בשבת הוא דין בעירוב, היינו, שע״י אלו המחילות חלק העירוב להשתמש בכלי בית באותן מקומות, וע״י נפילת המחילות אין לעירוב להועיל משום עירוב המקומות. ובספינות אי אייבי לענין טלטול כלי חצר, הרי זה כניטל קורה, והיינו, שיש לנו שני גדרים הנלרכים במקומות האמורים לגבי ניטל קורה, ולגבי רב ושמואל, ולגבי חצר שנפרלה, ולגבי נתווספו דיורין, ודיורין הבאים בשבת, יש חסרון במה שהמקום אחד לטלטול בתוכו, ולגבי ספינות ע״י עירוב, ולגבי נסתם החלון, יש חסרון במה שהמקומות נפרדים לטלטל ביניהם.

חילוק נוסף בגדרי היתר המחיצות - מחיצות המגדירות את עצם המקום מול מחיצות לחלות עירוב

המעשה הוא הדבר הנוסף את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע״מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

והנה מה למחילות שתי ועירב נאסר ביותר מבית שלשים כתב ברש"י (טו.) להוש מקום שההיקף ליכו מתוקן כל צורכו, וכגמ' כתבו דלעת רבנו שלח יהיה בית שלשים שליכו נלרך, והיינו, לכיון שהוקף לליורים, ליכ בו חסרון להיות המקום לחר. שלח שבמקום שליכו מצויר, ליכ חשוב ההיקף להגדיל רשות לחת, ולף שמקום ליוריהן הרי לחר עם מה שליכו נלרך, כיון שליכ חסרון בהיקף להגדרת המקום, שלח להגדרת רשות, יש לדון בכל מקום שם רלוי להיחשב מקום שימוש נפרל, שיהיה לו הגדרה ביחס להיקף רשות, ובמקום שהוש בית שלשים, שהוש רלוי להיות רשות בפני עלמו, ולריך להיקף יש לו להגדיל כל ההיקף, וכיון שנחשב ליכו מוקף בטל גדל מחילותיו, היינו, מה שהם פועלים יחל. ועכ"פ גדל החסרון לשלם שליכי הוש שעתה ליכה למחילות, שלח לכיון שדין מחילות המשורות הוש ביחס להיקף, ולין שיהיה היקף הוש מדיני רשויות לרבנן, לחל לד הונש לשבת גוכמת, היינו, לכיון שהלוך בשלם השליכי הוש בהגדרת היקף הרלוי להגדיל המקום לרשות, כיון שהרשות נקבעה בתחילת שבת, ליך גדל במחילות כהיקף. ור' יצחק ס"ל לדיורין גוכמין, והיינו, לשין לין זה נקבע לכל השבת, שלח ליורין שלו מגדירים זחת בכל רגע מהשבת. והבילו רלוי לזה לעת לד הונש מנסתם הפתח, והיינו, שדין עירוב בין שתי מקומות לש יהכן בשתי מקומות שחלוקים ע"י מחילה, ולף שדין משמעות למחילה פנימית לגבי רה"י לשורייתא, ליך שלח מקום שדין משמעות שימוש ברה"י לשורייתא, והיינו, שחלות הקרקע למקום לחר. לך כיון שתקנו חכ' שיהיה רה"י בעל משמעות שימוש, לריך שיהיו הרשויות מחובדות בגדל זה, ובשלח פתח ליך שם מקום לחר, ושלח שייך לעירב להיות רשות לחת. וכיון ששבר לד הונש שבת גוכמת, לגבי מחילת סתימה, שלחר שנקבע שם הרשות, ליך במחילה לבטלה, כך לגבי היקף הרשות.

וביתר ביאור שלכאורה היה לפשר לחלק דדין בין נסתם החלון דלרה לדין להיקף, כיון שהרי דדין בפתח כדי להגדיל רשות לחת בלמת, שדין הוש פועל שלח דק שיהיה שימוש לחד בשתי המקומות, לענין שיחשבו מיוחדים לבית שהניחו בו לת העירוב, שמלחל לת גם לת שימושם הנפרל, ולחר שחל העירוב הרי הם כבר מלוחדים. שבל הרי טעמל דרב הונש הוש כיון שהותרה, ובהכרח דס"ל שלריך לזה שף לחר שעירבו, והיינו, משום שמחילה הוש חסרון בעשם הגדרת הרשות כלחת, ובזה ליכל דלוה להיקף. ולשתה הגמ' להלות מחלוקתם בשת' ר"י ור"י, והנה כמו שלמרנו גדל תיקון דל' רוחות, הוש בליחוד המקום, ולילכ גם בקרפף ללית בית שימוש מגדיר. ועכ"פ היה לומר שכמו שחלקו ר"י ור"י לגבי גדל זה, לי לאמרינן שבת הואיל והותרה, כך יחלקו לעניין זה, ועל זה לאמרו לשין זה דומה משתי פנים, החחל, לליתנהו למחילות, היינו, לגם רב הונש יודה לגבי ליחוד המקום שהוש ע"י מחילות, שדין מועיל הואיל והותרה והותרה, לכיון שדין מחילות לין הגדרה למקום, וממילא בטלה לרשות, לך לגבי הגדרת היקף מקום הרלוי להגדיל שימוש, יועיל, והשתי, לליתת לדיורין, היינו, שים לומר לכיון שהמחילות לא לתו להגדיל לת המקום, שלא להגדיל לת רשות השימוש, וכיון שעדיין יש לעיקר השימוש, הרי שהמקום רלוי לרשות זו, ושין לריך לדין שבת הואיל והותרה.

והנה ביתר ביאור מה שקרפף לין מועיל להתיר לותו שלא ע"י תיקון מחילות, לעומת היקף לשתי לו ערב דדי בהוספת דיורין, והיינו, שלכאורה גדל שני דינים שלו שווה, שעניין שניהם הוש שמין המחילות רלויות להגדיל לת המקום כמקום שימוש לחר. שבל לף זה נמלא חילוק, והיינו, דהרי גדל דחסרון בהיקף הוש בשמעות כלל המחילות והיותם רלויים להיעשות דבר לחר ביחס למקום, והיינו, שלמנם יש במחילות כל דהו מה שהם מונעים רגל רבים, לך בכדי להגדיל לת המקום כלחר לריכים שנו שיהיה להם שייכות לחת, להגדרתם כהיקף לחר, ולשורך היות המקום לחר. וזה יש יש למלוא שני חסרונות, לחר. שלל

מחיצות שתי וערב בהיקף כ' ברש"י - מחלוקת שבת ודיורין גורמין וראיה מנסתם פתח

יישוב הראיה מנסתם החלון בר"ה - חילוק בין ליתנהו למחיצות שרב הונא מודה לאיתא

חילוק חסרון קרפף משתי וערב - בקרפף החסרון במחיצות עצמן ובשתי וערב בדיורי המקום

חיבור המחיצות. ועוד, מלך חיבור המקומות. ובזה יש למצוא חילוק קרוב ממחילת שתי לו ערב, דבקרוב יש חסרון בעצם, שאינו רואי להגדיר מקום, משום שחסר בשם היקף של מחיצותיו, ובחמת זה החסרון קיים לפילו בפחות מבית סאתיים, אלא שבית סאתיים מלך עצמם יש להם משמעות של מקום לחד, וע"כ יהיו גם גדר במחיצות להופכם להיקף לחד. לאבל ביותר מבית סאתיים כיון לליכא להגדרת ההיקף מחמת המקום, ממילא חזר מה שאין במחיצות די להגדיר את המקום להיות לחד. לאבל במחיצות שתי לו ערב אין חסרון במחיצות עצמם להיותם דבר לחד, אלא שאינם רואיים להגדיר מקום כלל, ולפילו בפחות מבית סאתיים, אם לא יהיה גדר במקום מחמת דיוריו. ות"כ מה שמועיל בפחות מבית סאתיים אין זה מחמת המחיצות שתי וערב כלל, אלא מחמת מה שאין זה מקום חשוב לענין היקף, וע"כ דיורי המקום רואיים להגדיר את המקום ההוא לחד עם מקום דיוריהן

שני גדרי מחיצות בהגדרת מקום - היקף עצמו הראוי לשימוש מול היקף לדירה המאחד

והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה שהחצר מוכנה לשימוש, ות"כ יהיה גדרה לפי השימוש המסויים, ואין בה חלוקת בעלות כמ"כ. אלא לשימוש דיור שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדר הרשות ביחס לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות ביחס לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החצר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החצר לבתים נמשלת ע"י כולם. שיש ברשות החצר שני חלקים, לביחס לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בסוג השימוש (היינו, דיורין). וביחס לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד ובלתו. לגדר הרשות ביחס לשימוש ברשות לחרת הוא כמו גדר קנין לגוף, לכיון שאין חשיבות המוכנות לשימוש תלויה בחצר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ביחס לשימוש מסויים שמשתמשים בה. לאבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא שתש שאינו לאחרים, כך גם לגבי רשות חצר לבתים, יהיה משמעות אם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק ביחס לשימוש מסויים, שאין נחשב בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את הדבר. לך ביחס לגדר הרשות כמשמשת לרשות לחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הדבל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שנמלא בזה שלושה מדרגות, חלוקה, ליחוד ויחוד. ולויורין למנם מבטל חלוקה ועושה ליחוד, לך אינו עושה יחוד).

ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה

השוואת היקף דאורייתא לדרבנן בכותל - כותל המוקף לכרמלית ועשאו רשות היחיד מן התורה

(ותראה כי שני דינים אלו נמלאם לף בדשויות של תורה אלא שבשל תורה אין גדרם בשימוש, אלא רק במקום. והמקום הרי הוא גדר בקרקע, היינו, שכיון שגדר המקום אין הוא גדר לעצמו, שיהיה צורך להגדיר המקום, אלא המקום ממילא נחשב למקום רשות היחיד, זה נעשה ע"י הגדרה למה שהוא בתים המקום, וזה הרי בקרקע. והרי בקרקע אין גדר היקף כלל, אלא רק גדר מחיצות, וע"כ קרקע שיהיה לה מחיצות, הרי היא קרקע הנחשבת מקום לחד. לך לגבי דשויות דרבנן דבעינן שיהיה המקום מקום שימוש, אין זה גדר בקרקע אלא גדר במקום, והרי שנלטרך שיוגדר המקום כך. וזה גדר היקף. וכיון שכן הרי שיש גם הבדל ביחס למה יחשב דבר הנעשה לפס מקום. ללגבי מקום שימוש הרי גדר המחיצות הוא היקף, וכיון שכן כל המחיצות פועלות יחד להגדיר ההיקף, וע"כ בביטול ההיקף, היינו, ע"י פירלה, ותיקונה, יש להגדיר את המקום. לך לגבי דין התורה לא יועיל הגדרת ההיקף כיון שאין זה דין הגדרת מקום, אלא הגדרת קרקע, וע"כ יהיה חסרון במחילה מה שאינה נעשית לפס מקום רשות היחיד, לפילו אם כלל ההיקף נעשה

לפס רשות היחיד. ובזה תמלא טעם במה שלמדנו לגבי כותל המוקף לכרמלית ועשאו רה"י, והיינו, לולי דע"י עשיית כלל ההיקף לפס דירה, נעשה המקום מחל לגבי דינים דבנין דבית סלתים וכו', בדיני לחורייתא כיון שאין משמעות בהיקף אלא מה שהוא מחיצה לקרקע, לא יועיל. ובלמת פס היה נעשה כותל לצורך רשות היחיד, לולי פס לא היה נעשה לפס דירה, היה מועיל להגדירו עצמו כרשות היחיד (שיהיה מחיצה דקה שבעודיו מחיצה למקום שעל הכותל), למאחר דהאי מחיצות לקרקע עשויות הרי משמעותם היא ביחס לכל, ומה שנחשב כלל המחיצה הגדרה לכל דהאי קרקע, וקרקע כיון שלידיה תלויים ע"י מחיצה נחשבת נפרדת, ולזויה להיחשב מקום לרשות היחיד, והיינו, דהאי מקום הוא רשות היחיד לחורייתא, לאין גדר רשות היחיד אלא לגבי חפץ. לך גדר המקום, הוא מקום במשמעותו לכל שאר דיני תורה, ולא דווקא לגבי גדר רשות דרשות היחיד דהולאה (ולולי לפילו אינו מועיל כלל להיחשב תוך לחפץ בגדרי חפץ וכן משמע לאין גדר בבית לעביד מעשה לתוך לגבי שביתת כלים כי אין זה כלי)).

סוגיית נפרצה חצר משתי רוחותיה - קושיא מקרן זווית וביאור מחלוקת ר"י ור' יוסי

ובזה נמלא פשר בסוגיא לנפרצה חצר משתי רוחותיה, דמשמע לפשיטא ליה לגמ' דאין לא חייבי בגדר פירצה למחיצת לא מה שהיא חוסרת כלל המקום, והיינו, שזה הרי גדר בקרקע, ודזה לא יהיה נפק"מ לגבי שתייס יותר מאחל, והיינו, מה שיש בפירצה דשתי מחיצות יותר הגדרה ביחס להיקף כלל המקום, ובלמת שאין כזה מלבד במקום אחל שהוא בקרן זווית, שפירצה שם הוא חסרון בהגדרת ההיקף כולו, מכיון שאין כלל המחיצות לחויות להגדרת היקף שם אינן מחוברות באיזה לופן, וזה גדר היקף דרבנן. וע"כ שייך שיהיה דזה שבת הואיל והותרה הותרה, היינו, לגבי הגדרת המחיצות כהיקף כלל המקום, להיותו מוגדר כמקום אחל. וזה ממש כמו מה שלמדנו לגבי הגדרת היקף דמחיצות שתי, שאין בהם חסרון להגדרת כל מקום ומקום כמקום שימוש, אלא רק בהגדרת כל המקום כאחל. וע"ז למדנו שאין זה דומה שכאן לאיתנהו למחיצות ושם ליתנהו למחיצות, והיינו, דלפ דביחס להגדרת המקום כיון שכ"ה סבר דשבת גורמת, היינו, שיש במקום גדר שהוא אחל מחמת דיורין שהיו בו בתחילת שבת, וממילא חשיבי מחיצות השתי להגדיר את כלל המקום כמקום אחל ע"י מה שהם מוקפות לדירה שהיא שימוש אחל. אבל אין זה אלא רק מחמת דאיתא למחיצות, והיינו, שגדר מה שנחשב ההיקף להגדיר המקום הוא למנס מחמת הדיורין שעתה אינס, אך גדר זה כבר הוקבע במחיצות בתחילת שבת, והרי הם היקף לכלל המקום. ולמנס גדר זה במחיצות הוא מחמת המקום, אך כיון שזה כבר הוגדר בתחילת שבת עליין יש גדר במחיצות שהם מקיפים את כלל המקום כאחל, להגדיר את כל המקום לרשות אחת, היינו, מקום שימוש אחל, שטלטול בתוכו יהיה חסר משמעות לגבי שימוש. אך בהעדר מחיצות, היינו, מה שיש גדר בכל מחיצה כהיקף מחמת שהיא פועלת בתחלות עם שאר המחיצות, כיון שע"י פירצה בקרן זווית אין למחיצות גדר אחל שהן פועלות עם שאר מחיצות, וממילא אין לכל מחיצה גדר שהיא היקף, וממילא אין גדר בכל המקום שהוא אחל לענין טלטול, כיון שאין גדר בכל מקום ומקום שהוא מוקף, שיהיה לו שם מקום שימוש, וממילא אין גדר במקום כמקום שימוש דירה, וממילא אין כלל המקום נחשב לאחל, שאין הוא אחל אלא מחמת שימוש אחל שיש בו, ואין הוא רצוי להיקרות משמש (לגבי שימוש דרשות היחיד). ותדלה שחסרון זה הוא כמו מה שלמדנו לגבי חסרון דהוקף לדירה, אלא שאמר ר' יהודה דכיון שהיה במחיצות שנותרו גדר כזה בתחילת שבת, היינו, שהיה בהם כדי שיחשיבו הקרקע למקום אחל, ועליין יש מחיצות לקרקע, הרי כיון שיש כזה גדר בקרקע, אף שאין לו להועיל בלי שאר מחיצות, די במחיצות הנותרות (היינו, מחיצות קרקע דלינא לחורייתא) להתיר. אך ר' יוסי סבר שאין זה גדר כלל ביחס לשבת זו, אלא זה גדר כללי לכל השבתות, שיחשב המקום מוקף. וע"כ זה דמי למה שלמדנו בקרפף, ואלא יועיל בלי שיחדשו המחיצות שוב.

גדר מקום ומחיצות בסוף מבוי - חילוק פתח דאורייתא מפתח בהיקף דרבנן בקרן זווית

והנה מלשון שמקום שהוגדר כמקום לחל למקלת זמן, לף שיתבטלו מחילותיו הגורמים שיהיה נחשב מקום לחל, ומלשונו בדין סוף מבוי, היינו, לגבי מה שנחשוב המבוי מתוקן ע"י קורה או לחי בפתחו, ולף שעתה נפרלה בו פירלה שיש בה כלי להחשיב לת המקום בו מונח הקורה, כלל רלוי להגליל לת המקום, משום לשבקי פתחו, ולל חשיב קורה שבפתחו הזה כקורה להכשיר המבוי. וע"כ היה שייך להסתפק לם כוונת ר' יוסי ללף כלן יש לו להועיל גם לשלר שבתות, והיינו, שיש לנון לם הוא גדר במקום או בקרקע ובזה יובלל גדר פתח במחילות לאורייתל, לבין לין פתח בהיקף לרבנן, והיינו, לבלינת לאורייתל, להמחילות לקרקע הן, ומ"כ מלי לאמרינן להוי כפתח (במשנה לפ"ק), לין הכוונה מה שפועלת המחילה יחל עם הפתח להגלירם כהיקף רלוי, אלא ביחס לקרקע, לכיון שלין במקום נפרל חסרון בפתחים, לף במחילה לקרקע, והיינו, מחילת לל המסויס, יהיה גדר מחילה על כל לל לקרקע לף אי ליכא מחילה. אבל בליני מחילות לרבנן שיש במחילות מה שהם פועלות יחל מכל הלדדים, וגדר פתח בהם יהיה שהוא פתח בכל ההיקף. וע"כ לם יהיה חסרון בפתח מה שהוא בכל ההיקף, לף שלא יהיה חסרון לגבי מחילת לל לחל, לגבי לין לרבנן יחשב לפירלה. וזה הגדר נמלאהו בקרן זווית, והיינו, ללף שיש לנו לנון על המקום בעל המחילות בנפרל (ובזה ביאר החזו"א מה שיש בזה חסרון לפילו בדין לאורייתל לגבי ב' או ג' מחילות), אבל לגבי דין לרבנן הרי הגדר הוא בהיקף, וכיון שכן הרי יש משמעות לצורת המחילות יחל, וזה יהיה גדר פתחא בקרן זווית אלא עבדי מנשי, אבל לגבי דינא לאורייתל אין כלל משמעות בקרן זווית, כיון שאין המחילות פועלות יחל בהיקף אלא ביחס למקום, וע"כ זה אפשר שהוא יהיה לתרי מנפי, היינו, שיהיה גדר המקום כרמלית מן התורה, כיון שאין לפתח זה גדר לגבי מחילת לל לחל, ומחילך יתכן שיהיה לו גדר היקף לגבי דין לרבנן. וזה גדר מבוי כשר שהזורק לתוכו פטור (שהיה הו"א לר' יהודה). ולו"ק)

וכן למילך מה שחילק ר' יצחק להתם לימא לליטין, והיינו, ללף לע"י פירלה לשתי רוחות אין בצורת המחילות גדר להיות היקף, להגליל כלל המקום להיות אחל, אך כיון שגדר זה הוא להחשיב לת המקום כמקום שימוש לליטין, שהוא אחל מגדרי השימוש, מ"כ כיון שליטיו עליין קיימים, ויש במחילות גדר שהם היקף לכלל המקום, ממילא הרי זה כמו גדר מה שמועיל במחילות שתי. אבל לפעת ר' יוסי יש לומר כלפיל, והיינו, לכאן יש משמעות במחילות יותר, שהם מגדירים לת כלל המקום להיות אחל, ומ"כ זה אינו תלוי בליטין, שלאחל לת כלל הליטין לריך גם מה שההיקף יהיה חשוב לגילה, וכיון שהיקף עלמו אינו, היינו, חשיבות המחילות בהקפתן לת המקום להופכו למקום אחל, גם רשות הליטין אינה. אבל אחל שמלאנו שלף לר' יאחק יש לחלק בין מה גורמין הליטין, יש לנון בנסתם החלון אם יש לו לחלוק לפעת ר' יהודה להוא אלי לף לשיטתו, והיינו, שהרי גדר ליטין שיש לבני חצר אחת בחצר שניה שעירובו עימה אינו ליטין ממשיים, והיינו, שאין מה שנעשה ע"י עירוב שכולם אחד במה שיש להם בחצר מגדיר לת היותם שהם ממש שם. וכדלאמרו לגבי ליטין להחמיר לא לאמרינן, והיינו, לכמו שלאמרנו עירוב פועל לגרף כל בני העירוב שכל זכות שיש להם בחצר שהיא מחמת ובכח ליטי בית, שתהיה משותפת וזה ע"י פת שיש להם במקום אחל, להגליל לת ליטי ביתם לגבי רשות חצר שיש להם מחמת בית, והיינו, לגבי זכות שיש להם בחצרם. אך זה לא שייך אלא אם שייך שיהיה שימוש בחצר זו, משוייך לבית שבחצר שניה, וזה מתקיים ע"י הפתח. אך אם אין פתח אף אם נתנו פיתם בבית שבחצר השניה, אין בליטר שיש להם בחצר השניה להגליל זכות שיש להם בחצר זו. ולאמנם כיון שהיה פתח ביניהם וכבר נתערבו אף לגבי חצרם, יש לנון עתה שנסתם הפתח ושיש לומר שאין זה להגליל זכות שיש להם בחצר שלהם שיהיה משוייך לחצר אחרת. וכיון שכן הרי שבטל עירובם, אלא נתערבו בני החצר האחרת עם זו, אלא במה שנתערבה זכות שיש לרשותם בחצר. ולאמנם לגבי עירובם של בני החצר השניה

ביאור חילוק ר' יצחק בדיורין - דיורי בני חצר בחברתה תלויים בפתח שביניהן לעירוב

עלמא יש להחיר, כיון שעירובם בחלרם, אבל לגבי עירובם עם בני חצר אניה, אין להחיר. ויש בחסרון הפתח שתי משמעויות, האחד, הוא מה שבלעדי הפתח יש כאן שתי רשויות. והשני, מה שבלעדי הפתח אין כאן עירוב. וזה שאמר רב הונא שאבת הואיל והותרה הותרה, הרי מבואר דס"ל שיש בסתימת החלון חסרון בהיותם שתי רשויות, אלא לכיון שהותר ונחשב שתי החלרות לרשות אחת למקלת שבת הותר לכל השבת, וכמו שבירארנו לעיל, היינו, אף שיש במחיצות הגדרה לגבי רשות שתחשב למקום אחד, וס"ל לרב הונא שיש בזה חסרון במה לליתת למחיצות, וכן היה לומר שיש חסרון במה שנסתם החלון לליתת עתה למחיצות המגדירות כל חצר כמקום אחד, כיון שאין זה גדר במחיצות אלא במקום לבד לאוי היתר שנעשה בתחילת שבת להגדיל שתי המקומות כרשות אחת, להיחשב לכל השבת כרשות אחת.

ומעתה יבואר שייכות דבי לגדר חצר אף באלא שבירא למינטר, כי אין לורך בגדר תפיסת מקום לחצר, אלא רק למה לחשיבא מקום שימוש אחד לחפלים הנכנסים לה, וכיון לסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו אף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיצות חילוניות אף שאין במקורה. ונשאר חילוק לחצר משבת להוא למינטר אף לרבנן דס"ל דאין מהני לוויר מחיצות, וביאורו שאין גדר לשויות לשבת משום שימוש להיות חפלים, אלא משום תשמיש לאדם הרבים והיחיד, ואין גדר חשיבות במעשה הוללה משום גדר שיש להיות חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעלמם מסיבתם, והוללת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה כאמור. ולא דנו חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חצר כיון שגדרה הוא משום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

חצרות כרשות אחת מחיצה - רשות הבית בחצר לבדה תלויה בקיום פתח או חלון

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בהן מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולמי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עלמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו ליניהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה ליני תקרה, ומ"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד אסיק. וזה יש לומר גם בגבולות לשות שבת ביחס לחל. וזה הבדל הנמלא בין גדר פילה לגדר בקיעת גלייס, לפילה היא דין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה זה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחד, אך בקיעת גלייס הוא דין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב. וזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחיצות עלמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עלמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נראה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית שאחים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שאלא תובאל מרה"ר אלא בשימוש.

אלא שעדיין היה שייך לבון לאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל דין שטח של ד"ט על ד"ט הרי זה כבר דין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע מקום שראוי לשימוש, אך אם השטח עלמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכיון שאין שיעור שטח ד"ט שיעור בעלם השיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון שאשטח זה ראוי להניח עליו דבר ויהיה ראוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר בעלם גדר קרקע ברשות (היינו לעומת אוויר) הוא ביחס

הוכחת הריצב"א מנסתם החלון וקורה - רשות אחת בפתח מול רשות אחת הצריכה מחיצה

סברת רב הונא בהואיל והותרה - חילוק ר' יצחק בהיפך בגדר הוצאה בנסתם חלון

להגמת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדל שיעור כוחב ל"ט הוא ביחס לשימוש לחם, וגדל שטח ל"ט הוא בהגדלת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רלוי לרלוי שביחס לכוחב ל"ט הוא לרלוי מקום לחלי ביה מידי, וביחס לשטח קרקע הוא רלוי ע"י שניח שם חיזה דבר ויסתמק.

אלא ליש להקשות לכיון ללף ר' יצחק לחפסד ישישוב הקושיא אשיטת ר' יצחק - מחיצות המגדירות דיורין לעומת מחיצות המגדירות עצם מקום

דס"ל כר' יהודה לא התירו חלא לווקא לאותה שבת, חבל לא לשבת לחרת, ובהכרח יש לו להולות בדין הואיל והותרה לגבי מחיצות לפחות, למה לא יאמר כן לף לגבי מחיצות דנסתם החלון, ושם כן ליכא הוכחה מהא לאמר דב הונא כיון שהותרה. ויש לומר דמה שמועיל לר' יצחק כיון שהותרה הוא רק ביחס למחיצות המגדירות דיורין ע"י דיורין, והיינו, דהאי מחיצות דניטל קורתו, אין הס מחיצות לעסס הגדרת המקום כלחר, כלגבי דין לאורייתא, חלא לגבי מה שנחשב המקום משמש כלחר, וזה גדר דיורין, והיינו, לכיון שגדר האי מחיצות הוא לגבי הגדרת שימוש לדיורין (היינו, הולאה וטלטול הנ"ל), והרי ליתא לדיורין, יש לומר על זה הואיל והותרה. וכן הוא הגדר בנסתם החלון, לכיון לגדר האי פתח הוא רק לגבי הגדרת דיורין, יש לומר על זה הואיל והותרה, היינו, במה שמגדירות המחיצות דיורין, לכיון שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת. חבל במקום שיש בדיורין הגדרה לגבי עסס הגדרת המקום, וכמו בנידון דמחיצות שתי חין לומר. ולפשר זה לייקה הגמ' מלשון הואיל והותרה, היינו, ללשון הבריית לכל שנחשר יש לומר שהוא גדר בחיסור הולאה ובדרבנן, היינו, מה שיש בו משמעות שימוש, וזה לתי שפיר לפילו לי דיורין גורמין. חבל לשון דב הונא לשבת הואיל והותרה יש בו משמעות לגבי הרשות עלמה, ולמ"ד דיורין גורמין זה ליתא. ושפיר יש להוכיח דר"ה הוא הוא ללמר לשבת גורמת, והיינו, לגבי שם הרשות.

ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר

והנה לחר כל זלת יש לנו לבלר גדל מח' דב ושמואל דהנה מלינו ללף שמואל פשק דר' יוסי לגבי ניטל קורתו, והיינו, דהוא ס"ל דלא לאריכין הואיל והותרה לגבי מחיצות לף במקום שלילתא לדיורין. ויש לנו לדון בפשק שמואל לס הוא משום דס"ל כדב הונא דשבת גורמת, לך לא לגבי מחיצות. לו משום דס"ל כר' יוחנן. והנה בגמ' הובלה מח' דב ושמואל לגבי שני חלירות שעירבו כל לחד בנפרד, ונפל כותל שביניהם, דדב סבר דלאין מטלטלין בו חלא בד', ושמואל סבר דזה מטלטל על עיקר מחיצה וזה מטלטל על עיקר מחיצה. וכתב רש"י בדעת שמואל דס"ל שבת הואיל והותרה, ושרי לאפוקי מבתים לחלירות, וכיון שכן מותר לף לטלטל כלי בית וחלר יותר מד' לאות על עיקר מחיצה, וכלי חלר לף לחלר השניה. והנה גדל הואיל והותרה לרש"י משמע שהוא לגבי היתר הרשות, והיינו, שנתקצה, מלחר שמותר לטלטל כלי חלר לחלר לחרת, הרי יש לגזור על טלטול כלי בית, כיון דהוי חד חלר לגבי כלי חלר. וזה לאמר לכיון שהותרה הולאה מביח לחלר לאין לגזור על כלי בית, ולאנס מבואר דס"ל לרש"י שלין לאסור בטלטול כלי בית שכבר יצלו לחלר שלינה מעורבת, חלא לכלן כיון שלסור להוציא מחלר לחלר, והרי זה חלר לחת, יש לומר דהלי חלר והלי חלר לסרי להללי לגבי כלי בית. וע"ז לאמר לכיון שמותר להוציא מביח לחלר מקום הואיל והותרה, לין לאסור גס טלטול כלי בית בחלר על עיקר מחיצה, והיינו, דמשמע ברש"י שהואיל והותרה, היינו, שנשלר שם רשות נפרלת להלי חלר לגבי כלי בית והולאה מביח לחלר. וזה כמו שלמרנו לעת דב הונא. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל - דעת רש"י שלשמואל שבת הואיל והותרה שרי לאפוקי

אלא לא"כ הרי יש להקשות להא קיי"ל כהא לאמר ר' יוחנן שלין עקירה חשובה עקירה להתחייב לס לא עקר מלכתחילה ע"מ להוציא, ולכאורה לברי ר"י שייכים גס כלן, לכיון שלא עקר ע"מ להניח לו על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה לתי לידי חיוב חטאת, ומשמע שלף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוציא לף לס לא חשב להניח לין זה חסרון בעקירה. ביאור דעת רב באיסור כלים - אין הואיל והותרה לרב ונאסרים בלי בית וכלי חצר

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציאת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר לשמן בו, וביתר ביאור שלף למנס וכמ"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עצמו, והם זה בגדרים כמותיים ביחס למשמעות לקרקע עצמה, לך עצם משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שדין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וכשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עצמו, וכמ"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ולף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחלת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה לף שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

שתי מחלוקות בהואיל והותרה ואסרי - קושיא לדעת רב ממ"נ בין כלי בית לטלטול

והביאור בזה לכלורה הוא, כי טלטול לכלי בית תלוי במה שמותר להוליך מבית, ודין כלי חגר תלוי במה שמותר להוליך מחגר לחגר, והיינו, לשמואל מה שמותר לטלטל כלי חגר בכל החגר הוא משום דהוי רשות לחת, ומה שמותר לטלטל כלי בית בחגר הוא משום שהיא רשות נפרדת. ות"כ קשה לשניהם למיך יאמר שמואל לגגבי כלי חגר חשיב רשות לחת, ולגבי כלי בית הוי שתי רשויות. ובאמת זה אינו קשה דזה הגדר בכל חגר מעורבת, לגבי כלי בית חשיבא רשות נפרדת, ולגבי כלי חגר חשיבא רשות לחת (וזה לשון המשנה דר"ש לכל החלרות רשות לחת לכלים שאבתו בתוכם, ולא לכלים שאבתו בתוך הבית, אלא הוי רשות לחת לגביהם, ואיכא לרשות כלי בתוך הרשות), ועצם מה שנפרלה לחגר לחרת, אינו קלקול ביחס לטלטול כלי בית, וזה לא היה קשה לרש"י אלא שנתקשה לכיון שעכשיו בתים של החגר השניה פתוחים לחגר זו, יש להם לאסור על החגר כמו בכל חגר שאינה מעורבת. ולף שבכל חגר שאינה מעורבת אין איסור לטלטל כלי בית שהגיעו בכומתא וסולרא, זה משום שאין זאת שימוש אלא במקום החגר ולא ברשות בית שבחגר, אבל כאן כיון שיש רשות בית שהיתה בתחילת שבת, ויש בתים שלא עירבו, ואוסרים על רשות בית זה, יש לאסור לטלטל, כיון שמשתמשים ברשות בית. וע"ז אמר שכיון שמותר להוליך מבית לחגר הרי בהכרח שלף רשות בית שהיתה נותרה, ואין בתי חגר שניה אוסרים עליה (ובאילו בטלו רשותם), וע"כ מותר לף לטלטל, משום שמטלטל ברשות זו שאין לבתים של החגר השניה שליטה עליהם, ועליין יהיה אסור להוליך לחלק השני של החגר שבה אין להם רשות שלהם, והיינו, שהיה למנוע כאן שני חסרונות, אחל, הוא מה שנחשב חגר שאינה מעורבת, והיינו, שעתה כל החגר (או עכ"פ כל חגר לעצמה) נשלטת ע"י כל הבתים. והשני, שיש בהולאה לחגר גדר של הולאה לחגר אחרת שהרי יש כאן חגר אחרת, וזה אסור אפילו בכלי בית שהגיעו בכומתא וסולרא, ואפילו לר"י ושמואל.

חילוק בין טלטול כלי בית לחצר - לשון המשנה בר"ש בכלים ששבתו בתוך הבית

והנה ממה שסבר שמואל הואיל והותרה, בהכרח לסבר שאין זה נחשב חגר שאינה מעורבת, והיינו, שאין שני החלרות מעורבות לענין כלי בית, ולף שהן מעורבות לענין כלי חגר, שאין רשות בית שיש בחגר מעורבת, ובתים שבחגר זו מושלים על חגר שלהם, וכן בשניה. אלא שעדיין היה להקשות לזה יש להועיל לענין הולאה מבית, שיש בה גדר שהיא הולאה לרשות בית שבחגר, אבל בטלטול לחגר כיון שנחשב כחגר אחת, הרי אסרי להדלי. וגדר אסרי להדלי הוא שאין שליטת אחל חשובה להגדיל את המקום כמשמע שאם יהיו שניים תחשב משמעות את שניהם, אלא יש בשליטה זו רק להחשיב את המקום כנשלט על ידו (וזה כמו גדר שליטת חגר ע"י בתים), וזה הרי שייך גם בחגר השניה, ויש לה לאסור על טלטול. וע"ז אמר רש"י לכיון שמותר להוליך מבית לחגר, בהכרח שיש בחגר רשות בית שאינה נאסרת, ויש להגדיל את טלטול כלי הבית בטלטול בחגר זאת. אך יהיה אסור להוליך לחלק של החגר השניה, אף שבכל מקום אין איסור לטלטל כלי שהגיע בכומתא וסולרא בחגר אחת אף שאינה מעורבת,

יישוב סברת שמואל בחצר שנפרצה - רשות הבית בחצר אינה נאסרת אף דאסרי אהדדי

טעמו משום שאין משמעות במקומות שבחלר כמקומות חלוקים, אבל כאן הרי לכן נחשבים לחלוקים, דהתי רשות בית בחלר שהותרה, לא הותרה אלא בחלר זו.

דבר, אם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ואם נדבר על דבר מצוותי הוא ניחם למצוות, ואם נדבר על דבר כמוצג מצוותי הוא יהיה ניחם להשגתו, ובחינת מה לדבר הוא לפחות כמוצג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמוצג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קושי לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ודאי אינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבוחנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמת שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המאוחד ניחם לדבר אחר.

והנ"ל דלא דמי יכולה להוללה, דאם יכולה תלוי רק בדבר היולי ולא במעשה להוללתו, וע"כ בפסול יולי שאין גדר חיסורו משום מעשה הוללה להמוציא אלא משום יכולת הדבר, אם לא בעינן הנחה, אבל הוללה שהיא מעשה לאדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון לכאן הפסוק הוא לא תוכיח בהוללה לאדם, יש לדמותו להוללה דשבת ולא ליולי דקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) דכתב דטומאת המוכיחים לעריפה בעי הנחה, משום דכתיב ביה והוכיח את הפר.

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הפלדים מהווים בעיה בהיותם פולשים את השטח הגלה יצנו מוצג שנקרא פילוש, והיינו, שבאם שני פלדים פולשים לשטח הגלה מכוונים המתחברים בפריצתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, היולך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לזון האם הוא מצוה היות כל אד פולש הפלד שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פילוש המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבחינת עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מצוה שיש שני פלדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מפלדיו דיו.

ולפמש"ת בגדר מלאכת הוללה שהיא מלאכת שינוי מצב דבר, ושלמנם יש לעדוף חשיבות מעשה שיש בו חידוש תוללה, ניחם למה שיש בתוללה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גבה מוצא ולא תוללה (ולא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הוללה אף שאין למצוא בתוללתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית יצנו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוללה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, שאינו מקום חפץ מכאן לכאן הוא לוקח חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה משום חשיבת מלאכת מחשבת, ושינוי מצב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום)

ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית

בירור גדרי הוצאה וטלטול בחצרות - קושיא מהיתר הוצאה מבתים בהשוואה לנפתח בית חדש

אך מלבד זה יש כאן גדר בהיתר הוצאה, היינו, מה שהיה מותר להוציא מבתים לחצר זו לחצר שלהם, ומה שלכאורה היה לנו לאסור, לכיון שהחצר מקום לחל, ויש להגדיר רשות בית בכל החצר, הרי ש"ל לכל חצר נחשבת כאילו שכח לחל מבני החצר ושמין זה שווה למה שממרנו בנפתח פתח לבית חבר לחצר, שאם אין גדר רשות חבשה בחצר, אלא שמתווסף שולט נוסף לרשות הקיימת, ובזה יש לעון לשף לרב יהיה מותר, שלא היה לו שליטה בתחילת שבת. אבל כאן אין הגדר שמתווסף שולט בשבת, אלא ע"י שנפרצו רשויות חצר שלהם, וכיון שיש לנו להחשיב כל רשות לעצמה, יש להתיר כמו אם, אלא לרב ס"ל ללא למרינן הוחיל והותרה, היינו, להחשיב רשות החצר כנפרצת לף בנפרצה, ומ"כ הרי זה תלוי במקום, ומקום שהחצר נפרצה למקום האסור לה, והרי שהרשות האמורה עצמה נאסרת, ואסרי להדלי גם לגבי רשות בית שבחצר, וגם לגבי רשות החצר עצמה, וע"כ יהיה אסור להוציא מבית לחצר. לך אם היה ס"ל לרב למרינן הוחיל והותרה, אז היה לומר זה לף לגבי רשות החצר, וטלטול כלי חצר. ובזה היה עדיפא על שמואל, דהא ליכא למיגזר משום כלי חצר, לף אם לא היו מותרים, אלא עד עיקר מחילה. אלא שהיה להסתפק לדעת רב אם במה אלא למרינן הוחיל והותרה, נתבטלה רשות בית לגמרי, וכמו היכא למרינן מערבים אחד ואין מערבין שתים, כי אין להגדיר רשות בית נפרצת במקום שאינו נפרץ, או דילמא דהא מודה רב לכיון דליתא להאי רשות בתחילת שבת לא נתבטלה, ולף שעתה אין המקום נפרץ אלא שנאסרה. ויהיה זה נפק"מ מבית לחצר בתוך ד"א (ואחר העיון נראה לכאורה שיהיה זה נפק"מ, לכיון דהוי אחי מקומות ממילא חשיב יותר מד"א), ומהא דתני רש"י דעת רב בהוחיל והותרה נראה שזה גדר ברשות, והיינו, דמה שאין רשות בית שבחצר רשויה להתערב לבדה הוא משום היות המקום אחד, שאין לעשות אחי רשויות נפרדות בשתי מקומות שאינם נפרדות ע"י מחילה, ולף שאין לבני חצר אחת שום רשות בחצר זאת, כיון שאין רשות בית בחצר זאת חלוקה במקום, אין לערבה לבדה. וע"ז אם, היינו, לומרים הוחיל והותרה, היינו, לכיון שבתחילת שבת הותרה הרשות, היינו, ע"י עירוב, הותרה. לך אם נאמר לאין שייך כאן כלל רשות בית, שאינה רשות אל כל המקום, ובאמת אי הוה בערב שבת אין זה מקום שאי לפשר להתערב, אלא לבני חצר אחת היו כשכח אחד מבני חצר, ס"כ אין זה גדר אלא לאמרינן שבת הוחיל והותרה, אלא אלא לאמרינן שבת גורמת שהרי אין רשות גדר להיתר לווקא (וכמו אאי לאמרינן לאמ"ל אין שבת גורמת ליורין הבאים בשבת מתירין), ואין להוכיח מהא דרש"י אלה היתר טלטול לכלי בית עד עיקר מחילה לשמואל, במה שמותר להוציא, דבזה נשתנה דעת שמואל לאיכא לרשות בית בחצר, דהיינו, שכיון שם"ל לשמואל למותר להוציא, בהכרח לאיכא לרשות בית בחצי החצר, וס"כ דהא מטלטל, זה אינו, לדרש"י שרי לטלטולי כלי בית בחצר שאינה מעורבת, וכן מוכח לכתב רש"י לבתים אסרי להו, ואם משום חצר שאינה מעורבת אין זה גדר בבתים לחצר אחרת, אלא במה שאין כאן רשות בית דיליה. ובהכרח לכוונתו לכיון שלגבי כלי חצר הוי רשות אחת וכחל חצר משוינן ליה, אם כן הוי הלי חצר אסורה ע"י בתים שפתוחין לחצר, ולאו משום דהוי כנפרצה למקום האסור לה, אלא משום שאין לחלק טלטול מקום אחד (וזה בשיטתו שאין אסור טלטול כלי בית בחצר אחת, להכל מקום אחד), וע"ז אמר לכיון שמותר להוציא מבית לחצר, והיכא רשות בית בחצר המותרת, גם כלי בית אלה נחשבים ברשות זו. ויש בזה טעם להגדיר טלטול בתוך החצר, כטלטול רק בחלי החצר, כיון שיש בו רשות בית וכלי בית משמשים לבית, הרי שיש להגדיר שימושם ברשות הבית שבחצר, ולא ברשות החצר עצמה.

חידוד גדר נפרצה במילואה ברשות - קלקול עירוב המקומות ההופך את המקום לברמלית דדבריהם

וע"כ יהיו כל חלקי קרקעות אחד לגבי זה, ויש במילתא מרחק לכלול כל חלקי הקרקעות, ולאף בזה ואלף בזה יהיו אחד לענין מלפיס, מדיתא

וע״כ כל שיש להחשיבו כקרקע יחשב לענין זה, אבל במקום שאינו רחב לרבעה, ואין הוא מוגדר כקרקע לעצמו, יש לדון אם נחשב כנ״ל לענין מרחק אלפיים, ואם יהיה בתוך עשרה לא מיבעי לן לף שאין הוא קרקע לעצמו, כיון דליכא בזה ד״ט הרי הוא בדשות דקרקע עולם, והיינו, דלף לגבי דשויות כל שגבוה ג׳ כבר אינו נחשב חלק מקרקע שלידו, הכא לא הוי חלוקה, וכמשנ״ת לחלוקה הנ״ל חשובה רק לגבי הגדרת דשות דקרקע שהוא גדר מפריד, היינו, להחשיב קרקע מסויימת, שאין גדרה רק קרקע, אלא ביחס לדשות אחת, ויש בגובה ג׳ להפריד. אבל לגבי קרקע כללית, וביחס להגדרה שאינה תלויה בקרקע שנצטרך להגדיר חילוק קרקעות, אין בגובה ג׳ כדי להפריד, ויחשב כחלק מהקרקע (והוה כמו עמוד תשעה), וכן הוא בתחומין, שאמנם גדר תחומין הוא ביחס להליכה, ובאינו רחב ד׳ אינו חשוב מקום הילוך, אבל הרי אין אנו צריכים להגדיר מקום הילוך, אלא לכיון שאף שיש בו התרחקות ממקום, אלא לכיון שאף מקומו, היינו, נקודת שביתתו שממנה מודד אלפיים הרי היא בקרקע, יש לדון אם דבר שאינו קרקע ואלא דשות קרקע, יש לו יחס מרחק לקרקע הנ״ל. וכן מי שעבר במקום כזה, אם נחשב שביתה לגבי תחומין שנחשב מרחק אלפיים מנקודה זו.

וכן יתחדש לנו גדר במה שיש בהולאה מבית לחבר יותר מבשאר מקומות, לאמנם כמו שאמרנו יש גדר שימושי בהולאה שהמקום השני משמש את הדשות הראשונה, אך בהולאה מבית לחבר שלו יש גדר שמשתמש בדשות של חבר, והיינו, לכיון שמשום שיורין לבית חשוב יותר לגבי חבר, וכיון שכל שם דשות לאיכא לחבר הוא מקום בית, יש בהולאה מבית לחבר, אלא רק שהבית משתמש במקום חבר, אלא שהוא משתמש בדשות החבר (וזה מלבד מה שיש בחבר דשות בית, שמקום חבר עצמו מאחר שיש בו שיעבוד לשימוש הבית, יש בו דשות לבית, למשמעות דשות זו בחבר, אין הוא גדר בהולאה עצמה, שאין הולאה שהיא שימוש מרעי לאויה להגדיר דשות, אלא הוא גדר מוקדם במה שהחבר מוכנה לשימוש הבית, והוא חל בתחילת שבת כבכל דשויות דשבת), ויש משמעות בהולאה מבית למקום ליורין שהיא משתמשת בדשות, ואף שגדר הולאה בכל מקום הוא במשמעות מקום החפץ, כי אין משמעות למקום לגבי החפץ אלא מקומו, היינו, ד״ט שבהם הוא נמצא, וגדר הולאה הוא שינוי משמעות במקום החפץ, היינו, ד״ט אלו שיש להם משמעות שונה בהיותם חלק מדשות זו, מבהיותם חלק מרשות אחרת, (וזה הרי יש גם בהולאה לדשויות מדרבנן). אבל לגבי שימוש דבית גדר ההולאה הוא בכל הדשות, היינו, שבבית החפץ היה ברשות הבית, ובחבר הרי הוא ברשות החבר (לכיון שיש בבית גדר שאחר מקומות משמשים לו הרי שרשותו, היינו, מוכנות מקומו לשימוש, יש בו גדר גם במה שאחר מקומות משמשים לותו, וזה גדר דשות ביחס לאחר דשויות, וכמו מה שחפץ תופס מקום שימושו (ד״ח), גם דשות בית תוספת מקומות המשמשים לותה, וזה כמו משמעות של בעלות, ואין בו חסרון של מקום, דכמו שאין לאדם לריך להיות כל רגע במקום בכדי שיקרא לותו, אלא די בזה שהוא בעלים שלו שנחשבו משמשו. כך בית כיון לף שאין מקום החבר לחד עימו, נחשב כמשמשו). וכיון שכך יהיה משמעות בכל בית בנפרד במה שהוא משמש את בעליו, וממילא במה שיש לבית דשות בחבר, ואם יהיה מותר להוליך מבית לחבר השותפים בהכרח שזה משום שיש בחבר דשות בית זה.

ותהיה משמעות הנ״ל נוגעת בנילונים החמורים, דזה עשה הולאה בחבי שיעור וזה בחבי שיעור פטור, לף שיחיל שעשאם אין לריך שיעשה במעשה אחד, שהרי בכתיבה אין שייכות בין כתיבה לאות אחת לכתיבה לשנים, וכן בהולאה הוליך חבי שיעור וחזר והוליך עוד חבי שיעור חייב, שאין חבי שיעור חסרון במעשה אלא בתולאה, שלא נחשב בזו מעשה מלאכה, כיון שאין הוא מביא לתולאה חשובה, לחסרון זה הוא בדאם שמעשה בעל תולאה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבסה״כ עשה תולאה חשובה, הרי שלף מעשה

תוספת בהוצאה מבית לחבר השותפין - המוציא מבית לחבר משתמש ברשות החבר עצמה לשבת

חשיבות הבית מבח קביעות שימושו - הבית משמש עיקרי ושאר משמשים משמשים אותו בתדיר

שעשה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל התוספת הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה אחת, ואם כן הרי שאין עשיית מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, ומ"כ לפילו מעשה בחלי שיעור נחשב מעשה, וע"כ לא השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו שאין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים לות אחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חלי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

ומעתה יבואר גדר דין כלי בית, והוא לכיון שיש משמעות בבית יותר משאר משמשים, הרי שיש במקום שלו משמעות יתירה, ממה שהוא מקום של חפץ, שבשאר מקומות המשמשים את האדם, כיון שאינם עשויים לשימוש תדיר כמו בית, אין גדר בשימוש למקום חפץ יותר ממה שמשמש לאדם, ויש בחפץ יותר משמעות במה שהוא משמש את האדם ממה שהמקום משמשו. וע"כ יהיה גדר המקום כגדר החפץ, ויהיה גדר במקום חפץ כמקומו. לך בבית כיון שבשימושו חשוב ותדיר יהיה גדר בחפץ עצמו, שהוא משמש תדיר כשהוא נמצא בבית משהוא נמצא במקום אחר. וזה ממש לותו גדר רשות שיש לבית, היינו, שהיא חשובה להגדיר את האחר ושאר רשויות כמשמשות לותה, משום חשיבות שימוש שיש לאדם במקום בית משאר מקומות. וכיון שאין זה נוגע לבית כמקום חפץ אלא כמקום שימוש תדיר, יהיה גדר כלי בית גם ביחס לגדרי רשויות, היינו, שהם משמשים שימושי בית. וע"כ לא יפוג טעמן לכשיגיעו למקום אחר, אם יש במקום גדר שהוא רשות דיורין, לאין מחיצות חולקות רשות דיורין אל מקומות, ואם כלי בית שיש על חפץ זה הוא ביחס לרשות בית.

גדר כלי בית ומשמעותם לפמשנ"ת - כלי בית ביחס לרשות המיוחדת ולא למקום חפץ

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקולם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר למדנו שאין זה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה לשר שלף שהלחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, לך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

הוצאת כלי בית מבית לחצר - בחצר יש לכלי בית משמעות שמשמשים את הבית

ובזה יבואר מה שמלאנו שלפילו במקומות שאין בהם גדר מקום שימוש בחפץ, יהיה לסור לטלטל, והיינו, מקום פטור, ללף לגדי רשויות לאורייתא מקום פטור בטיל להכא ובטיל להכא, והיינו, שאין הוא בגדר מקום לעצמו, שאין בו שיעור מקום חפץ, ואין הוא נספח ללף רשות בגדר חורי רשות היחיד (שזה נספחות של מקום), וזה משום שאין מלאורייתא גדר בחפץ לגבי מה שהוא ברשות הרבים או ברשות היחיד, אלא כל גדרי הולאה הם ביחס לשימוש האדם, וע"כ גם חפץ המונח כרלוי כיון שאינו מונח על מקום ל"ט, אין נחשב מונח ביחס לשימוש לאדם, וכן יהיה גדר רשות, שאין שייך גדר רשות על מקום שאין הוא רלוי לשימוש לאדם בחפץ, ולף שחפץ מסויים זה ינוח עליו כרלוי. וע"כ גדר מקום שאינו מקום חשוב יתבטל לשתי רשויות, וגדר ביטול להכא, היינו, ביחס למה שאין זה נחשב שהולית, ולף אם יחליף אין נחשב שהכניס, ולף שאין החפץ נח במקום הרלוי לבטל ממנו עקירה. לך זה אינו אלא רק ביחס לגדר מקום חפץ, שיש בו חסרון לקרקע, וממילא חסרון מקום קרקע חשוב, לך רשות עולה על הרקיע, ואין בה חסרון לקרקע, וגם לוויה חשוב רשות, וכ"ש קרקע פחות מ', וביחס לכלי בית שיש להם גדר רשות, לא יהיה גדר ביטול להכא ולהכא גדר מבטל. לאין גדר הולאה שלהם במקום אלא ברשות, ויהיה זה גדר שליטה (לרשויות לדבנן כלאמרן הוא גדר שיהיה המקום רלוי להיות רשות, ולא רק מקום. ולף למקום גבוה ואינו רחב ל"ט אינו נחשב מקום אחד ומקום בכלל אין בזה חסרון לגבי רשות, והיינו, להחי לבטלי להכא ולהכא לברשויות לאורייתא, היינו, שאין לו גדר רשות, כיון שאין לו תנאים, שדין הרשות הוא במקום. לך ברשויות לדבנן, דין הרשות הוא דין המקום, ואי בטלי להכא ולהכא, אז גדרו שיש בו שתי רשויות, וזה גדר לוויר שתי רשויות. וע"כ יהיה הגדר שהוא שולטות עליו), וכיון שאין זה חשוב להיות מקום שנאמר בו שהוא

איסור טלטול במקום פטור בדרבנן - יישוב דעת רע"א לאסור טלטול כלי בית במלוא נימא

כמו חצר שאינה מעורבת לו חורבה, הרי שאין זה אלא גדר רשות, ואין דין ד"ת אלא במקום ואלא בדשות (ובזה יבואר לעת רע"ק לאסור טלטול כלי בית לפילו כמלוא נימא).

חילוק גדר הבית לאדם ולרשויות - הוצאה מבית לחצר שימוש דבית ולא שימוש האדם

וגדר זה יש להבין בקל, שאמנם עשייה לכשעצמה תחשב לפילו לאלא תוספה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוספה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוספה הנרצית התכלית, והעשייה לותה לאצעי. וככל שתהיה התוספה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית.

ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות

דברי רש"י באיסור בתים בקטנה - נפרצה במילואה מול דיורי חצר אחת בחולקים עירובן

והנראה זה לפי שאמרנו שאין גדר תקנת חכ' בשיסוד החצר ע"י דירת הגוי, הרי לכאורה אין גוי הדר בבית שער לוסר, והיינו, לפי שגדר השיסוד הוא בחצר, אין משמעות חצר בלי בית, והיינו, שכמו שכתבנו אין הבדל בין ישראל לגוי לגבי קנייני החצר, והחצר משעבדת לבעיתו, אלא לאין חשובה דירתו כרשות, וממילא אין להגדיל את רשות החצר כרשות בעיתו. ותקנו חכ' שכשתהיה רשות חלוקה מחמת ישראל, יחשב קנייני החלוק בחצר לפי לגבי הרשות. ואמנם לא יועיל עירוב בגוי משום שאין רשותו בחצר מחמת רשות בעיתו, אך ולאי שקנייני בחצר הוא לגבי בעיתו, וכשהיה בעיתו מי שרצוי שיהיה לו דירה, גם רשות שתקנו חכ' בחצר תהיה מחמת דירת בעיתו, והיינו, גדר שאמרו שאין דירת שכירו ולקיטו חשובה לחלק רשות החצר, כי יש כאן שני חלקים הקניין והרשות ולגבי הקניין אין משמעות לשכירו ולקיטו כלל, שאין לו קניין, אלא לכיון שהוא חלק מדיירי בית הגוי, והחצר משמשת את בעיתו, יהיה בגדר רשות שתקנו בחצר שהיא מחמת הבית. והנה זה הרי אינו לוסר, ואם שכרו מן הגוי אין שכירו ישראל כריך לערב, והיינו, שאין גדר העירוב פעולה ברשות אלא במשתמשי הרשות, שע"י שעירבו רשותם נתערב שיעבודם, וכאילו הם שיך אחד. ומ"כ אין חלק הגורם לישוב הוא החלק המעורב, ומה שגורם לישוב הוא חילוק השיעבוד לכל אד, והחלק המעורב הוא רשות החצר. אלא לכיון ששיעבוד שבחצר הוא נפק"מ רק לגבי רשות החצר, אם נתערבו לגבי רשות זו, אין משמעות עוד לחלוקת שיעבודם. ולפ שכאן אין הגוי לוסר ע"י רשות בית, עדיין יש לערב שיעבודו, אלא לגוי אין כלל רשות בחצר, אלא הוא לוסר ברשות ישראלים ע"י שיעבודו הנפרד, וע"כ לא יועיל עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש לישראל זה רשות, והרי רשות זו היא מחמת שיעבוד הגוי, ע"י עירוב רשות יתערב גם שיעבוד הגוי. וישראל זה פועל במעשה עירוב בשני גדרים, לרשות שמערב לותה היא מחמת שיעבוד הגוי. וע"כ יש ללמוד ממה שמערב, לגבי שכירות, שלפ שמערב רשותו אין זה לערב השיעבוד אלא שם יש לו יכולת להגדיל גם שיעבודו של גוי, וכיון שמערב, בהכרח גם יש לו להשכירן ויש ללמוד מזה לאיסתו, אלא גרעה בדיוק שיש לה בבית בעלה משכירו ולקיטו.

גדר חולקים את עירובן לשמואל - הנחת עירוב בבית אחד בחלוקה אין הבעלים מתאחדים

ולפי זה נראה לפי גדר מקום בעל ד' לדיים הוא בלותו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביושר, היינו, בישם לכל התפשטות אחר, ויושר מקום הוא בלותו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלותך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדיו הוא בריבוע. ולפ שיתכן להלקו ביותר מזה אין זה מקום גדול, והיינו, שכיון שמקום מסויים בישם לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לבישם לגובה אין זה משמעות מקום לווקא. מ"כ זה גדר המוגבל מקום שבין שאר

מקומות, ולגבי גדר זה הרי לחין לחין שני גדרים שהם לוכך וכוחב חיובייס, ולפ לביחס למקומות שבחוץ מלחנו לבחים מל' לבדים, כ"ל לחין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, חלח זה במובן גובהו שיש לו משמעות פילנה וחיבור מלל לנל.

והנה גדר הרלשון המשמר לשתי בתים הינו רק בחלר לחת, חבל בשני חלירות הרי לחין לבני חלר זחת בית בחלר שניה שנחמר שיהיו משלים על שימושי בית לחלר זחת. ולכלורה גם בגדר השני לחין להם לחסור, כיון שלחין לריך לעירובם, וכללחרן, שלחין חוסרים חלח ע"י בית שיש להם, שלח הועיל לו העירוב. וזה יבוחר ע"פ הגדר השלישי שלמר שמושל במקפיד על עירובו, להנה כיון שעמו כולם בכלי לחד, הרי היה להועיל, שהרי נשתתפו, חלח שיש לחד השפלה על לחד לחר מסויים שלח יחכל. ובילחור מה שזה חסרון בעירוב הוח שהרי עיקר מה לעביד עירוב הוח עירוב הבעלים ולח הבתים, והיינו, שלחין גדר החלוקה חלח משום חלוקת הזכות שיש לכל לחד מחבירו, וכיון שזכות כל לחד להשתמש בשל כולם הוח מה שיש לו שיעבוד על חלק כולם, הרי שיש בהשתמשותו גדר שיעבוד על כל לחד, שלולי השיעבוד היה לו שלח להשתמש משום שמשתמש בחלקו של זה. ול"ל לחין זה שתם השתמשות בזכות שלו, דבהחי זכות לח הוה חלוק מחבירו, ולח היה להשתמשות משותפת כזו לחלק הרשות. וע"כ יהיה גדר בעירוב בכל לחד, ועם כל לחד, ומקפיד שפילו על לחד הוה חסרון בעירוב, מה שלריך שלח יהיה השתמשותם סיבה לחילוק הרשות (וסבר כ' חייל לכיון שנשתתף עם כולם בהכרח שנתלה להשתתף עם ההוח, משום שהשתתף עם חלו שהשתתפו עימו, וממילח מה שיחכל חלנם יחסר חלנו וכו', והיינו, שעצם ההשתתפות עם כולם יש בה להחסיר בכוחו הנפרד, לחין הוח משמעות חלח ביחס להשתמשות לחידך, שלח יהיה בהתנגדות לשיעבודו).

ומעתה יבוחר מה שלמרנו לחלק נופח מחלוקת ר"י וחכ' בעירוב רשות הרבים ממחלוקתם לי לחני רבים ומבטלי מחילתח, להנה הרי מחלוקתם הוח בדיני רשויות לשורייתח, לפסיס רה"י לשורייתח ניהנו, וזה כ"ב שהרי גדר רה"י הוח מקום נפרד, וזה נובע ממחילותיה ולח ע"י השימוש, ובהכרח שלחין חסרון לם יהיה בה שימוש שהוח שלחינו בגדר זה (היינו שימוש נפרד), כי יהיה מקומה מגדיל לח השימוש ולח בהיפך,

והנה במעשים שהעושה הוח חלק מהמעשה, כמו נגיעה וביחה ומכילה וכו', לין גדר המעשה החסור דבר לעלמו, וע"כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, לף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו לכילה שהוח גדר בעושה כנעשה. וע"כ יהיה גדר בחלם כלינו בעל המעשה, וכמו שלמרו שחלבים ועריות חייב לפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, לכיון שחסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוח חלק מן המעשה, הרי שיש גדר בעשייתו כנעשה ולח כעשייה. לך במעשים שלין הם מחמת עשייתו חלח מחמת הנעשה, כמו לניחה, היינו, שפיכות למיס לנרלח, לח יהיה משמעות בחלם כחלק מהנעשה חלח כעושה גרידח. ולח תרלח הוח כלינו לומר לח תהיה רלח.

והנה ע"מ לבחר יותר נקדים מש"כ במק"ח לרשויות לרבנן הם רשויות שימושיות, וגם גדר הולחה בהם הוח גדר שימושי, והיינו, מה שמוליח דבר ממקום שימוש זה למקום שימוש חחר, חם שינוי שימוש שיש ביניהם משמעותי ביחס לשימוש בחפץ. וע"כ לח יהיה גדר הולחה במקומות חלוקים חם הם רשות לחת, ויהיה במקום לחד חם לינו רשות לחת. ובילחור זה הוח שרשויות לרבנן כמו בלשורייתח הם גדר בקרקע, היינו, מה שקרקע זו מיועדת לשימוש, ומה שקרקע זו מיוחדת לשימוש מסויס, וע"כ גם גדרי מקום לקרקע, היינו, מה שהקרקע כולה נחשבת לחחת הם במושגי שימוש, וע"כ ישתנו גדרי מחילות לרבנן ממחילות לשורייתח. לך גדר קרקע לגבי מה שהיח נפרלת מקרקע שלידה הרי הוח כגדרי

בירור החולק עירובו והמקפיד עליו - עיקר מעשה העירוב הוא עירוב הבעלים ולא הבתים

איסור שתי חצרות הפרוצות ברש"י - הגדרה - כחולקים את עירובן ולא כדין שני בתים

השלמת גדר החולק לעומת המקפיד - עיקר האיסור שימוש חלוק ברשות מכח שיעבוד הדדי

רשויות דרבנן כרשויות שימושיות לפמשנ"ת - חילוק קרקע נפרדת מקרקע שלידה מגדרי הרשות עצמה

ועדיין צריך לקדוק בזה שמין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כלומר, לשיחשב בשת אחת, ובשיחס למעשה לחלס בחופן כללי, דשיחס לחפץ אין חסרון במה שמין זה בהמשך לחל, משום שגדל החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא בחינה נפרדת, וזה פשוט לגבי הוצאה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ולשי גדל חלוק ונפרד, ובהכרח שמעשה ההוצאה יש בו לחל חילוקים אלו למשמעות אחת להיות המעשה חשוב כמעשה הוצאה. אבל במעשה הוצאה מרה"י לרה"י בהליכ לא בעי רק לחל היות החפץ ברשות אחת והיותו ברשות שניה, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההוצאה הנוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדל מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום

ביאור רש"י ברב ושמואל בכותל - קושיא אמאי לא יחשב כל המקום כחצר אחת

ובזה יש לבאר מש"כ רש"י בביצה לברי רב ושמואל, שלקלק בתחילה לכתוב מה לרב ליה שבת הואיל והותרה הותרה, וזה לגבי מה שאסור להוליכ מביה לחבר, והוא מקום שרשויי חבר שניה חוסרים עליהם להוליכ, לכיון שרשויהם כאן, ויש לו להיחלק מחברם, הרי שמוליכ לרשות כולם, והיא רשות חלוקה. ואחר כן כתב רש"י לחמנם אין המקום כולו רשות ביה אחת, ואין להוליכ. אך למה לא יחשב כל המקום כחבר אחת לענין טלטול, והיינו, דולשי אין רשות החבר אחת, שכבר קבעה רשות לעצמה בערב שבת, אלא שלגבי טלטול במקום הרי המקום אחד, ויש עליו שם חבר שהוא מוקף לבירה, ואין בדיורין לאוסרו כמו כל חבר שלא עירבה. וע"ז כתב שלין זה שמותר לטלטל הוא רק בשאם חבר שיש בכח היקף לבירה להגדיל את המקום כשבר אחד, אבל כאן המקום מחולק, שהרי היה בו שתי רשויות בתחילת שבת. אלא שעדיין היה לשאול אחין לזה גדר ביחס למקום, וחילוק רשויות שהיה, הוא משום כותל שהיה ביניהם, וכיון שנפל יש לאחד הרשויות, והיינו, לחילוק רשויות זה הוא כמו מה שאין מערבין שניס משום כותל, וזה תלוי בכותל, וכיון שנפל וכו'. וע"ז כתב שהיו אסורות זו עם זו, וכיון שכן הרי שהיה גדר בכותל שהוא מחלק את המקום שלא יתערבו מקומות הרשות, וממילא מקומם חלוק, וע"ז היה לשאול לת"כ שהס שתי רשויות ומקומם חלוק, שיהיה מותר לטלטל במקום רשות כל אחת בכולה, וע"ז כתב שכיון שמקום הרשויות חלוק הרי שכל אחת פרושה במילואה למקום האסור לה, ואסור לטלטל ברשות כזו, וזה חסרון בכל רשות לעצמה. וע"ז שכל שאמנם לגבי כלי בית ניחא ברשות שלהם נחשבת כנפרלה למקום וכו', אבל אין לרשות זו להגדיל את רשות כלי החבר, והיינו, דולשי לגבי חילוק המקום כיון שהיו אסורות להוליכ כלי בית, היה גדר בכותל שמחלק את הקרקע לשתי מקומות, ואכן רשות כל אחת לעצמה. אבל לגבי מה שנחשבת פרושה למקום האסור לה, זה הרי נתחלק בנפילת הכותל, ולגבי כלי בית ניחא לחשיב רשות חלוקה שלהם נפרלה וכו', אבל לגבי כלי חבר לף שנאסרה הוצאה משום גזירה, לא נאמר שרשות החבר עצמה יש לה גדר שמקום חבר שניה אסור לה, שהרי כל החילוק רשות אחת הן, ומה שנאסרה זה משום לחיכה לכלי בית, ולא שהחבר עצמה יש בה גדר שהיא חלוקה מחבר שניה. וע"ז כתב שלא כן, היינו, שאין זה גדר בכלי חבר שנאסרו בהוצאה, אלא זה גדר בחבר עצמה שעירבה, שהיא אסורה שלף לר"ש הוי שתי רשויות, וכמו רשות לכלי בית.

טעם איסור טלטול במבוי שעירבו - דברי רב אשי במי גרם לחצרות שיאסרו בתים

כמו שאמרנו המליחות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום לברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במליחות משמעות מחולקת, וכל המליחות היא דבר אחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מליחות אחת. אך אחר שנגדיל חלק מהמליחות בקיום של דבר נפרל תיפרל המליחות ביחס לדבר הנפרל הנמלא בה וקיומו יהיה חלק מליחות נפרל. והגדרת המליחות האחת ביחס לדברים הנפרלים תהיה מליחות כוללת שאמנם היא אחת ביחס למושג הקיום של הדברים, אך לא

ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מלימות לחת של המוסג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, להיינו שמלימות הנחלקת מסום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא לחת לו שהם קיימים לו שלא וחלקי המלימות יהיו רק במובן של קיום קונה והוא מסם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובמובן של דבר נספר. ובדוגמת שלמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמלימות לחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שניהם כלולים במלימות לחת, ושלין קיום לחד סותר לת קיום הלחר, לך לין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי לין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במלימות לחת, וזה משמעות כל שני דברים.

וכל זה רק לרבנן וביחס להשפעת מקום גופו על מעשה הילוך והחיפך, לבל לר״ח גדל ההיתר הוא מסום מקום גופו, והיינו, למה שחילקנו בין מקום גופו לעמילה לבין מעשה להילוך, הוא גדל רק לגבי הילוך ועמילה כתוספת הילוך, לבל ר״ח סבר שלמנם לגבי מעשה יש לומר כלטעיל, לבל לין כניסה תלויה במעשה הלסור, ומסום הבלעת תחומין, והיינו, לרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שלסור לו להיות כבר בטל תחום דיליה, לבל ר״ח סבר ללא בטל תחום דיליה ללא במה לחית ליה תחום לחר, ולין זה מסום קנס, ללא כיון שלין יכול יותר להגיע למקום שבבת לין לו תחום להלי מקום, וממילא הוו ר״ח שלו תחום חדש (והיינו, שהיה לולי לומר שלף ר״ח סבר שבעומדו חוץ לתחום כבר בטל תחומו, ומסום לעבד מעשה ילילה, ולרבנן, ללא לסבר לעמילת רגלים הוה בכל לרבע לחות שבבידו, והוי כנמלא מיעוטו בתחום, ובזה לא תשיב שילא. וזה מה לחמרה הגמ׳ מלי לאו ר״ח לטעמיה, ולא הכריחה, והיינו, כלטעיל, שהיה לומר שלין זה מקום מקום, ומה שיש לחלס ר״ח כמקומו, ללא זה מקום לחשיב גופו בכל ר״ח. וזה לחמרה הגמ׳ והסכימו בה כ״ע זה מקום מקום, וכמו במי שיטן), לבל חס לפקר לו להגיע לתחומו, לין לתחומו ליבטל.

גדר מבוי כמעבר ושימושיו השונים - שימוש הקרקע ברגל מול שימוש המקום כמעבר לרשות הרבים

וא״כ לף כלן יש לנו לומר לספיקא הוא ונשלר בספק, ולין זה ללא הכרעה לגבי תחומין לרבנן לכל חד, וספיקא לרבנן לקולא, ולין זה תלוי במה שליסור יליהה חוץ לתחום הוא לרבנן ולל ליסורו (וכמו מה לחמרינן לבשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו מסום ללף לם לא עשה לא הוה חמיר ליסוריה), ללא נחתינן לחי תחומין לרבנן לי ללו (וכמו למשמע ברש״י להלי סוגיא לף ל׳ ל״ל תחומין לרבנן וללו לוושא), ללא הוא מסום מה לעירוב הוא לין לרבנן, שלחרו שלין לקנות מקום שביתה ללא בנתינת עירוב (וכמש״כ הרמב״ן למן התורה לי בלעתו). ולין זה הוא בגדר לבריהם (שיש לשמוע לזה), ובזה מלכתחילה לין מקום לתקן על ספק, וכיון שבין השמשות הוא ספק שלין לפוסטו, יש לחכ׳ לתקן בו לין מוחלט (ולף לרבנן לרבי לגזרו ביה״ש, היינו, מסום שזהו לין בשבת עלמה, לבל הנחת עירוב זמנה בזה יולא וזה נכנס), ללא כיון שגדר עירוב הוא שביתה, היינו, שמייחל דבר לסורך יום השבת שיש בו קביעות לזינו זמנו הוא בכל בין השמשות, דזהו זמן תחילת קדושת היום, וזה כלילו היה זמן שלינו מן היום ולינו מן הלילה, שיהיה מונח העירוב להכין ליום השבת. וע״כ גדל זמן הקנייה תלוי ביום ולילה, ובזה נכנס וזה יולא.

הוה אמינא בלחי וקורה במבוי - חילוק בין גדר מקום המבוא לגדר רשות החצרות

והנה לקמיה בבילמור הו״ח לתבי פליג לזה כתב (ד״ה ולתבי ליה) וז״ל להה הכשר מבוי בד׳ למות לשמר והכא נמי לי ליכא פם ד׳ למות לין קורה זו רלויה לשותו הפם ולין כלן קורה. ע״כ. ופירוש לפירושו דשלחר שהכשר מבוי בד״ח, לי ליכא להלי קורה פם ד״ח, הרי שלין לקורה זו מקום הרלוי לקורה, ולין להחשיבה כקורת מבוי, ולין קורה זו, היינו, קורה המקבלת חשיבותה ושמה ממקום שלפניה, רלויה לשותו הפם, היינו, להיחשב כחלק ממבנה כללי הכולל לפסי הבל וקורה, שמשמעותו היא שיש לפם זה קורה, ולין כלן קורה, לכיון שחסרון זה הוא ביחס להיות קורה לפם זה, מלחר שלינה, הרי זה כלין כלן קורה, ולמי לקורה שלינה ע״ג מבוי, ללין זה רק חסרון בהיות הקורה פועלת פעולתה, ללא לין

יישוב ההוה אמינא ברב אשי - דיורי בתים מגדירים שימוש מבוי ע״י איחוד רגלם

חשוב שיש לקורה כלל. ועדיין צ"ב לפי חסרון שיעור בפס עביל לקורה מינה רלוויה לו. ועכ"פ משמע לחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר מבוי הוא בחשיבות קורה שמינה רלוויה לפס (היינו, מחיצת הצד). ול"ע.

פירוד הבעלים בחיוב שיתוף מבוי - במבוי אין חצר מגדירה רשות בלא ד' מחיצות

ואחר העיון נראה בדעת שלמנם ודאי אין למבוי דין כרמלית, שהרי מוקף לדירה, ולא חלקו בין ב"ש לפחות. אלא היינו טעמא, שאחר שחייבו חכמים שיתוף ומוסרין לחד על הצני, יש בזה פירוד יותר מסתם מבוי. שכמו שממנו אין בדרכים הרגל של כולם בכדי להגדיל את המקום כמחולק, וגדר זה הוא גם בחצר שאינה מעורבת, אבל לחד שחייבו להשתתף, אף שזה רק לענין כלי בית, כיון שמוסרים יש בהם פירוד יתר, ונפרדים לפילו בשימוש המקום עצמו, וכיון שהוא שימוש שנספח למקום לחד, שהמבוי הוא רשות החלירות, והחצר רשות הבתים, אין כאן רשות לחת, והיינו, שאין בכח חצר לחת, לו בית לחד להגדיל את רשות כלל המבוי לו החצר, שהרי אינו רק להם, וכיון שאין להם להגדיל רשות יחד אין כאן רשות לחת, ובטיל לגבי כולם, וכולם שולטים בו בנפרד. אבל בחצר כיון שיש סיבה עצמית להגדלת רשות לחת מקום ליורין, לו מקום ד' מחילות, וחשובה להגדיל רשות לעצמה, ואיתא לרשות בחצר, אלא שזוהי רשות שרבים מושלים עליה, ואין להוליא מבית לחצר. אבל במבוי כיון שאין המקום רלוי להגדיל רשות מצד עצמו כיון שאין בו ליורין, לו כיון שאין לו ד' מחילות אין כאן רשות לחת, והחלרות שולטות בו, ואסור בטלטול. וע"ז אמר רב זה לווקא כשעירבו חצרות, שיש רשות בתים בחצר, ואז רשות הבתים שולטת עליו, ויש בחילוק בעלים למנוע הגדלת רשות לחת לכולם. אבל אם לא עירבו, ואין רשות הבתים בחלירות, אלא רק החלירות עצמן, כיון שמותר להוליא מחצר למבוי גם בלי שיתוף, אין נפרדים לגבי השימוש במבוי, ואין להם לורך ברשות נפרדת, וממילא הוי רשות לכולם, ומותר לטלטל בכל המבוי. ומה שאלה זאת ברב הוא משום שאין חילוק בני חצר לחת מהשניה אלא במה שנאסר בחיוב שיתוף יותר שהוא הולאה מחצר למבוי, וכיון שאינו נפק"מ לגבי כלי בית שבזה נאסרו משום חיוב עירוב, ולא משום שיתוף, בהכרח שזה בהולאה לכלי חצר, ובלא עירבו הרי מותר. והאמת שהיה לפשר לומר שאין זה תלוי בהולאת כלי חצר, אלא לכיון שכל סיבת שיתוף הוא משום חלוקת בעלים, והרי אין חלוקת בעלים, אלא בבית דירה, בעירבו שיש לכל לחד רשות בחצר, גם שימוש שיש לו במבוי הוא רשות ביתו, ותיחלק בבעלות, וליכא לרשות במבוי. אבל אם אין לו רשות בית בחצר, אין המבוי אלא רשות החצר לבד, ואין לרשות חצר שם בעלים, שאינה בית דירה, ואין הרשות מחולקת. ומה שחייב רב בתים וחלירות, זה רק בעירבו, אבל בלא עירבו לא גרע מכל קרפף שהוקף לדירה, ולולי זה מה שנתכוון בפר"ח. אלא שבגמרא משמע שעיקר סיבת החיסור הוא משום לליכא ליורין, וליכא ד' מחילות, ולא ניתר בלחי וקורה מבלי בתים וחלירות. וכן משמע שע"י ביטול היה ניתר, ולא משמע שרב חשי חלק על עיקר הסברא דבעירבו ניתקו חלירות ונעשו בתים.

גדר כרמלית ברשויות דרבנן לפמשנ"ת - שייכות פירצה למקום אסור ברשות שימוש בשונה מדאורייתא

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בחופן כללי, והיינו, שאין לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכלי הנחתו, היינו, מקום בגודל הראוי לקיימו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו ללא שיעור, היינו, שאחר שאנו לריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט אינו במקום, דאין מקום אלא לדבר, ולכן אין למצוא חסרון במקום עצמו אלא לי היותו.

דעת שמואל לאחר נפילת הכותל - יישוב הקושיא מבתי החצר השניה הפתוחים לחצר זו

ובדעת שמואל כתב שאין ליורי חצר שניה לוסרים עליהם להוליא מהבית שכיון שהותרה להם הרשות הותרה, ולף שעתה הוא מוליא לרשות חלוקה, וכללעיל, כיון שכבר הותרה לו רשות זו לא יולאת מהיתרה, ומטלטל על עיקר המחילה שהיא רשות שהותרה לו, אבל מקום מחילה לא,

ובכלי בית חייבי, שלגבי כלי חצר לא רק מקום המחיצה מותר, אלא לפילו לחצר הפניה מותר, משום שרשות חצירות אחת היא לשמואל. והיינו, שאף כאן שתי מקומות כמו שהוקבע מתחילת שבת, אין זה אלא לגבי רשות בית ולא לגבי רשות החצר, שהרי לשמואל אין שייכות בין רשות חצר לטלטול כלי חצר, לרשות הבית, שהרי לא גזר משום כלי בית, ובהכרח שלעתו אין לרשות חצר שייכות עם רשות הבית, אלא שעליין היה לשאול לשמנס רשות חצר ורשות בית אינם קשורות, ושמנס רשות בית של אלה ואלה אינם נאסרות, אך על כל פנים כיון שנפל הכותל וליור כולם יחד בחצר עושה את החצר לאחת, שכל המקום הוא חצר אחת, והרי בתי החצר הפניה פתוחים לחצר זו, יש להם לאסור על טלטול כלי בית בחצר, ואף שמותר לטלטל כלי בית שהגיעו כבר לחצר, אבל זה הרי הותר רק עד עיקר מחיצה משום שמעבר ליכא לרשות בית לחצר פניה, והוי מקום זה נפרץ במילואו (וזה סיבת מה שהוקשה לו יותר טלטול מהוצאה, שגדר איסור נפרץ במילואו הוא גדר שהוא מקום אחד, וכן זה מה שהזכיר בתיס, היינו, שאחר שליוריהן אחד לגבי רשות חצר, אין לומר שהוקבע חילוק במקום והמקום אחד, וא"כ מקום רשות לכלי בית פרוץ למקום האסור לרשות זו להוליא אליו, וזה אסכון בהגדרת רשות במקום כזה. אבל מה שליורי פניה לוסרים על כל אחד מבני חצר, לולי מה שהמקום אחד, לא היה לו קשה שזה גדר בהוצאה, ויש לומר שגדר הותרה נאמר לגבי זה), וע"ז אמר רש"י לכיון שמותר להוליא מבית לחצר, בהכרח שיש בחצר רשות בית שאינה נאסרת, ויש להגדיל את טלטול כלי הבית כטלטול בחצר זאת. אך יהיה אסור להוליא לחלק של החצר הפניה, אף שבכל מקום אין איסור לטלטל כלי שהגיע בכותתא וסולרא בחצר אחת אף שאינה מעורבת, ההוא טעמו משום שאין משמעות במקומות שבחצר כמקומות חלוקים, אבל כאן הרי אכן נחשבים לחלוקים, להאי רשות בית בחצר שהותרה, לא הותרה אלא בחצר זו.

סדר גדרי רשות ומקום ברש"י - מקום ראוי, איחוד הרשות, והוצאה לרשות שאין מושל

והנה בעיקר מה שאמרו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה דמיא, וכתב רש"י שזה לשון קליטה, היינו, שאויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיא בתוכה, ול"ב גדר קליטה בשוויר, וגדר תוכה לרשות, ובמאי פליגי ר"ע וח"כ.

סימן ו
עיר של רבים

א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה

וכן משמע מהא דמייתינן לקמיה מסוכה דלא בהגבלת לקמיה כמשמעה, דל"ק מה מהני למלתיה כיון דלקמן הוא, ואף אי נימא דמשום מה הואיל יותר מקורה, משום קול הלא אין לזה שייכות עם לקמיה כלל. והיינו, דבהו"א סברה הגמרא שמיעוט כ' הוא ביחס לתפיסת המרחב של הקורה ביחס לקרקע, ובזה יש לנון בשם חלק מהקורה נמצאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמחת נמשכת אחר חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא דבר אחד עם חלק של מעלה, לעומת גבול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ביאור פסול סוכה שאלם לריך לדעת שהוא יושב תחת סכך, והיינו, שאין הכוונה ידיעת השכל, אלא תפיסת הלקיה שישיבתו במקום זה היא בתפיסה אחת עם היות לו סכך. ובזה יבואר חילוק דין מבוי מדין מחילות מגיעות לסכך, דהתם כיון דהמחילות מתחילות ממקום ישיבה, אין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שאלה הגמרא מדוע לא למדינן כן במבוי, דהא תלינן התי היכרא דהתי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שדין זה הוא בכל הקורה.

וצ"ע במה הותרה רשות הרבים עצמה, דלא מצאנו מקום שיהיה מותר בלי תיקון בלחצאין, ולת"ק

גמ' (שבת לח.) אמר רבא אמר רב נחמן הוציא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי על עשב ולכ"י נסתפקו. ולריך לומר לאיירי לאית ליה לורת הפתח או פתח על עשב עם ללת שאין נגעלת. וכן משמע ממה לאמר רש"י בבריייתא לאיירי בערים שאין להם חומה, וע"כ לאפי רה"ר שלהם מפולשים, וע"כ אם היתה של רבים והרי היא של רבים אין מערבין את כולה, והיינו, לחומה לאית לה לאוקמינה במשנה לאיירי לית ביה פתח ט"ז ולפילו לא י', וע"י לא אשכחת לאפי רשות הרבים שלה מפולשים. אך גם זה יש חילוק לאי הוה ט"ז לריך לאת נגעלת בפועל, משום שיש בה רשות הרבים גמורה, והיינו, דבפחות מט"ז אין מקומה לאוי להיקרות רשות הרבים מחמת עלמה, וע"כ אין במחילות גדל רק לתיקון מצוות ותיקון לפילום, ומתוקן הוא כלאמכן. אך אי הוה ט"ז אמה ולאויה להיקרות רשות הרבים, והיינו, שמיומן הרבים בה הוא שיומן לרשות הרבים, אף שיהיה פתחה בעשר אין מועיל (וכן משמע לעיל דלא נחתי לעת רב לאין מועיל לורת הפתח בפחות מעשר) בלא לאתות נגעלות. וע"כ ביאר בבריייתא לאיירי שאין לה חומה, והיינו, משום אאי אית לה לא ניבעי לחי וקורה לר"י, ובהכרח שלאשיה מפולשין.

גדרי מבוי ועיר של רבים ברש"י - חילוק רוחב ט"ז אמה בין משנה לבריייתא לר"י

בירור היתר רשות הרבים עצמה - חילוק פחות מט"ז אמה לט"ז הצריך דלתות נגעלות

עיקר דין המשנה בעיר רבים - חילוק בין צורך בשיור לצורך בתיקון המבואות עצמם

לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא לאכילה שיעורא וזיל הכא לאכילה שיעורא. מהו לתיומי בעינן עקירה והנחה בחלת מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוליא חלי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תא"ל התם הוא דמיחייב דזיל הכא לאכילה שיעורא וזיל הכא לאכילה שיעורא הכא כיון דבעידנא לאפקה לא הוה ביה שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דלאו לאפקה ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ותא"ל כיון דלאו לאפקה ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי לאפקה ממחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא כתר השתא לזלינן ומיחייב. ותא"ל כתר השתא לזלינן ומיחייב הוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוי לענין שבת או אין ליחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ועוד ל"ב פשטות הגמ' בשוקימתא דכ"ע ס"ל קורה משום היכר ופליגי בחי לחמרין היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולא נתבאר היטיב, להיכר של מטה מאן דכר שמיה, הלא אין פסול למעלה מכ' אלא רק משום גובה הקורה, ואין גובה הקורה אלא בהפרשו מהקרקע המבוי, ואין זה שני לדבריהם. וגם ל"ב מה לא שכחתן בשום לוכתא עניין זה להיכר של מטה כלל, ובמבוי שמתחילתו נמוך מכ' למה היכר של מטה לית הוא, ולא שתאמר דבמבוי נמוך מכ' כל המבוי חשוב היכר של מטה, ת"ל הרי זה דין במבוי והוי ליה למיתלי שיעור היכר של מטה בשיעור מבוי, וכדלקמיה בחקק. וגם ל"ב מה לשמ"ד לא לחמרין היכר של מטה וכו' לא נתבאר פשר שיעור ד"ט, דהא לעיל דבעינן למימר דפליגי בקורה אי משום היכר אי משום מחיצה, ניחא לן במה למ"ד משום היכר שפיר ליה בטפח, ול"ק הול"ל טעמא למ"ד ד"ט, וגם בדש"י לא פירש. ויותר מהכל ל"ב מה מהני מיעוט ד"ט לענין היכר של מטה אחר שאין רצוי לקורתו מיעוט כיון שאין הוא ממעט רבר, דהלל שעליו עולה עד הרקיע.

איסור עירוב לחצאין בעיר יחיד - קושיא מהיתר הוצאת כלי בית דרך רשות הרבים

וזה גדל לחי, שע"י לחי יש במחיצה שבשל עצמה הגדרה לכל שבראשה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות לא במקום שמוגדר בשל אחד יותר משל אחר, והרי שאין לדליו שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחיצות הללדיס החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לד מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לך בחלר מרובעת שאין משמעות יתירה לללדיס מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחיצה לגבי לד זה, שאין כלל משמעות מחיצה בשל זה, וע"כ יעטרכו לפס להגדיר מחיצה בשל זה.

שני גדרים באיסור רשות וכלים - חורבה האסורה מבעלות מול חצר שנפרצה בדיורין אחד

ועי"כ בעיר שלא היתה של יחיל, ואין סיבה לומר שבשותס מעורבת בדה"כ, אין המבוי המשוייר לוסר. וכן אם עירבו כל מבוי לעצמו אינם לוסרים, ויכולים להוליא לרה"ר, אך לא למבואות. אבל בעיר של יחיל כיון שהם כאחד, לריכים לערב יחד, ואין יכולים לערב לחצאין, לכיון למעיקרא חלא היא לסרי הני להני, והויא כמבוי שאבה אחד מן החצירות ולא נשתתפה בו, לאסרה לכולהו, והיינו, למה שהם אחד הוא לענין שאין יכולים ליחלק עירובן משום שהיו אחד. ואף שאמרנו שאינם לוסרים בדה"ר עלמה, כיון שאין יכולים לערב לחצאין, הרי שאלה שלא עירבו עימם לוסרין עירובן לענין הולאה ממבוי למבוי, וכיון שאינה עומדת אלא במה שהם אחד במבוי, הרי כאילו לוסרים אחד על השני, ואסורים להוליא אפילו למבוי. אבל אם יהיה אפשר לערב לחצאין כמו לראבה, אין חסרון שנפרלה, שאינם לוסרין אלא משום לריכים זה לזה בעירוב, והיינו, שעירוב מבוי עם מבוי הוא דרך החי רה"ר, שבזה שהניחו עירוב אחד מהם, אנו אומרים שבשותס בדה"ר הוא משום מבוי אחד שהניחו בו עירוב, וכיון שנשתתפו לזה, אאמרינן לנשתתפו בכל זכותם, וכיון דאיכא הכא אף רשות מבואות שלא עירבו עימם, הרי שלא יועיל מה שנשתתפו, שעדיין יש להם להשתמש בזכות עלמם משום רשות מבואות הנ"ל, וא"כ הרי שעשינו השתמשות בדה"ר הנ"ל

דין המבוי המשוייר בעיר יחיד - בעיר יחיד אין מערבין לחצאין כמבוי ששכח חצר

כמו המתמצות במקום שיש לו זכות המתמצות, ומ"כ יש לאסור לף בלא עירוב, ולכן כמו בעיר של רבים. אבל אם נאמר שאפשר לערב לרחבה ואין לריכים לערב כולם כאחד, ממילא אין להם לאסור אחת על השניה, וכדאמרן.

עיר רבים בדרישת רגל מותרת - מהלוקת חכמים ור"ע בפנימית שעירבה לעצמה ונסתלקה מחיצונה

וזה הלכו בדין רגל המותרת, והיינו, לכיון שליכה לחצר הפנימית על חיצונה אלא לריסת רגל אין לה לאסור, שאין תשמיש של חיצונה אחד עם תשמיש פנימית, שנאמר שמקום פנימית יש לחלק תשמישם, וכיון שנתערבו לעצמם אין זה הוללה מרשות לרשות. ואין לומר שמשתמשים בזכות לריסת רגל שלהם ואוסרים כמו במבוי, כיון שיש להם תשמיש שאין לזו, ואין להם להשתמש אלא בזכות תשמיש שלהם. אבל כיון שיש לפנימית שם לריסת הרגל, והיו יכולים להוליא שם היו מתערבין יחד, הרי שיש בהשתמשות ע"י עירוב חילוק מפנימית. ואמרו חכ' לשם יערבו בני פנימית לעצמם הרי שבררו שאין רולים לערב עם חיצונה, וש לומר שאין כמה שאין מתערבין בחיצונה שנחלקים מהם, ואף שאסורים להוליא. ור"ע סבר שאין בעירובם סילוק מחיצונה, ואמרו שלף כאן לר"ע יש לומר שאין כמה שמתערבים סיבה לומר שנסתלקו מרשות שיש לאלו, וחילקו שזה אמר דווקא בחצר פנימית שאין לה פתח לצאת אלא מכאן, ע"כ חשובה לריסת רגלם בחיצונה ואינם מסתלקים, אבל כאן כיון שיהיה לכל אחת פתח לצאת, יש לומר שמסתלקים. ואיכא לאמרי לף לרחבה אסור, לכיון שיש להם להשתמש גם במקום עירוב של שניה, אף אם מהני עירובם, כיון שמקום שערבו פתוח למקום שניה, הרי שמקום שניה משמש למקומם, וע"ז אמרו שמ"כ שכיון שפתוחים לה אוסרים, אף ע"י לריסת הרגל זה יש לומר גם במת' הנ"ל, ונימא להא לא כאחר שהרי לף אם יש לפנימית פתח על חיצונה, וכיון שהאי מ"ד ס"ל שאין מועיל מה שעירבו, גם במת' הנ"ל י"ל כן. ובהכרח לסברי השני שאין בפתח שפתוחה לה לומר שמשמשתה, וכיון שנסתלקו וכו', ואי במקום שאין להם פתח אחר סברי השני שמסתלקים משום עירוב שלהם, כ"ש כאן. וחילקו ללף לרשנן אין בעירוב נפרל שלהם לחלקם, ומשתמשים בזכות לריסת רגל שיש שלהם בחיצונה, וכיון שאין החצר רשות אחת לענין לריסת הרגל, יש לאסור הוללה לשני חיצונה משום לריסת הרגל. וע"כ אמר ר"ע שאוסרים, אלא לרשנן ס"ל לכיון שעשו שני פנימית עירוב לעצמם, ומותרים להשתמש במקומם, כבר אין חשוב להם שימוש לריסת הרגל החשוב להם, שאין יכולים להוליא עימו כמו בחצר שלהם, ומ"כ אין גדר שימוש שיש להם בחצר רק מעבר לחוץ, וכיון שזה לפשר גם שלא ע"י זכות, יש לכפות עליה שלא יהיה לה זכות בלריסת הרגל בחיצונה, ולא תעבור אלא כאורחת. ואף שיש לה פתח לחצר חיצונה, אין זה גדר שרשותה משתמשת בחיצונה, אלא שם פתח, וכמו בין שני חצירות שאין חוסר. אבל כאן הרי מה שאסרו אין זה משום שיש לשני רשות זאת זכות וכו', שזה רשות הרבים, ולא חצר פרטית, אלא משום שמעיקרא הוו חלל, לסברו לערב לחלקין. ואין לומר שחצר חלקו הריה"ר עלמה שאין לשני עירוב זה לפילו זכות כשני רה"י, שזה אין יכולים, אלא שתאמר הרי אף בחיצונה ופנימית אין עשם זכות לריסת רגל שיש לה לוסרת (דמ"כ אין יכולים ליטלה מהם, ולא לאמרינן בזו כופין), אלא מה שיש בזה לאסור הוללה (והיינו, שגדר זה הוא משום שמשתמש בפועל, וע"י שנאסור עליהם להשתמש יועיל לענין גדר רשות שבת של החצר), ומ"כ אף י"ל שרשות שנתנו להם לאסור משום עירוב יש להם לכפות שלא יהיה להם. זה היינו, שהרי סיבת זו הרשות הוא משום שכולה משמשתם כאחת, ולא משום זכות שיש להם, ועדיין משתמשים כאחת.

שימוש בזכות מכח פתח בעיר - במבוי ששיירו אין אפילו רמז מחיצה בלא זכות

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיליהה, ואין גדר זה נודע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החיל יגדיל יכולה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחיזוק כוחו בכל עת, ואין היכולה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיליהה, שהרי כוח שהוליא מרשות לא

הוליח לחלח לרשות שלישה רלוויה להחשיב החפץ כיולח לחלח בכוח נוסף, ולין לכוח זה להגליל כוח שלפניו למפרע.

המציאות הכוללת לח כל הדברים בעלי לורה שימושית, ובדוגמח שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר כנמלח ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו סם הרשות כשיוח ברשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות ולח יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמלח בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוח ברשות לחת מכיל לח כל הדברים הנמלחים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל לורת לוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית לם הוח בר לכילה וכן המקום בעל לורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית לם הוח בר שימוש במקום לחיל וביחס לקיומם במליולות הכללית החפץ בהיותו בעל לורה שימושית להיחשב כנפרל לריך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוח שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל לורה שימושית להיחשב כנפרל לריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוח שיעור ל׳ וביחס למליולות המותלמת החפץ בהיותו בעל לורה שימושית נפרלת בכלי להיות מתלים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות לריך שינוח במקום חשוב והמקום בכלי להיחשב כרשות הרבים לו היחיל לריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז׳ למה וכו׳ לו רשות היחיל וכו׳.

קושיא מחלוקה במחיצת המבוי בעיר - גדר הרשות ברשות הרבים עצמה ולא מהני לו״ק

והנה בזה המשמעות הרי לדרבה בעינן לקביעות דווקא, שלין לבטל לבר למשנהו מחמת שהוח משמש, ללא בקביעות השימוש (ויש לחלק בין זה לבין לבר הבטל מחמת מיעוט חשיבותו כמקום פטור, ללא בעי לקביעות, שלין זה מקום סיבה חיובית של שייכות המקום הנ״ל לרשות שלילו, ללא מחמת גריעותו וכו׳). ולם כן י״ל ללא בעי שיעור ל״ט לעלמה, להוי כמניח ע״ג קרקע לליה בה הלי שיעור (ויש לומות זה להה לומר לדבי במח׳ רבי ורבנן בזיז).

גדר עשיית הדקה בהפרדת שימושים - דקה מפרידה את השימושים בלא הפרדת המקומות כלחי

ועפ״ז נרלה לתרץ קושיית רע״ח מהה להקשו בין לר׳ יהודה מפתח שער החלר, והקשה להה לעיל משמע דלחי פתח החולס מיקרי פתח לית לן למילף מיניה ולח מהיכל, ומשמע דליה למילף מהשיעור הגדול, וכיון דר׳ יהודה יליף מחולס שהוח גודה מרבעים, מה יקשה לניליף משער החלר הה חולס גדול ממנו. וי״ל דלפמש״כ דגדר הלימוד הוח למבוי גופה יהיה כפתח לחלרות, ל״ל יש לנו לדקדק דלף לם פתח החולס מיקרי פתח, ולית לן למילף למבוי דהוח מקום פתח, יש לחלק דפתח דהיכל הוח פתח לבית, ולולי יש לחלק שפתח לבית לינו בלוחו גדר דפתח לחלר, וכיון שכן לולי יש לנו ללמוד דוקח מפתח החלר שהוח דומה ביותר, ולף לר׳ יהודה לית לומר דזה סברת בין לחומרת ובין לקולת. לך זה רק ביחס לפתח החלר, לך ביחס לחולס והיכל הרי שניהם פתח בית, ולי כתיב פתח בשניהם, לכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

מעלת הדקה במבשול למעבר בטלטול - לענין עירובה לחצאין לא יועיל דקה ובעי עשרה

סתימה משהו בכוח לחת המגדירה לת כל הרוח כסתומה, ולין זה לם נלמר שהוח בגדרי מחילה, כוחו מכלל גידור הרשות והוח כנספח למחילות המחכות ברשות, והוח כלילו נלמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

חילוק איבא דאמרי בדקה ופסים - הבחנה בצורך פסים בין אורך העיר לרוחב העיר

ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור

ויש לדקדק במה שלמר הוח ית׳ עד לנה. ולנה בכל מקום הוח לפון סיבת כוון, כמו לנה תלכי, שפס לן הוח כמו כיוון, וכמו לפן. וכן הוח לפון משתמש, היינו שלין הוח לפן ללפ מפן, שלינו פונה לכוון זה. ובילוכו, עד לנה היינו שהיו כמה וכמה לנה, ותמה עד לנה, היינו, ליזה לנה לריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מפן ותהיו לפן. והיינו שנתן להם ה׳ ית׳ סיבות שיהיו מכוונים לשמור מלוותיו ותורותיו, ותמה ליזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שלמר למען ינסנו, היינו שנם הוח היפך הפן, שהפן הוח סיבת כיוון לדבר, ונם הוח סיבת כיוון מדבר ללפ משפעת מטרה. ולכה שיגיעו לדבר, לפל לפ רלה להרלותם לפן, ולפן

סוגיית שלוש חורבות הפרוצות ברש״י - חילוק בין שימוש בזריקה לרחוקה לשימוש בסמוכה

גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גרירות מקומם, שבזה שייך לומ ולא

היבר מחיצה ופירצה בחורבה ברש"י - אין אדם אוסר על חבירו דרך אוויר במחיצה

והתם מיירי לאיכא היכר מחיצה, וכתב לביון שאין לו בה תשמיש גמור בחול, שאין לו בה פתח פתוח לה, אלא חלון, אין פירצת המחיצה מוסרת, והוה רשות נפרצת בהיכר מחיצה שיש שם, והיינו, לרשות המשמש בית אלא דרך פתח הוה נאסרת בפירצה. ובירור מה שאמר בחול כך הוא, שגדר חילוק רשות הוא בית למקום, ומקום המשמש כאחד אין לומר בו שתי רשויות. אבל זה רק בשימוש שהוא בכל המקום, וזה ע"י שיש פתח, אבל כאן אין שימוש חלון בכל המקום, שאינו יכול להיכנס דרך חלון, אלא רק שהוא בבית ומשתמש בחורבה, ושימוש זה הוא שמוך לחלון, ולא בכל החורבה ואין לנו צורך בהבדלת כל החורבה לעצמה, וע"כ אין פירצה מוסרת. ואחר כן כתב שאף שהוא משתמש בכל החורבה ע"י זריקה, והיה להגדיר רשות שימוש בכל החורבה, ואף שלגבי חילוק רשויות אין צורך בהגדרת שימוש לזריקה, זה אינו שימוש לבית, אבל עכ"פ כיון לאיתא לאביזו כאן, ויש לו להשתמש בזכות שיש לו, הרי שאביזו מוסר עליו, שבזריקתו חולק רשות. וע"ז אמר שזה אינו, לכיון שזה ע"י זריקה, אין האדם חולק רשות דרך צוויר, היינו, שאין לאדם צורך להגדיר שימוש שאינו חשוב כזה כשימוש בזכות, אלא אכפת ליה להשתמש כאורח. ואחר כן כתב למשום כך גם אין מה שמשתמש בחורבה אביזו בחול, להגדיר שהיא רשות גם שלו, ויאסור על אביזו להשתמש אלא ע"י זריקה, לאין אוסר דרך צוויר. וגדר זה אינו משום אוסר חשיבות שבשימוש ע"י זריקה, שזה גדר בשימוש המועיל ולא בבשותו, ואין לו שייכות לחול, אלא הכא איירי לגבי מה שהחורבה רשות בית משום שימוש שמוך לחלונו, אלף שאין חולק רשות בזריקה, אך היה לו לחלוק רשות בשימוש שמוך לחלונו, משום זריקתו שלו זה, והיה לו לאסור עליו להשתמש, וזה אמר שאין אדם אוסר על אביזו דרך צוויר, והיינו, שהרי גדר מה ששימוש אביזו גורם לו לחלוק רשות, הוא משום שאף אביזו משתמש לבית, וע"כ יש לו לחלוק ממנו לגבי שימוש בית. אך אם שימוש זה הוא דרך צוויר, אין שימוש כזה נחשב שימוש בית שיחלק ממנו בשימוש שמוך, ואחר כל זאת כין שיש לזה רשות בחורבה שמוך לחלונו, ויש לנו לחלק בהיכר מחיצה אשר להשתמש אף דרך זריקה, שלא הותר זריקה מרשות לרשות, והיינו, שאין גדרים אלו שאמרנו אמורים אלא לגבי הגדרת רשות, ולא לגבי הגדרת הוצאה. שבהגדרת הרשות עיקר המשמעות היא בשייכות של שימוש במקום לבית, אבל בגדרי הוצאה, כיון שזה שימוש לזריקה אין לו להיות לו רשות ע"י הוצאה.

גדר שימוש דרך אוויר לפמשנ"ת - הילוך אינו שימוש חשוב להגדיר רשות כמשמשת בולם

ואיך שיהיה לענייננו שימוש שאינו של ליורין, ולא של בעלות, אינו חשיב להיות שימוש חלוק. ומקום שאינו לליורין, ואין בו בעלות אחר, אינו אסור, ואפילו בהוצאה מבית, ואפילו בהוצאת כלי בית. וכמו לשימוש השמוך לחלונו אינו נחשב שמשתמש בכל מקום החורבה לחייבה במחיצה ולאוסרה בנפרצה, כך גם לגבי שימוש הילוך לאנשי רשות הרבים, לאין הילוך שימוש חשוב להגדיר כל המקום כמשמשו, ושימוש כולם אינו נחשב לעשותה רשות כולם. אבל יש לו שם רשות לגירה שעשוי להילוך, וכמו לשימוש ע"י צוויר אינו אוסר על אביזו אפילו ברשות אחת, ואפילו לענין כלי בית, כך שימוש דרה"ר, כיון שאינו מחמת בית, אלא הוא כשימוש הפקר. שאין למשתמש זה שייכות עם אביזו, אלא כאנשים המשתמשים בשל אחר, ואינו אוסר על שאר בני רשות הרבים. וזה הגדר לגבי מה לאין מי שאיירו אותו אוסר, לית שניהם, ואין בו שימוש כמו שמוך לחלונו, וכמו מש"כ שם רש"י לקמיה בהבדל בין למצעי לבור. וכמו לאין שליטית בחלונה אוסרתן, שכתב רש"י וז"ל ואף על גב דשתים השמוכות פרוסות למצעי האוסר, לא אחמור דבנן במקום שאין לו תשמיש גמור, שיהא לאסור מקום פרוץ. ע"כ. כך אין מבוי המצוייר לף שם לא יותר לעצמו, אוסר את רה"ר, ואם יהיה לו לאחי יש לו גם להיות מותר

ברה"ר, וכמו כזה לשמואל, דלי בתיקון כל שהוא שלא יחשב שמשתמש את ביתו ולא יאסור כלשמרן.

מקום פטור ושימוש דרך אוויר - מחלוקת רב ושמואל באיסור דרך אוויר ברשויות דרבנן

ומעתה יבואר מה שייכות יש בין שימוש במקום פטור לדרך לוויר, וכן מה שיש להקשות לשף רב ס"ל דזה לא לשמרינן ברשויות לרבנן, ומקום פטור חשיב שהי רשויות שולטות בו. והנראה שהרי עיקר מה שחלק שמואל הרב הוא לא רמה שאין מקום המשמש ע"י לוויר, חשוב להיות רשות המשתמש, דזה שף הוא מודי, לשל"כ מאי האי זיז, אלא לשף שם נאמר שלא הוי רשות חלרס, שלא הוי כפתח, עדיין הרי היא רשות שניהם, והוי כמוציא מביתו לחבר. אלא כיון שאין משתמש רק ע"י לוויר, אין רמה שכלי שלו נמצא במקום זה חסרון, שאין הוא מיוחד לו, וכי אין לו צורך בבעלות לגבי שימוש כזה, וע"כ אין הוא לוסר על חבירו, ואין חבירו לוסר עליו, והיינו, שכיון שאינו פתוח לחלרס, ואינו של אחד, אין זה רשות חלרס כמו חבר ומבוי, ומותר, אלא לכיון שהוא משמש את ביתם, יש להם צורך שיהיה מיוחד לבית, וע"כ אין מעורבת רשות שניהם, ואינה מיוחלת. אבל ע"י לוויר וכו'. וכן הוא במקום פטור, לשף שאין מקום פטור חשוב להיות רשות לעצמו, והריהו בטל לכאן ולכאן, אבל גם לא נחשב רשות היחיד, והוא משמש גם את בני רשות הרבים. ומאחר שאין בני רשות הרבים לוסרים שאין להם צורך שיהיה מיוחד, לכל שימוש רה"ר הוא שימוש שאינו מיוחד, אבל המשתמש מרשות היחיד יש לו צורך כזה, והרי הינו לו לבד, והוה כמוציא מביתו לחבר שאינה מעורבת. ולריך לומר לכיון שאין זה מקום חשוב, ואין הנחה בו חשובה הנחה, לאין הנחה פירוש שעומד עליו, אלא שהוא בתוכו, ואם אין הוא מקום חשוב, שף שהוא בתמציעותו הינו נחשב בתוכו, שאין חשיבות לכלל המקום יותר ממקום שנח בו. וזה הרי גדר לוויר שלף שנמצא ברשות, אין בו משמעות לתוך הרשות אם לא נח שמה (ואין משמעות פנים וחוץ והולאה והכנסה), וכיון שכן היה להלריך זיז, וזה אמר שלא אמרינן הא אלא ברשויות לאורייתא, והיינו, למקום פטור לא חשיב מקום אחד עם רשות היחיד, ובהכרח להגדר הינו מקום שהוא חלוק, אלא מקום שאינו רשות היחיד בעלמו. אבל כאן הרי שניהם רשות היחיד, ואינם חלוקים לענין הולאה, וחל' שאסרו לא בטלו גדרם השווה, וע"כ שייך שיאסור לרך לוויר, והיינו, לכיון שלא נשתנה דבר בחפץ, הרי שאין מעשה זה הולאה. ומה שתקנו חל' חילוק רשויות, אין זה גדר כבלאורייתא, לאין חילוק רשויות לאורייתא רק לענין מה שנחשב מלאכה, שהחפץ מוכן עתה יותר מקודם, אלא זה אינו אלא בהולאה וכו', אבל חילוק רשויות לרבנן אין הוא מקום ליתא למלאכת הולאה עלמה, שנאמר שגזרו מקום שנראה שהחפץ הוכן, לא תקנו זה אלא מקום ליימין חילוק רשויות לאיתא בית. וע"כ מה לחשיב מקום פטור לוויר הוא חסרון בשם הולאה עלמה שהחפץ לא נח, ולא עשה מעשה שלם. ואף אם היה כזה ברשות מחייבת היה לפטור, אבל אין לוויר לרבנן לחשיב, אלא לענין חיבור הרשויות, שיהיה בור זה נחשב משמש לבית. אבל מה שחילק רב לענין כותל שאין בו מרבעה הוא חילוק לגבי רשויות עלמס, היינו, שברשויות מלאורייתא כרשות הרבים והיחיד הרי אין להם שייכות אחד עם השני, ואין הס בחותו הגדר. ו"כ כיון שמקום פטור זה בטל לכאן ולכאן אין הוא אף אחד מהס, שאין שייך שיהיו בעירבודית, וע"כ מותר לכאן ולכאן. אבל ברשויות לרבנן כיון שהוא רשות היחיד בין מזה ובין מזה, ונשתנו רשותם רק לענין תלירות הרי שלוויר שתי רשויות שולטות בו (וכמשנ"ת במק"א שגדר ביטול הוא ביחס לקרקע הרשות, ובזה בחמת בטל לשניהם והוי רשות היחיד מטעם שניהם, אבל גדר שליטה הוא ביחס לרשות עלמה כמשמשת, ואין היא לווקא בקרקע), ואין להקשות מרב אחד לכאן אמר לשוויר לוסר ושם אמר לאינו לוסר, שם אין לוויר התלירות שולט בו ליש לו מחילה, אלא שע"י שהוא משמש לרשות התסורה לינו לאוסרו, וזה אין לוסר לרך לוויר.

ומעתה יבואר מה שהקשו לרב משני בתים וכו' להיה לתמוה, הלא לין רשות הרבים תופסת רק על עשרה, וולמי שלין זה מטעם רשות הרבים. ולפי משנ"ת, היינו, דולמי לין רשות הרבים מעל עשרה, לאל זה גדר בקרקע רשות הרבים, ולא בגדר מה שנחשב שימוש ברשות הרבים, שהרי מי שהעביר וילו מעל עשרה, חייב, והיינו, שנחשב משתמש בקרקע. ואם כן ליכא לרשות הרבים לוויר שימוש, ויש להחשיב זה לענין הוצאה לרבנן. לאל יש להקשות להא דב לתר בשתי גזוזטראות תחתונה לסורה, ות"כ מבואר שלא התיר רב תשמיש בלוויר, וכן מוכח מחורבה. וביאורו כמו שכתבנו שלין גדר לדם לוסר על חבירו לרך לוויר גדר ברשות, שיהיה נחשב המקום משמש לת חבירו, כמו חצר לבתים, זה לף לשמואל ליכא. אלא הוא גדר במה שנחשב הנחה לכלי בית שם, הנחה ברשות לחרת מבית, שאינה מיוחלת, ורשות זו היא של שניהם. ואם היו מעורבים לא היה חסרון בזה, אלא שאינם, וכיון שיש בשימוש זה גדר שהוא לורך הבית, יש למשתמש לחלוק רשות לעצמו, שיהיה משתמש בזכותו שלו, ורשותו מושל בה לחר, ואינה מיוחלת כבית, והוי כמוציא מרשות לרשות, וזה אינו אלא בגלל שמשתמש שם לחר, וכן לחידך, לאל רשותם שווה, וזה לתר רב לשין בלרך לוויר לשניהם. לאל מה שלוסרת עליונה שין זה מקום תשמיש לבד, אלא שיש בתשמיש זה להגדיר המקום כרשות חלרה, ושין זה תלוי במה שלוסרת תחתונה, וע"כ לף אם נאמר לשין לוסר, היא עצמה תאסר, שרשות עליונה קולטת במקום, לאל בלוויר רשות הרבים מעל עשרה, לגבי שימוש הרבים, שין לומר בזה שיעשה רשות הרבים, דבזה נאמר שתופסת על עשרה, לאל לענין שיחשב שימוש שמשתמש כחלוק, יש לומר. וכיון שכן יש לאסור להוציא לבית השני.

ומעתה יבואר גדר מה שלוסר רב להוציא לרך כותל פחות מד', לאמנם יש להבין מה שאסר להזיז כאלא נימא, לאוויר שתי רשויות קולטו בו, והוה כל מקום ומקום כנפרד למקום האסור לו. לאל ל"ב לאמאי יאסר להוריד, להא כיון להוי מקום פטור ושינו מונח (וכמו שבאלנו לעשולנ), לא הוה הוצאה, ובריאם הכותל ניחא, להוה כמרשות לרשות כיון שאינו מקום חשוב, ושין מקום זה כזה. לאל תוך ד' לאצר יש להתיר, להא לף בנפרץ שרי,ולומר להוא מוציא מרשות לאחר מהיכי תיתי, וזה נכנס וזה נכנס. וביאורו שאין זה כמו שאמרנו שעשיום שניהם לוסר, שהרי לימוהו למקום פטור ובטל וכו', וגדר בטל הוא בקרקע כמו שאמרנו, וכדעת ר"י, ונראה לגדר זה הוא בשני חלקים, לף לב סבר להא לר"י יוחנן להוא בטל להכא ולהכא, והיינו, לקרקע הרשות, אלא לרב סבר שאף שאין זו מקום חשוב לעצמו ובטל, שין זה אלא לגבי המקום, לכיון להוי י"ט הוא חלוק. לאל לגבי רשות הרי כמו לאין חסרון בלוויר רשות היחיד לעולה על הרקיע, גם שין חילוק, ושין זה ביטול, אלא שליטה, ומטעם מקום יאסר להוציא לחצירות כלי בית, כמו ר' יוחנן, ובלבד שלא יחליפו, ומטעם רשות השולטת על מקום זה, אף שאין זה ביטול, ושין הרשויות לוסרות עליו, לאל שין לו לחלוק רשות לעצמו להיות מקום לחר. וע"כ לא יזיז בו כאלא נימא, לאף מקום חפץ לאיכא בכל לוכתא, ואפילו בריה"ר לית ליה, והיינו, שאין זה גדר שאין הוא מקום חשוב, שא"כ לא יהיה בו רשותם כלל, וכדאמרן, לאין חסרון ברשות מה שאין מקום חשוב לגבי חפץ, וחפץ זה נאלא ברשות שאינה לחת, והוי כמוציא מרשות לרשות.

והנה ברש"י לקמן כתב לאיכא למימר לגבי רשויות לאורייתא לחשיבי, הוי פחות מד' הסמוך להו בטל אצלן, לאל לגבי כרמלית לא בטיל מכי הוי רוחב שלשה. וכתב זה לענין מה שמותר להחליף ע"י מקום פטור בין רשויות שאינם לסורות לטלטל מדרבנן, לדרבנן זה לווקא בפחות מג' דבטל לרה"י ולכרמלית, ולסור ביותר מקום דבטיל לרה"י ולא לכרמלית. ומשמע לאסור מכל כיוון, ולף שאין זה כרמלית שמותר בלא החלפה, ומשמע שלף שהיתר להניח הוא בפחות מד' שין להחליף, והיינו, שיש שני בתים נפרלים בין

קושיית שני בתים ברה"ר ארב - חילוק בין תפיסת קרקע רה"ר עד עשרה לגדר שימוש

ביטול מקום פטור ברש"י לקמן - חילוק בין דין החלפה לדין הנחה בחשיבות מקום

איסור הוצאה דרך כותל פחות - חילוק בין ביטול המקום לקרקע ושליטת הרשות עליו

החלפה, ודין הנחה. ודין החלפה תלוי במה שאין דבטיל להכא ולהכא, ודין הנחה תלוי במה שאין הוא מקום חשוב. וע״כ לפ״ז יש יהיה בטל לחלוטין יחשב כמותו לחסור הנחה מרשות שאינו בטל, וזהו לין פשוט לגבי לחורייתא, להא מקום פטור בחמצע רשות הרבים שרי לרה״י, ולפ״ז שאין בזה ביטול, וכן משמע ממ״ש כותל רה״י פחות מד׳ לבעי לק״ו, ומשמע שם שגדר מה שאין להחשיבו כרה״י הוא משום חסרון מחיצות, לאין מחיצה אלא לד׳, וכמו שכתבנו שאין הכוונה בזה למחיצת לד לבדה, אלא בגדלה כהיקף מקום, וזה ביחד עם כל המחיצות הנדרשות, ואין מחיצות מקום חשובות להיות היקף לרשות, אלא במחיצות של מקום חשוב, וכן הוא במקום פטור, שהרי אינו רשות הרבים, להוי יותר מג׳, והוה ליה למהוי כרמלית. ובזה יש חסרון מה שהוא אינו מקום חשוב, דהא אין לין מחיצות לכרמלית, אלא מה שאין הם חלק מקרקע שלידם, אבל למהווי רשות בעינן שיהיה מקום חשוב, אבל עדיין חשוב מקום לגבי מה שנחשב שהחפץ נח בו, ולפ״ז חכ׳ לליתי להו קלוטה מוליט בזה, שיש בו גדר קרקע, וחשיב מקום, לך אינו מקום חשוב, וע״כ אין יתכן שיהיה לו גדר קרקע לרשויות שלידו, ושיהיה לו גדר חוויל של רשות שלידו, אין זה אלא או בתשמיש דרה״ר או במחיצות רשות היחיד, וזה אין לו תשמיש, ואינו בתוך מחיצות רשות היחיד, והיינו, שגדר מה שחוויל הרשות יש לו לשלוט עליו, הוא במה שנחשב לוויבו לא חשוב ביחס לליהם, והיינו, שהם חוויל רשות והוא לא. וגדר לרשות הוא מחמת קרקע שלהם שהוא מקום חשוב, וע״כ לא יהיה לוויל שולט בו אם אין בחוויל זה גדר קרקע, וכלשמן. ואין נחשב לוויל אלו הרשויות אלא ביחס לקרקע שלו, היינו, מה שנאלה לומר שמקום קרקע שלו חשוב לרשות שלידו, אבל לגבי מקום שלו שאינו בגדר קרקע, ולפי יש לנו לומר שבולטות בו, אלא שאין חיסור להוליח ולהכנים מחוויל רשות אחת לרשות שניה מן התורה, והחיסור בזה הוא המתחדש במה שאמרו שלא יחליפו. והנה במה שהוא גובה ג׳ יש בו כדי הרחקה, שאינו חלק מקרקע רשות. אבל לגבי לוויל הרי אין לחוויל חסרון בגובה, שאף הוא בלותו הגובה, וע״כ לא יהיו בו חסרון. אבל בכרמלית הרי אין לוויבה לווייל רשות, שלא נחסרה אלא קרקעה, ואף לוויל שלה כיון שאין לו גדר רשות שאין בו דין עמוד ט׳, או עולה על הרקיע, שאין זה לוויל קרקע רשות, שאז יש לו חשיבות מקום. וע״כ לא יבלוט לוויבו אלא בדברים שאין להם חשיבות מקום כלל, ואף מי שיתבטלו אליו, אם יהיה להם גדר מקום נפרד לא יהיו בטלים לקרקעו, אף שהם מקום. וזה אמר רב לימי שגדלו בג׳, והיינו, לכיון שהוא ביטול לקרקע בלי לוויל, הוא נידון כקרקע, והוי כקרקע ג׳ שאינו חשיב עם הרשות, וזה גדר מחיצות דשטח (היינו, חומר למחיצות למניעת רגל רבים).

וכן הוא בדין רוחב מבוי לרבנן יליפי מפתח היכל להוה בעשר, לזהו גדר בפתח. ואינו שווה לדין פרצת עשר עשר הנאמר במחיצות. וע״כ יתכן לאף למ״ד מפתחו של אולם גמרינן ליכא לדין פרצת עשר, כיון דמבוי הוא רה״י נאמרו בו דינים הנוגעים לכל רה״י, אך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה לפילו יותר מעשר עדיין יחשב כפתח. ובזה יתורץ קושית תוס׳, והיינו, שבאמת לגבי מה שמבוי לריך להיות גדול לעצמו יהיה שיעור הפילה י׳ או יג׳ אמה ושליש ויהיה לריך לסתום פילה זו בחיזה לרך (וכלשמן בגמ׳ שם), אך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל עד עשרים (ונפק״מ באופן שסתימת הפילה לא תועיל לקורה). ואף שדינים אלו לרך כלל יבואו במקרה אחר, אין זה אין אחר, שדין פילה הוא ביחס למחיצות (ובפשטות פילת עשר היא פילה בכל המקום ולא רק במחיצה הנפרלת), ולכותב גובה עשרה. ודין קורת מבוי הוא ביחס לכל המבוי המוגדר ע״י הקורה, וכלשעיל.

קושיית הגמרא על שמואל במקום - ברשויות דרבנן קרקע המקום עצמה היא רשות שימוש

והנה מעשה אף שהוא הגדרה כללית של מקיים מציאות, גדר המעשה המסויים יתחנה בכל מקום לפי ענייני, ולכן הוא אינו תלוי בחיזות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים אחרים כחלק

הבדל איסור הזזה בכותל פחות - בשאר רשויות אין אוויר רשות שלידן שולט בקרקען

מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדלו של העושה ולא של המעשה.

ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות

ומה שהוסיף רש"י גדר זה ולא די לו במה שהוא ניכר, שהיה לומר לפף שכאן ניכר הוא, אבל הרי אין בניכר זה גדר לגבי שני העירובין יחד, והיינו, שיש במה שבין השמשות אינו ניכר חומר וקל, שחמור הוא שמשום שאין הוא ניכר, יש לחוש בלחת והכרעה בו היא הכרעה בכולו, לך קל הוא שאין לי הכרעה ניכרת בו. אבל התם לף שהכרעה ניכרת בו, אבל הרי אין העירוב במקום לחד, שנאמר שהכרעת זה יסתור לזה. וזה הוסיף שאמנם לגבי קניית עירוב עצמו אין סותר, אבל יש לאחדם מקום שנגלה כחוכא ואיתלולא, והיינו, שבזה נשתנה תחומין מעירובי חצירות, שתחומין הם אין באדם, אבל עירובי חצירות הוא גדר במקום. ואמנם קניית עירוב הוא ביחס לעירוב האנשים שמשפיע על גדר רשות המקום, והיה להועיל כתחומין, אבל כיון שיש בזה הגדלת חלוקה וחיבור ברשות, יחשב בזה לתרתי לסתרי (ובאמת שהיה לומר לכיון שכל סיבת הגדלת רשויות הוא לגבי גדר מיוחד התלוי באדם, וזה הרי גדר מוקדם לגיני הרשות, ומשום זה מועיל עירוב, וודאי אין לבטל עירוב זה שהוא תיקון בגדר המוקדם משום חילוק רשויות, שהוא נפק"מ. אלא משום שעיקר תקנת חכ' הוא במה שגדר מוקדם זה מהני בחילוק הרשויות, העמדת תקנת חכ' זו עדיפא).

חילוק נפרץ במילואו מפירצת עשר - ברשויות דרבנן העיסוק ברשות ולא בעצם הקרקע

ואחר שנתבאר כי אין מקום הוא גדר הנודע משימוש האדם במקום, מ"כ לא יחשב מקום כמקום אלא עם השימוש בו יהיה אחיד, וכיון שראינו שמקום חשוב אינו אלא בד' טפחים, מ"כ לגיך שכל הד' טפחים יהיו משמשים שימוש אחד. אך אם לא יהיה המקום ראוי לשימוש בכולו כאחד לא יחשב המקום אחד, ולא יהיה בו שיעור מקום. אך זה הגדר נוגע רק למה שיתמעו בו בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד' שאינו אחיד לא יחשב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי רשות אלא שלא תחשב רשות לולא שיהיה בה מקום חשוב, כיון שאין הם נוגעים לשימוש בפועל, אלא ליעוד לשימוש, אם יהיה אפשר להשתמש במקום באופן אחיד ע"י שיניח עליו דבר או בדרך אחרת יחשב המקום כרשות, אפילו לא הניח עליו דבר. כיון שאין הרשות תין בקרקע אלא בשימוש בו.

עומק מחלוקת רב ושמואל בגג - לשמואל קרקע הגג אחת במקום וחלוקה ברשות

והנה זה המשמעות הרי לדרכה בעינן לקביעות לווקא, שאין לבטל דבר למשנהו מחמת שהוא משמשו, אלא בקביעות השימוש (ויש לחלק בין זה לבין דבר הבטל מחמת מיעוט חשיבותו במקום פטור, לולא בעי לקביעות, שאין זה משום סיבה חיובית של שייכות המקום הנ"ל לרשות שלילו, אלא מחמת גריעותו וכו'). ואם כן י"ל לולא בעי שיעור ל"ט לעשמה, להוי כמניח ע"ג קרקע לחית בה אחי שיעור (ויש לומות זה להא לאמר אבני במח' רבי ורבנן בזיז).

מחלוקת רב ושמואל בגג מב"ס - הוכחת רב ממה שפחות מב"ס מותר דמחיצות לדירה

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' לאמרו לבעינן הנחה, ולגבי סבירת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סבירת רבי בתב רש"י (ל: ד"ה שלי וה. ד"ה כאלו) לכאורה למי, ולגבי סבירת רבנן לפ' בתוך ג' לאמרו (לק' ק.) לבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לקדק לבספיקא דרבא נקט לשון לוויל שאין וכו, ולגבי מתגלגל לשבת נקט לשון שאין סופו לנוח שתם.

גדר מחיצות הספינה ברב ושמואל - ספינה שהפכוה בדין הוקף ולבסוף פתח לדירה

סתימה משהו בדוח אחת המגדירה את כל הדוח כסתומה, ודין זה אם נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גידול הרשות והוא כנספח למחילות המחיצות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

ביאור דין אבסדרה לדעת שמואל - אין פי תקרה יורד וסותם אלא למקום רשות

קושיית גג וחצר לרבי מאיר - דברי רב יצחק בר אבדימי בחילוק רב ושמואל

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו לאכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו לאכילה או בישה, וגם לא הוגדר תולדה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולדת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולדתו, גם העשייה בעושה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כללים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. ומ"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה לאסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולדתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולדה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה לאסורה. וכן לאידך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשיה ועשייתו והעושה.

מעמד אכסדרה וחורבה מכח בעלים - ספק בטעם היתר הוצאה מבית לגג יחידי

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בדעתו על מי קיום המצב כרצונו לו הוא יחשב לנוח בישם למצב, והיא משם גם כאלו היולא ממקום שלפ שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום בישם למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באלו שנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שנוח בו וגם זה לפ בזמן המצב בישם להמשכו.

סיכום שלושת הגדרים בהגדרת רשות - אין רשות אלא בקרקע ואין מקום אלא בקרקע

והנה מכל זה יש לנו למנות כמה גדרים בהגדרת רשות, וחלוק לשלושה ח. קרקע כ. מקום ג. רשות. ואין רשות אלא בקרקע, ואין מקום אלא בקרקע.

פירוט חילוקי קרקע, מקום, ורשות - הבחנה בין נפרדת לאחידה בכל אחד משלושת הגדרים

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנלטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עושה עשייה של דבר מוכן.

הגדר המאוחד ברשויות ובמקום לדיורין - ארבעת השלבים ממחיצות לקרקע ועד דיורין לרשות

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיהשבו שימוש בתוכו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. אך לפ לאחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ולאחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ולאמנם אין היקף לשתי וערב לאוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מבית שלשים. אך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחיצות כאחד. ונמצאו מרובעה שלבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. ודירין לרשות שיחשב הולאה.

נקודת המחלוקת בהגדרת המקום לפמשנ"ת - היקף שפיר וגדר המחלוקת בהגדרת הרשות בלבד

והנה גדר הרשאון האמור לשתי בתים אינו רק באחר אחת, אבל בשני חצירות הרי אין לשני אחר זאת בית באחר שניה שנאמר שיהיו משלשים על שימושי בית לאחר זאת. ולכאורה גם בגדר השני אין להם לאסור, כיון שאין לריך לעירובם, וכדאמרן, שאין אוסרים אלא ע"י בית שיש להם, שלא הועיל לו העירוב. וזה יבואר ע"פ הגדר השלישי שאמר שמואל במקפיל על עירובו, דהנה כיון שעמו כולם בכלי אחד, הרי היה להועיל, שהרי נשתתפו, אלא שיש לאחד הקפידא על אחד אחר מסויים שלא יאכל. ובאמור מה שזה חסרון בעירוב הוא שהרי עיקר מה לעשיל עירוב הוא עירוב הבעלים ולא הבתים, והיינו, שאין גדר החלוקה אלא מקום חלוקת הזכות שיש לכל אחד מאחדיו, וכיון שזכות כל אחד להשתמש בשל כולם הוא מה שיש לו שיעבוד על חלק כולם, הרי שיש בהשתמשותו גדר שיעבוד על כל אחד, שלולי השיעבוד היה לו שלא להשתמש מקום שמשתמש

ובילוקו כי אם נפיקה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למוצג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדר במלאכה אלא שהחלש ללא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י החלש מבטלת את נפיקתו

מחלוקת רב ושמואל בכותל ברש"י - רב לא פליג אלא משום דכלי חצר אסירי

וביתר ביאור ומוגד גם זה נבאר לגדר אורך בכל מקום הוא גדר התמקמות דבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לדבר אם

החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ומו עליה אין זה נפיקה אלא ריבוי. לך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה שכתוב וינפק בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

סימן ז

כל שהותר למקצת שבת

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת

ברייתא דכל שהותר למקצת שבת - עירב דרך הפתח ומבוי שניטלה קורתו או מחיצתו

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הנשמיות היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תיקור שינוי בדעת במקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה,

ספק רב הושעיא בדיורין הבאים - ראיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה ותשובת אביי מבעו"י

ומאחר שמלאכת הולמה בשבת נוגעת במעשה האדם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה האדם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע"פ מה שעושה בהם האדם, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה האדם, וחוזר שיכול מעשה האדם להגדיר החפץ והמקום.

מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל - הערת תוס' בגדר הואיל ונאסרה לכל השבת

אך גדר רה"י אינו ביחס לאדם מסויים, שאין אדם אחד מגדיר רה"י, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"י בנפרד מטימוטה, לרוחב רה"י ומורתו הם גדרים שלילייס לחוסר הגבלה. וא"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"י, אלא כל משמעות רה"י הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"י הוא בשימוש. אלא לכיון שהולמה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים אינו רה"י עצמה, אלא שטימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו ברה"י.

חילוק תוס' במחיצות רשות ודיורין - קושיא בביאור דעת שמואל לענין נסתם החלון בשבת

ובתוס' חילקו בין מחילות הנלרכות להגדרת רשות היחיד (לרבנן), לבין מחילות הנלרכות להגדרת דיורין, דבזה אינא למחלוקת רב ושמואל בשתי חלילות שעירבו לעלמן ונפרלו זו לזו. דרב ס"ל ללא למרינן הואיל והותרה הותרה, ושמואל ס"ל למרינן. אלא שלא נתבאר בתוס' לעת שמואל בענין נסתם החלון, להא הגמרא מביאה זה כראיה לאף בחצר קטנה וגדולה לייתי מבעוד יום, ואמר תוס' דמדמייתי האי חצר גדולה שנפרלה כראיה לנידון דרב ושמואל אוכח דרב ס"ל כר' יוסי, ואף בשיתנהו למחילות, וממילא כן בנסתם הפתח. אבל שמואל אפשר דס"ל כך לו כך. ולקמיה כתב דדין נסתם החלון הוי פחות חידוש מניטל קורתו דכן מוכח בדבייתא (ע:), ואי ר' יצחק ס"ל דדינו אף לר"י כ"ש שיתיר בנסתם הפתח. ולשה דמהא מבעיה הגמרא תסתייס דרב הונא הוא דס"ל שבת גורמת. ול"ל להוא רק הוכחה ללא ס"ל דיורין גורמין. אך עדיין קשה דמ"כ לא יתכן דס"ל לר' יצחק האי דינא, ולעיל כתב דמהאי דרייתא אוכח דמרינן שבת הואיל והותרה, ודלא כר' יצחק, דהוא ס"ל אף כר' יוסי. ועיבודי הנידונים והגדרים נרכים לחלוקה.

סימן ח

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים

א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים

גדר עיקר וטפל בשימושי הרשות - אורח בחצר טפל לבן חצר קבוע המגדיר רשות

ונראה שגדר זה הלמור במבוי הוא לכולי עלמא בין למ"ד מקום היכר ובין מקום מחילה, שהנה מלשון שמע"פ שמועיל דין לבוד בקורה אם אין הקורה ע"ג מבוי לפילו שהיא בתוך ג' אינו מועיל, והיינו, שאיכות הקורה עם המבוי הוא חלק מלורת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דב יהודה ללמר בשם דב שגובה מבוי ילפינן מפתח איהו גופיה סבר לקורה מקום היכר. ולף אי נימא דדב יהודה טעמיה דדב קלמר ולית לא ס"ל, הרי דב גופא ללמר למותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר לסבר לקורה מקום היכר. והיינו, שלף מ"ד קורה מקום היכר לא למר דק שאין גדר פתח מקום מחילה. אבל בלמת ללף הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגדרי פתח, וכללמנן. ולף למה ללמר דב נחמן בר יצחק לגובה עשרים הוא מקום הכירא, היינו, בשיעור הגבלת הגובה, אבל עכס היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע ברש"י שדקדק לכתוב דהאי טעמא הוא לדין גובה עשרים.

סימן ט

שכירות

א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה

ומעתה יבואר גדר הספק אי שוכר כמערב ומבטל - חילוק שיתוף קניין בעירוב לביטול באילו נפל ביתו כמבטל, והיינו, דכמו דכתבנו גדר היתר עירוב ומה שיש בו להחשיב את רשות החצרות מיוחדת כמו בית, אין זה מפני שכל רשות החצר מיוחדת לבית זה, אלא מפני שיתוף הקניין שנעשה ע"י העירוב, שכיון שקניין כל אחד מהם לאותו השיעור, ממילא אין מהם אלא קניין כל אחד בנפרד וכאילו הכל שייך לאחד. אך גדר היתר ביטול הוא כמה שאין לו רשות חצר לבית, והיינו, שלא הפקיר החצר או השכירה, דזה הרי לריך קנין וחזקה בחצר ולא בשיעשיה, אלא רק ביטל מה שעיעבוד שיש לו על החצר לבית מגדיל את החצר כמהות לבית, וכאילו נפל ביתו, וממילא אין החצר מהות את הבית הזה. ומאחר שאין שם חוסר אלא שך דך בית שיש לו, ואין לו בית בחצר, וכמו שכתבנו גדר שכירות דגוי שאינו בבית, וגם אין לריך לבית לאין הוא חוסר דך בית, אלא דנתנו לו חכ' זכות ברשות חצר לבתים, והוא חוסר ע"י קניין שיש לו בחצר.

ולפי"ז יבואר למאי לא מיחייב ר"ע שהיה הספק בגדר שכירות מן הגוי - אי שוכרים את הרשות עצמה או שוכרים השימוש כרבי לקמיה, דמה שאמר רבי דביתא כאן למליה אין זה גדר בהוצאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום חוייבה, דאף דלא הוצא בממשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדידיה. אבל לר"ע אין גדר בקלוטה להשיב הנחה דידיה, אלא דלא בעי להנחה דידיה כיון דקלוטה ע"י הרשות, והוי כמי שזרק ליל חבירו אי למרינן ידו וכו' דלא בעי להנחה יותר.

וביאור גדר זה לכאורה הוא דלא השיב מועיל כוונת הספק בשכירות מן הגוי - הכרעת הגמרא דשוכר במבטל רשות ומקנה הרשות עצמה אלא כמי שפועל בסכום חשוב של דבריס, ודיהם למעשה למיקום בלופן כללי (וכמשל שלא נחשיב מידהו כשומר אם לא יהיה תחת ידו נכסים בערך חשוב), וזה גדר חשיבות בעושה ולא במעשה, כי הרי אין הדבר שנעשה בו דבר אחר, וגם אין המקום אחר, ואין המעשים מלטרפים אלא דיהם לעושה, ואין גדר בעושה אלא כמה שיש להחשיבו מקום מעשה, ויהיו המקומות והחפלים כעומדים לפניו להלטרף, כמו חפלה למיסורלת, משום חשיבות הולאה להחשיב העושה אותה כעושה חשוב (דיהם לשבית שבת).

והנה אין כוונתנו שהיהם השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום דיהם ביניהם, ודיהם לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיהם ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם. מחלוקת שכירות בריאה ורעועה בסוגיא - קושיא אפירוש רש"י בהתנה למלאות המבוי בלים

ועכ"פ מלשון שני גילונים לפקפק בגדר מחלוקתם לי שכירות בפחות משווה פרוטה לו לא, לו ללמוד דהתם לריך שיתנה עימו למלאות החנר לו לי בפחות, ולריך למלות דזה גדר לחל מה שיש בפחות משווה פרוטה והגילון השני, שהמשותף הוא שתהיה השכירות נקרלת לעוטה, והנה לפי מה שבילרנו לעיל ולמי אין השכירות על הרשות, לאין לגוי משמעות בזה, ללא גדר השכירות הוא בשימוש החנר, ללא לע"י שיהיה לו בשכירות לשימוש בחנר הגוי יש לו להתיר רשות שתקנו לו, לי כמבטל לי כמערב, וע"כ לא יהיה גדר בשכירות ללא דמה שיש לה משמעות לגבי הרשות הנ"ל, וע"כ שייך לומר על השכירות שם היא בריאה לו לעוטה, והיינו, דהרי למסקנת הגמ' למת' הוא בחיזה שימוש מתנה לשכור, שם היה גדר השכירות שקונה מה שאוסר, הרי שמת' היתה מה לאוסר ומה לריך לקנות, ואין שייך בזה שם בריאה ועוטה, וכן משמע מהרו"ח לגמ' שמת' בפרוטה לו פחות, וממה נפשך שם זה גדר בשכירות הדבר האסור, איך נניח רליה משתם שכירות מגוי דהרי כאן אינו קונה ממנו כמו בכל קרקע, ובכלל אין קושיא, ללא מת', היינו, מחלוקתם שבאמת השכירות היא שכירות רגילה כמו כל שכירות, ללא שיש להסתפק אינו שכירות לריך בכדי להתיר רשות זו, ובזה הרי יש שני אפשרויות לו בקנין לו במה שוכר, ובתחילה לאתה הגמרא לומר לשכירות חזקה וחלשה הוא בגדר הקנין, והיינו, לפחות משוה פרוטה יש בו פחות כח לחייב את השכירות, ועל זה אמרו לכיון לגבי גוי אין גדר ליותר משוה פרוטה, ומחייב עלמו בזה, ומתחייב בנפשו על זה, מ"כ אין בפחות משוה פרוטה להגדיל את הקנין כחלק. וכבר כתבנו במקום אחר גדר הספק, והיינו, זה ולאי לא סברה הגמרא בדעת רב שאת ליועיל שכירות בפחות מש"פ ללא משום דהוא גוי, ללא שהיה לו לחלק לגוי יהיה משמעות בשוה פרוטה יותר מבפחות, וכבר כתבנו דגדר ממון לשוה פרוטה יותר מפחות, הוא דיחס להגדרתו כערך מסחרי, והיינו, שאין בפחות מכך דרך למכור, וע"כ מוחלים עליו, והיינו, שלא שכשנמלא ביד לאם שהרי יכול לשמשו שימוש שחשוב לו, אבל לגבי מה שעובר מיד ליד אין לו גדר לאלא בהשיבותו לאחור בו, וע"כ לגבי זה יקרלל מוחל, היינו, לאין הפירוש שמוחל אחר שהוא כבר ביד הגזלן, אלא בשעת הגזילה.

וזה הוכיחו דלא כן מהמולית דרך לידי רשות הרבים, ואין זה כמו סטיו, שאין גדר לידי רשות הרבים כרשות נפרלת, אלא הס כאחד מרה"ר, ואמנם אין להוכיח מזה על סטיו שהרי אין זה רשות לעלמה, ויש לומר שלווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"ר חשובה כן מחמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, וכשהניח ברה"ר שלילו חייב. ואם אין אין שיהיה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"א ברה"ר (ומקום לרה"ר כמו רשויות), ודא חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רלוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בחופן פרטני לשימוש של איש (או אנשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה וההפרלה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדיעו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הולאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא דיחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעלמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא דמה שמשמש לאדם, כל מעשה ההולאה חשוב לאחד, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן

נידונים אפשריים בשכירות בריאה ורעועה - פחות משוה פרוטה לעומת תנאי מילוי החצר בכלים

העמקת חלקי הגזילה והערך המסחרי - גזילה במה שאינו ברשות הבעלים ושינוי ערכו המסחרי

הצורך בשכירות גוי בשוה פרוטה - קניין שימושים של פירות צריך שימשיך לחייב

דחיית הצורך ביותר משוה פרוטה - גוי אינו מוחל על ערך שימושי ממיתת גזלן

וכן מחל הנחתו סם (ויש בזה לבחל לעת רש"י להחשיב עקילה לבעל הבית והנחה בידו הפקוטה של העני כילוקה) וזה משמעות שינוי הלמוד.

התחייבות הגוי בפחות משווה פרוטה - העמדת המחלוקת בגדר מה שצריך לקנות לזכות ברשות

דיני הולאה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנלרכים ביאור וגדל. ח.

מהות הרשויות עלמם לאופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרלה וההגדרה (מהם מחילה ופרלה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכלומה). ד. ההולאה המסורה (הנחה ועקירה, ד' למות, וכן דין כלי בית ועוד).

ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות

גדר שכירות רשב"ג בשותפי חצר - חילוק משכירות ר' חנינא הדורשת מניעת שימוש האחר

ושביתה ביחס לעוקה היא משמעות שלילית, שבלותו הזמן שבובת אינו עוקה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שבובת אינו עוקה כבזמן שעשה, שהרי לבם שאינו עוקה לף פעם

שני גדרי שימוש בשותפות חצר - אין שכירות ממעטת רשות גוי אלא משתתפת ברשותו

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבלתו למקום, וזה ע"י שהוא עוקה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שלמרנו שעשם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמולילו, ולף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה להשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שלמרנו מעל גבי מקום ד' ואלא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בתולאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעני אינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

עיקר גדר איסור בני חצר - האיסור נובע משיעבוד שיש בזכות השימוש על חבירו

ולבאר זה יש לנו לדון בעיקר גדר מה שאוסר כל יקרלל לת רשות חבירו, והנה הרי עשם מה שיש למחל מבני החצר רשות להשתמש אין בזה חסרון, וכמו בתורת, ואיסור שעוקה עליהם הוא רק במה שמשתמש בזכות שיש לו, והיינו, שבזכות שיש לו להשתמש מונח שאסור לכל חד למונעו מלהשתמש לפילו ע"י שימוש, ויש בזכות זו שיעבוד על שימוש חבירו, וזה גדר מה שרשות חבירו מוטל בחצר, והיינו, לעשם מה שבשמשתמש אין חבירו יכול להשתמש, אין בזה חסרון בזכות שימוש שיש לחבירו, כי זה נוגע רק לשימוש המסויים,

ואין רשות מוגדרת ע"י שימוש יחיל, אלא רק משום שאין לחבירו זכות להשתמש בלופן המונע ממנו להשתמש, יש בזה להגדיל את הרשות לגבי חבירו, והיינו, כי גדר רשות לשבת היא ביחס למה שהיא מיועדת לשימוש, ולא במה שהיא משמשת בפועל, ואם נאמר שיש חסרון במה שהיא מיועדת לשימושו משום רשות חבירו, הוא משום שזה גדר במה שהיא מיועדת לשימושו, ואין לחבירו זכיות בשימושו אלא במה שאוסר עליו להשתמש שימוש שאינו שימוש משותף.

הבדל הוצאה לחצר שותפים מלשכנו - ביחס יש חילוק הפרטי לביתו רשויות ואוסרים זה

ודחו ואמרו כי זו אינה לאיה שהרי במעביר ברה"ר יותר מל"ת כל מקום שיניח יתחייב, ויש לומר שהשובה הליכתו כלורך הנחה, אבל במוליך דרך סטיו אם יניח שם יפטר. ומעתה יש לומר שלף במוליך להליח גדר העברתו היא שאחר שהעביר לרשות שניה היא לורך הנחה.

גדר האיסור הנעשה ע"י חבירו - הגבלת הגוי בחצר אוסרת רשות הישראל מתקנת חכמים

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ומי שיך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עלמיים אלא ביחס לקרקע.

העמקת ביאור הגבלת הגוי בחצר - בשכירות יש לישראל רשות בזכות המגבילה בעצמה ומתבטל

ולמדו זה מהלמוד לקודם היא לכם, וים בעשם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד,

והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחל. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר לקודם היא לכם, לין זה גדר ביום, שהיה לומר לקדשו. וגם לין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחבדו בקקיעה. והיה לומר רק שהוא קודם, לו יהיה לכם קודם, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בעיוון. ובמה שכתוב קודם היא לכם, היינו שגדר קודם עצמו, היינו, שמיוחל הדבר, נעשה ע״י יקרלל. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, וליקרלל יש זמן לשבת מכללו. אלא שאין זה ע״י מעשה, דבזה היה לו לומר קדשה.

סתימה משהו בדוח אחת המגדירה את כל הדוח כסתומה, ודין זה אם נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גידול הרשות והוא כנספח למחילות האחרות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

בירור גדר עירוב הנעשה בבולם - מוערבים יחד ואין חלוקה בזכותם המחייבת עירוב פרטי

ועיקר גדר כוונה הוא כמו שנאמר שמי שרוצה להגיע למקום מסוים מכוון הליכתו לשם, וכן ביחס לכוונה במעשה שחשיבותו הוא מחמת התוצאה. אבל אין גדר זה ביחס לדבר שבו נעשה המעשה, שזה גדר של מתעסק, והיינו, שאין גדר אינו מתכוון שגירית דבר עושה חריץ, שגם זה לא שייך שלא יהיה פסיק רישא. אלא כוונה האמורה כאן היא במה שמכוון לעתו בהרגשת ההנאה, וע״כ בדלא אפשר לו להיבדל מההנאה יהיה הכוונה שחשיב הוא לו, ובאפשר לו יהיה הכוונה להתקרב, ואף שאין ההליכה למקום שיבוא לו הנאה חלק מהחיסור, שהרי הולך לעשך דבר אחר, אבל כיון שאפשר לו בדרך אחרת יש כוונה במעשה שעושה, שהוא מתקרב לדבר ההנאה, וגדר קירבה אף הוא כמו שאמרנו עבע מהגדרת מעשה לקיחת הנאה, כגוסס חיבור בין שני דבריס, היינו, הרגשתו, ודבר האיסור. תול״ע.

אמאי אוסר גוי בעירוב ישראלים - החזקת זכות פרטית משום הגבלה עד שישכרו ממנו

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שאני המעשים מלטרפים למעשה הולאה אחר, ולמה לא יחשבו שני המעשים כאכל שני חלאי בכדי לאכילת שני פרסים שפטור, אף בהעלם אחר. ויש בזה טעם לפטור משום בעשותה ולא אלי דבר, וכן שאין להחשיב זה כמעשה אחר, שהרי משמע שאם יוליא החלי שיעור השני אלא ע״י עקירה יהיה פטור, ות״כ אין זה מעשה אחר.

השוואת גדר העירוב לשיתוף מבואות - חילוק הפת אינו בגדר השיתוף אלא בצורתו בלבד

ובגמרא נקראת הולאה מרה״י לרה״ר הולאה, והולאה מרה״ר לרה״י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה״י יש משמעות שהוא כנוס, שרה״י כמ״ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה״ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה״ר כמ״ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מחלוקת ר׳ חנינא ורשב״ג בשכירות - בשכירות בריאה אין זכות הגוי נחשבת שלו לבד

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המלאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המלאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיל את המלאות הנוכחית ביחס למלאות הקודמת כדבר שהומלא, ואת העושה כממלא דבר.

סיכום הנידונים בסוגיית השכירות מגוי - בריאה ורעועה, שכירו, אשתו, שוכר אחר, ושכירות בשבת

סימן י

יש גזל בשבת

א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות

מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם הקנאה או הסתלקות

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שמין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן מין השבת הזאת ליקראל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקראל לה', אלא מאחר שעדיין היה לפקפק לומר שהוא תלוי בזמן של המנשים, שהוא

שם ביטול לעומת שם עירוב - בעירוב רשותו קיימת ובביטול ההיתר במה שאין רשות

ונסכם את כל האמור, ונקדים בשייכותם למלאכת הוצאה, דהנה מלאכת הוצאה מרשות לרשות לא נאמרה בכל דבר שיש להגדירו כיציאה, אלא בחקרים מסוימים, ולא נאסרה הוצאה מרשות לרשות בכל הרשויות, ומושג הוצאה מרשות לרשות אינו נודע מעצם חיסור המלאכה, אלא מגילות הוצאה מרשות לרשות נודעת מצורת שימושי האדם.

הוכחת פעולת העירוב בקיום רשות - ביטול מחצר לחצר אף שעירוב כל אחת הועיל

ואם כי היני רשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו', אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה אף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רבים, יחיד). ועיין להלן.

ביאור רש"י בצורך ביטול לכולם - עירוב אינו מבטל אלא רשות ואינו מפקיע תפיסה

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שמין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן מין השבת הזאת ליקראל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקראל לה', אלא מאחר שעדיין היה לפקפק לומר שהוא תלוי בזמן של המנשים, שהוא

דיוק מרש"י בקניית הרשות המבוטלת - אף לבית הלל נקנית הרשות ומחלוקתם במעשה הביטול

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר דבת לאיהו איירי במופן לסופו לנוח, אלו כוונתו שינוח לבסוף, הרי אף בדר' יוחנן איירי שנח לבסוף, ואין לומר דמתגלגל בשוויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוויהו איכא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו איירי בדבנן דר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח בראשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"א.

מחלוקת ב"ש וב"ה בביטול בשבת - ביטול כהקנאה יש בו משום מקח וממכר בשבת

ויש לחקור במקום בו דרוש קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, אי זה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין אופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא יחתנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל

הקורה, לבתם הרווח נתון על מקום זה נלרכת פעולתם כבמקרה שהקורה קלרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף אם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

משמעות העירוב בקניין לפי רש"י - אין העירוב משנה הזכות עצמה אלא משמעותה בלבד

וא"כ פטור לבזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור להלי מעשה כגבל בעשם המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

והנה מאתנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, לחלב נאסר אפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא בלאונו ולא בלאונס. ונזיקין חייב אפילו אם נעשה באונס, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

התנאת תנאים בקניין המסתלק בביטול - דין קני ע"מ להקנות במעשה ביטול רשות

הדבר הנלרך מחילה הוא מהיות שבתי החליצה נוגלת בו עיקוב בלתי רלוי לו. ועיקוב זה יהיה ע"י פרלה למקום אונה מהמקום הלריך חלילה שעי"ז תוסר הגדרתו.

עומק מחלוקת ב"ש וב"ה ברשות - שיעבוד החצר לשימוש הבית כרשות נפרדת בפני עצמה

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי לינים אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

אין איסור חצירות נוגע לקניין - הביטול נוגע לקניין בשונה מעירוב שאינו נוגע לקניין

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ניחם למקום מסויים, אלא ניחם למקום בתופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

קניין הביטול לפי גזל בשבת - קשירת דין קניין הביטול למחלוקת אי ביטול בחורבה

ובזה יבואר ליישנא דגמ' לעיל מרגילה, דלף שלא הועיל העיקוב לענין ההיתר, וממילא אין לה להשתמש בהולאה בחלר הפנימית, הועיל לענין הרגל.

הבדלת גדר הביטול מהעירוב בקניין - מחלוקת ב"ש וב"ה אי קונה מכח מבטל או מהסתלקות

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלאויות לגדר אחד ויוכל

דברי עולא בדעת בית הלל - ביטול אקנויי רשותא והוי ככלך אצל יפות להקנות

ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע

הקושיה על הדבר הנגזל בשבת - תמיהה מקרקע אינה נגזלת וראיה מברייתא דגזוטראות

אבל ממעגיר ד"ח מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ח, הרי לא נסתיימה העברה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחסובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ח מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ח חייב, והליכת ד"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שסם העברה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, וא"כ אף במעגיר יותר מד"ח כן הוא הגדר, ואעפ"כ היכול למנקיט וחזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליא לדך סטיו.

קושיות בלשון חורבה מחזיר לבעלים - אמאי תחזיר החורבה עצמה וכי שבת גברא הוא

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העוסה כחשיבות במעשה (שהוא אין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העוסה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שלעתו על המעשה ותולשת המלאכה.

העמדת הגזל בשימוש הקרקע לשבת - שיעבוד הבית על החצר כקניין זכות שימוש לשבת

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הולאה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למנוע שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולאה חסודה, ומשעה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי לאמנם עשייה לכשעלמה תחשב אפילו ללא תולאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר

ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תועלת, שלזה עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כלאמצעי לחזור כח למלאכת עשת ימים, וזה הפך מעמעות העשת שהיא תכלית, ועשיית לעם ה'. אלא מעמעות מנוחה האמרוה שיהיה העלם מונח, במעמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התועלה הנגלית התכלית, והעשייה הותה למצעי. וככל שתהיה התועלה חשובה, כך תחשב העשייה הותה היפך המנוחה בעשת, שמעמעותה שהעלם כבר נמצא בתכלית. לך עשייה שאינה מביאה ליכירה, לא תבטל את המנוחה ולכילה ושהיה והנגה בעשת הם עשייה של תכלית, שהם במעמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[9]

וזה לנו לתלות במח' ר"ג ור"ע, והיינו, שיש לומר לכולי עלמא ס"ל דל"ת לאית ליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, אלא קר"ע גזר משום בקעה, ור"ג סבר שאין לגזור. וזה לחו לשפשר לר"ע סבר לאין ל"ת אמות אלו שנתנו לו חשיבי בכל המקום, משום שלא עשת בשוויר מחיצות, וכן שמה לגי גזר ר"ג הוא דווקא בשתי מקומות, היינו, ליר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתום' הקשו אית לנו להעמיד דברי שמואל לעת ר"ג כיון שלא פסק כוותיה בדיר ושהר, ולרש"י נראה לביאורו הכין, להרי לף ר"ג מודה למודל אין לו אלא חצי מערה, ואעפ"כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, של"ת לטילטול חפצים אין שייך בו סברא למרחק בשות לחת, והרי זה כמו למ"ד אין תחומין למעלה מי', והרי זה כל"ת לנותנים לו לף לר"ע, ול"כ אין תלוי בתח' כלל.

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמיות היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילוי שינוי בדעת במקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו בית לנוסח הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה,

והנראה לומר בזה להבדייתא לא בתה אלא לבאר חלוקת הדעות בשלושת מקומות אלו בשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא דאמרו לר"ע מודו למעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות דאיירי להוציא מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא מקום זורק כמוציט, דליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבדייתא אמרה

וכמו שתהיה בחינה ברשות היחיד מן התורה בקרקע שהיא נפרדת, יהיה בחינה ברשות שתקנו חכמים במקום שמימושו נפרד. וכמו שמן התורה הגדרת הקרקע מוקדמת להנחת חפץ, כך בתקנת חכ' הגדרת מקום המימוש מוקדם לעצם המימוש, ואין גדר תקנת חכ' בקרקע עצמה שהיא מוגדרת כבר בית לגיני תורה, אלא בית למקום, וברשות היחיד זה בית לחלל הנוצר ע"י הגדרת רשות היחיד לאורייתא (וע"כ שייך שיהיה תיקון קורה למעלה מעשרה, שאין תיקון זה בית לקרקע, אלא בית למקום המוגדר כבר, וברשות היחיד עולה על לרקיע. וע"כ שייך בזה מחיצת פס לף בפרוץ מרובה, שהרי המקום כבר מוגדר כאחד, ואין זה כמו תקרה שמגדירה רשות לף מן התורה (לענין כמאן דמלי ולענין פי תקרה), שלתקרה יש משמעות בכל הקרקע, שהיא פועלת נפרדות לקרקע, שזה קרקע שיש לה תקרה. וכן יהיה שייך גדר לד' מחיצות לף שמן התורה אין לין כזה, שאין זה בית לקרקע, אלא בית למקום), ובזה החלל אין חילוק משמעות אלא בשימושו, וע"כ חילוק רשויות לאח' הוא בהגדרת מקום בית למה שהוא משמש.

ולפי"ז ובהקדם הפרק גדר שיש למצוא בין מלאכת שמיס למלאכת העלם, כי ה' ברא את

א. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכי

הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והלכך רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה בלשתית נקרא לבדות מלאכה לעצותה ומעשה הלכך נקרא לעבוד מלאכה לעצותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה בלשתית הוא מה שלא בדרך ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובלי בריאה ביחס לעושה, מעשה בלשתית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כללית מלאכה בזה, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה ביחס לעולם שלאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

וע"כ צריך שיהיה השימוש המגדיר מקום בעל משמעות יותר מסתם שימוש במקום, ועכ"פ הרי שיש גדר במקום כמשמש (ובזה יהיה הכלל בין רשות התורה לרשות חכ', שגדר רשות היחיד והרבים שאין התורה אין הוא אין ביום השבת, שלא למרה תורה אין להגדיל רשות, ועוד אין לחסור הולאה, שלא חילוקי רשויות הוו כהקלס לאין התורה, וכן משמעות הולאת חפץ קיימת בהקלס אין התורה, והתורה רק חסרה הולאה זו בשבת, וזה פשוט, שלא שאני הולאה משאר מלאכות, וכמו שאין גדר כתיבה וחריגה חלק מחיסור מלאכה שלהם, כך גם במלאכת הולאה,

הבחנת רשות תורה מרשות דרבנן - רשות דרבנן דין בהגדרת הרשות הנוהג בשבת לבדה

לאבל רשות שמתקנת חכ' היא אין גם בהגדרת הרשות עצמה, שהרי אין בטלטול חפץ מרשות לרשות לתקנת חכ', משמעות שינוי בלי תקנת חכמים, וע"כ יהיה גדר הרשות עצמה גדר היני. וע"כ לא יהיה גדר זה שלא בדין, וכיון שאין הולאה שלא בשבת, גם גדר רשות שתקנו חכ' אין גדרו שלא בשבת), וכיון שרשות מתקנת חכ' הוא ביחס למקום כמשמש, הרי שהגדרת מקום זאת היא הגדרה מוקדמת לעצם השימוש, ויהיה גדר בשימוש עצמו בחיזה רשות משמשת הוא משתמש, וע"כ יהיו שייכים חילוקים שימושיים הקיימים בגדרי ממון גם בגדרי רשות הנ"ל, ולף שאינם שייכים בדיני תורה (שהרי לף בדיני תורה יש משמעות לחלוקת רשויות היחיד (וכמו בלירוף לשני חצאי שיעור לומר ר' יוסי (ב"ב נה:) לדעת ר"ח), לאבל כיון שאין גדר רשות היחיד לאורייתא שלא בקרקע, לא יהיה שייך זה שלא במחילות או חילוקי קרקע ולא בקניין), ואין רשות המשמשת הזו חשובה רשות לחת עם רשות המשמשת הזו, ויותר מזה לף שני רשויות הנחשבות נפרדות מן התורה, כמו ע"י מחילה לא יחשבו נפרדות מדרבנן (לגבי דיני מדרבנן), אם אין להם משמעות נפרדת כמשמשות, וכן להפך שאני רשויות המשמשות הנחשבות נפרדות, יחשבו כך לף אם מן התורה אינם נחשבות לנפרדות מחסרון מחילה וכו'.

ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות

חילוקי רשויות משמשות בשבת לפמשנ"ת - קושיא משניים שיש להם דיורין בלי בית בחצר

ולבאר כל זה נרלה בהקלס מה שיש לקלק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' לאמו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כאמן) לכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן לף' בתוך ג' לאמו (לק' ק.) לבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לקלק לכספיקא לרבא נקט לשון חוויר שאין וכו, ולגבי מהגלגל לשבת נקט לשון שאין סופו לנוח סתם.

ההבדל השימושי ביחס לשימוש בית - החלוקה קיימת בשימוש בית ולא בשימוש חצר עצמה

והדק היטיב מה לשינה לשונו הטה' הכא מלקמן (ד"ה גזירה) בחשש לשמא יפחות, להתם היכר שימוש,

במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במקך טפח במקום המותר לשימוש, דהתי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה בדקות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאדם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין זה להגדיל את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחורים לוכך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלכך רק כלריך להגדיל קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרל לא יהיה לריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כלווילה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר לי חיכא דרה"ר גדר שלא ניחם לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיד מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרלת בעלמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל זה הילוך, שנפרלות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרל ולא ההילוך אותה, שהנפרלות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי הינו בקרקע, וגם הינו מגדיל את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע דרה"ר יחשיב המקום כאחלק מרה"ר לר"י.

עיגון גדרי מקום בהוצאה מדאורייתא - עקירה על דעת להוציא כיסוד להוצאה מבית לאחר

ובזה יבואר גדר כלי בית, ומה שאף בהיותם באחר הרי הם משתמשים בדקות הבית שזה משמעות היותם באחר (ומה שמותר להניח כותתו וסודרו הוא משום שאין הוא עושה את שינוי מקום החפץ, אלא שהיה לדון אם האיסור להוציא לאחר אחרת הוא משום דקות הבית שבאחר, או שנאמר שאין משמעות לכלי בית של אחר זו לגבי דקות בית של אחר אחרת, והאיסור הוא בעצם ההוצאה לאחר של אחר. ויהיה זה נפק"מ אם הניע בכותתו וסודרו לאחר אחרת, אם אסור להוציא לעוד אחר אחרת, שאם הגדר הוא שהכלי משתמש בדקות בית של אחר זו, יהיה אסור להוציא, כמו כל כלי בית של אחר זו. אך אם נאמר שהכלי משתמש בדקות האחר, יהיה מותר, כמו כל כלי אחר. ולאידך יהיה נפק"מ אם הניע לאחר המעורבת, שאם הגדר הוא שמשתמש בדקות הבית, יהיה מותר להכניס לאחר. ואם הגדר שהוא בדקות האחר יהיה אסור, אלא שיש לומר דאף שנחשב שהוא בדקות אחר, הרי מותר להכניס כלי אחר מעורבת לבית, משום שנחשב לשימוש בדקות הבית, וא"כ אף הכא יהיה מותר, ול"ע), וזה קניין האוסר בשבת (ובילאור מה שלווקח זה לאסר ביאורנו במקום אחר).

כלי בית ושימושם ברשות הבית - ספק בהגעת כלי בית לאחר אחרת בכומתא וסודרא

ובמקרה לחורבה היה לומר שאף שאין קרקע נגזלת, זה משום משמעותה לעומת מטלטלין, אבל לגבי זכות השתמשות, היינו, מה שהחורבה משמשת ביתו, אין גדר בקרקע ושייך בה גזל. וגדר מעשה הגזילה הוא עצם השימוש הקבוע, או פתיחת פתח. וכיון שבשבת יש במה שמשמשת את ביתו גדר רשות, היה לנו לומר שמותר לו להוציא לחורבה, שאף שאין זה שלו וגזול הוא מלנו, אין זה שייך לנין רשות לשבת שסה"כ משמשת את ביתו, והיינו, שהרי לולא שגזל ולאי שהיה אסור להוציא, שזה רשות של אחר ולא שלו, אלא שע"י שגזל אין זה נחשב שמשתמש ברשות של אחר, אלא ברשות שלו. והיה לומר שאמנם לענין הוללה מביא מותר רק אם מוציא לאותה רשות, אבל אין משמעות מוקלמת לעצם הרשות, אלא זה גדר בהוללה, ובזה לי שלא שינה את רשות החפץ, וכמו מי שמוציא לרשות שלו שאינה פתוחה לביתו, שאין לריך שיהיה גדר רשות בית במקום. ואם כן אין כלל משמעות בזה שהרשות עלמה גזולה, ועל זה אמר שיש לין גזל ברשויות שבת, והיינו, שהרשות עלמה מוגדרת ולא רק שימוש שמשתמשים בה, והרי רשות זו גזולה, ויש עליו לין השבת גזילה, היינו, שאין זה שלו.

גזל זכות השימוש בחורבה לפמשנ"ת - שימוש קבוע בחורבה בהו"א להתיר הוצאה מבית אליה

וביאור דבר זה הוא, שגדר איכות המחוברה הוא ביחס למיקום חפץ (ובלחמת שיש לכלוכה חשיבות יותר ברה"י מברה"ר לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הוצאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי איכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

דין השבת גזילה בזכות שימוש - לשון חורבה מהזיר לבעלים כגדר רשות בקרקע החורבה

ויש לחקור במקום בו לרוב קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, איזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין לופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא יקשה הלין בשם נגדיר שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום בה נלרכת פעולתם כבמקרה שהקורה קלרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף שם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

עצמאות רשות שבת בקניין השימוש - אי תלות הזכות בקרקע ושייך לגוזלה בפני עצמה

ונקדים בזה מה שכבר בילארנו במק"ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההוצאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקילור הדברים שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהוא שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לאחד משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נאחר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפש נאלא העושה.

השימוש בגזל הקיים ביחס לשבת - דין שבת חל על זכות שימוש שנותרה בגזל

והנה למרות שכל הנחלקים משני לידי המחילה שווים כלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחלילה (או צורך לאי חלילה) מוגדרים ע"י המחילה כנחלקים, ואלה לאחר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחילה לא תשייכם אליהם רק כחולשת מפניהם, וכלאויל.

זכיית הבעלים ברשות מחמת תפיסתם - החרגת שימושים האוסרים בעצם כגג שרבים מכתפים עליו

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזורק ומוציט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא

סיכום תקנת חכמים ברשויות שבת - רשויות מוגדרות ע"י שימושן בעירובין, מבואות, ובית סאתים

סימן יא

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר

א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים

מחלוקת התנאים במשנת המניח ביתו - יסוד דירה בלא בעלים ומחלוקת בגדרי אתי ביומיה

ונמצא כמו כן לומר שאם היני חשיבות אלו נאמרו כחלק מהיסוד החלש לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת החלש להגדיר אותם כחשובים, ואף שבעור הולאה הוא גרוגרת, אם יניע אלש פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמלאנו שלא יעבור אלש על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת החלש להגדיר מקומות אחרים כחשובים כמו ידו וכו', הרי שיחשוב אותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

ותהיה השתלשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מצויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרשוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

דעת ר"מ בדין דירה בלא בעלים - ישראל אוסר שלא יבוא וגוי באתי ביומיה

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל לפלוגי ר"ת וחכ' לפילו בלאיכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש דהא לחלקו בנפרלה ולא בלילי רה"ר, הוא משום לסתם לילי רה"ר איכא חיפופי, וכן סתם רש"י בכתובות (לא: ד"ה לילי) לר"ת לאמר לילי רה"ר כרה"ר לאיירי בלאיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל לכ"ב בעיקר מה לחילקו בין לאיכא חיפופי לללאיכא, ולמשמע שיש בזה שני גדרים נפרלים במשמעות לילי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

וזה בילור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משפת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע

וכשנמצא לומר יש להבחין כי יניים האמורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לחלש, היינו, שייכות חלש למקום חפץ. וכמו מה לאל חשיב מועיל ילו כהולאה, הוא מקום לאל נייח, או מקום לגריכא בתר גופו לעומת מועיל כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. החלש, המקום והחפץ.

ובתר בילור ולגד גם זה נבאר לגדל חורך בכל מקום הוא גדל התמשכות דבר, וגדל רוחב הוא גדל תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לבדר אם

דעות ר"י, ר"י, ור"ש בהניח - חילוק בין אתי ביומיה, יכול לבוא, והסחת הדעת

ולפי"ז נוטרך לומר להא לתריץ רבא לאתוך הפתח לחייבי בפתוח לכרמלית לא לאתיי אלא לעתיה לחבי, אבל לעתיה לרבא לא למי תוך הפתח לבין לחיין, וכן י"ל בהא לכתב רש"י (ד"ה תוך הפתח) למחילות שיש לפתחו הן הן לחיין שלו, לאל כתב כן אלא מליבא לחבי, והיינו, לגבי מה

למהני היות המקום כנגד הלחי להחשיבו כמקום בפני עצמו, שווה תוך הפתח ולי בעינן בתוך הפתח לחי לחר להתירו, כן הוא במקום דבין לחיין, אבל לחיבא דרבא נעטרך לחלק לקף שיש ללחי להתיר מקום שכנגדו, היה דיה במקום שתוך הפתח טעמא להחשיבו כמקום בפני עצמו.

ולפמשנ"ת להוספה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הוספה מרשות לרשות, וכיון למשמע דגדר העברה לחית דיה (היינו להוה עשיית מלאכה) הוא משברא, כ"ל שהיא נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נצרכה להיותה במשכן אלא משום שגדר העברה לחית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא משום המעשה שבו שהוא לכך רה"ר), יש לומר ללמוד למעשה להוספה (ולפילו למעלה מי') חשיב להגדיל שהחפץ עבר לכך רה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהוספה חיהו עדיל מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיל השינוי החמור. אבל בזריקה אינו.

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות.

וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ומולם, לאינו מהולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו אמרנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ודין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחלירות.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסויים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

וכן מלאנו נידון אי דירה בלא בעלים הוי דירה ואי גזירינן בגוי ובישראל וגזירת לאחי ביומיה ומה חשיב דירה בלא בעלים.

ב. דעת רש"י

דעת רש"י בחילוקי הגזירות במשנה - לב"ע דירה בלא בעלים לא חשיבא דירה

והנה בגדר לספינה נוטלתו, כתב ברש"י שלושה פירושים, ומליאנא דגמרא למניחתו בסוף ל"ח, היינו, במקום שיהיה לסור לו אם היה הולך, וממה שלא לאמרה הגמרא חוץ לד"ח, משמע שהוא גדר במה שכן מותר בתוך ד"ח, והאיסור הוא במה שאין זה בתוך ד"ח, והיינו, שבספינה אין גדר ד"ח שיש לתת לכל אי שיולא חוץ לתחום. והנה אין ד"ח שיש למי שיולא חוץ לתחום מוסכם לכולי תנאי, ומשמע שלף שאין למי שאינו בתחומו היתר ללכת לחלפיים, משום שלא קונה תחום, ואין ללכת אלא בתוך התחום, אליבא בתוך ד"ח לא חשובה אליבא האסורה חוץ לתחום, והנה זה ולאי שמי שנמצא בתחומו אין לו ללאת לחפילו משהו מחוץ לתחום, משום שיציאה מתחום אין היא נוגעת למה שיש לאדם ד"ח סביבו, כיון שאין היא נקבעת ביחס לאדם הנוכחי, אבל אי שכבר יצא חוץ לתחום, והרי שאין מקומו הנוכחי נמדד ביחס למקום תחומו, ולף לא יתרחק ממקום תחומו יותר ע"י ד"ח אלו שקיבל ברי, שכבר יצא ואין יציאה לאחר יציאה (ויש לדון לר"ח לתוך ד"ח יכנס, אי שרי ליה לבחור בד"ח לחית ליה), ומה שאסור לו ללאת מד"ח אלו הוא משום שנחשב יוצא ממקומו, כמו אי שיוצא מלפייס לתחומו, אבל אין זה משום תחום שיצא ממנו.

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבואה בלופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבואה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. אך בלאדם אחר הרי אין די בכוונתו, ולריך שגם האדם האחר יכוון את מעשהו למלאכה, וא"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו

שיפעל עם השני למלאכה. ומ"כ החסרון בשניים שעשתה הוא מה שאין לי בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט לירושלמי לקמן בהוצאה ליכא לחיובי ברוח מסייעתו).

ג. דעת הרשב"א וטוש"ע

פסיקת הפוסקים בהסחת דעת וחזר - סיכום דעות עבודת הקודש, הטור, והשלחן ערוך בהניח

והנה במה לילפי פטור לזה עוקר וזה מניח מפרקת חטאת לכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה לממ"נ לי לחסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה החסור וחטא בשגגה בעשותו לותו וכו', ולי ליגו לחסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו לכתב רש"י ללי פטורין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט לחשב חטא בה, והיינו, כי לין זה חטא כלל).

והנה במה לילפי פטור לזה עוקר וזה מניח מפרקת חטאת לכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה לממ"נ לי לחסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה החסור וחטא בשגגה בעשותו לותו וכו', ולי ליגו לחסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו לכתב רש"י ללי פטורין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט לחשב חטא בה, והיינו, כי לין זה חטא כלל).

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה ברחשית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים הילוד האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה ברחשית תבוא אחר השביתה, וכלשעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפק כלל מעשה ברחשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם לין היא

וע"כ שם זה נעשה לדך מקום אחר הרי שאין כאן מעשה הוצאה, ואף שעתה החפץ נמצא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, לין זה נחשב שהעושה עשה הוצאה במשמעות הרשויות, אלא הרי זה כביטול מקום פנים, וחילוק מקום חוץ (וכמו שמצאנו בבור, למי שאדם כלכלה לפירי ואחר כך לקח האוכל מהמפוזר, שאף שהיתה תערובת, ואף שלבסוף יש לבר בבור, לין זה נחשב בור שהוא מעשה מתערובת לבר בבור). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, לין מעשה זה חשוב הוצאה לרשויות.

אין חשיבות למחילה למקום להיקרא מחילה, אלא מ"כ היא עשויה למקום שיש בו ד' טפחים. לין זה מתייחס למקרים בו תהיה למחילה השפעה נוספת מלבד המקום המסויים הנ"ל.

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדל במעשה הלחם בחפץ ביחס להוצאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כאן למליא, היינו, לבית כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חשיבות בלווילו כבקרקעו, ואף ללגבי גדל נח לחפץ עצמו לין זה מועיל, לגבי גדל הוצאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הרלוי להתמלאות כמעשה הוצאה.

והנה לבאר יותר גדל מבוי עצמו ובמה לחשיב להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמצאנו שלין לחי וקורה היינו מועיל אלא במבוי שיש לו תנאים מסויימים.

ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו

מקרים בדירה בלא בעלים במשנה - ודאי יבוא, אינו יכול, והסחת דעת

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו לאכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו לאכילה או בישה, וגם לא הוגדר תולדה בעוקה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולדת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולדתו, גם העשייה בעוקה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העוקה הוגדרו בפרקת חטאת, ובגדרי עוקה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. ומ"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה לאסורה. וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולדתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולדה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה לאסורה. וכן למילך. וגדר העוקה

במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשיה ועשייתו והעוקה.

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העיכוב, היינו, הללויס מהווים בעיה בהיותם פורכים את השטח הגלה יצנו מוקף שנקרא פילוק, והיינו, שבאם שני לליים פורכים לשטח הגלה מכיוונים המתחברים בפרישתם (המוגדר ע"י לרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לעון האם הוא מקום היות כל לל פורץ עד הלל שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירכה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני לליים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מלליו ליו.

(ויש לבאר לאף לרבות לסבר אגד גוף אחד שמיה אגד יש לפטור בפשט ידו תוך ג' ונטלו מתוכה, אי אלו לאמרינן דילו חשובה כמקום ד', לכיון שאינה חשוב מקום לגבי הנחה הרי שלא נגמרה הנחת החפץ, וכמו מי שזורק ד"א תוך ג' שאין לפוטרו

ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם

וההבחנה זה במה שיש לעון במי שעקר מזויות לזווית ועמד לכתף ועקר להוליך (דהניח, שאין מחשבת עקירה כלפוק), לכאורה היה נראה לבזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל בזה שעוקה מעשה חשם להולאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר רבא לאיהו שייי בשופו לסופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי אף בדר' יוחנן שייי שנח לבסוף, ואין לומר שמתגלגל בשוויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו איכא לכוח המונע

מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו שייי בדבנן לר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"א.

ומעתה יש לנו לעון בדבית מקורה, שהיה לומר שהתשמיש הנמלא על גבי הדבית (גג) אינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה על הרקיע (אלא אם כן יש בו דין גוד לסיק מחיצתו שאז המחיצות גוללות אותו בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא אמרינן רשות היחיד עולה על הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה על

הרקיע לף על פי שהוא פרוץ למעלה בלוויכו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן הלוויל חינו מיועד לשימוש לחיל עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא לוויל, וקרקעו גדול עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה לין עולה על הרקיע, אם תשמיטו התחלק

אך אם לא יהיה רואה, היינו, שחושב בדעתו על מי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב חנות ביתם למצב, והיא משם נם כאלם היולא ממקום שלף שהוא עליין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביתם למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באלם שחנות על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שחנות בו וגם זה לף בזמן המצב ביתם להמשכו.

ויבואר לק' בחולך גדר חשיבות שיש במלאכה

בהיותה לריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין לריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי לגון תולדת המלאכה, כי אין חשובה מלאכה בלא תולדה, וכיון שאין רואה התולדה אין המעשה מעשה מלאכה, דולדי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין זה חסרון בתולדת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביתם למעשה שנעשה ע"י היא שרואה כמה שנעשה, וגדל מה נעשה החמור כאן, אין הוא התולדה בדבר, וכדוגמא בקולר שאין הכוונה הפרי הקלור אלא החיתוך, היינו, התולדה במעשה, ובלי משמעות פרי לאית ליה שהיא התולדה.

וכמו שתהיה בחינה ברשות היחיד מן התורה בקרקע שהיא נפרלת, יהיה בחינה ברשות שתקנו חכמים במקום ששימושו נפרל. וכמו שמן התורה הגדרת הקרקע מוקלמת להנחת חפץ, כך בתקנת חכ' הגדרת מקום השימוש מוקדם לעשם השימוש, ואין גדר תקנת חכ' בקרקע עלמה שהיא מוגדרת כבר ביתם לדיני תורה, אלא ביתם למקום, וברשות היחיד זה ביתם לחלל הנוצר ע"י הגדרת רשות היחיד לחורייתא (וע"כ שייך שיהיה תיקון קורה למעלה מעשרה, שאין תיקון זה ביתם לקרקע, אלא ביתם למקום המוגדר כבר, וברשות היחיד עולה על לרקיע. וע"כ שייך בזה מחילת פס לף בפרוץ מרובה, שהרי המקום כבר מוגדר כאחד, ואין זה כמו תקרה שמגדירה רשות לף מן התורה (לענין כאלן למלי ולענין פי תקרה), שלתקרה יש משמעות בכל הקרקע, שהיא פועלת נפרדות לקרקע, שזה קרקע שיש לה תקרה. וכן יהיה שייך גדר לל' מחילות לף שאן התורה אין לין כזה, שאין זה ביתם לקרקע, אלא ביתם למקום), וזה החלל אין חילוק משמעות אלא בשימושו, וע"כ חילוק רשויות לאכ' הוא בהגדרת מקום ביתם למה שהוא משמש.

ולפי זה יהיה גדר חיסורה לאו אלא תעשה כל מלאכה (בהקדם לששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביתם לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), לאין שביתה ועבודה האמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביתם למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעלמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביתם לרצוי להיות מעשיך, ויש בחיסור להגדיר המעשים עלמם. ושיש בחיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא חיסור בתוך מערכת קיימת.

ויובחן בגדר חיסור עשיית מלאכה בשבת,

ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה

חפץ הנמלא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קידה ממש, שהרי המקום חשוב לעלמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קלר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל

להוא ובלבד שינוח, אבל האני יניחו במקום שהמלוה לכשילטרך לו).

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמלאים בכלן, הן מקום המסויים כיל אלם, והרשות הכללית, והיינו, דולאי עיקר שם הולאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילור גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל החפץ, ואין חשוב הבאה למקום מוכן ביחס לעצם מילואתו שם, אם יש גדר ברשות שהיא תופסת החפץ (היינו, שהיא חשובה להחשיב חפלים הנמלאים בה), לזה חשוב כמעשה להרשות, ואין הבאה לגדר זה חשובה כמעשה להמבילה, ואין המבילה עושה אלא פעולת קילוב לחפץ למקום שיעשה בו מעשה להרשות (היינו, לכיון שחשיבות היות חפץ ברשות לעומת שאינו הוא לא בגדר זהות מקום הרלוי לאיזה דבר, אלא הרי זה בהכנת החפץ והטבת מלבו, משום שהוא ברשות שימוש, וזה גדר כללי במקום ברשות, והרי זה כמעשה להרשות, וכמו מי שנותן אוכל בפי אלם, שביחס לחשיבות אכילה אין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהאכילה היא מעשה שעושה מי שאוכל בעה

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק לינוי הלשון אמר לבעי הנחה ע"ג מקהו הוא בלוושא, דר' יוחנן חייבי בעי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא לגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק אם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן לינוח ע"ג מקהו, אבל בהא ברבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, לבעי לזרוק לרה"י, ואף לזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

ויש לדון בדעת ר"ש מה שקהות בלותה חלר עם הסחת דעת לא מהני

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמלאנו בחפץ כמה גדרים מן הפשוט למכוכב, דבר, קיים, נפרל, בעל לורה, בר שימוש, בר שימוש נפרל ובעל לורה שימושית. כדבר קיים נפרל ובעל לורה, יוגדר כדבר תופס ומתקיים ע"י מקום, כבר שימוש יוגדר כחפץ, כבר שימוש נפרל יוגדר כל החפץ כדבר אחל. וכבעל לורה שימושית, יוגדר קיים כאוכל, ונפרל כאוכל חשוב, ומתאים כנמלא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרל ובעל לורה יוגדר כמקום, כבר שימוש יוגדר כרשות, כבר שימוש נפרל יוגדר כרשות חפץ. כבעל לורה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרל כמקום חשוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרלים ובעלי לורה, יחשבו כדבר במקום. כבר שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כבר שימוש נפרל, ככלי ברשותו. כבעלי לורה שימושית, יחשבו קיימים, כאוכל במקום רשות. נפרלים, כאוכל חשוב במקום חשוב. ומתאימים, כאוכל בתוך רשות הרבים.

סיכום המקרים הנדונים והאפשריים

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים המאורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לאלם, היינו, שייכות אלם למקום חפץ. וכמו מה שלא חשיב מוליא ילו כהולאה, הוא משום שלא נייח, או משום לגרירה בתר גופו לעומת מוליא כל גופו לחייב לפי שלינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. האלם, המקום והחפץ.

א – יקראל שיצא מבעוד יום לעיר אחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת (הוא עיקר מח' ר"מ ור' יהודה ור' יוסי רק שמלאנו כמה לעות בגדר מי היכולת לחזור ללעת המאירי הכוונה היא שלא יכול לחזור משום איסור תחומין וכן משמע

במתני' שהלה ר' יוסי בהאס לרך לו לא ועכ"פ אם לינו יכול לחזור מחמת מרחק פ' ברמב"ם למועיל אפ' לר' יוסי ויש לדון מה יהיה לעתו לר"מ שיש לומר לר' יוסי לייירי למח' לר"מ ור' יהודה ואף הם לייירי בלינו רחוק מהלך יום). ג – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. ג – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. ל – יצא מבעוד יום לחצר אחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. ה – יצא לחצר אחרת מבעוד יום ולא הסיח לעתו. ו – יצא מבעוד יום לעיר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. ז – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. ח – יצא מבעוד יום לחצר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. ט – יצא מבעוד יום לחצר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. י – יצא משחשיכה לעיר אחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת. יא – יצא משחשיכה לעיר אחרת ויש לו יכולת לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. יב – יצא משחשיכה לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. יג – יצא משחשיכה לחצר אחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. יד – יצא לחצר אחרת משחשיכה ולא הסיח לעתו. טו – יצא משחשיכה לעיר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. טז – יצא משחשיכה לעיר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. יז – יצא משחשיכה לחצר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. יח – יצא משחשיכה לחצר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. יט – גוי שיצא מבעוד יום לעיר אחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת. כ – גוי שיצא מבעוד יום לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. כא – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. כב – יצא מבעוד יום לחצר אחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. כג – יצא לחצר אחרת מבעוד יום ולא הסיח לעתו. כד – יצא מבעוד יום לעיר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. כה – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. כו – יצא מבעוד יום לחצר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. כז – יצא מבעוד יום לחצר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. כח – יצא משחשיכה לעיר אחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת. כט – יצא משחשיכה לעיר אחרת ויש לו יכולת לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. ל – יצא משחשיכה לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. לא – יצא משחשיכה לחצר אחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. לב – יצא לחצר אחרת משחשיכה ולא הסיח לעתו. לג – יצא משחשיכה לעיר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לד – יצא משחשיכה לעיר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. לה – יצא משחשיכה לחצר אחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לו – יצא משחשיכה לחצר אחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום.